

תורה אור השלם

1. ואשה אשר תקרב אל
בן בן־הקדוש לבעוה אתה
הקדושת אל האשה את
ויקראו
במדינתם: ויקראו כן
2. ואיש אשר יפן
שבתו
במדינת מות
ויקראו
במדינת
הקדושת:
ויקראו כן
3. אשר שור נגח דוא
ממתל שלשם
הדער
בכלעוץ
לא ישימור
4. ואמר יי אל משה
אספה לו שכינים איש
מקני ישראל
ידעתה כי דם קים
העם
שכיוון ולקחת אתם אל
אחלה מדער היתרובש של
במכרדי יו
5. וישמעו העדה בן
הקדושת וכל גאל הדם על
הקדושת
הקדושת
6. עתה אעלה את ישראל
אל הארץ אשר נשבעתי
לאבותי
7. לא תהיה אחרי רבים
לרעות ולרע
למען
8. אשר רבים
לנלות
לרעות:
9. שמוה כן

מרק"א. גבול, ספר.

וּשְׁלֹם (שם): הַבּוֹק וּפְאֵרֵי כֹר'. שְׁהִימֵנו אִלֵּם וְנִזְכֹּר וְנִשְׁמָר וְנִשְׁלֵם: וְאִין לֵדֵין לָא אִם הַשְׁכַּם רַבִּינָא: כִּל מַלְחָמָה לְרֵשֻׁתָּא. כִּל מַלְחָמָה שְׁלֵם עַל דְּבִל עֵיר וְעִיר דְּהַכְּהֵי (ד) צָמְחָא: כִּסְפֵּר. כִּךְ הַמְדִּיל בִּין יִשְׂרָאֵל לְעַשְׂרָה מוֹכִין. אֲשַׁמְעִין קִרָּא לְדִרְכִּי אֲלֵם הַרְבֵּה מַחֲיִיבִין לָא תִּלְךְ אַחֲרֵיהֶם אַחֲרֵי הַתּוֹרָה רִבִּין לְרֵשֻׁתָּא אֵם כֵּן לִמָּה רִבִּין לְרֵשֻׁתָּא רִבִּין לְרֵשֻׁתָּא לֵךְ אֲחֵר לֵךְ לְנִטְוֹתוֹ אֲחֵר לְחֹבֵה עַד שִׁיָּה מַחֲיִיבִין עוֹדִין צִדְקָא לְרֵשֻׁתָּא. הִלְכָּה עַל כְּרִשְׁתָּא דְּבִין צִדְקָא

דני

וְגוֹמְרִין בְּשִׁבְעָה וְאִם גָּמְרוּ בִּג' מְעוּבֹרֹת: כ
בְּשִׁלְשָׁה דְּבָרֵי ר' ^זשְׁמַעוֹן ר' יְהוּדָה אוֹמֵר
בְּשִׁלְשָׁה ^חבְּנֵי רַבֵּי ^זמַעְשָׁר שְׁנֵי שְׁאֵין דִּי
בְּשִׁלְשָׁה: הָעֶרְכִּין הַמִּטְלָטְלִים בְּשִׁלְשָׁה ר'
^טוְהַקִּקְעוֹת ^יתִּשְׁעָה וְכֹהן ^יוֹאֵדָם כִּי־יִצְאָא
וּשְׁלֹשָׁה ^יהַרְבֵּעַ וְהַנִּרְבַּע בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה
וְאֵת הַבְּהֵמָה וְאוֹמֵר ^יוֹאֵת הַבְּהֵמָה תִּהְיוּ
שְׁנֵי־אֲמָר ^יהַשּׁוֹר יִסְקַל וְגַם בְּעֻלּוֹ יוֹמֵת ^יכ
^יהָזֹאֵב וְהָאֵרִי הָדוֹב וְהַגָּמָד וְהַכֶּרְדֵּלִם וְהַנְּחֻשִׁים
אֲלִיעֶזֶר אוֹמֵר כֹּל הַקּוֹדֵם לְהוֹרֵג זֶכֶה רַבִּי
וּשְׁלֹשָׁה: ^יאֵין ^ידִּין לֹא אֵת הַשֶּׁבַע וְלֹא אֵת
הַגִּדּוֹל אֲלֵא עַל פִּי בֵּית דִּין שְׁבָעִים
הַרְשוּת אֲלֵא עַל פִּי בֵּית דִּין שְׁבָעִים
וְעַל הָעוֹרוֹת אֲלֵא עַל פִּי בֵּית דִּין שְׁבָעִים
לְשִׁבְמִים אֲלֵא עַל פִּי בֵּית דִּין שְׁבָעִים
אֲלֵא עַל פִּי בֵּית דִּין שְׁבָעִים וְאֶחָד ^יאֵין
שֶׁלֶשׁ אֲבָל עוֹשִׂין אַחַת אוֹ שְׁתֵּים ^יסִנְהֵדָה
וְאֶחָד וְקִמְנָה שֶׁל עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה מִנִּין לְגוֹ
שְׁנֵי־אֲמָר ^יאִסְפָּה לִי שְׁבָעִים אִישׁ מִזְּקֵנֵי יִשְׂרָאֵל
שְׁבָעִים ^יוֹמֵנִין לְקִמְנָה שְׁהִיא שֶׁל עֶשְׂרִים
וְהַצִּילוּ הָעֵדָה עֵדָה שׁוֹפְטָת וְעֵדָה מְצַלָּת הָרִי
עֵשְׂרָה שְׁנֵי־אֲמָר ^יעַד מָתִי לְעֵדָה תִּרְעָה הִזְאֵת
עוֹד שְׁלֹשָׁה מִמִּשְׁמַע שְׁנֵי־אֲמָר ^ילֹא תִהְיֶה
שְׁאִהִיָּה עִמָּהֶם לְטוֹבָה אִם כֵּן לְמָה נֵאמָר אֵין
לְטוֹבָה הַמִּיִּתֵּךְ לְרָעָה הַמִּיִּתֵּךְ לְטוֹבָה עַל פִּי

כן מיתת השור דלא צעלוי יומת קרא יתירא להך דרשא
 וכן בסקילה כשור למתירין צ"ק אחד שור ואחד כ"י שבור
 שטט שעצדו ע"ה צמדי: גביא **השקר**. בחנק. גמ' (דף קנ"ו)
 וכן ירשעו עמיה לכבוד אל חרץ ישראל: על **העיר**. ירו
 ש"ה תחן לך בכל שערך וארצין בית דין הגדול שנלשמה
 כרים ונעל"ו מרק"ל. ובגמרא (ספ) מפרש טעמא: **עיר**
 ריש שטא יחלקו יהיו עשרה מוחצין ועשרה מוזין:
 יום: **שומע אני**. לטובה לאשמועיה חזק אחריהו שפתי
 מזר אחרי רבים להטות משום וזות לא אינטריך ליה אלא
 אחר רבים לחובה אלא לטות על פי אחד אפילו אין י
 ל המוזין שנים והכי קאמר לא תהיה אחרי רבים לרעו
 דצ"ר מעשרה מוזין ליכא למימר דהא כתיב והאילו

מִיכַת זָקֵנִים^א וְעֹרִיפַת עֲגֵלָה
חֲמוּשָׁה^ב הַחֲלָצִיחַ וְהַמֵּאוּנִין
יִדְּעוּן בְּשִׁלְשָׁה^ג הַהֶקְדְּרוֹת
וְיִדְּעוּ אֶחָד מֵהֶן כֵּהֵן
כֵּהֵן^ד יִדְּעוּ נִפְשוֹת בְּעֶשְׂרִים
וְהִרְגָּת אֶת הָאִשָּׁה
וְזוֹר הַנֶּסְקֵל בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה
תַּת בְּעֵלִים כִּךְ מִיתָה הַשּׁוֹר
מִיתָתוֹ בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה^ה רַבִּי
קִיבָא אֹמֵר מִיתָתוֹ בְּעֶשְׂרִים
נִבְיָא הַשֶּׁקֶר וְלֹא אֵת כֵּהֵן
ר' ^ווַאֲזַי מִצִּיָּאן לְמַלְחָמַת
יִדְּעוּ אִין ^זמוֹסִיפִין עַל הָעִיר
וְאֶחָד אִין עוֹשִׂין סְנֵהֲדִירוֹת
יֶחָד ^חאִין עוֹשִׂין עֵיר הַנִּדְחָת
וְשִׁין עֵיר הַנִּדְחָת בִּסְפָר וְלֹא
גְדוּלָּה הִיתָה שֶׁל שְׁבָעִים
הָיָה שְׁהָיָה שֶׁל שְׁבָעִים וְאֶחָד
שֶׁהָיָה עַל גְּבִיחוֹ ר' יְהוּדָה אֹמֵר
שֶׁהָיָה שְׁנָאֵמֵר ^טוְשִׁפְמוּ הָעִירָה
אִין עֶשְׂרִים וּמִנֵּין לַעֲדָה שֶׁהָיָה
אוֹיֵי יְהוֹשֻׁעַ וְכָלכּ וּמִנֵּין לְהִבְיָא
ר' רַבִּים לָרְעוֹת שֹׁמֵעַ אֲנִי
רַבִּים לְהַטּוֹת לֹא כִּהְמִיתִיךָ
ר' הֵמִיתִיךָ לָרְעָה עַל פִּי שֵׁנִים
וְאִין

וְהַחֲזִיץ קָטָלָה כְּדַמְפָּרֶס טַעְמָה בְּגַמ'
 אֶת הַפֶּרֶה (דף נד: ט): **בְּדַלָּם.** (סוה"ק)
 וְיָמֵינוּ מִלֵּן דְּבִעֵי שְׁבָעִים וְאַחַד: **בְּמַחְמָה:**
 ז': **סְנֵהדְרִיּוֹם.** שְׁהִי מוֹשִׁיעִים סְנֵהדְרִי
 לְאַחַת וְהַשְׁוִיעִים וכו') יֵלֵךְ בְּגַמ' (דף
 וטס:). עֲשֵׂהה מַחֲזִיבִין: **וַעֲדָה מִלְּנָה.**
 ה' **הַרְעָם.** בְּמַגְרִילִים כְּחִיצ: **לְרוּסֹם.**
 הַמְּחִסִּים וְרִבִּים הַמַּחֲזִיבִין כְּחִיצ לָא
 גִּלּוֹ לְחִיצֵי הֵלֶךְ אַחֲרֵיהֶן: **לָא כְּסֵטִיפֶךְ.**
 ז' מוֹכִין עַל הַמַּחֲזִיבִין אֵלָּא אֶחָד זָכָה
 עַל פִּי אֶחָד אֵלָּא אַחֲרֵי רִבִּים שְׁבָעִים
 וְתוֹ לָא מַשְׁכַּחַת חוֹבָה בְּזֵר מִי"ב:
 וְאִין

א מ'י פ'ה מ'לכות
 מ'תדור'ת מ'לכות ח' מ'ת
 ע'ש'ן ח' ט'ו'ע'י מ'י מ'תן
 ג ט'ק' ח'
ב ב מ'י ש' ח'ל' ח':
 ג ד מ'י ש' מ'לכות ג'
 ד ה מ'י ש' מ'לכות ד'
 ה ו מ'י ש' מ'לכות ו'
 ו ז מ'י ש' מ'לכות ז' ו'פ'ד'
 מ'לכות ק'דו'ש ה'ת'ס'
 ח ט' ו'ס'ל'ת'
י ח מ'י פ'צ' מ'לכות
 ח' מ'לכות ק'רנ'ת'ת ח'ל' ח'
 ו'פ'ד' מ'ת' מ'לכות ח'ל' ח'
 ג' מ'ת ע'ש'ן ח' ו'ס' מ'ת'
 ח ט' מ'י פ'ה מ'לכות
 מ'תדור'ת מ'לכות ח'
 ז מ'י מ'י מ'י מ'י מ'י מ'י
 ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'
 ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'
 ט'ו'ע'י ח'ט'ט' מ'תן ק'ט'
 ט'ק' ח'
יב ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ו':
יג ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
יד מ ג נ ע מ'י פ'ס'
 מ'ת'ר מ'לכות ח'ל' ח'
יז א ב ג ד ח' מ'י פ'ה
 מ'ת'ר מ'תדור'ת ח'ל' ח'
 ד'ש ש' מ'י ש' מ'לכות ח'
 ז'ו ח' מ'י מ'י מ'י מ'י מ'י
 ט'ו'ע'י מ'לכות ד'
יח א ב ג ד ח' מ'י פ'ה מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
יט ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כ ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כא ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כב ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כג ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כד ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כה ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כו ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כז ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כח ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
כט ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'
ל ח' מ'י פ'צ' מ'לכות
 מ'ת'ר ש' מ'לכות ח'

[illegible]

דיני ממנות בשלשה
גזילות וחבלות
בשלשה כו'. אוקמה (רב
כהו) (ר' אבהו) למתני'
הכי דיני ממנות בשלשה
ומה הן גזילות וחבלות הן
שצריכין ג' מומחין
כדכתיב בעסק גזילות
בענין השומרין ג' אלהים
והו מומחין.

[illegible]

ומקשינן חבלות רגפן
החליות דמיתו קסבר
יעירבו פרשיות נחבו
ואפילו הלוואות
דכתיב בהו אס כספ
חלול את עמי וגו'
ולפיכא בהן כל מה
נשתיב בפרשת ואלה
המשפטים מעורבין הן.
וכי נחבי אלהים אכולהו
נחבי אפילו הדראות
הלוואה צריכין ג'
ממחין מיהו אקילו רבנן
בדראות הלוואות דלא
לבעו ממחין משום דר'
חנינא דאמר דבר תורה
אחזי דמי מנות ואלו דני
נפשת כדנפשת וחסירה

מִהָיָה לִי חֶבֶל בְּנִינִי מִהָיָה לִי חֶבֶל בְּכֻסּוֹתַי. מִמּוֹת הָיָה לִי לִמְנוּקָה בְּרִישָׁה שֶׁנָּתַן לְךָ כָּל מָקוֹם בְּשֵׁלֶשׁ מֵהָ לִי לְהַקְדִּים הַפְּסוּטָה כְּדֹאשְׁכֶּן בְּהַמְפִּיד (נִימָה דף יז:) מֵאֶלֶף הַמּוֹת מֵהָ לִי הַכָּה מֵהָ לִי הַחֵם וְכֵן וְהָיָה לִי קִטְלָה כֹּהֵל מֵהָ לִי קִטְלָה פִּלְגָה וְנִלְחִיזָהוּ נֶשֶׁךְ (שֶׁס דף סג.) הַשְׁמָה לְדַמְרָה רַבִּי יִצְחָר מֵהָ לִי הָן מֵהָ לִי דְמִיָּהן מֵהָ לִי דְמִיָּהן מֵהָ לִי נִמִּי אֲמִרְיָן וְיִזְיָל לְחֻלְבָּה שִׁיכָה בְּגוֹף טַפִּי וּפְסוּטָה לְבָר וְהָיָה בְּרִישָׁה חֶבֶל בְּנִינִי:

דברי **הב"ה** אין ויניחון דין. דרבי
אברהם אדריבי אברהם פריך
שמואל ושאר אמוראי סבא דיניהן
דין וז"ת היכי קאמר ד"ה אי אכא
ברייטא דרמי בר חמא בהגבול קמא
(יב"ק דף קו.) דאמר ארבעה שומרין
תריכון כפירה במקל דלית ליה עירוב
פרשיות ומאן דלית ליה עירוב פרשיות
אלא צעי שלשה דמכוסע שפתמין וי"ל
דרבי אברהם אל חשיב לה להארי
בביתא דלא מתניא ב"ר חייא ור'
אבאשיעא וע"ק דרבי יוחנן אית ליה
בהגבול (ס"ט.) דרמי בר חמא ובירושל'
דריש מכלתין קאמרין רבי יוחנן ורש
לקוש אמי מרווייהו שנים שני און
דיניהם דין ובהחולין (יבמות דף מו.)
גמי קאמר רבי יוחנן גר לרץ שלשה
משפט כתיב ביה וי"ל דלפי' מאן דאית
ליה עירוב פרשיות כתוב כאלן
צעי שלשה משוט דכתיב (ויקרא ד.)
משפט אחד יהיה לכם והאי דקאמר
הכא מאי קסבר כו' ה"ק אי קא סבר
עירוב פרשיות כתוב כאלן ולכן
אלא צעין מומחין דלא דריש משפט
אחד להארי והלכות והלכות (גמילות
והבבולות שלשה מנא ליה ורי קאמר
לעולם קסבר עירוב פרשיות כתוב
כאלן וידין הוא דצעי מומחין כו'
המ"ל דלפי' און עירוב פרשיות כתוב
כאלן דריו הוא לצינע ג' מומחין

וממשפט אחד אלא שאינו רוזה לחזור מדברי המקשה דקאמר אי אין עירוב פרושיות כתוב כן לא שמעין ג' ומומחין ממשפט אחד וא"ס כי היכי דליפין דרישה וחקירה ממשפט אחד יתקן נמי לענין ג' מאן דלית ליה עירוב פרושיות וי"ל דמשפט אחד להשוות דיני ממונות לדיני נפשות וא"ל להשוות דיני ממונות אהדדי דהארכא לעיל ק"י דכמי ש"ס מזה בהמה יצלמה ותכזה ותכזה ויומנו ותכמיז בהמה משפט אחד וגו' ותדע דלקמן (ד.מ.) צעי גזירה אסורה דהיטב היטב ולא ילפין דיני נפשות מהדדי לענין דרישה וחקירה ממדכתב משפט אחד ומיהו ע"כ אין ראייה מש"ס דא"כ תיקשה לרמי בר חמא אליבא דרבי אבהו ולרבי יוחנן דלית להו משפט אחד אפי' דלהשוות דיני ממונות אהדדי אלא אינטרין היטב מטעם דלקמן דהאכתיביהו רחמנא בחדא וי"ל אחי לענין מומחין מיהא יתקן דיני ממונות מדעתי נפשות כמו לענין דרישה וחקירה וי"ל מדכתב רחמנא במומחין גבי גזלות ש"מ דלגבי הכי לא ילפין דיני ממונות מדעתי נפשות אלאכל קשה למאן דלית ליה עירוב פרושיות מומחין דכתב רחמנא גבי דיני ממונות למי' ושמא לענין מומחין אין ללמוד דיני ממונות מדעתי נפשות כיון דסגי בשלשה וי"ע כל הך מילי דחשיב לקמן בפ' אחד דיני נפשות ממונות (ד.מ.) מה דיני ממונות לדיני נפשות אמאי לא משווקין להו משפט אחד היכי להו? **א** קביר עירוב פרושיות כתוב באן **א**יבני נמי מוסחין. מפורש בהבול קמא (ב"ק דף קט:) :

ליבבי נבי מופתין. תימה דמשמע הכא דממעטין הדיוטות
דמתבין אליהם וצפיק המרגש (גיטין דף פה:) ממעט להו
דפניהם ולא לפני עושים ולא לפני הדיוטות וי"ל דהתם
דממעטין מלפניהם משום דלפניהם קאי אלהים דהכא כלומר לפני
הדיוטות המפורשין במקום אחר ומיהו בגיטין (ט) פירש בקונטרס
אשכנזים וקנים הנמצאים בקוף פרשת משפטים שעלו
דכו' סנהדרין ונראה לפרש דבגיטין לענין מילי דכפיה
אחרי דהכי מייתי לה דלבי אשכנז לרב ויפך דהו יומי וקא משום
מיירי אלא בדין בעלמא והא דמשמע לה מילי דעושים מלפניהם משום

דאָזיקן זיך דין שקול. אין עושינ ב"ד זוגות שאס יחלקו לחטאין הו' להו
 ופגלג ופגלג ולא משכחת לה הטייתך לטובה ע"פ אחד הלכך מוסיפין
 עוליהן עוד אחד. ונבמרא (דף פ"א.) פריך כיון דאין ב"ד שקול ומזכרת
 עשרים ושלושה הטייה לרעה על פי שנים לא משכחת לה: **מאס**

ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד
הרי כאן עשרים ושלושה וכמה יהא בעיר
ותהא ראוייה לסנהדרין *מאה ועשרים רבי
נחמיה אומר מאתים ושלושים כנגד שרי
עשרות: **גמ'** אטו גזילות וחבלות לאו דיני
ממונות נינהו אמר רבי אבהו מה הן קתני
מה הן דיני ממונות גזילות וחבלות אבל
ההודאות והלואות לא וצריכא דאי תנא דיני
ממונות הוה אמינא דאפ"י הודאות והלואות
תנא גזילות וחבלות ואי תנא גזילות וחבלות
ולא קתני דיני ממונות הוה אמינא הוא הדין
דאפילו הודאות והלואות והאי דקתני גזילות
וחבלות משום דעיקר ג' דכתבי' בגזילות
וחבלות כתיבי גזילות דכתיבי 'ונקרב בעל
הבית אל האלהים חבלות מה לי חבל בגופו
ומה לי חבל בממונו תנא מה הן דיני ממונות
וגזילות וחבלות אבל ההודאות והלואות לא
ולמאי אילימא דלא בעינן שלשה ^א והאמר
רבי אבהו ^ב שנים שדנו דיני ממונות
לדברי הכל אין דיניהם דין אלא ^ג דלא
בעינן מומחין מאי קסבר אי קסבר ^ד עירוב
פרשיות כתוב כאן ליבעי גמי מומחין ואי
קסבר אין עירוב פרשיות כתוב כאן שלשה
למה לי לעולם קסבר עירוב פרשיות
כתוב כאן ובדין הוא דליבעי גמי מומחין
והאי דלא בעינן מומחין משום דרבי חנינא
דאמר רבי חנינא ^ה דבר תורה 'אהר דני
ממונות ואהר דני נפשות בדרישה ובחקירה
שנאמר

בצופו בכלל הלך בהא נמי כמיז ביה ואי לא תנא דיני ממונות הוא
הא אחמינא הניך משום דבגווייהו כחז נקט להו ולעולם הוא הדין
לדלדיני מלוה להכי תנא דיני ממונות ומנא ומא הן דיני ממונות
וגיולות והכלות למעוטי הולאות והולאות דאס כן דכולן במשמע
כיון דתנא דיני ממונות נישמוק: ולמאי הלכנא שיירינהו מנא
לדלדיני מלוה למעטינהו (מאי): **דברי הכל** לקמן (דף ה.) קאי
לדפיניו בצפורה ואשמעינן ר' אבהו דנדין כולוהו מודו דנענין ב':
וממונות סמורין וגטלו רשות מנשיא לדון כדאמרין לקמן בפירקין
(דף ה.) **ומאי קסבר** תנא דידן דמעטינהו: **אי קסבר עירוב**
בכגון אשר יאמר כי הוא זה (שמות כז) דאיכא למאן דאמר בהגזל עשים (ב"ק דף ק.)
הטענה שבער כי הוא זהה שבער חנם לאו אשומר חנם קאי דשומרת
פ"פ שלא הודו במקצת חייבין ליבער דהודאה מקצת הטענה אפרשת
דאס כסף תלוה קאי (שמות כז) דהאס הוא דנעיין הודאה במקצת ואי לא
ממדה כלום חזקה אס טענת הטוענא אמת לא היה יכול זה להענין פניו
נגדו ולומר לא הלויתני הלך אפי' שבעה לא בעי אבל בפירקון
דליכא גמילות ספקים מעיין פניו וכופר הכל ובעי שבעה והאי תנא
דמיתמיין לא קצירה ליה נמי דהאי אשר יאמר כי הוא זה בהלואה
משעיט הרי נאמר אלהים בזהאי קרא דמשמע מומחין לשון שררה
ורבנות דממרגמיין ראה נתתיך אלהים לפרעה (שם ו) לשון רבנות
וליישי מומחין: **ואי קסבר** דהאי קרא לאו בהלואה משמע: **שליש**
מנענן בהלואה הא מתלתא אלהים נפקא לן לקמן (דף ג:) ואליהם
בהלואה לא כמיז: **משום דר' הנינא** ומקנתא דרנן הוא: **בדרישה**
ומקוריה כריך לדקוק את העדים בזהה יום בזהה הלואה:

אָגיטן אַמֶר לִי וְהֵאָנֹכִי הַדְּיוֹטוֹת אֲנִי אֲבָל אֱלֹהִים לֹא אֲמִילִי דַעֲשׂוּ
דַרְשֵׁינִי לְקַמֵּן (דף א.) מֵאֲשֶׁר תִּשֶׂים אֵלַי כִּלִּי הַדְּיִינִין דְּשִׁיךְ בָּהֶן שִׁמָּה:
שְׁאֵמֶר

(ו) לקמן י' פס' ב' וי"ק
 (ז) לקמן לב' יצמות
 (ח) רש"ט מח"א,
 (ט) דרש"ל ממח"א, (י) מולין
 ה', (יא) ויע' במוספות
 קמן לב' ד"ה אחד וכי'
 מבני ישב לזה, (כ) ד"ה
 למעשה.

אם לא ימצא הגנב
נקרב בעל הבית אל
האלהים אם לא שלח
דו במלאכת רעהו:
שמות כב ז

יירוב פרשיות כתוב
נאן. פסוק שהוא מפרש
מזרח ומערב בזה, שאינו
נקומנו. דכאי כי הוא זה
ואם כסף תלוי הוה ליה
ממנהיה דהם קאי. דליו
הך מרשח דפקדון בלא
וולאם במקל מתייב
בדרשה. נזיקות כי
אלי גויא למין את דכריו
במחור קכב. ע"ש.
בחקירה. בלא יוס
ובארש ע"ש.

דיני ממונות בשלשה

פרק ראשון סנהדרין ג.

עין משפט נר מצוה

בנ א מ"י פ"ב מהלכות
טק ממונ הלכ' ו
יפ"ה מהל' סנהדרין הל' ט
פמג עשין פו לו פוש"ע
ח"מ סימן א פסק"א:

רבינו חננאל

שנאמר משפט אחד וגו'. ואם תאמר ת"ל דעיקר דרישה
וחקירה נעדים וזמנים כתיב בפרשת שופטים דדיני
ממונות ונדיני נפשות וי"ל דמכל מקום לא הוה מזכירין דרישה
וחקירה בשאר דיני ממונות אלא דווקא נעדים וזמנים אי לא דכתיב
משפט אחד: **שלא תנעול דלת**
בפני לוויין כו'. גזילות וחסות ומתנות כוללו
וכתובת אשה וירושות ומתנות כוללו
נמי לא צעירין דרישה וחקירה כדי
שחנעול דלת בפני גולנין ואם תאמר
מהאי טעמא לא יבדעי מומחין
בגזילות וחסות כמו בהדלות והלואות
וי"ל דלגבי מומחים לא שייך
למיחס ביה כמו זה דנחששא מוטעם
אדם נמנע מלהלות לחצירו אס לא
ימלא דינין מומחים לגבות חובו
אבל גזילות וחסות יודע הגולן שטריח
הגולן אחר העומחין עד שימלא
לדון עס הגולן ועי"ל דגזילות וחסות
נמי צעו דרישה וחקירה ולא ממעטין
אלא הדלות והלואות והא דמוקין
כדיש אחד דיני ממונות (לקמן דף ג' ב')
ממחיתין דמזכירי דרישה וחקירה
בדיני קנסות לאו דווקא דיני קנסות
קאמר דגזילות וחסות קרי להו נמי
קנסות כדאשכחן לקמן (דף ג' ב') גבי
שאלמלא הוא נטלו דיני קנסות
מיידי כלל הנהו דנעי שלשה מומחין
מיהו כתובת אשה וירושות ומתנות
ומקי שור בשור היו ככלל הדלות
והלואות וכל הנהו דמסקין בהחובל
(ב"ק דף פד:) דעבדין שליחותיהו
וגזיין אותו כבבל ולא בעי מומחין
ואם תאמר והא אשכחן בכמה דוכתין
שהיו דנין כבבל גזילות וחסות
כפ"ב דצ"ק (דף כ"א) גבי ההוא
גברא דננה אפדנא אקילקלמא דיתמי
וחנן בישא (ספ דף ל') דתקע ליה לחצירה וכן בכמה מקומות ויש
לומר דכלל הנהו אפשר שדחקו זה את זה ע"י דתפסי או דלמא
אקבעיה לדינא בדרך ישראל כדאיתא בקוף פרק קמא דצ"ק (דף
טו) וי"מ דוקא גזילות שעל ידי חצלות כמו דמינני דמי תרי ומוחו
אהדי עד שמוקף אחד וגזל את חצירו דכי האי גוונא לא שכיח
ולא עבדינא שליחותיהו וא"ת והיך היו דנין דיני גזילות ונאחזו
נשך (ב"מ דף ס"א) היך היו דנין דיני רבית הא אמרינן ריש הגזל
קמא (דף ט"ז) הגזלנים ומלוי צריצת שהחזירו אין מקבלין מהם וי"ל
דא לאמרינן דיני רבי נטות משנה זו ומפרש דדיני חס דווקא
דימי ולא לפניו ולאחריי משום עובדא דהסם ולהכי לא פריך הסם
מכמה משניות אלא מצרייתות שגנאן רבי לרבי חייא: **אלא מעתה**
שעו א ישרמו. פירש בקונטרס כיון דכרשות קא עבדי הוי שאני
מומחה כמומחה ולשון כ"ש שאמה נועל כו' אין מחייב דלא ה"ל למימר
כ"ש אלא ה"ל למימר א"כ אמה כו' אלא משמע מלשון כ"ש דמכח
נעילת דלת הוה פריך וי"פ כיון דחיישית לנעילת דלת הוה לן למימר
שעו לא ישלמו דאי מחייבת להו לשלם לא יתרוו להחמצע דנין ואם
תאמר מאי קושיא הא לא מחייב לשלם אלא כ"כ נטל ונתן ביד כדאמר בחדא דיני ממונות (לקמן דף ג' ב') ויש לומר דפריך למאן דמחייב כלא נטל
ומתן: **ועוד** ש"ש ש"ש אמה י. איכא דוכתי דייק הכי ואיכא דוכתי דלא דייק: **ומדאורייתא** חד נמי בש"י. פירש בקונטרס
דקסבר אין עירוב פרישית כתיב כאל וקשה דא"כ כדקא תשפוט למה לי לכך נראה דאפי' למאן דאית ליה עירוב פרישית קאמר: **אי אפשר**
דאית בהו חד דגמיר. דמאן דלא גמיר פסול לדינא כדמוכח בזה בורר (לקמן דף כג) דתנן זה פסול לדינא של זה ופריך בגמרא כל כמיניה
דפסול לדיינים ומשני בערבאות דסוריא ופירש שם בקונטרס שהם יושבי קרנות ואע"ג דפליגי רבנן ואמרי אימתי צומן שמציא עליהם
ראיה שהם קרובים או פסולים הא לאו הכי לא מצי פסול היינו דווקא בערבאות שנתמנו להיות דיינים: **כ"ש דנפיש יושבי קרנות**.
גם כאל פריך מכא זה כיון דחיישית ליושבי קרנות הוה לן למימר שעו לא ישלמו כדי שלא יתרחקו הנהו דגמירי ואי אי אפשר דליכא חד
דגמיר ומשני כ"ש דנפיש לכן ישלמו כדי שילמדו דיני ממונות שלא יטעו פן יתחייבו לשלם: **לרבא** אית דאיה דשמואל. ב"ג פוסק
כשמואל אע"ג דרבא פליג עליה משום דרב נחמן קאי כוותיה לקמן (דף ה) והא דאמר בפרק ב' דכתובות (דף כג) וספ' גבי ג' שיעבו
לקיים את השטר ומה אחד מהן ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דמשמע דאין הלכה כשמואל ה"פ כשמואל ענלמא סבירא
להו בקיום וזהו א"ל הלכה כמותם דאפילו רב נחמן דקאי כשמואל דנשים שדנו דיינים דין מורה דקיום שטרות גב' כדאמר בחזקת הבתים
(ב"ב דף מ. וספ') וכן הא דאמר בזה בורר (לקמן דף ל') וספ' גבי אודיתא ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו התם נמי ה"פ כשמואל
ענלמא סבירא להו כדאודיתא וכתבו בהודאה בפני שנים כלא קנין וזהו א"ל הלכה כמותו כדאמר התם בפני שנים וקנו מידו כותבין ופני
שלשה כותבין ואפילו לא קנו מידו וכדמפרש התם דקבעי דוכתא ושלמי ומומחי ליה: **גזק** היינו חבלות. לאו בשור שהזיק שור קאמר
דא איתא בהחובל (ב"ק דף פד) וספ' דגזיין אותו כבבל ולא בעי מומחין אלא בשור שהזיק אדם והא דקאמר משום דקבעי למיחייב ח"י דלא
כ"ש דקאמר (ספ דף ג') אף תם שחבל באדם במוטעם נשם נראה דאיה כלא ענין אף בשור דאזיק שור דאין מסיק בהחובל
(ספ דף פד:) דאיה דגזיין כבבל שור בשור היינו דווקא מוקי שן ורגל דמועדין ממחלתן מוקי קרן אמרינן התם דאין מועד כבבל:

6) נלקמן לנ: וע"פ
פירש"י, 3) וע"י תוספות
בסויות לא: ד"ה א"כ,
8) נלקמן ה: ל פו: כמינות
כב, 4) ד' נביק טו, כמינות
מא, 5) נ"ל אחר ד"ה
כית, 6) ופ"ש תוספות
ב"ק דף ג' כמינ,
7) וע"י תוספות בסויות
ל: ד"ה א"כ,

תורה אור השלם

1. משפט אחד יהיה להם.
לכם בגר בארץ יהיה כי
אני יי אלודיכם:
ויקרא כר בב
2. לא תעשו עול
במשפט לא תשא פני דל
ולא תהדר פני גדול
בצדק השפט עמיתך:
ויקרא יט טו

מוסף רש"י

משפט אחד יהיה להם.
וכיון דאשכחן דמיני דדיני
נפשות ודרכות וחקות וגו'
(דברים יג) הוה דין לדי
ממונות: ויבנות שכן
אלא מעתה טעו. כ"ד
דיני ממונות, לא ישלמו.
דילמא אי שנקת להו
לדרוש ולחקר הוה רוחא
למילא ולא הוה טעו, לקמן
כ"ד, כל שכן אפ"ה
נועל. דמחייבין להסד
ע"י צ"ד טועין, שם,
פלגא ניוקא, שמייה
מורה שור תם, וכתובות
י"א, ממונא. דין הא
שילמנו ואין קנין, ונפקא
מינה דאי מודה מקמי דאיה
סבירא לא משטר, ב"ק ס"א,
ומשלם על פי עממי
וכתובות ס"א.

שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ממונות כנפשות וכיון דכתיב דרישה
וחקירה בדיני נפשות דכתיב (דברים יג) ודרכת וחקרת הוא הדין
לדיני ממונות: **שלא תנעול דלת**. שימנעו מלהלות שמה יכפור והעדים
יטעו ולא תהא עדות ממונות ויפסיד. והכא נמי שמה לא ימצא
מומחין לכופו לדין: **אלא מעתה**
טעו. הדיוטות בדיני ממונות לא
ישלמו דכיון דכרשות רבנן קא נחמי
הוה להו כמומחין וכל המומחה לנ"ד
אס טעה פטור מלשלם כדלקמן
בחדא דיני ממונות (דף ג' ב') הא שאני
מומחה חייב: **כל שכן אפשה נועל**
דלת. דסבר דלמא טעו כי דינא
ופטרי ליה ומפסינא: **אי הכי**.
דבהדלות והלואות שלשה צעירין למה
ליה לרבי אצבו לאוקומה למתניחין
במה הן קמני נ: **פריש קמני**. מצי
למימר דיני ממונות דייני הדלות
והלואות בשלשה כל דהו וגזילות
וחסות ג' מומחין ומשום דחלקין
צדיקין לא כלליהו בחד כלא:
ועוד. אי חדא קמני למה לי למיחייב
תרי זמני שלשה הכי ארבעי למיחייב
דיני ממונות שהן גזילות וחסות
ג': **פריש קמני**. דודאי ג' צעירין
דעירוב פרישית כתיב כאל ומיחייב
בהדיוטות סגי משום דרבי חנינא נשן
והכי קאמר דיני ממונות דהיינו
הדלות והלואות בשלשה הדיוטות
וגזילות וחסות בשלשה מומחין:
מדאורייתא חד נמי כשר. בהודאה
והלואה דכתיב תשפוט לשון יחיד
ואין עירוב פרישית כאל ומתניחין
ודאי תרתי קמני כדאמרן ומיחייב שלשה
בהדלות והלואות לאו מדאורייתא
אלא מדרבנן: **גזירה משום יושבי**
קרנות. תגרינן שאין בקיאין בטיב

דינין ויזכה את החייב ויחייב את הזכאי: **דגמיר**. ששמע מומחמים
ומדיינין הלכות דין מלוה: **טעו לא ישלמו**. דהא כרשות נחמי
אפי' מדאורייתא: **כל שכן דנפיש יושבי קרנות**. דלא איכפת
להו למיגמר: **סילרצא**. דאמר מדאורייתא תלמא צעירין ליה ליה
דשמואל דאמר דיניין דין: **בית דין חלוף**. שעברו על תקנת
הממין: היינו נוק היינו כפלות. מאי קרי נוק ומאי קרי חצלות
הא נוק אחד מחמשה דברים של חצלות הוא (ב"ק פג) וליתני חצלות
ולא אף נוק: **חלי נוק נמי היינו חצלות**. דשור חס שחבל אינו
מתלם חלי נוק ויחיו דתנא חצלות אף חלי נוק כדאמר:
חצלות ממונא הוא דאפסחמיה לדמי'. חלי נוק קנסא הוא דקתם
שוורים אינם נוגחים ולא היה לנעלים לשמרו כל זמן שלא הועד
ולא בעי לשלומי מיהי אלא קנסא הוא דקנסיה רחמנא כדי שירבה
בשמירת שוורים: **פלגא נוקא ממונא**. בפרק ארבעה אבות (ב"ק דף
טו) פליגי בה דקסבר סתם שוורים נגחנים הם ומדינא כוליה
בעי לשלומי דהוה ליה למיטעריה ורחמנא הוא דחם עליה:

תאמר מאי קושיא הא לא מחייב לשלם אלא כ"כ נטל ונתן ביד כדאמר בחדא דיני ממונות (לקמן דף ג' ב') ויש לומר דפריך למאן דמחייב כלא נטל
ומתן: **ועוד** ש"ש ש"ש אמה י. איכא דוכתי דייק הכי ואיכא דוכתי דלא דייק: **ומדאורייתא** חד נמי בש"י. פירש בקונטרס
דקסבר אין עירוב פרישית כתיב כאל וקשה דא"כ כדקא תשפוט למה לי לכך נראה דאפי' למאן דאית ליה עירוב פרישית קאמר: **אי אפשר**
דאית בהו חד דגמיר. דמאן דלא גמיר פסול לדינא כדמוכח בזה בורר (לקמן דף כג) דתנן זה פסול לדינא של זה ופריך בגמרא כל כמיניה
דפסול לדיינים ומשני בערבאות דסוריא ופירש שם בקונטרס שהם יושבי קרנות ואע"ג דפליגי רבנן ואמרי אימתי צומן שמציא עליהם
ראיה שהם קרובים או פסולים הא לאו הכי לא מצי פסול היינו דווקא בערבאות שנתמנו להיות דיינים: **כ"ש דנפיש יושבי קרנות**.
גם כאל פריך מכא זה כיון דחיישית ליושבי קרנות הוה לן למימר שעו לא ישלמו כדי שלא יתרחקו הנהו דגמירי ואי אי אפשר דליכא חד
דגמיר ומשני כ"ש דנפיש לכן ישלמו כדי שילמדו דיני ממונות שלא יטעו פן יתחייבו לשלם: **לרבא** אית דאיה דשמואל. ב"ג פוסק
כשמואל אע"ג דרבא פליג עליה משום דרב נחמן קאי כוותיה לקמן (דף ה) והא דאמר בפרק ב' דכתובות (דף כג) וספ' גבי ג' שיעבו
לקיים את השטר ומה אחד מהן ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דמשמע דאין הלכה כשמואל ה"פ כשמואל ענלמא סבירא
להו בקיום וזהו א"ל הלכה כמותם דאפילו רב נחמן דקאי כשמואל דנשים שדנו דיינים דין מורה דקיום שטרות גב' כדאמר בחזקת הבתים
(ב"ב דף מ. וספ') וכן הא דאמר בזה בורר (לקמן דף ל') וספ' גבי אודיתא ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו התם נמי ה"פ כשמואל
ענלמא סבירא להו כדאודיתא וכתבו בהודאה בפני שנים כלא קנין וזהו א"ל הלכה כמותו כדאמר התם בפני שנים וקנו מידו כותבין ופני
שלשה כותבין ואפילו לא קנו מידו וכדמפרש התם דקבעי דוכתא ושלמי ומומחי ליה: **גזק** היינו חבלות. לאו בשור שהזיק שור קאמר
דא איתא בהחובל (ב"ק דף פד) וספ' דגזיין אותו כבבל ולא בעי מומחין אלא בשור שהזיק אדם והא דקאמר משום דקבעי למיחייב ח"י דלא
כ"ש דקאמר (ספ דף ג') אף תם שחבל באדם במוטעם נשם נראה דאיה כלא ענין אף בשור דאזיק שור דאין מסיק בהחובל
(ספ דף פד:) דאיה דגזיין כבבל שור בשור היינו דווקא מוקי קרן אמרינן התם דאין מועד כבבל:

מסורת הש"ס

אין דורשין תחילות. פי' בקוטרס דמסיק דכ"ע אין דורשין תחילתו נכתוב קרא אל השופט דהא משופט בקוטרס עזמו ור' יונתן לישראל דעל דאית לינה דילא ליקרנ לגבי דינא הרגיל ויהא אלל לדיוט נכנז גראל דה"ק אין דורשין תחילתו למניינא ואע"ג דלא אינטריך למומחין וכן משמע בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן דלקמן (דף ד.) "דנסכתא נכסות בנסות מפרש דאית דסוכה (דף ט.) כבוד לישראל דכ"ע יס אס למסורת ופליגי בדורשין תחילתו ומשמע דלכ"ע סבכא לא נצי קרא ואפי' מדליין חד לגופיה ולא מוקמין למניינא למאן דלא דריש תחילתו ואריך לדקדק בכל הנהו לקמן (דף ט.) קרנות קרנות קרנות טעמא דטעמא דטעמא ופליגי ו' כהנים דסוף פירקין (דף יד.) דדרשין כולהו למניינא ולא אמרינן אין דורשין תחילתו:

רבי יהודה אימר שבועי. והא דאמר רבי יהודה בפרק החליל (סופה דף נא: וס) גבי אלכננדריא של מנרים שהיו בה ע"א קתדראות של זהב כנגד ע"א זקנים של סנהדרי גדולה היינו משום דמשה על גביהו וכן בכל סנהדרי גדולה היה שם מופלא שבצ"ד שלא היה מן החשבון:

מוקי"ה דבר ברבי נפשות אבד ברבי סמינות אא. משום דקרא משמע דייני נפשות דכתיב לא תהיה אחרי רבים לרעות דמשמע דבר שהוא רע לכל דהיינו דיני נפשות אבל דיני ממונות זכות לה וחוזה לה ויף ועל גב דדיני נפשות נמי קרי ליה זכותא דבואל הדם ברש אחד דיני ממונות (לקמן דף לג:) מ"מ חשיב ליה רעות כיון דאין מריח כלום במיתתו של זה ועדים זוממין אף על גב דכי מייחבי מפטר רוצח בכך מכל מקום אפשר דמייפטי כולהו דהכחשה הלוקס חשיב ליה רעות כי מייחבי עדים זוממין מיתה ועוד מצי למימר דע"כ נמי קרא דיני נפשות משום דדרשין ברש פירקין (דף כ.) לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעה ולא שייך דיני ממונות דרע לה ועוד כזה:

ר"י סמינות אא כ"ש. מיתה דבריש המורר פירות (ב"ב דף כג:) קאמר שמואל דאין הלויס בממון אחר הרוב ואמאי לא חילק בקי"ו מדיני נפשות גופאיה לא ואינן לומר דדיני נפשות דמייסיה לא זולתין ברש רובא ברובא דליתיה קמן אלא ברובא דליתיה קמן דהא ברש פרק סורר ומורה (לקמן דף סט.) משמע דכל דוכתא זולתין קמן רובא דיני נפשות כדעו בעיבורא דירחא וז"ל דרובא לרדיא זבני לא חשיב אף הנך רובא הלכך לא סמיכין אהך רובא דיני ממונות: **מכנה דרי** גדולה פריך שפיר דנכשים ואחד כתבי פירקין בסוף פירקין (דף יא.) אבל שנסדרי קטנה דעשרים כתבי וכו'

שָׁאִינוּ מִתְּפִלָּס בְּרָאשׁ. שֶׁ
מִן הַקֶּרֶן. בְּרָאשׁ הֵיכָן קֶרֶן
דִּוְרֶשֶׁין סְחָלוֹת. לְמַעַן לִלְבֹּת
גְּדוּלָה וְרַנְנוּת: וְאִין ב"ד ש'
הוּא תִנָּא נִמְי חֲצִי נִזְק
בְּרָאשׁ הוּא ⁽⁶⁾ וְאִיִּידִי
י נִזְק תִּנָּא נִמְי נִזְק:
י נִזְקֵי וְנִקְרַב בַּעַל הַבֵּית
אֶחָד ² עַד הָאֱלֹהִים
כֹּאן שְׁנַיִם ² אֲשֶׁר
אֵין שְׁלֹשָׁה דְּבָרֵי רַבִּי
רֵאשׁוֹן תַּחֲלִילָה נֵאמַר
לֹא עַד הָאֱלֹהִים יבא
אֶחָד אֲשֶׁר יִרְשִׁיעוּן
וְאִין בֵּית דִּין שְׁקוּל
חֵד הָרִי כֹאן שְׁלֹשָׁה
מִקְפִּילֵי דְמֹר סָבֵר
דְּרֵי אֵין דִּוְרֶשֶׁין תַּחֲלִילוֹת
דִּוְרֶשֶׁין תַּחֲלִילוֹת אִמֵּר
יִמָּא קֵרָא וְנִקְרַב בַּעַל
י אֶל הָאֱלֹהִים ש"מ
לִישְׁנָא דַּעֲלָמָא נִקְט'
אֵית לִיה דִּינָא לִיקְרַב
לֵית לִיה ב"ד נִוְטָה
י שֶׁל רַבִּי יוֹסִי הַגִּלְגִּילִי
³ לְנִמּוּת אַחֲרֵי רַבִּים
עָשָׂה לָךְ ב"ד נִוְטָה
דְּאִמֵּר שְׁבַעִים דַּתְנָן
שֶׁל שְׁבַעִים וְאֶחָד
אִמֵּר דְּשִׁמְעַת לִיה
גְּדוּלָה דְּכַתִּיבִי קֵרָאִי
עַתָּה לִיה וְכִי תִימָא לֹא
יִקְנִים וְעֵרִפְתָּ עֲגֻלָּה
עוֹן ר' יְהוּדָה אוֹמֵר
מַעֲמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה
י וְאִין בֵּית דִּין שְׁקוּל
חֵד הָרִי כֹאן ה' דְּרַבִּי
י לֵית דְּאִילוּ ר' יְהוּדָה
לֵית לִיה הָא בְּשֵׁאֵר
אֲשִׁיחָה בְּשֵׁאֵר כִּי דִינָא
אִי לְנִמּוּת מֵאִי עֵבִיד
נַפְשוֹת אַבְל בְּדִינֵי
דַּתְנָן ¹¹ שְׁנַיִם אוֹמְרִים
זְכָאִי שְׁנַיִם אוֹמְרִים
י חֲיִיב נִימָא דְּלֹא כְּרַבִּי
י יִאשִׁיחָה מִיֵּיתִי לֹה בְּכֹ
יִמָּא זֶל בְּתֵר רֹבּוּא דִּי
רַבִּי אוֹמֵר בַּחֲמֻשָּׁה
יִנָּא בְּתֵרִי הַכִּי קֵאמֵר
בְּגִמְרָה דִּינָא כְּתִיבִי מ'
דִּיכִּה מָאָה וָאַרְבַּעִים
י לִי שְׁבַעִים אִישׁ אִמֵּר
הָעֵדָה נִמְי מַשְׁעַת שֶׁפ'
י תִּקְרִיבָה שְׁלֹשָׁה * אֵלֵא
יִם לְמַטָּה וְנֵאמַר ² אֵלֵא
י דִּין שְׁקוּל מוֹסִפִּין עַד

וְיֹאמַר מִן הַקֶּדֶן וְחָזִי מִזֶּה מִשְׁלֵם פְּחוֹת כְּמִצֵּי (וְקִרְאָה ה') וְשֵׁלֶם אֹתוֹ בְּרָאשׁוֹ: אֵין יֵה אַחַת לְנִצְנֵי מוֹמְחִין דְּלֹאֵהִים לְשׁוֹן י. אֵין עוֹשִׂין בִּ"ד וּזְנוּת דְּלֹאֶרֶךְ לְקִיָּים בּוֹ אַחֲרֵי רִצִּים לְהַטּוֹת: וְאִם יִתְחַלְּמוּ לְתַלְמֵיִן אֵין כֹּאן רִצִּים: וְכֵן דִּלָּא לְמִדְרָשִׁיהּ אַחַת לְכַתּוּב אֵל הַשּׁוֹפָט: לְנִצְנֵי דִינָא. אַזְל דִּין הַרְגִּיל וְלֹא אַזְל הַדִּיּוּט: וְר' יֵאֻשִׁיָּהּ. דְּבַעֲי קִרְאָה לְאִתּוּי שְׁלִישִׁי יֵה לִית לֵיהּ בִּ"ד נוֹטֵה שְׁאִרְךָ שֶׁלֹּא יֵה יֵה דִין שְׁקוֹל כְּדֵי שְׁמִירְתָּא בּוֹ הַטִּיָּה אַחֲרֵי רִצִּים וְלַעֲדִינָה אֲרֻכָּה אֹף שָׂה כְּשֶׁרִין דִּלִּי צַעֲי צִית דִּין נוֹטֵה קִרְאָה לְאִתּוּי שְׁלִישִׁי לְמֵה לִי: וְהַסְפֵּיִל כו'. וְהָא קִרְאָה יִרְשִׁי: סִבֵּר לֵה. רַבִּי יֵאֻשִׁיָּהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה דֹּאֲמַר סָקֵדְרִי גְדוּלָּה שְׁפַעֲסֵי לֵהוּ לֵהוּ וּזְנוּת קִרְאָה מוֹקִי לֵה לְקַמְנָן דְּרֹוֹת אַחֲרֵיתָא: דְּכַסְבִּי קִרְאָה. לְקַמְנָן (דף יז.) בְּשִׁילָה פִּירְקִין: סְמִיכָה וְקִיָּים. עַל רֹאשׁ פֶּר הַעֲדָה: וְאֵין בִּ"ד שְׁקוֹל. וְהַסְפֵּיִל וְקִיָּים צִית דִּינָא שְׁמַמַּע: עֲדִיפָא מִדְר' יְהוּדָה. כְּלוּמַר ר' יֵאֻשִׁיָּהּ חִזּוֹק אֵם דְּכִרְוִי יוֹמֵר מִדְר' יְהוּדָה: אַלָּא הֵאֱלֵי לְנִטּוֹת מֵאִי עֲבִיד לֵיהּ. בְּשִׁלְמָא לִר' יְהוּדָה מוֹקִי לֵה בְּשִׁאֲר צִית דִּין: בְּדִינֵי נַפְשׁוֹ. שְׁמַתְקִיָּים בּוֹ הַטִּימָךְ לְעוֹבֵה עַל פִּי אַחַד כְּדֹאֲמַר בְּמַתְמִיתָן [ב.] וְאִי הִי וּזְנוּת לִיכָא הַטִּיָּה פְּחוֹת מַשְׁנֵים: לְמֵה דְלֹא כִר' יֵאֻשִׁיָּהּ. דִּלִּי כִר' יֵאֻשִׁיָּהּ כִּיּוֹן דְּשְׁלִישִׁי מִקְרָאִי יִלְיָף לֵהוּ וְלֹאֹ מַשּׁוֹס נוֹטֵה צִרְךְ שְׁתַּהֲל דַּעַת שְׁלַמְנָן שׁוֹה: אִפִּי סִימָא ר' יֵאֻשִׁיָּהּ. מוֹדֵה דְּהִיבָה דְּחִלוּקִין אֲוִלִּין בְּתַר רֹוֹבָא: כִּדִּי שִׁגְמַר דִּינִין. אִם יִתְחַלְּמוּ שִׁיכָא שְׁלֵשָׁה רֹוֹב וְנִלְךְ אַחֲרֵיהֶם: אִטּוֹ. כִּי הוּוּ תַלְתָּא מַעֲיָקְרָא מִי לֹא גַמִּיר דִּינָא תַּבִּיר: מַפְנֵי גַמִּיר דִּין. שְׁאִרְךָ שְׁלֵשָׁה בְּגַמִּיר דִּין: אַלָּא מַעֲתָה. דְּקִרְאָה בְּגַמִּיר דִּין קִיָּיִם: סָפֵא סָהַדְרִי גְדוּלָּה כו'. אַלָּא מֵאִי עֲמַמָּא לֹא אַמְרַת הִכִּי: דֹּאֲסַפֵּה לִי כו' ר' אֲבָהוּ קֶאֱמַר לֵה לְכוּלָּה מִילְתָּא וְיִלְשָׁן קוּשִׁיא: וְשַׁפְטוּ הַעֲדָה. וְיִלְפִינן מִינֵיהּ בְּמַתְמִיתָן [ב.] בִּ"ג לְסָהַדְרִי קֶטְנָה: וְנִקְרַב בְּעַל הַבֵּית אֵל הַאֲלֵהִים. דִּילְפִינן מִינֵיהּ מַשְׁעַת קִרְיָה אַחֲמַר: יִרְשִׁיעוּן. לְשׁוֹן רִצִּים: לְמַטָּה. יִרְשִׁיעוּן אֲלֵהִים: לְמַעְלָה. עַד הַאֲלֵהִים יֵצֵא וְהִסְוֵה דוֹקֶרֶךְ לֹא קִשְׁטִי דְקַסְסֵר אֵין דוֹרְשִׁין תַּחֲלִית: יֵשׁ

[illegible]

דבר שמיחה בלא על ידו, דהיינו רביעית (חולין עב.) רביעית קרי ליה נפש כדאמרין התם (שבת לא.) רביעית דס נמתי בכס (נזיר דח.).

מסורת הש"ס

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין ה.

100

ן ולא להחזיר בזכרות [ע"א]: **על תנאי**.
 ולא יותר: **מאי**. מהני בזמן הזמן או
 וזורח ממנו ויירד לבבל: **ברשותינו**.
 ו שנים מוכין כו'. משנה היא נבזה
 ואין צעין מעיקרה תלמוד דאי נמי
 כהן. שהרי נחלנו ועל פיהן עשו:
 ונראה

גברא אנכרא. רבי אברהם אדשמואל שמואל סבר פליגי רבנן עליה דרבנן שמעון בן גמליאל: **דן אס הדין.** במומחה ליכא למימר מדקתני סיפא אס היה מומחה לבי"ד: **דן אס הדין.** יחידי משמע: **ומשלם מביסו.** בפירקין דלקמן (דף נג.) מוקי לה שנשא ותנן ביד.

(א) לעיל ב: לקמן פז:
(ב) [פי' חספוס כבודות
כח: ד"ה דן את הרין]
(ג) ב"ק ק. ודף קח: לקמן
[לעקמן]
(ד) ע"ש כבודות פד: ק.
(ה) [ג"ל רב אפי וכו'
לקמן]. (ו) [לקמן ג].
(ז) יב"ל ב"ע. (ח) [חוספוס
פ"א]. ד"ה מדאורייתא,
(י) ד"ה ד"ה, ד"ה וחס,
(כ) ג"ל רבא,

(א) תום' ד"ה מקשינן וכו'
פשרה לדין ומוכח:

שנים שדנו לרברב הכ
אין ריניהם דין. דלפני
כשעה וארבעין ר' אבהו
עמד כולו מרוד דנפיק ג'
(דערי ב.) טעה ברב
משנה חזור. שטעני
מנר כדנר המשנה אין דין
דין לנמרי וחסר (לקמן דג.)
דין הטועה כדנר המשנה
שלא עשה כמשנה חזר, ולא
אלמקם מה ששעה עשה
ירמל מצינו שלא נטועה
כשקול הדעת (כתובות פ.)

וכי תימא פלוגי רבנן עליה דרשב"ג ^(א) והאמר רבי אבהו שנים שדנו לדברי הכל אין דיניהם דין גברא אנברא קא רמית גופא א"ר אבהו שנים שדנו דיני ממונות לדברי הכל אין דיניהם דין אייתיביה רבי אבא לרבי אבהו אין ^(ב) אתה הדין וזיכה את החייב וחייב את הזכאי טימא את המהור מיהר את הטמא מה שעשה עשוי ומשלם מביתו הכא במאי עסקינן דקיבלוהו עליהו אי הכי אמאי משלם מביתו דאמרו ליה דריית לן דין תורה א"ל רב ספרא לרבי אבא דמעה במאי אילימא דמעה בדבר משנה ^(ג) והאמר רב ששת א"ר ^(ד) (אמי) דמעה בדבר משנה חוזר אלא דמעה בשיקול הדעת היכי דמי בשיקול הדעת אמר רב פפא יבגון תרי תנאי ותרי אמוראי דפליגי אהדרי ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר וסוגיין דעלמא אליבא דחד מינייהו ואזל איהו ועבד כאידך היינו שיקול הדעת לימא כחנאי ביצוע בשלשה דברי ר"מ וכן א"י פשרה ביחיד סבריה לכ"ע מקשינן פשרה לרין מאי באה כמפלגין רמר סבר דין בשלשהמר סבר דין בשנים

לא דכ"ע דין בשלשה והכא בהא קמיפלגי דמר סבר מקשינן פשרה לדין ומר סבר לא מקשינן פשרה לדין לימא תלתא תנאי בפשרה דמר סבר בשלשה ומר סבר בשנים ומר סבר ביחיד אמר רב אחא בריה דרב איקא ואיתימא רבי יימר בר שלמיא מאן דאמר תרי אפילו חד נמי והאי דקאמר תרי כי היכי דליהוו עליה סהדי אמר רב אשי ש"מ פשרה אינה צריכה קני דאי סלקא תלתא ל"ל תסגי בתרי וליקני מיניה ^ההכלתא ^בכשם שהדין בשלשה כך ביצוע בשלשה נגמר

דינא דאי לא דינא ליהדר: דין פורה.
 ומיון טעמה לאו דין מורה דן: **דיבר**
משנה. משנה מפורשת טעמה בה:
חומר. מחזיר את הדין ואינו משלם
 מצינו דכיון דדבר מפורש הוא אין
 דינו דין: **ואוסיג דעלמא**. הילוך
 דינא כחד מיניהו ואלו איהו ועבד
 כאיך הלך דיניה לא הדר ומיון ללא
 איתמא הלכתא לא כמר ולא כמר
 האי צעל דין דנקט לא בעי לשלומי
 דלמר ליה פסקת ליה לדינא. ומיניה
 איהו בעי שלומי כיון דסוגין דעלמא
 כאיך: **לימא כתנאי**. הא דאמרין
 דשמואל ור' אבהו פליגי: **צילוע**.
 פשרה: **כפרה**. רבנן אמוראי בני
 הישיבה ועבו לימיר מהכא דשמואל
 ורבי אבהו פליגי: **דכולי עולמא**. רבנן
 ורבי מאיר: **מקשינן פשרה לדין**.
 דמבי (שמואל ז ח) משפט ודקדק
 ואמרין לקמן [ע"ז] דהוי צילוע אלמא
 דאיתקוש למשפט: **סלחא סנאי**.
 פליגי בפשרה ר"מ סבר בשלשה רבן
 שמועון סבר גמליאל סבר לעיל (דף ה:)
 בשנים ורבנן דפליגי אדרבי מאיר
 סברי ציחיד: **מאן דאמר טרי אפילו**
בהד. מכשר דמיון ללא מקשינן ליה
 דמיון מה לי טרי מה לי חד: **פיסגי**
לדין ואליגי מיניה. דמיון דקא מיניה
 למה לי ציט דין אל תמה אלא מתנה
 בעלמא ומדעתו והיא מתקיימת אלא
 להכי בעינן סלחא לייפות כח
 ציט דין דאף על גב דלא קא מיניה
 לא מיהדרו: **והלכתא פשרה לריכה**
קנין. ואפילו נעשית בשלשה
 נגמר

דעתך צריכה קנין למ"ד צריכה
פשרה צריכה קנין תנו רבנן

למידע נוסף על המסלול, אנא פנו למנהל המסלול, ד"ר אביגיל גורן, בטלפון 052-2334111, או בדואר אלקטרוני: abigail.goren@bar-ilan.ac.il

תִּסְכֵּי בְתֵרִי וְיִקְנִי מִיָּנִי. אַע"ג דמפרש צירושלמי טעמא דר' מאיר משום דפשרה נמי לריכה הכרע דעת מ"מ מחוק דברי ר"מ משמע דמרי נמי טעשו פשרה כמו שהיו רגילין שלשה לעשות לא עשו ולא כלום ובעלי דינין יכולין לחזור בכן:

והלכתא פשרה צריבה קנין. והא דלא סגי בחרי משום דהוי כמו קנין בטעות דלא בקיאי בפשרה שפיר: **צריבה** קנין. אלס נפרש דקנין של פשרה עושין קודם הפשרה וקוּטוּין זה מזה לפשות כמו שיאמרו הדיינין הן לשלם הן לנמחול אין לדקדק מכאן דנעלמא מחילה זריכה קנין דמה שצריך הכא קנין על המחילה משום דאי לאו הוי קנין הוי כמו מחילה בטעות שלא היה יודע שיאמרו לנמחול כל כך ואף על גב דהשתא דאיכא קנין הוי כמו קנין בטעות מהיו אלימא מילתא טפי בקנין מכלא קנין ואילו אלס נפרש שהקנין הוא לאחר הפשרה אכתי דאי ראיא מכאן דמאי למימר דהקנין על איתא שיש לו לאחר לפרוע אבל להאי דמחיל אין צריך קנין ומיניה בלשונא גדולות פירש בלילות דיינין דלרץ קנין על מה המחילה אף על פי ששעוין הקנין אחר הפשרה ומכל מקום אין ללמוד מכאן על שאר מחילה שחאא זריכה קנין דמחילה שעל ידי פשרה אף על פי שיודע מה מוחל דומה למחילה בטעות לפי שמוחל על פי עצתם של דיינין שהשיאו אותו לנמחול לפיכך נרץ לאלם הדבר ע"י קנין וגרסא להביא ראייה דמחילה אינה זריכה קנין מהא דאמר בפרק המקביל (ב"מ דף קכ. ושם) גבי שפיר הממחה אלל חטויי ואכל שולחני אינו עובר עליו ופליגי בהם רב ששם אמר אינו חוזר עליו ^ט(רצא) אמר חוזר דמשמע דכלא קנין איירי דאי בקנין מאי טעמא דמחן דאמר חוזר אלל כלא קנין פליגי בהכי דמר סבר כשהממחה לא לגמרי פטרו לבעל הבית שלא יחזור עליו ומר סבר לגמרי פטרו אלמא מחילה לא זריכה קנין ועוד ראייה דפרץ בפ"ק דקדושין (דף טו.) גבי עבד עברי קוּטוּ עמלו כשטר למא לי שטרא לימא ליה בחפאי מרי ויל וכלא קנין איירי דאי בקנין מאי טעמי עבד עברי גופו אינו אכתי תקפה לו שטרא למילי יפקירוטו לשטאל דאמר הממקיור עבדו ירי לא חירות ואין צריך גט שחרור אלא על כרחא לא קנין אללא מלשון המכוב כשטר למא לי שטר איתא לשון עמלו שריבא בשטר מרי את לעמך יאמר לו בעל פה עוד ראייה מהא דתנן בסוף הנושא (פמיות דף קד.) שאם שהתה כ"ה שנים ולא תבעה כחובתה מסתמא מחלה וכלא קנין איירי כדמוכח מעובדא דחמתיה דרבי חייא ומטענו חטין והודה לו בשעורים דפטור אף משעורים דמודה הוי ביה אין ראייה דהתם על כרחא לאו משום דאמרינן מללא תבע ליה קממא אחליניה הוי פטור אללא היינו טעמא מללא תבע שעורים מודה הוא ללא מחייב ליה שעורים מדפרץ עלה בסוף הממני (ב"ק דף לה: ושם) מהא דתנן הוי הניקוז שנים כו' הניקוז אומר גדול הזיק את הגדול ומזיק אומר לא כי אללא קטן הזיק את הגדול וגדול הזיק את הקטן ומסיק דלפילו כדאמר מזיק לית ליה והתם אי אפשר להיות הטעם כלל משום מחילה שהרי הוא עומד וזוהו ומבכור שנטל חלק בפשעו דאמר וימר (ב"ב דף קסו.) אין לדקדק נמי כלל מכאן חזר רבינו יתחק בר' מרדכי שיהיה רגיל

מב א מ"י פ"ו מהל'
 סנהדרין הלכה ג
 סמך עשין לו טו"ע ח"מ
 סימן דה סעיף ג:
מג ב מ"י שם הלכה א
 טו"ע שם סעי' א:
מד ג מ"י שם הלכה ב
 טו"ע שם סעיף ב:
מה ד ה מ"י פכ"ז מהל'
 סנהדרין הלכה ו סמך
 עשין קו טו"ע ח"מ סימן
 יב סעיף ז:

דור' אבהו פליג עליה ואמר
לדברי הכל שנים שדנו אין

[illegible]

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין ח.

עין משפט
נר מצוה

הא א מיי פכ"ה מהל'
סנהדרין (הל'ין)
והנהל ו סנה עשין קו
טושי"ע ח"מ סמן ח ספק
ז:
ב מיי"י שם פ"ה הל' י
טושי"ע ח"מ ח"י פ"ה ד:
כ"ג מיי"י שם טושי"ע ח"מ
סמן טו ספק:
כ"ד ד מיי"י פ"ה שם
הל'ה ב ג סמן שם
טושי"ע ח"מ סמן ח ספק
ד:
כ"ה ד מיי"י פ"ה מהל'
נכנסת הל' ב סמן
עשין כ טושי"ע ח"מ ס'
קל"ה ספק ח'
כ"ז ד מיי"י פ"ה מהל'
סנהדרין הל'ה א סמן
עשין ז טושי"ע ח"מ סמן
י"א ספק ב:
ע"ז מיי"י שם פ"ה הל'ה
סמן שם (טושי"ע ח"מ
ס' א ספק ח'):
ע"א מיי"י שם הל' ג:

רבינו חננאל

בבבין אלא צריך להתעסק
בהן בבבין כמי ששון
מפורשין ב' לא יחפור
והא דאמר רב לאו פשוט
ספילאן לך דלינא דבר
אחא ברור ולא שנים
דברים כולן פשוטין הן:
תנא זימון בשלשה
אליהם אומרים דלינא
דוני מילי בלא יומא
דדינא צריך למימר הלילה
כי שלשה שלחו אחי
אליהם אבלי ביומא דדינא
לא צריך לחלוא יומא
תשלומי כפל וחשולמי
ד' ו' ב' (וממחין).
איקמה רב נחמן בר
צדק בדיני קנסות ולפיכך
צריך ב' מומחין כי
ההדיוטות אפילו עשרה
ספילין לדון דברי קנסות.
האנס והמפתח בג' שהן
דיני קנסות: (ירושלמי
ר' (מנא) אמר
בגמרא מארשה פליגי
ונחורא דברוי אבל חלקו
במוציא שם רע. רבי מאיר
סבר לייסור ולעונש בג'
ואם נמצאו דברוי אמת
בב' ו' וחי"א הכל כב' ג'
ואמר עולא בחוששין
ללעז פליגי דברוי אס
ישבו שלשה לדון על
הבעל ולעונש לייסור
ודקדקו נמצאו דברוי
אמת כיון שהן דיני
נפשות צריכין להוסיף
עליהן עשרים אחרים את
למיסר לאו אוספין עליהן
הני עשרים אלא משום
דקדמאי לא הוו דיני
למירא האי דינא ומפקי
לעז עיניהן ורבי מאיר
לא חייש ללעז והכמים
חיישי הלכך הוי המלקות
והעונש מבחילה בבי'.
ואם נמצאו הדברים אמת
הם הן הדיינים עליה דיני
נפשות. רבה אמר מתניתין
בגין דיתבי כ"ג לעיוני
בבא דינא ונפקי (תרי)
[כ'] מנייהו ואמר להו
דיני לי מיהת על העונש
ועל המלקות ר' מאיר
סבר דיני להו דממון
הוא ולא חיישין לכבוד
בני (תרי) [כ'] דפק
וחכמים חיישי לכבוד

פסילאן לך דלינא אמר ליה רב לרב כהנא
פוק דינייה חזייה דהוה קא גאים [ביה] א"ל
אי צייחא צייחא ואי לא מפיקנא לך רב מאונך
יבכמן בגדול חשמעון אמר ריש לקיש שיהא
חביב עליך דין של פרוטה כדון של מאה
מנה למאי הלכתא אילמא לעיוני ביה
ומיפסקיה פשיטא אלא לאקדומיה ולא תגורו
מפני איש (א"ר חנן אל חכמים דברין מפני
איש) כי המשפט לאלהים הוא א"ר חכמא
ברבי חנינא אמר הקב"ה לא דין לשלשה
שנומלין מזה ממון ונותנים לזה שלשה כדון
אלא שמשורחין אותי להחזיר ממון לבעליו
והדבר אשר יקשה מכם א"ר חנינא ואיתמא
רבי יאשיה על דבר זה נענש משה שנאמר
ויקרב משה את משפטן לפני ה' מתקין לה
רב נחמן בר יצחק מי כתיב ואשמיעכם
ושמעתי כתיב אי גמירנא גמירנא ואי לא
אזלינא וגמירנא אלא כדתניא ראויה פרשת
ינחלות שתיכתב על ידי משה רבינו אלא
שוכו בגות צלפחד וכתב על ידן ראויה היתה
פרשת מקושש שתיכתב ע"י משה רבינו
אלא שנתחייב מקושש ונתכתב על ידו
ללמדך שמגלגלין חובה ע"י חייב וזכות על
ידי זכאי כתיב ואצוה את שופטים בעת
ההיא וכתב ואצוה אתכם בעת ההיא אמר
רבי אלעזר אמר רבי שמלאי אזהרה לציבור
שתהא אימת דין עליהן ואזהרה לדיין
שיסביל את הציבור עד כמה אמר רבי חנן
ואיתמא רבי שבתיא כבאשר ישא האומן את
היוג כתיב כי אתה תבוא וכתב כי אתה
תביא אמר רבי יוחנן אמר לו משה ליהושע
אתה והזקנים שבדור עמהם אמר לו הקב"ה
טול מקל והך על קדקדם דבר אחד לדור ואין
שני דברין לדור תנא זימון בשלשה מאי
זימון אילמא ברכת זימון והתניא זימון
וברכת זימון בשלשה וכי תימא פרושי
קמפרש מאי זימון ברכת זימון והתניא זימון
בשלשה ברכת זימון בשלשה אלא מאי
זימון אומני לדין כי הא דאמר רבא יהני בי
תלתא דיני דיתבי ואזיל שליחא דבי דינא
ואמר מפומא דחד לא אמר כלום עד דאמר
משמיה דכולהו הני מילי בלא יומא דדינא
אבל ביומא דדינא לית לן בה: תשלומי
כפל כו': שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא
לרב חנן בר יעקב ילמדנו רבינו דיני קנסות
בכמה מאי קמביעיא ליה דאין דיני קנסות
או לא אמר ליה תניתיה תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה
מאי שלשה אילמא שלשה הדיוטות האמר אבבה דאבוק משמיה דרב
אפילו עשרה והן הדיוטות פסולין לדיני קנסות אלא מומחין וקאמר
שלשה: וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלשה: וכי יש בו דיני
נפשות מאי הוי אמר עולא בחוששין ללעז קמפלגי רבי מאיר סבר אין חוששין
ללעז ורבנן סברי חוששין ללעז רבא אמר כולי עלמא ללעז לא חיישין
והא בחוששין לכבודן של ראשונים קמפלגי והב"ע בגין דאבוקין בי
עשרין ותלתא למידן דיני נפשות ואיבדור ואמר להו דיני ממונות
מיתבי

פסילאן לך. שהזכרתי טונתך: חזייה. רב כהנא להווא גברא:
דכוס גאים ביה. כרב. סומך וטונת עליו ומדבר גבוהות: מפיקנא
לך רב מאונך. (א) אודיעך שאין רב יכול לסייעך דמשמתינא לך:
אילמא לעיוני ביה ומיפסקיה. לאמיתו: לאקדומיה. אם לא
לפניך דין של פרוטה וחזר ובה דין
אחר של מנה הקודם לפניך הקדם
לחמך: כי המשפט לאלהים הוא.
כאילו אתה דן ומוציא ממון מיד
הקב"ה שהרי עליו להחזיר ממון
לבעליו: על דבר זה. שגול שררה
לעצמו לומר תקריבון אלי (דברים א)
שהיה לו לומר תקריבון לפני השמינה:
נענש משה. שלא זכה כי שלא נאמר לו
פרשת נחלות עד שגל מעשה לפניו
ולא דע מה להשיב: כתיב ואלוהים אם
שופטים. משמע את חכמיהם והזכיר
להדריך ציבור ו'משפט והחקים על
כרחם: וכתיב ואלוהים אשכם. לציבור
עלמם הזהיר ומה הולך להזהיר:
כי אתה תבוא אם כנס. משמע גם אתה
כאשר תהן: כי אתה תבוא. משמע (לשון)
שררה נוהג: עליהן: משה אמר לו
וקנים שבדור (עמם) עלפיהם עשה
מעשה ולא תשתמר עליהם דהווא קרא
די אתה תבוא משה אמר דלמדי' ביה
אל הארץ אשר נשבע ה' וגו' ובמקרא
די אתה תבוא כתיב אל הארץ אשר
נשבעתי לאבותיכם וגו' אלמא דהקב"ה
נענמו אמרו: דבר אחד. מנהיג
אחד: (א) יומא דדינא. שני וחמישי תקנה
עולא היא צדק (דף פנ): אומני
לדינא. צדק שגולתין שלום לנעל
דין שזעקים עליו לנא ולדון לפנייה
לדין השליח להזמין בשם שלשתן:
ואמר משמיה דחד. פלוגי דין מומחין
לא אמר כלום ואי לא אזיל לא
משמתינן ליה: דיני קנסות. זה
שמשלם יומא מדינו: (סנהדרין פ"ה ט"ז)
לא מלמא לנחך בתולין (דברים כד) ובה
להפסידה כתובתה ולא להרגה שאינו
מביא עדים שזינתה תחמיו דלי
אנפשות קלמי לא אמר ר"מ בשלשה:
וחכמים אומרים כו' מפני שיש בו
דיני נפשות. קס"ד דהיינו קאמרי משום
דאיכא מוציא שם רע דשיך ביה דיני
נפשות וכגון שמביא עדים ובגמרא
פריכין וכי יש בו דיני נפשות מאי
הוי השתא מיהא לאו דיני נפשות
הוא לילכא עדים: ור"מ סבר אין
חוששין ללעז. אין חוששין ללעז
כשיבוא לב"ד ויאל הקול ישמעו עדים
ויבואו ויעידו שזינתה תחמיו ועכשיו
אין הבעל יודע כהן ומנעו כ"ג
דממא ינא לדי דיני נפשות ורבנן
סברי חוששין: דכ"ע לא חיישין
ללעז. ואם תחמיו נביעתו של בעל
לא לא לדון על פי עדים אלא על
ידי עלמו ולהפסידה כתובתה מידו
רבנן דבשלשה: והכל בגין דאיכא
עשרים ושלשה. שאמר הבעל להביא
עדים שזינתה תחמיו ולא מל: ואיבדור.
הדיינים והכלו להם: ואמר. הואל ואין
לי עדים דנו לי מיהת בשלשה דיני
ממונות להפסידה כתובתה ע"י עלמו
דקיי"ל (ממונות דף י). חכמים חיישין
להם לננות ישראל לנחלה מאתם
ולאלמנה מנה וסם האמיתויה להפסידה
על פיו חוקה אין אדם טורח כסעודה
ומפסידה. רבי מאיר סבר בשלשה דאין חוששין לכבוד הראשונים ובעי כולהו:
ומכ"א

תורה אור השלם

1. לא תבירו פנים
במשפט כקטן כגדול
תשמעון לא תגורו מפני
אשר ב' המשפט לאלהים
הוא והדבר אשר יקשה
מכם תקריבון אלי
ושמעתי: דברים א'
2. וקרב משה את
משפטן לפני ה'
3. ואצוה את שופטים
בעת ההיא ואמר שמע
בין אחיהם ושמעתם דבר
בין איש ובין אחיו ובין
גרה: דברים א'
4. ואצוה אתכם בעת
ההיא את כל הדברים
אשר תשישון:
דברים א'
5. והאנכי יהיה את כל
הקדם והוא אם אנכי
ולתחתיו כי תאמר אלי
שארו בחיקי כאשר
ישא האמן את הדיק על
האדמה אשר נשבעת
לאבותי: מדרב"י
6. וקרא משה ליהושע
ויאמר אלי לעיוני כל
ישראל חזק ואמץ כי
אתה תבוא את העם
הזה אל הארץ אשר
נשבע ה' לאבותם לתת
להם ואתה תחלילה
אותם: דברים א'
7. ויצא את יהושע בן
נאמן חזק ואמץ כי
אתה תבוא את בני
ישראל אל הארץ אשר
נשבעתי להם. ואנכי
אחיה עמך.
דברים א' כג

הנהגות מהר"ב

רנשבורג

א' רש"י ד"ה מה ש' ס'
וקנים שגורו עמלן. מל'
עמלן נחמך ויבי עמלן:

מוסף רש"י

ראויה פרשת נחלות
כו' ראויה היתה פרשת
מקושש ב'. ולא תאמר
אם לא דברו נטע ללשכת
ולא נחמיו מקושש הי
שמי פרשיות הלל חפרין
מן המורה. והכי נמי איכא
למימר שהיה מלח מקושש
זכאי. נטע ללשכת (ע"ש א'). אהרן והזקנים שבדור עמהם. וקנים שגורו עמלן. עמלן. הכל לפי דעתן יעמלן (דברים א' א'). טול מקל והך על קדקדם. הקנים אמר ליהושע כי אתה תבוא וגו'. תבוא על כרחם. הכל מלין כן (שם).

לדין חוששין לכבוד הראשונים ודיני קנסות ב' חוששין ללעז הראשונים ובעי כולהו:
ומכ"א

דיני חוששין לכבוד הראשונים ודיני קנסות ב' חוששין ללעז הראשונים ובעי כולהו:
ומכ"א

פשוטות הן רכיביו אמר
בכון שנמצא אחד מ'
עקרבים קרוב או פסול ר'
מאיר סבר לה כר' יוסי
ואמר רבינו נפשות טבלה
העדות כולה ואין שם דיני
ונפשות וכל אצל ש' ריני
דיני ממונות דהא רבי יוסי
האמר דאמר תחקיים העדות
השאר. ורבנן כר' דאמר
תחקיים העדות בשאר
ואע"פ שנמצא אחד מהן
קרוק או פסול השאר
נשפין לדיני נפשות דאמר
לא אתרו ברו ואמרי
לאסודורי אתנין. ואנו
עתידי לפרש במקומו.

דאטערן ⁶ ביה מלקות ולא אתרו ביה קטלא
וקמילגן בפלוגתא דרבי ישמעאל ורבנן
דתנן מכות בשלשה משום רבי ישמעאל
אמרו בעשרים ושלשה רבינא אמר כגון
שנמצא אחד מן העדים קרוב או פסול
וקמילגן בפלוגתא דרבי יוסי ורבי אליבא
דר' עקיבא דתנן רבי עקיבא אומר לא בא
שלישי אלא להחמיר עליו לעשות דינו
כיוצא באלו א"כ עוש הכתוב את הניטפל
לעוברי עברה כעוברי עברה על אחת
במה וכמה שישלם שכר את הניטפל
לעושה מצוה כעושה מצוה ⁷ ומה שנים
אחד מהן קרוב או פסול עדותן
בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב
או פסול עדותן בטלה ומניין שאפי' מאה ת"ל
עדים א"ר יוסי בר' א ברני נפשות אבל ברני
ממונות תתקיים עדות בשאר רבי אומר יאחד
דיני ממונות ואחד דיני נפשות ואימתי בזמן
שהתרו בהן אבל בזמן שלא התרו בהן
מה

דלנקמן (דף י.) ומה הוה משני מהא
דפריך חסיוק ליה מלא מענה דלא מצי
לשנוי כדמשני לקמן משום דהוי לאו
שאין בו מעשה מ"מ הוה לך דהא
מאיז גמר צפ"ק דמכות (דף ד'
והש) עדשים וזוממין לוקין וישלמין
ממון ממוציא שם רע וה"ז דגמר
לענין דלוקין דאש"ג דהוי לאו שאין
בו מעשה וכי"ת דהוה משני משום
דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת צפ"ק
חדא לענין ליה דלוקין עליו דמי
סברת רב אשי ועוד דר"מ אי"ת ליה
אזהרה לעדים וזוממין מקרא אחרינא
צפ"ק דמכות (ג"ל סז) וי"ל דאש"ג
דגמר עדים וזוממין ממוציא שם רע
ה"מ לענין דלא דרשין כדי רשעמו
למיה אלא מוקמינא לה דלרשעה
אחרינא צאלו נעורות (מנחות נב:) אבל
גבי האי אי לאו דגלי קרא דלוק לא
הוה גמרינן כיון דכתיב לעשות
דף יג:) דבעינן לאו שיש בו מעשה
אי נמי וי"ל דמוציא שם רע גופיה לא
נפקא לן דלוקי אלא מזהיה אש בן הכות

הרשע כדאמר פרק נערה
 ייסרו מן וכן (מנ)
לא בא השלישי להקל
 דקמני בפ"ק דמכות
 שנים איז נהרגין עד שיזו

ל **ב**א **השלישי** **חלק** **עליו** **מלא** **לחמיה** **עליו** **אדרש** **קאי**
דקמי **בפי** **דמט** **דק** **ה** **וט** **לעיל** **מח** **ירש** **אומר** **מה**
שנים **אין** **נהרגן** **עד** **שיה** **שנייה** **וזומין** **אף** **שלשה** **וכו** **ומני** **למימר**
ל **הקס** **שלשה** **לעני** **ול** **דמין** **דמתי** **דכרי** **עליו** **ושמח** **עליו**
נערס **פירש** **מכות** **וט** **בא** **השליש** **להקל** **עליו** **להקל** **עליו**
ואין **נהרגן** **עד** **שיומו** **כולן** **ולא** **בא** **הכתוב** **אלא** **להחמיר** **עליו**
עליו **אפי** **דרש** **מודה** **דשלשתן** **היה** **מכאן** **במח** **דכי**
אחרי **מדתק** **נפסל** **דא** **כיון** **דאית** **ליה** **לכדי** **עקיבא** **היקרא**
נמי **יהושע** **ל** **הכי** **דמהו** **לעניו** **לגנש** **בתום** :

להו לאסרודי אמתו או למחיו אמתו אי אמר לאסרודי אמתו
 חיו אמתו מה יעשו שני אחים כו' ונראה לר"י דמשום שנתכונו
 אלו שגורסים ותעידים כולן צ"ד אצל משום דלא היה אחד שנתכונו
 אלו פסולים אע"פ שכל אחד מהם ידע או בזה ועידה האחד אע"פ שהעיד אמתו
 ע"ד אמת פלוגתא שאל ידע או בזה ועידה האחד אע"פ שהעיד אמתו
 אין ספיר לאקושי להך מילתא שלשה לשנים אפילו בזה אחר זה כיון
 דבזה אחר זה אע"פ דלענין שלשתן וזממין לא הוקשו אלא כשהעידו
 ספיר צמות (שם) הרוב ילל אע"פ שאינו הולך להעיד צ"ד ה"מ
 מדרב אצל לבסוף דמסקי יקום דרב במקמייהו דבר לא דריב
 שם דרב צ"ד וכן (תמן דף לה:) לענין דין עד נעשה דין נראה
 דהא דטעמא דאין עד נעשה דין נראה על משום דנענין עדות
 על עדותו או משום דכתיב (דברים יט) ועמדו שני האנשים וגו'
 א לפני הדיינים ולא שיהו בעצמן דיינין והכך טעמא לא שייב אלא
 א (צ"ב אף) דה"ל ג' נכנסו ש"ו שנתכונו להעיד אמרינן מנא אחד מהם
 אמרינן צפיק דהיינו שני ממונים (תמן דף לה:) שלשה שנכנסו לבקר
 עושין דין אצל נתכונו להעיד אין עושין דין ועוד נראה לר"י לקדקד
 א קשיא דרב יהודה אדרב יהודה דהא צפ"ק דמכות (דף ו. ו. שם)
 שאינו מכין להעד ורב יהודה קאמר (צ"ב דף קיג:) גבי ג' שנכנסו
 א ועוד להאי פירוש לא ליה לרבי יוסי לא תהא שמייה גדולה
 ונאדרינן (א) בחדש שברך את הנפש כשהוא אע"פ שרלושי ימים ומיהו
 א עד צרייהו ואפי' יעד לבסוף דהא ר' יוסי הוא דאמר עד שיהיו
 אח"כ החרו בו כך שלשה וכו' אלמא אותן יהו חשובין ועלי אצל
 א החרו בו דלא מהיה סתדותא בלא סתדותא דאחריני וליא אמרינן
 בזמן שהחרו בן לאו משום דרבי יוסי לא ציי החרו דלכתא טפי
 ור' יוסי ציי התראה משם אלא דייני ממונות אתא לתקופיה ואפי'
 או פסול כו' מדקאמר וקמיפלגי בפלוגתא דרבי ור' יוסי היינו כמה
 נראה ושמא רב יהודה פסק לגמרי כר' יוסי אי נמי לא פסק כותיה
 אלא בדין עדות סבר כרבי אמרינן דקאמר צמות (שם) היכי אמרינן
 א אחים כו' וה"פ היכי אמרינן לאו דעל כרחך התראה לאו דווקא
 א שבע שנתכונו להעיד והיכי אמרינן לאו וכו':

לְקַחְמוֹ (דף יא: א) אֶחָד מִן הָעֵדִים. וְהִי שֶׁשֶׁסְּשֵׁלֶּה אוֹ אֶרְבַּעַה שִׁיכּוּלָה עֵדוֹת לְהִתְקַדֵּשׁ בְּשֹׁמֵר: הֵיא דְרַבִּי עֲקִיבָא בְּנִמְשַׁמְשֶׁת מִכּוֹת: לֹא בֹא שְׁלִישִׁי כו'. בְּנִמְשַׁמְשֶׁת שְׁנֵאמַר (דְּבָרִים ע) עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים (יֻקָּס) כִּל שֶׁן שְׁלֵשָׁה לֵאמֹר נֵאמַר אוֹ שְׁלֵשָׁה עֵדִים אֵלֶּה לְהִתְמַמֵּר עָלָיו לִיתֵּן חֹמֶר בְּעֵדֵי שֶׁקֶר עַל פִּיו לְמִיתָה שְׁהֵרִי בְּשֵׁנִים שֶׁהֵעִידוּ וְהִתְחַלֵּה נָמִי הִיִּי נִדּוֹן אֶפְלִינֵה הִכִּי עֲשֵׂה הַחֲבוּב בְּדִין דְּרֵינִי כִּיּוֹלָא בְּלֹא שֵׁם הַחוּמוֹ יִהְיֶה אִף הַשְּׁלִישִׁי מִפְּנֵי שֶׁנִּשְׁפַּל לְעוֹבְרֵי עֲצִירָה: קֵל וְחוֹמֶר שֵׁשֶׁסְּשֵׁלֶּה וכו'. דְּקִימָא לְנָדִי מִדֵּה טוֹבָה מִמְּרוֹבָה מִמֵּדֶת פּוֹרְעֻתָה הֵלֶכֶן קֵל וְחוֹמֶר הָאֵל: בְּכֵס דְּבִרִּים אֲמֹרִים. עֲדֻדְוֹתָה בְּטֵלָה: בְּיֵנִי נִפְשׁוֹת. דְּרַחֲמָנָא אֲמַר (בַּמִּדְבָּר לה) וְהִצִּילֵנו הַעֲדָה דְּמַהֲדִּירֵן בְּתַר זִכְוֹתָא לְבָטֵל הַעֲדוּת וְלֹא יִהְיֶה לָא הוּא וְלֹא הֵם: רַבִּי אֲמַר אֶחָד שֶׁדִּינִי מִמּוֹנוֹת וְאֶחָד רַבִּי נִפְשׁוֹת. אֲפִין בְּכָךְ דְּעוֹדוֹתָה בְּטֵלָה: וְאִימָתִי. בְּיֵנִי נִפְשׁוֹת עֲדוּתוֹתָה בְּטֵלָה:

בְּצוּמָן שהפירו. הקרוב או הפסול צעורי עזירה שגילו דעמס שאף הס געשעס עדים והרי הכמוז הקיש שלשה) לנעול העדות אם ש' קרוב או פסול אכל לא התרו הקרוב והפסול צעורי עזירה אלא שמתן והכשרים התרו בהן אין אלו נעשים עדים ומתקיים העדות בשאר:

דא"כ

דפליג אדר"ש וס"ל דנהרגין אע"פ שאין שלשמן וזומין דקסרס ד
בגאשר וזם הרי וזמו שנים שיש כח בדיהם להרוג בפני עצמם וז
אלא לרין קרא דחבי (סג) והנה עד שגר העד דשמע כל העד
לפרש אין לפרש הם בזה השלישי להקל עליו גרידא אלא גם להחמין
הדיבור דמפרש אתם בגמרא אלז רבי עקיבא קרא שנגזש אע"פ
דעד שיהו שלשמן וזומין בברא בבת אחת בברא וזה אמר

בזמן שהתרו בהן, מפרס בפ"ק דמכות (דף ו' ע"א) (א) הכי אמר ר' נחמא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה ואי אמרי ליה להעיד לא אמרינן נמא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה לא דלי לא מימא הכי כל גיטין כשנשתיקו אותן לפני קרוינים והלא קדאמרי לה ע"ש ז' א"ח ודאי יכולין לשלן קלא לפני שמיים דכר ב"ד א"ע"פ ששני העיד לאחר כדי דיבור מ"מ עדותן בטלה נדבשעת ראייה רואין יחד ומתכוונין להעיד לכך עדותן בטלה אפילו ה' מתכוין כדי דיבור להסס הומה משעת העדאה עדים קא אחמי וא"ע"פ שמיים מיעקרא להכתיב לא אסיק אדעתיה יקוס דכר במתקיים דבר הכתוב "שמיים" קמאי דממעטי' הרוב והרוב מיקוס דכר דבעינן שילבו לא דדוקא בעד המעיד אין עד נעשה דין אבל במתכוין להעיד שפאה יכול להוסיף ויפון שהעדים עצמם דנין לא ירצו לקבל הוספת האנשים אלו העדים לפני השם אלו הדיינין דבעינן שיעירו העדים המעיד בפני ולא נמכחין להעיד אלא כפי' נעשו שמואל שפי' בעי' קרוב או פסול עדותן בטלה וכן לענין שאינו ידעין ויודקת מה שדלא אמרינן אין עד נעשה דין אלא עד המעיד דאי לא מימא דפסיק רב יהודה הלכה כרבי יוסי דבראייה עלא בעלמא עד א"ע"פ ולצורך אה בעדות וי' ר' עושין דין ואמאי לא בעלמא עצמא עד דמחייא לא בעדות המעיד (ר"ע דף ע"א ע"ב) דברואי שלש וכן ב"ד ולא יוראה לרשב"א דהני לא פרכי יניהו דרבי יוסי על כרחך לית ליה שיעי' שני עדים מתרים בו דלדאמרי בסמוך וכמו ששנים אין יכולין להשע' והשאר לא וכן קראה הדברים דלס הומו כוון לא היו נהרגין אותן דאמרי אחד מהן קרוב או פסול אלא בזאת הסתור והא דלדאמרי דבעינן להעיד נמכחין להעיד בעלמא כפי דמכוחם במכות (דף ע"א ע"ב) שמיים ממונות מתקיים (א) העדים בשאר דאמרי לא אמרי דלדאמרי לא שייכא התראה אלא ודאי לא בעינן להעיד ממונות לא שייכא התראה אלא ודאי לא בעינן

תורה אור השלם
 1. על פי שנים עדים או
 שלשה עדים יומת המת
 לא יומת על פי עד
 אחד:
 דברים יז

גליון הש"ס
תוס' ד"ה לא וכו' דפליג
על ר"ש. עיין לקמן דף מא
ע"ב ברש"י ד"ה ר"ע
ובתוס' שם:

הגהות הב"ח
(א) תוספות ל"ה בזמן
יכו' נפ"ק למכות היכי
אמרין להו אמר רבא
הכי אמרין להו: (ג) בא"ד
ולא נקטהדין שראיהו
באחד שהרג את הנפש
לע"פ: (ג) בא"ד מקיים
העדות בשאר:

מוסף רש"י
מבמות. מלקות ארבעים
ועשר ב... אלא להחמיר
עליו. שגל חמור הוא
וגבלו הוא בימה העדות
מתקיימת לא יעשו בו דין
הוא, ליתור הכבוד שגל
הוא מן חמירי מין (ומכוח
ה). על אחת כמה וכמה
משום שבר כו'. שמיני
היה העולם מרובע ממדת
סופרנות, נגדה עובד הוא
אומר נור חסד הללס,
נגדה סופרנות (שואר)
על גלסיו על דברים (שואר).

רבינו חננאל

בפלוגתא דבן זכאי. תימה

בעוקצי חאנים. ספר
מקדים עליו ספרנו
חלקו וידקן בן עזרי
עוקצי נקמן או דקן.
עוקן, זנב הספר, מקום
חיבורו לחלקו (דקמן) ו
מפרישיו להדרגה. כל
כרובע (במחנה ב'ה). ואין
אדם מושים עצמו רשע.
אין אדם משים את עיניו
עדות אל עמנו לעשות
רשע, וזה קו"ל' הולת
אין במאה עדים דמי, הולת
מילי לתמונה אל קנסא
ולעשות מקלות וליפסל כל
שע (בה). דלא קו"ל קרוב
מעד לא לכות ולא לחובה
ואל קרוב אל עמנו (דקמן
(ה'ה).

556

מסורת הש"ס

רבינו חננאל

(א) נראה דחמור כאן ו"ל ופריך
דבא והא עיבור קחמי

דאזשטערס
 נקאף ואין גראס שטאטן נגד שר
 הערצוג ומפער ר"ת דהס שרי ישראל
 זושטשן בקוף מלכס (ב ה) דהגלה
 נגזאלען (ב שומרי הסף) רואי פני
 המלך ובסוף ירמיה (נב) כחצו וסנהדר
 אגשים מרואי פני המלך וכן מוכח
 בירושלמי ומונה אותן גבי סנהדר
 גדולה והבי איתא דהס אית מנא מי
 שגאמר ויקח רב העצמים אט
 שלשה שומרי הסף הרי שלשה וסנה
 אגשים מרואי פני המלך הרי עשר
 וששים איש מעס הארץ הרי שבעים
 ומן העיר לקח סרים אחד אשר
 הוא פקיד על אנשי המלחמה הרי
 שבעים ואחד ולמה קרא אותו
 שריס שיושב ומסרם בזהלם כחב
 י"שלושה חמשה ושר
 רבי יצחק בר נחמני
 שמעון בן פזי ואמרי
 וחד דעימיה ומנו ר' י
 כנגד ברכת כהנים וחד
 שומרי הסף חמשה כ
 רואי פני המלך תני
 וחמשה ושבועה (ב) ש
 חמשה מרואי פני ה
 המלך א"ל אבוי לרב
 מעמא לא פריש לן
 הוה ידענא דצריכוי
 מילתא ולא אמרי לכ
 סימן: ת"ר יאין מע

למחיה עשרים וחדא. דהא אכתי מי הוא ואנבא דמי מחי: חישוב לא קפני. דנימא שרירן שלשה לחשב אס יעברו את החודש דבחושבנא מליא אפי' שרירן לעברו כגון משום ירקוא ומשום מתוא אפילו הכי חושבנא צני דלתנן במסכת ערכין (דף ח:) אין פוסחין מארבעה חדשים מעוברין בשנה ולא נראה לעבר יותר על ששנה אבל תשעה מעוברין לא עבדינן דאס כן קדים ואמי סהרה תלנא יומי ומחי' שיקרא הלכך נרין לחשב תולדות הלכנה אס תקדום שלשה ימים או שנים לקביעות החדש לא מעברין ליה דלמחי' צה אינשי: קידוש לא קפני. דנימא דנרין ג' לקבל עדות החדש מפי העדים ולומר מקדוש החדש: אלא עיבור החדש. משמע שרירן שלשה לומר מעובר החדש אמריה זו למח: לא ליקדשיה. ביום שלשים וממילא כי מקדשין ליה למחר מיעבר החדש שעבר דיום שלשים בחריה שצית ליה: בני קידוש. ועל כל חדשי השנה קאי: והא עיבור קפני. דרך תנא טועה בגרידא לחסר תיבה על ידי שכתב אבל אין נחלף לתנא בין גירסת קידוש לגירסת עיבור: (ס) ביום עיבור. יום עיבור הוא יום שלשים שממנו נעשה החדש מעובר כשרוצין לעברו: קידוש ביום עיבור. כגון בחדש חסר שעבר נרין שלשה לקדש ראש חדש הבא ביום ג' לחדש שעבר: לאחר עיבור. יום עשו חודש שעבר מלא וקצעו ר"ח ביום ל' ואחד אין ואמרין בו מקדוש מקדוש: בומנו. ביום ל' דתולדות ביום ל' הוא דאין חדש לבנה לפחות מכ"ט יום ומחאה ומש"א חלקים: שכבר קידשוהו בשמים. ב"ד שלמעלה מאתמול: פלימו אומר בומנו אין מקדשין אותו. שא"ל לעשות חיזוק לדבר שהרי בומנו בא: חישוב דעיבור. לחשב אס יעברוהו דלילו קידוש כבר תנא דידן דלא נרין לקדשו למלא ולא חסר וכר"א צ"ל שמעון לקמן ואידי דתני עיבור תפנה דהוי נמי חישוב דעבור השנה והתם לא כגי דלא תני עיבור דלמריה צני שיקדשו אדר השני לשם אדר דאי שתקי ממילא לשם ניסן מיקבע תנא נמי גבי חדש עיבור החדש וקרייה נמי לחישוב עיבור ואשמעינן דחישוב בעינן אבל קידוש לא בעינן לא למלא ולא לחסר כר"א: שנים אסה מקדש. שנת של כל יובל יובל מקדשין ב"ד לשם יובל: א' אומר ב"ד. א' השלשה אדר נרין לישב ולעין אס תריכה לעבר שנה זו מפני האביב או התקופות או פירות האילנות דלקמן (דף יא:): ושנים אומרים. אינו נרין להוסיב ב"ד על כן שאין כאן ספק דודאי אינה נרכה לעבר: בעל יחיד במיעוט. ולא יטבו התחמה עוד לעין בדבר: שנים אומרים לישב ואחד אומר שלא לישב. הולכין אחר השנים ויושבין וישא ולימן אס נריכה לעבר אס לאו ומשא וממן לא עיבור נרד חמשה לפיכך מוספין

תורה אור השלם

- ## הגהות הב"ח

מוסף דע"י

שלימו אומר בדמו אין
מקדשין אותו. שאני
לרצון חיונו ^{ע"ה ד"ה} כנגד
שלוש ברכות. כהנים.
מיתות נפשות וראש
וחמשה נפסוק שני ושבעה
נפסוק שלישי ויגידה כ"ג.
שבעה רואי פני המלך.
שבעה הם דמיוני שבע
שבע פרט ומדי, ומתה יס
חמשה משוים, דכתיב
בסוף מלכס, שלשה שומרי
הספק בסוף ספר מלכס
(ע"ש).

ומציעות: **כנגד ברכה כהנים**. בפסוק ראשון ג' מילות והשני ה' והשלישי ו' מילות: (א) **ששנה כנגד שומרי הסף כו'**. כלומר אשכנחא דמלכותא דלארעא שלשה ממזיני וחמשה ממזיני ושבעה ממזיני ג' כנגד שומרי הסף בדקדקיהו (מלכא ד דה) גבי גלות נבחרלארן והסם נמי משכחת חמשה מרואי פני המלך ונאחשוריש (אסתר ה) אשכחן שבעה שרי פרס ומדי ועיבור שנה מטכסיסי מלכות שמים הוא ליישב סדר השמים על מכוון: כוונתו

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין

מסורת הש"ס

ה' הנה שררה חורק מורא בתלמידים
 ורכות (דף סא:) ובראש השנה (דף סה.)
 ימי ביה ושפלה מיתלה באפסאי ובאפסי
 מעיוותי בתראי כלאמרינן בהשוכר
 את הפועלים (ב"מ דף סה.) לא אמר
 באפסי חצראי דומן כיצורה מטא.
 שנה שלשית או ששית לשמיטה. כל ימי
 ששהה מעשרותיו של שנה ראשונה
 ושמי חייב לבער עכשיו תרומה

1. כי אם אל המקום אשר יבחר יי אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה:

- דברים יב ה
2. תקעו בחדש שופר
בכסה ליום חגנו:
תהלים פא ד
3. כי חק לישראל הוא
משפט לאלהי יעקב:
תהלים פא ה

גמרא ועל אחר מהן אין
מעבדין. עיין ר"ה דף כ"א
ע"ל תוספות ד"ה כ"י:

תקעו בחדש. צמדים
הללנה (תהלים 99 א ד).
שהחדש מתכסה בו.

[illegible]

תקפאי קדמאי לעינוותני בתראי דתנאי
^(א)מעשה ברבן גמליאל שהיה יושב על גב
 מעלה בהר הבית והיה יוחנן סופר הלז
 עומד לפניו ושלש איגרות חתוכות לפניו
 מונחות אמר לו מול איגרתא חדא וכתוב
 לאחנא בני גלילאה עילאה ולאחנא בני
 גלילאה תתאה שלומכן ^(ב)יסגא מהודעין
 אנחנו לכן דומן ביעורא מטא לאפרושי
 מעשרא ממעטנא דזיתא וטול איגרתא חדא
 וכתוב לאחנא בני דרומא שלומכן יסגא
 מהודעין אנחנו לכן דומן ביעורא מטא
 לאפרושי מעשרא מעומרי שיבילא וטול
 איגרתא חדא וכתוב לאחנא בני גלוותא בבבל
 ולאחנא דבבדוי ולשאר כל גלוותא דישראל
 שלומכן יסגא לעלם מהודעין אנחנו לכן
 דגוליא רכיבין ואימריא ^(ג)ערקן וחמנא
 דאביבא לא מטא ושפרא מילתא באנפאי
 ובאנפי חבירי ואוספית על שתא דא יומין
 תלתין דילמא בתר דעברוהו: תנו רבנן
^(ד)על שלשה דברים מעברין את השנה על
 האביב ועל פירות האילן ועל התקופה על
 שנים מהן מעברין ^(ה)ועל אחד מהן אין מעברין
 וכומן שאביב אחד מהן הכל שמחין רבי
 שמעון בן גמליאל אומר על התקופה
 איבעיא להו על התקופה שמחין או על
 התקופה מעברין תיקו: ^(ו)ת"ר על שלשה
 ארצות מעברין את השנה יהודה ועבר
 הירדן והגליל על שנים מהן מעברין ועל
 אחת מהן אין מעברין וכומן שיהודה אחת
 מהן הכל שמחין שאין עומר בא אלא
 מיהודה ת"ר ^(ז)אין מעברין את השנים אלא
 ביהודה ואם עיברה בגליל מעוברת העיר
 חנניה איש אונו אם עיברה בגליל אינה
 מעוברת א"ר יהודה בריה דרבי שמעון בן
 פוי מאי מעמא דחנניה איש אונו אמר קרא
^(ח)לשכנו תדרשו ובאת שמה כל דרישה
 שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום
 ת"ר ^(ט)אין מעברין את השנה אלא ביום ואם
 עיברה בלילה אינה מעוברת ואין מקדשין
 את החדש אלא ביום ואם קידשוהו בלילה
 אינו מקדש א"ר אבא מאי קרא ^(י)תקעו
 בחדש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג
 שהחדש מתכסה בו הוא אומר זה ראש
 השנה וכתוב ^(יא)כי חוק לישראל הוא משפט
 לאלהי יעקב ^(יב)מה משפט ביום אף קידוש
 החדש ביום ת"ר ^(יג)אין מעברין את השנה

קופת החמה לפיכך כשהיא זריכה לעצו על פירות
י שיעזרה מן המורה אחת רש"י למיפג: **על שם** א
מעברין. שלשמן מא"י: **הס: על שם** מהן. אפילו על
ההזכיר ועל אחת מהן אף מעברין אפילו לא הגיע ציהודה
נגילי דתמן במחמת (דף ה:) כדמלך וז' ומלא צדיקן מיכן
לירושלים מביאין אותו ממקום רחוק ומעשה שם עומר
ואחרות הכל שמחין לפי שאין עומר בא להיות מזהב
במה העומר כבר יבשו תבואות ציהודה ואין כך ומלא
במה העומר וז"ל מעברין צדיק השמים אחריון עליהם
קשה להם א"פ שראוי ליהב מנה' לפי שמזנות להביא
ירושלים והוא ציהודה: **שהחש מפכה כו.** שהלכנה
וגם הראש חדש הוא אלז שאר חגים באמצע החדש הם וכו'
א כמשפט ומשפט ביום דכתיב (דברים כא) ביום הנחילו את בניו

בתר דעברוהו. פירוש ויהי לו חבר ר' אלעזר בן עזריה שהיה נשוי עמו לכן אמר בנאפי מברא: **א** ר' יהושע מעברין. פירש בקונטרס משום דתקופה דלורייא דבראב (שמות נד) חג האסיף תקופת השנה וקשה דלדין נמי דלורייא דבראב (דברים טו) שמור חג האסיף וכן פירוש האילן (שמות טז) וסוג הקיץ בבורי מעשיך ונראה שהיינו טעמא דתקופה משום דלי אפרסר טעומה דה אילן בפירות האילן ובאצין עצידי דטעו בזה:

אין מעבדין השנה אל"א ביהודה.
 והא דר' עקיבא עיבר השנה
 צנהרדעא דרביס פרוק האשה שלום
 יצוימז דף קטו. וסע) ונהרדעא מחוה
 לארץ שאני רבי עקיבא שלא הניח
 כמותו בארץ ישראל כדאמרינן בסוף
 גיטות (דף סג.) וא"ת והא אמרינן
 בזה בורר (לקמן דף כו. וסע) ר' חייא
 בר אבא ר' יוחנן ור"ש בן יהודה הוו
 אפילי לעבר השנה בעסקא ועסקא
 מחוה לארץ דנמנח בחוקת הבתים
 (ד"ב דף מו. סע) דלמר כל שהראה
 הקצ"ה למשה חייב במעשר למעוטי
 עדסקס עסקא ואסקמיא ואין
 לומר דלא היינו כמותם דהא ר"ל
 קרי להו רועי בקר ויש לומר
 דעבורא היינו חישב בעלמא
 כמו ועיבר ג' שנים זו אחר זו דרבי
 עקיבא לקמן (דף יב.) דחזרו צ"ד
 וישנו וקבעו בארץ ישראל מדע דהם
 שנה בשנים הינה ואמאי לקמן דאין
 מעבדין בשניעות וא"ל דר' עקיבא
 חושבנא בעלמא עבד צנהרדעא אל"א
 דאדרי עקיבא שלא הניח כמותו
 סמכו ואדרי"ש בן יהודה לא סמכו
 דאדור עבד חושבנא דנכרכות (דף
 סג.) משמע מעבדא דחנני לקציעות
 ומשם עבד וצירושלמי אמרינן דהא
 דכשאין יחילין לעבר אותה בארץ
 ישראל מעבדין אותה בחוה לארץ
 ירימיה יחזקאל ברוך בן נריה עיברו
 בחזק לארץ והדר מייית עבד' דחנניה
 וקשה ק"ת דנכרכות (סע) נפקא לן
 מדכתיב מ' מניין מלא מורה וגו'
 והכא מייית מלשכנו מדרש(ט):

ראויה

בגשמים לפי שהעמים הולצין אחר
יולמח על התקופה לחודה מעברין ומ
י"ד שמתאחר בזה ומן גישול פירות ה
דא"י לא מטא אצבי לא קרינן ביה חד
דחולא ומביאין עומר מעבר הירדן אר
לירושלים דהיינו יהודה לא כינר הקרו
עין סוכר: וזמון **פסח** אחר. מן
בפסח ועדכרה בשביל השמים כשמג
שם כינר יהודה ורואין לציבור שראו
בשלא כינר יהודה ובאחת מהממים אר

צב"ד הקצוע ציהודה: שכלנו שג מקו

חדש בכסה: הוי אומר זה ראש השנה.

עושינן בלילות חג דהיינו קידוש החדש הרי

מסורת הש"ס

רבינו חננאל

בעינו. פי' בקונטרס דליכא למישרין
מיקלע תשרי באד"ו ודוקא לאחרים
ד' לקמן וליעצרוה לאדר משום דמצינן
מכסדרן יחזור תשרי לדוכמיה ביום
הגון ור"ת מפשט דלקמן קאמרינן לכולהו
תנאי דאשכחנא כמה תנאי דלא חיישי
לאד"ו כי הו"ל דס"פ אלו קשרים
(שבת דף ק"ג). דחללי שבת קריבים
ביום הכפורים דפליגי בה רבי
(שמשון) ור"ע ומי משגי מלמעלה
למטה קא חשיב ה"ה נמי לכולהו
תנאי ת"ק ורבי יהודה ור' יוסי ור"ש
וקשה דלא יתכן לפרש כן מילתא דר'
יוסי דקתני ט"ז לפני הפסח מעבדין
דט"ס לפני החג אין מעבדין ועוד
דט"ס לחליל (סוטה דף מד.) דלא אשכח
תנא דאחא כוותיה מתניתין דחללי
שבת קריבים ביום הכפורים אלא
אחרים ועוד דרבינא דמשי לעולם
אחרים בתשרי קיימי משמע דאחא
לשמוי דלא יתקיי וליעברו לאדר ולא
זריכוו למחר מלמעלה למטה ו
קחשיב ומיהו גס לפירוש הקונטרס
צ"ל ע"כ דרבינא לא תריך כלום
מקושא דליעבריה לאדר דהא אליבא
דאחרים קיימא דלא חיישי לאד"ו
וצריך נמי לומר לדרייה דלמעלה
למטה קחשיב ומחא שטעמא נמי בתום
דחק בקונטרס לפרש דמעבדין לאדר
שפיר משום דאפשר לתקוין תשרי
בחד מירחי קייטא דלא זריך לטעם
זה כיון דאליבא דאחרים קיימי' ויטעם
הקשות דהשטתא נמי כי ענבר חדש
שלם מיקלע תשרי באד"ו למאן דאמר
דחודש העיבור כ"ט יום דהא אפשר
לתקוין מחד ירחי קייטא למלאות חד
טפי מכסדרן וכן למאן דאמר ל' יום
לחדש תשרי מירחי קייטא:
מ"ז **לפני הפסח מעבדין.** פירוש
ט"ז ונופלת ב"ז"ב משום תשרי
דחמקה נופלת ב"ז"ב וליכא אפילו
הא ניסן בט"ו בניסן או בתחילת היום
מי תקופת תשרי ב"ז"ב שהרי יש בין
שעות ומחלה אלא דר' נפלה תקופת
ט"ז מעבדין אבל בט"ו אם בתחילת
אין מעבדין ומשם ואילך מעבדין:
אחא
לן אפשר דקיימא לן במא' ערבין
יון דבסדר חדשים אחד משום ואחד
הו' שמה מעבדין הלכך מעבדין אחד
מתקופה חדשה למה לי לרבי יהודה
חדשה בששה עשר או עשרים לרבי
של עברה שנופלת זו תקופה מאוחרת
הבאה. הלכך לר' יהודה אם תפול
קצת: **מ"ח** **ימי יום תקופה נומר דברי**
עין מיהר' ר' יהודה מקלף מהו אה
וא' יום אחרון לחולו של מועד ליכא
הא שלפני הפסח דהיינו תקופה שבת
בניסן ז"א יום בתקופה ניסן וז"א יום
ליכא מקלף חד תקופה חדשה ביז
קפ"א ווא' דתשרי הרי קפ"ב מי
דיום תקופה מתחיל ואיכא יום אחד
עשר מימי תשרי ונפלה של תשרי ב"ז
שיבסר ותמניסר וי"ט ועשרים קאמר
תשרי ב"ז: **אף ששה עשר לפני החג**
נו ר' יהודה. דתרווייהו מקלף חג בעי':
אחא

וְלִשְׁלֹסִים כ"א יוֹם מִחוּדֵשׁ
 הַלֵּל בְּכ"ב מַעֲבֵרִין וּמוֹסְפִין
 יָדִים מִקּוֹפֶת מַשְׁרֵי לֶחֶם אֶזְלַל
 וְיָנוּ יוֹם אֶחָד בְּמִן חוּלֵי שֶׁל
 רַבִּי יוֹסִי אוֹמֵר אַחֵד
 מִקְרָא אַחֵד דְּרִשּׁוּ יִחְזַק
 מִכֵּר כּוֹלִיָּה חֲגֵי
 וְיִזְמַר סִבֵּר מִקְצֵת חֲגֵי
 מִמָּאי קָא סִבְרִי אִי קִסְקְסָבְרִי
 כִּלְאוּ הֵכִי נָמִי לֹא לִי
 וְלֹא לְמֶאֱזָן דְּאִמֵּר מִי
 קִסְקְסָבְרִי וְיוֹם תְּקוּפָה מִתַּת
 גּוֹמֵר דְּבִרִּי רַבִּי יְהוּדָה
 תְּקוּפָה מִתְחִיל וְעוֹד
 הִשְׁתַּנָּה אֵלֶּא א"כ הִיתָ
 שֶׁל חוּדֵשׁ וּכְמָה רֹבֵב עַל
 ר' יְהוּדָה אוֹמֵר שְׁתֵּי יָדִים
 יִדּוּת בְּחֹדֶשׁ כ' יוֹם ר' יוֹסִי
 עֶשְׂרִי לִפְנֵי הַפֶּסַח מִעֲבֵרִין
 הַחֲגֵי אֵין מַעֲבֵרִין ר"ש
 לִפְנֵי הַחֲגֵי מַעֲבֵרִין אֵין
 וּכְמָה מִיעוּטוֹ אַרְבַּעַה
 מִמֵּר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר
 עֶשְׂרִים יוֹם רַבִּי יוֹסִי
 עֶשְׂרִי יוֹם לִפְנֵי הַפֶּסַח
 יְהוּדָה יוֹם תְּקוּפָה גּוֹט
 אֵיכָא בִּינְיָהוּ אִמֵּר
 הַחֲגֵי אֵין מַעֲבֵרִין אֵלֶּא
 לִפְנֵי הַחֲגֵי הוּא דְלֹא
 מַעֲבֵרִין וְהֵאֱמֵר שֶׁשָּׁה
 כְּצִיר לֹא לֹא אִידִי וְאֵין
 דִּתְנָא רִישָׁא שֶׁשָּׁה עַל
 גְּמִי שֶׁשָּׁה עֶשְׂרִי לִפְנֵי הַחֲגֵי
 עֶשְׂרִי לִפְנֵי הַחֲגֵי מַעֲבֵרִין

ראש השנה כדאמרין בראש השנה (שם) ובמסכת סוכה (דף מג:) נמי
גבי שביעי של עברה אמרין לא מיקלט אלול'ט בשבת אלתא אף הוא
דמעיינין במילתא מעיקרא ומסדרין לירחי כי יידי דלא ג' מיקלט
בדא"ו דחק כי דיוס שמיט'ט של אלול מיקלט בשלשה או צה' ו
צ"ו א"ר רמתי ליה חז' יומא בין על י"ז עיבור אלול בין על י"ז עיבור
חדש אחר מיקלט ראש השנה כדא"ו ואי מיקלט בשני בשבת דלפטר
למדיחיה למחר הואיל וברוב השנים לא שכיח לא פרכין ליה ולע
(דף ה:) דלא נראה לתכמים לעבר שנה חדשים בשנה אלא אם כן
חסר מיקלט לן תקופה ביום י"ז לרבי יהודה או כדכ"ז לרבי יוסי ר
השנה: אי קסברי יום תקופה גומר: יום התקופה נופלת בזה
ששה עשר חסריה ולרבי יוסי כדא"ו אפילו לא חסרה אלול
יוסי: תפול בחדש ועשרים לא לר' יהודה איכא כוליה חג ואל לר' יוסי
שעברה הוא ולר' יהודה נמי יום ט"ו מתקופה שעברה וליכא כוליה ח
בששה עשר שהוא ראשון לחולו של מועד איכא כוליה חג ולר' יוסי אלא
רבי יהודה. וכיון דיום תקופה גומר למה לי חסירה ששה עשר: וע
דבעי וקשיא לשמואל בתרמי: ששה עשר: ונופלת בשבעה ששה ע
מקלת עשר דלר' יהודה יום התקופה גומר ואינו מן הששה עשר: ששה ע
חסירה ששה עשר (ה) דיסון מיקלט נופלת בשבעה ששה עשר מעברין את ה
לשל תמוז הרי הם כלים כד"א בתשרי ותקופה נופלת כ"ב ואע"ג
טול י"ד דיסון שהוא מלא ואייר וסיון י"ט ותמוז ואז י"ט הרי ק
שמי תקופות ושל פשרי נופלת כדכ"ז משום הכי מעברין אבל נפלה ת
מחולו של מועד בתקופה חדשה: ששה עשר לפני החג. אם חסרה תק
אין מעברין לאיכא מחולו של מועד בתקופה גומר. עויבא. ולקמן פריך
נמי ר' יוסי דאין מעברין דהא ששה עשר לפני הפסח הוא דמעברין
מעברין. דקסבר כוליה חג בעינן. ולקמן פריך היינו מנא קמא: אחריס

גליון הש"ס
גם' מר' חבר כולל חג בע"ה.
עין מורא אכן חגיגה דף י"ז
ע"כ ד"ה אר"י:

הגהות הב"ח
(א) דש"י ד"ה ששה עשר
לפני וכו' ששה עשר מימי
ניסן ומקופה:

מוסף רש"י
יום תקופה גומר כו'.
ראה רש"י נעמוד ב' ושיך
לכאן.

בתקופה ישנה לפיכך צריך להיות התקופה חסרה י"ט יום וביום כ' חלה התקופה. נשאר יום א' מן החג בתקופה חדשה ודוא יום ערבה. שהוא אחרית חילו של התקופה. מן החדשה הוא ודאו אפי' ביום כ"א לחדש אם חלה התקופה דיו ודאו דקתני ר' יוסי אומר י"ו לפני החג אין מעבירין לאו דווקא הוא דהא אפי' י"ז או

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין

מסורת הש"ם

ר"ה כ"ה, (ב) [ר"ה יג.],
וע' חוס' לקמן יד. ד"ה
ל, (ד) [לעיל ג.],
[פסחים סג: קטנה לו.
חזון כו. סב. לח.],
[חוספת פ"ה, (ו) [לקמן
(ח) ע"ז ח: פ] ש"ך
ל. ע"ה, (י) צ"ל וישיב
ל"ה, (יב) צ"ל ר' יהודה
יור' א' עם דלעיל (ל) צ"ל
כחזון.

הגהות הב"ח

(ד) רש"י ד"ה שמור וכו'
עור חקופת ניסן כ"ל
יב"ח חדש נמחק:
(ה) בא"ד שמור שיהא ניסן
חמה כ"ל ויחיה חדש
נמחה:

מוסף רש"י

מור אביב של תקופה.
יטו ניסן של חמה שהא
ידוש ניסן הלכנה (רה
... ואין ב"ד שקול.
עושן ב"ד שהא יכול
ולק שוב בשיה אלא שהא
לכד אחד לקיים אחרי
ים להטות (טוטה מד)
תם זקנים בית דינא

דברי חזקוני

[illegible][illegible]

מאקשי' מנא לן מדכתיב
 וְאִמָּאֵי תֵּנֶן בְּגֹ' וְעִלְתָּה
 מִן וְחַד לֹא סְמִיךְ וְהָא רַבִּי

ט' איבא בינינו. דלר' יהודה יום תקופה גומר ואפילו לא חסרה אלא עשרים ונפלה ב"א ליבא מקצת חג ולר' יוסי יום תקופה ממחיל ואם נפלה ב"א איבא מקצת חג עד שחשך ב"א ותפול חמשה ב"צ והוא ששה עשר לפני הפסח דהו' הרי"א לפני החג חסירה ב"א הוא דמעברין

אבל חסירה נציר מהכי לא: ולא
מסיימי. אין סימן אחד מהן קאמר
שש עשר חסירה וצ"ו תפול מעברין
אבל נפלה נצ"ו אין מעברין דיוס
תקופה מתחיל וצ"ו חסירה כוליה חג וחד
מינייהו קאמר וצ"ו נפלה נצ"ו
מעברין דיוס תקופה גומר וליכא
כוליה חג ואע"ג דמרווייהו אמרי כחדא
שש עשר חד קאי אחיבורין וחד קאי
אנפילה ולא ידעינן הי מינייהו: **שמור**
אם חודש האזני שמור אזני ש
תקופה שיהא כחודש ניסן. שמור
תקופת (ב) חדש ניסן של חמה שיהא
במק חידושה של לבנה. אזני הוא
ניסן של חמה שאין ניסן קריי אזני
אלא על פי ביטול התבואה שמתכבדת
בו וכל ביטול התבואה והסי הקיץ
והדורק נחשבון חמה וצ"ו. ואמר
רחמנא שמור שיהא (ב) חדש ניסן של
חמה נמשך למק ימי חידושה של
לבנה דבמי חדש ואין לשון חידוש נופל
על חמה וצ"ו. **אמר רבא** **אמר רבא**

הנה על נצחה התחמשת והחמית
שירה ימים של חמה נמשך ביום ימי
זיהה הלכנה מבקשת וכמה ימי ימי
חידושה י"ד ימים מכאן ואילך היא
ישה: **ולישכרה לאדר**. ולדחייה
לפסח חד יומא וזי נמי מיקלע פסח
בגד"ו לא איכפת לן דהא דלא עבדינן
פסח בגד"ו טעמא ממוט תשרי הוא
והיכל לא אשכחא תשע דלעשרה
לאדר ולקלע בגד"ו י"ז עינער בקייטא
חד ירחא חסר טפי מבקערן וניהדר
לתשרי דזכותא ציוס הגון ולא
ניעצורה לשמא למידיניהו כחולה
מועדות חדש טעם: **סא**. דלחרס
מלמעלה למטה קלסטי: **סא**. מעברין
עד מיעוטה ולא מיעוטה בכלל כלומר
אם תחסר תקופת טבת י"ח ימים או
ציוס ט"ז או ט"ו ותפול תקופת ימים
ביו ט"ו מעברין אצל אס חסרה י"ד
וטפול תקופת ימים בט"ו אין מעברין
דמעברין לאדר ותפול תקופת ימים
ביו יום תקופה מתחיל ויעשה פסח
בתקופה חדש: **לעולם תפסרי קיימי**.
ומשום הכי ליכא תקופת מילתא
בעצורי ירחי ומדחייא אצל יומא למעד
דמפרס (ע"פ) דתשרי לא מדיחיה
יומא הוא. ודאמרינן הא איכא כילה חול

המועד בתקופה חדשה קסבר אחרים
כוליה חג בעיני ואפילו יו"ט ראשון בתקופה חדשה ויום תקופה גומר
הלכן כי נפלה תקופה בט"ו מעברני: **חג האסיף כתיב**. חולו
על מועד משמע. ומטינין אחרים הכי משמע להו קרא חג האסיף
חג הבא בזמן אסיפה דהיינו פסות ימה בתקופה חדשה: **אזני**
השוק. שאני מסנהדרין: **קטני עדה**. מסנהדרין קטנה: **מיוחדין**
שבעה. סנהדרין גדולה: **על כסמך**. ולא לרץ למיסמך ממש כתב
רחמנא וסמכו ממש: **סולרין** משום סמיה ממש לא איתרין וסמכו
אלא ליכתוב את ידיהם על ראש ואנא גמיר ראש ראש מוסמך ידו על
ראש העולה (ויקרא א): **מיסמך סבי**. לקרות להם: **במקום**
בצנים אחד קאי. לפי שהיה משא ראש להם ושקול כלום: **בדא**
ממש סמיה ליה. בלשון בעיא גרסין ליה כלומר מי בעו לאתחילא
ידיהו על רשיה לסבא: **למידן דיני קנסות**. דלחליה כתיב (שמות כב)
דמשמע דיני מומחין והיינו סמוכין וכשאר דיני ממונות לא בעינן
מומחין כדלוקיימנא בריש פירקין (דף ב:) משום נעילת דלת והיכא
דליכא נעילת דלת כגון כד' שומרין וגזלות דיינין בבבל א"ע: דליכא
נקסא לא עבדינן שליחמיהו משום דלא שיחא וליה נה חסדין: כים:
בעלו

כשם רבי אמר אלו החכמים ורבנן אמרו אלו הבולבוטים: **סמיכת דקנים**. א"ר יוחנן מסמכי ש ויממון את ידיו עליו ויצוהו חמיני בחד וכי תמא משה רבינו במקום שבעים הוה א' הכי ליבעי ש בקושיא. ואסקה רב אשי סמכי ליה כשמא וקרו ליה רבי ויהבי ליה ירשואא למידן דיני דקנסות. וא

איכא בנייהו יום תקופה נטר ויום תקופה פתחיל ולא מסיימי.
לא שייך כאן טעם בחרט לטפויי אמא כיון דמפסיק שאר
דקאמרי לטפויי עליהו וכן אימא בפרק במה ממליקין (שם דה).
גבי איכא בנייהו דרב ברוגא ולא מסיימי:

שְׁמוּר את חרש בו' שְׁמוּר אַבִּיב
שֶׁל תְּקוּפָה שִׁיחִיהּ כְּחֶרֶשׁ
יִסְכּוּ. פִּי' כְּוֹנֵטֶרֶס אַבִּיב שֶׁל תְּקוּפָה
יִסְכּוּ הֵייוֹ נִיסָן שֶׁל חֹמֶה שִׁיחִיהּ כְּמֹד
יִמֵּי חִירוֹשׁ שֶׁל לִבְנֵה כְּמִקְלָת וְכִמְה
יִמֵּי חִירוֹשׁ שֶׁל זֶמֶן וּמִלְכָן וְאִילָן הֵיא
וְשִׁנְיָה וְקֶשֶׁה דֹּלָם כֵּן מֵאִי קֶשֶׁה לִיָּה
וְלִיעֲבָרִיהּ לֵאלֹדֵר לִימָה דִקְסָנְרִי יוֹם
תְּקוּפָה גִזְמֵר דֹּלָי נִמֵּי מַעֲבָרִי לֵאלֹדֵר
וְנִדְחִייהּ חֹד יוֹמָה נִפְלֵא תְּקוּפָה כִּי"ד
וְנִתְמַלְכֵּי נִיסָן שֶׁל חֹמֶה כִּי"ו וְלֹא הֵיא
כְּמֹד יִמֵּי חִירוֹשׁ שֶׁל לִבְנֵה יַעֲזֹד
מִמַּשְׁמַשְׁמַשׁ כְּפֶרֶק הֵיוּ כְּדֻקְדָן (לִקְנוֹן 79
מֵאִלָּה) דְּחִירוֹשׁ שֶׁל לִבְנֵה מִמַּשְׁקֵי עַד
כִּי"ו דֹּלָיִר יוֹתֵן עַד מִמֵּי מַעֲבָרִין עַל
הַחֹדֶשׁ עַד שֶׁתְּמַלֵּא פִיגְמָתָהּ וּמִפְרָשִׁי
הַחֹדֶשׁ עַד כִּי"ו וְזֶ"ל דִקְסָנְרִי אַחֲרִים
יוֹם תְּקוּפָה גִזְמֵר וְחִירוֹשׁ שֶׁל לִבְנֵה
עַד כִּי"ו הֵלֶכְךָ כְּשִׁנּוּפֶלֶת תְּקוּפָה נִיסָן
כְּבִטָן מַעֲבָרִין דְּלִיכֵא תְּקוּפָה נִיסָן שֶׁל
חֹמֶה כְּחִירוֹשׁ שֶׁל לִבְנֵה כִלְל וְפִיכִין
שֶׁל לִבְנֵה כִלְל וְפִיכִין

העצירה נחלד כדי שחפיו תקופה
יצייר זיוס ט"ו מחליל ניון של חמה
הדאיכא יוס אחד בחידוש של לננה
הוא דלמח בזיליה פ"ק דראש השנה
(ד' כה.) כי חיות דמשכה תקופת שנת
עוד שיתק ניון לעצרה להאי שנה
ולא יתחוש לה דכתיב שמור את מלך
האדני שמור אדני של תקופה כ'
נ"ל אפילו נופלת זיוס ט"ו גופיה
קלמחר וקסבר יום תקופה גומר אפי'
דכי מעצרת ללחר וטפל צט"ו ליכא
של תקופה בחידוש ניון אבל
אי מעצרה עד ט"ו מעצדין ללחר ולא
המעצרת ליה לשאר ומה דקלמחר לא
יתחוש לה היינו נהר דלחמיה היא
יחידאה היא ואין הלכה לכתמות דכפי'
השם בקיטורט ומיהו הכס קשה לנה
לי טעמא משום אדני של תקופה
יתחוש ליה משום תקופת תשרי
דכשנופלת תקופת ניון זיוס ט"ו נופלת
בתקופת תשרי פעמים כ"א פעמים
ואפילו פסול תקופת תשרי
כ"א ליכא אפילו מקלת חג בתקופה
החדשה דלא סבר יום משנה גומר
ולפסולת אחי שפיר דמי תקופה
שעצת עד שימחר ניון ופלה בתחלת
הלילה או צו שעות כלילה א"ל לעבר

מאמס תקופת תשרי דסגי דנעצר יוס
א' אדר או אלול ותפול תקופת תשרי כ' בו ומיחו לפירוש הקונטרס
גמ' י"ל דאחא לזמנא דהתם דוקא כי משה עד שיתסר עברה אכל
אס נופלת בחמיסר לא תעברה אפילו נופלת בתחלת היום או בו'
שעות ציוס אלל יעצרה לאדר אף על גב דתקופת תשרי נופלת
בכ"א לא תיחוש דקיימא לן כאתרים דלא חייסין לתקופת תשרי
דלא דרש חג האסיף: **וריעצרה** אדר. אפילו לפר"ט דפריך
מנח' מוכח ממנ' מירולו של רב אחא בר יעקב דלא תתירס
גמ' פריך ותימא מאי קושיא הא רבה בר שמואל חגי בסוף פ"ק דר"ה
(דף כ.) יכול כסם שמענין או השנה לזורן כך מעצירין את החדש
לזורן מ"ל החדש הוא כזה ואמר רבה אשוי דתנא רבה
בר שמואל אתרים היא דמניא אתרים אין בין עצרת לעצרת
ואין בין ר"ה לר"ה אלל ד' ימים בלבד:
רבנא אמר אע"פ אחרים בתשרי קיימי. לאו לשנוי קושיא
דלעצרה לאדר קאמי דפרשית לעיל:
וערפסת
סמוכין דשליחתייהו קא עבדין כדמפרש בחבול (ב"ק דף סז:) אכל

בתקופה חדשה חג שהוא בזמן אסוף. כדכתיב וחג האסוף תקופת השנה והאסוף
א כלומר איזה חג בעיני בתקופה החדשה החג שהוא בזמן האסיפה ולא משום
שלמי (ה"ג) כי אכלו את הפסח בלא ככתוב. ר' סימון אמר (גלגל ארנן) נוגלה

ק"ב א מ"י פ"ד מהל'
קידוש החדש הל' א:
ק"ג ב מ"י פ"ג מהל'
מעשה קרבנות הלכה
י:

ק"ד ג מ" פ"ד מהל'
סנהדרין הל' ג:
קמ"ו ד מ"י שם הל' ג:

תורה אור השלם

1. שמור את חרש
האבירי ועשית פסח לך
אלהים כי בחרש האביר
הוציאך יי' אלהיך
ממצרים לילה:
ברים טו א
2. וזו שבעת העשה לך
בבכורי קציר חטים וזו
האסיף קצרת העשה:
שמות לד כב
3. וסמכו זקני העדה את
ידיהם על ראש הבר
לפני יי' ושחט את הבר
לפני יי' ויקרא ד כד
4. וסמך ידו על ראש
העלה ונצרה לו לבר
עליו: ויקרא ד כד
5. וסמך את ידיו עליו
ויאמר כאשר דבר יי' בידי
מש: דברים כ כ

רבינו חננאל

[illegible][illegible]

אפי"י י"ט הראשון בעינן
דכתיב ביה כסימנא בעל
דבעינן ממש בו ביום: י

(א) "דער יאָר" ל'ד"כ למה אחרת אחרים דעד משיבוט מעגריס האַ אַפּטיו אַם אַל ט"ו בעקפּוסה דערש"ג צ"ח אַזין מעגריס ל'פ"י ל' ברי"א וואָלי דילא טרע אַז אַלוינא דאָרשרס רק אַלוינא דרשב"ה ברי"א ט"ש וואָלס אַז גרס אַפּטיו אַל חקפּוסה רק שמור אַפּטיו אַזיהא בעורשין ניקסן יאָרשין בעיקסן אַל חמה דרביק.

(ב) ביומאטאָ אַם שטאמע דיהא דרז' צפּיי עמלו אַם נאָרש קורס וזמני מבוז ביום כ"ח אַלל פּיטורס אַזין אַל בעקדוש ט"ש וואָלי דרשניו מפרש דעמאָקלעס היטע שטעט ווערשטיהי ביום כ"ט וועפּינס דקדוש למחר שפּט שניט דרביק.

כלומר לא גמיר ב"ש ואלטערס שופטער לסנהדרין גדולה כר"ש וז"ו דוסופטער דרייט ר' יהודה למנינא להביא עוד שנים (סס).

מסורת הש"ס

[illegible]

1. וַיִּצְאָה וְנָקַד וּשְׁפָק
וַיְקַדְּדוּ אֶל הָעִירִים אֲשֶׁר
בְּסִבְתָּ הַהִלָּל:
2. בְּרִים כּ
3. מֶלֶךְ בְּמִשְׁפַּח עֵיבֵד
4. אֶרֶץ וְאֵשׁ תְּרֻמוֹת
5. מִשְׁלֵי יֵט
6. הִרְסָה: וְהָיָה
7. בְּרִים אֶל הַכְּנָעִים
8. וְהָיָה אֶל הַשֹּׁמֵן אֲשֶׁר
9. יִהְיֶה בְּיָמֵינוּ הָרֹם הַדְּרִשָּׁה
10. וְהִגְדִּירוּ אֶת אֵת דָּבָר
11. הַמִּשְׁפָּט:
12. בְּרִים יֵט
13. כִּי יִפְלֹא מִלִּפְנֵי דָבָר
14. מִלִּשְׁפָּט בְּכָן וְכֵן לְדָם
15. וְיוֹן לְדָם וְכֵן גִּנֵּעַ לְגִנֵּעַ
16. דְּבָרֵי רִיבֵת בְּשִׁבְרֵי
17. וְקָמָה וְעֵלִית אֶל הַמִּקְוֶה
18. אֲשֶׁר יִבְחַר יֵט אֲדֹלָךְ כֵּן
19. בְּרִים יֵט
20. שֶׁרָרָה אֲנִי הַסֵּהר אֶל
21. יִסְחָר מִנְּנוֹן עֵתֵּם
22. חֲסִים סִיגָה בְּשִׁנְיָנֵינוּ:
23. שֶׁרִישֵׁי הָיִט 1

רש"י ד"ה בית פארי
סקוס לפניו. עין מנחם
דף עח ע"ג דרש"י ד"ה חזק
לחומת צ"פ: תוס'
ד"ה כלסר וכו' אע"י
הדינו בירושלים. עי' פ"א
משנה ח דכלים דר"ש:
ד"ה נטע וכו' לא בעי
שלשה. עין ר"ה דף לא ע"א
תוס' ד"ה וצ"ח:

(א) דש"י ד"ה חסגי וכו'
לאלו ממניין ללאו אשומא
כתיב:

ובעליל לעיר. נמולה
ופטע שאין עיר קדושה כזו
ממתחילת. (שם)
קטן מה ויכן גדול, ללא
כ"י (שם). אי בר' יהודה.
ממשה, אי בר' שמעון.
ששעה ולא בני מלה
מטהרין ממזל. מצאן זקן
ממרה, למד גדול, שמי
נעשה ממזל ולא בנדי' ש'
נעשה וזמן, (שם). אביה
מארי. כל שהא נתון היקף
היונין על ירישט' קרוב די
פאנז, אי יראה שאלען
הבוסה. כמו שקורין ציגל'.

אירא מקום גורם חיפוק לי לטפור
משום לנחלם הקן דלנחלם כוומיה
סנידא לכו: **שררן אגן הסהר**. חמב
ורשנין בחדר דיני ממונות (קמין ל.)
אל יחסר המוג אם נלך אחד מהן
לנחת אם יש שם עשרים ושלוה כנגד
סנהדי קטנה יוצא ואם לאו יוצר
יוצא: **על פטיר**. על ירושלים וצירן
לקדש המוספת בשמי תודות וצטיר
דלמארנין שבצועות (ד' יד): **הקרים**.
החמין: **החידו**. דריל"א בלנ"ו:
לקומוס: **סומרים** בקאים כשומא:
כס **כאכ סורכא**. סאמר רכ ספא

והמורה עיריהן יכול
ת"ל וקמת ועלית
ההמקום גורם דנפוק
דילמא הנך דאיכא
אלא פשיטא דנפוק
לדבר הרשות כמי
דרך אגן הסהר אל
וא לדבר מצוה היכי
לה ורבי אליעזר בן
סנהדרין בעינן אמר
אז להוסיף על העיר
בין מוסיפין על העיר
ית דין של שבעים
ב יוסף מצאן אבית
נגזן שיצא למדינת
ר ועל העזרות יכול
ה ת"ל וקמת ועלית
ההמקום גורם: נפע
דמיו ידועין בשלשה:
שר שני שאין דמיו
ויין שהקדים ומעות
ידמעשר שני שאין
תו בשלשה לקוחות
ואין לקוחות אפילו

ממילין לתוך כים אחד מהו תא שמע "איש ושתו גשיו
דמיו ידועין דילמא כגון רב פפא ובת אבא סורא:
תניתין דלא כי האי תנא דתניא ר' אליעזר בן יעקב
הקדש צריכה עשרה בני אדם לפדותה א"ל רב פפא
ליעזר בן יעקב דאמר כשמואל דאמר "שמואל עשרה
אלא לרבנן שלשה מנא להו וכי תימא דכתיב
כתיב בהו ארבעה תיסגי בארבעה וכי תימא הכי
עית תשעה וכהן אלא מאי דמשלמי בהו עשרה
שיתא ליבעו שיתא קשיא: הערכין כו': מאי ערכין
מר רב באומר ערך כלי זה עלי דא"ר גידל "אמר רב
האומר

בצריחה אחיה מעשר שני שאין למי ידועין אבל רבעי לא קמי
למי ידועין ומיהו בזמן הזה שאין ממללין בשבין * לא עמי שלשה:
(יפ) הקונטרס עיקר דלאס ושמי נשוי היכי דמי ודחוק לא נמי דנמנו
דש. פ' קנותרס עשיון פס' וזה הוה ר' יהודה כללים (פס')
ך שהגשים טוות זו ועוד איכא צינורא אחר דלמרינן שיליה ר' עקיבא
מין זה את הכרות ועוד ים צינורא אחר דלמרי בשין דיומא (דף יב.)
זו איברי תמיד ורבינו חננאל פירש צינורא עני נוראס:

ובית פאנז, בשטדלדורף, ידע רחם של אפסר קורין בן (סוסוס שם). ההמרה עליהן. כלומר על הכלכלה של לעזרו והורה לעשות מדרך שהיה מורה בתחילה, יהיה אם מרחק על פיכס (שם). שהה להפסד שטוס והוא לשבח הבית (שם). גורס לליב הדון אס ואס סל אל דיוט (דיוט) ח. הנפוק במה. להפסד שטוס עממח מרדן בלד (שם). דאמיר גואר יקוימי כורורה. וכן כאלן ארץ שישם (שם). צורורה. מולק נטן שטיון בן (שם). כשורם מים ואלתר י, וכן כאלן ארץ שישם (שם).

לע
בעליל לעיר צירך
דלא כי האי תנא (f)
יעקב אומר ו' ויצאו זכ

מלמד שהמקום גורם. וזהו"ג
דנמעשר שני כתיב נמי
ומעשר שני נאכל כלל העיר
הכא גבי סנהדרין לא מקרי מקום
אלא לשבת הגדול סמוך למחנה שבינה
כדאמר בנזירות מקומן (ויחסי דף ע"ג)
גמירי דסנהדרין בחלקן של יהודה
שבינה בחלק צניזין אלל בית פגי
א"ע"ג דלינו כירושלמי כדאמר בהשוכר
לחם הפועל (ש"ס דף ע"ג) והא דני
זוחת גבול דדשו לבית מחומות בית
פגזי ובפרק התודה (תמנות דף ע"ח)
ואמרין השותף את התודה ולחמה
חזק לבית פגי לא קדש את הלחם
ולאו דיוקא אבית פגי אלל אפי'
בירושלמי אין שם מקומו וכדאמר
ב"ק דשבת (דף ע"ט.) מי שזה קודם
שחבר הבית גלתה סנהדרין וישנה
גלה בנחות ומפרש הכס שלא דנו דיני
נפשות ואמרין בפרק בתרא דהלש
השנה (דף לא.) עשר גלויות גלתה
סנהדרין מלשכת הגזית לחנות
ומחנות לירושלים (ס):

[illegible]

במנוח רכעי ומעשר שני ב' שאין
 דמיו ידועין ב' לא קאי אנטע רכעי וכן מוכח בגמרא דקא
 היינו עומא ממך שאלס להוט לאכול פירות נטועה זו חיישין אפי'
 בשלשה פחותה. ומפשיט שרועין לנטות ויקח מי שתל
 לה ענת שאין לבטלה רשות לה **צינורא** שם ה'
 (מ"ו) דתנן כוס שנלע את הניזורא ומלמד שנלע את הדרנן כוס הוא ה'
 שנת 5. ונפ' במרר (דמנחות) (דף ק). דמטטין זה את הפתילות ומו'
 כהן גדול לנכס ומהפך צניזורא משמע שהינו מולג שמהם

קב א מ"י פ"ג מהל'
ממרים הלכה ו:
קבא ב מ"י פ"ג מהל'
סנהדרין הל' ז:
קבב ג ד ה מ"י פ"ד
מהל' מעשר שני
הלכה ב סמו ושמו הל' ז:

דרוייל"א [דידויל"א].
חלודה.

[illegible]

העציר ועל הצוהר
והמרה וכל יכלת אל
המראתו המראת תל אל
הסוקס למצא שמסוקס
גורום: חלצה ומיואון
בני וכן הלכתא והאי
אשריכרו חלצה בני
לסורמו מלאת: **נכה**
רבעי ומעשר שני (שלח)
אשרי ידועים בני
תלד איהו מעשר שני
אשרי ידועי פירות
שקריכו וכן חתחמין
מעות השלחיו: **כנות** זה
אוחי בני **כנות** זה
ואפילו אחד מן: **נכרי**
ואפילו אחד מן בעלים
אבל אל בני **אשרי**
לכחות ש"מ לכל לגבי
לכחות אענין אל
רבעי י דימה י מטילין
בתוך כיס אחד. ש"מ **נכרי**
לשמים מ"א ש"ש אשר
ושחי שני פדיון משע
אשרי רמיו ורעיו
ש"ש אפילו י מטילין
לדמי כיס אחד שפי
רדמי ורדמי ודלמא אגון
רפס אגון וכת אבא אגון
לדמי במקום פדיון משע
אל ידא אשעתא בשרא:
הקדשות בני. פירוש
המקדושי מטילין פדיון
רפס ודלא רב אגון בני

יעקב דאמר אמילו צינורא
 בלי הקרש אינה נפרדת
 אלא בעשרה בני אדם
 שצומא דאמר עשרה
 כהנים כחובין בפרשה
 ואלו הן י' בערכי אדם
 ב' במקרי בהמה שמה
 א' טהורה וד' במקריש
 בית או שדה ואמרין
 אליבא דרנא קמא י'
 מגו אלא ליה אי נילא משום
 דבתיב במקריש בהמות
 י' כהנים וכל המטלטלין
 כיצא וכו' אי הכי
 נתון הקרקעות אין נפרד
 י' בערכי אדם וי' ב'
 למפטריה (שם) שרדך. זה

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין טו.

האומר ערך כלי זה עלי נותן דמיו. כמו שהוא שזה ידיעה הוא שאין לומר לשון ערך לכלי ואין ערכו קצוב וגמר ואמר לשם דמים לאין אדם מוזיל דבריו לנעלה: **ערכין המטלטלין.** משמע שהערכין מיטלטלין: **במספים מטלטלין לערכו.** שאומר ערבי עלי וגמחיבי

ערך הקצוב לפי שני וזהו לו מטלטלין ואמר הרי אלו לערכי וחלה עליהן קדושה וכל לפדומן תרץ ג' להוציאן מיד הקדש: ר' אבהו אומר באומר ערכי עלי. ואינו פורע וכל כהן למשכנו ומחלו לו מטלטלין והכי קאמר הערכין דהיינו ערך אלס וכל יתן מטלטלין נגבין בשלשה שמהין: בשלמה לאסוקי מהקדש. כגון דרב גידל ורב חסדא הוא דבעי שלשה שפדנו דעלוי הקדש לא יפוס עד דר' אבהו בשווי: אלא לעילוי. כגון דר' אבהו: עילוי נמי דילמא טעו.

מוסף רע"י

וְתָתֵן לְדָוִד כִּמְהֵרָה
 נֶאֱמַר כִּמְהֵרָה
 וְעַתָּה יִרְעֶה שְׂאֵן עֵדֶךָ
 לִכְלִי. וְנִשְׁמַת מִתֵּי (שם)
 עֲשִׂיהָ כְּהַיָּס חֲבוּב
 כְּפִשְׁתָּהּ. וְנִשְׁמַת
 קִרְקֻשָׁתָהּ. וְנִשְׁמַת
 מִשֵּׁהָ עֲלֵה הָרֶכֶת
 קִרְקֻשָׁתָהּ. וְיִסֵּן דְּמֵאֲמָה
 עַל עֲשִׂיהָ עֵינֵי עֲשִׂיהָ
 נִגְדִי (מִתְּחִילָה) וְעַתָּה
 לְהוֹפִיעָה. וְדִעְנֵי כֵּן (שם)
 אֲדָמָה מִן קִרְדוּשָׁה. וְכֵן
 נֶאֱמַר כִּשְׁקֵי נִגְדֵי כֵּן אֵין
 קִדּוּשׁ וְחֹסֶם שֶׁשֶׁנֶּשְׁמַת
 וְעַתָּה אִתְּכֶם שֶׁנֶּשְׁמַת
 שְׂמֵאֵה וְנִשְׁמַתוּתָהּ אִתְּכֶם
 לְחִיטָה הָאִתְּכֶם
 אֲנִיחָה לְעֹלָם כִּסֵּם עֲשִׂיהָ
 (וְחִיטָה) וְעַתָּה יֵשׁ בְּדִרְסֵי
 שְׂדֵי קִרְקֻשָׁה מְסֻבִּין
 קִרְקֻשָׁתָהּ וְאִתְּכֶם
 קִרְבִּי אֵין נִשְׁמַת
 קִרְקֻשָׁתָהּ. וְעַל נִשְׁמַת
 עֵלֵיךְ נִכְדֵּלָה מִתְּכָה
 (וְעֵלֵיךְ) וְעַתָּה יֵשׁ
 גְּפִירֵי טַעֲמוֹת מִשְׁמֵר
 לָךְ. לְמֹדֵה קִרְקֻשִׁי (שם)
 ר' אַמְרִי מַחֲבִיר. עֲשִׂיהָ
 (בִּינָה) אֵין הִירָא
 עֵלֵיךְ. וְאִין נִשְׁמַת
 עֵלֵיךְ (שם). וְאִין חִימָה
 ר' אַמְרִי. אֵין קִרְקֻשָׁה
 אֵין מִעֲשִׂין שְׂמֵרָה
 אֵין נִשְׁמַת (שם). אֲשֶׁר
 מִשְׁבַּח. הֲלֵכָה לֹא כִחוֹ
 דְּמִי דְעִרְיִין תִּרְךָ לְחִיבִי
 (שם).

רבינו חננאל

רמ"מ חייב. ולשבע על השאר שטורה
מקטע הטענה. א"ע"ג דאין נאבענין
הקרקעות כדילפינן בשבועת הדיינים
(שבועות דף מו). הלא כיון דאין לריבין
לקרקע דעומדות לניצל הן כדמוקי ר'
יוסי בר חינא לפלוגמיה כנצורו דמיין
ושבעין: אלא. ההם נבעים כל כמה
דשבת ללוה מיכאש כחשי אבל שערו
אשכנזי משכנא הלכך אפי' ר' מאיר
בשער כרבנן קבילא ליה: קא פסיק
והני. ממתי' רובע קמחא בכ"ג: לא
שנא. שור שרבע ארס זכר ולא שנא
שור שרבע אשה נקבה דנפקא לן
תרווייהו מקראי בפרק ארבע מיתות
(קמץ נד): שכן נסקילה ותנא דממתי'
מרבי' ללו' לכ"ג: בשלמא רובע
נקבה. כחצי ביה כ"ג דכחצי והרגה
זכר. הלאה ואלת הגמטה איחשק
במהא לאשה ודיי' נפשות נפקינן לקטש
נעשרים ולשעה: אלא רובע זכר.

מנלן דעם כ"ג: **דכתיב כל סוכה וגו'.** ומהאי נפקא לן בארבע מימות זש
 כתיב (ויקרא כ) **איש אשר יתן שכנתו וגו'.** פניהו ענין **לשכנו**. ל
 הבהמה הוא והיא ככ"ג כליפין (לשל ב.) מואת הבהמה תהרגו

למעט ישראל זה כותב כהן פעם אחת ודיו, למה כתב עשרה פעמים לרבות אפילו כולן ישראל ואחד כהן. ואקשו אימא חמשה ישראל וחמשה כהנים ועלתה בקושיא: **ואדם** כיצא בהן. אוקימנא באדם האומר דמי עלי שצריך עשרה לשומרו כעניי כנעני וליתן דמיו ועבד הוא כמקדע דכת' בהן ככנענים לרשת אחתה וזה הואיל יצריך שומת דמים כעבד כנעני

האומר ערך בלי עלי נ
לה כר' מאיר
ותימה דצפרק השולח (גיטי)
יאל לחירות מאי טעמא גופ

האומר ערך כלי זה עלי נותן דמיו מ"ט
אדם יודע שאין ערך לכלי וגמר ואמר
לשום דמים משום הכי נותן דמיו האי ערכין
המטלטלין ערכין של מטלטלין מיבעיא ליה
תני ערכין של מטלטלין רב חסדא אמר
אבימי כמתפים מטלטלין לערכין האי ערכין
המטלטלין מטלטלין של ערכין מיבעי ליה
תני מטלטלין של ערכין רבי אבהו אמר
"באומר ערכי עלי בא כהן לגבות ממנו
מטלטלין בשלשה קרקעות בעשרה אמר
ליה רב אחא מדיפתי לרבינא בשלמא
לאפוקי מהקדש בעינן שלשה אלא לעיולי
להקדש שלשה למה לי א"ל סברא הוא
מה לי עיולי מה לי אפוקי אפוקי מ"ט דילמא
שטעי עיולי נמי דילמא טעי: רבי יהודה
אומר כו': א"ל רב פפא לאביי בשלמא
לד' יהודה היינו דכתיב יכהן אלא לרבנן כהן
למה להו קשיא: הקרקעות תשעה וכהן:
מנהגי א' מילי אמר שמואל ^ב עשרה כהנים
כתובין בפרשה חדר לגופיה הנך הוי מיעוט
אחר מיעוט ^ג ואין מיעוט אחר מיעוט אלא

לרבות דאפילו מ' ישראל ואחד כהן מתקין
לה רב הונא בריה דרב נתן אימא חמשה
כהנים וחמשה ישראלים קשיא: ואדם
כיוצא בהן: ^אאדם מי קדוש אמר ר' אבהו
^בבאומר דמי עלי דתנאי ^גהאומר דמי עלי
שמין אותו כעבר הנמכר בשוק ועבר אתקש
לקרקעות בעי רבי אבין שער העומד ליגוז
בכמה ^דכגוז דמי ובשלושה או כמחובר דמי
ובעשרה ^הי"ט"ש המקדיש את עבדו אין
מועלין בו רשב"ג אומר מועלין בשערו
וקיימא לן ^והבשערו העומד ליגוז פליגי
ש"מ נימא הני תנאי כהני תנאי דתנן ר"מ
^זאומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע
ואין חכמים מודים לו כיצד עשר גפנים
משוענות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא
חמש ר' מאיר מחייב וחכ"א יכל המחובר
לקרקע הרי הוא כקרקע ^חואמר רבי יוסי בר
חנינא בענבים העומדות ליבצר עסקינן מו
סבר בכצורות דמיין ומר סבר לאו כצורות
דמיין לא אפילו תימא ר' מאיר עד כאן לא
קאמר רבי מאיר התם כל כמה דשבעה
להו מיכחש כחשי ^אאבל שערו כל כמה
דשבעה להו אשבוחי משבח: דיני נפשות
כו': קא פסיק ותני ^בל"ש רובע זכר ול"ש
רובע נקבה בשלמא רובע נקבה דכתיב
ויהרגת את האשה ואת הבהמה אלא רובע
זכר מנא לן דכתיב ^גכל שוכב עם בהמה
מות יומת ^דאם אינו ענין לשוכב תניהו ענין
לנשכב ואפקיה רחמנא בלשון שוכב לאקושי
לנשכב לשוכב מה שוכב הוא ובהמתו בעשר'
ושלשה אף נשכב הוא ובהמתו בעשרים
ושלשה: שור הנסקל בעשרים ושלושה: שנא'
יהשור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעל
לרבא ממאי דהאי וגם בעליו יומת לכמיתת בע

אוי נפקא לן בארבע מימות [שס] לרובע זכר: דאס איז ענין.
גוי: מנייה ענין נשכר. למציא בהמה עליו ומדאפקיה
ב. מואת הבהמה מהרעו (שס) דליתקש בהמה לאדם

רועי בקר. א"ר חלבו וב"ד הסכים עי
יהיו זה סוד העיבור ובכתב בית ישר
סליק לארץ ישראל אמר האי גבי

ה'תשנ"ח ערך בלי ע"י ניהן רמיו. צפ"ק דערעין (דף ה.) מוקי
לה כר' מאיר דאמרא אין אדם מוציא דבריו לנפלה
ותימיה דצפרק השולח (גיטין דף לה: וסס") אמר רב המקדים עבדו
יאל לחירות מאי טעמא גופיה לא קדיש כו' משמע הכס דהיינו ללא

דההיא דערבין אליבא דר' מאיר
קאמער רב ויהי לא ספירא ליה וכן
משמע התם (ערכין דף ה.) דפרין
לר"מ פשיטא וחי אפרין לממער דסבר
כר' מאיר מאי פירין פשיטא אלף
משמע דלא סבר כרבי מאיר אלף
קאמער דלר"מ נותן דמיו א"נ איבא
ב' לישני דרב בגיטין (דף נח:) חד
במקדש וחד דנפסקי:

אדם מי קדוש. וא"ת ולוקמה בעצד לקדוש כדאמרין בסמוך דמועלין בשערו ואמר כששולח (שם) המקדים נכסיו וסיו הכס בעדים אין הנוכחים רשאין להוציאם לחירות וי"ל דלדס לא משמע ליה דקאי אעצד אי נמי הכא פריך אליבא דרב דלדמר (שם) המקדים עצדו ילא לחירות (ס):

שער העומד ד'טו. אף ע"ג דמעילה ילפינן מתרומה ולענין תרומה לא אמרין כל העומד לקדש כקדוש דמי דלענין האי לא ילפינן מתרומה דתחמיעול מעל ריבה דדדרשינן כמעילה (דף יח:) לגבי כמה דבריס

אין מועצין. כאן משמע דאין מעילה במחזור וזהו דאין אמרי הכי במסכת מעילה (דף יז: וקשה לפי רש"י דכ"ה המוכר את הספינה (כ"ד דף עט. וס"ט) גבי מקדש דקמין מועלין בצבור ופי' כגון שהגניע חפצים בצבור ולא יתכן דהיינו מחזור אלא שעקר חוליה מן הצבור והנהא ממנה: **בענבים** העומדים אביצא. מימה דנפרק נגרה (כח ליה דף נ"א: וס"ט) פריך גבי זיל כח ליה מתמרי דעל גודיא סוף סוף כל העומד לגזוז כגוז דמי דלחרי ליקרקל קאמינא ומאי פריך ואל דנגן דהכא לית להו אף סברא ויהי דגבי צל חזי מודה דלא גבי מדבר העומד לגזוז דלא סמכא דעמיה ועוד פרי"ח דהס"ט פריך משום דנפרק הכוס (כ"ה דף נ"ט: פסקי רב כר"י שמעון דלמך אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים ואין שמין אותן אגב שדה משמע דכנזירות דמיין:

אם אינו ענין אַזויבב ב'ו, ומחלף
מני צפ' ד' מימות (למקטן דף
נד:) ילפנין אַזוהרה לנשכב מה שזכב
ענש והזכיר ר' וומימר ר' אבבו
דפליג עליה הסם כ"ג מנח לן וכן
רבי שמעון דלרבי מיניה הסם (דף ס.
דבני נט מזהרריס ע' שיסוף מדליחסיס
לזוכב עם צהמה וכן לכן עוזי דבמר
מיניה דמכשף בסקילה צההוא פירקא
(דף סו:) ר"ל דאי משום הקיס הליל
קרא דלשפ' הן את שכתב צהמה
גבי מכשפה יתכן קרא דל שזכב
מיותר לנשכב כדלרשיני:

עֲשִׂים וּשְׁלֶשֶׁה: שְׁנָא' יוֹמַת כְּמִיתַת הַבְּעָלִים כִּךְ מִיתַת הַשּׁוֹר: א"ל אֲבִי עֲלִיו יוֹמַת לְכְּמִיתַת בְּעָלִים כִּךְ מִיתַת הַשּׁוֹר הוּא דֹאֲתָא אִימָא

לרובע זכר: דאס איז עין. לאדס הבא על הבהמה דהא קרא אחרינא
יח בהמה עליו ומדאפקיה בלשון שוכב לידון כשוכב מה בא על
(שם) דליתקם בהמה לאדס אף מביא בהמה עליו שניהם כבי"ג:
אימא

דועי בקר. א"ר חלבו וב"ד הסכים עליה. א"ר אלעזר והיתה ידי על הנביאים החווים שוא ו
יהיו זה סוד העיבור ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה המינוי ואל אדמת ישראל לא יבואו ו
סליק לארץ ישראל אמר האי גבי חדא. כד מניניה בישיבה אמר הא תרתי. כדעיל ל

עין משפט
נר מצוה

קב"א ב מ"י פ"ה מהל'
 ערסין הלכה ב:
 קב"ד ג מ"י טס פ"ה
 הלכה ט סמך עשין
 קמ:
 קב"ה ד ה מ"י פ"ה
 מהלכות מעילה
 הלכה י:
 קב"ו ז מ"י פ"ה מהל'
 טעין הלכה ד סמך
 עשין לה טו"ש פ"ח ס"י
 לה ע"ש ב וט"ז:
 קב"ז ח מ"י פ"ה מהל'
 מעילה הלכה י:
 קב"ח ט מ"י פ"ה מהל'
 סנהדרין הלכה ב:

יה אור השלם

1. והעריך הכזב אותה
בין טוב ובין רע כערכך
הכזב בן הדעה;
2. ואשה אשר תהרב אל
כל בהמה לרבעה ואתה
תהרבת את האשה ואת
הבהמה מות יומתו
3. דמיאם בם: הריאם כ
דמיאם כל שבע עם הבהמה
מות יומת: שמות כב ו
4. ואם שור נקח ויהא
מתחיל שלשם והועד
בבעליו ולא ישמרתו
דמיאם איש או אשה
השור יסקל וגם בעליו
יומת: שמות אט כט

רבינו חננאל (המשך)

צריך עשרה. בעי' ר' אבן
שערו העומר ליגורו כגוזה
ועל נגדלה על פ' ג'
ירלמא כיוון דמחברין
קמא בגוזה דמ' וצריך
עשרה. ופשטי' לה מהא
הקריש' כבדו א"י מועלין
ר' רבן [שמשון בן]
גמלאל אומר מועלין
בשעה. וצריך לשבעה
בגוזה ליגורו פליגי
קמא סבר הארלי לגוזה
על מה דאמר ר' אבהו
בשעה דמ' פשטי' כפז
כגוזה מ' פליק' הנהגה
מגמל א"י מועל. ח'
ורבש"ג סבר לאו כגוזה
ועל ילמא כ' הני
רזמן כפרס בשבועות
היינון ר"מ אומר ש'
ורבין ס' בקרקע כ' ר'
מאי כתי' ורשב"ג
כתבימא ואמרין א"י
יחמ' ר' כרשב"ג אומר
דאמר ר' מ' בערבין כ' מה
ועביד' לכצור ל' כ' כ'
ומשחרו בקרקע כחש'
ורבש"ג אבא השנה
דמעה דשביק' ל' שפח
הר' אדא כנפח. וני
וה' (ומפסח פ' שבע' ו')
אלעזר ב' צדוק אחרים
א"י מעבידי השנה ואין
עושין ל' צרכי צבור אלא
על תנאי דין שקבלוהו
צבור בעי' זמור' ורשב"ג
(בגמ' ע"ז פ"ב)
[פירקין הל' ב']:
ד'ושלש' כ' הנהגה
דע שחרותא להאז
נגרא אתו כ' מידון
בגמ' וכפי ת' ורש"ר ב'
רזאן גרימיה מההוא ר' א'
וה' ואסחיה עול' רומי
כ' צורין. א"י יתת'
ר"ד לישן שלימיני ב'
הנפח אלא אמר ר' השנה
ביצוריה איהו אומר ל'
א"י ע' שחיהמה ערפס'
על הלכנה א"י הר' השנה
מקריש' ביצוריה העיבור
השמיט' ל' חמס' ל'
כ' בהאז מדרי' על'
קא'י ורוו אמרין
בצלוחיה סגיא אמר כתיב
א' כיפז עול' ב' ח' על'
כובח וכמנהג ע' עולס.
אבל מחכפס כחפלה.
פ' השנה עיבורי השנה מ'

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין

קב"א א ב מ"י פ"ה ס"ג
סנהדרין הלכה ב'
ק"ג ג הלכה ב' ופ"ד
ה"א פ"ה ס"ג
ק"א ד מ"י פ"ד ס"ג
ע"ז הלכה ב' ס"ג
פ"ה ס"ג

רבינו חננאל

א"ר ועדא לוד מיהודה
היא דמפני מה אין מעברין
בה. מפני שהן ישי הרח
ומיעוט תורה. הפך אפ"י
וחמא ר' אחא בן פזי א"ל
איתא בדרבנן
רבנן: ד"ר נפשוה בכ"ג.
הרובע והרובע בכ"ג. קא
פסקי רחמי רובע לא שנת
רובע ורחמי רובע לא שנת
נקבה דמשמע כל רובע
בין אשה שהביאה עליה
בהמה בין איש שהביא
עליה בהמה מיתחב בכ"ג.
בשלמא אשה חביב בה
והרגת את האשה ואת
הבהמה אלא איש נפלא לך.
ונפשוה מירכבה כל
שוכב עם בהמה מות ימות
דלא הוה צריך דחביב
ואיש אשר יתן שבתו
בהמה מות ימות. כל
שוכב למה נאמר לא בא
אלא לשכב ומתאפק
רחמנא בלשון שוכב ש"מ
מה שוכב הוא ובהמתו
בכ"ג אף משכב הוא
ובהמתו בעשרים ושלושה.
שור הנסקל בעשרים
ושלושה שנאמר השור
יסקל וגם בעליו יומת מה
מיתחב בעליו בכ"ג אף
מיתחב השור בכ"ג
ואסקנא אבל לקטליה
על רציחתו בהמתו וליכא
למירר הכי דחביב ביה
בהורג עצמו קרא אחרינא
מות יומת הפכה רוצח
הוא למה לי. אלא ללמד
כי על רציחתו אתה הורגו
ואי אתה הורגו על רציחת
שורו: וזאת הדין והוא
הנמר והברדלס והנחש
מיתחב בכ"ג. ר' אליעזר
אומר כל הקודם להורג
זכה. אמר ריש לקיש והן
שהמיתו. אבל לא המיתו
לא. אלא אסקר יש להן
תרבות ויש להן בעלים.
והניא כותהין דריש לקיש
והיא דקתני ר' אליעזר כל
הקודם להורגו זכה. תנא
בהדיא וזה לשמיהו. ובין
תנא קמא ובין ר' עקיבא
איכא ביניהו נחש ר' עקיבא
אומר נחש אינו
בכ"ג. והא נמי דתנן בפרק
ר' אבהו גזיקין הואב
והארי והדוב והנחש
והברדלס והנחש הרי אלו
מערין כו' ר' אליעזר אומר
בזמן שהן כו'. אף כריש
לקיש דייקא: א"ר יצחק את
השבת אלא בבדי של
שבעים ואחד. איסקא
רבינא במסקנא בשבת
שהורח וזעיר דתניא עד
כמה עושין עיר הנדחת
מעשרה ועד מאה דברי ר' יאשיהו וינתן אומר
מאה ועד רובו של שבת.
הני מילי לקטלא דלא
קטלינן ליה אלא בסקילה
בזמן יחיד אבל בריבא
דריבוי בעיא דיינינן ליה.

א"ר תנא: כלל ד"ה וי"י
דהכא דני אליעזר מיהו אלל
רבינו דנחש לעל ר' אליעזר
שפיר מחנ דנחש לקי דייקא
דחוק:

אימא לקטלא הוא דאתא. מימה דמשמע דלי לקטלא אתא מו
לא דרשין מימה כמימה צעלים כך מיתחב השור ומימה הא
גבי רובע דרש' לעיל מדליתקיש וכו' משום דחדא מימה חביב
אחרותיהו דחביב והרגת את האשה
דרשין מדליתקיש אע"ג דחביב
מימה בכל חד חביב נפשיה ואיש כי
יתן שבתו צהמה מות יומת וגו'
ו"ל דהתם צהמה חביב צהמה צהריה
לאקשוי צהמה לאיש אכל האל חביב
שור צהריה וזהו צעלים לאקשוי
צעלים לשור ולא שור צעלים אי
לאו משום דמיתחב דלא אינטרין
לגופיה וכו' והא אכתי אינטרין יומת
למימה צדי שמים דדרשין צאלו
נערות (פסוקים לו: וסס) לפי שמלינו
מומתין צדי שמים נותנין ממון
ומתכפר להם שנאמר ואם כופר יושם
עליו וי"ל דלי למימה צדי שמים לחוד
אתא ה"ל ימות אכל יומת משמע
צ"ל לכן מוקמי מיה למימה ממש או
לכמימה צעלים כך מיתחב השור ומימ
כי מוקמינן ליה לכמימה צעלים כו'
דרשין נמי מימה צדי שמים דאין
מקרא יולא מידי פסוקו דמשמע
צעלים חייבין מימה ועי"ל דה"פ
ואימא לקטלא נמי אכל דלחא ולא
למעוטי דרשה דמימה צעלים כך
מיתחב השור קא אמי דקדרשין ליה
נמי מדליתקיש: שור ביני בבמה.
איש סיני לא קמיבעיא ליה כדמוכח
בסמוך דרש' אס צהמה אס איש מה
איש צ"ג משמע דאיש פשיטא ליה
אע"ג דלחתי לא מתכב קרא דושפטו
העדה והאילו העדה (במדבר לה) מ"מ
כיון דתקון יתרו סנהדרות קתמא
דמיתחב סנהדרי קטנה נמי לדיני
נפשות תקון וכו' ומאי קמיבעיא ליה
משור סיני דמ"מ מימה מלי דהוה הוה
וכן קשה צ"ב דמסקת ע"ז (דף
לד) צמה שמש משה כל ז' ימי
ההילולא ושמן מיעיב ליה למיסכר
קראי דלשכחן פ"ק דימא (ד' ה. וסס)
גבי כילר הלשון: פ"י נגמ' שעה
במדות אל דא. מימה הא אפילו
דורות מדורות לא ילפינן לעיל
דמינעין לן קרא לרובע ונרבע ושור
הנסקל וי"ל דהכא אית לן למילף טפי
משום דל דיני סקילה ילפינן לקמן
מסיני דפרק גמרא דרין (דף מה).
מניין שדמיתחב ח"ל ירה מניין
שנסקלה ח"ל סקול:
והברדלס. פ"ה פסוטי"ש ולא
משמע כן דלוחו
אינו עו כל כך וכן משמע שהוא עו
צומר ודרכו למית את האדם וכן
בפרק אלו מציאות (ב"מ דף כד.) אמר' המזיל מן הארץ ומן הדוב כו'
וצ"ק דצ"ק (עו: וסס) תנן הרי אלו מועדים ואפשר שהוא מין נחש דהא
מפרש התם בגמ' (עו: וסס) דברדלס היינו אפס ונבוע וכו' אפס ונבוע
זהו אפסעה שהרי גיא הצבועים מתגרמין מישר אפסעה (שמואל א ג)
וכתיב אפסעה ושרף מעופף (ישעיה ל) ומיחו ים עדיין ברדלס אחר
דהא צ"ק דבכורות (דף טז.) תשיב אפסעה לע' שנה ברדלס ג' שנים
ואע"ג דחשיב לה התם כהדי זאב וארי ע"כ לאו היינו ההוא דהכא
ודצ"ק דהא מפרש התם דהיינו אפס דהוא אפסעה ויחנן דההוא
דבכורות הוא פוטי"ש שפ"ה כנאן וכן ההוא דפ"ק דפסחים (דף טז.)

ור' יוחנן אמר אע"פ ש"א המיתו. אדר"ל דמתני' קאי דקסבר (א) (אית) להם תרבות ואין להם צעלים ומימה דפ"ק דצ"ק (דף עו:)
תנן ר"א אומר צומן שסס צני תרבות א"ר מועדים אומר ר"ת דהתם גרס ר' אליעזר שמזכירו אחר ר"מ התם בגמרא והכא
ר' אליעזר שהוא קודם ר"ע ומימה אכתי קשה דהתם תנן והתם מועד לעולם אליבא דצ"ע והכא קאמר ריש לקיש והוא שהמיתו
אכל לא המיתו לא דיש להם תרבות ויש להם צעלים אפי' נחש ושמה ים לחלק דלענין דאין להורגן כל הקודם קאמר הכא דיש
להם תרבות אפי' נחש אכל לא לענין טוק שלם ועוד אר"ת תרבות דהתם הוא שגידלם צדיהו ותרבות דהכא * היינו בקשורים
בשלשלאות כגון ארי גבוהרקי שלו דאין להורגם אלא כשהמיתו אפי' נחש (א) וזכה וזהו דעורן. במדבריה (ב"ק דף פ: וסס)
גבי חתול כולוהו מוודו דוכה לעורו: **תנא** בוותיה דר"ס. הא דלא חשיב הך צריש החולץ (ויפסית דף לו. וסס) כהדי חתול דהלכה
כר"ל משום דהכא אליבא דר"א פליגי: **מעשרה** עד ק'. הא דלמר חשיב עיר צק' ולמר דעשרה נראה דפליגי בקרא
דעמוס ה' דחביב העיר היולא חלף תשאר מאה והיוולא מאה תשאר עשרה:

אימא לקטלא. לחביב מימה לצעליו ונחשיביה מימה והיכי מפסיקין
לה מפסטיה לגמרי: אי כתב הכי. קושאיה. הוה. כלומר אינטרין
יומת לדינו צמימה האמורה בתורה סמס דליתו אלא חנק דלא חיתח
גס צעליו יסקל: קטל איכו בסיף. דק"ל לקמן (ד' נב:) רוצח בסיף:

קטל שורו יומא בסקילה. דחמירה
מכולן בתמייה: הניחא. הא דעקרת
ליה לקרא מפסטיה ולא מוקמינן ליה
למימה חנק ממש: למ"ד חנק חמור.
מסיף צ"ב ד' מיתות (לקמן ג:) הלכך
איכא למיפדך קטל איכו בסיף קטל
שורו בחנק: אלא למ"ד חנק קל.
אימא למימה חנק אחא: משום היא
גופה. משום הך קשיא גופא דלא
חיימא לא תקחו כופר כתב רחמנא
וליקטול כתב רחמנא ונתן פדיון
נפשו למימר דהיכא דקטל איכו לא
חסיג ליה בממונה כו' אכל קטל שורו
סגי ליה בממונה ואי לא ייצי כופר
חייב חנק: שור סיני. צהמה קצרה
להר צעוד ששמינה שס דחשיב אס
צהמה אס איש לא ימיה: בכמה.
דייניס נידון: מה איש צ"ג. דאיש
פשיטא לן דכבר הקוצצו לשראל
סנהדרות מיתו ואלין: ברדלס.
היה היא וצ"ל קורין דות' פסוטי"ש:
אמר ריש לקיש. הא דלמר ר' אליעזר
כל הקודם להורג וזהו (הוא שהמיתו
נפש ואמיתחב דת"ק דלחתי כשהמיתו
קאי ר' אליעזר: ים להם תרבות.
מותר לגדלן לפי שאדם יכול ללמדן
שלא יזיקו הלכך שם צעלים קרא
עליהן ולא היו כהפקר ואסור להורגן
אס לא המיתו אכל אס המיתו סופן
מוכיח על מחילתן שלא אלו צני
תרבות ואין צריכין לדון: ר' יוחנן
אמר אע"ג שלא המיתו. א"ר אליעזר
כל הקודם להורג וזהו וי"ק ליה לת"ק
דקאמרת כשהמיתו צריכי כ"ג דיינין
אני אומר אפילו לא המיתו מותר
להורגן כל הקודם וכו"ש אס המיתו:
ואין להם צעלים. כלומר אין שם
הצעלים לפי עליהם ולא הוה אלא
כהפקר לפי שלא היה לו לגדלן:
וכה. משמע שמתכר: וזה בעורן.
העור שלו כיון דאין להם צעלים:
כיון דהמיתו. ואמור רבנן דאין
צריך לדון צ"ג הוה להו כמאן דגמר
דינייהו ואסרי צהמה דקו"ל שאס
שפטו לאחר שנגמר דני אסור בפרק
שור שנגמ' (ב"ק מה.) זכו לשמים.
דקה עשה: איכא בינייהו נחש.
דח"ק חשיב ליה כהדי הך ונעי
כ"ג ור"ע צאינן סקילה ליה כוותיה
צר מנחש כדלמרינן כהרצעה אבות
מזיקין (סס דף עו:) נחש מועד לעולם

דברי הכל: לענין ע"ז. חלק בין יחידים למרובים דעיר הנדחת צני
סנהדרי גדולה כדליף לקמן (דף טז.) יחיד נידון צ"ג דחביב (דברים ז)
והולאת את האיש ההוא וגו' אל שערך צ"ד שצטערך: למימרא.
דצנט שלם שהודח צדינא דריבוי דיינין ליה כהדיא דעיר הנדחת
דמיקרי מרובין דיינין ליה בסיף ובסנהדרי גדולה: מעשרה ועד מאה.
צניר מעשרה לא מקרי עיר וטפי ממאה נפקא מתורת עיר והוה להו
צניר וצניור לא חביב סייף הלכך כל א' נידון בפני עצמו ובסקילה:
בנשיא

(א) וקמן נב: פד"א.
(ב) ע"י חוס' ממות יע:
ד"ה ושמואל ועוד שם ט.
ד"ה אלא שעה. (ג) לעיל ב.
(ד) חוספ' פ"ג. (ה) ונעל
(ו) ויע' מ"ש חוס'
ממנה: ד"ה מ"ג. (ז) וי"ל
(ח) ויע' חוס' צ"ק
טו: ד"ה ר"א.

חורה אור השלם

1. אם כפר וישת עליו
ותנן פדיון נפשו ככל
אשר ישת עליו:
שמות כא ל
2. ולא תקחו כפר לנפש
רצח אשר הוא רשע
למות כי מות יוקרת:
במדבר לה לא
3. אי באיבה הקדו בריו
ימות מות ימות הקדוה
רצח הוא גאל הדם ימית
במשך דהיכל המועד בו:
במדבר לה כא
4. לא תגע בו כי יקדוק
יסקל או ירה יקרה אם
בהקדוה אם איש לא יחיה
במשך דהיכל המועד יעלו
בקר: שמות ט"ז ג

גליון הש"ס

חוס' ר"ה וי"י רבי' הינו
בקשורים בשלשלאות. ע"י
צ"ק דף פ פ"ב חוס' ד"ה
מותר:

לעזי רש"י

פסוטי"ש (פסוטי"ש).
חולדה.

קָלָה א מִי פִּיה מֵהִלִּי
סַנְהֶדְרִין הִלְכָּה א
וַיִּפְּסוּ מֵהִלִּי בֵּית הַבְּחִירָה
הִלִּי יֵאָדָּה
קָלָה ב ג מִי פִּיה מֵהִלִּי
כֵּלִי הַמִּקְדָּשׁ הִלִּי יֵבִי
קָלָה ד מִי פִּיה מֵהִלִּי
סַנְהֶדְרִין הִלְכָּה א
סָמַח שֶׁשֶּׁן זֶל
קָלָה ה מִי שֶׁס פִּיה הִלְכָּה
א
קָלָה ו ז ח ט מִי פִּיה
מֵהַלְבוֹשׁ עִיר הִלְכָּה
ז

רבינו חננאל

המטר חסדו של אמת המים
בכחור אמר להם יפישו
ידיהם כנודו מים ויצפצפו
באחיהם. ותמלכו
בשדרתן ושאלו באורים
ותומים כדרכיב וואחר
האחיפול העברו על צבא
לגללו וואחר שיש צבא
לגללו ויאבא. אחיפולו על
יצע שוא יציעו אחיפולו
אשר יצא צימם ההם
כאשר ישאל איש בדבר
אנו הירידו קנ ביהוה
סגוריהם שנאמר ונכרינו
הירידו על הכהני ועל
הקהל כרחי מים אל
אורים ותומים למה נקרא
בדרם כרחי שוכרתינו
בשרם. פחלי שפוטלאן
מעשיהו ואחר קנ ושר
צבא למלך ויאבא: ויאבא
מסיפין על הכהני ועל
העזרת אלל כבדל של
העזרת שפוטלאן על אי
צבא שנאמר לכל שר אי
אחא אורח קנ תבנינא
מפשיקן קנ תעשר לירות
ועזרתו בעיא כבית דינו
של משה אבל כל הקודש
בעזרתו קושפיהו ואל
צריכינן הללים לירות
משחיה: ורשמינן כל

ואחר אחיתופל בו, ה"ג ר"ת אבן יהוידע בן צביה ואבנער סנהדרין וכן הוא אומר וצביה בן יהודה נקרא שמן כו' אבנער אלו אוריס ומיימי רחיה ר"ל היכי דצביה בן יהוידע היה רבא סנהדרין כמו כן היה יהוידע אביו כרמי ופלמי הם סנהדרין וק"ק דצדצרי הימים (א יא) דנחמל מלכותו של דוד חשיב צביה בן יהוידע עם הגבורים של דוד הממחזקים עמו להמליכו והאי קרא אחיתופל בסוף מיו של דוד נחמל מלכים צימי שלמה וקחשיב יהוידע ואין יתכן שהיה אביו של צביה וגם בסוף שמואל (ב ג) מונה צביה עם הגבורים ושמה שני צביה בן יהוידע הוא אחד אצוי של יהוידע ונח"צ: **את** הבתירה המשבח וגו' ומשה במקום ע"א הוה קאי תימה ל"ל וכן חששו הא גבי סנהדרין ושבעים אמרין דבעי ע"א כדאשכחן במשה דמוקי סנהדראות והוא במקום ע"א קאי אע"ג דלא כמידי התם וכן תעשו ועוד קשה דכ"פ קמא דשבעות (דף ד.) תנן דאין מוסיפין על העיר ועל העורות אלא במלך וצביה ושבעים ואחד ופי' שם כקוטרם דילין ממשה דהוי מלך וצביה ובמקום שבעים ואחד ואם כן גבי סנהדרין דילין ממשה דבעי שבעים ואחד מהאי טעמא נמי ניבעי מלך וצביה בהעמדת סנהדראות וכן לומר דהכא מרזינן טפי משום דמתיב וכן תעשו משמע דלמא לרבווי כל הך ווא"ת וכלים נמי ניבעי שבעים ואחד וז"ת הכתוב תעשו לאלה בשירות דאין צריך אלא שירות תלא משמע בסמוך דאי לאו אותם היו אמיתא דבעי משיחה ועבודה ואם כן השתא דמתיב אותם למעוטי משיחה ע"א מיהא לא נעמעו י"ל דלמא אותם לגלויי דוכן תעשו לא קאי דכלים ולא בעי לדורות דומיא דמשה: **שופטים** אב"א שבב"א ושבתא. אם יש בעיר אחת מנ' שבעים עושין ב' סנהדראות: **אחד** מבונה ע"ל ב"א, פ"ה ב"ד גדול שבירושלים ולא משמע הכי כפסרי דברשא דבריימא בחר שופטים לכל ישראל קמתי רבי יהודה אומר אחד ממנוה על כולם קודם שהזכיר לכל שבת ושבת ולכל עיר ועיר וי"מ דלחד ממנוה על כולם קודם הכשרא דקמי בתוספתא שהנשיא יושב באמצע וגורא לפרש דלחד ממנוה על כולם הוא מופלג שבצ"ד י"א צ"ד ובכל שופטים ושופטים היה שם מופלג כדאמר גבי וקן ממרא הוא מופלג שבצני דינו וגורא דלא היה מחשבוני מדקאמרין בתוספתא בפ"ק דהוריות (דף ד.) אהיהא דמנן הורו בית דין וידע אחד מהם שטעו כו' או שלא היה מופלג שבצני דין שם פטור ומפרש בגמרא לפי שהיה להם שילמדו וא"ל הוה מחשבוני מאי איריא מופלג אפילו אחד מהם האחרים נמי כדאמר התם לעיל מיידיה) הכי קאמר

מתיבי קראי אחרי אחיתופל
' יהודע בן צניהו זה
ע על הכרתי ועל הפלתי
ומים ואח"כ שר לבא וכו'

וַאֲחֵרֵי אַחִיתוֹפֶל בָּנִיהוּ בֶן יְהוֹיָדָע וַאֲבִיתָר
יִשְׂרָאֵל צָבָא לַמֶּלֶךְ יוֹאָב אַחִיתוֹפֶל זֶה יוֹעֵץ
וְכֵן הוּא אוֹמֵר ²עֵצַת אַחִיתוֹפֶל אֲשֶׁר יַעֲזֹב
וְגו' וּבְנֵיהוּ בֶן יְהוֹיָדָע זֶה סִנְהֶדְרִין אֲבִיתָר
אֵלּוּ אוֹרִים וְתוֹמִים וְכֵן הוּא אוֹמֵר ³וּבְנֵיהוּ
בֶן יְהוֹיָדָע עַל הַכִּרְתִּי וְעַל הַפִּלְתִּי וְלִמָּה
נִקְרָא שְׁמוֹן כִּרְתִּי וּפִלְתִּי כִּרְתִּי שְׁכוּרְתִּין
וּכְרִיבְיָהוּ וּפִלְתִּי שְׁמוּפִלְאִין מַעֲשִׂיהֶן וְאַחֲרֵי
כֵן שֶׁר הַצָּבָא לַמֶּלֶךְ יוֹאָב א"ר יִצְחָק בְּרִיה
דְּרַב אָדָא אָמַר לֵה א"ר יִצְחָק בְּרַ אֲבוּדִימִי
מֵאֵי קָרָא ⁴עוֹרָה כְּכֹדִי עוֹרָה הִנָּבֵל וְכִנּוֹר
אֶעֱרִיהָ שָׁחַר: ⁵וְאֵין מוֹסִיפִין עַל הָעִיר:
מִמֶּנּוּ מִלֵּי אָמַר רַב שִׁמְיָ בְּרַ חִיָּיא אָמַר
קָרָא ⁶כֻּכַל אֲשֶׁר אֲנִי מֵרָאָה אוֹתָךְ אֶת תְּבִנָתָהּ
הַמִּשְׁכָּן ⁶וְכֵן תַּעֲשׂוּ לְדוֹרוֹת הַבָּאִין מִתֵּיב
רַבָּא ⁷כָּל הַכֹּלִים שַׁעֲשֵׂה מוֹשֶׁה ⁸מִשְׁחִיתָן
מִמֶּקְדֶּשְׁךָן מִיָּבֵן וְאֵילָךְ עֲבוּדְתָן מִחֻנְכְּתָן וְאִמְאִי
נִימָא וְכֵן תַּעֲשׂוּ לְדוֹרוֹת הַבָּאִין שְׁאֲנִי הַתָּם
דְּאָמַר קָרָא ⁹וַיִּמְשַׁחֵם וַיִּקְדֵּשׁ אוֹתָם אוֹתָם
כְּמִשְׁחָה וְלֹא לְדוֹרוֹת כְּמִשְׁחָה וְאִמְאִי
אוֹתָם כְּמִשְׁחָה וְלְדוֹרוֹת אֵי כְּמִשְׁחָה אֵי
כְּעֹבְדָהּ אָמַר רַב פַּפָּא אָמַר רַב ¹⁰אֲשֶׁר
יִשְׁתְּרוּ בָּם בְּקוֹדֶשׁ: הַכְּתוּב תִּלָּאן בִּשְׁרִית
אֵלֹא אוֹתָם לָמָּה לִי אֵי לֹא אוֹתָם הוּא אִמְיָא
לְדוֹרוֹת כְּמִשְׁחָה וְעֵבְרָה דְּהָא כְּתִיב וְכֵן
תַּעֲשׂוּ כְּתִב רַחֲמָנָא אוֹתָם אוֹתָם כְּמִשְׁחָה
וְלֹא לְדוֹרוֹת כְּמִשְׁחָה: וְאֵין עוֹשִׂין סִנְהֶדְרָאוֹת
בְּהוּ: מִנָּא לָן כְּרֹאשְׁכֶן בְּמִשְׁחָה דְּרֹאקִי
סִנְהֶדְרָאוֹת ¹¹וְמוֹשֶׁה בְּמִקּוֹם שִׁבְעִים וְחָד מֵאֵי

פ. שהיה מופלא שצ"ד: ואצ"ר אלו
 ר ובניהו בן יהודע על הכרעי ועל
 קודם היה להם ומדמך בקרא קמא
 ה אצ"ר היינו כרמי ופלני: וספרים
 דכמיצ בהו ואצ"ר על הכרעי שנוס
 הוא שאין מקרא זה בכל ההצ"א:
 סבורים: חובתין דברין באמונת:
 מאי קרא. דכנור תלוי על מטתו של
 דוד ומקצוי לדוד משנתו דכמיצ אצ"ר
 השחר אני מעורר השחר ולא כשאר
 מלכים שהשחר קודם ומעורר: כן
 ספשו לדורות. מה משכן על פי משה
 והוא במקום סנהדרי גדולה אף
 לדורות על פי סנהדרי גדולה: מיכן
 ואילך. כלם שעשו אחרי כן עזרתם
 ממנהגן משעה שמתחנכים בעבודה
 מתקדשין: אורם. מיעוטא אלו(א)
 אשר ישראל. להבא משמע לדורות
 הבאים נתנו בשירות מדכמיצ
 (במדבר ד) כל כלי השרת אשר ישראל:
 ה"א אי לא אורם הוה אמינא לדורות
 כמשיחא ובעבודה דאף כהיב וכן
 בעשו: דלאוי סנהדראות. צנצת
 יתרו ומשה היה שופט דין על פי
 הדבור ושקול כסנהדרי גדולה
 שצירושלים: שוטרם. גוליי"ם
 חובטין במקלות ע"פ השופטים לכל
 מי שאינו שומע: אחד ממונה על
 כולן. וזו סנהדרי גדולה: מלוה שבט
 דלון אם שבעו. ולא ילכו בני שבט
 זה לבד של שבט אחר: לשעריך. לבד
 שבכל עיר ועיר: צב"ד אחד. כל
 זמן סנהדרי זו קיימא אבל מתו אלו
 ונתמנו אחרים עושין: במקום אחד.
 כגון צביל או כיסודה: ר"ש. דריש
 טעמא דקרא בהמקבל (צ"מ: טו:).

מדין שופטים לישראל תלמוד לומר *שופטים תתן
תלמוד לומר שוטרים תתן שופטים לכל שבט ושבט
שופטים לשבטך שוטרים לכל שבט ושבט מגין ת"ל
לכל עיר ועיר מגין ת"ל שופטים *| לשעריך שוטרים
שוטרים לשעריך רבי יהודה אומר אחד ממונה על
רשב"ג אומר לשבטך ושפטו מצוה בשבט לדון את
הנחת: מנה"מ *אמר ר' חייא בר יוסף אמר רבי
הוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא איש
עריך ואי אחת מוציא כל העיר כולה לשעריך: אין
נר: מ"ט *מקרבך אמר רחמנא ולא מן הספר: ולא
כתיב אחת אבל עושין אחת או שתיים ככתיב *עריך
שלו אתה אומר אחת ולא שלו או אינו אלא
אומר עריך הרי שתיים אמור הא מה אני מקיים
מגין אמר רב *בב"ד אחד הוא דאין עושין הא בשנים
אין וימגין אמר רב אפילו בשנים ושלוה בתי דיני
דרב משום קרחה אמר ר"ל לא שנו אלא במקום
שלוה מקומות עושין רבי יוחנן אמר אין עושין משום
י"י *אין עושין שלו עיירות מנודחות בארץ ישראל
כגון אחת ביהודה ואחת בגליל אבל שתיים ביהודה
אין וסמוכה לספר אפילו אחת אין עושין מאי טעמא
ויחריבו את ארץ ישראל ותיפוק ל' *דמקרבך
ספר רבי שמעון היא דרדיש טעמא *דקרא: סנהדרי
נגזר דאמרי ומשה על גביתן אמר קרא *והתיצבו שם
עמד

ה' אחיז ההיא הדוריות כרבי יהודה והא' לדמנן צפרק הנחנקין (לפני)
 חופלא שכל דוכחא דהסא לא אחיז למעוטי אלא תלמיד דרבי' הסא
 ליהוראח דמנן הסא (סג) תלמיד שבורה לעשות פטור נמא חומרי
 י' דשרי בב' או בג' כ"ד אפילו טובא (ט) (בפעם אחת) איירי במקום
 מאחת ואנא ידענא מעריך כ' ולא שלשה דחפסת מועת חפסת:
 והם

ויבואו ויחריבו את ארץ ישראל: סתתדדו גדולה היתה של שבעים ואחד שנאמר והתיצבו שם עמך ונשאו אתם

(א) נראה שנחמלפו השורות ירררן פיקוק ועי' בגמ' וברמז"ס הלכות עכו"ם פ"ד ה"ד ובהשניות הראל"ד

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גם' תבנית המשכן
זאת תבנית כל כליו וכן
תעשו לדורות: (ב) רש"י
ד"ה אותם מיעוטא וכו'.
ג"כ עיין בפ"ב דשבועות דף
ט"ו:

הגהות הגר"א

[א] גב' לשעריך וכן להלן
לשעריך נמחק ג"ב ז"ל בכל
שעריך:

מוסף רע"י

הוכא בסוף המסכת.

תורה אור השלם

1. ואחרי אֲחִיתֵּפֶל
יִהְיֶה בֶן בְּנֵיהוּ וּבְיָמָיו
וְיֵשֶׁר צָבָא לְמֶלֶךְ יִיאָב:
דְּבִיר הַיָּמִים א כו לז
2. וְעֵצָה אֲחִיתֵּפֶל
אֲשֶׁר יֵעָן בְּיָמֵם הָהֵם
כְּאֲשֶׁר יִשְׂאֵל אִישׁ בְּדִבֵּר
הָאֱלֹהִים בֶּן כָּל עֵצָה
אֲחִיתֵּפֶל גִּם לְדָוִד גִּם
לְאַבְשֶׁלִּם: שׁוּאָל ב טז כג
3. וַיּוֹאֵב אֶל כָּל הָעָבָא
יִשְׂרָאֵל וּבְנֵיהָ בֶן הַיְּהוּדָה
עַל הַבְּרִית וְעַל הַפֶּלִי:

[illegible]

ותמו: דברים יז ה' 10. יצאו אנשים בני בלעל מקרבך וידיחו את ישיבי ערים לאמר נל אשר לא ידעתם: דברים יג יד 11. כי תשמע באחז ערף אשר יי אליהו נתן לך לש 12. ויאמר יי אל משה אספה לי שבעים איש מזוגי ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ויש מועד והתייצבו שם עמך: במדבר יא טז

[illegible]

ומה נחש שממית
שרץ שאינו ממית ופ
שיהא טהור ולא ה
בעלמא אמר רב יהו
שאין בה שנים לדר
מושיבין בה סנהדרין
וביבנה ארבעה רבי
ור"ע ושמועון התימנ
מיתבי ^אשלישית חכ
הימנה הוא דאמר רב
חכמה שלישית אין
לפני חכמים לוי מר

לשמוע שיהא מנין בשבעים לשון אע"פ
שאינו יודע להשיב: שמעון החימיני.
תלמיד היה ולא נתמך שלא בא לכלל
קנה: שגושים חכמה. סנהדרין שיש
בה שלשה מדברים בשבעים לשון
חכמה היא וכסירה אלמא שלשה בעיני
לדבר: למדין לפני החמים. כל
היכא לדיתמר למדין לפני חכמים
היינו לוי שיהא למד לפני רבי: רב
נחמן. מופק שמעון החימיני וחשבונו
לא בלא לוקנה ויושנין בקרקע ומשיצין
תשובות קושיות לוקנים והיטו דנין
בהלכה: וסלחו מחס לדברי רבי
יוסי ור' חנינא. מוזיא נאמן מכלל
רננן כפי' א' דניי ממונות (לחמ' לז).

אלא רב המנונא. פ"י הקונטרס
אלא אמרי צי רב היינו
רב המנונא וקשה דבציליה הערל
(ויבמות דף פג: ושם) קאלמר אמרי צי
רב היינו רב הונא רב הונא און הלכה
קאלמר ודחק שם בקונטרס לפשר דהא
ממסקינן הכא דקא אמרי צי רב היינו
רב המנונא היינו היכא דמוכח דלא
הוי רב הונא צי הך קאלמר רב הונא
אמרי צי רב וקשה דל"כ למה דחא
אמר שלחו מתם לדברי רבי יוסי ברבי
מנא דמשני איפוך ה"נ לימא היכא
דמוכח שאני ועוד איך יתכן דרב הונא
יאמר בשם רב המנונא הא רב חסדא
תלמיד דרב הונא הוא דמוכח בסוף
פרק אלו תלוזין (נ"ח ג.) וצריך הדך
(שורזין פג: ושם) ורב המנונא תלמיד
דרב חסדא הוא דמוכח בפ"ק
קדושין (דף ה.) גבי כפי דמוזיל דלא
אחו לפירקיה דרב חסדא א"ל לרב
המנונא א"ל נעניינו ואומר ר"ל דהכא
גרסא חסדא הוא המנונא ולא גרסינן
ברא ואפילו גרס אלא יש לישב כלומר
לא תימא אמר רב הונא אמרי צי רב
אלא אמר רב המנונא אמרי צי רב
והא לאשכחן בפרק ארבע מינות
(לקמן דף ט:) גבי מלוט שכן הוה
הכרח דפליגי אמרי צי רב אדרב הונא
ובר יהודה וכולהו אמוראי תלמידי
דבי רבי (רבי) יש לומר דהא ידידה והא
דרכיה דקמא אמרי צי רב הי משמיה
דרב דמוכח בסוף פ' השואל (נ"ח
דף קב: ושם) וצ"ל כור (נ"ד דף
קב:) דתנאך לררב ולאמרי צי רב
אע"ג דנכמה דוכחין אשכחן אמרי צי
רב משמיה דרב וניחא השתא גירסא
דסוף פרק מרובה (נ"ק דף עה. ושם)
לאמר ליה רבא לרב המנונא קסחמינו
לכסי דבי רב כלומר נחמא לכסי דבי
רב שחא רב הונא שחמא כטוב ומר

אלהם שלחו מהם לאור ר' יוסי צדי
 חנינא היא: שלש שורות. לקמן חנינ
 להו נחמד דיני ממונות (דף נה.)
 שאם הוצרכו לסמוך ולהוסיף על
 הדיינין סומכין מהן: ועשרה בעלנין
 עשרה שני אדם בעלנין מכל מלאכה
 להיות מוזהרין לבית הכנסת שמתחת
 וערביה דאמרינן בברכות (דף ו:) כיון
 שזה הקצ"ה לבית הכנסת ולא מלא
 שם עשרה מד כועס דקיימא לן
 (מגילה דף ג:) כל כך שאין בו עשרה
 בעלנין ידיון ככפר הלכן אי יתנוהו
 לא חזיא לטעמיה: וסמי: סופרים.
 ליכתוב דבר המוכין ודברי הממייצין
 וכל שעה יושבין לפני הדיינין לקמן
 בפרק היו דוחקין (דף נה.) ושני
 חוויין. שמשו ב"ד להלקות החייב
 ולהזהרין בעלי דינים לדון: ושני
 דיין. שלם לא קא את מהי הס דיין:
 ושני וזממין. שמישרשו העדים להעיד
 שגר שלא יזומו: ושני וזממין.

(א) בא"ד נחזקת כהנים
שוממעטענין נחש: (ג) גמ'
וילנר (וועב) מו"ת: וי"ב
ס"א ל"ב טעם והיינו
כפירוש רש"י דנגזית
בשמים ותתחלקין בשלשה
למדת שניצין להו:

הנהרות מהר"ב
רנשבורג

רנשבורג

[א] אמר כי רב. כ"כ וכל
אמר כי רב סתם שש"ס
משמיה דרב הוא וכ"כ
החוס' כאן והרא"ש
בנדרות פ' אלו מומין ועיין
גוה בספר יצן שמעיה דף
ה ע"ב:

שֶׁמֶל יַחֲזִיב צֶלֶל דָּין עַל פִּי עֵדִים
וַיִּסְכַּר שֵׁם לְהוֹמֵן לְפִיךְ יָרִיךְ שֵׁם
אֲחֵרִים צִבִּיר שִׁתְּיִרְאוּ אֵלֹה מִהֶם אֵם
נִצּוֹחַ לְהוֹם הָעֵדִים יִצְחָק אֵלֹה הַשֵּׁם
וַיִּזְמֹן אֹתוֹ: עֲשֵׂה דְרָכֶיךָ. ^לצ"ד
וְהַגְבִּיל מִחֲקֵינוּ לָהֶם וְהוּא לֵהוּ חֵלֶה
מִלִּי: רֹשָׁא. לְמוֹל מִיּוֹקוֹת: אֹמֵן.
מִקֵּץ דָּס: לְכַלֵּל. לִכְתוּב סְפָרִים:
קוֹפֶה נִגְזֵים כְּשֵׁם וּמִחֲחֻלָּה כְּשֵׁלֶה.
טַעמָה מִפִּי כִּשְׁחָתֵנוּ (ח: כ: ב): בִּפֹּה
דִּין מִכֵּין וּבִשְׁחָתֵנוּ. הֵא חֲשִׁינֵהוּ לְהוּ לְעֵלִי
לְחִיכָא סְהַדְרִי גֻזֵּין וּמִחֲחֻלָּה הוּא לְהוּ
חֲמַשָּׁא חֲשִׁיכָא דְרַבִּי לְעִיל. רֹשָׁא וְאֹמֵן
וּלְכַלֵּל וּמִלְמַד חַד גִּבְרָא הוּא לְכָל הַנִּי:
מֵחֲמַם
אָרְבִּי אֹמֵר וְכו': תַּנְיָא ^ארְבִּי אֹמֵר
מֵחֲמַם

בע"א ורבינו שמואל מגיה שם הספרים ושם מפורש ומיהו מזינו רב
שמיע לך הא דלמר רב אחא בריה דרב אדא אמר רב המנונא אמר
מזליה לך לזוטי לך ובהנחול קמא (ב"מ דף קו.) קאמר מבדי רב
בר רבי חיננא. תימה דפרקא שלשה מיין צנויר (דף מב:) אשכחן
בר רבי צור רבי חנינא:

במלאו

לבלר ומלמד תינוקות משום ר' עקיבא אמרו אף פירות מפני שמאירין העינים. ר' נחמיה

דיני ממונות בשלשה

פרק ראשון סנהדרין

יח.

עין משפט
נר מצוה

א א מ"י פ"ה מהל' כל
המקדש ה"ל ספג
לפני קטן:
ב ב מ"י ש"ל כ"י:
ג ג מ"י ש"ל וס"י מהל'
לפני קטן מהל' כל:
ד ד מ"י פ"ה מהל' כל
המקדש ה"ל ספג
ה ה מ"י ש"ל כ"י:
ו ו מ"י ש"ל כ"י וס"י
מהל' כל מהל' כל:
ז ז מ"י פ"ה מהל' כל
המקדש ה"ל ספג
ח ח מ"י ש"ל כ"י:
ט ט מ"י פ"ה מהל'
מהל' כל מהל' כל:
י י מ"י פ"ה מהל' כל
מהל' כל מהל' כל:
כ כ מ"י פ"ה מהל'
מהל' כל מהל' כל:
ל ל מ"י ש"ל כ"י:

תורה אור השלם

1. ואחרי תחילת מכל
העם אנשי חל ירמי
אלהים אנשי אמת שני
קצת ושמו שלם שר
אלהים שר מאור שר
המשפט שר שר:
שמות יח כא
2. ומן המקדש לא יצא
ולא יחלל את מקדש
אלהי כי נר שמו
משפט אלהי עליו אני
ירמי כא יב
3. ואחרי קץ את בית
אדוני ואת נשי אדוני
בדור ואתה קץ את
בית ישראל ואתה קץ
מקדש ואתה קץ כהן
שמואל יב כ
4. והקדוש והקדוש והקדוש
לא יקדש שמואל יב כ
5. והקדוש והקדוש את
הקדוש מיד גאל הדם
והקדוש אתה הקדוש אל
עיר מקלט אשר נס
שמואל יב כ
הקדוש הקדוש אשר משה
אתו בשלש הקדוש:
במדבר לה כה

רבינו חננאל

א"ל בכלל חסידיו (ובכלל)
(ובפרט) יחידיו א"ל אותו
שלש מאות יחידיו כבורי
כהנה היה ואין קדוש
מוציא קדוש. מהחיות הגזע
עצמן שליו ביד כולן בן
לוי א"ל פשטת סה דהו
ומפורטין עליו ועוד שאלו
הגמון זה לרבינו משה
רבכם אי גב היה או לא
היה בקי בחשבון דכתיב
בקע לגלגלות מחצית
השקל בשקל הקדוש והיו
באותו הזמן מקומות
שהיה הכתר שלהן מאה
ליטרין ומקומות שהיה
הכתר שלהן ששים ליטרין
וא"ל הגמון זה הן ועבדי
כבר מאה ליטרין זה מן
שיה גב ואין מעבדיה
שיתן ליטרין פלגא גב
א"ל משה רבינו גובר
נאמן ובקי בחשבון הזה
וכבר של קדוש כפול היה
שנאמר והשקל ששים
גרה עשרים שקלים חמשה
ועשרים שקלים עשרה

נמצאו דיני ישראל ו' ריבואות וח' אלפים ורשש מאות. תימה
הא חסרי לכו טוזה דמי מפקת מס' ריבואות ששה
מאות לשני אלפים לא משכחת בטר הכי ו' אלפים לשני מאות וכי
הדר מפקת (כל) הכי לא משכחת בטר הכי לשני חמשים י"ב אלף
וכ"ש דלא משכחת בטר הכי שר
עשרות שש ריבואות וי"מ דככל הכי
שרים אפשר דהו זקנים יתירים ממני
ס' דלמר זיש נחלין (כ"ד דף קא):
ללא נמנו פחות ממני עשרים ויתירים
ממני ששים וכשר עשרות לא חיישין
אפילו היו ממני עשרים שסס ענמם
היו מן המשכון וכל אחד שר על
משה והוא עשיר וי"מ דמשכון
השכרות קשוי דחילתן וימנו שר
עשרות וממשכון שסס נמנו לשני
חמשים והמשכון משר חמשים
נמנו לשני מאות ומשר מאות כירר
המשכונם לשני אלפים:

הדרן עלך דיני ממונות בשלשה

בהן גדול הן פשיטא. כלומר
למה לי למיתני דן
ומשני דנין אינטימא ליה דס"ד
דמחן גדולתו אין דנין אותו וזן
קפני אגב דנין ופרין לה נמי פשיטא
כלומר כיון דפשיטא לן דדן פשיטא
נמי דנין דלי לאו דנין וכו' ולא
משני דס"ד דלין דנין אותו ומחן
שאין דנין אותו הוא אינו דן משום
דלמתי הוה פריך ליה לימני דן כד
ומינה דיעינן דדנין אותו ומינה קשה
גבי מלך לימני לא דנין דיעינן שפיר
דאינו דן משום התקוששו וי"ל דלא
דמי דודאי גבי כהן כיון דמנא דן לא
הוה ליה למתני דנין כהנא אגב גבי
מלך אין קושיא אמאי קפני לא דן
כיון דמנא ליה מקמי לא דנין ועוד
אגב דמי כהן גדול דן דנין מנא גבי
מלך מריווינו לא דן ולא דנין דהכי
נמי קפני מעדין אותו גבי כהן גדול
ולא מעדין גבי מלך אע"ג דלא
זריכי דכנל דנין אותו אלא משום
דמנא גבי דן דנין מנא נמי מעדי
ומעדיים והא דלא שקיל וטרי כהנא
הכי משום דהא פשיטא דמי כהנא
אגב רישא ק' מלמתי כפרשת הר"ר
סרי"ש נשמו וזכנא דמך לנדקדק
ק' דודאי לעולם בין גבי מלך בין
גבי כהן גדול אי יש מידע או מן או
מדנין אין להקשות שום דבר דלמה
לן למיתני גבי כהן גדול דנין אותו
וגבי מלך לא דן דכיון דיש שום
מידע כמלמתי מני זה אגב זה
ומדע דהכי פשיטא ליה להס"ס דפרין
אני

וחמשה שקל המנה יהיה לכם מנה ר"מ הוא אלא ש"מ של קדוש כפול היה ובתר דאוספו עליה שנות שאליות הגמון הזה
מפורשות כמו שאמרו בתחלה מסכת בכורות ונחשת התנופה סליק צ"ו ליטרין ואין עבדו ליה פרוטרוט וכן את עבדו ואת
האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים סליק שבעין וחד ליטרין ואת עבדו ליה פרוטרוט משום דלא סליק קיטריא:

הדרן עלך פרק דיני ממונות

ב' בהן גדול דן ודין אותו כ' ירושלמי נראה דן דנין אותו אמאי פמנא אנטלר. הגע עצמך שנפלה שבעה ואנטלר שבעה (א)

מאמס ושכנים ושכנים. מאמס ושכנים כרזי נחמיה ועוד מ"ז שאל
יתחלקו כ"ד י"א מוכין ואחד עשר מחייבין ואחד אומר איני יודע
יוספו מאלו מ"ז עד שכנים כדאמר ר' בריה (לקמן דף ג.) שמוסיפין
שנים על הכ"ג אם יזכוה שניהם הרי י"ג מוכין ואחד עשר מחייבין
וכאן ואם יחייבוהו חייב דלכא הטייה
לרעה על פי שנים ואם יתלקו כרין
עוד להוסיף שנים וכן לעולם עד
שיהיו שנים לרבי יהודה ושכנים
ואחד לרנן: שרי אלפים שש מאות.
היו ששה שש מאות אלף רגלי:

הדרן עלך דיני ממונות בשלשה

בהן גדול. אינו יולא אחר
סמטה. דילמא
אחא למינגע והיינו דלדור קרא ומן
המקדש לא יאל מקדושתו לא יאל
כלומר יתרחק מן הכבוד שלא יאל
לד' טומאה והאי קרא כהנ"ג און
כמיז דמתי לעיל מינה לאכזי
ולאחז לא יעמל: כן נכסין וסוף
נגלה. כשהן יולאין ממנו זה ונכסין
למנו אחר ונכסין ממנו הראשון
שאינו רואה אותו הוא נגלה ונכסין למנו
הראשון והן נכסין ממנו השני והוא נגלה
ונכסין למנו: רבי יהודה. דרש מן
המקדש דווקא: וכסוף מנחם.
בשורה כשחזרין מקדור את המט
שלין שלו דרך כל העם עונדין
זה אחר זה ונמנמן את האכל
עומד ממעמדו: ופממונא. סגן
הכנים ממעמדו לכהן גדול זיו לכן
העם מהממונה צימני וכל העם
בשמאלו והוא כהנא: אנו כפרסך.
זנו מתכפר אמה ואמנו מתחין
לכל כהנא לכהן עליו: ופממדין
אוס. דקיימא לן (נמו"ק דף ס.)
אכל סעודה ראשונה אסור לאכול
משל: מסובין על הפרך. הן מניין
ומתאכלין על זערו והוא מיסד ככנד
על הספסל: ג' דנין אוסו אינטימא
ליה. סלקא דעתך אמינא לא ליחלו
למיתני קמי די דנא: ועוד על פשה.
לקמן (נ"ג) פריך לא קני דלא עברי: ופרי
הוא כסדינו. לקמיה מיקומא שפיר:
ההורג

דיינין ליה איהו היכי דין והכתיב יתקוששו וקושו ואמר ר' ל' קשט עצמך
ואחר כך קשט אחרים אלא אידי דקא בעי למיתני מלך לא דן ולא דנין אותו
תנא נמי כה"ג דן ודין ואי בעית אימא הא קמ"ל כדתניא ב' בהן גדול שהרג את
הנפש במזיד נהרג בשונג גולה ועובר על עשה ועל לא תעשה והרי הוא
כהריוס לכל דבריו במזיד נהרג פשיטא בשונג גולה אינטימא ליה הא נמי
פשיטא אינטימא ס"ד אמינא הואיל וכתיב וישב בה עד מות הכהן הגדול אימא
כל דאית ליה תקנתא בחזרה ליגלי דלית ליה תקנתא בחזרה לא ליגלי דתנן

הכא פשיטא כלומר למה לן למתני דן ומשני דנין אותו אינטימא ליה ואגב דנין אותו מני דן אפ"ה אין להקשות אמאי לא
משני דמשום הכי מני דן ודין אותו משום דלי לא מני שום דבר הוה סלקא דעתך דאין דנין אותו ומחן ק' חסידו דנין אותו
התקוששו דלדוריה לאידן גיסא אי לא הוה מני שום דבר כ"ג הוה אמינא מסכנא דדן שפיר דלטון משום חשיבותו מגרע גרע
וכיון דדן איהו נמי דיינין ליה משום התקוששו ולא קשיא מדי: ור"ה דמנן כהן גדול כתר פ"ק משום דאידי דמנא
נפ"ק מלי דכ"ג פסיק (א) ושייר ליה והדר מני ליה מעלות של מלך דמשיג מיניה ואחר כך חזר לענייני להלכות דנין:
אני

וחמשה שקל המנה יהיה לכם מנה ר"מ הוא אלא ש"מ של קדוש כפול היה ובתר דאוספו עליה שנות שאליות הגמון הזה
מפורשות כמו שאמרו בתחלה מסכת בכורות ונחשת התנופה סליק צ"ו ליטרין ואין עבדו ליה פרוטרוט וכן את עבדו ואת
האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים סליק שבעין וחד ליטרין ואת עבדו ליה פרוטרוט משום דלא סליק קיטריא:

(א) [ע"י כשר משה ונחמה פירוש דברי רבינו ומכלל זה חסיד מנה אחד כ"ד דף י"ט ע"א]

א מ"י פ"ז מהלכות ירושה
הלכה י:
ב מ"י פ"ד מהלכות
נתיבין הל' כג
ופ"ז מהל' סנהדרין הלכה
ה:
ג מ"י פ"ח מהל' נזיקין
הלכה י: יח קמ"ג
עין עד פ"ט פ"ח מהל' נזיקין
ע"כ פ"ח כ:
יג ד מ"י פ"ד מהל' נזיקין
י וסמך שם פ"ט מהל' נזיקין
ס"ד כ"ג פ"ח מהל' נזיקין
יד ד מ"י פ"ד מהל' נזיקין
א קמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין
ב ד כ"ג פ"ח מהל' נזיקין
ב ד מ"י פ"ד מהל' נזיקין
המקדש הל' ע"כ
כ"מ ופ"ח מהל' נזיקין
הלכה י:
ב ד מ"י פ"ד מהלכות
סנהדרין הלכה י:
יח ד מ"י פ"ד מהל' נזיקין
המלך הל' יא:
יח ד מ"י פ"ד מהל' נזיקין
אסור בזה הל' י:

אינו יוצא משם לעולם. פירוש וכגון שלא מינו אחר עד שנגמר דינו וכגון לזכות משום שערך ולזכות משום מלחמה דמשום שערך מחזיר הרוצח לדבריו הכל ומוטב מלחמה פלוגתא דר' יהודה ורבנן פרק בתרא דהוריות (דף י"ב):
וב' ואם תאמר ולוקמה בעדות המדע דודאי כהן גדול מעיד בדמיון לאסורא אין חכמה ואין כחונה לנגד ה' כדאמר גבי לורכא מרבנן פרק שביעית העדות (דף י"ג) והא לאמרינן לדרושין (ע"פ) עשה כבוד הכריות הני מילי ממונה אצל במדי לאסורא לא כדפריש' וי"ל דמעיד משמע לכל דבר בין באסורא בין בממונה דומיא דמתוך לא מעיד דמיידי (א) (אפי' בממונה) דאי באסורא אין חכמה וכי'':
והא אין מושיבין מלך בסנהדרין. תימה לפרוך ממתינין דמתן מלך לא דין ועוד מאי קמ"ל ממתינין הלא מלך לא דין וכו' וי"ל דהא דאין מלך דין ה"מ לצדו משום דאין דין אותו ללא קרינן ביה התקששו וקשו אצל עס אחרים שפיר מלי דין דאין דין נגמר על פיו לצד כך נראה למחרת ואל"מ מ"מ היאך דן את בנו דמסתמא צדן מלך קאי שמועש עכשיו וי"ל דודאי היה יודע שפיר דלדון לא צא אצל קשה ליה דאפילו ישנן ידועים נמי לא זכריה נחא ללא פריך ממתיני' דמתן מלך לא דין: (א) **והא תנו מלך** א"ר דין ואל דין אותו וכו'. ואל"מ ולוקי ממתינין דמתי מלך לא דין ולא דין אותו במלכי ישראל וממתינין דמתי מעיד למלך דמשמע דדינן אותו במלכי בית דוד דאמר לקמן (דף י"ט) דין ודינן אותו וי"ל דכולה ממתינין מסתמא אפרי במלכי ישראל דומיא דמלך לא דין ולא דין אותו:

משום צינה. פ"ה משום שהיה גדול טעון טבילה ולא נהירא דמשמע צינה (דף לא) שהיו מחממין לו קומקום של חמין ביה"כ לכן נראה לפרש משום קרירות הרצפה של היום עומד יתק: **שתא** בחר ירחא אולא. פירש הקונטרס קור וחוס של שנה (א) אחר ההקדים אם לא היה השנה מעוברת וקור שהיה ראוי לעשות במרחשון אם לא היה השנה מעוברת יעשה בשנה דאי בחר חדשי חמה אולא מה לו לכהן אם נעבר השנה וקשה והלא כל מה שאנו מעבדים היינו כדי להשנות חדשי חמה להדשי הללנה ולעשות ממרחשון תשרי כדי שתפול בו תקופת תשרי ותהא מקלף החג בתקופה המדשה והלא ברוב השנים כמו כן היא נופלת תקופת תשרי בתשרי של שנה ופ"ה בתוס' דמיידי בשמעתתא (א) משום אפי' פירות האילן לאו משתנה קור של תשרי זה מקור של תשרי של שנה שנים להיות בו כינה לזניה של מרחשון ולהכי פריך שפיר משלשה רועי בקר דמשמע שהפירות שיהיו סימני הרועים האחד היה נתון לפירות והאחר לזניה הרוע:

אחושבניו סמוך. וצ"ל מעבדין ליה והכא איסתייעו מיתמיהו כלומר איסתייעו ליה מלמדיהו וישיבה ברב העובדים שחא בחר ירחא אולא: **קא פסיק ופגי.** הוא אינו מייבס לא שחא פסלה לו יממנו בין מן הגשואין בין מן האירוסין בשלמא מן הגשואין איכא עשה ולא תעשה באסורא בתולה יתק (ויקרא כא) ולא בעולה דהיינו יתק (שם) הרי לאו:

מנשכ בפ"ק ויאלא לקראתה ונפיתתך קשה מן הרוח ומחממתה דין הוא אדר: **ואם לאו.** שעדיין יש כינה חזקה לית דין אדר אלא שט: **ועבדו רבנן.** ועשאיהו כשכט שקבעו אדר השני אחריו. אלמא שחא בחר עיבורא אולא ולא נהגא חוס דניסן בצלד אלא מנהג אדר בצלד השני: **רבנן**

הסורג כהן גדול. בשוגג גולה לעיר מקלט ואינו יוצא משם לעולם דכיון דאין כהן גדול במקדש כשהוא גולה במיתת מי יסוב. וכן כהן גדול שהרג את הנפש בשוגג במיתת מי יסוב הא ליכא כהן גדול: **הרי הוא כהדיוט.** לידון בשלשה: **דבר גדול ממש.** אם עבר עבירה שיש בה מיתת בית דין הוא דבני סנהדרין גדולה אצל במלכות לא: הרי שהיה מואל אבידה כהן והיה האבידה צבית הקבירות או שהיה זה זקן ואינו לפי כבודו שאם היה שגור לא היה מחזיר: **או שהיה מלאכה שלו מרובה משל חבירו.** כגון נוקב מרגליות שאם ילך ויחזיר יפסיד בצטלותו יותר מדמיה: **לכן נאמר והסעלמא.** אלמא כבוד הכריות דוחה לאו דלא מוטל להסתעל. וה"ל זילתא הוא לגבי כהן גדול לתי לאסורא לנצל דין: **אמר רב יוסף.** הא דקמני מעיד למלך קאמר שהיה מלך בעל דין וכהן גדול יודע לו עדות: **והא לא דין אותו.** מואל סהדות' בעי: **כן מלך דייטש ואל.** והדר קושין לדוכתא דאיכא זילתא לכה"ג: **כפני המלך.** שהמלך יושב ודן בסנהדרין: **אין מושיבין מלך בסנהדרין.** לקמן מפרש טעמא: **משום יקרא דכסן גדול.** ידע כשהדוטה לזניה: **אפי' מלך יתמיד עד דמיקבל סהדותא וקאי מלך ואילו וממתינין אפ' כדניא: לא פטנא על רב.** איך רשאי לסמור את דברי מופלא שצדיקין ואי אמר מלך מונה מו לא מלי איך למחוי ליה זכותא: **משום אפסניא.** מחלק משהו לחיילותיו כך וכן לשנה ונוח לו שיהיו כל השנים מעוברות: **כהן גדול.** אינו רוצה שמתעבר שנה מפני הכינה שצריך לטבול ולקדש ביום הכפורים חמש טבילות ועשרה קידושים ואם מתעבר שנה הרי תשרי במרחשון וזינת מרחשון מהיה בשמרי: **אמר רב פפא ש"מ.** מהא דקמני ולא כהן גדול בעיבור שנה: **שחא בחר ירחי אולא.** אחר ירחים הראויים להיות אם לא נתעברה הולך קור וחוס של שנה וזינה הראויה במרחשון הויה בשמרי כשמעברת: **אם ככיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדר.** אם יהא חוס בקרקע וילמא זרע הככיר והאפילה יחד מיטין שזמרעו בראש החודש (א) והשעורין שזמרעו עכשיו דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר אלא שט: **אם מור בלשר כסלג ימוס.** אם בצקר יהא קור חזק עד שיהא השור קרוב למות ממחמת הכינה: **ובעירא בטול פאינהא ידמוך.** ונצחריס יגדל כח החוס עד שיהא השור מילל צלל התאנה ממחמת החוס: **וישלא משכיר.** ופשיט עורו כלומר יתחבר בתאינה ממחמת החוס: **אם קידוס סקיף לחדא יהא יתא בלוטך נפיק לקבליה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר ועברוהו רבנן להדיא שתא וסמכרוב רבנן ארעוואת סמוך אלא רבנן (א) אחושבנייהו סמוך ורועי בקר איסתייעו הוא דאיסתייעא מילתייהו: חולץ וחולצין בו: קא פסיק (א) ותיני לא שחא מן האירוסין ולא שחא מן הגשואין בשלמא מן הגשואין הוי עשה ולא תעשה ואין**

ההורג כהן גדול או כהן גדול שהרג את הנפש אינו יוצא משם לעולם אימא לא ליגלי קמ"ל ואימא הכי נמי אמר קרא ילנום שמה כל רוצח אפי' כ"ג במשמע: עובר על עשה ועל לא תעשה: לא סגי דלא עבר הכי קאמר יאם עבר על עשה ועל לא תעשה הרי הוא כהדיוט לכל דבריו פשיטא סלקא דעתך אמינא הואיל ותנן אין (א) דין לא את השבט ולא את נביא השקף ולא את כהן גדול אלא על פי ב"ד של שבטים ואחר (א) ואמר רב אדא בר אבהו ככל הדבר הגדול יביאו אליך דבריו של גדול אימא ככל דבריו של גדול קמ"ל ואימא הכי נמי מי כתיב דברי גדול הדבר הגדול כתיב דבר גדול ממש: מעיד ומעידין אותו: מעיד והתניא (א) והתעלמא פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם הא כיצד כהן והוא בבית הקברות זקן ואינה לפי כבודו (א) או שהיה מלאכה שלו מרובה משל חבירו לכך נאמר והתעלמא אמר רב יוסף מעיד למלך והתנן לא דין ולא דין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו אלא א"ר זירא מעיד לבן מלך בן מלך הדיוט הוא אלא מעיד בפני המלך והא אין מושיבין מלך בסנהדרין משום יקרא דכהן גדול ואינה ויתבי מקבלי ניהילי לסהדותיה קאי הוא ואילו וממתינין ליה אפ' בדיניה גופא (א) אין מושיבין מלך בסנהדרין (א) ולא מלך וכהן גדול בעיבור שנה מלך בסנהדרין דכתיב לא תענה על ריב לא תענה על רב לא מלך וכהן גדול בעיבור שנה מלך משום אפסניא כהן גדול משום צינה א"ר פפא ש"מ שתא בחר ירחא אולא אינו והא הנך רועי בקר דהוו קיימי ושמעיהו רבנן דקאמרי חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר וחד אמר אם תור בצפר בתלג ימות ובמזיהרא במול תאינה ידמוך ישלח משכיה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר וחד אמר אם קידוס תקיף לחדא יהא יתא בלוטך נפיק לקבליה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר ועברוהו רבנן להדיא שתא וסמכרוב רבנן ארעוואת סמוך אלא רבנן (א) אחושבנייהו סמוך ורועי בקר איסתייעו הוא דאיסתייעא מילתייהו: חולץ וחולצין בו: קא פסיק (א) ותיני לא שחא מן האירוסין ולא שחא מן הגשואין בשלמא מן הגשואין הוי עשה ולא תעשה ואין

ההורג כהן גדול או כהן גדול שהרג את הנפש אינו יוצא משם לעולם אימא לא ליגלי קמ"ל ואימא הכי נמי אמר קרא ילנום שמה כל רוצח אפי' כ"ג במשמע: עובר על עשה ועל לא תעשה: לא סגי דלא עבר הכי קאמר יאם עבר על עשה ועל לא תעשה הרי הוא כהדיוט לכל דבריו פשיטא סלקא דעתך אמינא הואיל ותנן אין (א) דין לא את השבט ולא את נביא השקף ולא את כהן גדול אלא על פי ב"ד של שבטים ואחר (א) ואמר רב אדא בר אבהו ככל הדבר הגדול יביאו אליך דבריו של גדול אימא ככל דבריו של גדול קמ"ל ואימא הכי נמי מי כתיב דברי גדול הדבר הגדול כתיב דבר גדול ממש: מעיד ומעידין אותו: מעיד והתניא (א) והתעלמא פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם הא כיצד כהן והוא בבית הקברות זקן ואינה לפי כבודו (א) או שהיה מלאכה שלו מרובה משל חבירו לכך נאמר והתעלמא אמר רב יוסף מעיד למלך והתנן לא דין ולא דין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו אלא א"ר זירא מעיד לבן מלך בן מלך הדיוט הוא אלא מעיד בפני המלך והא אין מושיבין מלך בסנהדרין משום יקרא דכהן גדול ואינה ויתבי מקבלי ניהילי לסהדותיה קאי הוא ואילו וממתינין ליה אפ' בדיניה גופא (א) אין מושיבין מלך בסנהדרין (א) ולא מלך וכהן גדול בעיבור שנה מלך בסנהדרין דכתיב לא תענה על ריב לא תענה על רב לא מלך וכהן גדול בעיבור שנה מלך משום אפסניא כהן גדול משום צינה א"ר פפא ש"מ שתא בחר ירחא אולא אינו והא הנך רועי בקר דהוו קיימי ושמעיהו רבנן דקאמרי חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר וחד אמר אם תור בצפר בתלג ימות ובמזיהרא במול תאינה ידמוך ישלח משכיה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר וחד אמר אם קידוס תקיף לחדא יהא יתא בלוטך נפיק לקבליה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר ועברוהו רבנן להדיא שתא וסמכרוב רבנן ארעוואת סמוך אלא רבנן (א) אחושבנייהו סמוך ורועי בקר איסתייעו הוא דאיסתייעא מילתייהו: חולץ וחולצין בו: קא פסיק (א) ותיני לא שחא מן האירוסין ולא שחא מן הגשואין בשלמא מן הגשואין הוי עשה ולא תעשה ואין

מנשכ בפ"ק ויאלא לקראתה ונפיתתך קשה מן הרוח ומחממתה דין הוא אדר: **ואם לאו.** שעדיין יש כינה חזקה לית דין אדר אלא שט: **ועבדו רבנן.** ועשאיהו כשכט שקבעו אדר השני אחריו. אלמא שחא בחר עיבורא אולא ולא נהגא חוס דניסן בצלד אלא מנהג אדר בצלד השני: **רבנן**

מנשכ בפ"ק ויאלא לקראתה ונפיתתך קשה מן הרוח ומחממתה דין הוא אדר: **ואם לאו.** שעדיין יש כינה חזקה לית דין אדר אלא שט: **ועבדו רבנן.** ועשאיהו כשכט שקבעו אדר השני אחריו. אלמא שחא בחר עיבורא אולא ולא נהגא חוס דניסן בצלד אלא מנהג אדר בצלד השני: **רבנן**

(א) מסות יא: (ב) לעיל כ:
(ג) לעיל ע"ה (ד) וסמך:
(ה) נכרות יט: (ו) כ"מ ל:
(ז) וסמך פ"ק (ח) וסמך:
(ט) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
חודש חודש והוא טעל
המס כהן ופסול לכן ככל
חודש חודש ואם יוספו
חודש לרין לית משל לסיק
דוחה את העיבור: ערוך:
(י) לקמן כ"ה (י"א) וסמך:
(י"ב) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ג) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ד) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ה) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ו) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ז) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ח) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(י"ט) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
(כ) וסמך פ"ק מהלכות
הנזירות שנתן לחיילותיו
כשמעברת:

גליון הש"ס
נ"מ שתא בחר ירחא
אולא: פ"ד מהלכות
נתיבין הל' כג:
דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

דקמ"ג שם פ"ט מהל' נזיקין

כהן גדול פרק שני סנהדרין

י"ז.

יא מתי ס"ו מהלכות
 יטו הלכה א'
בב ד מתי ס' הל'
 [יטעטע ארעט מ'
 קעד ער א:]
בא ד מתי ס' מהל'
 ו' התקדש הל'
 [ופי' מהל' אצל הל']
בב ו מתי ס' מהל' לל'
 התקדש ע' טו:
בג ד מתי ס' מהלכות
 אצל הלכה א'
בד ו מתי ס' הל':
בה ט מתי ס' מהל'
 אסורי ביאה הל'
 סמג לחזק קט עושע'
 ארעט מ' ס' ע' ע'
 ו מתי ס' ע' ע' ע'
 ד סמג ט עושע' שם
 ע' ע' ע'
בו ד מתי ס' מהל' אצל
 הלכה א'
בז ד מתי ס' מהל'
 ו ופי' מהל' כל'
 התקדש הל'
בט מתי ס' מהל'
 סמגדק הלכה א'
 ופי' אצל חלבים הל':
 ו מתי ס' מהל' חזק ממונ'
 הלכה א'

וַיֹּאזֶן עֶשֶׂה דְּרוּחַהּ לֹא תַעֲשֶׂה וְעֶשֶׂה אֵלָא מִן
הַאִירוֹסִין אֲמַאי יבֹא עֶשֶׂה וַיִּדְחָהּ לֹא תַעֲשֶׂה
אֲנִי¹⁶ נִגְזֶרֶה בִּיֹאֵה רֵאשׁוֹנָה אֲמֹו בִּיֹאֵה שְׁנִיָּה תִנְיָ
נִמְי הִכִּי¹⁷ אִם קִדְמוּ וּבִעֲלוּ בִיֹאֵה רֵאשׁוֹנָה
קִנְנוּ וְאִסּוּר¹⁸ לְקִיָּמָן בִּבִיֹאֵה שְׁנִיָּה: מֵת לֹ
מֵת כֹּו: ת"ר יוֹמָן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא לֹא יֵצֵא
עִמְהֶן אֲבָל יֵצֵא הוּא אַחֲרֵיהֶן כִּיצֵר הֵן
נִכְסִין וְהוּא נִגְלָה הֵן נִגְלִין וְהוּא נִכְסֵה:
יֵצֵא עַד פֶּתַח כֹּו: שְׁפִיר קָאֵמֵר ר' יְהוּדָה
אֵמֵר לָךְ רַבִּי מֵאִיד אִי הִכִּי¹⁹ לְבִיתוֹ נִמְי לֹא
אֵלָא ה"ק מִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא מִקְדָּשׁוֹ לֹא
יֵצֵא וְכִיּוֹן רֵאִית לִיָּה הִכִּירָא לֹא אֲתִי לְמִינְעָ
וְרַבִּי יְהוּדָה אֲנֵב מִרְרִיָּה דִּלְמָא מִקְרִי וְאֲתִי
וְנִנְעָ: כִּשְׁהוּא מִנְחָם: ת"ר²⁰ דִּכְשֶׁהוּא עוֹבֵר
בְּשׁוּרָה לִנְחָם אֵת אַחֲרִים סָגֵן וּמִשׁוּחַ שְׁעֵבֵר
בְּמִינּוּ וְרֹאשׁ בֵּית אֲב וְאֲבָלִים וְכֹל הָעָם
מִשְׁמָאלוּ יִכְשֶׁהוּא עוֹמֵד בְּשׁוּרָה וּמִתְנַחֵם
מֵאַחֲרִים סָגֵן מִימִינוּ וְרֹאשׁ בֵּית אֲב וְכֹל
הָעָם מִשְׁמָאלוּ אֲבָל מִשׁוּחַ שְׁעֵבֵר לֹא אֲתִי
נִגְבִּיָּה מ"ט חֲלָשׁ דַּעְתִּיה סָבֵר קָא חֲדִי בִי
א"ר פֶּפֶא ש"מ מֵהָא מִתְנִיתָא תִּלְתָּ שְׁמַע
מִינָה²¹ הֵיִינוּ סָגֵן הֵיִינוּ מִמוֹנָה וְשָׁמַע מִינָה
וְאֲבָלִים עוֹמְדִין וְכֹל הָעָם עוֹבְרִין וְשָׁמַע מִינָה
וְאֲבָלִים לְשִׁמְאֵל הַמִּנְחָמִין הֵן עוֹמְדִין ת"ר
בְּרֵאשׁוֹנָה הָיוּ אֲבָלִים עוֹמְדִין וְכֹל הָעָם
עוֹבְרִין וְהָיוּ ב' מִשְׁפָּחוֹת בִּירוּשָׁלַם מִתְגַּרְוֹת
זֹו כֹּו זֹאת אֹמֶרֶת אֲנִי עוֹבֶרֶת תַּחֲלָה וְזֹאת
אֹמֶרֶת אֲנִי עוֹבֶרֶת תַּחֲלָה הִתְקִינוּ שִׁיְהָא
הָעָם עוֹמְדִין וְאֲבָלִים עוֹבְרִין: (חֲזוֹר וְהִלֵּךְ
וְסִיפֵר סִימָן): אֵמֵר רַמִּי בֵּר אֲבָא הַחֲזוֹר רַבִּי
יוֹסִי אֵת הַדְּבַר לְיוֹשֻׁנוּ בְּצִיפּוֹרִי שִׁיְהָיו
אֲבָלִים עוֹמְדִין וְכֹל הָעָם עוֹבְרִין וְאֵמֵר רַמִּי
בֵּר אֲבָא הִתְקֵן רַבִּי יוֹסִי בְּצִיפּוֹרִי²² שְׁלֹא
תִּהְיָ אִשָּׁה מֵהִלְכַת בְּשׁוֹק וּבִנְהָ אַחֲרִיָּה
מִשְׁשׁוֹם מַעֲשֶׂה שִׁהִיָּה וְאֵמֵר רַמִּי בֵּר אֲבָא
הִתְקֵן ר' יוֹסִי בְּצִיפּוֹרִי שִׁיְהָיו נָשִׁים מִסְּפֻרוֹת
בְּבֵית הַכֶּסֶּא מִשְׁשׁוֹם יִיחֹוד אֵמֵר רַב מִנְשִׂיא
בֵּר עוֹת שְׁאִילִית אֵת רַבִּי יֹאשִׁיָּה רַבָּה בְּבֵית
רַבָּה פְּחוּתָה מַעֲשֶׂרָה בְּנֵי אֲדָם²³ וְאִין אֲבָלִים
וְכֹל הָעָם עוֹבְרִין בֵּין שְׁאֲבָלִים עוֹבְרִין וְכֹל
כֹּו: אִיבְעִיָא לְהוּ כִי מִנְחָם הוּא אַחֲרִיָּה
תִּתְנַחֲמוּ הִיבִי דַּמִּי אִילִימָא כִי מִנְחָמִי אַחֲרִיָּה
מֹו נַחֲשָׁא קָא רַמִּי לְהוּ אֵלָא לִכִּי מִנְחָם
ש"מ: מִלֵּךְ קָא דִן כֹּו: אֵמֵר רַב יוֹסֵף
מִלְכִּי בֵית דֹּד רִן וְדִנְגִן אוֹתָן²⁴ דְּכִתְבִיכִי²⁵ זְבִית
שִׁשְׁמֵט וְאִי לֹא דִיִּינְגִן לִיָּה אִינְהוּ דִּינִי
ר"ל קִשְׁטָּ עֲצָמָךְ וְאַחַר כֵּךְ קִשְׁטָּ אַחֲרִים
וְכֹם מַעֲשֶׂה שִׁהִיָּה דַּעֲבִדִּיה דִּינָא מִלְכָּא קָטֵל

נפגש אמר להו שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדונוו שלחו ליה עובד קמל נפשא שדריה להו שלחו ל" תא אנת נמי להכא והועד בבעליו "אמרה תורה יבא בעל השור ויעמוד על שורו אתא ויתיב א"ל ששמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגליו ויעידו כך ולא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וגו' אמר לו לא כשתאמר אתה אלא כמה שיאמרו חבריך נפגש

וְאֵין עֵשָׂה. בַּמָּה יֵצֵא עָלֶיהָ (דְּבָרִים כה): **בִּיָּאָה דְּרָאשׁוֹנָה.** דִּיבֹרֵשׁ מִקְרִימָהּ מִלּוֹת עֵשָׂה בִּיָּאָה שְׂנִיָּה לֹא מִלּוֹת יָבוֹם הוּא: וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵאָדָה. כִּכְהֵן גָּדוֹל אֲזָזִין כְּמִיז (וּקְרָא חֵל) דִּכְהֵן כְּמִיז לְעֵיל מִיִּנְיָה לְחִזְיוֹ וְלֵאמֹר לֵי יִטְמָא: **מִקְדוּשָׁתוֹ לֹא יֵאָדָה.** כְּלוֹמֵר יַעֲשֶׂה חֲזוֹק לְדִבְרוֹ שֶׁלֹּא יִגְדֹּם לֵאמֹר מִקְדוּשָׁתוֹ וְיִלְוִיטָמָא: **מִרְרִיב.** מִרְרִיב לְבִי: **מִשּׁוֹת שַׁעֲבֵר.** כְּגוֹן שֶׁאֵינֶה צוּ פִסּוֹל כִּכְהֵן גָּדוֹל וְיִמְיוֹ אַחֵר מִחֲמִיז וְכַשֶּׁעֲבֵר פִּסְלוֹ שֶׁל רֹאשׁוֹן חֲזַר לְעִבְדוּתוֹ וְשִׁי קִרָּא לֵיהָ מִשּׁוֹת שַׁעֲבֵר: **חֲלָשָׁה דְּעִפְיָה.** דִּכְהֵן גָּדוֹל: **הִדִּי בִי.** שְׂמַח בְּחֵלְבִי: **שׁ"מ.** מִדְּקַמִּי סָגֵן מִיָּין וְהֵעֵם מִיָּין וְכִכְהֵן בְּחֵלְבֵי הָיִינוּ סָגֵן הָיִינוּ מִמּוֹנָה דְּמִתְנִי"ס דְּקַמִּי הַמִּמּוֹנָה מִמְּלֵכוֹ לִכְהֵן וְנִתְּנָה בִּינוֹ לְצִין הָעַם: **אֲחֻלִּים** וְכִכְהֵן **לְשִׁמְלָה מִתְּחַמְמִים.** מִדְּקַמִּי וְאֲחֵל וְכִל הָעַם מִשְׁמָלָו וְהִרִי הוּא הִיָּה מִן הַמִּתְחַמְמִין וְקַמִּי אֲחֻלִּים לְשִׁמְלָו: **וְשׁ"מ.** כִּן מִנְהַג מִתְּחַוִּינִין (ו) שׁוֹרֵה שִׁהִי אֲחֻלִּים עוֹמְדִין בְּמִקְוֵינֵן וְכִל הָעַם עוֹבְרִין עָלֶיהָ אִישׁ אִישׁ כְּשֶׁמְגִיעַ וְכִל הָאֲחֵל מִנְהַגָּו וְעוֹבֵר מִדְּקַמִּי כִּשְׂהוּ עוֹבֵר לְנֶחֱס וְגַבִּי מִתְּנַחֵם קַמִּי כִּשְׂהוּ עוֹמֵד בְּשׁוֹרֵה לְהִתְנַחֵם: **וְכִנָּה אַחֲרֵיהָ.** כִּנָּה הַקָּטָן לֹא יִהְיֶה אַחֲרֵיהָ אֲלֵא לְפָנֶיהָ: **מִשְׁמַח מַעֲשֵׂה שְׂהִיָּה.** שְׂגִנְבוּהָ פִּרְשֵׁי מִתְּחַמְמִים וְנִתְּנָהוּ בְּצִית וְכַשְׂהוּ וְלֹא רָחַתְהוּ הַתְּחִילָה לְעֻקְתָּ וְיִכְוֶה בֵּא אַחֵד מֵהֶם וְאִמֵּר בִּזְוִי וְאִרְאֵנוּ לִיךְ וְיִכְבֶּסֶה אַחֲרָיו וְעֵינֵי אֲחֵתָה: **מִסְפָּרוֹ.** זֶה עַם זֶה: **מִשּׁוֹ יִתּוּד.** שְׂמֵחַ יִלֵּךְ וְאִדֶּס שֶׁם וְהֵם לֹא יִשְׁמַע קוֹל אִדֶּס יִכְבֶּס וְיִתְיַחֵד שֶׁם וְתֵקֵן (וּקְדִישִׁין דף פב:) לֹא יִתְיַחֵד אִדֶּס עִם צ' נָשִׁים. וְיִצְנִיתָ הַכֶּסֶף שֶׁבְּצִדוֹת קַמִּיָּי שְׂהִיָּה בִּית הַכֶּסֶף שֶׁלֹּהֶם בְּצִדָּה חוּץ לְעִיר וְהֵלֵל וְיִפְתִּיחַ עֵס: **בֵּין שְׂאֲחֵלִים עוֹמְדִין** **שֶׁסֶס כו'.** כִּי הוֹרֵה לֵי שֶׁאֵין עֵינֵי מִנְהַג דְּבִרֵּי בֵּין שְׂהִי אֲחֻלִּים עוֹמְדִין בֵּין אֲחֻלִּים עוֹבְרִין אֵין כֵּלֵן קִלְקוּל: **וְהוּא אֲחֵר מִתְּחַמְמִים.** בְּרִיחָא הִיא: **מִתְּחַמֵּא קָרִי רִמִּי.** קִימֹן הוּא מִטִּיל לְהֵם לְהַעֲרֵשׁ עֵינֵיכֶרָו לְחִתּוּמִים בְּתַמְתֵּיהָ: **חֲנוּ עֵינֵיכֶם.** לְדוּרֵי דִבְדִּין וְלֹא מִחֲמִיפֹ וְלֹא תִשְׁאֹל פִּינִי: **וְיַעֲדִיו כָּךְ.** שַׁעֲבָדְךָ הִרְבֵּה אֶת הַנֶּפֶשׁ דְּעִבְדוֹ כְּחִמּוֹרֵי וְהַפְקֵד מִמֶּנּוּ הוּא לֵי לְפִיכָךְ כִּרְכִּי לְדוֹנֵי כַּסְפִּי: נְסִיבָה

1. וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא
יֵלֵא יִחְזַל אֶת מִקְדָּשׁ
אֱלֹהֵיו כִּי נִזְר שְׁמֵן
מִמֶּשְׁחַת אֱלֹהֵיו עָלָיו אָנִי
וְיִקְרָא כֹּה יֵב
2. בֵּית דָּוִד כֹּה אָמַר יי
דִּינוּ לִבְקָר מִשְׁפַּט וְהַצִּילוּ
גִּזְלוֹ מִיַּד עוֹשֶׁק פֶּן תִּצָּא
בְּאֵשׁ חֲמָתִי וּבְעֶרְבָה רֵאִין
מִמֶּכְבָּה מִפְּנֵי
מַעֲלִיכֶם:

- יִרְמְיָהוּ כֹהֵן
3. הַתְּקוּשׁוֹ וְקוּשׁוֹ הַגּוֹי
4. אֵל נִבְכֶּה: צְמִיחָה ב' א'
וְאֵם שׁוֹר נִגְחָה וְאֵם
מִמְלֶכֶת שְׁלֹמֹם הַדְּעוּר
בְּבַעֲלֵיו לֹא יִשְׁמְרֵנוּ
הַדְּמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה
הַשׁוֹר יִסְקֶל גּוֹם כְּעֵל
וְחֹמָה: שְׁמוֹת כֹּהֵן
וְעַמְדוֹ שְׁנֵי הַנְּאֻמִּים
אֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב לִפְנֵי יי'
לִפְנֵי הַכְּהֹנִים וְהַשְּׁטִיטִים
אֲשֶׁר יִהְיוּ בְּיָמֵם הָהֵם:
דְּבָרִים י' ו' י'

בגמ' דבתיב בית דיד. עין
בשער המלך פ"ה מהל'
ס"ח ה"ה שהציא דברי
השיטה מקובלת מה שכתב
בזה בשם חספת הרמ"ש:

(א) גמ' ואסור לקיימה
בניאה שניה: (ב) שם א"ה
ממביתו נמי לא. נ"ב כנ"ל
הסגיה: (ג) רש"י ד"ה
ש"מ וכו' בשורה שיהו:
(ד) תוס' ד"ה ושמע וכו'
אנלים וכל העם
משמאלו אלמא: (ה) ר"ה
ינאי וכו' שנא' כי אם:

רַבָּא עָשָׂה. דִּבְרֵיהּ יֵאֵר
עָלֵיהּ (יְבִימוּת כ"ג) גִּזְרִיהּ
בִּיָּאָה רַאשׁוֹנָה. דְּמִקְדָּם
כִּבְשָׁה עָשָׂה וְתָנִי לְמִדְחָא, אִתּוּ
בִּיָּאָה שְׁנִיָּה. דְּלֵא מְנִי
לְמִדְחָא. דְּלֵא אִיקְרִים כֹּהֲנֵי
הַיְּהוּדִים וְהַיִּשְׂרָאֵלִים
לְשׁוֹן הִקְדָּם. אֲדָם הַמְשִׁיב
עָלֵינוּ יוֹשֵׁר דְּרָכֵינוּ (צִפְנִיָּה ב'
(א) אִי: הִכָּר קָם מִנֵּן עֵינִן
חֲתֻמָּה. כְּמוֹ (שְׁמוֹת ח'
קְלוּשָׁם קָם, כְּלוּמַר קָשׁוּ
עָלֵינוּ: וְדִבְרֵיהּ כִּיב' ס"ז.)

לעזי רש"י
ברי"ץ. עריסה.

שהן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן
 כדמפרש לקמן במחלה מלך ואחריה
 בעמלק ואחריה צית הבחירה: **בכניסם**
לארץ. דבכולהו כתיב ירשה ירשיה
 וירשה וישכן בה ואחמה אשמה
 עלי מלך (דברים ח) בעמלק כתיב
 (שם כה) והיה בהגות ה' וגו' וצנין
 בית הבחירה כתיב (שם יג) ועברתם
 את הירדן וישבתם בארץ וגו' והדר
 כתיב וזה המקום וגו': **לא נאמה**
פרשה זו. דשם תשים עלך מלך
 משום מלזה אלא כנגד תרעומתם
 שגלי לפניו שעמדים להתרעם על
 כך ולומר והיינו גם אנחנו ככל הגוים
 שאנחנו ואחמה אשמה עמלק אתם
 לומר כן (יד ר') **והוא אמר בו'** אתם
 גרסינן ליה בתוספתא פ. ו מדע דשיבש
 הוא דהא ק"ל בעירונין (דף יג:) דהוא
 רבי נחמיה הוא רבי יהושעא: **עמי**
הארץ קלנו. דלילוי זקנים שאלוהו
 סופטם ולרדות ארבעים שנהם אכל
 עמי הארץ תלו עמי מלחמותיהם
 שאמרו ויאל בראשינו ונלחם את
הפסח ועוד כן מלך על כל העולם
אשמדאי מנכסא דלאמרינן בתוספתא
 היה של חרש (י) חרש לוי חד אמר
 הדיעו. ויבז לא דורם למלכותו:
 וימשחו

כהן גדול פרק שני סנהדרין

כא.

עני משפט
נר מצוה

א [מ]י פ"ד מהל' תמידין
הל' [ד]י:
מח ב מ"י פ"ד מהל' תמידין
מלכס הלכס ב פנח לאחין
רנכ:
מח ב מ"י פ"ד מהל' תמידין
מלכס הלכס ב פנח לאחין
רנכ:
מח ב מ"י פ"ד מהל' תמידין
מלכס הלכס ב פנח לאחין
רנכ:
מח ב מ"י פ"ד מהל' תמידין
מלכס הלכס ב פנח לאחין
רנכ:

מוסף רש"י

והיתה לאהרן ולבניו.
לחם הפנים כהן, וכן
נוטל מחלה כדמכין נכד
יומל (י"ז) וטול חלה אחת
משמי חלות על עזרת
וארבע או חמשה משפחה
לחם הפנים וחסם מפרש לה
דפלה אלה וכו' (י"ז) וזאת
משיאה שם רע. שאלה
יולא ונעם אלה שחרת
וערכות (י"ז) (י"ז) (י"ז)
שמעון דריש טעמא
דקרא. דעמל מלי אמר
רמנא לא מחבל נכד
למנה. מפי שאלה נרץ
לחזיר לה עניסע לער
ומחן ק שאלה יולא ונעם
מחן אלה שחרת למשן
וערכות לחזיר. אלה
משיאה שם רע כשכונת
קדושין (י"ז) (י"ז) (י"ז)
בעלמא דרישין טעמא
רקרא. אל"ף דלא מפרש
טעמא. כדלוקמנא גבי
חובל (י"ז) (י"ז) (י"ז)
למיטרפסא. גמלה
(י"ז) (י"ז) (י"ז)
מכורס חיי לוד חילומין
ולא חיי כיון קדושין (י"ז)
בני יפת תואר. נשם
שקטו. אשך יתחל
במלמח דמכס וכלמח
אל מוח כיון. ומחן ק חיי
ינהיג כמשפטי הנהיג
כסכס. שם. וכו' (י"ז) (י"ז) (י"ז)
מכר. בלורית.
למחלו ערפס (קדושין) (י"ז)
כמשפטי הנהיג. כד
שיראל בעלי אלה יפתחו
מחן (קדושין) (י"ז) (י"ז) (י"ז)
ימנעו מחן. שמונת
אלי ק. לפי שפניהם כי
אמי כסא נכרית יפת
תואר שאלה דוד במלמח.
ומי שיש לו נח או נח
שפסח אלו נכל דבר
(שמואל ב' י"ז) (י"ז) (י"ז)
שעה. מעש אמנן ותמר
(י"ז) (י"ז) (י"ז)

רבינו הגנאל

וימשהו לה' לנגיד ולצדוק
הכין מקיש נגיד לכהן
וכתיב כהן ויהיה לאהרן
ולבניו מחצה לאהרן
ומחצה לבניו כן מחצה
למלך ומחצה לבנים. מתני'
לא ירבה לו נשים אלא
י"ח לא למימרא דר'
יהודה דריש טעמא דקרא
ואסור לרבות משום חוש
מסירות. ואין מסירות והא
בסוף פרק המקבל שדה
מחכור איכא טעמא
להו ושניין בעלמא ר'
יהודה לא דריש טעמא
דקרא ושניין הכא ומפרש
(כ"י) י"ח מנא לו ויולדו
לדוד בניו בחברון ויהי
בכורו אמנן לאחינעם

דא"י ס"ד בת נישואין הואי אחתיה מי הוה שרייה ליה. מכלן קשה
לפ"ה שפירש בפ"ק קידושין (דף כג) והכחשה אל מוח דיתן
מלמד שלא ילחנה במלמח פ"י שלא יצא עליה במלמח ומשמע
מתוך פ"י הקונטרס דלפילו ביאה ראשונה אסורה במלמח עד לאחר

כל המעשים כולן וא"כ לא נא דוד
על מעשה רק לאחר שנתייבא וכו'
נח נישואין היא ויהי שריא חמר
למנחן אחתיה היא ועוד דלא חמרין
(שם דף כ"א) דלא דברה תורה אלא
כנגד יר הרע משמע שנמלמח
ביאה ראשונה הואי לכן פירש ר"מ
הסם שלא ילחנה במלמח לנא עליה
ביאה שני ומחוקקם בירושלמי כ"ה
רע ושמאל מן הפ"י דרע אמר כי
מותרת במלמח אלא ביאה ראשונה
ושמאל אמר אף לא ביאה ראשונה
ולא ביאה שני וזה לשון הירושלמי
תתי מילין אמון אמרין משמיה דרע
ולתור כלא אמון אמרין משמיה דרע
אסור לנא עליה ביאה שני ואני
אומר לא ביאה ראשונה ולא ביאה
שני וא"כ קשיא לשמאל הך דהכל
דפרישית על כן נראה למימר דתמר
לא היתה נח דוד שאלה כבר היתה
מעוברת כשכנת למלמח והא
דכתיב (שמואל ב' י"ז) כי כן מלכשנה
זנות המלכים מעילים מתוך שגלה
בחקיקו של דוד קרי לה נח מלך.
סוסים

דקרא ויהי שמעון דריש טעמא דקרא בעלמא רבי יהודה לא דריש טעמא
דקרא וישאני הכא דמפרש טעמא דקרא מה מעם לא ירבה לו נשים משום
י"ח יסור לבבו ר' שמעון אמר לך מכדי בעלמא דרישין טעמא דקרא א"כ
לכתוב קרא לא ירבה לו נשים ולישתק ואנא אמינא מה מעם לא ירבה לו נשים
דלא יסור לא יסור למה לי אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זו לא ישאנה אלא
מה אני מקיים לא ירבה דאפילו כאביגיל הני שמונה עשרה מנלן דכתיב ויולדו
אבשלום בן מעכה והרביעי ארונה בן חגית והחמישי שפמיה בן אבימל והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה
ילדו לדוד בחברון וקאמר ליה נביא א"ם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה שית וכהנה שית דהוה להו
תמיני סרי מתקוף לה רבינא אימא כהנה תרתי סרי וכהנה עשרין וארבע תניא נמי הכי לא ירבה לו נשים יותר
מעשרים וארבע "למאן דדריש וי"ו ארבעים ושמונה הוה תניא נמי הכי לא ירבה לו נשים יותר מארבעים
ושמונה ותנא רידן מאי טעמיה אמר רב כהנא מקיש כהנה בתרא לכהנה קמא מה כהנה שית אף כהנה
בתרא שית והא הואי מיכל אמר רב עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלה וכן הוא
אומר 'לולי חרשתם בעגלתי וגו' ומי הוה למיכל בני והכתיב 'ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה
אמר רב חסדא עד יום מותה לא היה לה ביום מותה היה לה מכדי בניו היכא קא חשיב להו בחברון
ואילו מעשה דמיכל בירושלים הוה דכתיב 'ומיכל בת שאול נקשפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפוז
ומכרכר לפני ה' ותבו ואמר רב יהודה ואיתמינא ר' יוסף שקלתה מיכל "למיטרפסא אלא אימא עד אותו
מעשה היה לה מאנן ואילו לא היה לה והכתיב "ויקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים למלווי שמונה עשר
מאי נשים ומאי פלגשים אמר רב יהודה אמר רב נשים בכחובה ובקידושין פלגשים בלא כתובה ובלא קידושין
אמר רב יהודה אמר רב "ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר היו ומגדלי בלורית היו וכולן
יושבין בקרונות של זהב ומהלכין בראשי גייסות היו והם היו בעלי אגרופין של בית דוד ואמר רב יהודה אמר
רב תמר בת יפת תואר היתה שנאמר "ועתה דבר נא (על) המלך כי לא ימנעני ממך ואי ס"ד בת נישואין
הואי אחתיה מי הוה שריא ליה אלא שמע מינה בת יפת תואר היתה "ולאמנן רע ושמו יונדב בן שמעיה אחי
דוד "והיה) איש חכם וגו' אמר רב יהודה אמר רב איש חכם לרשעה "ויאמר מדוע אתה ככה דל בן המלך
ויאמר לו יונדב שכב על משכבך והתחל וגו' עד ועשתה לעיני את הבריה "ותקח המשרת ותצוק לפניו אמר
רב יהודה אמר רב שעשתה לו מיני טיגון "וישנאה אמנן שנאה גדולה מאוד מ"ט אמר ר' יצחק נימא נקשרה לו
ועשאתו כרות שפכה וכי נקשרה לו איהו מאי עברה אלא אימא קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכה איני והא
דרש רבא מאי דכתיב "ויצא לך שם בננים ביפך שאין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית
הערוה שאני תמר דבת יפת תואר הואי "ותקח תמר אפר על ראשה (ו) (ואת כתונת) הפסים אשר עליה קרעה תנא
משמיה דר' יהושע בן קרחה גדר גדול גדרה תמר באותה שעה אמרו לבנות מלכים כך לבנות הדיוטות על
אחת כמה וכמה אם לצנועות כך לפרוצות על אחת כמה וכמה "אמר רב יהודה אמר רב באותה שעה גזרו

על
הירושלמי ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור. והרביעי
אחינעם בן חגית והחמישי שפמיה בן אבימל והששי יתרעם לעגלה הרי שש וכתבי ואם מעט ואוסיפה לך
כהנה וכהנה כלומר שש ושש אחרות היו י"ח. אמר רב עזלא זו מיכל והא לא היו לה בניו למיכל שנאמר
למיכל כל שאול לא היה לה ולד עד יום מותה. ואסיכנא עד אותו המעשה שביחור וקראתו כחור הריקס
(ירושלמי הלכה ד) וזהו איכססס הוה לה בניו מאותו המעשה מנה לו. ולא היה לה ולד עד יום מותה
ומפרש בירושלמי (בפירוק הלכה ד) ששל זה הכרע נעשה. פ"י מטרופסא חלק חזק כלומר להחם דינא:
אמר רב ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר וכולן מגדלי בלורית היו כו'. פ"י בלורית
ציצית של שער (ובבבית דראבה): אמר רב תמר בת יפת תואר היתה שנאמר ועתה דבר נא אל המלך כי
לא ימנעני ממך. ואי הוה בת נישואין אחתיה מי שריא ליה אלא מלמד שהיה בא עליה דוד בנתינתה וילדה
(אבשלום ותמר) ואח"כ נתינתה. וק"ל כי בתו הבאה מן הנכרית אינה בתו. ויורבנא איש חכם מאד. אמר
רב חכם ברשעיה: דרש רבא ויצא לך שם בננים ביפך שלא היה שיער לבנות ישראל לא בבית השחי
ולא בבית הערוה. שכב על משכבך והתחל וגו' ותקח את המשרת ותצוק לפניו מלמד שעשתה לו מיני טיגון וישנאה אמנן
הבתולות הצנועות כך אירע להן לבנות הדיוטות והן פתוחות פרוצות על אחת כמה וכמה: י"ח י"ח של

וימשהו אפסו. בשלמא כתיב: והיה לאהרן ולבניו. כלסם הפנים
כתיב: מתני' שמונה עשרה. לקמן נפקא לן: גמ' עשרים
משכנין אפסו. לפי שאינה צריכה לזכותו כמות להחזירו לה בלילה:
משיאם שם רע. שכתבם לכתוב שחרית וערכית: למאן דדריש וי"ו.

ר"ע דר' מיתות ב"ד (לקמן דף כ"א):
ישמעאל אחי בת וכת אבי דורש:
סרפסם בעגלתו. שמשן קרי לה
לאשמו כשהגידה להם חידמו: ואמר
רב שקלה מיכל למטרפסא. זה היה
פרעון טעמיה מה שנכתב בלוד לא
היה לה ולד. אלמא (א) מההוא מעשה
ואילן לא היה לה אכל מקמי הכי
איכא למימר דהוה לה: והא כפסי
ויקח דוד עוד. כלמא טועא הוה ליה
נשים: יפת תואר. הנשנית במלמח
דכתיב (דברים כ"א) ורלית בשביה:
תמר. אחות אבשלום בת יפת תואר
היתה קודם שנתייבא בלל שלם
מעכה אלא מלי ילדה לא תמר
והיה אלא בנותר יפת תואר: ועסה
דבר נא וגו'. תמר מנסיב ליה עזה
לאמנן: מי הוה שריא ליה אלא
שמע מינה. עדיין לא נתייבא אמו
כשילדה ותן ולד שפחה וכותית
מישלח לן לו קורבת אכ נמסכת
יכמות (דף כ"ג) מי שיש לו כן נמסכת
וכו': והספול. עשה עמך כחולה:
בכרית. מאלל טיגון פרי"ט: שלא
היה להם לבנות ישראל. קודם שחטאו
וגזרו בנות ציון (ישעיה א'): לא שער
ביום השחי. תחא אפילו וירושלמי:
גדרה תמר. נדמעתה וזעקתה וגזרה
עלמה בזיון נשאר שער נשים ק"ו
בעמלן מה זנות מלכים אירע קלקול
זה כהדיוטות על אחת כמה וכמה:
על

לדוד בניו בחברון ויהי בכורו אמנן לאחינעם הירושלמי ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלישי
אבשלום בן מעכה והרביעי ארונה בן חגית והחמישי שפמיה בן אבימל והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה
ילדו לדוד בחברון וקאמר ליה נביא א"ם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה שית וכהנה שית דהוה להו
תמיני סרי מתקוף לה רבינא אימא כהנה תרתי סרי וכהנה עשרין וארבע תניא נמי הכי לא ירבה לו נשים יותר
מעשרים וארבע "למאן דדריש וי"ו ארבעים ושמונה הוה תניא נמי הכי לא ירבה לו נשים יותר מארבעים
ושמונה ותנא רידן מאי טעמיה אמר רב כהנא מקיש כהנה בתרא לכהנה קמא מה כהנה שית אף כהנה
בתרא שית והא הואי מיכל אמר רב עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלה וכן הוא
אומר 'לולי חרשתם בעגלתי וגו' ומי הוה למיכל בני והכתיב 'ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה
אמר רב חסדא עד יום מותה לא היה לה ביום מותה היה לה מכדי בניו היכא קא חשיב להו בחברון
ואילו מעשה דמיכל בירושלים הוה דכתיב 'ומיכל בת שאול נקשפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפוז
ומכרכר לפני ה' ותבו ואמר רב יהודה ואיתמינא ר' יוסף שקלתה מיכל "למיטרפסא אלא אימא עד אותו
מעשה היה לה מאנן ואילו לא היה לה והכתיב "ויקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים למלווי שמונה עשר
מאי נשים ומאי פלגשים אמר רב יהודה אמר רב נשים בכחובה ובקידושין פלגשים בלא כתובה ובלא קידושין
אמר רב יהודה אמר רב "ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר היו ומגדלי בלורית היו וכולן
יושבין בקרונות של זהב ומהלכין בראשי גייסות היו והם היו בעלי אגרופין של בית דוד ואמר רב יהודה אמר
רב תמר בת יפת תואר היתה שנאמר "ועתה דבר נא (על) המלך כי לא ימנעני ממך ואי ס"ד בת נישואין
הואי אחתיה מי הוה שריא ליה אלא שמע מינה בת יפת תואר היתה "ולאמנן רע ושמו יונדב בן שמעיה אחי
דוד "והיה) איש חכם וגו' אמר רב יהודה אמר רב איש חכם לרשעה "ויאמר מדוע אתה ככה דל בן המלך
ויאמר לו יונדב שכב על משכבך והתחל וגו' עד ועשתה לעיני את הבריה "ותקח המשרת ותצוק לפניו אמר
רב יהודה אמר רב שעשתה לו מיני טיגון "וישנאה אמנן שנאה גדולה מאוד מ"ט אמר ר' יצחק נימא נקשרה לו
ועשאתו כרות שפכה וכי נקשרה לו איהו מאי עברה אלא אימא קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכה איני והא
דרש רבא מאי דכתיב "ויצא לך שם בננים ביפך שאין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית
הערוה שאני תמר דבת יפת תואר הואי "ותקח תמר אפר על ראשה (ו) (ואת כתונת) הפסים אשר עליה קרעה תנא
משמיה דר' יהושע בן קרחה גדר גדול גדרה תמר באותה שעה אמרו לבנות מלכים כך לבנות הדיוטות על
אחת כמה וכמה אם לצנועות כך לפרוצות על אחת כמה וכמה "אמר רב יהודה אמר רב באותה שעה גזרו

על
הירושלמי ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור. והרביעי
אחינעם בן חגית והחמישי שפמיה בן אבימל והששי יתרעם לעגלה הרי שש וכתבי ואם מעט ואוסיפה לך
כהנה וכהנה כלומר שש ושש אחרות היו י"ח. אמר רב עזלא זו מיכל והא לא היו לה בניו למיכל שנאמר
למיכל כל שאול לא היה לה ולד עד יום מותה. ואסיכנא עד אותו המעשה שביחור וקראתו כחור הריקס
(ירושלמי הלכה ד) וזהו איכססס הוה לה בניו מאותו המעשה מנה לו. ולא היה לה ולד עד יום מותה
ומפרש בירושלמי (בפירוק הלכה ד) ששל זה הכרע נעשה. פ"י מטרופסא חלק חזק כלומר להחם דינא:
אמר רב ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר וכולן מגדלי בלורית היו כו'. פ"י בלורית
ציצית של שער (ובבבית דראבה): אמר רב תמר בת יפת תואר היתה שנאמר ועתה דבר נא אל המלך כי
לא ימנעני ממך. ואי הוה בת נישואין אחתיה מי שריא ליה אלא מלמד שהיה בא עליה דוד בנתינתה וילדה
(אבשלום ותמר) ואח"כ נתינתה. וק"ל כי בתו הבאה מן הנכרית אינה בתו. ויורבנא איש חכם מאד. אמר
רב חכם ברשעיה: דרש רבא ויצא לך שם בננים ביפך שלא היה שיער לבנות ישראל לא בבית השחי
ולא בבית הערוה. שכב על משכבך והתחל וגו' ותקח את המשרת ותצוק לפניו מלמד שעשתה לו מיני טיגון וישנאה אמנן
הבתולות הצנועות כך אירע להן לבנות הדיוטות והן פתוחות פרוצות על אחת כמה וכמה: י"ח י"ח של

(א) כיצ קמ. ע"ז יוד:
יומל (י"ז) (י"ז) (י"ז)
פסחים פ"ג. ד"ה י"ז
קמ: ד"ה וזכות וזכות
וזכות פ"ג. ד"ה המנה
ועירובין מה. ד"ה ר'
יהודה וכו' מ"ק כ"ה.
ד"ה עגלתו (ג) כ"ה קמ:
(ד) ונ"ס. ד"ה קמ. ורץ
יסוד קמל. (ה) וקדושין
סח: וכו' (ו) ולמלך דריש
ד"ה עגלתו (ג) כ"ה קמ:
כ"ה. ד"ה ר' קמ. ורץ
על הגליו בפסחי מ:
כס ערוך. (ח) לקמן מ:
קדושין ע"ז. (ט) כ"ה א:
(י) ונ"ס. ד"ה קמ. ורץ
יפתח. (ל) ונ"ס. (ל):
(מ) אלה. ד"ה ר'.

גליון הש"ס

גמ' פסחים דלא יסור. עין
מ"ס גליון כיומל דף עב
ע"ב:

הנהגות הב"ה

(א) גמ' וזהו לכהן
מקם נגיד:

לעני רש"י

פרי"ט (פרי"ט). טיגון.

תורה אור השלם

1. ויבאנו וישתו לפניו
ביום ההוא בישותו
גדולה ופליטה שנת
לשמה בן דוד וימשהו
לך לנגיד ולצדוק
לכהן:
דברי הימים א' כט כב
2. והיתה לאהרן ולבניו
אבשלום במקום קרש כי
קרש קרשים הוא לו
מאשי י"ח קמ: ע"ז:
ויקרא פ"ט
3. ולא ירבה לו נשים
ולא יסור לבבו ובסוף
וזהב לא ירבה לו מאד:
דברים י"ז
4. לא תטה שפוט נר
יומל ולא מחבל נכד
אלקנה. דברים כ"ד
5. ויולדו לדוד בניו
בכברון ויהי בכורו אמנן
לאחינעם הירושלמי:
ומשנהו כלאב לאביגיל
אשת נבל הכרמלי
השלישי אבשלום בן
מעכה בת תלמי מלך
גשור: והרביעי ארונה בן
חגית והחמישי שפמיה
בן אבימל: והששי
יתרעם לעגלה אשת
דוד אלה ילדו לדוד
בכברון:
שמואל ב' ג ב-ה
6. ותאנה לך את בית
אדניך ואת נשי אדניך
בחקך ותאנה לך את
בית ישראל ויהודה ואת
מעט ואספה לך כהנה
וקרחה: שמואל ב' כ
7. ויאמר לו אבשי חמר
ביום השחי ביום יבא
הדקס מה מחוק מרש
ומה עי מארי ואמר
להם לולא חרשתם
בעגלתי לא יצאתם
לחם: שופטים י"ח
8. ולמיכל בת שאול לא
היה לה ולד עד יום
מותה: שמואל ב' כ
9. ויקח ארור ק ב עיר
בלבד: שמואל ב' ט
10. ויקח דוד עוד פלגשים
ונשים מירושלים אחרי
בא מחברון ויולדו עוד
לדוד בניו ונבות:
11. ואני אנה אולך את
חורפתי ואתה תהיה
באחר הנבלים בשקאל
ותקח דבר נא אל המלך
כי לא ימנעני ממך: שמואל
ב' י"ג
12. ולאמנן רע ועשה
אחי וינדה איש חכם
מאד: שמואל ב' ג
13. ואמר לו מדוע אתה
ככה דל בן המלך בבקר
בבקר הלוא תגיד לי ויאמר
לו אמנן לא תקר אחות
אבשלום אחי
ואתם יאמר לו יונדב
שכב על משכבך והתחל
וכא אביך לראותך ואמרת
אליו תבא נא תמר אחותי
ותברני
לחם ועשתה לעיני את
הבריה למען אשר אראה
ואבליתי מידה: שמואל
ב' ג ד-ה. 14. ותקח את
המשרת ותצוק לפניו
ויקמן לאכול ואמר
אמנן הוציא כל איש מעלי
והוצא כל איש מעלי:
שמואל ב' ג ט
15. ושנאה אמנן
שנאה גדולה מאד כי
גדולה השנאה אשר שנאה
מאחבה אשר אהבה ויאמר
לה אמנן קומי לב: שמואל
ב' ג ט
16. ויצא לך שם בננים
ביפך כי קליל הוא בקרדי
אשר שמוי עליך נאם אדני
אלהים: ויחולל טו י"ד. 17.
ותקח תמר אפר על ראשה
וקרעה ותקש: ויה על
ראשה ותקל הקול ותיקח:
שמואל ב' ג יט

נימא קשרה לו ועשאתו כרות שפכה ומה לבנות סתומות כלומר
הבתולות הצנועות כך אירע להן לבנות הדיוטות והן פתוחות פרוצות על אחת כמה וכמה: י"ח י"ח של

מסורת הש"ם

להיות שלוחי לא ישלחוהו
הן שלא לשלח פרע כלומר
נביא ר' אימר אומר אני כהן
נח ניים פורתא ומפיג היין.
יין מחלי עבודה ולא גורר
בתעניות. **כסום** יכסמו את

עין משפט
נר מצוה

ב"ד אחד שהן ג' זה אחד
אחד הרי ט' והיינו דקא
גי: גמ' הכי קאמר כסוה
ד. וכל אחד פוסל אותו ב"ד

דייני ממונות בשלש
וזה בורר לו א
עוד אחד דברי ר"מ
דיינין בוררין להן עות
של זה וזה פוסל דיינין
וחכמים אומרים: אימ
ראיה שהן קרובין או
בשרין או מומחין מ
לפוסלן זה פוסל עדיו
של זה דברי רבי נ
אימתי בזמן שמבאי
קרובין או פסולין אב
יכול לפוסלן: גמ' כ

אחד (זוה בורר לו אחד ושניה בוררין להן חכמים אומרים "שני אחד זה פוסל דיינו של זה דברי ר' מאיר מי בזמן שמביא עליהן פסולין אבל אם היו בית דין אינו יכול של זה וזה פוסל עדין מאיר וחכמים אומרים עליהן ראייה שהן אם היו כשרין אינו אחד זה בורר לו אחד

ולתא סגי הכי קאמ
חד וזה בורר לו ב"ד
עוד אחד ואפילו לזה
אלעזר לא שנו אלא
בין אותו ודן בעיר
במאות שבסורין שנו
שבסוריא שנו אבל
אמר אפילו תימא
רב הונא ודרב חסדא
טרחנא לך תגן וחכ"א
עוד אחד ואי ס"ד
דין בתר דפסלי להו
גמא אחריו ועוד מאי
הוא אחריו ועוד מאי

[illegible]

בזרר לו אחד. פ"ה דמשמע דלהו"ט
אחד הרי ג' זה בזרר לו ב"ד אחד הרי
ד' אחר הרי ט' ולהכי מתמה בתלמי
ההוא א"ל לר"ח כן דל"כ ה"ל להקשות
בבבא הא גופא קשיא רישא אסיפא
אמרת דמי ממונות בשבילא אלמא
גב' סגי והדר קאמר דלר"ח ט' וינ"ל
דל"כ בתמילה היה יודע כמו שפירש
אח"כ שזה פוסל ב"ד של חבירו וזה
פוסל ב"ד של חבירו וכן יסבו כ"א
אחרים דקלאמר המתקן ולא פריך
אלא מלישנא דמתני' דקתני זה בזרר
ב"ד וחבירו כן ולהכי פריך מאי זה
בזרר לו אחד כלומר לא סגי בלא
הכי ומשני כלומר בזרר כלומר אין
חובה ודאי לעשות כן אלמא מתני'
מיידי אם אירע כן:

בְּגוֹן בִּי רִנָּה דָּרַב הוֹנָא וּרְבִּי חֲסִידָא
דְּאִמְרַי לִיה מַאי קַמְבִּירְהוּנָא דְּךָ
וְכוּ' פִּירְשׁ הַקּוֹטֶרֶס שֶׁהָיוּ בְּמִקּוֹס
אֶחָד וְלֹא נִירָדָה דָּהָא אֲמַר' (עֲרֻמִּין)
(סג: וְלֹא חֲקֻלָּה לֹא הָיָה מוֹרֵה לָשׁוֹן
רַב הוֹנָא אִפְשִׁי בִיעֲמָח בְּכוֹמָחָא וְכוּ"שׁ
דְּדִין לֹא הָיָה עוֹשֶׂה בְּפִטְוִי וְנִ"ל שֶׁהָיוּ
קְמוּמִים זֶה לָאוּ חוּץ לָגו' פִּרְקָאוֹת:
בְּדִי שִׁיעָא הָרִין אֲמַיתְהוּ. פִּירְשׁ
הַרְבֵּינִן שֶׁאֵפְלוּ הַחֲבִיד יִפְרֹעַ
בְּרָטִין וְיִחָרַב קוֹטֶסֶת דִּינֵי בְּנֵי צַמְמִי
בִּירְרַמִי הָאֶחָד וְאִם הָיָה יָכוֹל לַהֲפֹךְ
בְּזֻכְרֵי הָיָה מֵהֶפֶךְ לְפִיּוֹס רִיבֵהֻטָא
מִשְׁמַע כִּן הַפִּירוּשׁ שֶׁמִּחוּץ שְׂבִירָה זֶה
שֶׁלֹּא חָה שֶׁלֹּא (ו') הַשְׁלֵשִׁי יֵאל הָדִין
לְאִמְתּוֹ בְּלֹא עוֹוֹת שֶׁהָיָה הָעֵנִין שְׂקוֹל
וְלֹא יָרַב מֵהֶפְכֵּין לְחֻבּוֹהֶן עַל מֵהֶפְכֵּין
לְזֻכְרוֹת וְלֹא לַהֲפֹךְ:

מאי שנא דעבדי הכי אמרי
לו דיין אחד וזה בורר לו
דין לאמיתו: וחכמים אומרים
רב יהודה אמר רב אין העדים
עמקהו רבי מאיר לית ליה דרב
רב לא דכולי עלמא אית להו
יג רב עינן כי פליגי דעת בעלי
יבנן סברי דעת הדריינן בעינן
ייהודה אמר רב אין העדים

זין לא היו חותמין על השטר
עמהן ולא היו נכנסין בסעודה
א"ר יוחנן בערבאות שבסוריא
הקרוכין או פסולין אבל אם היו
ה"ק אבל אם היו כשרין נעשו
דין שמומחה לרבים אימא לא
נדר שיקבל יעלו ב"ד שמומחה
ל עדין של זה הא איתמר עלה
מנא פסליה אי לשבועה דימוני
מצי הדר ביה תנינא אמר לו
בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו
ואמר

מ"מ דבמומחה מודה ר' מאיר: זה פוסל עדיו של זה וזה עליה

א א מ' פ"ו מהל'
מנהדרין הלכה א'
תנן עשן לו טושי' חמ'
ס' י' טעף א'
ב ב טושי' חס טעף ד'
ג ג מ' טי' חס טעף ד'
הלכה א' תנן לארן ריד'
טושי' חמ' ס' י' טעף'
ד ד טעף א'
ד ד ה' מ' פ"ו מהל'
מנהדרין הלכה א' תנן
עשן לו טושי' חמ' ס' י'
טעף א'
ה ה מ' פ"ו מהל'
מנהדרין הלכה ד'
ופס' י' הלכה י'יד תנן
עשן לו טושי' חמ' ס' י'
טעף י' וס' י' ד טעף א'
טושי' חמ' ס' י' קע טעף'
ב:

ו' ט מ"י פ"א מהל' טוען
הלכה א' ופ"ה מהל'
עדות הלכה א' סמג לארץ
ריב טוש"ע ח"מ נס"י לג
סעיף יג) נס"י כח סעי' א'
בהנהגה:
ו' י מ"י שם סמג שם
טוש"ע ח"מ ס' פז
סעיף א':

דין ממונות כשלושה. זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד כו'. אסקי' מתוך שזה בורר דין אחד וזה בורר לו דין אחד ושניהם בוררים להם (ענין) אחר יוצא דין לאמיתו והני מילי ככ"ד אחד אבל בשאר בתי דין לזה לא מצא מעכב כ"ר אלאעור דאמר לו שני אלא מלוה אבל אם יורה לזה לבד' הגדול אוילאם כופין אחר וכן בעירו. אי' יוחנן ובכרכאות שבטריא אין כופין וחכ"א שני הדיינים ויורו לו שני אלא

אסיק' דעת הדיין
ה'תתצ"ו ויש שם
כילי עזמלא אזי
רבעין כדמתיא נקי
היה וישראל' אז
יתומין כשטר עד
שידע' ויש חתם
עליון עד שיעור
יושבין ביה דא
נכסין ויש עמח.
כשטרה עד שיעור
נכס עמחן כי מלי
דעת ר' דנין ג'מ
עדי' ויש רובין
אז עמח דעת
אז עמח דעת
פסל דיני של
כמניא למפסל
ראוקאר' ויש
ערכאות כשטרה
מזחין אז
סיפא וכה"א
לפסל' שום
ראיה שום
פסל' אז
סמחין אז
לפסל' ככל
אפילו במחמין
וקחי' יכול
אז חתי' אז
עשר כמחמין
לפסל' נמצא
שיעור' אז
רמחמין

סל עדין של זה דברי ר' מאיר

(א) גמ' אלא היק' או כתיב
ואת כס' נחמק: (ב) רשי
רשי רשקנ כר' הגון. רשי
מ'א שלמו יאז בעלי דניק
נוריקן שנה אל יאז אלא
גלא יאז השנים יוכלו נומר
אין אר' שביקן עס או לפי
שמיניקן תאזי אלא כשבור
לי או אחד וכו' אחד אלא
מאן אחד יאז שביק עס
אין לחוש על כך לנא
מיסוף. דלכתי
איתקנא: (א) ר"ה
דקלו עלי כרי תרי:
(ד) תוס' דאז וכו' יאז
שלי נוריקנים העליק' יאז:

נאמן עלי. להיות דין.
אבא. פסול מן המורה
לדוני לא לזכות ולא לחיוב.
הנפקא לן בפרקין (כו.)
מלא יומתי אבות על בנים
וגו' (לקמן בד.)

חותמין על השטר כו' תניא
אלא א"כ יודעין מי חותם עמ'
אלא אם כן יודעין מי מיסב ע'
שנו אבל מומחים לא הא מדכר'
כשרין או מומחין מפי ב"ד אינ'
כמומחין מפי ב"ד ואינו יכול ל'
כל הימנו שפוסל דיין שהמחה'
לרבים דברי ר"מ והא עדים כמ'
אמר ריש לקיש פה קדוש יאמ'
מהימן כבי תרי לעולם לממון'
נאמן עלי אבא נאמן עלי אב'

אבל במומחין אפילו ר' מאיר מודה שאין יכול לפוסל.

ח א ב טו ט"ז ט"ח ט"ט י
קטף ד:
ג א מ"י ט"ז מ"ח ט"ט
הכסא א פמ עק לא
טו ט"ז מ"ח מ"י מ"ט
ד:

רבינו חננאל

כבר תיר. ואקשינן איני
הוא מדקתני רישא דרוב
וסיפא עדיו אלמא עדיו
דווקא קמי' ונדהא זה
הפירוק וחורו אלא פתני
כגון שמעיד בעל דין
הנתבע דוא ואחר על
משפחתם של עדים הללו
שמן פסולי משפחה
עבדו והדין ידוע שהעבד
פסול לעדות הוא ר' מאיר
סבר אמשפחה קא מסתדי
והני סודי מאלילין פסלי
והבנן סביר דאי בעל דין
נוגע בעדותו הוא ואי
מביא ראיה בעדים אחרים
זולתי הוא שהן קרובים
או פסולין שפיר ואם לאו
הרי הן כשרין ואין יכול
לפסולן כי אתא רב דמי
אמר מחלוקת ר' מאיר
וחכמים בשתי כתי עדים
דר' (מאיר) סבר צריך
המגיש ראיתו לברר שו
הכת הן עדיו ואם נמצא
פסולין ויבא להגיש הכת
האחרת יכול הנתבע לומר
לו כבר בעת שבירת
הכת האחרת כאילו בעלת
(עדות) זו הכת
הזו יכול לפסולן שאמר
ר' מאיר. וחכמים סביר
אם בעלת עדות הכת
הראשונה מגיש הכת
השנייה ושפיר דמי כי לא
כטלם בחללה. אבל בזמן
שבחללה אין שם אלא כת
אחת דברי הכל אין יכול
לפסולן וכן אם נמצאת כת
שנייה קרובין או פסולין
מתקיימת העדות בכת
הראשונה שכבר העידו
ואמרינן לימא ר' מאיר
וחכמים כפולגות דר'
ורשב"ג פליגי ר' כר'
מאיר וחכמים כרשב"ג
דחניא הבא לידון בשטר
ובחזקה נידון בשטר דברי
ר' ירמיה אומר אף
בחזקה. וקיי"ל דבצריך
לברר פליגי ר' סבר צריך
לברר וכוון שבא לידון
בשטר ויברר כי בשטר
זה תביעתו ונמצא השטר
פסול בטלה גם החזקה.
ורשב"ג סבר אם נפסל
השטר מגיש עדי החזקה
ומעמידין הקרקע בידו
ורחין לא הכא בשתי כתי
עדים אפילו ר' חכמים
סבירא ליה דלא אמר ר'
אלא בחזקה כי חזקה
מכח שטרא קא אחיא
והשטר הוא עיקר החזקה
אינה מועלת כלום אם
אבד השטר. וכוון שנפסל
העיקר בטלה החזקה
הבאה מכחו אבל בשתי
כתי עדים רתני לאו מכח
הני קאחא אפ"ר מריה
דאין צריך לברר כחכמים
וקיי"ל כהני כולו
כחכמים וצריך שיון.
הא דגרסין בגמ' פשוט
אמר רב גידל אמר רב

ואמר רב דימי בגון דקבליה בחר. תימה למה לי לאתויי הא
דבר דימי ויש לומר דלא לאו דבר דימי לא הוה קשיא
ליה תנינא דלי מהתם ה"א דמיירי דקביל עליה כבי דהוי תרתי
לרעותא והתם קאמר ר"מ דיכול לחזור אצל נחמד לרעותא לא
אמר רבי מאיר דיכול לחזור בו ומשום
הכי מייתי מילתיה דבר דימי דקא
משמע לן דאפילו נחמד לרעותא קאמר
ר' מאיר יכול לחזור בו וקא מקשי
שפיר תנינא:

ורבנן סברי צריך לברר. ה"ג
הקונטרס ללשון אחרון
דרבנן סברי לנרין לנרין כי אם
יאמר אדם נכ"ד אצ"ה כי ימי
והציא שמי ימי עדים כשרים ואם
לא הציא כשרים יפסיד הלך אינו
יכול לפסול הראשונים שאם הראשונים
פסולים זה לא יגבה חובו נעדים
אחרונים שצריך לנרין ולהציא כולם
כשרים וקשה לר"ת דכ"ז גט פשוט
(ג"כ קטן) ואם משמע דאפילו מלן
דאמר נרין (ג) היינו לכתחילה יאמרו
לו נכ"ד נרין לנרין אצל מכל מקום
אם אין יכול לנרין נכ"ד לא יפסיד
ונראה לר"ת כפ"ה ללשון ראשון
ר"מ סבר צריך לנרין לנרין יכול
לפסול הראשונים לפי יפסיד
שום דבר אם הראשונים פסולין לפי
דמסתמא יעשה מה שצ"ד יעשה
עליו וא"כ לא יפסיד לפסול הראשונים
שמחזיקים עדות נשאר:
כלולה

הראשונים איכא דאמרי אמר רב
בפולגות דרבי ורבן שמעון בן גמליאל קמפלגי דתניא הבא לידון ב"בשטר
ובחזקה נידון בשטר דברי רבי רשב"ג אומר נידון בחזקה והוינן בה בחזקה ולא
בשטר אלא אימא אף בחזקה וקיי"ל דבצריך לברר פליגי לא אליבא דרשב"ג
כ"ע לא פליגי כי פליגי אליבא דרבי ורבנן אמרי לך עד כאן לא קאמר
רבי התם אלא בחזקה דמכח שטרא קאמי אלא הכא דהני עדים לאו מכח עדים
אחריני קאתי אפילו רבי מודה דא"צ לברר כי אתא רבין אמר רבי יוחנן רישא
בעדים

פסולין. ע"י עדים גמורים מהו לר' מאיר מי אמרינן השתא ודאי נוגע בעדות הוא דאין לחזרו
מיהא כי אסתיק בעל דין ואחר עמו אקמאי למיפסלניהו לאו נוגע בעדות הוא דלכתי לא אשתכח כת שנייה פסולין. הכי גרסינן
לה כמו שפירשתי. ולא נהירא חדא דאין זה צירוף דברים לר' מאיר הואיל וכת האחת נפסלין ועדיין נוגע בעדות הוא ועוד
דאי נמי הוי צירוף דברים כהני נוגע בעדות הוא דלם לא ימלא כת אחרת כשרה אלא כת פסולה נמצא מפסיד בפסול של ראשונים
דאי לא נפסלו ראשונים היה מוציא ממנו על פיהם ודבריו נכדרינן ע"י שניה ואע"פ שפסולין ועכשיו הוא מפסיד. הלכך אומר
אני דגרסין הכי והוא עיקר דר"מ סבר א"צ לנרין זה שאמר להציא שמי ימי עדים והציאם נפסלת אין נכ"ד כלום שא"צ
לנרין דבריו ודיו בכת אחת הכשרין ואלו נפסלין לעדות אחרת ע"פ בעל דין ואחר דאין נוגע בעדות ורבנן סברי צריך לנרין ונמצא
זה נוגע בעדות ולא מפסיל נמצאת כת שניה קרובין או פסולין לר' מאיר מהו נהי דא"צ לנרין לנרין מ"מ עכשיו אין כאן עדות וה"ל נוגע
בעדות למפרע או דילמא כי אסתיק מיהא לאו נוגע בעדות הוא דלכתי לא מלאו כת שנייה פסולה: **כבר העידו הראשונים.** (א) (ב) (כ)
ראשונה) כשנמצאת כת שניה פסולה כבר נתקבלה בעדות עדותן של אלו המעדין על הפסול ועדיין לא היה נוגע בעדות ומאחר שנתקבלה
בהכשר נאמנן לפסול את הראשונים. ל"א כבר העידו העדים הראשונים כת ראשונה שהעידו בעדותן של בעלי דינן ומהימני דכיון דשניה
פסולה מו לא מפסיל קמאי דה"ל נוגע בעדות. ולשון ראשון נראה מדנקט בהאי לישנא כבר העידו: **הבא לידון בשטר ובחזקה.** מחזיק
בקרקע ואמר לו חצירו מה לך נכסין וא"ל אחת מהכרות שני חזקה ועדיין שטר מכירה בידי נידון בשטר על כרחו צריך
להציא השטר ויברר דבריו ואם לא מלא שטר יפסיד דלא מהניא ליה חזקה ואע"פ דחזקה נמקום שטר קיימא דאמרי רבנן (ב"ב טז.) עד תלת
שנין מודה רבינו בשטר. טפי לא מודה רבינו כיין דאמר ישנו צריך לנרין לנרין: **נידון בחזקה.** משמע על כרחו יציא עדי חזקה ושטר לא
מהני. להכי פריך בחזקה ולא בשטר והא שטר עיקר ראיה הוא וכוון דיש לו שטר אין בחזקה אפ"י משום צירוף דברים דנמקום שטר לא החזירה
חזקה דהיא גופא לא אחיא אלא מכח השטר דאמר על ידי השטר החזקה זו ואבד ממני לאחר ג' שנים: **אף בחזקה.** נראה מהן שיראה ואם
יש לו עדי חזקה א"צ לנרין דבריו על השטר והיינו דאמר (א) ר' מאיר כרבי ורבנן כר' שמעון: אפ"י תימא רבנן כרבי סבירא להו דע כן
לא קאמר רבי התם צריך לנרין אלא משום דחזקה לאו עיקר ראיה הוא דמכח השטר הוא דלמאי דאי הוי עדיין צרישא חזקה מ"מ נמצא
שלא אמר לי אדם דבר מעולם אין זו חזקה וכי אמר לו אתה מכרתו לי דהיינו בשטר ואבדתי לאחר ג' שנים הויא חזקה הלכך האי הואיל ואמר
ישנו בידי צריך לנרין אצל אמר יש לי ב' ימי עדי והציא אחת כיון דהני לאו מכח הני א"צ לנרין דבריו ולחזור אחר כת שניה. וללשנא נמצא
ה"ק אפ"י תימא תרתייהו אליבא דרבי פליגי ור"מ אמר לך אלא דאמר אפ"י לרבי ומשום דהלכה כרבי (א) מחזקתיו מהדרין לאקומא לפלוגתיהו אליבא:

ואמר רב דימי. הא דקמני נאמן עלי אלא כגון דקבליה עליה
נחמד דין ויש שנים כשרין עמו ואפילו הכי כיון דפסול מדאורייתא
מאי הדר ביה הכא נמי כיון דחזק לממון לא מתכשר מני דבר ציה:
אלמא דווקא קמני. מדמי במילתיה דדיינין נקט לשון יחיד ונעדים

נקט לשון רבים ולימא לדרש לקיש
והדרא קושין לדוכא והא עדים
כמומקין דמו: **א"ר אלעזר.** סיפא
גבי עדים נכ"ד הוא ואחר לפסולן
דהו לכו מרי דמסכדי אפסולה
ומהימני ודיינין בערכאות שבסוריא
כדאוקימנא ולא פסול ממש קאמר
אלא נעידא כי דינא מעליא: **נוגע**
בעדותו הוא. האי בעל דין דמשום
דלא ליסוד עליה קמאי למיפסליה:
שקרא עליו ערער. בעל דין ואחר
לפנינו על מה הוא פוסלן יש אחר
עמו: **ערער.** שמך של פסול:
דגולגוסא. מעיד עליו הוא ואחר
שגולגוסא: **נוגע בעדותו הוא.**
משום דלא נקסיד עליה קאמר:
דפגם משפחה. עבד הוא ממשפחה
עבד שלא נשתחרר צא ופסול הוא
ומשפחתו: **אמשפחה קמסדה.** ולא
משום האי לחודיה מסדה הלכך
סדוהא אחרתא הוא ולא כנוגע
בעדות דמי: **מחלוקת בשתי כתי**
עדים. שאמר בעל דין בפנינו יש לי
שמי ימי עדים נכדרינן זה הציא כת
ראשונה ועמד הלוי ואחר ואמר
פסולין הן דהשתא לאו כנוגע בעדות
הוא שריי אמר מלוה שיש לו כת
אחרת ואם ציקס ולא מלא יפסיד
דקסבר ר"מ צריך בעל דין לנרין
ולהעמיד על האמת כל דבריו שטוען
בצית דין והני מיפסלי אף לעדות
אחרות ואם ציקס ומלא כת אחרת
כשרה אף ע"פ שראשונה נפסלה הרי
צירך דבריו שאמר להציאם והציא
והוא לא דק דסביר ששכרם היו:
ורבנן סברי אין צריך לנרין. ויכול
לומר אין לי עוד ונמצא זה נוגע
בעדותו הוא ולא מיפסלי אפ"י בעדות
זו: **נמצאת כת שניה קרובין או**

פסולין. ע"י עדים גמורים מהו לר' מאיר מי אמרינן השתא ודאי נוגע בעדות הוא דאין לחזרו
מיהא כי אסתיק בעל דין ואחר עמו אקמאי למיפסלניהו לאו נוגע בעדות הוא דלכתי לא אשתכח כת שנייה פסולין. הכי גרסינן
לה כמו שפירשתי. ולא נהירא חדא דאין זה צירוף דברים לר' מאיר הואיל וכת האחת נפסלין ועדיין נוגע בעדות הוא ועוד
דאי נמי הוי צירוף דברים כהני נוגע בעדות הוא דלם לא ימלא כת אחרת כשרה אלא כת פסולה נמצא מפסיד בפסול של ראשונים
דאי לא נפסלו ראשונים היה מוציא ממנו על פיהם ודבריו נכדרינן ע"י שניה ואע"פ שפסולין ועכשיו הוא מפסיד. הלכך אומר
אני דגרסין הכי והוא עיקר דר"מ סבר א"צ לנרין זה שאמר להציא שמי ימי עדים והציאם נפסלת אין נכ"ד כלום שא"צ
לנרין דבריו ודיו בכת אחת הכשרין ואלו נפסלין לעדות אחרת ע"פ בעל דין ואחר דאין נוגע בעדות ורבנן סברי צריך לנרין ונמצא
זה נוגע בעדות ולא מפסיל נמצאת כת שניה קרובין או פסולין לר' מאיר מהו נהי דא"צ לנרין לנרין מ"מ עכשיו אין כאן עדות וה"ל נוגע
בעדות למפרע או דילמא כי אסתיק מיהא לאו נוגע בעדות הוא דלכתי לא מלאו כת שנייה פסולה: **כבר העידו הראשונים.** (א) (ב) (כ)
ראשונה) כשנמצאת כת שניה פסולה כבר נתקבלה בעדות עדותן של אלו המעדין על הפסול ועדיין לא היה נוגע בעדות ומאחר שנתקבלה
בהכשר נאמנן לפסול את הראשונים. ל"א כבר העידו העדים הראשונים כת ראשונה שהעידו בעדותן של בעלי דינן ומהימני דכיון דשניה
פסולה מו לא מפסיל קמאי דה"ל נוגע בעדות. ולשון ראשון נראה מדנקט בהאי לישנא כבר העידו: **הבא לידון בשטר ובחזקה.** מחזיק
בקרקע ואמר לו חצירו מה לך נכסין וא"ל אחת מהכרות שני חזקה ועדיין שטר מכירה בידי נידון בשטר על כרחו צריך
להציא השטר ויברר דבריו ואם לא מלא שטר יפסיד דלא מהניא ליה חזקה ואע"פ דחזקה נמקום שטר קיימא דאמרי רבנן (ב"ב טז.) עד תלת
שנין מודה רבינו בשטר. טפי לא מודה רבינו כיין דאמר ישנו צריך לנרין לנרין: **נידון בחזקה.** משמע על כרחו יציא עדי חזקה ושטר לא
מהני. להכי פריך בחזקה ולא בשטר והא שטר עיקר ראיה הוא וכוון דיש לו שטר אין בחזקה אפ"י משום צירוף דברים דנמקום שטר לא החזירה
חזקה דהיא גופא לא אחיא אלא מכח השטר דאמר על ידי השטר החזקה זו ואבד ממני לאחר ג' שנים: **אף בחזקה.** נראה מהן שיראה ואם
יש לו עדי חזקה א"צ לנרין דבריו על השטר והיינו דאמר (א) ר' מאיר כרבי ורבנן כר' שמעון: אפ"י תימא רבנן כרבי סבירא להו דע כן
לא קאמר רבי התם צריך לנרין אלא משום דחזקה לאו עיקר ראיה הוא דמכח השטר הוא דלמאי דאי הוי עדיין צרישא חזקה מ"מ נמצא
שלא אמר לי אדם דבר מעולם אין זו חזקה וכי אמר לו אתה מכרתו לי דהיינו בשטר ואבדתי לאחר ג' שנים הויא חזקה הלכך האי הואיל ואמר
ישנו בידי צריך לנרין אצל אמר יש לי ב' ימי עדי והציא אחת כיון דהני לאו מכח הני א"צ לנרין דבריו ולחזור אחר כת שניה. וללשנא נמצא
ה"ק אפ"י תימא תרתייהו אליבא דרבי פליגי ור"מ אמר לך אלא דאמר אפ"י לרבי ומשום דהלכה כרבי (א) מחזקתיו מהדרין לאקומא לפלוגתיהו אליבא:

בעדים

(א) ולקמן דל"ג (ב) צ"ל
והאמרין. (ג) צ"כ קטע:
(ד) רש"י מח"ל. (ה) צ"ל
מחזקתיו. (ו) כמובות טז.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כבר וכו'
על ב"ח ראשונה:
(ב) ר"ה אף בחזקה וכו'
והיינו דאמר לפי לשון
ראשון ר' מאיר כרבי:
(ג) רש"י ד"ה ורבנן וכו'
מלן דאמר צריך לברר
היינו:

נשארה וגסות הרוח ירדה
בכל כלומר טעמים שלו צ
צרכא כתבין ומשלחין עוב
בחד כלומר אבא ועד אחר
מבעלין אינו יכול לחזור ב

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

ואיתנו למיר דרבא אמר
ר' יוחנן ומיביב עליה
דרבא מפיא דמתניתין.
היה חייב להבירו שבועה
א"ל ר' רובי בחי ראשן
אמר רובי יכול לחזור בו
לאו באותן השבועין
לאא משלמין דההו ליה
מחול לך רש"מ מחול
נמי פליגי ודחי
רבא אל מחנ" באותן
השבועין וטובלי' כגון
שכירי והנגזל והנהבל
באין בהו דהו היה אתן
וקאשנין ליה לרבא
הא את הוא ואוקסב לך
לישעא ונהגיהוהו באותן
שבועין. וזאת אמרת סיפא
באין לך מחלוטין
למה ליה למימרא דחתי

[illegible]

עבד דמיפסל ביה. אמר
רמי בר חמא משום דהיה
אסמכתא פירוש אילו הן
המשחקין מתנין תנאי
נביעין? אם אצטחך תן
לי כך וכך ואם תנצחני
אתן לך כך וכך כי האי
והוא אסמכתא היא ולא
קריא והמעות שנוטלין זה
החכם גזילה היא שנמצאו
גולונין לפיכך הן פסולין
דב ששת אמר למה
פסלו חכמים מפני שאין
המעות קצוצות קצות

כגון אומנות וכגון עבודת הארץ ואמרינן למכרי לחרויהו פסילי מה לי משום אסמכתא ומה לי משום יישוב העולם שינעין איכא בינייהו כגון ראיית להנמי אומנותא אחריתי (לר' אמי) [לרמי בספא דמתניתין א"ר יהו

רבה דאמר במאן. וליכא למימר דסבירא ליה כר"ש בן לקיש
אליבא דר' מאיר חדא כפירוש רש"י דאין לימר דסבין רבנן
ועבד כר' מאיר ועוד דהכא פליגי ר' יוחנן ור"ש בן לקיש ורבא פסקי
פרה הכולל ויציאת 97 ל. כר"ש בן לקיש בתלם משמע דבכל שאר

מקומות ק"ל כר' יוחנן לגבי רשב"ל
וליצא למימר הכא טעמיה דנפשיה
קאמר דמימרך לעיל משום דהכא לא
קאי אפלוגתא דמתני' כדלעיל דמשום
הכי מפרש לא לעיל טעמיה דנפשיה
אבל הכא ליקח למימר דנפשיה
קאמר: **שלה** ליה לאמר נמר
דין מחלוקת והלכה בדברי חכמים.
דלמא דתמיהה דהכא קאמר דלחצר גמר דין
מחלוקת אבל קודם (א) יכול לחזור בו
ונפ' י"ש נוחלין (ב"ב דף קכח וסג) לחזור
בו לאמר לו עבדי גבבת שורי נבטח והלה
אומר אתה מכרתו לי אתה נתתו לי
נבטחמה לזוהר השבע וטול נשבע
ויאמרו יכול לחזור בו משמע מיד
אחרי השבע וטול שחזירו ישבע
ויאמרו יכול לחזור בו אלמא אפי' קודם
גמיר דין אינו יכול לחזור בו להכי
גרס ר"ת ונשבע אינו יכול לחזור
בו כלומר אם קפץ זה חזירו ונשבע
אינו יכול לחזור בו דקיון דכבר נשבע
הוי לאחר גמר דין ואמר: לאחר
גמר דין דהלכה כחכמים (א)

ואלו הן הפסולין. יש גורסין עבדים משום דסבירא ליה דקא חשיב דלא נהיט משום דלא גליט לא קתי וכל פסולי דמתני' פסולי דרבנן נהיטו משחק בקוביא למ"ד אסמכתא היא דאסמכתא לא קניא מ"מ חסר דאורייתא כיון שאינו סבור לעשות אלו קניא ליה פסול דאורייתא ולמ"ד משום יסוצו של עולם פשיטא דאינו אלא מדרבנן ומלוה צריצית מיירי צריצית שאינה קטלנה ואפי' מיירי צריצית שאינה נשבעת ליה חסור כיון דמעמיה יהיב ואינו פסול לעדות אלא מדרבנן מפריחי יוניס מדרבנן פסולים אפי' למ"ד אי תקדמי יונן היינו משחק בקוביא ולפיכך דאמר ארס מפני דרכי שלום הוא וסוצו שביעית בשביעית מזמן הזה דאינו חסור אלא מדרבנן ואפי' בשביעית דאורייתא לא חשיב ליה (איסור עבדים דמתני' מדרבנן נהיטו ק"ו ממשא טומא אשה שסכירה ללא בקהל פסולה להעיד דמתני' ודברים טו) האנשים עבד שפסול וכו' על כן נראה דלא גרסי' עבדים דלא מיירי אלא בפסולי דרבנן:

כל כי האי גוונא לאו אסמכתא היא. פ"ה דהיכי דמי אסמכתא כגון אם חוזיר ולא אעביד אשלא בנמיטבא וכן משלים את שטרי דגט שפשוט (ב"ב דף קסח. וסע) דכל היא סמיך ומרששא כי מתני ליה אדעתיה דלא יסיגי ליה מתנה אחתי ליה שהרי סבור הוא שלא יצא לידו כן אבל הכא לאו צידו ולא סמיך אמירי דהא לא

ידוע אי גלח איז לא גלח ואפי' האט ש"ט דמספיקא גמר ומתני ולא גזילה
 טעוה סופרים הוא זה ובהו לא דבר ש"י דהא אם אזורי שאלם בני
 אזורי לא אעזרי האלם אלפס וזוי דפי' המקבל (שם דף קד.) קאמרא אסכר
 ר"ת הקשה לפני הקונט' מהם דלפי דפי' משמע דנפיש אסכר אסכמא

באוֹתָן הַנִּשְׁכָּעִין. לַפְטוֹר עֲמָן שָׁלַח יִשְׁלֹמוֹ דְּתוּבָה קֶאֱמֵר דּוֹר לֵי וְאֵי מוֹחֵל כֶּךָ: **הַנִּשְׁכָּעִין וְנוֹעֲלִין.** הַשְׁמִיר וְהוֹגֵזל וְיִזְוֵאל בְּזֵן דְּתַנְבַּע קֶאֱמֵר לִיה דּוֹר לֵי וְאֵתָן כֶּךָ: **וְהָא תַנָּא לֵה רִישָׁא.** דְּלוֹקֻמַּת לֵה בְּחֵתָן לֵה וְתַרְחֵי לֵמַה לֵי: **סוּלָה בְּדַעֲסָא אֲחֵרִים.** אֲבָל וְאֲבִיר בְּדַעֲסָא עֲמָן.

של חצירו בעל דין: מי יימר דמוצי
ליה. ואי הוה ידע דמוצי ליה לא
הוה אמר הלכך הדר: אבל תולה
בדעת טעמו. של בעל דין אסיק
אדעתיה דרודפי גדר ליה כדי להפטר
ידע ומחיל: לפני גמר דין. לאחר
שטענו בפניסם וקודם גמר דין כל
זה לחזור: הי"ג אי אמרת בשלמא ר'
יוחנן הכי קאמר לאחר גמר דין
מחילתא אבל לפני גמר דין אסיק
לרבנן חזור: רבא. דפסיק הלכתא
דחור לפני גמר דין ולא לאחר גמר
דין דאמר כר' יוחנן ואליבא דרבנן:
אלא אי אמרת. לר' יוחנן בן (ה) בזה
ובין בזה מחלוקת: רבא דאמר כמאן

ור' יוחנן אמר לאחר
ע"א להו' לאחר גמר
גמר דין דברי הבל
מא בין בון ובין בון
בא "קיבל עליו קרוב
יכול לחזור בו לאחר
בו אי אמרת בשלמא

אבל לפני גמר דין מודו אבל לרבי יוחנן בין בזו ובין בזו מחלוקת דהא לא איירי רבא בפלוגתא קטל אלא מיפסק פסק דינא: וכלו מידו. מתחלה שלא יחזור: **ברבנא** ואלו הן הפסולים. לדון ולהעיד: **המשחק בקוביא**. כולוהו מפרש בגמ'. וכולן מעין גוללין הן והמורה אמרה (שמות כג) אל תשת רשע עד וכל שכן דין: ו**סותרו שביעש**. והואל הויה ממון מעבירו עד דברי תורה אלו למד כרע דחמס ופסול לדון ולהעיד שנוטה אחרי הצדע: **בסחילה** היו קוראין **אוסן** כו'. מפרש בגמ' (י) שאין לו אומנות אלא הוא. דהואיל ואין עסוקין ביישובו של עולם שכן בדין דבר דבר וטעם וזמנו ואין יראי חטא: **גמ'** **אסמכתא**. היינו דבר דאמי נותן לו מדעתו אלא סומך על דבר שאינו לדבור שהוא יכול לנצח פועמים שמנחין אותו: **לא קניא**. והוא ליה עסקן גזילה בידו: כל יד **האי גוונא** לאו **אסמכתא** היא. והיינו דמי אסמכתא כגון דאס אוריז ולא אעביד אשלים במיטבא (ב"מ דף ע"ו.) ובגון משלים את שטריו דגט פשוט (ב"ב דף קסח.) דסומך על לא דבר דכדור כל זה בדין לעשות ומרשאי כו מתני אדעתא דלא יעביד ליה לאסמכתא קא מתני דעושה וסבור לא יבא לידי כך אבל הכא לא סמך אמרי דהא לא דע אי נצח אי לא נצח ואפי' הכי אתני שמע מינה (ו) מספיקא אתניש) גמר ואקני ולא גזילה היא: אימתי

וא"י (הרי זה) כשרים
משום יישובו של עולם הוא קשיא לדמי בר חמא וכי
ר' יהודה והא"ר יהושע בן לוי "כל מקום שא"ר יהודה
אימתי

זייד ומויה הא (שפיר) דאס אויביר וילא אזענדין זאלסן צמיטנא אסמכתא
 טענא לאו אסמכתא דכאמר' פ' איזור נאך (צ"מ דף עד.) אלס היינו אס
 תתא היא וצפי' רש"י היה כתוב אס אויביר וכו' על כן טעו סופרים אזל
 (ה) שיהי צידו מלאו צידו וצפ' איזור נאך (שס דף עד.) וסמע אפיכא
 דאפיכא

כאומנות שהיא יישובו של עולם כשר ואקשנין עליה דמי בר חמא הא דרנן

[illegible]

(א) ש"י ד"ה אלא וכו'
צין בזה וצין בזה: (ב) ד"ה
כל יי וכו' דמספיקא:
(ג) תוס' ד"ה שלם וכו' אצל
קודם גמר דין יכול לחזור:

[א] גב' נכל כי האי גוונא
לאו אסמכתא אלא תא"מ
ינ"ב הרמב"ם לא גרס לה
(ועמ"ש רבינו צח"מ סי'
ל"ד ס"ק ל"א וסי' ר"ג
ס"ק ת"ד):

ואלו הן הפסולות.
לעדות, לכוין גולן
מזכירין בן האסמכתא לא
קניא ומגזל גזיל ליה
(ערוך פב). המשחק
בקוביא, בעירבון (שם)
חמיכות של עטש שמשחקין
בערבין ואמור רבנן
אסמכתא לא קניא והרי הן
גולין מדעבן, דמדאורייתא
הוא חטא ויהי חטא

[illegible]

עין משפט
נר מצות

(א) [כאן הספר בדברי רבינו
וכצ"ל שלא היה ה"ז כשר וחני
עלה בבחייתא ויחזיק בין שאין
לו אומנות אלא היה ויבין שיש
לו אומנות שלא היה הר"ז זה
מסול - מעירובין פ"ג:]

עין משפט
גר מצוה

א' נמי מפני דרכי שלום. תימה ל"ד מפריחי יונים אלא א"כ מעיקרא נמי פסולים מפני דרכי שלום וי"ל דהא דאמר' מפני דרכי שלום קאי אלישנא דתקדימה יונק ליון:

מעיקרא סבור דמי קיהיב. וא"ת וליפסול מדאורייתא דקא עבר אלאו דלא תחמוד

ו"ל דלא תחמוד משמע דלא יציב דמי ויציב דמי ליכא לאו דתחמוד כלל וא"ת והא אמרין צ"ע דבבא מליעא (דף ה:) לא תחמוד בלא דמי משמע לכו משמע לאיני דווקא ולא דמשמע כך אכל הס טועים ולא תחמוד הו' אפי' בדידיב דמי ו"ל דמשמע לכו דקאמר ר"ל נמי דק הו' האמת וע"ל דהכא הכי קאמר דמי קא יציב והו' מפיסוס אומס עד שיאמרו רוצה אני אם כן לא עברי אלאו דלא תחמוד כיון דמזו דסקלי צעל כרחיבו ולא היו חוששין אם יתפסו פסליהו:

בגדלי איהרפ. פי' צהמה דקה אסור לגדל אפי' צבית משום יסוב ארץ ישראל דלמא אמי לרעוין בשדות וצהמה גסה מותר לגדל צבית ולא גזרו בה חכמים משום דנריך לחרישה ואין יכולין לעמוד צבאי גזירה וא"ת והא ממתינין היא צמחיה (כ"ק דף עט: ושם) אין מגדלין צהמה דקה צאנך ישראל משמע דווקא דקה אכל גסה מגדלין ו"ל דאי מהיחא הו' אמינא ה"ה גסה דקה נקט לאשמעינן מידוס דסיפא דאפי' דקה אינו אסור אלא צאנך ישראל דווקא אכל לא צבורא דכינז יחד לא הו' כינז קמ"ל:

סתם גבאי כשר. פי' ואל דהוסיפו הגבאין והמוכסין בדמיו דסקלי יתירא וקא אמי לאשמעינן דלא ע"ג שהחזיר הגבאי והמוכס פסול לע"ל דמי לשאר גולנים שהחזירו דכשרים דה"ל לא ידע למהן נהדר ועוד כיון דעדיין הס עושקין נגנזות ונמכס חסדים לחזור לקלוקלס: משרנו

דקא שקלי פסליהו רבנן החמסנין מעיקרא סבור דמי קא יציב **אקראי בעלמא** הוא כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנן עוד הוסיפו עליהן **הרועים הגבאין והמוכסין** רועים מעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא מבווני ושדו לכתחילה גזרו בהו רבנן: **הגבאין והמוכסין מעיקרא סבור מאי דקיין להו קא שקלי כיון דחזו דקא שקלי יתירא פסליהו אמר רבא** ידועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה ומי אמר רבא הכי והאמר רבא רועה בהמה דקה בא"י פסולין בחוצה לארץ כשרין רועה בהמה גסה אפילו בא"י כשרין ה"נ מסתברא מדקתני **"נאמנין עלי שלשה רועי בקר מאי לאו לעדות לא לדינא דיקא נמי דקתני שלשה רועי בקר"** כל בי תלתא דלא גמרי דינא נמי הכי קאמר אפילו הני דלא שכיחי ביישוב א"ר יהודה **"סתם רועה פסול סתם גבאי כשר"** אבוה דר' יורא עבד גביותא תליסר שנין כי הוה אתי ריש נהרא למתא כי הוה חזי רבנן א"ל ילך עמי בא בחרריך כי הוה חזי איניש דמתא אמר ריש נהרא אתא למתא והאידנא נכים אבא לפום ברא וברא לפום אבא ומיננו

בחזק צאפר של יסוב אפי' צהמה גסה פסול שנכנסת צהדה של אחריס: **ס"ג מסתברא.** דרועה צהמה גסה פסול: **נאמנין עלי שלשה רועי בקר.** מכלל דאי לא קבליהו עליה לא מהימני: **לא לדינא.** דלדינא מודיעין דפסולין משום דלא גמרי דינא: **דלא שכיחי ביישוב.** ולא ראו ולא שמעו עסקי דין בין אדם לחבירו אי קבליהו עליה לא מני למיהדר: **ספס רועה.** דלכתי לא חזין דעילו בהמוניו בשדות אחרות: **ספס גבאי כשר.** עד דשמעינן ביה דסקלי יתירא: **כי סוס מוי.** אבוה דר' יורא: **רבנן.** מיושבי העיר: **אמר לך עמי בא בחרריך.** דלא מחזיקא לך ריש נהרא שהוא שר העיר ורואה שרצים יושבי העיר ושואל ממון הרבה לכל שנה והוא היה מקבל עליהם המס ומדחה את שר העיר לאמר שישניה מועטין ואין ממי לגבות: **נכים אבא לפום ברא.** ישחוט את האב לפי הכן. כלומר יגבה מהן ממון: **ומיננו.** מחסבנא:

אופסי. מאחים וזו מפרות שביעית והרי הן במתנה לעניים. תנא הוסיפו בהן הגולנין מציאתא חרש וקטן שישן אפי' שנין מפני דרכי שלום כיון דסוף סוף ממונא שקלי מנייהו פסליהו רבנן אבל גזל גמור מדאורייתא הוא פסול. והתחמסנין נמי אפי' דיהבי דמי כיון דחזו רבנן דחטפי ושקלי מנייהו בעל כרחן פסליהו רבנן. והרועים כיון דחזו להו דסקלי מן הורעים שבערות בני אדם ושרי קמי בהמיהו פסליהו רבנן והני מילי רועה בהמה דידרו אבל רועה בהמה ועלמא לא חזקא אין אדם חושא ולא לו כך מפרש בחבלת שנים אחריון בשלית הגבאין והמוכסין כיון דחזו להו דסקלי יתירא מאי דקיין להו פסליהו רבנן. אבא גאון צ"ל הני מוכסין לאו משום דסקלי שפי' ממי דקיין להו פסליהו רבנן דאי הכי היינו

קיס לי נכפשא. ולא היתה ספיא דידו וטעות הוא וכי אחמי אדעתא דהוא נחא אחמי ולא גמר ואקני אכל תולה בדעת יונו ספיא הוא בידו אי נחא ואפי' אחמי מספיא הלכך גמר ומקני: **נכפשא** תולה מילפא. שיש לו דפין על עץ מנקשין) וזו והיונה שומעת קולן ומכרת צבעלה מזורה וממחרת נקפא:

ה"ג אלא ידענא נכפשא טפי. לנפשא. הכאה זו על זו: **ספספין.** שברי ענים והן מרליש צלעו: **אפילו קליפי אגוזים.** שאין עשויין לכן ואקראי צעלמא הוא: **דאפילו נכרי.** ששפחה שם ריבית מפייה דמו דלא לא הדין לקלוקליהו: **שםמרים** ואל סיונים. מרגלים אותן זה על זה להלחם: **אפילו צהמה וסיה.** דלאו מילתא דשכיחא הוא: **פגמיהו.** אלו דפין שומרים צהן: **אפילו כמדבר.** דלא שפתי יונים דיישוב. והאי פירושא לנשנא דלרא נקט ליה ולא מנופא דברייתא היא. וללשנא דאי תקדמה יונק ליון איכא לפירוש (א) חזרה גמורה דהא אפילו צהנם נמי לא עבדו כדפרישית) גבי קוביא: **ויצבלו.** שלא יא' וזמנו בפירותיהן ויפקרו גנוזיהן לעניים: **לא חורפ דברים.** לומר לא נוסף עוד אלא חזרה הנכרת שיפורו פירות שביעית שגנוזיהן לעניים: **היינו דמשכחם** לה צהמה. דאפשר שמלמדין לרין כשמשמע קולו: **בס** הכי היא. שצבא צהמות הכר לצבית עמה והלא ידפיה חסיות: **שור הכר.** דומה למיה ואם מגדלו צביתו הולך למדברות ומטעה חסיות נחא אחריו ויש צהן גול מפני דרכי שלום שמיא אומן מן הצידין. והא דקרי ליה צהמה כמאל דלמר מין צהמה הוא ופולגמיהו לענין המרת חלבו ויסי' דהס: **חמסן** יציב דמי אלא שאין לרין הצעלים למכור: **דאורי' הוא.** אל תשת רשע עדי. וצמסתה שטיין (דף עט:) תנן מליאת חרש שוטה וקטן יש צהן גול מפני דרכי שלום שלא יתקוטט אציו או קרוביו: **סוף סוף ממונא שקלי.** ועברי אמקנא דרבנן מחמת חיימו דממון: **פסליהו.** דחסי' למשקל אגרא אסוקדי שקרא: **כיון דחזו דחטפי.** ושקלי כלומר דאפי' דמי קא יציב אמי לדי גולנות כלומר שהיה קשה לבעלים למכור ובעל כרחן חוטפין חורקין המעות לפניהם: **נכאין.** ממונין שהעמידן המלך לגבות מס ומנת המלך וכרגא וארעונא משראל צביריהם: **אקראי צעלמא.** מה שהנמה נכנסת לשדות של אחריס ורועה אקראי הוא ואין הרועה מתכוין לכן: **יתירא.** יתיר טפי הקצבה: **צאנך ישראל.** חמרי טפי משום יסוב ארץ ישראל: **מגדלין איסמר.** שמגדלין אותם צבתיים ואפי' הכי צאנך ישראל פסולין מגדלין צהמה דקה דעבידא דמשמטא ורהטא לתוך השדות אכל גסה לא משמטא ואפשר לנותרה אכל רועה שמרנא

גליון הש"ס

גמ' ואחד דרעה בהמה פה. ע"י רש"י ב"ב דף ק"ס ע"א ד"ה שלשה ולע"ז. ע"א הלא לי צמ' ששים לחד הניא קוביא וז' צמ' הכי' והוא כמלך לתוך דמתי' קודם שהסופו עליהם והרועים שסורים אכל רועי גולן היו פסולים דהנא לא' קאי. ולע"ז. אינו דלא לא' פסולים דלסור לגדל משום שינו של אי' והרשעים שם נקט דפסוליהו משום גולנים וזהו גסה דקה שרין:

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דאפי' כמדבר וכו' איכא לפירושי האי דלא גמורה דאפי' צהנם כלי':

לעזי רש"י

מור"ש (מיריליש). אסימנים מעץ.

מופס רש"י

סתם רועה. אפילו לא הועד עליו שגול פסול. לעדות דשמייה גולן הוא שמרע בהמוניו בשדות של אחרים וכו' ה'.

רבינו חננאל

שור הבר מין בהמה הוא דחזו שור הבר מין בהמה הוא ר' יוסי אומר מין חיה: תנא משחק בקוביא אלא המשחקין בפספסין. ולא פספסין בלבד אמרו אלא קליפי אגוזים או קליפי רמונים ואימתי חזותן משישברו פספסין ויחזרו חזרה גמורה ואפילו צהנם נמי לא עבדו: שדור שביעית אלו חזרה גמורה דאפילו לכרם נמי לא מופי ברביית יונים ולא יונים שמרנן היונים ולא יונים בלבד אמרו אלא אפילו בהמה אחי ועין ואימתי חזותן משישברו פגמיהו ויחזרו בהן חזרה גמורה. דאפילו כמדבר לא עבדו פי' פגמיהו הכלים שצדין בהן: חטרי שביעית אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית ואימתי חזותן משישע שביעית אחרת ריבדקו בחזות ממון ולא בחזות דברים: כיצד אם אמר אני פלוני כנסתי

מאחים וזו מפרות שביעית והרי הן במתנה לעניים. תנא הוסיפו בהן הגולנין מציאתא חרש וקטן שישן אפי' שנין מפני דרכי שלום כיון דסוף סוף ממונא שקלי מנייהו פסליהו רבנן אבל גזל גמור מדאורייתא הוא פסול. והתחמסנין נמי אפי' דיהבי דמי כיון דחזו רבנן דחטפי ושקלי מנייהו בעל כרחן פסליהו רבנן. והרועים כיון דחזו להו דסקלי מן הורעים שבערות בני אדם ושרי קמי בהמיהו פסליהו רבנן והני מילי רועה בהמה דידרו אבל רועה בהמה ועלמא לא חזקא אין אדם חושא ולא לו כך מפרש בחבלת שנים אחריון בשלית הגבאין והמוכסין כיון דחזו להו דסקלי יתירא מאי דקיין להו פסליהו רבנן. אבא גאון צ"ל הני מוכסין לאו משום דסקלי שפי' ממי דקיין להו פסליהו רבנן דאי הכי היינו

כא א מ"י פ"י מהל' עדות ה"ל ד קמח לאון ר"ש ט"ש ע"ה ח"מ לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' קמח ט"ש ט"ש ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

בב ב מ"י פ"י מהל' ט"ש ט"ש ע"ה ח"מ פ"י לך ספק טו:

עין משפט
נר מצוה

מְשַׁרְבֵּן הַמַּגִּנֵּן וּמֵאֵי זִנְיָהוּ אֲרֻנָּא. וְהָיָה וּמֵשִׁים אֲרֻנָּא
הַמִּירוֹ לַחֲרוֹשׁ וְלִירוֹעַ דְּהִיא אִסְרוֹרָא מְדֹאֲרִימָא רִ"ל
דְּמִיירִי בְּשִׁנְיַת זִמְנָא הֵּה דְרַבְנָן אִי נָמִי רִ"ל דְּפָקוּת נָפֶשׁ הוּא שְׂשׂוּל
לְהֵם הַמֶּלֶךְ מִסָּא וְאִין לְהֵם מֵה פִּרְעֻנָּא וּמִמֵּס בְּתַפְסִית הַמֶּלֶךְ וְהָיָה
אִתְּרֵהּ מִשְׁתַּבְּחָא לְהֵם מִסָּא וְאִין לְהֵם מֵה פִּרְעֻנָּא וּמִמֵּס בְּתַפְסִית הַמֶּלֶךְ וְהָיָה

ומיננו כולי עלמא כי אתי א"ל ממאן גבטי

כי נתיא נפשיה א"ל שקולו תליסר מעי
דציירי לי בסדינאי והדרו ליה לפלגיא
דשקלתינהו מיניה ולא איצטריכו לי: א"ר
שמעון בתחילה היו קוראין אותן אוספי
שביעית: מאי קאמר אמר רב יהודה ה"ק
בתחילה היו אומרים אוספי שביעית כשרין
סותרין פסולין משרבו ממציאי מעות לעניים
ואולי עניים ואספי להו ומייתו חזרו לומר
אחד זה ואחד זה פסולין קשו בה בני רחבה
האי משרבו האנסים משרבו התגרין מיבעי
ליה אלא בתחילה היו אומרים אחד זה ואחד
זה פסולין משרבו האנסין ומאי נינהו ארנונא
כרמכרין רבי ינאי פוקן וזרעו בשביעית
משום ארנונא חזרו לומר אוספין כשרין
סותרין פסולין ר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן
יהוצדק הוו קאולי לעבר שנה בעסיא פגע
בהו ריש לקיש איטפל בהדייהו אמר אביל
איחוי היכי עבדי עובדא חזייה לההוא גברא
דבא רבו עמדי להו רבו ומיזני אמרו לו

יכול לומר אניסמון אני בתוכו תו חזייה
להיהוא גברא דהוה כסח בכרמי אמר להן
כהן וומר א"ל יכול לומר לעקל בית הבד
אני צריך אמר להם הלב יודע אם לעקל

[illegible]

וזאת אומרת נחשדו כהנים אשביעית אמרו שטרודא הוא דין כי מנו להם סליקו לאיגרא שלפוח לדרגא מתותיה אתא לקמיה דרבי יוחנן א"ל בני אדם החשוותן על השבועות כשרין לעבר שנה הדר אמר לא קשיא לי מידי דהוה אשלשה רועי בקר ורובנן אחושבייהו סמוך והדר אמר לא דמי התם

לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה קרי לן רועי בקר ולא אמר ליה מר ולא מירי * אמר להו וא ליה מאי קשר רשעים שבנא הוה דריש ודריש בחד סר רבוותא כי אתא סנחריב ו פפתקא שרא בגידא שבנא וסיעתו השלימו חזו יכי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם ו אמר דילמא חס ושלום נמיה דעתיה דקוב"ה איניהו נמי מימסרי בא נביא ואמר לו ילא העם הוז קשר כלומר קשר רשעים הוא וק לחצוב ו קבר בקברי בית דוד בא נביא וא יכי חצבם דר קבר קבר הוב ה' מלחמה

עמיה אמר רבי יוסי ברכי חנינא מלמד
פפם יעמיה צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ
כדור לקלון כי הוה נפיק איהו אתא גבריאל

לעבר חשנה בעסיא. וא"ת היאך

לעקל בית הבר אני צריך. וקשה
דמ"מ מה צכך מ"מ הוה

הקדקע חנני הכהן קטנים היה ויהי ע"ה
 דלמא פקח המוכר ולא דלמא פקח
 (ב"ב דף ס:) **ימכרו** דבבבבבבבבבבבבבב
 תרומה. וז"ל והא אסור לעשות
 סחורה בפירות שביעית דלמא חייב
 במסכת ע"ז (דף סג:) לאכלה ולא
 לסחורה וז"ל דסחורה היינו כשמוכר
 וסחורה היינו כשמוכר וסחורה היינו כשמוכר

הכדור והאלמום (לקמן דף סח:) ואע"פ
 הלא כתוב כדור מ"מ אשכחן כי האי
 דרשה דרמבי" (קהלמ יב) דברי סנהדרין
 דברכות ודשקין (ירושלמי סנהדרין
 פ"ח כדור של ציט שורקין וז' ליד
 חציריה כן אלם מוסר דרבי מורה
 לחבירו ולתלמידיו זה לזה ומחפשיה

קרי לכו רועי צאן מאי אמינא
תתליסר רבונותא חזקיה הוה

סליקו לאיגרא שלפוח לדרגא מתותיה א
זומייהו לא הני קשר רשעים אינון. וקשר רשעים א
הנביא ואמר לא תאמרן קשר לכל אשר יאמר העם

רבינו חננאל

בהמה גסה נמי פסולין הן
לעדות ודחינן לדינא הן
פסולין אבל לא לעדות
מדרבנן ו' דאנן לעדות

דחוי ליה: אבה דר
דירא סתם גבאי הוה י"ג
שנין כי הוה אחי רש
נהרא למתא הוה אמר
לרבנן לך עמי בא בחדריך
וגו' כי קא ניחא נפשיה
אמר י"ג מעי דצירין לי
בסדיני אהדרינהו לפלוגי
דשקלתינהו מניה ולא

פסולין משרבו האנשים
וימאן יניה עובדי כוכבים
ותובעין ארנוא מיניה
התינו להן לאסוף ולפרוע
להן כד' יאי דמבריו
זורעו בשביעית משום
ארנוא חזרו לומר אוספין
כשרין וזרעין פסולין. ר'
חייא בר זונקי ור' יהושע
בן יהוצדק הוו אזלי לעבר

בהדייתו חזירה לההוא
גברא דכריכ כשכיעית
אמר להו כהן וחורש.

הוא טרודא הוא דין.
מן המנין איך יחנן דא
הזה קשר ואת מוראו אל

מסורת הש"ס

א נפס' 5. תימה הא דאמר צפ' חוקת
(א) זה אומר של אבותי ואכלתיה שני
יתי סהדי דלצהתיה היא ואכלה שני
ה שני חוקה והאמר התם אוקי חוקה

אֶזְבֶּחָהּ וְאָמַר רַבָּא עֵדוּת מוֹכַחֶשׁ
הָיָה וְהִשְׁתָּח מֵאֵי נִפְקָא לָן מִיָּה כִּיּוֹן
דְּאִמְר רַבָּא מַחְלָן וְלִהְיָה הוּא נִפְסָל
ה"נ הִיָּה לֹא לִזְמַר לְמַאי דְּלִיתְכּוּשׁ
אִיתְכּוּשׁ אֲבָל עֵדוּת נִשְׁלָא אֶזְבֶּחָהּ
שְׁהִי קוֹדֵם שְׁהוּכּוּשׁ לֹא וְהִ"נ גְּבִי
הִזְמַה קֹאמַר רַבָּא גְּבִי טְבִיחָה וּמִכִּירָה
יִהְיִחוּמוּ עַל הַטְּבִיחָה וְלֹא עַל הַגְּבִיחָה
לְמַאי דְּלִיתְחוּס אִיתְחוּס בְּהַכְּשָׁה לֹא כ"ש
וּכ"ס דְּהַתֵּם מִיָּירִי שְׁתּוּךְ כְּדִי דְבוּר
הַכּוּשָׁה וְהֹא מוֹכַח אִתְּהָ שְׁמַעְתִּין
דְּפִרְק מְרִיבָה (ב"ק דף ע"ג וס') גְּבִי
טְבִיחָה וּמִכִּירָה דֹאפִּילוּ תוֹךְ כְּדִי דְבוּר
לֹא מִיפְסָלִי לְמַפְרַע אִלִּיבָא דְרַבָּא וְי"ל
כִּיּוֹן שְׁתּוּכֵם שְׁמִי עֵדוּת בְּקִרְקַע אַחַת
הִי כְּעֵדוּת אַחַת כְּדַמְפְּלִיג הַתֵּם אֲבָל
הֵכָא אָף עַל שְׁהוּכּוּשׁ שְׁקִרְתִּין
הַטְּבִיחָה פִּי לִי הַגְּבִיחָה וְהוּא מוֹכּוּק:
אין כָּךְ בִּי אִמָּא חִידוּשׁוּ. מִשְׁמַע
דְּהַחִידוּשׁ הִי מִמָּה שְׁאֵי פוֹסֵל
אֵת הָרֵאשׁוֹנִים תִּמְנָה דְּהַתֵּם (ב"ב דף
לא): קֹאמַר רַבָּא דְאִמְר רַבָּא דְאִמְר
שְׁקִירָא דְאִמְר צִדִּי שְׁקִירָא לְמָה
לִי מִפְסָלִי שְׁמִי עֵדוּת אִפִּי בְּהַכּוּשׁ
בְּעִלְמָא דְּמַכְשֵׁי אַחֲדֵי מְרִוּיָּהּ
פְּסוּלִי וְאִם כֵּן מֵאֵי חִידוּשׁ הוּא גְּבִי
הִזְמַה אִי פְּסִילִין עֵדִים הָרֵאשׁוֹנִים
יֵשׁ לִזְמַר לְמַאי דְּעֵי לְמִימַר הַתֵּם
מַעֲיָקֹא דְרַבָּא סְבִירָא לִיָּה דְרַב
חֲסֵדֵא הֵינִי לְנִשְׁנֵא דְּפִסְפִּידֹא לְקוֹחוֹת
וְי"מ דֵּהֹא דְקֹאמַר רַבָּא חִידוּשׁ לֹא
אִפְסוּלָא דְקִמְאִי קֹאִי אֲלֵא אֶהְכִּשִׁירָא
דְּבִתְרָאִי לְזוּמַר הִיָּה לֹא לְפּוֹסְלִין כֹּל
שְׁמִי כִּיתוּת וְכִיּוֹן דְּלִיכֹא חִידוּשׁ לֹא
לְפִינִין אָף לְגַבִּי הַפְּסוּלִי לְפּוֹסְלִין כֹּלֵל
הָרֵאשׁוֹנִים מִיָּפְרֵד וְכִי הֵאֵי גִוּוּתָא
אֲמַרְיָן פִּרְק (יְיָדֵי הַנֶּשֶׁה וְחֻלִּין דף ע"ג
וּס') לֵאלּא יִלְפִינָן דְּעֵטֶם בְּעִיָּקֹא מְבַשֵּׁר
בְּחֵלֵל מִשּׁוּם דְּלִיכֹא כּוּ חִידוּשׁ בְּהִימָרוּ
דֵּהֹא אִי תְרוּ לִיָּה בְּחֵלֵלָא כּוּלִי יוֹמָא
שְׁרִי * וּבְנִישׁוּל חֲדָא שְׁעָה אִסּוּרֵי:
דאסחידו בִּי הִרְי בְּחַד וְתִרְי
בְּחַד. וְתִשָּׁה לְרִי

ולאו חידוש הוא וגרסינן נמי ידפסליה בגלותא והשי הוים והשתא הוה (שנועות דף מד:) דתנן ושכנגדו חשוד חשוד אשכנעות שוא דרע לשמים חשוד חשוד שכוור מות לחצורו הוה ליה נמי לשמים דפררשית אבל הכא הוי עדות פ' שנועות מו: ד"ה ואפילו:

שואל: על העמוד של אבן שחור של
אבן. שבועת שקר על העמוד של אבן
שהוא של זהב. א"ע' דלאו רשע דחמס'
הוא: ומלוו רבי'. הני אין אבן אוכל
גזילות להכעים לא. ומיהו למיאבין
כגולטין ומלך ריבית דמו דמשום ממון
קעביד הלכן חסוד למישקל שוחדא
שחורדי שקרא: כרינן נפשות. שינו

מעין פלוגתיהו קלת: **במאי** שבועות
על השבועה נשבע ונטול וקא בעי ל
נמי אשבעת ממון דרע לשמים הוי ר
רע לבריות הלכך מיראש שבועה לא
אע"ג דהוא רע לשמים מ

גליון חש"ס
 תמוז' ד"ה אין וכו'
 בענין חמא שעה אסור.
 וכו' מירק קד' חס' ד'
 ופקא ויגדרס ד' ד' ע"א
 חס' ד' חמא. ולא וכו'
 והנן דהסס ח"ך לימר כיון
 דהנא דכפר תכל שום
 לקולא לא לימי מניה שום
 שום דללא חס' החומרא
 וטעם שיעקב הוא חמא
 דק דכפר תכל אכל חס'
 חס' פטלים דהרשעים לא
 יגיד חס' כלל חמא אלא
 ומקפדא חס' חס' כל שני
 חס' חס' חס' חס' וכו'
 יאזר עזרי:

הגהות הב"ח
(א) גמ' כי מרי כמד ותרי
בהד אי נמי: (ב) רש"י
ד"ה אליבא וכו' ר' יוסי
ממבאר לנפשות: (ג) ד"ה
כי פליגי וכו' למלמיה
בס"ד ואח"כ מ"ה הריא
לפני:

[illegible]

מב א מ"י פ"י מהל' עדות
הלכה ד סמג לאוין ריד
טוש"ע ח"מ סימן לד סעיף
ח:
מג ב ג מ"י שם הלכה ג
טוש"ע שם סעי' ב:
מד ד ה מ"י שם טוש"ע
שם סעיף ה:
מה ו ז מ"י שם הלכה ד
טוש"ע שם סעי' ח:

ואמר טעם מאי שמי
 וסבירי כצוה קא עברין
 ודאורי משמנתה להו
 ודאורי דלחיהו להו כפורה.
 ומכלל הני דרשמי ביביר
 אלא קלו פסילין' וזו
אחמ"ט עד וזמן אבי'
 נאמר למפרע וזה נפסל
 וזהו הדין אחמדי הוה לה
 תשעה והורה אמר לה
 תשעה רשע עד פ' בגין
 שהשיעיד בבי' ברי' יסין
 והיה במתן כל עדות
 וזוהי מנין כלן פסול
 ואם היא עדות כשטר
 בבי' משחוקי השטר
 כמ' מחורי הדין נפסל
 ועד א"פ שאר זמן
 העדים שפסלוהו
 וללכתא כאבי' דבא:
 וככר פשיטתא האי היט'
 כ' מרוב חסד תלמידי
 מומר אוכל נבלה
 תלמידי
 נבלה לחובא
 אכילת

[illegible]

אפילו דשע דלאו דחמס
קולא לחומרא לא אמרינן
ודע לבריות שהעיד עליו
מינה לר' יוסי היא ובהא
דון בממונו ליכתייה מלשון
חרינא אסחידו בחד מהני
זנותות שס דמי לקושא הנו.

ואלו
א אמרי כשם שפסול לחמור כך הוא פסול לקל אבל
גבי עד זומם דמון דיע לשמים שעבר על לא תע
בחיובת לאבוי ללכתא כחוויה. דהא מחמתא דאיתא
יעקב עיין בדיניה אי דאי קטל ניהוו כלומר יכו
אתו תרי סהרי ואסחידו רודאי קטל ואתו סהרי
(ה) ועי' תוס' בלן ד"ה מל

יחיד שהראו על פסול בדרינו נפשושה שהוא חמור רעב' יוסי דאמר מחזירא ל
 יורבא אמר לך אנא דאמינא אפי' לר' מאיר ע"כ לא אמר ר' מאיר פסול
 עשברב על דא האכלי כל בביבל לבשר דוה לא מיפסיל וואסאנקא ואע"י דעל
 מכותיה. ר' אב ברמא קטל נפשוה ריש (לקיש) בלוחא דא כחו ואת
 ה אה עיני רורב חכמי הגאונים אמרו קונסין אותו וטולטין את כחו ואת

והוא קל פסול. כר' מאיר דאמר הוּם אפילו בדיני ודוחינן לא אבי דאמר כר' מאיר דקיייל הלכתא כר' יעקבשמואל. אבל גבי אוכל נבילה להכניס דרע לית הלכתא כר' יוסי אלא כר' מאיר הואיל וספסל קל הכאה כן פירושוהו מקצת הגאונים דאמר' ליכתיב

כז א ב מ"י פ"א מ"א
מסדרין הלכה א'
כז ג א מ"י פ"א מ"א
עדות הלכה ד סמג
לאחר ר"ד טו"ט מ"י פ"א
ל"ה ספ"ק י'
כז ד מ"י פ"א מ"א
מ"א הלכה א' סמג
לאחר ר"ד טו"ט מ"י פ"א
ל"ה ספ"ק י'
כז ה מ"י פ"א מ"א
מ"א הלכה א' סמג
לאחר ר"ד טו"ט מ"י פ"א
ל"ה ספ"ק י'

רבינו חננאל

סדרה חד אמר קמאי דירי
גב קבא דחשילא וחי
אמר קמאי דירי גב קתא
דכורתיא אמר רב אחא בר
יעקב הא ר' יוסי דאמר
הוון ברין ממונות כשר
ברין נפשות וקרייל ר'
מאיר (ו' יוסי הלכה ב')
יוסי. א"ל רב פפי הני
מילי היבא דלא סתם לן
חנא כר"מ הכא סתם לן
הנא כחוריה דתנן בראש
תנא (בבב"ק) אלו הן
הפסולין המשחק בקוביא
ומילי ברביית ומפריחי
יונים וסוחרי שביעית
ועבדים זה הכלל עדות
שאין האשה כשרה לה
אף הן אינן כשרין לה.
מ"י הא אילמא ר' יוסי
והא איבא עדות דרבי
נפשות שאין האשה כשרה
לה ואילו כולן כשרין
לה דהא ר' יוסי (אמר)
כל מי שפסול מחמת
מקום כגון אלו הדגולין
המסומנים וכיוצא בהן
כשר הוא ברין נפשות
אלא לאו משנה זו ר' מאיר
דאמר אפילו מי שפסול מחמת
מקום כגון אלו הדגולין
בכל התורה כולה וזו
שנונו במסכת גדה פרק
בא סימן כל הראוי לדון
דין נפשות ראוי לדון
ממונות ויש ראוי לדון
דין ממונות ואין ראוי
לדון דין נפשות. אוקימנא
בפסול יוחסין כגון ממונות
וגו' שכשרין לדון דין
ממונות ואין ראוי לדון
דין נפשות דבעין נשואו
אחך בדומין לך: **בבב"ק**
אלו הן הקרובין אחיו
ואחיו אביו ואחיו אמו
ובתו אחותו ובעל אחות
אביו ובעל אחות אמו
כ"י. א"ר יוסי זו משנת
ר'. עקיבא אבל משנה
ראשונה דרדו וכן דרדו וכל
הראוי לירשו וכל הקרוב
לו באותה שעה כ"י. סמג
הני מילי דרדו לא יומתו
אבות על בנים מה ח"ל
אם ללמד שלא יומתו
אבות בעון בנים הרי כבר
נאמר איש בחטאו יומתו
אלא מה ח"ל לא יומתו
אבות על בנים לא יומתו
אבות בעדות בנים ובנים
לא יומתו בעדות אבות
בעדות אלו וראובן
ולא ראובן ואליפז בעדות
עשו ויעקב אשכחן עדות
אבות לבנים ועדות בנים
לאבות וכו' עיקב יעשו
להרדי שערותן בטלה.

ואלו הן הקרובין וכו' ובניהם וחתניהם. ובניהם וחתניהם לא
קאי רק אהך קרובים דמפרש במתני' כהדיל כגון אחי אביו
ואמו אבל אהך דנפקי מכללא לא קאי כגון בניו וחתניו ודידיה אינם
פסולים להך לא אלו הן ככלל הך קרובים דמפרש ומדע דהא כזו
כשר הוא לאחי אביו לתנא דמתני'
דהא הו' שלשי כראשון כדאיתא
בגמרא (דף כח.) והקשה בקיטטרס
אמאי תנא חורגו הא נפיק מבעל
אמו ואי לאשמועינן לזדו הא נמי
פשיטא כדפ"ל דנתיב וחתניהם לא
קאי אהך דנפקי מכללא ומירך דאין
התנא חושש כזה דלמתי איכא טעם
קרובים דהו' מכללא ואפ"ה תני להו
כהדיל כגון אחי אביו נפיק מכללא
לדחוי וזנו וכו' וקשה ליתני נמי בן
אחי אשתו כמו איין וימיתו וחתנו
איכא למימר דשפיר הוה (מתני') [נאח] מוחמתיהם דכ"ס דפסול לחמיו אבל
מ"מ בן אחי אשתו קשה אלא נראה
דכלהו אינטריכו אי משום אינהו
גופייהו או משום צניהם וחתניהם
והשתא הא ק"ל מחורגו ו"ל דמתני'
לאשמועינן דהו' לזדו ולא זנו וחתנו
ולמתניהם כלל כיון דמפיק הו' מכללא
דאי לאשמועינן דהו' לזדו פסול ולא
זנו וחתנו כמו בחורגו הא פשיטא
דמיהכל מתי ועוד דלא עדיף בן
אחי אשתו מבן אחיו וכן אחיו ובניהם
והתני כשרין לו דמתני גזי כולו
ובניהם משמע ולא בני צניהם:
אלו הן הקרובים וחורגו אביו.
פ"י לא זנו ולא חתנו והקשה
רש"י אמאי נקט חורגו הא נפיק
מכלל דבעל אמו ואין לומר דנקטיה
משום יוחסין כגון ממונות
ולא נהירא דמיהכל מתי טפי והא
אמרין דצניהם וחתניהם לא קאי
אלא למחורגים דמתני' במתני' ולא
קאי אהני דנפקי מכללא שהרי כזו
לאחי אביו כשר לתנא דמתני' דהו'
שלשי כראשון כדאיתא בגמ' ומירך
רש"י דכלהו נמי אחיה מכללא כגון
אחי אביו מכללא דלחוי וזנו כזו מבן
אחי אשתו דמפיק מכלל דבעל אחות
אביו וחתנו נפקא מכלל דחמיו ואפ"ה
תני להו שאני מפקיד כזה ולא נהירא
דא"כ אמאי לא הדר ומתי הך דלחוי
מכלל דבעל אחות אביו על כן נראה
לומר דכלהו אינטריכו דלחוי אביו
אע"פ דלחוי גופיה אחי מכללא דבן
אחי אביו זנו וחתנו לא נפיק מכללא
וכן אחי אמו ובעל אחותו אף ע"ג
דזנו אחי מכללא (דבעל) אחי אמו
מ"מ אינהו גופיה לאו מכללא אחי
ואחא לאשמועינן דבעל כאשתו וכן
כולם אינטריכו אי משום אינהו
גופייהו אי משום צניהם וחתניהם: (ו"ה הדנ"ר נראה לי מיותר)

קסא דכורתיא. בית יד של רומח: **כר' מאיר**. דכיון דחשירי אמתון
חשירי אעדות נפשות: כל הראוי לדון כו'. ומוקמא לה כדחשירי:
אלא לאו רבי מאיר. דאמר כיון שהחשירי לממון פסול לעדות נפשות
הלכך לא נסתתם לה כשר לנפשות דליהוי פסול לממון: **בבב"ק**
יוחסין. דלנפשות בית דין מיוחסין
צעין דמתני רב יוסף ולקמן דף לו:
כשם שצית דין מנוקים כדקא שגאמר
כדקא משפוט' כך כ"ד מנוקין מכל
מוס שגאמר' כולך יפה רעיתי ומוס
אין כך: **דאי לא תימא הכי**. דגבי
יוחסין קאי אלא כדחשירי אוקמת
ליה: **ראוי לדון דיני ממונות**. במתני'
והא דברי הכל פסול הוא: **אלא בפסול**
יוחסין קאי. כגון גר וממזר דכשרין
לדון דיני ממונות ופסולין לדון דיני
נפשות: **ונפקיה לכרעיה דרב פפי**.
שהיך בזכותו: **וקבלים לכרעיה**
דכוליה שניה. להנילו כל ימיו ממנה
המלך: **בבב"ק** **אחיו ואחיו אביו**
ואחיו אמו. הן ובניהם ילפינן מקרא'
בגמרא: **בעל אחותו**. כלחוי הוא
דילפינן (וכן): **בעל כאשתו**. וזנו דהוה ליה
בן אחותו כגון אחיו. וילפינן בגמרא'
קרובי האם כקרובי האב: **בעל אחות**
אביו. כלחוי אביו: **בעל אחות אמו**.
כלחוי אמו: **ובעל אמו גרסי'** כדחשירי:
וגיטו. בעל אחות אשתו: **וחורגו**.
בן אשתו: **לזדו**. ולא זנו וחתנו. ואי
קשיא לך כיון דתנא בעל אמו פסול לו
ממילא יענה דהו' נמי פסול לבעל
אמו למה לי למיתני חורגו אי משום
דלחא לאשמועינן לזדו ליטמוק מיינה
וכל כמה דלא תני ליה מכללא דבעל
אמו לא משתמע אלא הוא לזדו לא
מיקשי דכל הך דמשתמע מכללא
מיתני צמתיתין כהדיל. כגון אחי
פסול לי ואני לו דלחא נמי אחיו וזנו
פסול לי ואני לו דלחא אחי ואני
ובמתני' תני לא אחי אביו פסול לי ואני
לו שאני בן אחי והא תנא ליה אחי
וזנו בן אחי אביו פסול לי ואני לו שאני
בן אחי אביו. אחי אביו פסול לי ואני לו
שאני בן אחותו ותנן צמתיתין בעל
אחותו הוא וזנו דהיינו בן אחותו. בן
אחותי אביו פסול לי ואני לו שאני בן
אחות אביו ואני ותנן צמתיתין בעל אחות
אביו וזנו דהיינו בן אחות אביו. בעל
אחותי פסול לי ואני לו שאני בן חמיו
ותנן צמתיתין חמיו וזנו. וכן כוליה כ'
מעיינת להו משתמע להו כהדיל כי
מבן אחי אשתו דמפיק מכלל דבעל
אחותי אביו וחתנו דמפיק מכלל דחמיו
דלא מיתניא כהדיל: **וכל הראוי**
לירשו. דהיינו קרובי האב אכל
קרובי האם כגון אחי אמו כשר לו
שהרי אחי ראוי לירשו דתנן (ב"ב דף
קא.) אחי האם מנחילין ולא נוחלין אכל
הוא פסול לאחי אמו שהרי מעיד זה
ראוי לירשו וגיוסו נמי כשר להעיד לו
שאני ראוי לירשו: **כאופה שעה**.
שהוא בל להעיד או שראה עדות:
היו קרוב. כגון חתנו שראוי לירשו:
ונפרתק. שמתה אשתו קודם שראה
עדות זו: **שושבין**. פסול לו צימי
חיפסו: **לא נחשדו ישראל על כך**.
ואהבה. דווקא עדות פליגי אכל
דין מדור ליה רבנן דפסול לו לדון כדיון דמתי ליה לא
מאי

מאי להפוכי בזכותיה: **גמ'** לא יומתו. שני אבות נעדות צניהם ועל כרחיך הני שני אבות נאחין קא מישתעי שהן קרובין
מן הכל דכאז וזנו לא מתי למימר דאם כן לא הוה קרי להו אבות דהא אב וחד בן סגי ולקמן מפרש כוליה
מיינה: **כשאוחזין מעשה אבותיהם** **בידיהם**. ונפרעין מתן עונותיהן ועון אבותיהם: איש כחמיו. איש כשכיל אחיו:
אשכחן

(א) ובגמרא פ"י מקדח ו"א
רומח עכ"ל. (ב) נדה מט:
לקמן לו: וקרישין פ"ו:
(ג) לעיל כד: ר"ה כב.
עיונין פ"ג. (ד) עדות פ"ב
מ"י. (ה) ובספ"ק גרס
אביו. (ו) ז"ל אס י"ג.
(ז) וב"ק מ"א. (ח) גרסינו:
(ט) ח"מ שאלין אוחזין
נאמר ומה אי מקיים אף
בעדות אבות אס יוקא.
(י) שטות לט. (יא) וירקא
יעו. (יב) וירקא שאלין.
(יג) ולקמן כמ. (יד) ז"ל אחי.
(טו) ז"ל אביו. (טז) שג.
רש"י. (יז) ואלי ז"ל אחי.
(יח) וז"ל ז"ל ביהו. (יט) רש"י
מ"י.

חורה אור השלם

1. לא יומתו אבות על
בנים ובנים לא יומתו על
אבות איש בחטאו
ימיתו: דברים כז טו
2. נצי' חסד לאלפים
נשא עון ופשע וחסדך
ונקא לא ינקא פדך עון
אבות על בנים ועל בנים
על שלשים ועל
גרמים: שמות לו י
3. והשוארים כבם ימקו
בעונם בארצם איביכם
ואין בעונת אבותם אחם
ימקו: וירקא כז טז
4. ויכשלו איש באחיו
בגופו חורב ורוח און ולא
תהיה לכם תקומה לפני
איביכם: וירקא כז לו

מוסף רש"י

כל הראוי לדון דיני
נפשות. לא שכן שהא שר
לדין ממונות. וזה פ"א.
אלו הן הפסולים. לדון
והעיד. ורש"י כד: דלון
גולנין מנחלין. הן
דלחמכתא לא קריא ומגל
גיל ליה (שורבין פ"ג) ודלון
משין גולנין הן והסורה
לחמה לא פשע רשע עד
וכ"ס דין (ועוד כד.)
המשחק בקוביא.
החיות של פסם שמשחקין
בערכין ואמור דבנן
לחמכתא לא קריא והרי הן
גולנין מנחלין. דלחמכתא
איש קרי גולן אלא החותף
מיד איש. דכדמי (ש"ב כג)
ויטול את המהמ מיד המגני
והמלוה. (בבב"ק)
דבריה. לא גולן דלחמכתא
הוא חמסותה משום אל
חשע עד חמס. דהא
מנפשיה יחזי ליה (שם).
ומפריחי יונים. היינו נמי
בעין קריא. אי מקדישה
יוק' לית' שם. ורש"י
שביעית. ששן ספורה
כפירות שביעית. דלחמכתא
אמר לאלה לא לקמורה.
ולמי שחשדו כל איל לעצור
על דחמסות ממון. שחשדו
לחמכתא שחשדו על ידי
ממון ושחשדו (שם) אלו
דלחמכתא אמר לאלה לא
למחמיה חזי חמסות ממון
לעצור עבירה על הממון
רשע הוא והסורה לחמה אל
חשע עד חמס. ורש"י פ"ב
על דברי סויה הוה ליה
כרשע דחמס ופסול לדון
והעיד. שטותה חמס כהנע
והעיד. דהיינו. והעבדים.
פסול דלחמכתא. הוה. ק"ו
מאשה כדלחמכתא ב"ק פ"ח
ר"ה כ"ב.

זה בורר פרק שלישי סנהדרין

כת.

עין משפט נר מצוה

(א) מסת' ה' ע"ש תוספתא
סנהדרין פ"ו (ב) כ"ב ט'
(ג) כמחנה ל' ב"ק פ"ג (ד)
(ה) ע"כ (ו) ע"כ (ז) ע"כ
(ח) ע"כ (ט) ע"כ (י) ע"כ
(יא) ע"כ (יב) ע"כ (יג) ע"כ
(יד) ע"כ (טו) ע"כ (טז) ע"כ
(יז) ע"כ (יח) ע"כ (יט) ע"כ
(כ) ע"כ (כא) ע"כ (כב) ע"כ
(כג) ע"כ (כד) ע"כ (כה) ע"כ
(כו) ע"כ (כז) ע"כ (כח) ע"כ
(כט) ע"כ (ל) ע"כ

מוסף רש"י

עד שיוצאו שניהם.
דמיון זהו עד שער העד.
ואמר מר (פסוק ב') כל
מקום שנאמר עד הרי כלן
שנים עד שיוצאו ל' המנוח
אחד; וכתוב: ויבטל חנה
(י"ג) שלשה אחיו ואחד
מצטרף עמהן. דהיינו אם
לשה אח (לשה ואחד) עם
האח. שמואל אחד מעשר עם
סולן (והשנים ב"ב ו"ג). הרי
אלו ב' עדיות. ולפיכך כשר
עדות, דלמא דקא מסידי
הא לא קאספדיה הא לא ואלו
לאן שני עדים קרובים
נעדרים אחת (ושם). והן
עדות אחת לחברה. שם
האמו משלש עדות יום
אין נחמין עד שיוצאו סולן
(שם).

רבינו חננאל

בנים להרדי בנן ראוהו
ואילו להרדי בנא לן
ופשטין אס כן ליכתיב לא
ויחמו אבות על הבן אמאי
כתב בנים לומר שאפילו
בנים להרדי נעדרים בטלה.
בנים לעלמא מנא לן כנן
עדות ראוהו ואילו
לעלמא שדותי בטלה.
ובא רבי בר חמא
למיפשטא מעדיו וזממין
רבא ונא דחיה מהא דתנן
ב' חוקת הבית ב' אחים
וא' מצטרף עמהן כו'
ופשטה הכי אם כן רבנים
לעלמא כשרין תן לכתוב
קרא לא יומתו אבות על
בנים והן לא יומתו על
אבות ובנים למה לא אלא
אפי' בנים לעלמא פסולין.
אשכחן אחי אביו וכן אחי
אמו אחי אמו וכן אחי
(אמרי) [אביו]. ששנינו
כששתנו מנא לן ופשטין
מדכתיב אבות אבות חרי
וימני דלא צריך דהיה לית
למכתב לא יומתו אבות
על בנים ובנים לא יומתו
עליהן. אבות רבתי
רחמנא חרי יומני למה לי
אם אין לי ענין לקרובי
האב תנהו ענין לקרובי
האם. אשכחן שערות
בטלה לחובה מדכתיב לא
יומתי עדות הקרובים אס
יעידו [לכות] להרדי או
לעלמא מניין כי עדותן
בטלה ופשטנא מדכתיב
יומתי חרי יומני למה לי
ההוא לית למכתב לא
יומתי אבות על בנים
ובנים על אבות יומתו
יומתי חרי יומני למה לי
אלא אם אינו ענין לחובה
דלא הוה צריך ליה תנהו
ענין לכות וברדי נפשות
והוא הדין לדיני ממונות
רבתי משפט אחד יהיה
לכס: **אמר** רב (אמאי)
[אחי] אבא לא יעיד לי
הוא ובני וחתני אחי (אבי)
[אני] לא יעיד לי אני ובני
וחתני. פי' כנן יעקב
אביו בן יצחק אימר
ישמעאל שהוא אחי אבי

אשכחן אבות לבנים ראוהו לכן שמעון דהיינו אחי אביו ונניס
לאבות בן שמעון לראוהו דהיינו בן אחיו. וכל שכן אבות להרדי דהא
בנים מכת דידהו קא אמו ואימעיטו לכו מהאי קרא אחי ובנו ואחי
אביו: **בנים להרדי מנלן** דקמני במתני' בן אחי אביו פסול לו:

ליכתיב לא יומתו אבות על הבן.

דכיון דכתיב אבות אבות שני אחים משמע
ועל הבן הוה משמע בנו של כל אחד
ואחד הוה פסול לשניהם: **לעלמא.**
שירו שנים קרובים פסולין להעיד על
אדם מן השוק: **נעדרים אחיו.** דהי
לאו דלמאסיה הא קרובו נהדיה לא
הוה מיקטל ומנא נניס מתים זה על
זה: **שלשה אחים ואחד.** מן השוק עם
כל אחד ואחד מעידים על אכילת שני
חוקה של קרקע של אדם מן השוק
ומעיד אחד מן האחים והבא מן השוק
על שנה ראשונה ואחד מן האחים
והבא מן השוק על שנה שניה והשלישי
על השלישית והרי אלו שלש עדיות
והחוקה קיימת ולא אמרי' עדות
אחת היא והרי העדים קרובים אלא
ג' עדיות וניהו דלמא דקא מסידי
הא לא מסידי הא: **וכן עדות אחס**
לחומה. דעד דמתמי כוליה לא
משלמי ממונא דהא לא הוה מתוקמא
בדל דלוקא אלא כסדרותא דטוליה:
אלא הוה מעלמא קא אחי לכו.
ע"י המזמין אותן הן משלמים ולא זה
על יד זה: **הוה ליה שלישי בראשון.**
בני שלישי הוא ואחי אבא ראשון
לכא אבא ואחי ראשונים ואני שני
שלישי ואמר רב דלשיש לא יעיד
בראשון: **ואן.** במתני' שני בשני
ושני בראשון תנן אכל כולי הא לא
שלישי ואמר רב דלשיש לא יעיד
אחי ובנו אחי אבא לי ואני לו הרי
ראשון בשני ושני בראשון בן אחי אבא
לי ואני לו הרי שני בשני אכל בני אבא
אבא לא תנן: **מאי חסנו דקמני**
מתני'. אחי אביו ובנו וחתני הא
מתני דמתני' אביו קאי דהוה שלישי
הא חסן. ולקמן פריך א"כ הוה שלישי
בשני: אבא אורחיה. דשני לאשמועינן
שלישי פסול נקט חסנו בראשון
נמי בעל כחשתו: **שניה אבות.** עם
בניהם וחתניהם הו' כ"ד. א"ע' דמתני'
משעה חסן בר מורונו שאין בן וחסן
עמו לקמני' פריך לה: **תלתי' ותרתי'.**
ח' אבות וח' בנים וח' חתנים וח' בני
בנים: **ואע"ג דליכא חס' ח' חתנים** עם
חתנות חד קרי ליה: **ואמאי קרי**
ליה. רב לחסנו דמתני' חסן בנו כיון
דחסן לא הוה מורונו ומעלמא אחי
דכור שלישי חסני ליה רב והלכך בני
נמי לאחי אבא דהוה שלישי בראשון
פסול. ואיכא לאקשויי לרב כיון דלמחר
חסן דכור אחר דמי אמאי פסול חסנו

מאי חסנו דקמני מתני' חסן בנו. תימא א"כ מתני' דקמני גיסו
ובנו וחסנו היינו חסן בנו אלמא חסן בן אחות אשתו פסול
הא אפי' חסן בן אשתו כשר דקמני מורגו לבדו וי"ל דכיון דחסנו
הוה חסן בנו איכא למימר דמורגו לאו למעוטי בן מורגו וחסן מורגו
אלא אשתו למעוטי בן בן מורגו וחסן
בן מורגו: **שמונה אבות** שהן
ב"ד. איכא טובא דלמא ניהוה אלא
לפוס ריהטא דמתני' קחשיב:
תלתין ותרתי' חוה. הא דלא
קאמר ארבעים חוה הם
ובניהם וחתניהם וחסן בניהם ובני
בניהם משום דלא קמני לכו בדהיא
במתני' אי נמי עם חתנות חד הוא:
(ו) תלתי' ותרתי' חוה. פי' הקונט'
דחסן בניהם לא חשיב
דשם חתנות חד הוא ור"י אומר דבני
בניהם לא חשיב משום דלא קמני
לכו במתני' בדהיא):

בין רמעימא אחי דכור אחר רבי.

פי' והא דלא אקשי' ליה
לרב כיון דלמחר דכור אחר דמי
אמאי פסול חסנו לאחי אביו הוה ליה
רביעי בראשון משום דקשיא ליה
מילמא אחרימי והקשה הר"ר יוסף
אחי הר"ר להר"ר דלמאי לא מקשי
לרב דלכשר ג' בשני דקאמר אחי
אבא לא יעיד לי חסנו ובנו וחתני
וחסנו דכור אחר דמי א"כ פסול שלישי
בשני ותיכין הר"ר אה"ר דהוה מלי
לאקשויי הכי אלא משום דקשיא ליה
מילמא אחרימי לא אסיק אדעתיה
דכי נמי תיכין בשעת הקונטרס: **דכי**
רב ראמר בר אעור. אומר ר"מ
דכן הלכה דשלישי בראשון
פסול כדמיוסא ב' י' נוחלין (ב"ד ד' קמ):
(שם) דשלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר
חמא הלכה שלישי בשני כשר ומשמע
הא בראשון פסול ואמר התם (י) דכי
הלכתא וצירושלמי נמי אמרי' משה
מהו להעיד נאשט פנחס ואמר ר'
יוחנן כשר ומדנקט אשת פנחס
משמע דלפנחס לא יעיד דהוה שלישי
בראשון והא דלא אמרין אשה
כדעלה כי הלא נאשט מורגו משום
דחמס איחפולג דרז:

גיסו

לא יעיד לי הוא ובנו וחתני ודמי שלישי

בשני רב סבר ליה כוותיה בחרא ופליג עליה בחדא מאי מעמא דרב דאמר קרא
לא יומתו אבות על בנים ובנים לרבות דור אחר ורבי אלעזר על בנים אמר
רחמנא פסולי דאבות שרי אבנים אמר רב נחמן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחי
חמותי לא יעיד לי בן אחות חמותי לא יעיד לי ותנא תונא בעל אחותו
ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו הן ובניהן וחתניהן אמר רב אשי כי
הוינן בי עולא איבעי לן אחי חמיו מהו בן אחי חמיו מהו בן אחות חמיו מהו
אמר לן תניתיה אחי ואחי אביו ואחי אמו הן ובניהן וחתניהן רב איקלע לזבוב

גילי

דמיא חסנו דקמני מתני' חסן בנו. תימא א"כ מתני' דקמני גיסו
ובנו וחסנו היינו חסן בנו אלמא חסן בן אחות אשתו פסול
הא אפי' חסן בן אשתו כשר דקמני מורגו לבדו וי"ל דכיון דחסנו
הוה חסן בנו איכא למימר דמורגו לאו למעוטי בן מורגו וחסן מורגו
אלא אשתו למעוטי בן בן מורגו וחסן
בן מורגו: **שמונה אבות** שהן
ב"ד. איכא טובא דלמא ניהוה אלא
לפוס ריהטא דמתני' קחשיב:
תלתין ותרתי' חוה. הא דלא
קאמר ארבעים חוה הם
ובניהם וחתניהם וחסן בניהם ובני
בניהם משום דלא קמני לכו בדהיא
במתני' אי נמי עם חתנות חד הוא:
(ו) תלתי' ותרתי' חוה. פי' הקונט'
דחסן בניהם לא חשיב
דשם חתנות חד הוא ור"י אומר דבני
בניהם לא חשיב משום דלא קמני
לכו במתני' בדהיא):

מאי חסנו דקמני מתני' חסן בנו. תימא א"כ מתני' דקמני גיסו
ובנו וחסנו היינו חסן בנו אלמא חסן בן אחות אשתו פסול
הא אפי' חסן בן אשתו כשר דקמני מורגו לבדו וי"ל דכיון דחסנו
הוה חסן בנו איכא למימר דמורגו לאו למעוטי בן מורגו וחסן מורגו
אלא אשתו למעוטי בן בן מורגו וחסן
בן מורגו: **שמונה אבות** שהן
ב"ד. איכא טובא דלמא ניהוה אלא
לפוס ריהטא דמתני' קחשיב:
תלתין ותרתי' חוה. הא דלא
קאמר ארבעים חוה הם
ובניהם וחתניהם וחסן בניהם ובני
בניהם משום דלא קמני לכו בדהיא
במתני' אי נמי עם חתנות חד הוא:
(ו) תלתי' ותרתי' חוה. פי' הקונט'
דחסן בניהם לא חשיב
דשם חתנות חד הוא ור"י אומר דבני
בניהם לא חשיב משום דלא קמני
לכו במתני' בדהיא):

בין רמעימא אחי דכור אחר רבי.

פי' והא דלא אקשי' ליה
לרב כיון דלמחר דכור אחר דמי
אמאי פסול חסנו לאחי אביו הוה ליה
רביעי בראשון משום דקשיא ליה
מילמא אחרימי והקשה הר"ר יוסף
אחי הר"ר להר"ר דלמאי לא מקשי
לרב דלכשר ג' בשני דקאמר אחי
אבא לא יעיד לי חסנו ובנו וחתני
וחסנו דכור אחר דמי א"כ פסול שלישי
בשני ותיכין הר"ר אה"ר דהוה מלי
לאקשויי הכי אלא משום דקשיא ליה
מילמא אחרימי לא אסיק אדעתיה
דכי נמי תיכין בשעת הקונטרס: **דכי**
רב ראמר בר אעור. אומר ר"מ
דכן הלכה דשלישי בראשון
פסול כדמיוסא ב' י' נוחלין (ב"ד ד' קמ):
(שם) דשלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר
חמא הלכה שלישי בשני כשר ומשמע
הא בראשון פסול ואמר התם (י) דכי
הלכתא וצירושלמי נמי אמרי' משה
מהו להעיד נאשט פנחס ואמר ר'
יוחנן כשר ומדנקט אשת פנחס
משמע דלפנחס לא יעיד דהוה שלישי
בראשון והא דלא אמרין אשה
כדעלה כי הלא נאשט מורגו משום
דחמס איחפולג דרז:

גיסו

לא יעיד לי הוא ובנו וחתני ודמי שלישי

בשני רב סבר ליה כוותיה בחרא ופליג עליה בחדא מאי מעמא דרב דאמר קרא
לא יומתו אבות על בנים ובנים לרבות דור אחר ורבי אלעזר על בנים אמר
רחמנא פסולי דאבות שרי אבנים אמר רב נחמן אחי חמותי לא יעיד לי בן אחי
חמותי לא יעיד לי בן אחות חמותי לא יעיד לי ותנא תונא בעל אחותו
ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו הן ובניהן וחתניהן אמר רב אשי כי
הוינן בי עולא איבעי לן אחי חמיו מהו בן אחי חמיו מהו בן אחות חמיו מהו
אמר לן תניתיה אחי ואחי אביו ואחי אמו הן ובניהן וחתניהן רב איקלע לזבוב

גילי

דמיא חסנו דקמני מתני' חסן בנו. תימא א"כ מתני' דקמני גיסו
ובנו וחסנו היינו חסן בנו אלמא חסן בן אחות אשתו פסול
הא אפי' חסן בן אשתו כשר דקמני מורגו לבדו וי"ל דכיון דחסנו
הוה חסן בנו איכא למימר דמורגו לאו למעוטי בן מורגו וחסן מורגו
אלא אשתו למעוטי בן בן מורגו וחסן
בן מורגו: **שמונה אבות** שהן
ב"ד. איכא טובא דלמא ניהוה אלא
לפוס ריהטא דמתני' קחשיב:
תלתין ותרתי' חוה. הא דלא
קאמר ארבעים חוה הם
ובניהם וחתניהם וחסן בניהם ובני
בניהם משום דלא קמני לכו בדהיא
במתני' אי נמי עם חתנות חד הוא:
(ו) תלתי' ותרתי' חוה. פי' הקונט'
דחסן בניהם לא חשיב
דשם חתנות חד הוא ור"י אומר דבני
בניהם לא חשיב משום דלא קמני
לכו במתני' בדהיא):

נא א"מ פ"ח מהל' עדות
הלכה א' פמ"ג ע"ס ט'
[ועומ' מ' ס' תל]:
בב ב"מ שם פ"ח הלכה
א' [וטור] שם פ"ח ע"ס ט'
[ומ"מ ס' קמח פ"ח]:
בב ב"ד מ"י פ"ח מהל'
עדות הלכה טו פמג
לאחר רטו טו"ע ח"מ
פמ"ג ל' פמ"ג י"ד:
גב ה"ד ח"מ שם הלכה
ד טו"ע שם פמ"ג י"ד:

תורה אור השלם

1. ויחמו אבות על
בניהם ובנים לא יומתו על
אבות איש בחטאו
יומתי: דבריו כו'
2. משפט אחד ידוע
לכס כגון בארזי יהודה כי
אני י' אליהם:

רבינו חננאל

ובניהם ובנים לא יומתו על
אבות איש בחטאו
יומתי: דבריו כו'
2. משפט אחד ידוע
לכס כגון בארזי יהודה כי
אני י' אליהם:

וזה אמו דקמתי מתניתין דהו קרוב וכן גם הוא קרוב
לו משום דלחיה לדדיה בעל אחות אמו אכל משום קר
ובי יוסי אף גיסו. ומר אמר חדא ימר אמר חדא ולא פ
יוסי למימר גיסו בלד אכל חורגו וזהו וכו' וחסדו: אלא
מתני' דר' חמוריו בן כר' יוסי משעה הויין: אלא וכו'
ומתני' רבי יהודה. דקמתי בן וחסד גביסו: בריישא ר' יוסי
דכשר ר' יוסי בן שיש לו לגביסו מאשה אחת כי היכי דלא לפ
מר ועוד אי מאשה אחת מכשיר ר' יוסי מכלל דמתא דידן ר'
דשעתא בן גיסו פסול משום אכל בן אחות אשתו אלא ה
דגמיה איתו רחא ליושר: דפסול ביה: דקמתי גיסו לו
ו גיסו מכלל דגיסו דעלתא כשרין: משום גיסו. ושמואל פ
לך עדים אחרים שחפר לך שטר זה בפניהם הביאם ויעידו
דמים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משוע
ומו בו עדים פסולים שהוא פסול בדמאי קמי ליה כהאי

זה בורר פרק שלישי סנהדרין

כמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ב) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ג) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ד) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ה) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ו) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ז) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ח) ונביא: מהל' שטות
מחל' (ט) ונביא: מהל' שטות
מחל' (י) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יא) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יב) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יג) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יד) ונביא: מהל' שטות
מחל' (טו) ונביא: מהל' שטות
מחל' (טז) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יז) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יח) ונביא: מהל' שטות
מחל' (יט) ונביא: מהל' שטות
מחל' (כ) ונביא: מהל' שטות

קרבנים ונפרחקו טוו. שמתה אחותם אשת מר עוקבא: בקבא דקירא אידכא ככו. בקב של שטות נדבקתי ככס בתמיה. כלומר איני דבוק
ככס כלל אלא אחת לא יציימתיו דינא: מיום ראשון ואילך. בטלה שובניות וכשר להסיד: והוא לא אויב לו יעידנו. דהא והוא אע"כ קאי
דמעיד שהוא חייב גלות והעד לא אויב לו לרצות דאי ברותא הא כתיב (דברים ד) והוא לא שונא לו וקראי אחריו טובא: ולא מבקש רעתו
דיננו. ולכאמרי ליה וספטו העדה וקאמר ר' יהודה דהא לא מבקש רעתו אשופטים קאי. ולשון זה מלאמי צדקתא דקפירי ולא צדקתא
שלנו והוא לא אויב לו העד ולא מבקש
רעתו השופט: חד לדיין. דנדיין
מודו רבנן דשונא לא דיון דלא מני
חזי ליה זכותא: ואידך. לפסול דין
אחד שני דיינין ששונאין זה את זה:
מתנב' מאיימין עליהם. מפרש
בגמרא: הוא אמר לי. הלוא אמר
לי: לא אמר כלום. דעביד איניש
דלאמר פלוני טושה בי כדי שלא
יחזיקוהו עשיר: הוה לו. שהיו
שניהם בפניו להודות נכחו ליהות
לו עדים בדבר: שנים אומרים וזאי
ואחד אומר חייב וזאי. דכתיב (שמות
כג) אחרי רבים להטות: אפילו שנים
מיידיין או מוכין והשלישי אומר איני
יודע יוסיפו הדיינין. ואע"ג דאי
הוה פליג עליהו הו כעל במיעוטא
כי אמר איני יודע הו כמי שלא ידע
דין ומלאה הדין בשנים ואין תלתא
נענין: מכניסין אותן. לנעלי דינן.
ובגמרא (ג) פרק הא לא אפקינהו:
גמ' היכי א"ל. לעד שם כמאיימין
עליהם: נשיאין רודים וגשם וגו'.
בבביל מתהלל במתח שקר דהיינו
מעיד שקר גשמים נעצרים ואפילו
כשהשמים מתקשרים נעצרים ורוח
לכוריד גשמים אין הגשם בא: אמר
רבא. מאי איכפת לכו אם לא ירדו
גשמים אמרי כלגס משל הדיוט שז
שני הוה כפנא ואבבא אומנא לא
חליף על פתח מי שידע אומנות
ועל מלאכה לא עבר הרעב: מפך
והרצו וגו' איש עונה וגו'. צעון עדות
שקר דבר רב ויחסיאלו שלא ימותו:
אאוגריהו וילי. השוכרים אותם
מזיזים אותם וקלים הם צעניו:
והוסיפו שנים אנשים בני בליעל. גבי
נבות היזרעאלי כתיב שיעלי המלך
היו יועלים לשוכרם והיו קורין אותם
בני בליעל: בפניו. שמעט שעשאונו
עדים (א) פטור. ואע"פ ששמעו עדים
אחמול שהודה לו והוא לא אמר
אדם עדי: משטה אני. כך שחק
הייתי כך בבביל שהיית שאלתי מה
שלא היה: הכמין. החביא כמו וחרב
לו (דברים ט) ויכמון ליה: ואין טוענין
למסית. המסית חבירו לעבדות
כוכבים אין טוענין אותו כ"ד בבביל
טענת זכות אלא אם כן טענה הוא:
ואם לא טען. משטה הייתי כך
בשדותי אלא אמר לא אחל לך הבא
עדים שהלית לו אין טוענין בבביל
אלא אומריין לו אחרי שהודיית לך
שלא: ודינאי נפשות. אם יש טענת
זכות והוא אינו יודע לטעון טוענין לו:
לפי שלא טען. הנחש לא טען הקב"ה
בבביל: ולא תנעו בו. הקב"ה לא
הזכיר על הנגיעה ומתוך תוספת
גירעו שדחף הנחש את חוה על
האילן עד שנגעה בו אמר לה ראי
שאלן מיתה על הנגיעה אף על
האכילה לא תמותי: אמרם. דל אל"ף
כמו ועשית ואמתת כאלו כחובה כה"ל
וכן אתה חסר כמו אותה (מלא: עשתי עשרה. דל עיי"ן מהכא הו להו שמים עשרה:
לא

קרבנים ונפרחקו טוו. שמתה אחותם אשת מר עוקבא: בקבא דקירא אידכא ככו. בקב של שטות נדבקתי ככס בתמיה. כלומר איני דבוק
ככס כלל אלא אחת לא יציימתיו דינא: מיום ראשון ואילך. בטלה שובניות וכשר להסיד: והוא לא אויב לו יעידנו. דהא והוא אע"כ קאי
דמעיד שהוא חייב גלות והעד לא אויב לו לרצות דאי ברותא הא כתיב (דברים ד) והוא לא שונא לו וקראי אחריו טובא: ולא מבקש רעתו
דיננו. ולכאמרי ליה וספטו העדה וקאמר ר' יהודה דהא לא מבקש רעתו אשופטים קאי. ולשון זה מלאמי צדקתא דקפירי ולא צדקתא
שלנו והוא לא אויב לו העד ולא מבקש
רעתו השופט: חד לדיין. דנדיין
מודו רבנן דשונא לא דיון דלא מני
חזי ליה זכותא: ואידך. לפסול דין
אחד שני דיינין ששונאין זה את זה:
מתנב' מאיימין עליהם. מפרש
בגמרא: הוא אמר לי. הלוא אמר
לי: לא אמר כלום. דעביד איניש
דלאמר פלוני טושה בי כדי שלא
יחזיקוהו עשיר: הוה לו. שהיו
שניהם בפניו להודות נכחו ליהות
לו עדים בדבר: שנים אומרים וזאי
ואחד אומר חייב וזאי. דכתיב (שמות
כג) אחרי רבים להטות: אפילו שנים
מיידיין או מוכין והשלישי אומר איני
יודע יוסיפו הדיינין. ואע"ג דאי
הוה פליג עליהו הו כעל במיעוטא
כי אמר איני יודע הו כמי שלא ידע
דין ומלאה הדין בשנים ואין תלתא
נענין: מכניסין אותן. לנעלי דינן.
ובגמרא (ג) פרק הא לא אפקינהו:
גמ' היכי א"ל. לעד שם כמאיימין
עליהם: נשיאין רודים וגשם וגו'.
בבביל מתהלל במתח שקר דהיינו
מעיד שקר גשמים נעצרים ואפילו
כשהשמים מתקשרים נעצרים ורוח
לכוריד גשמים אין הגשם בא: אמר
רבא. מאי איכפת לכו אם לא ירדו
גשמים אמרי כלגס משל הדיוט שז
שני הוה כפנא ואבבא אומנא לא
חליף על פתח מי שידע אומנות
ועל מלאכה לא עבר הרעב: מפך
והרצו וגו' איש עונה וגו'. צעון עדות
שקר דבר רב ויחסיאלו שלא ימותו:
אאוגריהו וילי. השוכרים אותם
מזיזים אותם וקלים הם צעניו:
והוסיפו שנים אנשים בני בליעל. גבי
נבות היזרעאלי כתיב שיעלי המלך
היו יועלים לשוכרם והיו קורין אותם
בני בליעל: בפניו. שמעט שעשאונו
עדים (א) פטור. ואע"פ ששמעו עדים
אחמול שהודה לו והוא לא אמר
אדם עדי: משטה אני. כך שחק
הייתי כך בבביל שהיית שאלתי מה
שלא היה: הכמין. החביא כמו וחרב
לו (דברים ט) ויכמון ליה: ואין טוענין
למסית. המסית חבירו לעבדות
כוכבים אין טוענין אותו כ"ד בבביל
טענת זכות אלא אם כן טענה הוא:
ואם לא טען. משטה הייתי כך
בשדותי אלא אמר לא אחל לך הבא
עדים שהלית לו אין טוענין בבביל
אלא אומריין לו אחרי שהודיית לך
שלא: ודינאי נפשות. אם יש טענת
זכות והוא אינו יודע לטעון טוענין לו:
לפי שלא טען. הנחש לא טען הקב"ה
בבביל: ולא תנעו בו. הקב"ה לא
הזכיר על הנגיעה ומתוך תוספת
גירעו שדחף הנחש את חוה על
האילן עד שנגעה בו אמר לה ראי
שאלן מיתה על הנגיעה אף על
האכילה לא תמותי: אמרם. דל אל"ף
כמו ועשית ואמתת כאלו כחובה כה"ל
וכן אתה חסר כמו אותה (מלא: עשתי עשרה. דל עיי"ן מהכא הו להו שמים עשרה:
לא

מה א מיי פייז מהל'
סנהדרין הלכה ו פסג
לאון רח טושיע ח"מ פ"ו
ספ"ק ז'
בר ב מיי סט הל' ז טושיע
שם ספ"ק ח'
בז ב מיי פייז מהל'ס
פדות הלכה ב פסג
לאון רח טושיע ח"מ פסג
כח ספ"ק ח'
סח ד מיי פייז מהל'ס
וטעון הל' א וספ"ו
מהל' פדות הל'ס טושיע
ח"מ פסג פסג ספ"ק ח'
בז ב מיי פייז מהל'
פדות הלכה ב פסג
לאון רח טושיע ח"מ פ"ו
כח ספ"ק ח'
ע ו מיי פייז מהל'ס
סנהדרין הלכה ב פסג
פסג רח טושיע ח"מ פסג
יח ספ"ק ב'
עא ז ח מיי פייז מהל'
סנהדרין הלכה ז ט
פסג שם טושיע ח"מ פ"ו
יח ספ"ק ב'
עב ט ו מיי פייז מהל'
סנהדרין הלכה ב פסג
רח טושיע ח"מ פ"ו כח
ספ"ק ז'
עג ל מיי שם הלכה א
והל' דן טושיע שם
ס"ו פסג ז'
עד מ מיי פייז מהל'ס
וטעון הלכה ו פסג
פסג פסג רח טושיע שם
ספ"ק ז'
עה ב מיי שם הלכה ז
טושיע שם ספ"ק ז'
עו ס מיי שם הלכה ח
טושיע שם ספ"ק ז'
עז ע ו מיי פייז מהל'ס
סנהדרין הלכה ח פסג
עה פ מיי פייז מהל'ס
ספ"ק ז'

מוסף רש"י
הוא אמר לי שאני חייב
לו. אבל לא בפני המונע
אמר כן. לא הוה הוזהר
ולאמר לו. איש פלוני
אמר לי. שוק חייב להם.
שהוא ראה בביתו. היינו
עד מפי עד (שם). ואחד
אומר איני יודע יוסיפו
הדיינין. דהוה ליה כמאן
דלא הוה הסם ואשתחכא
דמרי הוה דהו ואלן צענין
מעיקרא תלתא. דלי נמי
גמר דינא תרי דדי רובא
ספ"ק דמי ודעיק ה'.

רבינו הגנאל
כל המוסף גורע עשתי
עשרה אוסף ע' ופחת
אמה:

תורה אור השלם
1. או בכל אבן אשר
ימות בה בלא ראיות ופסל
עליו קמת ודוא לא איב
לו ולא מבקש רעתו:
במדרש לה כג
2. לא תלך רכיל בעמך
לא תעמד על דם רע
אני יי. ויקרא לו טו
3. הולך רכיל מגלה סוד
ונאמן רוח מבטח דבר:
משלי יא יג
4. נשיאים ורוח וגשם
אין איש מתחלל במתח
משלי כה יד
5. מפני הרב וחי שגון
איש עבה ברעתו עד
משלי כה יח
6. והושיבו שנים אנשים
בני בליעל נגדו ויעדוהו
לאמר ברכת אלהים
ומלך והוציאנו וסלקנו
ומת. מלכים כ א י
7. לא תאבה לו ולא
תשמע אליו ולא תחל
עין עליו ולא תחל
ולא תבסה עליו.
דברים יג ט
8. ומפרי העץ אשר
בתוך הגן אמר אלהים
לא תאכלו ממנו ולא
תנעו בו פן תמתו:
בראשית ג ג
9. ועשו ארון עצי שטים
אמתיים וחצי ארבו ואמה
וחצי רחבו ואמה וחצי
קמתו:
10. ועשית יריעת עזים
לאהל על המשכן עשתי
עשרה יריעת תעשה
שמות כו ד

הנהגות הב"ח
(א) רש"י ד"ה צעניו וכו'
עדים מרלא קתני
שמענו שהודה לו
הפ"ד:
הנהגות הגר"א
(א) בפס"ז (וואר הדין
רכיל מגלה סוד) ח"מ:

קאמ' מיי פ'יו מהל' טוען
הל' ו' מהל' עשין אז
טועש' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
א וטעק' אז:
ב ב' מיי' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
טועש' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
וטעק' י:
א ב' ד' מיי' וטמ' ס'
טועש' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
טעק' ד:
ב ב' ד' מיי' מהל' טוען
הל' ב' ג' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
עשין אז טועש' מ' ס' ס'
לע טעק' י:
ב א' ג' מיי' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
טועש' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
טעק' י:
ב ב' מיי' וטמ' ס'
טועש' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
והל' א' ב' מיי' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
ממרה' הלכ' ט'
ו'סכ' ד'הל' מלכ' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
ס'ס' עשין ס' ס' טועש' מ' ס'
ס' ס' דלכ' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'
ו'ס' מ' ס' ס' ס' ס' ס' ס' ס'

רבינו חננאל

[illegible]

בן אדם עשוי שלא להשבע את בניו. וזה דלמך נגט פשוט (ב"ד דף קע"ה. וס') שכיז מרע שהודה אז"ל אחס עדיי משום דלזין אדם משטה בשעת מיתה ואמאי לא אמרינן דלמך הכא שלא להשבע אלא בניו וז"ל דהאס מייירי שחנעוהו ויהודה דלא שיך טענה שלא להשבע אלא טענה משטה ואמאי לא אמרינן לעיל דטענה משטה לא טעינין ליה לבניו טעינין כדמשמע דהאס דאי לאו דלזין אדם משטה בשעת מיתה טעינין ליה וטענה שלא להשבע אחס' לדידיה טעינין כמו טענה דר נחמן להאור נגדא:

ה'תקנ"ב ב' וקנו מידו בותבין.
ואע"ג דלא אמר כתבו משום
דסתם קנין לכתיבה עומד כדפ"ה
מיהו אם רצה לחזור חזר דלאמר
בפ"ה המוכר את הספירה (שם דף עו.)
וכן בשדה זו לפלוני וכתבו את
השטר חזר בשטר ואינו חזר בשדה
הוא דלאמר בפ"ה טע"פ (כתובות דף
הא.) אמר לעדים כתבו וחתמו והיו
לא קנו מיניה ולא זכרין לאימלוכי
ולאו דוקא כתבו ולא טע"ג דלא
דלאמר כתובו והאי דקלאמר כתובו
משום סיפא נקטו' דהיכא דלא קנו
מיניה אף ע"ג דלאמר כתובו זכרין
בפ"ה לאימלוכי והא דקלאמר קנו מיניה לא
זכרין לאימלוכי ביה לאו משום שאינו
בשל לחזור בשטר אלא משמעתא לא
נמנה דלא הדר ביה רוצה הוא שיכתבו
תדע דהא לא קנו מיניה פשיטא דמני
הדר ביה ואיכא לגמ"ד א"ל לאימלוכי
ביה וא"ת שטר דאינו חזר בשדה
מאי חזר שטר חזר משום מהנה הוא
מאי חזר ואי שטר חזר הוא ומשום
משעבדי הא אמרין בחזקת הנשים
ב"ב דף מה: המוכר את שדה נעדים
בזבחה משעבדים וי"ל דלא
יחזק ליה דליפשו שטרא עליה קלמ'
אזיל כחו ויחזק (שם) נפקים כסבורים
היכן שטרי חזר והא דלאמר כהגחל
קלאמר (ב"ב דף מה.) גבי השורף שטרו
של חבירו דאי איכא ספקי דיעבי מאי
תמצין שכן ליכתוב שטרא אחריני התם
מאי שכן היה לו שטר דאין לו
הפסד כתו: **מ"ב** בר רב אשי
אמר ב' בשבועות (דף מה. ושם)
פירש הריב"ן בשם ש"ש' ונכס רבינו
גרשון דהלכה כמר בר רב אשי במיפק
שבועה ואודיותא. אודיותא דהכא
מיפק שבועה דפרק שבועת הדיינים
דלפילו דלאורייתא מתפסקין
וכן בר האי פסק כמותו במיפק שבועה
הכינא ראיא מדלאמר התם האי מאן
דמיפק שטרא על חבירו ואמר ליה
אזיל אישבעני ליה דלא פרעמיך
לחבירי' לא אישבעני ליה ולא מני כלל
התם לא רמיא עליה שבועה דלאורייתא
בסדר תנאים ואמוראים (ספין ל"ח)
כתוב דבבבלי הש"ס הלכתא כמר בר
רב אשי כמר ממיקן שבועה ואודיותא
וכן פסק ר"ג דאין הלכה כמותו
במיפק שבועה ועברין פסק וכן
השתבשות הגאונים דלא מהפכין
בשבועה דלאורייתא ור"ת פסק כמר
בר רב אשי כמר ממיקן שבועה וחזירו
דפרק גמיה המקשה (חולין דף עו:
שם) ונתן עליו סימן כולו הפך לכן:
ודילמא

לספרי דרכא וידעי ההיא

לא היו דברים מעולם הוחזק כפרן ^א (אמר) רב פפא בריה דרב אחא בר אדא הכי אמרין משמיה דרבא ^א כל מילי דכדי לא דכירי אינשי ההוא דאכמין ליה עדים לחבריה בכלתיה אמר ליה מנה לי בידך אמר ליה הן אמר עירי ושכבי ליהוה עלך סהרי א"ל לא אמר רב כהנא הא אמר ליה לא ההוא דאכמין עדים בקיברא לחבריה א"ל מנה לי בידך אמר ליה הן חיי ומיתי ליהוה עלך סהרי אמר ליה לא א"ר ^ב ששמעון הא א"ל לא אמר רבינא ואיתימא רב פפא שמע מינה מהא את דאמר רב יהודה אמר רב צריך שאימר האם עדיי ^ב לא שגא כי אמר ליה ולא שגא כי אמר רבא ושתיק ליה מעמא דאמר ליה לא אבל אי שתיק הכי גמי ההוא דהוה קרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלוני ופלוני אתו תבעוהו לדינא קמיה דרב נחמן א"ר נחמן ^א אדם עשוי שלא להשביע את עצמו ההוא דהוה קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי כי קא שכיב אמר פלגיא ופלגיא מסקו בי וזוי בתר דשכיב אתו תבעינהו ליורשין אתו לקמיה דר' ישמעאל ברבי יוסי אמר להו כי אמר' אדם עשוי שלא להשביע את עצמו הני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא פרעו פלגא תבעינהו לדינא לאידך פלגא אתו לקמיה דרבי חייא אמר להו כשם שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו ^ב כך אדם עשוי שלא להשביע את בנו אמרו ליה נזיל וגיהדר אמר להו ^ג כבר הורה זקן הורה יבפני שנים וקנו מידו כותבין ואם לאו אין כותבין בפני שלשה ולא קנו מידו רב ^א (אמי) אמר כותבין ורב אסי אמר אין כותבין הוה עובדא וחש לה ^ב רב להא דרב אסי אמר רב אדא בר אהבה הא אודיתא זימנן כתבין וזימנן לא כתבין כניפי ויתבי לא כתבין כנפינהו איהו כתבין רבא אמר אפילו כנפינהו איהו לא כתבין עד דאמר להו הוה עלי דייני מר בר רב אשי אמר אפילו אמר הוה עלי דייני לא כתבין עד דקבעי דוכתא ושלחי ומומני ליה לבי דינא ^א הורה במטלטלי וקנו מידו כותבין ואם לאו אין כותבין במקרקעי ולא קנו מידו מאי אממר אמר אין כותבין מר וטרא אמר כותבין ^א והלכתא כותבין רבינא איקלע לרמזריא א"ל רב דימי בר רב הונא מרמזריא לרבינא מטלטלי ואיתגהו בעינייהו מאי אמר ליה במקרקעי דמו רב אשי אמר כיון דמחסרי גובינא לא ההיא אודיתא דלא הוה כתוב בה אמר לנא כתבו וחתמו והבו ליה אביי ורבא דאמרי תרווייהו יהיינו דריש לקיש דאמר ריש לקיש ^א חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה גזול מתקיף לה רב פפי ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע ^ב מי איכא מידי דאנן לא ידעינן וספרי דבי דינא ידעי שאילניהו לספרי דאביי וידעי אודיתא דהוה כתב ביה דוכרן פיתגמי וכל

לא היו דברים. לא הודיתי לך. והרי עדים ששמעו: הוסיף כפרן ואמר נאמן עליו בשבועה: **כל מיני דברי לא דברתי אינשי**. דברים של חסם כלומר הואיל ואותה הודאה דברי רועה היו שהטעה בו לא דברתי אינשי ושכח אותה הודאה: **כילתא**. רימה הפרוקה צניעות המטה: **עירי ושכני ליהוי עלך סכדי**.

רוצה אחה שהיה כל השומעין מעדיין
בין ויעורין בין ישינים שהיה מביר
זה בו שלא יודה בפני עדים אמר
בלבו שמא יהא צבור שכולם ישינים
ויהמר לה: **קב רש**. מלא קב שטרות
יש עליו: **מאן מסיק ב**. למי אני
חייב כלום: **אדם עשוי**. לומר לצריות
חייב אני מעות לפלוגי להרחק מעין
הער: **שלא להשביע**. שלא ליראות
שבע ממנו: **עכברא דשמיני אדרינא**.
עשיר שלא הנגה ממנו עכברא זה
שוכב על דינרי זהב ואינו הנגה
מזה: **ניזול וניהדר**. נשלים הנחי
שקיבלנו: **כבר הורה זקן**. ר' ישמעאל
שקיבלם על פיו ולא חשוק על מה
שעשה: **וקנו מרד**. כותבין שטר
הודאה ואע"פ שלא אמר כתבו דסתם
קנין לכתיבה עומד: **ואם לאו אין
כותבין**. ואע"פ דאמר לכו אחם עדי
ויהי לשלם לו אפילו הכי יחא ליה
מלוה על פה ממלוה בשטר: **שלשה**.
עשאן בית דין והפקירן הפקר ויכולין
לשנותו לעשות מלוה בשטר ולהיות
במקום הלוה לעשות שליח לכופה:
אודיא. שטר: **כניפה פני**. שלשה
שלו קנו מידו: **ניספי יספי**. שלשה
שהיו יושבין ובה והורה לו בפניהם
הואיל ולא זימנום וקיבצום לכך לא
נעשו ב"ד אלא עדים דלימא אי לא
הוו אלא תרי הוה מודי ליה קמיהו
ולא הוה מהדר אחר ב"ד: **נעספיהו**
איהו **כספיהו**. דמדנכיף תלתא דעתיה
אבי דינא: **דקבעי דוכחא**. דרך
הדיינין: **ושלחו**. שליח בשמייהו ללוה
למתי קמיהו לדינא ואודרי והואיל
ועומד בדין נעשית כמלוה בשטר שגליה
לכל הלאה כתבין: **במקרקעי**. קרקע
שליח ארצות מוחזק בה והורה לשמעון
שהיא שלו: **כוספין**. דהא כיון דאודי
ליה ידיה הוא ולא מתספרה גובינא
דכשלמא מטלטלי מלוה להוציא
ימניה הוצב בעלמא על מלוה על
פה ריעא ממלוה בשטר ולא יחא
ליה לאלומה אבל הכא גליי מילמא
בעלמא הוא: **לדימסריא**. שם מקום:
איסתרו בעינייהו. בשעת הודאה: **מאי**.
מי אמרינן כיון דלצורין ומונחין ואודי
ליה כל היכא דאסתרו ידיה הוו או
דילמא כיון דלמיה להוציא ימניה
שמא יוציאה ולא יחא ליה למיהר
שטרא עלירה וצוהודה בפני שני
עדים קאמר: **הביא אודיא**. שנים
חתומים עליה: **נעספ דגול**. המוכר
דקיימא לן (ב"ב דף קטו.) ולמכור
בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים.
הכא גמי כיון דשנים לא מצי
כתבי אלא ברשותו ודאי איבו
אמר להו: **דאנן לא ידיעינן**.
ולמרי יש דיין הרבה שאין
בקיאין בהלכה זו שאמרינו דשנים
שלא קנו מידו אין כותבין:
דוכרן פיסתמי. לא היה כמזבזה
וזכרון עדות בלשון עדים אלא בלשון
זכרון דברים והוא לשון דיין:
וכל

וכל

(א) וַיֵּלֶךְ אִמְרֵי לִיה וְיֵשָׁע
בְּמַלְכוּתוֹ מִן הַקֶּרֶן שֶׁ
סָמָה; (ב) וַיֵּלֶךְ מִן
הַקֶּרֶן; (ג) וַיֵּבֶן קֶסֶדָה;
(ד) לְעֵלֵי דָם שֶׁנֶּחֱזַק
בִּימֵהוּ הָיָה; (ה) וַיִּבְרָךְ
וְיִבְרָכֵהוּ לֵהֱיוֹת עֹמֵד
(ו) קִדְּשֵׁם מִן מַעֲלֵה הַ
(ז) מַחֲבוּת יֵשׁוּ כִּי כָּן קִנְיָה
(ח) וַיֵּלֶךְ (ט) וַיִּבְרָךְ
עַד: כֹּה־יֵשׁ וְיִבְרָךְ מִן
כָּל קִיּוּל כִּי כָּן דֹּחֵה עַד
מִלְחָמָה וְיִסְמַךְ קֶסֶדָה
וְיֵבֶן חֹסֶן כֶּסֶם קֶסֶף
בְּמַעֲשֵׂהוּ מֵהָ.
תּוֹסֵפֹת וְיֵשׁ לֵהֱיוֹת
כִּי כָּן קִנְיָה קֶסֶדָה וְיֵבֶן
תּוֹסֵפֹת וְיִסְמַךְ מִן
וְיִבְרָכֵהוּ עַד: דִּי הָיָה
וְדָךְ נֶחֱזַק לְמַעַן וְיִסְמַךְ
עַד: דִּי הָיָה;

מוסף רש"י

אלא אם כן נעשה גדול. כל מעשה השטר בגדולים, הלוקח והמוכר (כתובות יט.) נוסף ומקבל ועדים כולם גדולים וכשרים (דשב"ט ב"ב קנה).

רבינו חננאל (המשך)

כפני שנים וקנו מיד
 כותבין דסחט ענין
 לכתביה עומד על צריכין
 האמילוכי ביה הודה כפני
 ו' ולא קנו מיד. רב אמר
 כותבין רב אסי אמר אין
 כותבין הוה עובדא וש
 ה' רב ראלה ור' אבהו
 ויהא כתיב ד' דמלכין
 ביה קיייל כותביה. אמר
 ב' א' אדיתא הוו כניפ'
 יוהב' ואתא ואורי ליה
 קמיהוי ל' אבהו אבל
 א' כניף יאיתי' אמר
 אסחדי כתיב. אמר אבהו
 אפילו כניף אייתי' ליה
 ד' כתיב ד' דמאר ליה
 הוו ל' ייני' מ' רב
 רב אשי אמר ל' עירל' אל
 כתיב ד' דקבי' דכחא
 ושלי' ומזמי' ליה קיייל
 ל' רית' הלכתא ל' כמר רב
 א' כניף כתיב. משליל
 ל' אבהו א' אמר
 א' כותבו כותבין אמר
 לאו אין כותבין וולכתא
 מקיייל' כותבין א' דלא
 אמר כותבו לא אהד' לו
 כלכ' משליל יאיתו
 כעיייהו א' (רבינא) א' אמר
 א' אין אמר' כין דמסרי
 גובייל' ל' וקיייל' כרב
 ר' רובינא לגבי ד' אמר
 א' שלמי' הוה: **ההיא**
 אדיתא אבהו ד' כתיב ב'
 אמר ל' כותבו ותחומי
 והוב' ליה אבי ורבה
 ואמרי' תורוייהו ורבה
 היא רדינו דרש' לקיש
 אמר כפר' מ' שח' כ' וק'
 האש' שחאמלתא חוק'
 א' העיני' חומינ' על
 השכר אבהו נעשה גדול
 המקנה. הכא נמי אילו
 אמר ל' כותבו לא תיבוב' אל
 הוה כתיב. שאלו לספרי
 ראבי' ורבה והוו ידע'

(א) וְלִי־עֵד דְּהֵא בְּתוּס' כֵּאֵן דִּי־הָ מַר וּבְסָבוּעוֹת מִ"א וְעוֹד בְּכִיד כְּתוּב מִשּׁוּם רִבּוּי דְּכָל הַשָּׁמַיִם הִלְכְתָּא כּוּזָתָהּ לְבַר מִמִּינָן שְׂבוּעָה וְחִיּוּרִי וְאוּלֵי דַעֲמָא הוּא וְלִי וְקִי"ל דְּהִלְכְתָּא כִּי"ל.

חשד שאלו רצה ליל
 הה ריבול אשר
 קיימם כל שאר
 ליתן כל אמר כ
 ירושלמי ר א
 ר יוחנן אהו
 למסור לו ערוע
 קיימם רשירא ר
 שטתני מעות
 תיבה ומגדל אמר
 עליון כל שבעש
 הן א כמסור ביה
 חייבין ליתן למי ש
 אביהן י כל פלוני
 ואם כפעים היו הן
 וכן תכלה ר
 שפטעל על מעות מ
 שיש שהיה לו אביו
 בעל חילום יאיל
 וכן הן ובחסום
 הן זה היה משנה ו
 דברי הלוימות לא
 לא מרדכי: **תני**
 מכסין את השני ואת
 אותו נמצא ב
 מכינים נשיא ונשי
 דבר: **משנה** אומרים
 ואחד אמר חייב
 צדו חייבין ר
 אמר צד פלוני וא
 לקיש אמר פלוני ו
 מוכין פלוני מוכי
 אלעזר אומר סתם
 מרדכי ונודה פ
 אמרין **[אמר]**

איבער לזה המחיצה. ריש לקיש סבר אם לא תפרע
 יצין עומדין והתובע פותח דבריו שנאמר מי בעל
 חן הוא מילי לדיניה דאמר מקבלין עובדין חן
 שלא יזהו הרקובין לו ליה ולא קרובין לטעורין לו
 וזמר מקבלין עדים שכל בעל דין ועובדין ליה
 אין אותן חרין וזמר ר' חנין מסיבין דא
 ושקא ונתיבין בדין. זמר ר' חנין מסיבין דא
 למחר שומעין דבריו הניחא אין עדותן מצטרפת
 ושוועין דבריו כמאי פליגי כשתיה אומר אביע
 שומעין בן קרובת סבר ר' הורוביזה כמיהא דבריו

זה בורר פרק שלישי סנהדרין

לא

עין משפט נר מצוה

צבא אבגד התי"ף
הכל: עדות הלכה ג
סמך לקמן פסוקי חז"ל
ס"ל כפ"ד
ק ר מ"י פס"ב חל'ל
סנהדרין הלכה ג סמך
לפ"ד קט'
קא ד ח ט י כ מ"י פ"ו
שם הלכה ג ח ט י
סמך עין לא פס"ב ח"מ
ס"ל כפ"ד
קב ל מ מ"י פס"ו חל'ל
מלה הלכה ג סמך
עין לא פס"ב ח"מ
נה פס"ב ח' וס"י ט ספ"ק
אן:

רבינו חננאל

ב"ס שחרור: וא' אומר
כלים לבנים הרי זה נכון
ופר"ק: גברא אגברא קא
רמ"ל כלימור מבר"ב רב
חסדא חקש לרבה רבה
לא סבירא ליה דרב חסדא
נדרעא: אמר אפילו אחד
אומר מנה שחרור וא' אומר
מנה לכן מוטרי' ואמרין
במאן כר' יהושע בן קרח
הא לא ידעא בכוותיה
אלא אינו דאמר ב' הא
תנא דרמ"א אומר ר' שמעון
בן אלעזר לא נחלקו ביה
שבאי ובית הלל על מנה
שחרור: שתי כתי עדים
אחת אומרת מאתיים וא'
אומרת מנה שיש בכלל
מאתים מנה על מה נחלקו
על כח אחת שבת שבאי
אומרים נחלקו עדותיהן
ובית הלל אומרים שיש
בכלל מאתיים מנה הנה
א"ע: שפכתישין זה לזה
עדותיהן קיימת וק"ל
נדרעי' ואל"ב רבית
הלל א' אומר חבית י"א וא'
אומר חבית שמן אוקי'
אחד אימר דמי חבית י"א
ויו"ט ואחד אומר דמי
חבית שמן ח' וז"ל: היה
עובדא דחייביה ד' אמי
לנכס לשלם ע"פ אלו
השנים ד' וזו דמי חביתא
דחברא מגו ח' וזו דמי
חביתא דמשאא דמי
שמן בן אלעזר דאמר
יש בכלל מאתיים מנה.
אבל אם מעידין אין משא
ושמן מש נחלקו עדותיהן.
א' אומר כדיוטא העליונה
וא' אומר כדיוטא
התחתונה הלוהוה היה
עובדא דיוציר' ר' עדות
וחיובי' התנבע לשלם: ת"ד
מנין שפכתישין וא' אומר
אני מוכה וחבירי מחייבין
ומה אעשה ותן רבי על
ח"ל אל תלך רכיל מגלה
ואומר הלך רכיל מגלה
סוד: ההוא תלמיד דנפיק
ל"ה מלחא דאחאמרא פ"ק
מדרשא בסוד בחר כיב
שנין אפיקה ד' אמי
להווא תלמיד מבי
מדרשא אמר דין גליא
רדיא: סתנ' כל זמן
שפכתישין איהו סתור את
הדין אמר: לי כל ראייה
שיש לך הבא מיכר ועד ל'
יום הבא בתוך ל' יום
סותר לאחר ל' יום אינו
סותר: אמר רשב"ג מה
יעשה [זה שלא] מצא
בתוך ל' ומצא לאחר
שליש אומר רבה בר רב
הונא הלכתא כרשב"ג
ולית הלכתא כחכמים
אפילו דיעבד אלא מאן
דעבד כחכמים מהדרינן
ליה: אמר ל' הבא עדים
א' ראייה ואמר אין לי עדים
ולא ראייה ואמר [כך] מצא

הוא דאמר בי האי תנא. משמע הכל דרב יהודה דאמר במנה
שחור ובמנה לכן אין מאטרפין לית ליה דרשב"ג ויחמא
דנחוקת הצמים (ב"ב דף מ"א. וס"ס) גבי עובדא דרב כהנא שקל בידקא
בארעיה משמע דהוא דרב יהודה אית ליה דרשב"ג ואין לומר דרב
יהודה בכל ענין קאמר ואפילו במנה
שחור ובמנה לכן והאי דקאמר רבא
מסתברא מילתיה דרב יהודה בלחמ
אמר כו' רבא טעמא דנפשיה קאמר
ד"כ הל"ל והאלהים אמר רב יהודה
אפילו במנה שחור ובמנה לכן
כלאשכחן כפ"ק דגיטין (דף י"ג. וס"ס)
מסתברא מילתיה דרב צפקין כו'
דיש לומר דהוא אית ליה דרשב"ג
אלא שמחלק דין מנה למאתים למנה
שחור ומנה לכן: שבת' שמאי
אומרים נחלקו עדותיהן. ואם תאמר
כיון דנכת אחת בית שמאי אומרים
נחלקו עדותיהן אם כן בשמי כתי
עדים ה"ל נמלא אחד מהן קרוב או
פסול ויש לומר דהיינו דיוקא כשהפסול
ידוע אי נמי כמ"ד תמקיים העדות
בשאר אי נמי לא אמרין נמלא אחד
מהם קרוב או פסול אלף בנאז בנא
אחת מוך כדי דיבור דלא חשיבי עדות
אחת והכא שפאז שני כתי עדים זו
אחר זו ועי"ל פ"ק דאמר נמלא אחד
מהם קרוב או פסול ה"מ כי מסייעי
אהדיי אלל הכל דמכחשי אהדיי
לא: חייביה רב נחמן. לית
ליה לרב נחמן הא דאמרין אין
נוקקין לנכסי יתומים אל"כ ריבית
אולמא בנא דלמר רב נחמן פסק
שום היתומים (ערכין דף כ"ג). מניס
לא היה מוקקין לנכסי יתומים כיון
דשמענא להא דלמר רב דיתמי דלכלי
דלאו דידעו לחלו בנא שפכתישין
מוקקין ומתאי טעמא נמי אל"כ
דנעלמא אין מקנלים עדים אלף כפמי
בעל דין * גבי קטן מקנלן ח"ג לא
קאמר נוקקין אלף כשיש שטר
דמקיימין את השטר שלא בפני בעל
דין וכאן היה שטר:
ויכון

גברא אנברא. דרב חסדא דלרב יהודה: כר' יהושע בן קרח.
דמכל מקום שניהם מעידים שחייב לו מנה: היכא דלא מחשבו
אהדיי. כגון זה מעיד על מנה שחייב לו מנה: היכא דלא מחשבו
רשאיין ושניהן מודין שזה לא ראה
מעידים על מנה אחד ומכחישים זה
את זה מי אמר: הוא דאמר כי האי
תנא. נהרדעי אמר כי האי תנא
דלמר זה אומר מנה זה אומר מאתיים
דמכחישים זה את זה מנטרפין למנה
שם בכלל מאתיים מנה ולא אמרין
שחייבן שקרו אלף הלך אחר הפסות
שניהם: נחלקו עדותיהן. שחייבן שהלך
שקן שוב אין כאן עדות: יש בכלל
מאתים מנה. שניהם מעידים על מנה
ובלחמ מנה אין מכחישים זה את זה:
כי האי גוונא. דמיני מיני ויניה וכולי
האי מיכחשי הדדי מי אמר: לדמי.
זה אומר בפני הורה לו דמי חבית של
יין זה אומר בפני הורה דמי חבית
של שמן דמרווייהו מפקדי דמי חבית
יין: כדיוטא עליונה. הלוהו מנה:
דיוטא. עליה הכוללת לרשות הרבים
על פני רוחב חבית וכו' רשות הרבים
עוברים תחתיה: ולירף עדותן. כר'
יהושע בן קרח דמרווייהו מנה
מחייבי וא"ע: דמכחשי צדדיקות
כדרב יהודה: כפר עשרין וחרטין
שנין. דליתאמר כי מדרשא אפיקה
ההוא תלמידא. ודבר לשון הרע היה:
מתני' כל זמן שמכיר ראה.
הנא לית דין ולא היה שטר וכומו
בדיוטא מניין דין ואלא לומר זמן
מלא שטר וכומו והכא: סותר את
הדין. בית דינו סותרין לו דינו שפסקו
ומחייבין את שפסקו: הכא ראה.
שטר וכומו: הרי זה אין כלום.
שהרי אמר אין לו חייבישין שמה וי"ף
או שטר עדים: קרוב פלוני ופלוני
כו'. אפילו רבן שמעון בן גמליאל
מודה שכיון שהיה יודע בזה ואמר אין
לי ראייה שקרנים הן: פונדמו. נהרדעי:
גמ' הלכה כרבן שמעון. אקמייתא
קאי כיון דלא אמר אין לו ח"ג דלא
מלא בתוך שלשים יום: דאי עבד.
כרבנן מהדר עובדא: ממילא ידעינן
דאין הלכה כרבן שמעון. והכא ליכא
לומר דלעיל מנייה דאי עבד כו'
דנשלמא תסא אי לאו דהדר ואמר אין
הלכה כחכמים הוה אמינא אי עבד לא
מהדרינן דלמס כח דברי מהרזין אכל
הכא כיון דלמר הלכה כחכמים פשיטא
דאי עבד כיחיד מהדרינן להו: הא
קא משמע לן דכא. לחודא הוא
דאין הלכה כרבן שמעון הא בכל
מקום הלכה כמותו אפילו בערב וידין:
ערב. בנעט פשוט (ב"ב ד' קנ"ג):
לידן. במסכת גיטין גמ' שאלחו
קורדיקין (ד' ע"ג): ראה אחרונה.
הך דנתיבא דמתני' דלילו נקמייתא
הילכתא כותיה: דנעט שטרא מוחסי
ידה. שהאמינו הלוה והמלוה לשומרו:
אופיות ינקוטו כחכמים. המוכר
שט"ח לחבירו קנה החוב נמסירת
הספיקה (ב"ב ד' ע"ג). והכא נמי קנאמו
הוי כדדיה ונאמנת לומר פרוע:
קלתי

(א) לעיל ל: תענית ד'
(ב) כהן בתרמא חל'
(ג) כ"ד כ"ג
(ד) אומר לו כלי' ויגרם
מכר השטות ויפיק ויחיש
ככ"ט אמו' לו
(ה) נירפסא חל'ל המסע
לפונדמו: (ו) ויגטין ל'
(ז) יגטין לקמן: (ח) כ"ד
ע"ב. שם קנע. קידושין מ':
יבמות קט"ז. (ט) וכן לקמן
ע"ב. (י) ויפיק חל'ל כ"ד
מל' ד"ה נחלקו.

תורה אור השלם

1. לא תלך רכיל בעמך
לא תעמד על דם רעך
אני יי' וקרא יי' מו:
2. הלך רכיל מגלה סוד
תאמר רוח מכסה דבר:
משלי י"א

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חייביה רב' גבי
הן קבלין. ע"י ב"ק דף
ל' ע"א חס' ד"ה ורבי:

הגהות הב"ח

(א) במשנה ע"ד יום
הביא נחין שלשים וי'
אמר לו הנה עדים וי'
אמר לו הנה ראייה:

מוסף רש"י

שאלת אומרת מאתיים.
היי' נאמרו היום נאמתי
שעה נאמתי מקום ורשעים
רב' אה' ישיש בכלל
מאתים מנה. דהיינו תנא
זה וזה כח שיה' נחמשת על
מנה שבת ראשונה מעידה:
אלא מוסקין הן מנה אחת.
בכל זמן ראשונה נחמשת
לשניה וזו אחת מנה
שפכתישין ונאמתי מנה שני
אוקי' מבי כדמי חביתא
ממונא נחמשת מריה ולא
יאלם. נחלקה
עדותיהן. דמאי דקמסידי
מר לא קמסידי מר וס"ס.
יש בכלל מאתיים מנה.
וטעם מנה וס"ס. וראיה
אחרונה. שחלקו כפמי
תחלות נכחא שטר ראה
לסור את הדין. כהאמרי
הלכה כמותו ונחמשתין אין
הלכה כמותו: ר"ח ל' ח'
אחיות. כגון שטר נקנת
במסירה. בלא קנין ואין
יכול לחזור בו (יבמות פס'
א'ו) לרין נכסין שטר
מכירה על השטר שהיה
מוכר לו אלא תשכר לו
שטר שם לו על אחריס
לזכות בו נחמשי הלוה
לפירעם לזה: קדושין ת'
וכו' שחייב לו זה לזה הקוים
נחמשת לו זה לזה הקוים
כל זמן שלא חזר ונאמתי
רשעים ב"ב קס"ג: נכסין
הלקוח את השמן מן הלוה
נחמשיה שפסק לו המלוה
את השטר ולא מלי טעין
זה לזכר על יד נאמתי
מקורן לו שם ט"ו ולא דרין
למכור קני' לו וכו' שפכתישין
ולא שום שטר וס"ס.

עדים ומצא ראייה אינה יעשה [זה שלא] היה יודע שיש לו עדים ומצא עכשיו כו'. אומר רבה בר רב הונא הלכה כחכמים ואין הלכה כרשב"ג כהא מכלל דהלכתא כותיה בערב וצידן ולאפוקי [כך]
חזון מערב וצידן. ההוא ינוקא דתבעיה כרנא קמי' רב נחמן ואחתיב וא"ל רב נחמן אית לך שהדי או ראייה ואמר לאו ושמעוה אינשי דהוו בכי ואמרו ליה אנן ידעינן לך זכותא. ואמר רב נחמן כהא אפילו רבנן מרד
דמקבלין ראייתו דינוקא במילי דאבוהא לא הוה ידע: ההוא איתתא דנפק שטרא מחותני ידא ואמר ידענא כיה דפריעא הוא ולא הימנא רב נחמן דאמר בהר דאחזק בכי דינא לא אמרין

קב א מיי פ"ז מהל' מטה הלכה ט סמג
עשין לו טור ש"ע ח"מ פ"י
סמג סוף פ"י:
קב ד מיי ש"ס הלכה ח
טו"ש ש"ס סוף פ"י:
קב ג מיי ש"ס הלכה י
טו"ש ש"ס סוף פ"י:
קב ד מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ז ח
סמג עשין לו טו"ש ח"מ פ"י כ:
קב ו מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב ז מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב ח מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב ט מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב י מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:

רבינו חננאל

איבעיא קלחיה. ואותריב
עליה רבא מיהא סימפון
שיש עליו עדים פ"י זה
הסימפון שובר יתקיים
קטן סוף א וינכר אלפס
עוד בינחמ פ"ד דף ט"ג:
קב ט מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ז ח
סמג עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב י מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יא מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יב מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יג מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יד מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יה מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יז מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יח מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב יט מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:
קב כ מיי פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ו סמג
עשין לו טו"ש ח"מ פ"י סוף פ"י:

וביון דאיתחזק בבי דינא. פ"י הקונטרס שכתב בו הנפק וקשה
דמכל מקום ניהמנה במינו דלי בעי קלמיה וי"ל דאיתחזק בבי
דינא שרואהו ביה כי הוה דליליה מי שמת (ב"ב דף קטז:) שהחזק
כתב ידו בבית דין: **סמפון** שיש ע"י עדים. פ"ה שובר ויאל
מתחת ידי לזה כמספדו ור"מ פירש
בבית הלוי קרו שובר וכשהוא יולא
מתחת ידי המלוה קרו סמפון
ותקיים בחותמיו היינו דשילינא
לסדיי אי פריע אי לא פריע כדליתא
שיליה פ"ק דב"מ (דף י"א):
אין ע"י עדים ויוצא. השער
והסמפונות מתחת ידי שליש
כשר משמע ליה אפילו איתחזק דומיא
דיואלא אחר חיתום שערות. א"כ יש
לפרש לאו דאין עליו עדים כלל אלא
יש עליו עדים ולא ידעי אי פריע אי
לא פריע ויולא הסמפונות מתחת ידי
שלש: (א) ויוצא מנה ע"ז מנה.
מכלן למתחייב בדין דלא משלם
לדבר יליאומי אע"פ שמוקדו ליתן
לו לדון בעיר אחרת):
ואם אמר כתבו ותנו ד"י מאיזה
טעם ב"י. דוקא היכא
דנתעצמו לדון כ"י וכפו אותו לדון
כאן אכל נעלמא לא וכן משמע בלחזו
נשך (ב"מ דף סט. ושם) גבי תרי כותלי
דעבוד עסקא דא"ל חזינא דכל בתר
דידי קאזלי מר וקאמר כי האי דהאי
נריך לאודועי מיהא יש לדחות דהכי
קאמר כי האי דהאי נריך לאודועי
אע"פ שאין שאל מלמה טעם נתייב
נריך לאודועי אכל נעלמא אי שאל
אין אי לא לא:
א"י ציית ציית. אין לפרש אי לא
ציית שלא תוכלו לכופו דכ"ס
שלא יוכל נשיא לניסוף דהכא (ס) נצט
והתם מחוקק ומר עוקבא ריש גולה
הוא אלא מפ"מ אי לא ציית כגון
דלמר לב"ד הגדול קאזילנא:

הדרן עלך זה בורר

אוחו ודן בעירו ואם הוצרך דבר לשאל כותבין ושולחין ואם אמר כתבו
ותנו לי מאיזה טעם דנתוני כותבין ונותנין לו ויהיבמה הולכת אחר היבם
להתירה עד כמה אמר רבי אמי "אפילו מטבריא לצפורי אמר רב כהנא מאי
קרא וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה אמר אמימר הילכתא כופין אותו
וילך למקום הוועד א"ל רב אשי לאמימר והא אמר רבי אלעזר (ס) כופין אותו
ודן בעירו הני מילי היכא דקאמר ליה לזה למלוה "אבל מלוה זעבר לזה
לאיש מלוה שלחו ליה למר עוקבא לדיווי ליה כבר בתיה שלם עוקבן הבבלי
קבל קדמנא ירמיה אחי העביר עלי את הדרך ואמרו לו השיאוהו ויראה
פנינו בטבריא הא גופא קשיא אמרת אמרו לו אלמא דיינוה אתון השיאוהו
ויראה פנינו בטבריא אלמא שדרוהו הכא אלא הכי קאמרי אמרו (ס) ליה דיינו
אתון אי ציית ציית ואי לא ציית ציית ויראה פנינו בטבריא רב אשי אמר דיני
קנסות הוה ובבבלי לא דינו דיני קנסות והא דשלחו ליה הכי כדי לחלוק
בכור למר עוקבא:

הדרן עלך זה בורר

לפנינו ואמר ירמיה אחי העביר עלי את הדרך איצד ממני דרך בני אדם שסירסו כן שמעתי. וי"ל העביר עלי את הדרך לא נהג עמי
כשורה ועל עסקי ממון היה לוועק: **אמר** לו. לירמיה להתפייס עמו: **השיאוהו ויראה פנינו בטבריא.** הכרחיחוהו והזיקוהו לבוא כאן לדון
עמו: **דיני קנסות.** אלהים כתיב בהן (שמות כג) וענינן סמוכין ונצבנא אין סמיכה כדלמרינן בפרק קמא (דף יד.):

הדרן עלך זה בורר

קלסיה. שרפתו הלך מה לה לשקר: **דאיתחזק בבי דינא.** שכתב
בו הנפק לא אלימא איזי לאפקועי מעשה ב"ד: **סימפון.** שובר
ולא מתחת ידי לזה כמספדו: **יפקיים.** (א) השער בחותמיו יעידו עדים
על חתימות ידיהן וכשר: **אין** עליו עדים. והרי הוא יולא מתחת ידי

שלש ולא מתחת ידי הלוה הואיל
ושניהם מודים שזה מינהו להיות שליש
בניהם כשר: **או שילא אחר חיתום**
שערות. בתוך שער המלוה נכתב
השובר תחת העדים כשר ששרי
המלוה עצמו מוחזק בשטריו ואי לאו
דפרעיה לא הוה שניק למיכתב בתרא
בגויה: **עד שיספסס טענותיו.**
משמע שאמר בבית דין אין לי לא
עדים ולא ראיה וחזר ואמר קרבו
פלוגי ופלוגי שהיו מוזמנין שם
ומתחילה סומס טענותיו ולמר אין
לי: **הא גופא קשיא.** יסתם
טענותיו משמע מיוון שיסתמו שו
אין מבוא ראיה ואפילו מלאס לאחר
זמן כרננן והדר קמני קרבו דמשמע
דהאי הוא דלא מייתי דלפ"י רשב"ג
מודה בו אכל מלאס לאחר זמן מייתי
כרנן שמעון: **ואמר אין לי עדים.**
ואפילו מלאס לאחר זמן אינו סותר
כרננן: **דסקיא.** שק של עור שהיו
שטרותיו של אביו מונחין בו: **החוקק**
אם חבירו בדין. בעל דין קשה ומעריב
את חבירו ואין רואה חבירו לדון כאן
אלא למקום וועד תלמידי חכמים
הרבה שהיה זה ביום מהם: **נפעלמו.**
שנעשו קשין זה לזה: **אפילו מטבריא**
לצפורי. אע"פ ששיבת טבריא
גדולה משל צפורי הלך אחריו לצפורי:
והאמר רבי אלעזר. והא חזינן דפליג
על ר' אלעזר לגעיל ויהיב טעמא
למילתיה (ו) דמסמבר טעמא: **היכא**
דקאמר לזה. נלך למקום הוועד כופין
אותו וידון כאן ולא יולא זון מנה על
מנה: מר עוקבא אכ ב"ד הוה
במסכת שבת נכמה נכמה יולא
(דף נה:) לדיווי ליה כבר בתיה.
כמשה שהוה בן בתיה למי שמקרינ
עור פניו כמשה רבינו שגידלתי בתיה
בת פרעה. לשון אחר כבר בתיה כמשה
שהוה בן בית דכתיב (נמדנר יב) בכל
ביתי נאמן הוא. לדיווי ליה על שם
שהיה חכם וכתיב (קהל ח) חכמת
אדם תאיר פניו. ומלאמי כספר הגדה
שהיה מר עוקבא בעל תשובה שנתן
ענינו בנשיא אסת ונעלה לבו טינא
ונפל בחולי ואשת איש היטה לימים
נלכרה ללות ממני ומתוך דוחקה
נתרצית לו וכבש יצרו ופעררה לשלם
ונתפלא וכשהיה יולא לשוק היה נר
דולק בנאשו מן השמים ועל שם כך
קרי ליה ר' נתן לזיתא במסכת שבת
(דף נז:) הכא נמי להכי כתבו ליה הכי
על שם האור שהיה זורח עליו:
עוקבן הכבלי קבל קדמנא. זעק

מוסף רש"י
סימפון שיש עליו
עדים. נעדי קיום מוקמין
לה. יתקיים בחותמיו.
ואפילו יולא מתחת ידי מלה
כשר (ב"ב כ"א.) אין עליו
עדים. עדי קיום. אכל
עדים חתומים עליו (שם).
ויוצא מתחת ידי שליש.
שאין הלוה מילא ולא
המלוה אלא שלש שביניהם
נאמן (שם).
הדרן עלך זה בורר

א"ר אמי אפי' מטבריא לצפורי: שלחו ליה למר עוקבא לדיווי ליה כבר בתיה שלם. פ"י לדיווי ליה כמו משה רבינו דכתיב ביה כי קרן עור פניו. וכתיב ביה בכל ביתי נאמן הוא. וי"א בן בתיה בת פרעה
מפני שגידלתי. ירמיה אחי העביר עלי את הדרך. פ"י שו שמפרש העביר עלי דרך בני אדם וחבל בי הכה ופצוע. שהן דיני קנסות שלא יתכן לדון אלא בארץ ישראל ופספי מה כתבו לו אמרו כלומר אמרו לו הדין שם ואי
צאית צאית ואם לאו השיאוהו כופה ויעלה אצלנו בטבריא מפני כבודו שלחו לו כך: **ידושלטי** כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין ר' אלא ור"א חזר אמר עד שיבטל ראיותיו וחד אמר עד שיפסוד בראיותיו ר' לוי הוה
ליה דין עם חד בר נש על עסק בחים ורוו דיוני קמי ר' אלעזר לאחר שנגמר הדין הביא ראיה אלא שאל לר' יוחנן א"ל כל זמן שהוא מביא ראיה הוא סותר את הדין ואפילו איתעביד ליה גזר דין: **תוספ"א** יש לך עדים
או ראיה ואמר אין לי אלא אלו לאחר זמן מצא עדים או ראיה אין מקבלין מסנו עד שיביא ראיה שלא היה יודע בהן לעולם אף העדים יכולין לחזור בהן משתחזק עדותן בב"ד וכו'. עד אם לא יגיד ונשא עונו כיון שהגיד
שוב אינו חוזר ומגיד: הדרן עלך ד"ר פמנתי

אחד דיני ממונות פרק רביעי סנהדרין לב.

עין משפט
נר מצוה

א א מ"י פ"א מהל'
סנהדרין הלכה א והכל
ס"ס
ב מ"י ש"ס הל"ב טו"ט
מ"מ פ"א ה"ב פ"ב
ג מ"י פ"ט מהל' עדות
הלכה א סנה ע"ש ק'
טו"ט פ"א מ"י ל' פ"ט
ט
ד מ"י פ"ב מהל' מלוה
הלכה א סנה ע"ש פ"ב
טו"ט פ"א מ"י מ"ג סנה
ט
ה מ"י ש"ס הל"ב ג
טו"ט ש"ס סנה י'
ו מ"י פ"ט מהל' שטות
הל' ד טו"ט פ"א מ"י מ'
פ"ט ל'
ז ח מ"י פ"ב מהל'
הלכה א סנה ע"ש
קט טו"ט פ"א מ"י ל'
סנה א'

תורה אור השלם
1. משפט אחד יהיה
לכם כגון באורח דעה כי
אין י' אלהים:
ויקרא כד כב

רבינו חננאל

פ"ד אחד דיני ממונות
ואחד דיני נפשות בדרישה
ובחקירה ב'. ואקשינן
וכי בעינן דרישה וחקירה
בדיני ממונות ודרישה
בדיני נפשות באחד בניסן
בשמיטה פ' וכתב בו
פירושנו ובא עדים ואמר
והלא אלו העדים שבשטר
זה היו עמנו באחד
בניסן בשמיטה במקום
הזה השטר כשר והעדים
כשרים חיישנן שמא
איחרוהו וכתבוהו ואי
ס"ד בעינן דרישה וחקירה
הכי אמרין שמא הנה
בטלתה חקירות דאיה
יום איזו שעה ומתהנין
עלה ולטעמך תקשי לך
מתניין דקתי שטר
חוב המוקדמין פסולין
המאוחרים כשרים ופיק'
הא לא קשיא. האי עדיא
מינה לאקשויי דאיכא
למימר שטר זה לא
יתכן להיות מאוחר דלא
שכח איש שני דהתירא
ובתב שנת שמיטה דרע
ליה לשטרית קמ"ל כיון
דשביעית סופה משמטת
מיקרי אמר אפשר דרע
לי בתחלה או באמצעיה
לפיכך כתב שנת שמיטה
ושטר מאוחר הוא וכשר.
מ"מ הקשיא עומדת
רשני ר' חנינא לצולם
אפילו דיני ממונות
בדרישה וחקירה ומה
טעם אמרו ודלא בעינן

אחד דיני ממונות. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות אף על גב
דשנים בחקירה ודרישה מדכתיב משפט אחד יהיה לכם
לענין מילי דחלו זכות וחובה אין להשוותם דלא שייך דיני ממונות:
חיישינן שמא איחרוהו פ"ה איחרוהו מלפניו עד אחד בניסן

אחד דיני ממונות * ואחד דיני נפשות
בדרישה ובחקירה שנאמר 'משפט
אחד יהיה לכם * מה בין דיני ממונות לדיני
נפשות דיני ממונות בשלושה ודיני נפשות
בעשרים ושלושה דיני ממונות פותחין בין
לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין
לזכות ואין פותחין לחובה דיני ממונות משין
על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני
נפשות משין על פי אחד לזכות ועל פי שנים
לחובה דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין
לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין
מחזירין לחובה דיני ממונות הכל מלמדין
זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות
ואין הכל מלמדין חובה דיני ממונות המלמד
חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה
דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל
המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה
דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני
נפשות דנין ביום וגומרין ביום דיני ממונות
גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום
שלאחריו לחובה לפיכך * אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב דיני
ממונות * הפמאות והמהרות מתחילין מן הגדול דיני נפשות מתחילין מן הצד
הכל כשרין לרדן דיני ממונות ואין הכל כשרין לרדן דיני נפשות אלא
כהנים ליום וישראלים המשיאין לכהונה: גמ' דיני ממונות מי בעינן
דרישה וחקירה ורמינן * שטר שזמנו כתוב באחד בניסן בשמיטה
ובא עדים ואמרו היאך אתם מעידין על שטר זה והלא ביום פלוני
עמנו הייתם במקום פלוני שטר כשר ועדיו כשרין חיישנן שמא איחרוהו
וכתבוהו ואי סלקא דעתך בעינן דרישה וחקירה היכי * חיישינן שמא
איחרוהו וכתבוהו וליטעמך תיקשי לך מתני' * שטרי חוב המוקדמין
פסולים * והמאוחרים כשרין ואי סלקא דעתך בעינן דרישה וחקירה מאוחרין
אמאי כשרין הא לא קשיא דעדיפא מינה קאמרין דאפי' אחד בניסן בשמיטה
דלא שכיחי אינשי דמוציא דליכא למימר שמא איחרוהו וכתבוהו דלא מרע
לשטריה אפ"ה כיון דשביעית * סופה משמטת מכשרין מ"מ קשיא: סימן
חרפ"ש: א"ר חנינא * דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה
ובחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם ומה טעם אמרו * דיני ממונות לא
בעינן דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לויין אלא מעתה
טעו

אחד דיני ממונות. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות אף על גב
דשנים בחקירה ודרישה מדכתיב משפט אחד יהיה לכם
לענין מילי דחלו זכות וחובה אין להשוותם דלא שייך דיני ממונות:
חיישינן שמא איחרוהו פ"ה איחרוהו מלפניו עד אחד בניסן

אחד דיני ממונות. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות אף על גב
דשנים בחקירה ודרישה מדכתיב משפט אחד יהיה לכם
לענין מילי דחלו זכות וחובה אין להשוותם דלא שייך דיני ממונות:
חיישינן שמא איחרוהו פ"ה איחרוהו מלפניו עד אחד בניסן

אחד דיני ממונות. בדרישה וחקירה. חקירות ודרישות שחקרים
את העדים שנאמר משפט אחד יהיה לכם ודיני נפשות
כתיב ודרשת וחקרת (דברים יג): דיני ממונות בשלושה. הא ילפינן
בפרק קמא (דף כ): פוסקין. מחלה בשאלו ומתנו של דין: בין
לזכות בין לחובה. בזהו שירלו אל
דיני נפשות פותחין לזכות. ובגמרא
(נ"ב) יליף להו: משין על פי אחד. משין
את הדין את המרובין על פי דין
אחד כגון שנים אומרים וכלי אחד
חייב או איפכא: ודיני נפשות משין
ע"פ אחד לזכות. שנים עשר מוכים
ואחד עשר מתייצים וכלי אחד לזכות
אין משין את הרוב אלא אם כן רבו
המתייצין על המוכין שנים כדאמרין
בפרק קמא (דף ג). לא תהיה אחרי
רבים לרעות * ודיני ממונות ליכא
לזקמה כדאמר לקמן (דף ו): לא
טעם משפט אביקין * אבל אמה מטה
משפט שור הנסקל וכל שכן שאר
דיני ממונות: מחזירין. סותרין את
הדין לאחר שנמרוהו וידעו שטעו
מחזירין את הדבר בין לזכות בין
לחובה: ואין מחזירין לחובה. בגמרא *
ילף לה: הכל מלמדין. ואפי' תלמידים
היושבין לפני הדיינים ולא נחמנו בית
דין על כך: המלמד חובה. דין
שהתחיל תחלה להביא ראיות לחובה
יכול לחזור וזכות: אינו חוזר
ומלמד חובה. סברא היא דבעינן
והיילוי. ובגמרא (דף ד). מוקים לה
בשעת משא ומתן הוא דלא יחזור
דעתו ונראה לו שאין דבריו נכונים
חוזר ומלמד חובה: דין ציוס. משא
ומתן של דין: וגומרין בלילה. אם
רלו וכו' יליף בגמרא * דיני נפשות
גומרים בו ביום לזכות וציוס של
אחריו פוסקין את דיני מיד והולך לו
אבל אם לא יכלו לזכות ציוס ראשון
אין פוסקין את דיני לחובה אלא
מלינן את דיני עד למחר שמא יתאל
בלילה זכות: לא בערב שבת. שאין
יכולין לגומרו למחר אם יתחייב שאין
מיסת בית דין דוחה שבת ולשהותו

אחד דיני ממונות. בדרישה וחקירה. חקירות ודרישות שחקרים
את העדים שנאמר משפט אחד יהיה לכם ודיני נפשות
כתיב ודרשת וחקרת (דברים יג): דיני ממונות בשלושה. הא ילפינן
בפרק קמא (דף כ): פוסקין. מחלה בשאלו ומתנו של דין: בין
לזכות בין לחובה. בזהו שירלו אל
דיני נפשות פותחין לזכות. ובגמרא
(נ"ב) יליף להו: משין על פי אחד. משין
את הדין את המרובין על פי דין
אחד כגון שנים אומרים וכלי אחד
חייב או איפכא: ודיני נפשות משין
ע"פ אחד לזכות. שנים עשר מוכים
ואחד עשר מתייצים וכלי אחד לזכות
אין משין את הרוב אלא אם כן רבו
המתייצין על המוכין שנים כדאמרין
בפרק קמא (דף ג). לא תהיה אחרי
רבים לרעות * ודיני ממונות ליכא
לזקמה כדאמר לקמן (דף ו): לא
טעם משפט אביקין * אבל אמה מטה
משפט שור הנסקל וכל שכן שאר
דיני ממונות: מחזירין. סותרין את
הדין לאחר שנמרוהו וידעו שטעו
מחזירין את הדבר בין לזכות בין
לחובה: ואין מחזירין לחובה. בגמרא *
ילף לה: הכל מלמדין. ואפי' תלמידים
היושבין לפני הדיינים ולא נחמנו בית
דין על כך: המלמד חובה. דין
שהתחיל תחלה להביא ראיות לחובה
יכול לחזור וזכות: אינו חוזר
ומלמד חובה. סברא היא דבעינן
והיילוי. ובגמרא (דף ד). מוקים לה
בשעת משא ומתן הוא דלא יחזור
דעתו ונראה לו שאין דבריו נכונים
חוזר ומלמד חובה: דין ציוס. משא
ומתן של דין: וגומרין בלילה. אם
רלו וכו' יליף בגמרא * דיני נפשות
גומרים בו ביום לזכות וציוס של
אחריו פוסקין את דיני מיד והולך לו
אבל אם לא יכלו לזכות ציוס ראשון
אין פוסקין את דיני לחובה אלא
מלינן את דיני עד למחר שמא יתאל
בלילה זכות: לא בערב שבת. שאין
יכולין לגומרו למחר אם יתחייב שאין
מיסת בית דין דוחה שבת ולשהותו

אחד דיני ממונות. בדרישה וחקירה. חקירות ודרישות שחקרים
את העדים שנאמר משפט אחד יהיה לכם ודיני נפשות
כתיב ודרשת וחקרת (דברים יג): דיני ממונות בשלושה. הא ילפינן
בפרק קמא (דף כ): פוסקין. מחלה בשאלו ומתנו של דין: בין
לזכות בין לחובה. בזהו שירלו אל
דיני נפשות פותחין לזכות. ובגמרא
(נ"ב) יליף להו: משין על פי אחד. משין
את הדין את המרובין על פי דין
אחד כגון שנים אומרים וכלי אחד
חייב או איפכא: ודיני נפשות משין
ע"פ אחד לזכות. שנים עשר מוכים
ואחד עשר מתייצים וכלי אחד לזכות
אין משין את הרוב אלא אם כן רבו
המתייצין על המוכין שנים כדאמרין
בפרק קמא (דף ג). לא תהיה אחרי
רבים לרעות * ודיני ממונות ליכא
לזקמה כדאמר לקמן (דף ו): לא
טעם משפט אביקין * אבל אמה מטה
משפט שור הנסקל וכל שכן שאר
דיני ממונות: מחזירין. סותרין את
הדין לאחר שנמרוהו וידעו שטעו
מחזירין את הדבר בין לזכות בין
לחובה: ואין מחזירין לחובה. בגמרא *
ילף לה: הכל מלמדין. ואפי' תלמידים
היושבין לפני הדיינים ולא נחמנו בית
דין על כך: המלמד חובה. דין
שהתחיל תחלה להביא ראיות לחובה
יכול לחזור וזכות: אינו חוזר
ומלמד חובה. סברא היא דבעינן
והיילוי. ובגמרא (דף ד). מוקים לה
בשעת משא ומתן הוא דלא יחזור
דעתו ונראה לו שאין דבריו נכונים
חוזר ומלמד חובה: דין ציוס. משא
ומתן של דין: וגומרין בלילה. אם
רלו וכו' יליף בגמרא * דיני נפשות
גומרים בו ביום לזכות וציוס של
אחריו פוסקין את דיני מיד והולך לו
אבל אם לא יכלו לזכות ציוס ראשון
אין פוסקין את דיני לחובה אלא
מלינן את דיני עד למחר שמא יתאל
בלילה זכות: לא בערב שבת. שאין
יכולין לגומרו למחר אם יתחייב שאין
מיסת בית דין דוחה שבת ולשהותו

אחד דיני ממונות. בדרישה וחקירה. חקירות ודרישות שחקרים
את העדים שנאמר משפט אחד יהיה לכם ודיני נפשות
כתיב ודרשת וחקרת (דברים יג): דיני ממונות בשלושה. הא ילפינן
בפרק קמא (דף כ): פוסקין. מחלה בשאלו ומתנו של דין: בין
לזכות בין לחובה. בזהו שירלו אל
דיני נפשות פותחין לזכות. ובגמרא
(נ"ב) יליף להו: משין על פי אחד. משין
את הדין את המרובין על פי דין
אחד כגון שנים אומרים וכלי אחד
חייב או איפכא: ודיני נפשות משין
ע"פ אחד לזכות. שנים עשר מוכים
ואחד עשר מתייצים וכלי אחד לזכות
אין משין את הרוב אלא אם כן רבו
המתייצין על המוכין שנים כדאמרין
בפרק קמא (דף ג). לא תהיה אחרי
רבים לרעות * ודיני ממונות ליכא
לזקמה כדאמר לקמן (דף ו): לא
טעם משפט אביקין * אבל אמה מטה
משפט שור הנסקל וכל שכן שאר
דיני ממונות: מחזירין. סותרין את
הדין לאחר שנמרוהו וידעו שטעו
מחזירין את הדבר בין לזכות בין
לחובה: ואין מחזירין לחובה. בגמרא *
ילף לה: הכל מלמדין. ואפי' תלמידים
היושבין לפני הדיינים ולא נחמנו בית
דין על כך: המלמד חובה. דין
שהתחיל תחלה להביא ראיות לחובה
יכול לחזור וזכות: אינו חוזר
ומלמד חובה. סברא היא דבעינן
והיילוי. ובגמרא (דף ד). מוקים לה
בשעת משא ומתן הוא דלא יחזור
דעתו ונראה לו שאין דבריו נכונים
חוזר ומלמד חובה: דין ציוס. משא
ומתן של דין: וגומרין בלילה. אם
רלו וכו' יליף בגמרא * דיני נפשות
גומרים בו ביום לזכות וציוס של
אחריו פוסקין את דיני מיד והולך לו
אבל אם לא יכלו לזכות ציוס ראשון
אין פוסקין את דיני לחובה אלא
מלינן את דיני עד למחר שמא יתאל
בלילה זכות: לא בערב שבת. שאין
יכולין לגומרו למחר אם יתחייב שאין
מיסת בית דין דוחה שבת ולשהותו

גליון הש"ס
מתני' אחד דיני ממונות.
עין זכור דף כג ע"פ פוס'
ד"ה א':

מוסף רש"י

מתחילין מן הגדול.
כשעומדין למנין הבריות
רוב מתמלאין או רוב
מטהרין ויגדלו וס' רוב
הצד. מן הקטנים ולא מן
הגדולים. שלא ילמדו חובה
והשאר כנענין משני שלא
תלכו עליו משא לא תענה
על רב ודיני נפשות
מוקמין להאי קרא בפ"ק
(כ). לא כהדין לזכות כי
ולא ילמדו זכות: גמ' שם.
שטרי חוב המוקדמין.
שנמנו ביום ט"ו בניסן
וכתב מוקד שטר אחד
בניסן ויחשבו ב"ב קמ"א.
פסולין. שכל לטורף
לקוחות שלקחו שדה מן
הלוה מומן כשטר ושל
קדיון שטר חקירה
מכירה להלוה ונשטר
מעיד להלוה קדמה.
לפיכך קטנאיה מלגות כי
ולא יטורף אפילו מומן
המלוה ואינו אלא כמלוה על
פה שאלו גובה מן
המשועבדים ור"ה ב' וכו'.
ב"ב ע"ב. אי נמי שנכתב
השטר בלחוד בניסן וכן
כתוב כי בלחוד בניסן
פליג תפלוני יהוא לא ליה
מומן כלום עד ט"ו בניסן.
גם זה מוקדס ופסול. שאין
לי לטורף אלא מומן
ההלוה ואילו. והלא חכמי
למחר עדין תתמוהו וכן לי
ורש"י ב"ב קמ"א וימיה אם
ההלוה היתה בלחוד בניסן
בשני עדים וקנו מידו
להשעבד נכחי ליה למלוה
ולא כתבו את השטר עד
ט"ו בניסן וכתבו כי בלחוד
בניסן. כי הלי מוקדס כשר
וטע"פ ר"ב ע"ב. דבר
תורה ב' בדרישה
ובחקירה. ל"ך לנדיק את
העדים בזהו יום בלחוד
שעה הלילה * וע"ר ב'.
שנאמר משפט אחד
יהיה לכם. מתנית
כנסות. וכו' וכו' דכתיב
דרישה וחקירה. דיני
נפשות. דכתיב ודרשת
והחקרת. הוא הדין
לדיני ממונות * וע"ר ב'.
שלא תנעול דלת בפני
לויין. שמיטה מלחלות
שמה יפסדו והעדים יטעו
ולא תהא עדותן מכונת
ויפסדו וטעו.

אחד דיני ממונות פרק רביעי סנהדרין

מסורת השי"ם

[illegible]

1. לא תעשו עול
במשפט לא תשא פני דל
ולא תהדר פני גרול
בזרקת השפט עמיתך:
ויקרא לו טו
2. צדק צדק תרדף למען
ותהיה יודעת את הארץ
אשר יי אלהיך נתן לך:
זכרם טז
3. והשביע את לב הבוהן
ואמר אל האשה אם לא
שכב איש אתך ואם לא
שטית טמאה תחת אישך
הנקי ממי המרים
המאזרים אלה:
במדרבא טז

(ח) ד"ש"י ד"ה רבא חמר
וכו' והלואות איבא למיתש
לנעילת דלת הס"ד:

[א] גש' אחר חנינא בן אחי
ר' יהושע. כ"א"ל:

מסיעין את העדים.
שמעידים עדות נפשות
וכבודקין אותן היו מסיעין
אותן מפניה לפניה ומלשנה
ללשנה: (סוטה ח.)

טעם. ז"ד דייני ממונות לא ישלמו דלילמא אי שבקת להו לדרוש ולחקור הוה רווחא למילתא ולא הוה טעם: כל שכן **שאלה טעם.** דמתייראין להפסיד ע"י ז"ד טועין: **רבא אמר.** מרזייהו בשר בקמחא דרבנן ומתניטין דייני נקסות דליכא למיחש לנעילת דלת אלל בהלואות והלוואות דליכא (א) למחש לנעילת דלת בהלואות והלוואות דייני מלוה וזה חז לידון בעדי הודאה שהודא לו בפניהם או בעדי הלואה שהלווה בפניהם דליכא למחש לנעילת דלת: **מרומה.** שצית דין מכריז בתובע זה שהוא רמאי או מבינים טענה תנאי בדבריו: **בזדק שטעות.** ולא מכיז בזדק נדק להודיר ז"ד לזדק בן כן לזרוש ולחקור: **מקניטא.** ספיר איתלווהו חזד מהני

שנינו אי כרבי מנינא אי כרבא אי כרב ספא: **אבל קראי**. דרמי להו רש לקיש לא קשו דלדק דקק לאו לדרישה ולחקירה אתי אלא דקק דין שך דלדק פסחא שך לפי ראות עיני ולא מדדוק אתה עולא יומא מחצירו: **ספיס טובטוט**. שמדחוק זו את זו: ואם כזו **אחר** זו. משמחך אחת אל הישנה עד שמעבור חצירתה ואת"כ מעבור היא: **מעלות בית ורחו**. מקום צר ואין דרך לנשות מים ושמאל ואריך האי לנשות לאחריו עד שמואל מקום לנשות: **אם עולות ספיס**. כגון זה עולה מזל זה זה עולה מזל זה ופוגעות בראש שדול של הר והבטעה מעוקה מימין ומשמאל: **קרוכה**. לעירה: **ומעלות סכר**. לאחת ומדחה: **קול ריחים**. שנשמעין: **בצורני**. מקום: **שבע הכן שבע הכן**. סימון הוא שיש שם ברית מילה הכן. ואומר שבע הכן כלא והירחים כמכריו ואומר שבע הכן כלא והירחים סימן לשחייתם ממנין למכת המיתוס ושעת גזירת המלוכות: **היה שגזרו שלא למול והיו יראים להוציא קול וקבעו סימן זה: אור הכר בצבור חיל**. ביום אלו נרות נראים הרבה כלילה סימן הוא כמו שזעק משהם שם שבע משה שם. ברית מילה קרי שבע הכן על שם שהוא לסוף שבע: **אחר חכמים לישיבה**. בית הוועד ששם בית דין קבעו כגון אחר ר' אליעזר בלוד וכן כולם כל יסאחד למקומה: **גולה**. לפומבדיתא כדמתן בר"ה (דף גג:) עד שרואה כלל הגולה לפניו כמדורת אש ואמרינן (שם דף גג:) מאי גולה אמר אביי פומבדיתא שעיקר ישיבת כלל שם הייתה: **אחר חכמים**. סנהדרין גדולה: **היכי אמרי**. בפומבדיתא וזכות כשהיה

לעדים: מי ימר כדקאמרינו. שמה בעצה בנאם וכו' היא פתחה
מכאשין אותן ויחזרו בהן בתוך כדי דיבור: ופרכין וליחסמו.
דין את העדים קודם קבלת עדות ממקום למקום ומחדר לחדר
למקום אחר: אכן דמיין להו. וכתיב (דברים יט) ובערת הרע:
ו פרכין מי הויה חובטן. אי הווי מיתומי השמא קודם גמר
עדי הזמה והא חובטן של אלו היא דליתמא שמין האי עד
אחר כך מי וקיים דהויה עדות בעילה דהוא והן פטורין דלין
אמר. כך פותחין בזכות לאחר קבלת עדות ואומר מתוך דבריים
כך נושאין ועומקין: אס לא שטיי ספקי. תחילת התנאי לזכות:

באן בדין מרומה. לא שיעדעים צו שהא מרומה דל"כ אין לזווי
כלל קדערשיין צפרכ צעטות העדות (שעטות ז) מעדע שער
קול רחיים בבירני. פ"ה שעת גירסת המלכות¹ היה שגור
שלא לזווי והיו ר"אס להוציא קול וקבעו סימן זה וכן משמע
צירושלמי (בבבא מציעא פ"ב) גבי הגזירה
שגזרו צידה דקאמר מה סימן היה
קול מהגוס צבורי משהה שס אור
גר צבורי חיל שבעה הן פירוש קול
ממגורוס רחיים של ברוקות והא דכתיב
צירמיה (צ"ה) והאכלדני מהס קול
ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
קול רחיים ואור נר אינא למימר
משם צאשונה היו עושין סימנין אלו
למשם שמחה: **אור** הר צבורי ח"א.
מלפני מהו להלעין קול צמלה ומה

כדי שלא תעזוב דלת כפני
 חרובי רבינו אמר דני
 מלכותו והנני אבא דני
 נספוחן חן ויעלם וכו'
 ויש חוקריה וכו'
 מתניין דני מאחרין
 בהורות [שערין]
 והלכותא. רב פפא [אמר]
 כוליה בהורות והלכותא
 מתניין דהבא בדין
 מרומה לפיכך צריך
 דירשה חרובי כדכתיב
 צדק צדק הריק רב אשי
 אמר מתניין כדשנין קראי
 לדין צדק השטות
 שחזר ורמי דמי צדק
 חרובי לפשור.
 כדכתיב שמי שפיות
 ועבדות בנה וסעו וז'
 נכננו וז' מליט'
 כדכתיב עמי חזק חרוב'
 נספוחן חן ויעלם [שחיהן]
 וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
 שחיהן שטות דרחה
 שטות מפני
 שטות חרובי
 שטות.

תַּנְגִּיא בֶן תַּרְדִּיּוֹן לְסִיכְנֵי אַחֵר ר' יוֹסִי לְצִיפּוּרִי אַחֵר רַבִּי יוֹסִי אַחֵר (7) [א] רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְגֻלָּה אַחֵר רַבִּי לְבִית צִיפּוּרִי אַחֵר רַבִּי יוֹסִי מִמּוֹנֹת פּוֹתְחִין כו': הֵיכָל אֲמִירִין אָמַר רַב יְהוֹדָה יוֹמֵר בְּרַקְאֲמִירִיתָ א"ל עוֹלָא וְהָא חֲסִמִּין לָהּ וְלִחְסִמּוֹ בֶן אֱלִיעֶזֶר אָמַר "מִסְעִיִן אֶת הָעֵדִים מִמְּקוֹם לְמִקּוֹם כְּדִבְחָן מִי דְמִי הָתָם מִמִּילָא קָא מִידְחוּ הֵכָא קָא דְחִינָן לָהּ הֵכָא אֲמִירִין יֵשׁ לָךְ עֵדִים לְהוֹיֹמִים א"ל רַבָּה וְכִי פוֹתְחִי חוֹבָתוֹ שֶׁל זֶה וְכִי הוּא חוֹבָתוֹ וְהִתֵּן "אֵין עֵדִים זּוֹמְמִין הֵכָא אֲמִינָא אִילוֹ שְׁתִּיק הָאֵי עַד דְּמִיגְמַר דִּינָהּ וּמִיִּיתִי לֵיהָ חוֹבָתוֹ שֶׁל זֶה אֵלָא אָמַר רַבָּה אֲמִירִין לֵיהָ יֵשׁ לָךְ עֵדִים אָמַר מְדַבְרִים נֹדְכָה פְלוּנִי אֲבִי וְרַבָּה דְּאֲמִירִי תְרִיזִי קִשְׁמַלְתָּ לָהּ תַּחֲלָל אָמַר כֵּל מִי שְׂיוּדַע לוֹ זְכוּת כּוֹחוּתִיה דְּאֲבִי וְרַבָּה רַבִּי אָמַר "אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ אוֹ

הנהלתו של עדים ודרשוש ומקורו ובאין לישא וליתן היכי אמרי' לה
הנהלה לזה: והא קא חסמינן להו. חוסמין אנו את פיהם כשאלו
ממאי חיקשי ליחסמו ולהדרי זהו: מי לא הניא מסייעין. היו צית
בשכחאין להעיד אומרים להם לא נקבל כאן אלא כאן וכן משם
בספספא חובתו של זה. לחזר אחר עדי הזמה כדי שיהרגו הראשש
דין והא תנן וכו': הכי קאמינא. היכי מזהדינן להאי לחזר אחר
דמיגמר דין והדר מייתי להו: להכחינן. כגון אנו ראינו אותו הרי
והומינן אלא צעמנו היחס כדיליף במסכת מכות (דף ה:.) רב רבנן
מזדכח סופו ללאת מציט דין זכאי לפי ראות עיינו ואחר

לא תדחל ולא מיקטלת חניא נמי הכי ר' אומר ואמר אני אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי

(א) לעיל ו. ב"ק ק. קיו:
בכורות כח: (ב) [לעיל ו.
ע"ש וס"נ] (ג) [שחז זה.
(ד) לעיל ו. (ה) "א דעלמא
וכ"א בשאלמות, (ו) בכורות
כח: (ז) [שם ליחא], (ח) שם:
לקמן כג. (ט) מחזיק כג"ל

נמ' מיבן שפוחק בדי
נפשות תהלה לזכות. עין
קידושין 77 קכ ע"א
יבמלוש מהר"ב ע"א:

(א) נם' איזו תחור (איז)
רבינא לרד אשיי מאמ' וניב
ס"א איז רב המנונא לרב
ששת: (ב) שם והמיריה
מפני שאמר תודים:
(ג) שם שכל הנמחה
לב"ד פטור: (ד) שם
עמית מומחה לב"ד אחי
ועל המומחה לב"ד פטור
מלעס: (ה) רוב' ד"ה
השאל וכו' נהיה דדו:

מטריצ"ה [מדרג"ן]. רחם.

[illegible]

עין משפט
גר מצוה

יב א מ"י פ"ו מהל'
סנהדרין הל' ג סמג
עשן לו טו"ש"ע ט"מ ס"י כה
קט"י א:
יג ב ג ד ה מ"י טס הלכה
[א] ג טו"ש"ע טס קט"י
ב:
יד ו ז מ"י טס הלכה ג
טו"ש"ע טס קט"י ג
וע"ס:

מיכן שפותחין בתחלה
לזכות בדיני נפשות: דיני
ממונות מחזירין בין לזכות
בין לחובה. איני והחנן
בכבודות פרק ד' דן את
הדין וזכה את החייב חייב
את הזכאי טימא הטהור

שרור הטעם מה ששעשע
 ופירשם בלשון
 ופירש'ו מחזירי'ן במזמרה
 ולפיכך הני מחזירי'ן. והא
 והנן שנים מביתו ושואנו
 ומומחה אחר בקרית'א ליפס
 והיה ה' מומחה לריפס
 פטור מלשן מכלל
 עצמן הדין אל מחזירי'ן
 אפילו מומחה לריפס
 ופירש'ו בר נתנן במזמרה
 שנים גידל משנה עשר הדין
 ששאלן מביתו ומומחה
 למשלש'ו בר ששת פטור
 מחזירי'ן משנה עשר הדין
 תפתי'ן חזק. והא וברכות
 טעה בשקול' הדעת לפיכך
 שנים מביתו ומחזירי'ן
 עליה' מהה שנים בכורות
 פ"ד משנה כפרה שניעולה
 אה' שלה והאכל'ו ר' טרפון
 לברכ'ם ואמר
 חכמים שרור היתה אה' ור' טרפון
 ר' עקיבא ר' ל' שפן
 מומחה לריפס אה' וכל
 המומחה לריפס פטור
 למשלש'ו. והנה ר' טרפון
 כבד' משנה עשר הדין
 כשור' וכל שטרות אה' ניקבה
 והגדיר'א שן ששקד'ו כ'
 ע' ניעלה אה' שלה. ואם
 איהא אה' ליה חזק טעה
 שרור' משנה אה' חזק כ'
 טועה עבר כבד' משנה חזר.
 ופירש'ו אה' ענדו אה' חזק
 היה ופסוקה' אה' וא"ת
 פרה הרי אהילה' כלב'ם
 וליהא אה' תהדור' חזק אמר
 היה ליפס אה' חזק אה' חזק
 פרה הנה אה' חזק ידן
 אה' ליה אה' חזק אה' חזק
 עכד' כ' א"ל כ' המנוא
 חזק א"ת אה' אה' חזק
 טעה בשקול' הדעת שלש
 מביתו א"ת עבר כד'
 חזר'ו ר' השניא' א"ל א'
 ואפילו ע' הדין כשור'א
 כלב'ם א"ת ענה עכד' ומומחה
 אה' חזק כשור'א עכד' ומומחה
 כבד' א"ל א' ואפי' דרד'ו
 וביד'ו א"ל יכו' שן קטל'
 א' באנא אה' חזק. כלומר
 חזק' עצ' אה' חזק
 חזק' אה' חזק אה' חזק
 כשנשא נתנן ביד ומחזירי'ן
 אה' נשא נתנן ביד לפיכך
 מחזירי'ן. ואמר' בשלמא
 ח"י' הוכא' משבחת אה' חזק
 כשנשא נתנן ביד ששאל
 נתנן ונתן ליה חזק.

וַיֹּאמֶר טִיבֵהר אֶת הַטֶּמֶת מִמֶּנּוּ מֵהַ
הַשָּׂעִה עָשׂוּ אֲחֵי מִשְׁלֵם לִדְחִי
מִיּוּ עַד לִבְסוֹף וְיִלְךְ דִּשְׁמַח סִבִּירָה
סָלִי לְשַׁעֲרֵיכֶם וְיִשְׁמַח מֵהַ שָּׂעִה
שְׁעִירֵיכֶם שְׁעִירֵיכֶם בְּרֹבֵץ בְּרֹבֵץ
בְּרֹבֵץ בְּרֹבֵץ וְיִשְׁמַח מִיּוּ עָשׂוּ
עַד מָכָה (בְּכִירוֹת דף כח:) לִדְחִי כְרִימ
שְׁמַעִין לִי הַפֶּקֶד הַנִּחְזָק (גִּישׁוֹן
דף יד:) וְגִישׁוֹן וְנִסְתַּח לִדְחִי שֶׁ
לֹא יִעֲלֶה קִנְסִין שׁוּב אֲכֹו מִיּוּ עָשׂוּ
בֵּן הַיָּמִי בְּטִלִי בְּרֹבֵץ וְיִלְךְ כִּיּוֹן
יִפְיֵי חֶסֶם עֲבִיד לֹא קִנְסִין שׁוּב אִי
מִי לַעֲנִין דִּינָה דְרִמָּה מִקִּי לֵה
כְּרִי מִזִּיר בֵּן עַד מָכָה וְסֵם דף
כח:) וְלֹא כֹוּמֵה לְכֵל מִלִּי:

[illegible]

טור מלשם אמר רב נחמן
א לרב ששת מפרה פרה
אמר ליה אי אמרת בשלמא
נא היינו דקא מפחיד ר"ט
מלשם אלא אי אמרת טעה
הה דיוק לאו דינא ולא כלום
אמר 'כאן שנמל ונתן ביד כאן
ון שנמל ונתן ביד אלא זיכה
אתה והא לא נמל ונתן ביד
מי אלא מתניתין דקתני דיני
ת משכחת לה דא"ל מעיקרא
היכי משכחת לה דאמר ליה
שנמל ונתן ביד דמי חרא קתני
ה גבי נפשות מחזירין לזכות
ואין

מידו של קדין ונתן לחובע: **אלא**
 גר לו פטור אתה דאין לשון זכאי
 יד דמי: **אלא**. מחזיר לחובע ע"כ
 מחזירין מאחר שזכאו אלא משלם
 מחזירין זכותו שהוא חובל על
 הליק בין דיני ממונות לדיני נפשות:
 זכות

דין האמת לחובה היכי משכחת לה כגון פטור אתה כאלו נשא ונתן ביד הוא וחייב שות נמי נימא חדא קתני וכי תימא הכי נס

מה שעשה עשוי וישלם
שעשה עשוי ועוד אי
לא מיתקמא דעירבן עם
ליה כשעירבן בעל הבית ולבן

יִמְכֹּן שְׁפוּתָחִין בְּדִינִי נִפְשוֹת תַּחֲלָה לְכוּתָּ: דִּינִי מִמוֹנוֹת מַחְזִירִין כִּי: וּרְמִינְהוּ ^(א) דִּן אֵת הָרֵץ זִכָּה אֵת הַחַיִּיב חַיִּיב אֵת הַזֹּכָאֵי שִׁימָא אֵת הַטְּהוֹר טְהוֹר אֵת הַטְּמֵא מָה שֶׁעָשָׂה עָשׂוּי וּיְשֻׁלָּם מִכִּיתוֹ אִמְרֵי רַב יוֹסֵף לֹא קָשִׁי כִּאֵן בְּמוֹמַחָה כִּאֵן בְּשִׁאֵנוּ מוֹמַחָה וּבְמוֹמַחָה מַחְזִירִין וְהַקְטֵנוּ אִם הִיָּה מוֹמַחָה לְכָד פְּטוֹר מִלְּשָׁלֵם א"ר נַחֲמָן כִּאֵן שִׁישׁ גְּדוֹל הֵימָנוּ בַּחֲכָמָה וּבִמְנוֹן כִּאֵן שֶׁאֵין גְּדוֹל הֵימָנוּ בַּחֲכָמָה וּבִמְנוֹן רַב שֶׁשֶׁת אִמְרֵי כִּאֵן שֶׁטְעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה כִּאֵן שֶׁטְעָה בְּשִׁיקוֹל הֲדַעַת דְּאִמְרֵי רַב שֶׁשֶׁת אִמְרֵי רַב אִסִּי טָעָה בְּשִׁיקוֹל בְּדָבָר מִשְׁנָה חֹזֵר טָעָה בְּשִׁיקוֹל הֲדַעַת אֵינוֹ חֹזֵר ^(ב) א"ל רַבִּינָא לֵרָב אִשִּׁי אִפִּילוּ טָעָה בֵּר' חַיִּיא וּרְבִי אוֹשְׁעִיָּה א"ל אֵין אִפִּילוּ בְּדָבָר יִשְׁמוּאֵל אִמְרֵי אֵין אִפִּילוּ בְּדִירִי וּדִירֵךְ א"ל אִמּוֹ אֲנִי ^(ג) קָטְלִי קֵנִי בִּאֲנָמָא אֲנִי ^(ד) הֵיכִי דְּמִי שִׁיקוֹל הֲדַעַת אִמְרֵי רַב פֶּפֶא כִּגְזֹן תְּרִי תִנְאֵי אִמּוֹ תְּרִי אִמּוֹרָאֵי דְּפִלְגִי אַהֲרָדִי וְלֹא אִיתְמַר הִלְכְּתָא לֹא כִמְר וְלֹא כִמְר וְאִיקְרִי וְעַבְדִּי בְּחֹדֶר מִיֵּינֵיהּ וְסוּגִיא ^(ה) דְּשִׁמְעַת' אִזְלִי כִאֲדִךְ הֵיִינוּ שִׁיקוֹל הֲדַעַת אִיתִיב' רַב הַמְנוּנָא לֵרַב מַעֲשֶׂה בִּפְרָה ^(ו) (שֶׁל בֵּית מִנְחָם) לְכַלְכִּים וּבֹא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בִּיבְנָה הִתִּירוּ ^(ז) שֶׁאִמְרֵי ^(ח) תוֹדוֹם הַרּוּפָא אֵין פְּרָה יִחְזִירוּ יוֹצֵאת מֵאֲלֶסְנֵדְרִיא שֶׁל מִצְרַיִם אֲלֵא אִם כֵּן חוֹתְכִין הָאֵם שֶׁלָּה כְּרִי שֶׁלֹּא תֵלֵךְ א"ר טְרַפּוֹן הִלְכָה חֲמוּרֵךְ טְרַפּוֹן אִמְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא פְּטוֹר אַתָּה ^(ט) שֶׁכֵּל הַמוֹמַחָה לֵרַבִּים פְּטוֹר מִלְּשָׁלֵם וְאִי אִיתָא לִימָא לִיהַ טְעוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה אַתָּה וְטוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה חֹזֵר הֲרָא וְעוֹד קֹאמֵר הֲרָא טְעוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה אַתָּה וְטוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה חֹזֵר וְעוֹד וְאִי נִמִּי בְּשִׁיקוֹל הֲדַעַת טְעִית

מומוחה (ו) לרבים אתה וכל המומחה לרבי
בר יצחק לרבא מאי קא מויתב רב המ
הרי האכילה לכלבים וליתא דתהדר הכי
שעה בדבר משנה אינו חוזר אלמא קם
וקאמר ליה איתו מומחה לב"ד אתה ואתה פמ
בדבר משנה חוזר לימא ליה כיון דאילו הואי
עבדת השתא נמי לא כלום עבדת רב חסדא
שלא נטל ונתן ביד בשלמא חייב את הזכאי
בית החייב הכי משכחת לה דאמר ליה פטור
אין דאמר פטור אתה כמו שנטל ונתן ביד
מממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה בשלמא
חייב אתה ולא נטל ולא נתן ביד אלא לחוב
פטור אתה והאמרת כיון דא"ל פטור אתה כמ
דיני ממנונות מחזירין לזכות שהיא חובה דכ

קמתי מה שפשה עשוי דקדמתי בה שנטל מן הכולא מ
האי לישנא אלא במוכה את הנמצע שהיה חייב לשלם
ד אסא. וזה היה מוחזק ועבדוהו על פיו כמי שנתן
וקאמר מחזירין: ומשני **הרא קסני**. דלעולם לחובה
לזכותו של זה אם חייביוהו תחלה ולא נכחו ונתנו
דכוותה **בני נפשות**. על כרחיך הכי בעי לפרושה ולתת

שיפרע מחזירין. אלא לחובה היכי משכחת לה כלומר שהיא עכשיו
שלא נשא ונתן ביד מחזירין הדין. והא אמרת למעלה רכינן ראייל
ליה לזכאי חייב אתה שהיא חובה לו ואקשינן אי הכי גבי דינא

מיכן שטותיגן כו'. ונדלויף פאסט
קטלם לא מידלם כאביי ורבא: **מה**
במומחה. יס בו כח לחזור ולא מני
עומם קמא דידך עבידא אבל בשאינו
לעומם במרל דידך עבידא מלמא קמא
עיקר ובעלוי האל לטעיט: **פטור מלמא**

אֶלְמָה מֵה שְׁעָשָׂה עֲשׂוּ וּמִיָּה פֶטוּר
מִלְּשָׁם לְדִין מִמּוֹתָהּ הִוא מוֹלָא יִשָּׁא
דְּהִלּוּל גִּבְרָא גִּבְרָא גִּבְרָא לְמִטְעִי: י
דְּהִלּוּל הִימְנוּ גִּבְרָא גִּבְרָא מִחִזְרִשׁ דְּכִרְיוּ
שֶׁל זֶה דִּישׁ בִּזְכָּר לְכַעֲלֵ: אִין גִּבְרָא מִמְנוּ.
לֹא צִיִּית לִיה בְּעַל דִּין לְהִדְרִי עוֹבְדָא
וְאִפְרִי זֶה חֹמֶר שְׂטֵימִי לֹאֵל כֹּל כְּמִינֵיהּ:
עוֹשֶׂה דְּכִדְר מִשְׁנֵה כְּטַעוֹת מִיָּה צִדְקָא
הַמִּשְׁנֵה אִין דִּין דִּין לְגַמְרִי וְחוּר: דְּכִדְר
הַדְעֵם: לִקְחֵן מִפְּרִשָׁ: וְאִפְרִי עוֹשֶׂה כִּי
חִיִּיל: הִיא דְּכִר מִשְׁנֵה דְקִאֲמֵר מִי אֲמַרִי
דְּאִפִּי עוֹשֶׂה דְּכִדְר הַמִּשְׁנֵה כְּחוֹסְפִתָא
דְּכִי רַבִּי חִיִּיל וְרַבִּי אֲשׁוּעִיָּה שֶׁהָם
סִדְרוּ הַמּוֹסְפִתָא וְאִתְּמִינוּ זֶה מֵה
שְׂמִתְמוּ וְלֹא הִוא עֵיקָר לֵךְ כְּמִשְׁנֵתוּ
שְׂמִתְמוּ רַבִּי שְׁהִיִּי גִבְרָא מִהֵם וְכֹל

השיפה מזהה אלנו על ידי שהוא נשי
דוקדקו פה בדברים והעמידום על
בוריים: ואפי' **דברב** ו**שמואל**. ממרמל
לדיהו פסקמו סבכרה שלהם ולא הוה
מחני' אלס סכרה: אטו אכן קעלי קני
באמא אכן. אחרי שאמרתי לך שאף
הטועה דבצרי האמוראים האחרונים
חוזר מאי גרשיטמן מדאחריני: קעלי
קני. קולאסי קנים ומלקטי עיסי: **בוגין**
דעלמא באידך. רוב הדיינין נראין להם
דברי השני: **לרב ששט**. דלמר טעה
דבצרי משנה חוזר: **האם שלה**. בית
הבית ונקראת טרפסות ושלפופות
ובלעז' ונקראת: **הסידרה**. מפני
שאמר מדרום הרופא: **אין פרה וחוריה**
כו'. לפי שטעות הן ואין רואין שישו
מאיות במקומות אחרות וקא חזין
דמקיימיות: **הלכס חמור** **טרפון**.
כלומר צריך אני לעמוד את חמורי
ולהחזיר פרה לבעלים: **טועה דבצר**
משנה אהב. סתם משנה היא באל
טרפסות (חולין נד). יעולה משנה שלה
כשירה: **וטועה דבצר משנה חוזר**.
ולקמן פריך הכא מאי חזרה אירבא הרי
האכילה לכלבים: **הכי קאמר ליה**. רב
המנוח א' אחרת בשלמא כו': **אלמא**
קס דינא. כלומר לא הדרה הורה ואי
קמי ריפתא קמן לא הדרה מיתבשרה:
יינו. דלמר ליה דאי לאו דמיתבשרה:
הוה בעי שלומי: **לאו כלום עבדה**.
לדיהו הוא דלפסקי אנפשיה שהשליכה
לכלבים ואת א' אחרת פסקת ליה מידי
בזמא דפסקת עליה שם טרפות דהא
א' ציעת למחדר הדית: **רב ספורה**.
מהדר לעיל לשנוי ממיתנא דן את
הדין: **נשא ונסא ביד**. מה שעשה
עשוי: **לא נשא ונסא ביד**. אלא כו'
לבעל דין הוא עושה משנתו מחזיר
הוא עושה שקבלוה ליה שנתו: **נשא**
ונסא. כיוון עזמו בבה מהו ועמן לזה:

בשלמא חייב אם הוכח. שפיר מצי
ויכח אם החייב. על כרחיך לא שיי
אלא לשון נקי ופטור: כיון דא"ל
משמע מתחלה וזכור וא"ל פטור אל
מביתו ומתני' חל קתני מחזירין
מחזירי שמחזיבין אותו להחזיר מה שב
פרעו כלום ונמצא שטעה אע"פ שאמרו ופרעו
החייב ונמצא שטעה ודן על החייב שזכאי כי
חל קתני מחזירין לזכות כגון דא

1. מדרב שקר תרצק
ונקי צירוק אל תרצו ב
לא אצירק ששע
2. לא תהאב לו כל
השמע אליו ולא תחאס
עקר עליו ולא תחבול
בכזה עליו:
- דבריו יט
3. ביה תתרגמו יד
תהיה בר ראשונה
המיתו יד כל העם
באחרונה: דבריו יט
4. וקוריתם כל ערים
ערי מקלט תהיננה כל
עיר ששקרה מזה פנש
שנגנה: במדרב לא יט
5. ואם בכלל ברול הכחור
חומר הרצח מזה ויחול
הרצח: במדרב יט
6. יהיה אם כל הבית
הרשע והדמיון השטט
והכחו לפניו כדי רשעו
במספר: דבריו כט
7. לא תחוקו פנש לפנש
רצח אשר חו רשע
למות כי מות וקית:
8. במדרב לא יט
עדים רצח את הרצח
אשר אחר לא יענה בפנש
למות: במדרב כט

(א) דש"י ד"ה טימא וכו'
ונתן צד דאגע צהו:
(ב) ד"ה טעה צטאף
ונאפט מהו זוכה מי
אמרינן:

[illegible]

ואין מחזירין לחובה מחזירין לזכות זכות
נרדיתא ואין מחזירין לחובה לזכות שהיא
חובה חובתיה רמאן הא לא קשיא חובתיה
דגואל הדם משום חובתיה דגואל הדם
קטלינן ליה להאי ועוד מאי בין בין קשיא
דבינא אמר כגון ⁶שהיה לו בירו משכון
ונטלו ממנו טימא את המהור דאנעי ביה
שרץ מיהר את הטמא שעידכן בין פירותיו:
דיני נפשות כו': ת"ר ⁷מניין ליוצא מבית
דין חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות
ממנין שמחזירין אותו ת"ל ינקי אל תהרג
ללמד עליו חובה מניין שאין מחזירין אותו
ת"ל יצדיק אל תהרג א"ר שימי בר אשי

זכרתי מלי קמתי וליכתי לפרושה
 לזכות שהיא חובה: **ביבא.** מהדר
 לאוקומי (מלויכתי דבר כסא) דמנתי
 כסא נשא ונתן ביד ודן את הדין
 כשנשא ונתן ביד ודקשיל לך ויזה את
 החייב מחי נשא ונתן ביד איכא כגון
 שהיה לו משכון לתובע מן המנבע
 ויזה הדין את הלוה ואמר לו פטור
 אתה ונטל המשכון ממך המלוה
 והחזירו ללוה: **טימא אם העבור.**
 נמי משמעת לה כשנשא ונתן ביד
 דנגע (א) בהו שרץ כשבא ליטאל לפניו
 על דבר הספק לדנוה לו טהורומו
 ואמר לו הדין טמאות הן ונטל שרץ
 והשליך עליהם שלא יהא עוד ספק
 בדבר והן לא היו אלא טהורות:
טימא אם הטמא. ונטלו הדין עמו
 ועיצנו עם שאר פירות שלא נשאל
 ונמאל טעמא והרי הכל טמא: נקי.
 משמע מן החטא ואע"פ שנחייב
 בדין: **לדיק.** משמע שנטרק בדין
 ואע"פ שאינו נקי: **חייבי גלות מאי.**
 מי הוו חייבי נפשות אי לא? חייב
 בחייבי נפשות (מבדד לה) יומת
 הרגא וכחייב בחייבי גלות (שס) לגוס
 שמה רוצח: **רשע רשע.** חייב בדיני
 נפשות (שס) אשר הוא רשע למות
 וכחייב בחייבי מלקות (דבריהם הכי) והכי
 אס בן הכות הרשע: **תניא נמי הכי.**

בני יוחנן סעוה בנואף
מוקדד יקיד זיל קוזן
מ"ר אמי א"ר יוחנן
הכי דמי אן חורזן
חנן יבנון שמעיה שלא
ת הכל כו': הכל
תניתין ר' יוסי ברבי
התניא *ועד אחד לא
בין לחובה ר' יוסי בר'
וחאן עונה לחובה
תלמידים ודברי הכל
מא'

ויכול להציל באחד מאבדיו ולא הציל אלא הרגו אבל בנוסף
 ונוסף ליכא טעמא לזכותא: עד דמוקדף יקיד קוז קרר ולי.
 בעוד שהאש קאוז דלועין שלך וזלה אומץ. כלומר בעוד
 שזה עומק בשמעתי כן לז הבין ואלקח לקח הרי שמעתי ממני
 טעם בדבר שהלדוקין מודין בו חזר והאי דבר שהלדוקין מודין
 הוא: אלא כיכי דמי אין חורין. דקמי מתנינן סתם דיני נפשות
 אין מחזירין לחובב עירות נמי במשע: כגון שטעם. הדיין ויזה
 ונאמן ונוסף שלא דכררה ללא מפרש חיובי דהיא דרבנן ילפי
 לה (אמר נה). ממעבדי אש (ויקרא כ) שי משכבות ואין הלדוקין מודין ילפי
 הכל ואפילו עדים. שהעידו עליו יכולין ללמד עליו ראיות של זכות:
 אמר רב פפא. הכל דממנינן לאחיי תלמידים היושבין שורות
 לפני הדיינין קאמר דלמלדן זכות ואין למלדן חובה ודברי הכל:
 ורבנן

וְעַתָּה מִדִּין בֹּרְאֵן לֵבְיָן מִהֵן מִדִּין וְמֵהֵן אִין הֵם מִדִּין וְעַתָּה
 דִּרְבֵּהּ פִּי הָאֵל מִפְּרָשׁ חִיּוּבָא בְּהִדְרֵי דִּלְפִין מִמַּשְׁכְּנֵי אִשְׁרֵי שְׁמֵי
 שְׁפִיכֵי הַדְּרוּרִים (דף ד.) דְּלֹאמַר שְׁמוּלָא אִין בִּידֵי חִיּוּבֵין עַד שֶׁיִּהְיֶה בְּדִבְרֵי
 הָאֵל מַשְׁכֵּנִי אֵשׁ מִכִּי וְפִי הַדְּרוּרִין מִיִּינֵי דְּחִיּוּבֵין וְיִזְכֹּר הָאֵל מִיִּינֵי
 הָאֵל אֲסוּר הַעֲרָה שְׂרִי אֵעִ"ג דְּפִרְיָךְ הֵם אֲהֵיָא שִׁינְיָא מְכַל מְקוֹם
 הָאֵל חִימָה הֵא אֲמַר בְּסִפְרִי (דף ה.) דְּלִי אֲמַר אִינִי יוֹדַע וְהִדֵּר אֲמַר
 יֵם וְיִזְכֹּר דִּהֵם בְּאֹמַר טַעְמָא לְחֻבְהָ וְהֵכָא בְּאֹמַר טַעְמָא לְחֻבְהָ:
 חֲלָל

זין מודרן בו מחזירין. מאי טעמא זיל קרי בי רב הוא: **בעא** מיניה ר' חייא מר' יוחנן טעו בנאפא ומוקדד קד קרן קרן וצלי פוי עד שהאש יקדד לצליית קרי וראה כמו שצולץ אותן ורץ חתוך רא מלא מות יומה הנאפא והנאפת. ויך רלמד. ואסקי א"ר יוחנן טעו בנאפא ונראפא מחזירין עליו חובה. ואחינו לאוקומה בעד ואליבא דר' יוסי דתני עד עונה לזכות ולא לחובה

בשיגג פטור כדי ש'ידיעו וג'י חכם
בעל הוראה אין לפטור מעטס כדי
שידיעו דכי נמי מחייב ליה מודע
ליה אלל לר' יוחנן לאמר דבר תורה
אחד שווג ואחד פטור מודע ומה טעם
אמרו במזיד חייב שלא יהיה כל אחד
ואחד מטמא טהרותיו של חבירו
ואומר פטור אני הכא לא שייך לחייב
מהאי טעמא מיהו למאי דמוקי
במסקנא שטל ונתן ביד י"ש לחייב
כמו מוד דלמל לו חזק לטובל ולימין
ביד אלל למאי דסבירא ליה מעיקרא
שעירבן בעה"כ קשה וי"ל דמכל מקום
חשיב כמו מוד דסביה לו לחכם
לדקדק בהוראתו ולדע שמה"כ יערב:
אחרי ששע רשע גנאי נבא ה"ב.
מימא חמשה לרנא מנר'.

דהבא דקאמער צפרק קמא (דף י.)
 דמלקות תחת מיטה עומדת וליה
 ליה ג"ש דרשע וכן צפרק קמא דמכות
 (דף ה.) גבי משלשין בממון ואין
 להם משלשין במכות אפי' אמר אחיה רשע
 רשע ורבא אמר בעינן קלאר זמס
 וליכא ועוד אטו סתמא דהש"ס צפ"ק
 דמכות (סס:) כלאי גבי אין העדים
 וזוממין להגניב עש שיגמר הדין ואמר
 חייבי מלקות מעיד אחיה רשע רשע
 ויש לומר דרבא אית ליה ג"ש אלא
 דלהגן מילי קאמר דלא צריך מהיו
 קשה דבפ' אלו נערים (בפסחים דף לה.)
 (וסס) גבי חייבי מלקות שזוגין דפטורין
 מן ממון קאמר אפי' אחיה רשע
 רשע ורבא אמר אחיה מכה מכה
 ולרבי יוחנן קשה נמי אחיה מחייב
 חייבי מלקות שזוגין במשלומין ולא
 יליף ג"ש דרשע ועוד צההו פירקא
 (דף לה.) קאמר ויה מכה נפקא
 מהם נפקא כדי רשעוהו ומסיק
 חדא במיתה וממון וחדא במלקות
 וממון והשפא במלקות וממון למ"ל
 קרא חסיפוס ליה מג"ש דרשע רשע
 ויש לומר דרבא ורבי יוחנן לא דרשי
 הים גזירה שוב דרשע משום דלא

היו בגוף המלקות אלא לפטור ממנו דבהדי מלקות וקרא דרש
בגוף המלקות כמיז והיה אם בן הכות הרשע והא דדרש רבא
מכה מכה משה דגבי תשלומים כמיז מפש צהמה ישלמה
אבל לאי דרש ג"ש דרשע רשע בכל מקום וסוגין דההוא פירקין
רבי כדי רשעמו אליבא דרבא אחיא דלאאי למלקות ולממונ לא
כרץ קרא דלמאי ג"ש דרשע רשע ומוקי חדא למימיה ומלקות כ"מ:
שערה בגופא ונואפת מהו. פירש הקונטרס דבגופא ליכא טעות
לכות ומימה דהא איכא מילי טובא כ' הדיה דפליגי
בשילהי פ"ק דמכות (דף יא.) אמרין במגאפין עד שיראו דלך
מגאפין או עד שיראו כמכחול בשפופרת או חצר צעי התראה או
שאר עמלו למיתה או שיהיו עדים מתריץ בו ו"ל דמצינא
ליה אידי כ' נטות ונואפת דבר שני הצדוקים מודין בו וקאמר
רבי יוחנן דאמרוקדן יקד קון כו' צדוד שחמה עסק בשמיעות

אמרתיו לך שיש חילוק בין דבר שזדקקין מודין בו לדבר שאין לדבר
מפרסם הש"ס הי"ד דבר שאין הזדקקין מודין בו: **שמועה** שלא
משכנבת בנפשה ואין הזדקקין מודין וקשה דדבר זה מודין בדמוכת
אין הזדקקין מודין בו ומסקין בגמ' דלאמרי' (שכל) בדרבה וכו' וכן
בהערה דלמך בדרבה אפי' בהערה אסור שלא בדרבה בגמ' צ"י
לפי המסקנה דהם אימרוס הייא שינויא שפיר: **אחד** מן ההלכ'ס
טעמא (ולמילתיה) לא שמעינן ליה ולא יחא אלא כחד מן התלמ'ס

דבר שאין הצדוק מודין בו כגון אם חמיו וכדצא בהן דאחיין מדרשא. אבל טעו בדבר שהצדוק היהודי החריה שנאמר ואל אשת עמיתך לא תחן שכבתך. לנאמא לא היהודי תורה מהו. אילן ידוע צליית קיי הנה מוקדה לצליית ריץ ראה ולמוד. כך אם איני יודע דין יאנא צואפת הא מה שטעה בהצאה שלא כדרכה: דייג נפשות הכל מלמדין עליו לזכות ואין הכל מלמדין

[illegible]

ואין מחזירין לחבוב
חבובו דמאן אתה היכי
משכחת לה ואמרנא לה
מי משכחת לה וזכות
ורוצה וחבובו לגואל דהם
שכיין ששמו לו פטור
האזנא נמצאו מחביבין
לגואל דהם אביהונו
הריגה ואקשינא ומשום
חובבונא דגואל אדם אין
מחביבין ביה ששטא אלא
קטלן ביהא יעד
מחביבין ביה לזכות ביה
לחובב קתני חרין בין בין
חייא לזכות ביה מחביבין
חורא קתני ליכא שריא
חובבא ועלתה בקושיא.
ורבא אמר רבי זכתי את
החייב בני משכחת לה
ששטא ונתן ביה פגון שריא
דאזנא נמצאו מחביבין
לגואל פטור אתה ונטל
המשכונא מיד המלוה ונטל
ללוה. ופניא טהורא דאני
דאזנא שריא טהורא ונמצא
שאיכא ביה פגון.

בכולן עששה מעשה בידו
 וחסדא. מכל אלה נשתנו
 ודעו לכל כי מן שני
 מומחה ששעה בדבר
 ששעה ולא שנת ונתן
 חזון והטועה בשיקול
 הרעה תשא ונתן בידו
 עששה עשוי ומשלם
 ומומחה שאין מן שגורל
 ממנו מה ששעה ששה
 ואין משלם ונמצאו ששה
 שגרים אחרים שצריכין
 ששעה ויש בהם לפנים
 ולפני לפנים. לידע
 בשיקוליה. הרעה הן טעה
 ודעה ונתן ולא טעה
 ונתן ביד מומחה ששעה
 בשיקוליה הרעה ולא נשא
 ונתן ביד ששעה בדבר
 ששעה. ומומחה ששעה
 בדבר ששעה ולא נשא ונתן
 ביד ושאינו מומחה ששעה
 בשיקוליה הרעה ולא נשא
 ונתן ביד א ששעה בדבר
 ששעה תשא ונתן ביד א
 טעה בשיקוליה הרעה ונתן
 ונתן ביד כי חייבין
 ופטרין וזהו הענינה
 פוטעין הן וזה וצריכין
 להשיע עקרים לכללות
 שפוטעין וזה ביד מן
 שחבורה דגין. ואין כולן
 ביד נאון וציל הן: ד"ה
 נפשות מחזירין לכות.
 ד"ה מניין יוצא מביט
 וזהו ואלו אמר ישי
 ללמד עליו שזה חייב
 ממוחזרין. ואינו
 שנאמר וצדיק אל תהנוג
 ותולדות במחשית. אלא
 מחזירין לחוביה. ואין ונתן
 אלא אמרין אלא שנו
 וזהו חייב. שחייב

מחזירין אותו לחייבו בשטע
ונראפת כגון שאמרו על הנוא
וצלה גם אתה. כלומר אם א
והיכי דמי שאין מחזירין

אחד דיני ממונות

פרק רביעי סנהדרין

לד.

עין משפט נר מצוה

כב א מ"י פ"י מהלכות
סנהדרין הלכה ח:
כג ב מ"י שם הלכה ג
ו"א שם הלכה א:
כד ב מ"י שם פרק י'
הלכה ג:
כה ד מ"י שם פ"ג הלכה
ג ו"א הלכה ט'
כו ה מ"י שם פרק י'
הלכה ה:
כז ו מ"י פ"ג מהלכות
סנהדרין הלכה י'
כח ז מ"י שם הלכה י':

רבינו חננאל

ואוקמה רב פאם באחד מן
התלמידים ודברי הכל.
דמניא מנין לא מן העדים
שאמר יש לי ללמד עלי
זכות שאין שומעין לו.
שנא ועד אחד לא יענה
(מניין) לאחר מן
התלמידים שאמר יש לי
ללמד עלי חובה שאין
שומעין לו ת"ל לא יענה
בנפש למתן אחד לא
הענה: ר"י ממונות
המלמד חובה חזרו ומלמד
זכות והמלמד זכות חזרו
ומלמד חובה דין נפשות
המלמד זכות אין יכול
לחזור וללמד חובה. אמר
רב לא שנו אלא בשעת
משא ומתן. אבל בשעת
גמר דין המלמד זכות חזרו
ומלמד חובה. ח"ש ר' יוסי
ב"ר חנינא אומר אחד מן
התלמידים שזיכה ומה
רואין אותו כאילו חי
ועומד במקומו אמאי
נתייחס דלמא אלו הוה
קיים הוה הדר ביה. השתא
מיהא לא הדר ביה. והא
שלחו מתם כי דברי ר' יוסי
ב"ר חנינא חולקין על
רבינו רב. ושניין אין
חולקין. אחמר. ח"ש שני
סופרי הדיינים עומדין
לפניהם אחד מן הימין
ואחד מן השמאל וכתובין
דברי המוכין ודברי
המחייבין דברי המוכין
אמאי לאו משום דאי חזו
טעמא לחובה לא משמיח
בהו. והדיון לא. אלא כ"י
שלא יאמרו שנים טעם
אחד משני מקראות וכו'
יחזקא דאמר שנים שאמר
טעם א' שנים מקראות
מונין אותן אלא אחד מאי
טעמא שנא' אחת דבר
אלהים שמים ז' שמעתי
מקרא אחד יוצא לכמה
טעמים. ואין טעם אחד
יוצא משני מקראות. היכי
דמי טעם אחד משני
מקראות ואמר רב וביד
כדתנן בשחיטת קדשים
פ"ט המוכח מקדש את
הראוי לו ר' יהושע אומר
כל הראוי לאשים אם עלה
לא ירד רבן גמליאל אומר
כל הראוי למזבח אם עלה
לא ירד. שנאמר על
המוכח כל הלילה. פ"י כל
הראוי למזבח אם עלה לא
ירד ותירוייהו ז' מרבו
פסולין שאם עלו לא ירדו.
ר' יהושע מייחל לה
ממוקדה. ורבן גמליאל
מייחל למזבח. והדין
הוא הוה מפלג פליגי
דקתי סיפא אין בין רבן
גמליאל לר' יהושע אלא
הרס והנסכים שרבן
גמליאל אומר הוראיל
והדין לא למזבח לא
ירדו. ור' יהושע אומר
הוראיל ואין ראים לאשים

אלא דברי המוכין מ"ב. פ"ה למה לי למיכתביהו משום משא
ומתן דלמחר הא מלתא בעלמא הוא כדי שיחזור אחר זכות
לכתוב פלוני וזה ל"ל טעמא אלא משום דאי הדר לא יימי ליה
הלך נרץ למיכתב טעמא דלא לימא דבר שהדיוקין מודין בו
הייתי טועה וכו' ומהאי טעמא
נרץ ליכתוב טעמא אע"פ שיכול
לחזור בשעת גמר דין משום דנשעת
משא ומתן דלמחר שלא יאמר דבר
שדיוקין מודין הייתי טועה ויחזור
ו"ל כיון דליכא נפקותא כולי האי
לענין פטור ומוצה של ידיו אלא כדי
שיחזור אחר זכותו לא היה להם לחוש
לכתוב טעמא מלמחר דנשעת גמר
הדין יכולין לחזור בכל ענין אצל אס
אינם יכולין לחזור בכל ענין אף נשעת
גמר דין שיש נפקותא או ראוי לכתוב:
ב"ה פשיט. זה דכינו שמואל גרים
מתקן שאין הפטע מתחלק
אלא הסלע וקשה דהוה ליה סליממר
מה הסלע מתחלקת וכן כפרק רבי
עקיבא (שבת פ"ג וס"ט) גרם מה פטע
מתחלק לכמה ניליאות אף כל דיבור
ודבור ש"ל מפי הקדיש היה מתחלק
לשנעים לשון וה"ל למימר נמי מה סלע
מתחלקת ומפרש ר"מ וכפטיש יפוצץ
כדאמר' צמדרש' מעשה ב"ה סלקת
סנפירין הלך לצדקו נמנו על הסדן
והסדן צקורס ונצקע הסדן ונחלק
הקורס וסנפירין עומד במקומו
היינו הוא דכתיב וכפטיש יפוצץ סלע:
יוס

ר' יוסי בר חנינא אחד מן התלמידים שזיכה ומה רואין אותו כאילו חי
ועומד במקומו ואמאי נימא אילו הוה קיים הדר ביה השתא מיהא לא
הדר ביה והא ו"שלחו מתם לדברי ר' יוסי בר חנינא מוצא מכלל רבינו
אין מוצא איתמר תא שמע ו"דשני סופרי הדיינים עומדין לפניהם אחד
מן הימין ואחד מן השמאל וכתובין דברי המוכין ודברי המחייבין
בשלמא דברי המחייבין למחר חזו טעמא אחרניא ובעו למעבד "הלנת
דין אלא דברי המוכין מאי טעמא לאו משום דאי חזו טעמא אחרניא
לחובה לא משגחינן בהו לא כדי שלא יאמרו שנים טעם אחד משני מקראות
כדבעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן אמרו שנים טעם אחד משני מקראות
מהו אמר ליה "אין מונין להן אלא אחד מנהני מילי אמר אביי דאמר קרא
"אחת דבר אלהים שמים ז' שמעתי כי עז לאלהים מקרא אחד יוצא לכמה
טעמים ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראות דבי ר' ישמעאל תנא
"וכפטיש יפוצץ סלע" מה פשיט זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא
אחד יוצא לכמה טעמים היכי דמי טעם אחד משני מקראות אמר רב
וביד כדתנן "מזבח מקדש את הראוי לו רבי יהושע אומר וכל הראוי
לאשים אם עלה לא ירד שנאמר העולה על מזבחה מה עולה שהיא
ראויה לאשים אם עלתה לא תרד אף כל שהוא ראוי לאשים אם
עלה לא ירד רבן גמליאל אומר כל הראוי למזבח אם עלה לא ירד
שנאמר היא העולה על מזבחה מה עולה שהיא ראויה
לגבי מזבח אם עלתה לא תרד אף כל שהוא ראוי למזבח אם עלה
לא ירד ותירוייהו מאי קמריב פסולין מר מייחל לה ממוקדה ומר מייחל
לה ממזבח והא התם מילפלג פליגי דקתי סיפא אין בין דברי רבן גמליאל
לדברי ר' יהושע אלא הרס והנסכים שר"ג אומר לא ירדו ור' יהושע אומר
ירדו אלא אמר רב פפא כדתניא "ר' יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר

ורבנן. דאמרי אפי' לזכות לא יענה משום דנוגע הוא בדבר שמחזק
בו ודואג שמה יגמר הדין לזכות ויביא זה עדים להיומן ומיהדר לא
מצי הדרי בהו לאחר כדי דיבור דמיון שהגיד שז' אינו חזר ומגיד:
מוקי לה כאלה מן התלמידים. אכל נעדים לא מיומוקס משום
נגיעת עדות כדאמרין: פ"ל אחד
לא יענה בנפש לחוש. למות הוא
לזכות דשמה לא טעה: לא שנו אלא בשעת
משא ומתן. דנענין שיעמוד דנצרכו
לחזר אחר ראיות שמה אמא חזוק
לזכות דשמה לא טעה: אכל בשעת
גמר דין. שחיפס כזר הכל ועכשו
נראה שטעה חזר ומלמד חובה:
למחר. משנה היא בפרק היו
דנין אלו חותו (לקמן דף ט). גבי הלנת דין:
דנין אלו כנגד אלו. היכא דנחלקו דנין
שנים וקשה ממחייבין ושנים וחמשה
מוזין וקיימא לן (נלי דף ג). אין מניין
לחובה על פי אחד דנין בראיותיהן
אלו כנגד אלו עד שיחזור בו אחד מן
המחייבין דהו להו מוזין כנגד אכל
לחזר בו אחד מן המוכין לא קמי
ואס איתא דנבמר דין יכול לחזור
וללמד חובה יתיב נמי איפכא וימא
או אחד מן המוכין את דברי המחייבין
דליכא הטייה לרעה על פי שנים:
תנא אוקותא. תנא ליה להדורי
ומיתני משום שישא מעלאל וכו' נמי
איפכא: רואין אסוף. לענין המנין:
וכא שנתו מסס. כלומר היכי מניית
לתרואה להא דרבי יוסי בר חנינא
כז והא שנתו מסס לדברי ר' יוסי
כר חנינא מוצא מכלל רבינו הא דר'
יוסי לא כפירא ליה דרב דאמר
נשעת גמר דין חזר לחובה: ומשני
אין מוצא איפכא. הכי שנתו ליה
לדברי רבי יוסי ברבי חנינא אין
מוציא מכלל דברי רב דטעמיה דר'
יוסי משום דהשתא מיהא לא הדר
יוסי דברי ספחייבין. פלוני חייב
ומן הטעם הזה פלוני זיכה ומן הטעם
הזה: כשלמא דברי המחייבין.
נצי למיכתב דיוס ראשון וכו' דמני
למיהדר דנענין לידע למחר הטעמים
נצי וכו' וזהו דין ביה דר' מנייהו
מטעמא קמא ומחייב ליה למחר
מטעמא אחרניא נצי למיהדר ומיכתי
הלנת דין נטעמא בתרא אולי יחזור
בו הלילה: אלא דברי המוכין. אס איתא
דיכול לחזור בו למה לי למכתביהו
אי משום שעת משא ומתן דלמחר
הא מילתא בעלמא היא כדי שיחזר
לי למכתב טעמא אלא לאו משום
דאי הדר ביה לא יימינן ליה הלך
נצי למיכתב טעמא דלא יינשייה
לעטמיה וימא (ליה שמה) דבר
שהדיוקין מודים בו הייתי טועה:
טעם אחד משני מקראות. מפרש
לקמן היכי דמי: אין מונין לכן אלא
אחד. דחמק קראי לאו לכי
אחא דקיימא לן לא נכתבו שני

מקראות לטעם אחד הלך חד מנייהו מטעם טעי: אסם דבר אלהים שמים ז' שמעתי. אכל שמים לא דיבר אלהים לשמוע אחת: המוכח מקדש.
פסולין שאם עלו לא ירדו: אס טראוי לו. וכלכד שיהא דבר שנראה כזר למוצה וכו' (פ"ג) מפרש למעוטי קמיס של קדש ככלי. אכל פיגול ושפך
דמו ושחט במזבח פסול אס עלו לא ירדו והסם (פ"ד) מפרש טעמא שהיה פסולין בקדש כלומר שנפסלו צעורים: רבי יושע אומר כו'. קא סלקא
דעתך דרבי יהושע לאו לאפלוגי אחא אלא למילפא מקרא: כל טראוי לאשים גרסינן. לאשים להקטרה על האש: העולה על מוקדה. ממוקדה
דייק דהיינו אשים דאמר קרא (ויקרא ו) כל הלילה תהא שם דמיון שעלתה לא תרד ומשום כשירה לא אינערין: כל טראוי לאשים גרסינן ולא גרסינן כל
העולה לאשים. וטעמא דרבן גמליאל מעל המזבח (שם): וסורויסו מרבו פסולין. שנפסלו צעורים שאם עלו לא ירדו ולא פליגי אהדדי אלא כר ילין ממוקדה
כו' ופרכינן הסם הא מילפיג פליגי. ולא טעם אחד הוא: הדם והנסכים. שנפסלו לא ירדו דהא נראו למוצה: לר' יושע ירדו. דלינן לאשים:
כל

מה שלא נכרך לתקן מזה טעמא. ומאי נימא קמיס של קדש ככלי. לאשים (שם). העולה על מוקדה. דבר שהוא למקד ועולה הכי הוא כהניסו ולא מרד. היא משמע כהניסו מהא משפחה
על מוקדה (שם). אף כי שהוא ראוי לאשים. ולאסוקי דס ונסכים. כדמפרש בפ"א אין בין דברי ר"ג לבין ר' יהושע אלא הדם והנסכים (שם).

אין רײַזש דױס אױס. דאָן צין יײַט לשבת אלא אױכל נפש (צנד)
 דהא צײַט נמי כל מלאכה לא תעשה (מדינ): הניחא כו'. מסקנא
 דמילתיה דרשבא היא. הניחא למאן דאמר נדרים ונדבות אין קריבין
 ביום טוב מצינ לאוקמי מעם מזבחים) בקרבן יחיד דלא דמי לא שבת

מה יום טוב שנדרה רציחה דוחה אותו ק את יום טוב אינו ד דוחה אותו הניחא לל ונדבות קריבין ביום נדרים ונדבות קריבין למימור אלא אמר ר נדרים ונדבות קריבין מתקיים מעם מזובחי דאמר נדרים ונדבות הכתיב מעם מזובחי נניחו תמיד ואמר תחנה למות: דרי והטהרות כו': אמר ר רבי וימיא דיד רהא אנן מתחילין מן בריה דרבא ואיתימא

שמות כא יד
2. לא תהיה אחרי רבים
לרעת ולא תענה על רב
לגנות אחרי רבים
הלשט: שמות כג ב
3. ויאמר דוד לאנשיו
חנרו איש את חברו
יחנרו איש את חברו
יחנרו גם דוד את חברו
ויעלו אחרי דוד כארבע
מאות איש ומאתים ישרו
על הפלים:
שמואל א כה יג

(א) יִשְׂרָאֵל דָּוִד לֹא חָנָה
 וְכו' מִן הַכֹּהֵן שֶׁמֶל יִשְׁמֵעַ
 (ב) דָּוִד הַמַּעֲמִיל (ג) אִם
 רָצוּ הַמַּעֲמִילִין (ד) תִּים
 דָּוִד וְהָא וְכו' דְּמִ
 פִּרְיָן וְהָא הוּא: (ה) דָּוִד
 וְכו' שְׁמוֹרָה בְּמִלּוֹת
 הֵיא וְכו':

[illegible]

וולם שאני מניינא דר' יוחנן
מזן הצד הווי מתחילי ו
ואיתימא רבי הלל ב
משה ועד רבי לא מצי
אחד ולא הא היה יו
היה פנחס הווי זקנים
שמואל והא נח נפשיו
והא היה דוד היה
נפשיה כולוהו שניה
שלמה הווי שמעי בן
שניה קאמרין הא ר
והא איקטיל כולוהו בן
עזרא הווי נחמיה בן
בר אהבה אף אני או
אשי לא מצינו תורד
ולא והא הווי הונא
מיכא הווי כייף ליה
מתחילין מן הצד: מ
אחא בר פפא אמר ק
לא תענה על רב רבד
יוחנן מהבא ויאימר
אתן חרבו ויחגרו א
גם דוד את חרבו
לתלמידו ודן עמו
ההנהגות והמאמ
מוינן להם שנים דיני
ודני מכות קידוש ה
ובנו הרב ותלמידו

רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן
 מהבא ויהדרו איש וגו' הכא
 משמע שמורד במלכות (ה) וצעי למדייני
 דלוד היה חושש עדמה מלך. וכן בפרק
 כמה צבמה (שם) שנת ע'מ ו' (שם) גבי
 אוריה שהיה לו לדוד לדנו צננהדרין
 ולא דייניה פט"ג שהיה מורד במלכות
 כדאמרין התם וקשה דהא אמר
 במגילה (דף ה' ושם) למורד במלכות
 לא צעי למדייניה רש לומר לא צעי
 למדייניה כשאר חייבי מיתות אלא
 לקבל עדות ולדיע אם הוא מורד
 במלכות ויפלה הא דאמר לא צעי
 למדייניה לענין הא דמתן בפירקין
 (דף לז.) דני נפשות גומרין צו דיוס
 לזכות ודיוס שלאחריו לחובה וציליה

שלאחריו אין גומרין והאי גומרין בו דיום לחובה והיינו דקאמר
ליה אביגיל וכי דנין דיני נפשות זלילה כדאמרין לעיל בפירקין
(דף ק: ד) דגבד השמש בעינן והשבי לה דלא צונו למדייניה שכל
דיני נפשות אלא גומרין בו דיום לחובה וכן נוסח בירושלמי דפירקין
כדאמר ליה וכי דנין דיני נפשות זלילה אמר לה כבר נגמר דינו
ועיבור השנה אלערערך דלענין דין פשיטא דלון קרובים כשרים:
לחמיי

וכיפא דבריי לא יסב דנדידו ואפילו שומק אלא יעמוד והולך לו:

י

וְהָיוּ לְרֹאשׁוֹ עַל גִּבֵּי כְרִס וּכְסֻתּוֹ (שם). הֵא הוּא חֻזְקִיָּה. מֻקִּיָּה מֶלֶךְ יִהְיֶה גָדוֹל בְּמִוְרָה הִיא, כְּדֹמָמִרֵין בְּמֶלֶךְ (צד: שם). הוּא שֶׁבִּנְא. גָדוֹל בְּמִוְרָה הִיא כְּדֹמָמִרֵין (לְעִיל כו.). שֶׁנֶּאֱמַר הוּא דִרְשׁ בְּמִלִּיקָה רִיבּוּאָה וּמֻקִּיָּה בְּחֵד כִּי רִיבּוּאָה (גִּטִּין שם). וְהֵא אִיקֵטִיל. סִנְהֵרֵיז הִרְגוּ כְּדֹמָמִרֵין כּוֹז בּוֹרֵר (לְעִיל כו.). גִּטִּין (שם).

[illegible]

גד א מ"ר פ"ה מהל'
סנהדרין הלכה ז'
(והל'ין) טור ש"ע מ"ר
סמ"ק פ"ה ט"ז
גה ב מ"ר שם הלכה ז'
גו ב מ"ר שם פ"ה הלכה ז'
גז ב מ"ר שם פ"ה הלכה ז'
גח ב מ"ר שם הלכה ז'
גט ב מ"ר שם הלכה ז'
גח ב מ"ר שם הלכה ז'
גט ב מ"ר שם הלכה ז'
גח ב מ"ר שם הלכה ז'
גט ב מ"ר שם הלכה ז'
גח ב מ"ר שם הלכה ז'
גט ב מ"ר שם הלכה ז'
גח ב מ"ר שם הלכה ז'

רבינו חננאל

לחלמיו ודן עמו ברי'
נפשות מומין אותן לשנים
בחלמיו כגון רב כהנא
ורב אסי דלגמריה דרב הו'
צריכי לסבריה דרב לא
הו' צריכי. יש מי שאומר
ההוא לא חישי קיום
שטותו בהדיה ככל
דקיום שטותו בקריבו
כשר. ולא היא אלא כיון
דקתי ורי ממונות אף
קיום שטותו בכלל הוא.
ואין קרב כשר אלא לומר
זה קרב דיו של אבי.
א"ר אבהו עשרה דברים
ששנינו במשנהנו בין דיני
נפשות לדיני ממונות כולן
אין נהנין בשור הנסקל
חוץ מכ"ג ותניא אף
מושיבי בסנהדרין זכין
וסרים ומי שאין לו בנים
ר' יהודה מוסיף אף
אכזרי ששום דלא מרחמי
וכיון דאין להן תננה
חוץ ליה זכותא. והלויטא
(במודין) (בספיתין) דרחמנא
אמר לא תחמול ולא
תכסה עליו: **ירושלמי**
משמא ר' יוחנן אף
פתח מכן עשרים ולא
הבא שתי שערות כשר
ברני ממונות ואינו כשר
ברני נפשות ויטעב בריני
של שור. ר' יוסי מוסיף
דנין שני דיני ממונות
כיום אחד. ואין ריני שני
דיני נפשות ואין אחד.
ואפילו גזא גזאפת: ר'
חזקיה ור' אחי כשם ר'
אברהם אמר אסור לדון דיני
ממונות בע"ש מתניתין
פליגא עליה דתנן לפרך
אין דנין לא בע"ש ולא
כעור יוסי דיני נפשות.
הא דיני ממונות דנין ודני'
גמי ר' חייא דאין דיני
ממונות בע"ש ואין דיני
דיני נפשות בע"ש אומר
כאן הלכה כאן למעשה:
הב' כשרין לדון דיני
ממונות כו'. ואוקימנא
אפילו מזה. והא דתנן
בס' נדה יש דאין לדון
דיני ממונות אוקימ' אפילו
גז קרייל בין ממוז בין גז
כשרין לדון דיני ממונות
ואין כשרין לדון דיני
נפשות שנאמר ונשא את
במשא העם אתך בדיומין
לך: **סנהדרין** היתה
כחצי גרין עגולה וכו'.

לאתוי מפור. לאו אלא הכל כשרין לדון דיני נפשות קאי דלא
כן הוה ליה למימר לאתויי חלל דהו' רשות טפי דאפי'
חלל דכשר לבא בקהל פסול לדון דיני נפשות משום דכתיב אתך
דמות לך ועוד הו' צדקה קתי לה אלא כהנים לויס וישראלים
המשיאין לכהונה אלא אהלל כשרין
לדון דיני ממונות קאי וכן מוכח
הצרכותא דעבד אדני ממונות ואע"ג
דכפרק בל סימן (נדה דף מט: ושם)
קעבד לריכותא אפיכא אדני נפשות
מ"מ נקט עיקר מילתא משום דיני
ממונות וא"ת למה לאתויי סומא
דכשר לדון דיני ממונות למנא דמתני'
דלאמרינן לעיל (דף לז: ופסול לדיני
נפשות דלא' גרים מלות חלילה ויבמות
דף קא. ושם) דממעט סומין מדתני רב
יוסף כשם שצ"ד מנוקין צדק כן
מנוקין מכל מום והמאי טעמא נמי
יש לפסול כל מומין כיון דקאמר קראל'
דמוס אין כך כנוס ממש איירי וי"ל
דמשמע ליה מתני' כפסול יוספין
דלאמרי' כזה צורר (לעיל דף ס:)
אמתינות דכא סימן מדע דקמני סיפא
אלא כהנים לויס וישראלים המשיאין
לכהונה: **תנינא** חדא ויבמא.
אמתינות דרב יהודה קשה ליה אמאי
צאטריך ליה למימר אחרתי מתניתין
לאיתוי ממזר דאי אמתינות מאי
פריך הא קמני והמס טובא כה"ג
אע"ג דמני להו בשאר דוכתי וכה"ג
אשכחן כפרק אלו דברים כפסחים
(דף סט: ושם) גבי כלל גדול א"ר עקיבא
כל מלאכה שאפשר לעשותה:

חדא לאתויי גר. השתא משמע
דסתם גר כשר לדיני ממונות
וק' דכפרק החולין ויבמות דף מה: (ושם)
אכשריה רבא לרב מרי בר רחל
ומני' (אפורסי דבב' דכיון דאמו
מישראל מקרב אחין קרינא ציה
אלמא בעיא אמו מישראל וי"ל דהכא
מייירי לדון גר חבירו כדלאמרי' בפ'
מלות חלילה (שם דף קג. ושם) גר
דן חבירו דגר מורה וסא היתה אמו
מישראל דן אפילו ישראל ולא כמו
מפורש צה ווא"ת צריס מלות חלילה (דף קג: ושם) דא"ל (שם) שמואל בר
יהודה לרב יהודה תנינא בישראל צב"ד של ישראל ולא צב"ד של
גרים ורגיל ר"ת לומר דאיתו (רב) שמואל בר (רב) יהודה היה צנו של
רבי יהודה העידוואה דלאמרי' בפ' קידושין (דף צג: דגר שאין לו יורשים הוה ומגבייר (ס) הוא וצנו ואינו נראה דא"כ בלא ישראל נמי
מפסול אפי' בשאר דינין כיון דלאו אמו מישראל ואין לומר דאצטריך לפסול אפי' לחליט צני גרים דצני כיון שהוראת ולידתה
בקדושה ישראל מעילא וינהו דלאמרי' בפ' נערים (ממונות דף מד: ושם) לענין נערה המאורסה דהוראתה ולידתה בקדושה ישראלית מעילתה
היא וצריך לומר דאצטריך בישראל לפסול גר לחליט אפילו אמו מישראל ורב שמואל בר יהודה אמו מישראל הוה:
אתך בדיומין דף. אף על גב דמאתך נמי הו' שייך למעוטי צעל מוס דמשה לאו צעל מוס הוה דלאמרינן כפרק (א) אלו מומין
(דף לו) אס כן עשיתו למשה צעל מוס מכל מקום לא הוה מסתבר למידרש אתך להכי אי לאו משום דכתיב ומוס אין כך:

כי קאמר רב כהנא רב אסי
דלגמריה דרב הו' צריכי ולסבריה דרב לא
הו' צריכי א"ר אבהו עשרה דברים יש בין
דיני ממונות לדיני נפשות יבולין אין נוהגין
בשור הנסקל חוץ מעשרים ושלושה מנא
הני מילי אמר רב אחא בר פפא דאמר קרא
ולא תטה משפט אביונך בריבו משפט
אביונך אי אתה מטה אבל אתה מטה
משפט של שור הנסקל עשרה הא ט' הו'
הא עשרה קתני משום דאין הכל כשרין
ועשרים ושלושה חדא היא הא איכא אחרתי
דתניא: אין מושיבין בסנהדרין זקן וסרים
ומי שאין לו בנים ר' יהודה מוסיף אף אכזרי
והחילופיהן במסית דרחמנא אמר ללא
תחמול ולא תכסה עליו: הכל כשרין לדון
דיני ממונות: הכל לאתויי מאי אמר רב יהודה
לאתויי ממזר הא תנינא חדא ויבמא: כל
הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני
ממונות ויש ראוי לדון דיני ממונות ואין ראוי
לדון דיני נפשות והוינן בה לאתויי מאי
ואמר רב יהודה לאתויי ממזר חדא ולאתויי
גר וחדא לאתויי ממזר וצריכי' דאי אשמעינן
גר דראוי לבא בקהל אבל ממזר אימא לא
ואי אשמעינן ממזר דבא מטיפה כשרה
אבל גר דלא בא מטיפה כשרה אימא לא
צריכא: ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות:
מאי טעמא דתני רב יוסף כ"שם שב"ד
מנוקין בצדק כך מנוקין מכל מום אמר
אמימר מאי קרא כולך יפה רעיתי ומוס
אין כך ודילמא מוס ממש (א) אמר רב אחא
בר יעקב אמר קרא והתניבו שם עמך
עמך בדיומין לך ודילמא התם "משום
שכינה אלא אמר רב נחמן בר יצחק אמר
קרא ונשא אתך אתך בדיומין לך ליהוי:
בתני' סנהדרין היתה כחצי גרין עגולה
כדי שיהו רואין זה את זה (א) ושני סופרי
הדיינין עומדים לפניהם אחד מימין ואחד
משמאל וכותבין דברי (א) (מחייבין ודברי
מוזכין) ר' יהודה אומר שלשה אחד כותב
דברי המוזכין ואחד כותב דברי המחייבין
והשלישי כותב דברי המוזכין ודברי המחייבין
ושלש

ויכוח כחצו (ד) על של חבירו: שלשה. הו' שמואלך טורח העטמים שירצה
עליהן יטעו בדבר אלא א' כותב דברי המוזכין וא' כותב דברי המחייבין
והג' כותב דברי כולם ומוחק שאין טורח רב עליהם לא יקראו דבר
ואס יטעה אחד מהם יכית כחצ של שלשי: **איושצין לפנינה**. אף הן
כעגולה אלא שהגדולים יושצין על הספסלין והתלמידים על הקרקע:
ושלש
נמי
יורשים הוה ומגבייר (ס) הוא וצנו ואינו נראה דא"כ בלא ישראל נמי
מפסול אפי' בשאר דינין כיון דלאו אמו מישראל ואין לומר דאצטריך לפסול אפי' לחליט צני גרים דצני כיון שהוראת ולידתה
בקדושה ישראל מעילא וינהו דלאמרי' בפ' נערים (ממונות דף מד: ושם) לענין נערה המאורסה דהוראתה ולידתה בקדושה ישראלית מעילתה
היא וצריך לומר דאצטריך בישראל לפסול גר לחליט אפילו אמו מישראל ורב שמואל בר יהודה אמו מישראל הוה:
אתך בדיומין דף. אף על גב דמאתך נמי הו' שייך למעוטי צעל מוס דמשה לאו צעל מוס הוה דלאמרינן כפרק (א) אלו מומין
(דף לו) אס כן עשיתו למשה צעל מוס מכל מקום לא הוה מסתבר למידרש אתך להכי אי לאו משום דכתיב ומוס אין כך:

ויכוח כחצו (ד) על של חבירו: שלשה. הו' שמואלך טורח העטמים שירצה
עליהן יטעו בדבר אלא א' כותב דברי המוזכין וא' כותב דברי המחייבין
והג' כותב דברי כולם ומוחק שאין טורח רב עליהם לא יקראו דבר
ואס יטעה אחד מהם יכית כחצ של שלשי: **איושצין לפנינה**. אף הן
כעגולה אלא שהגדולים יושצין על הספסלין והתלמידים על הקרקע:
ושלש
נמי
יורשים הוה ומגבייר (ס) הוא וצנו ואינו נראה דא"כ בלא ישראל נמי
מפסול אפי' בשאר דינין כיון דלאו אמו מישראל ואין לומר דאצטריך לפסול אפי' לחליט צני גרים דצני כיון שהוראת ולידתה
בקדושה ישראל מעילא וינהו דלאמרי' בפ' נערים (ממונות דף מד: ושם) לענין נערה המאורסה דהוראתה ולידתה בקדושה ישראלית מעילתה
היא וצריך לומר דאצטריך בישראל לפסול גר לחליט אפילו אמו מישראל ורב שמואל בר יהודה אמו מישראל הוה:
אתך בדיומין דף. אף על גב דמאתך נמי הו' שייך למעוטי צעל מוס דמשה לאו צעל מוס הוה דלאמרינן כפרק (א) אלו מומין
(דף לו) אס כן עשיתו למשה צעל מוס מכל מקום לא הוה מסתבר למידרש אתך להכי אי לאו משום דכתיב ומוס אין כך:

(א) ופסול כחצו: (ב) חופסא פ"ו.
(ג) ולעיל כחצו: (ד) חופסא פ"ו.
(ה) חופסא פ"ו.
(ו) חופסא פ"ו.
(ז) חופסא פ"ו.
(ח) חופסא פ"ו.
(ט) חופסא פ"ו.
(י) חופסא פ"ו.
(יא) חופסא פ"ו.
(יב) חופסא פ"ו.
(יג) חופסא פ"ו.
(יד) חופסא פ"ו.
(טו) חופסא פ"ו.
(טז) חופסא פ"ו.
(יז) חופסא פ"ו.
(יח) חופסא פ"ו.
(יט) חופסא פ"ו.
(כ) חופסא פ"ו.
(כא) חופסא פ"ו.
(כב) חופסא פ"ו.
(כג) חופסא פ"ו.
(כד) חופסא פ"ו.
(כה) חופסא פ"ו.
(כו) חופסא פ"ו.
(כז) חופסא פ"ו.
(כח) חופסא פ"ו.
(כט) חופסא פ"ו.
(ל) חופסא פ"ו.

תורה אור השלם

1. לא תטה משפט
2. לא תטה משפט
3. כלך יפה רעיתי ומוס
4. יואמר יו אל משה
5. וישפט את העם בכל
6. וישפט את העם בכל
7. וישפט את העם בכל
8. וישפט את העם בכל
9. וישפט את העם בכל
10. וישפט את העם בכל
11. וישפט את העם בכל
12. וישפט את העם בכל
13. וישפט את העם בכל
14. וישפט את העם בכל
15. וישפט את העם בכל
16. וישפט את העם בכל
17. וישפט את העם בכל
18. וישפט את העם בכל
19. וישפט את העם בכל
20. וישפט את העם בכל
21. וישפט את העם בכל
22. וישפט את העם בכל
23. וישפט את העם בכל
24. וישפט את העם בכל
25. וישפט את העם בכל
26. וישפט את העם בכל
27. וישפט את העם בכל
28. וישפט את העם בכל
29. וישפט את העם בכל
30. וישפט את העם בכל
31. וישפט את העם בכל
32. וישפט את העם בכל
33. וישפט את העם בכל
34. וישפט את העם בכל
35. וישפט את העם בכל
36. וישפט את העם בכל
37. וישפט את העם בכל
38. וישפט את העם בכל
39. וישפט את העם בכל
40. וישפט את העם בכל
41. וישפט את העם בכל
42. וישפט את העם בכל
43. וישפט את העם בכל
44. וישפט את העם בכל
45. וישפט את העם בכל
46. וישפט את העם בכל
47. וישפט את העם בכל
48. וישפט את העם בכל
49. וישפט את העם בכל
50. וישפט את העם בכל
51. וישפט את העם בכל
52. וישפט את העם בכל
53. וישפט את העם בכל
54. וישפט את העם בכל
55. וישפט את העם בכל
56. וישפט את העם בכל
57. וישפט את העם בכל
58. וישפט את העם בכל
59. וישפט את העם בכל
60. וישפט את העם בכל
61. וישפט את העם בכל
62. וישפט את העם בכל
63. וישפט את העם בכל
64. וישפט את העם בכל
65. וישפט את העם בכל
66. וישפט את העם בכל
67. וישפט את העם בכל
68. וישפט את העם בכל
69. וישפט את העם בכל
70. וישפט את העם בכל
71. וישפט את העם בכל
72. וישפט את העם בכל
73. וישפט את העם בכל
74. וישפט את העם בכל
75. וישפט את העם בכל
76. וישפט את העם בכל
77. וישפט את העם בכל
78. וישפט את העם בכל
79. וישפט את העם בכל
80. וישפט את העם בכל
81. וישפט את העם בכל
82. וישפט את העם בכל
83. וישפט את העם בכל
84. וישפט את העם בכל
85. וישפט את העם בכל
86. וישפט את העם בכל
87. וישפט את העם בכל
88. וישפט את העם בכל
89. וישפט את העם בכל
90. וישפט את העם בכל
91. וישפט את העם בכל
92. וישפט את העם בכל
93. וישפט את העם בכל
94. וישפט את העם בכל
95. וישפט את העם בכל
96. וישפט את העם בכל
97. וישפט את העם בכל
98. וישפט את העם בכל
99. וישפט את העם בכל
100. וישפט את העם בכל

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה משום
סנייה וכו' סנייה עליה
דכתיב כחצו וכו' סנייה
נמשך וכו': (ב) ד"ה
והוא וכו' משום סנייה כ"כ
ע"ל דף ח"ע (א) ד"ה
כחצו וכו' ומדקדקין
בדבריהם: (ד) ד"ה
יכתיב וכו' יכתיב מני
כחצו וכו' על נמשך:

מוסף רש"י

כל הראוי לדון דיני
נפשות. לא שכן שמואל כשר
לדיני ממונות וכו': (א) חופסא פ"ו.
כשם שב"ד מנוקין
בצדק. שנאמר צדק
תשפטו: (ב) חופסא פ"ו.
מנוקין מכל מום. פסול
יוספין. וסנהדרין קאמר.
או גדולה או קטנה. אלא
דיינין דעמלא לא: (ג) חופסא פ"ו.
ע"ל דף ח"ע (א) ד"ה
יכתיב וכו' יכתיב מני
כחצו וכו' על נמשך:

(א) ואכלתי מן הדג וכו'. אכל סנהדרין דיינין חוץ משה לא יכתיב. ונשא אתך. כד ישיהו וראוי זה את זה. להיות
שומעין אים את חבירו ומתקיימת וכו' ע"ס עד שאלא הוראה כהלכה. שאלין היו יושבין כסורה שלא כעגולה אין צני דאס שורח וראוי צני סוף שורחם. וכעגולה שאלה לא היו יושבין כדי שיהא מקום לאלא וכו' (ד) דברי
מחייבין ודברי מוזכין. פלוגי חייב ומן העטם הוה. פלוגי יוכה ומן העטם הוה: (א) חופסא פ"ו.

(א) [תוס' פ"ו וע' תוס']
לעיל י' ד"ה אל יספר
ותוס' ב"מ כ. ד"ה רבא
ותוס' ב"ב לו: ד"ה כל
חמרא, (ב) [נדרים נו.
עירובין יט. חגיגה כו.,
(ג) [מגילה ו. (ד) [ב"מ
פסא. (ה) אבות פ"ד משנה
טו, (ו) [אדר"נ פלא],
(ז) [ב"ב יא. (ח) אל פמי
ד"ה עשרים, (ט) [וע"ע
תוס' סוטה ו. ד"ה נדרה]

1. שָׁרָר אֲנִי הַסֹּהַר אֶל
יִסְרָאֵל הַקָּדוֹם בְּטָנָן עִרְמַת
חֲסִים סוּגָה כְּשׁוֹשִׁים:
2. כִּפְלֵה הַרְמוֹן רִקְתָּ
מִכְבֵּד לַצִּמְחָה:
3. יִשְׂרָאֵל הַשִּׁירִים וְז
וַיִּגַּשׁ שָׂרָר לִוְרֵחַ אֶת
רִיחַ בְּגָדָיו וַיִּחַבְּכֶהוּ
וַיֹּאמֶר רֵאשִׁית רִיחַ בְּנֵי
בְרִיחַ שָׂדֵה אֲשֶׁר בְּרָכּוֹ
יְיָ:
4. וַיֹּאמֶר הִנֵּה עֲשִׂיתִי קוֹל
דְּמִי אֲחִיק עֲצִיקִים אֵלַי כֹּחַ
אֲרֻמָּה: רַב־אֲשִׁיתִי ד'

פלמי"ד
לחיות.
[פלמי"ד].

היו זוג לאריות. טוב נֶךְ
שמהו זוג לאריות לאנשים
טובים, מהיותך ראש ושר
לריקים (אבות פיד חסיד).
דמו רדם זרעוהו. אף
כשאתה מקים דמו אחיך
עמך (כשאתה מקים נפש
אחת מישראל) מעלה עליך
חיי וחי וקיומו, שמה
טובה מריבה ממדת
פועטת (ב"ב יא.).

ראשון כי יידי כולה יידי כדפריש' לעיל: בדנדי. בוגות: מתנ' מאי
שקר ונהן ממון ליה שפסק על דיו ומחזירו לו ומתספר: לשיך נבא
נבא מלואו של עולם: הרבה רשיות כשמים. וכל אל' ברא את שנו: ולנה
בשמות הראשון כל הדורות בעצות שלא היה תמלא כל חום א': חום
המטבעות שאדם טובע ע"י ברא את כול דומין: כשבייז נבא העולם.

עין משפט
זר מצודה

אמו דלא עבדא דמשתריא אכל נדה
סופה ליערעט) ומיהו היכא דלא בעל
אפילו נדה אסורה להמיחד דלאמרי'
בפ"ק דתעניות (דף ד.) לא בעל הוא
ישן בין האנשים ואשמו ישינה דא
הנשים אמר' ופי' שם דלאמרי' בפ"ק דשבת
(דף יג.) מקיש אשמו נדה לאשת רעהו
מה אשת רעהו הוא בנגדו והיא בנגדה
אסור כו' ופי' שם בקובע' משום ייחוד
לאשת איש אף אשמו נדה והוא אסור
סוגה בשוטנים וי"ל דהוא בנגדו והיא
בנגדה אסורה בנשם איש אפי' בלא
ייחוד משום איקרובי דעתא שנהנין
ומתחממין זה מזה ויש תימה מ"ש
דייחוד דנדה שריא מקובה בשוטנים
והוא בנגדו והיא בנגדה אסרת
מהיקש לאשת איש איפוך אכל וי"ל
דמתכרע טפי לאסור הוא בנגדו והיא
בנגדה לפי שמתקבצין יחד ונהנין
מזה כדפרישית: וירר' את ריה
בגדיו. לשון ריש ש"ך דסד דגמ'
דלאמרינן בפ"פ כל היד (וזה דף כ.)
ההיא איתתא דלחיא דמא קמיה דר"א
ארכיה ומה והא' דס' חמודה הוא:
שלי

שלא יעידו עדות שקר: **מאומד**. בגמ' [ע"ב] מפ' דייני **ממונות**. אם העיד ז' יחידים. כל זה אומר להם לפיכך נצרא אדם יחיד להראותך שמאדם א' נצרא **דנולטו**. ועוד לך נצרא יחידים להראות לריות הבאים גדולתו של הקד"ה היינו אותו נצרו שהאורה חקוקה בו: **טובע כמה מטבעות בחוסם א'**. כל מחשוב אני כעולם מלא לא אטעד א"ע מן העול' בעציר' אחת וימאשך ממנה: מה

מה

סד א מ"י פ"א מהל'
 סנהדרין הלכה (ו)
 [1] סמג עשין לו:
 סה ב מ"י שם הל"ח:
 סו ג מ"י שם פ"ג הל"ג:
 ד מ"י פ"ג מהל' איסורי
 ביאה הל' א קוש"ע אה"ע
 ס"י כב סעיף א יו"ד ס"י
 קנה סעיף א:
 סז ה מ"י שם פ"ב מהל'
 סנהדרין הל"ג:

[illegible]

מסורת הש"ס

שָׁקָה ראשונה הוצרכו
עמרי שניה נעשה גולם
ה' חמשה עלו גולם
שנים ירדו ארכה כו'
אמר כי יהיה אמר כי
אדם הראשון אמר כי היה
שנאמר יקרא ה' אלהים
לא האדם יאמר לו איכה
לאן לבן נטוה. ר' יצחק
אמר מושך בעלתו היה
שם פר ר' יצחק
ורב נחמן באו להודיע
לז' המנים אומרים כי
אדם הראשון אמר כי היה
כמותו ומושך ערלתו
היה וכופר בעיקר השנייה
היה. ומביאין ראה
לדבריהם מאלו הפסוקים
הזו והירין שכתובות
ללמד מה שחשבו להם.

החם שאומר' על אדם
הראשון ועל כיוצא בו
פגם. והמפרש וולחי זה
הפירוש עתיד ליתן את
הדין. אמר רב כשביקש

אמר נעשה אדם
לפני מה אנוש כי תזכרנו

שם נגלו אליו האלהים.
לאל העונה אחי. אשר לו

אלהים קרובים אליו. כה'
אלהינו רחל הראונו אליו

מדרשי הפסוקין בהגדות
הן. אחד לכסא ליישיבה
וואחד לשפרף להדום.
כדכתיב השמים כסאי
ההוא מינא לרב אידת
עלה ואל משה אמר עלה
אל ה' עלה אלי מיבעי
ליה. א"ל חזי לרישא
דעינתא דכתיב הנה אנכי
שולח מלאך וכו' ואלא כי
שמי ככרבו מלשונו ככרבו

העם הזה בקרבי אתה יושב
תמירני בו כי לא ישא לפש
לפשעכם א"ל הימנות כלל
אל תעלנו מזה. א"ל מינא
למימרא. א"ל ההוא כוכב ויאו
משחתי קרא הכי. א"ר יוחנ
בראשית יא ה .16. יובן
בראשית לה ג .18. כי
מפני עמך אשר פדית לך
ומאמר קדישין שאלתא
מךדק: שמות כד א .23.

לזככם בשנה ארצכם ותשכחו עול מלכותו
כל הגוים כאין נגדו. גם אתכם לא הוא

היו בודקין פרק חמישי סנהדרין

מ.

עין משפט
נר מצוה

(א) פסחים יב, (ב) לעיל ט:
לקמן מה, פסא: (ג) פסחים
יב, (ד) פסחים זא: ולקמן
ספא, (ה) נעמיא חוס'
(ו) פסחים מה: וזא: (ז) שזא:
(ח) גאא אחד, (ט) עמי מ"ס
מ"ס לקמן מה: י"ד אחד,
(י) עמי מ"ס חוס' סס,
(יא) סדר המשנה ידנא,
(יב) לעיל לד, (יג) ג"ז סס,
(יד) לעיל ח, (טו) נדרים
יז, (טז) ופסא: לדנא, (יז)
דמיא עד מיתרת יב
ליחא נמיא:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ממדין וכו'
אלא ככל שאר צדיקות
שאינן אלא:

מוסף רע"י

[illegible][illegible]

היו בודקין אומן. אסירא דמחנותין לסליק מנייה קאי
אחר שאימו עליהם היו בודקין אומן: בשבע
ילוף להו מקראי: באיזה שבוע. של יוצל:
באיזה שנה. של שבוע: כ כמה כחוש. בעשרים או בעשרים

והחמשה: באיזה יום של שבוע אע"פ
שחמרו בנך וכן בחודש אע"פ
שחולץ לך בבחי' יום בשבוע היה
לפי שכל השבע הללו נזאת להביא
לידי הזמה ושמה ים עדים
להזימן ואין מעלין על לכן חשבון
היום חודש אם היו אלו עמיהן אמות
הם במקום אחר וכשחולץ אמת
באחי' יום וס' אומרים ביום פלוני

וזכרים עדי הזמה להזימן: כִּזְיוֹן
 שֶׁל יוֹם שֶׁמָּה אֵין עֵדִים
 לְהַזְיִמן לְכָל הַיּוֹם וְיֵשׁ עֵדִים לְהַזְיִמן
 אֶת־הָאוֹתָהּ שֶׁהִיא כִּזְיוֹן מִקֹּס. שׁוּ הִיא
 הַמְעוּלָה לְהַצִּיף לָהּ כֹּל הַהַקְרִירוֹת
 לְהַזְמִינָה דְלָגָל הַכִּי לֹא מְמוּזָּם: רַבִּי
 יוֹסִי אָמַר כּו'. טַעְמִיהָ קָאָמַר
 בְּדִרְיָהּ בְּגִמְחָה [ע"ז]: מְכִירִים אִסָּם
 אִתּוֹ. אֵת הַהֲרֹג שֶׁמָּה נִכְרִי הוּא.
 אִין חֵינָה לֹא שֶׁן הַהַקְרִירוֹת שֶׁל הַזֹּמָה
 אֵלָּה (כ) כֹּל שֶׁאֵר בְּדִיקוֹת אֵינִי אֵלָּא
 לְהַכְשִׁיךְ שֶׁמָּה לֹא יֵאמַר כְּדִרְי חֲבִירוֹ
 וְחִבְטֵל עֲדוּתָם וְהוּא וְהֵם פְּטוּרִין
 אֲבָל מִן הַהַקְרִירוֹת שֶׁל הַזֹּמָה אִי אֵתָּה
 מוֹאֵל יוֹתֵר מִשֶּׁבַע כְּדִמְרִי בְּגִמ' [שם]:
 הַעֲבֹד ע"י. אֵם מַעֲדִין בְּכָךְ שׁוֹלֵטִין
 אֵת מִי שֶׁלֵּב פְּעוֹר אוֹ מַרְקוּלִים: וְכֹכָה עֵבֶד.
 לְמַרְקוּלִים בְּשִׁחְטָהּ אִי
 בְּהַשְׁחָמוּתָהּ: כְּעוֹקֵל אִסָּנִים. שְׁהִי
 מַעֲדִים עָלֶיהָ שֶׁהֲרֹג חֲתָם מֵאִנָּה
 וְיִבְדֵּק בָּן זָכָא מֵאִנָּה זוֹ עוֹקֵלָה גִּסְתָּן
 אִי דָקִין. עוֹקֵן זֶנֶב הַפֶּרֶץ מִקֹּס
 חֲבִירוֹ לֵאמֹר: אִסָּרִין עֲדוּתָם אִמֵּר אֶחָד
 אִינִי יוֹדֵעַ עֲדוּתָם כְּטֵלָה. דְּשַׁבַּע
 הַהַקְרִירוֹת מִקְרָאִי נִפְקִי לָן וְשַׁעֲרִין
 כְּטֵלָה שֶׁמָּה יִכּוֹל לְהַזְיִן דְּהַזֹּמָה
 כְּמִיכָא כְּהוּ וְכִינִן דְּאִמֵּר אִינִי יוֹדֵעַ
 אִין אֵתָּה יִכּוֹל לְהַזְמִין בְּזֹמָתָה מִקְרָה
 וְכִינִן דְּאִי אִפְשָׁר לְקִיֵּם בְּהַ מְזוּת
 הַזֹּמָה בְּזֹמָתוֹ הָעַד כְּטֵלָה כֹּל הָעֲדוּת
 וְאִפְּלִי הֵן מֵאִתָּה דָקִין עֵדִים נִשְׁעִין
 וְזוּמְמִין שֶׁחֲמוּם כִּינִן כְּדִמְרִינִן
 בְּגִמ' מְזוּת (דף ה:) מוֹלֵן אִפְּלִי
 אִין מִתָּה תִּלְמִיד לְגִמְרָה עֵדִים(י): כְּדִיּוּתָם.

ואפילו אמרו כולם אין לנו ידיעין מנחת
כל עדותן בטלה שבגמרא הוא וכן פטר
שהוא יוס (על) שלשים מחדש שעבר
הוא טעי איניס נמלאו דבריהם
בפירקא דלעיל (דף עב:) אמר אהר
אמר בפירקא דלעיל (דף עב:) דעד א
היושבים לפני הדיינים יש לי ללמד עליו
עונה הא לכות עונה מעבירין או
מודוניין. ביום ראשון לאחר שהעבירו
איש לעלמו: המוכה. אתמול אומר א
מלא הילה וכות אני המחזיר ומחזיר
שנים עשר מחייבין ואחד עשר מוכין
אומר איני יודע וסיפוי הדיינין דהא דא
שנים. אם נחלקו השנים שהסיפוי זה
עד שנים ואחד: עד שירא אחד מן
המחייבין דהווי להו שלשים ושבעה מחיי
בין וזה דמנן הכי שנים ילשנא
ומחזיר: ודרשא וחקרם. משמע יפס
כתיבי (דברם יג) וביחיד העובד ע"ז כתי
השופטים היטב והנה עד שקר העד
דנין אלו כבוד אלו. היבא דמחלקו דנין. שלשים ו

היו ⁽⁶⁾ בודקין אותן ^א בשבע חקירות באיזו שבוע באיזו שנה באיזו חודש בכמה

בחדש באיזה יום באיזה שעה באיזה מקום
 ר' יוס' אומר באיזה יום באיזה שעה באיזה
 מקום מביאין אתם אותו ואתם תרומם בו העובד
 ע"ז את מי עבד ובמה עבד וכל המרבה
 בבדיקות הרי זה משוכה^(ה) מעשה ובודק בן
 אדם בעושי תאנים^(ו) מה ב"ז חסירות לבדיקות

חקירות אחד אומר איני יודע עדותן בטילה ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיי כיוון שמכחישיהן זה את זה עדותן בטילה ואחד אומר בשלשה בחדש עדותן קיימת וזה אינו יודע בעיבורו של חרש^ה זה אומר עדותן בטילה^ה אחד אומר בשתי שעות ואי קיימת^ה אחד אומר בשלש ואחד אומר ביום אחד קיימת אחד אומר בחמש ואחד אומת חמה במזרח ובשבע חמה במערב^ה ואח"כ אם נמצאו דבריהם מכוונים פותחין בזכות^ה לא עליו זכות או^ה אחד מן התלמידים יש לי אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד היותו אותו ביניהם ולא היה יורד משל כל העי שומעין לו ואפילו הוא אומר יש לי ללמד עי שיש ממש בדבריו ואם נמצאו לו זכות פטרוהו ומזווגין זוגות זוגות היו ממעטין ממאכל ולא נוגתין כל הלילה ולמחרת משכימין ובאין ומזכה אני במקומי והמחייב אומר אני המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד חובה^ה מעו בדבר שני סופרי הדיינין מזכירין ואם לאו עומדים למנין^ה שנים עשר מזכין עשר מחייבין ואחד עשר מזכין ואפילו ושנים ואחד אומר איני יודע ואפילו עשרים ושנים איני יודע יוסיפו הדיינין וכמה מוסיפין שנים וששה מזכין ושלושים וחמשה מחייבין זכאי וחמשה מזכין^ה דנין אלו כנגד אלו עד שיראה גמ' מנא הני מילי אמר רב יהודה דאמר היטב ואומר^ה והוגד לך ושמעת ודרשת היטב

שבחמש חמה במזרח. צפ"ק לפקסים (דף יב:) פריך ב' נמי יכיל ומשני שית יומא ב' קרנחא קאי וקשה כיון שאין היכר בין ו' לו' ללכזי דלמך האם לר' יהודה אדם טועה ומצי שעה ומשאו ומליץ טעות בשנים א"כ ל' אומר ב' לו' אומר ב' אומאי עדותן בטילה נימא האי דקאמר ה' סוף ה' והאי דקאמר ו' חמלת ו' ומעשה ה' הוה בפלגא דשית והאי מעשה פלגא שעתא קמיא והאי טעי פלגא לאחוריה וי"ל דהא דקאמר דשית יומא ב' קרנחא קאי דטעו חזן חמלת ו' לו' היינו דוקא לעינו חזן דלכל מסור אלב עדות מסורה לזריו:

ה' י' יודע עדותו במילה בדיקות אחד אומר איני יודע
אני יודע עדות קיימת אחד חקירות ואחד חקישת
זה עדות במילה אחד אומר בשנים בחישה
השנה יודעו היום שיש יודעו כיצד ילל חיש

סורה אור השלם

1. ודרשת וחקרת
משאלת היטב והנה אמת
בכון הדבר נעשתה
התועבה הזאת בקרְפָּה:
זכרים יז טו
2. והגד לך ושמעת
ודרשת היטב והנה אמת
בכון הדבר נעשתה
התועבה הזאת
בקרְפָּה:
זכרים יז טו
3. ודרשו השפטים היטב
והנה עד שקר הגד שקר
ענה באדני:
זכרים יז יח

רבינו חננאל

ה"ה היו בדרך אורח
בבשבע חקירות באיה
שבועה כר מנה הני מלי
אורמין כדכתיב בעיר
הגדולה ודרשת וחקרת
ושאלת הרשע וכעבור ע"ז
כתוב והגד לך ושמעת
ודרשת היטב ובידעם
וזוממין כתב ודרשו
השופטים היטב הרי שבע
חקירות ואימא בעבור
ע"ז שלש ובעיר הגדולה
שלש ובעבור שכתב אחת
מכאן תחשבו שחמם בכל

ומה תלוייה אלא בחקירות לומר עמנו הייתם בנאות שעה במקום אחד.
זה שאמר בשנים יודע שהחדש שעבר מלא היה ויום ראשון של חדש
כו'. דטעי איניש כתיב: רבי יהודה אומר עדותן קיימת. דכילי
דכריותא בדבר: פוחתין לגובה. אי לא קטלת לא מדחול דכאמרן
ובכות משחקין אותו. וכ"ש אם הריצו לא נלמד עליו חובה. ועממא
דין לחובה משום דמיחזי כנגוע בעדות: אמר אחד מי הנאמרים:
אף לא ידענא דאך לא יענה בפשט למנות [במצדה לה] למות הוא דליטי
עד למחר משום הלנת דין דכאמרין בפירקא דלעיל (סג): היו
הלכן ויסופו הדיינין. אפילו עשרים ושנים מוכין או מחייבין ואחד
דין דיני דייני געסות אל לזכות ולא לחובה בפחות מעשרשים ושלשה: שנים
אלא לטובה געסות אל אחד ולא לרעה ע"פ שנים לרף להפקיע עוד שנים וכן
נטעיה לטובה ע"פ עדים) אחד וה"ה אם יראה אחד מהמוכין את דברי
ה. ובשעת גמר דין הא אוקימנא דלף המלמד זכות יכול לחזור וללמד
יצינא בפירקא דלעיל (דף לה.): **גב' מנא** הני מילי. דעבדינן שבט
חקירה אלא עד דכחב היטב בהדיא הא תלתא ובעיר הדחת
לו ודרשת בלא היטב משמע דרשה מעלים ובעדים זוממין כתיב ודרשו
שבט את עדים האחרונים הזוממין את הראשונים הרי שבט חקירות:

ואמרו

(ב.) אין מטין לחובה על פי אחד, דמין בראייתיהן אלו כנגד אלו עד שיחזור בו אחד מן הממייבין,

א ו מיי פירא מכל עדות
ה' ד נאמנ ששן קט:
ב ו מיי פירא מכל
טנדירן הכל:
ג ו מיי פירא מכל עדות
ה' ד:
ד ו מיי שם ה' ו:
ה ו מיי שם פייב ה' אל:
ו ו מיי שם ה' ג ו נאמנ
ז ש טור שר' מ' מ' ס' ל
ח טק' ב:
ט ו מיי שם ה' ד טור
י ש' שם טק' ו:
יא ו מיי שם ה' ה'
יב ו מיי פייב מכל:
טנדירן הכל:
יג ו מיי פירא שם ה' אל:
יד ו מכל עדות ה' אל:
טז ו מיי פייב מכל:
טנדירן הכל:
יז ו מיי שם פייב ה' ג:
יח ו מיי שם פייב ה' ג:
יט ו מיי שם פייב ה' ג:
כ ו מיי פייב מכל:
טנדירן הכל:

תורה אור השלם

1. ודרשת והקשר
שאלת היטב וזהא אמת
בכון הדבר נעשתה
התועבה הזאת בקרבך:
דברים יט טו

2. והעד לך ושמעת
ודרשת היטב וזהא אמת
בכון הדבר נעשתה
התועבה הזאת
דברים יט טז

3. ודרשו השפטים היטב
וזהא עד שקר העד שקר
ענה באדיו:
דברים יט יח

רבינו חננאל
 ז"ל היו בדיקין אותו
 בשבע קמחין כאיזה
 שבעו בו דמי מילין
 ואמרין כדמבי בעיר
 הנהגת ודרשת וחזקת
 ושאלת היטב ובעבוריך
 חזקת הונתך כל נשמעת
 ודרשת היטב ובעדים
 ומומין כתבי ודרשת
 השופטים היטב הרי שבע
 חקירות ואימא בעובד
 שלש ובעיר הנהגת
 שלש ובעדים ומומין אחד
 כמין וחשבוני שכתב בכל

זו א"י מ"י פ"ח מה' סנהדרין הלכה א' ואלה ב' י"ב ב"מ פ"ח מה' עדות הלכה ד'

רבינו חננאל

אחת ואחת ופרקין כיון רבוליה לחקירה קארי (כתובין) ילפי מהדרי ורחמינ איכא אמרין ילפי מהדרי כדמייני להדרי הני לא דמיין להדרי עיר הנדחת לא דמיא לעובד ע"ז ולעדים וזממין דאלו הן נהרגין ומומנים פלג. ועיר הנדחת הן נהרגין ומומנים אבר בשופה. ע"ז להנך תרתי לא דמיא כי ושינוי בג"ש בדרבנן היטב ילפי מהדרי ובכולן בין בלמד בין במלמד מופנה הוא ובין דרוא מומנן משני עדרין כלמר ובמלמד למידן ואע"ג דאיכא למפרע למידן ואין משיבין ואח"כ נהגין בק"ו מן התסקין ומן הנדחתין ואח"כ נשרפין בק"ו מן הנסקלין ולר' שמעון דאמר שריפה חמורה מטקילה ולא אתי חמור מן הקל אמר לך חביב בע"ז אמר נכח וכו' וכו' כפי הנדחת אמר נכון וזה ד' הנה"ש י"א ו' לו חקירות וגו' וזהו וזה לאחרי נשרפין ואפילו לרבנן מלאת דאחאי מק"ו נרח וכו' וזהו ק"א. ואקשינן ואיכא הני שמונה למדך דבעין חקירות ומתפסות שמונה חקירות מי איכא ורחמינ אין בכמה בשעה כלומר בחצייה בשלישה או ברביעה של שעה. ואמרין הניחא לאביי אליבא דר' מאיר כו'. חלוקת אביי ורבא אליבא דר' מאיר ור' יהודה מפורשים בפסחים פרק א' וכבר פירשנו שמונה זו שבע. אע"ג דלא צריך רמינ עליה כו' מספקין בן אלעזר דאמרינן תניא (לעיל דף לב) אמר ר' שמעון בן אלעזר כו' משיאין את העדים במקום למקום כדי שתטעף דעתן עליהם ויחזרו בן ור' מכו"ר אתם ההורג והנהרג וזהו ה"ג דר' נב"י ה"ג דר' ישראל ה"ג דהרמב"ם בו קבל עליו התראה והתיר עצמו למיתה והמית בתוך כדי דבור וכן בעובד ע"ז את מה עבד לפעור או למרקוליס. ובמה עבד ביובת וקטור בניסוח ובהשתחוויה. אמר עולא מניין להתראה מן התורה שנאמר ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותה. אטו בראיה מתחייבין אלא ע"י שיתראה להן טעמו עד דבר כלומר וידועותו העדים שהעושה כן חייב מיתה וזה בכרת (א) וקיי"ל כל חייבין כריתות שלקו נפטרו מיד כרתות הנה התראה בחייבין מלקיות. ובתיב נמי בהנהרגין

א. נראה דל"ל וף' ולחזונו ככתב מ"מ א"ל ק"ל דכל וכו' חקירות נהגין בק"ו מן הנסקלין ולר' שמעון דאמר שריפה חמורה מטקילה ולא אתי חמור מן הקל אמר לך חביב בע"ז אמר נכח וכו' וכו' כפי הנדחת אמר נכון וזה ד' הנה"ש י"א ו' לו חקירות וגו' וזהו וזה לאחרי נשרפין ואפילו לרבנן מלאת דאחאי מק"ו נרח וכו' וזהו ק"א. ואקשינן ואיכא הני שמונה למדך דבעין חקירות ומתפסות שמונה חקירות מי איכא ורחמינ אין בכמה בשעה כלומר בחצייה בשלישה או ברביעה של שעה. ואמרין הניחא לאביי אליבא דר' מאיר כו'. חלוקת אביי ורבא אליבא דר' מאיר ור' יהודה מפורשים בפסחים פרק א' וכבר פירשנו שמונה זו שבע. אע"ג דלא צריך רמינ עליה כו' מספקין בן אלעזר דאמרינן תניא (לעיל דף לב) אמר ר' שמעון בן אלעזר כו' משיאין את העדים במקום למקום כדי שתטעף דעתן עליהם ויחזרו בן ור' מכו"ר אתם ההורג והנהרג וזהו ה"ג דר' נב"י ה"ג דר' ישראל ה"ג דהרמב"ם בו קבל עליו התראה והתיר עצמו למיתה והמית בתוך כדי דבור וכן בעובד ע"ז את מה עבד לפעור או למרקוליס. ובמה עבד ביובת וקטור בניסוח ובהשתחוויה. אמר עולא מניין להתראה מן התורה שנאמר ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותה. אטו בראיה מתחייבין אלא ע"י שיתראה להן טעמו עד דבר כלומר וידועותו העדים שהעושה כן חייב מיתה וזה בכרת (א) וקיי"ל כל חייבין כריתות שלקו נפטרו מיד כרתות הנה התראה בחייבין מלקיות. ובתיב נמי בהנהרגין

שכן בסי"ף. פ"ה דעיר הנדחת בסי"ף ועדים וזממין דפרשתא משמע שמעדין על רוח דכתיב נפש נפש וזממה דעל כל חייבי מיתות שיעידו ש"ך לומר נפש נפש כשהזנו ועוד דההוא נפש נפש מוקמין ליה צפ"ק דמכות (דף ה:) דאין נהרגין עד שיגמר הדין וז"ל שפ"ה עיקר דלי נמי מיידי בכל עדים וזממין דיש מהם נסקילה מיהו האיל ויש מהם בסי"ף לא אחמיר קרא עליהו להמית עד שיחקרו המזימין אותן: מדרה"ה ל"ה למכתב. דרוש מדרוש וחקור וחקור. לאו דווקא דל"כ הו"ל לאו ד' אפילו הו"ל כמזכר דרוש מדרוש (ב) וחקור (א) (מחקור) הו"ל משמע ד' מללל כתב דרוש דרוש או מדרוש מדרוש כלומר במרובה (צ"ק דף סה. וס) ליכנס המלל המלל או ממלל ממלל: מניין להתראה מן התורה. בחגב קמיבעיא ליה למ"ד (לעיל דף ח:) חגב לרין המללל דלי בשא"ו חגב הא לא ניתנה התראה אלא להנחין בין שוגג למזיד אי נמי מיבעי ליה מנל לן דבעינן המית מן כדי דיבור:

חקור וחקור ושני קרא בדיבוריה בהיטב שמע מינה לאפנויי ואתו נחנקין בק"ו מנסקלין ומנהרגין ואתו נשרפין בקל וחומר מנסקלין הניחא לרבנן דאמרי סקילה חמורה אלא לרבי שמעון דאמר שריפה חמורה מאי איכא למימר אלא אמר רב יהודה יהונה אמת נכון יהונה אמת נכון הא חד סרי שבע לשבע חקירות דל תלת לגזירה שוה פשא להו חרא לר"ש לאחוי נשרפין לרבנן מילתא דאחאי בק"ו טרח וכתב לה קרא מנרף בה רבי אבהו אימא לאחוי שמנה חקירות ושמונה חקירות מי איכא אלמה לא אבהאי לאחוי בכמה בשעה ותיני נמי הכי היו בודקין אותו בשמונה חקירות הניחא לאביי אליבא דר"מ דאמר אין אדם טועה ולא כלום ולחך לישנא נמי דאמר אדם טועה משהו שפיר אלא לאביי אליבא דר' יהודה דאמר אדם טועה חצי שעה ולרבא דאמר טעו אינשי טובא מאי איכא למימר אלא לאחוי בכמה ביובל היינו באיזה שבוע אלא לאחוי באיזה יובל ואידך כיון דאמר באיזה שבוע לא בעי באיזה יובל: רבי יוסי אומר: תניא אמר להם רבי יוסי לחכמים לדבריהם מי שבא ואמר אמש הרגו אומר לו באיזו שבוע באיזו שנה באיזו חרש בכמה בחרש אומר לו לדברך מי שבא ואמר עכשיו הרגו אומר לו באיזה יום באיזה שעה באיזה מקום אלא אע"ג דלא צריך רמינ עליה כו' בדרבי שמעון בן אלעזר ה"ג אע"ג דלא צריך רמינ עליה כדדבי שמעון בן אלעזר ור' יוסי אמש הרגו שכיח ברוב עדות עכשיו הרגו לא שכיח ברוב עדות: מכירים אתם אותו: תנו רבנן מכירים אתם אותו נכרי הרג ישראל הרג התריתם בו קיבל עליו התראה התיר עצמו למיתה המית בתוך כדי דיבור העובד ע"ז את מי עבד לפעור עבד למרקוליס עבד ובמה עבד בקטור בניסוח בהשתחוויה אמר עולא מניין להתראה מן התורה שנאמר ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה אטו בראיה תליא מילתא אלא אע"ג שיראוהו טעמו של דבר אם אינו ענין לכרת

הדבר. בע"ז כתיב (דברים) וכתוב נמי בעיר הנדחת (סניג) ומשמע אמת ונכון דרישה וחקירה: הא חד פרי. שבעה דלעיל וד' דהנא: ושמונה מי איכא. הש"ס מהדר אלרבי אבהו מי מית משכחת שמה חקירות דבדרים המביאין לידי הזמה: ופרכין אלמה לא. וכי לא מית משכחת חקירה שמיית הא איכא לאחוי בכמה בשעה. ומשי הניחא לאביי כו' איכא למימר בכמה בשעה מיית לה לידי הזמה דלי אמר בחזיה או בשלישית ואח"כ סהדי ואמרי אותו חלק עמנו הייתם הרי הן וזממין אלא להך לישנא דלמר אדם טועה בחצי שעה למה לי למימר בכמה בשעה הא אי אמר בחזיה ואח"כ סהדי ממו ליה לא מיתוס כלל אותה שעה (א) דלמר בתחלת השעה היה והוא טועה מתחלתה עד תחיה אי נמי אמרי להו מתחלתה ועד תחיה עמנו הייתם לא מיתוסין דלמר שמה כדקוף שעה היה והם טעו מסופה לחזיה. גמגמו. דלביי ורבא צפ"ק דפסחים (דף יא:) לא בעי באיזה יובל. דאין עדים ממתינים עדותן מיוזל על חזירו: כר"ש בן אלעזר. להטריחם דלמר (לעיל דף לב:) מסיעין היו את העדים ממקום למקום כדי שתטעף דעתן עליהן ויחזרו בן: קיבל עליו הספרה. יודע אי שכן אי מוזהר שלא לעשות: הסיק עצמו למיתה. שכשהתירם בו אל מעבור שאתה מתחייב מיתה פלוגית הוא אומר על מנת כן אני עושה דלם לא הפקיר עצמו אינו נהרג כדלקמן (דף מה.): המיס בחוד כדי דיבור. כדי שאלת שלום שאלם שהה לאחר התראה יותר מכדי דיבור איכא למימר שכבר שכה התראה: אטו בראיה פליא. משום דלרא אומה מחייב: אלא רואה עצמו של דבר. שיה ערוה לא והאי קרא גבי כרת כתיב ואם אינו ענין לחיוב כרת דהא דין שמים הוא ולא בעי התראה דקמי שמיא גליא אם שוגג הוא או מזיד:

תנינו

ואימא. לא אמר רחמנא שבע חקירות כחד דינא אלא כלל חדא וחלד עזירה דכתיב זה בעיר הנדחת תלמה בע"ז מרי ובעדים וזממין מרי: דלם כן. דבעינן שבע ליכתבינהו לכולהו בחדא ויגמרו כל דיני נפשות מינה ומדפלגניהו ש"מ דווקא כתיב: ומשי כיון דכולהו כהדי כהדי כהדי כהדי ילפינן. כלומר כיון דכולהו כתב זה דבעי דרישה והסוה אותן להא מילתא ע"כ מהדדי ילפינן ליתן את האמור של זה צוה: וזה לא דמיין להדדי. והכי ילפינן מהדדי: עיר הנדחת להנך פרתי לא דמיא. למילך מנייניהו חקירות הכתובות בהן דלין הוא שיהו עדים וזממין ויחד עובד ע"ז לריס דרישה העדים המתייבין אותן משום דקילי שכן ממונס פלט אכל עיר הנדחת דחמירא שכן ממונס אכל לא מיתו ציה אלא חקירות האמורות בה: שכן בסי"ף. עיר הנדחת בסי"ף ועדים וזממין דפרשתא משמע שמעדין על רוח דכתיב (דברים יט) נפש נפש עין בעין וגו' ואי נמי משמע כל עדים וזממין דיש מהם נסקילה מיהו האיל ויש מהם בסי"ף לא אחמיר קרא עליהו להמית עד שיחקרו המזימין אותן: שכן לרין הספרה. הן תרתי מה שאין כן בעדים וזממין דכתיב (סס) כאשר זמם וזה חשך להרגו כלל הספרה: כהיטב היטב ילפינן מהדדי וגזירה שוה מופנה הוא. כדמפרש ואילו ואין משיבין עליה שזו היא מדה בתורה גזירה שוה המופנה למידן ואין משיבין: איכא למיפרך. כדפרכין: מדהוה ליה למיכסב. בעדים וזממין ודרשו וחקור: ושני בדיבוריה כהיטב ש"מ. שנייא דלישנא לאפנויי ועיקר קרא לדרשא דמניינא: בשלמא היטב פריש. ע"ז ועדים וזממין דלל כתיב זהו חקירה מית למימר מדהוה ליה למכתב לשון חקירה וכמזכר היטב שנייא דלישנא הוא לאקושי לשונות שמהן למידרש בה גזירה שוה: אלא עיר הנדחת. דכתיב זה ודרשו וחקור מלי הוה ליה למיכסב במקום היטב למניינא: ש"מ לאפנויי. ליתן את האמור של זה צוה ואיכא שבע בכולהו: ואפו נחנקין. שיהו עדיהן נדרשין ונחקרין בק"ו מנסקלין ומנהרגין מע"ז שיהו נסקילה ומעדים וזממין שכן בסי"ף דבעינן דרישה וחקירה ונללא הכי לא מיקטיל חנק הקל מכולן לכ"ש: ואפו נשרפין בק"ו מנסקלין. דסקילה חמורה משריפה אכל מנהרגין ליכא למידרש ק"ו לנשרפין דמה לנהרגין שכן מיתתן קלה: והנה אמת נכון

ואימא. לא אמר רחמנא שבע חקירות כחד דינא אלא כלל חדא וחלד עזירה דכתיב זה בעיר הנדחת תלמה בע"ז מרי ובעדים וזממין מרי: דלם כן. דבעינן שבע ליכתבינהו לכולהו בחדא ויגמרו כל דיני נפשות מינה ומדפלגניהו ש"מ דווקא כתיב: ומשי כיון דכולהו כהדי כהדי כהדי כהדי ילפינן. כלומר כיון דכולהו כתב זה דבעי דרישה והסוה אותן להא מילתא ע"כ מהדדי ילפינן ליתן את האמור של זה צוה: וזה לא דמיין להדדי. והכי ילפינן מהדדי: עיר הנדחת להנך פרתי לא דמיא. למילך מנייניהו חקירות הכתובות בהן דלין הוא שיהו עדים וזממין ויחד עובד ע"ז לריס דרישה העדים המתייבין אותן משום דקילי שכן ממונס פלט אכל עיר הנדחת דחמירא שכן ממונס אכל לא מיתו ציה אלא חקירות האמורות בה: שכן בסי"ף. עיר הנדחת בסי"ף ועדים וזממין דפרשתא משמע שמעדין על רוח דכתיב (דברים יט) נפש נפש עין בעין וגו' ואי נמי משמע כל עדים וזממין דיש מהם נסקילה מיהו האיל ויש מהם בסי"ף לא אחמיר קרא עליהו להמית עד שיחקרו המזימין אותן: שכן לרין הספרה. הן תרתי מה שאין כן בעדים וזממין דכתיב (סס) כאשר זמם וזה חשך להרגו כלל הספרה: כהיטב היטב ילפינן מהדדי וגזירה שוה מופנה הוא. כדמפרש ואילו ואין משיבין עליה שזו היא מדה בתורה גזירה שוה המופנה למידן ואין משיבין: איכא למיפרך. כדפרכין: מדהוה ליה למיכסב. בעדים וזממין ודרשו וחקור: ושני בדיבוריה כהיטב ש"מ. שנייא דלישנא לאפנויי ועיקר קרא לדרשא דמניינא: בשלמא היטב פריש. ע"ז ועדים וזממין דלל כתיב זהו חקירה מית למימר מדהוה ליה למכתב לשון חקירה וכמזכר היטב שנייא דלישנא הוא לאקושי לשונות שמהן למידרש בה גזירה שוה: אלא עיר הנדחת. דכתיב זה ודרשו וחקור מלי הוה ליה למיכסב במקום היטב למניינא: ש"מ לאפנויי. ליתן את האמור של זה צוה ואיכא שבע בכולהו: ואפו נחנקין. שיהו עדיהן נדרשין ונחקרין בק"ו מנסקלין ומנהרגין מע"ז שיהו נסקילה ומעדים וזממין שכן בסי"ף דבעינן דרישה וחקירה ונללא הכי לא מיקטיל חנק הקל מכולן לכ"ש: ואפו נשרפין בק"ו מנסקלין. דסקילה חמורה משריפה אכל מנהרגין ליכא למידרש ק"ו לנשרפין דמה לנהרגין שכן מיתתן קלה: והנה אמת נכון

הדבר. בע"ז כתיב (דברים) וכתוב נמי בעיר הנדחת (סניג) ומשמע אמת ונכון דרישה וחקירה: הא חד פרי. שבעה דלעיל וד' דהנא: ושמונה מי איכא. הש"ס מהדר אלרבי אבהו מי מית משכחת שמה חקירות דבדרים המביאין לידי הזמה: ופרכין אלמה לא. וכי לא מית משכחת חקירה שמיית הא איכא לאחוי בכמה בשעה. ומשי הניחא לאביי כו' איכא למימר בכמה בשעה מיית לה לידי הזמה דלי אמר בחזיה או בשלישית ואח"כ סהדי ואמרי אותו חלק עמנו הייתם הרי הן וזממין אלא להך לישנא דלמר אדם טועה בחצי שעה למה לי למימר בכמה בשעה הא אי אמר בחזיה ואח"כ סהדי ממו ליה לא מיתוס כלל אותה שעה (א) דלמר בתחלת השעה היה והוא טועה מתחלתה עד תחיה אי נמי אמרי להו מתחלתה ועד תחיה עמנו הייתם לא מיתוסין דלמר שמה כדקוף שעה היה והם טעו מסופה לחזיה. גמגמו. דלביי ורבא צפ"ק דפסחים (דף יא:) לא בעי באיזה יובל. דאין עדים ממתינים עדותן מיוזל על חזירו: כר"ש בן אלעזר. להטריחם דלמר (לעיל דף לב:) מסיעין היו את העדים ממקום למקום כדי שתטעף דעתן עליהן ויחזרו בן: קיבל עליו הספרה. יודע אי שכן אי מוזהר שלא לעשות: הסיק עצמו למיתה. שכשהתירם בו אל מעבור שאתה מתחייב מיתה פלוגית הוא אומר על מנת כן אני עושה דלם לא הפקיר עצמו אינו נהרג כדלקמן (דף מה.): המיס בחוד כדי דיבור. כדי שאלת שלום שאלם שהה לאחר התראה יותר מכדי דיבור איכא למימר שכבר שכה התראה: אטו בראיה פליא. משום דלרא אומה מחייב: אלא רואה עצמו של דבר. שיה ערוה לא והאי קרא גבי כרת כתיב ואם אינו ענין לחיוב כרת דהא דין שמים הוא ולא בעי התראה דקמי שמיא גליא אם שוגג הוא או מזיד:

תנינו

(א) ע"י חוס' פסחים מה': ד"ה ס"ס כן. (ב) ולקמן ג' (ג) פסחים י"ח: ויש' (ד) ע"י חוס' (ה) (לעיל לב: וס"ג.) (ו) מה"מ מוסק זה ע"י חוס' וס"ג.

תורה אור השלם

1. ודרשת חקירת ושאילת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשיתה התועבה הזאת בקרבי: דברים י"ט
2. והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשיתה התועבה הזאת: דברים י"ז
3. ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונברתו לעיני בני עמם ערות אהות גלה עונו ישא:

גליון הש"ס

גם' בחיב' היטב ילפי' ע"י לעיל דף כ' ע"כ חוס' ד"ה דברי הכל אין:

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ופרקין וכו' כלל אותה שעה דאמור נחמלת השעה וכו' מסופה לחזיה לישנא אחרינא גמגמו דלביי ורבא: (ב) חוס' ד"ה מדהוה וכו' דרוש מדרוש או חקור:

(ב) וַתִּסְמָכֵם יְהוָה וְשִׁנְיָה
(ג) בְּעֵץ מְרוֹמָתָא מִחוּט צ.
(ד) וְשִׁנְיָה מְרוֹמָתָא
לְעוֹלָם יְהוָה עַל דִּיהָ עֵץ
וּבְחִמָּה לְקָמָן מִן דִּיהָ
עֲבָדֵי (ד) לְעוֹלָם יְהוָה
עַל מִחוּט צ. וְדִקָּא עַל
(ה) וּלְקָמָן עַל דִּיהָ עֵץ עַל
(ו) לְעוֹלָם יְהוָה וְשִׁנְיָה
חֲזָמִית לְאֻמִּים עַל דִּיהָ עֵץ
עַל עֵץ אֲרָזִים (ז) לְעוֹלָם
יְהוָה עַל מִחוּט צ.
(ח) לְעוֹלָם יְהוָה עַל מִחוּט צ.
(ט) לְעוֹלָם יְהוָה עַל מִחוּט צ.
עַל דִּיהָ עֵץ (י) לְעוֹלָם יְהוָה
(יא) וּלְקָמָן יְהוָה (יב) מְבַרְכֵּי
(יג) לְעוֹלָם יְהוָה (יד) לְעוֹלָם יְהוָה
בְּיָדֵי מְבַרְכֵּי יְהוָה

דשיין בחסותו: ודי יודי. מנא
מזיד. ל"א ואם הויד לא נאמר אלף
ו זה עיקר: המנאים אותו מקושם.
קושם לאחר שראוהו ומלאוהו היה
אלף

ש דרשע רשע ליכא למילף (בדלעיל
כבעדים זוממין כתיב ועדים זוממין
א"י כתיב בי י"ד. תימה להתראה
אחיא שכן ממונן פלט ולעיל [דף מ:]
משמע דזווינן התראה:

יח א מ"י פ"ב מהלכות
סנהדרין הלכה ב:
יט ב מ"י פ"א מהלכות
עדות הלכה ה ופ"ב
שם הלכה א:
כ ג מ"י שם פ"ב הל"ב:

וְכִי יָדָא אִישׁ עַל רֵעֵהוּ
לְהִדְגּוֹ בְּעִמְקָהּ מִמֶּנּוּ
מִזְכֵּהוּ תַּחֲתָיו לְמוֹת:
שְׁמוֹת כֹּא יִי
וְיִקְרְבוּ אֹתוֹ הַמֵּצִינִים
אֲתוֹ מִקְשֵׁשׁ אֲחֵרִים אֶל
מִשְׁהָ וְאֶל אֲחֵרִים וְאֶל כָּל
הָעָדָה: מִכְבִּיר שׁוּל
אֲתוֹ: וְהַצֹּאֲתָם שָׁנִידִים
אֶל שַׁעַר הָעִיר הַהוּא
שִׁקְלֹתָם אֲתָם כְּאִנְיָם
יִמְחוּ אֶת הַנֶּקֶד עַל דָּבָר
אֲשֶׁר לֹא צִעֲקָה בְּעִיר
וְאֵת הָאִישׁ עַל דָּבָר אֲשֶׁר
עָבָה אֵת אִשְׁתּוֹ רֵעֵהוּ
וְבִרְתּוֹ דָּרָע מִקְרֵב:

5. ודרשת וחקרת
ושאלת היטב ודנה אמת
נכון הדבר נעשתה
התועבה הזאת בקרבך:
דברים יג טו

ובי יוד אחר על גזר
ליפסון מזרע ההררה
בנתיבן כלומר ההרר
וערוך מיד הוא ובנסקל
מקושש עצים בשבת
ותוב מלכות מכתוב על
דבר אשה על עסק
הוא גזריו כלל שטות
היא: **טנא** לן דבעין
על שיתר עצמו ליה
דיק בא מכתוב יומה
החם שני מדאוסף היא
עצמא למיתה. אר ער
נעור המאורשה שיהיה
אין נהרין מן שיתר
לומר לא באנו להדי
שונה שתהיה אלא להדי
עולה ואסרה היא על
בעלה ואקשנין היא
יכלין לומר כי לאוסה
על בעל באנו והנה
היא ערוה שתהיה כי
למיתה. ופרקין בשלא

חבירה. ויש להוסיף כי
החברה רחבה חכר ויש אִיִּץ
התהרהל בשל נתונה התהרהרה
לדבר לדברכן כי שגשג
למוד כלומר לא יאמר
המורג לא הייתי יודע כי
החברה הנרגה אלו ידעתי
לא הייתי הורגו והחבירה
אנו יכול כלומר לא הייתי
יודע וכיון שכליון העדים
לדחת ולומר לאסורה
על עעלה כגון מאסרת
ערתון לחלוקה עדות שאי
אנו יכול להעמיד שגמר
ועשימה לו באשר זמם
לעשות ומאחר שכליון
לדחת כענין הזה ויש
לומר שאם העדוה להורגה
זמם אם לא תאמר ומומין
אין נהרגין כגון זה
אנו נהרגת בעדות זו
שאנו מחקים כענין הזה
הריגה דומימי אליבא
היה ריש חסר חבירה כי
שכליון העדים לדחת
כענין הזה שאנו
הכי משכחת לה, ופרשנין
ששפירז עליה כי נתנה
היא נאסרת בעדות זו
לעולה ולבעול קרילי שם
באסורה לבעול כל אסורה

התיר עצמו למיתה: מנא לן אמר רבא ואי
המת *עד שיתיר עצמו למיתה אמר רב
שהוזמו אין נהרגין מתוך שיכולים לומר לאוסר
בה דלא אתרו בה ואי לא אתרו בה היכי
דרכי יוסי בר' יהודה דתניא ר' יוסי בר
התראה לפי שלא נתנה התראה אלא
דאינהו לא מיקטלי איהי היכי מיקטלא הה
להיומה *וכל עדות שאי אתה יכול להזי
קאמר מתוך שאין נהרגין שיכולין לומר לא
אינה נהרגת דהויא לה עדות שאי את
תבירה דקיימא לן דמיקטלא אליבא דר'
ללה כשזינתה וחזרה וזינתה והא 'כולין לומ
באנו שזינתה מכועל ראשון אי נמי שזינת
מאורסה דנקט אפילו נשואה נמי אין אלא
'כולין לומר לאוסרה על בעלה באנו אמר
הרגו ואחד אומר "בארירן הרגו אין זה נכון
אומר כליו לבנים הרי זה נכון מיתבי *נכון
הרגו ואחד אומר בארירן הרגו אחד אומר
לבנים *אין זה נכון תרגמה רב תסמא ב
"אין נכון תרגמה רב תסמא ב

ואתו ירש ת"ש אחר אומר סגנדיש שחורין וזה
נכון ההם נמי כגון שבעט בו בסגנלו והרג
בעוקצי תאנה אמר רמי בר חמא כגון ש
מיקטלי והא תניא אמרו לו תחת תאנה הרג
ביתא דרבי יוחנן ביהור של תאנה ת"ש אמר להן תא
תאנים שחורות תאנים לבנות אלא אמר ר' יוחנן
ששני בן זכאי דבדיקות כחקירות משוי ליה נ
בן זכאי מי הוה בסנהדרין והתניא ^אכל ע
מאה ועשרים שנה ארבעים שנה עסק בפר
שנה לימד ותניא ^בארבעים שנה קודם חורב
לה בחנות ואמר ר' יצחק בר אבודימי לומר ^גמש
ס"ד אלא שלא דגו דיני נפשות ותנן ^דמש
יווחנן בן זכאי אלא בן זכאי דעלמא הכי נמי
זכאי קרי ליה ר' בן זכאי והתניא מעשה וברק
אלא תלמיד היושב לפני רבו הוה ואמר

(א) נראה דל"ל ברי לנו. (ב) וז' דחיבות פ"י סרבלא עד ותסני לריפא שיכית לקמן מד.

ר' עקיבא דמקיש שלשה לשנים. פ"ה ר' עקיבא מקיש
לשה לשנים במסכת מכות (דף ה:) מה שנים אינן נהרגין
שניהם אף שלשה עד שיזומו כו' וזה אי אפשר להזימן
ש"ס קאמר להך מילתא הוה דלילו ר' עקיבא מקשיניהו

וקבעוה בשמיה כי הוה למד בן זכאי הוה קדי ליה כחלמיד היושב לפני רבו כי הוה לימד הוה קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי כי קרי ליה בן זכאי על שם דמעיקרא וכי קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי על שם דהשתא: ^(*) מעשה וזכר ב' מה בין חקירות כו': מאי אפילו שנים אומרים פשיטא כי אמר אחד איני יודע עדותן קיימת כי אמרי בי תרי נמי עדותן קיימת א"ר ששת ארישא קאי והכי קאמר בחקירות אפילו שנים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע עדותן בטילה כמאן ככר"ע דמקיש שלשה לשנים אמר רבא ווא עדותן קיימת קתני אלא אמר רבא א"ה ק אפילו בחקירות שנים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע עדותן קיימת כמאן דלא ככר"ע רב כהנא ורב ספרא תנו סנהדרין בל רבה פגע בתו רמי בר חמא אמר להו מאי אמריתו בה בסנהדרין דבי רבה אמרי ליה ומואי אמרינן בה בסנהדרין גרידתא ומואי קשיא לך א"ל מהא דקתני מה בין חקירות לבדיקות חקירות אחד אומר איני יודע עדותן בטילה בדיקות אמר אחד איני יודע ואפי' שנים אומרים אין אנו יודעים עדותן קיימת מכדי אידי ואידי דאורייתא היא מאי שנא חקירות ומואי שנא בדיקות א"ל הכי השתא בחקירות אמר אחד איני יודע עדותן בטילה דהויא לה ^(*) עדות שאי אתה יכול להזימה בדיקות אמר אחד מהן איני יודע עדותן קיימת עדות שאתה יכול להזימה הוא אמר להו אי הכי אמריתו בה טובא אמריתו בה אמרי ליה מטביחיה דרבי אמרין בה ולא חדא: אחד אומר כו': עד כ כמה א"ר אחא בר חנינא אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן יעד רובו של חודש אמר רבא אף אגן נמי תנינא אחד אומר בשלשה ואחד אומר בה' עדותן בטילה ואמאי נימא שזה יודע בשני עיבורין וזה אינו יודע בשני עיבורין אלא לאו משום דברובה ידע לעולם אימא לך ברובה נמי לא ידע ובשיפורא ידע בחד שיפורא אמר ^(*) דטעי בתרי שיפורא לא אמר דטעי וא"ר אחא בר חנינא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן עד כמה מברכין על החדש יעד שתתמלא פגימתה וכמה אמר רבי יעקב בר אידי אמר רב יהודה עד שבעה נהרדעי אמרי יעד ששה עשר ותריווהו

לִיָּהּ בַּחֲדָא מַתְנִי בֵּן זְכָאִי וּבַחֲדָא רַבֵּן
יִקְרִי לִיָּה בֵּן זְכָאִי עַל שֶׁסָּה הָיִיא שַׁעֲמָא
דִּי לִיָּה רַבֵּן עַל שֶׁסָּה סוּפִיָּה קָרִי לִיָּה:
יֹדַע אֲשַׁמְעִינן תַּנָּא דַּעְדוּתָן קִיָּמָת:
כִּי אָמְרִי כְּרוּוּיָהּוּ גַּמִּי מִיָּמָס הִיא.

דאָליו אָמער האַכער טאָני יודע מאַ
רבויה: כּיון דאָמער פּעריו איז יודע
זיז לאַ מעלה וואָ עקידאָ וואָ אָמער
ר' שׂעו שלשה: ר' עקידאָ מאַקס
שלשה גלגלים: נחמקת מכות (ד' ה')
מה שנים (ו) אינן זוממין עד שזומו
שניהם אף שלשמן עד שזומו שלשמן
וזה אי אפער להצינן. וואָ"ג דלר"ש
קאמער לאַ הלאַ מילתאָ האָס דאָליו
ר' עקידאָ קאנפיראָו להבי מה שנים
נמאָל אַחד מהן קרוב אף פסול כו'
מיוזרע אית ליה נמי דר"ש * ומוסיף
איזו: רבא אָמער. האַ דקמתי אפי'
לאַ ארבוטאָו לבדיקות וקאי אלא
ארבוטאָו דחקירות קאי וזהו קאמער
מה צין חקירות לבדיקות חקירות
היזאָ דליכא אלא תרי ספדי אָמער א'
איזי יודע עדותן בטלה בדיקות אָמער
אחד איזי יודע עדותן קיימה וזהו
הדין צלשנים דהוא ליה עדות
המוחמת בחקירות ואפי' בחקירות
משכחת לה דאָמער אַחד איזי יודע
דאָמער אַחאָר דאָמער אַחאָר אַחאָר

עדות קיימת והיא דמי בגון למיח
תלחא דאפשר לעדות שחקקיס
בשנים ומשום שלישי לא מיפסלי הנך
ודלא כר"ע: בסנהדרין דבי רבה.
כלומר מה חידוש אתם אומרים.

בְּהַלְדֵּרְךָ בָּתָם חֹסֶם בְּדֹד כְּגֹן רִצְוֹ
 יֵשׁ לָכֵן לְחַדֵּשׁ נָה הַרְבֵּה: וּמֵאִי
 אֲמִירִין בְּכַסְפֵּי־לֶחֶם גִּידִיטָא: מֵהֵ
 לָנוּ לֹמֵר אִילוּ לֹא הִיָּינוּ לְמִידִים מִפִּי
 חֹסֶם כֹּל כִּי הִיכָא יֵשׁ לְהַקְשֹׁתָּהּ
 מֵאִי קִשְׁיָא קָרִי: הֵא דְּלוֹרִיִּיאָא.
 דְּרַעֲשׁ וְחִקְרַתָּ⁽¹⁾ וְהֵא דְּלֹאֲרִימָא כְּדִתָּהּ
 לְעִילָא⁽²⁾ שִׁיחָא נְכוּן אֲפִי⁽³⁾ אֲוֹמֵרִס כְּלִיו
 שְׁחוּרִים נְכוּן⁽⁴⁾ לְהִיָּינוּ בְּדִיקוֹת נְכוּן שִׁיחָו
 דְּבִיחִים מְכוּוּסִים: שְׂאִי אֲפֵה יִכּוּל
 לְהוֹיָמוֹן. בְּכוּלוֹהּ שְׁנַע חִקְרִית הֹמֵה
 כְּתִיבִי אֲבָל בְּדִיקוֹת אֲפִי⁽⁵⁾ אֲוֹמֵרִס כְּוֹן
 אִין אֲנוּ יוֹדְעִין עֲדוּת שְׁתֵּיהּ יִכּוּל
 לְהִימָה הֵיא שְׁהֹמֵה אִינֵה מְלוּה בְּכִי
 אֲלֵה הַכְּשֵׁה דְּמֵאִי שִׁין עֲתִירֵהּ הֵייתֵם
 גְּבִי בְּדִיקוֹת: מוֹכָא אֲמִרְסוֹ כֹּה.
 הַרְבֵּה יֵשׁ לָכֵן טַעְמִים נָה: מְטִיבוֹסִים
 דְּמֵר אֲמִרְ⁽⁶⁾ כֹּה מוֹכָא. מַחֲמַת שְׁתֵּיהּ
 טוֹב וְעִנּוּ וְמוֹדֵה לָנוּ אֲנוּ אֲוֹמֵרִס כֹּה
 הַרְבֵּה: מְטוֹבוֹסִי וְדִמֵּר. אֵם הֵיית
 רוּחַ לְהֵתִים נְכוּן וְלַהֲקִשׁוֹת לֹא הִיָּינוּ
 יוֹדְעִים נִגְדָךְ כְּלוֹס. מִזִּיהוֹת לָשׁוֹן
 הַמְדַבֵּר בְּקוֹשִׁי וּבְחוֹקֵה⁽⁷⁾ לָשׁוֹן מֵהֵא
 דְּלֹאֲרִי (פִּסְמִים דָּף קִיב): אֲשִׁגְרוֹיִיר:
 עַד כֹּמֵה. יִכְנָסוּ בְּחֹךְ חִיחָא דְּלֵאֵס
 יֵשׁ צִינִיֵּהֶם יוֹם אֶחָד יִמְשֵׁל לְטַעֵו
 עֵיבוֹר הַחֲדָשׁ: עֵס רֹכּוֹ שֶׁל מֶלֶךְ.

אומר בעשרים ואחד אומר בעשרים
דש דכר שמע ימים הללו שהיה
כז עיבורים. שהיו שני חדשים
לוג זה מנאן לבוין חסירין: אלף
וקעין בקידוש החדש ביום שהוא
ד היום יכרן למחר: שנת החדש.
חדשים שהרי כבר נשתל האל:
ומתווייו

קשת. כדכתיב כתנו חצם על יתר גתמלאת פגימתה
מת נפיא

יגן להו משום דכתיב (במדבר
מ"מ) יימא עובדא די הוה
לתלות טעות צשמיסה:
פועלי

שעצרו כבר שמע מה היה: שיפורה. שופר היו
שמע את השופר: עד כמה מצרכין. אם לא
פגימה. אבל צחר הכי לא שיין למימר מחד

מלא פגימתו רב יהודה סבר כיון שנתמתחו שני קצותיו במילואה כדוגמת יתר

חמשה מחלת חמשה ו"ל לנבטל עדות ב
(ה) והצילו העדה ולא לקיים עדותן וא'
ברציעת הוה ו"ל דקסנר רנא ד
משום. דאמר ברובא ידע ברוב יי
מתחיל הן מלא הן חסר חזי לל
על הלכנה צהמחשה: עד שפסג

אמר עד שבעה. נהרעני אמרי עד ט"ז ותרוייהו כר' יוחנן סבירא להו דאמר עד ש
קריצו ביה אע"פ שתוד הלכנה לא נחמ

(א) אינו מוכן ואולי ז"ל לא הייתי יודע שהיו מעוברין ונדמו לו ששמיכן היו חסרין.

(ה) והנה בגמ' שלשנו מקומו דאמר בחור הגן עדותו בטלה ואולי דג' אחרת היה לו לרבינו או דע"ס נפל בדבריו וט"ס בזה, (ג) אולי ז"ל מחזיק י"א וזכאי, (ג) [גמ' רבינו תמוה דמאי מקשה הגמ' איסכא תיבעיה ליה ואולי דג' אחרת היה לו בסוגיא וי"ע].

מסורת הש"ס

נגמר הדין. לחיבה: מוֹלִיץ אוֹסוֹ לִסְקוֹ. אִי־יִי דִסְקִילֵה רִישׁ
דְּכוּלוֹ אַרְבַּע מִיּוֹת הִיא מִפְרָשׁ מִלֵּי יִידֵה בְּרִישׁ וְהִדֵּר
מִפְרָשׁ שְׂאֵרָה צְפִירִיקִין דְּלִקְטֵן כִּסְדֵּר: **הוּז לְבִית דִּין.** רְחוּק מִבֵּית
דִּין קָטָה: **שְׂנֵאמֵר הוּלָא.** אֲלֵמָּה לֹא בְּמִקּוֹס הוּעַד קְטוּבוֹ: **וְהַסּוּדְרִין**

נִגְמָר הָרִין *מוֹצִיאִין אוֹתוֹ לִסְקוֹל *בֵּית
הַסְקִילָה הָיָה חוּץ לְבֵית דִּין ⁽⁶⁾
שְׁנֵאמַר יְהוּצָא אֶת הַמִּקְלָל אֶחָד עוֹמֵד עַל
פֶּתַח בֵּית דִּין וְהַסּוֹדְרִין בִּידוֹ וְסוֹם רַחוּק
מִמֶּנּוּ כְּדֵי שֶׁיֵּשֶׁא רֹאשׁוֹ אֹמֵר אֶחָד יֵשׁ
לְלַמֵּד ⁽⁷⁾ עָלָיו זְכוּת הֵלָּה מִנִּיף בַּסּוֹדְרִין וְהַסּוֹם
רֵץ וּמַעֲמִידִן וּאֶפִּילוֹ הוּא אֹמֵר יֵשׁ לִי לְלַמֵּד
עַל עֲצֻמֵּי זְכוּת מַחֲזִירִין אוֹתוֹ אֶפִּילוֹ אַרְבַּע
חֻמֹּשׁ פַּעֲמִים וּבְלִבֵּד שֵׁשׁ מִמֶּשׁ דְּבָרָיו:
גַּמְ' וְכֵן הַסְקִילָה חוּץ לְבֵית הָיָה וְתוֹ לֵאמֹר
וְהָא תְּנִיָּא בֵּית הַסְקִילָה הָיָה חוּץ לְשֵׁלֶשׁ
מַחֲנוֹת אֵין כְּדִקְאֻמְרָת וְהָא דִקְתַּנִּי הָכִי
נִפְקָא מִינָּה דֹאִי נִפִּיק בִּי דִּינָא וְיִתִּיב חוּץ

לשלוש מחנות עבדינו בית הסקילה חוץ
לבִּדְרָה כי היכי דלא מיתחזי בִּדְרָה רוצחין אֲנִי
כי היכי דתיהוי ליה הצלה מנהני מיילי
דתִּרְהוּצא את המקלל אל מחוץ למחנה
חוץ לג' מחנות אתה אומר חוץ לג' מחנות
או אינו אלא חוץ למחנה אחת נאמר כון
מחוץ למחנה ונאמר בפריים הנשרפן חוץ
למחנה מה להלן¹ חוץ לשלוש מחנות אף
כאן² חוץ לשלוש מחנות והתם מגלגל³ דתנו
רבנן⁴ והוציא את כל הפר אל מחוץ
למחנה חוץ לשלוש מחנות אתה אומר
למי יאמרו מחנות וכו' וכו' וכו'

חֹץ לְשֵׁשׁ מִחֲנוֹת אוֹ אֵינִי אֵלָּא חֹץ
לְמַחֲנָה אַחַת כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ³אֵל מַחוּץ
לְמַחֲנָה בִּפְרֵי הָעֵדֶה שֶׁאֵין ת"ל ⁴שֶׁהֵרִי כִּבֵּר
נֶאֱמַר ¹וַיִּשְׂרֹף אוֹתוֹ כֹּאשֶׁר שָׂרָה אֵת הַפֶּרֶז
הָרִאשׁוֹן לִיתֵן לוֹ מִחֲנֶה שְׁנִיָּה וְכִשְׁהוּא אוֹמֵר
⁴אֵל מַחוּץ לְמַחֲנָה בִּרְשֵׁן שֶׁאֵין ת"ל שֶׁהֵרִי
כִּבֵּר נֶאֱמַר ²עַל שֶׁפָּךְ הָרֶשֶׁן יִשְׂרָף לִיתֵן לוֹ
מִחֲנֶה שְׁלִישִׁית וְלִילָף מִשְׁחוֹמֵי הַיּוֹץ מֵה
לְהֵלֵן חוּץ לְמַחֲנָה אַחַת אִף כֵּאֵן חוּץ
לְמַחֲנָה אַחַת מִסֻּתְבָּרָא מִפְּרִים הַנִּשְׂרָפִין
ה"ל לְמִילָף שֶׁכֵּן הוּצָא אֶל מַחוּץ לְמַחֲנָה
מִכְשִׁיר וּמִכֹּפֶר אֲדֹרְבָה מִשְׁחוֹמֵי הַיּוֹץ ה"ל
לְמִילָף שֶׁכֵּן אֲדָם חוּטָא בְּנִשְׁמָה פִּיגוּל

מכשיר ממכשיר עדיף ליה רב פפא אמר
משה היכא הוה יתיב במחנה לוייה ואמר
ליה רחמנא יהוצא את המקל אל

מחוי למחנה חוץ למחנה לוייה יידיאן
את המקלל אל מחוץ למחנה חוץ
ליה לעשייה עשייה בהדיא כתיבא
ובני
ול תפוח שעל המזבח הציטון שזין תלמדנו כלום שהרי
תמילא שמעיין דשפך הדשן חוץ למחנה הוא ולמה נאמ
ויליף. מקלל מחוץ למחנה דשטוי חוץ דהוי חוץ למח
מחן מחוץ ומכפר. סימן הוא שדומה מקלל לפרי
דשטוי חוץ. ותמאר בזן אל מחוץ למחנה דשטוי
תמילא בזכר ומחול למחנה האמור דשטוי חוץ קו ה
הוא

תורה אור השלם
 1. וְהָיָה אִתְּךָ חֶזְקָתָהּ לְמַחְנֶה וּמְסֻכָּה
 2. וְלִשְׁמֹעַת אֶת דִּבְרֵי
 3. אֱלֹהִים וְיִרְגְּמוּ אֹתוֹ כָּל
 4. הַיָּדָה.
 5. וְיָקִיף דָּר
 6. 7. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ
 8. אֶל מַחְנֶה אֶל
 9. מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 10. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 11. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 12. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 13. וְיָקִיף דָּר
 14. 15. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 16. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 17. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 18. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 19. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 20. וְיָקִיף דָּר
 21. 22. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 23. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 24. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 25. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 26. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 27. וְיָקִיף דָּר
 28. 29. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 30. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 31. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 32. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 33. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 34. וְיָקִיף דָּר
 35. 36. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 37. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 38. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 39. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 40. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 41. וְיָקִיף דָּר
 42. 43. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 44. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 45. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 46. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 47. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 48. וְיָקִיף דָּר
 49. 50. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 51. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 52. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 53. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 54. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 55. וְיָקִיף דָּר
 56. 57. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 58. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 59. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 60. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 61. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 62. וְיָקִיף דָּר
 63. 64. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 65. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 66. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 67. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 68. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 69. וְיָקִיף דָּר
 70. 71. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 72. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 73. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 74. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 75. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 76. וְיָקִיף דָּר
 77. 78. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 79. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 80. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 81. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 82. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 83. וְיָקִיף דָּר
 84. 85. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 86. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 87. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 88. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 89. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 90. וְיָקִיף דָּר
 91. 92. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 93. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 94. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 95. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 96. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 97. וְיָקִיף דָּר
 98. 99. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 100. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 101. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 102. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 103. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 104. וְיָקִיף דָּר
 105. 106. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 107. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 108. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 109. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 110. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 111. וְיָקִיף דָּר
 112. 113. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 114. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 115. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 116. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 117. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 118. וְיָקִיף דָּר
 119. 120. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 121. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 122. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 123. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 124. דְּרוֹשׁ בִּשְׁפָן
 125. וְיָקִיף דָּר
 126. 127. וְהִצִּיתָ אֵת הַדֶּחַ אֶל
 128. מַחְנֶה אֶל מִקְדָּשׁ שְׁרָף אֶל שֶׁפָּן
 129. דְּרוֹשׁ שְׁרָף אֶת עַל שֶׁפָּן
 130. עֲצִיב בִּשְׁפָן עַל שֶׁפָּן
 1

גליון הש"ס
גמ' מכשיר ממכשיר
עיריה ליה. ע"ל דף נב ע"א
חוס' ד"ס שקל:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

מוסף רש"י

מחזק למחנה מוֹלֵאִים אִוְרָה,
לדבֹר צַדִּיקִים הַשְׂרֵפִים אֵל
שֶׁכֶּן הַדֶּשֶׁן וְכֹחֵי בְּרֵי מִשְׁחָן
לְמַחֲנֵה יִצְחָק סֵת וּבְנֵיהֶם
קָדוֹה.

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מזג.

עין משפט
ור מצות

ג א ב מו פטו מהל
סנהדרין הלא סנה
עשן קב:
ד ג מו פייג הבלות
סנהדרין הלכה ג סנה
עשן נח:
ה ד מו פייג הבלה נ סנה
עס:
ו ה ו מו פייג הבלה ג:
ז ו מו פייג פייג הליג:
ח ח מו פייג הבלה ד:
ט ט ו מו פייג פייג
פייג הליג הליג פייג

רבינו חננאל

[illegible]

(א) ונראה דהאך בדבריו רבינו
וה"ל ובני ישראל עשו כאשר
צוה ה' את משה ג"כ לעשייה
וחד למחיה כ"ן
(ב) עיין הוצגת רב שפירא גאון
ד"ה (ולפוס הכין איתוספא
הוראה וכו') ותמלא כ' הוא היה
אחד מרובין סבוראי אשר
הוסיף דבריו בנביא:

נפיק
והכי
מקושש
מזו כו':

לא גייתי אחריני. והא דלמידי
(דברים יז) די העדים תהיה
צו צראקונה וגו' ה"א דהני מילי
היכא דלוחה האבן קיימת אבל אם
נאבדה או נפלה לים ה"א דלא
גייתי אחריני:

פשיטא אחד אבן, הא דלא
חשיב פתילה שנשקף
בה משום דאברייחא דלקמן (דף מה:)
דקתני כולן נקברים עמו קאי והתם
לא שייך למימני פתילה שנורקה
למזד פיו:

כח

רַב אֲשִׁי אָמַר מִשֶּׁה הִיכָא
צֵא אֶת הַמִּקְלָל חוּץ לַמַּחֲנֶה
וַיּוֹצִיאוּ אֶת הַמִּקְלָל לַעֲשִׂייהָ
כְּאִשֶּׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה
וְאָמְרוּ לִיה רַבֵּן לֵרַב אֲשִׁי
יָמִים מֵאֵי דְרִשְׁתָּ בְהוּ קִשְׂיָא
אֲחֵד אֲבָן שְׁנִמְסָל בְּה וְאֲחֵד
שְׁנַחֲנַק בּו כּוֹלֵן מִשְׁל צְבוּר
ל נַפְשִׁיה בְּעֵי רַב הוּנָא סוּדָר
וְנִי דְהֶחֱלָה דִּידֵיה מִדִּידֵיה הוּא
לֵה מִדִּידֵיהּ וְתוּ הָא דֹאמֵר ר' ^א
מִשְׁקִין אוֹתוֹ קוּרֵט שֶׁל לְבוּנָה
שֶׁכֶר לְאוֹבֵד וַיִּין לְמִרֵי נַפֵּשׁ
וּמְבִיאֹת אוֹתוֹן לֹא הִתְנַדְּבוּ
צְבוּר כִּיּוֹן דְּכִתִּיב תֵּנוּ מִדִּידֵיהּ
רַב אֲחֵד מִן הַתְּלַמִּידִים יֵשׁ לִי
ת בִּידֵיה גִּשְׁתַּתֵּק אֶפִּילוּ אֲחֵד
וְאֵי תֵא שְׁמַע דֹּאמֵר רַבִּי יוֹסִי
דְּרֵאֵין אוֹתוֹ כְּאִילוּ חֵי וְעוֹמֵד
יֵאמֵר תִּיבְעֵי לָךְ: אֶפִּילוּ הוּא
עָס רֵאשׁוֹנָה וְשֵׁנִיָּה בֵּין שֵׁשׁ
תוּ מִכָּאן וְאֵילָךְ אִם יֵשׁ מִשֶּׁשׁ
מִמְחוּרִין אוֹתוֹ אֲמַר רַב מִשֶּׁשׁ
בֵּי דְמִסְרִינֵן לֵיה זִוגָא דְרַבְנָן
לֵיה מַעֲיָקָא אֲנֵב דְּבַעֲיָת לֹא
זָכוֹת פְּטֻרוֹהוּ וְאִם לֹא יֵצֵא
צֵא לִיסְמָל עַל שֶׁעָבַר עֲבִירָה

לו זכות יבא וילמד עליו:
נשעה פלונית ובמקום פלוני
לפניו: לפנוי אין מעיקרא לא:
לפנוי מ' יום קודם שהוא יוצא
שיודע לו זכות יבא וילמד עליו
א ותסברא בר הפוכי זכות הוא
עליו אלא שאני ישו ^דדקרו
^המתאי נקאי נצר ובוני ותודה
א ואראה פני אליהם אמרו לו
הו לנקאי אמר להו נקאי יהרג
תיהו לנצר אמר להו נצר יהרג
כנצר נתעב אתיהו לבוני אמר
בי הורג את בנך בכורך אתיהו
^ידכתיב זוכה תודה יכבדני:
ארי"ל

וַיֹּכְנִי יִשְׂרָאֵל עֲשׂוֹ כְּאִשֶּׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה
 אֲלֵא מַעַתָּה וַיִּירָגְמוּ אוֹתוֹ אֲבָן מֵאֵי עֶבְרִי
 לֵימָּה הֵהוּא מִבְּעֵי לִיָּה לְכַרְתֵּנִיָּא וַיִּירָגְמוּ אוֹתוֹ
 בְּבִאבָן ⁶ אוֹתוֹ ⁷ וְלֹא בְכִסּוֹתוֹ אֲבָן ⁸ שֵׁשׁ
 מֵת כֹּאֲבָן אַחַת יֵצָא וְאַצְטְרִיךְ לְמִיכְתָּב אֲבָן
 וְאַצְטְרִיךְ לְמִיכְתָּב ⁹ אֲבָנִים דְּאִי כְּתֵב רַחֲמָנָא
 אֲבָן הוּא אֲמִינָא הֵיכָא דְלֹא מֵת בְּחֵדָא לֹא
 נִינְתִי אַחֲרֵיתִי וּמִיִּקְטְלִיהָ כְּתֵב רַחֲמָנָא אֲבָנִים
 וְאִי כְּתֵב רַחֲמָנָא אֲבָנִים הוּא אֲמִינָא
 מֵעִיקְרָא נִינְתִי תַרְתִּי כְּתֵב רַחֲמָנָא אֲבָן ¹⁰ וְהָא
 הֵיכָא תָנָא נֶאֱמַר קֶאֱמַר אִילוֹ לֹא נֶאֱמַר קֶאֱמַר
 וְהָא ¹¹ אִילוֹ לֹא נֶאֱמַר קֶאֱמַר הֵיכָא אֲמִינָא נֶאֱמַר גִּזְרָה

שוה עכשיו שנאמר ^אקרא גיורה שוה לא
 הוה יתיב במחנה לוייה ואמר ליה רחמנא
 ללוייה אל מחוץ למחנה חוץ למחנה ישראל
 עשייה בהדיא כתיב בהו ובני ישראל עש
 ההוא מיבעי ליה ^בחד לסמיכה וחד לדה
 ללדיך כל הני הוציא דכתיבי בפרים הנש
 אחד עומד כו': אמר רב הונא פשיטא ל
 עין שנתלה בו ואחד סייף שנהרג בו ואחד
 מ"ט דמרדידה לא אמרין ליה זיל וליתיה וליל
 שמינין בו וסוס שרץ ומעמידן משל מי הוא
 או דילמא כיון דבי דינא מחיבין למעבד בה
 חייה בר רב אשי אמר רב חסדא ^אההוצא ליה
 בכוס של יין כדי שתרפר דעתו שנאמר
 ותניא נשים יקרות שבירושלים יהיו מתנדב
 נשים יקרות משל מי הא ודאי מסתברא ימש
 כעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת א
 ללמד עליו זכות ונשתתק מהו ^במנפח רב ש
 בכסוף העולם גמי התם לא קאמר הכא קאמר
 ובר חנינא ^איחד מן התלמידים שזיכה ומת
 במקומו זיכה אין לא ^בזיכה ^אלא זיכה פשיטא
 כו': ואפילו פעם ראשונה ושניה והתניא ^א
 ממש בדבריו בין שאין ממש בדבריו מחזירין
 בדבריו מחזירין אותו אין ממש בדבריו אין
 תרומה מפעם שניה ואילך מנא ידעי ^אאמר
 אי איכא ממש בדבריו אין אי לא לא ולימס
 מצי אמר כל מאי דאית ליה: **מתני'** מצאו
 ליסקל ^אוכרו ווצא לפניו איש פלוני בן פלוני

פלונית ופלוני ופלוני עדיו כל מי שיועד
גמ' אמר אבי¹: "וצריך למימר ביום פלוני
 דילמא איכא דידעי ואתו ומוזים להו: וכרו ויצו
 יהיה תניא בערב הפסח תלאוהו לישו² והכרו ויהי
 ליסקל על שבישף והסית והדיח את ישראל כל
 ואלא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב פסח אמר ע
 ממסית הוא ורחמנא אמר³ לא תחמול ולא תכב
 למלכות הוה: ת"ר חמשה תלמידים היו לו ליש
 אתויהו למתי אמר להו מתי יהרג הכתיב⁴ מתי א
 אין מתי יהרג דכתיב⁵ מתי ימות ואבד שמו א
 רו לו אין נקא יהרג⁶ דכתיב במסתרם יהרג נק
 ו ליה אין נצר יהרג דכתיב⁷ ואתה השלכת מקב
 ישראל אמרו ליה אין בוני יהרג⁸ דכתיב הנה
 דכתיב מזמור לתודה אמרו ליה אין תודה יה

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ. צִוְּהוּ קָרָא כְּתִיב וְ^כ**כָּלָא כְּסוּתוֹ.** עָרֹם וְאֶעֱ"ג דְּבִי צִוְּהָא פ' דְּכְתִיב [מְדַבֵּר טוֹן] אֲנִיכִים: **וְהָא הִיא תַּנְה.** תַּנְה דְּבִרְיִיתָא חֵילוֹ לֹא נִתְּנָא מִתְּקַשְׁמִית דְּקָרָא אֲכֵתִי לֹא הוּא הִיכִינְיָא לְמַמְרָא חוּץ לְמַחְנֵה חֲמֵה דְּמִייתִינָא שְׁלֹשׁ מַחְנוֹת מְגִוְרָה שׁוּה דְּפִרִּים וְהִשְׁתָּא אֲפִילוֹ גִוְרָה שׁוּה לֹא דִּרְרִיךְ: **וְהָא.** גִּרְדָּה מִשְׁמַע הוֹיָאֵר לְמַתְקוּן וְכִי הִדֵּר כְּתִיב מִחוּץ לְמַחְנֵה אֲפִיקוּי מַחְנֵה יִשְׂרָאֵל קָרָא: **וְהָא.** וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: **מַצְנֵי לִיה.** לְמַסְמִיכָה וְלִדְחִיָּה דְּכְתִיב בְּצֹוּהָ וְלֹא מִיפְרָשִׁי צַעֲשִׂיָּה הִדֵּר סִיּם קָרָא וּבְנֵי

תורה אור השלם

1. ירדבר משה אל בני ישראל ויצאנו את המדברקהל אל מחוץ למחנה ורדגמו אתו אבן וכו' ישראל בשו כאשר צדה י' את משה: ירדבר כר גני
2. יאמר י' אל משהמות וימת האיש רגום כלםבנים כל העדה מחוץ למחנה:
3. מברכר טו לה' הוצא אתי ובלקל אל מחוץ למחנה וידבר על העמים אתם ויחזק על ראשו ורגמו אתו כל העדה: ירדבר כר גני
4. שבו חזר אל אבדור ויין לקורש בשו: משייל לאו
5. בריס יט
6. חלילס כב
7. חלילס מא
8. שמוח ט
9. חלילס י
10. אשיח יא
11. ישעיה יט יט
12. שמוח דכ
13. שמוח דכ
14. חלילס א
15. חלילס כג

הגהות הב"ה

(א) גם' ההוא מיצעי ליה
לסמיכ' רלדחיי' כ"ל
והינתן חד ותינתן יחד
נמחק: (ב) שם לא זיכה
לא לא זיכה פשיטא:

מוסר רש"י

מנפח רב ששת בידיה.
דוך שחוק כדאס שמנפח
קס מתחם יריו ומשליטו
לאנדי, כלומר כזה הירוח
שהכל קר אנד טעמו כו'
ורשבים ביי קלדו. **רואין**
אורו, לענין המנין (דעדי
דמסריני ליה זוגא
דרבנן. שמליון אורו עד
יני הקסולס ואס אחרי יס
לי ללמד זכות על עממי
ישמעו אלו אס עממי
דכדרי אס לאו (ימות פה.)

דבינו חננאל

יריתו כימי יהושע הרי ה'
 ימי פרשם ר' תנחומא
 תכלום אריתן אריתן ואמר
 ר' וחשב סוחין ועונ
 א' ואקשי' וכן יש שער
 ככל אר' כימי שמה
 שרש מאי טעמא ל'
 איבער דה השאח א"ר
 יוחנן מפי' שלא ענש
 דה שחרותי דע עשברו
 הדרין. כמאני הנחתות
 לה' אריתו ונגזלות לה'
 הוא לעבדו ג' ו' וא"ר
 יוחנן עולאם [לא] נעשו
 שרש דה שחרותי ולא
 [ענש] עתשין שבעלו ולא
 שערב כימי משה ללויים
 עזו לרביים לפיכך לא
 הגזילו. וכימי יהושע
 לא ידעו אלא שחבר כל
 אינן שחרותי דאר ידעו
 אשתי גלגליין מפי' אינן
 דר' לא ידעו כו' רביס:
 מ' וילטור בשלשין ו'

בעצבות מואב לא היו הנסמרות אלא לה' אלהינו אכל מבאן
תימא מעולם ועד עולם אלא מעתה מתחלת מדה זו ותנה
דכר נאמר עד עולם. ואי לאו אפסורא דנסמרות קאי לאשמ
ויקבלו עליהם ערבות יעשו זה על זה למה לי דכחיה אי מש
יפסוק: **אלא.** הנקודה לימדך דהאי דכחיה הגלות לנו ולבנינו
דכך לא עשו את אחרים על עונשין שגלוי עד שצברו את היר

בן הם אף לנו ולבנינו ונקודה דע"ן שבעד לחזק צבחה דלא
עד עולם: ובי ענש על הנספרות. האחרים לעולם: והרי
כן דעד עולם מנהוג מזה וז' דלא תימא משיעברו את הירדן
חיובה דנגלות פשיטא דעונש הנהוג עכשיו ינהוג לעולם דלמה
זו עד הנה נהגה מזה וז' אלא מכאן ואילך דכל נקודה למעט
: אלא. לרבי נחמיה כיון דאף משעברו לא ענש על הנספרות:
עין

תורה אור השלם

- במדבר כו נה
8. הנסתרת לוי אלהינו
והנגלת לנו ולבנינו עד
עולם לעשות את כל
דברי התורה הזאת:
דברים כו כח

(א) [בפס' 6: במלחמה] (ב) כי
קאב' (ג) וי' וי' וי' וי' וי'
(ד) לקמן פס' (ה) מנהל' ב'
ע"פ (ו) שמכנין כי למלח',
(ז) דף ג'.

לעני רש"י

אורטייא"ש [אורטייא"ש]
ספרים:
אלו"ם, אלו"ם.

מוסף רש"י

פליחות. רבי [לפניו פנ']

רבינו חננאל

מלשון חטא ישראל אע"פ
שחטא ישראל קרי ליה
רחמנא. כי' חלפי' מן
הדס ר' ברגסנין בפרק
לולב הגזול. וגם עברו
את בריות וגם לקחו
מן החרם וגם גנבו וגם
כחשו וגם שמו בכליהם
ה' גס. מלמד שעבר על
חמשה חומשי תורה. א"ל
ריש גליהא לרב הונא
עבר בניו ובנותיו
מה עשו שלקחו יהושע.
א"ל לעומדן כל ישראל
מה חטאו. אלא לרדותם.
כלומר לייסרם כדרכם
וכל ישראל ישמעו וייראו.
כתיב וישרפו אותם באש
ויסקלו אותם באבנים
ותחיו עבר בהו אמר רבינא
כנון בנייה וכלי' בשורפה
בעלי חיים בסקילה. כתיב
ויציקום לפני ה' מלמד
שחטבו עמד ואמר רבון
כל העולמים על זה יפלו
רובה של מהדרין כו'.
אמר רב תנחומים ידבר
רש זה משה רבינו ועשר
יענה עזות זה יהושע
שאמר ולו הואלנו ונשב
בעבר הירדן ואסיקא האי
דנפל יהושע קמי המלאך
בלילה משום דאמר ליה
אני שר צבא ה' עתה
באתי. וגמרי' דלא מפיק
השדים שם שמים לבטלה
שאיילוי כן אסור לארס
לחת שלום לחבירו בליל
שמא שר הוא ותמצא

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מד.

תורה אור

1. וקא' ישראל וגם
עברו את בריות אשר
צויתי אותם וגם לקחו
מן החרם וגם גנבו וגם
כחשו וגם שמו בכליהם
יהושע ז' טו
2. ועל זכר אשר לא
ימלא את בשר ערלתו
וגברתה דנפשו החרו
מעמיה את בריתו הפרי:
בראשית י"ד
3. והיה הנבל בחרם
ישרף באש אתו ואת כל
אשר לו כי עבר את
ברית יי' וכי עשה בבלק
במשאל: יהושע ז' טו
4. והוציא את הנער אל
פתח בית אביה וסקלוה
אנשי עיר: באבנים
ומתו כי עשתה בבלה
בישראל לזנות בית
אביה ובגרתה דנפשו
מקרה: דברים כב כא
5. והקח יהושע את עכן
בן דוד ואת הכסף ואת
האזנית ואת לשון תהוב
ואת בניו ואת בנותיו ואת
שוריו ואת חמורו ואת
צאנו ואת אקדלו ואת כל
אשר לו וכל ישראל עמו
ויצלו אתם עמק עכור:
יהושע ז' כד
6. ויאמר יהושע כי
עברתו יעקב יי' ביום
הזה וידיגמו אתו כל
ישראל אבן וישרפו אותם
באש ויסקלו אותם
באבנים: יהושע ז' כה
7. וארא בשלל אדרת
שנער אחת טובה
ומאתים שקלים כסף
ולשון זקב אחד חמשים
שקלים משקלו ואמרום
ואקדום ודגם טמונים
בארץ בתוך האקדלי
דחבסך תחתיה:
יהושע ז' כא
8. ויחקום מתוך האקדלי
ויבאום אל יהושע ואל
כל בני ישראל ויצעק
לפני יי': יהושע ז' כג
9. ויכו מדם אנשי העי
בשלשים ונשה עידי
וירדו לפני השער ער
השקרים ויכים במורד
ויקם לבק העם ויהי
לימים: יהושע ז' ה
10. ותנחומים ידבר רש
ועשיר יענה עזות:
משלי י"ח כג
11. ויעמד פינקס ויפול
ותצער המגפה:
תהלים ק"ל
12. ויהיו המותם במגפה
אברהם ויעשרים אלה:
במדבר כה ט
13. ויאמר יהושע אחת
אדני אלהים לקח
העברת העביר את העם
הזה את הירדן ללח
אתו: ביד האמרי
להאבידו ולו הואלנו
ונשב בעבר הירדן:
יהושע ז' ז
14. ויחש משה אל יי'
ויאמר: אדני' לקח
הרעתה לעם הזה לקח
זה שלחתי:
שמות ה' כב
15. ויאמר יי' אל יהושע
קח לקח זה אתה נפל
על פנק: יהושע ז' י
16. והיה בעברכם את
הירדן תקימו את
האבנים האלה אשר
אנכי מצוה אתכם היום
בהר עיבל ושרת אותם
בשבי: דברים כו ד
17. כאשר צוה יי' את
משה עבדו כי צוה משה
את יהושע וכן עשה
יהושע לא הסיר דבר
מכל אשר צוה יי' את
משה:
יהושע ז' טו
18. ועשית לעי ולמלכה
כאשר עשית ליריחו ולמלכה
היה עמך וחרבו שלוחה בידו ואלך יהושע אליו
ויאמר לו הקלו אתה אם לצרינה: יהושע ז' י

דנקמרות משעברו ונגלות לעולם אמר ליה רבי נחמיה וי' ענש על
הנקמרות והלא כבר נאמר עד עולם ואי קאי עד עולם הנקמרות
ע"כ יש להסוות דנאסות ענין דקאי אנגלות קאי הנקמרות דנקממת
קאי בשום אס חמא דקאי אמרויהו אלא ודאי לא קאי הנקמרות
כלל שזו היא הנקמרה דלא מיענשי
אחריני עלייהו לעולם ולא כמי
נקמרות אלא להקיש לכו נגלות דכס
שלא ענש על הנקמרות קודם שעברו
שזה הנקמרה כן לא ענש על הנגלות
ולפי אמיא היקש ונקודה דאי לאו
נקודה הי"א דלאני היקש דלא מיענשי
עונש רבא אכל זוטא מיענשי לפי
שהיה להם לנחמות קמ"ל נקודה דלא
מיענשי כלל ולפי נקודה דע"כ לא
יתפש לר' נחמיה:
ואתם ריחקהם ששים מירין.
דבר גרוס וזה עינל
היו רחוקים ששים מיל מן הירדן
כדאיתא בפרק אלו נאמרין (סוטה)
דף לו. ויש לתמוה והלא כדן עשה
דלא כתיב והיה צעזעכם את הירדן
תקימו את האבנים האלה אשר אנכי
מזה אחסם היום צהר עינל ומה
היה יכול לעשות שלא מלאה הר גרוס
וזה עינל עד שם וצפרק אלו
נאמרין פליגי מנאי דמניא הלל
המה צעזע הירדן מעבר הירדן
ואלך דברי ר' יהודה פירוש צפרק
מן הירדן היושע צעזעה אלו הר
גרוס וזה עינל שיושעין בהן כומים
ר"א אומר הלל המה צעזע הירדן
סמוך לירדן דאי מעבר הירדן ואלך
והכתיב והיה צעזעכם את הירדן
וס"ל לר"א דבר גרוס וזה עינל
שנסמך לירדן דבר הכתוב ושנים
היו וצירושלמי אמר מה מקיים רבי
אליעזר הר גרוס וזה עינל ז'
גששית עשו וקראו ללחמה הר גרוס
ולאמה הר עינל על דמיה דר'
יהודה ששים מיל הלכו צלותו היום
על דמיה דר' אליעזר לא וזו
ממקומן והשאר ר' שילא דהכא סבר
דקראי כר' אליעזר והיה לו להושיע
לעשות כן והוא חלל להר גרוס לה
עינל שני הכומים ור' דאמר הכא
דיהושע שפיר עמד מני סבר כרבי
יהודה או כר' אליעזר:
חיישינן שמא שר הוא. דוקא
צדקות וזהו מוסק
שאין בני אדם מציין דשמיים שם שדים
אפי' ביום דההיא דפ' בתרא דיצננות
(דף קכ. וס.) שעלה להר אכל
נעיר אפילו צלילה לא חיישינן דאי
לאו הכי היאך אדם נותן שלום
לחבירו צלילה והלא אשה מתגרשת
צלילה והא דלא משני הכא דחזו לה
צנואה דצנואה דממשני (ביצננות שם)
משום דלן צנואה נכרת צלילה:
הא

עכן מאי טעמא איענוש משום דהוה ידעי
ביה אשתו ובניו יחטא ישראל אמר רבי
אבא בר זבדא אע"פ שחטא ישראל הוא
אמר ר' אבא היינו דאמרי אינשי אסא דקאי
בני חילפי אסא שמיה ואסא קרו ליה וגם
עברו את ברית אשר צויתי אותם גם לקחו
מן החרם גם גנבו גם כחשו גם שמו בכליהם
אמר ר' אילעא משום ר' יהודה בר מספרתא
מלמד שעבר עכן על חמשה חומשי תורה
שנאמר חמשה גם ואמר רבי אילעא משום
רבי יהודה בר מספרתא עכן מושך בערלתו
היה כתיב הכא וגם עברו את בריתו וכתיב
התם: את בריתו הפר פשיטא מהו דתימא
המצוה גופיה לא פקר קמ"ל ר' זכאי עשה
נבלה בישראל א"ר אבא בר זבדא מלמד
שבעל עכן נערה המאורסה כתיב הכא וכי
עשה נבלה וכתיב התם: כי עשתה נבלה
בישראל פשיטא מהו דתימא כולי האי לא
פקר נפשיה קמ"ל רבינא אמר דיניה כנערה
המאורסה דבסקילה אמר ליה ריש גליתא
לרב הונא כתיב וי'קח יהושע את עכן בן
דוד ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון תהוב
ואת בניו ואת בנותיו ואת שוריו ואת חמורו
ואת צאנו ואת אהלו ואת כל אשר לו אם
הוא חטא בניו ובנותיו מה חטאו אמר ליה
וליסעמך אם הוא חטא כל ישראל מה
חטאו דכתיב וכל ישראל עמו אלא לרדותן
ה"נ כדי לרדותן וישרפו אותם באש ויסקלו
אותם באבנים בתרתי אמר רבינא הראוי
לשרפה בשרפה הראוי לסקילה לסקילה
וארא בשלל אדרת שנער אחת טובה
ומאתים שקלים כסף רב אמר איצטלא
דמילתא ושמואל אמר סרבלא דצריפא
ויציקום לפני ה' אמר רב נחמן בא וחבטם
לפני המקום אמר לפניו רבש"ע על אלו
תיהרג רובה של סנהדרין דכתיב וי'כו מהם
אנשי העי כשלשים וששה איש וותניא
שלשים וששה ממש דברי ר' יהודה אמר
לו ר' נחמיה וכי שלשים וששה היו והלא
לא נאמר אלא כשלשים וששה איש אלא זה יאיר בן מנשה ששקול
בנגד רובה של סנהדרין אמר רב נחמן רב מאי דכתיב וי'תנחומים ידבר
רש ועשיר יענה עזות תנחומים ידבר רש זה משה ועשיר יענה עזות זה
יהושע מאי טעמא אילימא משום דכתיב ויציקום לפני ה' ואמר רב נחמן
בא וחבטן לפני המקום אמו פנחם לא עביד הכי (דכתיב) ויעמד פנחם
ויפול ותצער המגפה ואמר ר' אלעזר ויחפלו לא נאמר אלא ויפלו
מלמד שעשה פליחות עם קונו בא וחבטן לפני המקום אמר לפניו רבונן
של עולם על אלו יפלו עשרים וארבעה אלף מישראל דכתיב והיו
המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף ואלא מהכא למה העברת העביר
את העם הזה את הירדן משה נמי מימר אמר למה הרעתה לעם הזה אלא מהכא ואלו הוואלנו ונשב
בעבר הירדן ויאמר ה' אל יהושע קום לך דריש ר' שילא א"ל הקב"ה שלך קשה משלהם אני אמרתי והיה
בעברכם את הירדן תקימו ואתם ריחקהם מ' מיל בתר דנפק אוקים רב אמורא עליה ודרש כ'אשר צוה ה' את
משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה א"כ מה ת"ל
קום לך א"ל אתה גרמת להם והיינו דקאמר ליה בעי ויעשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה וגו'
וירייה בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא וגו' ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי [ויפול יהושע אל פניו
ארצה וישתחו] היכי עבד הכי והאמר רבי יוחנן אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שר הוא
שאני התם דקאמר ליה אני שר צבא ה' עתה באתי וגו' ודילמא משקרי גמירי דלא מפיק שם שמים לבטלה
א"ל

19. והיו בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא וגו' ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי [ויפול יהושע אל פניו
ארצה וישתחו] היכי עבד הכי והאמר רבי יוחנן אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שר הוא
שאני התם דקאמר ליה אני שר צבא ה' עתה באתי וגו' ודילמא משקרי גמירי דלא מפיק שם שמים לבטלה
א"ל

20. ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי [ויפול יהושע אל פניו
ארצה וישתחו] היכי עבד הכי והאמר רבי יוחנן אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שר הוא
שאני התם דקאמר ליה אני שר צבא ה' עתה באתי וגו' ודילמא משקרי גמירי דלא מפיק שם שמים לבטלה
א"ל

מסורת הש"ס

דהאי דהדרי זהו דאמרי מה לנו לחוב דמרו: דיהבי טעמא למילתיהו. מפני שגלה פלונית היינו שונאים אותו: דנציא מכתא. (אמעשה בזמבא אחד ישראל רשע אחד שמת ובו ביום מת אדם גדול בעיר וזאלו כל בני העיר ונתעסקו במטתו ואחריו אותו מומב הוציאו גם את מטת המומב אחריו

וקפלי עליהם איצים והניחו המוטות
ועברו והיה שם תלמיד אחד שיצב לו
עם מטת רבו לאחר זמן חזרו גדולי
העיר לבקר את ההכם ומתחללי להם
מטתו ולקחו מוכס והיה אותו תלמיד
צועק ולא הועיל וקרובי המוכס קברו
את ההכם ונגטער בה אותו תלמיד
מאד מה חטא גרם ליקבר זה בבזיון
ומה זכה אותו רשע ליקבר כבוד
גדול כזה נראה לו רבו חסלים ואמר
לו אל תגטער בא ואראך כבבודי
בגן עדן כבבוד גדול יבא ואלאך אותו
האיש בביהמם וזיר של פתח גיהנם
סובב בבזיון אלל פעם אחת שמעתי
בגנות תלמידי חכמים ולא מחיתי
ולכן נעשיתי וזה פעם אחת הכין
סעודה לשר העיר ולא בא שר העיר

נדון בדיון קשה אמר לו עד שימותו
שמעון בן שטח ויבנו תחמיו אמר לו
למה אמר לו מפני נשים מכשפיות
שראליית שיש באשקלון ואינו עושה
בהן דין למחר סיפר רחמיאל חלמד
דברים לשמעון בן שטח מה עשה
וינס שמונים בחורים צעירי קומה
והיה אותו היום יום גשמים ונחל ד
גדולה ציד כל אחד ואחד וקיפל כלים
בחבוס ואמר להן הוהרו ציד שהן
שמונים ובשעה שחבסו יצביה איש
אחת מהן מן הארץ ושבו אין מכשפות
שולטות בדם ואם לאו לא יוכל להם
הכל לו שמעון בן שטח לטראקלין שלהם
והיה הבחורים בטוחו ואמר לו מי
אחיה אמר להן מכשף אני ולנסותכם
בכפשים אחמיו אמרו לו ומה בכפשים
אמר להם ואלו הן שמעון בן שטח

וקדושיהו בעלים ומצאנו עדי ודומים' ו'תן אמר וכה לעצמו לקיש אמר יארש טעוה ואמר לו לא תעשה כן ו'הסרה על כן ענינו: רש' ו'תן ששנו באחד שיש ליתור אמת כפירה על כל עוהו ואם יא' כן עיי' רש' ו'תן: ו'תן ששנו באחד שיש ליתור חסדמות. אמת עידות כמותו וגמר ורש' כן נפק מלפניו אמר לה מר שררן אן ביה חסד חסדית א"ל ע"ד ע"ד עשה אח"י כסדמות. מלפניו חסדית חסד' בדרך רואה שיש בני אדם ונזקקין חסד' ולא ומסדיר עליו אמר ור' קטיל לן אלא וקדושיהו חסד' עליה נגמר ור' ליתור. חסד' שיש

[illegible]

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מה.

עין משפט נר מצוה

א ב מ"י פ"ג מהלכות
סוטה הלכה יא סנה
עין ד:
ד ב מ"י פ"ג מהלכות
סוטה הלכה א סנה
עין חא:
ב ב מ"י פ"ג מהלכות
סוטה הלכה יא סנה
עין ד:
ד ב מ"י פ"ג מהלכות
סוטה הלכה א סנה
עין חא:

תורה אור השלם

1. הוצא את המקל אל
מחצית למחצית ומכאן כל
השמיים את ידיה על
ראשו ודגמו אתו כל
העדה: וקרא כד יד
העדה: 2. הוצאת את האיש
ההוא או את האשה
ההוא אשר עשו את
הזכר הרע הזה אל
שעריך את האיש או את
האשה וסקלתם באבנים
(ומת): דברים יז
3. והשכתי וזה מן
האין ונזכר כל העשים
ולא תעשינה
במחצית:
4. יחזקאל כב פח
לא תקם ולא תטר את
בני עמך ואבכת לדעך
במחצית: 5. וקרא יט יח
יד העדים תהיה בו
בראשונה להחיותו ויד כל
העם באחרונה ובערת
הרע מקרבך:
6. לא תגע בו ביד סקול
אם ידך ידך אם
בדקה אם איש לא ידך
במשך הבל המה ועל
שמיט יט יט
בדק:

לענין רש"י

טורנוצ'ין (טורנוצ'ין)
קטע

רבינו חננאל

האיש מכסין אותו
מלפניו והאשה מלפניה
מאחוריה דברי ר' יהודה
וחכאי אין האשה נסקלת
ערומה ואקש' למימרא
מאי דר' יהודה לא חייש
להרהורא ורבנן חיישי
להרהורא וזה בענין סוטה
איכא שמענא להו דתנן
וכן אוחז בבגדיה אם
נפסדו ער שהוא מגלה את
לבו כולו ר' יהודה אומר
אם היה לבו נאה לא היה
מגלהו כו' ושני רבא התם
בענין סוטה חיישי שמא
תצא מכדי זכא ויהגרו
בה פרוי כהונה כו' שאר
השמענא פשוטה היא:
והפיק שתי קומות כו' אגא
[פגני] בית הסקילה היה
בגובה שתי קומות כו' אגא
וקומה שלו הרי כאן שלש
אני והא תנן בפרק שור
שנח מה בור שהוא כדו
להמית עד עשרה טפחים
אך כל שהוא כדו להמית
עד עשרה טפחים הגה י'
טפחים יד כדו להמית
ופיקר בן נחמן בענין
להמית כהונה כדו שלא
יצטרע לפיכך מגביהין
אותו ב קומות ואם חתמו
אי הכי ליגבהיה טפי
חיישינן שמא תיבצע כוסו
וירצו בני מעיו לחצו ויבא
לידי מוול: ירושלמי פריק
בין הנסקל לנפול הוא אינו

משום

הא אותה בכסותה. לאו מקרא דרש' דהא ליכא מיעוט להי
לדאורי' איתערך למידרש בלא כסותו אלא היינו טעמא כדמפרש
משום ההרואה או משום ביוגא: **אלא** בזה שעיניו רואות.
וזה דלמך סוף פ"ק דמגילה (דף טו.) כל בזה רחצ רחצ מיד
נקרי האמר התם ביוגא דמגילה:
ברור לו מיתה יפה. י"מ משום
לדעך כמון לא שייך ממיה
דחייך קודמין וי"מ משום דכתיב
צרישי דקרא לא תקום ולא תטור
ולשון נקימה היינו מיתה כדלמך
לקמן צפ' ארבע מיתות (דף
נב.) גני נקום ינקס כשהוא אומר
והבאתי עליכם חרב כו':

ורמינהי מה בור. הא דפרין
משור אלדס משום
דהתם נמי דרשינן שור ולא אלדס:
מה בור שיש בו כדי דחמיה.
צ"ק (דף נב.) פ"ה משום
דסתם בור עשרה וקשה לר"ת
לדרבנא סתם בור יומר מעשרה
כדלמך ביוסף ורמינא שמשאל
לנור וכדלמך בנור שמשאל
בן נמיה חללים וכן פירש דסתם
בור אינו פסות מ"י מיה קשה דפרין
צריש צ"ק (דף נב.) וס' אילמא אז
י' ותולדה נ"ו ט' כתיב ולא עשרה
כתיבי ומשני והמת יהיה לו ארר
רחמנא וקיס להו לרנן דעשרה
מיתה עבדי תשעה ניוקין עבדי
מיתה לא עבדי אלמא מהתם יליפין
ומפרי' דסתם בור הו' יומר מעשרה
ומרוויח' לריכי דלי כבד רחמנא
והמת יהיה לו ה"א בכל ענין שימות
אפילו נפחות מ"י כבד רחמנא בור
ואי כבד רחמנא בור ה"א בעומק כ"כ
דלי אפשר שלא ימות בו כבד רחמנא
והמת יהיה לו כדלמי נמות בו דהיינו
עשרה דקיס להו לרנן דעבדי מיתה
והא דפרין התם סוף סוף זה אז
למיתה זה אז לניקין אע"ג דנ"ו לא
כתיבי כלל כגדא הוא כי היכי
דעשרה אז למיתה משום דיש בו כדי
להמית תשעה נמי אז לניקין דיש
בו כדי להמית א"י נמי משום דכתיב
מתי יומני בור כי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בור (שמות כה.) דרש
בירושלמי אחד בור למיתה ואחד בור
לניקין: **בגנין** שבריה. סקילה
נאמר תחלה פסוק ואפילו הכי
עבדין לה לבסוף משום דלשכתן
קראי לסמוך סקילה למיתה דכתיב
(דברים יז) וסקלתם בנאבנים ומתו:
בגנין שאף דורות בו. אפילו
לרנ דליף דורות משעה
צריש הקומץ רבה (מנחות דף יט: ושם)
איתערך קרא לרנני' הכל לדורות
דה"א סיני שאני והא דלמך צפ'
טבול יוס' (נחמס דף קא.) דלמך ליה
אחר' למשה שמא לא שמענא שהומרה
אנינות אלא בקדשי שעה ולא בקדשי
דורות ה"ק שמא כן נאמר לך צפירוס
וא"ת למאן דלא יליף צריש הקומץ
רבה ט' (שעה מדורות) האמר בוצחם
צפ' קדשי קדשים (דף ס.) מוצח
שנפסא אין אוכלים בגנין שרי מנחה
אחזר וכלהו מות אזל המוצח אוכלים אלא
בזמן שהוא שלם ולא כשהוא חסר והוא קרא צפירוס כתיב וי'ל
(דף נט.) התם יליף עפי משום דלשכתן גבי הקדשה לדורות וזה
שנאמר נחמת עליו את עולותיך ואת שלמתי וזו אלא כשהוא שלם ולא כשהוא פסול:

גמ' פרק אחד. כלומר מעט ממנו מלפניו. ויש אומרים פרק חמית
גמ'. ולשון פרק בתרומה לשי טורנוצ'ין: ולא אופה. דאין אשה
נסקלת ערומה: ור' יהודה. אמר לך
אלא לאורי' לך דנסקל ערום דמאורי' נפקא לך בלא כסותו: לא שגא
הוא ולא שגא היא. שגא אין כאן
מיעוט והשוה הכתוב ל'איש לאשה
לכל מיתות שזמורה ט': **להרואה.**
שגא יתנו זה עיניהם ויבואו ליד
הרואה דלי לאו האי טעמא נהי
לרנן לא ארצה קרא להפשיטה
נעבד לה אן כדי שמתות מהר:
בצריה. של סוטה: נקרטו. דרך
כל הנקדשים: נפרמו. קרע משונה
לכאן ולכאן ולחמיתות קטנות:
וספר אם עשרה. קלעי עשרה:
ונסורו כל הנשים. ואם לא היו
מקלקלי אותה אין כאן ייסור אם
תלא וזכא ולאו מתכוונים לצישה
ואפילו היא זכאה שלא נטמאה מכל
מקום פרוה היתה שהרי קינא לה
ונקמה: **הכל.** דמקטלא אין ייסור
גדול מזה וטעמא לאו משום הרואה
היא: **מיתה יפה.** ולא תבזה:
ביוני דאינש עדיף ליה. כלומר גדול
בעיני טפי מניחא דגופיה הלכך נוח
שמיסקל בלבושה ותשגא למות
ולע"ג דליכא לעלא דגופא ולא
תבזה אותה להפשיטה הלכך זו היא
צריח מיתה יפה: **ניחא דגופא**
עדיף ליה. גדול בעיני טפי מביוני
הלכך כשפשיטנה זו היא יפה לה:
מתני'. **היה נכוס שני קומות.**
ומפניו משם האין: **הפכו על**
מתניו. כשהוא מושב פרקין הוא
מגונה יומר: **גמ' סנה וקומה שלו.**
שהיה מפילו מעומד ולא מיושב: ומי
בעינ כולי האי. דנלאו הכי ליכא
שיור מיתה: **מה בור שהוא כדי**
להמית. דהוא הוא צבא קמא (דף
נב.) אחד המוסר בור ואחד המוסר שיח
ומערה חייב צבאית שור וממור אם
כן להמת נאמר בור מה בור שיש בו
כדי להמית והיינו עשרה טפחים
דסתם בור אינו פסות מעשרה טפחים
אף על שיש בו כדי להמית ומאי ניו
עשרה טפחים היו פסותין מכלן ונפל
למון שור וממור ומת פטור. אלמא
עשרה היו שיעור להמית: **מיתה**
יפה. שימות מהר: **מינוול.** אם
גבוה יותר מלדי משור גופו ואצרי
מתפרקין וכריסו נבקעת: **מניין**
שצדיה. נידונו הנוגעים בזה קני
ח"ל ירה לא תגע וגו': **יירה.** לשון
השלכה כמו (שמות טו) ירה בים
ומשמעות דרש' ולא ריבויא: **מניין.**
שסקילת אנשים ההכרעה שם ח"ל סקול
דהוא לשון אבנים כדכתיב (דברים כב)
וסקילה (כל) אנשי עירה בנאבנים:
ומנין ששקילה וצדיה. אם הולך
כשחיה כגון שדחפוהו וירא מת: **ח"ל**
כי סקול יסקל או ירה יירה.
ריבויא הוא דלי חזא מינייהו דווקא
קאמר או הא או הא ליכתיב כי
סקול או ירה מדכתיב הכי לרנני
כצדיה: **שם מן צדיה יא.** לך
נאמר או לחלק: **ומנין שאף לדורות.** כל
חייב סקילה תהא צדיה שם:

מלמד

דף נט.) התם יליף עפי משום דלשכתן גבי הקדשה לדורות וזה
שנאמר נחמת עליו את עולותיך ואת שלמתי וזו אלא כשהוא שלם ולא כשהוא פסול:

(א) [תוספ' פ"ט] סוטה ח.
(ב) [סוטה כג.] לשל מה.
(ג) [פ"ט] (א) [סוטה כג.]
(ד) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(ה) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(ו) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(ז) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(ח) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(ט) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(י) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יא) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יב) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יג) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יד) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(טו) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(טז) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יז) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יח) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(יט) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]
(כ) [סוטה כג.] (א) [סוטה כג.]

גליון הש"ס

רש"י דר' הושע ור'
בשרא שישב. עי'
משנת שנת יעקב חיל'
סמן י:

מוסף רש"י

פרק אחד. חמית בנר
מלפניו וזהו כל גופו ערום
(סוטה ח.) שכולה ערוה.
אחריה ופניה שבת
הכנסת בלבוש מני נדון
(שם.) אלא מאי אורי
אורי בלא כסותה. הא
דממעט אשה לענין ערום
דניקס מהא קרא מיעוט.
לדאורי משמע ולא כסותו
ולכך נקט ליה להא
המשמעות דערום בלשון
זכר גבי אשה. ומימרא הא
אורה כסותה (שם כג.).
חייש להרהורא. שגא
ימתי הולין אל נכס אל
(שם ח.) אוחז בבגדיה.
בגדי האיש שלה. אם
נקריע. אינו מושג. ואם
נפרמו. אינו מושג. כרימה
גדולה מקריעה. שנקשה
לקריע כרימה. דמניין
צ"ע. כמו (שמות עד.) הא
דפריס מילתא (שם.) וסוטה
את שערך. מקלעתו
(שם.) שמא תצא מכדי
זכא. שטורה תמלא ולא
ידקדוק המוסר ויתגבר בה.
והיו יורדים אחריה כל
ימיה. פרוי כהונה. נקט
על שם שני מניין בערה
יותר משאר העם (שם.)
אחי לאיתגריה.
באיתגריה. על ידי שגא
אח' או ערומה מתגרה וירס
בגדים אחריה (שם.).
מסורת צדי
מכריו (שם.) דרבנן
אדריבן לא קשיא.
כתיבה דשמי' ר' יהודה ולא
חייש לגניו דרבנן: (שם.)
אמר רור ונזכר בו כל
הנשים. טעמא מלי אחרי
רבנן שמתו לניסא ואפילו
הוא טהור. משום ונזכר
כל הנשים. שלא יבואו עמלן
ליד חסד והיינו נשמות
(שם ח.) הכא. שגא
נסקל. אן כן יסור גדול
מזה לאחריה (שם.) ליעבד
בה חרתי. מיתה ונזכר
(שם.) מה סבר ביוני
דאיש עדיפא ליה.
משני על האם ושני לו
טפי מלענה דגופיה. הלכך
מיתה יפה היא לסקל לגוף.
ואע"פ שגא מלפניו נקט
מתה למית. ולא לסקל
ערום ומתה. ודני יהיה
סבר נקרא דגופא עדיף
והוא מיתה יפה לו לסקל
ערום ואע"פ שגא מלפניו
סקל בלבושו וימך שגרי
(שם.)

דומה נוסף מדעת לנפול שלא מדעת משמיה דר' יאשה אמרי אינן דחבטין תורא בחייליה אין בו משום ריסק אברים קומי ר' פינחס חבטו תורא בחייליה אמר לן בחיינו שרונא שרונא וקס וערק אמר ברוך שבהר בחכמים ובצדיקים שאמרו אילין
דחבטין תורא בחייליה אין בו משום ריסק אברים: ובגנין שטעון סקילה שנאמר ירה ירה סקילה ירה ירה זו חרית ומניין שטעון ב' דחיות חיל ירה. מ"י מניין שאף לדורות כן שנאמר כי סקיל
יסקל או ירה ירה ואם לאו נוטל האבן

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

עין משפט
נר מצוה

רבינו חננאל

ס' רהוי רוצח וגוואל' הרם שני בתוכים הבאים באחד.
 ולמאן' לממר' מלמדקין איכא עיר הנחתה לדרשינן צפ'
 וצ'אות (ג' דף ל"א): מדכתבי הכה תכה ונסקלין נמי דצפ' ארבע
 (לקמן דף נ"ג) לדרשין' מלמדיכי מות ויממו דמיהס צס ור"א צפרק
 הנשרפין (לקמן דף ע"ט): דתנן
 מיתות שנתעברו זה צוה ידיו
 ואמר בגמרא ס' שמע מינה
 להדר חמור הוי מותיה לדרב
 ר' יוחנן דר"ק מנייה דשמי תס
 תס ככל מיתות שיכול כיון
 מיתה וי"ל דר"ק מדקמני כל
 מיתות אפי' הכך דלא דרשי
 הכי א' נמי (צורה שטל':

היכי רתיתי מרזיא: והתניא מעולם לא שמע רעביד ראי מיצידן היתה כו' והתניא ואחת עץ שנחלה בו ואחר סודר שנחנה לא צרכא דמתקני ונחנה

נִקְבְּרִין עִמּוֹ וְהַתְּנִיף
 רַב פָּפָא מֵאֵי עַמּוֹ
 שְׂמוּאֵל הַנִּקְמָעָה יָד הַ
 דְּבַעֲנִיא יָד הָעֵדִים
 וְלִכְא אֱלָא מַעְתָּה
 הֵכִי נִמְי רַפְסִילֵי שְׁאֵנִי
 הָעֵדִים שְׁהִיתָה כְּבֵר
 שִׁיעִידוּהוּ שְׁנִים וְיֵאֵמ
 פְּלוּנִי שְׁנֹגְמַר דִּינוּ בְּב
 עָדִיו הָרִי זֶה יִהְיֶה חַת
 עָדִיו וְמִי בְּעִינֵן קִרְאָה
 יוֹמֵת הַמְכָּה רֹצֵחַ הָרִי
 הַכְּתוּבָה כּוּ מִנִּין
 לְהַמְיָתוֹ בְּמִיתָה הַכְּת

מיתה שאתה יכול להמיתו ת"ל מות יומת דמיון
דאמר קרא מות יומת ולגמור מיניה משום ד
כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין
זה הא דאמרן גואל הדם הוא דתניא גואל
זה כגואל הדם ומניין שאם אין לו גואל
שם כפגעו בו מכל מקום א"ל מר קשישא ב
ר' יוחנן לא בעינן קרא כדכתיב והתנן ה"ה אחוה
חיגר או סומא או חרש אינו נעשה כן סודר
הוא גידמין והוציאו אותו ולא חיגרין ואמרין
סומא אינו שומע בקולו ולא חרשין מ"ט טעמא
דכתיב לא שאני התם דכוליה קרא יתירא הוא ת"ל
ית עיר הנדחת דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומ
דחוב עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר רחובה
דנה דהשתא נמי כדמעיקרא דמי אבל דכ"ע בעינן
הגמין אין לו בהן יד בהן גל און ימנית אין לו מטהרה
דנחת על מקומו ויוצא רבי שמעון אומר ה"ה
כל הנסקלן נתלין דברי רבי אליעזר וחכ"א
כד ע"ז האיש תולין אותו פניו כלפי העם
דברי רבי אליעזר וחכ"א ה"ה האיש נתלה ואין האש
אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה נשים באש
תלה ואין דנין שנים ביום אחד גמ' ת"ר
מתנין נתלין ת"ל כ"י קללת אלהים מלך זה שכלפיה
שקילה דברי רבי אליעזר וחכ"א מה מקלל מה שכלפיה
ר' במאי קא מיפלגי רבנן דרשי כללי ופרטי רב
יוסי רבנן דרשי כללי ופרטי והומת ותלית כלל
בי להרדי אמרינן אין בכלל אלא מה שבפרט ה"ה

וְזוֹ בַּמִּקְוֵה שֶׁמִּתְחִילָה הִיָּה מִשְׁמַע כָּל דָּבָר וְכֵן הַמִּיעוּט וּמִיַּעַץ מִ

ת"ל^א סָקַל יִסְקַל; וְאִם לֹא עַד הַשְּׁנִי נוֹטֵל
אֶת־הָאֵבֶן; נוֹטֵל וְהִתְנִיף רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן
אַלְעָזָר אוֹמֵר "אֵבֶן הִיָּה שֵׁם מִשּׁוּי שְׁנֵי
אֲדָמִים נוֹטֵלָה וְנוֹתְנָה עַל לְבֹו אִם מֵת בָּהּ
וְאִם חַי וְלִטְעֻמֶּיךָ תִּיקְשִׁי לָךְ הִיא גּוֹפָא מִשּׁוּי
שְׁנֵי בָנִי אֲדָם נוֹטֵלָה וְנוֹתְנָה עַל לְבֹו אִלֵּא
יִדְמַדְרִיל לָהּ בְּהִירֵי חֲבֵרִיָּה וְשָׂרִי לָהּ אִיהֹו כִּי
הִיכִי רַחֲמֵי מְרִזִּיא: וְאִם לֹא רַחֲמֵי כֹו:
וְהִתְנִיף מֵעוֹלָם לֹא שָׁנָה בָּהּ אֲדָם מִי קָאִמְנָא
דְּעֵבִיד דְּאִי מִצִּדִּיק קָאִמְנָא אִמֵּר מִר אֵבֶן
הִיָּה כֹו" וְהִתְנִיף^ב אֶחָת אֵבֶן שְׁנִסְקַל בָּהּ
וְאֶחָת עֵץ שְׁנִתְלָה עָלָיו וְאַחֵר סִיף שְׁנִהֲרָה
בְּכֹו וְאַחֵר סוּרֵר שְׁנִתְנַק בִּי כוֹלֵן נִקְבְּרִין עֲמו
לֹא צְרִיכָא דְמִתְקֵי וּמִיִּיתִי וְאַחֲרֵי חֲלּוּפֵיהֹו
נִקְבְּרִין עֲמו וְהִתְנִיף^ג אִין נִקְבְּרִין עֲמו אִמֵּר
רַב פַּפָּא מֵאִי עֲמו דְּעֲמו בְּתַפְסִיתוֹ אִמֵּר
שְׁמוּאֵל דְּנִקְטַעָה יָד הָעֵדִים פְּטוּר מֵאִי טַעֲמָא
דְּבִקְעִינָא^ד יָד הָעֵדִים תְּהִיָּה כֹו בְּרֵאשׁוֹנָה
לְדִלְכָא אִלֵּא מַעְתָּה עֵרִים גִּידְמִין דְּמַעִיקְרָא
הִכִּי נָמִי דְּפַסְלִי שְׁאֵנִי הֵתֵם וְאִמֵּר קְרָא יָד
הָעֵדִים שְׁהִיתָה כְּבֵר מִיִּתִּבִּי^ה כֹל מְקוֹם
שִׁיעִידוֹהֹו שְׁנִים וְאִמֵּרוּ מַעִידִין אֲנֹו בְּאִישׁ
פְּלוֹנִי שְׁנִגְמַר דִּינוֹ בְּ"ד פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי
וְעֵדֵיו הִרִי זֶה יִהְרַג תְּרַגְמָא שְׁמוּאֵל בָּהּ הֵן
עֵדֵיו וְכִי בְעֵינִי קְרָא כְּרַכְתִּיב^ו וְהִתְנִיף^ז מוֹת
וְיוֹמֵת הַמָּכָה רֹצֵחַ הוּא אִין לִי אִלֵּא בְּמִיתָה
הַכְּתוּבָה כֹו יִמְנִין שְׁאֵם אִי אֶתָּה יִכּוֹל
לְהַמְתִּיו בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה כֹו שְׁאֶתָּה מִמִּיתוֹ

י"ל מות יומת המכה מכל מקום ^א שאני
יגמר מיניה משום דהוה רוצח וגואל הדרם
שני כתובין הכאין כאחד ^א אין מלמדין
זו היא דרנאי ^א גואל הדרם ימית את הרוצח
בם אין לו גואל שב"ד מעמידין לו גואל
א"ל מר קשישא בדיה דרב חסדא לרב
תיב והתנן ^א היה אחד מהן גירס או אילם
וגו נעשה בן סורר ומורה שנאמר ^א תפשו
ולא חשיגין ^א ואמרו ולא אילמם בגנו זה
א חרשינ מאי מעמא לאו משום ^א דבעינ קרא
קרא יתירא הוא ת"ש ^א אין לה רחוב אין
מעמאל ר' עקיבא אומר אין לה רחוב עושין
דמר סבר רחובה דמעיקרא בעינן ומר סבר
ימי אבל רכ"ע בעינן קרא בדכתיב תנאי היא
אזן ימנית אין לו טהרה עולמית רבי אליעזר
כי שמעון אומר ^א נתנן על שמואלו ויוצא:
רבי אליעזר ורב"א לאינו נחלה אלא המגפה
תו פניו כלפי העם והאשה פניה כלפי
האיש נחלה ואין האשה נתלית אמר ^א (להן)
וטח תלה נשים באשקלון אמרו לו שמונים
אחד: נב"י ת"ר ^א והומת ותלית יכול כל
אלהם תלוי מה מקלל זה שבסקילה אף כל
וא"א מה מקלל זה שכפר בעיקר דף כל שכפר
דרשי כללי ופרמי רבי אליעזר דריש ריבויי
והומת ותלית כלל כי קללת פרט אי הוו
אלא מה שבפרט ^א הגי אין מידי אחרינא לא
השתא

עמיד ולא כחב כי סקל סקל או ירה
מנייהו: דהתי מרויא. מכה גדול
משליך כאחד כשזה משליך זה מעכו
ז. משמע כל הימים איהם לך ומה
נקברת עמו: כולם נקברת עמו.
מקצור תקצרו (ודברם בן) יתורא נפקא
לן לקמן בפירקא (דף מו:): כפסיסו.
בתוך ארבע אמות אצל לא נקברו
עמו ממש: גידמן הכי נמי דפסייל.
והא כן ניתא עדים גידמן פסילין לה
לי דנקט נקטעה לאחר מכאן: יד
הפסיל. יד שהיתה להם חזיה יד
בשעת מיתה אצל גידמן מעיקרא
לא מישתמע מניה דז היא יד
להם: הרי זה יסרה. ואע"פ שאין
לן יד עדים הראשונים. אלא לא

עדי. כגון להקן שנים המעידים עליו
נגמרו דינו צניח דין הן הן עדים
שהעידו עליו ממחילה ומתחייב על
פיהם: אין לי. אי לא כמדי אלא
יומת: אלא מקמה הכוונה בו.
סיף כדליף למה **צד** [מיתום] ד'
(ג): **מוס יומת.** ריבויא הוא: **משום**
דהוי רוחא. הידון צניח דין: **וגואל**
הדם. כלומר שמה שגואל הדם
ממיתו לרצח שוגג צניח חוץ לעד
מקלטו שני כחוצין הציא אלא
כי: היה אחד מן **גידם.** אחי או
אמו של סורר ומורה: **בננו** זה.
משמע שרואין אותו: **ולא חרשין.**
שאין שומעין מה שחשיב להם ואין
יודעין אם שמע מוכתחם אם לא:
כולי קרא יסירה הוא. דהוה ליה
ליתכחב והוציאם לאור: **שאר העיר**
היא וסקלוהו כדכתיב בכל שאר
נסקלין ותו לא מידי כל אורח דברים
זה למה: רצי אליעזר לא צני
קרא כדכתיב וכן ר"ש: **מרתנא** אלא
מגדף. מנצח את השם. ובגמרא
מפרש טעם: **אח דינן עניס כיוס**
א. צ"ד א' משום דלא מזל להפסיד

צוהוּתִיהֶם דָּלַל חָד וְחָד לְרִיךְ לִנְקֹשׁ
 רְאוּתָם לַמִּיתָה ז'ו וְלַמִּיתָה ז'ו. וּבִגְמֵרָה
 (וּמִי) מִפְּרֵס דְּנִשְׁתִּי עֲבִירֹת קֹאמֵר דֶּאִין
 רְאוּתִיהֶן שׁוּמָה וְשִׁמְעוּן בֵּן שֶׁטַע שֶׁאֵין
 הַזִּכְרָה לִכֶּךָ שְׁהִי בְּנוֹת שִׁרְאֵל פְּרֻזֹּת
 בְּנִשְׁמֵסִים וְעֵשָׂה סִיגִי לִשְׁעָה וְחִלָּן
 לִפְרֻסוֹמָה לַמִּלְחָמָה וְזֵין אִם כּוֹלֵם בְּיוֹם
 אֶחָד מִפְּנֵי קְרוּבִיָּהֶם שֶׁלֹּא יִתְקַשְׁרוּ
 הַיֵּינִן: **ג'ו'** כִּי קִלְלָם אֱלֹהִים. מִפְּנֵי
 שִׁצְרִיךְ אִם הֵשֵׁם נִתְּלָה וְהַעֲבִירִים
 הַזֵּהִבִּים אֹמְרִים מִפְּנֵי מָה ז'ה חֲלוּי
 מִפְּנֵי שִׁצְרִיךְ אִם הֵשֵׁם וּגְבֹאֵי הַדָּבָר
 כִּלְפֵי מַעֲלָה לַהֲזַכֵּר: **מֵה** מִקְלָן
בְּסִקְלָה. וְנִתְּלָה דְּכִזִּיב בִּיה וְחִלָּתִי
 אִף כֹּל בְּסִקְלָה נִתְּלָה: **אִף** כֹּל שֶׁפֶּסֶר
 בְּעִיקָר. אִין לָךְ לְרִצּוֹת אֱלֹהִם
 הַעֲבֹד ע"ז: **דְּרִשִּׁי** כִּלְלִי וּפְרֵטִי.
 דְּרִשִּׁין אִם הַתּוֹרָה כִּלְלִי וּפְרֵט כֹּל
 מִקּוֹם שֶׁפֶּסֶס וְאַחֲרֵי פִירֵשׁ דְּרִשִּׁין אִם
 הַאֲחֵרִין בְּפֶרֶט: **וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דּוֹרֶשׁוּ**
בְּמִשְׁעוֹ. וַיֵּשׁ חִלּוּק בֵּין ז'ה לַיה פֶּרֶט
 הֵיטִי פִירֵשׁ הַכִּלְלִי וְאִין כִּלְלִי אֱלֹהִם מֵה
 שֶׁבְּפֶרֶט וְאִפִּילוֹ הַדּוּמָה לִפְרֵט אִין
 מִתְּרַבֵּה אִם כִּלְלִי אֲבָל הַדּוֹרֶשׁוּ בְּמִשְׁעוֹ
 אֵל עֶקֶר אִם הַכִּלְלִי מִמְקוֹמוֹ אֱלֹהִם
 אֵל כִּגּוֹן ז'ה הַכְּבוֹד אַחֲרָיו וְהַדּוּמִין לוֹ:
 אֵהִי

[illegible]

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מזו.

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

לָב א מִי פִּיג מַחֲלֹט
 סִמְדִּירִין הָלִיץ וּפִיג
 מַחֲלֹט חָלֵל הָלִיץ עֶשֶׂר
 יוֹד ט סִמְדִּיר
 לָד ב מִי פִּטוֹ מַחֲלֹט
 סִמְדִּירִין הָלֵקֶט ו
 לָה ג מִי שֶׁ הֵלֵק ט
 לָד ד ה מִי פִּיג מַחֲלִי
 חָלֵל הָלֵקֶט א סִמְדִּיר
 מִדִּים ט עֶשֶׂר שִׁיעִי
 יוֹמֵן טִמֵּחַ סִמְדִּיר ו
 יוֹמֵן טִמֵּחַ סִמְדִּיר א וּבְרָךְ
 אֲלֵכֶם מִיִּם פִּיג דָּר לֵרֵן
 לָו ז ח מִי שֶׁ מִגֵּשׁ
 טוֹשֵׁעַ יוֹד יוֹמֵן מִשֶּׁד
 אֲלֵכֶם ט וּפִיג י

דברים מהו דברים רבין
דקדקו אמרי קלוסין:
דיקטרי אטווי משקעין
אח תקורב יבן ש' תיכ
עניש משקעין עז חרית
החמה גומרין (אותו) [א]
זאת וזרי משקעין אותו
[ואת] [בן] [תקורב]
אחד קורב אחד מריר
בן דקיס בן מצות חליה
וכשתולין אותו אין חולין
אזנא אלא עניי שלוש
שורדן לקבורו עני
בפישתו [ואם]
מניחין אותו חליו עוברין
בלאו שני' אלו חלין נכלתו
על חצי בן קלת אדריס
חליו לקבור מפני מה
חליו מפני שקלל השם
פני' אלא חקור מה אמר
בפליה יאמרין קרן וכן
ונמצא שם שמיים מבדכן
בכרית, אמר ר' מן
שאם מצטעק מה חלשן
אימרת אלא תראשי יכו'
פדש אבי' קלן חליו לכומר
אין בן קלוא בודח
רב ואמר מי שאין בן
קלוא כובד יש בו א' הכי
כדן כע' אלא שבעי יכו'
פדש אבי' קללי יכו' עלמא
לכומר דרוח חוש תעשיית
קלוא בפעושה ואקשי' היא
קלוא בעוה' אלא חליו
לכומר בן הקלל את השם
לדור דחיי' אלא היה יכו'
למכתב קלל קלל שמי
קורב ונתן קלל
מקלל ונתן יכו' דרוח של

אזו נבאכא כוון סנאכא
אחז מן האברא וקלל
וינאמ הא קלל להבי
הא דאחא לרברא ולא
שמעני מנה דורכא
ויפרני א קול להמכתב
קל מאי איהו שמי חתי
ש"מ הא דורבא ש"מ
רסקל הוא: ולא המלין
מא התחלה עובד
בלא אל"ף המלין
כדי יוחנן אמר
מכתובי כי קדוש שאין
חיתבנו ומה חזק
חיתבנו רבותא שאין
דומפדמל אל תלין ש"מ
ולאו הוא דאחא ש"מ
דאמר אמר ר' יוחנן רמז
לקדושת מן החורוה
מכתובי חיתבנו שאין
חיתבנו אלל ללמלא
שחיתב מן החורוה לקדושת
המת: אל"ף שבוך מלאכ
לרב מתאן לכו עובד
מן החורש שחזק אל אמר
ליה אל מירא וספרני חזק
ליה למינא ליה מוכחסי
כי קדוש חיתבנו רח"ל
לכו למינא דרביא ארגו
כילור חתהני בארין
קדוש בארין דאין דורש
שאין חיל חיתבנו רמז
אין אל שמעיה ליה למלאכ
ליאמא ליה מאדאקדו
קדוש ופשה רעביא מאדאקדו
יכול למינא מתנא
עמלאמ קדוש אל דחסי
בכני לוי רבנא דקדושי
אחזי כי לו דבוי דאין
לירעבא אל קדוה וכו' וכו'

מז:

תלישה לאו בלום היא. והא דלמרי' צפ' כיסוי הדם (חולץ דף פט.) לעפר הנדחת שרי דכתיב ואת כל שללה מתקבצו אל מוך רחובו ושרפת מי שאליו מחוסר אלא קבינה ושרפה ואת זה שמחוסר תלישה וקבינה ושרפה לא דמי לעפר חשיב ואת מחסר מחוץ רחובו ואלו:

קַרְלִירִי מַלְאָכָא יֵשׁ גִּירְסִין וְסִיקִי
מֵשׁוֹס דְּאִמֵּר בְּסִמּוֹן קֵלֶת
וְהָיָה לְחֹשׁ בְּכָךְ דְּאַשְׁכְּחֵן נָמִי בְּפִרְקָא
דְּמִיתוּת (לְקַמֵּן דָּף סו.) גִּבִּי אֱלֹהִים
לֹא תִקְלַל דְּאִמֵּר לִיכְתּוּב לֹא תִקְלַל:
קְבוּרָהּ שְׁמוֹס בְּיוּנָה אוֹ אִיכָה
כַּפְרָה. ע"כ אִיכָה
בַּכְּפָרָה דְּאִמֵּר' לְקַמֵּן (דָּף מו:) (בַּכְּפָרָה
דְּמִיתוּת) כַּפְרָה מֵאִימַת הוּא מִנִּי
לְחֹו עֲרָא דְּקִיבְרָא פִּירְחָא אִלּוּ אִפִּי'
אִי אִיכָה בְּיוּנָה וְכַפְרָה מִיבְעִי לִיה
הָיָה עִיקָר וְהָא אִיכָה כַּפְרָה טַפִּי
נִקְבֵּר מִשְׁנִקְבֵּר כַּדְנִיחָא
בְּשִׁמְעִינִי (לְקַמֵּן מו.) סִימֵן יִפֵּה לוֹ
לְמַת שְׁפִירְעִין מִמֵּנו לְאִמֵּר מִיתֵה מַת
וְלֹא נִסְפֵּד וְלֹא נִקְבֵּר וְיֵל לְדָלוּ לֹא
נִקְבֵּר כֻּלָּא נִקְבֵּר אֲלֵא לֹא נִקְבֵּר לִפִּי
בְּדוּדוֹ וְהָיָה בְּיוּנָה דְּהִכָּא לֹא בְּיוּנָה
דְּמַת קִמְרֵר דָּאס כֵּן אֲמַאי לֹא כֵּל
בְּמִינִיָּה אֲלֵא בְּיוּנָה דְּמִשְׁפַּחְתּוֹ אֲבָל
לְמַת וְהָיָה לוֹ בְּיוּן אִם אִינוּ שׁוֹכֵב עַל
הַמַּטָּה בְּכַדּוֹ:

לְאָמַר תִּקְבְּרוּהוּ לַהֲהוּא גִבְרָא. וְהָא
 דְּאָמַר בְּרִיךְ שְׁמֵי דְכַתּוּבָת
 דְּהַמּוּכָר קִבְּרוּ צָאִים צְנִי
 מִשְׁפָּחָה יוֹצֵרִים אוֹתוֹ עִ"כּ מִשּׁוּם
 שְׁמָם מִשְׁפָּחָה שְׁאֵלִי הַתּוֹם דְּצֵנִי
 דְּלִיקְבְּרוּ בְּחַד דְּוִכְתָּאִי:

הַסְפִּידָא יִקְרָא דְחִי"י תִּמְמָה
 הָא דְאָמַר צְפִי הַעֲרֵל
 יִצְמֹת דָּף עַם. אַל שְׂאוֹל וְאֵל צִית
 הַדְּמִים אֵל שְׂאוֹל שְׁלָא נִסְפַד כְּהֻלָּה
 אֵלֵי מִשּׁוּם יִקְרָא דְחִי"י הִרִי מַחְלו
 שְׂרָאֵל עַל כְּנוּדֹן שְׁלָא הַסְפִּידוּהוּ
 יִצְ"ל דִּירְאִים הִיוּ לְסוּפְדוּ לְהַרְאוֹת
 מִשְׁטַעֲרֵין עֲלֵיו מִפִּי דוֹד וְעוֹד דְּלִפִּי
 הִיוּ יִקְרָא דְחִי"י שְׁאֵלִי מֶלֶךְ דְּאִיכָא צִיּוֹן
 טְפִי לְגַבִּיָּה שְׁלָא נִסְפַד כְּהֻלָּה:

אֲכֻלָּה

אישתיק ולא א"ל ולא מידי א
דמפשאי דאיבעי ליה למימר
משמע ליה ונימא מדאיקבור
למשה דלא לישתני ממנהגא
דלא לישתני ממנהגא ילא יס
דלישתנו ממנהגא איבעיא לה
הוא למאי נפקא מינה דאמ
אמרת משום כיוזנא הוא ילא
הא אמר לא בעינא כפרה מ
בכפרה צדיקי לכפרה צדיכי אי
שוב ולא יחטא ת"ש וספרו לו
דתיהוי ליה כפרה הנך נמי
דצדיק הוא תיהוי ליה כפרה
ולא יקבור דלא תיהוי להו כס
יקרא דשכבי הוי למאי נפקא
בנמי ילאפוקי מורשין ת"ש
אמרת משום יקרא דחיי הוא
נופה ניחא לה כי היכי דמיי
וקברו אותו ואי אמרת משום
להו לצדיקא דמייקרי כהו א
לצדיקא דמייקרי ברשיעייא ר
המלכים הראשונים אשר ה
דחיי הוא מאי נפקא ליה

י לו ולא יקברו דרך מנהג העולם כי קאמרינן צוואה ט

וְלֹא הָיוּ **מַחֲבָלִין**. עליהן כדי שחמה ציון כפרה להן אלא אונין
בגלגל דאין זה כבוד להרוג ואין כפרתו נמנעת בך שאין איניות
אלא בלב בלבד: **גמ'** **משיבין** אומר. אם גמר דינו ואין מולין
אותו שחרים שמה יתרשלו בקצורתו ויבא לדין שחמה אלא סמוך
לפניו כחמה בזה שחמה חסד:

אונגין שאין אנינות
בבן אילו נאמר חטא
לין אותו ואחר כך
ממלכות עושה תלמוד
ממיתין אותו ואח"כ
שהיו אותו עד סמוך
את דינו וממיתין
עו אחד קושר ואחד

אף אדם עשוי דזייקו של מקום:
קל לים. איני קל: א"כ. דקלני
דמתי' לאו כיני הוא אלף קל איני
כדל אני מבעי ליה: קיל י' עלמא.
(אני) מכנה ואינו רואה להזכיר
כדיות בעלמו: לגוסס. לומר
שהמקדף בתלייה ומיניה ילפינן
לחצרני: ה"ג פ"ל כי קבר תקברנו
מרבויא דרש כל המסיו: רמו
לקבורה. שאדם חייב לקבור את
ממו: דליעביד ליה ארון. אבל
קבורת הארץ לא משמע ליה מיניה
ולהכי לא אמר ליה מהאי. ופרישין
לימא ליה מרבויא דתקברנו. ומשני
לא משמע ליה (א) לעבוסי' למחיה
דרשה מרבויא: ונימא מדאיקבור
לדיקי. אברהם יתכן ויעקב. ומשני
מנהג בעלמא הוא שנהגו כן קודם
לכן: ונימא ליה מדקבר. ומשני
למסא. אלמא דעמו הקרימו. ורמזי
דלימא כי היכי דלא יחשמי משה
ממנהגא דעלמא: וספדו לו. באביה
כן ירבעם כתיב ואחיה השילוני
תנבא עליו דבר זה לשבח יען כי
נמלא בו דבר טוב שביטל פדסאות
שהוסיף לעשו. ולא יקברו. בדרשנים
כתיב ומדליטו להו יכיר ש"מ קבורה
משמאי אסרימו עליה: משום בזיווגא
הוא. שלא יתבאר לעין כל שיראהו
מת ונקבץ ונקבע. או. כי היכי
דמחיה ליה כפרה בהטמנה זו
שמורידים ומפסילין אותו בתחתיות:

לאו כל כמנייה. דביון הוא לקרבו: **הא אמר לא בעינא כפרה.** ואי נמי קרי ליה לא מתכפר: לא יקברו. ואי משום כפרה יקברו ויתכפר להם: ומפני לא ניחא להקפ"ה דמיחא להו אכרס לפי שפ"ק על פתח קברס לא היו חוזרין: א"נ לאפוקי מיושעין. על כרחן שכן הספדנין. אי יקרא דשכני כי אמר לא תספדוהו ציימין ליה ואי לא אמר ואמרי יושעין לא ניחא לן כפיין להו ואי יקרא דחיי הוא לדידיה לא ציימין ליורשין ציימין: משכו לה לשרה. עד שבה אכרסס מציט עקידת יצחק למדמכזיב ויבא אכרסס מכלל דההיא שעתא הוה הוה הסס: כנך בני יקרא נינהו. בתמיה. והלא כל בית ירבעם הנותנים רשעים היו: ולא יקברו. ואי יקרא דחיי הוא והלא הנותנים יש בהן זדיקים: והיו אדון יספדו נך. לזדיקיהו נאמר: נכוח

ובמשרפות אבותך
והווי אדון יספרו לך ואי אמרת משום יקרא
לייקרו בך ישראל כי היכי דמתייקרי באבהתך
ח"ש

(א) וְתוֹסֵף מִשְׁנֵי (פ"ט: צ"ג) וְגו'
לְקִיּוֹם אֶת חֶזְקוֹ מִן
לְמַעַן אֲשֶׁר מָחֹה שְׂבוֹחַ עֲבוֹר
בְּגִיּוֹת מִלֵּל לֵאמֹר מִן
מִן שְׂבוֹחַ אֶת כָּל בְּשֵׁם מִלֵּל
כִּי קִבֹּר תִּקְבְּרוּ אֶת מִלֵּל
לְקִיּוֹם אֶת הַבְּהוּרָה מִיּוֹן
מִלֵּל כִּי קִבֹּר מֵהַ
תִּקְבְּרוּ מִחֲלָן
לְקִיּוֹם (צ"ג) וְגו' הַעֲדוּק
אֲרֻנִּי מִשְׁנֵי בְּשֵׁם רַב
הָאֵל וְגו' (ד) וְקִבֹּר אֲחוֹת
זֶה לְבָרֵךְ יִבְרַח וְיִשְׁכַּח וְיִשְׁכַּח
קִבֹּר וְאֵל אֲחֵרֵהּ כְּלָל
הָאֵל וְאֵל זָרִים כְּלָל
(ו) עַיִן דִּי מַסְרִים, (ז) כִּי
אֵין לִי בְּיוֹן אֶם שׂוֹכֵן כִּי,
(ח) וְעַתָּה רְחֵם כְּבוֹדוֹת נְבִי:
וְגו' וְגו'.

1. וכי יהיה באיש חטא
משפט מות והומת
ותלת אתו על עץ:
2. ורבים אם כב
ולא תלין נבלתו על כב
העץ כי קבור וקברתו
כפי היותו כי קללת
אלהים תלו ולא חטמא
את אדם: אשר יי
אלהים נתן לך נחלה:
3. דברים אם כב
וספרו לי כי ישראל
וקברו אתו כי לא לכו
ויא: לרבעם אל קבר יי
נמצא בו קבר טוב אל יי
אלהי ישראל: בבית
רבעם: מלכים א' י"ג
4. ממותי תחלס:ם
לא יספרו ולא יקברו
לדמן על בני יחזקאל
הוא ונחבדו ונרבעו כי
היהוה נבלתם: אסא
לעוף השמים ולבנות
אתיו: ירמיהו י"ד
5. כי אדם אין צורק
באשר אשר ניעשה שוה
לא ידע: קהלת ב' ד'
6. ותחם שורה בקרית
ארבע הוה חסר בארץ
כנען ויאב אברהם לספר
לשורה ולבנות:
7. בראשית כ"ג
בשלות תמות
ובמשפחת אבותיו:
המלכים הראשנים אשר
לא לפנין כל ישרוף לך
והיו אדון יספר לך כי
רבו אני דברים: אם כב
רמיזה לך א':

(א) יִשְׂרָאֵל ד'ה דלעציד ליה
וכי' לא משמע ליה לשבור
מלכא למהוי:

מוסף רש"י
תוצאות בסיס המסכת

חמור אצל רשע קל: סוגיא
רשמעחא מת מתוך רשעו
מיתתו לא הוויא לו כפרה
וכן אפילו נהרג מתוך
רשעו אין לו כפרה עד
דמטיא ליה צערא דקברא
ומשום הכי אין חיוב

נגמר הדין פרק עשי סנהדרין

עין משפט
נר מצוה

רבינו חננאל

משיבתם הוֹשֵׁעַ. פִּי הַקּוֹנֵן? וְאוֹתוֹ שֶׁזֶדְפוֹת קָרָר בָּפִי מִי שֶׁמֶתוֹ (בִּדְבוֹרָה דָּף ע"ג): "דָּלֵר" אֶל עַבְדִּי אֲרוּנוֹת לְקַרְאֵת מַלְכִּי שִׂישָׁאֵל קָרָא טַמְחָה דָּקָא דְרִישֵׁינָּה בָּפִי הַבְּהֵמָה הַמִּקְשָׁה (חוֹלִין דָּף ע"ג). וְכֵן אֲשֶׁר יָנַע עַל פִּי הַשָּׂדֶה לְרִצּוֹת גּוֹלֵל וְדוֹפֵק וְאֲפִי הוּא טַמּוֹן בְּזָרֵק לְדִין דְּגוֹלֵל טַמְחָה בְּחָלָה טוֹמָאָה קוֹצֵעַת וְעוֹלָה וְיֵשׁ מִפְרָשִׁים אֲשֶׁ"ג דְּגוֹלֵל טַמְחָה בְּחָלָה מ"מ הִיוּ יְכוּלִים לְדַלֵּג וּלְטַמְחָאוֹת עֲמָן מְגוֹלֵל כְּדֹאמְרִין בְּמַסֶּכֶת שִׁמְחוֹת (פ"ד) כֹּל שֶׁאֵין הַיּוֹמֵר מְגַלָּה עֲלֶיהָ אֵין כֶּתָן מִזְהָר עֲלֶיהָ וְאוֹמֵר ר"ת דַּמְשַׁנְשָׁלָה דָּהָא דָּרָא רִצְיֵיתָּ עַל דָּלִין הַיּוֹמֵר מְגַלָּה עֲלֶיהָ וְכֵן מִזְהָר עֲלֶיהָ (ט) וְאֵין זוֹ קוֹשִׁיָא דֵּשֶׁס טוֹמָאָה זְעִי לְמִימַר בְּמַסֶּכֶת שִׁמְחוֹת דַּעַל חִי' לֹא דֵס מִזֵּר מְגַלָּה וְלֹא אֲחָא לְמַעֲטִי אֲחָלָה כֵּלִים הַנוֹגְעִים בְּמַת דָּלִין מִזֵּר מְגַלָּה וְאֵין כֶּתָן מִזְהָר וְעוֹד קָשָׁה לְר"ת דַּמְדַּמְרִינֵין לִיה מַעַל פִּי הַשָּׂדֶה מִשְׁמַע שֶׁהוּא מְגוֹלָה וְסַתֵּם כִּסְיָא אֲרוֹן טַמּוֹן הוּא רֵישׁ מִפְרָשִׁים לֵאל מְרִיבִין לִיה כִּסְיָא אֲרוֹן לֵאשׁ גּוֹלֵל אֲחָא כִּשְׁהוּא מְגוֹלָה וְלֹא כִּשְׁהוּא טַמּוֹן וְהַשְׁתָּא יִחָא הִיאָהּ לְדַמְלִגֵּין הִיָּינוּ וְמִיָּהוּ קָשָׁה לְדֹאמְרִי "בִּפ"ק דְּעִירִיצִין (דָּף טו:). כֹּל דְּבִרָּה שִׁישׁ בִּז רֹחַ חַיִּים אֵין עוֹשִׂין וְאוֹתוֹ גּוֹלֵל לְקַבֵּר אֵין לַעֲשׂוֹת כִּסְיָא אֲרוֹן מְצַעֲלֵי חַיִּים וְמִיָּהוּ אֲשַׁכְּחַן לְמִיָּהוּ הַרְרִי "הָרֵם דְּבִרָּה שֶׁאֵין הוּא בִּפ" בְּהֵמָה הַמִּקְשָׁה (חוֹלִין דָּף ע"ג). הַדְּבִיק שֶׁנִּי רַחֲמִים יֵאל מִזֵּה וְנִכְנַס לִיה וּמִפְרָשׁ ר"ת דְּגוֹלֵל הִיָּינוּ אֵין גְּדוֹל מִלְּשׁוֹן וְגָלְלוּ אֶת הָאֵלֶּן (בִּרְשָׁאִי כ"ט) שְׁמַנְיִין עַל הַקֶּבֶר לְסִימָן הוּא מְצַנֵּה דְּמִיָּהוּ (סֵפֶר טֵה) אֵין מְצַנֵּה קְצוֹרֹת רַחֵל וְאוֹתוֹ הָאֲבִינִים שְׁמַנְיִין בְּזִדְדִין שֶׁהָאֵלֶּן גְּדוֹלָה יִשְׁכַּח עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא תִּסְתַּכֵּד עַל הַמַּת נִקְרָאִין דּוֹפֵק וְיֵשׁ קוֹשֵׁר בְּהֵמָה לְסִימָן עַד שִׁימָלֵא אֵין יִזְכֵּר מִקּוּם הָקֶבֶר וְהִיאָהּ לְדַמְלִגֵּין לֹא הִיָּה שֶׁס מְצַנֵּה וְכ"ת הִיָּה דְלִיכָא גּוֹלֵל מֵאִימַת חִיילָא אֲבִילוֹת מ"מ חִיילָא מְשִׁסְמוֹס הַקֶּבֶר בְּחִיּוּתוֹ: **אִתִּיבִיָּה** הַחוּצָב קָבֵר. פִּיהָ דְּסִלְקָא דַּעֲתָק דְּהִיָּה דִּהִין לְצוּר אַחֵר וְהִיָּינוּ טַעֲמָא דֵּלָא זְעִי לְמִימַר מִשּׁוֹם כְּבוֹד אֲצִיז כְּדִלְקַמֵּן דְּלִי בְּמַחוּבֵּר לֹא מִיתַסְתֵּר כֹּלֵל בְּעִלְמָא מִשּׁוֹם כְּבוֹד אֲצִיז אֵין לְאִסְרוֹ: **מֵאָה** טַעֲמָא יֵאל נִבְרַר מְעֻגָּה עֵירוֹמָה. יִימָה חֵי גַמֵּר נִמִּי מְעַגְלָה עֵירוֹפָה אֲמַר ר' יוֹחָנָן בְּפִרְקָא אֲזוּרָא וְאֵת זֵנו (חוֹלִין דָּף ע"ג). עֵירוֹפָה אֲזוֹרָתָהּ וְרַבָּא פְּסִיק (ט) כֵּר' יוֹחָנָן בִּרְיָא מַשְׁלֵשׁ וְעוֹד הַקָּשָׁה רִיבִיאָה אֲחֵאמֵי לֹא קָא אֲמַר וְרַבָּא מ"ט לֹא אֲמַר כִּכָּאִי דְּבִהֵא לִישְׁנָא רִגִּיל הַשֶּׁס כֹּלֵל דוּמָתָא וְיֵשׁ לְפִרְשֵׁי דְהִכִּי קִלְקֵל מ"ט לֹא גַמֵּר מְעַגְלָה עֵירוֹפָה לְעַתְמֵימָה וְכֵן אֲצִיז מֵאִי טַעֲמָא לֹא גַמֵּר מַעֲזוֹת כּוֹכְבִים לְעַתְמֵימָה פִּי מַעֲזוֹת כּוֹכְבִים עֲמָה שֶׁאִסְרוּ

דף הנתנו לארון לפני
עק והקשה ר"ט דלמרינ
ר צרכי דקוד מדלגני סיני
לסמי ארון הוא גולל הא
הרוגי מלכות כיון דשלא ב
מלכות כפרה "הרוגי
קא מיטלי לא היו
לא היו קוברין אותה
ללא דעתך כיון דא
ליקברו מיתה וקבור
אדא בר אבהא לא
אונגין שאין אנינות
דעתך כיון דאיקבר ה
כענין נמי עיכול כי
נתעבל הבשר מלקטי
במקום שמע
אבלות מאימתי ק
הגולל כפרה מאימתי
עצרא דקברא פורתא
ידחו אי הכי למה
דלא אפשר קבריה
עפרא לאישתא בת
לשמואל אמר להו י
הוא י¹⁰ ויקרע עולם
וישלך את עפרה עמי
קבר בני העם לעבוד
כוכבים במחובר
אשר אתה יורשים
ההרים הרמים על
ההרים אלהיהם הכ
מיתסר מיתבי ¹¹ ה
וקברו במקום אחר
עולמית הכא במאי
תא שמע ¹² קבר
הטיל בו נפל אסור
בקבר בני תא שמע
שלוש קברות הן קבר
קבר המזיק את הרבי
לפנותו פינהו מקומו
קבר הידוע אסור
טמא ואסור בהנאה ¹³
ממא ואסור בהנאה
בהנאה ¹⁴ הכא נמי בכ
מותר לפנותו דילמא
מצוה קנה מקומו שא
אית ליה איתמר ה
אמר אסור ורבא א
אסור ¹⁵ הומנה מילתא
הומנה לאו מילתא ד
גמר ¹⁶ שם ¹⁷ שם ¹⁸ מע
מיתסרא ורבא גמר ¹⁹
מה עבודת כוכבים ²⁰
הכא נמי בהומנה לא
טעמא לא גמר מע

הַרְגוּ מַלְכוּת. הִנֵּי דְעוּבָה
מִיָּסֶה וְקוֹבֵרָה בְּעֵינַי. אִם
טַעֲמָה דְקִדְשֵׁי עֵיר הַיְדֻשָּׁת
אִמְרָה. לְעוֹלָם לֹא בְּעֵינַי ע

בית דין הרוגי
בית דין קא מיקטלי הוא
בית דין כיון דבדין
הו כפרה תדע דתנן
בבקברות אבותיו ואי
שול הוא להו כפרה
בעינן מותיב רב
היו מתאכלין אלא
לא בלב ואי סלקא
לא להו כפרה ליאכלו
דיקא נמי דקתני
את העצמות וקוברין
ויזנה רב אשי אמר
מתחלת במסתימת
קא הויא מבי חזו
הלכך הואיל ואידחו
עיכול בשר משום
רב הו שקלי מיניה
מא אתו אמרו ליה
ת עבדין קרקע עולם
ויזנה נאסרת דכתיב
קבר בני העם מקיש
כוכבים מה עבודת
מיתסרא דכתיב
תם את אלהיהם על
הרים אלהיהם ואל
נמי במחוכר לא
צב קבר לאביו והלך
די זה לא יקבר בו
עסקינן בקבר בנין
דרש מותר בהנאה
בהנאה הכא נמי
נמצא אתה אומר
הנמצא קבר הירוע
קבר הנמצא מותר
שהוד ומותר בהנאה
פנותו פינהו מקומו
גבר המזיק את הרבים
מקומו שטור ואסור
דר בנין וקבר הנמצא
ת מצוה הוא מצמת
מת מצוה רקלא
רג בגד למת אביי
מותר אביי אמר
ויא ורבא אמר מותר
מאי טעמא דאביי
ה ערופה מה עגלה
א האי נמי בהזמנה
שם מעבודת כוכבים
מנה לא מיתסרא אף
מיתסרא ורבא מאי
ה ערופה אמר לך
משמשין

כרכבים: הרובי צ"ד. עיר הנדחת:
קברו מכפרת מיתמן עליהן ולעולם
ס' דהואיל וגדו דתו הוא: רב אשי
ל' הצער אלא לערל חציבו הקבר
פורתו וטעמא דלא היו מתאכלים
משום דאבילות מסתמית הגולל
חיילא דתניא באלו מגלחין. גולל
הוא הדף המנון על הארון לבסוף
ואותן שדפנות קרי לכו דופק:
הואיל וגדו. שלא נראו להתאכל
בשעת התחלת אבילות ידמו אלא
נאחר מלאך. ואע"ג דגבי קיבר את
מחו ברגל תנו (ומ"ק דף י"ג.) מנה
שבעה ידמו ולא אמרי' הוואיל
וגדו ידמו ההם לא איתו הוואיל
לגמרי שרי עסקי רביס מלא ברגל
שמנחמין אותו כל הרגל כדאמרין
הם [כ.] כל שהוא משום עסקי רביס
אין הרגל מפסיק: אי הכי. לענין
בצרות אבותי למה לי להמחין עיכול
הצער: משום דלא אפשר. לטלו
משום דנבקע כריסו ומסריח:
לאיפסא בה יומא. ביום ראשון שלה
יהו מתרפאין בואותו עפר: אמרו
ליה לשמואל. משום דמת וכל י"ה
הנקבר צו אסורי הנאה יניחו בגמר
שם שם מעגלה ערופה דלענין:
יאות עבדין. כדמפרש לקמן שהקרקע
אינו נאסר: ע"ז לא מיתסר
במחזור. לקרקע דכתיב אלהיהם על
ההרים (ולא ההרים אלהיהם). הווא
קבר לגבי. משמח: לא יקבר בו
הבן עולמית דכיון דהומן למת נאסר
בכל הנאה. וקס"ד דה"ה נמי אם
תצבו לצורך איש אחר ואורחא דמילתא
נקט: בקבר בנין. שצנאו למעלה
מיו הקרקע (והיו שלוש) דכחותי:
בע"ז בית שצנאו מתחלה לע"ז אסור
דתלוש ולבסוף חיברו הו' תלוש לענין
ע"ז וקבר נמי איתקש לע"ז: קבר
השם. ולא למת הוהין אלא שצבו
השם ולכשימית לו מת יקברו צו:
שלוש קברו. תלושין שצנאו במחזור:
קבר הנמלא. כגון שהוא חדש יודע
בעל השדה שלא יזכר מעולם לקבורו
שם ויגזילה קבר שם: קבר הידוע.
שנקבר שם מדעת בעל השדה: וקבר
המוקד א"ר הרביס. שקבור במקום
הילוך רבים ומטמאין בזהביו: מותר
לפנותו. שלא קנה את מקומו: מקומו
טבור. שאע"פ שגזרו טומאה על
הקברות ואע"פ שניטלו משם אלא גזרו
עליו ובהנאה נמי מותר ואע"ג
דאיסורא דארייתא הוא דלין מותר
קבר עליו: מקומו טמא. גזירה
דרבנן היא שגזרו טומאה עולמית
על הקבר כדי שלא יפסדו: קבר
המוקד את הרביס. יתן רשות
לפנותו מפני מקו של רביס: פניה
מקומו טבור. דלא גזור עליה מפני
הנוק ומיהו אסור בהנאה דאיסורא
דארייתא הוא ולא פקע: מה מנה
קנה מקומו. מתאכלת הוא שהחנה
יהושע בנכניסתן לארץ צפרק מרובה
(נ"ח דף ע"א). האורג בגד למת.

[illegible]

ויצא את הארבע
 נאמית יי מחצו לירושלם
 אל נחל קדרון וישף
 בנחל קדרון וירק
 הצפה וישקף את עפרה
 על קבר יד הנגס:
 מלכיס ב כל
 אבד תלכיס ב כל
 נשקמות וישף עבדו
 ישימם את שם ירושם
 את אליהם ועל
 הרמם הרמם ועל
 הנקמות והחל כל עץ
 בענן:
 כניס כל ב כל
 ויבא בן ירושם
 עזרה מרבר צן חרש
 תרששו וישף חרש
 קשרו והתם שם מרים
 שנקברם ב כל
 והורדו וקני העיר
 החוא את העגלה אל
 חל איתן אשר אל יעבד
 ואל יקיר ועפרם שם
 את העגלה נחל:
 כרסם כ ד

(א) נב' שאני מת מנוה.
 "ב יא"ע בב"ק דף פ"א
 ת"ד

מסתימת הגולל. זכור
ספי של חרון המה. כחונות
ההרים ולא
לחידה. שנמר אכד
לחזון את כל הממנות
אשר ענדו שם הגים וגו'
מה לחזיו את אליהם על
הים. משמע אללים
מפליהם. שעל ההרים
קיום אליהם ולא ההרים
אליהם. יעז (הה)
מית מצוה קנה מקורה.
קבורה (שמועה מהה)
נקום שנל שם כעת מוחו
לחזו לקבורה ויזן בעל
שדה מעכב עליו (ב'ס)

[illegible]

להתפייס לרוד נענש עליהן וזהו פ"א
 חזק השער לרוב א"י בשל. ו' על עסק
 אותם חזקים וטובים ממנו ונ' יצא
 ויכן הוא מפורש בתלמוד א"י בפרק
 אבנן ועקשתי וי' אמרו לו כלום אית'
 אמר לה א' חטופין לך כלומר א"י
 בכתיב ה' ויואב כאיצרת שכתב לו דוד
 אלא קבל האיצרת ועשה. וי' קבר בכח

א א מ"י י"ד מהלכות
סנהדרין ה"א סנה
ט"ק:
ב ב מ"י פ"ט מהלכות
אסורי ביאה הל"ל ו'
ופ"ד מהלכות עומלי
תשכז ומוכר ה"ל"א סנה
פ"ט ק"ט ט"ז י"ד סנה
ק"ט פ"ט ה' א'
ג ג מ"י פ"ט מהלכות
אסורי ביאה ה"ל א'
ד ד מ"י פ"ה מהלכות
עבודת יידיה ה"ל א'
ה ה מ"י פ"ד מהלכות
יטו ה"ל סנה פ"ט
נ טו ט"ז פ"ט פ"ט
קט פ"ט א'
ו ו מ"י פ"ט ה"ל ה' א'
ופ"ט פ"ט פ"ט א'
ז ז מ"י פ"ט פ"ט
ו ה"ל טו ט"ז פ"ט
ח ח מ"י פ"ט ה' א'
המקדש ה"ל א'
ט ט מ"י פ"ט ה' א'
ל מ"י פ"ט ה' א'
פ"ט קט פ"ט
י"א מ מ"י פ"ט מהלכות
סנהדרין ה"א סנה
פ"ט ט'

רבינו חננאל

ארבע מיתות נמסרו
לכ"ד סקילה שריפה הרג
וחנק כ"ד אמר רב הונא
כל מקום ששנו חכמים
דרך מניין אין מוקדם
ומאוחר בהן כגון ארבעה
אבות נזיק חסור והורג
והמבעה וההגבר וכיוצא
בהן חזק מן סממנין
דמאי ודקדקי מקדמי ומאי
דמאור מאוחר דתני בנדה
פ"ט ו' סממנין מעבירין
על הכתם רוק תפל מי
גריסין ומי גריליס. נתר
ובורית קמוליא. ואשלכ.
וקתני סיפא העבירין שלא
סדרין או העבירין שבעתן
כאחד לא עשה כלום.
משמיה דרב אמר אף
ד' מיתות מאי דמקדים
מקדים ומאי דמאחר
מאוחר. מדק פליג ר'
שמעון ותי שריפה סקילה
הרג וחנק ש"מ דוקא
כן הוהו. ורב הונא
מחייב דאית בה פלוגתא
ומעשה יוה"כ חומרה
בעלמא היא וסדר התמיד
לחלוצה בעלמא היא אהני
כולהו לא קא מיירי מזה
בא להודיע לאפוקי מצות
חליצה דתני ביבמות פרק
מצות חליצה כא לכ"ד
הוא ויבמות כ"י ומפריש
הוא חתלה כפי
כ"ד מאן יבמי וגו'
וקורא הוא לא חפצתי
לקחת ואחרי כן חולצת
כדכתיב וחלצה נעלו וגו'
ורוקקת כדכתיב ורוקק
בפניו וקורא ככה יעשה
לאיש ואתא לאשמעין
מצותה כן קורא וקורא
דקולת ורוקקת וקורא ה'
ואי ספיק והקדים חליצה
לרוקקת וכן שהקדים
רוקקת [לחליצה] מה
שעשה שש"י. ולאפוקי נמי
מהא דתני כיוה"כ פ"ו
בסדר בב"ב בהן בכתות
ומכנסים במצנפת ואבנט
וכו'. לא תימא דכסדר הוה
בעיני ומתנה ברישא אלא
אינה כסדר הוה ומכנסים
לביש ברישא כדכתיב
ומכנסו בד יהוה על בשור.
וכיון [שאחרי] [שכתות]
אחרין המכנסים אמאי
אקדמה קרא לכתנת קודם
המכנסים ופשיטין הוואל
בבעיקר ו' ודחיק חומרה
דשריפה מדמיקמין נשואה
בת כהן בשריפה ולא ארוסה
בת כהן בסקילה כתיב ישראל.
והלא לא יצאה שריפה בבית
כהן ואלו היתה השריפה חמורה
מסקילה כשם שיצאה נשואה
בת כהן מחנק שהוא קל
לשריפה שהיא חמורה כן
ארוסה בת כהן היתה יוצאה
מסקילה שהיא קלה. לשריפה
שהיא חמורה. וכיון שלא יצאה
ש"מ דסקילה חמורה

אמר רבא אמר רב סחורא אמר

רב הונא. כנמה דוכתי
איכא הכי והא דלמר רבא כנ"ס אלו
מליאות (כ"ד דף ג.) כגון רב סחורא
דלסברין וזהו' ליסטרין משמיה
דנפשיה לא אנמריה טפי אי"נ ה"ק
אפילו לא למד מרבו אלא דבר זה
בלבד נמשך רבו כנך אי"נ כהניא
שעתא אחתי לא גמר מיניה טפי:
מעבירין על הכתם. פ"ה
לנדרין אס דס נדה
הוא ור"מ מפרש דלפילו דס נדה
ודאי אל"ג דמטמא לת ויבש כיון
דלון עובר על ד' סממנים בטל
וטבור דמי ר' חייא דס נדה ודאי
מעביר עליו שבעה סממנין ומנעלו:
כל מעשה יום הכפורים. למ"ד
(יומא דף ט.) לא נלמד מוקד
אלא דנדרים הנעשים כנגדי לכן
נפנים לא איירי נדרים שנעשים
כנגדי לזה כחוק:

אף סדר תפיד. מימה ללא קאמר
אף סדר נכרות דתני כפרק
נדרה דר"ה (ד' ג.) סדר נכרות
אבות וגזירות וקדושת השם עוד
תני הכס (ד' ג.) סדר תקיעות ג'.

והוא אומר ילא חפצתי לקחתה ובלשון הקדש היו אומרים יונגשה יבמתו
אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו וירקה בפניו רוק הנראה לדיינין וענתה
ואמרה ככה יעשה לאיש וגו' ונקרא שמו בישראל וגו' ואמר רב יהודה
ימצות חליצה קורא וקורא חולצת ורוקקת וקורא והיונין בה מאי קמ"ל
מתניתין היא הא קמ"ל ימצוה הכי ואי אפיך לית לן בה תניא נמי הכי
יבין שהקדים חליצה לרוקקת או רוקקת לחליצה מה שעשה עשוי
ולאפוקי מהא דתני כ"הן גירול משמש בשמונה כלים והדיוט בארבעה
בכתות במכנסים במצנפת ואבנט ימוסיף עליהן כהן גירול חושן ואפוד
ומעיל וציץ וטתניא מנין שלא יהא דבר קודם למכנסים שנאמר ומכנסו
בה יהיו על בשור ותנא מאי טעמא אקדמיה לכתנות ימוש דאקדמיה
קרא וקרא מאי טעמא אקדמיה משום דמכסיא כולה גופיה עדיפא
ליה: **סקילה שריפה כו'.** סקילה חמורה משריפה שכן יניתנה למגדף
ולעובר ע"ג מאי חומרה שכן פושט ידו בעיקר אדרבה שריפה חמורה
שכן יניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרה שכן מחללת את אביה

ליה דמתני' דוקא תני ומייה כי נקט אינהו לא נקט מילי דפלוגתא: **אף סדר יומא.** דעבודת יום הכפורים הסדרות נמשנה במסכת
יומא זו אחר זו דוקא קמי' ולידך. אמר לך ודאי דוקא קמי' ומייה חומרה בעלמא הוא שהחמיר הכתוב בעבודת אותו היום שאם
שניה בסדריו פסול ולא משום חשיבות דעבודתו הוא שעתה זאת חמורה ופשוטה מחמירה אלא חומר היום שנכתבה חוקה (ויקרא טו) כפידוריה
לעכב וכי אמרין אן צמדי דחשיבותה גרס ליה כגון ארבע מיתות דלמירין לקמן דזו חמורה מזו וכן כשבע סממנין שזכרו וכו' של כל
אחד ואחד גורס לו ליקדם וכן מכנסים שחשבו הכתוב להקדימן כדלקמן אבל יום הכפורים חומר היום בעלמא הוא שלא לשנות
בו ולא כח עבודתו: **ואידך.** רב פפא דאירי נמי בחומרי אמר לך ההוא מזה בעלמא ואי אפיך לית לן בה: **ולאפוקי ממנו**
הליג. האי כל מקום דקאמר רב סחורא דלא דיקדוקו צו לאפוקי מסדר השני נמנות חליצה אחת דלא תימא דוקא הוא ואע"ג דמלוותיה
הכי כדקאמר מסדר ואלי: **יפילא אומרה.** תחילה מאן יבמי והוא אומר לה לא ספמתי ואחר כך חולצת ואחר כך רוקקת ואחר כך קוראה
ככה יעשה אפי' הכי אי אפיך לית לן בה דקמתי לקמן: **ענה הכונס.** לו. שאם היה הוא זקן והיא ילדה הוא ילד והיא זקנה
אומרין לו כלך אלל שמותך ולא תכניס קטטה לתוך ביתך: **ובלשון הקודש סיו אומרין.** במסכת סוטה יליף לה דפרק אלו נלמדין כלל
לשון (דף ג.) **רוק סגרה.** שהיא זו כדי לראות כשיולד מפיה דענין לעיני הזקנים וירקה (נדרים ה'): **קוראה וקורא חולל ורוקקת וקוראה.**
קוראה מאן יבמי וקורא לא חפצתי חוללת ורוקקת וקוראה ככה יעשה לאיש: ה"ג והיונין בה מאי קשמע לן כו'. ומהא דרבי יהודה שמעיין
דמתניתין לאו דוקא משום הכי נקט לה האל: **ולאפוקי.** האל דרב סחורא קא מדר: **על בשור.** משמע שכלובין יאה כשרו
מבלי לבוש דאי לא הא אלל לאשמעיין למה לי על בשור: מאי טעמא אקדמה לכסופה. הוואל ומכנסים קודמין: **דאקדמיה כרו.**
כחונת בד קדש ילבש ומכנסו בד וגו' (ויקרא טו): **סקילה חמורה כו'.** טעמא דמתניתין מהדר לפרושי מ"ט דרבנן דלמרו סקילה קודמת
לשריפה ושריפה להרג והרג למת: **שכן נפנס למגדף.** מנכך את השם והוא בסקילה כדכתיב (שם נד) הווא את המקלל וגו': **ולעבודת כוכבים.**
שכן עבירות חמורות: **ומאי חומרה.** דמגדף ועובד כוכבים דקאמר דמיתה היתה להם ודאי חמורה משאר מיתות שהיא יתירה לעבירה
חמורה: **שכן מחללם אח אביה.** כדאמרין לקמן (דף נג.) שאם היו נוהגין בו קדש נוהגין בו מול אומר ארור שזו ילד ארור שזו גידל:

קסברי

ארבע מיתות נמסרו לבית דין סקילה

שריפה הרג וחנק ירבי שמעון
אומר שריפה סקילה חנק והרג זו מצות
הנסקלין: **גמ'.** אמר רבא אמר רב סחורא
אמר רב הונא כל מקום ששנו חכמים דרך
מניין אין מוקדם ומאוחר חזין משבעה
סממנין דרתנן בשבעה סממנין מעבירין על
הכתם רוק תפל ומי גריליס ומי רגלים ונתר
ובורית קמוליא (ואשלכ) וקתני סיפא
העבירין שלא כסידרין או שהעבירין שבעתן
כאחד לא עשה ולא כלום רב פפא סבא
משמיה דרב אמר אף ארבע מיתות מדקא
מפליג רבי שמעון ש"מ דוקא קתני ואידך
בפלוגתא לא קא מיירי רב פפא אמר יאה
סדר יומא דתנן יוכל מעשה יום הכפורים
האמורים על הסדר אם הקדים מעשה
לחבירו לא עשה ולא כלום ואידך ההוא
חומרה בעלמא רב הונא בריה דרב יהושע
אמר אף סדר תמיד ידקדקי עלה והו סדר
תמיד ואידך ההוא למצוה בעלמא ולאפוקי
ממצות חליצה דתנן ימצות חליצה ה"ב
הוא ויבמתו לפני בית דין היו נוהגין לו
עצה ההוגנת לו שנאמר וקראו לו זקני עירו
ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי וגו'
והוא אומר ילא חפצתי לקחתה ובלשון הקדש היו אומרים יונגשה יבמתו
אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו וירקה בפניו רוק הנראה לדיינין וענתה
ואמרה ככה יעשה לאיש וגו' ונקרא שמו בישראל וגו' ואמר רב יהודה
ימצות חליצה קורא וקורא חולצת ורוקקת וקורא והיונין בה מאי קמ"ל
מתניתין היא הא קמ"ל ימצוה הכי ואי אפיך לית לן בה תניא נמי הכי
יבין שהקדים חליצה לרוקקת או רוקקת לחליצה מה שעשה עשוי
ולאפוקי מהא דתני כ"הן גירול משמש בשמונה כלים והדיוט בארבעה
בכתות במכנסים במצנפת ואבנט ימוסיף עליהן כהן גירול חושן ואפוד
ומעיל וציץ וטתניא מנין שלא יהא דבר קודם למכנסים שנאמר ומכנסו
בה יהיו על בשור ותנא מאי טעמא אקדמיה לכתנות ימוש דאקדמיה
קרא וקרא מאי טעמא אקדמיה משום דמכסיא כולה גופיה עדיפא
ליה: **סקילה שריפה כו'.** סקילה חמורה משריפה שכן יניתנה למגדף
ולעובר ע"ג מאי חומרה שכן פושט ידו בעיקר אדרבה שריפה חמורה
שכן יניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרה שכן מחללת את אביה

ליה דמתני' דוקא תני ומייה כי נקט אינהו לא נקט מילי דפלוגתא: **אף סדר יומא.** דעבודת יום הכפורים הסדרות נמשנה במסכת
יומא זו אחר זו דוקא קמי' ולידך. אמר לך ודאי דוקא קמי' ומייה חומרה בעלמא הוא שהחמיר הכתוב בעבודת אותו היום שאם
שניה בסדריו פסול ולא משום חשיבות דעבודתו הוא שעתה זאת חמורה ופשוטה מחמירה אלא חומר היום שנכתבה חוקה (ויקרא טו) כפידוריה
לעכב וכי אמרין אן צמדי דחשיבותה גרס ליה כגון ארבע מיתות דלמירין לקמן דזו חמורה מזו וכן כשבע סממנין שזכרו וכו' של כל
אחד ואחד גורס לו ליקדם וכן מכנסים שחשבו הכתוב להקדימן כדלקמן אבל יום הכפורים חומר היום בעלמא הוא שלא לשנות
בו ולא כח עבודתו: **ואידך.** רב פפא דאירי נמי בחומרי אמר לך ההוא מזה בעלמא ואי אפיך לית לן בה: **ולאפוקי ממנו**
הליג. האי כל מקום דקאמר רב סחורא דלא דיקדוקו צו לאפוקי מסדר השני נמנות חליצה אחת דלא תימא דוקא הוא ואע"ג דמלוותיה
הכי כדקאמר מסדר ואלי: **יפילא אומרה.** תחילה מאן יבמי והוא אומר לה לא ספמתי ואחר כך חולצת ואחר כך רוקקת ואחר כך קוראה
ככה יעשה אפי' הכי אי אפיך לית לן בה דקמתי לקמן: **ענה הכונס.** לו. שאם היה הוא זקן והיא ילדה הוא ילד והיא זקנה
אומרין לו כלך אלל שמותך ולא תכניס קטטה לתוך ביתך: **ובלשון הקודש סיו אומרין.** במסכת סוטה יליף לה דפרק אלו נלמדין כלל
לשון (דף ג.) **רוק סגרה.** שהיא זו כדי לראות כשיולד מפיה דענין לעיני הזקנים וירקה (נדרים ה'): **קוראה וקורא חולל ורוקקת וקוראה.**
קוראה מאן יבמי וקורא לא חפצתי חוללת ורוקקת וקוראה ככה יעשה לאיש: ה"ג והיונין בה מאי קשמע לן כו'. ומהא דרבי יהודה שמעיין
דמתניתין לאו דוקא משום הכי נקט לה האל: **ולאפוקי.** האל דרב סחורא קא מדר: **על בשור.** משמע שכלובין יאה כשרו
מבלי לבוש דאי לא הא אלל לאשמעיין למה לי על בשור: מאי טעמא אקדמה לכסופה. הוואל ומכנסים קודמין: **דאקדמיה כרו.**
כחונת בד קדש ילבש ומכנסו בד וגו' (ויקרא טו): **סקילה חמורה כו'.** טעמא דמתניתין מהדר לפרושי מ"ט דרבנן דלמרו סקילה קודמת
לשריפה ושריפה להרג והרג למת: **שכן נפנס למגדף.** מנכך את השם והוא בסקילה כדכתיב (שם נד) הווא את המקלל וגו': **ולעבודת כוכבים.**
שכן עבירות חמורות: **ומאי חומרה.** דמגדף ועובד כוכבים דקאמר דמיתה היתה להם ודאי חמורה משאר מיתות שהיא יתירה לעבירה
חמורה: **שכן מחללם אח אביה.** כדאמרין לקמן (דף נג.) שאם היו נוהגין בו קדש נוהגין בו מול אומר ארור שזו ילד ארור שזו גידל:

קסברי

(א) יבמות (זו:). (ב) נזיר
יבמות (זו:). (ג) נדה (פא:
(ד) נזיר (אשכנז:). (ה) שם סב.
נזיר (זו:). (ו) נדה (פא:
קמדין ק"פ סדר סוטה ע"י
מוספות סוטה י: ד"ה
קודס: (ז) יומא פ.
(ח) תמיד פ"ו מ"ג.
(ט) יבמות ק"ו (י) יבמות
ק"ה. ק"ו (פ) יומא פא:
(ל) שם כ"ג וזה: (מ) נלקמן
ע"י: (נ) שם: (ס) נדה
פא: (פ) נזיר (אשכנז:). (צ)
נזיר (אשכנז:). (ק) יומא פ.
יבמות ק"ו. ד"ה כהן וסוף
פ"ו ע"י ד"ה אשכנז: (ל) נזיר
לן חב"ד רש"א.

תורה אור השלם

1. וקראו לו זקני עירו
ודברו אליו ועמד וקרא
לא חפצתי לקחתה:
דברים כה ח
2. ואם לא יחפץ האיש
לקחת את יבמתו ונלקחה
יבמתו שהעדה אל
הזקנים ואמרו מאן יבמי
להקים לאחיו שם
בשראל לא אבה יבמה
דברים כה ז
3. ונגשה יבמתו אליו
לעני הזקנים וחלצה
נעלו מעל רגלו וירקה
בפניו ונעמה ואמרה
ככה יעשה לאיש אשר
לא יבנה את בית אחיו:
דברים כה ט
4. ונקרא שמו בישראל
בית חתול ונעל:
דברים כה י
5. כחנת בד קדש ילבש
ומכנסו בד יהוה על בשור
ובאבנט בד יצנף בגדו
קדש הם ורחיק בטיים את
בשורו ולבשם:
ויקרא טז ד

גליון הש"ס

גמ' שבוש דאקדמיה קרא.
ע"י משנת שאלת חליצה
סמן טע:

לעני רש"י

יבמות"א [יבמות"א]. מלחח.
אירב"א שבוני"א
[אירב"א שבוני"א].
עשב שבוני (שבוני"א).

מוסף רש"י

מעבירין על הכתם. שאין
הרג בטל עד שיעבירו טלן
עליו (נדה פא:). דוק תפל.
שלא טעם כלום כל אחר.
היום קודם לו. והיינו תפל
כלל טעם (שם). שלא
כסידור. מדק ששניין כאן
(שם: סג) כפר שנין שניין
משנה זה אחר זה דן סדר
הענין (נדרים פא:). לא
עשה ולא כלום. לא
לנדר ולא לנעל (נדה פא:).
בכתות במכנסים כו'.
אליהו ק"י יומא פא:
על בשור. משמע שכלוב
נעזר שחם מאן עליו אלא
כבר לא לא תימא על הכי
כשרו תלמי מכבים (שם
כ"ג).

۱

יב א מ"י פט"ו מהלכות
סנהדרין הלכה יא סמג
עשין קד:
יג ב מ"י שם הלכה יז פ"ד
מהלכות עכו"ם הלכה א
ופ"ה הל"ב סמג שם ולאזין
כו:
יד ג ד מ"י פ"ד מהלכות
סנהדרין הלכה ד:

[illegible]

(א) לשנינו בגמ' ליטא זה ואולי
דרכינו היה גורם ומאי חומרא
שקן ניתנה לבם כהן ואסילו
ומתה מאביה. ונ"פ:
(ב) נראה דחפז כהן ונ"ל
אדרבה ס"ף חמור וכו' גמר
אביה אביה וכו'.

מה

[illegible]

ובת כהן שזינתה ו
החמורה שכן ניתנה
והשט ידו בעיקר
לשרר
שואה יצאה לשרר
ארוסה בת ישראל
מחנך שכן ניתנה לב
החמור שכן ניתן למכה
מראפקיה רחמנא לנש
ש"מ שריפה החמורה ש
חומרא כדאמרן אדרר
חומרא שכן ממונם אמר

קסברי רבין. דמתני': נשואה. בת ישראל מחנק לשפיה אבל ארוסה דגב צבת כהן ממלל ארוסה בת ישראל: צבת כהן ממלל נשואה בת כהן משפירא דעל כרחיך ארוסה חמורה מנשואה שמחללת ומזונה בית אביה והכתוב החמיר עליה דהא נשואה בת ישראל מחנק שהיא קלה מטובל וארוסה בסקילה. לפום ריהטא דסוגיא הכי מפרש'א דפרשית'א ומיהו כי לדיקת צבא פסיר לא צריכ'א שפירא דרבנן מנא להו דנשואה יאזא ולא ארוסה אלא משום דאית להו סקילה חמורה הוא דקחמרי על כרחיך לא יאזא ארוסה בת כהן ממלל ארוסה בת ישראל מסקילה לשפיה להקל וצ' להקשות הכי ילפינן מהכא דסקילה חמורה הא איחי לא קמה להו לרבנן אלא משום דקסברי סקילה חמורה הלכך על כרחיך האי מדאפקיה רחמנא לארוסה צבת כהן בסקילה דיקא הכא לאו טעמא למחללהו ונשואה יאזא יתובי מילתא בעלמא ועיקר טעמיהו מדניתנה למגדף ולעושר עובדת כוכבי' הוא ודקיש' לך דארצה שרפה חמורה שכן ניתנה לבת כהן ומאי חומרא שכן מחללת את אביה הכי מתורה לה דחמתרניה לא קמין גבי מכה אצוי ואמו אפ"ה פושט ידו בעיקר עדיף והאי דקאמר דקסברי רבנן נשואה יאזא לשפיה כו' על כרחיך נקט ליה דלא תימא מדיאזא ארוסה צבת כהן מארוסה צבת ישראל מסקילה לשפיה ש"מ שרפה חמורה והי"ק לעולם סקילה חמורה דפושט ידו בעיקר עדיף וגבי צבת כהן לחשזנה לשפיה לאו לגבי סקילה אחשבה אלא לגבי חנק אחשבה דנשוא' היא דלאה ולא ארוסה והאי מדאפקיה רחמנא כו' אורח דברים הוא וגראה צעניי דלא גרסינן לה: **דראמרן.** שכן פושט ידו בעיקר: איזוהי צבת מרובה. כלומר אי זה עון חמור: **מדיני' עיר הנדחם בסקילה.** כבדלו הוא המנקה (לקמן דף פט: ב) יליף טעמא ודמדריה בסקילה ונדחמן בסקיף ש"מ סקילה חמורה: מכה אצוי ואמו צבתק דכתיב ביה (שמות כא) יומת סתמא וקיימא לן (לקמן דף כג: ב) כי מיתה האומרת צבורה סתם אינו אלא חנק: הווש' כבודם לכבוד **המקום.** נאמר כאן (שמות כ) כבד את אביך וגאמר להלן (משלי ג) כבד את ה' מתוך: על כרחיך ארוסה לשמים שרעה מנשואה חמורה ולצדקה ולעצמה שפוגמת כבודה ומשפחתה ואיכא קלון טפי מנשואה שכבר נפגמה ומדאפקיה רחמנא

מכלל מות יומת הנוף (ויקרא כ)
 כי תהיה נערה בתולה מאורסה וגו'
 מינייהו מכיון דאשכנז סקילה חמורה
 ללקמן לא קיימא לן שריפה חמור
 אשתמא דחמורה סקילה מסקיי: ו
 בבת כהן את אביה היא מחללת
 דבה כפן. סתמא כתיב ארורה ונשוא
 דאית להו סקילה חמורה שכן ייתנה
 דמאי לאיתוי בגזירה שזה לאביה ח

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

מו א ב מ' פט"ו מ'ל
סנהדרין (ה'ל"ג) ו'ה'ל"ג
י' ו'פ"ג מהלכות א"כ ה"ג
ו'ה'ל"ג סגן ששון ק"ק ו'לחין
ס:

רבינו חננאל

הוא: מרגלא בפומיה דר'
יוחנן נערה המאורסה
בת כהן שוינתה בסקילה
ר"ש אומר בשופה
זינתה מאביה בסקילה.
ר"ש אומר בשופה.
ואסוקי נפקא מינה למי
שנחתייב שתי מיתות
כגון שעבר שתי עבירות
וחייב סקילה ושופה
וקייל לידון בחמורה.
לרובן נידון בסקילה לר'
שמעון נידון בשופה.
מאי ר"ש דתניא ר'ש
אומר שני כללות נאמרו
בבית ישראל והוא הדין
בבת כהן והוציא הכתוב
ונשאה בת כהן בשופה
מכלל נשואה בת ישראל
שואר בחנק בשופה
בת כהן לשופה מכלל
ארוסה בת ישראל שואר
בסקילה מה כשהוציא
הכתוב נשואה בת כהן
בשופה מכלל נשואה בת
ישראל להחמיר עליה אף
כשהוציא הכתוב ארוסה
בת כהן מכלל ארוסה
בת ישראל להחמיר עליה.
וזמני נשואה בת כהן
בכלל זומני נשואה בת
ישראל בחנק וזומני
ארוסה בת כהן בכלל
זומני ארוסה בת ישראל
בסקילה: ת"ר בת איש
כהן כי תחל יכול אפילו
חללה שבת בשופה ת"ל
לזנות בחלולין שבזנות
הכתוב מדבר יכול אפי'
זינתה פניה בשופה נאמר
כאן אביה ונאמר בארוסה
בת ישראל אביה מה
החס בארוסה בת ישראל
זנות עם זיקת הבעל אף
הכא בבת כהן זנות עם
זיקת הבעל היא בשופה
ואין בועלה בשופה:

מה כשהוציא נשואה. הא דפשיטא ליה דנשואה להחמיר היינו
בג"ש דלעיל דמה אביה האמור בסקילה סקילה חמורה
מחנק אף אביה האמור בשופה שריפה חמורה מחנק:
נאמר כאן אביה. תימה א"כ לזנות למה לי דלא מיתוסק
בחילול שבת מנ"ש דאביה
ו"ל מ"מ לא היה ממעטיין חילול
שבת דהוי אמינא דג"ש אינטידין
למעוטי פניה ומדכתיב כי תחל ה"ל
דאיירי נמי בחילול שבת:

כשהוא אומר היא מחללה.
פ"ה דהאי מנא ליה ליה
דרשה דלקמן שאם היו נוהגין בו קדש
א"כ אית ליה וליכתוב הוא מחללת ולא
ליכתוב את אביה ולקמן (דף נג.)
משמע דלית ליה דקאמר רב אשי
כמאן קרינא רשיעא דר' רשיעא אפי'
לרשיעא דר' זיקא כמאן כי האי
תנא משמע דר"ע ור"ש דפליגי עליה
דר' ישמעאל לית להו הך סברא
וקשה דאמר לעיל אלינא דר"ש מאי
חומריה שכן מחללת את אביה ו"ל
דכ"ע אית להו הך דרשה דלין
מקרא יונא מדי פשוטו והא דקאמר
כי האי תנא לפי שהוא הוציאה:
ת"ל ובת כהן. פ"ה מריצויא דר"י
קדריש וכו"ע ס"ל דדרש
לקמן כה"ג והא דקמני סיפא
לכותי לחלל לנתין ולממור מיין
דמשמע יס לו קידושין דה ושמעין
ליה לר"ע דאמר ביצמות (דף טז.)
אין קידושין תופסין בחייבי לאוין הני
מילי בחייבי לאוין דשאר כלל מחייבי
לאוין גרידא לא והא דקאמר בסמוך
כרבי אלעזר דאמר פני הדא על
הפניה עשאה זונה ושמעין ליה
לר"ע ודפליגי עליה מכל מקום נעשית
זונה בזמה צילת ועי"ל דכולה הך
ברייתא רבי שמעון היא כדמוקי לה
בסמוך וסבר לה כר"א בפני הדא
על הפניה וכו"ע דדרש וי"ו ומיהו
קשה דע"כ לר"ע גופיה דאמר
לקמן יכול אפי' פניה תקשה והא
כתיב לזנות ו'לחין לומר דסבירא
ליה כרבי אלעזר:

הא

הוי אומר כח המדיח וקל וחומר ומה חנק
שחמור מסייף שריפה חמורה ממנו סייף
הקל לא כ"ש סקילה חמורה מחנק שכן
ניתנה למגדף ולעובד עבודת כוכבים ומאי
חומרא בדאמרן אדרבה חנק חמור שכן
ניתן למכה אביו ואמו ומאי חומרא שכן
הוקש בו מדאפקיה רחמנא לארוסה בת
ישראל מכלל נשואה בת ישראל מחנק
לסקילה שמע מינה סקילה חמורה סקילה
חמורה מסייף שכן ניתנה למגדף בו אדרבה
סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת
ומאי חומרא שכן ממונם אבד אמרת וכי
איזה כח מרובה כח המדיח או כח הנידח
הוי אומר כח המדיח וקל וחומר ומה חנק
שחמור מסייף סקילה חמורה ממנו סייף
הקל לא כ"ש חנק חמור מסייף שכן ניתן
למכה אביו ואמו ומאי חומרא כדאמרן
אדרבה סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר
הנדחת ומאי חומרא שכן ממונם אבד
אמרת וכי איזה כח מרובה כח המדיח או
כח הנידח הוי אומר כח המדיח ותניא מדיחי
עיר הנדחת בסקילה ר"ש אומר בחנק מרגלא
בפומיה דרבי יוחנן (א) נערה המאורסה בת
כהן שזינתה בסקילה ר"ש אומר בשריפה
זינתה מאביה בסקילה ר"ש אומר בשריפה
מאי קמ"ל לרבנן נשואה יצאה לשריפה
ולא ארוסה לר' שמעון אחת ארוסה ואחת
נשואה יצאה לשריפה ושעמא מאי משום
דלרבנן סקילה חמורה לר' שמעון שריפה
חמורה נפקא מינה למי ששנתחייב שתי מיתות
ב"ד נידון בחמורה מאי רבי שמעון דתניא
רבי שמעון אומר שני כללות נאמרו בבת
כהן בבת כהן ולא בבת ישראל אימא אף
בבת כהן והוציא הכתוב נשואה מכלל
נשואה וארוסה מכלל ארוסה מה כשהוציא
הכתוב נשואה מכלל נשואה להחמיר אף
כשהוציא הכתוב ארוסה מכלל ארוסה בת כהן
בכלל זוממי נשואה בת ישראל זוממי ארוסה בת
ישראל ת"ר ובת איש כהן כי תחל יכול אפילו
השבת ת"ל לזנות בחלולין שבזנות הכתוב מדבר יכול אפילו פניה
נאמר כאן אביה ונאמר להלן אביה מה להלן זנות עם זיקת הבעל אף
כאן זנות עם זיקת הבעל או אינו אומר אביה אלא להוציא את כל
האדם כשהוא אומר היא מחללת הוי כל אדם אמור הא מה אני
מקיים אביה נאמר כאן אביה ונאמר להלן אביה מה להלן זנות עם זיקת
הבעל אף כאן זנות עם זיקת הבעל אי מה להלן נערה והיא ארוסה אף כאן
נערה והיא ארוסה נערה והיא נשואה בוגרת והיא ארוסה בוגרת והיא
נשואה ואפילו הוקינה מגין תלמוד לומר יובת כהן מכל מקום בת כהן
אין

הוי אומר כח המדיח. ור"ש אית ליה הנדחת עיר הנדחת בחנק וליף
לה מקרא באלו הן הנחנקין (לקמן דף טז.) ומדמדיחין בחנק ונחנקין
בסייף אלמא חנק חמור מסייף וכבר קיימא לן לעיל (ע"א) דשריפה חמורה
מחנק הלכך כ"ש דחמורה היא מסייף מק"ל מה חנק דחמור מסייף
כ"י: **מרגלא בפומיה דרבי יוחנן.**

סדור היה הדבר הזה בפיו ולא
שנאה במשנה וברייתא אלא כן
קיבלה שמועה מרבו: **בסקילה.**
לרבנן אית להו דארוסה לא יצאה
לשריפה דלס כן נמלא אתה מיקל
בבת כהן: ר' שמעון **אומר כשריפה.**
דשריפה חמורה הלכך לית לך
לאסוקי מכלל סתם בת כהן דקרא
סתמא כתיב (ויקרא כא): **ויצתה מאביה.**
ארוסה בת ישראל שזינתה מאביה
דאיכא שתי מיתות סקילה משום
ארוסה ושריפה משום דלמצייה וינתה
דשריפה היא דליפסין באלו הן
הנשרפין (לקמן דף ע"א): **בסקילה.**
לרבנן דסקילה חמורה: ר"ש **אומר**
כשריפה. הא קמ"ל דלרבנן משום
דאית להו סקילה חמורה כדירא להו
דארוסה לא יצאה לשריפה כדמפרש
יאזיל ועמא מאי כ"י: **ונפקא מינה.**
מהא דרבי יוחנן דאמר דמשום
דלרבנן סקילה חמורה הווא ארוסה
בת כהן בסקילה ומשום דלר"ש
שריפה חמורה מוקי לה בשריפה
ש"מ המתחייב שתי מיתות נידון
בחמורה דהכא נמי שתי מיתות איכא
סקילה כדון ארוסה ושריפה כדון בת
כהן הלכך לרבנן על כרחך ארוסה
לא יצאה לשריפה ולר"ש יצאה:
מאי ר"ש. לעיל מהדר דאמרן לעיל
ר"ש לטעמיה דאמר אחת ארוסה
ואחת נשואה יצאה לשריפה היכי
שמעין ליה שני כללות נאמרו **בבת**
כהן. אחת בארוסה ואחת בנשואה
כלומר שכלל הכתוב באשם איש
(ויקרא ט) מות יומת הנושא והנושאת
אף בת כהן משמע בחנק וכשהוציא
ארוסה לסקילה אף בת כהן משמע
היינו כלל שני: ופירשין **בבת כהן**
ולא בבת ישראל. האי קראי סתמא
כתיב: אימא אף **בבת כהן.** וה"ק
שתי כללות שנאמרו בחמורה בארוסה
בסקילה ובנשואה בחנק אף בת כהן
היתה תחילה במשמע וכל הכתוב
והוציא לך בת כהן לידון בשריפה
וסתמא כתיב אחת ארוסה ואחת
נשואה הוציא לשריפה: **ארוסה בת**
כהן מכלל ארוסה בת ישראל.
מסקילה לשריפה: **נשואה מכלל**
נשואה. מחנק לשריפה. לא ולמד
מיכן שהשריפה חמורה דמה כשהוציא
נשואה מכלל נשואה להחמיר עליה
יצאה דהא שריפה הכל מודים דחמורה
מחנק אף כשהוציא ארוסה מכלל
הארוסה להחמיר עליה הוציאה:
וזמני נשואה בת כהן בכלל זוממי

נשואה בת ישראל. בחנק שלא הוציא הכתוב אלא אחת לזנה דכתיב (ויקרא כא) היא באש תשרף ולא בועלה ולא זוממיה: גבי
וזמנין גרם בכלל ולא גרם מכלל: **בת כהן כי תחל.** אי לא כתב לזנות משמע אפילו חיללה שבת: פ"ל לזנות. ולקמיה (נח.) סריך חיללה
שבת בת סקילה היא: **ונאמר להלן.** בנערה המאורסה מה להלן שזינתה בשעה שזיקת הבעל עליה אף כלן זנות בשעה שזיקת
הבעל עליה ולא פניה. והאי דנקט תנא האי לינא ולא נקט מה להלן ארוסה כ"י משום דסופו נמי לאיתויי נשואה לשריפה כדליף
ואזיל: **או אינו אומר אביה.** לגזירה שזו זו אלא להוציא את כל האדם שאם זינתה מאביה מידון בשריפה אכל משאר כל אדם
מידון בבת ישראל. ולקמיה (נח.) פריך היכי חסיק אדעמין הא מילתא א"כ מאי חירא בת כהן ואפי' בת ישראל נמי מאביה בשריפה באלו הן הנשרפין
(לקמן דף ע"א): **כשהוא אומר היא מחללת.** משמע היא מחללת אותו ולא הוא מחללה הרי על כרחיך כשזינתה משאר כל אדם חמור: **הא מה**
אני מקיים אביה. למה לי למיכתביה כלל אלא נאמר כאן כ"י. והאי מנא לית ליה האי דרשה דלקמן (דף נג.) שאם היו נוהגין בו קדוש כ"י
א"כ אית ליה ליכתוב את אביה וליהוי משמע אפי' משפחה ואביה יותר מכלול: **נערה.** שהוציאה שערות ולא הביאה
סימני בגרות. במס' נדה מפרש להו דפרק [יולא דופן] (דף מ"ה) משתמעך הכך: פ"ל **ובת כהן מכל מקום.** מריצויא דר"י קא דריש וכו"ע
סבר לה דדרש לה לקמן (דף נ"ה) כי האי גזירה וליכא לפרושי דמדכתיב קרא סתמא יליף טעמא דהא אתא גזירה שזו ומפקא ליה מסתמיה:
אין

(א) ומספיקא פק' י"ב ועי'
רש"י ד"ה מרגלא,
(ב) [לעיל מ"ז:] (ג) [לקמן
פ"ה.] ושי"ן. (ד) וינתות
פ"ה: (ה) (דף נ"ה:) (ו) עין
רש"י.

תורה אור השלם

1. ובת איש כהן כי תחל
לזנות את אביה היא
מחללת באש תשרף:
ויקרא כא ט
2. והוציא את הנער אל
פתח בית אביה וסקלוק
אנשי עירך באבנים
ומתה כי עשתה גבלה
בישראל לזנות בית
אביה ובערה הרע
מקרבך: דברים כב כא

(א) וְנִסְתָּ: לְכוּתָּ, וּלְכוּתִּי;
(ב) [לָקַחְתָּ מִיָּדִי, (ג) וְעִי-
חֻסְפוֹתַי עִמּוּדִי בִּדְלִי
לְחֻסְפוֹתַי]; (ד) יִבְחָנֶנּוּ הַקִּדִּי-
דְּרֹשֵׁיךָ כֹּה: לֹה: לִי, מִצֻּחַ
כִּי תִמְדֶּנּוּ לִי; (ה) יִבְחָנֶנּוּ
נִטְ: כֹּה: עַו, מִיִּמְדֶּנּוּ לִי;
(ו) לָקַחְתָּ מִיָּדִי: עַו, מִיִּמְדֶּנּוּ
יֹא: יִבְחָנֶנּוּ גַּם, כִּיִּמְדֶנּוּ הֵן,
(ז) יִבְחָנֶנּוּ כֹה, (ח) וְיִלְ-
דִתְנִן; (ט) מִיִּמְדֶנּוּ מִיָּדִי
(י) כִּיִּמְדֶנּוּ מִיָּדִי; [לָקַחְתָּ מִיָּדִי;
(כ) נִסְתָּ: כֹּה];

היכא תיתי הא אטו משום דניסא ללוי וישראל לאו בת כהן היא: (ויקרא כג) לא יחלל דער: עובד כוכבים^א נתן וממזר. אע"י שאסורי חזון. ואע"י דהאי ממניחין ר"ע דדרש וי"י ושמעיהן ליה דלן קדושין מופסין ר"ע דכי אמר ר"ע אין קדושין מופסין בחייבי לאון ה"מ בחייבי לא

אין לי אלא שניסא לכהן ניסת ללוי
לישראל לעובד כוכבים^ב לחלל לממזר
לנתן מניין ת"ל יובת איש כהן אע"פ שאינה
בהנת^ג היא בשריפה^ד ואין כועלה בשריפה

ה' כהן שגשג גרושה או זונה
לנצח בקהל יש להם קידושין
מן בחייה לארץ יבמות י' ארכא
ויון דשאר חבל בחייה לארץ

ר"ש היא. אע"ג דר"ש
דריש ח"ו דושפטיץ בפרק
ק יד. ושם) הכל דריש:
סירכא

זא א ב מ"י פ"ג מהלכות
 איסורי ביאה הלה ג
 סמך לאזין זד
ז ג מ"י פ"כ מהלכות
 עדות זח
זח ד מ"י פ"א מהלכות
 איסורי ביאה הלה ה
 ופט"ו מהל' סנהדרין הלה
 יא סמך לאזין זז
זז ה מ"י פ"ח מהל'
 איסורי ביאה הלה ו
 סמך לאזין קפח טז"ע
 אה"ע סימן ו סעיף ח
כ ו מ"י פ"י מהלכות
 תרומות הלה יב
כא ז מ"י פ"א מהלכות
 איסורי ביאה הלה ד
 ופט"ו מהל' סנהדרין הלה
 יא סמך לאזין כז

אמר מר יכיל אפילו חיללה שכתב ויהי בחיולו שבה כקולה היא מפקינה לך לשפירה לקולא. ואקאמא מנתינה דא לרבי שמעון אמר רב קרבו שריפא מזהרה רבא דרמיא נחמיר ליה ויחדון בשפירה קמ' לרבי ואקסינו ומהי שני ארביה איה חילל שבה נידון כסקוליה והיא בשרופה כמסקוליה דרמיא אמנו איה אישתיא ליה שכל בעבורי במוקדש כר' ויבט מניה ורכיב יצילוי ואמר ומה לך להגמיה דלא לשום אישוע אשוע וזה קמ' לדבעון וזה עס ויקח הבעל לדוריו הכל ואיה חילל שבה נידון כסקוליה והיא בשרופה כמסקוליה דרמיא אמנו איה אישתיא ליה שכל בעבורי במוקדש כר' ויבט מניה ורכיב יצילוי ואמר ומה לך להגמיה דלא לשום אישוע אשוע וזה קמ' לדבעון וזה עס

1. וּבַת אִישׁ כְּתוּב בִּי תַחֲלֶה
לְלוּת אֶת אֲבִיהָ הָיָה
מִתְחַלֵּל בְּאֵשׁ הָרָא
יִקְרָא כֵּן ט

2. עֲרוּהָ בֶן כְּתוּב אֶת
כְּתוּב אֶת תְּחֵלֶה עֲרוּתוֹ בִּי
יִקְרָא חֵן י
3. עֲרוּת אֲבִיהָ וּבְתוּלָה
תְּחֵלֶה אֶת בֶּן בְּנֵה וְאֵת
כֶּתָה אֶל תְּחֵלֶה גִּלְלוֹת
עֲרוּתָהּ שְׂאֵרֵהּ הָיָה י
יִקְרָא חֵן י

4. וְאִישׁ שְׂאֵר יִקָּה ט
שְׂאֵרֵה וְאֵת אֲמָתָה הָיָה
כְּאֵשׁ יִשְׁפְּרוּ אֶתוֹ וּבְתוּלָה
כֶּתָה תִּהְיֶה מְקוֹם כְּתוּבָתָהּ
יִקְרָא כֵּן י

5. וּבַת כְּתוּב בִּי תַחֲלֶה
לְאִישׁ יוֹרָא בְּתַרְמוּתָהּ
תִּקְדָּשִׁים לֹא תִאֲכַל.
יִקְרָא כֵּן י

6. וּבַת כְּתוּב בִּי תַחֲלֶה
לְאֵמֶה תְּנִשְׁקֶההּ וְתִּבֶן אִישׁ
לֹא שְׂעָבָה אֶל תִּרָּא אֶת
כְּנַעְנִיָּה מִלֹּחֶם אֲבִיהָ
תִּאֲכַל וּלְכֹלֵךְ יִתְּאֲכַל
יִקְרָא כֵּן י

(ב) גם 'קמ"ל רמאי שגא:

אשוריד"א [אישוריד"א].
לסטות.

ראין בועלה בשריפה.
אלא חננך כשאר אשת אשת
איש ומכוח ב. פנוי הבא
על הפנויה ב' עשאה
זונה. ללעגיל וזית קרי
ונס (תמורה ד'). אחיא
הנה הגה. לאיסורא. שכתו
מאשתו וכן כתו וכתו כנו
ללא אשתו וכן כתו וכתו כנו

[illegible]

נזר אומר את אביה בשריפה
ללה שבת חילה שבת בת
יאמר שריפה חמורה סד"א
מצות יתירות תידון בשריפה

ת על ידי זנות וזו נחללה כבר ע"י
בית אביה כנעוריה ונפסלה נמי מן
העם. וממזר: **פסלה**. עולמית מתרומה
העם. וחלל אע"כ ללא פסיל לה
עו לו מה הוא פוסל אף זרעו פוסל דכחן
לא אותה ולא הולד: **לנוי וישראל נמי**.
מ. לא דאמרן לעיל בזה כהן הנשואה
חייב קין וזמזם: **משלמה** אפי' **הקדש**.
ואיזה לחזור אם ימות בעלה וזרע אין
זרה גמורה: **מאביה**. שזינתה מאביה:
קילה חמורה איפכא מביעי ליה דהא
היא ואי **כרבי שמעון**. דאית ליה שריפה
דכ"ר ש'שמעאל' דאמר לקחן בשמעאל
יונה ב' ישראל דהא לא יצתה מכללה: **כך**
בשריפה ואיזה נמי הכי אמר כל שהיא
חזקת בעלמא הוא הכא בזה כהן בזימת
היא ה"נ בזה כהן לא יצתה מכללה להקל
אזימינה דרגא דהיינו שואה בת ישראל
דקין כלתו בדסקילה. יש לגמגם אמאי
פסחא אחריתי ומפקינן ליה מטעמא:
לגמול

⁶ היא בשריפה: ואין זוממיה בשריפה רבי א
ואת חמיה בסקילה אמר מר יכול אפילו
סקילה היא אמר רבא הא הא מני ר"ש היא
הואיל ואחמיר בהו רחמנא בבבאי ⁷ דרבי בב

למה לי איש יתירא לרבינו: כי חסל לגונו. כשהיא מת
ללגלג מן התרומה אפי' ימות חרע אין לה לא תשוב עוד
וליה ציבמות בפרק אלמנה (דף סח.) לפסול לה. כגון
לנוסיה וז' שאינו כהן לא תאכל בתרומה בחייו ומשני
אלמנה לכהן גדול (ויצונו דף סט.) מלא יחלל וזרעו [ויקרא כא] מקיש
ומן התרומה דליף לה מלא יחלל שני חילולין בשמעת מש
ימי חייו מחוללת את התרומה כדכתיב וסבה וגו': ודלא
דלא כרבי מאיר: ואכלה בתרומה כשגוג. דגבי זר איש
יחלל אלה: ואינה משלמת את הקומש. דלזו זרה היא הואיל
לאחד מן הפסולים. שנפסלה עד עולם ומתחלה הרי היא
אזיה. ארוסה: כרשות חמה. נשואה: אי כרבנן. דלמחר
מכלל בת ישראל מחנק לשריפה ולא ארוסה במקילה לש
נשואה נשואה יאכל לשריפה: ואי כר' ישמעאל. אלא דאמר שריפה
ליף לה מנזין אף דארוסה הכתוב מדבר: את חמה חנק ארסה
לא תפסה ולעולם כרבנן דאית להו איפסא ארוסה בסקילה נש
אזיה. שריפה כלומר במיתה שהיא קלה משריפה כגון נשואה
על שיהי. בצמ ישראליה למעלה ממימת אזיה כגון ארוסה דכ
יהי דבסקילה וה"ק אזיה בשריפה הסמוכה למימת אזיה דנש
שריפה ושהיא למעלה משריפה כגון ארוסה את חמה דיינין
בסקילה אחרי שלא יאכלה הכלל ומיהו הא מתקפין

יצאם ממדבר סיני ובהם לא
 חגגו, ויהי חם ומשטיו
 ככלל בת אשתי, אכלו בתי
 משפחתם, ושתהשם.
 דבתי ערית אשה, ולשון
 אשתי דעל ידי קדושין
 חתמה, ועל רחמנה בנת
 בתי ובתי נתי משפחתו ובה
 קרא ערית בת בן ארז
 בתך, וקראתה אשתי לא
 חבי, ואשתי בתו לא חבי
 הכה, וליקוני גנ"ח חבי
 הכה בקרא להשטות כי
 עריות הנה ובתי בקרא
 אחרינה לרשות אשה
 הנה, מה הנה בת בנת
 מה, קף אלא נתי בנת בתו
 יבמות ו' ע' ע' ע' ע' ע'
 א' א' א' א' א' א' א' א'
 לרשות, ומה הנה בנתו
 משפחתו, ומה אשתי
 בשפחה ומה היא בנת
 שפחה, ומה הלך משפחה
 אף בנת שפחה, ומה משפחה
 אף ליקני מהנה בנת מהנה
 שפחה (וי' ע' ע' ע' ע' ע'
 א' א' א' א' א' א' א' א'
 אשתי אשתי משפחה,
 ונשואה אשתי ומה היא
 בת דבתי משפחה דהי

[illegible]

רבינו חננאל

סירכא נקט. פ"ה והא דקאמר ר' ולשון נשואה סירכא נקט וי דקאמר את אביה בשריפה ויש לומר ששנה את אביה בשריפה כיון שהיא בסר דקרא דכתיב את אביה היא מחללת בגש שחרף ומיהו קשה דלא יהיב טעמא אלא אמאי נקט את אביה בשריפה אצל בבלתו לא יהיב טעמא "ל דהא דקמינא את אביה בשריפה סירכא נקט משום דנשואה במו בשריפה וכלתו בסקילה:

הלבנתא פשיטא. בפרק ב"ש צובאים (מה). פריך גמי הכי והא דפסקין הלכה כר' יוסי (בשמינת) ר' יוחסין (דקושין דף עב:) דעיתודי ממזרים יטערי ב"ה"ל שלא להתרחק ממשפחות שאינן ידועות דבמזמור שאינו ידוע מיירי ובפ"ק ידיונא (ד' יג. ושם) דפסקו רבי' יוסי ראשון חוזר לעבודתו ג"מ לנשיא ואו פתח שנתמנה על הציפור ועבר מן המערה האותם אמר בס"פ המכלת (ומנחת נב. ושם) קשה דפסק ר' יוחסין כאבא י" (שאול) בן דוקאי ונראה דר' יוסף פריך דוקא הכי הכא ובפ"ב ב"ש (דבסיס ד' דהא). ויהי"ר חיים פירש ללא פריך אלא היכא דליכא מתיא מתיא שהוא למשיחא וגם עושה איסורא כיון דליכא נפקותא אלא על ידי איסור אין לפסוק הלכה מלמשיחא וי"ל דלא פריך אלא ליהיב דלא ג"מ אלא ליישב לישנא דשמעתין כדמסקא אכל הק"ש נפקותא איסור יהיבא אף על גב דהוי למשיחא!:

לאחיו ואי פאחות. תימה מ"ל מדכתיב היא ולא בעולה אלא ולא וזממיה ר"ל דאי מהיא לחודא היא הוה ממעטינן וזממיה משום דבעינן כאשר זמם קמ"ל לאחיו ולא לאחותו ואי מהתם ה"א ה"מ היכא דמעדין גמי על הבעול:

ורבי שמעאי סבר מרדא"י בת ובת ב'ו. וא"ת הכי ס"ד דהדר ביה דאם כן וצת למה ליה לטעמא לא אחא בת וצת אלא לאפוקי מג"ש וי"ל דלא מימנא דוקא ארוסה מדינא דלעיל דמה כשהוא"ל בת ישראל לסקילה ארוסה ולא נשואה:

והא

אציה ולא נקט לשון ארוסה
ה דכל הספרים כחזי והא
ומתן טעם צמה טעה התנא
ה ומשגי סירכא נקט סירכיה

לעולם ברבי ישמעאל
ברשות אביה בשריף
בסקילה וכל אדם
שנא או אידי ואידי
רשות אלא אמר דבא
ר"א נשואה כארוסה
מסקינן לה מסקילה
חד דרגא מסקינן לה
לה ר' חנינא הא איד
קאמר אלא אמר
ואיפוך את אביה בסקי
והאי דקאמר את
נקט: אמר רב נחמן
אמר רב הלכה כרשב
יוסי ברבי חנינא
למשויחא א' אביי
קדשים לא ליתני ה
ידרוש וקבל שכן הכ
הכי קאמר הלכתא ל
הלכה קאמר מאי רב
[איש] כהן כי תחל לז
הכתוב מדבר אתה או
אינו אלא אפי' נשואה
את השוי ערעו מות
הכל היא בבבל הנואף
ה

לעולם רבי ישמעאל. דאמר
אליעזר את אביה ברשות א'
דהיינו נשואה אם מחמיה ז'
כישראל דנשואה לא יצתה

ארוסה יתמה ולא נשואה. והכי קאמר ר' יהודה דהיינו ארוסה בשריפה: **ואם חמיה.** והוא במקילה כעת ישראל ומכל אדם חתן זמן הכלל: **לעולם כר"ס.** דאמר שריפה חמורה הלכך על כרחיך קאמר ר' יהודה לשריפה ונשואה קאמר רבי אלעזר הואיל וישראל קלה מאד דבחנק דיי לך אם מחמיר על צד כהן לדונה במקילה סלקא חד ריגא לר"ס כן פירש שריפה חמורה חנק והרג ואם אביה ואת חמיה דקאמר רשות ניהו: **הא אידי ואידי ר"ס**

בשריפה קאמער. ועל כרחיק לא מצינו
למימר ר' אליעזר בזה פליג עליה
דמייכא מימי אז לית ליה בנין אב
דרי' ישמעאל על כרחיק כיון דשריפה
חמורה וקרה בת כחמא חמיר
שתיין במשמע ואי אית ליה בנין אב
דבארופה הכתוב מדבר בשואה על
כרחיק לא יתמה ממלל בשואה
ישראל ומי הוציאה לסקיילה אם
החמיר הכתוב בארופה בת הכן מנת
ישראל שכן היא חמורה חמיר
בשואה שהיא קלה: **איסור.** אידי
ואידי רשות והאי דקאמער את אביה
ולא נקט נקט ארופה ולשון נשואה
סירכא לשון אמילתיה דתנא קמא
סריך דאידי בלישנא דקרא: **הלכה**
למשיחא. הלכה זו כשיבאו ימות
המשיח אנטרדי לנו שישבו ד' מיתות
בית דין למקומן: **הכי קאמינא הלכה**
למה לי סוגיא דשמעתא הלכה קאמער.
במתי. מי שייך למימר הלכה בי
האי מחלוקת שאין בין רבין לרבינא

לא חיוב ולא פטור ולא חילוק מיתה
דמיתויהו מפרשי נשואה בשריפה
ארוסה בסקילה ובחיקון לשון הברירה
פליגי מר מתקן ולר ללישנא דלא
נאטריך לאפסוהי ומר מפיק לר משום
דחוקא דלישנא ומאי הלכה איכא
למימר בסוגיא דשמעתא אחרי שאין
אנו למדיין ממנה כלום שביא המשיח
ויחיה המתים נשאל את רבי אליעזר
בזאת לשון אמרה: מוס יומא הנושא
והנושא. כל מיתה סתם חנק (ולקמן נבא).
הכל היו בכלל הנושא בהנח
נשואות וארוסות בהנח וישראלית:
הוציא הכתוב. מכלל זה את ארוסה
לסקילה כדכתיב (דברים כג) והוציאו
את הנערה והוציאו) כתוב אחר ד
הן לשריפה וככת סתם וילמד סתם
מן המפורש מה כשהוציא ישראל
מכלל חנק ארוסה הוציא ולא נשואה
אף כשהוציא כ': וזוממיה. בכלל
מיתה בועלה שלא יצא מן הכלל
דכתיב (ויקרא כא) היא ולא בועלה
והמתים בכלל מיתה בועלה(ויקרא) דכתיב
כאשר זמם לעשות לאחיו ולא לאחותו
במקום שיש חילוק מיתה בעדותן כגון
כאן שחייבו לה שריפה ולו סקילה

דעו זענען נאך דאס זעלבע: **אס זענען**
 אירש נמי הא דזארוסא משתעי: **אס**
 דעו זענען דאס זעלבע גיירא **זוה**
זאל. דער פאך ליה אס זשעמע ודי לא
 עקיצא דער ציה מגיירא **זוה** ודי
 פן למעוטי פנויה מנא **פן**: **זוכרים**.
 דזשען ויהיה דינס כענוט יזראל אס
 פן מוהיו קדש: **אינור**. הכהנים עמנן
 פא ליה צמה דעיו ולא איזטריק גיש:
 הא

[illegible]

תורה אור השלם

1. ובת איש בןו כי תחיל
לזנות את אִבִּיהָ הִיא
מחללה באש תִּקְרָה:
וּקְרָא כֹאט

2. ואיש אשר ינאף את
אשת דעהו מות יומָה
הנאף והנאפֶּת:

וּקְרָא כִי

3. ועשיתם כֹּאט
זִמָּה לַעֲשׂוֹת לְאִתּוֹ
ובעתר תִּדְעֶה מִקְרָה:
דְּבִרִים יֵט

4. ודוּעִיזֵי אַת הַנֶּחֱרֵ אֶל
פֶּתַח בֵּית אִבִּיהָ וְהִקְדִּילָהּ
שָׁמָּה עֵרֶת בְּנֵיהֶם
וְנִתְּהָ בִי עֲשֵׂהָהּ נִבְלָה
בִּישְׂרָאֵל לְזִנוּת בֵּית
אִבִּיהָ וּבַעֲתֵר תִּדְעֶה
מִקְרָה: כְּדִרִים כֹּאט
הִיא

5. קְדָשִׁים וְלֹא
לְאִלֹהִים וְלֹא חִלְּלוּ
שֵׁם אֱלֹהִים בִּי אֶת אִשִּׁי
יֵי לֹחֵם אֱלֹהִים וְהָיָה
מִקְרָבִים וְקִדְּשׁוּ:

וּקְרָא כִי

[illegible]

[illegible]

משה
לנקמן דק
הוא וה.
דמנוח
שרפה.
דמוקח
שרי ונפ
פרץ וי
ונחמוליו
היא וי
לש עב
לענדות
בזוררי
בזוח הש
כוכבי
בזורייא
איש
ויוס אח
נדה דק
פרמ

יבי אלעזר ז"ר גדוק נמי חזר זו:
שופט. המ"ל כדדרישין פפרק הממקין
גורס: ר"ב יהודה אומר ניוור
גלא משום דכמיז ובמקומיהם לא חלכו
דבתיב.

למס סלמדי וכו'. משום דאירי בעדת
חכמים דכתיב (במדבר טו) נשיא עדה ק
שפיסם אותו רשע שכאנתו ממנו ויהי הקל
במחלוקת ולמרוז בהקב"ה: פסלה.
זרז לו

מַעֲה בִּדְרֵב מִתְּנָהּ. וְאִךְ רַבִּי אֶלְעָזָר בִּזְרִי לְדוֹק נָמִי חוֹר זֶה:
בִּזְמַן שִׁישׁ כְּהֵן יִשׁ שׁוֹפֵט. הַמֵּיִל כְּדִלְדִישֵׁינן כִּפְרֵק הַתְּמַקְנִין
(לְקַמֵּן דָּק פִּי.) מִלְמַד שֶׁהַמִּקְוֶה גִּוֹס: רַבִּי יְהוּדָה אִמְרַת נִיּוּלָא
יֵרָא וְהוּא. לֹא קָרִי לֵיהּ נִיּוּל אֲלָא מִשּׁוּם דְּכַמִּיּוּס וּבִתְקוּמָהִים לֹא חִלְקוּ
כְּדַמְכּוּן בְּגַמְרָא: **אֲלָא** כִּיּוֹן דְּרַבֵּי:
שִׁרְיָא. מִיתָה דְּלִשְׁמַעַת הֵכָא דְּלִעֲבָד
לְחֻקָּהּ הִיא כִּיּוֹן דְּכַמִּיּוּס בְּזֹאֲרִיתָא
שִׁרִּי וּבִפְרִיק לְמַמַּכַּת עִזָּא (דָּק יֵא. וְס.)
פִּרְיָן וְשִׁרְיָה הִיא וְהַכְּמִיּוּס
וּבִתְקוּמָהִים לֹא חִלְקוּ וְהַמִּקְוֶה לֹאז חֻקָּה
הִיא וְיִזְלֵ דְהַמִּס קִלְמָר לֹאז חֻקָּה הִיא
לְשֵׁם עֲבוּדָת כּוֹכְבִּים דְּאִי הִר חֻקָּה
לְעֲבוּדָת כּוֹכְבִּים אִפְּלוּ הִוֵּה כְּמִיּוֹ
בְּזֹאֲרִי לֹא הִוֵּה מִהִנֵּי אֲבָל הֵכָא אִיּוֹרִי
בְּחוּץ הַתְּעוּבִיז כּוֹכְבִּים שְׁלֵל לְשֵׁם עֲבוּדָת
כּוֹכְבִּים דְּוִמִּיל דְּמִפְּרִיק לְדִיּוֹן דְּכַמִּיּוּס
בְּזֹאֲרִיתָא לֹא מִיַּיְהוּה גַּמְרִינן וְשִׁרִּי:
אִישׁ פְּרַט אֶקְבָּן. אֲבָל הַבִּשָּׁא
מִיַּחֲזִיבָא בְּצִיחָא בִּן ט' שָׁנִים
וְיוֹס אֶחָד כְּמַתָּה כִּפְרֵק יוֹנָא דְּפוֹן
(מִדָּה דָּק מִדָּה.) וְנִמְצִית לֵה לְקַמֵּן:
פְּרַט לֵאשֶׁת קָבָן. הֵא דְלֵאֲנִיעִרֵין

וְהַנְהִיגֵן הָיָה מְהִיגֵן אֶת הָאִשְׁתּוֹ עַד שֶׁיִּבְרָךְ
וְיִמְרֵךְ נִיּוּל הוּא ¹לוֹ אֵלָּא מִנְחִין אֶת רֵאשִׁי
לֹא אֵין מִיתָה מְנוּלָת מוּזֹ: ²גַּם² תֵּנִי אִמֶּר
אֲנִי יוֹדַע שְׁמִיתָה מְנוּלָת הֵיא אַבֵּל מָה
וּבַחְקוּתֵיהֶם לֹא תִלְכוּ וּרְבִנָּה כִּיּוֹן דְּכֹתִיב
אֶגְמְרִינָּה דְּאִי לֹא תִימָא הֲכִי הָא דְתֵנִי
בִּלְבָּד הָאֲמֹרִי הִכִּי שְׂרַפִּינָּה וְהִכְתִּיב וּבַחְקוּתֵיהֶם
יִפְהָ בְּאוּרִייתָא דְכֹתִיב ³וּבִמְשֻׁרְפוֹת אֲבוּתִיד
הֲכֹא נָמִי כִּיּוֹן דְּכֹתִיב סִיף בְּאוּרִייתָא לֹאוּ
בְּאִידִךְ פִּירְקִין ⁴אֵלּוּ הֵן הַנְהִיגֵן הַרוּצָח
עֵדִיר הַנְּדַחַת כְּתִיב בְּהוּ ⁵לִפִּי חֶרֶב אֵלָּא
נִקְיָמָה זֹו אֲנִי יוֹדַע מָה הוּא כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר
קָם בְּרִית הוּי אוֹמֵר נִקְיָמָה זֹו ⁶סִיף וְאִימָא
תִּיב וְאִימָא דְעֵבִיד לִיה גִּיסְטְרָא אֲמֵר רַב
קְרָא ⁷וְאֵהֱבָת לְרַעַךְ כְּמוֹךְ בְּרוּר לוֹ מִיתָה
חוּרִין מִנָּה לָן וְלֹאוּ קֵל וְחוּמֵר הוּא קֶטֶל
⁸הִנְחִיאָה לְמֹאֵן דְּאֲמֵר חֲנֹק קֵל אֵלָּא לְמִד' תֵּנוּ
נִפְקָא לִיה ⁹מִדְּתֵנִי ¹⁰וְאֵתָה תִּבְעֵר הָדֵם
דְּמִים לְעִגְלָה עֲרוּפָה מָה לְהֵלֵךְ בְּסִיף וּמִן
אֶרֶץ מָה לְהֵלֵךְ יְבֻקֹּפִין וּמְמוּל עוֹדֵף אֶף
רַב נַחֲמִין אֲמֵר רַבָּה בֵּר אֲבוּהָ אֲמֵר קְרָא
מִיתָה יִפְהָ: ¹¹מִתְנִי¹¹ מִצְוֹת הַנִּתְחַנְקִין הִיוּ
וְתִיּוֹ וְנוֹתֵן סוּדֵר קֶשֶׁה לְתוֹךְ הִרְכָּה וְכוּרֵךְ
מוֹשֵׁךְ אֲצִלוּ עַד שֶׁנִּפְשׁוּ וְיֵצְאוּ: ¹²גַּם¹² תֵּנוּ
שֶׁר יִנָּאֵף אֶת אִשְׁתּוֹ אִישׁ יִפְרֹט לְאִשְׁתּוֹ קָמֵן
רִים ¹³מִיתָה יוֹמֵת בַּחֲנֹק ¹⁴אֵתָה אוֹמֵר בַּחֲנֹק
יִתּוֹת הָאֲמֹרוֹת בְּתוֹרָה אֲמַרְתָּ כֹּל מִקּוֹם
אֵתָה רִשְׁאִי לְמוֹשְׁכָה לְהַחֲמִיר עֲלֶיהָ אֵלָּא
דְּבִי יוֹנְתָן אוֹמֵר לֹא מִפְּנֵי שֶׁהִיא קְלָה אֵלָּא
קָם אֵינָה אֵלָּא חֲנֹק רַבִּי אוֹמֵר נֶאֱמַר ¹⁵מִיתָה
אֲדָם מָה מִיתָה הָאֲמֹרָה בִּידִי שְׁמִים מִיתָה
יִדֵּה בִּידִי אֲדָם מִיתָה שְׁאֵין בָּהּ רוּשְׁמָה וְאִימָא
בְּשִׁרְפָּה מְכַלֵּל דֵּהָא לֹאוּ בִּת שִׁרְפָּה הִיא
בְּשִׁלְמָא

רוב מתנה דאמר פחילה של אבר וטעה כהא דתניא יבאת אל הכהנים הלוים ויבימים ההם בזמן שיש כהן משרת לפני ה' יש משפט ובזמן שאין כהן אין נא כהן דליכא בית אף אין כוה"ז משפט מות. א"ר אלעזר כ"ר צדוק מעשה

תמות ובמשרפות אבותיך המלכים
הראשונים כן ישרפו לך וגו': נקס
יקס. במכה עצרו כעני ומת מחת
ידו דהוי במיתת ז"ד משום דעצד
שייך במתות האשמה נוהגת בהן:
דכינו ליה מיבדיו. תועקה בבטמו
או בגרונו כמו בדור דכניחא: לפי
חרב כפי. פסיפות של חרב שני
לדדין מכאן ומכאן דכתיב ויהלם
קטנו חרב פסיפות אלמא חרי גינהו:
גיסטרא. חולקו לאזרכו לשנים: קטל
בר חורין. ללא כתיב ביה אלא מיתה
סמס וכל מיתה סמס חנק הוא:
מנן. כסיף: הנואר. גרון:
ממול עורף. מאחרי הפנים דכתיב
(דברים כב) וערפו לשון עורף מול
הרואה את העורף דהיינו מאחורי נואר
שרואין את העורף ועורף הוא קטריאר
שכנגד הפנים דכתיב (ירמיה לב) ופסלו
אליו עורפו ולא פנים אלמא עורף

להדי פנים: פרט לאשה קטן.
אשמועינן דקטן אין לו קדושין: לאשה
אחרים. גוי. אשמועינן שאין
קדושין לגוי ומהכלל תיפוק
לן בכל דוכתא: אלא להכל
עליה. ולקמן [וג.] מפרש דלרבע מיתות
כסידרן גמרא גמיר להו ר' יאשיה
מסיני וסיון דחנק קלה מכולם על
כרחין נתנה לחייבי מיתות הסתומין
שחרי אין לן כח להחמיר עליהם
שמיין לן לדורס בחמורה שמה לא
נחמייב בה: לא מפני שהיא קלה.
דסבירא ליה כר"ש דלמר ולעיל דף
מט: חנק והרג: אינה אלא חנק. ור'
מפרש לה דלרבי יונתן: נאמר מיתה
בידי שמים. יומת גם אלוהי (בראשית
לח) ונאמרה מיתה בידי אדם:
אין בה רועש. אין בה חצורה וסימן:
מדקאמר רחמנא בה כהן. שוימה
בשריפה מכלל דנת ישראל לאו בשריפה
הלכך מות יומת הנושא ע"כ חנק הוא:
הכי

דבריו איבריו פי' לידקריה דקריה. לפי חרב כתיב ואימא דעביר ליה גסטרא פי' נחמן ואהבה לרעך כמיר כרר לו מיחא יפה ואסיקנא ואחא תבעה הרם הוקי הוקסל ושופכי דמי ובערת הרע מקרבך גמר הבערה הבערה מעגלה ערופה: **מצות** הנחניקין

[illegible]

נרמא איז פארט לוקס
פסחים דף לא ע'
ס' ד"ה איז קדושין ד'
ע"א תוס' ד"ה למעו
כין דף ג ע"א תו' ד'
למחנות:

זרי"ל [הטירי"ל]. עור

אם מדרכי האמור
זה מדרכי האמורי
אם תעשה כמעשיהם
ואתה תבער, נא
יפסק חמצי ובתובוח לז
תה יפה, נסיף ומ
ימנים שימית מהר ושם

[illegible]

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

נג.

עין משפט
נר מצוה

א) כימ לא לעיל מה:
לקמן ע"כ. (ב) ויין
חופפות לקמן נד. ד"ה
הכל. (ג) וחספסא פ"י.
ד) ונמדר המטה עליה.
ה) וינמנו יי וינן.
ו) וינמנו כ. ח. (ז) ונדרים
י. נע"ה. שם כד נעברה
המאורסה. נמדרר טו
נחילו שנת. ויקרא כ בלוב
ידעתי. שם כד נמגדף.
ח) נפ"ח. חק הנגים.
ט) וקמן פד. י. ופי'
רש"י.

תורה אור השלם

ו. או באיבה ובהו בידו
נחילו שנת. ויקרא כ בלוב
ידעתי. שם כד נמגדף.
ח) נפ"ח. חק הנגים.
ט) וקמן פד. י. ופי'
רש"י.

גליון הש"ס

רש"י ד"ה איסור מצוה
ובי ואינו זו הדין לאור.
וכי רש"י וינמנו דף פד
ע"ה ונמנו שם למה על
זו. ונפ"ח מלתי שער כזה
שאלת ארבע ס"ס לג.

מוסף רש"י

אין לי. אי לא מביא אל
יומנו. אלא מיתר
הכתובה בו. סוף ויגדל
סוף. מנין שאם אי אתה
יכול כד. כגון שיהיה
בנפשו ונכות ואלה יוכל
לרוב כן. או לא לטוב
ביתו. אלא. כגון שיהיה
מכשף או שיהיה לו נכר
מפסק ואלה יוכל לרית
כן. או לא. ויחזק ע"ה.
ח"ל מית יומנו. ריבוי
הוא. ע"ה. ונח. דאמר
אין קידושין ויפסין
בחיוב לאור. אין
קידושין ויפסין לאשה
האסורה על המקדש
כלל. וינן פליגי עליה
ואמר בחיוב כריתות הוא
דלא מפסי אל בחיוב לאור
הפס. ויפסין ח"ו. כהנל
(מד). כנתיבא המזכיר
נרשמו רשע אומר אין לו
בה קידושין. ויפסין כס'
אין דקדשין לאור. חל
ועשה כד מלך אין לאמר
חללה כלום. כלומר אין
האמורא חופס בה דקס ליה
שאל כלל ינה ואמר
בגמרא שאל רבי אומר אין
הדברים הללו אמורים שאל
לכרי רשע שיהיה חל
מללה כעורה וקדושין פס.

הכי נרשמו בשלמה לר' יונתן כדמפרש רבי טעמא: ממאי דאיכא
חנק בעולם. במיתת כ"ד דילמא אין מיתות כ"ד אלא שלש קלה
שבהן כסיף: ארבע מיתות. בשמן הנקוב להן ויכין שלא פירש למי
חנק חנק על כרחיך קלה היא מכולן והייתה לסמוך שאינו רשאי
למשכה להחמיר עליה אלא להקל

עליה לפיכך לא הוהך לפרש: שאר
הנסקלין. ללא עבודת כוכבים ונערה
המאורסה וחלול שבת ואזר וידעוני
ומגדף דהך כתיבי צהו סקילה"
וכולה שאר הנסקלין לא כתיבי צהו
סקילה צהדיא וגמרתן להו לקמן
בגוריה שזה דלוב וידעוני: כמאי
גמרי. אלו מיתות מופנית לגוריה שזה
דמיהם צס או מות יומתו: א"ל רב
אחא מדפסי לרבינא. הא דל"ר זירא
לאביי כמאי גמרי מאי הוה קשיא ליה
לרבי זירא אי הוה גמרי צמות יומתו:
אי נימא אשם איש קא קשיא ליה.
חמאי קרי ליה מיתה סתם ונחנק
אגמיר מינה ג"ש מאוב וידעוני כי
הכי דגמרתן כל הנסקלין דלא כתיבי
צהו אלא מות יומתו סתמא וגמרתן
להו מהתם: מכה אבי וזמנו. אמרין
לקמן דמיתתו כנחק כלל הן הנחנקין
(דף פד): וקשיא ליה לגמריה לסקילה
מאוב וידעוני ומאי קשיא ליה אדגמיר
מאוב וידעוני לגמריה מאשם איש
דהכי שפיר דכין דליכא למיגמר קלה
ואיכא למגמר חמורה אי אתה
רשאי למשכה להחמיר: לגמרי מא"ל.
כדאמרין דליך רשאי למשכה
להחמיר הלכך דמיהם צס גמרי:
מתני' אלו הן הנסקלין. דכתיבי
צהו סקילה הא כתיבי צהו ודלא כתיבי
צהו סקילה כתיבי צהו דמיהם צס
וגמרי מאוב וידעוני: והאשם
המביא אשם הכהן. עליה: והנזק
מוצא למולך. כסבר הא מנה מולך
לאו עבודת כוכבים הוא מדתן
עבודת כוכבים ותנא מולך אלא חק
העבודת כוכבים. כעלמא הוא ורשמו
ויצ עליה סקילה והכי אמרין בגמ' (ס):
אזר וידעוני. וכתבתינן אבי ואמו.
החמיר מצמכה משום דליכא תרמי
קלון אבי ואמו ומזיל שם שמים
לנעלה: והמסית. את היחידים:
והמדיח. עיר הנדחת. לקמן כלל הן
המתקין (דף פט): מפרש לה מנה לן
דנפקלה: מכשף. נגמרא (דף ס).
ליף לה מנה לן דנפקלה: הכא על
האש. בשוגג חייב עליה שמי חטאות
דנכולו עריות כתיבי צהו כרת וכתיבי
צהו חלוק חטאות ואפילו בגוף אחד
כדאמרין כפרק בתרא דמסכת מכות

במיתתו רבי טעמא: ממאי דאיכא
חנק בעולם. במיתת כ"ד דילמא אין מיתות כ"ד אלא שלש קלה
שבהן כסיף: ארבע מיתות. בשמן הנקוב להן ויכין שלא פירש למי
חנק חנק על כרחיך קלה היא מכולן והייתה לסמוך שאינו רשאי
למשכה להחמיר עליה אלא להקל

בשלמא לר' יונתן כדקא מפרש רבי טעמא
אלא לרבי יאשיה ממאי דאיכא חנק בעולם
אימא סייף אומר רבא ארבע מיתות גמרא
גמרי להו מאי לא מפני שהיא קלה
קמיפלגי בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן א"ל
רבי זירא לאביי שאר הנסקלין דלא כתיבי
צהו סקילה דגמרי מאוב וידעוני במאי גמרי
במות יומתו גמרי או בדמיהם במ גמרי א"ל
בדמיהם דמיהם במ גמרי דאי במות יומתו
גמרי דמיהם דמיהם למה לי אלא מאי
בדמיהם דמיהם גמרי מות יומתו למה לי
בדמיהם דמיהם גמרי מות יומתו למה לי
א"ל אלא במיתת הכתובה בו מניין שאם אי
אתה יכול להחמיר במיתת הכתובה בו
שאתה ממתו בכל מיתה שאתה יכול
להחמיר חלמוד לומר מות יומת המכה
מ"מ אומר ליה רב אחא מדפתי לרבינא
ואי במות יומתו גמרי מאי קא קשיא ליה
אלימא אשם איש קא קשיא ליה למית
ולמיגמר מות יומת מאוב וידעוני מה להלן
בסקילה אף כאן בסקילה מדאמר רחמנא
ארוסה בסקילה מכלל דנשואה לאו בסקילה
ואלא מכה אבי ואמו קא קשיא ליה למית
ולמיגמר מאוב וידעוני עד דגמרי מאוב
וידעוני ליגמרו מאשם איש דאי אתה רשאי
למשכה להחמיר עליה אלא להקל עליה
אמר ליה שאר הנסקלין גופייהו קא קשיא

לרבי דאי במות יומת גמרי עד דגמרי מאוב
מאוב וידעוני ליגמרו מאשם איש:
חיימה א"כ ג"ש מאי אהני דכלל
הכי סתם מיתת חנק וי"ל דלא
דווקא מיתת חנק וי"ל דלא
מרוצת דהוי כסיף:

משום אם וטעמא אשם אב. הא
דלא קשני א"ל משום
דהכא לאחר מיתה איירי: הא
דאי קדושין בגויה. אפילו ר' יהושע
דאמר כפרק הסוף (וינמנו דף יט. וס)
אין ממזר אלא מחייבי מיתות כ"ד
מורה דלא מפסי קידושין מחייבי כריתות
כדדרישין מקרא בסוף האומר (קדושין
דף פט). ופ"ק דכ"מ (דף טו): אמר
לדס יודע שאין קדושין מופסין לאחורו
משמע דליכא מאן דפליג והא דמשמע
ככל דוכתא דמזוזות תלי כתיבית
קדושין היינו דלא כתיבי יהושע:

וחייבי
מתני' יאלו הן הנסקלין הבא על האם ועל אשת האב ועל הכלה
ועל הזכור ועל הבהמה והאשה המביאה את הבהמה והמגדף והעובר
עבודת כוכבים והנותן מזוהר למולך ובעל אוב וידעוני והמחלל את
השבת והמקלל אביו ואמו והבא על נערה המאורסה והמסית והמדיח
המכשף וזבן סורר ומורה הבא על האם חייב עליה משום אם ומשום
אשת אב ורבי יהודה אומר אינו חייב אלא משום האם בלבד הבא
על אשת אב חייב משום אשת אב ומשום אשת איש בין בחיי אביו
בין לאחר מיתת אביו בין מן האירוסין בין מן הנישואין הבא על
כלתו חייב עליה משום כלתו ומשום אשת איש בין בחיי בנו בין לאחר
מיתת בנו בין מן האירוסין בין מן הנישואין: גמ' תניא רבי יהודה אומר
אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו חייב אלא משום האם בלבד מאי אינה
ראויה לו אלימא חייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין מכלל דרבנן סברי
אע"ג דאינה ראויה לו הא לית ליה קידושין בגויה אלא חייבי לאורן
ור' יהודה סבר לה ר' יוחנן עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאורן
מתיב רב אשיא "איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות
איסור

(דף יד). לחייבו על אחותו שמים שהיא אחותו מאמו" והכא נמי כתיבי צהו חלוק לרבנן כדמפרש בגמרא (נד): משום אשם אב. אש
נתקדשה לאביו שלא ילדמו צוות או נתקדשה לו אחרי כן: אלא משום אם. וטעמא מפרש בגמרא: בין לאחר מיתת אביו. אחיו דאשם אב. אש
קאי דמרה ליה קרא חף לאחר מיתת כדמפרש בגמרא (סס) אבל שם אשם איש לאחר מיתת לא קאמר: בין מן האירוסין. דכין דקדשה אשתו היא
דכתיבי (דברים נד) כי יקח איש אשה משעת לקחה נקדשה אשתו והן קדשה קדושין היא דגמרתין קדשה קדשה משעת עשרון (קדושין ג): גמ' תניא
ר' יודה אומר וכו'. האי תנא פליג אמתא דידן דלא מפליג לדרי יהודה בין ראויה לשאינה ראויה והא תנא חת ליה דהיינו
טעמא דרבי יהודה דלא היה לו לאביו אישיות צהו להקל לא קרינא ציה אשם אב: חייבי כריתות. שאסורין עליו באיסור
כרת דקיימא לן קדושין כפרק שלישי (דף ס). דלא תפסי צהו קדושין: מכלל דרבנן וכו'. כתיבי: אלא בחייבי לאורן. כגון ממזרת
ומתנה או אלתנה לכה"ג דקיי"ל (סס דף פט). דתפסי צהו קדושין מהאמת האונה והאשת שנואה (דברים נא). וטעמא דר"ע הסם (ס): מפרש מלך יקח
איש את אשת אביו (דברים נג) וסבר דבאונס אביו הכתוב מדבר דלא יגלה כנף אביו (סס) כנף שראה אביו הוא דליכא וקאמר רחמנא דלא יקח
אין לו לקוחין צה: איסור מזהו כו'. יצמה שנפלה לפני יצם והיא אסורה עליו משום מזהו או משום קדושה חוללת ואינה יולאה
כלל כלום. אע"ג דכתיבי כריתות קיימא לן כפרק קמא דיבמות (דף ג): מגורה שזה דעליה דיואלה הימנו כלל כלום כלל
חליצה הסם הוא דאסורה ליה איסור חמור דלא תפסי ציה קדושי אכל איסור מזהו או קדושה דבנות קדושין יניחו מרבינן הסם (דף כ).
מיבמתו יבמתו (דברים כה) יש לך אחרת שעולה השערה לחלוק ואינה עולה ליצם" ואינו זו חייבי לאורן: ולא מתיבמות. דהא אסורה ליה. וכי תימא מתי
עשה ותדחה לא תעשה גזירה ביאה ראשונה שמקיים צה יצמה יצא עליה (דברים כה) אלו ביאה שניה שאין צה מנות עשה:
איסור

ל' א מ"י פ"ח מהלכות
איסור ביאה הלכה ו
פמט סס:
ל' ב מ"י סס הלכה ד
ופק' ט"ו מהלכות
סנהדרין הלכה ו פמט ששן
קד:
ל' ג מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' ד מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' ה מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' ו מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' ז מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' ח מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' ט מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' י מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יא מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יב מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יג מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יד מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יה מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יז מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יח מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' יט מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:
ל' כ מ"י פ"ח מהלכות
סנהדרין הלכה ו פ"ט
מהלכות ע"מס הלכה ו
פמט לאורן נז:

רבינו חננאל

ארכובותיו כד: תניא כל
מקום שנאמר מיתה
בתורה סתם אי אתה רשאי
למשכה להחמיר עליה
אלא להקל עליה דבדי ר'
יאשיה רבי אומר נאמר
מיתה בדי פסמי ואומר
[מיתה] בדי אדם מות
יומנו תנואף והתנא
וכיוצא בה מה מיתה בדי
פסמי מיתה שאין בה
רושם פ"י חבלה אין מיתה
האמורה בדי אדם מיתה
שאין בה רושם כו': אש'
רבי ד' מיתות חייבי לאורן
לה. כלומר דלכא לבישה
פסמי אי' וירא לאביי
שאר הנסקלין דלא
מיפרישא להי סקילה
דגמרי מאוב וידעוני במאי
גמרי במות יומת גמרי או
בדמיהם דמיהם במ גמרי.
כלומר כל דכתיבי צהו
דמיהם במ בסקילה כמו
אביו וידעוני ואסקינא ככה
אביו ואמו קא קשיא ליה
אי אמרין ליגמרו במות
יומנו [למיתו ולמיגמר]
מאוב וידעוני בסקילה.
נימא הכי עד דגמרי מאוב
וידעוני דבסקילה ליגמרו
מאשם איש במות יומת
בחוק דכל מיתה סתם אי
אתה רשאי למשכה להחמיר
עליה אלא להקל
עליה. א"ל שאר הנסקלין
גופייהו קא קשיא ליה דאי
במות יומת גמרי מאוב
וידעוני ליגמרו מאשם
אמר ראוי לאביו אינו חייב

איש א"ל בדמיהם דמיהם קא גמרי: [מתני'] אלו הן הנסקלין הבא על האם ועל הכלה ועל הזכור ועל הבהמה והאשה המביאה את הבהמה וכו'. תניא אי' יהודה אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו חייב משום אשת אב אלא משום אם בלבד. ואוקימנא להא דר' יהודה בחייבי לאורן

מח א"מ" פ"ו מהלכות
יוטס וחוללה הלכה
ד"ד סתם עשין לא נע
עושה"ס א"ע קמן קעד
ספ"ק ב:

רבינו חננאל

כגון אלמנה לכהן גדול
גרשה וחלוצה לכהן
הריזו דרבנן סברי כיון
דמפסי בהו קדושה אשת
אב קרין ביה ר"י יהודה
סבר לה כרבי עקיבא
דאמר אין קדושת הופסין
בחיובי לאוין ולא אשת
אב היא. הלכך אינו חיוב
עליה אלא משום אם
כלבו מאי טעמא דרבי
יהודה דמחייב אחת דאמר
אבי אמר קרא ערות אביך
וערות אמך לא תגלה
אמך היא אחת שהוכריז
ערוה אבי שהיא ערוה
אשת אבי ואע"פ שחזר
ופסד בפירושו ערות אשת
אביו כיון שהוכריז האב
האם יחזיר ופירש ש"מ
כי לא חזר ואמר אמך
היא ללמדך כי משום
אמך אחת מחייבו ואי
אחת מחייבו משום אשה
אביו ואקשינן אלא מעתה
ערוה אשת אביך לא תגלה
ערוה אביך היא משום
אשת האב אחת מחייבו
ולא משום אמך. ודג
למעלה אמרת משום אמך
אחת מחייבו ולא תגלה
אשת אביו כליו וזו אמר
היא שאינה אשת אביו
כגון שבא עליה שלא
באישות וזו ערוה אשת
אביך באקמתא באשת
אביו שאינה אמר. אמר
שהיא אשת אביו מיעוט
הני קראי קשיא לאביי
אליבא דר' יהודה ותי
לרבנן דמחייבי ליה תרתי
משום אשת אב ומשום
אמך הכתיב אמך היא.
ושנינן אמך היא לרבנן
מיבעי ליה לכדרב עישא
כירה דרב אידי ויהודה הא
דאביו. ופי' רב אחא אמר
קרא ערוה משום ערוה
אחת אחת מחייבו ולא
משום שתי ערוות ונדרת
גם זו. ופירש רבא קסבר
רבי יהודה ערוה אביו זו
אשת אביך מדמיית לה
בג"ש כדמפרש בבביתא
ומשמע בין אשת אביו
שהיא אמר ובין אשת
אביו שאינה אמר. אמר
שאינה אשת אביו מניין
תיל' וערות אמך לא תגלה
אמך היא משום אמר
אחת מחייבו ואי אחת
מחייבו משום אשת אב.

וחייבי ברייתות לאו בני חליצה ויבום נינהו. תימה מנ"ל לדמיו
חייבי לאוין לחייבי כריתות לכל מילי דאע"ג דדמו לענין
קמזרות וקידושין לענין חליצה ויבום נימא יבא עשה וידעה ל"מ:
לדבריו דת"ק קא"ץ ויהי לא ס"פ. המ"ל דסבר דמניא בסוף
החולץ (ויבמות דף מט.)
דלמר כרבי עקיבא אחיזו ממזר כל
שאר נשר שהוא נלל יבא אכל
מחייבי לאוין גרידא לא:
השתא א"מ אמו שאינה אשת
אביו. לא נריך להאי
ק"ו דנלא"ה פריך שפיר משום דקשו
קראי אהדדי דכפ"ה אכל אין עונשין
מן הדין לא שייך כן ולא דמי לאחיותו
דהם כתיב נם אביך או נם אמך
דמשמע דלישנא דקרא מייירי נבט
אביו שלל נם אמו ונם אמו שלל נם
אביו שלל הכא כתיב אשת אביך סמס
וכן ערוה אמך דמשמע שפיר אמו
שהיא אשת אביו היא שפיר בכלל זה
זה ועוד כתיב התם מולדת בית או
מולדת חוץ דממרגמינן דילידא מן
אביך מן אשת אומרי או מן אמך מן
גבר אומרי ואע"ג דדרשין ליה בפ"ב
דיבמות (דף כג.) בין שאומר לו
לאביך קיים בין שאומר לו הולא מכל
מקום אין מקרא יולא מידי פשוטו:
הנא

"איסור מצוה שניות מדברי סופרים" ויאמאי
קרו להו איסור מצוה ש"שמצוה לשמוע דברי
חכמים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול
גרשה וחלוצה לכהן הדיוט ואמאי קרו להו
איסור קדושה דכתיב יקדושים יהיו לאלהיהם
ותניא עלה רבי יהודה מחליף חלופי הוא
דמחליף הא חליצה בעיא ואי סלקא דעתך
ר' יהודה כר' עקיבא סבירא ליה מכדי חייבי
לאוין לרבי עקיבא כחייבי ברייתות דמי
וחייבי ברייתות לאו בני חליצה ויבום נינהו
לדבריו דתנא קמא קאמר וליה לא סבירא
ליה כי אתא רבי יצחק תני כרתנן רבי יהודה
אומר אינו חייב אלא משום האם בלבד
וטעמא מאי אמר אביו דאמר קרא אמך
היא משום אמו אחת מחייבו ואי אחת
מחייבו משום אשת אב אלא מעתה ערוה
אשת אביך לא תגלה ערוה אביך היא
משום אשת אב אחת מחייבו ואי אחת
מחייבו משום אמו אלא אמו שהיא אשת
אביו קאי הכא וממעט לה קאי הכא וממעט
אמו שהיא אשת אביו מחייב אשת אביו שאינה אמו מחייב
ההוא מיבעי ליה לכדרב עישא בריה דרב אידי לרבי יהודה נמי ההוא
מיבעי ליה לכדרב עישא בריה דרב אידי אלא אמר רב אחא בריה דרב
איקא אמר קרא ערוה משום ערוה אחת אחת מחייבו ואי אחת מחייבו
משום שתי ערוות אלא מעתה ערוה כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא
תגלה ערוה הכי נמי משום ערוה אחת אחת מחייבו ואי אחת מחייבו משום
שתי ערוות והתנן הבא על כלתו חייב עליה משום כלתו ומשום אשת איש בין
בחי' בנן בין לאחר מיתת בנן ולא פליג ר' יהודה אלא כיון דחד גופא הוא
אע"ג דתרי איסורי נינהו כתיב ערוהה הכא נמי כיון דחד גופא הוא אע"ג
דתרי איסורי נינהו כתיב ערוהה אלא אמר רבא קסבר ר' יהודה ערוה אביך
זו אשת אביך ומייתי לה בגיורא שוה ומשמע בין אשת אביו שהיא אמו בין
אשת אביו שאינה אמו אמו שאינה אשת אביו מניין ת"ל ערוה אמך לא
תגלה אמך היא משום אמו אחת מחייבו ואי אחת מחייבו משום אשת אביו
תניא

איסור מצוה שניות מדברי סופרים. תנא גופיה קמני לה במשנה הכי:
ואמאי קרי לה וכו'. פירוש אמוראים נינהו: ר' יהודה מחליף. שהיה
שונה ומפרש איסור מצוה אלמנה לכהן גדול דכתיב (ויקרא כ) בסוף
ספר ויקרא כשהשלים כל מצוה כהונה אלה המצוות איסור קדושה
שניות מדברי סופרים כגון אם אמו
ואם אביו ואמאי קרי ליה איסור
קדושה שאל"ל חכמים קדש עלמך
במותר לך להסרחא אף מוה המותר
כדי שלא תכשל בליסורא אכל חליצה
נעיא: חייבי לאוין. דקמני אלמנה:
כסייבי כריתות. משוי להו דלא תפסי
בהו קדושי: וחייבי כריתות לאו בני
חליצה ויבום נינהו. וכן חייבי לאוין
לרבי עקיבא מה חייבי כריתות אינו
במותר קדושי ואין בהו חליצה ויבום
אף אלו הוילי ואינן במותר קדושי אין
בהו חליצה ויבום: לדרבי רבנא קמא.
דמחייב אלמנה בחליצה קאמר רבי
יהודה לדרביך דמחייבת ליה בחליצה
אין לך לקושה איסור קדושה אלא
איסור מצוה: חייבי כריתות. חייבי
מחייבא בידה דתני בה דר' יהודה
אומרי: אף בבראייה לאביו קאמר דלוי
חייב אלא משום אם בלבד וכדתנן
במסכת: אמך היא. ערוה אביך
וערוה אמך לא תגלה אמך היא לה
לי אמך היא אלא לומר לך ששם יש בה
שני שמות אם ואשת אב אין חייב
אלא משום אמו: אלא מעתה. דדרשת
אמך היא למעוטי: ערוה אביך היא.
דכתיב גבי אשת אב מדרשיה נמי
למעוטי שם אשת אימה ונימא דה"ק
הך ערוה אשת אב דרישא דקרא אם
יש עוד עליה שם אחר כגון שהיא
אמך לא מחייב אלא משום אשת אב:
אלא אמו שהיא אשת אביו. בתמיה.
כלומר לדרביך קאי הכא ומעט לה
מאיסור אשת אב אם כן על כרחיך
לגמרי מיעוט דקראי אהדדי לא נימא
דסמרי (ב) ותמיהה לי אמאי לא אקשי
ליה לרבי יהודה גופיה דהא משום
אם מודה ליה דחייב ואי איכא
למדרשיה להאי היא למעוטה הכי
דרשין וכי האי גוונא מתרבי דה"ק
אין לא תגלה אם ערוה אבין והיא דערוה הכי נמי מדרשיה ערוה אשת
אביו שאינה אמו חייב אשת אביו שהיא אמו וכו' וישנא תירא הוא וכו' קאי הכא וממעט
לה קאי הכא וממעט לה וכו' לא מידי והכי קא קשיא ליה אם כן קשו דקראי אהדדי ליה במשנת אב והאי
ממעט ליה מאמרו ומחייב באשת אב: וכו'. אי איכא למדרשיה להאי היא למעוטה כי האי גוונא רבנן מאי עבדי ליה אלא על כרחיך
לא משמע מהיא מיעוטא למימר דאיסור זה לבדו עליה ולא אחר וכי משמע היא מיעוטא הכי משמע אמך היא ואין אחרת אמך והיא
היא דלא מניא למדרשיה הכי על כרחיך לאו למיעוטא אחא אלא לדרשיה אחרתא אחא לכדרב עישא בריה דרב אידי בשמעתין (נד.)
לעושה דלמו שאינה אשת אביו דלא כתיב בה דמיהם בס דבאשת אביו כתיב (ויקרא כ) דמיהם בס ומשמע בין אשת אביו שאינה אמו בין שהיא
אמו אלא אמו שאינה אשת אביו אהדכר כתיב בה (ויקרא יח) ערוה אמך לא תגלה ומשמע אע"פ שאינה אשת אביו אכל עונש לא
כתיב בה ויליף לה מאמך היא בהיימה תהא כל דדיה שוין דכי היכי דאמך שהיא אשת אבין ענש בה כך אמך שאינה אשת אבין
ענש בה והכי נמי לרבי יהודה להכי מצעי ליה וכן היא דערוה אבין לדרשיה אחרתא לחייב עליה אפילו לאחר מיתת אביו כלומר
בהיימה תהא לעולם כדלקמן בשמעתין (נד.) ולא למעוטי מאיסורא אחי: מן אלא מעתה עד לכדרב עישא בריה דרב אידי חדא אתקפתא
היא: אמר קרא. (ערוה) אמך היא לא תגלה ערוהה (ויקרא יח): אלא אמר רבא. לעולם מקרא קמא דהיא בערוה אמך מיעוטא משמע כדדוה
דרשין מעיקרא ומהו היא דערוה אבין דקשיא לך דממעט ליה נמי מאיסור אם לאו פירכא היא דהא רישא דקרא דערוה אבין
שם אשת אב הוא דלדבר ואלא משום איסור אם ומייתי לה בג"ש כדלקמן (נד.) נאמר כאן ערוה אבין לא תגלה (ויקרא יח) ונאמר להלן ערוה אביו
גלה (סס כ) מה להלן באישות הכתוב מדבר אף כאן באישות הכתוב מדבר ומשמע לן איסורא בין אשת אביו שהיא אמו ובין אשת אביו שאינה
אמו דחייב עליה משום איסור אשת אב הלכך כי הדר כתיב כסיפא דליזך קרא ערוה אבין היא לאו למדרש מיניה משום אב ולא
משום אם דהא רישא דקרא ערוה אבין נמי משום אשת אב הוא דחייביה בין אינה אמו בין היא אמו הלכך לרבי יהודה ערוה
אבין היא למעוטי משום אשת איש מוקים לה לקמן (נד.) דלא תימא שם אשת איש לא נפיק מכלל אשת אב דרישא דקרא דהא אביו נמי
עמימא הוא וקרי נביה ואל אשת עמימך לא תמן כשכתב וכו' (ויקרא יח) ערוה אשת אבין (ב) היא דרישא מוקי לאזהרת אשת אב לאחר
מיתה אכל היא דגבי אמך לרבי יהודה למעוטי מאיסור אשת אב אמך דהא נ"ל מרישא דקרא דלחייב עליה משום אשת אב כשהיא
אמו ואשת אביו דקסבר רבי יהודה ערוה אבין דרישא דקרא זו אשת אבין ולא אבין במשכב וזכר ממנו דיליף לה בגיורא שוה
כדלקמן (נד.) ומשמע אף כשהיא אמו חייב עליה באיסור אשת אב וערוה אמך להביא אמו אנוסה והדר כתיב אמך היא לפסוקי ממשמעותיה
דרישא ולמימרא דמשום אמו אחת מחייבו וכו'. ולדרב עישא בריה דרב אידי לא מיבעי ליה לרבי יהודה דכיון דלית להאי
גיורא שוה דלקמן מיניה נפקא ליה נמי עונש באיסור אשת אביו דלרבנן דלית להו גיורא שוה נפקא להו מהאי קרא דאמך
היא הדר עישא בריה דרב אידי ולמעוטי באיסור אשת אב לא משמעט להו לרבנן משום דקא סבירא להי ערוה אבין דרישא
דקרא במשכב וזכר ממש קאמר כדלקמן (סס) ולא באיסור אשת אב איירי מידי הלכך לא אחא סיפא למעוטי מידי דלא דמי ליה:

(ב) ויבמות (כ. ב) (ב) ויבמות
קדושין ג. כ"ב מת. הוריות
ב: חולין (קו.). (ג) ויבמות
(ד) לקמן עה:
(ה) ויבמות (מח"ל.) (ו) ויב'
רש"א. (ז) ויבמות (מס' סו'
יבמות ט. ד"ה וכו' איסור
וכו').

תורה אור השלם

1. קדשים ידיו
לא להיזהר ולא יחללו
שם אלהיהם כי את אשתי
י' להם אלהיהם הם
מקריבם ודיו קדש.
ויקרא כא ו
2. ערוה אבין וערוה
אמך לא תגלה אמך הוא
לא תגלה ערוהה.
ויקרא יח ו
3. ערוה אשת אבין לא
תגלה ערוה אבין הוא:
ויקרא יח ח
4. ערוה כלתך לא
תגלה אשת בנך דהא לא
תגלה ערוהה.
ויקרא יח טו

הגהות הב"ח

(ב) רש"י ד"ה אלא אמו
וכי' לא נימא דסמרי
(ותמיהה לי וכו' מידו ליה
דחייב) תלמי' ויב' גי'ה
היא: (ב) דיה אלא אמר
רבא וכו' וערוה אשת אבין
דרשא כ"ל ויבמה היא
מקמ:

מוסף רש"י

שניות מדברי סופרים.
שניות נעירות שנו
סופרים עליהם ויבמות כ.

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

נד.

[illegible]

תניא כוּפּוּסִי: (בְּתוֹרַת כְּהִינִי!) דַּסְמֵס לְרַבִּי יְהוּדָה ז' אַשְׁתּ אֲבִיךָ וְאִתּ לִיה ג' לֵאמֹר שְׂאִינָה אַשְׁתּ אֲבִיו וְאִימֵר לִיה **עֵרוֹת אֲבִיו גִּלְהָ:** וּמַשְׁמַעוֹת לֹא מַשְׁמַע הִיא אֵלֶּל מוֹפְנָה וְהָאֵל לְגִזְרֵיהּ שׁוֹה כְּדִרְשֵׁהּ בְּסוּפֵהּ וּמִהִיא חִסּוּק לֵן עֵוֹשׁ לֵאמֹר אֲנוּסָה דְּמַפְרַשׁ בְּסוּפֵה: **מֵה לִּהְלֵן בְּאִישׁוֹם הַכּוֹסוּב מְדַבֵּר:** דִּהָא רִישָׁא דְקִרָא רִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכֵּב אִתּ אִשָּׁתּ אֲבִיו וְכו' וְיֹחֲזִי עֲלֵיהּ מִשּׁוֹם אֲשֶׁר אֵב עַד לֵאחָא אֲמַךְ הִיא דְסוּפֵה וְיַעֲטָה וְאִוּקָמָה לְרִישָׁא דְקִרָא עַל כְּרִחִיךְ בְּאַשְׁתּ אֲבִיו שְׂאִינָה אֲמֵר: **בְּעוֹשֶׁה מַגִּינִן:** הֵייוֹן הִךְ דְּלִמְחִיל בַּה לְעִיל וְעִבְרָה: **אֲמַךְ הִיא:** רִישָׁא דְקִרָא מִהֲדֵר לִאֲפֻקִי מִמַּשְׁמַעוּתֵיהּ וְהִיא דְאַשְׁתּ אֲבִיו הִיא אֲמֵר אֲמֵר מִשּׁוֹם עֲלֵיהּ מִשּׁוֹם אַשְׁתּ אֵב אֵלֶּל מִשּׁוֹם אֵס: **עֵרוֹת אֲבִיךָ מַשֵּׁה:** אֵבֶל אֲשֶׁר אֵב לֹא רִמְזֹהוּ הֵכָּא הֵלֵכךְ לֹא אֲחָא אֲמַךְ הִיא לְנַעֲטוּתִי וְלִדְרָשָׁה אַחֲרִינָה אֲחָה כְּדִלְקָמֵן: **נִכְרִי הֵכָּא עַל אֲבִיו:** מַפְרַשׁ לִיה רַבָּא דְבִישְׂרָאֵל קְאָמֵר וְהָא דְנִקְטַט עוֹבֵד כּוֹכְבִּים לִישְׁנָה מַעֲלִיא: **חִיִּיב שְׂפִיס:** מִוֹאֵת זִכֵּר וְעִוְרֵת אֲבִיךָ: **ז' אִשִּׁי אִתּוֹ:** מִוֹאֵת זִכֵּר וְעִוְרֵת אִשִּׁי אֲבִיךָ לֹא תִגְלֵה דְמַשְׁמַע לִיה מַשֵּׁה: **בְּעוֹשֶׁה וּלְקִרְבֵן:** דְּכִיּוֹן דְּלִיכָא שְׁנֵי לֵאחֹר חֲלוּקַת טַעֲמֹת בְּיַהִים אֲעִי"ג דְּכִרְתּ אֲחָת הִיא דְנִפְשָׁא לֵן מַסְתַּכַּת מִכּוֹת בָּחֵלָה הִיא הֶלְוִקִין (ד' ט'): דְּבִרְשִׁיָּה דְּלִדְרָשִׁין אֲחֻמֵּי יִתִּירָא לְחֻלְק כִּרְתּ לְמַפְטֵס וְסָךְ דְּכַחֲבִי בִּיה שְׁנֵי לֵאחֹר וְכִרְתּ אֲחָת וְהִ"ה לְכָל שְׁנֵי לֵאחֹר וְכִרְתּ אֲחָת: **דִּינוּ מֵאִי נִיְהוּ קַטְלָא:** וְאִפְּלִיו שׁוּגַג דְּקָאֲמֵר לָקֵמֵן (דף טו.) בְּחָפִי פִירְקָא דְּאֹהֲרָה לְעֵלְסָה ז' אֲמֵר מִיתֵּמָה: **דִּלָּג כְּרִבִּי יְהוּדָה:** דִּהָא לֹא מַשְׁמַע עֵרוֹת אֲבִיךָ מִמֶּשׁ דְּלִמְחִי גִזְרֵהּ שׁוֹה וְאִפְּסִיקָמָה מִמַּשְׁמַעוּתֵיהּ: **מֵאִתִּי אֲבִיו:** דִּהִיאֹל וְדִלִּי מַשְׁמַע לִיה מִמֶּשׁ דְּכִרְבִּי בְּגִזְרֵיהּ: **ז' אִשִּׁי אִתּוֹ:** דְּמִתְקַבֵּל מִתְּקַבֵּל: **בְּעוֹשֶׁה מִן הַדִּין בָּחֵלָה הֵן הַנְּשִׁרְפִין:** וְאִי אִשָּׁה מַחֲיִיבוּ מִשּׁוֹם אַשְׁתּ אִשִּׁי: דְּכִיּוֹן דְּמַחֲיִיב עֲלֵיהּ רִישָׁא דְקִרָא אֲשֶׁר אֲשֶׁת אֵב מַשְׁמַע נָמִי אַשְׁתּ אִשִּׁי וְאִחָהּ הִיא וְאִפְּסִיקָה: **וּרְבִנִן עוֹשֶׂה בְּאַשְׁתּ אֵב לֵאחָר מִיָּהֳה מִנָּה לְהוֹ:** אֵבֶל אֹהֲרָה כְּתוּב בַּה כְּדִרְשִׁין מְדַרְשָׁה לְמֵר וְלֹמֵר: **בְּשִׁלְמָא לְרַבִּי יְהוּדָה:** דִּילִיף עֵוֹשׁ מִאֲחֹרָה בְּגִזְרֵה שׁוֹה מִיִּתֵּל לֵב נָמִי בְּגִזְרֵה אֲשֶׁר אֵלֶּל לְבָרְנָן מִשּׁוֹם לְהוֹ: **עֵרוֹת אֲבִיו גִּלְהָ:** גְּבִי עֵוֹשׁ כְּחִיב: עֵוֹשׁ בְּחֵלָה לֹא כְּחִיב אֵלֶּל בְּאַשְׁתּ אֵב הוּא דְכַחֲבִי: **אֲמַךְ הִיא:** בְּהוּוּתָהּ הִיא כָּל דְּרִידִין שׁוּן בַּה בִּין שְׂאִינָה אַשְׁתּ אֲבִיו מִשּׁוֹם שְׂאִינָה אַשְׁתּ אֲבִיו: **וְנִיבְזִיב נָמִי מֵאֵס אַשְׁתּ בְּנוֹ:** דִּהָא שְׁנֵי לֵאחֹר וְשְׁנֵי שְׁמֹת הֵן עֵרוֹת לְחֻלְק לֹא תִגְלֵה אַשְׁתּ בְּנָךְ הִיא לֹא תִגְלֵה עֵרוֹתָהּ (וּקְדָרָה יח.): **וְסִיִּס בְּאַשְׁתּ בְּנוֹ:** דְּכַחֲבִי הִיא מַשְׁמַע הִיא הַאֲמֹרָה דְּבִרְשִׁא דְקִרָא אֲפִלְיָה דְּהֲדֵר וְכַסְבִּיהּ לְחִיבִי עֲלֵיהּ אִף

ספרא ר' יהודה דערות אביך
זירה שז למילף מיניה עונש
אמך היא להאי דרש: ח'ל
אנססה דהאי ללו ערות אביך

תניא כוותיה דרבא י' איש^ה פרט לקטן י' אשר
ישכב את אשת אביו משמע בין אשת אביו
שהיא אמו ובין אשת אביו שלא אמו אמו
שאינה אשת אביו מניין ת"ל י' ערות אביו
גלה מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שוה
ימות יומתו בסקילה^ה אתה אומר בסקילה
או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות
בתורה נאמר כאן דמיהם בם ונאמר באוב
וידעוני^ה דמיהם בם^ה מה להלן בסקילה אף
כאן בסקילה עונש שמענו אזהרה מניין ת"ל
י' ערות אביך לא תגלה ערות אביך זו אשת
אביך אתה אומר אשת אביך או אינו אלא
ערות אביך ממש נאמר כאן ערות אביך
לא תגלה ונאמר להלן י' ערות אביו גלה מה
אף כאן באישות הכתוב מדבר ומשמע בין א
אביו שאינה אמו אמו שאינה אשת אביו כ
לא תגלה אין לי אלא באזהרה שעשה הכתוב
כאמו שהיא אשת אביו עונש מניין נאמר
ונאמר להלן ערות אביו גלה מה באזהרה
אביו כאמו שהיא אשת אביו אף בעונש ע
אביו כאמו שהיא אשת אביו י' אמך היא מש
מחייבו משום אשת אב ורבנן ערות אביך ממ
עליו שתיים וכדרב יהודה^ה דאמר רב יהו
שתיים הבא על אחי אביו חייב שתיים אמ
יהודה בישראל בשוגג ובקרבן והאי דקאמ
דאי סלקא דעתך נכרי ממש דינו מאי ניהו
תניא נמי הכי "הבא על אביו חייב שתי
שתיים איכא דאמרי דלא כרבי יהודה וא
יהודה ומייתי לה בקי' מאחי אביו ומה א
חייב שתיים אביו לא כ"ש^ה וקמילגני בפ
עונשין מן הדין ומר סבר "אין עונשין מ
אביו מנא להו נפקא להו^ה מערות אשת אב
מיבעי ליה לאזהרה לאשת אביו לאחר מיו
נפקא ערות אביך היא ורבי יהודה ההוא
אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום אש
אשת אב חייב עליה משום אשת אב ומש
בין לאחר מיתת אביו ולא פליג רבי יהו
ורבנן עונש ראשת אביו לאחר מיתת מנא לה
בגזרה שוה אלא רבנן מנא להו אמרי לך
לה רבי יהודה לגזירה שוה מפקי ליה איני
מיתה ורבנן עונש לאמו שאינה אשת אש
בריה רבב אידי אמר קרא אמך היא עשא
אביו כאמו שהיא אשת אביו: הבא על
אשת בנו אמר אביי פתח הכתוב בכלתו
זו היא כלתו זו היא אשת בנו: מתני'^ה
והאשה המביאה את הבהמה^ה בסקילה אם
אלא לפי שבאה לאדם תקלה על ידה לה
שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו
גמ'^ה זכר מנא לן דת"ר^ה "איש^ה פרט לקטן
בין קטן משכבי אשה מגיד לך הכתוב ששנ
הרי זה^ה בא ללמד ונמצא ללמד מות יומת
או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות
ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם מה לה

וְכָא עַל אַחֵי אַבְיוּ חַיִּיב ב'. מִימָה דְלֵא
בְּרִיטוֹת כִּיּוֹן דְּלֵא עֲבִיד בְּדִיּוּהוּ חַיִּיב עַל
יֶדֶךָ לֵה בְּפִרְקָא וְשִׁמְשׁוּ כָל שׁוֹם זְכוּר אַחֵר:
וְהָיָה אִשֶּׁת בְּנוֹ. הֵאלִי דְהִדֵּר כְּתוּבָה לְחַיִּיב
עָלֶיהָ אָף לְאֶחָר מִימָה דְכָפֵר וְאִם
אֲזוּרָה שְׁעָמְעוּ עוֹשֶׁה לְאֶחָר מִימָה
מִנִּי לְעֵלִי אִלְטֶרְךָ קֶרֶף לְעוֹשֶׁה
וְאֲזוּרָה דְּלֹאשֶׁת אֵב לְאֶחָר מִימָה וְיִי לֵ
דְנִפְּלִי מִנִּי דְלִמִּיטָה מִמָּשָׁם אֵב
דְּעוֹשֶׁה לְאֶחָר מִימָה כְּמִיטָה:
ט הָבָא עַל הַזְכוּר וְעַל הַבְּהֵמָה. הֵאלֵ
דְלֵא קִמְנִי וְהִנֵּה אֲבִיכָא בְּהֵמָה
עָלִי מִשּׁוֹם דְּלֵא כְּמִיב בְּהִדִּיף אֵלֵא
מִדְּרִשָּׁא הֵאלֵא דְלֵא קִמְנִי וְהִנֵּה זְכוּר
עָלִי אָף עַל גֵּב דְּכִמְיָה בְּהִדִּיף שְׁנִיטָה
מִתּוֹ יוֹמָתוֹ (וְיִקְרָא ב') אִיכָא לְמִימֵר
דְּלִישְׁנָא דְקֶרֶף נֶקֶט דְּכִמְיָה (שֶׁס יח)
וְהָיָה זְכוּר לֹא תִשְׁכַּב:
עוֹשֶׁה

איש לא חלק בנשכבים בין גדול
י הוא נשכב גדול ושוכב קטן כגון בן
כבות יש נאשה שזין זה לזה לחייב בכל
למד. למשכב זכור לא אינטריך קרא
שה בין דרכה בין שלא דרכה חייב:
וגם

תורה אור השלם

1. ואיש אשר ישכב את
2. נאשת אביו ערוש אביו
3. וגלה מות ימותו שניהם
4. ויהיה כם: ויקרא כי א
5. ואלש וא אשה כי
6. ויהיה כם אוב וא ידעי
7. מות ימותו צבאן ידמו
8. ערוש כם:
9. ויקרא כי
10. אה ערוש אביו
11. אמקל לא תגלה אמקל הוא
12. ולא תגלה ערושה:
13. ויקרא כי ו
14. ואת זכר לא ישכב
15. משכביו אשה חזקה
16. הוא: ויקרא כי ו
17. תגלה אשה אביו לא
18. ערוש אביו הוא:
19. ויקרא כי ח
20. ואיש אשר ישכב
21. ואת משכביו אשה חזקה
22. ויהיה שניהם מות ימותו
23. ויהיה כם: ויקרא כי ו

מוסף רש"י
מה להלן בסקילה.
דכמיז נאנן ירגמו אותם
(לקמן 10.)
מעליא הוא. שמונה ודך
נקי העם לקפר נלון
נקיה פסחים 1.
ועושין של הירין. מדין
ק"ו. דמי ממוות ומות
עשה והלכות עבודה ופסולי
קדשים אמה למד מקי"א אכל
לא אזהרות ועושין נחגיזה

בב א מ"י פ"ד מהלכות
 שגגות הלכה א:
ג ב מ"י פט"ו מהלכות
 קנהדרין הלכה י ופ"א
 מהלכות איסורי ביאה הלכה
 ד [והל' יד טז]:
ג ג ד מ"י פ"א מהל'
 איסורי ביאה ה"ד:
ג ב מ"י שם הלכה י
 [שם' אה"ע ס"י כ
 סע"י א בהגה]:

תניא כוותיה דרבא איש
פרט לקטן אשר ישב
אחש אביו שמעון בן
אשת אביו שהיא אמו
אשת אביו שהיא
אמו. אמר אביו שהיא
אביו מניין תיל קדוש
היה גילה מופנה לעיר
ולדון ממנו היה כי עד
אפך איה משום אמר
אמר מחיבו ואי אתה
מחייבו משום אשת אביו
רמזנו עורח אביו אבך
ורמזנו עורח וליחייבו שנים
חורא הוא. איך מראה
הוא חשכו ודבריה ודורה
דאמר רבנן רבא על אביו
קדשי שמים. ופירשה לא
קדשי שמים שנים ישראל
הוא והוא דאמר נכרי
לישא מעליא. כלומר
לכאשר בישראל עבריו כי
איה גיונא וחייב כנון
שגג בדין ונתיחב כנון
שמאות דאי סיד נכרי דאי
לא קיל אורחא וזוהרן וזו
מיתחין חורב חייב כתיב
קטלינן ליה. תניא חייב
הוא על אביו חייב שנים
ועל אחי אביו חייב שנים
אביו דאמר ריאל כי
יורה איכא דאמר אפילו
יזמא ר' יודור מיתר לה
כ"ו מאחי אביו: רבא על
קדש אביו נכר. איש אחי
מאשת אביו חייב משום
אשת אביו בלבד. רבא על
כלתו אביו חייב על הוזהר.
איש איש פרט לקטן אשר
ישב את אביו כי קטן כי
גדול משכחי אשה מנין
כי הנחשו שנים משבטות
באשה. אמר רב לרמליא
היה זה ואשה באח ללמוד
כי משכח כוכר כחן כי לא
ונתצא למדריה כי שנים
שתי משבטות ובשבתיהן
יחיבה בתי. מזה מיתר
בסקילה. תנש שמעון
נכר שפירשנו אהררה
לשכח מותא זכר לא

גג א מ"י פ"א מהלכות
אסורי ביאה ה' יד:
גד ב ג מ"ט הלכה טו:
גה ד ה ו מ"י פ"ד
מהלכות שניות ה' א
ופ"ה הלכה ג:
גו ז מ"י פ"א מהלכות
אסורי ביאה ה' יד:
גז ח מ"ט שם ה' ח:

רבינו הנגאל

השכב אוהרה לנשכב
מניין תליל לא יהיה קדש
מבני ישראל וכתוב וגם
קדש היה בארץ עשו
ככל חתובות הגוים וגו'.
דברי רבי ישמעאל ורבי
עקיבא אומר אינו צריך
לא תתן שכבתך לא תתן
שכבתך. הבא על הוכר
והביא זכר עליו לדברי רבי
ישמעאל דמפיק לחיוב
דנשכב מלא יהיה קדש
חיוב שמים לר' עקיבא
דמפיק לחיוביהו לנשכב
ולנשכב מלא אחד לא
תשכב אינו חייב אלא
אחד וכו' חיה הבא
על הבהמה והביא בהמה
עליו: ח"י וכו' לא עשה
עליו קטן כגדול ב"י אמר
רב לא עשו ביאת פחות
מבן ט' שנים כבן ט' מאי
טעמא כיון דאם יושב
פחות מבן ט' עם אחת
מן העריות אין ממיתין על
ידו כדתנן בנדה פ"ה בן
ט' שנים ויום א' שבת
על אחת מכל העריות
האמורות בתורה מחוץ על
ידו והוא פטור. ודייקין
מינה דיוקא בן ט' שנים
יוס אחד אבל פחות מיכן
לא וכו' שהוא אין לו
ביאה כן אין חייבין עליו
בשוכב עם זכר. אבל בן
ט' שנים ויום א' כיון שיש
לו שכיבה ממיתין על ידו
כן אם ישכבו עמו מתין
השוכבין עמו והוא פטור
ושמואל אמר לא עשו
ביאת פחות מבן ג' כבן ג'
מאי טעמא משכבי אשה
כתוב. תניא כוותיה דרב
הבא על הזכר בן ט' שנים

עונש שמענו אוהרה מניין. ומהך ג"ש דדמיהם נס לא משמע
ליה לאפקוקי מה להלן ענש והוא: עשו בתועבות
הגוים. גבי זכור יחא דליף שפיר משום דכתיב זהו תועבה בגופיה
אלל בזהמה לא כתיב תועבה בגופיה ולי כפ"ה דכתיב בפרשת עריות
כי את כל התועבות אס כן כל עריות
נמי ליחייב שמים משום לא יהיה קדש
ומשום לאו דגופייהו ויש לפרש משום
דכתיב זכור כתיב וכל בהמה וי"ו
מוסיף על ענין ראשון וכאילו כתיב
תועבה בגופייהו:

הבא ע"י הזכור והביא זכר ע"י.
לע"ג דכריש כריתות (דף
ג:) צעי קרא לחלק על אחתו שהיא
אחת אציו ואחת אמו הכא חייב לר'
ישמעאל ב' מיון שכן ב' ביאות לע"ג
לויכא קרא לחלק אי נמי סוגיא דהכא
כרזי אלעזר דלמר התם (דף ג:) כ"מ
שאתה מוצא שני לאוין וכרת אחת
חלוק מטאות צייניהו דלאוין מחלקין:
ואפקיה רחמנא לנשכב בלשון
שוכב. לר' אבהו הו
דלפקיה לנשכב בלשון שוכב אלעזר
למדכרשין דפרק קמא (דף טו.)
דהו ובהמנו כ"ג:

הנרבע צורב ערבע אבהמה.
אף על גב דגופות
מוחלקים לא מחייב רבי ישמעאל
אלא אחת וגבי ה' נשים נדות דפרק
אמרו לו (בכריתות דף טו.) וס' שפחות
כרופות דפרק ד' ממוסרי כפרה
(סס דף ט.) דמחייב על כל אחת
ואחת משום * דכרשין (סס) ואשה
לחלק על כל אשה ואשה והיא
שפחה לחייב על כל שפחה ושפחה:
לדרכה

קדש לדברי ר"ע אינו חייב
הבא על הבהמה והביא בהמה עליו אמר רבי אבהו לדברי ר' ישמעאל
חייב שמים חדא מלא תתן שכבתך וחדא מלא יהיה קדש לדברי רבי
עקיבא אינו חייב אלא אחת שכבתך ושכיבתך חדא היא אביי אמר
אפי' לדברי רבי ישמעאל נמי אינו חייב אלא אחת דכי כתיב לא יהיה
קדש בגברי כתיב אלא לרבי ישמעאל אוהרה לנשכב מנא ליה נפקא
ליה * מכל שוכב עם בהמה מות יומת אם אינו ענין לשוכב תנייהו ענין
לנשכב ואפקיה רחמנא לנשכב בלשון שוכב מה שוכב ענש והוהיר אף
נשכב ענש והוהיר הנרבע לזכר והנרבע לבהמה אמר רבי אבהו לדברי
רבי עקיבא חייב שמים חדא מלא תתן שכבתך וחדא מלא יהיה קדש לדברי
רבי ישמעאל אינו חייב אלא אחת אידי ואידי לא יהיה קדש הוא אביי אמר
אפילו לדברי רבי ישמעאל נמי חייב שמים דכתיב כל שוכב עם בהמה
מות יומת אם אינו ענין לשוכב תנייהו ענין לנשכב ואפקיה רחמנא לנשכב
בלשון שוכב מה שוכב ענש והוהיר אף נשכב ענש והוהיר אבל הבא על
הזכור והביא זכר עליו הבא על הבהמה והביא בהמה עליו בין לר' אבהו בין
לאביי לרבי ישמעאל חייב שלש שלש לרבי עקיבא חייב שמים חדא מלא תתן שכבתך
עשו בו קטן כגדול בהמה עשו בה קטנה כגדולה מאי לא עשו בו קטן כגדול
אמר רב לא עשו ביאת פחות מבן שנים שנים כבן תשע שנים ושמואל אמר
לא עשו ביאת פחות מבן שלש שנים שנים כבן שלש שנים כמפלגי רב סבר
כל דאיתיה בשוכב איתיה בנשכב וכל דליתיה בשוכב ליתיה בנשכב ושמואל
סבר משכבי אשה כתיב תניא כוותיה דרב זכור בן תשע שנים ויום אחד

וגם קדש היה בלרץ. מה קדש האמור כאן יש בו תועבה אף בלא
יהיה קדש יש בו תועבה והדר גמרין תועבה האמור בלא יהיה קדש
מתועבה האמור במשכב זכור דכתיב ויקרא כן אשר ישכב את זכר משכבי
אשה תועבה עשו שמים דמיהם נס מה תועבה האמור נס אף
נשכב במשמעו: וגם קדש היה בלרץ.

לשון זנות דכתיב כמועבות הגוים
ומשכב זכור תועבה היא: לא משכב.
קרי ביה נמי (א) לא משכב: ונאמר להלן.
במסית דכתיב (א) וסקלתו בלגנים:
לנשכב מניין. זכר שנרבע לבהמה:
אוהרה מניין. בשוכב בהמה כתיב
וככל בהמה לא תתן שכבתך אלל
נשכב זכור לא כתיב: כמועבות
הגוים. הלי נמי מתועבותיהם הוא
דכתיב בפרשת עריות (ויקרא יח) כי
את כל התועבות האלה עשו אנשי
הארץ: הכא על הזכור והביא זכר
עליו. בהעלס אחת: חייב שמים.
דשני לאוין הם דמחייב קראי אמו
לפיכך חלוק מטאות צייניהו. והביא
זכר עליו גרסינן ולא גרסינן זכור
דלא מקרי זכור אלא נקב המשכב:
לדברי ר' עקיבא אינו חייב אלא
אחת. דכיון דמחייב קרא נפקי אין
חלוק מטאות צייניהו: דכי כתיב לא
יהיה קדש. בזנות דגברי כתיב אלא
לבהמה אין זנות דליפקין צינמות
(דף טו.) מחלקין זונה ומחיר כלל ולא
שייך בה לשון קדשות. והאי דמחייב
תנא לעיל לא יהיה קדש לריוחא
דמיתלח אלא עיקר אוהרה לאו
מהסם: אלא מנא לן נפקא
מכל שוכב. דלפקיה לעונש לנשכב
בלשון שוכב ללפיה משוכב לאוהרה
הלכך אוהרה לשוכב ונשכב מלאו
דלא תתן שכבתך הוא מד במשמעויה
ומד דלמאקס לחצירה וכיון דמד לאו
למחייבו אין זנות מטאות צייניהו:
אביי אמר אף לדברי ר' ישמעאל
חייב שמים. דכי כתיב לא יהיה קדש
בגברי הוא דכתיב כדלמאן לעיל
ונרבע לבהמה לאו מיניה וליף אלא
מדלפקיה בלשון שוכב ואיכא לאו
דלא תתן שכבתך: בין לרבי אבהו
בין לאביי לר' ישמעאל חייב שלש.
לרבי אבהו נא על הזכור מלא משכב
הביא זכר עליו מלא יהיה קדש נא
על הבהמה מלא תתן שכבתך אלל
משום נרבע לבהמה לא מחייב בהדיא
הביא זכר עליו דמחייב קרא נפקי
ולאביי נא על הזכור והביא עליו תרי
מיניה ואת זכר לא משכב ולא יהיה
קדש נא על הבהמה והביא עליו מלא
תתן שכבתך אלל משום נרבע לבהמה
לא מחייב דכיון דחיוין נרבע מהאי
קרא וכל שוכב עם בהמה מדלפקיה
רחמנא בלשון שוכב לא מחייב אלא
אחת כיון שאין חלוקין בלשון: זכור
לא עשה בו קטן כגדול. נשכב מיירי
והכי קאמר ליחייב שוכבו כדלמאן
לעיל אשר ישכב את זכר בין גדול בין

קטן ואשמעין הכא דלאו בכל קטנים קאמר אלא דלא צעין צני עונשין לחייב שוכבו אלל גדול קלח צעין ולקמן פריך מאי היא: בהמה עשה
בה גדולה כקטנה. לחייב את הרצועה: מאי לא עשו בו קטן כגדול. איכא קטן פטור שוכבו ואיכא דקריה ליה גדול לחייב שוכבו דהא פשיטא
לן דלאו גדול ממנו זכר עונשין צני דהא את זכר כתיב בין גדול בין קטן: לא עשו בו ביאת פחות מבן תשע שנים ויום אחד. אס ב' על פחות
מבן תשע שנים פטור ולקמן מפרש טעמא: רב סבר. הואיל ואוהרת נשכב משוכב אחת כדרי' עקיבא כל דליתיה בשוכב צריך ליתיה בנשכב
ואוכח פחות מבן תשע שנים הבא על הזכור גדול זכר עונשין אינו מחייבו מיתה דהא לאו ביאה היא כדלמאן במסכת נדה (דף טו.)
ולקמן מיימי לא נשמעין (נח) בן ט' שנים ויום אחד הבא על יממו וכו' הלכך נשכב פחות מבן ט' נמי אינו מחייב אלא שוכב:
ושמואל סבר משכבי אשה כתיב. זכור ואשה בת ג' שנים ראויה לביאה ומחייב שוכבה מיתה וזכר נשכב נמי ל"ש: תניא נמי הכי
וכו'. בן תשע שנים ויום אחד היו זכור הא פחות מבן לא היו ונשכב קאמר דלילו בשוכב לא קאמר זכור ועוד אי בשוכב
קאמר ולחייב את הנשכב גדול קאמר מאי שגא זכור דנקט כל עריות נמי לא נחייבו על ידי ביאת קטן פחות מבן תשע:
הבא

וגם קדש היה בלרץ. מה קדש האמור כאן יש בו תועבה אף בלא
יהיה קדש יש בו תועבה והדר גמרין תועבה האמור בלא יהיה קדש
מתועבה האמור במשכב זכור דכתיב ויקרא כן אשר ישכב את זכר משכבי
אשה תועבה עשו שמים דמיהם נס מה תועבה האמור נס אף
נשכב במשמעו: וגם קדש היה בלרץ.

לשון זנות דכתיב כמועבות הגוים
ומשכב זכור תועבה היא: לא משכב.
קרי ביה נמי (א) לא משכב: ונאמר להלן.
במסית דכתיב (א) וסקלתו בלגנים:
לנשכב מניין. זכר שנרבע לבהמה:
אוהרה מניין. בשוכב בהמה כתיב
וככל בהמה לא תתן שכבתך אלל
נשכב זכור לא כתיב: כמועבות
הגוים. הלי נמי מתועבותיהם הוא
דכתיב בפרשת עריות (ויקרא יח) כי
את כל התועבות האלה עשו אנשי
הארץ: הכא על הזכור והביא זכר
עליו. בהעלס אחת: חייב שמים.
דשני לאוין הם דמחייב קראי אמו
לפיכך חלוק מטאות צייניהו. והביא
זכר עליו גרסינן ולא גרסינן זכור
דלא מקרי זכור אלא נקב המשכב:
לדברי ר' עקיבא אינו חייב אלא
אחת. דכיון דמחייב קרא נפקי אין
חלוק מטאות צייניהו: דכי כתיב לא
יהיה קדש. בזנות דגברי כתיב אלא
לבהמה אין זנות דליפקין צינמות
(דף טו.) מחלקין זונה ומחיר כלל ולא
שייך בה לשון קדשות. והאי דמחייב
תנא לעיל לא יהיה קדש לריוחא
דמיתלח אלא עיקר אוהרה לאו
מהסם: אלא מנא לן נפקא
מכל שוכב. דלפקיה לעונש לנשכב
בלשון שוכב ללפיה משוכב לאוהרה
הלכך אוהרה לשוכב ונשכב מלאו
דלא תתן שכבתך הוא מד במשמעויה
ומד דלמאקס לחצירה וכיון דמד לאו
למחייבו אין זנות מטאות צייניהו:
אביי אמר אף לדברי ר' ישמעאל
חייב שמים. דכי כתיב לא יהיה קדש
בגברי הוא דכתיב כדלמאן לעיל
ונרבע לבהמה לאו מיניה וליף אלא
מדלפקיה בלשון שוכב ואיכא לאו
דלא תתן שכבתך: בין לרבי אבהו
בין לאביי לר' ישמעאל חייב שלש.
לרבי אבהו נא על הזכור מלא משכב
הביא זכר עליו מלא יהיה קדש נא
על הבהמה מלא תתן שכבתך אלל
משום נרבע לבהמה לא מחייב בהדיא
הביא זכר עליו דמחייב קרא נפקי
ולאביי נא על הזכור והביא עליו תרי
מיניה ואת זכר לא משכב ולא יהיה
קדש נא על הבהמה והביא עליו מלא
תתן שכבתך אלל משום נרבע לבהמה
לא מחייב דכיון דחיוין נרבע מהאי
קרא וכל שוכב עם בהמה מדלפקיה
רחמנא בלשון שוכב לא מחייב אלא
אחת כיון שאין חלוקין בלשון: זכור
לא עשה בו קטן כגדול. נשכב מיירי
והכי קאמר ליחייב שוכבו כדלמאן
לעיל אשר ישכב את זכר בין גדול בין

גליון הש"ס
תוס' ד"ה הנרבע וכו'
דרש"שין ואשה. עין שער
המלך פקד י"ו הלכה י"א
מהלכות אסורי ביאה:

הגהות הב"ח
(א) נס' וכו' לא משכב
משכבי אשה קרי ביה לא
תשכב:

מוסף רש"י
אוהרה לנשכב. ואי קשיא
גבי עריות היכן מליו
אוהרה לנשכב כמו לעל,
דלשכבין כמליו לאו, פריך
הכי שמי' הם כיון דלתי
נמי מתהניא מסיבה
קרינא בה הנפשות
העושות, אלל משכב זכר
דלא מחייב צני אוהרה
וכו' וכו' א"א אינו ענין
לשוכב. לנשכב. דהא קרא לחייב
נשכב, דהא קרא לחייב
כתיב ויקרא כן אשר
ישכב, למחייב בהמה עליו
ענין שכתב, תננהו ענין
לנשכב, למחייב בהמה עליו
ענין טו. לא יהיה
קדש. מומן למשכב זכר
דכרס כ"ח.

(א) ונכריות ג. אימא קרי
בזה לא משכב. (ב) ולעיל
טו. (ג) דכריות (ד) ועי'
רש"י (ה) ונכריות יג.
(ו) ויקרא יח.

תורה אור השלם

1. זאת זכר לא תשכב
משכבי אשה תועבה
הוא: ויקרא יח כב
2. לא תהיה קדשה
מבנות ישראל ולא יהיה
קדש מבני ישראל:
דברים כג יח
3. וגם קדש היה בארץ
עשו ככל חתובות הגוים
אשר הוריש יי מפני בני
ישראל: מלכים א יד כד
4. ואיש אשר יתן
שכבתו בבדיה מות
ימות ואת הבהמה
תהרגו: ויקרא כ טו
5. כי דבר תהרגו דרך
התורה בו בראשונה
להמיתו ויד כל העם
בארצו: דברים יג י
6. כל שוכב עם בהמה
מות ימות: שמות כב יח
7. ובכל בהמה לא תתן
שכבתך לשמוארה
ואשר לא תעמד לפני
בהמה לרבעה: תבול
הוא: ויקרא יח כג

ה"ג

סב א מ"י פ"א מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ב מ"י פ"ג מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ג מ"י פ"ד מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ד מ"י פ"ה מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ה מ"י פ"ו מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ו מ"י פ"ז מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ז מ"י פ"ח מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ח מ"י פ"ט מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב ט מ"י פ"י מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב י מ"י פ"יא מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יא מ"י פ"יב מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יב מ"י פ"יג מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יג מ"י פ"יד מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יד מ"י פ"טו מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יה מ"י פ"טז מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יז מ"י פ"יז מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יח מ"י פ"יח מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב יט מ"י פ"יט מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'
סב כ מ"י פ"כ מהלכות
אסורי ביאה ג' הל' א'

רבינו חננאל

חוריה בהמה הנחית מן
החיה היתרה והיא
אילנות כו' כדברי רב
המנוח ישראל שבא על
הבהמה בשוגג מהו הא
קלון איכא תקלה וקלון
הוא שוגג היה ופשיט רב
יוסף מהו חתון כדא פיה
בת ג' שנים ויום אחד
אם בא עליה אחד מכל
העיריות ואפילו בהמה והיא
הא קלון איכא א"כ
לשון של גדרה (מאורש).
תקלה ליכא דהא והיא
מטורח וקלון מומתין
על ידה ודחין כיון
המורה היא בת הדינה
היא ורחמנה חס עליה
משום דהיא קטנה כו'
ופשט רב מהו א"כ
שנים ויום אחד האב על
יבמה קנאה כו' דפוסל
הבהמה מעל גבי המוכח
ונסקלה על ידו והאבא
קלון איכא תקלה ליכא
דפטרות וקלון נסקלת
על ידו ודחין האב נמי
כיון דמור הוא תקלה
נמי איכא כו' ואחין
למיפשטא ממנהיגין
ורדיקין מוקחין במתנות
אלא שבאת תקלה לארס
על ידה כו' מאי
לאו (מדרשא) (מס'ספא)
ירשאל קלון בלא תקלה
הכי דמי ישראל האב
על הבהמה בשוגג וקלון
נדרגת ודחין לא ספא
תקלה וקלון רישא תקלה
בלא קלון. הוי דמי
עברו שבא על הבהמה
תקלה איכא קלון ליכא:
ירושלמי איש איש ושב
(והנחה את הורו ונח)
א"ל לצורח יצא לידון
בעירי דמי ר' יוחנן
כלל אב דכתיב עיריות
היו הויס בלא וכלל
עיריות ימור קוברין
בניהם: הבהמה אינו

והייבין עליה משום א"א פ"ה אס קיבל אביה קדושין וקשה
מסיפא שמעיה לה דמי בא עליה אחד מכל עריות
דדייקין מינה אפילו בהמה ועוד כפ"ק דקדושין (דף י' וס' דבשו
למיפשט דביאה אירוסין עושה ולא נשואין עושה מדקדמי מתקדש
בביאה ובתר הכי קמני נשאת וממאי
דילמא נשאת אקדושי כסף קאי כמו
ומייבין עליה משום א"א וי"ל דכולה
אקדושי ביאה דרישא קאי ומשום בא
עליה יבם קנאה אינטייכא ליה דלא
תקלה קנאה מדרבנן כמו בן תשע
דסיפא דלא קני מדאורי' אלא כמאמר
בעלמא דליתא בשליה האשה רבה
(ויבמות דף טו) ומיהו קשה דלקמן כפ"ן
סורר (דף סט) דייק מהכא דהולכין
דניין נפשות אחר הרוב מדקדמי
ומייבין עליה משום א"א ואמאי דילמא
אילונית היא ואדעתא דהכי לא קדיש
הא אפילו הראשון אדעתא דהכי קדיש
ה"מ למיפך אמאי חייבין דליליות
לאו בת יבום היא ומיבום לא פריך
דליל' אדעתא דהכי לא מיבום וי"ל
תקלה אדעתא דהכי לא קדיש משום
דפריך עליה גם מסיפא דבא עליה
אחד מכל עריות ומאן דמשני ומייבין
עליה בקרבן לא אסיק אדעתיה מסיפא
ובתר הכי פריך ומשני דקדשה עליה
מכל מקום ההוא דל"א דשניין חייבין
עליה בקרבן א"נ דקבל עליה היבם
ולא ראשון דאם תמלא אילונית מתקדש
לו מ"מ בביאתו וריב"ז פירש דנקט
דחייבין עליה משום אשת איש וה"ה
לכל עריות כדי לאשמועינן מחמת
סיפא אפילו בהמה דמסיפא גירדא לא
הוא שמעינן בהמה דהוא אמרינן גבי
בהמה לא חשיב ביאתו בלא חסד
דגבי בן ט' דקמני ואם בא על אשת
מכל עריות אפ"ה קמני בהמה כהדיא
ופוסל את הבהמה ונסקלת על ידו
ויחיל לפירשו דלא קמני גבי קטנה
ופוסלת את הבהמה ונסקלת על ידה:
נשאת א"כאן. אבל פחותה מבת
ג' לא אכלה אע"ג דליכא
למישט לדעולא ולא נסמפון דהא
נשאת כיון דלאו בת ביאה היא חזרת
לבת אביה ולא נדקא לה ועוד דכיון
דנשאת מתקדשת בביאה קאי כדאמר
כפ"ק דקדושין (דף י' וס' דבשו
מנת ג' דקדושי ביאה דידה לאו
קדושי נשואין נמי לא מהני:
ואינו מאכיל פ"י בקושי"א אם היה
כח ובה עליה לנש קדושין
אינו מאכיל וקשה דלון זה תלוי בביאה אלא משום דקדושי קטן לאו
קדושין ויש לפרש דאינו מאכיל ביבמתו קאמר אע"פ שזקוקה ועומדת:
ואינו נותן גז עד שיגדיל כהגדיל לומר לא סגי ליה בגז דביאת
בן ט' כמאמר שייחא רבנן ואריכה גז לתאמרו ותלינה לזיקתו
אלא לכשיגדיל יפעול ויתן גז הכי מפרש כפ"י יואל דופן (נדף מה):

ה"ג לא סיפא תקלה וקלון ורישא הא קמ"ל וכו': סיפא. ודאי תרוייב
איכא ואימא לך דכולה ממני' בישראל קא מייירי ואשמועינן רישא
דאע"ג דליכא אלא חדא קלון בלא תקלה כגון ישראל שוגג כסבור מותר
דאיכא קלון שגיה עמו דבדר מגורה ותקלה ליכא ומאי תקלה דקמני
שבאת ללדס תקלה ע"י תקלת קלון
קאמר ויחיל לאוקמה הכי ולא תוקמה
רישא בעובד כוכבים וסיפא בישראל:
בא שלש שנים ויום אחד קיס להו
לרבנן דרזב אין בתוליה חוזרין ומאן
היא ראויה לביאה: **מתקדש בביאה**.
ע"י אביה אם מסרה אביה לאחר לבא
עליה לשום קדושין דהאב זכאי בבתו
בקדושיהו) דכתיב (דברים כג) את בתי
נחמי לאיש הזה אבא היא עממה ואמא
ואחיה כדא יסמה אין זה קדושי
תורה אלא רבנן הוא דתקון ולא
הזכיריה בט אלא מיאון בעלמא: **ואם
בא עליה יבם קנאה** ויאלה ירי יבום
ומתגרשת הימנו בגט ומקבלו אביה
ואינה זכירה תלינה דהא בביאת יבם
תלה רחמנא דכיון שערות ומחלוק: ומייבין
כאשמו ללד דבר שמגרסה בגט וזה
הרי בא עליה. אבל פחותה משלש שנים
אינה ביאה ואינה נקנית לו ואם בא
לגרסה בגט אינו יכול אלא ימנן עד
ספא בת שלש שנים ויום אחד ויצטול
או עד שתביא צ"ע שערות ומחלוק: ומייבין
עליה. אם קבל אביה קדושין ובה
עליה אחר חייב עליה משום אשת איש
דביאה היא. אבל פחותה מבת שלש נתי
קדושי כסף שלה קדושין הן לחייב
עליה לאחר שלש אכל הבא עליה בתוך
שלש לא נחייב אע"פ שהיא אשת איש
דלאו ביאה היא: **ומטמאה את בועלה**.
בגדוה דקיי"ל (נדף דף לב) מרבייא
דיו"ו ואשה כי תהיה זכרתי לרבות
מיוקת בת יום א' שמטמאה בגדוה
ומיחו כי מטמא' בגדוה צמגה ובמדרס
הוא למטמאה טריות ואדם וכלים
כאשר נדה אכל בא עליה בתוך שלש
אינה מטמאתו טומאת צבעה כבועל
נדה דכתיב ביה (ויקרא טו) ומהי נדה
עליו אלא הרי הוא כנוגע בעלמא
לעומת ערב משום דלאו ביאה היא
אבל בת שלש מטמאתו דכיון כבועל
נדה: **לעמא משכב הפסחון כעליון**.
שהבועל נדה מטמא משכב הפסחון
משום משכב אפי' לא נגע בו כעליון
של זכר הכי מפורש במסכת נדה בפרק
בנות כותים (דף לב) שאין משכב של
בועל נדה חמור ממשכב נדה וכמשכב
זכר שנעשים אב הטומאה לעמא אדם וכלים דכתיב בזהו) וכל אשר
יגע במשכבה אלא הרי הוא כעליון של זכר שנעשה על גבי הזכר
שאינו אלא ראשון לעומתו ואינו מטמא אדם וכלים אלא ארובין(א)
ומקראי לפיכך לה חס: **נשאת לבסוף** ע"י קדושי אביה: **אונלה**
בתורה. אבל פחותה מבת שלש אע"פ שקדושיה קדושין על ידי
אביה הויא וכן בביאה אין וסיפא חוסיא והויא לה כלארסה
דאע"ג דקנין כספו הוא אמרו רבנן (בבבא בתרא טו) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: **בא עליה אחד מן הפסולין** כגון עובד כוכבים או חלל
או נתיין וממור פסלה דהא ביאתה ביאה וביבמות (דף סח) ובקדושין בפרק בתרא (דף סט) ילפי לה מהאי קרא ובת כהן כי מהיה
לאיש זכר וגו' (ויקרא כב) כיון שנבעלה לפסול לה פסלה עולמית מהמס יליף לה שפיר ולווי' וישראלית מרבו (א) מרבייא דבת ובת: **מומסין ע"י** אם
מחייבי מיתות הן דהא ביאתה ביאה: **והיא פטורה**. דלאו בת עונשין היא ויהי האב ככלל שוגג: **קנאה**.
לירשלה ויחיל מפתר עוד בתולה אלא בגט: **ואינו נותן גז עד שיגדיל** שרי ע"י קדושי אחיו גדול נאכרס ויגדילין של זכר חסדין
להפקיע קדושי אחיו דקטן הוא ואינו בן דעת: **ומטמא בגדוה** כבועל נדה ולא כנוגע: **לעמא משכב** שלו הפסחון כעליון של זכר אבל פחותה
מבן ט' אינו אלא כנוגע בגדוה לעומת ערב: **ופוסל** את הבהמה מעל
עליה לנש קדושין אינו מאכילה בתרומה דקטן אע"ג דביאתו ביאה אין קניינו קנין ולא קרינא ביה קנין כספי (סס) **ופוסל את הבהמה מעל
המוצא** משום נרצב כגון על פי עד אחד או ע"פ הבעלים שאינה נסקלת ואינה נאכרת להדיא: **ונסקלת על ידו** אם יש עדים דלון
זור ובהמה נסקלין אלא ע"י עדים וסנהדרין כדאמר כפ"ק (דף ג) כמיתת בעל כך מיתת השור: **מאי לאו מרסיפא תקלה וקלון**. דקלון
קמני (נד) ואימורו זה הוא היינו קלון וקמני שנסקל היינו תקלה משנה יתירה דרישא לאיתוי קלון בלא תקלה אלא ומהאי תקלה דקמני בת תקלה קלון
דליו לאתוי תקלה עבירה בלא קלון כהכי לא מצינ' לאוקומא דבישראל תקלת עבירה בבהמה בלא קלון לא משכבת לן וכן סאקא דעתך דכולה
בישראל קא מייירי: **בתנאי** עד שיפרש את הסס. שזכור את הסס אבל אם לא הויא שם מפי אלא שמע שם יואל מפי אחר וזכרו פטור:

מדיפא תקלה וקלון רישא תקלה בלא קלון
והיכי דמי עובד כוכבים האב על הבהמה
לא סיפא תקלה וקלון רישא הא קמ"ל דאפילו
קלון בלא תקלה נמי מחייבי ויהי דמי
ישראל האב על הבהמה בשוגג וכדבעי רב
המנוחא דבעי רב המנוחא ישראל האב על
הבהמה בשוגג מהו "תקלה וקלון בעינן והבא
קלון איכא תקלה ליכא או דילמא קלון אע"פ
שאין תקלה אמר רב יוסף תא שמע ב"ב
שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה וואם
בא עליה יבם קנאה ויחייבין עליה משום
אשת איש יומטמאה את בועלה לטמא
משכב תחתון כעליון וינסת לבחן אוכלת
בתרומה ובה עליה אחד מן הפסולין פסלה
מן הכהונה וואם בא עליה אחד מכל העריות
האמורות בתורה מומתין על ידה והיא
פטורה אחד מכל עריות ואפילו בהמה והא
הבא דקלון איכא תקלה ליכא וקמני מומתין
על ידה כיון דמזידה היא תקלה נמי איכא
ורחמנא הוא דחס עליה עלה דידה חס
אבהמה לא חס אמר רבא ת"ש יבן תשע
שנים ויום אחד הבא על יבמתו קנאה ואינו
נותן גז עד שיגדיל יומטמא כנדה לטמא
משכב תחתון כעליון לפוסל ואינו מאכיל
יפוסל את הבהמה מעל גבי המוצא ונסקלת
ע"י וואם בא על אחת מכל העריות האמורות
בתורה מומתים על ידו והא הבא קלון איכא
תקלה ליכא וקמני נסקלת על ידו כיון דמזיד
הוא תקלה נמי איכא ורחמנא הוא דחס
עליוהי עליה דידה חס ורחמנא אבהמה לא
חס ורחמנא תא שמע י"דבר אחר שלא תהא
בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל
פלוגי על ידה מאי לאו מרסיפא תקלה וקלון
רישא קלון בלא תקלה והיכי דמי ישראל
האב על הבהמה בשוגג לא סיפא תקלה
וקלון רישא תקלה בלא קלון והיכי דמי
עובד כוכבים האב על הבהמה וכדבעי מיניה
מרב שש: **בתנאי** "המגרף אינו חייב
עד שיפרש השם א"ר יהושע בן קרחה
בכל

ה"ג לא סיפא תקלה וקלון ורישא הא קמ"ל וכו': סיפא. ודאי תרוייב
איכא ואימא לך דכולה ממני' בישראל קא מייירי ואשמועינן רישא
דאע"ג דליכא אלא חדא קלון בלא תקלה כגון ישראל שוגג כסבור מותר
דאיכא קלון שגיה עמו דבדר מגורה ותקלה ליכא ומאי תקלה דקמני
שבאת ללדס תקלה ע"י תקלת קלון
קאמר ויחיל לאוקמה הכי ולא תוקמה
רישא בעובד כוכבים וסיפא בישראל:
בא שלש שנים ויום אחד קיס להו
לרבנן דרזב אין בתוליה חוזרין ומאן
היא ראויה לביאה: **מתקדש בביאה**.
ע"י אביה אם מסרה אביה לאחר לבא
עליה לשום קדושין דהאב זכאי בבתו
בקדושיהו) דכתיב (דברים כג) את בתי
נחמי לאיש הזה אבא היא עממה ואמא
ואחיה כדא יסמה אין זה קדושי
תורה אלא רבנן הוא דתקון ולא
הזכיריה בט אלא מיאון בעלמא: **ואם
בא עליה יבם קנאה** ויאלה ירי יבום
ומתגרשת הימנו בגט ומקבלו אביה
ואינה זכירה תלינה דהא בביאת יבם
תלה רחמנא דכיון שערות ומחלוק: ומייבין
כאשמו ללד דבר שמגרסה בגט וזה
הרי בא עליה. אבל פחותה משלש שנים
אינה ביאה ואינה נקנית לו ואם בא
לגרסה בגט אינו יכול אלא ימנן עד
ספא בת שלש שנים ויום אחד ויצטול
או עד שתביא צ"ע שערות ומחלוק: ומייבין
עליה. אם קבל אביה קדושין ובה
עליה אחר חייב עליה משום אשת איש
דביאה היא. אבל פחותה מבת שלש נתי
קדושי כסף שלה קדושין הן לחייב
עליה לאחר שלש אכל הבא עליה בתוך
שלש לא נחייב אע"פ שהיא אשת איש
דלאו ביאה היא: **ומטמאה את בועלה**.
בגדוה דקיי"ל (נדף דף לב) מרבייא
דיו"ו ואשה כי תהיה זכרתי לרבות
מיוקת בת יום א' שמטמאה בגדוה
ומיחו כי מטמא' בגדוה צמגה ובמדרס
הוא למטמאה טריות ואדם וכלים
כאשר נדה אכל בא עליה בתוך שלש
אינה מטמאתו טומאת צבעה כבועל
נדה דכתיב ביה (ויקרא טו) ומהי נדה
עליו אלא הרי הוא כנוגע בעלמא
לעומת ערב משום דלאו ביאה היא
אבל בת שלש מטמאתו דכיון כבועל
נדה: **לעמא משכב הפסחון כעליון**.
שהבועל נדה מטמא משכב הפסחון
משום משכב אפי' לא נגע בו כעליון
של זכר הכי מפורש במסכת נדה בפרק
בנות כותים (דף לב) שאין משכב של
בועל נדה חמור ממשכב נדה וכמשכב
זכר שנעשים אב הטומאה לעמא אדם וכלים דכתיב בזהו) וכל אשר
יגע במשכבה אלא הרי הוא כעליון של זכר שנעשה על גבי הזכר
שאינו אלא ראשון לעומתו ואינו מטמא אדם וכלים אלא ארובין(א)
ומקראי לפיכך לה חס: **נשאת לבסוף** ע"י קדושי אביה: **אונלה**
בתורה. אבל פחותה מבת שלש אע"פ שקדושיה קדושין על ידי
אביה הויא וכן בביאה אין וסיפא חוסיא והויא לה כלארסה
דאע"ג דקנין כספו הוא אמרו רבנן (בבבא בתרא טו) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: **בא עליה אחד מן הפסולין** כגון עובד כוכבים או חלל
או נתיין וממור פסלה דהא ביאתה ביאה וביבמות (דף סח) ובקדושין בפרק בתרא (דף סט) ילפי לה מהאי קרא ובת כהן כי מהיה
לאיש זכר וגו' (ויקרא כב) כיון שנבעלה לפסול לה פסלה עולמית מהמס יליף לה שפיר ולווי' וישראלית מרבו (א) מרבייא דבת ובת: **מומסין ע"י** אם
מחייבי מיתות הן דהא ביאתה ביאה: **והיא פטורה**. דלאו בת עונשין היא ויהי האב ככלל שוגג: **קנאה**.
לירשלה ויחיל מפתר עוד בתולה אלא בגט: **ואינו נותן גז עד שיגדיל** שרי ע"י קדושי אחיו גדול נאכרס ויגדילין של זכר חסדין
להפקיע קדושי אחיו דקטן הוא ואינו בן דעת: **ומטמא בגדוה** כבועל נדה ולא כנוגע: **לעמא משכב** שלו הפסחון כעליון של זכר אבל פחותה
מבן ט' אינו אלא כנוגע בגדוה לעומת ערב: **ופוסל** את הבהמה מעל
עליה לנש קדושין אינו מאכילה בתרומה דקטן אע"ג דביאתו ביאה אין קניינו קנין ולא קרינא ביה קנין כספי (סס) **ופוסל את הבהמה מעל
המוצא** משום נרצב כגון על פי עד אחד או ע"פ הבעלים שאינה נסקלת ואינה נאכרת להדיא: **ונסקלת על ידו** אם יש עדים דלון
זור ובהמה נסקלין אלא ע"י עדים וסנהדרין כדאמר כפ"ק (דף ג) כמיתת בעל כך מיתת השור: **מאי לאו מרסיפא תקלה וקלון**. דקלון
קמני (נד) ואימורו זה הוא היינו קלון וקמני שנסקל היינו תקלה משנה יתירה דרישא לאיתוי קלון בלא תקלה אלא ומהאי תקלה דקמני בת תקלה קלון
דליו לאתוי תקלה עבירה בלא קלון כהכי לא מצינ' לאוקומא דבישראל תקלת עבירה בבהמה בלא קלון לא משכבת לן וכן סאקא דעתך דכולה
בישראל קא מייירי: **בתנאי** עד שיפרש את הסס. שזכור את הסס אבל אם לא הויא שם מפי אלא שמע שם יואל מפי אחר וזכרו פטור:

ה"ג לא סיפא תקלה וקלון ורישא הא קמ"ל וכו': סיפא. ודאי תרוייב
איכא ואימא לך דכולה ממני' בישראל קא מייירי ואשמועינן רישא
דאע"ג דליכא אלא חדא קלון בלא תקלה כגון ישראל שוגג כסבור מותר
דאיכא קלון שגיה עמו דבדר מגורה ותקלה ליכא ומאי תקלה דקמני
שבאת ללדס תקלה ע"י תקלת קלון
קאמר ויחיל לאוקמה הכי ולא תוקמה
רישא בעובד כוכבים וסיפא בישראל:
בא שלש שנים ויום אחד קיס להו
לרבנן דרזב אין בתוליה חוזרין ומאן
היא ראויה לביאה: **מתקדש בביאה**.
ע"י אביה אם מסרה אביה לאחר לבא
עליה לשום קדושין דהאב זכאי בבתו
בקדושיהו) דכתיב (דברים כג) את בתי
נחמי לאיש הזה אבא היא עממה ואמא
ואחיה כדא יסמה אין זה קדושי
תורה אלא רבנן הוא דתקון ולא
הזכיריה בט אלא מיאון בעלמא: **ואם
בא עליה יבם קנאה** ויאלה ירי יבום
ומתגרשת הימנו בגט ומקבלו אביה
ואינה זכירה תלינה דהא בביאת יבם
תלה רחמנא דכיון שערות ומחלוק: ומייבין
כאשמו ללד דבר שמגרסה בגט וזה
הרי בא עליה. אבל פחותה משלש שנים
אינה ביאה ואינה נקנית לו ואם בא
לגרסה בגט אינו יכול אלא ימנן עד
ספא בת שלש שנים ויום אחד ויצטול
או עד שתביא צ"ע שערות ומחלוק: ומייבין
עליה. אם קבל אביה קדושין ובה
עליה אחר חייב עליה משום אשת איש
דביאה היא. אבל פחותה מבת שלש נתי
קדושי כסף שלה קדושין הן לחייב
עליה לאחר שלש אכל הבא עליה בתוך
שלש לא נחייב אע"פ שהיא אשת איש
דלאו ביאה היא: **ומטמאה את בועלה**.
בגדוה דקיי"ל (נדף דף לב) מרבייא
דיו"ו ואשה כי תהיה זכרתי לרבות
מיוקת בת יום א' שמטמאה בגדוה
ומיחו כי מטמא' בגדוה צמגה ובמדרס
הוא למטמאה טריות ואדם וכלים
כאשר נדה אכל בא עליה בתוך שלש
אינה מטמאתו טומאת צבעה כבועל
נדה דכתיב ביה (ויקרא טו) ומהי נדה
עליו אלא הרי הוא כנוגע בעלמא
לעומת ערב משום דלאו ביאה היא
אבל בת שלש מטמאתו דכיון כבועל
נדה: **לעמא משכב הפסחון כעליון**.
שהבועל נדה מטמא משכב הפסחון
משום משכב אפי' לא נגע בו כעליון
של זכר הכי מפורש במסכת נדה בפרק
בנות כותים (דף לב) שאין משכב של
בועל נדה חמור ממשכב נדה וכמשכב
זכר שנעשים אב הטומאה לעמא אדם וכלים דכתיב בזהו) וכל אשר
יגע במשכבה אלא הרי הוא כעליון של זכר שנעשה על גבי הזכר
שאינו אלא ראשון לעומתו ואינו מטמא אדם וכלים אלא ארובין(א)
ומקראי לפיכך לה חס: **נשאת לבסוף** ע"י קדושי אביה: **אונלה**
בתורה. אבל פחותה מבת שלש אע"פ שקדושיה קדושין על ידי
אביה הויא וכן בביאה אין וסיפא חוסיא והויא לה כלארסה
דאע"ג דקנין כספו הוא אמרו רבנן (בבבא בתרא טו) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: **בא עליה אחד מן הפסולין** כגון עובד כוכבים או חלל
או נתיין וממור פסלה דהא ביאתה ביאה וביבמות (דף סח) ובקדושין בפרק בתרא (דף סט) ילפי לה מהאי קרא ובת כהן כי מהיה
לאיש זכר וגו' (ויקרא כב) כיון שנבעלה לפסול לה פסלה עולמית מהמס יליף לה שפיר ולווי' וישראלית מרבו (א) מרבייא דבת ובת: **מומסין ע"י** אם
מחייבי מיתות הן דהא ביאתה ביאה: **והיא פטורה**. דלאו בת עונשין היא ויהי האב ככלל שוגג: **קנאה**.
לירשלה ויחיל מפתר עוד בתולה אלא בגט: **ואינו נותן גז עד שיגדיל** שרי ע"י קדושי אחיו גדול נאכרס ויגדילין של זכר חסדין
להפקיע קדושי אחיו דקטן הוא ואינו בן דעת: **ומטמא בגדוה** כבועל נדה ולא כנוגע: **לעמא משכב** שלו הפסחון כעליון של זכר אבל פחותה
מבן ט' אינו אלא כנוגע בגדוה לעומת ערב: **ופוסל** את הבהמה מעל
עליה לנש קדושין אינו מאכילה בתרומה דקטן אע"ג דביאתו ביאה אין קניינו קנין ולא קרינא ביה קנין כספי (סס) **ופוסל את הבהמה מעל
המוצא** משום נרצב כגון על פי עד אחד או ע"פ הבעלים שאינה נסקלת ואינה נאכרת להדיא: **ונסקלת על ידו** אם יש עדים דלון
זור ובהמה נסקלין אלא ע"י עדים וסנהדרין כדאמר כפ"ק (דף ג) כמיתת בעל כך מיתת השור: **מאי לאו מרסיפא תקלה וקלון**. דקלון
קמני (נד) ואימורו זה הוא היינו קלון וקמני שנסקל היינו תקלה משנה יתירה דרישא לאיתוי קלון בלא תקלה אלא ומהאי תקלה דקמני בת תקלה קלון
דליו לאתוי תקלה עבירה בלא קלון כהכי לא מצינ' לאוקומא דבישראל תקלת עבירה בבהמה בלא קלון לא משכבת לן וכן סאקא דעתך דכולה
בישראל קא מייירי: **בתנאי** עד שיפרש את הסס. שזכור את הסס אבל אם לא הויא שם מפי אלא שמע שם יואל מפי אחר וזכרו פטור:

עשה חלל ופסלה וקטנו סס. ואם בא עליה אחד מכל העריות כו'. כגון אביה או אחיה (נדף מה) והוא פטור. מפני שהיא קטנה ולא בת עונשין. ויש דקדושין ויש וקטנו סס. כן תשע ב"ר קנאה. וזה בנכסי אחיו.
ואע"פ שאין קנין לקטן הרי קנינו לו ועומדת (נדף מה) ואינו נותן גז עד שיגדיל. אם לא לגרסה. דקדושי אחיו קדושין גמורין וקנינו של זה אינו קנינון גמורין דליון בן דעת. ומטמאה כנדה. אם לא עליה. דביאתה
ביאה לכל דבר (סס). פוסל. כגון בן ט' שנים כחור או ממור שבה על הכהנה פסלה ממנוה אביה. אכל כהן בן ט' ישראל שבה על בת כהן ליכא למימר דפוסל את התרומה. דאי משום ביאת וזה לא פסלה וזה נכסר מן התרומה. וחי
משום קדושין למהי בת כהן לישאל לאו קדושין וניה. דקטן דקדושין אינו. ואינו מאכיל. כגון יבם בן ט' כהן הבא על יבמתו אפי' דקני לא אכלה בתרומה. וסס. ופוסל את הבהמה. אם

(א) יבמות טו: (ב) קטן סט.
דקדושין י' (דף מה: טז) (ג) כ"ב
קני. נדה מה: (ד) לטיל נדה.
(ה) (מבמות טו:)
(ו) (ויקרא טו: ו) (ז) (ויקרא
יבמות סט: ו) (ח) (ויקרא
טו: יבמות טו: ו) דקדושין י'.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לעמא וכו'
אובלן ומשקין ומקראי
ילפינן:

מוסף רש"י

בת שלש שנים ויום
אחד. ביאתה ביאה לכל
דבר וזהו דף א' אבל פחותה
מבן ט' כהן אכלה כנדה
ואינה ביאה (ויקרא י' וס'
מחלוקת בבבא. מדעת
ההל' וסס) אלא משום אשת איש
למחר לבא עליה לשם
קדושין. אבל לא מדעת
עממה. דלון מעשה קטנה
ללס: וקטנו סס. ואם בא
חכם עליה יבם קנאה. וזה
בנכסי אחיו ורישא ילפינן
לה דאם לאו וסס. ואם לאו
לדלואה מולאה בגט
דקדושין י' ויחייבין
עליה משום אשת איש.
אם קבלה בביאה קדושין
מהו וזה אחר עליה נכסו.
דביאתה ביאה (נדף מה)
וכדושי קדושין וסס וקטנו
סס. ומטמאה את
בועלה. שהיא נדה שנתה
יבם דכתיב (ויקרא טו)
יבמה נדה וקדושיהו י'
יבמה נדה וקדושיהו י'
אכל פחותה מן אפי' אינה
שטמאה כנדה. אינה
מטמאה את בועלה משום
בועל נדה לעומת א' אלא
משום אשת איש. ערב
לעומת ערב משום דלאו ביאה היא
אבל בת שלש מטמאתו דכיון כבועל
נדה: **לעמא משכב הפסחון כעליון**.
שהבועל נדה מטמא משכב הפסחון
משום משכב אפי' לא נגע בו כעליון
של זכר הכי מפורש במסכת נדה בפרק
בנות כותים (דף לב) שאין משכב של
בועל נדה חמור ממשכב נדה וכמשכב
זכר שנעשים אב הטומאה לעמא אדם וכלים דכתיב בזהו) וכל אשר
יגע במשכבה אלא הרי הוא כעליון של זכר שנעשה על גבי הזכר
שאינו אלא ראשון לעומתו ואינו מטמא אדם וכלים אלא ארובין(א)
ומקראי לפיכך לה חס: **נשאת לבסוף** ע"י קדושי אביה: **אונלה**
בתורה. אבל פחותה מבת שלש אע"פ שקדושיה קדושין על ידי
אביה הויא וכן בביאה אין וסיפא חוסיא והויא לה כלארסה
דאע"ג דקנין כספו הוא אמרו רבנן (בבבא בתרא טו) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: **בא עליה אחד מן הפסולין** כגון עובד כוכבים או חלל
או נתיין וממור פסלה דהא ביאתה ביאה וביבמות (דף סח) ובקדושין בפרק בתרא (דף סט) ילפי לה מהאי קרא ובת כהן כי מהיה
לאיש זכר וגו' (ויקרא כב) כיון שנבעלה לפסול לה פסלה עולמית מהמס יליף לה שפיר ולווי' וישראלית מרבו (א) מרבייא דבת ובת: **מומסין ע"י** אם
מחייבי מיתות הן דהא ביאתה ביאה: **והיא פטורה**. דלאו בת עונשין היא ויהי האב ככלל שוגג: **קנאה**.
לירשלה ויחיל מפתר עוד בתולה אלא בגט: **ואינו נותן גז עד שיגדיל** שרי ע"י קדושי אחיו גדול נאכרס ויגדילין של זכר חסדין
להפקיע קדושי אחיו דקטן הוא ואינו בן דעת: **ומטמא בגדוה** כבועל נדה ולא כנוגע: **לעמא משכב** שלו הפסחון כעליון של זכר אבל פחותה
מבן ט' אינו אלא כנוגע בגדוה לעומת ערב: **ופוסל** את הבהמה מעל
עליה לנש קדושין אינו מאכילה בתרומה דקטן אע"ג דביאתו ביאה אין קניינו קנין ולא קרינא ביה קנין כספי (סס) **ופוסל את הבהמה מעל
המוצא** משום נרצב כגון על פי עד אחד או ע"פ הבעלים שאינה נסקלת ואינה נאכרת להדיא: **ונסקלת על ידו** אם יש עדים דלון
זור ובהמה נסקלין אלא ע"י עדים וסנהדרין כדאמר כפ"ק (דף ג) כמיתת בעל כך מיתת השור: **מאי לאו מרסיפא תקלה וקלון**. דקלון
קמני (נד) ואימורו זה הוא היינו קלון וקמני שנסקל היינו תקלה משנה יתירה דרישא לאיתוי קלון בלא תקלה אלא ומהאי תקלה דקמני בת תקלה קלון
דליו לאתוי תקלה עבירה בלא קלון כהכי לא מצינ' לאוקומא דבישראל תקלת עבירה בבהמה בלא קלון לא משכבת לן וכן סאקא דעתך דכולה
בישראל קא מייירי: **בתנאי** עד שיפרש את הסס. שזכור את הסס אבל אם לא הויא שם מפי אלא שמע שם יואל מפי אחר וז

᠑᠙

(א) וְיָלַד בְּמִלְחָמָה (ב) בָּיִת
(ג) לְקַחְתָּ מִן הַיָּם
(ד) וַעֲמַשׁ חֹסֶן מִלְחָמָה לָּנָה
(ה) דָּרַח חֲסֵדָא (ו) הַתְּחִלָּה
(ז) עַשׂוֹת רַעשׁ דְּרַע בְּעִילָא
(ח) דְּבִרְסִי (ט) הַדְרִיחַ
(י) שָׁמַח מִן הַיָּם (יא) וַתִּסְתַּחֲפֵה
(יב) דַּעֲזֵי פִּיטָא (יג) דְּבִרְסִי
יב

נב' ויצו אלה הדינים. עי'
תשובת רמ"א סימן י"ז:
שם עין הזקן ולא נזל. עי'
נ"מ דף ע' ע"ב חוס' ד"ה
תשיך:

(א) רש"י ד"ה כאשר לוך
וכו' כאשר לוך צמיני. נ"ב
ובחוס' לשבח דף פ"ז משני
קושית רש"י במירוד אחר:

בגין נח כר. עד ר' יוסי
אומר כל האמור בפרשת

מכשף בן נח מזהר עליו
שנאמר לא ימצא בך
מעביר בנו וכתו באש
קוסם קסמי מעונן ומנחש
ומכשף וחוכר חבר ושיאל
אוב וידעוני ידורש אל
המתים. וכתוב ובגלל
המסורות האלה ה' אלהיו

שאין הקב"ה מעניש אלא
אם כן הזהיר ר' אליעזר
אומר אף על הרכבת
האילן והרכבת הבהמה

[illegible]

(א) עד כאן נכתב הדף ושאר הדף נשאר חלק ובסיפי כתב "דרך הנה קיוצרים שלם" אבל לא נמצא בכ"י יחסר למינו עד דף פט.

הָיָה מִמֵּימֵינוּ: מִגִּפְף וּמִסֶּכֶךְ חֲתִירֵינוּ
 בְּמִתְנֵנוּ" (דברים 32: 10). דברי ישראל אינו
 נהרס: **בדברכה**. שָׁדֵךְ עֲבֹדָה בֶּן־
 יִשְׂרָאֵל נָמִי כֹל עֲבֹדָה שָׁדֵךְ עֲבֹדָה
 בֶּן־יִשְׂרָאֵל חֵיב עָלֶיהָ וּפְסִילוֹ הוּא
 שָׁדֵךְ צִוִּין בְּנוֹן פֹּעֵר לִפְעוֹר חוֹרֵק
 לִמְקוּלֵס כְּלֹמֶר בְּמִתְנֵנוּ" (סע)
 יִלְפִינן מִקְרָאֵינוּ כִּי כִּשְׁהוּא דֶּרֶךְ כְּבוֹד
 יִדְּבָלוּהוּ דְלִדְרֵךְ נִפְקִי [סא]. מִאִסְרֵהּ יַעֲבֹדוּ
 הַבְּרִיָּה אֵלֶּה אֵת אֱלֹהֵיהֶם וְגו'": **כֹּאשֶׁר**
נֹזֵחַ ה' אֱלֹהֵינוּ. כְּמִיד דְּבִדְרֵי
 הַאֲחֵרוֹנוֹת גְּבִי שִׁבְתָּ וְכֹבֵד אֵל וְאֵם
 הַיְּהוּדִין נֹזֵחַ הָאֵל לִיכָא לְמִימַר דְּמִשָּׁה הוּא
 הַאֲמַר לְהוּ עֲבֵרֻת מוֹאֵב כֹּאשֶׁר נֹזֵחַ
 בְּסִימֵינוּ (א) דְּמִשָּׁה לֹאֵו מֵאִלּוּי הִיא שׁוֹנֵה
 מִשָּׁנֵה תוֹרָה וּמוֹהֲרִים עַל מְלוֹתֶיהָ
 אֵלֶּה כְּמוֹ שֶׁקֶלֶה הוּא וְהִיא חוֹרֵה
 וּמִגִּיד לָהֶם וְכֹל כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב דְּבִדְרֵי
 הַאֲחֵרוֹנוֹת הִיא כְּמוֹב בְּלוֹמוֹת וְכֵן שִׁמְעַ
 בְּסִימֵינוּ: **לַעֲדָה וְעֵדִים וְהַתְּרָאָה**. וְכֵן
 נִגְטָעוּ יִשְׂרָאֵל בְּמִרָה לְהִיטֵן דִּין

[illegible]

אחת אלהותו זוה עניו על האדם שלא
ומיריהו בחרה **אף על כרבה השם**.
נפקא להו נמי מאלהים אלהותו זוה
עניו שלא יקללה דרמב"י (שמות כ)
אלהים לא תקלל: **אף דינין**. מאלהים
נמי נפקא יהא אלהותו עניו להיות
מורא עניו ולהיות מורא בלנך ולא
מורא בשר ודם להטות משפט כ'
המשפט אלהים הוא דרמב"ם ר'
נחמ: **לא הקלוננו**. דאמר' אלהים לא
(ו) יהא מורא עניו ולא מורא בשר
: **אפי' כנך נמי**. דינין וזכרת השם:
ותשתת

רבי חנניה בן ⁶(גמלא) אומר אף על הדרם
 רבי חי רבי חידקא אומר אף על ⁷הסידרוס
 רבי שמעון אומר אף על הכישוף רבי יוסי
 אומר כל האמור בפרשת כישוף בן נח מזהר
 עליו ¹לא ימצא כך מעביר בנו וכתו באש
 קקוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר
 חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים
 וגו' ובגלל התועבות האלה ה' אלהיך
 מוריש אותם מפניך ולא ענש אלא אם כן
 הזהיר רבי אלעזר אומר אף על הכלאים
 מותרין בני נח ללבוש כלאים ולזרוע כלאים
 יואין אסורין אלא בהרבעת בהמה ובהרכבת
 האילן מנהני מלי אמר ר' יוחנן דאמר קרא
 ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ
 הגן אכול תאכל ²ויצו אלו הדינים וכן הוא
 אומר יכי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
 וגו' ה' זו ברכת השם וכן הוא אומר ויגוב
 שם ה' מות יומת אלהים זו עבודת כוכבים
 וכן הוא אומר ³לא יהיה לך אלהים אחרים
 על האדם זו שפיכות דמים וכן הוא אומר

שופך דם האדם וגו' לאמר י"ז גילוי עריות
לא איש את אשתו והלכה מאתו והיתה
גזול אכל תאכל ולא אבר מן החי כי אתא
יודת בוכבים אלהים זו דינן בשלמא אלהים
ת אל האלהים אלא יצו זו ע"ז מאי משמע
יחד אמר יסרו מהר מן הדרך אשר צויתם
אפרים צרון משפט כי הואיל הלך דאמר צו
שעשה ע"ז ולא השתחוה לה למאן דארי
אין דאמר כי הואיל הלך עד דאולי בתרה
א למאן דאמר עכו"ם שעשאה ע"ז ולא
עכו"ם דברים שבית דין של ישראל ממיתין
בית דין של ישראל ממיתין עליהן אין בן
י לאו למעוטי עכו"ם שעשה ע"ז ולא
למעוטי גיפוף ונישוק גיפוף ונישוק דמאי
אלא למעוטי שלא כדרכה דינן בני נח
נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן
וכיבוד אב ואם דינן דכתיב י"ש שם לו חוק
דכתיב כ"אשר צוך ה' אלהך ואמר רב
רב נחמן אמר רבה בר אבון לא נצרכה
הכי מאי והוסיפו עליהן דינן אלא אמר
סות אכתי והוסיפו בדינן מביעי ידניהן אלא
נצרכה אלא להושיב בית דין בכל פלך
לא איפקוד והתניא י"ב שבע נצטוו ישראל
ובכל עיר ועיר וכל נצטוו בני נח להושיב
בכל עיר ועיר אלא אמר רבא האי תנא
ד"ך ועייל ס"ך דתנא דבי מנשה שבע
גילוי עריות ושפיכות דמים גזל ואבר מן
אומר אדם הראשון לא נצטווה אלא על
אלהים על האדם רבי יהודה בן בתירה
אומרים אף על הדגים כמאן אולא הא
סמני לא תקללנוי אלהים אני לא תמירוני
כמאן כיש אומרים תנא דבי מנשה אי
לא דריש ויצו הני מנא ליה לעולם לא
כאפי נפשיה כתיבא ע"ז וגילוי עריות
דכתיב

הים הוא (דברים א) דהיינו דינין: **כיש אומרים**. דמרבי לה

לאמר הן ירשלה. אע"ג דהאי קרא במחזיר גרושתו כתיב וזני נח לא הוזהרו בה מ"מ מייתי דריאה דגבני אשיות כתיב לאמר: **אבל** תאבד וצא אבר מן החי. והא דאמרין לקא אבר (דף נט:) דלא הותר לאדם הראשון בשר לאכלה היינו להמית ולאכול אבל מתה מחליה שריא ואחא לאפויו אבר מן החי דאפי' נפל מחליו אסור: **עשר** מצות. ממה לא אירא גיד הנשה למ"ד (במחלין דף ק:) לגבי יעקב נאסר ומילה שנית לאברהם אבינו: **לא** נמשויה אלא על ע"ה. גמא שנאסר לו בשר ועץ הדעת הזה קהשיב לפי שלא היה נוהג לדורות ודוקא אדם הראשון קאמר אבל מודה רבי יהודה דגבני נח נטעו אחר המבול דהא אמר בפרק ג"ה (חולין דף ק:) לרבי יהודה גבי אבר מן החי דאפי' אסור אבר מן החי וחלי אסור עומאה שכן אסורו נוהג בגבני נח: דכתיב

וכן הוא אומר ⁷לאמר הן
 לאיש אחר מכל ⁸עין הגן ול
 רבי יצחק תני איפכא ויצו זו
 זו דינן דכתיב ⁹ונקרב בעל ה
 ירב חסדא ורב יצחק בר אבד
 עשו להם וגו' וחד אמר ¹⁰עש
 מאי בנייהו איכא בנייהו עכ
 עשו משעת עשייה מייחב
 ופלה לה אמר רבא ומי א
 השתחוה לה חייב והתניא ¹¹
 עליהן בן נח מזהר עליהן א
 נח מזהר עליהן למעוטי
 השתחוה לה אמר רב פפא
 אילמא כדרכה בר קטלא ד
 איפקוד והתניא ¹²עשר מצור
 בני נח והוסיפו עליהן דינן ושנ
 וכושפט שבת וכיבוד אב וא
 יהודה ¹³כאשר צוך במרה א
 אלא לעדה ועדים והתראה
 רבא לא נצרכה אלא לדינ
 אמר רב אחא בר יעקב לא
 ופלך ובכל עיר ועיר והא בני
 אלושיב בתי דינן בכל פלך ו
 בתי דינן בכל פלך ופלך
 תנא דינ מנשה הוא דמפ
 ממצות נצטוו בני נח ¹⁴עז
 החי סידום וכלאים רבי יהוש
¹⁵עזו בלבד שנאמר ויצו ה'

[illegible][illegible]

עצמם דברים שבת
ישראל כו' המ
חומר לחסור עצמם
כנס דברים שבת ישראל
ממין עליהם כגון כל
דורות שכן הם עצמם
כנסים שבת וקטור
מילי שלל דרכה, כלקמן
דקמן. לקמן נ. כאשר
דך במרה. דמצי (שמות
) שם שם לי חק ויחשט

נהרג עליו. היינו כיווא צו דשפיכות דמים דהוי קרוב להמיר ואינו מותר בזה וכו' בישראל חיב וכן ישראל בישראל אבל ישראל בזכות פטור ואליכא דרבי יונתן אבל רנן פלוגי עליה ואמר היתר גמור הוא וליכא כיווא צו: **מי איש.** על ידי דיין איש או עד איש:

יִשְׂרָאֵל בֶּרֶךְ אֲחֵי רַחֲמֵיךָ וְיִצְחָק יְלִידֵיךָ נִהְרָג עֲלֵיהֶן וּבִיִּשְׂרָאֵל

עד שיֵלֵךְ לֵאמֹר הַעוֹלָם כְּדַמְתִּי בְּמִסֵּךְ
[גדל] (דף מד.) מִיֻּנֵּק בֶּן יוֹם אֶחָד
הוֹרֵגוֹ מִיָּד הֵיכָל דְּקִים לִיָּה בְּגוֹיָה
שָׁלוֹ נִדְּחִיו וְאִינוּ נִפְלִי: מִיֻּד כֹּל
מִיָּה: מִיֻּד כֹּל דְּבַר מִיָּה: שׁוֹפֵךְ דָּם
הַאֲדָם בְּאָדָם. שְׂמֹךְ הַאֲדָם דְּמוֹ
יִשְׁפָן: זֶה סֵנֶן. לֵאמֹר דְּמוֹ יוֹלֵךְ לִמְוָךְ:
וְאִשָּׁה: בַּת נָח לֹא מִפְקֵדָה עַל הַדִּין:
בִּיטוֹ. הֵייוֹ נָסִים: מֶה סֵלֶמְדוֹ לִמְוָךְ
אִישׁ אִישׁ. אֵל כֹּל שֶׁר בְּשׂוֹר וְגוֹ:
בְּעִרְיוֹת יִדּוֹן. בִּאֲשֶׁר אִישׁ יִשְׂרָאֵל:
לְמֹאִי הִלְכָה. נָדוֹן דְּבִינֵי יִשְׂרָאֵל:
שֶׁרִיד עֵדֶה וְעֵדִים וְהִסְתַּרְהָ. יִשְׂרָאֵל:
מִגֵּרָע גֵּרָע. זֶה הֵכָל עַל אֲשֶׁר יִשְׂרָאֵל
מִהֵבֵן: כֹּל אֲשֶׁר כְּוִנִי שְׂמֵהֵרָה
בְּעַד אֶחָד וּבְדִין אֶחָד וְשֵׁלֵךְ בְּהִסְתַּרְהָ:
מִגֵּרָע גֵּרָע לָשׁוֹן קוֹלָהּ וּבִתְמִיּהָ: לֹא
נִלְרַב. הֵאֵי דְקִמְנֵי נִדּוֹן דְּבִינֵי
יִשְׂרָאֵל: אֵלָּה. שֶׁכָּה עַל נִעְרָה
הַמְאֻרְסָה יִשְׂרָאֵלִית: לְהַלְדִּיּוּהָ לִים
לְכוֹ. מִיָּתֶה בְּנִעְרָה הַמְאֻרְסָה אֵלָּה
בְּנִעְלוֹת עֵבֶל וְגִבִּי יִשְׂרָאֵל: הִכָּרָה
מִרְבִּיבָה דְּלִישׁ אִישׁ עַל כִּרְחָךְ (א) הֵאֵי
דְקִטְלוּהָ מִשּׁוֹם דְּלִחְרִיבָה בִּאִישׁ אִישׁ
יִשְׂרָאֵל וּלְגִבִּיּוּהָ לֹאֹ אֲשֶׁר אִישׁ
דְּמִחִיב קִטְלָה דִּידִּהוּ אֵלָּה נִדּוֹן
בְּסִקְלָה אֵלָּה אֵין לָרִיד עֵדֶה וְעֵדִים
וְהִתְקַלָּה לְלֹא גֵרָע מִעִרְיוֹת דִּידִּהוּ:

אכל. כל על אשת איש ישראל דיניא
דידכו דיינינן ליה בממיה. כל על
נערה המאורסה נידון בסקילה.
בישראל א' דהא דנינא דידכו סיף הוא
כלל מיתא פ' נח אינו אלא סיף [טו].
לרנן דפלגיו אתנא דני מנשה:
נכנסה לתופה ולא נבעלה. דיני
ישראל חנק הוא כשאר אשת איש
דגני סקילה מכיז נערה בתולה
מאורסה וגו' [דכרשין (כחציות דף מח).]
בתולה ולא בעולה מאורסה ולא
נשואה ומאי נשואה אילימא נשואה
ונבעלה מבתולה ולא בעולה נפקא
אלא שנכנסה לתופה ולא נבעלה
ומעטה קרס מסקילה וישה בחנק
הכלל היו בכלל נושא ונושפת ויאלה
ארוסה לידון בעצמה וזו שלא יאלה
עמה בכללה: בעולם בעל י' לפס.

דסה נידון במקילה על דכחיז (בראשית כ) והיא בעולת

הָיָה שֶׁנִּכְנְסָה לְחוּפָה וְלֹא
'הֵינָא יַבְעוּלָתָא בַּעַל יֵשׁ
'וִיחָנָן' כָּל עֲרוּהָ שְׁבִי
'ד' שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִמּוֹתִין
וְאֻמְרִים [א] הִרְבָּה עֲרוֹת
מוֹזֵהָ עֲלֵיהֶן בָּא עַל
נָח נִידוֹן בְּדִינִי בֵּן נָח
נָח נִכְנְסָה לְחוּפָה וְלֹא
יָתִיתָ הָאֻמּוּרָה לְבִנִּי נָח
מֵאֲדָר כָּל עֲרוּהָ שְׁבִית
לֵילָה וְהָא תִּנְיָא ^(ד)גַּר

שהיה זה
דפקין ליה עריות צבני נח מעל כן
יעשו אש וג' והסם חייבי מיתום
יהם דלרבנן אמרבו בני נח מאש אש לכל האמור בפסוק וירמ לא דרש
נח. כותיות: ואנו אין לנו. שיהא כן נח חלוק בין ישראלית
לילה בקטלא דידן: אידי ואידי חנק הוא. דיננו ודינינו שוין כה:
שהורשו

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

נט.

עין משפט
נר מצוהק"ב א מ"י פ"י מהל'
מלכים הל"ט:
ב (מ"י סט):

(א) כתיב וצ"י איתא אמר
ר"י (ב) וצ"י תוספות חגיגה
יג. ד"ה אין מוסרין.
(ג) בנדרות נ. פסחים סט.
(ד) כ"ק ל. ע"י ג.
(ה) נעיל מ. (ו) ס"א איני.
(ז) וצ"י וצ"י נח. (ח) נעיל
(ט) ס"א נעשים.
(י) וצ"י תוס' יבמות סא.
ד"ה וצ"י.

תורה אור השלם

1. חזק צוה לנו משה
מורשה קהלת עקב.
דברים לג ד
ושמרתם את חקותי
ואת משפטי אשר יעשה
אתם האדם וחי בהם אני
יורא יח ה
3. אך בשר בנפשו דמו
לא תאכלו.
בראשית ט ד
4. רק חזק לבלתי אכל
הדם כי הדם הוא הנפש
ולא תאכלו הנפש עם
הבשר. דברים יב כג

גליון הש"ס

נב' עובר כוכבים שקובץ
בזירה. ע"י חגיגה דף יג
ע"ה תוס' ד"ה אין:

הנהגות הגר"א

[א] נב' רק חזק לבלתי
אכלו הדם זה אבר מן החי
כי הדם הוא הנפש נמחק:

מוסף רש"י

זה אבר מן החי. כלומר
כל זמן שנפשו בדמו לא
תאכלו הבשר. בנפשו דמו
בעוד נפשו בו (בראשית ט
ד) בעוד שהיא הנפש בנפשו
היא דמו. לא תאכלו הבשר
(על ע"ה).

והא' דינין קום עשה. משפט הוא וקא חשיב: ומשני קום עשה ושב אל
העשה הוא. קום עשה משפט ושב ואל תעשה עול אפילו אינו מזה
לעשות משפט והוא יושב וצטל מזהר הוא שלא לעשות עול ואזהרת לא
תעשו עול (ויקרא יט) אינה קום עשה משפט אלא לחודה קיימא שב
והצטל מלא תעשה עול אצל אזהרת
לא תשבות על כרחי אינה אלא קום
עשה: מורשה לנו. ולא להם ואיכא
משום גול כדמפרש: מורשה מאורסה.
אמוראי איכא דדרשי דכו גבי עס
הלך בפרק אלו עוברין בפסחים
(דף מט:): מינול קא גול לה. והא
קא חשיב גול וכן נערה המאורסה
דלא ככלל גילוי עריות הוא: האדם.
ר"מ דלית ליה אתם קרוין אדם ולא
עובדי כוכבים קרוין אדם ור"ש היא
דרש לה במסכת יבמות (דף סא):
כשבע מלות דידשו. עוסקין בהלכות
אותן שבע מלות להיות בקיאותן בהן:
בשר. בעוד נפשו קיימת לא תאכלו
זהו אבר מן החי. ודמו לדרשא אחרינא
למשירי אבר מן החי דשליש כדלקמן
בשמינית: כיולא בדבר אסא אומר.
שאף ישראל הוזהרו על דם מן החי
בסני ומשום חיות. ורבי חנינא קאמר
לה: כי הדם הוא הנפש ולא תאכל
הנפש עם הבשר נ'. כלומר לא
תאכל הדם הנזכר בראש המקרא
בעוד הנפש עם הבשר: ורבינא הווא.
דמק דם לאזהרת אבר מן החי לא
למקרי משום חיות סמכי אלא למיסק
דם הקזה שהנפש יולאה בו משום דם
הוא דסמכיה דלא תימא אזהרת דם
גבי וצחית מנפקר ומאלקן כמי
(דברים יג) דם שחית הוא דהוי דם
אכל דם הקזה לא הוי דם להכי
קאשייה לאבר מן החי מה אבר מן
החי אסור מתמת אסוריו אף דם מן
החי מזהר עלה משום דם שולג
שהיא דם הנפש אכל דם הקזה שאין
הנפש יולאה בו אינו קרוי דם אכל
אסור חיות לא נזכר בו ולא בשום
דם ובכריתות (דף כג) מפרש אזהרה
דם הקזה שהנפש יולאה בו מטיפה
המשתחררת ואלקן משהוא מתחיל ללאת
שחור: למה לי למכבד. אבר מן החי
בסני ובבני נח אטו ישראל משום
דקבלו מורה ילאו מכלל מנה' הראשונה
בשלמא עבודת כוכבים וגילוי עריות
בסני למיתיהו נשנית לפי שלא
פרשו כ"כ בבני נח על אלו עבירות
טעונות עליהם וכן בעריות לפרש
עונשן אלא אבר מן החי למה לי לאזהרה:
לוס ולזה נאמרה. כדמפרש לקמן
מדנשנית עבודת כוכבים וגילוי עריות
בסני ואשכחן דאיענש עובדי כוכבים
עלייהו אף לאחר מתן תורה כדכתיב
(דברים יח) לא ימלא בך מעביר בנו

ובתו וגו' ובגלל התועבות האלה וכן בעריות (ויקרא יח) כי את כל
התועבות האלו שמע מינה כי יהי קודשא בריך הוא מורה לישראל
לא שקליניהו להך מבני נח וכדקיימי להו קיימי וכל שלא נשנית
בסני נאמר לישראל ולא לבני נח מסיני ואילך אע"ג דעד

כסני נאמרו מללא הדר תנייה בסני כדאיתא בעבודת כוכבים וגילוי עריות
שלא לקדישה עמדו באיסורין אכל עובדי כוכבים טעלן מהן. ולקמן פריך דילמא להכי לא נשנו דלכני נח הוא דאקריי ואל לישראל ומשני ליכא
מדי דלישראל שרי ולעובדי כוכבים אסור שכשלאו מכלל בני נח להקדש ילאו ולא להקל עליהם ולזה ליכא למימר דא"כ אמאי
אמרי עבודת כוכבים הילך על כרחי אותה שלא נשנית אינה בבני נח. הילך אם לא נשנית אבר מן החי הוה אמרינא נטולה
בבני נח ממתן תורה ואילך: ואנו אין לנו. אזהרה בבני נח ולא נשנית בסני אלא גיד הנשה: ואליכא דרבי יהודה. דאמר בפרק
גיד הנשה (חולין דף ק:) מבני יעקב נאסר גיד הנשה שהיו בני נח קודם מתן תורה ורבען פליגי ואמרו בסני נאמר להם להם
אלא שכתב במקומו ואחר כחצו משה במקום המעשה על העתיד לידע מאיזה טעם נאסר להם ולרבי יהודה גופיה
לישראל נאמר ולא לשאר בני נח דהא בני ישראל כתיב (בנאשית יג). והא דקאמר הכא דאותן העומדות באיסורין לבני נח לעולם הילך לשנותן
בסני לאו משום דאי לא אזהרניהו הוה אמרינא נאמר מגיד הנשה דלא נשנית ולישראל נאמר ולא לבני נח דמהא ליכא למיגמר
שהיו לא נאסרה אלא לישראל ובעוד שהיו בני נח נמי להם נאסר ולא לאמרינא אלא מדאמרינא עבודת כוכבים הוה גמרין לה: ואשכחן דאיענש
עובדי כוכבים עלייהו. שבע אומות כדכתיב (דברים יח) לא ימלא בך מעביר בנו ובתו בנאש: אדרבה מדלא נישנית בסני אימא לבני נח נאמרה. לבני
יעקב בעוד שהיו בני נח נאסר להם ולא משנא כלל לישראל: והרי יפס תואר. שאסורה להם כדאמר לעיל (דף מ:). לאו בני כיבוש גוייה. לא
תנא ארץ לכבוש כי אם לישראל שאף לישראל לא הותר יפת תואר אלא במלחמה ע"י כיבוש: משום דלאו בני מחילה גוייה. שאף לישראל נטעו
על הגול אלא שפחות משה פרוטה אינו נחשב גול בעיניהם שעוברין על מדתן שרממין הן ומחלין על דבר קל אכל בני נח אכזרים הם:

אלא האדם. פרש"י ולית ליה לר"מ אתם קרוין אדם וקשה דפ"ק
דכריתות (דף י:) פטר סך משמן המעשה לעובד כוכבים
ומשמע דהוי עעמא משום דכתי' על בשר אדם לא יסך אתם קרוין אדם
מיהו מצינו למימר דטעמא משום דכל שיטו בשר יסך וכל שאינו

בשר אינו בשר יסך וי"ס דגרסי הכא
רבי ירמיה ור"מ מפרש דיש חילוק בין
אדם להאדם (כי אדם רצונו ע"ד
היתרון לאדם המעולה ומעוטרת בתורה
(ה') מדע דלא מיימי בפרק הנא על
יבמתו (יבמות דף סא. וחס) מדכתיב
במזרים כל האדם וההמה (שמות ט)
והא דקאמר הכא כהנים לויים וישראל'י
לא נאמר ה"ק לא נאמר אדם דלישחמט
כהנים לויים וישראל'ים וה"ר משום
פי' דוקא גבי פורענות קורא אותם
אדם דאין ראוי לכבוד שם ישראל אכל
גבי האדם וחי בהם ה"ל למכתב
כהנים לויים וישראל'ים כמו שגריל כל
מקום כדכתיב (ויקרא כא) אמור אל
הכהנים (במדבר יח) ואל הלויים מדבר
(שמות יד) דבר אל בני ישראל והכי
איתא במדבר ויכולו מה אקוב לא
קבה אל שלא הוסיף שמו על פורענות
אדם כי יהיה בעור בשרו נגע זרעם
כי תהיה בנאם ולא בישראל אלה
יעמדו לבקר את העם וגבי פורענות
אלה יעמדו על הקללה והא דפריך
התם מהך קראי אף ע"ג דעובדי
כוכבים נמי קרויים אדם מ"מ פריך
שפיר כיון שמכנה גבי פורענות את
ישראל בנאם היכא דלא איירי אלא
בעובדי כוכבים לא היה לו לקרותם
אדם: אף דם מן החי. ולרבנן
אבר מן החי וקשה דתנא דלעיל
(דף י:) (דדרש) דנ"ל אבר מן החי
מאכל תאכל ולא מוקי האי קרא
אלא למישרי שרצים כדנפקא לקמן
מי שדמו חלוק מנשרו:

ורבנן ההוא דרם הקזה. בפרק
גיד הנשה (חולין קא). מוקי
לה דאבר מן החי נהג בין בעמאס בין
בעבורי והכא דמוקין לה לרם הקזה
כמ"ד התם (דף ק:) אינו נהג אלא
בעבורי: נאמר לבני נח. ועוד
כוכבים ששנת לא שייך כאן לישראל
הוזהרו לשנות:

ליכא מידעם דלישראל שרי. כדבר
שהוא מזהר לישראל לא
אמרינן הכי העובד כוכבים ששנת
חייב ולישראל מזהר אף על גב דבסני
בשנת אין מזהר לישראל מ"מ יש עלי
מלות שניתנת שנת ועל העובדים
דעובד כוכבים חייב וישראל פטור
אע"ג דפטור מ"מ לא שרי מיהו קשה
דאמרינן בפרק בן סורר ומורה (לקמן
דף עב:) ילא רשאו אין נוגעין בו
דאין דוחין נפש מפני נפש אכל קודם

שלא ראשו החי פושטת ידה וחתכתו לאצרים ומזיאה כדי להליל את
אמו וכה"ג בעובד כוכבים אסור כיון שהזהירו על העובדים וי"ל דהא
נמי בישראל מזהר כדי להליל ואפשר דאפילו בעובד כוכבים שרי:
והא

כסני נאמרו מללא הדר תנייה בסני כדאיתא בעבודת כוכבים וגילוי עריות
שלא לקדישה עמדו באיסורין אכל עובדי כוכבים טעלן מהן. ולקמן פריך דילמא להכי לא נשנו דלכני נח הוא דאקריי ואל לישראל ומשני ליכא
מדי דלישראל שרי ולעובדי כוכבים אסור שכשלאו מכלל בני נח להקדש ילאו ולא להקל עליהם ולזה ליכא למימר דא"כ אמאי
אמרי עבודת כוכבים הילך על כרחי אותה שלא נשנית אינה בבני נח. הילך אם לא נשנית אבר מן החי הוה אמרינא נטולה
בבני נח ממתן תורה ואילך: ואנו אין לנו. אזהרה בבני נח ולא נשנית בסני אלא גיד הנשה: ואליכא דרבי יהודה. דאמר בפרק
גיד הנשה (חולין דף ק:) מבני יעקב נאסר גיד הנשה שהיו בני נח קודם מתן תורה ורבען פליגי ואמרו בסני נאמר להם להם
אלא שכתב במקומו ואחר כחצו משה במקום המעשה על העתיד לידע מאיזה טעם נאסר להם ולרבי יהודה גופיה
לישראל נאמר ולא לשאר בני נח דהא בני ישראל כתיב (בנאשית יג). והא דקאמר הכא דאותן העומדות באיסורין לבני נח לעולם הילך לשנותן
בסני לאו משום דאי לא אזהרניהו הוה אמרינא נאמר מגיד הנשה דלא נשנית ולישראל נאמר ולא לבני נח דמהא ליכא למיגמר
שהיו לא נאסרה אלא לישראל ובעוד שהיו בני נח נמי להם נאסר ולא לאמרינא אלא מדאמרינא עבודת כוכבים הוה גמרין לה: ואשכחן דאיענש
עובדי כוכבים עלייהו. שבע אומות כדכתיב (דברים יח) לא ימלא בך מעביר בנו ובתו בנאש: אדרבה מדלא נישנית בסני אימא לבני נח נאמרה. לבני
יעקב בעוד שהיו בני נח נאסר להם ולא משנא כלל לישראל: והרי יפס תואר. שאסורה להם כדאמר לעיל (דף מ:). לאו בני כיבוש גוייה. לא
תנא ארץ לכבוש כי אם לישראל שאף לישראל לא הותר יפת תואר אלא במלחמה ע"י כיבוש: משום דלאו בני מחילה גוייה. שאף לישראל נטעו
על הגול אלא שפחות משה פרוטה אינו נחשב גול בעיניהם שעוברין על מדתן שרממין הן ומחלין על דבר קל אכל בני נח אכזרים הם:

קבב א מתי פ"ג מהלי
עצו"ס הל"ב סמג
לחוק טו:
קבב ג מתי שם הל"ד:
קבב ג מתי שם הל"ו:
קבב ד מתי שם הל"ז:
הל"ז י סמג לחוק
לה טור שו"ע י"ד סימן
קמ"ב סמ"ק:
קבב ה מתי שם פ"ג הל"ה
ה:
קבו ז ז ח מתי שם
הל"ה ג:
קבכח י מתי פ"ח מהלי
מעשה קדנ"ט
הל"ה ז סמג לחוק ט"ז:
קבכט ז ח מתי פ"ח מהלי
שמיטה הל"ה טו
סמג עש"ן סג טור שו"ע
י"ד סימן ד סמ"ק א:

פנים וחייבין עליה מיתה אף כ
השתחואה לידון בעצמה יצאה
כזוכה קדשים בחוץ הכתוב מו
אמינא כי אתרו ביה קטלא
בר רב חנן לאבוי אימא יצאו
זוכה למה לי לגופיה דרמחשוש
לזרוק דמה לעבודת כוכבים וי

אטו כל הני לאו עווד נינהו: אחד
העובד. כל עבודה אף גפוף ושמו
אף דרך בזיון כבדכרה וחייב מיתה
דמכתיב" וילך ויעבוד אליהם אמרים
וכבוז חמרים וסבלתם חבשים

ואזהרתי מהכא וכן תדרוש להלכה
לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את
אלהיהם וגו' (דברים יב) דהיינו
בדרכה: **ואחד המוצא** אפי' שלא
בדרכה בעבודות הללו כדיליץ לקמן
דכל עבודות מיתות צפנים לגבוה
חינין עליה מיתת עבודת כוכבים
אמילו שלא בדרכה: **ולאסוב נמי**

(א) ועי' חוש' לקמן סד.
ד"ה מרקוליס, (ב) ע"ז לד:
חולין נט. וזמנים י.
(ג) שמונת כז, (ד) דברים
ה, (ה) מהלכים סג, (ו) ועי'
מ"ט, (ז) דברים יז.
(ח) שופטים יז ג, (ט) עי'
רש"ל שמקיים הגי' כז.

1. ירכו עצבותם אתר
מזהר לו אסף ספרותם
אשר וכל אשא את
שמותם על שפתה:
התלים טו טז
2. ובה לאלהים יחרם
בלי ילי לבדו:
שמות כט כז
3. וילך ויפחד אלהים
אחרים וישתחו להם
ולשמש או לירח או לכל
צבא השמים אשר לו
עויתו: דברים יג ז
4. והנצחת את האיש
ההוא או את האשה
ההוא אשר עשו את
הדבר הזה לא
שערוך את האיש או את
האשה וסלקתם באבנים
ומתו: דברים יג ז
5. כי לא תשתחוה לאל
אחר כי יקא שמו עלי
אשר הוא: שמות יא ז

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה אימא וכו'
ודקא קשיא ליה:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א | רש"י ד"ה אימא יצאה
לן יכו' דרך כבוד
כהשמואלה וקא קשיא יכו'
ז"ל ודקא קשיא וכו' :

מוסף רש"י
היהושת בהמה לזרוק
דמה לעבודת כוכבים.
אלא שחט הנהמה לשם
עבודה זרה שיהא עבודה
בשחיטה, אלא חסד שיעשו
על מנת לזרוק. ויפסול
הזבח ויחטא. ודאי שחט
לעבודת כוכבים שיהא
דעתו לעבודה בשחיטה וז'
דבריו מלא סתירה דלא וימי
מחטא הוא, אלא בשלש הן
מחטין להיות שחיטה זו
עבודה לעבודת כוכבים אלא
שחטת לעשות על מנת
שיעבוד העבודה כוכבים
מזיקת דמה זו נקטת
חללה ויפסול דהא

א [מח] פ"ח מהל' ע"ו
הל"א עוש"ע י"ד סי' קמה
סע"א [א]:
קל ב מח' פ"ג מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ב סמוך לארץ ו':
קל"א ג מח' שם הלכה ג:
קל"ב ד הו מח' שם פ"ה
הלכה ה:

ואח' דלמעטוי שלא דדרכה בשאר
עבודות לא אינטרירן דמוציאה נפקא
דיוקא עבודת פנים וע"כ איכה עבדו
רבווי' אחא בגון פוער לפעור חורק
נפיקא למרקוליס ואל נפקי ליה לא
עבדו ולא מהשמואה וזי לאו איכה
עבדו ה"א דאפילו דדרכה צעין דרך
צידור וי"ל דזי השמואה לנמד י"א
חייב בשאר עבודות אפילו שלא דרך
צידור בגון פוער לפעור חורק אכן
מרקוליס נמי לא צריך קרבן
מהשמואה נפקא אע"ג דעבודתה
דרך ציון ציון צעובדין אותה בך
דגולה מוז צע' למירא הש"ס בןשמן
ונפקא ליה פוער למרקוליס
מהשמואה להכי אינטרירן איכה
עבדו אע"ג דאין עבודות בך אלא
מטוס עבודות דרך ציון וכ"ש פוער
לפעור חורק אכן למרקוליס אע"ג
דודק ציון ציון עבדו דבך:
מנצין דמוצא בהמה דמריקוליס
מוצא למכודים אכל מוצא למכודים
וא"ו וא"ת ואהרה שמענו מלא יוצחו
עונש מנא ליה מוצא למכודים ועו"כ
מוצא למכודים שמענו לעיל עונש
אכל ואהרה מוצא שלא דדרכה מנא
י"ל דהא לעיל גבי השמואה אינטרירן
קרב לעונש ואהרה שלא דדרכה וי"ל
מוצא למכודים לעונש וא"ו יוצחו
ואהרה וינחא השמא דקאמר אל
יזינו ענין לבדכר דהא חמיצ איכה
עבדו דהנ"ל אם אינו ענין למכודים
יהא חמיצ מוצא למכודים וגו' תנח
ענין למכודים והשמא לכל שלא דדרכה
אינטרירן לא יוצחו ולא נקט מרקוליס
מאלא מוצא דקסם למכודים לאו
דחייבו צדיקה וא"ת ינחא דהי
קרבא למכודים אכל למכודים מנא
ין דהא לקמן שלם השמואות מד
לכאלא דדרכה למכודים
חד שלא דדרכה למכודים וי"ל ציון
וגי קרב גבי השמואה דלא ש"י
בשאר עבודות וכן פ' בקונט' לקמן:
האומר מעבד. פ"ה משמחה
חייב דנפקא ליה מלא
מחצה ולא דשמח אליו אה ושמח
וייב וקשה דלמעי לא ס"ד האי
ועמא עד דמייח ליה דרז יוסף אלא
יינו טעמא דמקלוו עליו כאלו:
מר סבר בסבי דצעמו "א שמעי
פ"ה. תימה נמי דלא שמעי
מחייב דדיבורא כשמחיהיין עד
ועבוד עיזס ואכסני ואס אין חזר
דוקא מסית לעבודת כוכבים דשמעי
מא עמא על חשיב מסית כ"כ
שאיז מינן ועי"ל דככולא שמעתי
יל היכא דפלחו כ"ע לא פליגי ר"ל
דאי פלחו מחייב על כן יס לחיב
כוכבים כי פליגי דדיבורא בעלמא
סבר דיבורא מילתא הוא ומחייב
כוכבים דשמעי ליה אפילו רבי יהודה
במסית בעלמא אי מחייב ניסת או
עונש מחייב דיבורא:

מאז

שמות כ ג

Journal of Management Education 30(6)

1999年12月15日

עלי: באלוהי אלף בעבורה עד שבעדנו דכל כמה דלא פלח ליה אין כאן אבה ושמע וסיפא דמשמע בזמירה חייב בשקבלו עליו אלהותו מיד דכיון דאמר לעבוד מקמתה קבליה עליה באלוה או לא פירש צהדיא שאינו מקבלו עליו אלף בעבורה: **בזוא ועבדוי.** ערשא את עצמו עבודה כוכבים ומסית בני אדם לעבוד: **מחיבי.** מחיבה תחתיה: **רבי יהודה אמר** לעולם אינו חיוב. **צביל דבור** כלל מעשה אלף בניית לעבודת כוכבים ואבה ושמע ואמר לעבוד אך והעבוד אבל באומר בזוא ועבדוי פטור אלמא טעמא דרבי יהודה בתוספת אחרים לעצמו טעמא אחרינא הוא דהא בניית חיובי מחייב דיבורא: **מסית לעצמו.** בתוספת אחרים לעצמו שעבדוהו את הוי מסית או לא? **לא שמעי ליה.** שגרי הוא אדם בתמות ואפילו הינסמים לשאר עבודת כוכבים' אין ישימון לעבוד דאם:

רצא

ר' יצחק וימורס (לְקַמֵּן דָּק עַד) אָמַר
ר' יצחק נהי דחייב למסור עצמו
על לא מייחייב מיתה ואין לומר
(ע"ז דף נד. וספ) אפי' עבודת
מ"ש איהו מינ' דידן
עליה ומתנ' כאן ביה
הניסתים יחיד לא מי
מימלכי ולא מעו בתו
אמינא לה דכתיב: יֵאָדָם
אֱלֹהֵי אָבִיךָ וְשָׂמַח
בְּיְהוָה שְׂאֵנִי בֵּין
גֵּיטִת דְּרֵינִי
כִּי יִסִּיתֵךְ אַחֲדֵךְ בֵּין
וְאַחֲרֵךְ רַבִּים הִנִּסְתִּים
מִכֻּלָּ רַבִּים וְרַבִּים כִּי
רַבִּים לְהַחֲמִיר עַל
רַבִּים מִכֻּלָּ יִחִיד לְהַ
עַל מִמוֹנֵם בְּהָא מִי
כֻּלָּ מִיָּלִי כִי הִרְדִּי
כֵּן בְּנִיסַת מִפִּי עַד
אַחֲרֵים מִפִּי עֲצֻמו
בְּתִרְיֵיהוּ אָמַר אֲבִי
לֹא תֵאֵבֵה לוֹ וְלֹא
וְשִׁמְעַ חַיִּיב רַבָּא אָמַר

וזה יותר ממני ואין דקאמר ליה אחרי
 ההדדי הכי מתוקמא רישא דקמני ועוד
 פסטי. דלפילו נתרו מימלבי והדרי צהו
 ציה אזה ושמע וסיפא דמחייב בזה
 ושמע ביחיד היטס דכיון דנתרע
 לאו דעמיה למנהדר והוא אזה ושמע
 ורשמנא חייביה: והוילא הכחוב יחיד
 מכלל רביס. ויךן ויעבד וגו'
 וסקלתם (דברים ח): ורביס מכלל
 יחיד. לדון בסיף הכה מכה (שם יג)
 דעיר הכנחת: להסמיר על פני ממונס.
 ושרפת שאל וגו' (שם) חיל אזה הקל
 בממונו שלא גזר עליו לאכדו: מפי
 ענמו. שאין אחר מסמיו: מנא
 אחינא לה. דכדבורא ניסמ מפי
 אחרים הוא דמחייב: הא אזה ושמע.
 למסיו חייב: ואזי וליד בניסמ
 מפי אחרים. ומשכחת דאזה דלא
 נחחייב ניסמ משום אזה ושמע כגון
 דלא אמר ליה מסית שצחיה דעבודת
 כוכביס כן אוכלת וכן שותה דכיון
 דלא ידע ציה מילתא דשצחיה מהדר
 קא הדר ציה ולא אזה ושמע: מנא
 אחינא לה. דכי כחוב אזה ושמע
 דזאמר ליה כן אוכלת וכן שותה
 שחמעי: דכחוב. בפרשת מסית
 מחללי העמים אשר קצבוותיכם
 הרבויים אלגו אל הרבויים חזר חזר

הַיְקָרְבִּים וְהַיְחֻסִּים מֵאֵלֶּיךָ וְלֹא יִשְׁכַּח
לִי קְרֹבִים וְיֵהָיו לִי רְחוּקִים וְיֵהָיו
הַיּוֹצֵר קְרוֹב וְרָחוֹק אֵלֶּם מִפְּנֵי שְׁדָרְכּוֹ
שֶׁל מִסֵּית לְדָבָר עַל עֲבוֹדָת כּוֹכָבִים
רְחוּקָה שֶׁאֵינוֹ מִכִּיר כֵּה וְיִמְוִיֵּא בְּפִיו
הַשָּׁקֵר וְאוֹמֵר כִּן אֹכֵלֶת וְכִן שׂוֹמֵת
לְפִיכָן אֵינִי אוֹמֵר לָךְ הַסְתַּכְּלֵת בְּעֲבוֹדָת
כּוֹכָבִים הַקְרוּבוֹת לָךְ וְתִרְאֶה שֶׁאֵין
כֵּהָם מִמֶּנּוּ וְיִזְכֹּן אִתָּה לִמַּד טֵיבֵן שֶׁל
רְחוּקִים. אֲלֵמָּה קֵרָא בְּדֹאמֶר לִיֶּה כִּן
אֹכֵלֶת כְּחוּב: רַב אֵשִׁי אִמֶּר סִיפֵא.
דְּמַחֲבִי בְּחִמְיָה בִּישְׁרָאֵל מוֹמֵר״ דְּכִין
דְּקַבֵּל עֲלֵיהּ מִי לֹא הָדָר בִּיהַ שְׁהִי
וְהִסְפֵּק בֶּכֶךְ: רַבִּינָא אִמֶּר. לְעוֹלָם
בִּישְׁרָאֵל גְּמוּר וְכוּלָּהּ חֲמִיר. חֲזַד
טַעמָא וְתִנְגָּא יִרְשָׁא עוֹבֵד וְסִיפֵא אוֹמֵר
וְלֹא זֹא אִף זֹא חֲמִי כְּלוּמָר וְלֹא עוֹבֵד
נִלְבַּד אִמְרוּ אֵלֶּם אִף אוֹמֵר חִיִּי:
מֵאֲהֵבָה וּמִירְאָה. מֵאֲהֵבָה אִדָּם
וּמִירְאָה אִדָּם וְלֹא חֲשֵׁבָה בְּלָבוֹ בְּחֵלֵהוּ:
חִיִּי. בְּחִזּוֹר וּבְתִרְאָה בְּחִימָה וּבְחִינּוּגָה
לְכַסְּבוֹר מוֹתֵר לְעֹשׂוֹת מִן חִיִּי

המזבח והמקטיר עובדן הן
אז דמאזנה ומזרחה הוא ואפילו
אז רשע וסופא לשם אלהות: וזה
אז הוא מדרש ממגרה זו והוא
אז **ורלא דקמתן**. דקמתני יבול אל
מאז והוא דנקט המן משום ד
עולם ממנו אשכור עבודת כוכבי
זה דכתיב גבי חטאת כבוד ויקרי
אזי משום כבוד אפילו הכי כתיב
אזי שגגת מעשה הכי דמי: וזה
ואפילו לרצון דלא משוי ליה כש
דכתיב גבי קרבן עבודת כוכבים
מן היחידים בשאר מלות ששגג
אזינו מציא אשם הלוי. על שם
דשגגת מעשה מציא אשם חלון
המשותף חייב בשגגת מעשה מודה
ומי שכל חטאו בשגגה יאז משום
השתחווה זה לעבודת כוכבים לא
השתחווה בתוה לשמים חין חלון
אמר ליה. שפלה דרומא שפיר
ולא ידע שהוא נעבד והשתחווה

אפילו מזהבה ומיראה ואחד המצנע לש
אחד העובד כל עבודה שהיא דרכה
עבוד כהמן. שטעה עצמו עבודת כוכבים
ומיראה ההלך הוּ פלגי ליה דרכמיב
דיראה אלא למיסר אדם הנעבד לשם עבודת
הוא: **כן משור**. דברנן עזרין כוכבים
ואש"ר משור ממות און מציא קרנן
ד"ד שחלב מותר ועשו ע"י העלמלן דפפר
שאר יחידים דקדמני ואולו מחייב בשגגת
העלם דבר. ובהוריות פ"ב (דף ט:) ילפינן
ועלם דבר מודים הן שאין קרננו עבודת
גפשה אחת אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משור
ממשור פ"ד (דף קכ) והיחיד מציא כשבה או
אשם חלו כמיב וירקא (דף קכ) על שגגתו אשר
מציא חטאת אלא בהעלם דבר ואשמעינן
ממש' הוריות (דף ט:) ילפי' מקרא מדכמיב באשם
ר ממות לרין העלם דבר: **שגגת מעשה**. נלא
הינכם ששה' לשמים נחמין ואפילו וידע
האדם ללא לציט אלא משחטתו אלא ללא
אחא אורח משחטתו לו לכבוד המלך ופעמיים
השחטתו לו לשם עבודת כוכבים מיד הוא:

(א) [כס"א: משומד,
(ב) שבת עב: [כריתות ג:]
(ג) [ואמר רש"י,
(ד) הוריות ז: (ה) שבת עב:
כריתות ג, (ו) כס"א:
משומד, (ז) [ז"ל אחר ד"ה
ענדר, (ח) [הא דקמי
רש"י, (ט) [שנגחו שג
רש"י, (י) כס"א: ליתא
הוא, (יא) כס"א: ללם,
(יב) [ז"ל ברייתא, (יג) ע"י
מס' שבת עב:]

[illegible]

תוס' ד"ה רבא. וי"מ הא
דאמרי. ע"ל סה ע"א תוד"ה
הואיל וסגור בא"ד אע"ג
דמכור לכוויי. ע"ל סד
ע"א תוס' ד"ה אע"ג:

(א) רש"י ד"ה ושין כו'
ואחר תשובת המשמע:

מטיבותן של קרובים
אחה למה מה טיבותן
כש דרוקים, אס שפן
ממש קרובים. כך אין ממש
הקרוקים (בדרום ים, ח).
אומר בשגות מביד.
לחיה, וחכמים אמרים
העלם דבר, ולומר ש
שגת ממש כשלא מנת
היותו... הרי לב
לשמים, דלי מני נבית
עזרה כוכים השמחה
לשמים לאי אסורה ענד
ולכח העלם; בדרות...
ובנין שבה עמך.
אנדראס, ירמ עמך.
שפין לכוני המך
והשמחה לא ולא לשם
לכות. שרת חתך.

עבודת

קלז א מיי פט"ו מהל' שנגות הלכה א סמג
עשן רז:
קלח ב מיי סס פ"ו הלכה
ג:
קלט ג מיי סס הלכה ב:
ד [מיי] פ"ג מהל' ע"ז
הל"ד טושי"ע י"ד ס' קלט
סעי' ג:
קמ ה ו ז מיי פ"ו מהל'
שנגות הלכה א:
קמא ח מיי סס הלכה ד:

ואי לא קבליה עליה
באלוה לא כלום הוא.
דכין דלג עשה לשם
ענדת סוכים, השתחוה
דידיה ללא כלום היא
(ברכות 17.) הבערה
ללא יצאה. שהיה כלל
לא תעשה כל מלאכה, חורה
והיחלה ממנו ופטר זה
לא עומת, יומר לך שאני
במחית דלג עשה מלאכה
אלא בלא זה לבד; שהיה

וּרְבֵּא אִמֶּר [אָךְ] **לֹא בְּאִמֶּר מִיִּתֵּר.**
 וּבְרֵשׁ הַגּוֹלִיץ (מִטּוֹת דָּף א'
 וַשֵּׁשׁ) דּוֹמֶמֶת רַבָּא מִבְּשַׁגָּה לִפְעֻ
 אֶלְלֹאֲמֹר מִוֵּר הָאֵס גְּרַם רַבָּה דְּרֵעִי
 לִאֲבָי בְּתָרִי אֲנִי גְבִי גִלוּת טוֹבָא
 בְּשַׁגָּה (כְּתִיבִי: **מִאִי טַעֲמָא**
 'דִּר' יוֹסִי. צַפ' כֻּלָּ גְּדוֹל (שֹׁנֵה ד' ע.)
 פִּיחִי לִדְלַחֵת מִ"ס מִשְׁמַעוֹן מִ"ס
 לְהִתְנַהֵל לְמֵאִי לִפְרֵשׁ מִ"ס לִי
 מִשְׁמַעוֹן כֵּן וַחַס לְפִרְשׁ מִ"ס דִּר' יוֹסִי
 וְהָאֵל לְשַׁמְעוֹן וְלֹשׁ מִשְׁמַעוֹן לְחִזּוֹת
 וְלִתְלֻלּוֹת אִיִּנְעֻרִךְ וּמִפְרֵשׁ מִשּׁוֹס
 אִיִּנְעֻרִיךְ אֲהִדִּי לְרֵשִׁיךְ נְמִי אֲחִי
 אֲחִי הֵנּה וְהֵנּה טַהִיר אֲחִי:

אכל יודע היה שכל מלאכות שהוא
שבת יודע שהוא שבת היום וש שבת
אחריה שיש כאן שגגות הרבה: ר' יוחנן
אמר מהנה אי נמי ועשה מהנה אי נמי
מקל המצירה על הנה ועל מהנה
אמר פעמים שהוא חייב על מזוה אחת
וחייב הנה מהנה מחייב אחת ומדחיב
מקלות נמי מחייב כגון נתכוין לכתוב
במקום אחר כגון שם בן נח וה"ה גז
שאיין כאן מלאכה בשום מקום: **מהנה**
אחריה לעיל פעמים שמחייב לעיל כל
ושגגות מלאכות דפרשיית לעיל דיש
היום כולה חלל שגגה היא: **דכולי**
אחרייתו ומשום הכי אמר ליה פוק
דמחיתין רבי יוסי היא דהשתמושה
האי קרא גבי חטאת סתמא חביב
מלאכת שבת שחת סימן אחד לעבודת
החטא שגזר מפרקתו וכגון דדרכה
אחיה במקל שבר מקל לפניו חייב:
דיון עבודת כוכבים ושגגות עבודות.
ידע כוכבים כיבי דמי. כלומר הימ
אין לעבודת כוכבים חלוק מלאכות
שאיין עבודת כוכבים בחורה מהנה
היינו עבודת כוכבים בחורה והני דלא
ס' לה: **דבעא מיניה רבא מרב נחמן.**
(תנן) (תניא). לעיל [סא:] ושין רבי
יוק מלאכות עבודת כוכבים מהכא
תעבדס הכתוב עשאו עבודת אחת:
הרי

לא קאמר רבי יוסי התם הכערה ללא יציא
מאחת מהנה ^דתניא ר' יוסי אומר ועשה מ
על כולן פעמים שחייב על כל אחת ואחת ^די
דכתיב ועשה מאחת מהנה אחת מאחת הנה
שהיא אחת אחת שמעון מאחת שם משמעון
שהיא הנה ^דודון שבת ושגגות מלאכות הנה
מלאכות אבל הכא דלא נפקא ליה חילול
דכולי עלמא השתחווה לחלק יצאה חילוק
תיפוק ליה מאחת מהנה אחת זביחה מאחת
קיסור ניסוך והשתחווה מהנה תולדות ^די
הנה ודון עבודת כוכבים ושגגת עבודת ^די
כוכבים ודון עבודת האי שגגת עבודת כוכ
הכנסת הוא והשתחווה לו הרי לבן לשמים
אי קבליה עליה מויד הוא אי לא קבליה
מאהבה ומיראה הניחא לאב"י דאמר חייב
איכא למימר ואלא באומר מותר תפשוט
העלם זה וזה בידו מהו תיפשוט ^דדאינו ו
ותפשוט ומי מצית מוקמת להני קראי בעב
כמשיח פר ובנשיא שעיר וביחיד כשבה
תנן ושון שבשעירה ביחיד ^דותו לא מידי כי

יֵשׁ עֲבֹדַת כּוֹכָבִים בְּמִדְבָּר שֶׁלֹּא לִזְכּוֹר
וְשֶׁלֹּא לְקַטֵּר אֶת־הַמִּשְׁתַּחֲוִיּוֹת מִתּוֹכָהֶן
אֵינוֹ חַיִּיב אֲלֵּא אֲחֵת. וְכֵן עֲבֹדוֹתֵיהֶן (שְׁמוֹת)
בְּזָוָה הֵן כֵּל כֵּל מִתּוֹךְ חֲטָאוֹת: **סוּף**
חֲנִי לְבָרָא. דְּעֻמּוֹת הוּא וְלִקְמָה
מִפְּרֵשׁ טַעְמָה: **הַעֲבָרָה.** שִׁילָאֲהִי
מִכֻּלָּה לֹא תַעֲשֶׂה כָל מַלְאָכָה (סוֹס)
דְּשִׁבְתָּ: **לֵאמֹר יֵאֵשׁ.** הַיְיִזְרְיָה מִתּוֹכָהֶן
שֶׁר מַלְאָכֹת וְלִלְמַד עֲלֵיהֶן שְׂאִינָה לְ
בִּכְרֵת וְלֹא בִּמְיֻחָה אֲלֵּא בְּלֹא: **לְחַלֵּק**
לְחֻלּוֹק וְלִזְמַן לָךְ מֵה 11 מִיּוֹחֲדָת שְׂאִינָה
מִאֲבוֹת מַלְאָכֹת הַעֲשִׂיתָ מַשְׁכֵּן
וְחַיִּיב עֲלֵיהֶן הַכְּתוּב בְּפָנֵי עֲצָמוֹ שֶׁפָּרַח
לֵה לְבַדָּה אָף כֵּן שֶׁהוּא אֵב מַלְאָכָה אֲחֵת
עֲשָׂן בְּעֵסֶם אֲחֵד חַיִּיב עַל כָּל אֲחֵת
וְאֲחֵת דְּכָל דְּבַר שְׂאִינָה בְּכָלל וְיֵאֵשׁ מֵ
הַכֻּלָּל לְלַמַּד לֹא לְלַמַּד עַל עֲצָמוֹ יֵאֵשׁ
אֲלֵּא לְלַמַּד עַל הַכֻּלָּל כִּי־יֵאֵשׁ
הַשְׁתַּחֲוִיּוֹת נָמִי לֵאמֹר יֵאֵשׁ. לִקְמָה
(דְּס. אֲחֵר שֶׁלֹּשׁ שְׁתַּחֲוִיּוֹת נִאֲמָר
בְּזָוָהֶם עֲבֹדַת כּוֹכָבִים אֲחֵת לְשֹׁלֵל
דְּרַכָּה לְבִדְאֲמָרֵן לְעִיל [ס:] אֲזַהֲרֵה מִיֵּינִי
ת"ל לֹא תַשְׁתַּחֲוֶה וְאֲחֵת לְבִדְרַכָּהֶן
וְאֲחֵת לְחֻלֵּק מֵה הַשְׁתַּחֲוִיּוֹת מִיּוֹחֲדָה
מַעֲשֶׂה לְעֲצָמוֹ וְחַיִּיב עֲלֵיהֶן בְּעֲצָמָהֶן
אָף כֵּן עֲבֹדָה וְעֲבֹדָה שְׂבוּגָה חַיִּיב
עֲלֵיהֶן חֲטָאֹת לְעֲצָמָה. וְתַנָּה דר' זְבִידָה
סְבִירָא לִיה כר' יוֹסִי דִּהְיָהוּ הַשְׁתַּחֲוִיּוֹת
יִתְרָא לֹא לְחַלֵּק יֵאֵשׁ אֲלֵּא לְלַמַּד
עֲלֵיהֶן שְׂאִינָה בְּלֹא וְלֹא בִּכְרֵת וְיֵאֵשׁ
חֲטָאֹת עַל שְׂגָגָתָה וְאֵשׁ פְּחַיִּיבָה
עֲלֵיהֶן מִיִּתְרָא דִּהָא גְבִי סְקִילָה כְּחִיּוּבָה
(דְּבִרִּים ח) יִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם מִיָּהוּ מִכְרִיבָה
וְתַמְטָאֹת אִפְקֵה הַלֵּכֵן לֹא מַשְׁכַּחְתָּ
וְתַמְטָאֹת אִפְקֵה הַלֵּכֵן לֹא מַשְׁכַּחְתָּ

מהנה. גבי חטאת כחצי פעמים שר עושה אסורית בשבת מצד קרבן אחר בתורה ושגג במלאכות שלא היה יודע מפרש טעמא דר' יוסי היכי משמע ושהא אחת ולישמוק מדכתיבנו הכי כדמפרש הנה אבות מהנה תולדות. וטעמות הרבה והנה שהיא אחת פעמים מ' יתירא. והנה מפרש לה אחת כשמעון ולא כתב אלף שתי אותיות ח מגידאל דן מדניאל אלף נמכרין לכתובות **תולדות.** דפסקא לן מדדמי להו לא אחת ואחת דהיינו על אחת הנה ע כלן שגגות הרבה: **שגג שבת ודוןן ענמא לחנק יאלה.** דהכל מודים דכתיב חני לברא דלפילו לרבי יוסי חייב נ ללאו יאלה מיהו מופק לן דחייב ונדרשה נמי בעצודת כוכבים הכי כוכבים דלשכחן ליה הכשר גבי חטטות לעצודת נמקל כדלמריקן במס' עצבות **אחת שהיא הנה.** פעמים שהוא חייב דידוע שבעצות כוכבים אסורה גזוזת מתוקס קרא בעצודת כוכבים ה' אל מהכא: **אלא מאהבה ומיראה.** יודעי מיראה אלס והי כשגגת עצבות הי שגגת עצודת כוכבים חדון עצודתה דגזוזת במסכת שבת פרק כלל גדול דף נ' והמסים שסבן משת בשעירה כיחיה אלס מהשתמחוא כחאקפתא דרב יו

1. דבר אל בני ישראל
לאמר נפש כי תחטא
בשגגה מכל מצות יי
אשר לא תעשינה ועשה
מאחת מהנה:
ויקרא ד ב

(א) גם' השתחווה נמי
ללא וכ' השתחווה נמי
לחלק:

האחרות בשבת אלל שבת שבת היום (שש). העולם זה היה בידו. שבת ומלאכות, מהר. חייג אחת על טויל או על כל אחת ואחת (שש). ותרז לא ממיר. אין לידן אחר דבר זה (סוכה ד'ו). חזי ליהב לאקשי
על כך (יבמות דס. קדושין כ"א). אין להקשות על דבר זה (ע"ז כ"ב. ס'ו). אין להקשות בזה זה (דמקמ ס"ו).

(א) שבת עבד; (ב) ושבת קרי.
ושינן, (ג) נשם עבד;
(ד) ובריתות יעזר; (ה) ובינה
יג: ושינן, (ו) צ"מ מא,
(ז) ועירובין כח; (ח) וע"א,
(ט) וב"מ מ; (י) ויקרא
ח, (כ) זל ואסתר, (ל) שרף
לע"א, (מ) גם זה שרף
לע"א, (נ) מחובר אחר
מהר"ם,

(א) גב' המתעסק בחלבים.
נ"ב ע"י בשנועות יט
ועבורית דף ה:

בשבת משאר מצות
בשבת חומר בשבת
ההעלם אחד חייב על
ואין כן בשאר מצות
שבשאר מצות שגג
ששואין כן בשבת אמר
בבב עשה שתיים כו'
עבר קצירה וטחינה
ות דאכל חלב ודם
א תרתי מיחייב אלא
חייב אלא אחת היכי
דכוותה גבי שבת
הכא דרא דאמר ליה פוק
דילמא לעולם אימא
ה מה שאין כן בשאר
כוכבים כדרכי אמי
וקיטור וניסך בהעלם
חת לא מיתוקמא ליה
סיפא חומר בשאר
וגג בלא מתכוין חייב
בכבודת כוכבים היכי
בכנסת הוא והשתחוה
אלא דחזא אנדרמא
ליה באלוה מזיד הוא
לא כלום היא אלא
לאבי דאמר חייב
ר מאי איכא למימר
ה שאין כן בשבת
לא בעא מיניה רבא
וחזא אלא אי לחיובי
פטור לגמרי ליכא
דלמא לעולם אימא
כבים וסיפא בשאר
ין דקסבר רוק הוא
טבת דפטור בשנתכוין
תך את המחובר פטור
אל דאמר המתעסק
שכן נהנה המתעסק
ממשבת אסרה תורה
מוקים מתניתא רישא
טעמא דרא ר' יוחנן
ת אליבא דחד תנא
ה לבי מסותא גופא
אמר

למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר תריך דעת
בעלים חי רבי ישמעאל מאי איריא לא ייחדו אפילו ייחדו נמי לא
מבעיא קאמר לא מבעיא ייחדו דמקומה הוא אלא אפילו לא ייחדו
דלאו מקומה הוא לא בעיא דעת בעלים וסיפא אסתן לר"ע אי ר"ע
מאי איריא ייחדו אפילו לא ייחדו נמי לא מבעיא קאמר לא מבעיא
לא ייחדו דלאו מקומה הוא אלא אפילו ייחדו נמי דמקומה הוא בעינן
דעת בעלים רישא ר"י וסיפא ר"ע ואילו הוה בעי לאוקומה רישא
בשהניחה במקומה הראשון וסיפא בשהניחה במקום שאינה מקומה
בדמוקיה לה אמוראי ההם ה"מ לאוקומיה בולה כר' ישמעאל ואר"י מן
המתרגם וכו' דלא הוה בעי לאוקומיה רישא בחד טעמא וסיפא בחד
טעמא: **מסותא**. מרחץ כמו מסחוסת וירחץ' מתרגמינן (סוהסתי:
ה"ב)

שמתכין לו עולמה וספור שהיא אשתי ויט' ויט' בש"מ). מלאכה מחשבת אסרה תורה. שנקמה פרשה שבה לפרשה השקן טיקהל. ומלאכה מחשבת שהעשיה אינה מחסין למלאכה גמורה אלא ששג כשבת א' פניו שמלאכה וזה דמי כשגור, דשגור כגון

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

1. לא תשתחוה להם
 ולא תעבדם כי אני יי
 אלהיך אל קאמ פקר
 אהב על כנים על
 שלשים ועל רבעים
 לשנאי: שמוח כ
 השמר כל ון תנשק
 אתריים אתרי השמים
 מפקר ופן תרש
 לאלהים אלמא איה
 יעבדו היום האלה
 אלהים ואנשעו כן
 אני: דברים י
 3. שר מרז מן הדרך
 אשר צויהם עשו להם
 עול מסכה וישתחוו לו
 ויובילו לו ויאמרו אשר
 אלהיך ישראל אשר
 העלוך מארץ מצרים:
 שמוח ל ד
 4. בזה לא אלהים ח
 בלתי לי לבזה:
 שמוח כ יט
 5. ויקח מידם וקר אתו
 בחרט ויעשה עול
 מסכה ויאמרו אל
 אלהיך ישראל אשר
 העלוך מארץ מצרים:
 שמוח ל ד
 6. לא תאכלו כל דהם
 לא תנחשו את חרונם:
 ויקר אתו כ יט
 7. ולא תרשעו ממנו עד
 בקר והתגר ממנו עד בקר
 באש השרפו:
 שמוח כ י

אמר ר' אמי רבה וקישור וניסך. פירש הקונטרס ללא גרסין והסתמך ללא עבודה היא ולפיכך בזה דר' זכאי לעיל נמי ל"ג ליה וקשה אמאי ח"ל פוק מני לברא אפילו ר' נתן דלמרא הסם לחלק הכא מודה ללאו ינאם כדמפרש אביי עממא הכא מדמכיי לא מעבדס מיהא אפשר לא דלמרא ר' פוק מני לברא מסוס דלא דר' ליה לא מעבדס ולברז שמואל בר יהודה דהיי נחא קמיה אוקיממא קמיימא דרבי זכאי מלא מעבדס כר' אמי ולר"ת נראה דגרס דברז זכאי והסתמך וברז' אמי ל"ג דקסבר ר' אמי לחלק על עממא ינאם דלא מעבדס אפשר עבודות קאי דהיי כתיב לא תסתמך להם ולא מעבדס והא דפריך הא אמר אביי שלש השתמואות למ"ל לחלק על עממא לא קאמר דקאמר לחלק על כל אחת משמע אבל לר' זכאי דנחא השתמואות ע"כ ללאו ינאם ס"ל מלדא מחייב שמים ואי עבדא כפאי נפשה לא מחייב כלל כיון דללאו ינאם ולא מני ליה כהיי אחריי אלא לשמעי' היא גופא דללאו ינאם ואמר ליה ר' יוחנן פוק מני לברא לחלק ינאם אפי' כל אחת ואחת כיון דלא דרמא לא מעבדס מדס"ל השתמואות ללאו ינאם:

לָן קָרָא לַעֲנֹשׁ וְאוֹרֵסָה
 מִדְּמַבְזִיחִים כְּמַבְיְעֵי לָן לַעֲנִיל (דף סא.)
 בַּהֶשְׁתַּחֲוָה שֶׁלָּא נִדְרָהּ דְּמַבְזִיחִים
 כִּיּוֹן דְּגַלִּיל לָן בְּשֶׁלֹּא הִדְרָה דְּכָל שָׁלָל דְּמַדְרָה
 שׂוּן הוּא הִדִּין בְּעוֹשֵׁיָא:
אַלֵּא עָבַד דְּבַר שֵׁשׁ בּוּ מַעֲשֵׂה.
 פִּי'ה דְּנָבִי טַחֲטָא כְּחִיב וְעָבַד
 אֲחֵת וּלְאָד דִּק דְּבַפְּסִי דְּכִרְיָוִית (דף כ.)
 מִיִּמֵּי אִדְּךָ קָרָא דִּתְנֵן לַעֲנֹשֵׁה בְּמַגְנָה
 וְיֵאֵל מַגְדָּף: **כִּי** קְאָמֵר רַב נָסִי דְּרִ"ע.
 מְלִיצָא דְּר"ל קְאָמֵר הִי דְּלֵךְ יוֹחֵן
 דְּמֵאֵר לִקְמָן (דף סא.) כְּפִיפֵת קוּמְתוּ
 וְעֵקִימֵת פִּיז הוּא מַעֲשֵׂה מְתוּקָמָא
 דְּרַב אֶמְלִילוּ כְּרִבְנָן:

כל המשתה שם שמים. לא דמי
להא דכתיב (זאפסו 11) חרב לה'
וילגענען וכן (כמדנר כל) דברנו
וכן ללא דהוי אלף צמירי דאלהות:
משום דהוי יאז שבבאלית.
* תימה ת"ל דהוי לאו
שניתן לאזהרת מיתת צ"ד דהוי אזהרה
לבן סורר ומורה ועוד תימה אף כן
סורר ומורה לוקה דתמן צפ' כן
סורר ומורה (לקמן קד עא:). וילפין
עגמרא ויסרו מוסיקו וע"כ אזהרתיה
מנאל תאלכו על הדס וכיון דגלי
דחמנא אחאי לאו לקחיה ה"ל למימר
בכל דכתיב דלא ללל הפנות היכא
דאין יכול לבק לירי מיתא:

בס"פ כל שעה (פסחים דף מא):
דלקי אנה ואמבוסל משום נלי אש ואור
וחרגן משום לא אשר יעשה מגפסו הנרו
ומפרשו טפי מפרש דלא תעבדם דלא
מפרש קרא דאירי במגפס ומגשק
הוא לאמרין בס"ק דבינה (דף יב):
ומגשק גיד הנשה צ"ט לוקח חמש
ומחד מנייהו המבשל צ"ט לא חשנין
להו לאו שכלכלו דכתיב לא תעבדם
עבודה לא תעשו כמו לא תעבדם
הנכא דהאם מפרש טפי דכתיב עבודה
דמשממע כל מלאכה שהיא עבודה:
שלא

אמר ר' אמי יזבח וקיסור וניסך בהעלם אחר
אינו חייב אלא אחת אמר אביי מ"ט דר' אמי
אמר קרא ילא תעבדם הכתוב עשאו כולן
עבודה אחת וזו אמר אביי הכי והאמר אביי
שלש השתחוואות בעבודת כוכבים למה
אחת לכדרכה ואחת שלא כדרכה ואחת
לחלק לדבריו דרבי אמי קאמר וליה לא
סבידא ליה גופא אמר אביי שלש השתחוואות
בעבודת כוכבים למה אחת לכדרכה ואחת
שלא כדרכה ואחת לחלק לכדרכה זמאיכה
ועשלו הגוים האלה נפקא אלא אחת כדרכה
ועשלו כדרכה ואחת לשלא כדרכה ואחת
לחלק: המקבלו עליו באלוה האומר לו אלי
אתה: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב
אמר רב כיון שאמר לו אלי אתה חייב למאי
אי לקטלא מתניתין היא אלא לקרבן ואפילו
לדבנן והתניא ^אאינו חייב אלא על דבר שיש
בנו מעשה כגון יזבח וקיסור וניסוך
והשתחוואה ואמר ריש לקיש מאן תנא
השתחוואה ר' עקיבא היא דאמר לא בעינן
מעשה מכלל דרבנן סברי בעינן מעשה כי
קאמר רב נמי לר' עקיבא קאמר לר' עקיבא
פשיטא היינו מגדף מהו דתימא עד כאן לא
מחייב ר"ע קרבן אלא במגדף דכתיב ביה
כרת אבל הכא דלא כתיב ביה כרת אימא
קמ"ל דאתקושי אתקוש דכתיב וישתחו
לו ויזבחו לו ויאמרו וגו' א"ר יוחנן אלמלא
ויו"י שבהעלוק נתחייבו רשעיהם ^בשל ישראל
כלייה ^גכתיבי תתחייבו רשעיהם ^דאלמלא וי"י
שבהעלוק נתחייבו רשעיהם של ישראל
כלייה אמר לו ר"ש בן יוחאי והלא ^הכל
המשתף שם שמים ודבר אחר נעקד מן
העולם שנאמר בלתי לה' לבדו אלא מה
תלמוד לומר ^ואשר העלוק ^זשאיוו אלוהות
הרכה: אבל המגפף והמנשק המכבד
והמרכיץ ב': כי אתא רב דימי אמר רבי
אלעזר על כולם לוקה חוץ מהנודר בשמו
והמקיים בשמו מאי שנא הנודר בשמו
והמקיים בשמו דלא לקי משום דהוה ליה לאו
שאין בו מעשה הני נמי לאו שבכללות הוא
^איואין לוקין על לאו שבכללות דתניא ימנין
לאוכלל מן הבהמה קודם שתצא נפשה שהוא
^בבלא תעשה תלמוד לומר ^גלא תאכלו על
הדם דבר אחר לא תאכלו על הדם ^דלא
תאכלו בשר ועדיין דם במזרק רבי רוסא
אומר ימנין ^השאין מברין על הרוגי ב"ד ת"ל
לא תאכלו על הדם ר' עקיבא אומר ימנין
^ולסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין
כלום כל אותו היום ת"ל לא תאכלו על הדם
^ז(אמר רבי יוחנן) ^חאזהרה לבן סורר ומורה
מנין ת"ל לא תאכלו על הדם וא"ר אבין בר
חייא ואיתימא ר' אבין בר כהנא ^טעל כולם
אינו לוקה משום דהוה ליה לאו שבכללות
אלא כי אתא רבין א"ר אלעזר ^יעל כולן אינו
לוקה ^{יא}חוץ מן הנודר בשמו והמקיים בשמו מאי
שנא אהנך דלא לקי דהוה ליה לאו שבכללות
הני נמי לאו שאין בו מעשה נינהו ההוא
בר' יהודה דאמר ^{יב}לאו שאין בו מעשה לוקין
עליו ^{יג}דתניא ^{יד}לא תותירו ממנו עד בקר בא ה

אחד וכו'. ול"ג והשתחוה
על כרחק לית ליה לר' אמי
אלא חתם: מ"ט דר' אמי.
בדס. כללן כולן כאחד ולא
אמר ר' אמי זיבח וקרי'
אינו חייב אלא אחת א
אמר קרא י' לא תעבד
עבודה אחת ומי אמר
שלש השתחוואות ו
אחת לכדרכה ואחת
לחלק לדבריו דרבי
סבירא ליה גופא אמר
בעבודת כוכבים למה
שלא כדרכה ואחת ל
יעבדו הגוים האלה נג
ושלא כדרכה ואחת
לחלק: המקבלו עליו
אתה: אמר רב נחמן

ה"ג א"ר אמי ויבא וקיער ויפסך כסא
השטחואה לאו ככלל שאר עבודות הוי
השטחואה לחלק יאסא מדיקאמער אינז
לית ליה השטחואה לחלק יאסא: לא
מעבדס יתירי תכניסו דרשנין דא
מייניה להכי: מי אמר אצני. כרבי
אמי דאינו חייב אלס אחס: שלש
השטחואות. לא השטחוא להס דעשרת
הדברות (שמות כ) כי לא השטחוא
לאלס אחר (שם לה) לא השטחוא
לאליהס (שם גג). והשטחואה לדברות
אחרונותס (שם תשיז דלשדורי קא מהדר
ליה משה לישראל מלש שעמע בניי:
אחס לכדרכה וכו'. דאי כתיב חדא
הוה אמינא לא אסר אלס צעזעה
בוכינס דדרך עזודתה השטחואה:
לדבריו דר' אמי קאמר. אצני להך
דרשה דלא מעבדס יתירי אצני לא ס"ל
ומוקינס לה ללאוי אסר ור' אמי מוקי
להך השטחואה לומר ללאוי יאסא:
לכדרכה ושלא כדרכה. השטחואה

[illegible]

(ב) רש"י ד"ה לאו וכו' הס
משתמע
(ג) חז"ל ד"ה אחס וכו'
הא דלא וכו' דמיון דגלי:

[illegible]

היה מעשה והוא דקמני אינו חייב
אלה על דבר שיש בו מעשה לאפוקי
ההוראה שחייב מחייב ענה: **מגדף.**
מכרך את השם: **אפקושי אפקושי.** אלי
אתה בוציחיהו דכמיז וישמחו לו
ויובחו לו ויאמרו אלה אלהי
שראל: **אלתלל ויז' שבעטול.**
הוא לא כפרו בזקק'ה לגמרי שהרי
שפחוהו בדבר **אחר:** שאינו
לאלוהות הרכה. אף לאלוהות אחרים
וקלו עליהם: **אכל התנפץ וכו'**
עובר בלא תעשה. ואל תלכו אחר
אלהים אחרים (וימיה ה) אי נמי
אל תפנו אל האלילים (ויקרא יט)
ובגין שאין דרכן ככן: **הנודר בשמו.**
ושם אלהים אחרים לא תזכירו: (י)
המקיים. הנשבע) דמתרגמין קיי:
לאו **שכחולות.** כדלוהו שמשמעו בחד
קרא: **ועדיין דדס כמורק.** הקרצנות:
שאין מביין. את האכלים ברחבה
דכשן שמכרין את האכלים שפודה
ראשונה משל אחרים כדאמרין
במסד העני דף סז: **על דהס.**

על הגרלה ומסביר מוקמין לה אהרונ' ב"ר דין שנהרגין על עונש^א שלא ינהגו בהם כבוד משום כפרה: **לכן סורר ומורה**. דלא עגש אלא א"כ הזהיר והיכן הזהיר לא תאכלו על הדם לא תאכלו אכילה שמהרגו עליה: **לאו שבעללות**. דכל הני ^(ב) משמע מיניה: לומר

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

מסורת הש"ס

[illegible]

שבוועה עממה לחין נקנב הימנו ורמ' אומר מותר לקנב הימנו בשבועה קודם שיעפוד נאמר בפ"ק דמס' ע"ג (דף יא:)
דמלוה ע"פ נפרעין ממנו מפני שהוא כמחיל מידם ולא חיישין דילמא אזיל ומודה ואע"ג דהתם ספק והבא ודאי מ"מ בזמן הזה כולן נשבעים בקדשים שלהן ואין תוספין בהם אלהות ואע"פ שמה שמוציאין עמם שיש"ס וכוונתם לזכר אחרים מ"מ אין זה שס עבודה כוכבים גם דעתם לעושה שמים ואע"פ שמשפין שם שמים ודבר אחר לא אשכחן דאסור לגרום שמים לזכר אחרים ולפני עור לילך דבני נח לא הוזהרו על כך

מקוליס

בכל קדם נבו ואי לא כתיבא
בששש שהיא כמגדיון לשיל
בב גמור אמר רבינא גר
שלחן^ט אמר רב נחמן^י כרע
בוכבים דשריא דכתיב כרע
מלט משא^י וכתיב^{יב} דברו ל
עליו עמו וכמרו עליו יגלו
אלא כבירו אמר רבי יצחק
מסכה מכספס כתבוננו
לחם אחד ואחד עשה דר
שכל
מציאה מתוך חיקו ומחבק
א"ר יצחק דבי רבי אמי ע
בעלי ממון ומרשיבים את

אבוסיהן ומצויאין אותן לחן
 אבהן אומרים לו עבודת כוכבין
 וזובחי אדם עגלים ישקן עגל
 דבא כל הזובח את בנו ל
 לו יבא וישק לו אמר רב
 בנות ומאי ניהו תרנגולת
 תרנגול ואנשי חמת עשו א
 עשו (את) ⁽⁷⁾ נבחן ואת תרת
 את בניהם (ואת בנותיהם)
 ניהו הפרד והסם אדרמלך
 למריה בקרבא אף חזקיה
 ששכחו אמו סלמנדרא אמר
 כוכבים שאין בה ממש ולא
 בפרהסיא מתיב רב משרשי ⁽⁸⁾
 שיש לו געגועין על בנו בתר
 גלולים ⁽⁹⁾ אמר אליהו הצד
 פעם אחת מצא תינוק שהיה
 אתה אמר לו ממשפחה פלוגי
 אמר לו לאו חוץ ממני אמר לו
 אמר לו הן אמר לו אמור בכלל

לומר שאין לוקין עליו.
 יספרנו ויפטר: לא מן השם
 שמור לי. המן: לא יגידו
 ישמעו ויראו. ולא יקיסו

ואחרים שידרו בשמו
חר לא ישמע על פך
מסית בהריא כתיב
מעו יוראו וגו' אלא
גורם לאחרים שידרו
מסייעא ליה לאבוה
דשמואל: אמור לאדם
העובד כוכבים שמא
שבע בעבודת כוכבים
לא ישמע על פך כי
אמר ליה רבא והיכא
נבא אמר ליה יוהכתיב
אזכורו אמר ליה
רבא יזכרם רובים

⁷ראה אחת מרובה ושני ספוגין הרי זה תיב יהעורכים לגה מליצנותא דעבורת כרעו יחרו לא יכלו שכן שומרון כי אבל מנו אל תקרי כבודו יוסיפו לחטא ויעשו כבונם עצבים "מלמד ניסו בשעה שזוכרה אדם עגלים ישקן כבים נותנים עיניהם צבים ומשמדיו בצד

לֹא יִמָּנֶה לֹא אָמַר רַבָּא הָאִי
מִיבְעֵי לִיה אֵלָא אָמַר
וְדוּרְזֵן גְּדוֹל הַקְּרִיב
בְּכָל עֲשׂוֹ אֵת סְכוּת
תִּנְגֵּל וּמָאִי נִיהוּ
בְּרַחֵם קְרָחָא וְהַעֲוִים
וְהַסְפְּרוּם שׁוּרְפִים
אֱלֹהֵי סְפְרוּם וּמָאִי
נִהְיָ עֲנַמְלֵךְ דְּעֵנִי לֵיה
לַעֲשׂוֹת לוֹ כֵּן אֵלָא
זֶן הִיוּ יִשְׂרָאֵל בַּעֲבוּדָת
אֲלֹהֵי תִּיבֵר לְהַם עִירִית
נְגוּ' וְאִ"ר אֶלְעֹזֵר כֹּאדָם
תַּחֲתִי פְּגִירִים עַל פְּגִירֵי
רַעֲב שְׂבִירוּשִׁים
מִמֶּר לוֹ מֵאִיזָה מִשְׁפַּחָה
תַּחֲתִי מֵאוֹתָהּ מִשְׁפַּחָה
אֵתָה חֵי כוֹ אֲתָה לְמַד
לְהִינּוּ ה' אַחֵר אָמַר לוֹ
הֵם
כֹּה מַעֲלָמֵן מַקְסָה מִינָהּ

(א) וְחָסֵם עֵינָיו מִן הַיָּם,
(ב) בְּקֶרֶב יַרְדֵּן, (ג) בְּנִירוֹת,
(ד) וְיָבִין מֵאֵת מֵרֶם,
(ה) מִגְּמֵלֵהוּ, (ו) וּבְמִתְנֵהוּ,
כֹּה: וְיִתְּנֵהוּ דְבָרֵי אֱלֹהִים
הַבֵּי אֵלֶיךָ רַבִּי יִצְחָק אֲמַר
מִהֲכֵן עֲלֵיגֵלוֹת מֵאֵין חָזַן
וְכֵן אֵלֶיךָ יִבְקָעוּ עֵינָיִךְ
בְּשִׁלְחוֹתָ עַל כִּכּוֹר וּשְׂעָלָה,
(ז) וְשִׁבְתָּ בְּכֹחַ, (ח) בְּקֶרֶב
מַחֲנֵי נִגְחוּ וְכֵן מִיָּד הִשְׁתָּן
עֵינֶיךָ וְזֵלָה, (ט) וְיִזְכֹּר
אֲמָרוֹ: מִיָּד הִשְׁתָּן וְזֵלָה
אֲמָרוֹ: (י) מִיָּדָה: יִשְׂרָאֵל,
(יא) וְיָבִין חָסֵם מִגְּמֵלֵהוּ כֹּה:
דִּבְרֵי חֲסִי וְחֵם בְּכִירוֹת כֹּה:
דִּבְרֵי אֱלֹהִים,

שומע לעבש הוה, עטמח
 דנח הממוה הא לאו דאן
 הממור, ואצ"ל דאן
 מעשה ודבית אצ"ל אן מן
 הוה שום דה, אן מעט
 זה עיקר דלא שומע לעבש
 אן אלו עול, אלא ממר
 מן הממור אלו נקוד
 שום לא אלא דאן מעשה
 ויחיד דאן ודבית דבית
 דהוה ליה לאו שאן
 בר מעשה, יכא ווא אלא
 ונאלי ונאלי ונאלי ונאלי
 לא ישמע על פך.
 בארמם פך, נבוכדנא
 שלם מעשה שומעם
 נכר יושע בן נון, אן
 נאלי שום דהוה שום
 על דך, שומח בן יא
 לעגולת בן און, לקול
 שומעם הוה על עגולת

על העגל, וכמורדו עליו
יגידו, אשר הי' ויבא
לשמות עליו, עתה יתקבל
על כבודו כי גלה ממנו
(וישחיתוהו) אלא כבודו
סוד משאל של רשע סוד
ול יסודו נעצמות ודומה לו
בספר גמטריה (חור) לו יכל
תלג משאל וי' הוא משאל של
רשע, ורבותיו מפשעו רמזו
עליו יגלו ממנו, שכן
שמהו, שדיקל משאל שכן,
אלא אין לפרש כי שהעגל
טול גלה מלמד, שטול
סמכיהו נעמד, יבא וישק
לו, מי שזונה בני לעבדים
דלא הוא להיות טעק העגל
שהי דרוזן מיבא הקריב
ר' חושב' ט' ב.

[illegible]

והזכיר: **מתני'** שימסור למולך. ומכאן
ומכאן נענין: **גמ'** קסני. משם
ואם בכלל ע"ז ונפקא מינה דאם
למולך דוקא כתוב ששמו מולך: א
למולך ענה כדרכה דמאכיה יעבר
ויוקא כתוב שדרכה צדק ולא משום
ה צסקילה לפיכך הורנך לכתוב: כל
נגון צרור ומיסס שאינו ראוי לכך וזהו

המליכו עליהם. שקרא שמו
פי שעה המליכוהו עליו לה

מוֹכֵךְ: רַבָּא אָמַר. לֹא אָמְרוּ דְּבַר אַחֵד
יֵר לוֹ בְּנוֹ זֶה לִר"א בִּר' שְׁמַעוֹן לֹא מִ

והמורה הקפיד על חוק
דמולך עראי איכא צינייהו
יצ אלא במולך קצוע וצא:

קסח א מ"י פ"י מהל'
עכ"ס הלכה ד'
קסח ב ג ד מ"י שם הלכה
ה'
קסח ה מ"י שם הלכה ג'
קסח ו מ"י שם הלכה ג'
וענין כ"ח:
קסח ז מ"י שם הלכה ה'
קע ד מ"י פ"י מהל'
אברהם הלכה א סמג
עשין עד טו"ש ח"מ פ"י
רס"ד סעיף א:

העביר כל זרעו פטור. וא"ת מקמא מתיב ליה וי"ל כגון שאין לו אלא בן אחד או שהעביר צבת אחת:
שלוש בריות בע"ז. פ"ה שתי גבי מולך נקדושים והשלישי בשלל לך כי דבר ה' בזה וקשה (לר"י) דלית ליה ברש

א"ר ינאי אינו חייב עד שימסרנו למשרתי ע"ז שנאמר ומוזרעך לא תתן להעביר למולך תניא נמי הכי יכול העביר ולא מסר יהא חייב ת"ל לא תתן מסר למולך ולא העביר יכול יהא חייב ת"ל להעביר מסר למולך שלא למולך יכול יהא חייב ת"ל למולך מסר והעביר למולך ולא באש יכול יהא חייב נאמר כאן להעביר ונאמר להלן לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש מה להלן באש אף כאן באש ומה כאן מולך אף להלן מולך אמר רב אחא ברבי דרבא "העביר כל זרעו פטור שנאמר מוזרעך ולא כל זרעך יבעי רב אשי העבירו סומא מהו ישן מהו בן בנו ובתו מהו תפשוט מיהא דרא דרנאי יבי מוזרעו נתן למולך מה ת"ל לפי שנאמר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש אין לי אלא בנו ובתו יבן בנו ובתו מנין ת"ל יבתו מוזרעו תנא פתח בבי מוזרעו וסליק בתתו מוזרעו דרשה אחרתא הוא זרעו "אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין ת"ל בתתו מוזרעו אמר רב יהודה "אינו חייב עד שיעבירו דרך העברה היכי דמי אמר אביי שרגא דליבני במיצעי נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסא רבא אמר כמשוורתא דפוריא תניא כוותיה דרבא "אינו חייב עד שיעבירו דרך (ב) עברה העבירה ברגל פטור ואינו חייב אלא על יוצאי יריבו הא כיצד בנו ובתו חייב אביו ואמו אחיו ואחותו פטור העביר עצמו פטור ורבי אלעזר בר' שמעון מחייב אחד למולך ואחד לשאר ע"ז חייב רבי אלעזר ברבי שמעון ואמר למולך חייב שלא למולך פטור אמר עולא מאי טעמא דרבי אלעזר בר' שמעון אמר קרא לא ימצא בך בך בעצמך ורבנן לא דרשי בך והתנן "אבידתו ואבידת אביו שלו קודמת ואמרינן "מאי טעמא ואמר רב יהודה אמר קרא "אפס כי לא יהיה בך אביון שלו קודמת אמר רבי יוסי בר' חנינא שלש בריות

מי שהיה טמא (פסחים ד' ג) מגדף היינו מנדיק השם ונסוף פרק קמא דשביעות (דף יג) מוקי כי דבר ה' בזה לפורק עול ומגלה פנים בתורה כרת בע"ז שלא דרכה מנלן יש לומוך דכרת ג' בפרשת אחרי מות דכתיב מולך גבי עריות ואכולהו כתיב כי כל אשר יעשה מכל המועצות וגו' ואף על גב דהוי ליה טפי לאוקמי לגופיה למעביר בנו שלא דרכה ינחא ליה לאוקמי בע"ז כחש אינו ענין כיון דהשגחא סבירה ליה מולך לאו היינו ע"ז וסוק בעלמא הוא דלא מסתבר לחיובי עליה אלא דרכה: **למעביר** בנו ובתו ש"א בדרבה. תימיה כיון דמולך ע"ז הוא ת"ל מההוא כרת דמוקמינן לע"ז הוא דכרתה ויש לומוך דלא היה מוקמינן ליה לע"ז כיון דגבי מולך כתיב אי לאו דאשכחן קרא אחרתא למולך:

וכי שלשה עולמות יש. לאו לר' עקיבא פריך דלית מוקי לה במנדיק את השם אלא אליבא דנפשיה קאמר כדפ"ה ואם תאמר לרבי עקיבא נמי תקשה וי' שלשה עולמות יש דלעולם הזה נפקא לן מקראי דמולך בע"ז מיהו ר' עקיבא איכא ליימר דלא דריש כי דבר ה' בזה בע"ז אלא כדדרשינן פ"ק דשביעות (שם) אכל מרבי ישמעאל קשיא דדרש בתלקס (המבזה דיבור ראשון שנאמר כסני דהיינו ע"ז דלכתי תקשה ליה וי' שלשה עולמות יש דע"ז נפקא ליה ר' עקיבא דמולך וי"ל דרבי ישמעאל היה דריש קראי דמולך תרתי לע"ז שלא דרכה משום עולם היה ולעולם הזה אי נמי חד לע"ז שלא דרכה ותרתי למולך לעולם היה ולעולם הזה: והנשאל

לשל כל אדם התם מאפס בע"ז למה אחת לכדרכה ואחת לשלא בדרכה ואחת למולך ולמאן דאמר ע"ז היא כרת במולך למה לי למעביר בנו שלא בדרכה ולמאן הכרת בעולם הזה הכרת לעולם הבא דברי רבי עקיבא אמר לו רבי ישמעאל והלא כבר נאמר ונכרתה ובי שלשה עולמות יש אלא ונכרתה בעולם הזה הכרת לעולם הבא הכרת לעולם הזה:

ברגל פטור. אלא דרך עבודתו בקפיה: **מאי טעמא דר' אלעזר.** כמעביר עצמו: **ורבנן לא דרשי בך.** בתמיה לזוהרה למשמע מיהא אזהרת עצמו: **לא יהיה בך אביון.** הוהר בעצמך שלא תבא לידי עניות. ינאי הוא סתמא דלא כרבנן: **הס מאפס כי לא יהיה בך אביון.** דאי לאו לזוהרה אלא להבטחה שמנטיחם שלא יהיה בהם אביונים נכתוב לא יהיה בך אביון מדכתיב אפס לזוהרה אלא כיומר אפס ותל וכלה עניות מתן. אפס לשון חדלה וכליה כמו (בראשית מו) כי אפס כסף: **שלא כריתום בע"ז.** תרתי גבי מולך נקדושים תהיו ויקרא בן ואני אתן את פני באש ההוא והכרתי אותו מקרב עמו ושמתני אני את פני באש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו ואת כל הזונים וגו' (ונתתי את פני וגו') וא"כ סבירא ליה דמולך לאו ע"ז הוא מכל מקום קרי ליה ע"ז והשלישית בשלל לך אנשים (במדבר טו) כי דבר ה' בזה ואת מותו הפך הכרת תכרת הנפש ההיא וגו' ותניא לקמן בלאו שאין להם חלק לעולם הבא (נע"ז) דבר ה' בזה (במדבר טו) וזה דבור ראשון שנאמר בסמי והוא ע"ז. והא דכתיב הכרת תכרת חדא חשיב ליה כדמפרש לקמן דברה תורה כלשון בני אדם. את ה' הוא מגדף ונכרתה [שם] לקמן מפרש: **אפס שלא דרכה.** כרת יתירא גבי מולך אס אינו ענין לו תהיו ענין לזכות וקטור ונסוף והשתחויה שהוא חייב עליהם אף שלא דרכה: **ואחת למולך.** דאף על פי שדרכן בך מיבעי ליה למכתבה באפי נפשיה דמולך לאו ע"ז הוא והקפידה תורה עליו: **ולמאן דאמר מולך ע"ז הוא.** והוי בכלל דכרתה דכל שאר עבודות מאיזה יעצדו (דברים יב) נפקא בזה הכתוב לחייב עליו אף כשאר ע"ז שאין דרכו בך שלא מנינו אלא זכות וקטור ונסוף והשתחויה: **ולמאן דאמר.** כריתות"ו מגדף זה העובד ע"ז כגון משורר לע"ז: **כרס דכתיב במגדף למה לי.** אחרי שדרכה בך. ופולגמא היא בכריתות (דף יג) איכא למאן דאמר מגדף היינו מנדיק את השם: **לכדפניא.** כדמוקים ליה רבי ישמעאל אחד לעו"ז ואחד לעו"ב: **והלא כבר נאמר ונכרתה.** בזהוה פרשה ענינה גבי מגדף ורבי עקיבא ס"ל מגדף היינו מנדיק את השם כדאמר בכריתות ועולם הבא לא נפקא ליה בע"ז אלא מהכרת תכרת ור' ישמעאל לאו לר"ע פריך והלא כבר נאמר ונכרתה דהא ר"ע במנדיק את השם מוקים לה אלא טעמא דנפשיה קאמר והלא כבר נאמר ונכרתה ואנא סבירא לי דבע"ז כתיב: **וכי שלשה עולמות יש וכו'.** ודומה לו בשחיטת חולין והלא במקדשין האומר רגלה של זו עולה עולה עולה דהא פרכא לאו לכשנגדו פריך דליתו ס"ל אפילו במקדשין דאין כולה עולה אלא טעמא דנפשיה אמר בפרק (בבבא המקשה) (חולין פט): מתני'

(א) (מסופתא פ"י"ג) (ב) כ"ח (ג) (כ"ח ל' ג' ע"ש) (ד) (פסחים ד' ג') (ה) (שביעות י"ג) (ו) (לקמן י' שביעות י"ג) (ז) (ברכות ל' קדושין י"ז) (ח) (פ"ה) (ט) (דף י"ג) (י) (ש"ל לרבי) (יא) (דף י"ג) (יב) (ש"ל לרבי) (יג) (דף י"ג) (יד) (ש"ל לרבי) (טו) (דף י"ג) (טז) (ש"ל לרבי) (יז) (דף י"ג) (יח) (ש"ל לרבי) (יט) (דף י"ג) (כ) (ש"ל לרבי) (כ"א) (דף י"ג) (כ"ב) (ש"ל לרבי) (כ"ג) (דף י"ג) (כ"ד) (ש"ל לרבי) (כ"ה) (דף י"ג) (כ"ו) (ש"ל לרבי) (כ"ז) (דף י"ג) (כ"ח) (ש"ל לרבי) (כ"ט) (דף י"ג) (ל) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לט) (דף י"ג) (לט) (ש"ל לרבי) (לט) (ש"ל לרבי) (לא) (דף י"ג) (לא) (ש"ל לרבי) (לא) (ש"ל לרבי) (לב) (דף י"ג) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לב) (ש"ל לרבי) (לג) (דף י"ג) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לג) (ש"ל לרבי) (לד) (דף י"ג) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לד) (ש"ל לרבי) (לה) (דף י"ג) (לה) (ש"ל לרבי) (לה) (ש"ל לרבי) (לו) (דף י"ג) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לו) (ש"ל לרבי) (לז) (דף י"ג) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לז) (ש"ל לרבי) (לח) (דף י"ג) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי) (לח) (ש"ל לרבי

עין משפט
נר מצוה

קָבַעַם אַ מַיִן סִיט מַהֲלִי
בְּלֹאס הֶלֶקֶז אַ
וּפִיגִי מַהֲלֹסֶת מִסְדּוֹת
הֶלֶקֶז זַ סַמֵּה לִאֲרוֹן דָּלָי
דִּרְפֵּה טוֹשֵׁיט יִיד אִי רִלִי
סִפִּיק אַ וּטוֹשֵׁיט חִימִי סִי
שֵׁלֶם סִפִּיק אַ
קָבַעַם בַּ מַּיִן סִיט מַהֲלִי
הֶלֶקֶז אַ סַמֵּה לִאֲרוֹן
לֹא:
קָבַעַם אַ מַיִן סִיט מַהֲלִי זַ
סַמֵּה לִאֲרוֹן לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט מַהֲלִי אַ
סַמֵּה עֵפֶק לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט סִפִּיק אַ
יַ סַמֵּה לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט סִפִּיק אַ
יַ סַמֵּה לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט מַהֲלִי זַ
סַמֵּה סַמֵּה לִאֲרוֹן לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט מַהֲלִי זַ
סַמֵּה סַמֵּה לִאֲרוֹן לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט מַהֲלִי זַ
סַמֵּה סַמֵּה לִאֲרוֹן לֹא:
קָבַעַם דַּ מַּיִן סִיט מַהֲלִי זַ
סַמֵּה סַמֵּה לִאֲרוֹן לֹא:

יִצְחָק עדים. חִימָה לִמ"ל למעורר
אֶסִּילוּ כְּשׁוּגָה מִקְטִילִי דָלָה בְּנֵי
שֶׁהֶחֱזוּ קָרָם גַּמְרֵי דִין דְּלִין נֶהֱרָגִין
אֶחָדוֹ בְּזֶן מַעֲלָתוֹ וְאֶחָדוֹ מִזְדִּיקֵי
חִימָה בֵּן הָדָר בִּיהַ מִשְׁמִירָה דְּקוֹל
וְנִסְקִי שֶׁאֵין עֵדִים וּזְמוּמִין הוֹאִיל
יִשְׁקֵן בְּרָחִיָּה מֵאִי מִשְׁנֵי מִכֵּל הֵי
דִּתְנִי בְּתִ"כ בְּהִדֹּאֵר עֵדִים וּזְמוּמִין
דִּמְטַמְט מוֹשֵׁעָה מִקָּלֶל אֲבִיו וְאִמּוֹ
וְנִסְתִּים וְנִדְחִים וְנִצְחִי הִשְׁקֵר וְנִסְפָּרִים
יִשְׁנִים לִ"ג עֵדִים וּזְמוּמִין וְהִ"ג אֵלָּא
אֶחָד רִבָּה שֶׁאֵין מִגְדָּף הוֹאִיל יִשְׁנֵי
בְּקוֹל וְכִי פִרְחָה וְקוֹל לְרֵבִי יִיחָנָן
לֹא מַעֲשֶׂה הוּא לֹא פִרְךָ אֵלָּא מַעֲדִים
וּזְמוּמִים לְחֹדֶרֶת דְּמֹדֶה ר' יִיחָנָן
בְּכֹוֹלָה דְּקוֹל לֹא מַעֲשֶׂה הוּא אֵלָּא
דְּקוֹא גְבִי חֲסִמָּה מִשּׁוֹם דְּבִדְבֹורוֹ קֹא
עֵבֶד מַעֲשֶׂה כִּשְׁבֻעָהּ שֶׁהִיא לֹאכּוֹל
וְהוּא גּוֹמֵר בֵּה וּזְקַפָּה רֹאשָׁה וְהִ"ג
עֵדִים וּזְמוּמִין דְּבִדְבֹורֵיהֶו עֵבֶד מַעֲשֶׂה
לְחִיבֵי הַנְּדוּן מַדַּע פ' (דְּפִרְקָה בְּתֵרָא
דְּמִכּוֹת (דף נח:) א"ל רֵבִי יִיחָנָן לִתְנֵה
לֹא חִימָה מִימֵר דְּבִדְבֹורֵיהֶו עֵבֶד
מַעֲשֶׂה אֲלֵמָּה לֹא חֲשִׁיב עֲקִימָתָה שְׁפִתֵּי
מַעֲשֶׂה אֵלָּא הִיכָּה דְּבִדְבֹורֵיהֶו עֵבֶד
מַעֲשֶׂה הִלְכָן שִׁינְיָא דְּקוֹל קִצִּי וְלֹא
הִדְרָא בִּיה אֵלָּא מַעֲדִים וּזְמוּמִים מִיהוּ
בְּפִיק דְּכִרְיֹת (דף ז.) קָשָׁה לִּישָׁכָּה
הֵחָם כֹּל הֵךְ סוּגִיָּה וְשִׁינְיָא דְּקוֹל
יִתֵּחָּה הֵחָם כֹּל וְאִ"כ קָשָׁה לִּיה
מִכֵּל הֵי תִּפְרֹת כִּהֵּינִי:

יִישׁ לְקִישׁ אִמֶּר פִּמְדוֹר. אֲלֵנִהָ
דמ"ד לאו שאין בו מעשה
אין לוקין עליו פליגי בפרק הפועלים
(ב"מ דף 5: ושם) דהא ר"ל אית ליה
פרק שבעות שמים (שבעות דף כא).
לוקין עליו:

מעלה בזכרון ס"ה מעלה
ומושיב המת על זכרו
ולא יתכן צבעל אוב דשאל אלא נראה
דשם מכשפות ק"ה הוא תרגומו דאוב
ידעונו מתרגמין צידן חכורין ומיהו
יש לתמוה ק"ה דהוה ליה למנקט
המעלה צידן שהוא תרגומו של אוב:
המחלל

המרעים עצמו כרי שתשרה
מה אעשה שעונותינו גרמו
בניכם לבין אלהיכם אמר
עונותיכם היו מבדילים וגו'
הזה קא משתעי בהדיה ולא
את הדר לעפרך ^{טו}רב חנינ
ועסקי בספר יצירה ומיברו ל
ר' שמעון אומר זה המעביר
את העינים ר"ע אומר זה המה
יפה ליקח לימודי ערבי שביעי
רבנן ^{טז}מנחש זה האומר פתח
מאחריו עורב קורא לו צבי

על מדה פורענות ואנו זועקין על
עמלא שנאמר כי אם פנותיכם היו
צורך אותיות של שם: ולא היה מפד
הגיע לשליש שמו וגמרה גדילתו דהכי
הוא שלישי לבטן: שכנס מיני זכור
הבריות ומראה להם כאלו עושה דבר
העונה ואומר היום עשה לדרך וי
להיות חזקין יפות: יפה קטניות ממים
היום מזה: נאם בא מימינו או שופל

מסורת הש"ס

מסיב רבי יורא ילאו עדים וזוממין. אלל חטאת היא שניה בחרות
הנשים גבי פר כהן משיח אחר שראינו דברים שהן כעובד עבודת
כוכבים ודברים שאינן כעובד עבודת כוכבים למה נאמרה עובד
עבודת כוכבים לומר לך מה עבודת כוכבים מיוחדת שחייבין על ודוזה
כרת ועל שגגתה חטאת היא כל שחייבין
וכו' וכל עבודת כוכבים מיוחדת
שחייבין עליה מיתות כ"ד אף אני מרבה
חייבי מיתות כ"ד ואת מי אני מרבה
מקלן לאציו ומסית ועדים וזוממין מ"ל
ועשה ילאו עדים וזוממין שאין בהם
מעשה ואחלני לא היא עקימת שפתי
מעשה הא לא תליא בזכות הלכ' רבא
אמר רבא שאני עדים וזוממין הואיל
וישנן בקול. עיקר חיונן בשמיעת קולם
(א) כרסות (ב) כ"ח א"ל
(ג) ופי' וטפות (ד) כרסות קה.
(ה) ד"ה דרסא (ו) כרסות קה.
(ז) וברך אלפס רעא. סבב
בשם דב האי גרמא הואיל
וישנן בלוי ועפי' שחייבין
בפרושין (א) בנפיל טעף:
הרשב"א (א) נגדה ית' ועפי'
בפרושין (ב) חייבין גרים
דרבא. (ג) לקמן סו'
(ד) וינקיטא דנפולא דהונא
פסוקה א' ספיל' (ה) וינקיטא
(ו) ל' בנפיל' הערלה
(ז) ופי' דרש' עירובין סו'
ועפי' דרש' פסחים סו'
ויקניטא דרש' חוסי' גיטין נג'
ורש"י שנת יל' (א) בנפיל'
שמשחין (ב) וזיל דנפיק'
דמחורה דב ג.

1. וְשַׁמְלַת מֵאֵרֶץ תְּדַבֵּר
וּמִעֵפֶר תִּשְׁחַח אֲמֹרְתָּ
וְהִנֵּה כָּאֹב מֵאֵרֶץ קֹלֶךְ
וּמִעֵפֶר אֲמֹרְתָּ
תִּצְרֹף: יִשְׁעִינָה כֵּט ד'
2. וְיֹאמֶר לִי הַמֶּלֶךְ אֵל
תִּיְרִאי יָם מִה רָאִיתָ
וְתֹאמַר וְתֹאשֶׁה אֵל שְׂאוֹל
אֱלֹהִים רָאִיתִי עֲלִים
הָאֵרֶץ: שְׂמוּאֵל אַ כֹּה יֵנִי
וְדַבֵּר תְּבַר וְשֹׁאֵל אֹב
וְיִרְצֶנּוּ דַּרְשׁ אֵל
תְּהַתִּיב: דְּבַרְסִי יֵחַ הָיָה
4. יָם אֵם עֲנוּתֶיכֶם הָיָה
מְדַבְּרִים בִּינֵיכֶם לְבֶן
אֱלֹהִים: וְתִשְׁאֲתִיכֶם
הַסְתִּיר: פִּנִּים מִכֶּם
תִּשְׁעִינָה וְכֵן

[illegible]

מפיס רבי יורא ילאו עדים וזוממין. אלל חטאת היא שגריה בזה
הנטיס גבי פר כהן משיח אחר שראינו דברים שהן כעובד עבודת
כוכבים ודברים שאין כעובד עבודת כוכבים למה נאמרה עובד
עבודת כוכבים לומר לך מה עבודת כוכבים מיוחדת שחייבין על זדונה
כרת ועל שגגתה חטאת אף כל שחייבין
וכו' וזו מה עבודת כוכבים מיוחדת
שחייבין עליה מיתת כ"ד אף אני מרצה
חייבי מיתות כ"ד ואת מי אני מרצה
מקלל לאזכור ומסית ועדים וזוממין מ"ל
ועשה ילאו עדים וזוממין שאין בהם
מעשה ואמאי לא הוה עקימת שפתי
מעשה הלא לא תליא בנות הלל: ה"ג
אמר רבא שאני עדים וזוממין הואיל
ישנן בקול. עיקר חיובן בשמיעת קול
לפי כ"ד הוא זה וקול לית ביה ממש
הלכך הוי כמגדף דתליא בלל: חספה
בקול. לפרה דכס בשרא לאכול חסמה
בקול: והנהניא בקול. מנהא בבלאס
דחייבי משום לא תחרשו בשור ובחמור
(דברים כג): כ"דאיי. עיקר חיובא
זה ע"י הראייה שמעידין שראו וראיה
לית בה מעשה: מ"ן הפרקים.
מעלה את המת ויושב לו בחדש מ"ן
פרקי השטמות של מכשף כגון על
פרקי אכזביותו או על פרקי ברכיו:
ידוע. שם חיה: כי אורחיה. מתוך
קברו ומתוך כך קולו נמוך: לא דליל
ויחייב בין הפרקים. ומיהו קולו נמוך
לפי שאין בו חיותא: בבורו. מעלה
ומושב את המת על זכרו:
בגולגולת. המוטלת מן המת לאחר
ועונה מה ששאלין אותו ע"י מישור:
אני עולה דרכו. אלל רגליו למעלה:
עולה דרכו. ולא סליק למיחב בין
הפרקים: מה היום מיומא. למה
תחשב יום שבת יותר מיומא רמיס:
ומה גר מנובין. מה לאש כמון
להיות שר וגדול מכל אנשים: דמרי
לני. אדני חפץ לגדלני המלך קיסר
המסילני: שם נמי דמרי לני. הקצ"ה
חפץ והזכיר על כבודו: דמי יימר
דאלינא שפא אש. ודילמא אחד
משאר ימיס הוא שבת. גר כסטיין
יוכיח. נהר אחד של אכנים ובכל
ימות השבת שוטף הוולף וביום השבת
שוקט ונח: כנל אוב יוכיח. שאינו
עולה בשבת: קברו בשבת. אכיו.
דטורטורפוס כל ימות השבת היה
מעלה עשן שהיה גדול ומשקף ובשבת
פושעי גיהנם שובתין: בייסו בייספו
קלסו. כך קללה אינה אלל גדוף
וכן היה לשונם כמו (מלכים ב) קללה
נמרצת שלא היה שם קללה אלל גדוף:
היינו דורש כל המסים. ולמה נכתבו
שניהם בשלש אחד: שפסוקא רוח
טומאס עליו. שד של בית הקברות
יהא אוהבו ומסייעו בכשפיו: המרטיב
עלמו כדי ששפסר עליו רוח טמרה.
נבואת שכינה: פאכ"ו. שהיא המדה
ותמת נאמן תענית ובקשה תשרה
עליו שכינה דהא מדה טובה יתירה

אעשה וכו': **אי כצו לדיקי**. להיות נקיים מכל עון: **הוּו ברו**
ס עוונות אין כאן הצלה: **ברא בנדרא**. עיי' ספר יצירה שמלמד
הכבדים הנבראים ע"י הכבדים אתה: **שיגלל תילתא**. גזל כולו
 (ו) ומגדליו אותן עד שהיו משולשים. ל"א שיהיה קצו ובעל טעם כחילו
 על על עיניו ועוד כשפים: **אזוהו את העינים**. אזוהו וסוגר עיני
ס המאשכ פנים וספוט. לשון מעון כמו בעל עוונות שמבחי' את
ב הולקוח: **למודי ערבי כשיביות**. כלומר ערב כשיביות ורגילין
 וקולן קצו אין מתעליות ומאין מתקביות: **ערו נפלס מסיו**. תריך לרגל
 יסיו. שהיה הולך ממורה למורה ואפי' הולך משלש לדרום והפסיה דרכו:

ארבע מיתות פרק שביעי מנהדרין

עין משפט
נר מצוה

קפא א מ״י פירט מ״הל
 ע״ז הלכה ד יומא
 לארץ ד תושב״ע יד״י
 קטע שפ׳: ד
קפב א הלכה א מ״י
 שנת הלכה א מ״י
 לארץ ש׳:
קפג א מ״י פירט מ״הל
 מחרס הל׳ ד שנת
 לארץ ד תושב״ע יד״י
 רמא ע״ז א:
קפד א מ״י ש׳ הל׳ א:
 ק״צ א מ״י ש׳ הל׳ ד
 שנת ש׳ תושב״ע ש׳:
קפז א מ״י פירט מ״הל
 סתדריק הלכה א
 שנת לארץ ד תושב״ע מ״י
 מ״י ח שפ׳: א:
קצב א מ״י פירט מ״הל
 מחרס הלכה ד
 יוש״ע כ״מ:
קצג א מ״י ש׳ מחרס
 סתדריק הלכה א:
 * (מ״י) פ״צ מ״הל: ע״ז
 הלל:

מזוסף רע"י

[illegible]

המחלל שבת. לאו למימר דכל שחיב על שגגתו חטאת חיב על זדונו מיתה דהא איך דלמר צפיק דשבת (דף ו:)
מלאכות מלאכות ארבעים חסר אחת ואינו חיב על אחת מהן ופי'
הקונטרס וכן ר"ת היינו מיתה אצל חטאת ממחיב אכלתו אלא אחא
למימר דכל שאין חיבין חטאת חטאת חטאת חטאת
חיבין מיתה (ס: לרבות בת.
הא דלמר (צ"ק דף טו.) השנה הכבוד
אשה אכלת היינו היכא דכתיב בלשון
וכר וכל היכא דכתיב בלשון אף
ממעטין אף לאו דכתיב ב' וימני דלין
מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ואם
חאמר הא אחרין צפיק ארבעה
ותמשה (ספ דף מד:) גבי שור השמיט
שור שור שבעה אכלת שור השאה
אע"י דלא כתיב שור איש וי"ל משום
דדרשינן התם גניחה למיתה גניחה
למוקין והוה ילפינן מיתה ממוקין
משום דכתיב (שמות מל) וי יגרף
שור איש: עד שיפירם בלכתו
ידידיו. פירש הקונטרס דרך שפרט
בכלאים ותימה אם כן לרבי יאשיה
אחאי כתיב זהו יחדיו אלא על
כרחק אי לאו יחדיו הוה אמיתא דלא
יתרשם צבור ותמור כאחד שור על פי
שלין קשורין ואל ילבש בגד של צמר
על פסחים וכן ע"פ שליין קשורין
ותפורים דדרשינן (יבמות דף טז:)
מפיפה אחת אינה מיבור שמי תפיפות
מיבור והיינו מדכתיב יחדיו אלא
מסבירא קאמר עד שיפירט לך
הכבוד יחדיו:

גמ' קודש מחול. מדלסקיה נלשן
אלהים דל' מק"ו למ"ד קודש
נמי לא פלטרנד לגופיה דילניף מנשיא
ומרס אלל איכא למיפקן מה
לנשר ורס שכן דואגיס ומנשיאן נכך:
מא

מור בסקילה או אינו
ת האמורות בתורה
נאמר להלן דמיהם
אף כאן בסקילה
יין ת"ל אלהים לא
יו דיין הרי הוא בכלל
בכל ¹⁰ ונשיא בעמך לא
תה רן בנין אב משניהן
יין כראי נשיא לא ראי
הוראתו כראי נשיא
דיין שהנשיא אתה מצווה
מראתו הצד השווה שבהם
אביא אביך שבעמך ואתה
שכן גדולתן גרמה להן
תוב מרבר מה לתרש
דיין שכן גדולתן גרמה להן
אי זה כראי זה הצד השווה
ני אביא אביך שבעמך ואתה
שונין אלא א"כ נכתוב קרא
אם אינו ענין לגופו תנהו
למאן דאמר קודש מאי איכא
רבי עקיבא אומר אלהים
למברך את השם מניין תלמוד
ול גמ' קודש מחול למ"ד
להים חול גמ' קודש מחול
אקודש אזהר אהול לא אזהר
מא

א: תרשמו גרמה לו. ממחר שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב
 על שפלותו: שכן משוין. משאר צ"א אלו לאחללות ואלו
 כגון שכן משוין לאינו כד חמור דאי כד חמור פריך ללו פירכא
 ג: א"כ נכתוב אלהים ותרש. או נשים ותרש. פ"י אלא לא אחיא
 כהנא השוע לא ראי דין שהוא גדול שאתה מצווה על הוראתו
 כהנא דראי דין שאין שפלותו גרמה לו העד השוע שכן שכן בעמך אף אני
 כהנא: או נשים ותרש. ומימי דין מינייהו: אלהים חול. דהא אלהים
 יסיר על ברכת השם מאי איכא למימר אין כאן קרא יסירא: ומשני
 הרהר לברכת השם אלא מהכא הלכך מאן דאמר קודש גמר נמי חול
 ולינו גמר ומשום הכי פריך דילמא אקודש הזהיר אחול לא הזהיר:
 לא

על תחילת פסוקי צו. כשנא הגבאי לגבות מס ממנו או קילת העיר אומר ויבקשה ממך אל תחיל צו להיות ראשון בדבר הפסד שקימן עוה הוא (לו); **צו שמים** הוא. שהיה חובע ממנו חוב אמר לו שחרית הוא ולא תחיל תחלת מעשה היום בפירעון; **ראש חדש** הוא. המתן עד מחר; **מוצאי שבת** הוא.

אשכנז ימי השבוע: המנחשין.
שילחין לדרך או כשמחלין בשם
יבר: **מתני'** המחלל את השבת.
חייב עליה חטא^א בנפיקא כגון
וחללו במלאכה גמורה: שחיטין על
דונו כרס ועל שגגתו חטאת. כגון
יבר שיש בו מעשה ומלאכת מחשבת
אלא המתעסק: **גמ'** סחומין ואליבא
ר"ע. דילין להו מקריבין במסכת
יוסי: (דף סז.) **בבבבב** ואליבא דר'
יסי. דאמר לללו יאחא. ור"ע מודה
מי בתחומים דלין חייבים עליהם
דבר דתמן (שע"ד דף עג.) אבות מלאכות
י' חסר אחת ולא פליג ר' עקיבא:
מתני' עד שיקללם בשם. שיקלל
שמות המגורין: קללם כגוני.
גון שדי לבאות חנון רחום:
גמ' בנקבו וימת היה לו לכבוד
היה ח"ל שם אשכנז ענין לו דהא
יחיד וטוקס שבה ענין למקלל
בזיו ואמרו. ור' מנחם ס"ל לא
ידרשינן לעיל (דף עז.) מהאי קרא
עד שיכרך שם בשם ואפי' לא כרך
ס' בשם אלא יתבדך יוסי ר' מנחם
ר' יוסי מחייב עליה: איש איש כי
יכרך וגו' לרבות כל. שקללה או
יוקטוהו שקלל: אין לו אלא אביו
ואמרו. כאחד: אביו שלא אמר ואמרו
אלא אביו ממין פ"ל אביו ואמרו קלל.
לומר סוף קללה דרש המקרא
ואמר ויבסוקו סוף ללמו: ר' יונתן
והור. מחלל המהרה משמע את אביו

(ב) מִיָּא כְּכֹכְבֵּי (ג) שָׁבַת
 עֲקֹב: שָׁבַת יוֹדִי קִרְדָּה.
 (ד) שָׁבַת עֲקֹב: שָׁבַת עֲקֹב
 שְׁמִיטָה (ה) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (ו) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (ז) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (ח) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (ט) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (י) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יא) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יב) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יג) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יד) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (טו) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (טז) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יז) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יח) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (יט) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כ) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כא) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כב) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כג) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כד) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כה) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כו) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כז) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כח) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (כט) שְׁמִיטָה
 שָׁבַת (ל) שְׁמִיטָה

תורה אור השלם

1. לא תאכלו עץ החרס
לא תהגשלו ואל תענינו:
ויקרא לו כו
2. תבכש בו ימות וימת
ביום ירגמו בו אל העדה
3. נאמר בארזו נבגדו
ויקרא לו כז
4. כי איש איש אשר
ינקלל את אביו ואת אמו
מלת וימת אביו ואמו
קול ויקרא לו כח
5. ויקרא לו ט
6. ואיש או אשה כי
יהיה בהם אוב או ידעני
מות יוותר בנכן ירגמו
אתם מדינים בה: ויקרא לו י
7. אלהים או תקלל
אדם בעצמו אל תאמר:
שמות כו
8. אל תקלל רשע ולפני
עבר אל תתן מכתש
ויקרא מאלהים אני יד
ויקרא לו יא

גליון הש"ם

לפרטו כנכלאס שגמורו צו (דגריס) (כ) לא תחרשו צבור ובחמור ופרט צו יחדיו שלא תחמור אסור להרוס צבור לבדו ובחמור לבדו. ואצוי ואמו קלל דאסא דריש ליה רצי וינמן לקמן צאלו ק' הנחמקין (פס) לברוח אל המקלל לאחר מיתה: מה לפלן בפקינא. דכתיב ויקסא בן צבאן ירמנו אוחס: ציין אז משניסא. דמחד מינייהו לא אחיל דאכיא למיפרכ מה לדיין שן אחס מנזוה וחיב מיתה על הוראמו שגמור (דגריס ז) ושמרת לעשות ככל אשר יורוך והאש אשר יעשה צורן נלחמי וגו' ונגשיא איכא למיפרכ שזן אחיב מיתה על המחרטא שלא למרוד בצווי וזהמרות אח פיו שגמור ציהושע (ה) כל איש אשר ימרה את פיו וגו': לא ראי דיין כרלי נשיא. לא ראיש שז זה צמור שגא' ציין ישהנא נגשיא אפילו הכי החרה על הנשיא: עושין בעמך. עושין מעשה

עמך: באומללוים. בשפלים כמו היהיה
שלא תצוהו ולא תצעררהו מפני
גדולהו. וקיי"ל בשחיטת חולין (דף קטן)
היה דלציו גמי אית ציה זד חמור;
אציו בצניו אב אלא בנאם אציו ענין
כרצי חרש שאי אחת מצוה על הוראתו
אציו נשיא והבא ליכא למיפרך שכן
דרכא חול הוא ולאזהרת דין אחת:
מאן דאמר אלהים חול. על כרחיך גמ
מקודש ויש כאן אזהרה לדיין דיליף

קצו א ב ג מ"י פ"ג
מחלוקת ר' יוחנן
ב"ה הלכה ד' סנהדרין
קצו א ב ג מ"י פ"ג
הלכה יח:
קצו א ב ג מ"י פ"ג הלכה
י:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

עד שיהיו שניהם שוין. פ"ה בני עונשין וקשה תקשה לרבנן דמחייבין אפי' סקילה ו"ל דלרבנן יוחא דדיניה בסקילה כנערה המאורסה דלא ק"ל מומתו גם שניהם דנשואה כתיב אבל לר"מ דדיניה כנשואה כחנן ה"ל למפטר מהאי קרא והשתא בין לר"מ בין לרבנן כנשואה פטור ומתני' דמיתא לעיל (דף נה:) ומייבין עליה משום אשת איש לא אחיא כוותיהו א"ג כרבנן ובארובה ומיהו כיון דדייקין לעיל אפי' בהמה כל שכן נשואה אלא כר' יוחנן אחיא כיון דלא מוקי גם שניהם אלא למעוטי מעשה הורדוס ועוד ו"ל דלרבנן כיון דאין דינא משתנה בשביל קטנות מסתברא שפיר לאוקומי גם שניהם לדרשה אחריתי ומתני' דלעיל כרבנן אבל לר"מ דמשתנה דינו מסקילה לחנן קטנה ארוסה סברא הוא דנשואה דרשין גם שניהם לפטור לגמרי ור"מ מפרש דלא קאמר שניהם שוין בני עונשין אלא שוין במיתה אחת והשתא לרבנן דבא על הקטנה בסקילה שפיר כיון דאם היתה היא בת עונשין היו שוין במיתה אחת אבל לר"מ בא על הקטנה כחנן דאם היתה בת עונשין היתה בסקילה ואין זה שוין במיתה אחת א"כ נשואה קטנה לכ"ע במיתה אחת שוין ואל"ת בת כהן שהיא בשריפה ונועלה כחנן ליפטריה לגמרי כיון דאין שניהם שוין במיתה אחת ו"ל דלמפטר לגמרי אי אפשר משום דדרשין (ג) וגו' וממילא לעשות לאחיו לבא לאחיו:

מעשה חידודין. קשה דכפרק הבא על יצמחו ויצמחו דף (ה) משמע דלא צרי קרא דפריך פשיטא פירושא קאמר רחמנא ולגירסת הספרים מעשה הורדוס נמי קשה דהוא ממעט מדכתיב (ויקרא יט) שכנת זרע פרט למשמש מתה (ס') והאי דבריה מאי דריש ביה דבריה. ואל"ת הא ר"מ אית ליה הך ברייתא דקתני מתני' הרששון בסקילה והשני כחנן וא"כ היכי קאמר שמואל מ"ט שתיק רב לימא ליה ומת האיש הא לר"מ מיבעי ליה לאידך דרשה ויש לומר דתתני שמעת מינה:

לגמרי איהו מיהא מיהא: **שניהם שוין.** בני עונשין: **למעוטי מעשה חידודין.** מחדד ומקשה אביו נהגה והיא אינה נהגת להכי כתיב שניהם שיהיו שניהם שוין נהגין. ומיהו שלא כדרכה אע"ג דהיא אינה נהגת ממעט כתיב אשה איתרצא למינא: לא כלום הוא. ואיכא דאמרי למעוטי. ואיכא דאמרי הורדוס (בבא בתרא דף ג:) שהטמיה שבע שנים בדבש: **ועדיין היא בטולה.** שצאו כולם שלא כדרכה: **וכוון כחנן.** דגבי סקילה לצדו כתיב וקרא יתירא הוא למעוטי כי האי גוונא דאע"ג דקרינא ביה בטולה אין בסקילה אלא אחד מהם אותו ששכב עמה לצדו דהיינו ראשון שביאחו היתה יחידית: ר' אומר. כי תחל לשון תחלה ולקמיה מפרש לה: דרבי ישמעאל כריש פירקין (נא:): **אם תחלה ביאשה בנות.** שזו היא ביאשה ראשונה שנבעלה: כי **הסם.** מה מלינו כנערה המאורסה שיאשה מחנן לסקילה ולא יאשה אלא בציאה ראשונה דכתיב לצדו למעוטי שני אף בת כהן לא נשתנית מיתתה אלא בציאה ראשונה הלכך כנערה בטולה והיא ארוסה הכתוב מדבר: **כר"מ ס"ל.** דלמר (נא:) לעיל (נא:) בת כהן נשואה לכשר בשריפה אבל נשאת לאחר מן הפסולין שנשתלה משעת נשואין שזו אינה אלא כחנן. והאי תחלה דקאמר רבי איש וזו תחלת חילולה בשריפה ואם לאו כחנן: ומאי וכן. הכא לא קפיד אלא תחלת חילול ולא תחלת ביאה והתם תחלת ביאה נמי קפיד:

לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

היכי קאמר שמואל מ"ט שתיק רב לימא ליה ומת האיש הא לר"מ מיבעי ליה לאידך דרשה ויש לומר דתתני שמעת מינה:

לגמרי איהו מיהא מיהא: **שניהם שוין.** בני עונשין: **למעוטי מעשה חידודין.** מחדד ומקשה אביו נהגה והיא אינה נהגת להכי כתיב שניהם שיהיו שניהם שוין נהגין. ומיהו שלא כדרכה אע"ג דהיא אינה נהגת ממעט כתיב אשה איתרצא למינא: לא כלום הוא. ואיכא דאמרי למעוטי. ואיכא דאמרי הורדוס (בבא בתרא דף ג:) שהטמיה שבע שנים בדבש: **ועדיין היא בטולה.** שצאו כולם שלא כדרכה: **וכוון כחנן.** דגבי סקילה לצדו כתיב וקרא יתירא הוא למעוטי כי האי גוונא דאע"ג דקרינא ביה בטולה אין בסקילה אלא אחד מהם אותו ששכב עמה לצדו דהיינו ראשון שביאחו היתה יחידית: ר' אומר. כי תחל לשון תחלה ולקמיה מפרש לה: דרבי ישמעאל כריש פירקין (נא:): **אם תחלה ביאשה בנות.** שזו היא ביאשה ראשונה שנבעלה: כי **הסם.** מה מלינו כנערה המאורסה שיאשה מחנן לסקילה ולא יאשה אלא בציאה ראשונה דכתיב לצדו למעוטי שני אף בת כהן לא נשתנית מיתתה אלא בציאה ראשונה הלכך כנערה בטולה והיא ארוסה הכתוב מדבר: **כר"מ ס"ל.** דלמר (נא:) לעיל (נא:) בת כהן נשואה לכשר בשריפה אבל נשאת לאחר מן הפסולין שנשתלה משעת נשואין שזו אינה אלא כחנן. והאי תחלה דקאמר רבי איש וזו תחלת חילולה בשריפה ואם לאו כחנן: ומאי וכן. הכא לא קפיד אלא תחלת חילול ולא תחלת ביאה והתם תחלת ביאה נמי קפיד:

לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

היכי קאמר שמואל מ"ט שתיק רב לימא ליה ומת האיש הא לר"מ מיבעי ליה לאידך דרשה ויש לומר דתתני שמעת מינה:

לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרס דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרס לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמר אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

היכי קאמר שמואל מ"ט שתיק רב לימא ליה ומת האיש הא לר"מ מיבעי ליה לאידך דרשה ויש לומר דתתני שמעת מינה:

קצח א מיי פיה מהל
עיו הל א סמג
לארן ס:
קצח ב מיי שם הל ג
ומייא מהלסמ
סנהדרין הל ה:
ר ג מיי פיה מהל עיו
הלסג ב:
רא ד מיי שם הל ג
רב ה מיי שם הל ג:
רב ז מיי שם הל א ב:
רד ז מיי שם הל ג
א סמג לארן כג:
רה ה ט מיי שם פיה
הלסג טו סמג לארן
גל:

ד"ר א ב מ"י פ"א מהל'
ע"ז הלכה עו סמג שם
טוש"ע י"ד סי' קעט סעיף
טו:

מִזְסָה רַע"י

נאמר מכתשה לא
החיה. ולא ישר כליו
סודת תמות, ופירש אללו כל
סודת עם בהמה חות יומת.
מכתשו עיניו לא
פירש מכתשה לה חיה
לשונם עם בהמה (ברכות
מ"ה ש"ב)
כשקילה.
בהמה
המחזיקין לה (לעיל ד'
ג'נורה) וזה תהרגו דהכל
מכיון הרוג תהרגו למסית
ומכיון שם) זו: דמכיו:
למשה הורגתם להנהיג
למשה, וכל דמיהם נסם
במקלם היו. דמרגין מחוץ
ידועו דמכיו: בהי ירגו
דמיהם ירגו.

וְכִי מִפְּנֵי שֶׁסִּמְכוּ
עֵינָיו לֹא לְשׂוֹכֵן עִם בְּהֵמָה,
גִּזְיוֹא זֶה הַמִּכְשָׁף לְסִקְלָה,
שֶׁהִיא חֲמוּרָה מִלֵּל מִיתוֹת
שֶׁמִּתְחַבֵּר, אֵלֶּה מִקְרָא
שֶׁמִּתְחַבֵּר יֵשׁ לוֹ בְּמִקְוֵים אֲחֵר
שֶׁהֵוא נִסְקָלָה וְכִרְכּוֹת בֵּא.
אוֹר וִידְעוּנִי בְּכֻלָּל. לֹא
מִתְחִיב דָּל הַמִּכְשָׁפִים הֵם,
וְלִמָּה יֵצֵאוּ. בְּפִי עֲלִמָּן.

כַּהֲפִירֶשׁן לְקִלְיָהּ, כְּדִמְכִי
בִּצְנָן יִרְמִי אֹחֹס דְּמִיָּס
כֶּסֶם, לְהִקְשִׁי אֵילִיָּהּ. אַח
כֹּל הַלֵּל, שׁוּ מִדֵּ נְחִידָה
שֶׁכֶּל דְּרֵה סְפִידָה כִּלְלָ יֵאֵל
מִן הַכֵּל לִלְמַד לֹא לִלְמַד עַל
עֲמֻלָּו יֵאֵל אֵלֶּה לִלְמַד עַל
הַכֵּל כֹּלֵי יֵאֵל (שֶׁסֶם). שְׁנֵי
כְּתוּבִין הַבָּאִין כֹּאחֲד
אִין מִלְּמֻדִין. כְּדִלָּה כֹּתֵב
יִחְזָקֻן וְנִגְמִיר דְּרִינָה מִיָּה
כְּשִׁפִּים. (כִּד.)

עוטרירקן מ'חזיס פמלי
של מעלה, של גורי על
אלס זי למות ויזא מח על
י'י' כפסי (חולל זי.)
אפילו לדבר כפסי.
אין תלבו, כומר של
מעמו, ש'ס אין גייה
תלפניו אין מרעין לו ללס
(ש'ס.) מהדרר. מחזת
עוטרות של י'ין, למשקל
עפרא. יעשעס לו כפסי
למחמו (ש'ס.) עיגאל

תִּלְתָּא. גְדוֹל כְּאֵלוֹ הַנִּיעַ
לְשֵׁם שְׁנֵי וּגְמָרָה גְּרָמָה,
הִדְבִּי שְׁנֵי וּמִחֵי לְמִיכָל,
כְּמוֹ (ב"מ סח.) וּמִגְדִּין
לִזְנוֹן שִׁיחַ מִשְׁלֹשָׁן.
לֵאמֹר שְׁחִיחַ טוֹב וְכַעַל טַעַם
כְּאֵלוֹ הוּא שְׁלִישִׁי לְנֶטֶן
לְעִיר סוּהָ.
מִדְּרֻחוֹתֶיךָ. חֵל מִדְּרָכֶיךָ
עַד שְׁמַעֲנִי אֵלֶּךְ נַעֲשִׂים
וְיִהְיוּ שָׁן הַלְכוֹת
עֲמוּקוֹת. חֲנִיגָה יֵד. וְשֵׁם
גְּלָה.

בלר).

רבי מפני שסמכו. מהכא דייק
צריש יצמות (דף ד. ושם דר')
יהודה לא דריש סמוכין בעלמא וא"ת
סמני הכא דלא דריש משום דאיכא
דמפקא מסמוכין כדדריש ר' ריבא
ויסמי הגלילי דדריש לא תחיה מלא
תחיה כל נשמה דבסיף מדע דאטו
דבי עקיבא דליק תחיה מסמיה
דבסקילה מי נימא דלא ס"ל כרבנן
דדרשין סמוכין אלא ע"כ משום
דאיכא ג"ש דלא תחיה כל נשמה
דמפקא מסמוכין וי"ל דדייק מלישנא
דרבי יהודה דאמר ובי מפני שסמכו
משמע דנשום מקום לא דרשין:
לחלוץ

ולוֹץ

מעלה: ³ אין עוד מלבדו
איתתא דרות קא מהדרא
לה אי מסתייעת זיל עבידי
למה נקרא שמן מכשפים
נפיש זכותיה אמר רבי אייב
אלו מעשה שדים ⁵ בלהטיהם
החורב המתהפכת אמר אביי
אמר רבי הלכות כשפים כר
אבל אסור ויש מהן מותר
הענינים פטור אבל אסור מזה
ממעלי שבתא הוו עסקי כהלל
ליה אמר רב איש חזינא ל
מנחריה ⁷ ויאמרו החרטומים
מימן שאין השר יכול לבר
האלהים אפילו כנמלא נמי
ליה א"ל רב לרבי חייא לדידי
לנמלא וטרף ליה בטבלא וקם
ההיא אחית עינים הוה זעיר
מטא לאשקוייה מיא פשר וקם
הוה מהדרין לך מי איבא דזו
לההוא אושפיזא אמר להו אש
שדא פורתא מיניה הוו עקרב
מדידי אשקיה הואי חמרא
חזייה דרכיב וקאי איתתא
אמר ר' אלעזר צפרדע אחת
רכיב עקיבא ואמר צפרדע אחת
אלעזר בן עזריה עקיבא מה
נגעים ואהלות צפרדע אחת

אחר

מיתה אחת ¹⁶ בין עזאי ואמר נאמר ¹⁷ מכשפה
לא תחיה ונאמר ¹⁸ כל שוכב עם בהמה מות
ומוות שמכו ענין לו מה שוכב עם בהמה
בסקילה אף מכשף בסקילה אמר לו רבי
יהודה וכי מפני ששמכו ענין לו נוציא לזה
בסקילה אלא אוב וידעוני בכלל מכשפים
היו ולמה יצאו להקיש עליהם ולומר לך מה
אוב וידעוני בסקילה אף מכשף בסקילה
לרבי יהודה נמי ליהו אוב וידעוני שני
כתובים הבאים כאחד ¹⁹ וכל שני כתובין
הבאין כאחד אין מלמדין אמר רבי זכריה
עדיא אמרה קסבר ר' יהודה ²⁰ שני כתובין
הבאין כאחד מלמדין ²¹ אמר רבי יוחנן למה
נקרא שמן כשפים שמכחישינן פמליא של

רבי חנינא אפילו לדבר בשפים ההיא
קל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא אמר
עוד מלבדו כתיב איני והאמר רבי יוחנן
חישין פמליא של מעלה שאני רבי חנינא
בר גנרי אמר רבי חייא בר אבא בלשמהם
מעשה בשפים וכן הוא אומר ואת להט
קפיד אמנא שד דלא קפיד אמנא בשפים
ות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור
מחלה והעושה מעשה בסקילה האוחז את
לכתחלה כדרכ חנינא ורב אושעיא כל
ת צירה ומיכרי להו עיגלא תילתא ואכלי
לכאבות דקנא דנפיץ ושדי כריכי דשריאו
פרעה אצבע אלהים היא אמר ר' אליעזר
ג בריה פחות מכשעורה רב פפא אמר
מצוי ברי האי מיכניף ליה והאי לא מיכניף
לי ליה ההוא טייעא דשקליה לספסירא וגיידיה
מר ליה לבתר הכי דם ופרתא מי הואי אלא
קלע לאלכסנדריא של מצרים וכן חמרא כי
לא דוסקניתא אמרו ליה אי לאו זעירי את לא
מידי הכא ולא בדיק ליה אמאי ינאי איקלע
מיא קריכו שתיתא הווא דקא מרחשן שפוותה
אמר להו אנא שתאי מדידכו אתון גמי שנו
בה סליק לשוקא אתא חברתה פשרה לה
קא ותעל הצפרדע ותכם את ארץ מצרים
תה השריצה ומלאה כל ארץ מצרים כתנאי
היתה ומלאה כל ארץ מצרים אמר לו רבי
לך אצל הגדה כלה מדברותיך ולך אצל
ה שרקה להם והם באו אמר ר' עקיבא כו:

הא

ובכ עס צהמה. ענין פרשה: **שוכב עס**
 לה מאוז וידעניו דכתיב הכו כחזן ירגמו
 הנה החמורה מכות: **אלא**. מכלל ופרט
 מה יצאו להוציק בענין ולכתוב
 סקילה להקיש על אף הכלל וזו
 מדה צמורה כל דבר שהיה בכלל ויצא
 מן הכלל וכו': **עני כחזן**. הוה
 ליה למכתב חד או אוב או ידעניו
 ולשמו: **עדא אמרס**. כמו הדא

תורה אור השלם

1. מִכְשָׁעָה לֹא תַחֲדוּ:
שְׁמוֹת ז' כ
2. כֹּל שֶׁכֶּם עָלֶיךָ בְּהִמָּוָה
3. מוֹת יִקְוֶה: שְׁמוֹת כ"ה
4. אֲתָה יִקְרָא לְעֵדֶיךָ בִּי
וְהוּא הָאֱלֹהִים אֲנִי עֹדֶה
מִלְכּוֹ: וְכִימֵר י' ד
5. וְעֵשׂוֹן ח' חֲרִטְמִי
מִצְרַיִם בְּלִיטִים וְשִׁמְעוֹ
כִּי פָרַעַה לֵב יִשְׁקוּ
אֱלֹהִים כְּאִשֶּׁר דָּבָר י'
שְׁמוֹת ז' כב
6. וְיִקְרָא גַם פִּרְעֵה
לְכִתְּמִים וְלִמְשָׁעִים
עֵשׂוֹן וְכִי חֲרִטְמִי
מִצְרַיִם כֹּלֵה־שֵׁמֶץ
שְׁמוֹת ז' כג
7. וְיִגְדֵּל שֶׁחַן הָאֵת
וְיִשְׁכַּח מִקְדָּם לֵגֵן עַד
הַכֹּרֶסִים אֲנִי לֵטֵת הַחֹרֶב
הַמִּתְחַפֶּה לְשִׁמְרֵי אֵת
דָּרָךְ עַץ הַחַיִּים:
כִּדְּשִׁית י' כד
8. וְיִאמְרוּ הַחֲרִטְמִים אֵלֵי
פִּרְעֵה אֲצַעֲבֵה אֲלֵהֶם
וְאֵת הָרוֹקֵן לֵב פִּרְעֵה לֵב
שִׁמְעֵה אֲלֵהֶם כְּאִשֶּׁר דָּבָר
י': שְׁמוֹת ז' כו
9. וְיֵט אֶרֶץ אֲנִי יִדֹּל עַד
מִמִּי מִצְרַיִם תִּזְעַל
וְתִפְרָדֶנָּה תִּזְכַּק אֶת אֶרֶץ
מִצְרַיִם: שְׁמוֹת ב' כז

לעזי רעז"י

- מוקיי"ר. לקנח את האף.
אשקיל"א
[אישקיליט"א]. פעמון
קטן.

ע"י שם קדושה שלו הוא: **אבנא דקרנא**. מכשף היה: **מנפץ**. חוטמו כזה. מוקי"ר כלע"ז: **ושזי כריכי דשיראי מנחיריו**. משלך החמיכות של מעייל: **אזנב אלהים** היא. מכה זו של כניס לא על ידי מכשפות בזה אלא על פי הקצ"ה דאין לחרטומים יכולת בזה: לא **למני בר**. אין יכול לבזרוא אפילו בזריה גדולה אלא כשהשד נרץ לבזרות גדולות הוא מאסף ומביא מן ההפקר: **האי מיכניף ליה**. בזיות גדולות נחלים ונאספים יחד אליו אצל בזריה קטנה אינה נאספת שאין לה כח לבא ממקום רחוק: **הכי גרסינן אמר לו רבי לרבי יוחנא**. ולא גרסינן איני: **טיעא**. סוחר ערבי: **שקל ספמורא וגידיה נאגליה**. שכל חרד וחסד גמל לא צריכס. גידיה כמו ראוהו מנגייד דבפרק בתרא דיבמות (דף קכ:): **וטרף ליה בטבולא וקס**. קשקש לו בזוג אשקיל"א כלע"ז ועמד לו על גרניו: **אמר לו**. רבי חי"א לרבי: **לכחר הכי דס ופרחא מי הוה**. אחר שעמד הגמל כלום נמצאת שם לכלוך מן הדס והפרש: **הווא האחיות עינים הוה**. ולא מנגייד הוא שאינו יכול להחיות המת: **פשר**. נמס המכשפות. כל מיילי מכשפות נבדקין על מים חיים ודנין מהם: **קס גמלא דסקוניה**. נעשה החמור דף של גשר שעשו מחלה את הדף חמור. גמלא גשר. סקוניה מין עץ הוא: **איבא ויזני מידעס הכה וכו'**. כלומר יש לוקח צביר המלא בכשפים שום סחורה ואינו נזדקק על המים: **ינאי יאקלע להאיבא ואושטא**. ולא גרסינן רבי ינאי דלאו איניש מעלה הוא שעשה כשפים: **שטיא**. קמת טרוף בזמים: **מייביר דמרחשן שטויה**. ראה ינאי האשה המביאה לו המשקה שהיו שפתיה נעות הכיר שכשפית היא: **שדא פורחא**. מן המשקה לארץ ונעשו עקריבים: **אנא שטאי מדידכו**. לא גלה להם הדבר שהבין בדבר והראה עצמו כאלו שסה: **הואי חמרא**. האשה נעשית חמור: **רבעה**. ינאי וסליק בשוקא: **פשרא לכו**. מיחת את הכשפים וחזרה לקדמותה: **הלפרדע**. אחת משמע: **השריפה**. ממעה וינאי ידוע: **מדברותיך**. מנע להם להלכות נעשים ואהלות שהן חמורים ובהם אחת מחודד ולא בהגדה: **שרקה להם**. ושמעו קולה כל האפרדעים שצולס והם באו: ובה

יבא

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

1. ואלישע אבא רבא
מבעק אבי רבב
ישראל ופרשיו ולא
ראוהו עד ויתקו בגדיו
ויקרעם לשנים קרעם.
מלכים ב ב יב
2. בי אתה בא אל הארץ
אשר יי אלהיך נתן לך
לא תלמד לעשות
בחוץבה הגוים האם:
דברים יח ט

לחלוץ תפילין פ"ה של ר' אליעזר אע"ג דלא היה ר"א זו ממקום
אחד קרי ליה איסור שבות דכל ששכחו חכמים ללכת בו
לרשות הרבים אסור ללכת בו ולחזר וה"ה אפי' יושב במקום א' אסור:
היאך מניחין איסור ספקיה. משמע דמלתיקין ואחר כך חולטין
וקשה דכפרק כמה מדלתיקין (שם)
דף לה: (שם) משמע איפכא דחניא
שלישית להדליק את הנר דכרי רבי
נתן ר' יהודה אומר שלישיית לחלוץ
תפילין ופ"ה הם הם ומדלתיק דרביעית
ואין לומר ומדלתיק בשניה מדקאמר
הם הם הכי שניה להדליק כמאן
לא כר' נתן ולא כרבי יהודה הנשיא
וגם אין לומר שמדלתיק שלישיית וה"ק
שלישית אף לחלוץ תפילין ולעולם מדלתיק
כרישא מדקאמר הם שלישיית
להדליק ומוקי לה כרבי נתן ולא כרבי
יהודה הנשיא ועוד קשה אטו הורקנוס
לא ידע מנהגו וי"ל דודאי תפילין
כרישא אלא שבאותה שעה אחריו
להדליק מפני שהיו עורדין בחוליו ולכך
היה גומר בו: ומההרתן במה
שהן. פ"ה דמחלקו לענין טבילה
בנקרעו אי חוץ מה שבמכו או לא
ובהדיא לא אשכחן פלוגתא אלא כפי'
כ"ג דכלים מנן הכדור והאימיוס
הקמיע ותפילין שנקרעו הנוגע בכן
טמא כמה שבמכו טמא אלא אין
מוכי משוץ מידי ומוציא בתוספתא ר'
יהושע ז"ק אומר משום ר' אליעזר
אף מטבילין כמו שכן אלא מדלא
חיין בטבילה ש"מ דהוי מידי:
היה מכה בבשרו ומשום שרט
לנפש (ויקרא יט) ליכא דמשום
מורה קעביד כדאמר הרבה מעות
יש לי ואין לי שולחני להרעותי:
הדרן עלך ארבע מיתות

והא. מילתא דלקיטת קשואין: ר"ע מר' יהושע גמר לה. בתמיה:
קינוף. ארבעה עמודים ויכלה פרוסה עליהם כדאמר' בסוכה
(דף י'): לחלוץ תפילין. של אביו * דקסבר שנת לאו זמן תפילין הוא
ואסור להניחן שמה ילא בנה לרשות
נערסה. וקרוז הוא לנות שאילו
היתה דעמו מיושבת היה חולץ תפיליו:
איסור סקילה. הדלקת הנר והטמנת
חמין ועוסקין בדבר שאינו אלא איסור
שבות דמניח תפילין בשבת אין כאן
איסור מלאכה ואפילו ילא לרשות
הרבים דלא דרך מלבוש הוא ומכשעין
הוא לו בחול: ברחוק ארבע אמות.
מפני הגדו שזכרוהו במחלוקת
תנורו של עכנאי צנצא מליעא (דף
נט:). שלו מהו. כמה תאה מיתתו:
שלך קשה משלך. מפני שלך פתוח
כאולם ואילו שמעתי היית למד מורה
הרבה: נטל. ר"א שמי וזרעמיו:
שנגללין. כשגללין ספר מורה והכתב
מכוסה כך תתעלם ותתכסה מורה
שלבני כשמות לפי שלא שמעתי
ולמדו ממני: ולא חסרתי מרבתי
ככלל המלקק מן היס. לפי חכמתם
שהיה גדולה אין למודי עולה לחסרם
ולקבל מהם חכמה או אלא מעט ככלל
המלקק מן היס. וכן תלמידי לא
חסרתי ולא קבלו מחכמתי לחסר את
יתרון חכמתי מהם ב' אפי' כמו שמחסר
המכחול בשפופרת צנצול אחד:
ולא חסרתי. כלומר לא חסרתי
מחכמתם ממה שהיו מחמילה גדולים
יותר ממני וגם עתה גדולים הם
ממני לפי שלא למדתי מחכמתם כי אם
מעט מהם: שפופרת. קנה שנותין
בה כחול. קיסם של עץ או של כסף
שנותין מחול בתוכו ומטבילין כחול
ומוציאו: ככהרס עוה. בהלכות מראות
נגעים: כנטיעת קשואים. הלכות מיני
כשפים שעל ידיהם נתמלא כל השדה
קשואים: אמרו לו הכדור והאימיוס
וכו'. כדור פלוגת' מחוסה עור
ומלאה מתוכו למר של איל בדוחק
וכן אימיוס שלהם של עור היה כעין
מנעל וממולא מתוכו שער ופיו תפור
וכן היו עושין המנעלים כמו שעושין
הרעננין שלנו בדפוס של עץ: הקמיע.
של עור וממולא מתוכו ותלאהו בצואר
לנר: משקולת קטנה. כעין אונקיא
שעושין מעופרת ומחפין אותה בעור
כדי שלא תחסר אצל משקולת גדולה
אין דרכה * לחפוטת בעור: ולרור
המרגלית. מופרין המרגלית בעור
ותולין אותו בצואר בהמה לרפואה:
מהו. לפי שחלקו צנצול רבי

(א) כלים פכ"ג מ"א ע"ש.
(ב) ג'ל והאמיוס וכן כ"ח
הנזכר כולן נכנס ונרש"י
והנזכר אימיוס כ"ג י"ל
במ"ס וכן בערך אמת
אימיוס נמי וי"א בשנה
דלסין. (ג) [שם פכ"ג מ"ד]
שבת קמ"א: (ד) [כ"ה סד]
שבת ע"ה. ע"ז יח. ודף
מג"ן. (ה) ע"י רש"א ב"ח,
(ו) כפ"א: שותפין בה כחול
ממחול קיסם של עץ או של
כסף שנותין בתוכו.
(ז) י"ל חוספתא דכלים כ"ב
(ח) [שם חוספתא דכלים כ"ב]
סוכה יב: ד"ה מיה דמיתא
וכו' מה שהשינו אפירש"י
דהאלא. (ט) [והא דהנזכר]
רש"י חוספתא דק"א ולא
תמננה מפורש בכלים
פכ"ז מ"ד ומיתא לה ה"ס
בשבת דף קמ"א: פלוגתא
ד' אליעזר וחכמים ע"ש
מ"ה לישב. (י) [כלים כ"ב]
פ"ד ה"ב ע"ש. (יא) [שבת
דף סד:]. (יב) [וע"ז חוס'
יבמות יב: ד"ה דלמר
רחמנא].

גליון הש"ס

רש"י ד"ה לחלוץ תפילין
וכי' דקסבר שבת לאו זמן
תפילין. ע"י מ"א פ"ה שם
ס"ק י"א: שם ד"ה
בשקלית קטנה וכו'
לחפוטת בעור. ע"ז כ"ב
דף פ"ט ע"ז חוספתא ד"ה
ולא:

הגהות הב"ח

(א) נ"ב דעמו מיושבת
ודעת אמו נערסה:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א' רש"י ד"ה ולא חסרתי
מרבתי וכו' ולקבל מהם
חכמה אלא. מהלל אלא מחק
וכי' י"ל אפי' ב' באר'
יתרון חכמתי מהם אפי'
מהלל אפילו מחק וי"ב י"ל
אלא:

לעזי רש"י

פלוגת' [פילוט"א].
כדור.

מוסף רש"י

אבל אתה למד להבין
ולחורות. כלומר לננין
מעשיהם כמה הם
מקולקלים ולהורות לננין
לא תעשה כך וכן שזה הוא
חק הגוים ודברים יח ט: וי'
שכול לעמוד בזה ואם
יעשה נביא שגר לפניך
שמנין שהוא מכשף (ושבת
ע"ה).
הדרן עלך ארבע מיתות

והא ר' עקיבא מר' יהושע גמיר לה והתניא
בשחלה ר' אליעזר נכנסו ר' עקיבא וחביריו
לבקרו הוא יושב בקינוף שלו והן יושבין
בטרקלין שלו ואותו היום ע"ש היה נכנס
הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו גער בו ויצא
בניזפה אמר להן לחביריו כמדומה אני
שרעתו של אבא נטרפה אמר להן דעתו ו'
ודעת אמו נטרפה היאך מניחין איסור סקילה
ועוסקין באיסור שבות כיון שראו חכמים
שרעתו מיושבת עליו נכנסו וישבו לפניו
מרחוק ד' אמות א"ל למה באתם א"ל ללמוד
תורה באנו א"ל ועד עכשיו למה לא באתם
א"ל לא היה לנו פנאי אמר להן תמיה
אני אם ימותו מיתת עצמן אמר לו ר' עקיבא
שלי מהו אמר לו שלך קשה משלהו נטל
שתי ורועותיו והניחן על לבו אמר אוי לכם
שתי ורועותי שהן כשתי ספרי תורה
שנגללין הרבה תורה למדתי והרבה תורה
לימדתי הרבה תורה למדתי ולא חסרתי
מרבתי אפילו ככלל המלקק מן הים הרבה
תורה לימדתי ולא חסרתי תלמידי אלא
במכחול בשפופרת ולא עוד אלא שאני שונה
שלש מאות הלכות בבהרת עזה ולא היה
אדם ששואלני בהן דבר מעולם ולא עוד
אלא שאני שונה שלש מאות הלכות ואמרי
לה שלשת אלפים הלכות בנטיעת קשואין
ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם חוץ
מעקיבא בן יוסף פעם אחת אני והוא מהלכין
היינו בדרך אמר לי רבי למדני בנטיעת

קשואין אמרתי דבר אחד נתמלאה כל
למדתני נטיעתן למדני עקירתן אמרתי דבר אחד נתקבצו כולן למקום
אחד אמרו לו הכדור והאימיוס והקמיע וצדור המרגליות ומשקולת
קמנה מהו אמר להן הן טמאין ומההרתן במה שהן * מנעל שעל גבי
האימיוס מהו אמר להן הוא טהור ויצאה נשמתו במהרה עמד רבי
יהושע על רגליו ואמר הותר הותר הנדר למוצאי שבת פגע בו
רבי עקיבא מן קיסרי ללוד היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ
פתח עליו בשורה ואמר יאבי רבב ישראל ופרשיו הרבה מעות יש
לי ואין לי שולחני להרעותן אמר רבי אליעזר גמרה מרבי אליעזר
ולא סברה הדר גמרה מרבי יהושע ואסברה ניהליה היכי עביד הכי והאנן
תנן העושה מעשה חייב להתלמד שאני * דאמר מר * לא תלמד לעשות
לעשות אי אתה למד אבל אתה למד להבין ולהורות:

הדרן עלך ארבע מיתות

ואתחילתא דפרק ארבע מיתות
אלא אם כן יש לו בית קיבול דהא אימקש לשק והני הוואיל וקבולן נעשים למלאותן מלוי בתוכו עולמית לא שמה קבול * ורבי
אליעזר אומר מקבל טומאה דבית קיבול העשוי למלאות שמה קבול ועוד נחלקו כדורו ובאימיוס שנקרעו ונראה חלל שלהם דמורו רבנן
דמקבלי טומאה דהא איכא בית קיבול ופליגי לענין טבילה שחכ"א מה שנתוכו חוץ ור' אליעזר אומר מה שנתוכו אינו חוץ דכולי
חד כלי הוא ובשעת פטירתו היו רוצין לידע אם חור בו ושאלוהו מה אמת אומר באיתן שני המחלוקות אמר להם טמאים אפילו שלמים
והטומאה נוגעת מנחון: וטהרתן כמה שהן. כלומר אם נקרעו שחכמים מודים שמקבלין טומאה וחלוקין עלי לומר שהמלי חוץ
ועומד אני בדברי שהמלי אינו חוץ שמטבילין כמות שהן: מנעל שעל גבי אימיוס מהו. שאף בו נחלקו בתוספתא (דטהרות')
חכמים אומרים הוואיל ואינו מחוסר מלאכה הזריכה אומן שהדיט יכול לטלוק מעל האימיוס כנר שס כלי עליו ועמא ור"א מטהר שעדין
לא נגמרה מלאכתו: הותר הנדר. שזכרוהו: בין קסרי ללוד. שהיו נושאין את מטתו מקסרי ללוד: פסס עליו בשורה. שהיו עושין
שורה קבוצות המטה להספד: הרבה מעות יש לי. להחליף: ואין לי שולחני להרעותן. כלומר הרבה שאלות יש לי לשאל ואין למי
לשאל: היכי עביד. רבי אליעזר הכי עשה מעשה נטיעת קשואין: להסלמ. כהם ר"ע הוא דעבר ר' אליעזר:

הדרן עלך ארבע מיתות

א א מ"י פ"ו מהלכות
ממרים הלכה ה' סנה
לחון רכ:
ב ב מ"י שם הל' יא:
ג ג ד מ"י שם הל' ה:
ד ד מ"י שם הל' ו:
ה ה מ"י פ"ח מהלכות גולה
הלכה ו:

בן סורר ומורה. בן הסמוך לגבורתו. וא"ת דילמא שנה שלפני גדלות
כדלשכחון (נדה דף מו.) כמפלה הסמוך לאיש לענין נדרים ומפרי"ת
דהכא דריש לאיש דמשמע לשון גבורה כדכתיב (מ"א ב) וחזקת והיית
לאיש וא"ת א"כ למה לן במתני' טעמא דשלא נא לכלל מנות וי"ל
דהא אמרנא דמקודש הנהגה שערות
מתחיל הזמן דמקודש לגבורתו של איש
ואפי' הו' יותר מג' חדשים לא הוה
חיישין במה שבימי קטנות כיון דאינו
ראוי להוליד דקרינא ביה בן ולא אב:
קטן א' אתה צריך צדור בו.
וא"ת ומנא ליה להאי קטן
ממונא האמר' בפרק מי שמת (ב"ב
דף קט.) אין זכייה לקטן ואי בשזיכו
לו ע"י אחר הא איכא למ"ד צפ' מי
שמת' זכין לגדול ואין זכין לקטן ואפי'
למ"ד זכין לקטן היינו מדרבנן ולא
מדאורייתא דזכייה מתורת שליחות
כדמוכח צפ"ק דבבא מציעא (דף יב.
ע"ש) דלמרי' חזר משום ידה אימרי
ולא גרע משליחות וקטן לאו בר
שליחות הוא ומיהו צפ' התקבל (גיטין
דף סד.) ושם גבי צדור וזרקי אגוז
ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים
ספק ומחזירו לאחר שעה זוכה בין
לעצמו בין לאחרים משמע דהיינו
מדאורייתא מדפריך למ"ד אחד זה וא'
זה זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים
מההיא דמעריכיה על מעשר שני
דמשמע דזוכה לאחרים מדאורייתא
יהא דמן כהנוקין (שם דף ע"ג.) מציאת
חרש וקטן יש בזה גזל מפני דרכי
שלוס אבל מדאורייתא לא דעת אחרת
מקנה אחרן שאני והשתא ניחא הא
דלמרי צפ' לולב וערבה (סוכה דף מו.)
לא ליקני איניש לזיכיה לניוקא
דינוקא מקנה קני אקניי לא מקני
דימיקא קני אפילו מדאורייתא דע"י

דעת אחר' מקנה אותו זוכה מדאורייתא לאחרים לרב אסי דגיטין
ולעצמו לכולי עלמא והא דלמרי צריש פ"ב דקידושין (דף מו.) ושם
איש זוכה ואין קטן זוכה היינו דאין ממנה אחרים על פסחו אי
נמי שאין זוכה לאחרים קאמר אע"ג דדעת אחרים מקנה אותו
ודלא כרב אסי וא"ת והיאך מדקדק בגיטין' דזוכה לאחרים מדפודה
מעשר שני לאחרים והלא אפי' לעצמו לא זכי מדאורייתא כשאין
דעת אחרים מקנה אותו ובחילול מעשר מי איכא דעת אחרת מקנה
לאחרים ע"י זכיית קטן וי"ל דקסבר המקשה דכמו שזוכה לעצמו
בחילול מעשר מן התורה מחמת דמופלא סמוך לאיש דאורייתא כמו כן
זוכה לאחרים מן התורה וקצת משמע דירושלמי בפרק חלוין דאס
הוא בן דעת אית ליה זכייה מדאורייתא דלמרינן רבנן דקיסרי
אמרי כאלן בחינוק שיש בו דעת כאלן בחינוק שאין בו דעת ובאחריו
נשך (נ"מ דף ע"ג) משמע דלית ליה זכייה מדאורייתא דגרסי' בירוב
ספרים קטן נהי דשליחות לית ליה זכייה מדרבנן אית ליה ויש
ספרים דלא גרסי' מדרבנן ועוד משכחת לה שיש לו ממון לקטן כגון
שרש את אביו קודם שנתגייר כדלמרינן צפ"ק דקידושין (דף יח.)
דעובד כוכבים יורש את אביו דבר חורה שנא' כי ירשנה לעשו נחמי
את הר ששיר אי נמי במעשה ידי דמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתא
וא"ת היאך יתחייב אדם אשם על גזילו הא אין נשבעין על טענת
חרש שוטה וקטן כדדרשין בהגוזל קמא (ב"ק דף ק"ו.) ובפרק שבעה
הדיינים (שבעות דף מו.) כי יתן איש ואין נחיתת קטן כלום וי"ל דהני מיני
נמי בנפוק ונשבע וא"ת והיאך נתגייר נמי דקטן אית ליה זכייה מדאורייתא ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים אמרינן בלחיה
נשך (נ"מ דף ע"ג.) דכיון דלא אחי לכלל שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן ומיהו הא לאו קושיא היא דא"כ תיסקין לן כל גרים היאך מטבילין אותן
אלא כיון דוכייתו ורדו באין כאלה שאני אכל אי קטן לית ליה זכייה מדאורייתא ודאי קשה היאך נתגייר וי"ל כגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת
כדלמרי' בפרק הערל וימות דף ע"ח. ושם אשת עובד כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין לרין טבילה ואפשר השתא דלמרינן כי יורש את אמו
ומיהו קשה מההיא דפ"ק דכתובות (דף יא.) ושם דלמרי' גר קטן מטבילין אותו ע"ד צ"ד ולכל מיני חשיב גר להיתרי צבת ישראל וקידושו
קדושין ובני חולצין ומייבמין ולכל מיני דאורייתא ולא משמע שיהא מטעם דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה חדא דה"מ צבא ואל תעשה
והאי קום עשה הוא ועוד מדפריך מאי קמ"ל תניא זכין לאדם שלא בפניו ונראה דזכייה דגירות לא דמי לשאר זכיות דמה שצ"ד מטבילין אותו
אינם זכין בעצורו אלא הוא זוכה בעצמו ובגופו ששעה גר וכנסת תחת כנפי השכינה והא דפריך בכתובות (שם) תניא זכין לאדם
שלא בפניו ומשי מזה דמיתא עובד כוכבים כהפיקרא ניחא ליה היינו משום דאס היתה חוצות לא היה לצ"ד להתמנה להכניס גופו בדבר
שיש לו חובה ואפילו בחינוק דלאו בר דעת חשיב בר דעת חשיב גר מדמייתא מקנה פחותה מבת שלשה שהזכייה בעצמו הוא כדמרישית שהמילה
והטבילה בגופו וגם מיניו שאבותיו נכנסו לצרית במילה וטבילה והר"א דמיס וכתה קטנים היו בשעת מתן חורה ובפרק עשרה יוחסין
(קידושין דף ע"ג.) אמר ר"ש דגירות שנתגיירה פחותה מבת שלש כשירה לכהונה שמרעו בחוליה בישראל ומיימי רחיה מדכתיב בשלל מדין וכל
הטף בנשים וגו' והרי פתחם היה עממן ואע"ג דלמרינן בכתובות (דף יא.) הגדילו יכולין למחות הא אמרינן דשגדלו שעה אחת ולא מיחו שוב
אין יכולין למחות דמועיל להו מילה וטבילה של קטנות שהיתה בגופם ואין חסירים אלא קבלת מנות ומתוך שגדלו ולא מיחו היינו קבלה:
בידוע

בן סורר ומורה וכו'. סדר נסקלין דתניא בפרקין דלעיל' מסיים
הלכותיו ואיל: **משיבא ב' שערות.** אבל מקמי הכי לא מיענש
דמפרש ואיל' שעדיין לא בא לכלל מנות: **עד שיקף זקן.** שיהא זקן
מוקף שער סביב כולו: **הפספוס ולא העליון.** לא אף ממנא אלא זקן
אמו המקום אלא שדברו כבמים
בלשון נקיה: **שנאמר בן ולא איש.**
זה משהקין זקן איש הוא. ואע"ג
דבן מקטנותו קרי' בן לא מזינן
לחיוצי' מקמי שיהא שמי שערות דקטן
פטור שלא בא לכלל מנות הלכך
חיוציה בתר הכי הוא. ואע"ג דמבי
מיימי שמי שערות לענין כל התורה
איש הו' מיהו כי מיעטיה קרא לאו
בתחלת חייתו קא ממעט כדמפרש
בגמרא בן הסמוך לגבורתו של איש
אלמא בתחלת חייתו חיוציה קרא:
גמ' היכא אשכחן. בשאר עונשין
דענש הכתוב את הקטן דהכא צני
קרא למיטריה: **אעו בן סורר**
ומורה על שם חטאו נהרג. דנבעי
בר עונשין וכי מה חטא שיהרג מפני
שאלל מרטימר בשר וסחה חלי לגו יין
ועל שם סופו נהרג כדמפרש בשליה
פרקין (דף ע"ג.) סוף שמגמר נכסי
אביו ומבקש למדור ואינו מוצא וכו'
אמר תורה מוטב ימות זכאי ואל ימות
חייב: **וכי יפס לאיש בן סורר ומורה.**
לכשיגיע לכלל איש הבן הזה קירא לו
הכתוב בן סורר ומורה: **תני ר' תיא.**
במתניתיה הכי משיבא שמי שערות
עד שיקף זקן' עד שיקף עטריה:
כי אפס רב דימי. פרשה דהא דתנא
עד שיקף עטרה לאשמועינן דהקפת גיד
זקן התחמין דקתני מתני' דהקפת גיד
קאמר סמוך לזינים ולא הקפת הכיס
של צינים דהו' לנמר הכי טובא: **רב**
חסדא. סבר קטן שלא הביא שמי

שערות מוליד: **לכדרב יהודה.** דלמרי הא לאיש צבן סורר ומורה
עצמו קאי והכי קאמר כשהיה הבן לאיש כלומר כשגיע לכלל אישות:
ה"ג א"כ לימא קרא בן לאיש. דמשמע שפיר דהכי קאמר כי יהיה
הבן לכלל איש: **מאי כי יהיה לאיש בן.** השתא משמע כשהיה
לאיש בן דהאי איש אצות קאי ולמעוטי דבנו של קטן פטור לעולם:
ואימא בוליה. האי קרא לכדרב חסדא הוא דלמי למעוטי בנו של
קטן אבל קטן עצמו מחייב דהא בן כתיב וסמוך לגבורתו של איש
מנא לן: ה"ג א"כ לימא קרא כי יהיה בן איש. א"כ רטוליה אצות
קאי לא לכתוב ביה למ"ד אלא וכי יהיה בן איש סורר ומורה דמשמע
בנו של איש ולא בנו של קטן: **מאי.** וכי יהיה לאיש למה הקדים
לאיש צריש והוצרך להטיל בו למ"ד: **שמע מניה סרי.** משום
דהשתא משמע הכי ומשמע הכי כי יהיה בן לאיש כשיגיע לגבורתו של
איש ומשמע נמי אצות כי יהיה לאיש גדול בן ולא שיהיה לקטן בן:
ופליגא דרבה. הא דרב חסדא דלמרי גדול בן לאיש פטור דלמלא
דקטן מוליד פליגא דרבה: **ואס אין לאיש גואל.** גבי גזל ונשבע
על שקר דכתיב לעיל מניה והתירו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו והאי אשמו קרן של גולה: **שאין לו גואלים.** אין
לך אדם בישראל שאין לו גואלים כל זמן שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם: **בגזל הגר.** ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים:
ואמר

דעני קאי והכי קאמר כשהיה הבן לאיש כלומר כשגיע לכלל אישות:
ה"ג א"כ לימא קרא בן לאיש. דמשמע שפיר דהכי קאמר כי יהיה
הבן לכלל איש: **מאי כי יהיה לאיש בן.** השתא משמע כשהיה
לאיש בן דהאי איש אצות קאי ולמעוטי דבנו של קטן פטור לעולם:
ואימא בוליה. האי קרא לכדרב חסדא הוא דלמי למעוטי בנו של
קטן אבל קטן עצמו מחייב דהא בן כתיב וסמוך לגבורתו של איש
מנא לן: ה"ג א"כ לימא קרא כי יהיה בן איש. א"כ רטוליה אצות
קאי לא לכתוב ביה למ"ד אלא וכי יהיה בן איש סורר ומורה דמשמע
בנו של איש ולא בנו של קטן: **מאי.** וכי יהיה לאיש למה הקדים
לאיש צריש והוצרך להטיל בו למ"ד: **שמע מניה סרי.** משום
דהשתא משמע הכי ומשמע הכי כי יהיה בן לאיש כשיגיע לגבורתו של
איש ומשמע נמי אצות כי יהיה לאיש גדול בן ולא שיהיה לקטן בן:
ופליגא דרבה. הא דרב חסדא דלמרי גדול בן לאיש פטור דלמלא
דקטן מוליד פליגא דרבה: **ואס אין לאיש גואל.** גבי גזל ונשבע
על שקר דכתיב לעיל מניה והתירו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו והאי אשמו קרן של גולה: **שאין לו גואלים.** אין
לך אדם בישראל שאין לו גואלים כל זמן שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם: **בגזל הגר.** ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים:
ואמר

דעני קאי והכי קאמר כשהיה הבן לאיש כלומר כשגיע לכלל אישות:
ה"ג א"כ לימא קרא בן לאיש. דמשמע שפיר דהכי קאמר כי יהיה
הבן לכלל איש: **מאי כי יהיה לאיש בן.** השתא משמע כשהיה
לאיש בן דהאי איש אצות קאי ולמעוטי דבנו של קטן פטור לעולם:
ואימא בוליה. האי קרא לכדרב חסדא הוא דלמי למעוטי בנו של
קטן אבל קטן עצמו מחייב דהא בן כתיב וסמוך לגבורתו של איש
מנא לן: ה"ג א"כ לימא קרא כי יהיה בן איש. א"כ רטוליה אצות
קאי לא לכתוב ביה למ"ד אלא וכי יהיה בן איש סורר ומורה דמשמע
בנו של איש ולא בנו של קטן: **מאי.** וכי יהיה לאיש למה הקדים
לאיש צריש והוצרך להטיל בו למ"ד: **שמע מניה סרי.** משום
דהשתא משמע הכי ומשמע הכי כי יהיה בן לאיש כשיגיע לגבורתו של
איש ומשמע נמי אצות כי יהיה לאיש גדול בן ולא שיהיה לקטן בן:
ופליגא דרבה. הא דרב חסדא דלמרי גדול בן לאיש פטור דלמלא
דקטן מוליד פליגא דרבה: **ואס אין לאיש גואל.** גבי גזל ונשבע
על שקר דכתיב לעיל מניה והתירו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו והאי אשמו קרן של גולה: **שאין לו גואלים.** אין
לך אדם בישראל שאין לו גואלים כל זמן שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם: **בגזל הגר.** ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים:
ואמר

דעני קאי והכי קאמר כשהיה הבן לאיש כלומר כשגיע לכלל אישות:
ה"ג א"כ לימא קרא בן לאיש. דמשמע שפיר דהכי קאמר כי יהיה
הבן לכלל איש: **מאי כי יהיה לאיש בן.** השתא משמע כשהיה
לאיש בן דהאי איש אצות קאי ולמעוטי דבנו של קטן פטור לעולם:
ואימא בוליה. האי קרא לכדרב חסדא הוא דלמי למעוטי בנו של
קטן אבל קטן עצמו מחייב דהא בן כתיב וסמוך לגבורתו של איש
מנא לן: ה"ג א"כ לימא קרא כי יהיה בן איש. א"כ רטוליה אצות
קאי לא לכתוב ביה למ"ד אלא וכי יהיה בן איש סורר ומורה דמשמע
בנו של איש ולא בנו של קטן: **מאי.** וכי יהיה לאיש למה הקדים
לאיש צריש והוצרך להטיל בו למ"ד: **שמע מניה סרי.** משום
דהשתא משמע הכי ומשמע הכי כי יהיה בן לאיש כשיגיע לגבורתו של
איש ומשמע נמי אצות כי יהיה לאיש גדול בן ולא שיהיה לקטן בן:
ופליגא דרבה. הא דרב חסדא דלמרי גדול בן לאיש פטור דלמלא
דקטן מוליד פליגא דרבה: **ואס אין לאיש גואל.** גבי גזל ונשבע
על שקר דכתיב לעיל מניה והתירו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו והאי אשמו קרן של גולה: **שאין לו גואלים.** אין
לך אדם בישראל שאין לו גואלים כל זמן שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם: **בגזל הגר.** ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים:
ואמר

(ה) מה נ"ג. (ב) וקמן
ע"ל. (ג) צ"ק קט. קדושין
כ"ה. (ד) דף נ"ג. (ה) עד
שיקף זקן לתא כס"ל
(ו) ושיך לף ס"ג. (ז) א"ש
קמ"ה. (ח) דף ס"ה. וס"ח.

תורה אור השלם
1. כי יהיה לאיש בן
סורר ומורה אינו שמע
בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אותו ולא ישמע
אליהם. דברים כ"א יח
2. ואם אין לאיש גאל
לחשיב האשם אליו
האשם המוטב לו לבחון
מלבר איל הבפרים אשר
יכפר בו עליו.
בבב"ר ד ח

מוסף רש"י
משיבא שתי שערות
ועד שיקף זקן. אבל
קודם ב' שערות לאו בר
עונשין היא ומשהקין זקן
לאי להוליד דקרינא אחר
בן ולא רחמי להיות אב
וזה נ"ב. התחמין זקן
העליון. דלמי הקפת זקן
אמר בתחמין שלמטה ולא
העליון. וכו' ויש לך
אדם בישראל שאין לו
גואל. מורה יעקב. בעוד
אחד מכל ישראל קיים הוא
קריב לו. וזוה"כ. א"ס
אין לו בן או חת או ש
אין לו קרוב עד יעקב אביו
הקרוב קריב יורש. ובי"ק
קמ"ה. אלא בגזל הגר.
ונשבע דכתיב למעיל
מעל כ"ה. שם.

בן סורר ומורה פרק שמיני סנהדרין סט.

עין משפט
נר מצוה

ו' א מ"י פ"ח מהלכות גולה
הל' ז סמג עשין עג
(טוח"מ סי' שסו):
ז ב ג מ"י פ"ו מהל'
ממרים הלכה ו' סמג
לאחין רכ:

מוסף רש"י

[illegible][illegible]

ע"פ שבדורות האחרונים נתנו חכמים
סימן להבדל שערות לקטטה בת
י"ג שנה ויום אחד ולקטן בן י"ג
שנה ויום אחד בדורות הראשונים
שהיו ממחרים להביא שערות היה
וזמן גדלות מקודש הכהן והוא
דקאמר לקמן וכי עבד בנצלל משכן
בר י"ג שנה הוא דכתיב איש איש
ממלכתו ההם רוצה להביא על
דורות הראשונים דאפילו כי אולת
במר דורות להשאיר לפי שלא תראה
להוכיח שנמשכים גדולים צפחות א"כ
בעל כרחך בר תליסר שנים היה:
אחד אומר בשנים בחדש.
פירשמה לעיל בפרק היו
בדקין (דף מה:) ד"ה שזה:
בת ג' שנים ויום אחד. פירשמי
בפ' ארבע מימות (לעיל נה:)
ל

דאעקער בטר דאיינע שתי שערות ואוליך בטר
א דרבי כרוספדאי כי אתא רב דימי אמר אמרי
ל קרוותו אב גופא אמר ר' כרוספדאי א"ר שבתי
מורה אינן אלא ג' חדשים בלבד והאנן תנן משיביא
זקן וזקן יתקין זקן אע"ג דלא מלו ג' חדשים מלו ג'
אף יתיב רבי יעקב מנהר פקוד קמיה דרבינא ויתיב
הונא בדיה דרב יהושע ש"מ מדרבי כרוספדאי
עיה אין עוברה ניכר לשליש ימיה דאי ס"ד עוברה
לי ג' בתי ויתילתא סגינא א"ל לעולם אימא לך
ימיה זיל בטר רובא אמרוה קמיה דרב הונא בריה
דברייני נפשות מי אזלינן בטר רובא התורה אמרה
עדה ואת אמרת זיל בטר רובא אהדרוה קמיה דרבינא
אזלינן בטר רובא והתנן אחד אומר בשנים בחדש
קיימת שזה יודע בעיבורו של חדש וזה אינו יודע
בטר רובא נימא הני דוקא קא מסהדי ואכתושי הוא
א לא משום דאמרינן זיל בטר רובא ורובא דאינשי
ייראה אמר רבי ירמיה מדפתי אף אנן נמי תנינא
חד מתקדשת בכיאה ואם בא עליה יבם קנאה וחייבין
ומממא את בעלה לממא משכב התחתון כעליון
תרומה בא עליה אחד מן הפסולין פסלה והכהונה
הערויות האמורות בתורה מומתין עליה והיא פטורה
ואמאי

אמרת רחמנא איש. ולא כתיב ואש אין לו גואל מאי טעמא כתיב איש אלא משום דכתיב ואש דמשמע פעמים שיש לו יורשים ולהכי כתיב איש ללמדך איש הוא דליכא לנפוקי שמה ויליד בנים משתגביר ואיך רשאי להקיע קרן שלו ולתמו לכהן עד שדע שאין לו יורשים איך כתיב רחמנא איש.

וַאֲמַר רַחֲמָנָא אִישׁ עָלָיו אִם יֵשׁ לוֹ גּוֹאֲלִין צָרִיד לַחֲזוֹר עָלָיו בִּי אִתִּיבִידָא אֲבִי יִאִישׁ אִשְׁנִים וַיּוֹם אַחֵד שְׂרָדָא וַאֲיִשׁ א"ל יֵשׁ לוֹ וַאֲיִנִי דְבִי הַבַּיְתָא שְׁלִישׁ דְּמִי אִישׁ אִישׁ מְזִיד וּמְזִירֵעִי א"ל רַב מְרַדְבִּי לְרַב אִשְׁ מְזִיד לִישְׁנָא דְּבִשְׁוֹלִי נִזְיָד וְהָא תִנָּא דְּבִי רַב הִכִּי דְּמִי אֵילִמָּא דְּרָאִי שְׁעֵרוֹת וְאוֹלִיד מְקַמֵּי שְׁהוֹת כּוֹלִי הָאִי וְהָאִי יִמְיוֹ שֶׁל בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֵד בְּלָבָד אֵלֶּא לֹאֹ דְּרָאִיעִי שְׁעֵרוֹת וְאוֹלִיד מְקַמֵּי קֶטְמֵן מוֹלִיד לֹא לְעוֹלֵד דְּאֶקְרִי וְקֹן וְדָקָא בְּמַעֲרָבָא בֶּן וְלֹא הָרָא כֹּל יִמְיוֹ שֶׁל בֶּן סוֹרֵר שְׁתֵּי שְׁעֵרוֹת וְעַד שִׁינֵי חֲדָשִׁים אַע"ג דְּלֹא הָרָא וְקָאמַר מִשְׁמִיָּה דְּרַב א"ר שְׁבֹתִי יוֹלֶדֶת לֹשׁ נִיכָר לְשִׁלִּישׁ יִמְיָא לֹשׁ עוֹבֵדָה נִיכָר לְשִׁלִּישׁ דְּרַב יְהוֹשֻעָא אֲמַר לִידִי שִׁפְטוּ הָעֵדָה וְהַצִּילוּ א"ל וְבִרְבִּי נִפְשׁוֹת לֹא וְאַחַד אֲמַר בְּג' עֲדוּרָה וְאִי ס"ד לֹא אֲמַרְיָן זִי דָקָא מִכְחָשִׁי אַהֲרָדִי עֲבָדִי דְּטַעְוָ בְּעִיבּוּרָא "בֵּת שֶׁלֹּשׁ שָׁנִים וַיּוֹם עָלֶיהָ מִשּׁוֹם אִשְׁתָּא נִישָׁאֵת לִבְהוֹן אוֹכֻלֶתָּ וְאִם בָּא עָלֶיהָ אַחֵד מִן

וערות שראו להיות העובר ניכר אם היה בא על האשה משהביא
 לא מיפטר: **הק"ק**. אשמועינן מחנ" דמפטר אפי' ממחר להקין מתפטר
 ודעתה דבי ר' ישמעאל בן ואלה הראוי להיות אב: ש"ע. מדלא קרי
 בשבוע אינו ניכר בפחות מג' חדשים דלא לשלש ימים ויכר בבת י'
 נפקא מינה לאשה שלא שמה אחר צלה ג' חדשים ושמה ומתעבר
 שלש לגאוי אחריו ודאי מן הראוי להפטר דאפילו היה עומד ליל
 מפטר כל ארס בתי ירמי ומיתלא לאחר בבלתי שמי שערות דלא ק
 בפחות מג' חדשים: והגילו **העד**. לדנו לזכות ואין מציין למפטר
 ויבא ולא מפטר עד שראוי לקרותו אב ביולדת לט' כרוב נשים: ב
 ג: קדור שהחדש שעבר קדור וחשב ר"ח מיום ל': ואי לא אוליין **בב**
 קטעלין ליה להאי יומא לא טעה אלא האי דוקא ג' אמר והאי דוד
 אוליין בתי רובא וקטלין: **הקדמה בביא**. אם מקרה אביה לא
 ילום: **מא**. יורשה ליתומה על ולמאם ונעם ואלא חוליה ובלד ג'
 ידושים קדמה ליהרש ואלא יוש אחר: **וממא** אכל בולגה. בנדה
 ג: שהיא מתמתו כעלינו של זכ שמממא אוליין ומשקין אפילו לא
 אינו כבועל נדה אלא כנוגע בנדה ואין משכבו מממא אפילו אוליין ומ
 ילום ואפילו נגע וכ"ש לדיונו מממא משכב בלא נגיעה: **שנאם לבקן**.
 לחופה [מכות טז:] וזו אם נכנסה לחופה אוכלת אבל פחותה מכן אפילו נכנסה
 אוכלת אכלת לאו בביאה תליא מיתורא אלא בחופה כדאמרינן
שפולין. וכן כותי חתן וממור עשהא חללה ופסלה כדאמרינן
 ג: **הוא פטור**. חתן שהיה חטנה ואינה בת עונשו. חתן
 חטנה:

(א) [ב"ק קט: א] (ב) [סוטה יא. ע"ש] (ג) גירסת רש"י איני והא, (ד) [יבמות לו: א] (ה) לעיל מ. [פסחים יא: א] (ו) לעיל נה: יבמות מ: קידושין י: נדה מד:

תורה אור השלם

1. ואיש כי ישכב את
אשה שכבתו ויעו ודא
ספחה נחפת לא ודא
הדברה לא ונפתרה לו
חפשה לא וכן לא בקרת
תהיה לא ויחמה כי
תקרה;
2. וכן דא איש לא ודערה
לדגרו בעקרה מעם
מזובת תקנה למות;
3. שמו דא כי
1. ויין יעקב וכו' וידא
עשו מן השדה והוא
4. בראשית כי כט
עין: כי יהיה אדם
סור ומורה איננו שמע
בקול אביו ובקול אמו
ויסור אתו לא וישמע
אלה; וברים כח
5. וישמע הערוב כי
מבכר ונאל הים כח
המשמשים
והאלו הערוב את הרים
מיד גאל הים והשבו
אלו הערוב אל הים
מקלטו אשר מן שמה
וישבו אל ער מות הבחן
הגדול אשר משח את
בשמן הפרש;
מבשר: לה כד-כ

גליון הש"ס

ד'ש"י ד"ה קנאה וכו'
שיקבל אביה את גיפיה.
עין וימות דף קט ע"א
נרש"י ד"ה קננה שהשיח
ובקידושין דף מג ע"ב
נרש"י ד"ה היא ואניה.
ובקידושין דף י ע"א תוס'
ד"ה ומקבל:

כאן יום אחד שמעמלה נדמה, ומימי' כי שמעמלה נדמה בצמג' ובחדרה הוא דמעהמלה טעירות ואלס וכלס כשאר נדה. אבל כל עליה בתוך שלג איה שמעמלסו טעמלס וטעמלס שבעה כדועל נדה דכמי' ביה וזכיר נדמה עלי'. אלא הרי הוא כדועל צעמלס לטעמלס עבר, מוסלס דלוא יחלה עלי', אבל כל שם שמעמלסו בתוך צועל דה' (דעי' דה'). לטעמלס טעמלס החרחן פלעיון. חחרחן כל כדועל דה' כעמלסו כל (ז' וד' דה'). שמעמלס ארבעין וסבבין וכל שמעמלס איה דמעהמלס כחמחן כל נדה עמלה שואר יתר מדרס איה העמלה (במחנה דה') שאין שמכני כל כדועל דה' חמור מכשני דה' ובמכשני זו עמלסעל איה העמלה טעמלס דה' ולסל, דכמי' כדועל וכל שיה' יע' בעמלסעל, אבל כל כעמלסו כל ז', ש' וז' עמלסעל עב גני איה, שאילי אלא רכאול עמלסו שמעמלס איה וכלס איה ארבעין וסבבין וסבבין (דעי' דה') וסבבין וסבבין (דעי' דה'). נשאת לכהן איובלס בתרומהו. אבל פחות מזה שלג איה' שקדוסי' קדושי' ע"י איה, הוילל ואין ביטלה עיאל איה חופסח חופס הויאל לז' כדדופס, דלע"ז דקנין כספי' הוא אמור דעגן איה האשח ארבעלס בחמורס עד שסכמלס חופסח (דעי' דה'). אבל עליה אחר מן הסבבין. כגון מלל נתן וממור לו אלמנה לכהן גדול ביבמות ג'. ספלה. מורמרת מין איהלס איה הויאל כח איה, דמעהמלס מין לכסמלס ליה ארשאלתס שכל עמלסו כי' מ"ל כי' מזהילס איה ז' כיון שצנעלס לפסול לז' פסול (דעה דה') וסבבין וסבבין (דעי' דה'). אחד מכל העירוות. כל שיה' איה, דמעהמלס מין לכסמלס ליה ארשאלתס שכל עמלסו כי' מ"ל כי' מזהילס איה ז' כיון שצנעלס לפסול לז' פסול (דעה דה') וסבבין וסבבין (דעי' דה').

ח א ב ג מ"י פ"א מהלכות
אסורי ביאה הלכה יג
ויפ"ח שם ה"ו ופ"א מהל'
יטס הלכה טו פסג לאין זר
טושי"ע אה"ע פ"ו ספיק
ט ופי' קס ספיק א:

תורה אור השלם

1. וישלח דוד וירדש
לאשה ויאמר הלא זאת
בת שבע בת אליעזר
אשת אוריה החתי:
שמואל ב יא ג
2. אליפלט בן אחסבי
המעבתי אליעזר בן
אחיהל הגלגלי:
שמואל ב כג לד
3. וישלח ביד נתן הנביא
ויקרא את שמו ידידיה
בעבור יי:
שמואל ב יב כח
4. ויהי לשנתים ימים
ויהיו גזוים לאבשלום
כבעל חצור אשר עם
אפרים ויקרא אבשלום
לכל בני המלך:
שמואל ב יג כג
5. ואבשלום ברח וילך
גשור ויהי שם שלש
שנים: שמואל ב יג לה
6. וישב אבשלום
בירושלם שנתים ימים
ופני המלך לא ראה:
שמואל ב יד כח
7. ויהי מקץ ארבעים
שנה ויאמר אבשלום אל
המלך אלכה נא ואשלם
את נדרי אשר נדרתי לך:
בחרון: שמואל ב טו א
8. ואחיהל ראה כי לא
נעשתה עצתו ויחבש את
עצתה וקשרה את
החמור וקשר וילך אל
ביתו אל עירו ויצא אל
ביתו ויצחק ויקח ויקבר
בקבר אביו:
שמואל ב יז כג
9. ואתה אלהים תודים
לבאר שחת אנשי רעים
ומרמה לא יחצו ימיהם
ואני אבטח בך:
תהלים נה כד
10. ואלה תולדות תרח
תרח הוליד את אברם
את נחור ואת רגל ותרן
הוליד את לוט:
בראשית יא כז
11. ויחם אברם ונחור
להם נשים שם אשת
אברם שרי ותם אשת
נחור מלכה בת דין אבי
מלכה ואבי יסקה:
בראשית יא כט
12. ויאמר אלהים אל
אברם אל ידע בעיניך
על הגזר ועל אמתך כל
אשר תאמר אליך שרה
שמע בקולי כי בירכח
יקרא לך ודע:
בראשית יא כט
13. ויפל אברם על
פניו ויצחק ויאמר בלבו
הלכן מאה שנה יולד
ואם שרה הבת תשעים
שנה תלד:
בראשית יא יז
14. ויהי נח בן חמש
מאות שנה ויולד נח את
שם את חם ואת יפת:
בראשית ה לב
15. ונח בן שש מאות
שנה והמבול היה מים
על הארץ: בראשית י
1. ויבצאל בן אורי בן
אלה תולדות שם שם
בן מאת שנה יולד את
ארבעשר שנים אחר
המבול: בראשית יא
1. ולשם ילד גם הוא
אבי כל בני עבר אחר יפת
הגדול: בראשית יא
18. ויבצאל בן אורי בן
חור למטה יהודה עשה
את כל אשר צוה יי את
משה: שמות לח כב
19. ותקם עזרה ויקח
לו כלב את אפרת ותלד
לו את חור: דברי הימים א ב יט

דל תרתי שני פתלתא עיבורי.
פי' נקונת' כלומר פחות מח'
חדשים אין שנות לעבור ז' חדשים
להריון וחדש ימי נדות וטהרה
אשתכח דכל חד בתמיני אוליד
אחיתופל הוליד אליעזר לח' שנים
וח' חדשים לעיבורו ומשולל שנה ח'
שנים והוליד את בת שבע וח' חדשים
לעיבורה והיא נמנעה לח' שנים וח'
חדשים לעיבורו של שלמה הכי כ"ו כ"פ
נקונת' ומינה גדולה פי' דלוחו חדש
של ימי נדות וטהרה וכי לא היו
הנשים גדולים נמנעו כשעברו נשותיהם
היו בני ח' שנים וחדש לכן נראה דלא
דק נשניל חדש: אלא דרך חכמתן
קא חשיב. מימה א"כ ליחשוב חס
לנסוף וקרא קא חשיב שם וחס ויפת:
ח

ואמאי דינמא איילוניס. תמנא ונמנעו קדושי טעות: דאדעתא דהכי לא קדיש. ולא אשת איש היא: קרבן. ובסוגג דלזלין
במר רובא אכל מקטל לא קטלינא משום רובא: בנא עליה אביה. קאמר דחייבא לאו משום אישות אלא משום קורבא: והא אחר מכל
עריס קמני. דמשמע אפילו הנך דלמו לה לחייבה משום קדושין כגון חמיה ומורגה או כל אדם משום אשת איש: אלא איבעי' (ח) דלחוייה
דלא ינלף מינה דניול בקטלא במר רובא אוקמא הכי: כנא כמאי עסקין דקבלה. בעלה עליה דאפי' תמנא איילוניס חפץ הוא בה
וקדושיה קדושין: המסוללת. לשון
פירוש: והערה בה איכא למ"ד
(יבמות דף נה:) הערה זו נשיקה
ואיכא למ"ד זו הכנסת עטרה: פסלה
מן הכהונה. ומשויא לה זונה דהערה
בגמר ביאה דלאמר' בגמ' דיבמות
(דף נה.) ובפרקין דלעיל (דף נה.)
ומינה מינה לא ממייבוט) כגון שלא
המרו בן: וז"ל מכשירין. דמפרשי'
לקמן דקטן לאו זר ביאה הוא:
מדורות הראשונים. שהיו מולדין בני
שמונה שנה דליפנין לקמן: אי נימא
מדכתיב בת שבע בת אליעזר ואליעזר
בן אחיתופל וכתיב בלמה שלמה בנה
ויקרא אה שמו ידידיה וסמך ליה
ויכי לשנים ימים אחר לידו הרג
אבשלום אה אמונו וברכה לגשור וישב
שם שלש שנים. הכי חמש שנים
לשלמה וכשעז מגשור שפירס יואב
את דוד ע"י התקועית להשיבו ישב
בירושלים שנתיים ואח"כ מרד דכתיב
במריה ויהי מקץ ארבעים שנה והיו
ארבעים שנה נקט ליה למנין שאלו
מלך דלאמרין בתמורה (דף יד:) שהלך
ומרד וזכורו פרק נחמק אחיתופל
דכתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה
עצתו וזו אל ביתו ויחנק הכי שלמה
בן שבע שנים: חתי ימיו של אדם
שלושים וחמש דכתיב (תהלים ז) ימי
נוטמיו כהם שבעים שנה: פשו לכו
עשרין ושיס'. לאחיתופל כשנולד שלמה
ובתוך כ"ו שנים נולדו שלשה דורות
אליעזר ובת שבע ושלמה: דל פרסי
שני דלתפס עבדו. כלומר פחות
מח' חדשים אין שנות לעבור ז' חדשים
להריון וחדש ימי נדות וטהרה:
אשתכח דכל חד וחד כסמני אוליד.
אחיתופל הוליד אליעזר לח' שנה וח'
חדשים ואליעזר הוליד בת שבע לח'
שנה וח' חדשים ובת שבע לח' שנה
וח' חדשים ללידתו של שלמה הכי
כ"ו שנים: דאדעתא דריא היא.
אשה דרכה להיות בריאה וממחרת
לאורי: ופדע. על כרחך דאשה
ממחרת דהא הוה לה ללדת שבע
ולד מקמי שלמה אחר הולד שמת
לדוד שנולד ראשון דכתיב ביה (ש"ב יב)
וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם:
אברהם גדול מנחור שנה. מדקא
חשיב ליה קרא ברישא: וכתיב ויקח
אברהם ונחור לנשים שש אשם
אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה
בת אבי יסקה. ויהי נח בן חמש
אלמא יסקה בת הרן. יסקה זו שרה:
דינמא ווער דאפי' הוה. והרן הוא
דקשי' מיניה: ויהי נח בן חמש
מאות שנה. לאחר שהיה בן חמש מאות
שנה הוליד את שלשן: שם בן מאה שנה
ויולד אה ארבעשד שנים אחר המבול:
בר מאה ופרסין הוה. הוילי והוא גדול
מכולן נמנא שנולד בחמש מאות שנה לנח
וכשיירד המבול היה בן מאה שנה אלא
שמע מינה קטן מכולן הוה ובחמש מאות
ושני שנים ללבוה אחילד ודרך חכמתן
חשיב להו: וסמם עוונם ויקם לו כלב אה אפרת ותלד לו אה חור. אלמא חור זר כלב הוה ובצלאל היה דור שלישי לו: וכי עבד משכן
היה בן י"ג. דקרי ליה איש איש ממלאכתו וכשנמלאו המרגלים בשנה השנייה כבר היה בן י"ד שנה וכתיב בן ארבעים שנה אנכי היום:
שהכל

ואמאי דינמא איילוניס. תמנא ונמנעו קדושי טעות: דאדעתא דהכי לא קדיש. ולא אשת איש היא: קרבן. ובסוגג דלזלין
במר רובא אכל מקטל לא קטלינא משום רובא: בנא עליה אביה. קאמר דחייבא לאו משום אישות אלא משום קורבא: והא אחר מכל
עריס קמני. דמשמע אפילו הנך דלמו לה לחייבה משום קדושין כגון חמיה ומורגה או כל אדם משום אשת איש: אלא איבעי' (ח) דלחוייה
דלא ינלף מינה דניול בקטלא במר רובא אוקמא הכי: כנא כמאי עסקין דקבלה. בעלה עליה דאפי' תמנא איילוניס חפץ הוא בה
וקדושיה קדושין: המסוללת. לשון
פירוש: והערה בה איכא למ"ד
(יבמות דף נה:) הערה זו נשיקה
ואיכא למ"ד זו הכנסת עטרה: פסלה
מן הכהונה. ומשויא לה זונה דהערה
בגמר ביאה דלאמר' בגמ' דיבמות
(דף נה.) ובפרקין דלעיל (דף נה.)
ומינה מינה לא ממייבוט) כגון שלא
המרו בן: וז"ל מכשירין. דמפרשי'
לקמן דקטן לאו זר ביאה הוא:
מדורות הראשונים. שהיו מולדין בני
שמונה שנה דליפנין לקמן: אי נימא
מדכתיב בת שבע בת אליעזר ואליעזר
בן אחיתופל וכתיב בלמה שלמה בנה
ויקרא אה שמו ידידיה וסמך ליה
ויכי לשנים ימים אחר לידו הרג
אבשלום אה אמונו וברכה לגשור וישב
שם שלש שנים. הכי חמש שנים
לשלמה וכשעז מגשור שפירס יואב
את דוד ע"י התקועית להשיבו ישב
בירושלים שנתיים ואח"כ מרד דכתיב
במריה ויהי מקץ ארבעים שנה והיו
ארבעים שנה נקט ליה למנין שאלו
מלך דלאמרין בתמורה (דף יד:) שהלך
ומרד וזכורו פרק נחמק אחיתופל
דכתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה
עצתו וזו אל ביתו ויחנק הכי שלמה
בן שבע שנים: חתי ימיו של אדם
שלושים וחמש דכתיב (תהלים ז) ימי
נוטמיו כהם שבעים שנה: פשו לכו
עשרין ושיס'. לאחיתופל כשנולד שלמה
ובתוך כ"ו שנים נולדו שלשה דורות
אליעזר ובת שבע ושלמה: דל פרסי
שני דלתפס עבדו. כלומר פחות
מח' חדשים אין שנות לעבור ז' חדשים
להריון וחדש ימי נדות וטהרה:
אשתכח דכל חד וחד כסמני אוליד.
אחיתופל הוליד אליעזר לח' שנה וח'
חדשים ואליעזר הוליד בת שבע לח'
שנה וח' חדשים ובת שבע לח' שנה
וח' חדשים ללידתו של שלמה הכי
כ"ו שנים: דאדעתא דריא היא.
אשה דרכה להיות בריאה וממחרת
לאורי: ופדע. על כרחך דאשה
ממחרת דהא הוה לה ללדת שבע
ולד מקמי שלמה אחר הולד שמת
לדוד שנולד ראשון דכתיב ביה (ש"ב יב)
וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם:
אברהם גדול מנחור שנה. מדקא
חשיב ליה קרא ברישא: וכתיב ויקח
אברהם ונחור לנשים שש אשם
אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה
בת אבי יסקה. ויהי נח בן חמש
אלמא יסקה בת הרן. יסקה זו שרה:
דינמא ווער דאפי' הוה. והרן הוא
דקשי' מיניה: ויהי נח בן חמש
מאות שנה. לאחר שהיה בן חמש מאות
שנה הוליד את שלשן: שם בן מאה שנה
ויולד אה ארבעשד שנים אחר המבול:
בר מאה ופרסין הוה. הוילי והוא גדול
מכולן נמנא שנולד בחמש מאות שנה לנח
וכשיירד המבול היה בן מאה שנה אלא
שמע מינה קטן מכולן הוה ובחמש מאות
ושני שנים ללבוה אחילד ודרך חכמתן
חשיב להו: וסמם עוונם ויקם לו כלב אה אפרת ותלד לו אה חור. אלמא חור זר כלב הוה ובצלאל היה דור שלישי לו: וכי עבד משכן
היה בן י"ג. דקרי ליה איש איש ממלאכתו וכשנמלאו המרגלים בשנה השנייה כבר היה בן י"ד שנה וכתיב בן ארבעים שנה אנכי היום:
שהכל

20. ויבא כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר הקה עשים: שמות יד י. 21. בן ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד יי אחי מקדש ברנע
לרגל את הארץ ואשב אתו דבר כאשר עם לבי: ועתה הנה הקה יי אחי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יי את הדבר הנה אל משה אשר הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן
חמש ושמנים שנה: יהושע יד י.

(א) (תוספ' דקטור פ"ה)
(ב) (ז"ל ואשלם) (ג) לקמן
קו: (ד) מנילה יד:
(ה) (אברהם) (ו) (כ"ב נז:)
(ז) (תענית כט) (ח) (אלי בעית
פרקין יג) (ט) (אלי בעית
רש"ש) (ט) (ש"ל מתיבס:
רש"ש

הגהות הב"ח
(ה) (ב' יפת גדול שנאמרו
י"ב עין לקמן דף קס ע"ב:

מוסף רש"י
שניה הקים משכן.
דכתיב (שמות מ) ויהי בשנה
השנית בחדש הראשון וגו'
(במיתו שית).

ממסורת הש"ס

יח א מ"י פ"ז מהלכות
 ממרים הלכה ב:
 יט ב ג ד מ"י פ"ז מהל'
 קידוש החדש הל' ז:
 כ ה ו מ"י פ"ו מהל'
 ממרים הלכה ג:
 כא ז מ"י סס הל' ב:
 כב ח מ"י פ"א מהל'
 ביאת מקדש הל' ב
 סמג לאוין ט:

אחריכיו. אקדמו כמו חרפי ואפלי (ע"ד פה.) אחריפו ועלו בליה היו יושבין שם ועושין הומה להשמיע קול וקאמר להו דרי חיילא להקדים ולעלות מצעד יום משע כדי שיראו אותם עוברי דרכים כשהן עולין ויפרסמו והיינו דקתא אין עולין לה בליה אלא ביום וזהו דקתא אין עולין לה ביום אעיקר מילתא קאי בהסעודה ומתאו של דבר בליה הוא: **אחריכו** ויפוק. בבבא תאחרו וירד שהרואה אחסם יורדין בשממה מבין שמש שם שם כל הליה למתפרסם הדבר אבל הרואה אותם יורדין שאל בהשממה סבור שעשוי עול ואין מניין הדבר: **אכל** משער שני. גנב ממנו מע"ש וקנה בשר וין ואכל דלי גנב בשר וין ועצמו אפי' לחולין נמי לא כלמא נ"ע עד שיקח בשר בזול ויאכל וין בזול וישתה י(ומן החנוני): **דכי אורחיה.** כדרך מלואו נאמר בבבא ובאלן וזין ובבשר מע"ש (דכ"ה ד'): **אכל בבלו וטריפות.** לקמן יליף לפטורא: **אכל בשר עוף.** טהור פטור דלא חשיב ללא ממשיך במתירה: סתם שקלים היינו עופות עמאים דכתיב בהם שקל (ויקרא יא.) רמשים הן שרצים. וטעמא משום דלינוי שומע בקולו בעיניו וכל שם בקולו של מקום אינו שומע: **אע"פ טריפות חייב.** "דבמתן במתני' דליתריץ לנשמועין דפטור אשקיס: **לשלים.** ששפילו אבל מרטימר בשר חסר כות מצבהה טהורה והשלימה למרטימר מבשר עופות עמאים פטור משום דלינוי שומע בקולו של מקום דכוותה בטהורים מיחייב: **ליתויי טחומי אכלים.** דאע"ג דתקנתא דרבנן בעלמא הוא. דאי מרישא הוא אמיתא מצות מלוא היינו כהנים ששולחין קדשים או פסחים: **פניה לבור.** אע"ג דלא עבר אלא ארבינן: **וטעמא מאי.** מפטר אדבר עבירה: **אינו שומע בקולו.** מיעוטא הוא ולאפוקי האי דאף בקולו של מקום אינו שומע: **דבילה קטילים.** מלואו מקום ואע"ג דמשכח לא מיחייב עליה דלא ממשיך: חייב

קייב

א מ"י פ"ו מהלכות
ממרים הלכה ט'
לא ב ג מ"י פ"י מהל'
מלכים הלכה ד'
לב ד מ"י פ"ג מהל'
אסורי ביאה הלכה ד'
והלכה י'

בן נח שבידך את השם ונתגיר ב'י. מימה אי הוה מילתיה דרבי
חנינא כחנאי דפליגי בהחולין (יבמות דף מח.) מפני מה גרים
מעונין בזמן הזה מפני שלא קיימו ו' מצות שקבלו עליהן בני נח אלמלא
מיענשו ורבי יוסי פליג ההם ואמר גר
מיענשי כלל ועוד קשה דסוגיא דהכא
ללא כחד דאמרין עשה כן בישראל
חייב ואי כ' יוסי כקטן שנוגד דמי
ונראה שיש לחלק דכולה שמעתין
דרינן אדם וההם גדולי שמים:
קלה בחמורה מישך שייבא. חנק
שהיא מיתה קלה היה ראוי
לו מתחלה ויותר ונסמך גבי סרסה
ולנסוף בגרה דקאמר בסקילה מ"ט
לא דכיון דאישתני אישתני הא דקרי
ליה אישתני לאו אמתיה קאי אלא
אישתני גופה והא דאמר רבי יוחנן
לתנא תני תידון בסקילה והכא לא
דיינין ליה במיתה קמייתא משום
דההם לא אישתני דיעא כי הכא
ומיהו קשה דגבי סרסה ואמר קך
גגרה לא משמע דאיידי נשניי הגוף
מדקאמר כ"ש הכא דאישתני לגמרי
משמע דאישתני קמחא כהאי ונראה
לפרש דהא דקאמר קלה בחמורה
מישך שייבא לאו למימר דלא חשיב
אישתני קטלא דמכל מקום קטלא
אישתני אלא כלומר אית לן למדייניה
בקהל כיון דמעיקרא נחמייז אף
בחמורה מזו ולא דמי לכן נח שצריך
את השם דלא דיינין במיתה דהשתא
דחמורה דמעיקרא לא איחייב זה
ובמיתה דמעיקרא נמי לא כיון
דהשתא לא שייבא בזה:
מסתברא

כוליה קרא יתירא. דמאי למכתב והולאתם אותו אל שער העיר
הוא וסקלתם: פני שנים. דנענין עדים שהוכיחוהו ועבר שאין
אצלו ואמו נאמנין עליו להרגו דכתיב (דברים ח) על פי שנים עדים
יומת המת: ומלקין אותו אותו פני ג'. כלומר וביאורו פני ג' דיינין
והדיינין יחייבוהו מלקות וילקוהו שלח
צ"ד כשאר הלוקין דמלקות פני ג'
בפרקא קמא (דף י.) כדרייז אבהו.
בכתובות (דף מ.) גבי מוילא שם רע
מנא לן דלקי דכתיב ולקחו וקני העיר
את האיש ויסרו אותו: למדנו ויסרו.
דמוילא שם רע מווסרו אותו דכן
סורר ומורה וההוא דייסרו דכן סורר
ומורה למדנו מנן דכתיב (ש) אם שם בן
וההוא שם בן למדנו מנן (דברים כה)
והיה אם בן הכות הרשע: אם כן.
דלכך מלתא לחודא אתא ולא למעוטי
סומין: לכתוב בננו הוא. סורר
ומורה ומשמע הוא שלקה בפניכם
ומדכתיב זה שמרמץ כאלכנו עליו
ולא סומין: מתנאי' ברה עד שלא
נגמר דינו ואחר כך הקיף וכן פטור.
דמו לא דיינין ליה כיון דאילו ענד
השתא לאו בר קטלא הוא: ואם
משנמך דינו ברה. משמע גמר דין
הוי כגברא קטילא ושוב אין לנו להשמיך
בזכותו ולהלילו: גב' האילו ונשחט
דינו (נשחטה מיתסו). דאילו
מעיקרא נדון ענד אחד ודיין אחד
וכלא התראה ואילו ענד השתא
נענין התראה וסנהדרין של כ"ג
ועדים: ונשחט מיתסו. דכל מיתה
בני נח סייף (א) ואילו ענד השתא בעו
למדייניה בסקילה והוא לא איחייב
בהא מיתה הלכך פטור: שאני הכא
דאילו ענד השתא לאו בר קטלא
הוא. אלא הכא אילו ענד השתא בר
קטלא הוה אע"ג דנשחטה דינו
ומיתתו לא מיפטור ודיינין ליה בדינא
דהשתא: ת"ש. מסיפא תיובתא:
חייב. אלמלא אע"ג דאשתני לא
אפטור: שהכא אפ' חזירו. הרג דהוי
בסייף וכן כל על אשת חזירו פטור
משום דאילו ענד השתא לאו בר
קטלא הוא: עשה כן. בהיותו
כותי (ט): לישראל. כגון שהרג את
ישראל או כל על אשת איש ישראל
ונתגיר חייב דאי ענד השתא בר
קטלא הוא ואע"ג דנשחטה דינו לדון
בעדה ועדים והתראה אי הוה ענד
השתא מיתתו לא אישתני דרוחא נמי
השתא בסייף: דאידו ואידו בסקילה.
אם לא נתגיר נמי נדון בסקילה
כדאמרין נמי בפרקין דלעיל (דף טו.)

(א) כתובות מ"ו. (ב) ופסחים
קט"ז. (ג) ופ"ו ופסחים.
(ד) ופ"ו מ"ו. (ה) כתובות
מ"ה. (ו) שם. (ז) ופ"ו
(ח) ופ"ו מ"ו. (ט) ופ"ו
(י) שם. (יא) ופ"ו מ"ו. (יב)
(יג) ופ"ו מ"ו. (יד) ופ"ו מ"ו.

תורה אור השלם

1. ולקחו וקני העיר
ההוא את האיש ויסרו
אותו. דברים כב יח
2. כי יתור לאיש בן
סורר ומורה איבנו שמע
בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אותו ולא ישמע
אליהם: דברים כא יח
3. ויהיה אם בן הבוה
הרשע והפילו השפט
והכדו לפניו כדי רשעתו
במספר: דברים כא יח
4. ואמר אל וקני עירו
בנו זה סורר ומורה איבנו
שמע בקולו ויולד וסבא:
דברים כא כ

גליון הש"ס

גמ' אלא קלה בחמורה
מישך שייבא ע"י לקמן דף
פ ע"ב מוספות ד"ה הוי:

הגהות הב"ח

(א) ר"י ד"ה למדנו וי
מנן דכתיב גביה בן
וההוא:

מוסף רש"י

ויסרו מווסרו ויסרו
מבין. כתוב הכל ונמוילא
שם רע ויסרו אותו וימתי
גבי סורר ומורה ויסרו
מה לכן בן עמו אף כאלו בן
עמו. והיינו ויסרו דהכא
מייסרו דההם. וההוא ויסרו
דהם מנן עמו. דלגמריה
לכן עמו על ויסרו דהכא.
והר"י יקף בן דליתתין הכא
מנן. והיה אם בן הסתם. מה
ההם מלקות אף הכא
מלקות. וכתובות (יח.)
תידון בחנק. כי הוי
דלילי ונא השתא לאו
סקילה אלא חנק. דכי
חזי סקילה במיתה נערה
חזי. שאלה כי הוי נערה
במילה וגי' השתא נמי
חנק. דכיון דאשתני גופא
בין חנק להעמדה דיון.
אשתני קטלא למדשחטה
(שם מה.)

רוצה מעיקרא סייף והשתא סייף אלא איש
בנערה המאורסה דאידי ואידי בסקילה והא עשה כן בישראל דומיא דאשת
חזירו קתני *אלא קלה בחמורה מישך שייבא הניחא לרבנן דאמרי סייף
חמור אלא לרבי שמעון דאמר חנק חמור מאי איכא למימר רבי שמעון
סבר לה כתנא "רבי מנשה דאמר כל מיתה האמורה לבני נח אינה אלא
חנק בשלמא אשת איש מעיקרא חנק והשתא חנק אלא רוצח מעיקרא
חנק והשתא סייף קלה בחמורה מישך שייבא לימא מסייעא ליה "ידברחה
ואחר כך בגרה תידון לגמרי האמר ליה רבי יוחנן "לתנא תני תידון
בסקילה: מתנאי' בן סורר ומורה נידון "על שם סופו ימות זכאי ואל
ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן
ורע לעולם יין ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן
ורע לעולם פזיור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע
לעולם כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם:
שקט לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם:
גמ'

כל על ערות ישראל שאין להם לכן נח נדון דיני ישראל ואוקימונא בנערה המאורסה לדדיהו לית להו ודיינין להו בדינא דידן: והא
עשה כן בישראל דומיא דאשת חזירו קתני. אלמלא בישראל בעולת בעל עסקין דאילו באשת חזירו ליכא נערה המאורסה כדאמרין
בעולת בעל יש לכן נערה המאורסה אין להם: אלא קלה בחמורה מישך שייבא. כלומר לעולם בא"א ודקא קשיא לך אמאי חייב הכי
נשחטה דינו ומיתתו אין כאלו שנינו מיתה דיש בכלל מיתה חמורה מיתה קלה וכיון דמעיקרא הוי סייף דחמורה והשתא מיתה חנק קלה
בכלל מיתה זו הוה ויותר היה ראוי לו מתחלה. אלא ברכת השם מעיקרא הוה סייף קל והשתא סקילה דחמורה: מאי איכא למימר.
הרי נשחטה מיתתו דבמיתה חמורה זו לא היה ראוי: לימא מסייע ליה. לרבי חנינא דאמר דנינא דהשתא בעי למדייניה: סרסה. נערה
המאורסה בעי נערת שהיא בסקילה ולנסוף בגרה משעמדה דין: דתון כחנק. כדנינא דהשתא: בסקילה מאי עמאל לא. מתדנה
משום דכיון דאשתני גופה אישתני קטלא ונהי דלגמרי לא מיפטורא משום דקלה בחמורה מישך שייבא כל שכן הכא דאשתני לגמרי בין
דינו בין במיתתו וכיון דלא מחייב בהא מיתה פטור לגמרי: דתון בסקילה. דמעיקרא אע"ג דאשתני גופה לא אישתני קטלא הכא נמי
דדייניה דמעיקרא במיתתו הקלה: מתנאי' הנייה להם. שאין מוסיפין לחטוא: והנייה לעולם. ששקטה כל הארץ: רע להם. שהיו
מוסיפין וזכות: רע לעולם. שהיו מגינין על דורס ומוכיחין את הדורות: יין ושינה לרשעים הנייה להם והנייה לעולם. כל זמן
שזמין וישנין אין חוטאין ואין מריעין לבדיות: ללדיקים רע להם. שאין עוסקין בחמורה: ורע לעולם. שהתורה שהם עוסקין
בה מגינה על הדור וכשן מתבטלין פורענות כל לעולם: פיור. שפנדרין זה מזה ואין יכולין להיעזר עמה רעה ולסייע זה את זה:
גמ'

[illegible]

גב א מ"י פ"א מהל' יוצא
הלכה יב סמך לארין
קמא מוש"ע ח"מ פ"י חכה
סעיף ד:
גב ב מ"י פ"א מהל' נערה
בחלה הלכה יא סמך
סעיף ד:
גב ג מ"י פ"א מהל'
אסור יוצא הלכה י
סמך לארין ב (נ"ט) ע"ע אה"ע
פ"י כ ספ"ר א בנאה:

משום דהאי לא אורחיה והאי קא פגים דה. לאו פירכא גמורה
היא דלכא נמימך אידך יוכיה וכו' האי גוונא בפרק
כ"ד נולין (פסחים דף עו. וס) גבי תמיד ופסח דדמו שבת וטומאה
ולא יליף מיניהו שאר קרבנות לנורס: חד פסעושי עובד ע"ו
וחד ב"ו. אי לאו כתיב אלא חד הוה

מוקמינן ליה למעוטי בנמה ושבת
ומיהו דבנמה ושבת היכי ממעט מחד
וטפי היה נראה לומר דמחד ממעט
ע"ו ושבת וא"ת ולמה לי קרא למעוטי
שבת הא מניל גופיה קא מחלל שבת
דחובל במכירו ואין יחלל שבת להליל
מנירו מחילול שבת דאין זה מקלקל
בנצורה דלכא תקוני גברא כיון
דמיחייב מיתה דכפרין בלחוד דיני
ממונות (לפ"ל דף לה. וס) ו"ל דמ"מ
ס"ד דמורק דכחונ כרבי אלעזר
בר"ש: חילול חידוש פג"ו. כל
הני דלקמן בפרק הגשרפין (דף
פג.) דכתיב בזה חילול לא גמרינן
מע"ו אלא שבת דשבת וע"ו כתיב
בזה חילול במקום מיתה:

במונא דא משלם עד גמר ביאה.
פ"י בקונטרס שהוא מוציא
בחוליה וקשה דכלל השרת בחוליס
נמי משלם קנס דלמך כפ"ק דקדושין
(דף ע:.) בלו עליה עשרה בני אדם
ועדיין היא בחולה רבי אומר הראשון
בסקילה וכולן בחנק ואמרין מודה
רבי לענין קנס דכולהו משלמי ונפרק
הבא על יבמתו (יבמות דף עט. וס)
מוקמינן ולו תהיה לאשה חלשה
הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול
בבא עליה שלא דרכה אלא הכא
היינו טעמא דלא משלם אחריתא ביה
משום דקס ליה בדרבנא מיניה הלכך
לא משלם הכא עד גמר ביאה אבל
בעלמא משלם קנס משעת הערלה
ו"ת דלא אחרתאי הערלה כגמר ביאה
אלא לענין עריות ומימי לארין ועשה
יבמה ואשה לבעלה כפ"י הבא על יבמתו
(שם ד' נה.) אבל לענין קנס לא
אחרתאי וא"ת על כרחיך למ"ד
הערלה זו הנכנסת העטרה חי
אהערלה לא מיחייב הא בגמר ביאה
לאו בחולה היא הא לאו פירכא היא
דלכא חייב רחמנא תדע מדלא
ילפינן הערלה מערלה המאורסה דאי
אהערלה פטור בגמר ביאה היכי
מחייב הא לאו בחולה היא אלא בזה

חייב רחמנא ומיהו בירושלמי דכתובות משמע דאהערלה משלם קנס
דלמריהו הערו בה עשרה ועדיין היא בחולה כולהו משלמין קנס:
במניחתו שאר ירהגה ורבי יהודה היא. לא לגמרי כוונתה
דהא קמני נערה אין קטנה לא ולרבי יהודה אפילו
קטנה כדמוכה בפרק אלו נערו (כתובות כט. וס):
במפוטתה ודברי הב"י. מיתה היכי מוקמינן במפוטתה הא קמני
סיפא אשת אחי דש לה קנס ועל כרחיך בנמארה
ונמגרשה דאי בעדה תחמי חייבי מיתות פטורין דמתן התם
ונערה שנמארה ונמגרשה קנסה לעלמה דקמני ר' עקיבא כסיפא
וואי במפוטתה הרי מחלה כדמוכה כפ"י אלו נערו (שם ד' נב.) דמוקי
מתני' דאלו הן הלוקין ביותמה ומפוטתה וכו' דלמאי כרבי עקיבא
דבריימא (ידלמך נערה שנמארה ונמגרשה יש לה קנס וקנסה לאזיה
הא קמני סיפא הבא על בתו פטור משום דמתחייב בנפשו ונמארה
ונמגרשה איירי ואלו דלכא מיוקס ליה דלפילו בזה עליה אחר קנסה
לאזיה ואין לומר דלפטרין היכא דלא הספיקה לעמוד דין עד שנגרסה דמה עמדה דין שייך בדבר שהוא שלו ונראה לפרש דלעולם
לעלמה ואפילו במפוטתה מיחייב חי אמרה בשעה שבה עליה שאינה מוחלת הקנס מיהו בירושלמי פריך לה ומשני כגון שלא הספיקה לעמוד דין
עד שנתה האז אבל יש להוכיח דעל כרחיך מתחייבין לא מתוקמא כ"י עקיבא דבריימא * דהא רב פפא אית ליה התם באלו נערו (ד' נב.)
חידוש הוא שחידשה תורה בקנס כ"י והש"ס קאלמר התם (ד' נח:) דמאן דלית ליה חידוש כ"י על כרחיך סבר לה כרבי עקיבא דמתני'
ובירושלמי בפרק אלו נערו אמתחייבין דיותמה שנמארה ונמגרשה איכא פלוגתא דלמוראי דלכא למאן דלמך המפטה פטור בנפשו ופגם
אבל קנס אינה יכולה ואיכא למחול ואיכא לאוקמי רב פפא דהכא כי ההוא ומאן דלמך התם פטור מן הכל סבר כאידך שניטא דהכא:
שלא

דאורחיהו. כבעלות: ולא נפיש פגמיהו. כארסה שחזיה ויעלת חן
על הארס ועשוי מתגנה עליו אבל שאר עריות פטורות בחלות לא
מפגמי כולי האי וכן נשואות בעולות לא מפגמי כולי האי כמו ארסה:
ונכנס חטא מוט. דלמחרו לה כריתות ומיתות כ"ד ולא כפי נער
ונערה שהרי הן ככלל: ולא כפי למעוטי

עבודה כוכבים. דקד"א חייבי כק"ו
דלקמן: וחד למעוטי בנמה. משום
דדמי לעריות. ושבת כלי נקטיה ואבג
גברא אידי דתנן במתני' מיהו קרא
לא כפי למעוטי דכיון דלמעוטי
עבודה כוכבים מהיכא חייבי שבת
הא לא סלקא דעתין לאתויי אלא
בחילול חילול מעבודת כוכבים
דלקמן: דכ"י שמעון לקמן הוא
(דף עז.) אידי דכפז נער. להביא
את הזכור כתב נערה כלומר כפשיטה
דקרא דעל כרחיה נערה קרינא ביה
דהא בנערה משמע ונערה לא
מעשה דכ"י: במקדשה על פגמה.
דאי בנאיה מקדשת לא קאמרי רבנן
למקטליה משום עבירה דלא חמיר
מעבודת כוכבים ושבת: **אפגמה**
קפיד רחמנא. מדלא כתיב בזה
קרא אלא מיד דפגמה שמע מינה
אפגמה קפיד: **דמסרה נעשה**
לקטלא. שיש לנעושות שמוסרין עמאן
למות שיהרגנה ולא תבעל לו ואמרה
מורה הכל דמה דמנו: **הא קא פגיס**
לש. ואי טעמא דקרא משום פגמה
היא אמאי אמעטו חייבי לארין.
ואדרבנן קא פריך דלמרי טעמא
משום פגמה הוא: **אפגמה רבה.**
כגון עריות דכריתות שהן חמורות
והוא חרפה מרובה שהולך ממור
ונעשים זונה כבעילתו אבל כהן גדול
באלמנה אינה נעשים זונה אלא חללה:
הבא על אחותו. כלומר אפילו בא
על אחותו דלא קרינא בה ולו תהיה
לאשה (ד' אפילו הכי קרינא בה ונתן
האיש השוכב עמה) דלמרי מקראי
כתובות (דף כט.) ואע"ג דחייב כרת
לא מפטר מתשלומין ואי נתן להליה
בנפשו אמאי משלם הרי מיתה
ותשלומין יש כאן ואע"ג דלא חטקט
פטור מתשלומין דקיימאן לו (שם ד'
לה.) בכל חייבי מיתות בית דין שוגגין
דנפקא לו מדמניא דבי חזקיה מה מכה
במה לא חלקת בה כ"י אף מכה אדם
לא מחלוק בו וכו': **משעה הערלה.**
קרי ליה נבעלה ואפגמה במקלם ושבו אין מזילין אותה גומר ביאה
בנפשו וקנסא לא מיחייב אלא משום גמר ביאה שהוא מוציא בחוליה.
והאי גמר ביאה לאו דווקא ביאת המירוק שהוא מוריע דקרא אחרתא
קפיד דכתיב (דברים כב) נערה בחלה אשר לא אורסה אלא גמר ביאה
דהכא הכנסת עטרה היא: הניחא למאן דאמר. ביבמות (ד' נה.)
הערלה דהיא כבעילה היינו נשיקת אבר איכא לאוקומה דפגמיה (ה) היא
דמיקרי בעולה ועדיין בחוליה לא ילאו לאחיוניה קנסא דחמשים:
אלא למאן דאמר הערלה. ששעה הכתוב בכל המורה כבעילה זו הכנסת
עטרה וגמר ביאה כגון דשפחה חרופה דכתיב בה שבת זרע (ויקרא
יט) היינו ביאת המירוק אין כאן הער' פגם בלא הוצאת בחוליס
ונמאנא מיתה דניתן להליל ותשלומין באין כאלה: **שבה עליה.** הוא או
אחר כבר שלא כדרכה וחזר ובה עליה כדרכה דלא יתן בביאה זו
להלילה בנפשו שכבר נפגמה: ר"י היא. דלמך לא יתן להלילו בנפשו:
רב

קרי ליה נבעלה ואפגמה במקלם ושבו אין מזילין אותה גומר ביאה
בנפשו וקנסא לא מיחייב אלא משום גמר ביאה שהוא מוציא בחוליה.
והאי גמר ביאה לאו דווקא ביאת המירוק שהוא מוריע דקרא אחרתא
קפיד דכתיב (דברים כב) נערה בחלה אשר לא אורסה אלא גמר ביאה
דהכא הכנסת עטרה היא: הניחא למאן דאמר. ביבמות (ד' נה.)
הערלה דהיא כבעילה היינו נשיקת אבר איכא לאוקומה דפגמיה (ה) היא
דמיקרי בעולה ועדיין בחוליה לא ילאו לאחיוניה קנסא דחמשים:
אלא למאן דאמר הערלה. ששעה הכתוב בכל המורה כבעילה זו הכנסת
עטרה וגמר ביאה כגון דשפחה חרופה דכתיב בה שבת זרע (ויקרא
יט) היינו ביאת המירוק אין כאן הער' פגם בלא הוצאת בחוליס
ונמאנא מיתה דניתן להליל ותשלומין באין כאלה: **שבה עליה.** הוא או
אחר כבר שלא כדרכה וחזר ובה עליה כדרכה דלא יתן בביאה זו
להלילה בנפשו שכבר נפגמה: ר"י היא. דלמך לא יתן להלילו בנפשו:
רב

(א) כתובות כט. (ב) פסות
ס: יבמות נה: (ג) כפ"א:
כתובות, (ד) ודברים כב,
(ה) ונ"ע חפשות כתובות
לכ"י שכן, (ו) שייך לך
ע"ד. (ז) דף נח. (ח) שם
נח.

תורה אור השלם

1. ולפ"ד לא תעשה דבר
אין לנער חטא מות כי
באשר יקום איש על
רעהו ורצחו נפש כן
הדבר הזה:
דברים כב כו

גיליון הש"ס

רמ"ה בפסותה כ"י.
דהא רב פפא אית ליה.
תמיהה הא ע"כ ר"ס אמר
הכי רק ל"מ דמקאמר
וטבה בשבת חייב ולא נחא
ל"ה ל"פ (לוקמי נטויה
פ"י אחר ודכ"ל לרבה אבל
מתני' הא קמני ללדא דבא
על בתו פטור הרי דפ"ל
דגם בקנס אמר קל"מ
ומה"ש נחא הא דמוקי
ר"ס במפוטת לתרן קטיות
הש"ס דיתן להלילו בנפשו
אף דרב פפא ס"ל דבקים
מקטלי ומשלם. מ"מ מוכח
לתרן דמתני' דפטור על
בתו דגם בקנס אמרינן
קל"מ ח"כ שפ"ר י"ל
דלמך כ"י דבריימא.
וע"כ אלא כן י"ס להוכיח
דלא אית כ"י דבריימא
דמקמי בנמני' דבא על
בתו דפטור מקרא דלא
יהיה אסור ע"כ דלפ"ל קנס
ממנו מפסא ו"כ י"ס
קרא למעט ארסה ומוכה
כ"י דמתני' דלא ל"ע
דבריימא ה"ל למתני' בנא
על בתו להביא מקרא דלמך
לא אורסה. וזהו לחד מירון
במס' כתובות דף ע"א
ד"ה ס"ד ידברי חס'
נע"ג:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה תמיהה וכו'
דאפגמה היא דמיקרי:

מוסף רש"י

ואלו נערו. דוקא נערה
משבילה שני שערות עד
שגמרי וזה שש חודשים
שני נערו בנצרות, אבל
קטנה ויבגרת אין להם קנס,
שיש להן קנס. אם אסרה
אדם נותן לאזיה חמשים
ספן, דכתיב (דברים כב)
ונתן האיש השוכב וגי'
(כתובות כט.) הערלה.
האמורה בחורה שהיא
גומר ביאה בכל העריות,
דכתיב (ויקרא כ) את
מקורה הערה. את שאלו
הערות זו נשיקה. משק
השם בחימו מקום וטומה
כו. וכע"ז יבמות נח. זו
הכנסת עטרה. אבל
נשיקה לאו הערלה היא.
עשרה דלמך היא ואינה
מן הגד אלא בשר יבמות
(נח.)

עזר.

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

תורה אור השלם
1. וכו' יוצא אנשים נגפו
אלה הרה' ויצאו ילדיה'
אסוק עוש
כאשר ישית עול
על האשה ויתן
פגמם כפליים
ואם אסון ידחה מתחתה
נפש תחת נפש'
שמות כא כג
2. ושמרמה את השבת
וכי קרש אול לבס'
המלחיה מות יותי כי
לכל העשה בה מלאכה
נמכרהה נפש הוא
מקרב עמיה'
שמות לא יד
3. ומורעך לא תתן
העביר למלך ולא
תחללו את אלהיך
אני ה'
ויקרא יא כא
4. ושמרמה את חקתי
ואת משפטי עמי עשה'
אלהם האדם וחי בהם אני
ויקרא יא ה'
5. ואל תחללו את שמי
ונקדשתי בחוך בני
ישראל
אני ה'
שמואל:

7. ואהבת את יי אלהיך

יבבל מאדך: דברים ו ה

אין לנער הטא מות בי

רָעָהוּ וּרְצָחוּ נֶפֶשׁ בֶּן
הַדָּבָר הַזֶּה:

דברים כב כו

11/11/11 11:11

במ' יעבור ואל יתרג חוין.

נוס:

(א) גם' ותשלומין לדה ג"כ

דף כג ע"א בתוס':

בדמפרש צפרק ארבע

גח א מ"י פ"ה מהל'
יטורי המורה הלכה
כ' סמג עשין ה טושי"ע י"ד
ס' קמ סעף ה'
גמ' ב (מ"י) שם הלכה ג'
טושי"ע שם נב"ה:
ס' ג מ"י שם הלכה ג'
טושי"ע שם סעף ה'
ס' ד מ"י פ"י מהל'
מלכים הלכה ג':

אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא. לכאורה משמע דמנעליהס משונין משל עכו"ס כדאמר נמי בפרק הכנס (נ"ק נע: וס) גבי אלעזר וזעירא דהוה סיים מסאני אוכמי וקאמר שהיה מתאבל על ירושלים וכן משמע במסכת תענית (דף כג.) גבי ההוא גברא דהוה מסיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטי וקשה דבסוף פ"ק דבינה (דף טו.) תנן אין משלחין מנעל לנן ביו"ט מפני שגזרין בילת הגיר להשמירו ומפרש ר"ת דדוקא רלוועות המנעל היו משונות משל עכו"ס דשל עכו"ס שמורות ושל ישראל לננות ומסאני אוכמי דככל דוכמי היינו רלוועות שמורות אבל המנעל ודאי היה שמור:

והא אסתי פרהסיא הואי. תימה דה"ל לאקשוי עריות הואי דרונא ונערה המאורסה לכולי עלמא יהרג ואל יעבור וזמן כן קשה גריס כחזנות (דף ג: וס) דלמר דליכא לננוע דמסרו נפשיהו וסריך ולידרוש להו דלונס שרי ומאי קושיא הא שפיר עבדן דמסרו נפשיהו משום גילוי עריות וסריך ר"ת לאין חייבין מיתה על נעילה עובד כוכבים משום דרממנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים כדאמרין בפ' נושאין על האלוסה (יבמות נח.) דכתיב וזרמת סוסים וזרמתם ומתוך כך היה רוצה ר"ת להמיר נתי ישראל שהמירה ונא עליה עובד כוכבים וזכר נתיגיר עמה לקיימה ביהדות דלא שייך למימר אחד לננוע נציאת עובד כוכבים דהוא כציאת בהמה והקשרה ר"ת יתכן ד"ר מרדכי דע"כ נציאת עכו"ס נאסרה לנצל כדאמרין הסם דליכא פרוצות בפ' האשה שנתארמלה (פסויות כו: וס) גבי האשה שנחשפה בדי עכו"ס על ידי נפשות אסורה לנעלה ואמרין נמי במגילה (דף טו.) כאשר אצדתי מבית אבא כך אצדתי ממך אלמא לגבי נעלה לא חשיב נציאת עובד

כוכבים כציאת בהמה וגם לכהונה נפסקת נציאת אע"פ שנציאת בהמה אינה נפסקת דאין זנות לבהמה כדאמרין בפ' הנא על יצמתו (יבמות דף נג.) דרועיה דעובד כוכבים הוא דאפקריה רחמנא לענין חיים אבל נציאת דעובד כוכבים לא אפקריה וכיון דנאסרה לנצל אסורה לננועל מוטמאה ונטמאה ואמרין נמי במוטה בפרק ארובה (ד' כו: וס) דכתיב מקיץ על ידו ופוסל בתרומה ופריך פשיטא ונסתרה והיא נטמאה אמר רחמנא אחד לננועל ואחד לתרומה (ומשני מהו דתימא כי אמר ונסתרה והיא נטמאה הי מילי היכא דבהך נציאת אסירה ליה לאפקורי עכו"ס) דבאלו הכי אסירה ליה קמ"ל אלמא אפילו גבי עובד כוכבים שייך דמהני טעמא דקרקע עולם לענין דלא מיחייב דהא מרואס ילפינן ורואס גופיה כי מיחייב למסור עממו ה"מ קודם שיהרג בידים אבל היכא דלא עבד מעשה כגון שמעליקין אותו על התיקון ומתמערך מסתבא שאין חייב למסור עממו דמאי אמר אדרבה מאי חזית דדמא דחבנאי סומקין טפי דילמא דמא ידיי סומק טפי כיון דלא עבד מעשה והא דקאמר אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור יהרג גרסינן ואזנעל קאי דעבד מעשה אבל הנערה עממה שהיא קרקע עולם אין חייבת למסור עממה ואי גרס תהרג יש לפרש דתהרג הנערה קודם שעתשה מעשה שחביא עליה את הערוה אבל לענין חלול השם משום פרהסיא לא ס"ד דמהני טעמא דקרקע עולם וכן נמי יש לפרש כהניא דריש פרק הנא על יצמתו (יבמות ד' נג: וס) דלמר רבא אין אונס לערוה שאין קישיי אלא לדעת דאם אומר לו שיהרגו או יניח שיצאוהו על הערוה ויודע שאם יציאוהו אי אפשר שלא יתקשה לא מנינו למימר דלא עבד מעשה שהקיפו חשיב מעשה ואם היה כבר מקושה ועומד והעכו"ס הציאוהו על הערוה הסם ודאי יש אונס ואין לו למסור עממו והא דפרריך פרק מנאות חלינה (ס' ד' קג: וס) גבי יעל והא קא מתהניא מעבירה ומשני טובחן של רשעים רעה היא אלא לדיקים דכשנא נחש על חוה הטיל זה וזהמא לא נצי למימר דמהאי טעמא היה לה למסור עממה אע"פ שהיא קרקע עולם משום דהנאה חשיבא כמעשה כדדרש בפרק המניח (נ"ק ד' גב.) ונכרתו הנפשות העושות דא"כ כשנמנעין נמי ה"ל לאקשוי גבי אסתר ועוד דרנאין הדברים שלא היתה אלוסה שהרי בורה היה ולא היה רשאי לאנסה ואדרבה היה לררך שטעמיניהו מן הרודפים כמו שמוכיח הענין והיא שידלחו דבדכיה עד שצא עליה להמית כמו והסם פריך על מה שהכתוב משנה מנשים צאהל תנך שרה רבקה רחל ואלה דלמרין בפ' מי שאמר ואני צמיר (ד' נג: וס) גדולה עזירה לשמה ממנוה שלא לשמה שהיו מתכוונות להננות מצעליהן ומשיי לה שלא לשמה משום דהנין מן המנוה ולא היו לשמה כל כך ומש"ה פריך דיעל נמי מיתהניא והשתא ניחא שהכתוב משנה דאם היתה אלוסה צמה הכתוב משנה וא"ת כשנמנעית אסתר לאחשורוש אמרה כאשר אצדתי אצדתי למה לא גירשה מרדכי תחילה כדי שתיאמר מותרת לחזור לו דמחיר גרוששו לא אסירה צמות בלא רשיון כדמתן בפ"ג דטוטה (ד' יח:) ויהל מודים שאין מתנה עמה לא על קודם שמתארס ולא על אחר שמתגרש שסמכתי לאחר ותטמאי שאם תסמתי ותטמאי ואח"כ יקיינה זה הכלל כל שמינעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה וי"ל דלא היה רוצה לגרשה שהיה ירא פן יודע לתק"ו: **קמול** אספסתא ושרי לחיותא ווי. ההוא עובדא דשליה יצמות (ד' קג: וס) דלמר ליה עכו"ס לישראל קטיל אספסתא ווי לא קטילנא לך כדקטילנא לפלוגא דר ישראל דלמרי ליה בשל לי קדירה בשבתא ולא בשל וקטילמיה שמה לא היה בקי בהלכה דמן הדין לא היה לו למסור עממו במקום הנאת עממן של עכו"ס: **בן** נח מצווה ע"י קידוש השם. וא"ת והא ותי צהר ישראל כחיי ואפילו ישראל למסור עממו אפילו בלינעא אי לא דכתיב ותי בנח ויש לו למר דדילמא לא אינעריך ותי צהר אלא כי היכי דלא ינלף שאר מצות מרואס ונערה המאורסה דאפילו בלינעא יהרג ואל יעבור לכ"ע:

ערקתא דמסאנא. שרן הנעל שאם דרך העובד כוכבים לקסור כך ודרך ישראל בענין אחר כגון שיש לו יהדות דבצר ודך ישראל להיות לננועס אפילו שני זה שאין כאן מצוה אלא מנהג בעלמא יקדש את השם בפני חביריו ישראל והא פרהסיא מדבר בישראל: **אסתי** **סוך פוך**. דעשרה בעינין וכולהו ישראל: **להלן**. במרגלים: **והא אסתר פרהסיא** **הואי**. ונענעלה לעובד כוכבים ולא מסרה נפשה לקטל: **קרקע עולם** **היא**. אינה עושה מעשה הוא עושה צה מעשה: **הנאת עולמו**. שאין העובד כוכבים מתכוין להעבירו מיראתו אלא להנאת עולמו מתכוין שאני ואין כאן חלול השם ליהרג על כך: **הני קוואקי ודימוניקי**. כלי נחשת שנותנין צהס גמלים גבוהין הן ועומדין לפני שולחן מלכים להתחמם כנגדן: **היכי יבנינן** **לכו**. יום חג' היה לפרסיים שנוטלין משרתי עבדות כוכבים אור מכל בית וצית ומעמידין צבית עבדות כוכבים שלהם ומתחממין העם כנגדן והיו נוטלין אף מציית ישראל צעל כרתס היכי יבנינן לכו ולא מסרי נפשיהו אקדושת השם הלא חק עבדות כוכבים הוא: **אלא**. הואי והעכו"ס אינו מתכוין להעבירו אלא להנאת עולמו מתכוין שהשם לאותו הכלי אין כאן קידוש השם ליהרג עליו ואף על פי שהעכו"ס אינו לררך לו אלא לחוק עבדות כוכבים הנאת עולמו הוא שגזרין לאותו כלי ואינו אומר לי שאעבד אתי: **קטיל אספסתא**. קיור עשז מאלס כהמה: **לקטול**. האספסתא ולא לקטליה העכו"ס דכיון דאינו מתכוין להעבירו אלא לנורכי עולמו אין כאן חלול השם: **שדי לנהרג**. להעבירו הוא מתכוין ואי פרהסיא הוא או שעת גזרת המלכות: **לקטליה** ולא ליקטול אספסתא: **בן נח** מוזהר על עבדות כוכבים כדאמר בד' מיתות (נעל נ.) ואם אמר

עבור ואל תהרג מנאי היא לקדש את השם או לא: **אבורייהו**. כל מידי דשייך צהו קדושת השם שייכא צהו דאם אומר לו לעבור על אותן מצות או יהרג ואם לא יקדש את השם יעבור עליהם הלכך הוא נמי כבולל הוא: **אבורייהו**. ל"ר אפרטנעמנ"ט ודוגמתו במנחות (דף עג:) עולה וכל "אציראה: **לדבר הזה**. מאחר שקבל עלינו נעמן שלא לעבוד עבדות כוכבים אמר לו לללישע לדבר הזה יפלה ה' לעבדך שאני אונס דבצר שאדוני נשען ע"י וכתוב ויאמר לו לך לשלום הודה לו: ואם

עבור ואל תהרג מנאי היא לקדש את השם או לא: **אבורייהו**. כל מידי דשייך צהו קדושת השם שייכא צהו דאם אומר לו לעבור על אותן מצות או יהרג ואם לא יקדש את השם יעבור עליהם הלכך הוא נמי כבולל הוא: **אבורייהו**. ל"ר אפרטנעמנ"ט ודוגמתו במנחות (דף עג:) עולה וכל "אציראה: **לדבר הזה**. מאחר שקבל עלינו נעמן שלא לעבוד עבדות כוכבים אמר לו לללישע לדבר הזה יפלה ה' לעבדך שאני אונס דבצר שאדוני נשען ע"י וכתוב ויאמר לו לך לשלום הודה לו: ואם

(א) וי' חוס' שנת מט.
ד"ה נעלס' (ב) ונכרתו כל:
ע"ש מילה ג': ע"ש.
(ג) וי' ואחרי עדה עדה
דמ"י הסם עד מתי לעדה
הרעה האת כך איתא
ממילה ג': וזוהי מנין
פ"ש"י ד"ה להלן
במרגלי' (ד) ונעל נ.
(ה) כפ"ל: א"ר. (ו) כפ"ל:
שעת השמך. (ז) וי' ג'
הערך שם אכל לפינוי איתא
וכל הדיבור: (ח) וי' ל'
לננועל. (ט) ע"ש הנוסחא.
(י) ונע"ע חוס' ממילה טו.
ד"ה כסא:

הורגה אור השלם
1. ולא תחללו את שם
קדשי ונקדשתי אנו יי
בני ישראל אני יי
מקדשכם:

ויקרא כב לב
2. הבדילו מתוך הקדשה
הזאת ואכלה אתם
בפרגש: במדבר טו כא
3. לרברך הוה יסלח יי
לעבדך בבוא אדני בית
רמון להשתחוות שמה
והוא נשען על ידי
והשתחוית בית רמון
בהשתחוית בית רמון
יסלח יי לעבדך בדרך
הזאת: מלכים ב' ה יח
4. ויאמר לו לך לשלום
וילך מאתו בברית ארץ:
מלכים ב' ה יט

לעני רש"י
ל"ר אפרטנעמנ"ט. השייך
לכם (מלה במלה):
שייכותם.

מוסף רש"י
מה להלן עשרה. עדה
אין פסוקה מעשרה. שנאמר
עד מתי לעדה הרעה הולאת
ילאו יאושפ' וכלל ומחיה

10.
הרין ערך בן סורר
יבירה

בן סורר ומורה פרק שמיני סנהדרין

עה.

עין משפט
נר מצוה

סב א ב ג מ"י פ"ה
מהלכות
המורה הלכה ט יע"ד
י"ד פתח קמ:
א ד מ"י פ"ה מהלכות
אסורי ביאה הלכה ה
וה"ל ו' ופס"ו מהלכות
סנהדרין הלכה יא סמג
עשין קיב:

ואם איתא לא לימא ליה הא בצנעה הא בצנעה אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עינו באשה אחת והעלה לבו מינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל "אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפני ערומה ימות ואל תעמוד לפני ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר פליגי בה ר' יעקב בר אידי ור' שמואל בר נחמני חד אמר אשת איש היתה וחד אמר פנויה היתה בשלמא למאן דאמר אשת איש היתה שפיר אלא למ"ד פנויה היתה מאי כולי האי רב פפא אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב איקא אמר כדאי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ולינסבה מינסב לא מייחבה דעתיה כד' יצחק דא"ר יצחק ב"מיום שחרב בית המקדש נימלה מעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה שנאמר ימים גנובים יימתקו ולחם סתרים ינעם:

הדרן עלך בן סורר ומורה
ומא' נינהו חמיות ואם חמיות.
היה מזי למימר בתה ונת
בתה אלא הני נקט דכתיב זהו
שריפה כהדיל:
מנין

ואם איתא לא לימא ליה הא בצנעה הא בצנעה אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עינו באשה אחת והעלה לבו מינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל "אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפני ערומה ימות ואל תעמוד לפני ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר פליגי בה ר' יעקב בר אידי ור' שמואל בר נחמני חד אמר אשת איש היתה וחד אמר פנויה היתה בשלמא למאן דאמר אשת איש היתה שפיר אלא למ"ד פנויה היתה מאי כולי האי רב פפא אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב איקא אמר כדאי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ולינסבה מינסב לא מייחבה דעתיה כד' יצחק דא"ר יצחק ב"מיום שחרב בית המקדש נימלה מעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה שנאמר ימים גנובים יימתקו ולחם סתרים ינעם:

ואם איתא לא לימא ליה הא בצנעה הא בצנעה אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עינו באשה אחת והעלה לבו מינא ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל "אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפני ערומה ימות ואל תעמוד לפני ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר פליגי בה ר' יעקב בר אידי ור' שמואל בר נחמני חד אמר אשת איש היתה וחד אמר פנויה היתה בשלמא למאן דאמר אשת איש היתה שפיר אלא למ"ד פנויה היתה מאי כולי האי רב פפא אמר משום פגם משפחה רב אחא בריה דרב איקא אמר כדאי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ולינסבה מינסב לא מייחבה דעתיה כד' יצחק דא"ר יצחק ב"מיום שחרב בית המקדש נימלה מעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה שנאמר ימים גנובים יימתקו ולחם סתרים ינעם:

הדרן עלך בן סורר ומורה

ואלו יתן הנשרפין הבא על אשה ובתה ובת כהן שזנתה יש בכלל אשה ובתה בתו ובת בתו ובת בנו ובת אשתו ובת בתה ובת בנה חמיות ואם חמיות ואם חמיו: גמ' הבא על אשה שנשא בתה לא קתני אלא הבא על אשה ובתה מכלל דתרווייהו לאיסורא ומאן נינהו חמיות ואם חמיות וקתני יש בכלל אשה ובתה מכלל דתרווייהו כתיבי בהדיא והנך מדרשא אתיא הניחא לאביי דאמר משמעות דורשין איכא בינייהו מתניתין מני רבי עקיבא היא אלא לרבא דאמר חמיות לאחר מיתה איכא בינייהו מתניתין מני אמר לך רבא תני הבא על אשה שנשא בתה: יש בכלל אשה ובתה חמיות ואם חמיות ואם חמיו: לאביי אידי דקא בעי למיתנא אם חמיו תני נמי חמיות ואם חמיות לרבא אידי דקא בעי למיתנא אם חמיו ואם חמיות תני נמי חמיות מנהני מילי דת"ר איש אשר יקח את אשה ואת אמה אין לי אלא אשה ואמה בת אשה ובת בתה ובת בנה מנין נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה מה להלן בתה ובת בתה ובת בנה אף כאן בתה ובת בתה ובת בנה מנין לעשות זכרים כנקבות נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה מה להלן זכרים כנקבות אף כאן זכרים כנקבות מנין לעשות למטה כלמעה נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה מה להלן למטה כלמעה אף כאן למטה כלמעה ומה כאן למעה כלמעה אף להלן למעה כלמעה אמר מר מנין לעשות זכרים כנקבות מאי זכרים כנקבות אילימא בת בנה כבת בתה בהדי הדדי קאתינא אלא אם חמיו כאם חמיות השתא אם חמיות לא קמה לן אם חמיו מהדר עלה אמר

דקתני לאו באשתו הוא דא"כ הבא על האשה ואמה מצעי ליה למתניה וא"כ הך אשה אחמיות קאמר הוה ליה למתנייה הבא על האשה שנשא בתה דהיינו חמיות הא לא קתני אלא הבא על אשה ובתה מכלל דתרווייהו לאיסורא ולא הוכרח אשתו לכאן ומאן נינהו חמיות ואם חמיות והכי קאמר הבא על אם חמיות או על בתה דהיינו חמיות וקתני יש בכלל אשה ובתה כולהו הך אלמא הך אשה ובתה כתיבי כהדיל: הניחא לאביי דאמר צפירקין (דף עו.) גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא: משמעות דורשין איכא בינייהו. ומסיק למילתיה דלרבי עקיבא כתיבא כהדיל אם חמיות מתניתין מני ר"ע היא: אלא לרבא דאמר. בין לרבי ישמעאל בין לרבי עקיבא לא כתיבא אלא בחמיות שבה עליה לאחר מיתה פליגי מתניתין מני: אמר לך רבא תני על אשה שנשא בתה. דהיינו חמיות דכתיבא כהדיל (א) איש כי יקח את אשה דהיינו אשתו ואת אמה דהיינו חמיות: יש בכלל אשה ובתה וכו'. קתני נמי חמיות ומילתא דממיה היא דההוא לאו מדרשא אלא וקתני כהדיל: לאביי. דאמר חמיות ואמה כתיבא אידי דתנא כהדיל אלא חמיו דאמירא מדרשא נקט אגב ריהטא חמיות ואם חמיות: אין לי אלא אשה ואמה. דהיינו חמיות: נאמר כאן. בשריפה זמה היא: ונאמר. באזהרת בתה ובת בתה ובת בנה ויקרא (יח) שארה הנה זמה היא: אף כאן. לענין עונש שריפה בתה ובת בתה ובת בנה כהדיל דתנא דהאי קרא: מנין לעשות זכרים כנקבות. לקמן מפרש: מנין לעשות למטה כלמעה. לקמן (ע"ב) נמי מפרש: ומה כאן למעה כלמעה אף להלן למעה כלמעה. לקמן (ע"ג) מפרש: כהדי דדי איתין. הא רבינו לתרווייהו בגזירה שוה דאמירא זמה זמה: אלא אם חמיו כאם חמיות. השתא אם חמיות אכתי לא קמה לן עדיין לא העמידה על בזריה בשריפה מן התורה דהא האי תנא לפוס ריהטא שמעינן ליה דהאי אשה דקרא היינו אשתו ואפי' למאן דאמר אם חמיות כתיבא לאו ממשמעותא דאשת אשה ואמה נפקא ליה אלא ממשמעותא דאשתו ואמתה: אם חמיו קא מהדר עלה. מחור עליה להביאה לתורת אם חמיות דקאמר זכרים כנקבות הא אכתי לא אשמעינן תנא אם חמיות:

(א) ופי' חוספות כ"ב יב.
ד"ה לטו. (ב) ונדרש לא.
(ג) ור"י ל"ג חמיות וכו'.
(ד) ולקמן ע"י. (ה) ופ"ה.
(ו) ל"ל למטה כלמעה.
מהרש"ל ש"ל רש"י.
(ז) ויקרא כ"ג. (ח) וז"ל ואם
אשר יקח.

תורה אור השלם
1. מיום גנובים יימתקו
ולחם סתרים ינעם:
משלי ט יד
2. ואיש אשר יקח את
אשה ואת אמה ומה דרוא
באש ישרפו אחו ואתה
ולא תהיה זמה
בדוכס:
ויקרא כ יד
3. ערוה אשה ובתה לא
תגלה את בת בנה ואת
בת בתה לא תקח לגלות
ערוהה שארה ומה
דוא:
ויקרא יח יז

הדרן עלך בן סורר ומורה

אלו הן הנשרפין הבא על אשה ובתה. בגמרא מפרש לה:
וכה. כלומר וכן נת כהן שזנתה
היא בשריפה אבל בועלה לאו בשריפה
הוא: יש בכלל אשה ובתה. כלומר
אשה ובתה כתיבי כהדיל כדמפרש
בגמרא דהאי אשה ובתה היינו חמיות
דשריפה כתיבא בה כדכתיב (ויקרא
כ) ויכ יקח איש את אשה ואת אמה
ומה היא באש ישרפו אותה ואמתה:
ויש כללן כלומר מייניהו ילפינן
כולהו הך בגזירה שוה דלוקמן
בזרייתא: כה. מאנוסות דלאו נת
אשתו דנחייב עליה משום בת אשתו
דהא אנוסה לאו אשתו היא: כה
כהו כהו. שהיה לו מאנוסות:
כהו אשטו. בין שהיא בתו בין שהיא
חורגת: גמ' הבא על האשה שנשא
בתה לא קתני. כלומר מדדי מדקתני
סיפא יש בכלל וכו' מכלל דהאי אשה
ובתה כתיבא דכתיבא מיירי ולא באשתו
ובתה אשתו קאמר אלא בחמיות
דשריפה כתיבא בה והא הבא על האשה

דקתני לאו באשתו הוא דא"כ הבא על האשה ואמה מצעי ליה למתניה וא"כ הך אשה אחמיות קאמר הוה ליה למתנייה הבא על האשה שנשא בתה דהיינו חמיות הא לא קתני אלא הבא על אשה ובתה מכלל דתרווייהו לאיסורא ולא הוכרח אשתו לכאן ומאן נינהו חמיות ואם חמיות והכי קאמר הבא על אם חמיות או על בתה דהיינו חמיות וקתני יש בכלל אשה ובתה כולהו הך אלמא הך אשה ובתה כתיבי כהדיל: הניחא לאביי דאמר צפירקין (דף עו.) גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא: משמעות דורשין איכא בינייהו. ומסיק למילתיה דלרבי עקיבא כתיבא כהדיל אם חמיות מתניתין מני ר"ע היא: אלא לרבא דאמר. בין לרבי ישמעאל בין לרבי עקיבא לא כתיבא אלא בחמיות שבה עליה לאחר מיתה פליגי מתניתין מני: אמר לך רבא תני על אשה שנשא בתה. דהיינו חמיות דכתיבא כהדיל (א) איש כי יקח את אשה דהיינו אשתו ואת אמה דהיינו חמיות: יש בכלל אשה ובתה וכו'. קתני נמי חמיות ומילתא דממיה היא דההוא לאו מדרשא אלא וקתני כהדיל: לאביי. דאמר חמיות ואמה כתיבא אידי דתנא כהדיל אלא חמיו דאמירא מדרשא נקט אגב ריהטא חמיות ואם חמיות: אין לי אלא אשה ואמה. דהיינו חמיות: נאמר כאן. בשריפה זמה היא: ונאמר. באזהרת בתה ובת בתה ובת בנה ויקרא (יח) שארה הנה זמה היא: אף כאן. לענין עונש שריפה בתה ובת בתה ובת בנה כהדיל דתנא דהאי קרא: מנין לעשות זכרים כנקבות. לקמן מפרש: מנין לעשות למטה כלמעה. לקמן (ע"ב) נמי מפרש: ומה כאן למעה כלמעה אף להלן למעה כלמעה. לקמן (ע"ג) מפרש: כהדי דדי איתין. הא רבינו לתרווייהו בגזירה שוה דאמירא זמה זמה: אלא אם חמיו כאם חמיות. השתא אם חמיות אכתי לא קמה לן עדיין לא העמידה על בזריה בשריפה מן התורה דהא האי תנא לפוס ריהטא שמעינן ליה דהאי אשה דקרא היינו אשתו ואפי' למאן דאמר אם חמיות כתיבא לאו ממשמעותא דאשת אשה ואמה נפקא ליה אלא ממשמעותא דאשתו ואמתה: אם חמיו קא מהדר עלה. מחור עליה להביאה לתורת אם חמיות דקאמר זכרים כנקבות הא אכתי לא אשמעינן תנא אם חמיות:

אמר

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. ערות כִּלְתָךְ לֹא
תִּגְלֶה אִשָּׁח בְּנֶךְ הוּא לֹא
תִּגְלֶה עֲרוֹתָהּ:

2. וּבֵת אִישׁ כֶּהֵן כִּי תִחַל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף:

3. אֵל תְּחַלֵּל אֶת בְּתֻרָה
לְהַזְנוּתָהּ וְלֹא תִזְנֶה
הָאָרֶץ וּמִלֵּאָה הָאָרֶץ
זִמָּה: וַיִּקְרָא יְיָ כֵּן

הגהות חב"ה

(א) רש"י ד"ה יכול וכו' כל ימי היותה:

מוסף רש"י

וכי עונשין מן הדין.
מדן ק"ו, דיני ממונות
ומלות עשה והלכות עבודה
ופסולי קדשים אחה למד
מק"ו, אבל לא אזהרות
ועונשין (חגיגה י"א).

מה ליהא. לשאר אשמו דין הוא להא
לא חלקת בין בזה לאם אמה אף הוא
דאם אמו היא בסקילה כלמו כי היכי
דידה אם אמה כנתה והא לא אפשר
נין דרבינא הוצרכו נבוקות השנה
כיוון נקיבות בזכרים שאר אשמו בשאר
ויהא אסור אף באשת חורגו ואין
הוא דלמירינ מותר אדם באשת
חורגו: כלמו בסקילה צפ"ד מימות
ונשל דין (ג.) איכה למיפרך.
במשילת הדף לאוסרה: למ"ד שריפה
חמורה. ואינה לפירכא קמייתא
משום האי קושיא בתרייתא לא מדונה
כלומר לא תליפיניה מהדי ואפי'
לאוסרה דכיון דלא מצית למידן מינה
ומינה ה"ג אבל הכא בשריפה
בראשית כאמה. ריינו אתרה דומיא
דידיה דכלמו כלמו: ועוד מה הוא
חלקת. כלומר מאי חיות דכי אוקמת
ליה באשרה למילף שאר ידיה מיניה
וביה שריפה כאמה דומיא דידיה
דכלמו כלמו אוקמת באשרה הכי
ולמוד שאר ידיה מיניה וביה ואימא
הכי כיון דנתה בשריפה צריכין אנו
לענוש בכלתה מימיה חמורה מזאת
ובסקילה וריינו מיניה וביה מבחה
שהיא שריפה אחת למד לכלתה
סקילה שארין אחת לחלוק ולהחמיר
בין בהם לכתבה דמה הוא חלקת דכי
להחמיר כלמו מבחו אף היא וכו'.
והאי לאו דיון מינה ומינה הוא אלא
גלויי מילתא בעלמא היא דכי ילפת
שאר ידיה מיניה וביה יש לך
להחמיר בכלתה מבחה ואם זאת
למר כן איכא למימר דלין לך ללמוד
כן אלא לבאות כלתה לאמה כי היכי
דכלמו שזו לאמו הלכך איכא למימר
סקילה ואיכא למימר שריפה מש"ה
לא מדונה: כמו מאנוסטרו מינין.
בשאר ידיה בקרא עדותה בת צנץ
וגו' אוקימנא? באנוסין לא כתביה
אלא גלויי מלתא בעלמא הוא. ואין
זה עונש מה דדין דהא בת בתו
מקורבת דבתו היא דאחיא. והיכי
דמי עונש מן הדין כגון ערות
אחותך בת אחיך או בת אמך? אין
לך אלא בת אצוי שלם בת אמו ובת
אמו שלם בת אצוי ואלא באשה האוהב
בת אצוי ובת אמו מק"ו זה עונש מן
הדין דהא לאו מכא קורבה דהא
אחיא דזו קורבה מחמת עצמה וזו
קורבה מחמת עצמה אבל העל
בת בתו אינה קרובה לו אלא משום
בתו: אחיא הנה הנס. לאיסורא
נאמר בשאריו) הנה וגאמר בשאר

אשמו) הנה מה להלן צמה צמה כח
דומה ומה צמה צמו כדאמרין לטלי
צת איש מאנאסו צאינה צת אשמו
הא צת צטרפה ואין צועל צטרפה: אף
גבי צת כהן צנשואה או כדורסה משעמי
איש דהא לא נפקא מכלל אשת דעהו ויקרא
ליה אדניה דפגיה מוקמת ליה ומפטור
הכחוש אשה ללאם לכל עושין שחוריה
מתרומה כל (ב) ואם היתה תחתיו: צ
אשה מקבלת מונה הנה עליו: צ צ
בוגרם לא רשע ערוס הוא. שמשאה א

מה להיא שכן אמה בשרפה תאמר בהוא
ששמו בסקילה ועוד הוא כהיא מה היא לא
הלקחה בה בין בתה לאם אף הוא לא
תחלוק בו בין בתו לאם אמו ולמאן דאמר
סקילה חמורה מהאי קושיא לא נידונה אי
מה הוא כלתו אסורה אף היא כלתה אסורה
אמר אביי אמר קרא ואשת בנך היא משום
אשת בנך אתה מחייבו ואי אתה מחייבו
משום אשת בנה רבא אמר בין למ"ד דון
מינה ומינה בין למאן דאמר דון מינה ואוקי
באתרה לא אחיא למאן דאמר דון מינה
במינה מה הוא כלתו אסורה אף היא נמי
בכלתה אסורה ומינה מה הוא בסקילה אפי
היא נמי בסקילה למ"ד סקילה חמורה איכא

למִפִּירךָ מֶה לִּהְיוֹת שָׁכֵן אִמּוֹ בַּסְּקִילָה תִּבְּתָהּ בִּשְׂרָפָה וּבִלְתָּהּ בַּסְּקִילָה הוּא בַּעֲצֻמּוֹ בַּסְּקִילָה אֵלֶּא מֶה הוּא לֹא חִלְקָת בּוּ בֵּין אִמָּה בֵּין אָבִיהָ לְכִלְתָּהּ וּלְמִ"ד שְׂרָפָה חֲמוּרָה מִזֶּה הָיָה הוּא דְבַסְּקִילָה אֲבָל הֵכָא בִּשְׂרָפָה חֲמוּרָה אֵיכָא לְמִפִּירךָ מֶה לִּהְיוֹת שָׁכֵן אִמּוֹ בַּסְּקִילָה וְעוֹד מֶה הוּא חִלְקָת בּוּ בֵּין בְּתוּ לְכִלְתּוּ אָף ר' יוֹלָמִ"ד נִמְי שְׂרָפָה חֲמוּרָה מִהָאִי קוּשִׁיא לֹא גִּבְרִי אֲבִי"ק עַל בְּתוּ עֲנוּשׁ עַל בְּתוּ לֹא כָּל מִילָתָא בַּעֲלָמָא הוּא רַבָּא אֲמַר אֲמַר לִי ר' יוֹסֵפִי אֲתִיָּא זְמָה וְזִמָּה תֵּנִי אֲבוּה דְרַבִּי אֲבִין ר' לֵאלֹוֹתֵינוּ הַצּוֹרֵךְ הַכְּתוּב לֹמַר ר' יוֹסֵפִי אֲבוּה דְרַבִּי אֲמַר יָמָּה בִּשְׂרָפָה אָף בְּתוּ מֵאֲנוּסוֹתוֹ הֵיא בִּשְׂרָפָה וְאֵין קִרְאָא זֵאת אֲבִיהָ הֵיא מַחֲלֵלָת מִי שְׂמַחֲלֵלָת אִין רַבָּא אֲמַר בִּשְׁלָמָא הֵתֵּם אֲפִיקְתָּהּ מִדִּינָא דְיִשְׂרָאֵל הֵכָא אֲדִינָא דִּמָּאן מִקֻּמַּת לִיה אֲדִינֵי לְבִתּוּ מֵאֲנוּסוֹתוֹ מִנִּין בִּשְׁלָמָא לֵאבִי וְרַבָּא מִנְּפָקָא לָהּ אוֹהֲרָה אֵלֶּא לְדִתִּי אֲבוּה דְרַבִּי אֲקִרְאָא אֵל תַּחֲלַל אֵת בְּתָךְ לְהִזְנוּתָהּ מִתְקִיף כִּי יַעֲקֹב הָיִי אֵל תַּחֲלַל אֵת בְּתָךְ לְהִזְנוּתָהּ לִיָּה לְכַדְתֵּנִי אֵל תַּחֲלַל אֵת בְּתָךְ לְהִזְנוּתָהּ יִישְׂרָאֵל הַכְּתוּב מְדַבֵּר ח"ל לְהִזְנוּתָהּ בַּחֲלִיל לָאֵת בְּתוּ שְׁלֹא לִשְׂם אִישׁוֹת אִם כֵּן לִימָא קִרְאָא מִיָּנָה תִּרְתִּי וְאֲבִי וְרַבָּא הָיִי אֵל תַּחֲלַל אֵת בְּתוּ רַבִּי מִנִּי זֶה הַמְשִׁיא אֵת בְּתוּ לִזְקֵן כִּדְתֵּנִי אֲנִי אֵלִיעֶזֶר אֹמֵר זֶה הַמְשִׁיא אֵת בְּתוּ לִזְקֵן ר"ע אֲמַר רַב כְּהֵנָּא מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא אֵין לָךְ וְהַמְשִׁיחָא בְּתוּ בּוֹגֶרֶת אִמּוֹ הַמְשִׁיחָא בְּתוּ בּוֹגֶרֶת

ה' אף כהן צמו כבת צמו ומואחר שגמרצית להיות
 [הנה:] הולך הכסוב לומר וכן איש כהן. דהוה ליה
 מחל לזנות את אביה בלומר שזמנה מאזניה בשריפה:
 ומואחרתו היא בשריפה ולא הוה. דהיא תשרף כמי ויקס
 א' כדילפינן בפרק ד' מיתום [ולפי לא:] כי איתקיימה בנזול מדי
 אצל אב על פני כח משום קורבא היא עד כן בשפיות כי בנזולא וא
 שר לומר כן השתא איהי דלא עבדא מדי מיקטולא איהי
 אל תחלל אם כהן. אל תחללה בזנות: יכול ככהן המש
 ר כהן. לאדם לנשיות וזות שלא לשם אישות: מחלל. ש
 ה כמו בזנות. שמתאוו להפקירה [ומזה:] אין לך עניי
 ה כצביל מלאכה זו היא ערמת רשע שגורם להזנותה בשפ

שכן אמה בשריפה: ועוד מה היא
(ידיה) מיניה וזיה דבר מדבר שנאמר
דבשריפה היא ככתו כי היכי דנשאר
מו בשריפה: אף היא כלתה אסורה.
אמר אב"י ק"ו. אב"י נמי אית
ליה גזירה שיה דאמרינן
לעיל אלא דקאמר הכא לא צריך
ומייה קשה מפ"ק דכריתות (דף ה.)
גבי אל תהי ג"ש קלה בעיניך דמשמע
התם דלצייל לא יליף בתי ממשקמו
אלא מגזירה שיה:

תני אבוא דרבי אבין ב' מדנש
קרא משמע דליה זמיה גזירה
היה להנה הנה ומה זמה ותימה
א"כ צ"ב בתו ומה צ"ב ממא ליה
דנשריפה ועוד קשה להאי איש
איטערין לנדרשנין בפרק ד' מימות
(לעיל דף נא.) אע"פ שאינה הכנה
דמאש דריש כדפירש בנפטרם:
אזינו

בהיא שאמה בשרפה ועוד
 יזכיה דבתו בשרפה וכלתו
 לכלתו אף היא לא תחלוק
 י קושיא לא נידונין ולמ"ד דון
 א כלתה אסורה ואוקי באתרה
 אשכחן באמה למ"ד סקילה
 ה תאמר בהיא שאמה בשרפה
 ו תחלוק בה בין בתה לכלתה
 ינין בתו מאנוסתו מגין האמר
 בן וכי ⁽⁶⁾ עונשין מן הדין ⁽⁷⁾ גלויי
 ק בר אבדימי אתיא הנה הנה
 שלא למדנו לבתו מאנוסתו
 כהן היא בשרפה ואין בוועלה
 עולה בשרפה אמר אבי אמר
 אביה יצתה זו שאביה מחללה
 ה כהן ואוקימתה אדינא דבת
 דפנוייה מוקמת ליה אזהרה
 כא דנפקא להו עונש מהתם
 ז מאי אמר רבי אילעא אמר
 ה רבי יעקב אחזה דרב אחא
 להכי הוא דאתא האי מיבעי
 ל בכהן המשיא את בתו ללוי
 גשונות הכתוב מדבר ב'במוסר
 אל תחל מאי אל תחלל שמע
 להזנותה מאי עבדי ליה אמר
 תחלל את בתך להזנותה רבי
 אומר זה המשהא בתו בוגרת
 גי בישראל אלא רשע ערום
 יאו רשע ערום הוא אמר אבי
 הכי

ת במו אחיא לשריפה בגזירה שוה
ימר ונת הכן וכתוב איש לומר לך
מה **בם ככן**. בשואה שזיגתה מאחר
אין ולא הוא: **רבה אמר בשלמא ההם**.
דבת כהן: **וארמיא אדינא**. דעוה אשת
פקח לאביה מכלל דהי דהי דהי מוקמת
שמן ודא קיימא (ה' זכר דף טו ע"ב) הוה
במו ללוי ולישראל. שמחלה ופוסלה
ולין משמע: **המשיח במו לוקח**. ומחזק
אל. לקמן (ע"ב) מפרש לה: **משה במו**
גאחו שאין רוצה לקנות שפחה לשמשו:
הכי

ב א מ"י פ"ב מהלכות
איסורי ביאה הל' ו':
ג ב מ"י פ"ב מהלכות
נערה בחולה הלכה ח'
סמג לנדרין מה עוש"ע
אה"ע סימן קצ"ו סעיף ה'
בהג"ה:
ד ג מ"י פ"ב מהלכות
איסורי ביאה הלכה כו'
סמג עשין מה עוש"ע
אה"ע סימן כ סעיף ט':

ד' ג מיי' פכ"א מהלכות
איקורי ציאה הלכה כו
סמג עשין מח טוש"ע
אה"ע סימן ב סעיף ט:

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

תורה אור השלם

1. וְהָיָה בְשֵׁמוֹת אֵל
דְּבָרֵי הָאֵלֶּה לְאָמֵר
וְהִתְקַדֵּשׁ בְּלִבָּבוֹ הָאֵמֶר
שְׁמוֹת יְהוָה לֵב
בְּשֵׁמוֹת אֵל אֶלְךָ לִמְעַן
סִפּוֹת הָיְהוּ אֵל הַמִּנְהַמָּה
אֵל יִבְחֵן יָדוֹ יְסֻלָּה לוֹ
אוֹ יִשְׁמַח אֶת יְדָיו וְאֶת
בָּאִישׁ הָרָאָה וְיִרְבֶּנָה בוֹ
כָּל הָאֵלֶּה לְהַתְהַבֵּה
בְּסִפּוֹת הָיְהוּ וְהִתְקַדֵּשׁ
שֵׁמוֹת מִתּוֹת הַשָּׁמַיִם:
דְּרִישׁ טַי יוֹט-ט
2. וְיִדְעָה כִּי שְׁמוֹת
אֵלֶּךָ וְעִקְרֹת נֶגֶד לֹא
תִּחְסַב: אֵינִי כִּי וְכִי
3. וְאֵת תְּקָרָא וְיָד יִשְׁמַח
תְּשׁוּבָה וְאִמֵּר דְּנִי אֵל
תְּסִיר מִתּוֹכָם מוֹטֵד: שְׁלֹחַ
אֲצַבֵּעַ וּדְבַר אֵל:
יְשִׁירוּהוּ ט ט
4. וְאִשׁ אֶשֶׁר יִקַּח אֵת
אִשְׁתּוֹ וְאֵת אִמָּהּ וְהוּא הוּא
כָּאֵשׁ יִשְׁרֹף וְהוּא וְאִתּוֹ
וְלֹא תִהְיֶה זִמָּה
תִּתְכַבֵּב: יִקְרָא י ד
5. וְאֵת אִמָּהּ הִדְבֵּד בְּיָדוֹ
יִרְמֵה מוֹחַ יְהוָה הַמִּבְּרָה
יִרְמֵה הוּא גַּל עֲלֵי שָׂמַיִם
אֵת הָרָצָה בְּפִגְמוֹ לוֹ
הַמִּבְּרָה לוֹ כֹּא

לעזי רש"י

פרמי"ר [פרימבר"א].
לדחוק.
פונט"ש [פוינט"ט]. נוקב.

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

עני רשע ערוב. רשע ערום איזא טונא דמפרס
בסוטה צפרק היה נוטל (דף כ. וס) אזל עני רשע
כא אלא האי לחודי: **סמוך** פסירקן. משמע הכא
י קאי וקשה דצפרק חרש (יבמות דף קיב:) אמרין דקטן

הכי קאמר איזהו עני רשע ערום זה המשהא
בתו כוגרת ואמר רב כהנא משום ר"ע הוי
זהיר מן הדיעוצץ לפי דרכו אמר רב יהודה
אמר רב המשיא את בתו לזקן ^אהמשיא
אשה לבנו קמן ^בהמחזיר אבירה לכותי ^געליו
הכתוב אומר ^דלמען ספות הרוה את הצמאה
לא יאבה ה' סלוח לו מיתבי ^ההאובח את
אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו ^והממדיך
בניו ובנותיו בדרך ישרה ^זהמשיאן סמוך
לפירקן עליו הכתוב אומר ^חידועת כי שלום
אהלך ופקרת נוך ולא תחמא סמוך לפירקן
שאני ^טתנו רבנן האובח את שכיניו והמקרב
את קרוביו ^יוהנשא את בת אחותו והמלוה
סלע לעני בשעת דוחקו עליו הכתוב אומר
^{יא}א תקרא וה' יענה ^{יב}תנו רבנן ^{יג}אותו ואתה
אותו ואת אחת מהן דברי רבי ישמעאל רבי
עקיבא אומר אותו ואת שתיהן מאי בינייהו
אמר אביי ^{יד}משמעות דורשים איכא בינייהו
רבי ישמעאל סבר אותו ואתה אותו ואת
אחת מהן ^{טו}שכן בלשון יוני קורין לאחת
^{טז}הינא ואם חמותו מדרשה אתיא רבי עקיבא
סבר אותו ואתה אותו ואת שתיהן ואם
חמותו הכא כתיבא רבא אמר חמותו לאחר
מיתה איכא בינייהו ר' ישמעאל סבר חמותו
לאחר מיתה כשרפה ורבי עקיבא סבר
^{יז}איסורא בעלמא: **מתני'** ^{יח}ואלו הנהרגין
^{יט}הרוצח ^כואנשי עיר הנדחת רוצח שהכה
את רעהו באבן או בברזל ^{כא}וכבש עליו לתוך
המים או לתוך האור ואינו יכול לעלות משם
ומת חייב דחפו לתוך המים או לתוך האור
ויכול לעלות משם ומת פטור ^{כב}שיסה בו
את הכלב שיסה בו את הנחש פטור השיך
בו את הנחש רבי יהודה מחייב וחכמים
^{כג}פטורין: **גמ'** אמר שמואל ^{כד}מפני מה לא
ממרה יד בברזל שהברזל ממית בכל
שהוא תניא גמי הכי רבי אומר גלוי וידוע
לפני מי שאמר והיה העולם שהברזל ממית
בכל שהוא ^{כה}לפיכך לא נתנה תורה בו
שיעור והני מילי דברזיה מיכרז: וכבש
עליו לתוך המים: רישא רבותא קמ"ל וסיפא
רבותא קמ"ל רישא רבותא קמ"ל אף על גב
דלאו איהו דחפו כיון דאין יכול לעלות משם
ומת חייב סיפא רבותא קמ"ל אע"ג דדחפו
כיון דיכול לעלות משם ומת פטור כבש
מגלן אמר שמואל דאמר קרא ^{כו}או באיבה
לרבות את המצמצם ההוא גברא דמצמצמא
לחיותה דחבריה בשימשא ומתה רבינא
מחייב רב אחא בר רב פטור רבינא מחייב
קל וחומר ומה רוצח שלא עשה בו שוגג
כמזיד ואונס כרצון חייב בו את המצמצם

ת פטור שלה פרק כ"ד (שם דף טו: ושם) ויש ענייני אונס
וקצין פטור כמו שמחלק בירושלמי בין ברא וישן אצל הכלים
בין כבד והביאו כלים אצלו וכגון אפילה וקצין וזית
מניח (שם דף טו:) ובהגהות בחרה (שם דף ק"ב) ובפרק
ת (כתובות דף ל"ד:) הניח להן אביהן פרה שאולה וטובחיה
משמלתין וכו' מה שנהגו אצל מה שהיוקו לא ובפרק
ק"ד ד' (מ"ו) גבי נכנס לחצר צעל הבית שלא בדרשה שפוטט
ועל הבית כשהיוק את הנכנס היכא דלא הוי ידע ביה ועוד
צפרה

וּכְסֵי שְׂשֻׁבִיל עֲנִיּוֹת מֵרִשִׁיעַ זֶה הַמִּשְׁהָה
רָשָׁע עָרוֹס בְּיִשְׂרָאֵל אֲלֵה הַמִּשְׁהָה בְּתוֹ
מִעַן סְפוּת. הַחֹבֵר כְּמוֹ סָפוּ שָׁנָה עַל
מֵאָה. שָׁבַת דִּבְרָר עִם מֵאָה לְדַבֵּר וְזֶה
יִלְדָה הָאֵת מֵאָה לְתַשְׁמִיעַ וְחֹקן שָׁבַת
וְכֵן גְּדוּלָה לְקַטֵּן: **וְהַמְחִזֵּר אֲבִידָה**
לְכוּמִי. הַשְׁוִיָּה וְחֹבֵר כְּוִמִי לְיִשְׂרָאֵל
וּמִרְאָה בְּצִמְמוֹ שֶׁהִצַּת אֲבִידָה
אֵינָה חֲשׂוֹבָה לוֹ מְלוֹת בּוֹרֵא
שֶׁאֵין לְכוּמִי הוּא עֹשֶׂה כֵן שֶׁלֹּא
נִכְשְׁוּהוּ עֲלֵיהֶם: **רוּחַ.** עֹזְדִי
כּוֹכָבִים שֶׁשֶּׁעִים וְאִין מֵאִין
לְיוֹצֵרֵם. מֵאָה זֶה נִכְסָה יִשְׂרָאֵל
מֵאָהָה וּתְאִיבָה לְכִרְתָּה יִשְׂרָאֵל
לְקִיָּים מִחֲמִיו: **וְהַמְכַבֵּה**

גליון הש"ס

נמרא ספני מה לא
נאסדה יד בבזל, עי
מרדכי פרק הגזל קמא
סימן קלח:

מוסף רע"י

[illegible]

כזקין

(א) והכל אור הנה. רש"י.
(ב) [דף ג' א'] שניה.
(ג) רש"י.

תורה אור השלם

1. או באיכה הקדוה בידו
ותחת מות יומת המכה
רצח הוא גאל הדם ימות
את הרצח בפגועו בו:
במדבר לה כא

הגהות הב"ח

(א) חז"ל ד"ה נזקין וכו'
האכילת קלי וחכ"ל פריך:
(ב) בא"ד לא מחייב
אע"פ שהוציאה לטעום:
(ג) בא"ד אם היה שום
מזיק או בבהמה או
בטמא:

נזקין עשה בו אונס כרלון. היכא דעביד נידים ואפי' ישן דליק
נז"ק (דף כו:) פלע תחת פלע (שמות כא) לחייב על השוגג כמוד וכו': רב
אחא פוטר. דגרמא בעלמא הוא דשמשא קטליה: מוס יומת המכה
וכו'. סיפיה דקרא לעיל או באיכה דביני מלמא וכתיב רוצח

הוא מיעוטא למעוטי נזקין: כפסו
ומת ברעב. דנשעה שכתמו אין
כאן דבר הריגה והרעב נא מאליו
והולך וחזק לאחר זמן כל שעה
ולא דמי ללמאנא נמים ונאור דההורג
מומין: סוף חמה לבא פטור.
כלומר אם לא הייתה שם חמה נשעה
שכתמו אכל סוף לבא כאן וזה לא
יכול לעמוד וסופו למות פטור שלא
היה ההורג מומין להריגה וגרמא הוא
ואין דינו מסור לבית דין אלא לשמים:
כפסו לפני ארי פטור. דאי נמי לא
היה כפסו לא היה יכול להחיל
עלמו מן הארי. נכולה גרסינן
אמר רבא: הני אולי והני אתו.
ולא מת על ידי יתושים הראשונים
שהיו מוכנים שם כחמה כמות עזרו
עליו: כפה עליו גיגיס. ומת
בהנאל: או שפרע עליו מעושה.
זה היה ישן ונכנסה שם הנייה
פטור שההורג נא לאחר זמן: כביטא
דשישא. שסמס ביזמר ואין הנל
האור והנר (א) יכול ללאת ממנו: טעמא
דאדליק ליה שרגא. שזמן את ההורג:
הא לא אדליק ליה שרגא. ומת בהנל
פיו דומיא דכפה עליו גיגית פטור:
בשעמיה

בפרק המניח (ה) היה בעל חזית ראשון ובעל קורה אחרון נשברה חזית
בקורה חייב ואם עמד בעל חזית פטור ובשלהי השוכר את האומנין
(ב"מ דף פג:) וספ' המעביד חזית ממקום למקום ושיבירה רבי יהודה
אומר שומר חנם ישבע וכו' מדפטרין שומר חנם ולא מחייב מעטעם

אלם המזיק ש"מ דנאונס שהוא כעין
גניבה ואבידה מיפטור ולקח מחייב
שומר שכן וא"ת הא שלח כיד הרגל
(ב"ק דף כ.) מחייבים נפל מן הגג
ברוח שאינה מזיה אף על גב
דרוח שאינה מזיה הוא כעין גניבה
ואבידה כדאמר בפרק שור שנגח
ד' וה' (שם דף מה.) גבי ד' שנכנסו
תחת העלים הרגו מועלין נהרגין
ומשלמין את הכופר וחייב לשלם דמי
שור לבעליו חוץ משומר חנם ומזיק
לה דנטריה שמירה פחותה דשומר
חנם כלתה שמירתו והך אחריני לא
כלתה שמירתן ודייק כמאן אי כרבי
יהודה דאמר שוכר כנושא שכר נתימי
וכולן במועד פטורים מן הכופר פירוש
משום דמועד פגי ליה בשמירה פחותה
לרבי יהודה והיינו דלת שיכולה
לעמוד ברוח מזיה ואינה יכולה
לעמוד ברוח שאינה מזיה כדמוכח
בריש היטוב (שם דף נה:)
ומדמחייבין נושא שכר ופטרינן
שומר חנם ש"מ דרוח שאינה מזיה
הוא כעין גניבה ואבידה ואפי'
מחייבין ביה אלם המזיק דפרשיית
ח"ל דרוח שאינה מזיה הוא כעין
אבידה ומחייבין ביה המזיק ונתקל

לרבי יהודה הוא כעין גניבה דפטרינן ביה אלם המזיק כדאמר בהשאל (ב"מ דף נד:) דגניבה קרויה לאונס ואבידה קרויה לפשיעה
ולענין שומר שכר בהגזל קמא (ב"ק דף נט:) גבי טבח אומן שקלקל דפריך למאן דפטור בחנם מצרייתא
דקתני נמן ברהמ לטבח וניכלה חייב מפני שהוא כנושא שכר אלמא ס"ד דהאי מקשה חייב כמו שומר שכר שחייב על
האבידה ומשני אימא מפני שהוא נושא שכר לפיכך כשכר חייב אכל בחנם פטור דהו כעין גניבה:

בנזקין א' חייב א' פצמטצב. משמע דמחייב טפי ברוחא כמזקין ואם כן מדפטרין לקמן ברוחא תריס כ"ש נזקין וכן משמע
בשלהי כיד הרגל (ב"ק דף כו:) וספ' דפטרינן זקן כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות אפילו קידס וסילקן וא"ת הא
אמרינן בריש הכונס (שם דף נה:) הפורץ גדר בפני בהמת חבירו פטור מדמי אדם וחייב בדיני שמים ופריך היכי דמי אי בכולל
בראי בדיני אדם נמי ליחייב ומאי קושא הא דמיא לתריס דפטור וגרמא לפרש דאכותל קאי (א) ולהכי פריך בדיני אדם נמי ליחייב אכותל
יש ספרים שכתבו בהדיא אכותל ותדע דמתן התם הוציאוהו ליסטים הליסטים חייבין ומוקמינן בגמרא דהכישור במקל ש"מ דנללו הכשה
לא מחייבין אע"פ (ב) שפרטוהו לטעים ומיהו יש לדחות דמתניתין להחייב בנזקיה איירי אכל אבידה דבהמה מחייבין וא"ת למאי דפרשיית
דקאי אכותל לשיני דפטור מדמי אדם קאי אבהמה וי"ל דלא שייך למיתני פטור מדמי אדם אם היה שום חיוב (ג) (לא) בבהמה (וולא)
[אין] בכולל אכל כשמתוך בכותל רעוע אע"ג דאין דומה שיתחייב בדיני שמים אכותל שהוא רעוע כ"כ שיכול ליפול ברוח מזיה או
אפי' ברוח שאינה מזיה מ"מ שייך למיתני חייב בדיני שמים כיון שיש דבר שהוא חייב בו כגון הבהמה והשתא אחי שפיר דנקט
בפני בהמת חבירו גדר של חבירו דמשום דהמשום נקט לה ומיהו בסוף הסוגיא דקאמר מהו דתימא כיון דלמיסתר
קאי מאי עבד משמע דחייב דיני שמים קאי נמי אכותל ומאי לפרש דה"ק כלומר למיסתר ולמיפל קאי אי נמי הכי קאמר כיון דלמיסתר
קאי שהעבדים מוויין לסותרו שלא יפול על בני אדם סד"א דכל הקודם נמנה וזה ואין לו להניח מלסתר נשכיל בהמת חבירו
ובדיני שמים נמי לא מחייב קמ"ל אי נמי חייב בדיני שמים קאי נמי אכותל שנהנה הוא בה עד שידמנו לו פועלים לתקן:

כפתו וכת ברעב. אפי' היה רעב כבר נשעה שכתמו כיון דאם לא היה מתחזק עליו הרעב לא היה מת הוה ליה סוף רעב
לבא דלא דמי לכפתו בחמה שכבר נפלה עליו חמה שראוי למות בה: סוף חמה לבא פטור. דלא רבי רחמנא מלמאנא
אלא במקום שהחילו בו ההיק כר ומיהו אם כפתו בפנים והביאו חמיהם שסוף חמה לבא וסוף זנה לבא נראה דחייב למ"ד אשו
משום חזיו דלענין מיתה נמי מחייבין באשו משום חזיו כדמוכח בביכד הרגל (שם דף כב.) וספ' חילוק בין מקרב האש אלל הדבר
למקרב הדבר אלל האש כדמוכח בריש הכונס (שם דף נה.) וספ' דפריך אי דמטא ניהליה ברוח מזיה בדיני אדם נמי ליחייב וההיא
דאשקיל עליה בידקא דמיא דכסמון אפילו כפתו והביאו שם ואח"כ אשקיל פטור דמיא לזקן חץ ותריס בידו דאפילו הוא קידס
וסילקן פטור וא"ת וההיא דהשיך בו את הנחש דפטור למ"ד מעלמו מקיא אמאי פטור לפי מה שפירש בפרק כיד הרגל (שם דף כג:) וספ'
בשמעתא דפי פרה שם ידו לתוך פי הנחש והשיך ליחייב משום אשו דודאי הנחש יקיא את הארס וי"ל דשאי התם שעדיין אין הארס
בעולם ומיהו קשה ההיא דזקן לרור למעלה דכסמון דמשמע דאי לא אולא ללדדין אלא לתחת פטור אמאי ליחייב מדי דהוא אכאנו
וסכינו ומשאו שהינן בראש גגו ונפלו ברוח מזיה דחייב משום אשו אי בדי דאולי קא מוקי כדאיתא בפי"ק דב"ק (ד' א.) ושמא
אינו מצי כאן שתפול לתחת ממש ולא חזיל כלל ללדדין ומיהו זה ודאי קשה דמשמע דללדדין נמי לא מחייב אלא משום כמו דפריך
אי כמו הוא חזיל לעיל ודוחק לומר כח כחוס הוא וזריך לומר דהיינו למ"ד אשו משום ממונו והא דתנן בפ"ב דחולין (דף נא.) נפלה
סין מידו ושטט שחיתוהו פסולה ודייק טעמא דנפלה הא הפילה הוא כשירה כמאן כרבי נמן דלא בעי כוונה קשה נפלה נמי ליהא
כי הפילה למ"ד אשו משום חזיו אם לא נחלק בשחיטה ולא מקטבר לחלק כיון דאפילו מיתה גמרין ממנון אלא נראה דאיתא ההיא
סוגיא כמ"ד אשו משום ממונו ומיהו קשה דאי לתחת לאו כמו הוא מאי שגא מהא דתנן באלו הן הגולין (מס' דף א.) היה מושך
במעגילה ונפלה עליו והרגתו פטור משום דשלא דרך ירידתו הוא והשתא תיפוק ליה דלאו כמו הוא וי"ל דשאי התם דמתוך שמושך למעלה
נופל יותר למרחוק עד יס לפרש דבכל הני דסוף חמה וזנה וארי לבא חזק לרור למעלה ונפל לתחת אפילו כפתו והביאו שם פטור
דדמי לכח כמו ואש נמי שלא המיתה אלא ברוח (א) מזיה פטור ממיתה אלא דלענין ממון חייב נזק שלם ולא דמי לחזי נזק לרירות אע"ג דכח
כחו הוא דהא אשו נמי חייב משום ממונו כדמוכח בפרק כיד הרגל (ב"ק דף כג.) וספ' דמאן דאית ליה משום חזיו אית ליה נמי משום ממונו:
כפתו אפי' ארי פטור. אין חילוק בין יתושיין לארי אלא משום דסתם ארי עדיין לא התחיל לחבול בו שאם קפץ כבר עליו הארי לא היה
יכול להתעסק לכפותו אכל סתם יתושיין כבר התחילו ליפול עליו ואע"ג דהני אולי והני אתו קסבר לא שגא: כפה ע"י גיגית
כו'. לא דמי לסוף חמה לבא לסוף זינה לבא דהתם ליכא חמה וזינה כלל ולא מתחיל ביה בשעמיה ולא דמי נמי לכפתו בחמה וזינה דהתם כבר
אחו עליה מקודם חמה וזינה שיש בהן כדי להמית אכל הכא ליכא אלא הולך ומתחזק עליו ודמי לכפתו ברעב שכבר יש רעב מעט
ותמיד מתחזק ואם חלמר מאי שגא פרע מעושה מתריס ובידקא דמיא בכה שני יש לומר דהכא חייב טפי כדמוכח דמתחיל ביה בשעמיה:
סתם

ב"א א מ"י פ"ג מה' רוצח
הלכה י'
י' ב מ"י שם הלכה ט'
י"ח ג ד מ"י שם הל' י'
י"ט ד מ"י שם הל' ט'

ב א ב מ"י פ"ג מה' י
רועה הלכה יא:
בא ג ד מ"י שם ה"ב:
בב ה מ"י פ"ט מהלכות
פסח אלוהה ה' ג:
בג ו מ"י שם פ"י מהלכה
ג:
בד ז ה ט מ"י פ"ג
מהלכות רועה הלכה
יג:

סחם משחקין בכדור כמה דע"ל ב' לא מסתבר לפרש כלל לענין חיוב מיתה במזיד דלא ואתרו ביה וקיצל עליו התראה אמאי פטור הא ודאי מתכוין הוא אלל נראה כלשון ראשון שפירש בקונטרס דלענין גלות איירי כדדרשין שלח כ"ל הרגל (ב"ק ד' טו: ושם)

ואשר לא נדה פרט למתכוין לזרוק שמים חזק ארבע והוא הדין נכחין לזרוק ד' חזק ב' כי הכא דסתם משחקין בכדור מתכוין שחלף חז' לד' אמות ולא חז' ד' אמות ומיהו קשה אי למיפטריה מגלות קאמר פרט למתכוין לזרוק ב' חזק ד' הא דאמרין בריש אלו הן הגולין (מכות ד' י: ושם) (אם בפסח) בלא אינה פרט לשונא בלא נדה פרט למתכוין לזד זה והלכה לזד אחר ואשר לא נדה פרט למתכוין לזרוק שמים חזק ארבע והשתא מקרא דואשר לא נדה דכתיב ברישא דפרשת ואלה המשפטים מוקמי בלא נדה דפרשת ואלה משפטי הוה ליה למעוטי ההוא דדמי טפי לפטור כגון נכחין לזד זה והלכה לזד אחר ולא נכחין לזרוק לזד הנגלה ובשלהי כ"ל הרגל (ב"ק ד' טו: ושם) פירש בקונטרס לשון אחר דחייב גלות וכן נראה לר"ת ולא לגמרי כפירוש דפירש פרט לנכחין לזרוק ב' חזק ד' דלא הו' ככלל כי יזיד דכתיב בתריה אלל פרט דלא הו' ככלל מכה איש ומת דכתיב לעיל מיתה והלא פ"י לא ממוקמה שמעתי לענין גלות אלל לענין חיוב מיתה כלשון שני שנקונטרס וא"ת ואמאי אינטייר לתיב גלות לנכחין לזרוק ב' חזק ד' מהיכא ס"ד דפטור ולפטור ממימה ודאי לא אהא דפשיטא דשוגג פטור ממימה ו"ל דהוה פטורין ליה מכלל נדה כמו נכחין לזד זה והלכה לזד אחר ועוד יש לפרש דלעולם נכחין לזרוק ב' חזק ד' פטור מגלות ולא קשיא מידי מההיא דממות דלפי נקט ברישא לזד זה משום דהתחיל לדרוש קרא דבלא נדה ברישא והתנא ר"ה להוכיח הפסוק יומר תחלה וא"ת ואמאי אינטייר דכתיב אלו הן הגולין (מכות ד' י: ושם) (מבשגה) לפטור נכחין להרוג בהמה והרג את האדם הא על כרחי היינו או נכחין לזרוק לזד זה והלכה לזד אחר או נכחין לזרוק ב' חזק ד' ו"ל דהסתם הו' האדם והבהמה זה אלל זה אי נמי כסבור בהמה ומלא אדם ומיהו חומה הא דפליגי רבי ורבנן בריש

אלו הן הגולין (שם) כנשמט הצדל מקחו ומן העץ המתבקע דמר מחייב כהאי אמאי חייב הא הו' כמו נכחין לזרוק ב' חזק ד' שנכחין לנקעת עצים שלפניו והלך למרחוק: גנוסס

נפל דקתני כגון שנפל על ידו כזה או על הצד כלומר על זד הכלי ומשם יתנו כזה לשוקת וקתני דפסול: בשופט. לא יתנו מכה נפילה ראשונה אלל מעצמו חזר ושחט מידו לשוקת. שותת כמו (ברכות דף כב:) מים שותתין על ברכיו קול"ר בלע"ז שאינו יתנו למרחוק אלל נופל ויורד כנגדו: והוה עליה. ומתכוין להזות עליה לטהרה מטמא מת וההזיה נראית עליה אלל ספק על המחט נפל ההזיה כשיואלת מידו ספק על החרס הזה תחלה: ומיהו עליה. כלומר ומן החרס חזרה ונתנה עליה פסולה אללמא לזו כמו היא: מלא אחר. לאו לשון מזוי דהוה המזהב קתני אלל לשון מציאה כלומר ההואה נמצאת עליה ואין ידוע אם בתחלה הוה עליה או חזר מכה היתח או שחט לא זה ולא זה אלל על החרס הזה והיה מדרון והלכה ההואה על המחט דליכא כמו כלל: דכפסיה. קשר ידיו ורגליו על שפת הים: ואשקיל עליה בידקא דמיא. הפנה את מריצת המים עליו: גיריה ידיה הוא. הן הן מליו והרי הוא חזק כו חץ וכדמפרש ואזיל שהמים באים בזה ראשון עליו מיד כגון שהניחו סמוך לשפת הים והשפה מדרון: כזה ראשון. כשפניה להם דרך לזד זה מיד נפלו עליו דהו' כמו: אלל כזה שני. שהניחו רחוק קצת ולא נפלו המים מיד כגלות מגדרותיהן עליו אלל לאחר מכלל הלכו על המקום שהוא שם גרמא הוא ולא מכחו: והלכה לנדרין. דרך נפילה של נפלה כנגדו אלל כשהיא חוזרת לארץ היתה מתרסקת לנדרין אלל אם נפלה נוכחה והרגה פטור דלאו כמו הוא אלל היא חוזרת לארץ מאליה: טיול לעיל. דהא כלפי מעלה זרקא כנגדו ולא לנדרין: ואי

כשעסיה. מיד נשעת כפיה מתחיל ואח"כ הולך וחזק: ואפילו הוא. הדוקף עצמו: קדם וסלקו. קודם נפילתו של זה פטור: כשעסיה דשדייה יכול לעלות הוא. ופטור על הדחיה ומשום סלוק לא מצינו למיצינה דגרמא בעלמא הוא: ואפילו הוא קדם. הזרק את החץ וכן לאחר זריקת החץ קודם שיגיע החץ לחצירו ונטל התרס הימנו: סמנין. הראויין לרפאות: צידו. של הרג: הלכך. כיון דאם יש שם סמנין הראויין לרפאות צידו פטור ליה אפי' אינן צידו אלל שמונין בשוק לקנות נשעת זריקה הרי אלו כאלו הן צידו ופטור ואפילו לא נמצאו לאחר מכן: נודמנו לו סמנין. למטה אחר המכה ולא קנאן ולא ריפא עצמו: מהו. מי אמרין הרי היה יכול להתרפאות או לילמא כיון דנשעת זריקה לא הו' סמנין יחייב דהא מכת מות הוא: הרי יא מצ"ד זכאי. כלומר הואיל וקודם עמדו דין מלאו לו זכות אין לנו למיצינו: זרק צידו ככוס. (ב) ונכחין להרוג כזה חצירו חזק צידו והכה ככוסל כזה וחזרה מכחו לאחורי והרגו חייב דהא נמי כמו הוא: כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו. רגילין מיתוקות להכות הכדור ככוסל כזה כדי שתחזור לאחוריה הרבה ולאחר (ב) שזרק הוא כך וחצירו אוחז את הכדור ומכה אותו זה. אם יכול לכוון ההוא דזרק ככוסל אשמעין מנה דאם נכחין שמהרג את חצירו כחזרה לאחוריה ויש בו כדי להמית חייב: כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו חז' ד' אמות פטורין. אם היה המוכה עומד בתוך ארבע אמות של כיתל ולא הספיקה לחזור ד' אמות עד שגמלאו והרגו פטור הזרק מגלות: חז' לד' אמות חייב. גלות: אי דניחא ליה. (ג) (שלא) שמתחיל יומר: אפי' שורפא נמי. ליחייב גלות דהא הרג בשוגג וטעמא ליכא למיפטריה: ואי לא ניחא ליה. שמתחיל כל כך: אפי' טובא נמי. יומר מד' אמות ליפטר דלא נקיימית מחשבתו דאמר מר (מכות דף יז:) ואשר לא נדה"ו פרט למתכוין לזרוק שמים חזק ד' אללמא כיון דלא ניחא ליה דניחא לא: סחם משחקין בכדור כמה דע"ל. ומקריב לכוול נשעת שזרקין מיתה ניחא ליה כדי שתחזור הרבה הלכך צריך מד' אמות לא ניחא ליה דחזיל. איש דמפרש הא חייבין ופטורין ממימה וכגון שהתרו בו: דכי האי גונא. שחזרה לאחוריה מכה זריקתו חזיב להו כמו: המקדש.

ההגות הב"ח
(א) ש"י ד"ה זרק וכן וכן בתבין כ"ל ואת ר' נתן: (ב) ב"ה כגון אלל המשחקין וכן ולאחר שזרקו הוא כך וכן אם יכול לכוון ואשמועינן הנא דאם ההוא דזרק ככוסל בתבין שיהרג את חצירו:

לעזי רש"י
מולי"ר. רש"י.

מוסף רש"י

הרי יצא מכות דין זכאי. והא נפקא לן מנדרין אלל מהרגו נפקא אחר דני ממונות (ועל ל"ג) מנין ליוצא מני"ד זכאי ואמר אחר י' ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותו שנאמר ודקין אלל מהרגו (קדוש ע"ה). דכפתייה. קשרו ואשקיל עליה בידקא דמיא. שהפנה המים לעבור עליו ויעבדוהו. גירא ידיה והא. דהרגו ממש כאלון המים והן הן כלו זני ולא הו' גרמא (וחז"ן טו:). בכח ראשון. שקצרו סמוך לשפת המים וכיון שקצו נקב כשפת המים מיד נפלו המים לפי (שם). אבל בכח שני. שקצרו כחוק והמים הלכו שם. אע"פ שהוא נקב הנקב והפכו לשם. פטור דגרמא בעלמא הוא: ושם.

מי טעאת באפר. נתינת אפר על המים קרי קידוש כדתנן במסכת פרה (פרק ו' מ"ג) (הרי קודש) קף על המים: ואח"כ נפל לשוקת. אכן חלילה שהמים נכנסין בו מן המעין דרך נקב שפופרת דכתיב (במדבר יט) מים חיים אל כלי שתהא חיותו ככלי. וקא ס"ד דהאי נפילה ראשונה אלל מעצמו חזר ושחט מידו לשוקת. שותת כמו (ברכות דף כב:) מים שותתין על ברכיו קול"ר בלע"ז שאינו יתנו למרחוק אלל נופל ויורד כנגדו: והוה עליה. ומתכוין להזות עליה לטהרה מטמא מת וההזיה נראית עליה אלל ספק על המחט נפל ההזיה כשיואלת מידו ספק על החרס הזה תחלה: ומיהו עליה. כלומר ומן החרס חזרה ונתנה עליה פסולה אללמא לזו כמו היא: מלא אחר. לאו לשון מזוי דהוה המזהב קתני אלל לשון מציאה כלומר ההואה נמצאת עליה ואין ידוע אם בתחלה הוה עליה או חזר מכה היתח או שחט לא זה ולא זה אלל על החרס הזה והיה מדרון והלכה ההואה על המחט דליכא כמו כלל: דכפסיה. קשר ידיו ורגליו על שפת הים: ואשקיל עליה בידקא דמיא. הפנה את מריצת המים עליו: גיריה ידיה הוא. הן הן מליו והרי הוא חזק כו חץ וכדמפרש ואזיל שהמים באים בזה ראשון עליו מיד כגון שהניחו סמוך לשפת הים והשפה מדרון: כזה ראשון. כשפניה להם דרך לזד זה מיד נפלו עליו דהו' כמו: אלל כזה שני. שהניחו רחוק קצת ולא נפלו המים מיד כגלות מגדרותיהן עליו אלל לאחר מכלל הלכו על המקום שהוא שם גרמא הוא ולא מכחו: והלכה לנדרין. דרך נפילה של נפלה כנגדו אלל כשהיא חוזרת לארץ היתה מתרסקת לנדרין אלל אם נפלה נוכחה והרגה פטור דלאו כמו הוא אלל היא חוזרת לארץ מאליה: טיול לעיל. דהא כלפי מעלה זרקא כנגדו ולא לנדרין: ואי

מי טעאת באפר. נתינת אפר על המים קרי קידוש כדתנן במסכת פרה (פרק ו' מ"ג) (הרי קודש) קף על המים: ואח"כ נפל לשוקת. אכן חלילה שהמים נכנסין בו מן המעין דרך נקב שפופרת דכתיב (במדבר יט) מים חיים אל כלי שתהא חיותו ככלי. וקא ס"ד דהאי נפילה ראשונה אלל מעצמו חזר ושחט מידו לשוקת. שותת כמו (ברכות דף כב:) מים שותתין על ברכיו קול"ר בלע"ז שאינו יתנו למרחוק אלל נופל ויורד כנגדו: והוה עליה. ומתכוין להזות עליה לטהרה מטמא מת וההזיה נראית עליה אלל ספק על המחט נפל ההזיה כשיואלת מידו ספק על החרס הזה תחלה: ומיהו עליה. כלומר ומן החרס חזרה ונתנה עליה פסולה אללמא לזו כמו היא: מלא אחר. לאו לשון מזוי דהוה המזהב קתני אלל לשון מציאה כלומר ההואה נמצאת עליה ואין ידוע אם בתחלה הוה עליה או חזר מכה היתח או שחט לא זה ולא זה אלל על החרס הזה והיה מדרון והלכה ההואה על המחט דליכא כמו כלל: דכפסיה. קשר ידיו ורגליו על שפת הים: ואשקיל עליה בידקא דמיא. הפנה את מריצת המים עליו: גיריה ידיה הוא. הן הן מליו והרי הוא חזק כו חץ וכדמפרש ואזיל שהמים באים בזה ראשון עליו מיד כגון שהניחו סמוך לשפת הים והשפה מדרון: כזה ראשון. כשפניה להם דרך לזד זה מיד נפלו עליו דהו' כמו: אלל כזה שני. שהניחו רחוק קצת ולא נפלו המים מיד כגלות מגדרותיהן עליו אלל לאחר מכלל הלכו על המקום שהוא שם גרמא הוא ולא מכחו: והלכה לנדרין. דרך נפילה של נפלה כנגדו אלל כשהיא חוזרת לארץ היתה מתרסקת לנדרין אלל אם נפלה נוכחה והרגה פטור דלאו כמו הוא אלל היא חוזרת לארץ מאליה: טיול לעיל. דהא כלפי מעלה זרקא כנגדו ולא לנדרין: ואי

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

עח.

עין משפט
נר מצוה

(א) כ"ק י"ט: (ב) כ"ק
ל"ג: (ג) נעלם מהל' כ"ק
ע"ה: (ד) כ"ק כ"ג:
(ה) נעלם ו' לא נעלם בענין
ואילו כ"ק משך ושיין בענין
ע"ה: (ו) כ"ק
והמשך: (ז) נעלם מהל':
(ח) כמות לג: (ט) נעלם מהל':
כ"ק כ"ט: (י) כ"ק כ"ד:
(י"א) כמות נקדושת ע"ה:
(י"ב) נעלם מהל' כ"ג: ד"ה
אמר ונעלם מהל' כ"ג:
ד"ה ונעלם מהל' כ"ג:
נעלם מהל' כ"ג:

תורה אור השלם

1. ואיש כי יכה כל נפש
אדם מות יקמות:
2. והקריא הווא או חלם
החלום הווא יומת כי
ר"ה פ"ה על ה' אלהים
המציא אתכם מארץ
מצרים והפך מבית
עבדים להדריך מן הדרך
אשר צוה ה' אלהיך
ללכת בה ובערת הרע
מקרבך: דברים י"ג
3. ואם שר נגח והוציא
מתחיל שלשם והוציא
בבעליו ולא ישמרנו
וחמית אשה או אשה
השור יסקל וגם בעליו
יסקל: שמות כ"א
4. אם יקום והתחילך
בחוץ על משענתו וקנה
המפה רק שבתו יקם
ורפא ירפא:

מוסף רש"י

הכחוד עשרה בני אדם
כ"י פטורין: שאין דעו על
די מן נהרג (ב"ק: דנעין
ש"ה כל נפש אדם כל
הנפש: ואין כאן מהל' כל
הנפש ופטורים ממיתה: שם
כ"ג: וכל עדות שאי
אחיה יכול להזימה לא
שמה עדות: דלמנחם
אמר (דברים י"ט) ותרשו
השופטים העט והנה עד
שקר העט וגו' ועשיתם לו
כאשר יחש לפשות וגו'
עדות שאלה יכול לקיים כ"ה
תורה הווא היא עדות ואי
לא (נפסחים י"ב) ובנינו
לעיל ח"א: בין שינוי הוא
עומד: וכל כוונת המש
י"א האלם (ב"ק כ"ג)
לפיכך מכיש בס"ף:
הווא ל"ה כאלו הרני
נפיק: שהורג ממש הוא
ולא נהרג (שם): נחש
בסקילה: כדן שור הורג
אדם דנחש השור יסקל
(שם): שרגלים לדבר:
שלא מחמת כחלה: הווא
ומחלה יקל ממה שהיה
(נדר ס"ה):

אי לאו כחו סיויל נפסח: מפול מיד כנגדה ולא ללדדן: אלא כח
כחוש הווא: אינו כחו חזק אלא קלם כמו יש כאן והאי דלא אולה
לעיל משום שכלה כח חזק הוריקה והאנן חזרת לארץ אכל עדיו
הולכת היא ממקלת כמו: ה"ג ר' יהודה כן כפירא אומר כוח אחר

זה האחרון חייב וכו': עד דאיכא כל
נפש: וכיון דמתחילה סיימו הראשונים
בהריגתו ליכא כולה נפש במכת
האחרון: כל דהוא נפש: אפי' מקלטה
ומיחו היכא דהכח בנת אחת לא
קטילין לכלהו דאיש כי יכה אחר
חמנא ולא שנים שנים: הכל
מודים כהורג את אדם טריפה:
כגון נקב הושט או קרום המוח:
שהוא פטור: מדלא אפליגו ביה
שמע מינה כיון דליכריס חמית
סומנין חיותו גברא קטילא חשיב ליה:
בגוסם בידי שמים: וזה אחר והרגו
הכל מודים שחייב דלא אימענד ביה
מעשה כדאש וזהו הווא כחי: בגוסם
בידי אדם: כגון זה שקרוב למות
מחמת המכות אלא לא עשאוהו
הראשונים טריפה: מחסכי סמנין:
סמן חיותא: כל נפש להביא וכו':
דמשמע כל דהוא נפש: שהוא חייב:
האחרון: ובערס כרע: והרי לאוהו
רועה: שלא בפני כ"ד: ואחיה כ"ה
לחייבו על פי עדים פטור דאין עדותן
עדות דהווא עדות שאי אחיה יכול
להזימה לקיים כ"ה דין הווא שאלם
הוואו אין נהרגין דגברא קטילא כעו
למקטל: אם הטרפה: אדם טריפה
ורבעו חזירו נמשכז וכו': חייב:
דאם ריכב הנאה: כמאן דמשמש
מס: רובע את המה: והא אים
ליה הנאה: אכל רובע את המה
ליכא הנאה שעבר חמיתומו ולחלוחמו
וינעטן: עדי טריפה: שהן עומן
טריפה: שהומו נהרגין: דכתיב
ובערת הרע מקרבך: לפי שאין
זומו וזומין: כדן זומו וזומין
אחיהם שהומוס ואמרו להם כזוהיה
שעה עמנו הייתם אם היו כאן שנים
אחרים וזומין אחיהם לומר הוואך
אחיהם מזימן את אלו והרי אחיהם עמנו
הייתם נמקוס פלוני אין הוואמין
שנמלאו עכשיו וזומין נהרגין משום
דגברא קטילא כעו למקטל הלכך
כי לא אחזמו נמי לא מקטלי הכך
טריפה אפומיהו דהוה ליה עדות
שאי אחיה יכול להזימה ולא מקטלי:
ולרבעא כיון דעדומו וזומין חדוש הווא
אע"ג דהו עדות שאי אחיה יכול
להזימה מקטלי: וזומי וזומין:
הזומין את הראשונים כשהן נעשו
וזומין הווא להו וזומין של וזומין
מקלי: כל עדות וזומ קרו וזומי של
נדון כדלמרינן וזומי כ"ה כן בללו
הן הנחנקין (לקמן דף פ"ד): וגם כעליו
יומם: כלי כמיתא כעלים (בסנהדרין
דף כ"ג) כך מיתא השור: ולהא מילתא
נמי מקטיל להו דכיון דאילו קטיל
מריה שלא ככ"ד לא מקטיל על פי
עדים כדלמרינן לעיל שור נמי לא מקטיל:
כעלים הוקש: שיהיה: הווא: הווא
ללא גרמא הווא שהרי כלי משחיתו כידו: מכיש כסיף: כדן רוח: מעלמו מקיא: כנשיכמו וכשהשיכו זה עדיין אין זו
כדי להחית לפיכך גרמא כעלמא הווא אף על פי שידוע שסופו להקיא מיהו לאו מכחו מייח: לפיכך נחש כסקילה: כדן שור
שהמית דכל כהמה וזיה כשור הן (א"ל) שדבר הכתוב כזהו: מתני' ואמרוהו למיתה: בית דין: אכל אמרוהו מחילה לחיים
אפילו לרבען פטור כדלקמן (ע"ה): והיקל ממה שהיה: וחזרו ואמרוהו לחיים: שרגלים לדבר: שלא מת מחמת מכה זו שהרי היקל:

בגוסם בידי אדם: מיתה אוחו עשאו גוסם אמאי פטור הא
רוב גוססין למיתה' ואמרינן כריש בן סורר (נעיל דף
ט"ט): דהולכין כדני נפשות אחר הרוב והמכה חזירו ואמרוהו למיתה
ומת מי לא מייחב והא נמי אמור למיתה הווא ו"ל דכיון שהקילה

עליו חזרה שחובצין אותו כדלמרינן
בסמוך ואע"פ שאמרוהו למיתה אין
הורגין כל זמן שהוא חי וזומין נמי
לדומדין למיתה וזי אף על גב דרובא
מיימי הלכך כיון שגא אחר והרגו
פטור ומדע דהא אשכחן גוסם בידי
שמים דנחשכז כחי לחייב את ההורגו
אע"ג דרוב גוססין למיתה הלכך אין
למיתה בגוסם בידי אדם אם נחשכזו
כחי לפטור מי עשאו גוסם:

כ"י פטורין: ואיש כי יכה כל נפש
אדם מות יקמות:
על גב דקדאי קא דרשי
איעטרך ליה להני טעמי:
ההורג את הטרפה פטור: אפי'
למ"ד טריפה מיה דסופו
שימות כחלה זו ומדע דהא רבא
אית ליה טריפה מיה כפרק קמא
דחמורה (דף י"א: וס) ומיהו נראה
דחמס גרמין כזה כר פלוגמיה של
רב חסדא ועוד דכפרמיה הפוכה
כפרק קמא דכזורות (דף ג' וס):
בפני בית דין חייב: כגון דלרואו
ניס שדנין על ראייתא דלי
לרואו כליה כעו עדות דמכות
כחמול (ב"ק ד' ג' וס) וכיון דכעו
עדות כעו עדות שאלה יכול
להזימה: שור טריפה שהרג חייב:
אע"ג דכעליה פקד ד' ו' (שם דף
מ"ד): פטרינן לרבי שמעון שור
שנמכין להרוג את זה והרג את זה
מטעם דכמיתא כעלים כך מיתא
השור לא דמי דחמס הטעם שור
לשניהם אכל הכא כדאם שייך לפטור
מטעם עדות שאי אחיה יכול להזימה
וכשור לא שייך דאם הוואו עדים
משלמים דמי שור טריפה לבעלים:
נגדף

ב"ד חייב שלא בפני כ"ד פטור בפני כ"ד חייב דכתיב ובערת הרע מקרבך
שלא בפני כ"ד פטור דהווא לה עדות שאי אחיה יכול להזימה הא תו למה לי
היוון הך הרובע את הטרפה איצטריכא ליה מהו דתימא ליהוי כמאן
דמשמש מת וליפטור קמ"ל דמשום הנאה הוא והא אית ליה הנאה ואמר
רבא עדים שהעידו בטרפה והוואו אין נהרגין עדי טריפה שהומו נהרגין
רב אשי אמר אפילו עדי טריפה שהומו אין נהרגין לפי שאין בזומי וזומין
ואמר רבא שור טריפה שהרג חייב ושור של אדם טריפה שהרג פטור מאי
טעמא אמר קרא השור יסקל וגם בעליו יומת כל היכא דקרינא ביה וגם
בעליו יומת קרינא ביה השור יסקל וכל היכא דלא קרינא ביה וגם בעליו יומת
לא קרינא ביה השור יסקל רב אשי אמר אפילו שור טריפה נמי שהרג פטור
מאי טעמא כיון דאילו בעלים הווא פטורי שור נמי פטור: שיהיה בו את הכלב
וכו': אמר רב אחא בר יעקב כשתמצא לומר לדברי ר' יהודה אדם נחש
בין שינוי הוא עומד לפיכך מכיש בס"ף נחש פטור לדברי חכמים לאדם
נחש מעצמו הוא מקיא לפיכך נחש בסקילה והמכיש פטור:
מתני' והמכה את חבירו בין באבן בין באגרופ ואמרוהו למיתה והיקל
ממה שהיה ולאחר מכאן הכביד ומת חייב ר' נחמיה אומר פטור שרגלים
לדבר: גמ' תנו רבנן את זו דרש רבי נחמיה יאם יקום והתחלך בחוץ
על

מיתה אוחו עשאו גוסם אמאי פטור הא
רוב גוססין למיתה' ואמרינן כריש בן סורר (נעיל דף
ט"ט): דהולכין כדני נפשות אחר הרוב והמכה חזירו ואמרוהו למיתה
ומת מי לא מייחב והא נמי אמור למיתה הווא ו"ל דכיון שהקילה

כה א מיי פ"ד מהל' רועה
הלכה ו סמך לאחין
קסנ:
כו ב מיי שם פ"ג הלכה
ח:
כו ג ד מיי שם הלכה ז:
כח ד ה מיי שם היע:
כט ז מיי פ"א מהלכות
אסורי ביאה הי"ב
(שור אה"ע פ"ו כ):
ל ח ט מיי פ"ב מהל'
עדות הלכה ז:
לא י כ מיי פ"ז מהל' נזקי
מטון הלכה ז:
לב ל מיי שם הלכה ח:
לז ט מיי פ"ד מהל' רועה
הלכה ג ה:

לד א ב מ"י פ"ד מהל'
רוצח הלכה ג:
לד ג מ"י שם הלכה ז:

מוסף רש"י

מצענתו
התרגומים על צור, ש
לסלחו ולחטת האשון
מחבות ודור. **מלמד**
השושבין אדור. לא נלמד
תקדוה או חלל ללמד
השבת רכסו לא חת נלמד
למלכות תשבו את הכסה
השוא צבות האשורין עד
השוא את יקום והשקל
הנחור לא נקח תכסא
למד אהל לא חת מיר
ציד אלא תכסא (שם)
עג למדוי צבמרה. ואף
עג עשה לו, היט שאלה
עודע את נקבלת תכסא
עג חתק, אף צבמרה
אשור וצבמרה צבמרה
אשור וצבמרה צבמרה
למלכות האול קודם עמיו
צבמרה וצבמרה, אף
למלכות האול קודם עמיו
צבמרה וצבמרה, אף

מגדף הוראת שעה היתה. איכא
מקושש נמי הור

לא היה יודע באיזו מיתה. ואע"ג דמיטה סתם חנק היא ממון הקצרה היה מדמה לעובד עבודה כוכבים דנקילה * דמחלל שנת כפרהסא כפופר בעיקר דפופר

צמעשה צראשית:

בשלמא לרבי נחמיה היינו
דכתיב תרי אומדני

ב' וְלֹא לְפִטְרוֹ מִמִּיתָה אֵינֶנּוּ
בְּדִקְאֵמְרִינָן לְעִיל וְכִי קִי"ד שׁוֹה מֵהֶלֶךְ
זוֹה נִהְיָ אֵלֶּה אִתָּה קְרָא לְשִׁמּוּעִין
וְנִמְשֵׁלֵם רִפְיָ וּשְׁבַת וְאִע"ג דְּרִי
מִמַּנּוּת מַחְדוּרִין בֵּין לְכּוֹסֵת בֵּין לְחֻבָּה
וְלִעֲלִיל (דף קצ) דְּסֻלָּקָא דַּעֲקָן רִיזִין
לְמַדְהוּ לְמִיתָה פְּטוֹר דֵּהָא מִשְׁמַיָּא
הִיא דְּרַחֲמֵינוּ עֲלֵיהּ וּמִיָּהוּ קָשָׁה הִיא
בְּדִקְאֵמְרִינָן לְעִיל וּרְבָנָן אֵין וְנִקָּה
הַמַּכָּה מֵאִי דְרַשֵׁי צִיָּה הֵא בֵּין רְבָנָן
וְיִמְרָה נִמְחִיִּה לֵית הֵא תַרֵּי אֲזֻמְדִי
זוֹרֵי הֵיזִי דְמוֹקִי אֵית ר' נִמְחִיָּה לְתַרֵּי
אֲזֻמְדִי דִידֵיהּ מוֹקֻמִּי לִיָּה נִמִּי רְבָנָן
לְתַרֵּי אֲזֻמְדִי דִידֵיהּ לְמַדְהוּ לְחַיִּים
וְנִמְחֵה דְמַשְׁמַע הַכָּל לְרִבְרָנָן צִיָּה
קְרָא רֵשׁ לומר דְּקָשִׁיָּא לִיָּה מִשּׁוּם
דְּנוֹקָה הַמַּכָּה אֵלֶּם יָקוּם כְּחֵיז
דְּאִיִּרִי בְּאַמְדוּרָהוּ לְמִיתָה וְנִמְחִיָּה:

וְחָדָר אֲמִדוּהוּ לְחַיִּים וּמֵת. פִּירֵשׁ
בְּקוֹנְטֵרס דְּבִשְׁמִיטָה מִשְׁלֵם
מִמֶּנּוּ וְקָצֵה קֶשֶׁה אֲמִדוּהוּ לְחַיִּים וּמֵת
לְיֵהוּ כַּחֲיָיִי מֵימֹת שׁוּגֵגִין דְּפֶטוּרִין
דְּהֵא דְּפֶטוּר מִמִּיתָה לֹא מִן הַדִּין
אֲלֵא מִשּׁוּם דִּיאָה מְבִיט דִּין זְכֹאִי:
א"נ

יִתְּנוּ רִבְכָּן הַמֶּכֶה אֶת חֲבִירוֹ
לְמִיתָתוֹ וְהַקֵּל מִמֶּה שֶׁהָיָה;
בֵּן הַכְּבִיד וּמֵת הַלֵּךְ אַחֵר
אוֹמְרִים אֵין אוֹמֵד אַחֵר אֶל
אוֹתוֹ לְחַיִּים לְחַיִּים אֵין אוֹמֵד
שֶׁהָיָה אוֹמֵדִין אוֹתוֹ אוֹמֵד שֶׁ
נִזְק וְצָעַר לְיֹדְשִׁים מֵאִמְתּוֹ
נִחְמָה: **מִתְּנִי** נִתְכוּן לְהַ
כּוֹכְבִים וְהֵרָג אֶת יִשְׂרָאֵל
וְהִתְכוּתוֹ עַל מִתְּנִי וְלֹא הָיָה
עַל לְבוֹ וְהָיָה כִּי כְּדִי לְהַמְיֵר

ויהי העלך בחוק [שם]: חד אמדורו למים
 ימות כלומר והכה איש וגו' ולא ימו
 שאלמדורו למיתה ונקה המכה אפילו
 לתשכב ונקה המכה שבמו יתן ושמעו
 שלא ימות הוא ונקה המכה מכלל ד
 ימות דרשי ליה לאמדורו לחיים ומה
 ירפא יתן האומדן שאלמדורו לכהה ח
 יקום והעלך בחוק שאל מה שבמו י
 רחמנא: שברי מז"ד וכלי: והא נש
 אחר יי ללמד עליו חובש השם
 למחנן: כמה ראוי לשכב מחולי זה
 כיצא מז"ד וכלי ולהפטר אם לאח
 לאמדורו למיחא אומדן אורו לחיים.
 ולמר טעיו בצאמדן ראשון ו
 לווער ליושין. והוא דרין לרפוי ושבו
 מאימתי משלם. [כלומר] מחיו שעה
 הכאה ולא אמרין הואיל ועד השמא
 ומפסקין ליה לניח: וחסמא רב
 מתני' נאכיון להרוג אם הכהמה
 התרתא ספק הוא אף על פי שכלל
 אפחיי:

אין דאמיר לקמן (דף פ:) **גמ'** על משנתו. מחרמי
שעה היטה: **כח:** ובי טעלה על דעתך. ל

ימה סתם חנק היא ממוך
בוכזים דבסקילה * דמחלל

על משענתו ונקה המכה וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג אלא זה שאמדוהו למיתה והקל ממה שהיה ולאחר כך הכביד ומת שהוא פטור ורבנן האי ונקה ומכה מאי דרשי ביה מלמד "שחובשין אותו ורבי נחמיה חבישה מנא ליה יליף ממקושש ורבנן נמי לילפי ממקושש מקושש בר קטלא הוא ומשה לא הוה ידע קטליה בכמאי לאפוקי האי דלא ידעינן אי בר קטלא הוא אי לאו בר קטלא הוא ורבי נחמיה יליף ממגדף דלא הוה ידע אי בר קטלא הוא וחבשוהו ורבנן מגדף הוראת שעה היתה כרתניא ⁶ יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה שנאמר ימחלליה מות יומת אלא לא היה יודע באיזו מיתה נהרג שנאמר ⁷ כי לא פורש וגו' אבל מגדף לא נאמר בו אלא ⁸ לפרש להם על פי ה' שלא היה משה יודע אם הוא בן מיתה כל עיקר אם לא בשלמא לרבי נחמיה היינו דכתיבי תרי אומדני חד אמדוהו למיתה וחיה וחד אמדוהו למיתה והקל ממה שהיה אלא לרבנן תרי אומדני אחד אמדוהו למיתה וחיה וחד אמדוהו לחיים ומת ורבי נחמיה אמדוהו לחיים ומת לא צריך קרא ⁹ שהרי יצא מבית דין וכו'

אמדותיו למיתה וחייה פומרין אותו אמדותיו
מדין אותו אומד שני לממון ואם לאחר
זומד האמצעי דברי רבי נחמיה וחכמים
ד תניא אידך ⁷² אמדותיו למיתה אומדין
אותו למיתה אמדותיו למיתה והקל ממה
לממון ואם לאחר כן הכבוד ומת משלם
משלם משעה שהכתו וסתמא כרבי
את הבהמה והרג את האדם לעוכר
פלים והרג את בן קיימא פטור ⁷³ נתכוין
בה כדי להמיתו על מתניו והלכה לה
על לבו ומת פטור נתכוין להכותו על לבו
והיה

יחסי. דלה מימא האיל וילא מצ"ד חייז נקטליה דהא דלה
כחמה שאמדורו אלל נפל למשכב שבתו יתן ממון ולא
ר וסכדיר ומח: **אלל לרבנן.** דלמרי לחבישה אחא מרי
יניה אמדורו למימה ויחיה ממון יתן ולא מימה ומינה
השתא חבוט הוא: **חד אמדורו למימה ויחיה וחד אמד-**
דכי משמע ולא ימות אם אמדורו חסיה שלא ימות
עולה ושבמו ורפואתו שכן היו אומדין אותו כשהיה
אבל אמדורו מתחילה למימה וילא מצ"ד חייז וסוף דבר
לן מלדיק אל תהדור [שמות ג] כפרק אחד דיני ממונות
וירין אותו שנאמר וידיק אל תהדור: **פוערין אורו.** מ
ממה יעלה שבמו ורפואתו: **אומד האמנעי.** היינו אומ
ממאן הכניז ומח אלל אתר מנשה דהשתא אוליגין דה
סני ראינו שסבל ולא חתמי האיל וילא מצ"ד חייז
וינו ליה שהרי ילא מצ"ד וכלי אומדין מתחת חולי אמ
בשבת דהא בטר אומד האמנעי אוליגין ולכולהו אמדורו
אומדין אותו כשהקל: **משעה שסבהו.** אומדין כמה היה
אמדין [ליה] אלל למימה והשתא הוא דלמדין ליה ל
נאמחיה. ויך סתמא כרבי נחמיה מוכחא דפטור ליה
ליו עומד אלס אלל בממה ונתחבין להרוב בממה
ליו עומד אלל אלל וידע ישי שווא לן בריה ועל
ומה פטור דשקל לא ירגנו: אינפליס לא מייחדי דכמו דה
אומד פטור דהא לא ירגנו: אינפליס לא מייחדי דכמו דה

על צורייא שנחפא לגמרי ונשען על
לי למימר ונקא המכה ממיתה: אלא

וצא הכתוב ללמדך שאם יקום מן
ו למשענת חיים ונקה המכה ואפי'
מת לאחר מכן שחזר והכניד: ורצון

ה'י' ונקמה המכה מלמד שחובשין
אורו. אם אמדוהו למיתה חובשין
את המכה שלא יצוה עד שצרכה אם
ימות אם לאו להביא אתי ונקמה המכה
ודמשמע לבקשוק: ונקמה מכלל דעד
השאת חצוה הוה: יליף מקווש.
לדבחי (במדבר טו) ויילוו אותו
במשמר: מקושש דר קטלא הוה.
פשיטא ליה למשה דבר קטלא הוה
בדאייתי לקמן בצרייתא יודע היה
משה רבינו שהמקושש במיתה שהרי

כִּזְכֹּר נִחְמַר בַּחֲזוֹרָה מֵאֲחֻלְיָה מוֹת
יוֹמָת אֲבָל לֹא הִיָּה יוֹדֵעַ בְּאִיּוֹ מִיָּתָהּ

וימת. רבן קיבל הכר כמחן דחמרי
לא צעין שידעוהו וידעוהו צדיקה
ומיתה נכרה: ללא היה ידע כי ר' צד
קטלה הוא אי לא. כדמפרש לקמן
אבל מגדף לא נאמר זו אלא לפרש
וכו': הוראם שעה היסא. אי לא
כתב חזיה להא מחזיה להא
לא היה גמריין דהוראם שעה היסא
שכרה לא גמרו מחזיה על אזה
חזיה ומעמם עשו דמיון ללא

נאמר בו מיתה מתחילה מה ספק
היה להם להטיל עליו ספק מיתה
ולחשוב: **דכסנא**. סיעתא לא
דאמר לעיל מקושש לא נסתפקו עליו
אלא באזהר מיתה חייב מיתא מגדף
לא היו יודעין שזה חייב מיתה:
מה יעשה לו. משמע בר עשייה
הוא אבל לא היו יודעין מהו: **לפרוש**
להם. ולא כתוב מה יעשה משמע
כל דיני היו נרדין לפרש להם:
בשלמא לר' נחמיה. דאמר ונקא המכה
לחמיהו למיתה והקל וזכר והכיד
אתא היינו דכתיבי מרי קראי יתירא
לחומדנא דאס באל ללמדנו שהחובל
בחבירו חייב ברפיו ושבת דמסיק
שבח יתן וגו' [שמות כא] נכתוב והכה את
רעהו באבן או באגרדף ונפל למשכב
שבח יתן ורפא ירפא ולא ימות
יתירא הוא למרשס וכו' אלא יהוס

חיי חס רחמנא עליה להכי אחא ולא
ה או חס יקום והתהלך בחזק לאחר
מדני למה לי לכתוב ולא ימות ונפל
המכה ימירא ששעיין דכשיבורר לנו
לחיים ומת. ואיפכא דרש לנו ולא
מת לאחר מנאן שבתו ורשא
לחיים ואם לאמרהו ליתמה ואחכ
מת אע"פ שהקל בזמנא לא פטריה
(דף ג:) מנין ליוזא מב"ד וכאי ואמר
גמ' וזמן חמשה דברים: **אומד שני**
שני: אין **אומד אחר אומד**. להשב
ל והכניד ומת חייב המכה מימה:
ז ירה: **לחיים אין אומדן אומד**
זבא עליו הכנידה המכה: **זמן זון**
לאו אורחיה דתנא למחשז כרובל:
קודם הכאה וכמה היה יפה אחר
זן נאמדיה דקאי השמא והרי הוקל
ממימה אף על פי שהכניד ומת:
אדם פטור משום דכי אחרו ביה
גמ' כן אני עושה שאם אהרגנו אני
למי:

(א) ב"ב קיט. (ב) ולעיל
עו. (ג) חיר סה: ע"ש,
(ד) וחוספת' דב"ק פ"ט
ע"ש. (ה) ושמות כ"א.
(ו) לקמן פ.א.

תורה אור השלם

1. שמרתם את השבת
כי קדש הוא לכם
מחלליה מות יומת כי כל
העשה בה מלאכה
ונכרתה הנפש ההוא
מקרב עמיה:
2. ויניחו אתו בשמור כי
לא פרש מה יעשה לו:
כמדר טו לד
3. ויניחוהו בשמור
לפרש להם על פי יי:
ויקרא כי י

גליון הש"ס
 תוס' ד"ה לא וכו' המחל
 שבת בפרהסיא. ק"ל לפני
 זה לא היה מפיקו של משה
 רבינו ע"ה רק במחל
 בפרהסיא דהו"י כדכור
 בעיקר א"כ עדין מחל
 לדינא המחל שנה בנצח
 במקילה דלמא הא דמוקדש
 במקילה היינו דהקצ"ה
 הפרסום עם משה רבינו ע"ה
 בפרהסיא ודוקא בפרהסיא
 אבל בנצח מחל

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

ע"ט

עין משפט
נר מצוה

ל"א מ"י פ"ד מהל' דנח
הלכה ב' פסג' לאין
קפא:
ל"ב ב' מ"י ש"ס הלכה ב'
ועין כ"ח:

תורה אור השלם

1. ובי ידוע איש שנא
לדעוה וארב לו וקם
עליו והכדור בפש ומת ונס
אל אחת הערים האלו:
דברים ט"א
2. ובי ידוע אנשים ונגפי
אשה וזרה וצאן וכל
ולא ידעה אסור עגוש
יגוש באשר ישות עליו
בעל האשה ונתן
בפלגים: שמות כא כב
3. ואם אסון ידעה ונתתה
נפש תחת נפש:
שמות כא כג

שמות כא כג

והיה זה כדי להמית על לבו. האכן הזאת אם תכה על לב ראיה
להרוג אבל על המתים אין זה כדי להמית פטור דתנא בעין שיהא
מתכוין למתה מיתה ושיכנו מתה מיתה דאם לא נתכוין למתה
מיתה התראה ספק היא דתנא דהוה דאם לא נתכוין למתה
מיתה לא ינא אפילו: דקאמר ת"ק

נמכוון להכות את הגדול והלכה לה
על הקטן ומת חייב אלמא נמכוון
להרוג את זה והרג את זה חייב:
ר"ש פטור מיכתי ליה. דהא נהדיא
קאמר לה ת"ק ולמה ליה לר' שמעון
למחר פטורא ומאי אפילו: הא
נמכוון להרוג את זה. והתרו בו
עליו דהתראה ודאי הוא והרג את
זה חייב דליכא התראה על בן ברית
והרי נמכוון לכן ברית והרגו ור"ש
אומר וכו'. והא דשניק רבי שמעון
לפיכא נהדיא ומחר דלוקיא דרשא
ללא תימא ר"ש פטור אכולהו ואפילו
נמכוון על מתניו והלכה לו על לבו:
אמר לחד מינייהו. קא מיכתיא ולא
כחפס ליה מינייהו: מאי. לר"ש
מקרי ולי נמכוון לו ומיכתיא או
דילמא כיון דאי אולא אליך ושנא
ליה להאי הוה נמי נחא ליה לאו
נמכוון הוא: אי נמי. להכות את
הגוף הזה אבל כסבור הוא שהוא
ראובן ונמא שמעון מי אמרינן כיון
דלחאי גופא אימכוון מתכוין הוא לו
או דילמא כיון דלחאי גברא לא
איכוין פטר ליה ר' שמעון: עד
שיאמר לפלוני אני מתכוין. ואז
פלוני הרג ובי אמר לחד מינייהו לא
יידד אזהר וכן כסבור ראובן ונמא
שמעון לא זהו פטור שנתכוון לו:
וארבי לו. קרא יתירא הוא נמכוון
כי יהיה איש שונה לרעו וקס עליו:
ורבנן. דפליגי עליה דרבי שמעון
פטר דרשי ביה: אמרי דבי רבי ינאי
מאי דרשי אבן לכו. למון מבורה
של בני אדם כותים¹ וישראלים אבל
נמכוון לישראל זה והרג את חבירו
על מחלה דמי וקס נפשה
להקל ולכל מלי דקיייל
קבוע כמחלה על מחלה דמי
מחא קרא נפקא לן ב"ש
ש"ס. במצות שבמיתה.
שנתכוין היה להרוג
במחנה דג. הוא מתכוין
להרוג את חבירו והכה את
האשה. הכותב מדבר וישראל
ע"י. דכתיב אם אסון
יהיה. חמשה האשה.
ונתתה נפש תחת נפש.
ואע"פ שלא נתכוין אלא
לחבירו. ואשמעין מתכוין
להרוג את זה והרג את זה
חייב. ובמחנה דג. ונתתה
נפש תחת נפש כמון.
אם אסון יהיה שמה
האשה. יתן ממון דמי
האשה לזרעה. שאין עליה
חוב מיתה. שלא נתכוין לה
אלא לחבירו נתכוין. דכתיב
וכי יגלו אנשים (והיה)
קסבר רבי נתכוין להרוג את
זה והרג את זה פטור
ממיתה ומשלם ממון
וחגיגה י"א. באמרה
נתינה למטה. ונתת נפש
תחת נפש וש"ס.

מוסף רש"י

פטר לזורק אבן לבו.
למון מבורה אנשים ויש שם
נעשים ישראלים ואיכא
למימר למעשים נתכוין ב"ש
וה"ל חל שני ישראלים
שמעון ונתכוין להרוג זה
והרג זה והתרו בו וקבל
ההתראה ופלה הלכה על
חבירו חייב. ובמחנה דג.
חוקק ליה דרובא
כותים נגדו. ולא אגנרין
קרא למפטרין. ב"ש ש"ס.
אי נמי פלגא ופולגא.
חמשה נעשים וחמשה
ישראלים לא אגנרין קרא
למפטרין. וש"ס. דמפטרין
מתי דקיייל. ובמחנה
ש"ס. ספק נפשות. דמי
נפשות. להקל. דהא ויגלו
העדה כתיב (ש"ס). דאכא
חשונה ישראל. דאי לא
קרא הוה אמיא דל כח
רובא וישראל. איכין.
ואע"פ דילמא לאו להאי
איכין. נתכוין להרוג את זה
והרג את זה חייב. קיייל
קרא דהואיל והוה ליה
נעמי קבוע כותים כמחלה
על מחלה דמי וקס נפשה
להקל ולכל מלי דקיייל
קבוע כמחלה על מחלה דמי
מחא קרא נפקא לן ב"ש
ש"ס. במצות שבמיתה.
שנתכוין היה להרוג
במחנה דג. הוא מתכוין
להרוג את חבירו והכה את
האשה. הכותב מדבר וישראל
ע"י. דכתיב אם אסון
יהיה. חמשה האשה.
ונתתה נפש תחת נפש.
ואע"פ שלא נתכוין אלא
לחבירו. ואשמעין מתכוין
להרוג את זה והרג את זה
חייב. ובמחנה דג. ונתתה
נפש תחת נפש כמון.
אם אסון יהיה שמה
האשה. יתן ממון דמי
האשה לזרעה. שאין עליה
חוב מיתה. שלא נתכוין לה
אלא לחבירו נתכוין. דכתיב
וכי יגלו אנשים (והיה)
קסבר רבי נתכוין להרוג את
זה והרג את זה פטור
ממיתה ומשלם ממון
וחגיגה י"א. באמרה
נתינה למטה. ונתת נפש
תחת נפש וש"ס.

א"נ פלגא ופלגא ב'. תימא אליכא דמאן קא מסיק הכי אי
אליכא דמאן דאמר (מכות דף ע"ו): התראה ספק לאו שמה
התראה בלאו טעמא דספק נפשות להקל פטרינן ליה מטעמא דלאו
שמה התראה אפילו סבירא לן דספקא להחמיר ואי אליכא דמי:
התראה ספק שמה התראה הכי

פטרינן ליה הכא אם נמא שזראל
הרג הא מחייבין ליה בהכה את
זה וחור והכה את זה ולקח על גב
דספק הוה ונמחר שאמרנו לו אל
חומר וי"ל דשאי התם שידע
בכור שיצא ליד ודאי אסור אם
יחזיר או אם יכה שניהם משום הכי
שמה התראה אבל הכא בזורק אבן לגו
אינו יודע שיצא ליד ודאי איסור שאינו
יודע את מי יכה:

ובל קבוע במחצה עד מחצה דמי.
מהכל נפקא לן בכל דוכתי
דנתיא פ"ק דמכות (ד' טו. וס)
ומיתה ר"ש דלית ליה הך דרשה מנא
ליה ואין לומר משום דמסקין ר"ש
כרבי דליף נתינה נתינה ואימתי ליה
וארבי לו לכל קבוע דלחמי לתנא
דבי חזקיה אליכא דר"ש קשה מנא
ליה כל קבוע ועוד כיון דפטור ר"ש
אפילו בכולם ישראלים עד שאמר
פלגיו אני מתכוין לא שייך למדרשה
כלל דיש לפרש לר"ש בתשעה
ישראלים וחד כותים¹ ואמר לאותו
שעומד שם אני מתכוין דמפטר
מטעם כל קבוע מוארבי לו וכי
האי גוונא אם כולם ישראלים חייבים:
(זה הדבור שייך לקמן ע"ב)

ומפסקא דרבינן. תימא דכפרק
אלו נערות (מכות דף
לד: וס) דס"ד מעיקרא דפליגי רבי
יוחנן ורש לקס בחידי מיתות שוגגין
אי פטרינן מן המשלומין אי לא ופרין
ש"מי איכא למ"ד חייבין והתנא דבי
חזקיה וכו' וממון קושיא זו מוקי
פלוגתא בחידי מלקות שוגגין ומאי
קושיא הא איכא הכא תנא דלית להו
תנא דבי חזקיה וי"ל דהא דפליגי
עליו לאו משום דלית להו היקשא
לענין ממון אחר דכדי מיתה כגון
זרק חץ בשבת מחלל ד' מוקד ד'
וקרע שיראין דהלכות דאמר התם
באלו נערות (דף לז). דפטור
או לדמי ולדות דכדי מיתה דאשה
אבל לענין דמי הנהגה דוקא פליגי
משום דגלי רחמנה ונתתה נפש וגו'
ממון ומיתה קשה דכריס המתקין
לקמן (דף פד): משמע דליכא תנאי
דלית להו היקשא כלל דקאמר היתא
למאן דלית ליה תנא דבי חזקיה אלא
למאן דלית ליה היקשא למה לי וי"ל

דהיינו תנא דברייתא דרבי חגא מדבריה דפרק ד' וז' (ב"ק דף מב.
וה) דדרש אנשים כי נתכוונו זה לזה אע"פ שיש אסון בנאשה יענשו
אלמא לית ליה ומ"מ בכתובות חשיב ברייתא דחזקיה עיקר טפי משום
דחזקיה בריה דר' חייא ושוטה ברייתא של אביו דלאמרינן ש' כל
ברייתא דלא מיתניא בי רבי חייא וכו' ועי"ל דככתובות (דף לה.
וה) פריך לר' יוחנן דקיס ליה דלית ליה ברייתא דחזקיה דלעיל
בההוא פרקא (דף לז): תנא התם הכא על אחתו יש לה קנס
ופריך ממעמינן דאלו הן הלוקין הבא על אחותו וקיי"ל דאיתו לוקה
ומשלם ומשני ר' יוחנן ש' בדלא אחרו ביה וקתני סיפא בא על בתו
אין לה קנס מפני שמתתו מיתה ב"ד והא דלא מוסיב מדברי
דבי חזקיה דחזקיה וכו' וכו' דתנא דבי חזקיה מפסקא מדברי
ומדרבנן ונתתה נפש וגו' בנתינו ולא בממון ולא במיתה דאמרינן מיפטר מתכוין להרוג את זה והרג את זה דוחק לומר דלא
מוקי קרא במתכוין להרוג את זה והרג את זה דהא פשיטא דכדי איירי שמתכוין לחבירו דכתיב וכי יגלו אנשים ונתתה נפש תחת נפש
יהיה וגו' בנאשה ומהאי טעמא קשה לן לעיל לר"ש האי ונתתה נפש תחת נפש מאי עבד ליה ואי מיתוקס קרא בנתכוון לאותו עזמו
שברג מאי קשיא ליה וארין לומר דודאי הש"ס לא דחיק כולי האי אבל חזקיה על כרחיה מוקי לה הכי וה"ק אם יהיה אסון כלומר
דין אסון שנתכוין לנאשה עזמה ונתתה נפש תחת נפש ומשם וישמא סיפיה דקרא דין אסון וירשיה אסון ממנו דלא יהיה אסון לאו דדין
אסון איירי דכל ענין שיש אסון פטור לחזקיה מממון אלא לא יהיה אסון כלל קאמר:

לח א מיי פ"ו מהלכות
חובל ומזיק הלכה א
סמ עשין ע טושי"ע ח"מ
ס"ר שעה סוף פ: ה
לח ב מ"י פ"ח מהל'
נערה בחולה הלכה יג
פ"ג מהלכות גניבה הלכה
א ופ"ד מהלכות חובל הלכה
ה סמ עשין ע טושי"ע ח"מ
סמ חב סוף ד:
ב ג מ"י פ"ד מהלכות
רוח הלכה ז ופ"ד
מהלכות סנהדרין הלכה ז
סמ לאין קמ:
כא ד מ"י פ"ד מהל'
סנהדרין הלכה ז:
סב ה ו מ"י שם הלכה ז
ו פ"ד מהלכות רוח
הלכה ז סמ שם:
בב ז מ"י פ"ח מהל' טוק
ממון הלכה י:

מכה אדם וסבה בהמה. תימה דכריש פ' הנחנקין (לקמן פד): מוקי להאי קרא במכה אציו ומה שייך צו לחלק בין דרך ירידה לדרך עלייה ויש לומר דהיקשא לאו מההוא קרא נפקא אלא מקרא דלעיל מיינה ואיש כי יכה כל נפש אדם

ינתינה למעלה מה להלן ממון אף כאן ממון אמר רבא האי דתנא דבי הוקיה מפקא מדרבי ומפקא מדרבנן ד' דתנא דבי חוקיה מכה אדם ומכה בהמה מה מכה במכה "לא חלקת בה בין שוגג למוזיד בין מתכוין לשאינו מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למוזיד בין מתכוין לשאינו מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון מאי שאין מתכוין אילימא שאין מתכוין כלל היינו שוגג אלא פשיטא שאין מתכוין לזה אלא לזה וקתני לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון ואי בר קטלא הוא מאי איצטרך למיפטריה ממון אלא לאו שמע מינה לאו בר קטלא הוא ולא בר ממונא הוא: **מתני'** ר' יוחנן שנתערב באחרים כולן פטורין ר' יהודה אומר כונסין אותן לכיפה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה נידונין בקלה ה' הנחנקין הנשרפין ר' שמעון אומר נידונין בסקילה שהשריפה חמורה והכמים אומרים נידונין בשריפה שהסקילה חמורה אמר להן ר"ש אילו לא היתה שריפה חמורה לא נתנה לבת כהן שזנתה אמרו לו אילו לא היתה סקילה חמורה לא נתנה למגדף ולעובד עבודה כוכבים הנחרגין נחנקין ר"ש אומר בסיף וחכ"א בחנק: **גמ'** מאן אחרים אילימא אחרים כשרים פשיטא ותו בהא לימא רבי יהודה כונסין אותן לכיפה (סימן בשר"ק) א"ר אבהו אמר שמואל "הכא ברזחא שלא נגמר דינו שנתערב ברזחאים אחרים שנגמר דינו עסקין רבנן סברי אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו הלכך כולן פטורין ור' יהודה מיפטרניהו לגמרי נמי לא כיון דרוצחין נינהו הלכך כונסין אותן לכיפה ר"ש לקיש אמר באדם דכולי עלמא לא פליגי דפטריי אבל הכא בשור שלא נגמר דינו שנתערב בשורים אחרים שנגמר דינו קמיפלגי רבנן סברי הכי כמיתת בעלים כך מיתת השור ואין גומרין דינו של שור אלא בפניו הלכך כולן פטורין ור' יהודה סבר כונסין אותן לכיפה אמר רבא א' **א**

נפילה למעלה. גבי לא יהיה אסון ונתן כפיליט (שמות כא) דמי ולדות: והא דתנא דבי חוקיה מפקא מדרבי ורבנן. דרבנן מחייבי ליה מיתה לנחנקין להרוג את זה והרג את זה ורבי מחייב ליה ממון ואילו לתנא דבי חוקיה לא מייחייב ממון ולא מיתה: **מכה אדם ומכה בהמה.** לך הוקשו בלא

קרא מכה בהמה ישלמנה ומכה בלא יומת ומשמע בהמה חייב ממון ובאדם פטור מממון דכתיב בהמה ישלמנה ולא אדם ויקיש לך הכתוב פטור משלומין של אדם לחיוב משלומין של בהמה מה להלן לא חלקת בין מתכוין למתכוין לקמן מפרש ואזיל מאי היא: דרך עלייה לא שייך למתני גבי בהמה אלא משום דבאדם אשכחן ביה חילוק בהורג בשוגג דרך ירידה חייב גלות אצל דרך עלייה כהרימו את ידו פטור מגלות דכתיב (במדבר לה) ויפל עליו וימת דרך נפילה עשין: לפוטרו ממון. כלומר לא חלקת בו שום דבר להפטר מן משלומין אלא בכל דבריו הוא דמחייב דרבינו כל טוקין ב"ק (דף כו:) מפעם תחת פלגין לחייב על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון ומכה בהמה נוק הוא: **אף מכה אדם.** אין דין פטור משלומין הכתוב בו חלוק לשום דבר שימחייב ממון אלא כל שעה פטור מממון בין בשוגג ואין מתכוין דפטור ממיסה בין במזיד ומתכוין לחייב מיתה: **אלא לפטור.** אלמא פטור מממון לתנא דבי חוקיה ומימיה נמי שמע מינה דפטור ליה מדאצטרך למפטריה משלומין דמפרש ואזיל ואי בר קטלא בר מזיד אצטרך למפטריה: **מתני' שנתערב באחרים.** נגמרא מפרש הן אחרים מאן נינהו: **כונסין אותן לכיפה.** יש מנכילין אותן שעורים עד שחנקו כריסן דכתיב לקמן בפירקין (דף פא:) **דינוין בקלה.** מאחר שנתערבו ואי אחת מזכרי מי המחויב את החמורה ומי המחויב את הקלה אי אחת רשאי להחמיר עליו למוטבו למיתה חמורה שלא נתחייב בה אלא דינוין בקלה שיסנה כולל החמורה הנסקלין כנשרפין. **אע"ג דרובא דהני נשרפין דקתני נסקלין כנשרפין משמע חד נסקל שנתערב כנשרפין טובא אפילו הכי לר' שמעון דינוין כיון כסקילה מפני שהשריפה חמורה: לא נפסה למגדף ולעובד עבודה כוכבים.** שפוטעין ידן בעיקר: **אם יניטה לבס כהן שזנשה.** שעזיבה חמורה שחללה את אציה כדאמר בארבע מיתות (לעיל דף נב.) שנוהגין

בזו חול: **בסיף.** שחנק חמור: **וחכמים אומרים כחנק.** שסיף חמור. וטעמא מפרש בארבע מיתות (שם ג:) **גמ'** אלא בפניו. כיון דאין מוכרין אותו לא הוה בפניו: **וכיון דרובא הוא.** שהרי קבלו העדות ונשאו ונתנו דבדבר: **דפטריי.** הואיל ואיכא חד דלא נגמר דינו אין לך ראה לכות גדולה מזו ורחמנא אחר ואילו העדה ובמדבר לה: **א**

בשור שלא נגמר דינו בו. והשתא לרבנן כולן פטורין משום דאין גומרין דינו של שור אלא בפניו ור' יהודה סבר כונסין אותן לכיפה והקשה ר' יצחק כ"ר מרדכי דפסק דהתערבות (ממון ד' ע: ושם) חנן כל הנכסים שנתערב בהן שור הנסקל אפילו אחד נכריבא ימותו כולן והשתא מה ההם דרובא דהיתירא ופסידא דקדשים אמר ימותו כולן הכא דרובא דאסורא ודהדיקו לא כ"ש וגרסה לו דגרסינן כמו שכתוב בספר ישן אחד בשור שלא נגמר דינו שנתערב בשורים אחרים מעליה עסקין והשיב לו ר"ת דקמי' במתמיהין כולן פטורין משמע שהאחרים בני חיובא ואע"ג דכרישא דשמעתא קאמר מאי אחרים אילימא אחרים כשרים פשיטא ולא פריך פטורין פטור מצעיה ליה כיון דמצי למיפך מגופה לא חש למידק ועוד דריש לקיש אדר' אבהו קאי דמשיי הכא כרובא שלא נגמר דינו שנתערב ברזחאים אחרים עסקין ועל ריש לקיש ומשיי בלאם כולי עלמא לא פליגי דפטריי וכו' משמע דבההוא עניינא דאוקמה ר' אבהו בלאם מוקי ריש לקיש בשור לך ראה כגמרא דשור הנסקל אסור במשהו מיירי כשנסקל דליכא למימר ניכשניהו וטעם ותעד דלא קתני שנגמר דינו ומתמיהין דכחשים דקמי' ימותו כולן כנתערב ברזחאים מיירי ולגובה וגזירה שמה יצואו עשרה הכנים בבת אחת ומסקין מן הקבוע

(א) [לקמן פד:] ב"ק לה. טענות לה. [ולח, (ב) וע"י] טענות לקמן פ: ד"ה [הפסקין, (א) ולעיל מ:] (ד) [שם, (א) לעיל ב:] [ב"ק מד: (א) ו] [ממון ז:] (י) [שמות כא,]

תורה אור השלם

1. ובי יצאו אנשים ונשפו אשה דורה ורצאו ילדיה ואל ידחה אסון עניש יענש כאשר יענש עליו בעל האשה ותנן בפלגים: שבות כא כב ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת: ויקרא כד כא

מוסף רש"י

בהמה למעלה. לענין דמי ולדות כתיב ונתן כפיליט ונתינה יא' אף כאן ממון. ומאי נפש דמי הנפש (שם) מכה אדם ומכה בהמה. מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם לא ישלם אלא יומת. הקוש פטור ממון דמכה אדם לחייב ממון דמכה בהמה, מה מכה בהמה אין לו חילוק לחיוב. אף מכה אדם אין לך בו חילוק לפטור. מכה בהמה לעולם חייב. דלמרינן ב"ק (כו:) פלג תחת פלג לחייב על השוגג כמזיד ואונס כרצון (במדבר לה:) כדאמרין אדם מועד לעולם. אף מכה אדם דפטריה קרא משלומין דכתיב יומת. ועולם פטור ואפילו שוגג. הואיל ונכחדי שייכא מיתה ביש' לה. לשאין מתכוין. אין בו חיוב מיתה בלאם ובחובות (ל' בין דרך ירידה לדרך עלייה. משום דגבי גלות דהורג בשוגג איכא חילוק בין דרך ירידה לדרך עלייה. דכתיב ויפל עליו, עד שיפול דרך נפילה (שם). דרך עלייה, שהיה כשנכחה ידו או שחנקו בחטיו מלמטה למעלה (שם). א': שרבו כללמר יד כהרימו הגרון. דק"ל דפטור מגלות. אפילו הכי פטור משלומין וכו' (ה' כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה. ואין ידע אחת מהן בקלה וחיה מהן בחמורה. נידונין בקלה. שאין אחת רשאי למשוק את הקל לעונש חמור של תחייב בו (פדיושו) כ"ר. לא נתנה למגדף. דהאי געליי ימת (שמות כא) קרא ימירא לך דרשה ולא דמחייב קטלא וימירא ב'.

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

פ.

עין משפט
נר מצוה

(א) תמורה ל: ע"ז כד.
(ב) ע"ז מט. פסחים מ.
חולין נח. תמורה לז.
(ג) ש"ך לע"ב, ד' ומעלה
יט: (ד) לעל טו:
(ה) פסחים כב: קדושין נ:
ביק מ"א, (ז) ז"ל והל:
(ח) ז"ל דל"ן, ט' ונחמס
(על).

מוסף רש"י

ולד הנוגח אסור. פרה
שנחם ישראל כשהוא
משיגה ומת, ולד פסול
לקרן, היא וולדה נגח.
ונחם שנחם בעד אחד או
ע"פ העלים שהיו מעמק
אין עדים נדבר אינו נסקל.
ואמרינן במורה כהנים מן
האלן להוציא את המוקלה,
יטן האלן וי"ו ימירה להוציא
את הטמא ע"ז ב"ד. זה
זה גורם. הוכר שגא על
במהם זו והוא גרמו לולד
שבה, והרי גרמוהו אסור
והיכר, דלכיו מותר ואינו
אסור (תמורה ל).

אי הכי הא דסני עלה וכו'. בין לרש לקיש בין לשמואל קא מוסיב. אי
הכי דהני אחרים דמתני' דרובאם קאמר והאי רוחא שנמערב בהוכר
ולבסוף נמערב קאמר הא דמני עלה דבריהם הכי רוחא שנמערב
באחרים כולן פטורין אמר רבי יוסי אפילו אבא חלפתא ביניהן כולן
פטורין מאי אפילו דקאמר ר' יוסי:
אלא אמר רבא. בשלל הוכר לבית
דין קאמר כגון שנים עומדין ואלא חז'
מניניהם ואין יודעין אי זה מהן
זרקו שניהם פטורין אמר רבי יוסי
אפילו אבא חלפתא ביניהם שהכל
יודעין שהוא חסיד ולא זרקו לא
מחייבין לאידך משום האי חזקה
ובהא אפילו רבי יהודה מודה ורבי
יהודה דאמר כונסין אותן לכיפה לא
עלה קאי אלא הכי קאמר מ"ק ותסורי
מחסרה מתני' והכי קמני ושור שנגמר
דינו וכו' סוקלין אותו דהא על כרחיך
כולהו אסורי בהנאה ואין הפסד
לבעלים בסקילה הלכך סוקלין אותם
כדי שמתקיים מצות סקילה במחויב
בה: **כונסין אותן לכיפה.** שא"ל
לסוקלין שלא להטריח ב"ד אלא כונסין
אותן במהרה והם ממס כרעב:
והסניא. בניחוסא: **ולד מוסר.**
לקמן מפרש לה: **ולד אסור.** דעובר
יך אמו הוא וגם הוא נאסר בגמר
דין אמו: **והאמר רבא** ולד הנוגח
אסור. בהקדמה כגון שנגח על פי
עד אחד או על פי העלים דמתסר

לגבוה ולא להדיח הלכך על כרחיך שמעינן מדברא דהיכא דאית
עדים אסור אף להדיח ולרין לגמור דין שניהם והא ליכא למימר
טעמא דמ"ק דמני וולדה מותר משום דלא נגמר דינו עמה דאי
בשלא בא לב"ד מאי איריא וולדה אפילו אמו נמי אס לא נגמר דינה
לא מתסרה וכו' אלא טעמא דמני למיתני מותר הכי אשמעינן דאין
זקוק להביאה לב"ד קאמר ומיבטא דרבא: **אימא אס עד שלא נגמר**
דינה עיברה וילדה. דהיינו בין נגיחה לגמר דין דלא היה ולד לא
בשעת נגיחה ולא בשעת גמר דין ולא טעם מן האיסור דלכתי אמייה
הוא שריא וולדה מותר: **אס משנגמר דינה עיברה וילדה.** דנוגד
מן האיסור אסור אע"ג דלא היה בשעת נגיחה ולא בשעת גמר
דין: **הניחא למאן דאמר.** פלוגתא הוא בתמורה (דף נא): **ומאי**
איכא

ולכך אין לאסור משולחת לומר דחל עליה אסורא לאחר שילוח לישחט ולאוסרה באכילה כדן שאר עופות טמאין דכתיבי בקרא ופרין
(והוא) רובע ונרבע דאסורו מחיים פי' דמחיים אסור לשוחטין ולהקריבין לגבוה ומשני הני מילי לגבוה אכל להדיח שרי והרי רובע ונרבע
בעדים דמחיים אסורי דמחיים חל עליהם האיסור לישחט ואם שחטן אסורין אף אי אכיל משולחת ומשני רוב בעלי חיים קאמרינן ואם כן
דאין שור הנסקל נאסר כל זמן שהוא חי שור שלא נגמר דינו שנמערב בשוורים אחרים שנגמר דינם כולם פטורין ומותרין בגיזה ועבודה
ואין כאן עיני הדין כיון דפטורין מסקילה מיהא לכשישחטו או ימותו יהו אסורין בהנאה והא דאומר שלח פקד ד' וכו' (ב"ק דף מה. וס)
דשור שנגמר דינו מכרו אינו מכור אפילו לרדיא היינו משום דאסור לענות דינו ומצוה לסוקלו ועד דאין לו מכר (וואין) לו בעלים והלוקח
אין יכול לזכות בו יותר משאר אדם אכל כי לא נגמר דינו מכרו מכור לשחיטה אי נמי לרדיא דמאי לערוק לאגמא וכו' שחט ליה לאחר
שנגמר דינו אסור באכילה כך נראה לר"ת וקשה דבשלהי פ"ק דערבין (דף נא:) משמע דשור הנסקל נאסר מחיים גבי האשה שמתה נהינן
בשערה דמפרש התם זו מיתתה אסרתה וזו גמר דינה אסרתה יש לפרש גמר דינה כלומר מחיים חל עליה אסור שאסורה אפילו
שחט דעבדה כעין בשר וזו מיתתה אסרתה ואין עליה שום אסור מחיים ויש ראייה דלא נאסר מחיים מהא דמתני' דמכרוב (ב"ק דף עא.
וה) ובפרק אלו נערות (כתובות דף נא:) גג שור הנסקל וטבחיו משלם משלומי ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר ואמאי הא ליתיה במכירה
וקאמר ריש לקיש התם במכירה כל שישנו בטעמה ישנו במכירה וכל שאינו בטעמה וכו' והוא הדין דכל שאינו במכירה אינו בטעמה
אכל אי שרי בהנאה נוחא שכולו למוכרו לרכוש עליו עד בית הסקילה או ליהנות בו מעט עד אותה שעה או אם היו בית דין מתעללין
בסקילתו ומיהו מה שאומר ר"ת דאין לו מכר ואין לו בעלים זה לא יתכן ומה שפקד ר"ת בעד שיש בו שה אחד ספק דרוסה דשרינן מטעם
דכל דפריש מרובא פריש לא יתכן דיש לאסור גזירה שמא יקח מן הקבוע אלא היכא דפריש מאליו כגון נזמא ביד נכרי אכל אם
נאסר בתערובת ופירש כיון דאמרינן מרובא פריש ואם יש בעד ספק דרוסה אפילו אחד דריבוא ימותו כולן תדע דטעמא של ע"ז
שנתערבה בריבוא כולן אסורות ובפירשה אחת מהן פליגי רב ושמואל (ז"א) אסרת או לא אכל בהיא גופא לא פליגי דכ"ע מודו דאסירא וכל
אסורי הנאה שפירשו מתערבות אסורין ולא אמרינן מרובא פריש וטעמא גזירה שמא יקח מן הקבוע ל"ש חולין ל"ש קדשים ומיהו יש ליישב
דברי ר"ת דשאני ב"ח כיון דאפשר ע"י ניכשניהו וניינידן וא"ת ואמאי תנן ימותו לימא ירעו עד שיסתאבו שהרי כמה קדשים אמרינן בהו
ירעו ולא חיישינן לתקלה ובסיפא אמר ברובע ונרבע ירעו ולכשיסתאבו יפדס וישחטם ויאכלו מטעם כל דפריש מרובא פריש וי"ל דלא עבדינן
תקנה ברעיה כיון דלאחר רעיה נמי לא משתרי אלא מטעם כל דפריש: **ואחרים** באחרים ב"י. הכא אין לחוש אי גרם הכי דאסר
ספק ספקא דהך ברייתא כר' יהודה אחיה וכו' התערבות ואם דף עד. וס) מסקינן דר' יהודה אסר ספק ספקא אפילו בשאר אסורין
אכל במתני' דכל הנאכלים (ע"ז מט:) ובמס' ערלה (פ"ג מ"ו) לא גרסינן ואחרות באחרות מדפריך בפ' התערבות על שמואל דאסר ספק ספקא
מברייתא שמתר ואלא משכח דקאי כשמואל אלא רבי יהודה ויש מפרש דמייירי שנמערבו כל האחרים באחרים דליכא אלא חד ספקא וגרס
נמי התם ואחרות באחרות וכו' מה לי נמערב בפעם אחת מה לי ב' פעמים אינטריך משום דאיכא תרי רובי דכאיתא בפ"ק דכתובות
(דף עו.) דבעי רוב העיר ורוב קטנה אפילו בעיר קטנה ואין הולכים אחר רוב העיר גרידא אפילו גדולה כאלטוראי:

אלא

פר א מ"י פ"ד מהלכות
רוחא הלכה ו' סמג
לאין קמג:
מה ב מ"י פ"ה מהל' נזיק
ממון הלכה י'
מו ג ד מ"י שם הלכה יא
יב:
מו ה מ"י שם הלכה יא
ופ"ג מהל' איסור
מוכח הלכה יב י':

הקבוע למזבח כדאי' התם אכל בעלמא אמרינן דניכשניהו דניינידן
ומטעם זה היה אומר רבינו תם דנראה להמיר דרוסת האזכ ברוב
דמעשים בכל יום דואצים טורפין שה מן העדר דרועה מזיל הבהמה
ושרינן לה אע"ג דבעלי חיים חשיבי וכן ברוב עופות דורסין אווזין
ומתרגולינ דמותרין והיכא דנתערב
ברובא דחייבין דפטרינן אפילו ניידי
ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש
לאו פטורין דמישטרו בהנאה קאמר
אלא פטורין דלא אטרחהו בי דינא
להורגם דכתיבת בעלים כך מיתא
השור ועוד דלא ליתי לאיחלושי בלדס
דבאדם כולי עלמא לא פליגי דפטורי
תדע דלרבי יהודה אמאי כונסין אותן
לכיפה ועבד נכר בעלי חיים ומקלקל
חזירו וכיפתו אדרבה ליערפניהו
בקופין וליקברניהו אלא ודאי אמי
לאיחלושי בלדס ועבד היכרל וכן
לרבנן עבדו היכרל דפטרינן להו ולא
חיישינן לתקלה אכל במתני' דזנחם
חיישינן לתקלה טפי דאיכא כמה ספק
איסורין לפי שהן מוקדשין כגון (ד' רבנן
על גבי השור ובה חזירו ורכב) (קדושין
דף נה.) וסמיכה ובה גבי ראש גדי ועלה
וחלב מוקדשין על גבי מכסו דשרי
בשור הנסקל לפי שאינו דרך הנאחז
(פסחים דף כד:) ועוד דאיכא איסור
מעילה דהויד נאכלה במיתה הלכך
כולן ימותו ולא תתמה כיון דאיסורי
הנאה ניניה הני דשמעתין אמאי לא

תקינו בהו רבנן מיתה וזקינן להורגן וכו' וזקינן ב"ד להרוג כל
איסורי הנאה הכי הוצא והארי דמוקי לה ר"ל (והוא שהמיתו ואסורין
בהנאה ולא תקינו להו מיתה אלא אמרי כל הקודם להורגן וזה
ופריך רבא היינו דקמני עלה אפילו אבא חלפתא ביניהן אלא אמר
רבא שנים כו' ואפילו אבא חלפתא דלא חלינן ביה שהרי אכל בשוורים
אותן שיש לתלות בהן שהרגו חייבין ומשום ובערת הרע מקרבך
ועוד אומר ר"ת דשור הנסקל אינו נאסר מחיים ופי' דכולה
היא שבעה שנים ודממשמע שנאמר סקול יסקל אינו יודע שהיה נכילה
ונכילה אסורה באכילה מוכחת כן וסוגיא דפ"ב דקדושין (דף נא.)
כל כפור טהורה לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו לרבות את
השחטה ופרין וזקינן אלא ומשני לא מצינו בעלי חיים אסורין
פירוש שלא יהו מותרין כששוחטין בר מאלו שעומדין והוקצו למזבח
ולכך אין לאסור משולחת לומר דחל עליה אסורא לאחר שילוח לישחט ולאוסרה באכילה כדן שאר עופות טמאין דכתיבי בקרא ופרין
(והוא) רובע ונרבע דאסורו מחיים פי' דמחיים אסור לשוחטין ולהקריבין לגבוה ומשני הני מילי לגבוה אכל להדיח שרי והרי רובע ונרבע
בעדים דמחיים אסורי דמחיים חל עליהם האיסור לישחט ואם שחטן אסורין אף אי אכיל משולחת ומשני רוב בעלי חיים קאמרינן ואם כן
דאין שור הנסקל נאסר כל זמן שהוא חי שור שלא נגמר דינו שנמערב בשוורים אחרים שנגמר דינם כולם פטורין ומותרין בגיזה ועבודה
ואין כאן עיני הדין כיון דפטורין מסקילה מיהא לכשישחטו או ימותו יהו אסורין בהנאה והא דאומר שלח פקד ד' וכו' (ב"ק דף מה. וס)
דשור שנגמר דינו מכרו אינו מכור אפילו לרדיא היינו משום דאסור לענות דינו ומצוה לסוקלו ועד דאין לו מכר (וואין) לו בעלים והלוקח
אין יכול לזכות בו יותר משאר אדם אכל כי לא נגמר דינו מכרו מכור לשחיטה אי נמי לרדיא דמאי לערוק לאגמא וכו' שחט ליה לאחר
שנגמר דינו אסור באכילה כך נראה לר"ת וקשה דבשלהי פ"ק דערבין (דף נא:) משמע דשור הנסקל נאסר מחיים גבי האשה שמתה נהינן
בשערה דמפרש התם זו מיתתה אסרתה וזו גמר דינה אסרתה יש לפרש גמר דינה כלומר מחיים חל עליה אסור שאסורה אפילו
שחט דעבדה כעין בשר וזו מיתתה אסרתה ואין עליה שום אסור מחיים ויש ראייה דלא נאסר מחיים מהא דמתני' דמכרוב (ב"ק דף עא.
וה) ובפרק אלו נערות (כתובות דף נא:) גג שור הנסקל וטבחיו משלם משלומי ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר ואמאי הא ליתיה במכירה
וקאמר ריש לקיש התם במכירה כל שישנו בטעמה ישנו במכירה וכל שאינו בטעמה וכו' והוא הדין דכל שאינו במכירה אינו בטעמה
אכל אי שרי בהנאה נוחא שכולו למוכרו לרכוש עליו עד בית הסקילה או ליהנות בו מעט עד אותה שעה או אם היו בית דין מתעללין
בסקילתו ומיהו מה שאומר ר"ת דאין לו מכר ואין לו בעלים זה לא יתכן ומה שפקד ר"ת בעד שיש בו שה אחד ספק דרוסה דשרינן מטעם
דכל דפריש מרובא פריש לא יתכן דיש לאסור גזירה שמא יקח מן הקבוע אלא היכא דפריש מאליו כגון נזמא ביד נכרי אכל אם
נאסר בתערובת ופירש כיון דאמרינן מרובא פריש ואם יש בעד ספק דרוסה אפילו אחד דריבוא ימותו כולן תדע דטעמא של ע"ז
שנתערבה בריבוא כולן אסורות ובפירשה אחת מהן פליגי רב ושמואל (ז"א) אסרת או לא אכל בהיא גופא לא פליגי דכ"ע מודו דאסירא וכל
אסורי הנאה שפירשו מתערבות אסורין ולא אמרינן מרובא פריש וטעמא גזירה שמא יקח מן הקבוע ל"ש חולין ל"ש קדשים ומיהו יש ליישב
דברי ר"ת דשאני ב"ח כיון דאפשר ע"י ניכשניהו וניינידן וא"ת ואמאי תנן ימותו לימא ירעו עד שיסתאבו שהרי כמה קדשים אמרינן בהו
ירעו ולא חיישינן לתקלה ובסיפא אמר ברובע ונרבע ירעו ולכשיסתאבו יפדס וישחטם ויאכלו מטעם כל דפריש מרובא פריש וי"ל דלא עבדינן
תקנה ברעיה כיון דלאחר רעיה נמי לא משתרי אלא מטעם כל דפריש: **ואחרים** באחרים ב"י. הכא אין לחוש אי גרם הכי דאסר
ספק ספקא דהך ברייתא כר' יהודה אחיה וכו' התערבות ואם דף עד. וס) מסקינן דר' יהודה אסר ספק ספקא אפילו בשאר אסורין
אכל במתני' דכל הנאכלים (ע"ז מט:) ובמס' ערלה (פ"ג מ"ו) לא גרסינן ואחרות באחרות מדפריך בפ' התערבות על שמואל דאסר ספק ספקא
מברייתא שמתר ואלא משכח דקאי כשמואל אלא רבי יהודה ויש מפרש דמייירי שנמערבו כל האחרים באחרים דליכא אלא חד ספקא וגרס
נמי התם ואחרות באחרות וכו' מה לי נמערב בפעם אחת מה לי ב' פעמים אינטריך משום דאיכא תרי רובי דכאיתא בפ"ק דכתובות
(דף עו.) דבעי רוב העיר ורוב קטנה אפילו בעיר קטנה ואין הולכים אחר רוב העיר גרידא אפילו גדולה כאלטוראי:

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

פא.

עין משפט
נר מצוה

נא א מ"י פ"ו מהל'
ממרים ה' יא פסג'
עשין שם טושיע י"ד פ'
רמ עניף יא:
נב ב ג ד מ"י פ"ד מהל'
סנהדרין הלכה ד פסג'
עשין טו:

ללא ידעין אי טריפה הוה אי שלם הוה ועוד י"ל דהוה ליה קצוע
וכל קצוע כמחלה על מחלה דמי ופטור מדלוריימא דספק נפשות
להקל וכ"ס נכבשניהו ונימא כל דפרש אי אשה רשאי למוסכו להחמיר
עליו ועוד גזירה שמא יקח מן הקצוע והא דפריך בגמ' תיפוק ליה
דרובא נסקלין מינהו ה"פ לכל הפחות

לא גרע משום דרובא נסקלין:
איתגורי איתגור. ואל"ת בפרק
אלו נערות (כחובות נב).
דליף מחובל בחבירו דכל היכא דאיכא
ממון ומלקות ממונה משלם מילקא
לא לקי ופריך מה לחובל בחבירו שכן
חייב צ"ל דברים ואי ממונה קולא
הוא שכן הותר ממנו צ"ד והשם
איך יתכן לומר דקולא הוא אס כן
איתגורי איתגור וי"ל דשמי תסס
משום דחס רחמנא אהפסד ממונו של
חבירו: **ונגמר** דינו לעבירה קלה
ובי. תימה ואמאי דינו בחמורה הא
הוא ליה עדות שאי אשה יכול להזימה
דאי מיתומי סהדי בתראי לא מיקטלי
כיון דכלאו סהדיהו צבא דר
קטלא הוא דמוכח צפ"ק דמכות
(דף ה.) גזי צא שנים ואמרו חסד
בשנא נגמר דינו של פלוני וכו' וי"ל
דהכא מיירי כגון דהך עבירה שניה
עבר בפני צ"ד דלפילו בעדות שאי
אשה יכול להזימה מחייבין ליה לעילוי
בטריפה משום ובערת הרע ועוד
יש לומר כיון דאי מיתומי קמאי או
מיתכחשי מהני סהדיהו דבתראי
עדות שאתה יכול להזימה קרינן ביה:
ובתיב דמיו בו יהיה בסקילה.
מכאן קשה לפי הקונט'

דברים איהו נשך (נ"ח סא: ושם) דלמרי'
הוקשו מלי רבית לשופכי דמים דכתיב
הכא נשך נמ ופירש שם בקונטרס
דמיו בו יהיה משמע דמים ששפך
שהעני את חבירו ומת ברענע עליו
ישונו ולא יתכן כלל דהא לסקילה
אמאי הכל בשמעתי וצאצא וידעתי
דכתיב דמיהם גם וצבתי דוכתי
כולם לסקילה אחיין ונראה דדריש
מדכתיב הכא והוליד בן פריך וגו'
ובכל הספרים גרסי' צפ"ק דחמורה
(דף ו.) וסמך ליה והוליד בן פריך:
דפסיקא ראוונה. לאו מילתא
אזי אית ליה אחין ולמאן דלמר סקילה
חמורה נידון צאשא אכ:

לידון נמי באיסורא ראשת איש.
לענין קרבן קא פריך
שיתחייב צ" מטרות צבונג אי נמי
אס התרו בו משום אשת איש ולא
התרו בו משום חמותו ורבה מהדר
ליה דמזיד איירי וצבתו בו משום
שניהם: **ראמור** רבי אבהו מודה
ר' יוסי באיסור מוסף. אע"ג דפ'
ד' אחין (יבמות דף נב:) ושם משמע דלא
קיימא לבסוף מ"מ אמת הוא כדאי'
בפרק אמרו לו (בכריתות דף יד:) ושם:
(ס"ד ע"ג) **אפילו** תימא רבי
שמעון בן גמליאל קסבר עבירות

הכא על יבמתו (יבמות פד:) ושם אמרין
דסתם לן תנא כותיה דמי שלקה ושנה
סבר מלקות מחוקות ואע"ג דלשכתן
דהתם מלקות ליכא מכל מקום משמע
דמחוק בתרי או בתלת אין מתרינן בו
לכופה הלכך איהא דתלת זימני הוא חוקה עד רביעית אין כונסין אותו לכופה דממוכח בסמוך וקאם תימא אמאי מתרינן בו לכופה
בשניה לרי ושלשית לרביעית שאל יעבור אחר כך יא מחוק ויכנסוהו לכופה ויש לומר דאין מחייבו לכופה עד שיהא מחוק לעבור
בהתראת מלקות הלכך אי מתרינן ביה אכיפה לחודה לא סגי בהכי ואי מתרינן ביה אכיפה הא לא עבדינן ביה תרתי:
ומר

לא תימא ליה לאבוכר הכי דתניא הרי שהיה
אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא
עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא
כך כתיב בתורה סוף סוף היינו הך אלא
אומר לו אבא "מקרא כתוב בתורה כך
(הוא): **בתני'** ב"מי שנתחייב בשתי
מיתות בית דין נידון בחמורה עבר עבירה
שנתחייב שתי מיתות נידון בחמורה ר' יוסי
אומר נידון בויקה הראשונה שבאה עליו:
גמ' פשיטא אלא איתגורי איתגור אמר רבא
יהכא במאי עסקינן כגון שעבר עבירה קלה
ונגמר דינו על עבירה קלה וחזר ועבר עבירה
חמורה סלקא דעתא אמינא כיון דנגמר
דינו לעבירה קלה האי גברא קטילא הוא
קמ"ל בעא מניה (אבהו) דרב יוסף בר
חמא מרבה בר נתן מנא הא מילתא דאמור
רבנן מי שנתחייב שתי מיתות ב"ד נידון
בחמורה דכתיב ויהוליד בן פריך שופך דם
[וגו'] אל ההרים אבל ואת אשת רעהו טמא
ואל הגלולים נשאו עיניו והוליד בן פריך שופך
דם בסוף את אשת רעהו ותימא זו אשת
איש בחנק ואל הגלולים נשאו עיניו זו עבודה
כוכבים בסקילה וכתיב: מות יומת דמיו בו
יהיה בסקילה מתקף לה רב נחמן בר יצחק
אימא כולהו בסקילה והוליד בן פריך שופך
דם זה בן סורר ומורה דבסקילה אשת רעהו
טמא זו נערה המאורסה דבסקילה ואל
הגלולים נשאו עיניו זו עבודה כוכבים
דבסקילה א"כ מאי קמ"ל יחזקאל דילמא
תורה קא מהדר א"כ איבעי ליה לאהרורה
כי היכי דאהררה משה רבינו דרש רב אחא
בר' חנינא מאי דכתיב אל ההרים לא אבל
שלא אבל [א] כוכות אבותיו ועיניו לא נשאו אל
גלולי בית ישראל שלא הלך בקומה וקופה
ואת אשת רעהו לא טימא (שלא ירד
לאומנות חבירו ואל אשה נדה לא קירב "
שלא נהנה מקופה של צרקה וכתיב יצדיק
הוא חיה יחיה "בשהיה רבן גמליאל מגיע
למקרא הזה היה בוכה ואמר מאן דעביד
לכולהו הוא דחיי בחדא מיניהו לא א"ל ר"ע
אלא מעתה אל תטמאו בכל אלה הכי נמי
בכולהו אין בחדא מיניהו לא אלא באחת
מכל אלה הכי נמי באחת מכל אלה: עבר
עבירה: **תניא** כיצד אמר רבי יוסי נידון
בויקה ראשונה הבאה עליו חמותו ונעשית
אשת איש נידון בחמותו אשת איש נעשית
חמותו לרבא באשת איש אמר ליה רב אדא
בר אבהו לרבא חמותו ונעשית אשת איש
נידון בחמותו לידון נמי באיסור אשת דהא
י"אמר ר' אבהו מודה ר' יוסי באיסור מוסף
אמר

מחוקות. תימה דבסוף פרק
נשואין ומלקות כרבי משום
וכו' וי"ל דרז יוסף דהתם
סבר מלקות מחוקות ואע"ג דלשכתן
דהתם מלקות ליכא מכל מקום משמע
דמחוק בתרי או בתלת אין מתרינן בו
לכופה הלכך איהא דתלת זימני הוא חוקה עד רביעית אין כונסין אותו לכופה דממוכח בסמוך וקאם תימא אמאי מתרינן בו לכופה
בשניה לרי ושלשית לרביעית שאל יעבור אחר כך יא מחוק ויכנסוהו לכופה ויש לומר דאין מחייבו לכופה עד שיהא מחוק לעבור
בהתראת מלקות הלכך אי מתרינן ביה אכיפה לחודה לא סגי בהכי ואי מתרינן ביה אכיפה הא לא עבדינן ביה תרתי:
ומר

לא תימא ליה לאבוכר הכי. להודיעו צדדיא שהוא טועה משום דמכסיף
ומטער: **אלא אומר** לו **אבא** כך כתוב בסורה. קס"ד בתמיהה
קאמר וי' כך כתיב בתורה: **סוף סוף** היינו הך. דמנישו ואומר
וי' יפה אמת עשה: **אלא**. צניחותא אומר לו מקרא האמור בתורה
ואומר לו אזי מקרא כך וכך כתוב

בתורה והוא עצמו יטיע על לבו על
מה זה מכירו. והכי נמי אין לך לומר
לאבין לא תתנייה הכי: **בתני'** עבר
עבירה שיש בה שמי מיתות. כגון חמותו
והיא אשת איש: בויקה הראשונה.
בגמרא מפרש לה: **גמ'** פשיטא.
דבחמורה נדון שהרי אף בה נתחייב
דהכי סליק אדעתא לידון צקלה וי'
איתגורי איתגר כמה שעבר שמי
עבירות אילו לא עבר אלא על
החמורה היה נדון בה ועכשיו שהוסף
לעבור עמה עבירה אחרת נדון
נקלה: **אמר רבא**. ודאי אי מקמי
דלמא לקמן עבדיהו לתרווייהו לא
אינטריך לאשמועינן כי אינטריך
למתניא כגון דנגמר דינו תמלה
קלה קד"ל וכו': **מנא** הא מילתא
יכו'. ואע"ג דנגמר דינו נקלה:
בסקילה. דכל דמיהם גם בסקילה:
דהיא חמורה ואי דלא נגמר דינו קודם
לכן לא אינטריך קרא לאשמועינן:
בן סורר ומורה. וקרי ליה שופך דם
על שם שסופו לשפוך כדלמרי' (ולעיל
דף עב.) שטומד צפרסת דרכים וכו':
ראבדריה משה. נמשנה תורה: אל
ההרים לא אכל. סיפיה דקרא דריק
הוא חיה יחיה לומר זה דריק גמור
וע"כ משום דלא עביד הני לאו דריק
הוא אס עבר עבירות אחרות אלא לאו
כמשמעויה מדריש: אל ההרים לא
אכל. שלא נאטרך לזכות אבותיו ממוך
שהוא חסיד: **שלא** נהנה מקופה של
צדקה. שהוא דבר גנאי ללדס הגון:
בויקה הראשונה. צאצא איסור שהחוק
זה תולה להכריז בו ולפרשו ממנו הוא
נדון לא צאצור הכא עליו אחרון
אע"פ שהוא חמור דקסבר ר' יוסי
אין איסור תל על איסור ואפי' חמור
על הקל הלכך אין כאן שמי מיתות:
חמותו ונעשית אשת איש. כגון נשא
בת אלמנה ונאסרה אמה משום
חמותו ואחר כך נשאת ונאסרה עליו
משום אשת איש נדון בחמורה בשריפה
דהיא קדמה אבל אס היתה אשת איש
ונעשית חמותו הואיל כשנשא בתה
כבר היתה זו אסורה עליו משום
אשת איש מו לא חיל אסור חמותו
אסור אשת איש ואינו נדון אלא
בחנק: **דאמר ר' אבהו**. צניחות
צפ' ד' אחין: **מודה ר' יוסי** צאצור
מוסף. ומחדש דבר על האשה הזאת
לאסור בה דבר חדש (אז) לאסרה
על מי שלא היתה אסורה עליו
מתחלה כגון הכא כשהיתה אלמנה
והיא חמותו היתה אסורה לו משום
חמותו ומותרת לכל אדם וכשנעשית
אשת איש הוסף בה השם הזה איסור
אסרה לכל העולם וי' היא גוונא

מודה ר' יוסי דאסור מו דחיל אכולא עלמא שהיתה
מותרת להם עד עכשיו חיל נמי אהאי ואע"פ שאסורה לו ועומדת:
אמר

תנא דאית ליה עבירות מחוקות צברימא דבסמוך דקמני התרו בו ושתק התרו בו והכרין ראשו
ליה דמתני' סברה מלקות מחוקות מדקמני מי שלקה אי נמי קסבר כיפה לריכה התראה ועד דמחוק בתרי או בתלת אין מתרינן בו
לכופה הלכך איהא דתלת זימני הוא חוקה עד רביעית אין כונסין אותו לכופה דממוכח בסמוך וקאם תימא אמאי מתרינן בו לכופה
בשניה לרי ושלשית לרביעית שאל יעבור אחר כך יא מחוק ויכנסוהו לכופה ויש לומר דאין מחייבו לכופה עד שיהא מחוק לעבור
בהתראת מלקות הלכך אי מתרינן ביה אכיפה לחודה לא סגי בהכי ואי מתרינן ביה אכיפה הא לא עבדינן ביה תרתי:
ומר

(א) וקדושין (בב.) (ב) השל'
מ"י. (ג) לעיל לו: צניחות
לכ. כריתות ד' (ד) ויסקן
להיות אסור. (ה) מיתות
(ו) נפסקין: וקרינן:
(ז) שם ד' (ח) צניחות לב.
כריתות ד' (חמורה ד').
וחוספסא.
פ"י. (ט) ויבמות לב: כריתות
ד' (י) ולעיל ד' (י).
(כ) ופ"ע חות' חולין יא:
פד"ה ליתוס דלמא וכו'
וחס' ונחיש ע"ה. סוף ד"ה
לפילו אחת. (ל) ופ"ע חות'
כחובות לו: ד"ה ומלך.
(מ) דף פחא.

תורה אור השלם

1. והוליד בן פריך שפך
דם ועשה את אה מאחרי
מולתו: והוא את כל
אלה לא עשה כי גם אל
ההרים אבל ואת אשת
רעהו טמא: עני ראבון
הונה גולת גל חבל לא
ישיב ואל הגלולים נשאו
עיניו תועבה עשה:
יחזקאל יח י"ב
2. בשך נתן ותרבות
לקח חן לא יחיה את כל
התועבות האלה עשה
מות יומת דמיו בו יהיה:
יחזקאל יח י"ג
3. אל ההרים לא אכל
ועינו לא נשאו אל גלולי
בית ישראל ואת אשת
רעהו לא טמא ואל אשה
נדדה לא יקרב:
יחזקאל יח י"ד
4. בחקותי יהלך
ומשפטי שפך לשונות
אמת צדיק הוא חיה
יחיה נאם איני אלהים:
יחזקאל יח ט
5. אל תטמאו בכל אלה
כי בכל אלה נטמאו
הגוים אשר אני משלה
מפניכם: ויקרא יח כ"ב

הגהות הגר"א

[א] ביבמות אבות. נדסס קו
על תיבת צויתס וי"ז
בשני:

מוסף רש"י

לא תימא ליה לאבוכר
הכי. להודיעו צדדיא שהוא טועה
משום דמכסיף וצדדיא ליה
לא תתנייה הכי: **בתני'** וי' קדושין
כ"ב. היינו הך. והכי הוא
כאמר לו עבדת על ד"ת
(שם). **מקרא** כתוב
בתורה כך. ואומר לו
המקרא כמו סוף סוף כתוב
והוא עצמו יטיע על לבו
(שם). מי שנתחייב שתי
מיתות. כגון חמותו והיא
אשת איש. דלמחומי שריפה
יאששת אשת חתן ויבמות
כ"ב. ושריפה חמורה ממנן
ובירחות יד. נידון
בחמורה. שריפה ויבמות
שם. שלא אבל בזכות
אבותיו. שלא תפסנן
בזכות אבות. שלא הולך
לכן לפי שהוא נדון (שבת
י"ג. נידון באשת איש.
ואע"ג דקיל הוא (שם).

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

לֹא פָעַטוּ בּוֹ קִנְיָן מִסּוֹ. מֵה עֹשֶׂה דְבָר: אֲנֵשִׁים רַב לְגַמְרִים. שָׁח
מֵה שֶׁגִּמְר מִרְבּוֹ דְּבָר זֶה וְלֹא יֵדַע לְהִיבִי: וְכֵן הוּא אוֹמֵר וְאֵם זָכָר
וְגו'. כִּפְיֶיה דְקָרָא תַעֲנֵה הִיא: זֹנָה. מוֹפְקֶת וְאִפִּי יִשְׂרָאֵלִית:
קִדְשׁ. מִפְקִיר קְדוּשָׁתוֹ וְהוֹלֵךְ לְרִדּוֹף זֵנוֹת. קִדְשָׁה מִמִּלֵּל קְדוּשָׁה

וכן קדש מחלל קדושתו: כפוש על
 גלגלתו של יהויקים. משום ר' חייא
 בר אבבה נקט לה: ואם ועוד אחרת.
 נקמה נעשית בה כבר ועוד אחרת
 תעשה בה: וקינן דר' פרידא. הוא
 ר' חייא בר אבבה ויהי אמר' בחלקט:
 נבוא. בנצנה ורסא מן מקבורתה:
 קבורת חמור. מושלך ברחובות:
 כסיפעת. ארבו: לשיבכתה.
 לשנותיה: דלא קא מנשי לה. איהו
 נשחת מלבו: שגרתה למגורא.
 ויחברת אהרמור: חזני מילי ויחבר

הַקִּיקָה חַת הַחֶמֶל: קִיִּיק עֵינֶיךָ: כְּחֹמֶל
עֵנֶשׁ זֶה מֵשׁוּם כָּל אֱלֹו: נִדֵּה: אֲעִי"פ
שֶׁדֶם כּוֹחִית כֹּדֶם זֶה־מָה מִכֵּל מִקּוֹס
מִיֹּאֵס וְחִילּוֹל לְקֹדֶשׁ הַשֵּׁם הוּא:
שִׁפְחָה: שִׁהָא כִּשְׁפָה־אֱלֹו שִׁכְנַת
יִשְׂרָאֵל גְּבִירָה נִקְרָאת: עֹבֵדֶם כּוֹבְדֵיכֶם
לְכָל הַחֶמֶל וְכָל הַיָּדֵה (עֵינֶיךָ): כֵּן

נח מחתקין בם כי יסיר וגו' ומהו
 המסירות אח הלב במשמעו. ומהו
 ללו דלה ומהו לרצה דלוריתא
 דדרך חתנות משמע וצית דינו של
 חסמוגאי גזרו דלפרוש מינה משום
 כל הי: א"ל. ולאו ממנ דקדושין
 נית לכו ומהו לא"ח דמיא וחסיד
 לפרוש הימנא שלה יהא רגיל נאשח
 איש: אבל אישנא אין להם (ב) שסמם
 כומית מופקרת ואינה מיוחדת
 לבעלה ולא דמיא לא"ח: אמר רב
 החדל. קנאי בעל לימלך בבית דין
 בשעת מעשה אם יפגע בו אין מורים
 לו שלא נאמרה אללל ממשמעו
 ואינו נתן: ולא עוד אללל משום פירש
 ומרי. מן האשה הורו פנחם אחר
 כן נהרג עליו שלא נאמרה הלכה דא
 אללל בשעת מעשה: ומרי הוא
 שלומיאל: גשאי שבט. שמעון כדלקמן:
 שמעון שני לבטון לוי ששני לבטון:
 בם יפרו מי הפירס לך. משה קדוש
 מתן חורה נשא ונשבעתה חורה כולן
 בני נח היו ונכנסו לכלל מלות והיא
 עמהם וגרים רבים של ערב רב:
 ונפעלמה ממנו הלכה. שואמר לו
 בסיני הבעול כומית וכו': אחי אבי
 אבא. היינו כמשה שחיה אחי אבי
 אביו אהרן: פרווגא. שלים. שמואל
 אמר מאי וירא שאין חכמה.
 כלומר נזכר פסוק אין חכמה ואין
 מצוה נגד ה' שכל מקום שיש חילול
 השם אין חולקין כבוד לרבו לפיכך
 הורה פנחם הלכה בפני רבו ולא
 הממיו ליטול רשות ממשה שלא יראו

רומני

לא פגעו בו קנאין מהו אינשייה רב לגמריה
אקרייהו לרב כהנא בחלמיה יבגדה יהודה
ותועבה נעשתה בישראל ובידושלים כי
חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת
אל נכר אתא א"ל הכי אקרוין אדכריה
רב לגמריה בגדה יהודה זו עבודת כוכבים
וכן הוא אומר ²[כן] בגדתם כי בית ישראל
נאום ה' ותועבה נעשתה בישראל ובידושלים
זה משכב זכור וכן הוא אומר ³וזאת זכר
לא תשכב משכבי אשה תועבה היא כי
חלל יהודה קדש ה' זו זונה וכן הוא אומר
לא ⁶(יהיה קדש) ובעל בת אל נכר זה
הבא על הכותית ⁵ "וכתיב כדריה ⁴זרה
ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה ⁷(מאלה)
ועקב ומגיש מנחה לה צבאות ⁸ה' כ"אם ת"ח
הוא לא יהיה לו ער בחכמים ועונה
בבבלמים אם כהן הוא לא יהיה לו בן
אבותיה כל הבא על הכותית ⁹ כאילו מתחתן
בעבודת כוכבים דכתיב ובעל בת אל נכר
וכי בת יש לו לאל נכר אלא זה הבא על
הכותית ¹⁰ וא"ר חייא בר אביוה כתוב על
גולגלתו של יהויקים זאת ועוד אחרת וקינן
דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא
דהות שדיא בשערי ירושלים והוה כתוב
עילויה זאת ועוד אחרת קברה והדר נבוג
קברה והדר נבוג אמר האי גולגלתא של
יהויקים דכתיב ביה ¹¹קבורת חמור יקבר
סחוב והשליך מהלאה לשערי ירושלים אמר
מלכא הוא ולאו אורח ארעא לבווי שקלה
דביתיה חזיתה נפקת אמרה להו לשיבתהא
אמרי לה האי דאיתתא קמייתא היא דלא
קא מגשי לה שגרתא לתנורא וקלתה כי
אתא אמר היינו דכתיב עילויה זאת ועוד
אחרת ¹²"כי אתא רב דימי אמר בית דינן
של חשמונאי גזרו הבא על הכותית ¹³ חייב
עליה משום נשג"א כי אתא רבין אמר
משום נשג"ז נדה שפחה גזיה זונה אבל
משום אישות לית להו ואידך ¹⁴נשיהו
ודאי לא מיפקרי א"ר חסדא הבא לימלך
אין מורין לו איתמר נמי אמר רבה בר
אבין חנה א"ר יוחנן הבא לימלך אין מורין
לו יולא עוד אלא שאם פירש ומרי ודרנו

פב.

עין משפט
גד מצות

ס א מ"ז מ"ח
 חסודי בלאה הליו
 סמג לאון ק"ח טו"ש
 אה"ט סמג ק"ח טו"ש
 ס"ב ב מ"ח ס"ט טור שו"ע
 ש"ס
 ס"ה ד מ"ח ס"ט טור שו"ע
 וסמג ש"ס טור שו"ע
 ש"ס ס"א
 ס"ו ה מ"ח ש"ס טור שו"ע
 וסמג ש"ס טור שו"ע
 מ"ח סמג ט"ח ט"ח
 כהנא:
 ס"ז ז מ"ח ס"ח טור שו"ע
 ס"ח טור שו"ע
 עשין י"ח טור שו"ע י"ח סמג
 רמב"ם יח

תורה אור השלם

1. בְּנֵהדָה יְהוֹדָה וְהוֹעֵבָה
בִּישְׂרָאֵל
נִשְׁתַּחֲוֶה
וְהַיְשָׁרִים בְּחַלְלֵי הַדָּרֶה
קִשָּׁה יֵשׁ אִשָּׁה אֶבֶן וְעֵל
בֵּת אֶל זָכָר
2. אֶבֶן בְּנֵהדָה אִשָּׁה
מִדָּוָה בְּכָדִים בֵּת אִשָּׁה
יִשְׂרָאֵל אָנֹכִי
3. יִדְמִינָה כ
וְאֵת זָכָר אֶל תִּשְׁכַּב
מִשְׁכֵּבִי אֶתֶּן חֻלְבִּי
וְקִיָּה יֵשׁ כֵּב
וְאֵת הַחַיִּל קִדְשָׁה
מִכְבוֹת יִשְׂרָאֵל אֶל יְהוָה
קִדְשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל
4. דְּרִימָה כ
יִכְרֵת יֵשׁ אִשָּׁה
שִׁנְיָה יֵשׁ וְעֵנֶה מִתְּחִיל
יִשְׁכַּב וְעֹשֶׁם מִנְחָה לִי
בְּצִוּוֹת: מִנְחָה כֵּב
בְּקִיבֵר מְשֻׁר יִקְבֵּר
סִדּוֹת הַחֵלְקִי יִשְׁכַּב
לְשִׁעֵר יִדְרִשְׁלֵם:
5. יִדְמִינָה כֵּב יֵשׁ
7. יֹאמֵר מִשְׁחָל אֶל שְׁפָטִי
יִשְׂרָאֵל אֵת הָרֹג אֶנְשֵׁי
וְהַעֲבֹדִים לְכָל עֵתוֹ:
בְּמִדְבַּר כֹּה
8. וְהָאֵל אִשֵּׁי מִבְּנֵי
שִׁדְדָה אֶל יִקְבֵּר אֶל
אִחֹתָם וְהַמְדִּירֵתִי לְעֵנִי
וְהָאֵל מִלְּעִינֵי לֵב קִדְרָה בֵּן
יִשְׂרָאֵל הַמָּה בְּכִים פִּחַח
אֶהֱלֵ מוֹעֵד:
9. אֶת פִּתְחוֹן בֵּן אֶלְעִזֶּר
כֵּב אֶתֶּן הַבְּזוּק וְהַבְּזוּק
מִחוּץ הַעֲדָה יִקְחָה רִמְחָה
כְּסִדְרָה כֹּה
10. אֵין וְהַקְבָּה וְאֵין
וְהַקְבָּה וְאֵין עֲזָה לֵנֶדֶד
כֵּב מִשְׁכֵּב כֵּב

23

ה'רואים וילמדו להמיר את כוחית:
ויקס ויקס. מכלל דעד השמא לאו
גידו הוה: העדס. קטדקין שזיו
יושנים ודינן דכחמיב קח את כל ראשי
ואמר' כפר' ד' (לעיל חלק להס
גמי דינן לרונס דני נפשות וזן עון
פעור: שלף שנסס. שלף הנחל שגראש
העץ של רומח: אונקלי. מלנזש:
נשען

כולם בבכיה והיינו דכתיב *והמה בוכים פתח אהל מועד וכתיב *וירא פנחס בן אלעזר מה ראה אמר רב *ראה
מעשה וזכור הלכה אמר לו אחי אבי אבא לא כך לימדתני בדרתך מהר סיני *הבועל את כותית קנאין
פוגעין בו אמר לו *קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא ושמואל אמר ראה *שאין *יחכמה ואין תבונה ואין
עצה נגד ה' *כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב ר' יצחק אמר ר"א ראה שבא מלאך והשחית בעם
ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו מיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש שלף שנגה והניחה באונקלו והיה
נשען

פב:

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

מסורת הש"ס

(א) לעיל מד... (ב) ז"ק קט:
 סוטה מג... (ג) לעיל פא:
 יבמות סד... (ד) לעיל פא:
 (ה) זבחים קיב... (ו) ובמדבר
 יו... (ז) שם... (ח) שמות יו
 (ט) שמו"ר ו... (י) ידן
 מג... (כ) רש"ש מח"ו
 (ל) שם... (מ) והבנים ממנה.
 רש"ל... (נ) ז"ל בלחם
 (ס) ועי' חוס' מנחות יח.
 ד"ה לא מלח... (ע) ידן כ...

תורה אור השלם

1. ויידו דומחים במגפה
אריעה ועשרים אלה
במדרב ד א
2. ויעמד פניסו ויפלל
ותעצר המגפה:
תחיל קול ד
3. פניסו בן אלעזר בן
אדרן יהודה השביט את
המתי מעל בני ישראל
בנקאות אומות בחינם
ולא כליות את בני
ישראל בקנאות:
במדרב ד א
4. לכן אמר יהושע נתן לו
את בתי' שלום:
במדרב ד א
5. ודודי מתנים או תיש
ומלך אלעזר עמי:
שמי' ד א
6. ולא יבאו לראית
בכלע ד א הקדש ונתחו:
במדרב ד א

גליון הש"ס

רש"י ד"ה הסליא לשון
לא תסולת. עי' תוי"ט פ"ז
מ"ה דפרה מ"ט נ"ט
הערוך:

לעזי רש"י

אשטוינ"א [אישטנ"ק].
אגם, ברכה.

מוסף רש"י

פלילות. וְיִשְׁעוּ וְיִשְׁעוּ
שִׁשִּׁים אֶל אֹמֶר
כִּדְמוֹת כֵּן אֵין
(דִּין)
זֶמֶר וְשִׁשִּׁים בִּלְבָב
שִׁלְקָה וְשִׁשִּׁים
פַּעַם שֶׁ אֵין עֲזֵרוֹת
וְיִשְׁעוּ אֶל בִּ"ר מִכְסִין
אוֹתוֹ לִכְפֹּר
וְחַטְּאֵי בְשִׁלְטִין
לְמַחְסֹר
כֵּן בְּשִׁשִּׁים בְּחֵי יִשְׁעוּ
לִפְנֵי
הַיָּצֵן שֶׁן עַל הַמִּנְהָה
מִכְסִין (וְיִשְׁעוּ) אֶל
וְג' קִדְתָּ
וְהַפְּחֹת. מִנְהָה מִלֵּשָׁה
לְמַחְסֹר פִּתּוֹת אוֹתָהּ פִּתּוֹת
וְג'. דְּמִשְׁלֵי מִנְהָה
נִפְתָּה. וְיִשְׁעוּ עֲזֵרוֹת
בְּחֵי. כִּדְמוֹת
דְּמוֹת מִכְסֵי
הַמִּיטָה אֶל הַיָּצֵן
כֵּן לְפָנֵינוּ בְּחֵי

נשטן והולך על מקלו. על העץ נלדו בלי הברזל שלא יהיו מחרים
 בו בני שצטו שלהרוג הוא בא: **היכן מצינו כו'.** כלומר אחס
 מפקידים עמכם אחר בנות מוצא איז למה לא אעשה כמותכם וכי
 שצט שלי גדול משלכם שהיה פרוש וטהור יותר מכולם כיון
 ששמעו כי אמרו הניחו לו ליכנס
 לקובה שאף הוא רוצה כמותני:
לרצו. תשמע: **הסירו פרושין אס**
הדבר. ודאי מותר לעשות כן שהרי
 פתחם עשה כמותני כך אמרו
 העומדים שם כשראו שנכנס: **שהיה**
לו לפרוש. מן האשה ושוב אין ניתן
 להורגו: **לדבר.** חזקון לאנשי שצטו
 לסייע: **שכוון בדוכוס וזו הנקבות.**
 ורצאו אחס בדוכוס זה בזה וידעו
 שניתן רשות לקנאי לפגוע בו ולא
 יאמרו שגלה הימה בלבו עליו: **שלא**
נשמעו. לפרוש זה מזה עד שראו
 שהרגם גדון: **והבגים אס המשקוף.**
 והיהלון נדבקים וזה הוטרף להפיל
 הרומח וישמעני: **ולאס צבא מלאך**

והשמים. והועמדו בני שצטו ולא הרבו
לפנאם. פלילוס. ר"ב: **כן קנאי**. משכנ' לוי
שקניא צמנשה דריה דכמיז (בהשגות
לד) הכונה יעשה את אחותו: **בן**
משיב חמה. אהרן צמנשה דקדק
דכמיז ב' יאל הקצ"ה וכתבי ויתן את
הקטורת: **אבי אמו**. יתרו דאלעזר
אזי פנאם לקח מצנית יתרו דכמיז
ואלעזר בן אהרן לקח לו מצנית
פוטילא לו לאשה ומפסח צלגדס'
פוטילא זה יתרו שפיטס עגלים
לעבודת כוכבים ואמרו צבטוס'
פוטילא זה (בני של) יוסף שפטס
דצירו ושבניקין) אז אביו דלמיז מיתרו
למיז דלמיז מיוסף אז אביו דלמיז
מיוסף אמיז דלמיז מיתרו דיקא דמי
דכמיז פוטילא ולא פוטילא: **וראיו**
כפרה זו. שעשה פנאם: **שפחה**
מכפרה לעולם. דכמיז (במדרס סו'
לברית כהנות עולם חתח אשר קנא
לאחיו יוספר: ד' מאוס מוס). ואין
בגמטריא חס' הו': **מכפרה**.
המטה: או פוס'. עד שחשש כחו:
אלקוס עמו. שכל הקמות שלו:
ופנאם לא היה ידוע. שהקדוש היה
שמו מלך אלקוס עמו שלא היה
צריך להמתין שיתש כחו. ונראה צימי
השפיה אהרן לשון ערבי שכל פתיחת
תיבותיהן אל: ששים. ואין לדבר רמו
במקרא: **שעשה**. ציז' שלו כציז'
מחרות שהוקלס והצלגל שכתב וזע
שצמכו מרוב צעילות: והיא נחמלשה.
שכתב וזע כערונה מלשה מים:
מוצבה. מקום שבהם פתיחת חרבה
ביותר: **וקצר שלה**. פתיחת רחמה:
שזכה בצלבים. שהיה אלהי אל תשמעי
אלא לגדול שזכה: **כום ב' עס זה**.
שחוט אותם ע"י: והיינו דלמיז
אניגס'. על שם כמיז ואומרים דבר

הייצוק והבדל⁵⁵ הא דלא חשיב מוילק משום דפטור מוילק נפקא
 לן צפרק השוחט והמעלה (וצוחים דף קי. קפ. ושם) מדמכח אשר
 ישחט על השוחט הוא חייב ולא על המוילק אבל כל הני דהכא נפקא
 לן צפ' צתרא דוצחים (דף קטו: ושם) מדמכח אשר יעלה מה העלולה

חשיב משום דאפשר לנטלה לשחוט
גדר המזבח ולזרוק ומיהו קשיא
ליתני נותן שמן ופתילה במזורה שיש
אחריה הדלקה ופתור' כזה זר צפ'
צ' דימא (ד' נה. וס) מהאי טעמא
דיש אחריהן עבודה ומהדלקה גופה
לא קשה ללחו עבודה היא כדאמר
התם: המולח והמניף והמניש.
לא דק דלנוס (פ) והגשה קודמת
למליחה כדמנסי' ה"פ' והגיש קמן
ומלח והקטיר ועוד אמרין בהקומץ
כרעש וכו' ס"ד שזר קרב אלל המזבח
גבי לא מלח והיינו משום שהיתה
המליחה אחר התנופה והגשה:
ולא

נשען והולך על מקו
שבמו של שמעון אמר
של לוי גדול משל
אף הוא לעשות צרכ
את הדבר א"ר יוחנן
לפנחם אחד שהיה
פירש ואחד שהיה לו
שכונ בזכרותו של איי
ואחד שלא נשמטו מ
מלאך והגביה את
מלאך והשחית בעת
המקום אמר לפניו רב
אלף מישראל שנאמר

ארבעה ועשרים אלף והיינו דכתיב ¹ויעמד פנחס ויפלל ²אמר רבי אלעזר ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו בקשו מלאכי השרת לדחפו אמר להן הניחו לו קנאי בן קנאי הוא משיב חימה בן משיב חימה הוא ³התחילו שבטים מבזין אותו ראיתם בן פומי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל בא הכתוב ויחוס ⁴פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן א"ל הקב"ה למשה הקדם לו שלום שנאמר ילכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום וראויה כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם אמר רב נחמן אמר רב מאי דכתיב ⁵וזכיר מתנים או תיש ומלך אלקים עמו ד' מאות ועשרים וארבע בעילות בעל אותו רשע אותו היום והמתין לו פנחס עד שתשש כחו והוא אינו יודע שמלך אלקים עמו במתניתא תנא ששים עד שנעשה כביצה המוזרת והיא היתה כערוגה מליאה מים אמר רב כהנא ומושבא בית סאה תני רב יוסף קבר שלה אמה אמר רב ששת לא כוזי שמה אלא שוילנאי בת צור שמה ולמה נקרא שמה כוזי שכונה באביה ד"א כוזי שאמרה לאביה כוס בי עם זה והיינו דאמרי אינשי בין קני לאורכני שוילנאי מאי בעיא בהדי קלפי דקני שוילנאי מאי בעיא גפתה לאמה א"ר יוחנן חמשה שמות יש לו זמרי וכן סלוא ושאלו וכן הכנענית ושלומיאל בן צורי שדי זמרי על שנעשה כביצה המוזרת בן סלוא על שהסליא עונות של משפחתו שאל על שהשאל עצמו לדבר עבירה בן הכנענית על שעשה מעשה כנען ומה שמו שלומיאל בן צורי שדי שמו: כהן ששימש בטומאה: בעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת כהן ששימש בטומאה חייב מיתה ביד שמים או אין חייב מיתה ביד שמים א"ל תניתוה כהן ששימש בטומאה אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבי"ד אלא פירחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ופוצעין את מוחו בגזרין ואי ס"ד מחייב ביד שמים לישבקה דליקטול ביד שמים אלא מאי אינו חייב מי איכא מידי דרחמנא פטריה ואנן ניקום וניקטול ליה ולא ⁶והרתנן מי שלקה ושנה ב"ד מכניסין אותו לכיפה דרחמנא פטריה ואנן קטלינן ליה האמר ר' ירמיה אמר ר"ל במלקות של כריתות עסקינן דגברא בר קטלא הוא והא גונב הקסוה האמר ⁷ירב יהודה בכלי שרת עסקינן ורמיא ⁸לא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו והא המקלל את הקוסם הא תני רב יוסף יכה קוסם את קוסמו דמיחזי כמכרך את השם והא כועל את הכותית הא אקרייה לרב כהנא בחלמיה ואדכריה רב לגמריה איתיביה ⁹היוצק והבולל והפזת המולח המניף המגיש והמסדר את השולחן המשיב את הנרות והקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור ואין חייביה עליהן

זה: **בין קני לאורבני**. מקום יחוד: **אורבני**. ערכה דקה הגדלה בין האגמים **אשטוניא** ^{בלע"ז}: **מאי בעי**. ודאי משום וזוהי הלכה לשם: **בהדי קלפי דקני**. קליפות הקנים: **שוילנאי מאי בעיא**. ודאי משום וזוהי הלכה שם: **גפסה לאמה**. הנאיפה אמה כלומר הוויאה שם גפייתה על אמה שכיין שזינאה קורין אותה וזוהי בת וזה: **הסליא**. גרס שיזכרו ויסיפרי * לשון לא חסולה (איוב סח) המסובלים בפי (ואיני ד) שהיו מעריכין עלמן בפי ואת זה ואת משפחתו שלו בניאופיס. ל"א גרס לחפש ולדקדק אחר עונם לשון מסכלם בשערו (שיר דף ג). **מעשה כענן**. וזה בלאתרמין עברני פסחים (דף קיג). ה' דברים ירה כענן את בניו וזהו את הוזה: **הא אקריה לרב כהנא בתמייה**. יכרת וגו' אלמא בר כרת הוא: **היואל**. שמן על מנחה: **והבולל**. בשמן: **והסופס**. פתים לאחר אפייתו כגון מנחת ומנחת ומנחת שכן בזהו אפיוות: **והמניפה והמנישה**. בקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן בלאתרמי בטוטה בפי' ב' (ד' יב). והמסדר שלחן ויולחם הפנים: **בחוץ**. אם עשה אחת מאלו בחוץ: **פטור**. ללא חיוב כרת אלמא שחט דכתיב (ויקרא ח) אשר ישחט וגו' ומעלה דכתיב (שם) אשר יעלה עולה חורק בלאתרמי מרס שפרן [שם] בפי"ד (לעיל דף ג) וכל הני דיש אחריה עבודה אמעיט בפי' בתרא דזבחים (דף קטו). מה העלאת מיוחדת שהוא גמר עבודה חף כל שהוא גמר עבודה: **לא**

ס א מ"י פ"ט מלך
ה מלך מלך הנה
ע ב ד' מ"י פ"ט מלך
ז ב' ד' מ"י פ"ט מלך
ח ד' מ"י פ"ט מלך
ט ד' מ"י פ"ט מלך
י ד' מ"י פ"ט מלך
יא ד' מ"י פ"ט מלך
יב ד' מ"י פ"ט מלך
יג ד' מ"י פ"ט מלך
יד ד' מ"י פ"ט מלך
טו ד' מ"י פ"ט מלך
טז ד' מ"י פ"ט מלך
יז ד' מ"י פ"ט מלך
יח ד' מ"י פ"ט מלך
יט ד' מ"י פ"ט מלך
כ ד' מ"י פ"ט מלך
כא ד' מ"י פ"ט מלך
כב ד' מ"י פ"ט מלך
כג ד' מ"י פ"ט מלך
כד ד' מ"י פ"ט מלך
כה ד' מ"י פ"ט מלך
כו ד' מ"י פ"ט מלך
כז ד' מ"י פ"ט מלך
כח ד' מ"י פ"ט מלך
כט ד' מ"י פ"ט מלך
ל ד' מ"י פ"ט מלך

פרט לזו שמחוללת ועומדת. תימה דכפ' השוחט והמעלה (זכמים ד' קו). פליגי במתניתין ר' יוסי הגלילי ורבנן בטמא שאכל קדש טמא דר' יוסי הגלילי פטור שלא אכל אלא דבר טמא אמרי לו אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טימא ויהא חשקו להו תרומה אלא על כרחיך בשתכח לו חצירו הכא נמי נימא הכי וי"ל דרבנן הוו ידעי דר' יוסי הגלילי לא איירי בתכח לו חצירו (ט' וס"ד) דמשכחת לה בתרומה שלא הוכשרה או נילושה במי פירות אי נמי כגון שנטמא הגוף ואח"כ נטמאת התרומה כדאמר התם בגמרא (ז' וס"ד) וצפרק גיד הנשה (חולין ד' קא. וס) גבי קדש וקרא דפטור במחוללת בשנטמאה מחלה וילפינן מינה בעלמא דאין איסור חל על איסור ומאן דאית ליה איסור חל על איסור ואמר דשאני התם דגלי קרא וכן משמע צפרק כל הנשר (ס' ד' קיג: וסס:) **וטבול** יום ששימש מנא. מיתה תיפוק לן מדמכתיב גבי טבול יום וצא השמש וטהר מכלל שהוא טמא כדנפקא לן מחוסר כפורים בסמוך מדמכתיב וטהרה מכלל שהיא טמאה ומיך ה"ר חיים דגבי טבול יום איכא למידעש וטהר טהר יומא כדדרשין ברכות (ד' ג) אכל וטהרה לא שייך למדרש הכי ואע"ג דצפרק הערל (יבמות ד' עד: וסס) דרשין וטהרה (ט' טז) אכל וטהרה מכלל שהיא טמאה לא אחי מיתה טבול יום גרידא מיהו קשה דאיכא קרא אחרינא וצקדים לא יאכל עד וגו' דמוקמינן צ' הערל (סס) צוז בעל שמי ראיות דלאו בר קרבן הוא ולענין תרומה וימא מכלל שהוא טמא וי"ל דרבי סימא דרבי הכא טבול יום מקרא אחרינא סבר לה כחא דפליגי התם אחת דבי רבי ישמעאל דמוקי ליה התם צוז בעל שלם ראיות ומיהו קשה דגבי נגיעה כתיב (ויקרא יא) וטמא עד הערב וטהר ותרך לומר דאי לאו קרא דרבי סימא דרבי טבול יום מולא יחללו לא הוה דרשין מחוסר כפרה מוטהרה מכלל שהיא טמאה ולא טבול יום מוטהר מכלל שהוא טמא משום דקלישא טומאתיהו אכל מכיון דאשכחן קרא כהדיא לעבול יום אע"ג דקלישא טומאתיהו דרשין מיתה שפיר מחוסר כפורים וא"ת צפרק ששה מינין (מזר ד' מה. וסס) וצפ"צ (ד' כרכות) (ד' ט) דדרשין טמא יהיה לרבות טבול יום עד טומאחו לו לרבות מחוסר כפורים גבי נכנס למקדש תיפוק ליה מוטהרה מכלל שהיא טמאה וי"ל כדפרישית משום דקלישא טומאחו לא הוה מחשדינן ליה כטמא לענין מקדש מהך דרשה ואע"ג דהוי כטמא לענין אכילת קדש היינו משום דאשכחן טבול יום דהוי כטמא לענין עבודה ומיהו קשה תרי קראי למה לי טמא יהיה לרבות טבול יום ועוד טומאחו צו לרבות מחוסר כפורים מחוסר כפורים מוטהרה מכלל שהיא טמאה וזו דוחק לומר משום דגבי נכנס למקדש לא כתיב טבול יום כהדיא אלא מרביא דקרא ולא דמי לעבודה דכתיב כהדיא ואין לתרן נמי דאי לאו אלא חר ריבויא הוה מוקמינן במחוסר כפורים משום דמחוסר מעשה ולא טבול יום דשמיא ממילא ערבה דא"כ הוה ליה למיירא אפסא טמא יהיה לרבות מחוסר כפורים עוד טומאחו צו לרבות טבול יום וגרסה לר"ת דלענין ביאת מקדש לא הוה דרשין מחוסר כפורים מוטהרה מכלל שהיא טמאה משום דכבר דעומדת מקדש כתיב (במדבר יט) איש אשר יטמא ולא יתחטא וגו' דמיירא כהדיא בטומאת מת ולכן דריך נמי טפי קרא לרבות טבול יום דמשמע אכל נחטא דלאו מחוסר מעשה כגון טבול יום לא הוה בכרת ולמאי דפרישית דמוטהרה מכלל שהיא טמאה לא הוה מרבינן מחוסר כפורים אי לאו דאשכחן טבול יום מקרא דר' סימא קשה קתא הא דקאמר צפ"צ דזכמים (ד' יז. וסס) דאי כתב רחמנא במחוסר כפורים טבול יום לא אחי מיתה הא לא אחא לן מחוסר כפורים אי לאו דאשכחן קרא לעבול יום וי"ל דה"ק אי כתב רחמנא מחוסר כפורים כהדיא וכה"ג צפ"צ דיבמות (ד' ג). וסס) גבי שפחה ומיהו קשה דאי לכהי נחית ליכתוב רחמנא טבול יום ומחוסר כפורים כהדיא ולא לכתוב טמא ויש לומר דכיון דלא משכח לריכותא לא חש לדקדק: **רמז** אטב"י יום בו. הוה מני למילף מציניא מיושב וחד מהך דבריש צפ"צ דזכמים (ד' יז.): **ויליף** חיצו חיצו בתרומה. הקשה הר"ר חיים כיון דטבול יום יליף מתרומה אס כן טבול יום שאכל תרומה יהא במיתה ולעיל גבי ואלו הן במיתה קתי טמא שאכל תרומה ואילו טבול יום שאכל תרומה לא קתי ושמא הוא הדין אי נמי כי היכי דממעטי רבנן לקמן בעל מוס ששימש מדכתיב צו ולא בצעל מוס ה"ה צו ולא בצעל יום ומיהו טמא ששימש אין למעט מדכתיב צו דלהכי אהני ג"ח דחילול חילול וכן טבול יום ששימש ומיהו לא יתכן כלל דלענין תרומה ממעטינן טבול יום מיתה מדכתיב צו ולענין טמא ששימש דהא גופה מתרומה ילפא לא ממעטינן ליה לכן נראה דה"ה טבול יום שאכל תרומה במיתה ויש ליתן טעם דלא חשבי ליה משום דטמא וטבול יום מחד קרא נפקי דהכי כתיב צפרק אזור אל הכהנים וצא השמש וטהר וגו' והדר כתב ולא יטאו עליו חטא ומתי צו כי וגו' וקתא תימה היכי יליף מחוסר כפרה ששימש במיתה מדאקרי טמא וטמא ילפינן חילול חילול מתרומה נימא דפסול בתרומה במיתה דלא פסול בתרומה לא הוה במיתה כדדרש' צפ"צ דזכמים (ד' יז. וסס) דפסול בתרומה וכו' וי"ל דכיון דמחיל עבודה כדנפקא לן מיינורו כל דאיקרי טמא סברא הוא דגמרינן מתרומה דהוי במיתה אע"ג דטהור מתרומה: **אין** בגדיהן ע"הו. הקשה הר"ר יעקב דלורליינ"ש והא מיתה כתב כהדיא גבי מחוסר כפורים צפ" ואתה תלוז ומיך דהוא מיתה אמנכסיס מתיבא כדמשמע פסטיק דקרא וקרא דותרת דדרשין מיתה אין בגדיהם עליהן אין כהונתם עליהם לשאר בגדיהן ומיהו לא הוה ילפינן מהנכסיס דלא כתיבא התם ומיהו קשה למאן דאמר דליף מכנסיים צפ"ק דיומא (ד' ה: וסס) מזה הדבר דה"ו מוסף על ענין ראשון ויש מפרשים דמיתה דכתיבא אמנכסיים משום אה"מ דמחייב מחוסר כפורים ואלא רחוק ידים ורגלים אפילו אביה ריקנית וא"ל לומר כן כדפרישית (עליה) מתוך הכריתות: וכל

לימא מר כפיה דכפיה (בתריה) ומתו צו כי יחללוהו וכל זר לא יאכל קדש וכל פרשתא בתרומה קאי דכתיב (ויקרא כג) וצא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים שאין כפרתו מעכבתו ואילו קדשים לא אכל עד שיצא כפרה: **הפסיק**. צין ומתו צו וצין כל זר ומשמע דלא כתיב מיתה אלא לגבי כהנים ומשום טומאה: **ויטורו** ויבדלו מלעבוד: **גוף טמא מקדש כרבים**. טמא ששימש וטמא שאכל תרומה שניהם פסולי הגוף ושניהם פסולי טומאה ויש להם היתר במקוה וחלולו בשלש רבים: **שכן קדש**. טמא ששימש ועסק בקדשים וצוותר קדש ושניהם כפויים מה שאין כן בתרומה: **ומגרת אותם אכנע וגו'**. והיתה להם כהונה משמע שעל ידי נגדים הו"א כהונה: **מכלל שהיא טמאה**. קודם כפרה: **כן נכר**. כהן מומר לעבודת כוכבים (י) שהוא ערל לג' ומתנכרו מעשיו לאציו כשנשמים וערל

רמז לטבול יום שאם עבר חילל מציין ת"ל **קדושים יהיו לאלהיהם** ולא יחללו אם אינו ענין לטמא ששימש דנפקא לן מיינורו תניהו ענין לטבול יום ששימש ויליף חילול חילול מתרומה מה להלן במיתה אף כאן במיתה: **ומחוסר בגדים** **מגל** אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ומטו בה משמיה דרבי אלעזר בר' שמעון **ומגרת אותם אכנע** בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם והוה להו זרים **ואמר** מר זר ששימש במיתה: **ומחוסר כפרה מגל** אמר רב הונא דאמר קרא **וכפר עליה הכהן וטהרה מכלל שהיא טמאה** ואמר מר טמא ששימש במיתה: **ושלא רחוק ידים ורגלים מגל** דכתיב **בבאם אל אהל מועד** ירחצו מים ולא ימותו: **ושותוי יין** דכתיב **יין ושכר אל תשת וגו'**: **ופרועי ראש** דכתיב **ראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו** וכתיב בתריה **יין לא ישתו** **איתקש פרוע ראש** לשותוי יין מה שותוי יין במיתה אף פרועי ראש במיתה: **אבל ערל אונן יושב באוהרה ערל מגל** **"אמר רב חסדא** דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו עד שבא יחזקאל בן בוזי ולמדנו **כל בן נכר ערל לב וערל**

גבי נכנס למקדש תיפוק ליה מוטהרה מכלל שהיא טמאה וי"ל כדפרישית משום דקלישא טומאחו לא הוה מחשדינן ליה כטמא לענין מקדש מהך דרשה ואע"ג דהוי כטמא לענין אכילת קדש היינו משום דאשכחן טבול יום דהוי כטמא לענין עבודה ומיהו קשה תרי קראי למה לי טמא יהיה לרבות טבול יום ועוד טומאחו צו לרבות מחוסר כפורים מחוסר כפורים מוטהרה מכלל שהיא טמאה וזו דוחק לומר משום דגבי נכנס למקדש לא כתיב טבול יום כהדיא אלא מרביא דקרא ולא דמי לעבודה דכתיב כהדיא ואין לתרן נמי דאי לאו אלא חר ריבויא הוה מוקמינן במחוסר כפורים משום דמחוסר מעשה ולא טבול יום דשמיא ממילא ערבה דא"כ הוה ליה למיירא אפסא טמא יהיה לרבות מחוסר כפורים עוד טומאחו צו לרבות טבול יום וגרסה לר"ת דלענין ביאת מקדש לא הוה דרשין מחוסר כפורים מוטהרה מכלל שהיא טמאה משום דכבר דעומדת מקדש כתיב (במדבר יט) איש אשר יטמא ולא יתחטא וגו' דמיירא כהדיא בטומאת מת ולכן דריך נמי טפי קרא לרבות טבול יום דמשמע אכל נחטא דלאו מחוסר מעשה כגון טבול יום לא הוה בכרת ולמאי דפרישית דמוטהרה מכלל שהיא טמאה לא הוה מרבינן מחוסר כפורים אי לאו דאשכחן טבול יום מקרא דר' סימא קשה קתא הא דקאמר צפ"צ דזכמים (ד' יז. וסס) דאי כתב רחמנא במחוסר כפורים טבול יום לא אחי מיתה הא לא אחא לן מחוסר כפורים אי לאו דאשכחן קרא לעבול יום וי"ל דה"ק אי כתב רחמנא מחוסר כפורים כהדיא וכה"ג צפ"צ דיבמות (ד' ג). וסס) גבי שפחה ומיהו קשה דאי לכהי נחית ליכתוב רחמנא טבול יום ומחוסר כפורים כהדיא ולא לכתוב טמא ויש לומר דכיון דלא משכח לריכותא לא חש לדקדק: **רמז** אטב"י יום בו. הוה מני למילף מציניא מיושב וחד מהך דבריש צפ"צ דזכמים (ד' יז.): **ויליף** חיצו חיצו בתרומה. הקשה הר"ר חיים כיון דטבול יום יליף מתרומה אס כן טבול יום שאכל תרומה יהא במיתה ולעיל גבי ואלו הן במיתה קתי טמא שאכל תרומה ואילו טבול יום שאכל תרומה לא קתי ושמא הוא הדין אי נמי כי היכי דממעטי רבנן לקמן בעל מוס ששימש מדכתיב צו ולא בצעל מוס ה"ה צו ולא בצעל יום ומיהו טמא ששימש אין למעט מדכתיב צו דלהכי אהני ג"ח דחילול חילול וכן טבול יום ששימש ומיהו לא יתכן כלל דלענין תרומה ממעטינן טבול יום מיתה מדכתיב צו ולענין טמא ששימש דהא גופה מתרומה ילפא לא ממעטינן ליה לכן נראה דה"ה טבול יום שאכל תרומה במיתה ויש ליתן טעם דלא חשבי ליה משום דטמא וטבול יום מחד קרא נפקי דהכי כתיב צפרק אזור אל הכהנים וצא השמש וטהר וגו' והדר כתב ולא יטאו עליו חטא ומתי צו כי וגו' וקתא תימה היכי יליף מחוסר כפרה ששימש במיתה מדאקרי טמא וטמא ילפינן חילול חילול מתרומה נימא דפסול בתרומה במיתה דלא פסול בתרומה לא הוה במיתה כדדרש' צפ"צ דזכמים (ד' יז. וסס) דפסול בתרומה וכו' וי"ל דכיון דמחיל עבודה כדנפקא לן מיינורו כל דאיקרי טמא סברא הוא דגמרינן מתרומה דהוי במיתה אע"ג דטהור מתרומה: **אין** בגדיהן ע"הו. הקשה הר"ר יעקב דלורליינ"ש והא מיתה כתב כהדיא גבי מחוסר כפורים צפ" ואתה תלוז ומיך דהוא מיתה אמנכסיס מתיבא כדמשמע פסטיק דקרא וקרא דותרת דדרשין מיתה אין בגדיהם עליהן אין כהונתם עליהם לשאר בגדיהן ומיהו לא הוה ילפינן מהנכסיס דלא כתיבא התם ומיהו קשה למאן דאמר דליף מכנסיים צפ"ק דיומא (ד' ה: וסס) מזה הדבר דה"ו מוסף על ענין ראשון ויש מפרשים דמיתה דכתיבא אמנכסיים משום אה"מ דמחייב מחוסר כפורים ואלא רחוק ידים ורגלים אפילו אביה ריקנית וא"ל לומר כן כדפרישית (עליה) מתוך הכריתות: וכל

(א) וצריכין צו יס"ג.
(ב) זכמים י"ז. (ג) זכמים י"ז.
(ד) זכמים ט"ז. (ה) יבמות
עד: זכמים ט"ז. (ו) זכמים
י"ז: ככ: לעיל ככ: מעות י"ז:
יחא: פ"א: מ"ק: ה"ה
(ז) כפ"א: כהן משומה.
(ח) כפ"א: כהן משומה.
(ט) ו"ל: אי נמי. (י) ו"ל:
ק"ל: (כ) ו"ל: טהרה. רש"י.
(ל) ו"ל: מוסף דף ח"ן. (מ) ע"ל:
ד"ה: ולא. (נ) ו"ל: מוסף:
זכמים י"ז: ד"ה: אין ועוד שם
מוס' כד: כפ"א: כהן משומה.
מ"ה.

מוסף רש"י

ת"ל קדושים יהיו לאלהיהם. גבי טומאה כתיב כחומר ולא יחללו כי את אש"י הם וגו'. כחומר קדשים הכתוב מדבר (זכמים י"ז). דנפקא לן מיינורו. דכתיב כי חילול ושם. ורחבת אותם אכנע. אהין וצונו וגו' ויהיה להם כהונה לחקת עולם (כו) הגירסה בזכמים שם. והיתה להם הלכה הו"א כהונה. מכלל שהיא טמאה. כהונת מליה כגדיהן ולי לא הוה להו זרים (שם). טהרה מכלל שהיא טמאה. עד עכשיו יבמות עד יבמות י"ז. דכתיב יין ושכר אל תשת. כחומר. אל אהל מועד ולא תמותו. דהיינו מיתה ציד שמים מדלא כתיב יומת ותמותו (י"ז). הא אס תמותו כחומר אל אהל מועד תמותו ושבותו (ד"ה). דבר זה. דהן על פסול לעבודה ויעיל כהן. כל בן נכר ערל לב. שנתנכרו מעשיו מחמת ערל לבו שהוא ערל לב נכר (זכמים י"ז).

1. וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא
אֵלָיו יִחְלַל אֶת מִקְדָּשׁ
אֱלֹהֵיךָ בְּנֹךְ מִן
מִשְׁחַת אֱלֹהֵיוֹ עֲשֵׂה אֲנִי
יְיָ: עֲרֹכָה כִּי
2. כִּי בִּכְהֵן יִי אֱלֹהֶיךָ
מִמְלֶכֶת שִׁבְעִיךָ לַעֲשֹׂה
לְשׁוֹנְךָ בְּשֵׁם יְיָ הוּא וְעַתָּה
3. לְהַיְמִינִי: בְּדִרְשֵׁי הָהֵא
4. אֶךְ אֵל הַכְּרֹבֵל לֹא יֵשֵׁב
בְּמִסָּב וְאֵל הַמְּדֻבָּח לֹא יֵשֵׁב
בְּמִקְדָּשׁ: כִּי אֲנִי יְיָ
מִקְדָּשׁ: וְיִקְרָא כִּי
5. וְשׁוֹרֵת אֶת מִשְׁכַּנִּי
וְלֹא יִשְׁאוּ עָלָיו חֶטָּא
וּמִתּוֹ בִּי אֵל יִחְלַלְתּוּ אֲנִי
מִקְדָּשׁ: וְיִקְרָא כִּי
6. אֲכַלְתִּי שֶׁנֶּלֶךְ יִשָּׂא בִּי
וְעַתָּה חֲזֹן עוֹלָם וְנִבְרָתָהּ
תִּפְשֵׁן הַהוּא מַעֲמִיךְ:
יִקְרָא יִי ח
7. נִפְשֵׁי כִּי מִתְעַלֵּם מִקְדָּשִׁי
וְעַתָּה אֲשֶׁנֶּה מִקְדָּשִׁי יְיָ
8. וְהִבֵּאת אֶת שִׁבְעֵי אֵל
תַּמִּים מִן הָאֲנָשׁ כְּעֶרְכָּךְ
כֶּסֶף שִׁלְמִי: שִׁלְמִי
9. הַקֶּדֶשׁ לֵאלֹהִים:
יִקְרָא הוּא
10. וְאֵתָה וְנִבְרָא אֶת
חֲשִׁמוֹת אֶת כְּרֻתְכֶם
לְעַל רִפְתֵּי הַמִּזְבֵּחַ
11. לְמִצְבֵּית לְדֹרְבָנִי וְעִבְדֹתֶם
בְּעֵדֶת מִתָּה אֲנִי אֵת
12. כְּרֻתְכֶם הַזֶּה אֶת הַקֶּרֶב
יִימִת: כְּמִדָּה יִי ח
13. כִּל הַקֶּרֶב אֶקְרָא אֵל
14. מִשְׁכָּן יִי: מִתּוֹת אֵל הָאֲמִת
15. לְעוֹלָם: כְּמִדָּה יִי ח
16. וְנִבְרָא יִימִת אֵל הַכֶּסֶף
הַחֲלוֹם הַהוּא יִימִת כִּי
17. קֶדֶשׁ קֶדֶשׁ יִי אֲלֹהֵיכֶם
הַזֵּמָא אֲהֵבֵם מֵאֲרִץ
18. מִצְרַיִם וְדִפְרֵם מִבֵּית
כְּרִישׁ הַלְחִיךְ מִן הַדֶּרֶךְ
19. אֲשֶׁר עָלָיו יִי אֱלֹהֶיךָ
לִלְכֹת הֵן וְנִבְרָתָהּ יִי ח
20. הַקֶּרֶב: בְּדִרְשֵׁי הָהֵא

א א מ"י פ"ה מהלכות
ממרים הל"ה ופ"ו
מהלכות סנהדרין הל"ג
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
טו"ט ע"ד פ"ה רמ"א ש"ס
א דבג"ה ופ"ו ע"ה פ"ה
תנ"ך פ"ה א'
ב ב מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות ממרים הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
ד ד מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות יסודי התורה הל"ה
ו פ"ה מהלכות ע"ה הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
ה ה מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות יסודי התורה הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
ו ו מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות יסודי התורה הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
ז ז מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות יסודי התורה הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
ח ח מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות יסודי התורה הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'
ט ט מ"י פ"ו מהלכות
סנהדרין ש"ס ופ"ו
מהלכות יסודי התורה הל"ה
סנהדרין ר"ט ופ"ו ק'

אלו הן הנחנקין: ה"ג ואצטרף למכתב מכה איש ומת ואצטרף
למכתב ואיש בי יכה ב"ל נפש. ולא כמו שכתוב בספרים כל
מכה נפש דכפרק יואל דופן (מה מד: ושם) גמרינן בן יוס אחר דההורגו
חייב ומפיק ליה מדמתיב ואיש כי יכה כל נפש נפש כל דהורג:

איש דבר מצוה אין יס ספרים
שכתוב בהן אשה לא ואע"ג
דהשור הכתוב אשה לאיש וכו' להני
מילי בפרשה שנאמר בשון זכר אבל
היכל דמתיב איש בהדיא ממעטין
אשה דכפרש עליה פרק ד' מיתות
(נעיל סו.) גבי מקלל אביו ואמו:
הו"ה אמינא אפילו נפלים. מימה
א"כ היכי מתייב דמי וולדות
הא מתייב מיתה ד"ל דה"ל דהכא
גזירת הכתוב היא היכא ללא נחמין
לולדות דלאשמן לרבי ונאמנה נפש
תחת נפש ממון אי נמי נהי דהוה
מתייב אפילו לאחר שטול קודם שטול
לא מתייב: הכחישא באבנים
בז' בהכחשה ללא הדרא איירי דאס
לא כן לא שייך נוק דמקרי שנת מדי
דזהו אהכחו על ידו ונאמנה וסופה
לחזור ונאמנה * לא שייך ד' דנריס:
אלא למאן דרית ליה דתנא דבי
חזקיה. פירשמי לעיל נפ'

הנשרפין (דף עט: ד"ה ב"ן):
מאן שמעת ליה דאמר פקדק
בבבורה חייב ריש. פלוגמא
דר' יהודה ור"ש במקלל בחבורה
ומקלל בהעברה לא מצינו בפירוש
לא במשנה ולא בגמרא ובפרק
האורג (שנת דף קס) דחק רש"י
לפרש דפקדא מפלוגמא דמלאכה
שאניא לריכא לגופה פטור עליה הלכך
אין לך חובל ומנעיר שאינו מקלל
ואפילו מנעיר עניס למשילו מקלל
הוא אלא העניס ומה שהוא מתקן אלא
אחרים לרבי שמעון לא חשיב ליה
דאם מלאכה שאינה לריכא לגופה
היא אס כן כי חייב הכתוב חובל
ומנעיר מדאצטרף למשרי מילה
ומדאסר הנערה דנת כהן על כרחיך
במקלל נמי חייב אבל רבי יהודה
סבירא ליה מלאכה שאינה לריכא
לגופה חייב עליה הלכך חייב דחובל
בנרץ לכלבו ומנעיר בנרץ לאפרו
משכחת לה ואע"פ שמקלל הוא אלא
מלאכה עגמה מתקן הוא אלא אחרים
ולרבי יהודה כזי האי גוונא מלאכה
היא משום מיקון דאחרים אלא מקלל
ואינו מתקן פטור לשון הקונט' כחמתי
השתא הא דלמרי' הסם בפרק האורג
(שם) תני רבי אבהו קמיה דר' יוחנן
כל המקללן פטורים חוץ מחובל
ומנעיר אמר ליה פוק תני לנרצ
חובל ומנעיר אינה משנה כו' משמע
מתוך פ"י הקונטרס דר' אבהו כר"ש
ורבי יוחנן דנשי נרץ לכלבו ולאפרו
כו' יהודה וזהו מיתא א"כ אמאי א"ל
פוק תני לנרצ אטו משום דס"ל כרבי

אלו הן הנחנקין. ממר על פי כית דין. כמו ממרים הימים עם
ה' (דברים טו.) שמסר על פי כ"ד הגדול ששלשם הגוים:
ויוממי כס כסן. אע"פ שהם היו מחייבין אותה שריפה אין גדוין
אלא במיתה שהיו מחייבין לנעול (ולא בעולה)

אלו הן הנחנקין: המכה אביו ואמו יגונב
נפש מישראל: וזקן ממרא ע"פ ב"ד
יגביא השקר והמתנבא בשם עבודת
כוכבים ויהבא על אשת איש ויוממי בת
בהן ובעולה: גמ' מכה אביו ואמו מגלן
דכתיב ימכה אביו ואמו מות יומת: ויכול
מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק
אימא עד דקטיל ליה מיקטל ס"ד קטל חד
בסיף ואביו בחנק: הניחא למ"ד חנק קל
אלא למאן דאמר חנק חמור מאי איכא
למימר אלא מדכתיב מכה איש ומת מות
יומת וכתיב יא באיבה הכהו בידו ויומת
שמע מינה כל היכא דאיכא הכאה סתם
לאו מיתה הוא ואצטרף למכתב מכה
איש ואצטרף למכתב יכ' מכה נפש דאי
כתב רחמנא מכה איש ומת הוה אמינא
איש דבר מצוה אין קטן לא: כתב רחמנא
כל מכה נפש ואי כתב רחמנא כל מכה נפש
הוה אמינא אפילו נפלים אפילו בן שמונה
צריכי ואימא אע"ג דלא עביד ביה חבורה
אלמה תנן המכה אביו ואמו אינו חייב עד
שיעשה בהן חבורה אמר קרא מכה אדם
ומכה בהמה מה מכה בהמה עד דעביד
בה חבורה דכתיב בה * נפש אף מכה אדם
עד דעביד חבורה מתקף לה רב ירמיה
אלא מעתה הכחישא באבנים הכי נמי דלא
מתייב אלא אם אינו ענין לנפש בהמה
דהא אי נמי הכחישא באבנים חייב תגיהו
ענין לנפש אדם אלא הקישא למיה לי
לכרתניא: דבי חזקיה הניחא למאן דרית ליה תנא
תנא דבי חזקיה אלא למאן דרית ליה תנא
דבי חזקיה הקישא למיה לי מה מכה בהמה
לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור
דאיבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו רב
מתנא אמר ואהבת לרעך כמוך רב דימי
בר חיננא אמר מכה אדם ומכה בהמה מה
מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם
לרפואה פטור: רב לא שביק לבריה למישקל
ליה סילוא מר בריה דרבינא לא שביק לבריה
למיפתח ליה: כיוותא דילמא חביל והוה ליה
שגגת איסור אי הכי אחר נמי אחר שיגגת
לאו בנו שגגת חנק: והדרתנן במחט של יד
ליטול בה את הקיץ ליחוש דילמא חביל
והויא לה שגגת סקילה התם מקללל הוא
הניחא למאן דאמר מקללל פטור אלא למ"ד
חייב מאי איכא למימר מאן שמעת ליה
דאמר מקללל בחבורה חייב ר' שמעון היא
ורבי

הנשרפין (דף עט: ד"ה ב"ן):
מאן שמעת ליה דאמר פקדק
בבבורה חייב ריש. פלוגמא
דר' יהודה ור"ש במקלל בחבורה
ומקלל בהעברה לא מצינו בפירוש
לא במשנה ולא בגמרא ובפרק
האורג (שנת דף קס) דחק רש"י
לפרש דפקדא מפלוגמא דמלאכה
שאניא לריכא לגופה פטור עליה הלכך
אין לך חובל ומנעיר שאינו מקלל
ואפילו מנעיר עניס למשילו מקלל
הוא אלא העניס ומה שהוא מתקן אלא
אחרים לרבי שמעון לא חשיב ליה
דאם מלאכה שאינה לריכא לגופה
היא אס כן כי חייב הכתוב חובל
ומנעיר מדאצטרף למשרי מילה
ומדאסר הנערה דנת כהן על כרחיך
במקלל נמי חייב אבל רבי יהודה
סבירא ליה מלאכה שאינה לריכא
לגופה חייב עליה הלכך חייב דחובל
בנרץ לכלבו ומנעיר בנרץ לאפרו
משכחת לה ואע"פ שמקלל הוא אלא
מלאכה עגמה מתקן הוא אלא אחרים
ולרבי יהודה כזי האי גוונא מלאכה
היא משום מיקון דאחרים אלא מקלל
ואינו מתקן פטור לשון הקונט' כחמתי
השתא הא דלמרי' הסם בפרק האורג
(שם) תני רבי אבהו קמיה דר' יוחנן
כל המקללן פטורים חוץ מחובל
ומנעיר אמר ליה פוק תני לנרצ
חובל ומנעיר אינה משנה כו' משמע
מתוך פ"י הקונטרס דר' אבהו כר"ש
ורבי יוחנן דנשי נרץ לכלבו ולאפרו
כו' יהודה וזהו מיתא א"כ אמאי א"ל
פוק תני לנרצ אטו משום דס"ל כרבי

יהודה מאן דתני כר"ש משתיק ליה די' עמוד אי חשיב מיקון גמור נרץ לכלבו ולאפרו אמאי נקט
חובל ומנעיר ועוד דר"ש אפי' כחשיב מיקון כדמסיק בגמרא נמי חובל ובשליה ספק אלא (כריית דף כ:) גבי הנערה
על כן נראה דר' אבהו ור' יוחנן אליבא דר"ש פליגי דר' אבהו כר"ש כדאיתא בפרק האורג (שנת דף קס) ורבי יוחנן סבר דאפילו ר' שמעון דני
מיקון קתא ומיהו לא חשיב מיקון שיתחייב בכך לר' יהודה דאין דרך לחבול בחייו ליתן לכלב ולשרוף גדיש בשביל אפר ופלוגמא דמקלל בחבורה
דרבי יהודה ורבי שמעון קים ליה לה"ס או בקבלה או שמה דרייתא שנויה בשום מקום ובי מיתא לרבי אבהו כיון דליכא מיקון א"כ לריכא לגופה
הכי משכחת לה הא משכחת לה באיסורי הנאה שסבור שיכול ליהנות וליתן לכלבו וכן מנעיר באיסורי הנאה שיכול לבשל לקירה ועוד אי
לדקדק פלוגמא דמקלל בחבורה מדתנן בפסחים פ"ר אלו דברים (דף עט: ושם) ושא"ל כל הנזמים ששחטן לשם פסח אף אין ראיין חייב
ואמרי' בגמ' מאן תנא דשני ליה בין ראיין לראין ר"ש הוא ואמרין התם לעיל מיניה דאיידי בטועה אלמא מתייבין מתעסק ואמרין בפ'
ספק אכל (כריית דף יט:) הנח למינקות הואיל ומקלל בחבורה חייב מתעסק נמי חייב ומדמתיב רבי שמעון מתעסק בחבורה שמע מינה
מקלל

א) ולעיל זכ: לקמן פטו.
ב) ולעיל טו: זכ: ג) מיה
מד: וי"ש חס"ק (ד) ונקטן
פה: (ט) ולעיל עט: ושם
סמק: (י) ונערוך ערך בע
ד' איתא בנעמאל: (י) שנת
ק: קכב: (ט) ויקהל אלא
(ט) ודברים יט: (י) ושמות
לה: (כ) וי"ש חס"ק מה מד:
ד"ה א"ש כי יכה:
ל) ודאיתא פסחים מג:.
מ) ולעיל עט:.

תורה אור השלם

1. ומכה אביו ואמו מות יומת:
2. מכה איש ומת מות יומת:
3. או באיבה הכהו בידו ויומת מות יומת המכה רצח הוא גזל הדם מית את הרצח בפגוע בו:
4. כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יגנה פושע למות:
5. ומכה בהמה נפש בהמה יומת:
6. ומכה נפש בהמה יומת:
7. לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יי:
8. ויקרא יט

גליון הש"ס

חוב' י"ד הבחישה וכו'.
לא שייך ד' דברים. עי'
גמ' דף מג ע"ב חס"ק ד"ה
זכר:

הגהות הב"ח

א) ב' רב פפא לא שיק
לריכא:

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין פה.

עין משפט
נר מצוה

(א) נשמת קד: קן: קמא:
(ב) כריתות כ: (ג) ז' ב"ק פו:
(ד) חנוכה נ: מכות ט:
(ה) יבמות כ: וי"ק:
(ו) נשם קא: (ז) וי"ק נד:
(ח) כ"מ סב: חגיגה ט: יבמות
כ: (י) משפטים פ"ט
(יא) (ב) נשמת נה:
(יב) (ד) נשם: (יג) וי"ק פו:
(יד) וי"ק היעק טוס' יומא
יט: ד"ה מי איכא ומוס'
כ"מ י: ד"ה קן.

תורה אור השלם

1. אלהים לא תקלל
וכשיא בעמך לא תאור:
שמות כב כז

מוסף רש"י

מלאכה שאינה צריכה
לגופה. כל מלאכה שאינה
צריכה אלל לנקמה מעליו.
היא מלאכה שאינה צריכה
לגופה. נדרשו לא בזה לו
ולא היה צריך לה. הלכך לאו
מלאכה מחשבת היא לרש"י
(שבת צג:). ביישו ירשן.
ב"ש א"ט י"ג וי"ג וי"ג וי"ג
שמו ולא הכיר בשמו
שעשה לו זה וי"ג וי"ג וי"ג
הכרה הכאה שאין בה
שוה פרוטה לוקה. שם
יש בה חסדו פרוטה
משלם ואינו לוקה. דלפי
כחונות באלו נעוה (כ"ב)
כפירוש ריבנה מורה חובל
במכירתו לחסדו. וי"ג
בה שיה פרוטה לוקה שער
על לא יוסף פן יוסף
יחבוט וי"ג. דמקשינן
הכאה לקללה. נדרש
ואלה המשפטים שמת
הענין אלל שפוק אדם
מפסקי כהן ואינה למיד
היקש הוא (בבבית קא).

ור' שמעון אית ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. בפרק
המזניע (שבת ד' נג:). גבי המזניע את המזכר במטה: מהו שיעשה שליח
ב"ד לאביו אם נתחייב אביו נדוי או מלקות: ואמר מי הסירו. לקללו
ולככות את חבירו והלא כל ישראל חוהרו על הכאת חביריהם ועל
קללתם כדלפינן ב' מיתות (לעיל ד'
(נח:). אפי' נעשה שליח ב"ד לך דכתיב
(דברים כה) ארבעים יכנו וכתיב
(במדבר ה) יתן ה' אותך: ומה מי
שמואל להכותו. כדכתיב תניא הכי
במילתא: מאי לאו אידי ואידי.
מזה ואינה מזה תרוייהו במקום
מזה והא בבנו והא באתר והכי
קאמר וילין אזהרה למכה אביו: ומה
אחר שמואל להכותו במקום מזה.
דכתיב יכנו: מזה שלא להכותו.
יותר מארבעים דכתיב (דברים כה)
ולא יוסף פן יוסף בנו שאינו מזה
להכותו אפילו במקום מזה אלמלא
אינו נעשה שליח לך אינו דין שמחבר
שלא להכותו מזה במקום מזה:
ולא במקום מזה שמואל להכותו
מזה שלא להכותו. יותר מארבעים
שלא במקום מזה לא כל שכן וילין
אזהרה למכה אביו או חבירו מהכא:
בא אחר והכחו וקיללו פטור. קס"ד
פטור ממלקות: ואינו יולא. ואשמעי'
דבנו אינו נעשה שליח ב"ד לכוף
לזאת וקאי לר' ששם: ה"ג והאמר
ר' ששם ביישו י"ג וי"ג וי"ג וי"ג
ישן ומת מור שנתו: חייב. דהא
מדינשין בניו והא נמי ל"ש: מכלל.
דכתיב דמתי גבי בנו ממון קאמר
במיתה והא בןין בנו שיה פרוטה
מוקמת לה: אלל. על כרחך חייב
דבנו קאמר מיתה: הכא נמי. דמתי
גבי אחר פטור דבנו קאמר וממלקות
פטור ליה ואכתי מאי שאל: בעושה
מעשה עמך. וזה שערב עבירה
שחייב מיתה לאו עושה מעשה עמך
הוא: הסינן קללה. דכתיב ביה בעמך:
מקשינן. כלומר גמדין כמה מינו.
ואיכא דאמר היקשא דכתיב מכה
אביו ומקלל אביו גבי הדדי באלה
המשפטים אלל שמקרא אחר מפסיק ביניהם: אי הכי בנו נמי. דהא לא
כתיב אזהרה במקלל אביו אלל במקלל חבירו שאביו בכלל עמך כפ'
ד' מיתות (לעיל ד' סו:). דרב פנחס משמיה דרבא במסכת חגיגה
בסוף חומר בקדוש: במקוים. הראוי להתקיים ולא זה שנגמר דינו:

מדי

מקלקל נמי מחייב ור' יהודה יש לדקדק דפטור מדמתן כפ' כל הכלים
(שבת ד' קכב:). ומיית' בסמוך דמחט של יד (ומת' לטול זה את
הקון דמשמע ליה להש"ס דאחיא ככולי עלמא כי יהיה דשלי שבת
(ד' קט:). דאמר' אלל מוקצה מחמת חסרון כיס אפילו ר' שמעון
מודה דמתן כל הכלים נטילין בשבת
חוץ ממכר הגדול יחד של מחרישה
ומנא ליה דמודה ר' שמעון זה אלל
משמע ליה דבסתמא דהתם מודו כ"ע
היכא דלא משכח פלוגמא וכוין דר'
יהודה מחייב במלאכה שאינה צריכה
לגופה לא אפשר למישרי מחט של יד
לשטול זה את הקון אי לאו משום
דסבירא ליה מקלקל בחצורה פטור
(אשכ"ז דאמר' כפ' כירה (שם דף
מב:). דשמואל במלאכה שאינה צריכה
לגופה סבר לה כרבי יהודה וצ"כ ספק
אלל (כריתות דף יט:). מסיק ר"י אליבא
דשמואל הנח למינוקות הואיל ומקלקל
בחצורה חייב לאו משום דסבירא ליה
הכי לשמואל אלל אליבא דאמון
דמחייב קאמר ויחד דבשילי האורג
(שבת דף קו:). אחר שמואל כל פטורי
דשבת פטור אלל אסור לבר מהני
חלת דפטור ומותר המפס מורכא
ומנא לן דפטור ומותר דמתן מחט
של יד (ומת' לטול זה את הקון
ומדשרי לטול פטור ש"מ דקסבר
מקלקל בחצורה פטור דמטעם מלאכה
שאינה צריכה לגופה לא שרינא דהא
סבירא ליה דחייב:
ורבי שמעון האמר מלאכה שאינה
צריכה לגופה. כל מלאכה שאינה
צריכה אלל לנקמה מעליו.
היא מלאכה שאינה צריכה
לגופה. נדרשו לא בזה לו
ולא היה צריך לה. הלכך לאו
מלאכה מחשבת היא לרש"י
(שבת צג:). ביישו ירשן.
ב"ש א"ט י"ג וי"ג וי"ג וי"ג
שמו ולא הכיר בשמו
שעשה לו זה וי"ג וי"ג וי"ג
הכרה הכאה שאין בה
שוה פרוטה לוקה. שם
יש בה חסדו פרוטה
משלם ואינו לוקה. דלפי
כחונות באלו נעוה (כ"ב)
כפירוש ריבנה מורה חובל
במכירתו לחסדו. וי"ג
בה שיה פרוטה לוקה שער
על לא יוסף פן יוסף
יחבוט וי"ג. דמקשינן
הכאה לקללה. נדרש
ואלה המשפטים שמת
הענין אלל שפוק אדם
מפסקי כהן ואינה למיד
היקש הוא (בבבית קא).

וכן מוכח בזה"ל (י) דהמכבד דהא רבנן דסבירא להו כרבי
יהודה דדבר שאין מתכוין ופטורי אפילו ישוה גומות וכן בפרק ספק
אלל (כריתות דף כ:). דמתעסק שאינו מתכוין למלאכה פטור כ"ש
היכא דאינו מתכוין אלל לגרייה והא דמחייב רבי יהודה בכריתות
נחמין לככות את העליונות והוצערו התחתונות מאלוהן היינו התם
ה"ט משום דאינה צריכה לגופה ולא צ"כ מלאכה מחשבת
לגופה סבר לה כר' יהודה וכוין דסבר כר"י במלאכה שאינה צריכה
לגופה אלל שערב עבירה שחייב מיתה לאו עושה מעשה עמך
הוא: הסינן קללה. דכתיב ביה בעמך:
מקשינן. כלומר גמדין כמה מינו.
ואיכא דאמר היקשא דכתיב מכה
אביו ומקלל אביו גבי הדדי באלה
המשפטים אלל שמקרא אחר מפסיק ביניהם: אי הכי בנו נמי. דהא לא
כתיב אזהרה במקלל אביו אלל במקלל חבירו שאביו בכלל עמך כפ'
ד' מיתות (לעיל ד' סו:). דרב פנחס משמיה דרבא במסכת חגיגה
בסוף חומר בקדוש: במקוים. הראוי להתקיים ולא זה שנגמר דינו:

שיכול

א נמי פ"ה מהל' חובל
הלי' טושי'ע ח"מ פ"י מב
פ"י א:
יב ב מ"י פ"ה מהל'
ממרים הל' יב ועין
כ"מ סמג לאורן ריט
טושי'ע י"ד פ"י רמא סעף
ד:
י"ד ג מ"י פ"ה מהל' חובל
ומי' הל' ג סמג פשין
ע טושי'ע ח"מ פ"י מב
סעף לה:
י"ד ג מ"י שם ס"ה הלכה
ג סמג שם טושי'ע שם
סעף ב:
י"ד ה מ"י פ"ה מהל'
ומי' הל' ג סמג
לאורן ריט טושי'ע י"ד פ"י
רמא סעף ד:

פני חנה. להך מתני' דקתני מבר לאביו חיוב: **סהס ספרא.** תורה כהניס: **סהס ספרי.** ספר וידבר ומשנה תורה והאי סתמא דכי יימאז אישס במשנה תורה הוה: **אליבא דרבי עקיבא.** ממה שלמדו מר' עקיבא אמרוס: **על בית פלוני.** לא רזה לאומר שמש שחשונין

(א) [עירובין ט: געטז ד.]
 [עירובין טז שבת קלא.
 ויחא מא. קירובין ג.
 שטובא יב. כבודא טא.
 כרומא כב.] (ג) ביק מ.
 (ד) [טז פסא. טז ויחא ט.
 וסנ.] (ה) ויחא קטו:
 (קת.) ל. געיל ל. ביק ע.
 (טז טז.) (ז) דברס דר.
 (ט) דברס כה.) (י) ספר
 חאנא חז. (יא) חגיגה ד.
 (ב) מי יחא. דברס [דשן].
 (ז) דברס יטן.] (ג) עי
 (ח.) געיל פקח טז.
 ממוז דף גא. (ה) ויע
 חספוט סוכה טז: ד"ס
 לנצות והוספות ממוז טא:
 ד"ס חז. יטן

תוס' ד"ה מונמצא וכו'
תיסח רבסומה. עיין
נריטב"א תכות דף ח' ע"א
ד"ה התם מעניינא דקרא:

(א) תום' ד"ה מונחא וכו'
גפ' בחרא דערפן גבי
שדה אחוזה ומנא פרט
וכו' יגאל בקרוב. ג"כ וז"ע
דהיי גערפן איתא להדיא
משום דהבא מעניינא דקרא
ילך דרשין אע"פ דלא
כתיב נדון:

[illegible]

הרבה דרין צבית אחד אנשים וגשים והיו מזויין תמיד עם נשי חציריהן ולא שמתיחדין: **ונמלא.** קרא יתירה הוא דלא ללמד שימלא צעדים מבי ימלא: **נפשא:** כמלויין בידן דמו. התלמידים מזויין תמיד צבית הרב ואם גנג הרב אחד מתלמידיו ומכרו אינו נהרג: **אין לעבדים נוסא.** המבייש את העבד לא היצבתו תורה לתת דמי נפשו: **וכי יגלו אנשים יחדיו והכה איש וגו'.** מהתם נפשא לן חיוב נשת דכתיב (וקולות את כפה ממון אתה צומר ממון או אינו אלא ממא נאמר כאל לא תחוס עיך וגמלא להלן בעין וזמון) (דברים יט) **אף כאל ממון:** **עבד שאין לו אחוס.** ופשי' עם אחיו בני אביו דכתיב (בראשית כג) עם התמור עם הדומה לחמור אינו אלא כנחמה: **אחיו הוא כנחום.** בכל מלות שהאשה הייתה צהן עבד חייב צהן דגמרא לה לה מאשאי: **והכא.** צמתני' בגונב נפש דכתיב מאחיו: **הכי דרש.** רבי יהודה לחייב על מי שחליט עבד: **מאחיו למעוטי עבדים.** דהא לרבי יהודה אין לו אחוס: **מבני.** יתיראל דרש ליה דהוה ליה למכתב מאחיו בני ישראל: **מלא תגנוב.** האמור בעשרת הדברות דבגוץ נפשות מתקום לקמן בשמעתי: **דבר הלמד מעניינו.** אם אי אתה יודע בזה הכתוב מדבר לא ולמד מפרשה שכתוב בה ולפי הפרשה הוא נכתב אלאה וכאן בזה כל הענין מדבר בנפשות לא תלחא ולא תנאף כל אלה חייבי מיתות צ"ד אף לא תגנוב בגניבה שיש בה מיתא צ"ד: **לא תגנובו.** צפרשת קדושים תהיו: **משלש עשרה מדות.** זו היא אחת מהן שיהא הדבר מעניינו למד: **במה הכתוב מדבר.** הענין של מטה ושל מעלה מו: **בממון.** לא תעשוק את רעך (ויקרא יט) עידי גניבה ועידי מירה. שני כימי עדים אחת העידה שגנג את הנפש ואחת העידה שמכר רצון נהרגין כדמפרש טעמא ואולי וקין דלחיה לא מקטיל איהו נמי אם לא החמו לא מקטיל דהוי' לה עדות שאי אתה יכול להיזמה ולא משכחם לה דמקטיל אלא וכת אחת שמעתי על הרבנים בעל המכירה: **פלוגמא דרע'** והינה צבאא בתרא בחקות הבתים. על פי שנים עדים יקום דברא) ולא חאי דבר והאי חאי דבר הוא אלא כל כח וכת דאי לאו עידי גניבה אינו נהרג משום עידי מכירה שיכול לומר עבדי מכרתי ואי לאו מכירה נמי לא מתיחייב

אגניבה: בעדים האחרונים של בן סורר ומורה. דמין לעיל (דף ע"ב). מתרין בו כפני ג' ומלקין אותו חור וקלקל דון בעשרים ושלשה מתרין בו אציו ואמו כפני הדיינין וכשצלין עדים ראשונים ומעידין עליו שאלל חרטימור בשר ושהה חלי לגו יין מניבה מלקין אותו כדכתיב (דברים כ"א) ויסרו אותו דהיינו מלקות חור וקלקל דון כ"ג"א למיתה ומודה חוקיה כהנך אחרונים שהעידו שחור וקלקל שהזנום ענהרין ולא אמרין שחיי דבר הוא דלי לאו סהדוהא דקס שנהרין ורשונים שה לכה על ידה מו לא שייכא ההוא סקס

בְּרִחוֹ וַיִּגְדַּל בְּקִרְבוֹ (6) וְיָלַד (7) כְּדֹפֶה
בְּקוֹמָתוֹ וְהִנֵּה מִרְיָתוֹ דְּקִדָּה:
י"א עָבַד שָׁמַיִן 15 אֲחֵיהֶם פִּירֵם
בְּקוֹמָתוֹ עָבַד אֵלִין לוֹ אֲחֵיהֶם
וּפְסִילוֹ עִם אֲחֵיו בְּנֵי אֲבִיו דְּכַתִּיב עִם
הַחֲמֹר עִם הַדּוֹמָה לַחֲמֹר וְקִשָּׁה
דְּלֹאס כֵּן גַּר וּמְשֻׁמֶרֶן שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּגְדַּל
לְפָנֶיךָ שָׁמַיִן לוֹ אֲחֵיהֶם שָׁמַיִן יוֹנָי חֲלָלִין
קִרְיִין אֲחֵיהֶם מִשְׁכָּנֵיכֶם בְּגֵר:

רַב פַּמָּא לֵאבִי אֵלָא
וּכְבֵּשׁ עִם אִשָּׁה בְּעוֹלָת
פֶּרֶט לִמְצוֹי כְּגוֹן שֶׁל
יְהוָה הֵכִי נִמְי דִּפְטִירִי
וְקָאמִינָא אִמֵּר רַבָּא
וּמַתְּנו רַבְּנָן כְּמִצְוִין
כִּי מִי שִׁחְצִיו וְכוּ':
אֹמֵר אִין לְעֵבְדִּים
יְהוּדָה אִמֵּר קָרָא יְבִי
וְאִחְזִיו מִי שִׁישׁ לוֹ
לְאִחּוּהּ וּרְבֵּנָן אִחְזִיו
דְּרִישׁ ר' יְהוּדָה סָבֵר
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִמְעוּטִין
בְּנֵי חוֹרִין מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְחִצְזִיו בֵּן חוֹרִין הוּי
מִי מִיֵּעוּט אִין מִיֵּעוּט
לְאִפּוֹקִי עֲבָדִים לֹא
הוּא בְּמִצְוֹת בְּנֵי
דְּלִמְעוּטִין עֲבָד וְחַד
בְּכָד וְחִצְזִיו בֵּן חוֹרִין
רַבִּי יֵאֵשִׁיָּה אִמֵּר
אִמֵּר מֵלָא יִמְכְּרוּ
יִמְרָא חֲשִׁיב לֹא
יֵאֵר דְּמִכִּירָה ת"ר לֹא
הַכְּתוּב מִדְּבַר אַתָּה
אֵינִי אֵלָא בְּגוּב מִמּוֹן
שֶׁל עֲשָׂרָה מִדּוֹת
דְּבַר הַלְמוֹד מַעֲנִינִי
בְּנַפְשׁוֹת אָף כָּאן
לֹא תִגְנוּבוּ בְּגוּב
אַתָּה אֹמֵר בְּגוּב
בְּגוּב נַפְשׁוֹת אִמַּרְתָּ
יְהוָה מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה
הַלְמוֹד מַעֲנִינִי בְּמֹה
אָף כָּאן בְּמִמּוֹן
יְעִידִי מִכִּירָה בְּנַפְשׁ
אִין נִהְרִין רַבִּי יוֹחָנָן
ר' כר"ע "דִּאִמֵּר דְּבַר
יוֹחָנָן אִמֵּר כִּרְכַּבְנָן
דְּבַר וּמוֹרָה חֲזִיקָה
בְּסוֹרֵר וּמוֹרָה שֶׁהוּמוֹ
לֹא מוֹרָה הָרֵאשׁוֹנִים
לְהַלְקוֹתוֹ

כבוד ואפילו מקצת כבוד: **מתוך** שיבושים עדים הראשונים ב"ר אֶחָד
הטעם חלוי במחירתם אלא במחיל דערי גניבה ראשונה לא כרימי לערי
גניבה שניה כדאמרין במרובה (ב"ק דף ע: ושם) למודה רבי
עקיבא בשנים אומרים קדש ושנים אומרים בעל אש"ג לערי גניבה
כרימי לערי קדושין (הואילן) והן לא כרימי לערי גניבה דבר הוא:
גניבה
י לא מקטיל בנסדומא דהני אלא אמרין הואיל רש עוש
אז קמיתא בהני בנתיחא והני בתראי כוליה דבר קא עבדי:
להלכותו

לא א מ"י פ"ט מהל'
גניזה הלכה ג סמג
שם:
לב ב מ"י שם הל' ה:
לג ג מ"י שם הל' א:

1. כי ימצא איש גנב נפש
מאתיו מבני ישראל
והתעמר בו ומכרו ומה
הגנב ההוא ובערת הרע
מקרבך; דברים כד ז
2. כי ימצא איש ששב
עם אשה בעלת בעל
ורמחו גם שניהם האיש
הששב עם האשה
והאשה ובערת הרע
מישראל; דברים כב כב
3. וגנב איש ומכרו
וגנמצא בידו מות וזוהי:

4. יִצְעוּ אֲנִשִּׁים יַחַד
 אִישׁ וְאִתּוֹ רִקְבָּהּ וְיִחַד
 אֶחָד לְהִצִּיל אֶת אִשְׁהָ
 מִיַּד מְכוֹן הַלְּחִידָה וְלִפְנֵי
 הַחֻשְׁבָּקָה בְּמִשְׁכָּה:
 5. לֹא תִרְצֵחַ לֹא תִנְאֵף
 לֹא תִגְבֹּל לֹא תִתְעַב
 בְּרֵעֲךָ עַל שְׁקֵר:
 6. כִּי עֲבֹד אֶת אֱלֹהִים
 יִהְיֶה אֲתָם מֵאֲרָץ
 מִצְרָיִם עַד עַכְשָׁנָה
 מִלְּמַדְרַת עֲבָד:
 7. לֹא תִגְבֹּל וְלֹא תִשְׁקֹר
 אִישׁ אֶת חֶבְרֹנוֹ וְאִישׁ
 אֶת חֶבְרֹנוֹ:
 8. לֹא יִקֹּם עַד אֶחָד
 בְּאִישׁ לְכָל עוֹלָם וְלֹכֵל
 שְׂמֵחַ בְּחַטָּאת כָּמוֹת חֹטֵא
 יִחַקֵּא עַל פִּי שְׁנֵי עֵרִים אוֹ
 עַל פִּי שְׁלֹשׁ עֵרִים וְקוֹסֹם
 לְרֵעֵהוּ:
 9. רְבִים יֵשׁוּ

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

לד אבד הוזהר
מ"י פ"א מהל' עדות
הלכה ט:
לה י מ"י פ"א מהל'
טעמיהן הלכה ג:
לו ב מ"י פ"ג מהלכות
ממרים הלכה ח:
לו ל מ"י פ"ה הל' ה:

(א) שנת קנד. עירובין י:
בבא קמא עד: מ"ט יג:
שע"ת ד. (ג) י"ב יד:
(ג) י"ג אומרים כן הני
במשנה שבמשינוי ועי'
מ"ט. (ד) הוריות ב.
(ה) נכדו המטה כדן.
(ו) שמות כ. (ז) נדרים
יט. (ח) נפיל פ"א.
(ט) נפיל כדן.

תורה אור השלם

1. כי יפלא ממך דבר
למשפט בין דם לדם בין
דין לדין ובין נגע לנגע
דברי ריב"ז בשערי
דקדוק ופירוש אל המקום
וקמח יבחר ו' אלהיך בו:
דברים יז ח
2. וישית על פי הדקדק
אשר יגיד לך מן המקום
ההוא אשר יבחר י'
ושמרת לעשות בכל
אשר יורה: דברים יז י
3. והאיש אשר יעשה
בין: ובלתי שמע אל
הדבר העמך לשרת שם
את י' אלהיך או אל
השטט ומת האיש ההוא
ובערת דבר משכ"ל:
דברים יז יב

הגהות הב"ח

(א) נ"י ע"י מכירה נמי
ליקטלו:

מוסף רש"י

לאר שניתן לאזהרת
מיתת ב"ד. לאזהרת דבר
שחיבין עליו מיתת ב"ד
(ומיתת יג) שלא יעשה כן.
שממתיב עליו מיתת ב"ד
(ועוד יז ב"ס עד: א"י
לוקח עליו. דמיתת ב"ד
הוא עשוי של לאו ובי"ט עד:
שלא ניתן לאו זה לאזהרת
עונש מלקות כשאר לאוין.
שכ"י הולך להחזיר, שאם
לא כן לא יוכל לייבש מיתה
(ומיתת יג) אפילו לא התרו
בו למיתה ומתו בו
למלקות. דהשאל לא
מיקטל. אפילו הכי לא לקי.
ללאזהרת מיתה ניתן ולא
למלקות (ועוד יז יט).

להלקותו באנו. ולא העדנו להמיתו שלא ידענו שסופו לחזור ולקלקל:
להלקותו באנו. על הגניבה ולא ידענו שימכרנו: דלא לקי. אגניבה
לחודש משום דהוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שאם ימכרנו
יחרג: עידי גניבה בנפש. שהעידוהו שנגנב נפש: מדאמר חזקיה אין

נהרגין. אם היוזמו לאחר שנאו עידי
מכירה משום הכי לוקין שהרי אין
סופן למות על עדות זו ולא הוי
לגביהו לאו שניתן לאזהרת מיתת
ב"ד: דאי ר' יוחנן כיון דאמר
נהרגין. אם בלא עידי מכירה אחרי
כן קודם הומה ונגמר דינו ע"פ
שמי הכמות והזומה היכי לקו אם
הוזמו קודם שנאו עידי מכירה הא
הוה ליה לאו דלא תענה" לגביהו
בשעה שהעידו לאו שניתן לאזהרה
שלא להעיד כן שאם יעידו ולא יוזמו
עד שיבאו עידי מכירה ויגמר דינו
ויוזמו ימותו: וכל לאו שניתן לאזהרה
ב"ד אין לוקין עליו. ואפילו יפטר
מן המיתה שהרי לא לאזהרת מלקות
ניתן: איננו היכי לקו. הא לאו
כאשר זמס" הוא ולי משום לא תענה
(שמות כ) לאו שאין בו מעשה הוא:
בעידי מכירה כולי עלמא לא פליגי
דנהרגין. אם נגמר דינו על פי שמי
הכמות: לחוד קיימא. ועידי גניבה
אין באין להורגו אלא להלקותו אבל
עידי מכירה שבאין עמהן ואומרים
שהפרו בו למיתה מונעין אותו
ממלקות ומחייבין אותו מיתה והויא
לה מכירה דבר שלם: אסתכלא
דמכירה. דקסבר ר' יוחנן לא לקי
עלה דלאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד
ואין באין אלא להורגו ואע"ג
דשמיא נריכות זו לזו והוה ליה כל
מלא וחדא חזי דבר מיקטל כרצנן:
ומודה ר' יוחנן בעדים הראשונים של
כן סורר ומורה שהוזמו דאין נהרגין.
דאיננו ודאי למלקות אותו כדמתיב
וסורו אותו (דברים כא): הכל מודים
כו. כלומר יש עדים בזה סורר
ומורה שהכל מודים בזה כמותו
לפטור יש כח שהכל מודים בו לחייב
ויש כח בזה סורר ומורה שחלקו
חזקיה ורבי יוחנן לפי מה שמענו
במחלוקתן: שנים אומרים בפנינו
נגנב. משל אכיו מעות לקנות בשר
ויין בפעם שניה אחר שלקח: ושנים
אומרים בפנינו אכל. הבשר ברשות
אחרים דאינו חייב עד שיגנוב משל
אכיו ויאלץ ברשות אחרים" הנן שמי
כמות נריכות זו לזו ואין הראשונים
יכולין לומר להלקותו באנו והוה ליה
חזי דבר לחזקיה דסבר לה כר"ע
דאמר אין נהרגין ולר' יוחנן דאמר
נהרגין כרצנן: עידי מכירה בנפש.
ולא בלא עידי גניבה על כך לפינו:
הא מסוך קאמר. אפי' חזי דבר אין
כאן שהרי היה לו להליל נפשו מב"ד
בטענה זו: ודלא אמו עידי גניבה.
קאמר רב אסי וכדפרישית שהיה
יכול לומר עבדי מכרתי: לכסוף.

אחר שהעידו עידי מכירה בלא עידי גניבה ונגמר הדין ע"פ שניהם: ואכסי מאי למימרא. כשהעידו הראשונים לא היה הדין ראווי ליגמר על
פיהם ויכולין לומר לא היינו יודעין שיבאו עידי גניבה עליו: דקא מרמוי רמווי. הני להני: ב"תנ"י ג' כתי דינין היו שם. בירושלים דמשתעי
בה קרא (דברים יז) וקמת ועלית: אחד יושב על פסח הר הכית. הוא שער המזרחי שלפנים מן החיל לפני עזרת נשים: ואחד יושב. למעלה הימנו
כשעברו עזרת נשים ובאין לפני עזרת ישראל: ואחד בלשכת הגזית. שהיא בגויה בתוך העזרה חציה בקודש וחציה בלחול כדלחמירין בקדר
יומא (דף ה:). באין לזה שעל פסח הר הכית. וזן זה שהורה בעירו ונחלק ב"ד שבעירו עליו והזקיפו הכתוב לעלות לירושלים ולשאל
ובאין הוא ובית דין שבעירו לב"ד זה שעל פסח הר הכית שהיה צו פוגעין מחילה: תלמיד שהורה לעשות. תלמיד שלא הגיע להוראה ונחלק
על ב"ד שבעירו ובאו לב"ד הגדול ושאלו וחזר לעירו והורה כמתחילה פטור שאין לשמוך על הוראתו והתורה לא חייבה אלא מופלא ומומחה לב"ד
כדלחמירי בגמ' [פ.]: נמלא חומרו קולו. חומר שהמירו עליו שאינו ראווי להוראה עד שיהא בן ארבעים שנה" נעשה לו קל לפוטרו מן המיתה:
גמ'

גניבה אחתלאת דמכירה היא. וא"ת אמאי מקטלי הא מנא
למימר לפוסלו לעדות באנו וכ"ת דבעו התראה ויוין
דלחמירי שאתרו בו למיתה אלא לא למיקטליה קא אמו אם כן לחזקיה
נמי לקטלו אע"ג דלחו נמי להלקותו כדלשכחן בפ"ב דב"ק (דף

ה) וספ' דעידי גניבה ראשונה ושניה
אע"ג דלחו לחייבין חזי מוק כיון
דלחו נמי ליעידו משלמי חזי מוק
של העדלה עם הכת השלישית
כשהוזמו השלש כתות וי"ל דקסבר
חזקיה דגניבה לחודה קיימא כמו
עידי קדושין ועידי ביאה ואע"ג
דמיירי באתרו ביה מדמקטלי לרבי
יוחנן מ"מ לא שייך בזה חיוב מיתה
ואפשר ללחזקיה לא בעי התראה
ולר' יוחנן בעי אי נמי הש"ס לא
חש בטעמא דלפוסלו לעדות באנו
מדלחמירי לעיל למימר להלקותו
ושמא אצטרך היכל דמפסיל
מעיקרא וקאי:

עבדי מכרתי. וא"ת אי לאו
למקטליה קא אמו אם
יבאו עדים שאינו עבדו אם כן למאי
קא אמו וי"ל דלחו לקיים המקח
וא"ת אי דלא אתרו ביה למא לן
טעמא דעבדי מכרתי אלא ודאי
אתרו ביה אם כן למקטליה קאמי
וי"ל דאתרו ביה אחריני ואיננו לא
ידעי וכי האי גוונא הוה מצי לשנויי
כר"ס פרק היו נודקין (לעיל דף מה).

גני נערה המאורסה:
אמר ר' יוסף ב'. סלקא דעתך
דבר יוסף נדלחו עידי
גניבה וה"פ מתוך שהוא יכול לומר
עבדי מכרתי אם לא היו באים עידי
גניבה אם כן אין צעדותם ממש וחזי
דבר הוא ואזי פריך ליה הא מתוך
קאמר דמשמע הלשון דלפילו השתא
נמי בטר דלחו עידי גניבה מצי
למימר הכי: קמ"ל רמיה לאו
בלום הוא. בפ"ב דב"ק (דף כז: וספ')
גני ליעידו תורה ולייעודי גברא
דמסקינן הסם אלא דקא מרמוי
רמוי לא דמי לרמיה דהכל דהסם
מיירי ברמיה חשונה שכל השלשה
ימים בלא אלו עם אלו וקא מרמוי
אכל הכל ברמיה גרוסה איירי דלאו
מילתא היא אי נמי דיני נפשות שאני:
במופלא

דתימא רמיא מילתא היא קמ"ל רמיא לאו כלום הוא: מתנ"י זקן ממרא
על פי ב"ד שנאמר כי יפלא ממך דבר למשפט שלשה בתי דינין היו שם
אחד יושב על פסח הר הבית ואחד יושב על פסח העזרה ואחד יושב בלשכת
הגזית ב"אין לזה שעל פסח הר הבית ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבירי
כך לימדתי וכך לימדו חבירי אם שמעו אמר להם ואם לאו באין להן לאותן
שעל פסח עזרה ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבירי כך לימדתי וכך לימדו
חבירי אם שמעו אמר להם ואם לאו ואלו באין לב"ד הגדול שבבלשכת
הגזית שממנו יוצא תורה לכל ישראל שנאמר מן המקום ההוא אשר יבחר
ה' חזר לעירו שנה ולמד בדרך שהיה למד פטור ואם הורה לעשות חייב
שנאמר והאיש אשר יעשה כדון אינו חייב עד שיוורה לעשות תלמיד
שהורה לעשות פטור נמצא חומרו קולו: גמ' חנו רבנן כי יפלא ממך דבר
במופלא

אחר שהעידו עידי גניבה בלא עידי מכירה בלא עידי גניבה ונגמר הדין ע"פ שניהם: ואכסי מאי למימרא. כשהעידו הראשונים לא היה הדין ראווי ליגמר על
פיהם ויכולין לומר לא היינו יודעין שיבאו עידי גניבה עליו: דקא מרמוי רמווי. הני להני: ב"תנ"י ג' כתי דינין היו שם. בירושלים דמשתעי
בה קרא (דברים יז) וקמת ועלית: אחד יושב על פסח הר הכית. הוא שער המזרחי שלפנים מן החיל לפני עזרת נשים: ואחד יושב. למעלה הימנו
כשעברו עזרת נשים ובאין לפני עזרת ישראל: ואחד בלשכת הגזית. שהיא בגויה בתוך העזרה חציה בקודש וחציה בלחול כדלחמירין בקדר
יומא (דף ה:). באין לזה שעל פסח הר הכית. וזן זה שהורה בעירו ונחלק ב"ד שבעירו עליו והזקיפו הכתוב לעלות לירושלים ולשאל
ובאין הוא ובית דין שבעירו לב"ד זה שעל פסח הר הכית שהיה צו פוגעין מחילה: תלמיד שהורה לעשות. תלמיד שלא הגיע להוראה ונחלק
על ב"ד שבעירו ובאו לב"ד הגדול ושאלו וחזר לעירו והורה כמתחילה פטור שאין לשמוך על הוראתו והתורה לא חייבה אלא מופלא ומומחה לב"ד
כדלחמירי בגמ' [פ.]: נמלא חומרו קולו. חומר שהמירו עליו שאינו ראווי להוראה עד שיהא בן ארבעים שנה" נעשה לו קל לפוטרו מן המיתה:
גמ'

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

פז.

עין משפט
נר מצוה

(א) וקדושין (טז) ונחמין
דב: (ז) ונעל יד: ע"ז ח"ג:
(ג) ונל ולא יאמרו ערין:
(ד) ונחמין דב: (ח) ונחמין
יד: (ו) ונחמין דב: עריות פ"ו
מ"ג: (ז) ונחמין ע"ז:
(ח) ונחמין דב: (ט) ונחמין
בפלוניא.

הגהות הגר"א

[א] נפ"ז וזו הדין דין נחנק
דין ע"ז:

מוסף רש"י

בשלמא בית המקדש
גבוה מא"י: דשמיטת
מינה דהא נפ"ז משמעי
קלא וקדושין ט"ז: דכתיב
ועלית: מכל שערין קרי
עליה ומשם לית המקדש:
מלמד שבת המקדש היה
גבוה מכל א"י: ונחמין דב:
דכל לדידיה קסא ונחמין
ועלית וקדושין ט"ז: אשר
העלה כ"ו מארץ
צפונה: הדין נכלל ומכל
האלוהא אשר הדמיון שם
ומכאן אשר העלה: ונחמין
שמעברים את השנה כל
אדר: אם ראו כ"ד לאחר
הפורים שהשנה לריכה
להעברת מעברין אותה
(ד"ה ז"ל) שהיו אומרים
עד הפורים: לפי שכן
חכמים אומרים שאין
מעברין אלא כ"ד נחמין
דכ"ד לפי הפורים: לכן
החוקק לעדות ז' ונחמין:
עשירי: אין לי צורך לזכור:
שאין מעברין עמו אלא י"א
דכו להו מ"י נדה ע"ב:
בתשיעי: דפשיטא לן ביה
דבעי שימור אם לאמה נז:
דכ"ד ראו להעלה לדי זכר
נמורה (שם): אף עשירי:
אם התחילה ללכות נז: בעי
שימור: י"א כנגדו אע"ג
דלית להעלה לכל לדי זכר
נמורה (שם):

גמ' במספלא שבכ"ד: במומחה לנ"ד למעוטי תלמיד: ממך זה
יועץ: שנחלק בעיבור השנה הקרוי סוד וענה כדמפרש לקמן: וכן
הוא אומר: דגבי יועץ כתוב ממך: זו הלכה למשה מסיני: שאף עליה
הוא נהרג: למשפט ז' הדין: אם נחלק בדבר הלמד דדין ג"ש
גם הוא נהרג דלדלו דין ממש כתיב
להדיא בין דין לדין: בין דם נדה
דם לידה כו': שנחלקו בדם נדה
או בדם לידה או בדם ויבה:
ובין נגע לנגע: שנחלקו בנגעי אדם
או בנגעי בהמות: דברי ריבז: ה"ל
למכתב דבר ריבז וכתבי דברי ריבז
לרבות חמין וערכין והקדשות שהן
באין וחלום ע"י דיבור הפס: זו
השקלא סוטה: שהיא על ידי ריב
שניה ובין בעלה: ופרישם העגלה:
שהכלל נהרג ע"י מריצה: ועשרת
לזרע: שאף נגעים ע"י ריב של
מאורע: שהם הם נאים: זה נקט שכתב
ופאה: שהן נגעים שכתוב בן
ואכלו בשערין: וקמא מביה דין:
מדכתיב וקמא מכלל דנישנין
עסקין והיינו כ"ד שישנין נחמין
נקוב להם עד עת האוכל ושם
באין כל הצרכין לדין ולהוראה בכל
עיר ועיר ואחר רחמנא כ"ד של
אותה העיר שהמחלוקת ביניהם לילך
ולישאל: מלמד שבת המקדש גבוה
מא"י: וקמא ועלית אל המקום ש"מ
אין לך עיר בא"י שאין ירושלים גבוהה
ממנה: וא"י גבוהה מכל הארצות:
תנא דכריתא קא מסיק למלמיה
ולאו מהאי קרא יליף ולקמן מפרש
מנן: אשר העלה וגו' מכל הארצות
אשר הדתים שם וישבו על אדמתם:
ש"מ דלדמיהם גבוהה מכל הארצות
דכתיב העלה: מה להלן דבר
שחייבים כו': דליפנין בהוריות [ח]:
תרומא ל' להאי מתניתא דלעיל
דקמא דמיקטילי אכל הני דחשיב בה
הלכה וגזירה שיהו וערכים והקדשות
וכוליהו אין דתנא בה דחמין כר"מ
דאמר ק"ז חייב אלא עד דבר שזדונו
כרת וכו': דכחנן הם העידו: כלומר
א' אפלוגמאט דהק' תנא פליגי זקן
ממלא ורנן: הם העידו: ר' יהושע
ור' פפיס נחמין: עדיות: שמעברין
אם השנה כל אדר: ואע"פ שלא
נמלכו לעבר קודם הפורים וקראו את
המגילה בליל הראשון ואחר כך ראו

במספלא שבכ"ד: מומחה למעוטי תלמיד ואין זה כשאר מופלא
דכלל דומתין כדפרישית שלחי פרק קמא (דף ע"ו):
שבת המקדש גבוה: לאו מכל א"י דאיכא עין עיטס דמילדי
מיניה דלמחר בלחורו מקומן (ונחמין דף נד): סבור
למכניהו בעין עיטס דמילדי אי נמי
כחמין דהמ"ק גבוה מעין עיטס שגובהן
ק' אמה: **מלמד** שהמקום גורם:
לאפוקי מלחן בבית פלגי והמרה
עליהם דלמחרין לעיל בפרק קמא
(שם דף ט): **דא"י** דהא גיסא קא
שרי חמין בפסח: תימה הא מ"ד
עד הפורים מודה דלס עזרובי אחר
הפורים מעוברת דדוקא בנשן הוא
דלמחר בפרק קמא (דף יב) וס' זה
ניסן ואין אחר ניסן אכל מאן דלמחר
עד הפורים מדרבנן בעלמא הוא
דלמחר כדמפרש בפרק קמא דר"ה
(דף יא) וס' מ"ט דלמ"ד עד הפורים
כיון דלמחר מר שולין בהלכות הפסח
קודם הפסח ל' יום אחי לזולתי
בחמין וכיון דלס עזרובי כ"ע מודו
דמעוברת לא קא שרי חמין בפסח:
ורשב"ל אומר עשירי כאחד
עשר: וא"ת ולרשב"ל
אי אמר זקן ממלא כרבי יוחנן אמאי
מיחייב הרי מחמיר הוא ואין כאן
דבר שזדונו כרת וי"ל דמשכחת לה
אי נגעה בכרך של תרומה וקידש בו
את האשה דאי טמא הוא אין בו
שום פרוטה דלא חזי אלא להפקה
ואינה מקודשת ואי טהור הוא יש בו
שום פרוטה דחייב לאחלה ומקודשת:
דין
ממך דבר למשפט וכתבי התם יונעלם דבר מעיני הקהל מה לחלן דבר
שחייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייב על זדונו כרת
ועל שגגתו חטאת ור' יהודה ע"ל פי התורה אשר יורוך עד דאיכא תורה ויורוך
ור"ש אשר יגידו לך מן המקום ההוא אפילו כל דהו א"ל רב הונא בר חיננא
לרבא תרגמא לי להא מתניתא אליבא דר"מ א"ל רבא לרב פפא פוק תרגמא
ליה כי יפלא במספלא שבכ"ד הכתוב מדבר ממך זה יועץ שישירע לעבר
שנים ולקבוע חדשים כדכתיב יהן העידו שמעברים את השנה כל אדר שהיו
אומרים עד הפורים דאי להאי גיסא קא שרי חמין בפסח ואי להאי גיסא קא שרי
חמין בפסח דבר זה הלכה זו הלכות אחד עשר דאיתמר "עשירי ר' יוחנן אמר
עשירי כתשיעי ור"ש בן לקיש אמר עשירי כאחד עשר רבי יוחנן אמר עשירי
כתשיעי מה תשיעי בעי שימור אף עשירי בעי שימור ר"ל אמר עשירי כאחד
עשר מה אחד עשר לא בעי שימור אף עשירי לא בעי שימור משפט זה הדין וא
דין

שהשנה לריכה להעברת ועזרובי: שהיו אומרים כו': לפיכך הוצרכו להעיד כן שהיו אחר חכמים אומרים עד הפורים מעברין ושזו אין מעברין.
ועממא מפרש נחמין ר"ה [ח] דמן הפורים התחילו לדרוש בהלכות הפסח דתניא שולין בהלכות הפסח קודם לפסח ל' יום וכי מרחק להו לא ציימי
לשלוש כ"ד שכתב שמעון מן הדרשנים לעשות הפסח בסקף ל' ואחי לזולתי בחמין: דאי להאי גיסא: אם אמרו כ"ד שזלכת הגזית שמעברים
אחר הפורים מעוברת כר' יהושע ור' פפיס והוא אמר אינה מעוברת קא שרי חמין בפסח: ואי אפגא: נמי שרי חמין בפסח דזדונו כרת:
הלכות אחד עשר: יום אחרון של י"א שבין נדה לנדה: קיימא לן (נדה ע"ב) י"א יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני משעברו ז' ימי הנדה אינה
חוזרת להיות נדה עד שעברו י"א יום דכל דמיס שרואה בהם דם ויזהרם וס' אחרת בהם יום או יומים לרופים שומרת יום ג' ואם פסקה
ולא ראתה בו טובלת בו ביום וטוהרה ואם ראתה ג' ימים לרופים הויא ויזהרם לקרנן ולטבילת מים חיים: ואפליגו רבי יוחנן ורשב"ל בהלכות
יום האחרון: רבי יוחנן אמר הלכה אחת נאמרה בו ר"ל אמר שתי הלכות נאמרו בו ליחלק משלפניו והך פלוגמא בשליהי מסכת נדה
ואתמר בתרתי לישני וחד מיניהו נקט הכא: **עשירי רבי יוחנן אמר הרי הוא כפשיעי**: מה הרואה בתשיעי לריכה להיות שומרת עשירי
שהרי ראתה בצירוף ג' לזכה ושמא תראה בעשירי הרי שנים ותמחור ותראה בליל עשר הרי ג' אף הרואה בעשירי לריכה להיות שומרת
אחד עשר ואע"פ שעשירי אינו ראוי לצירוף ג' שאין שנים עשר מאטקף עמהם לזכה דאיכא דלא ראתה ג' רצופין להיות זכה בהק' י"א
יום הוי יום שנים עשר תחלת נדה והיינו דקאמר רבי יוחנן התם הלכתא י"א הלכה אחת נאמרה בו ליחלק משלפניו ומאי איזהו דלא בעי
שימור להיות שומרת שנים עשר נגדו דהא לאו מימי ויזהרם הוא אכל שזו לשלפניו להיות שימור לראית עשירי כשם שהעשירי שימור לראית
תשיעי: ור"ל אמר עשירי כאחד עשר מה אחד עשר לא בעי שימור: שנים עשר שהרי אין השנים עשר מימי הויזה אף עשירי לא בעי שימור
להיות שומרת י"א דלא נאמרה שומרת יום נגד יום אלא בלחיה לצירוף ג' הלכך לר"ל שתי הלכות נאמרו ביום אחד עשר ליחלק משארי ימים
שלפניו אחת עשר ואחת עשר נעשה שימור לראית עשירי: ואי אפילו זקן ממלא ורנן בהלכות אחד עשר דלפניו ר"ל
ורבי יוחנן הוי דבר שזדונו כרת על שומרת יום כנגד יום חייב כרת כדכתיב (ויקרא טו) כל ימי זכר טומאתה וגו' ודרשין [נדה ע"ג] ימי וכל ימי:

לח א מ"י פ"ג מלכות
ממרים הלכה ה'
לח ב מ"י שם הלכה ו'
לח ג מ"י שם הלכה ו' פ"ד
הלכה א והלכה ב ועי'
שם הלכה:
מא ד מ"י פ"ד מהל'
קידוש החדש הלכה
יג די'
מב ה מ"י פ"ה מהל'
מטמא משכב ומושב
הלכה ח טור י"ד סי' קפג:

תורה אור השלם
1. כי יפלא ממך דבר
למשפט בין דם לדם בין
דין לדין ובין נגע לנגע
דברי ריבז: בשערין
וקמא ועלית אל הפקוס
אשר יכתוב ו' אלא דין ביה
דברים יז ח
2. ממך קצא חשב על יי
רצה יעץ בלעיל:
נחום יא
3. לכן נדה ימים כאים
נאם יי ולא יאמרו עזין
דין לדין ונחמין דב:
ישראל מארץ מצרים:
כי אם חי יי אשר העלה
ואשר הביא את זרע בית
ישראל מארץ צפונה
ומכל הארצות אשר
הרחיתם שם וישבו על
אדמתם:
ימיהו כג ד-ח
4. ואם כל עדת ישראל
ישנו ונעלם דבר מעיני
הקהל וישו אחת מכל
מצות יי אשר לא
תעשה ואשמו:
דקרא ד יג
5. על פי התורה אשר
יורוך ועל המשפט אשר
יאמרו לך תעשה לא
חסור מן הדבר אשר
יגידו לך ימין ושמאל:
דברים יז יא
6. ועשית על פי הדבר
אשר יגידו לך מן המקום
ההוא אשר יבחר יי
ושמרת לעשות בכל
אשר יורוך: דברים יז י

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

דין בתו מאנוסתו. נכולו משנה פלוגתא דר מהאי ורואה למר
דלון זקן ממרה מודה בגזירה שזה ז' :
עקביא בן מהללאל מממא. ואף על גב דעקביא מחמיר ומנין
דהוא קולא כגון שרואה דס אדום ומשלמנו לס ירוק :

דבר יחזק דר אבדומי בללו הן הנשרפים) פרישית לה גבי בתו
מאנוסתו דמהאי דינא יליפין והוא דבר שדונו כרת : **הירוק עקביא**
בן מהללאל מממא. דס הירוק הוי דס הנדה. ואם אמר זקן ממרה
כעקביא בן מהללאל מייתי לה לחיוב כרת שפעמים שרואה דס הירוק
נחמלת נדונה ולבסוף ב' ימים
רואה דס אדום ופוסקת והיא מתחלת
למנות שבעה ימים מראית דס ירוק
וטובלת ומשמשת עם בעלה ב' ימים
נדונה לפי שדס הירוק טהור הוא
והיה לה להחמיל למנות מראית דס
אדום : מעין אחד הוא. דס הבא
בשבעים של נקיבה שהוא טמא ודס
הבא לאחר שבעים שהוא טהור
ממעין אחד הוא : **הפורה עימאסו**.
כל שבעים : **והפורה עימאסו**.
לאחר שבעים ופורה עימאסו לאחר
שכלן ימי טהרה : **ולוי אמר ב' מעיינות**
הן נפססו הטמא. לאחר שבעים
ונפססו הטהור ויפססו הטמא : **והפורה**
בסוף ימי טהרה נפססו הטמא. ואמרי
במס' נדה (לח) מאי צינייהו בשופעת
מתוך שבעים לאחר שבעים או מתוך
שמונים לאחר שמונים לר' אע"פ שלא
פסק מעיינות בתוך שבעים ויפססו דס
לאחר שבעים ממנה טהור ולוי
טמא עד שחפסוק שעה דינמא נפססו
הטמא והשופעת מתוך שמונים לאחר
שמונים לר' עמאל ואע"פ שזהו
מעין עצמו של ימי טהרה ולוי טהור
עד שחפסוק מעין טהור ויפססו מעין
הטמא. ואי אפילו זקן ממרה ורבנן
בהא קאמי לדי כרת אי רבנן כרז
והוא כלי איכא כרת לאחר ימי
טהרה ואי רבנן כלי והוא כרז איכא
כרת נחמלת ימי טהרה לר' לקולא
ולוי לחומרה : **קיששה ג' ימים בתוך**
אחד עשר יום כו'. כמיז כפרשת
זבה בלחמ עשר יום שצין נדה לנדה
שהם הימים המציין לדי זבה ואשה
כי יווצ זב דמה ימים רביעס) ותינא
בפרק צנות כומס (נה לו) : דמה
מחמת עצמה ולא מחמת ולד מגיד
שדס הקישוי שאל קודם הולד מחמת
זכר הקישוי אינו מצינא לדי זבה
וכ"ש דס שלאחר הולד אכל אס
רלחה ג' ימים רלופין כגון מתוך קושי
ושפחה קודם יליאת הולד יום אחד
מעט לעט ששקטה ונחה מלערה
ואח"כ ילדה בין מתוך קושי בין מתוך

תורה אור השלם

1. ערות בת בנה או בת
בנה לא הנלה עיריות כי
ביתו דתורה :
2. ערות אשה ובתה לא
הגלה את בת בנה ואת
בת בתה לא תחזק לגלות
ערוהה שארה דתה וקד
הוא :
3. ואיש אשר יקח את
אשה ואת אמה זמה היא
כאש ישרפו אתו ואחרון
ולא תהיה וקד
בכובדם : ויקרא כ יד
4. כי יפלא ממך דבר
משפט בן דם לך בן
דין לדין וכן נגע לנגע
בדבר בשעריך
וקמה ועלית אל המקום
אשר יבחר לך אלהיך בן
דברים יז ה
5. ואם אסון יהיה ונתתה
נפש תחת נפש :
6. ובי יצאו אנשים וגפרי
אשה קרה ויצאו לקריה
ולא יהיה אסון עושו
יעשו כאשר ישיה עילו
בעל האשה ותתן
בפליים : שמה כא כב
7. וקרא את הנגע הזה
הנגע בקרית הבית
שקערת ויקראת או
אדומות ומראיהן שפל
מן הקר : ויקרא יד לו

גליון הש"ס

הש"ס ב' פלוגתא ב' :
יאי תפסו ירשין : ע"י טורי
אכן מצינו בלגני שס' דף
י' ע"ד ד"ה נפס :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסורין בלילה הלכה ו
והפ"ה מ"ה משכן הירוש
שגם לארץ קול עשוין רמז
טו"ש ע"י ד"ר קהמ ע"פ
ז :

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

פח.

עין משפט
נר מצוה

א ומי"י פ"ב חל' טומאת
לדעת הל'ין:
ב ח' מ"י פ"א מהל'
ערכין הל' ג סמג
עשין קמח:
בב ג מ"י פ"א הל' א
סמג עשין קלז:
ג ד מ"י פ"א הל' א:
בא ד מ"י פ"א מהל'
סוטה הל' א ג סמג
עשין מה ט' נטו"ע לה"ע
ס' קעמ פ"ג ד'
גב ד מ"י פ"ט מהל' דמל'
הל' ט סמג עשין עה:
ד ומי"י פ"ה מהל' חמוסרי
כפרה הל' א:
גג ד מ"י פ"ד מהל'
מנוט עשין הל' א:
גד ט מ"י פ"א הל' א
ג:
גה י מ"י פ"ד מהל'
ממריס הל' א סמג
עשין ק"א ואל"ן רטו:
גז כ מ"י פ"א מהל' סוטה
הל' ז סמג עשין ט
טו"ע לה"ע ס' קעמ
פ"ג י:

תורה אור השלם

1. כי יפלא ממך דבר
למשפט בין דם לדם בין
דיו לדיו וכן נגע לנגע
דברי ריבית בשעריך
וקמת ועלית אל המקום
אשר יבחר לך אלהיך
דברים י"ח
2. אך כל חרם אשר
יחרם איש לז' מכל אשר
לו מאדם ובהמה
ומנושה אחותו לא יקבר
ולא ינאל כל דם קדש
קדשים הוא לך:
ויקרא כו כח

3. והיה השרה בצאתו
ביכל קדש לך כשדה
החרם לכהן תהיה
אחות: ויקרא כו כח

מרחו מעשר ונתנו לו. ואפילו למאן דאית ליה צריכה כל זמן
שלא הפריש פיהל ולא ציררה היה הכל שלו ונתחייב הכל
במעשר ושזב לא יפטר וא"ת תרומה נמי לתני שמורס ונותן לו
וכ"ת תרומה בלאו הכי יפריש העני לכל פיהל חייבת תרומה חרף
דאם כן הכי הוא מקדים מעשר
לתרומה גדולה ועוד דתנן במסכת
תרומות פ"ק [מ"ה] אין תורמין מן
הלקט מן השכחה ומן הפיהל ו"ת
דלכ"י לא תני תורס דאפילו הפקיר
לאחר מירות פטור מן התרומה
ו[דמתן] במסכת מעשרות פ' שלשה
מינין פירות ממורחין בשדה מכונסין
אסורים משום גזל מפוזרים מותרין
בין כך בין כך חייבין במעשר
ופטורים מן התרומה וליתא דכירושל'
מפרש דלכ"י פטורין מן התרומה
לפי שאי אפשר לגזלן שחוקר אלא
אם כן תרומה ממנו תרומה גדולה
לפיכך אין לרדך לתרוס כשחלל פירות
דמסתמא הופרשה מהם תרומה
גדולה ונראה לפרש דמשום דתרומה
דבר מועט לא חש להזכיר:

קנינוי מחול. היינו דוקא קדש
שנמחק המנהל אבל
לאחר מיתן אין יכול למחול:
מסית

השקאת סוטה בפלוגתא דרבי אליעזר ור' יהושע דתנן "המקנא לאשתו
ר"א אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו ר'
יהושע אומר "מקנא על פי שנים ומשקה על פי שנים ערפיה עגלה בפלוגתא
דרבי אליעזר ורבי עקיבא דתנן "מאין היו מודדין רבי אליעזר אומר
מטיבורי ר' עקיבא אומר ממוסמו ר' אליעזר בן יעקב אומר ממקום
שנעשה חלל מצוארו מחרת מצורע בפלוגתא דר' שמעון ורבנן דתנן
"מאין לו בהן רגל אוזן ימנית אין לו מחרת עולמית ר' אליעזר אומר
נותן לו על מקומו ויוצא רבי שמעון אומר "נותן על של שמאל ויוצא בשעריך
זה לקט שכחה פיהל לקט דתנן "שני שבלין לקט שלשה אינן לקט שכחה שני
עומדין שכחה שלשה אינן שכחה ועל כולן ב"ש אומרים שלש לעני וארבע
לבעל הבית פיהל בפלוגתא דר' ישמעאל ורבנן "דמתן" מצות פיהל להפריש
מן הקמה לא הפריש מן הקמה יפריש מן העומרין לא הפריש מן העומרין
יפריש מן הכרי עד שלא מירחו מירחו מעשר ונתנו לו משום רבי ישמעאל
אמר "אף מפריש מן העיסה: ג' בתי דינין וכו': אמר רב כהנא הוא אומר מפי
השמועה והן אומרים מפי השמועה אינו נהרג הוא אומר כך הוא בעיני והן
אומרים כך הוא בעינינו אינו נהרג וכל שכן הוא אומר מפי השמועה והן
אומרים כך הוא בעינינו אינו נהרג עד שיאמר כך הוא בעיני והן אומרים מפי
השמועה תדע שהרי לא הרגו את עקביא בן מהללאל ור' אליעזר אומר "אפילו
הוא אומר מפי השמועה והן אומרים כך הוא בעינינו נהרג כדי שלא ירבו
מחלוקות בישראל ואם תאמר מפני מה לא הרגו את עקביא בן מהללאל מפני
שלא הורה הלכה למעשה תנן כך דרשתי וכך דרשו חבירי כך למדתי וכך
למדו חבירי מאי לאו דהוא אמר מפי השמועה והם אומרים כך הוא בעינינו לא
הוא אומר כך הוא בעיני והם אומרים מפי השמועה ת"ש "דאמר רבי יאשיה
שלשה דברים סח לי ועירא מאנשי ירושלים "בעל שמחל על קנינוי קנינוי מחול
בן

לחוטמו: ר' עקיבא אומר מחוטמו. ובמסכת סוטה [מ"ה] מפרש טעמא מר סבר עיקר חיותיה בראפיה ומר סבר עיקר חיותיה בטבוריה:
מקום שנעשה חלל. דהיינו מלאכה דסתם חלל מן הוואר כדמפרש הסם לתת אותך על זוארי חלל רשעים [ויקרא כ"א]. ותנן [קידושין י"ז] המקדש
בעגלה ערופה אינה מקודשת ואם מדד זקן ממרא מטיבירו וצ"ד מחוטמו והציאו אלו עגלה ואלו עגלה למר זו עגלה אסורה ואין מקדשין
בה וזו אינה עגלה מקדשין בה ולמר הוא אפסא: אין לו טרסה עולמית. דענין קרא כדכתיב כדאמרן בנגמר הדין [לעיל מה:] נותן על מקומו. על
מקום הבזון נותן דם האדם וטהור ליכנס למקדש ולאכול קודש דהיינו זדונו כרת: שלש אינן לקט. שאין דרך להפקיין: שלשה אינן שכחה.
בסיפרא [י"ף] לה מקראי צפרשת שכחה. ואם נחלק זקן ממרא ואמר אף שלשה שכחה וזה עני ונטלן וזה בעל הבית ונטלן הימנו לזקן
ממרא הוא גזל ואין מקדשין בו אשה ולרבנן מקודשת: מלוט פיהל מפריש מן הקמה. דכתיב לא תכלה [ויקרא כ"ג] אלא הנח לפניהם והם יקלצוהו:
מרחו. "בכרי נתחייב מעשר דנגמרה מלאכתו הלך מעשר תחילה את הכרי מכל מעשרותיו ונותן לו את הפאה שאילו הפרישה
לא היו עניים לרביץ לעשרה דלקט שכחה ופאה פטורין מן המעשר: אף מפריש מן העיסה. אם טמנה ולשה [למ"ק] טמנה פטור דקנייה
בשניו. ואם בא עני ונטל כדי פאה משענתה לר' ישמעאל לא היו גזל לרבנן היו גזל: עקיבא בן מהללאל. נחלק על חכמים בלשנת
הגיות דר' דברים במסכת עדיות [פ"ה משנה ו'] שהיה אומר לבנו בשעת מיתתו חזר כך דר' דברים שהייתי אומר אמר לו אבא ואמה
מפני מה לא חזרתה בזה אמר לו אני שמעתי מפי המרוצים והם שמעו מפי המרוצים הם עמדו בשמועתך ואני עמדתי בשמועתך אכל
אתה שמעת מפי היחיד וכו': על קנינוי. שקנא לאשתו אל מסתרי עם פלוני: קנינוי מחול. ואם נסתרה אינה נאסרת עליו:

בן

לפריחה בצגדים. אם פרוח חפרת הנרעת ותתמלא כל הצגד: אדם
שפרחה ככולו טהור. דכתיב [ויקרא יג] אם פרוח חפרת הנרעת
וגו' ופליגי רבנן עליה. והיכא דפרחה בצגד כולו והכניסו למקדש או
הנוגע בו נכנס למקדש לרבנן חייב ולר' יונתן פטור: המעריך פחות

מבן חדש. אמר על פחות מבן חדש
ערכו עלי והתורה לא נתנה לו ערך
דגבי ערכין כתיב [ויקרא כו] ואם
מבן חדש וגו': ר"מ אומר נותן דמיו.
כמה שהוא נמכר בשוק דקסנר אין
אדם מוציא דבריו לנטלה ויודע שאין
ערך לפחות מבן חדש וגמר ואמר
לשם דמים ולרבנן פטור. ואם בא
גויבר ומשכנו לר"מ היו הקדש ואין
אשה מתקדשת בו אלא אם כן יודע
בו דמתן [קידושין דף נ"ג] ובהקדש
במיד קודש בשוגג לא קידש ולרבנן
לא היו הקדש והרי הוא של בעלים
קידש בו האשה והאחר שקדש בו
אדם מתקדשת. א"ל לר"מ היו הקדש
והנהנה ממנו מביא אשם מעילות
והרי אותו אשם קדש קדשים
והאכולו בטומאת גופו חייב כרת
ולרבנן לא היו הקדש והרי של בעלים
אדם והנהנה ממנו לא מעל ואם הביא
האש מעילות חולין לעורה הוא
ואין חייבין עליו משום טומאה:
לדבק הכיס. ומועלין בזה: לכהנים
ואין מועלין בזה: שחל על קדשי
קדשים. דתנן [ערכין דף כ"ח] מחריס
אדם את קדשו א"ל נדר נותן דמיהם
ואם נדבה נותן את טומאת כפי חלק
שזם לו זה כדמפרש במסכת ערכין
בפ' המקדש: צינורא. מולג קטן
שטורין בו והב' "כהניס". כדמפרש
בפרק קמא' "כהניס כחזין צפרשה.
אם נפדית בפחות מעשרה בני אדם
עדיין הקדש הוא ומועלין בה ולרבנן
אין מועלין בה: המקנא לאספו.
המתנה נאשתו אל תסתרי עם איש
פלוני: ומשקה על פי עד אחד.
שנא אומר אני ראיתי שנסתרה
ואם לא השקה נאסרת עליו ותנן
[סוטה דף כ"ד] אלו לא שומות ולא
נוטלות כחובתן האומרת איני שומה
והיכא דליכא עידי סתירה ואמרה
איני שומה לרבי אליעזר אין לה
כחובה לרבי יהושע יש לה כחובה
שאנה נאסרת עליו אם מכרה לאחר
כחובתה קנה. ואם תופס ממנו של
זה כדי כחובה הכי הוא שלו לקדש
בו את האשה ולרבי אליעזר היו
גזל ולא קדש: מאין היו מודדין.
לדע אי זו עיר קרובה אל החלל:
מטבורו. ואותה שקרובה לטבורו
תביא את העגלה ולא הקרובה

לחוטמו: ר' עקיבא אומר מחוטמו. ובמסכת סוטה [מ"ה] מפרש טעמא מר סבר עיקר חיותיה בראפיה ומר סבר עיקר חיותיה בטבוריה:
מקום שנעשה חלל. דהיינו מלאכה דסתם חלל מן הוואר כדמפרש הסם לתת אותך על זוארי חלל רשעים [ויקרא כ"א]. ותנן [קידושין י"ז] המקדש
בעגלה ערופה אינה מקודשת ואם מדד זקן ממרא מטיבירו וצ"ד מחוטמו והציאו אלו עגלה ואלו עגלה למר זו עגלה אסורה ואין מקדשין
בה וזו אינה עגלה מקדשין בה ולמר הוא אפסא: אין לו טרסה עולמית. דענין קרא כדכתיב כדאמרן בנגמר הדין [לעיל מה:] נותן על מקומו. על
מקום הבזון נותן דם האדם וטהור ליכנס למקדש ולאכול קודש דהיינו זדונו כרת: שלש אינן לקט. שאין דרך להפקיין: שלשה אינן שכחה.
בסיפרא [י"ף] לה מקראי צפרשת שכחה. ואם נחלק זקן ממרא ואמר אף שלשה שכחה וזה עני ונטלן וזה בעל הבית ונטלן הימנו לזקן
ממרא הוא גזל ואין מקדשין בו אשה ולרבנן מקודשת: מלוט פיהל מפריש מן הקמה. דכתיב לא תכלה [ויקרא כ"ג] אלא הנח לפניהם והם יקלצוהו:
מרחו. "בכרי נתחייב מעשר דנגמרה מלאכתו הלך מעשר תחילה את הכרי מכל מעשרותיו ונותן לו את הפאה שאילו הפרישה
לא היו עניים לרביץ לעשרה דלקט שכחה ופאה פטורין מן המעשר: אף מפריש מן העיסה. אם טמנה ולשה [למ"ק] טמנה פטור דקנייה
בשניו. ואם בא עני ונטל כדי פאה משענתה לר' ישמעאל לא היו גזל לרבנן היו גזל: עקיבא בן מהללאל. נחלק על חכמים בלשנת
הגיות דר' דברים במסכת עדיות [פ"ה משנה ו'] שהיה אומר לבנו בשעת מיתתו חזר כך דר' דברים שהייתי אומר אמר לו אבא ואמה
מפני מה לא חזרתה בזה אמר לו אני שמעתי מפי המרוצים והם שמעו מפי המרוצים הם עמדו בשמועתך ואני עמדתי בשמועתך אכל
אתה שמעת מפי היחיד וכו': על קנינוי. שקנא לאשתו אל מסתרי עם פלוני: קנינוי מחול. ואם נסתרה אינה נאסרת עליו:

לחוטמו: ר' עקיבא אומר מחוטמו. ובמסכת סוטה [מ"ה] מפרש טעמא מר סבר עיקר חיותיה בראפיה ומר סבר עיקר חיותיה בטבוריה:
מקום שנעשה חלל. דהיינו מלאכה דסתם חלל מן הוואר כדמפרש הסם לתת אותך על זוארי חלל רשעים [ויקרא כ"א]. ותנן [קידושין י"ז] המקדש
בעגלה ערופה אינה מקודשת ואם מדד זקן ממרא מטיבירו וצ"ד מחוטמו והציאו אלו עגלה ואלו עגלה למר זו עגלה אסורה ואין מקדשין
בה וזו אינה עגלה מקדשין בה ולמר הוא אפסא: אין לו טרסה עולמית. דענין קרא כדכתיב כדאמרן בנגמר הדין [לעיל מה:] נותן על מקומו. על
מקום הבזון נותן דם האדם וטהור ליכנס למקדש ולאכול קודש דהיינו זדונו כרת: שלש אינן לקט. שאין דרך להפקיין: שלשה אינן שכחה.
בסיפרא [י"ף] לה מקראי צפרשת שכחה. ואם נחלק זקן ממרא ואמר אף שלשה שכחה וזה עני ונטלן וזה בעל הבית ונטלן הימנו לזקן
ממרא הוא גזל ואין מקדשין בו אשה ולרבנן מקודשת: מלוט פיהל מפריש מן הקמה. דכתיב לא תכלה [ויקרא כ"ג] אלא הנח לפניהם והם יקלצוהו:
מרחו. "בכרי נתחייב מעשר דנגמרה מלאכתו הלך מעשר תחילה את הכרי מכל מעשרותיו ונותן לו את הפאה שאילו הפרישה
לא היו עניים לרביץ לעשרה דלקט שכחה ופאה פטורין מן המעשר: אף מפריש מן העיסה. אם טמנה ולשה [למ"ק] טמנה פטור דקנייה
בשניו. ואם בא עני ונטל כדי פאה משענתה לר' ישמעאל לא היו גזל לרבנן היו גזל: עקיבא בן מהללאל. נחלק על חכמים בלשנת
הגיות דר' דברים במסכת עדיות [פ"ה משנה ו'] שהיה אומר לבנו בשעת מיתתו חזר כך דר' דברים שהייתי אומר אמר לו אבא ואמה
מפני מה לא חזרתה בזה אמר לו אני שמעתי מפי המרוצים והם שמעו מפי המרוצים הם עמדו בשמועתך ואני עמדתי בשמועתך אכל
אתה שמעת מפי היחיד וכו': על קנינוי. שקנא לאשתו אל מסתרי עם פלוני: קנינוי מחול. ואם נסתרה אינה נאסרת עליו:

א [צ"ל דתנא] (ב) ערכין
ה. (ג) ערכין מהל' (ד) לעיל
י. (ה) ויני חופות
תמורה: ד"ה לא אמרן.
(ו) סוטה כ. (ז) סוטה מהל'
(ח) לעיל מהל' מיר מיר: ע"ס
יומא סא: נעניס פ"ד
מיר. (ט) נעניס אשתא אס
נמן על של שמאל ע"ש.
(י) פאה פ"ו מהל' ע"ש.
(כ) [צ"ל דתנא] (ל) תמורה
י. מהל' מיר: ב"ק דל.
(מ) סוטה כה. (נ) ו' בני
אדם. (ס) [ע"ש]. (ע) [לעיל
ד"ל]. (פ) [צ"ל כספרי מהל'
ד"ל]. (ק) [צ"ל גזל נכנס כבה
ל' ומהל' גזל כדמיה
כירושלמי נחמן: מעשרות
פרק ג. (ק) ויני חופ' ב"ק
ד"ה מירחן.

מוסף רש"י

לפריחה בצגדים. אם פרוח חפרת הנרעת ותתמלא כל הצגד: אדם
שפרחה ככולו טהור. דכתיב [ויקרא יג] אם פרוח חפרת הנרעת
וגו' ופליגי רבנן עליה. והיכא דפרחה בצגד כולו והכניסו למקדש או
הנוגע בו נכנס למקדש לרבנן חייב ולר' יונתן פטור: המעריך פחות
מבן חדש. אמר על פחות מבן חדש
ערכו עלי והתורה לא נתנה לו ערך
דגבי ערכין כתיב [ויקרא כו] ואם
מבן חדש וגו': ר"מ אומר נותן דמיו.
כמה שהוא נמכר בשוק דקסנר אין
אדם מוציא דבריו לנטלה ויודע שאין
ערך לפחות מבן חדש וגמר ואמר
לשם דמים ולרבנן פטור. ואם בא
גויבר ומשכנו לר"מ היו הקדש ואין
אשה מתקדשת בו אלא אם כן יודע
בו דמתן [קידושין דף נ"ג] ובהקדש
במיד קודש בשוגג לא קידש ולרבנן
לא היו הקדש והרי הוא של בעלים
קידש בו האשה והאחר שקדש בו
אדם מתקדשת. א"ל לר"מ היו הקדש
והנהנה ממנו מביא אשם מעילות
והרי אותו אשם קדש קדשים
והאכולו בטומאת גופו חייב כרת
ולרבנן לא היו הקדש והרי של בעלים
אדם והנהנה ממנו לא מעל ואם הביא
האש מעילות חולין לעורה הוא
ואין חייבין עליו משום טומאה:
לדבק הכיס. ומועלין בזה: לכהנים
ואין מועלין בזה: שחל על קדשי
קדשים. דתנן [ערכין דף כ"ח] מחריס
אדם את קדשו א"ל נדר נותן דמיהם
ואם נדבה נותן את טומאת כפי חלק
שזם לו זה כדמפרש במסכת ערכין
בפ' המקדש: צינורא. מולג קטן
שטורין בו והב' "כהניס". כדמפרש
בפרק קמא' "כהניס כחזין צפרשה.
אם נפדית בפחות מעשרה בני אדם
עדיין הקדש הוא ומועלין בה ולרבנן
אין מועלין בה: המקנא לאספו.
המתנה נאשתו אל תסתרי עם איש
פלוני: ומשקה על פי עד אחד.
שנא אומר אני ראיתי שנסתרה
ואם לא השקה נאסרת עליו ותנן
[סוטה דף כ"ד] אלו לא שומות ולא
נוטלות כחובתן האומרת איני שומה
והיכא דליכא עידי סתירה ואמרה
איני שומה לרבי אליעזר אין לה
כחובה לרבי יהושע יש לה כחובה
שאנה נאסרת עליו אם מכרה לאחר
כחובתה קנה. ואם תופס ממנו של
זה כדי כחובה הכי הוא שלו לקדש
בו את האשה ולרבי אליעזר היו
גזל ולא קדש: מאין היו מודדין.
לדע אי זו עיר קרובה אל החלל:
מטבורו. ואותה שקרובה לטבורו
תביא את העגלה ולא הקרובה

עין משפט
נר מצוה

נו א מיי פין מלכות
ממרים הלכה ח:
נח ב מיי פין שם ה' ד
סמך עשין קול ולחון
רמ:
נב ב מיי פין ה' ד
סמך שס:
ס ד ה מיי פין מהל'
סנהדרין הלכה א:
סא ד מיי פין מהל'
ממרים ה' ד סמך
עשין קול ולחון רמ:
סב ד מיי פין מהל'
סנהדרין הלכה ח:
סג ח מיי פין מהל'
ממרים ה' ד יפסד
הלכה א סמך עשין קול
ולחון רמ:
סד ט י מיי פין
הלכה ח:
סה כ ל מיי פין שס
הלכה ג סמך עשין
קול ולחון רמ:
סו מ מיי פין מהל' לולב
הלכה ו סמך עשין מד
טוש"ע אר"ח ק"י תרנ"א
ספ"ק א:

מסית דלא בעי התראה מאי איכא לומר. לאו אליבא דר' מאיר פריך דלמסית לא מייחייב דלון בו כרת:

ואין לנו אלא תפיצין ואליבא דר' יהודה. כל הנך דרשות דלרשין לעיל מקרא דכי יפלא * לא חייש: **אי סבירא לן דליב אין צריך**

אמר רבי, משמע אבל אי סבירא לן דלרצין אגד לא אמרין האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי והכי נמי אמר' רביש לולב הגזול (וסבה דף לא). דקאמר רבי יהודה אין אוגדין את הלולב אלא במינו מאי טעמא דכיון דלמחר ר' יהודה לולב צריך אגד אי עבדי ליה ממנן אחר הוה ליה ה' מיינן ומימה דלמחר הסם (סס:) ד' מיינן שגלולב כשם שאין פוחמין מהן כך אין מוסיפין עליהם ופריך פשיטא ומשני מהו דמימא הואיל ואמר רבי יהודה לולב צריך אגד אי חיימי מינא אחרונה האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי קמ"ל מאי קא חלי טעמא דהאי לחודיה קאי משום דלולב צריך אגד אדרבה מטעם זה יש לנו לומר יותר דאסור ומיחו' ל' דהתם בדמנא ליה חזן לאגד אבל קשה דמשמע דמסיק לר' יהודה דלא אמר האי לחודיה וכו' ש' לרצין והכא משמע דלרצין אמר האי לחודיה קאי וי"ל דהתם מדרבנן אסור ור"ל ל"ב הסם הואיל ואמר ר' יהודה וזהו לשונו מהו דמימא הואיל ואמרנו חכמים צין אגוד צין שאינו אגוד כשר הלכך אין צריך אגד והאי וימרה דמוסיף על הד' לחודיה קאי ולא מיפסל ביה קמ"ל ומיחו תימה אמאי לא משכח לולב לרבי יהודה כבי האי גוונא שאגד ג' מיינן בפני עולמן דנעשה בכשרות ואחר כך אגד עמיהן מין אחר דהוה ליה מוסיף גורע ויש לומר כיון דקודם נעילתו נפסל הוה ליה גרוע ועומד אבל תפילין אם הניחן כדלשון בכשרות והניח גביהו צית חמשי הרי זה מוסיף גורע שפוסלן ומטעל מלות שעל ראשו ולא דמי ללולב דאם נטלו ונעוודו צידו הוסיף מין חמשי אין זה מטעל מלותו דמדלאגביה נפק ציה:

קשר

אין סודר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו זקן ממרא שרצו בית דינו למחול לו מוחלין לו ובשבאמתי אצל חבירי שברדום על שנים הורו לי על זקן ממרא ילא הורו לי כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל תיובתא תניא ^א אמר רבי יוסי ימתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד יושבין בלשכת הגזית ושני בתי דינים של עשרים ושלשה אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ושאר בתי דינים של עשרים ושלשה יושבין בכל עיירות ישראל הוצרך הדבר לשאול שואלין מבית דין שבעירין אם שמעו אמרו להו ואם לאו באין לזה שסמוך לעירין אם שמעו אמרו להם ואם לאו באין לזה שעל פתח העזרה ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבירי כך למדתי וכך למדו חבירי אם שמעו אמרו להם ואם לאו אלו ואלו באין ללשכת הגזית יששם יושבין מחמיר של שחר עד תמיד של בין הערבים יובשבתות ובימים טובים יושבין בחיל ינשאלה שאלה בפניהם אם שמעו אמרו להם ואם לאו עומדין למנין רבו המטמאים טמאו רבו המטהרין מטהרו משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות משם כותבין ושולחין בכל מקומות כל מי שהוא חכם ושפל בך ודעת הבריות נוחה הימנו יהא דיין בעירו יששם מעלין אותו להר הבית משם לעזרה משם ללשכת הגזית ^ז שלחו מתם איזהו בן העולם הבא ענוותן ^ח ושפל בך ^ט שייף עייל שייף ונפיק וגרים באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה יחבו ביה רבנן חזר לעירו ושנה: ת"ר אינו חייב עד שיעשה כהוראתו או שיורה לאחרים ויעשו כהוראתו או שיורה לאחרים בשלמא יורה לאחרים ויעשו כהוראתו מעיקרא לאו בר קטלא הוא והשתא בר קטלא הוא אלא שיעשה כהוראתו מעיקרא נמי בר קטלא הוא והשתא בר קטלא הוא אלא דמעיקרא לאו בר קטלא הוא והשתא בר קטלא הוא אלא היכא דאורי בחייבי מיתות ב"ד מעיקרא נמי בר קטלא הוא מעיקרא בעי התראה השתא ילא בעי התראה מסית דלא בעי התראה מאי איכא למימר מעיקרא אי אמר טעמא מקבלינן מיניה השתא אי אמר טעמא בדברי סופרים מבדברי תורה האומר אין תפילין כדי לעבור על ד"ת פטור ^י חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב: **גמ' אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע ואין לנו ילא תפילין אליבא דרבי יהודה והאיכא לולב דעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע בלולב מאי סבירא לן אי סבירא לן דלולב אין צריך אגד האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי סבירא לן דצריך אגד גורע ועומד הוא והאיכא ציצית דעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע בציצית מאי סבירא לן אי סבירא לן דקשר העליון לאו דאורייתא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי סבירא לן דקשר**

בן סורר ומורה. אף לאחר שהתרו בו וקלקל והלקוהו וחזר וקלקל אם רצו למחול ולא הביאיהו לבית דין מוחלין לו שהכתוב מלה בהם ומפשו בוים: **סיוספא.** מדתלי טעמא בשלא ירצו מחלוקת ש"מ אפי' הוא אומר מפי השמועה והן אומרים כך הוא בעינינו: **יושבין כחיל.** מפני שהעם רב ומקום רב להם בלשכה. אי נמי שלא יהו נרחים כיושבין דין שבלשכת הגזית היו דנים וזה עיקר: **משם מעלין אוהו.** להיות דין בהר הבית כשמת אחד מהם ויושב שם עד שמת אחד משל עזרה ומעלין את זה שם וכו' יש בהם מעלה זה מזה: **שייף.** שוחה נכנס ושוחה יולא והכי אמרי' ב"ב (דף ו.) גבי תקרת הבית שנכנסה שוף עול שוף פוק: **מעיקרא.** קודם שכל לבית דין שנלשכת הגזית לישראל לא היה מייחייב קטלא כל כמה דלא עבדי איהו גופיה: **אמר מעיקרא נמי בר קטלא הוא.** אם עושה עבירה שיש בה מיתת בית דין הוה מקטיל: **מסית דלא בעי התראה.** אם היה מסית ומורה טעם היסור ולומר אין בלשון הזה הסתה מעיקרא נמי מקטיל יולא התראה: **אי אמר טעמא לנפשיה.** לאוליג אבל השתא אי אמר טעמא לא מקבלינן שהרי שמע מפי צ"ד שלא לעשות והמרה: **מתני' האומר אין תפילין פטור.** דאין ו הוראה דזיל קרי צי רב הוא: **סמך טוטפות יש.** שאע"פ שאין דבר זה אלא להוסיף על דברי סופרים חייב דמדרש דסופרים הוא לטעמא לטעמא לטוטפות הרי כאן ד': **גמ'** ויש בו להוסיף. על מה שפירשו חכמים: **ואם הוסיף גורע.** ופוסל הראשון בתוספתו: ואין לנו אלא תפילין. שצריך במורה ופירושן מדברי סופרים שהם ד' בתים ויש להוסיף חמשה או יותר ואם הוסיף גורע דקא עבר בכל חוסף ולא עבד מזה: **ואליבא דרבי יהודה.** אמר ר' אושעיא למיתמיה דלמחר לעיל (פ.) עד דאיכא מורה ויורוקט. ואית דלמרי אין לנו אלא תפילין ואליבא דרבי יהודה דלמחר צריך להדיק במנחות בהקומץ רבה (דף לז.) ולא נהירא לי דההיא בתפילין של יד קאי ומתני' טוטפות תאני והיינו דראש ועוד מדקא מקשי כפיפא אי דענד ארבעה בתים כו' שמע מינה בשל ראש קיימין דאי בשל יד צית אחד הוא דקא הוי: **האי לחודיה קאי.** ואין זה גורע: גורע ועומד. דמתחילתו לא עשה כהוגן שאגד שס תוספת מזה ואין צעין גורע דהשתא שהיה מתחילתו כשר ופוסלו בתוספתו: ופירושו מדברי סופרים. ד' חוטין דילפין (נמחות לט.) גדיל ב' גדלים ד': קשר עליון. שעושין סמוך לכנף כשנחלו החוטין ועל ידיהן נעשין חיבור לטלית לאו דאורייתא ^א אלא הלכה למשה מסיני דלפונתא היא במנחות (ט.) (דף לט.): **האי לחודיה קאי.** דכיון דלא נקשר אינו חיבור עם השאר והלאו למזה היאל המזה והעודף כמי שאינו שאינו

(א) (תוספ' פ"ו תוספ' מניגה פרק ג.) (ב) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ג) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ד) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ה) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ו) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ז) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ח) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ט) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (י) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יא) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יב) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יג) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יד) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (טו) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (טז) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יז) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יח) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (יט) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כ) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כא) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כב) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כג) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כד) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כה) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כו) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כז) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כח) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (כט) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו) (ל) (תוספ' פ"ו תוספ' פ"ו)

גליון הש"ס
תוס' ד"ה ואין רבי לא חיישי עיני בטורי אבן באבני סהס לר"ה דף כ"ו ע"א ד"ה מלות:

מוסף רש"י
זקן ממרא. שהמרה על ב"ד של לשכת הגזית ומתניו מתקן (וסוטה כה.) דלולב אין צריך אגד. לאגד שלשה המינין כאלה (לכ"ו ל"א.)

פז.

[illegible]

אמר הִכִּי דַּמִּי אֵינָא
רַעְדִּי דְּבְתִי כַּטְּבֵּלָא
וְאֵיתִי וְכָא אַחֲרֵינָא אֲנָה
בְּגִיזִי וְלֹא חֲבֵרִי
כְּהֵדִיּוּ אֲמָאִי חֵיִב הָאִי
לְחֻדְרִי קֵא' וְהֵי לְחֻדְרֵיּוּ
יִקְיִמוּ וְאִי מַחֲתֵלָה
עֲבִדְנָהּ הִי בְתִי וּפִילֵשׁ
בֵּית חָד לְחֵבְרִיָּה דִּהְיִי ד'
כִּיּוֹן רַעְבִּדְנָהּ שְׁלֵא
לַחֲתֹכֵךְ לֹאֵו תַּפְלִין
דְּכַתְּבִי כְּאוֹרִיתָא נִנְהוּ
לֵךְ וְהָאִי לֹא אֲגִירֵךְ לִפִּי
שְׁלוֹשִׁים עֵלּוּ אֵלֵי אֲנִי
וְעוֹמֵד הוּא מַעֲיָקָא דְּהָא

פוח המפושל לחבירו
 ביטא ופרשני אל צריכא
 כנון דעבר טוטפת בר
 בית הדיא כחלתא
 מפלין מעלא ויחתי בית
 אחרנא וחבריה כהדיהו
 דהיינו אל המספיק גרוע
 העיקר וכדכרא אמר בית
 המפושל שאינו ארץ
 הארץ כנון והאי כון
 דאיתוי בית מאכרא
 וקומקיה קמי החינון
 נעשה החינון ויחתי
 וואה אויר לפיכך כון
 ובלב ואמתן להשווי
 ובלב וציתא להמפלין
 ונחל דמו: ת"ל ארץ
 מפתוח אתא אל כ"ד
 הגורל כשרשולים אמר
 מפתוח אתא אל בגול
 דכר: ע"קכא. ר' יהודה
 אומר מפתוח אתא מר
 לא שאל מענין דיני כון
 ר' צרייך הכוזה
 מפתוח כון מרד ומרזה קון
 מכרא ודעתם וזממן
 כולחו שישא (וכתב כון)
 וציתא וכל לוי העם.
 בעידם וזממן כתב
 והשוארא דלאו לוי
 עלמא חזו ליהדרא:
 ת"ל י' מיתח בידו שם
 ההנכבא מן שלא שמע
 והנכבא נאמר לו.
 והמחשבה כשם ע"י מנא
 ההני מלי אמר בר יהודה
 אמר בר דאמר קרן אל
 השואר וביטא ויחתי לרבר
 שר בשמא אל ההנכבא
 וכל עמי אל אשר אל
 ציתוי אל לביא אחר
 ציתוי אל ההנכבא מן
 השואר נאמר לו ואשר ירבר
 השואר אלתיס אחרים
 השואר כשם ע"י וכתב
 וכל עמי אל אשר אל

גרוע ועומד אי הכי
ארבעה בתי ואייתי
אי לחודיה קאי והאי
דחמשה בתי גרוע
ד⁶*בית חיצון שאינו
מתני' אין ממיתין
בעירו ולא בבית דין
וחתו לבית דין הגדול
ותו עד הגל וממיתין
ל העם ישמעו ויראו
ד' עקיבא ר' יהודה
של זה אלא ממיתין
שולחין שולחין בכל
מתחייב מיתה בבית
אין ממיתין אותו לא
בבית דין שביבנה
הגדול שבירושלים
הרגל וממיתין אותו
ישמעו ויראו דברי
ד' יהודה וכי נאמר
נאמר אלא ישמעו
של זה אלא ממיתין
לחין בכל מקום איש
בית דין ת"ר ארבעה
יובן סורר ומורה
בכולהו כתיב בהו וכל
וממין כתיב והגשאר'

לסִהְדוֹתָא: מִתְנִי' נְבִיא הַשֶּׁקֶר יִהְיֶה נִבְאָה מִה שֶׁלֹּא
לוֹ מִיתָתוֹ בְּיַד אָדָם אֲבָל הַכּוֹבֵשׁ אֶת נְבוֹאָתוֹ
נְבִיא וְנִבִּיא שְׁעֵבֶר עַל דְּבָרֵי עֲצֻמוֹ מִיתָתוֹ בְּיַד

עבודת כוכבים ואומר כך אמרה עובדת כוכבים
הור' להבא על אשת איש כיון שנכנסה ל'דרשות הבעל'
ממי בת כהן ובעלה שכל המוזמין מקדימין לאותה
שלשה מיתתן בידי אדם ושלשה מיתתן בידי שמים
בשם עבודת כוכבים מיתתן בידי אדם הכובש את
עצמו מיתתן בידי שמים מנהני מילי אמר רב יהודה
ידבר בשמי זה המתנבא מה שלא שמע ואשר לא
נאמר לו ואשר ידבר בשם אלהים אחרים זה
הוא וכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא
ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתן בידי שמים
יוע וקרי ביה לא ישמע אל דברי וכתוב אנכי אדרש
צדקיהן כן כנענה דכתיב ויעש לו צדקיהן כן
שעיתיה דכתיב ויאמר ה' מי יפתה את אחזבא ויעל
אני אפתנו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן
רבי יוחנן רוחו של נבות היוצאלי הוה ליה למידק
ביאים ואין שני נביאים מתנבאין בסניגון אחד עובדיה
אותך זרון לכך והני מרקאמרי כולוהו כהרדי שמע
דרבי יצחק יהושפט הוה התם וקאמר להו דכתיב
הא איכא כל הני אמר ליה כך מקובלני מבית אבי
מתנבאים בסניגון אחד המתנבא מה שלא נאמר לו כגון
ה' [צבאות] הנני שובר את קשת עולם נשא חנניה ק"ו
כ"ה הנני שובר את קשת עולם כשרים עצמן על אחת
וגו' שברתי את עול מלך בבל א"ל רב פפא לאב"י האי
אנן דאיתמר ליה דמי הוא דלא נאמר לו המתנבא
אתו כגון יונה בן אמיטי והמוותר על דברי נביא כגון
חבריה

אם האויר. כגון שהסופק
מתנ"י (ס' כל ישראל יש
 יעשה אדם עיר כן: לא ה
 וצלשכת הגזית ואחריו להם
 גדולה ליבנה ועדיין
 ואחריו כן הורה כנחמילה
 אותו ביבנה ואע"פ ששם
 לה סקוף סוף אין נקבים
 וכי נאמר וכל העם
 וזו. דבעיני שיהו רואין
 פלוגי מת צ"ד
 וצורה זו כדי לרדות את
 כל ישראל. ישמעו וייראו:
 והנשואים **כפיז** והנשואים.
 ומו משום דלא שייך למיכתב
 דלאו כולי עלמא חזו
 ששים גולני ומלי צריבים
 ששציעות שהן פסולים
תנ"י ומה שלא אמר
 שנאמר לחצירו. ובגמרא
 הכונן **נבואסו**. שלא
 יונה כן אמר: והמוות
 ביא. המפקירם שלא חשש
 לו הנצי"ג **גמ'** והאם
 מן היינו מוות: קרי
 אשר לא ישמע. היינו
 ביה לא ישמע שהוא עלמא
 היינו עובר על דברי
 הרוח ואמר אני אפתנו.
 רוח שקר בפי כל נביאיו:
 מליתות של רוח הקודש:
 הנביאים. נכנס בלשם
 זה וזה בלשון זה והכל
 שני נביאים מחננאין
 ד. בלשון אחד ואלו כולן
 ואומרים דכתיב: הנה נא
 ואומרים פה אחד טוב:
 חצריה

עמו⁹ המתנבא בשם
הטמא ולמה את המ
עליה הרי זה בחנוך ו
עלה: **גמ'** תנו רבנן
אנא נאמר לו והמתנב
ונוביא שעבר על דברי
יא אשר יידי לרבר
המתנבא מה שלא
וכתיב ומת הנביא ו
ותר על דברי נביא
(6) קרי ביה לא ישי
מה שעבר שמע: כג
למיעבר רוח נבות א
ויעמד לפני ה' ויאמר
חציתי "מאי רוח אמר
ונן אחד עולה לכמה
אמר¹⁰ תפלתך השיא
יא הוה ידע ליה לה
(7) (עוד לה') אמר ליה
אים ואין שני נביאים
עליון וקאמר¹² כה אמ
עזור את בבל אמר ה
תון אמר¹³ כה אמר ה
ויתיהוב ק"ו למידרש כ
הבעל הכובש את נב

נאמר ⁵אנכי אדרש
את ההלכה למזמא א
אע"פ שלא נבעלה הב
יץ מזוממי בת כהן ו
מה שלא שמע ומה
המיותר על דברי נביא
דאמר קרא ⁶אך ה
א לחבירו צויתיו ו
בשם עבודת כוכבים
בשם את נבואות וה
²והאיש אשר לא י
די שמים: המתנבא
יני ברזל מאי הוה ל
מות גלעד ויצא הרו
יחודה מאי צא צא כ
חק דאמר רבי יצחק כ
ן לך השיאך ירמיה
כלום קאמרי דילמא
הושפט האיץ פה נבי
ון אחד עולה לכמה נ
עזר דקאי ירמיה בשוק
ה עולם שלא בא אלא
ה אתא איהו בשוק ה
מי לא נאמר א"ל כיון
דת כוכבים כגון נביא

[illegible]

(א) גב' דכתיב והאיש אשר
לא ישמע וקרי ציה לא
ישמע יקרי ציה לא
ישמע:

[א] גם' והלוי אשר לא
ישמע וגו'. "כ' גי' הגאונים
ויהיה וגו' אשר וגו' וכתב
אנכי וגו'. והיא הנכונה:

הובא בסוף המסכת.

1. וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ וְיִירָאוּ וְלֹא יִיזְדָּעוּ עוֹד:
דברים יז יג
2. וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ

נאמר ⁵אנכי אדרש
את ההלכה למזמא א
אע"פ שלא נבעלה הב
יץ מזוממי בת כהן ו
מה שלא שמע ומה
המיותר על דברי נביא
דאמר קרא ⁶אך ה
א לחבירו צויתיו ו
בשם עבודת כוכבים
בשם את נבואות וה
²והאיש אשר לא י
די שמים: המתנבא
יני ברזל מאי הוה ל
מות גלעד ויצא הרו
יחודה מאי צא צא כ
חק דאמר רבי יצחק כ
ן לך השיאך ירמיה
כלום קאמרי דילמא
הושפט האיץ פה נבי
ון אחד עולה לכמה נ
עזר דקאי ירמיה בשוק
ה עולם שלא בא אלא
ה אתא איהו בשוק ה
מי לא נאמר א"ל כיון
דת כוכבים כגון נביא

[illegible]

10. הפלצתך הריא אתך ודוך לבך שכוני בדגוי חסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כבוש קקך משם אורידך נאם יי' וימחו טו טו 11. ויאמר ודשקש האין הפ נביא ללי עוד ותרשע מאותו: מליכס א ככ 12. כה אמר יי' צבאות הני שבר את קשת עולם ראשיה גבורתם: וימחו טו טו 13. כה אמר יי' צבאות אליה ישראל אשר שברתי את יד מלך בבל: עיל מלך בבל:

נביאים ואין' כ' נביאים מתנבאים בסינון אחר סינון אחד עולה לכמה נביאים זה עובדיה ויחזקאל עובדיה הוציא בלשון דין ופיקוק ידועש' הרה' החם ואמר להו' כ' מקובל אני מביא אבי אבא שאין שני נביאים מתנבאים בסינון אחד. והיינו תחביתו כן עון דעשוע' לירמיה דאמר לה' אפר' ה' בצאות הנני שוכר את קשת עולם וגו' אשר ק"ו בה' אמר' ה' צבאות אלהי ישראל' על כל חיליו ויחזקאל בידיו אים. אלא הכובש

הנהגתו הנכונה הזו (שכלל) מידת האמונה בתורה שחס חזק הוא, אבל נביא חכובש נטחן והמוחרז על דברי הנביא ונבואתו שעבר על עצמו מיתחן? חסד אספקטא המנחם מה שאל שם צדיקין כן כענה. ואע"פ דאין ספקנות ומתבטחין ואוצר הדיינים חזק שפי כל נביאי שספקינן מידתו וכו' נכוח אספקטא מדרהו ולא למכרם דאין ספקנות אחרת וזהו שאל נביאינן. כלומר אין כן נביאינן מתבטחים בספקנות אחר. וזהו כוללה וזהו שאל ספקנות אחר כלומר דבר אחר (ובכולל) מתבטחים בספקנות אחר. וכדכתיב על ידו חזק' ש' המלך ש' כי נבואה ו' דהוה א' יצחק ספקנות אחר וזהו למה שאל. ויהיבא ארמית ארמית אפלטון אחר וזהו כלל דהררין ודלמא צדיקין כן כענה לא היה ידע ארמית ד' יצחק א' והטעם האחר מה נביא ד' וזהו ונדרשה אחר. כלומר אלא ודלמא אין נביאי א' **המנחם** כן שאל על כן נטחן המנחם כן שאל על כן כלל והיה הקו' ש' לו לירמיה לשאל אחרו כלל ולחלו לא. המנחם בשם צ' ע' נביא' (ובחל) כן נבואתו כזה וזהו כן ארמית ד' נביא' א'.

(א) מותו כה (ב) וְלִי מֵאִי
אחר כ"א בע"מ (ג) וְלִי
מג: ברכות ט. מוטע יוד:
(ד) וּפְרִיָּוִשׁוּ רַמְלָתָא תַּמְנָא
תמוס: ב"מ נח: סוף ד"ה
הלל:
(ה) וְלִי סָא פִּדְרָא (ו) וְלִי
כ.ה. (ח) וְלִי לְבָב וּפְדָרָא:
(ט) וְלִי פִּדְרָא (י) וְלִי
(כ) לֹא נִמְלָא שֵׁם מְפֻרָּשׁ
יבִירְדָּק כַּחַּד רַמִּי לֹוֵה,
(ל) סִיָּא לְבָב וּפְדָרָא
וּפְסָחָא.

דבריו דלכתי וימאן האיש להכותו:
ערו הנביא. שמתנגד על מוצא א' ה'
 צבית אל שהיה ירבעם מקטר עליו
 (ויזדברי הימים ג' וישיבו חמצי
 והוא היה עדו: י' כן לזה אחי.
 דנבר ה' לאמר לא תאכל לחם ולא
 תשתה מים (י' במקום הזה) ועבר על
 דברי עצמו ושמע לדברי הנביא השקר
 ואכל ושתי: **חמרי צבירבלי.**
 חמרים החמוצים בצבירה: **דילמא**
הדרו ביה. פמליא של מעלה ויחס
 על הדעה והס אינם יודעים והיאך
 ממרין בו התראת ספק: והא יונה
דהדרו ביה. מהפוך את יעוה:
מעיקרא ינוה נספחה אמרי ליה.
 ברות הקדש ומשמע גמרי לטובה
 שיהפכו מעשיהם מרעה לטובה וכיון
 שגזו תנאימה הנואל ולא מיהדר
 הא: ואיהו **דלא ידע.** הוא היה
 טועה וספור שהוא לרעה: **מנא**
ידע. האי גברא שזה נביא אמת
 שהקב"ה עונשו והלא שמו סבור
 שזה נביא שקר לפיכך מוותר על
 דבריו: **היאך דהוהוק.** שהוא לדיק
 ונביא אמת: **שאי.** ולא בני אות:
היהי שמע ליה ילמי. שהוא דבר
 אמת מה שלא נאמר לשום אדם
 להקריב את בני **שמועי חון.** שהרי
 בית המקדש היה גירושיהם: **הנסה**
דבר אלני תלאה. וכי לאוהבין
 לנסותן דברם שיאז תלאה אומר
 ומכרית את זרעך: **הנה יסרה רבים.**
 רצית והיחית' לו כל בני העולם
 דבצרים ועתה הנה צא להלאותן
 ולנבלן: **נביא שדיית.** שמתנגד
 בשם הקב"ה לעבוד עבודת כוכבים:
הדחה. חמצי הכא כי דבר סרה
 להדיחן (דברשיגן) ובחצי במסית כי ביקש
 להדיחן וגו' [שס:] **מיסה כסב ביה.** והך
 גזירה שזה לא גמר מרביע דאין אשטון
 דן גזירה שזה מעצמו: **ורבי שמעון**
גמר דהחיה הדחה מנביא. דבעיין
 הנדחת אגמריה רביה גזירה שזה
 מקטין לדון הדחה הדחה ומסתברא
 דמנביא אגמריה הלכה למשה גזירה
 שזה זו כדכתיב טעמא למלאיה:
 מחלוקת

[illegible]

וְאֵלֶיךָ הַמוֹצִיָאךְ מֵאֶרֶץ יִד

[illegible]

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

צ.

עין משפט
נר מצוה

א ויחזקו כחם ימינו
המורה ה"א וי' ג ד
מא ב מ"י פ"ט מהלכות
יטור המורה ה"ג
וה"ה יס"ט לפי שעה
וע"פ
א ג מ"י פ"ג מהלכות
מסכת הלכה ה'
ב ד מ"י פ"ג הלכה ו'

תורה אור השלם

1. והנביא הוזהר או חלם
החלום הזהו יומת כי
דבר סרה על י' אלהים
המוציא אותם מארץ
מצרים והפך מצב
עבדיהם לנתינתן מן הדרך
אשר צוה י' אלהים
ללכת בה ובשרת הרע
מקרא: דברים י' ו'
2. ונתתם את מובחרם
ושברתם את מצבתם
ואשריהם תשרפן באש
ופסילי אלהיהם תגרען
ואבדתם את שקם מן
הקדושים הוזהר:

דברים י' ג
3. ונעשיתם לו כאשר
נעשיתם לאחיו
ובשרת הרע מקרא:
דברים י' ט'
4. ועמד כלם צדיקים
לעולם יירשו ארץ נצח
מקרא: משנה י'
לדבר: פסוק:

ישעיהו ס' כ'
5. ויאמר אם שמעו
תשמע לקול י' אלהים
והישר בעיניו תעשה
והאונות למצותיו ושמרת
כל חקיו כל המהלה
אשר שמת במצרים לא
אשים עליך כי אני י'
רפא: שמות טו כ'
6. ויתפלה אליו ויצטר
לחלבו וידע מנשה כי
י' הוא האלהים:

דברים י' ג
7. ויאמר אלישע שמעו
דבר י' בה אמר י' קעת
מקרא: סוף סלח בשקל
וקאיתם שיערים בשקל
בשער שומרון:
מלכים ב' א'
8. ויען השליש אשר
למלך נשען על ידו את
איש האלהים ויאמר
הנה י' עשה ארבות
בשמים היהיה הדבר
הזה ויאמר דבקה ראה
בעיניך ומשם לא
חאכל:

לא כתיב: מר כדאית ליה כו'. לרצון נסקילה לרבי שמעון
בחנק (הוא הדין לרצון ולרצ המנוגל. האי דנקט ר' שמעון נכונה
הוא כלומר ואפילו מחנק דרבי שמעון פטור וכ"ש מסקילה
דמחייני ליה רצון בעוקר את הכל: אם יאמר לך נביא. המוחזק
עבור על דברי תורה הכל לפי
תקנת השעה כגון אליהו נזהר הכרמל
בשחיתו חוץ: נפסה הסורה ממשה
כס. כלומר אפילו תראה אותו נביא
מושל ועושה כדלוג דמחייני (דברים
יג) ונתן אליו אות או מופת:
ספחילתו נביא אמת. כגון מחייני
הנביא והאי ונתן אליו אות בעודו
נביא אמת יתן לך אות נבונה
אחרת ולכסוף כשיחזור להרשיע
יאמר לעבד עבדתי כוכבים וסמון
עלי שהרי מוחזק אני על ידי אות
ומופת שנתתי לך ככר: (לרשום
הכעל. כגון מסרה האב לשלוחי
הכעל ועדיין היא דרך ולא קרין
זה דת אבי: לאוס מוסס. שהיו
מחיינין את הנידון: וכו'.

וכל הנעולס נידונין כמיסת הנעולס
חוק מנוול בת כהן: מה פ"ל לאחיו.
לכחוד כאשר זמם לעשות ולשמוק:
אם לו פוקס. לנעולס שהיו מחיינין
אותו חנק: אם לנ. שמחיינין אותה
שריפה: לאחיו ולא לאחופו. כל
היכא דנעודות מחיינין איש ואשה
ודינן חלוק כי הכא לו הוקסו:

הדרן עלך אלו הן הנחנקין

כל ישראל יש להם חלק
לעולם הבא.

מעיקרא איירי בלרצות ממות ומפרס
ואזיל להו לכולהו והדר מפרס הני
לדין להם חלק לעולם הבא: ה"ג
האומר אין סמיים הממים מן
הסורס. (ספוסר דמדרש דרשנין
נגמרא לקמן) מניין לתחית הממים
מן המורה ואפי' יהא מודה ומלמין
שימיו הממים אלא דלא רמזא
באורייתא כופר הוא הוילע ועוקר
שיס מחיית הממים מן המורה מה לנו
ולאמונתו וכי הוינן הוא יודע שכן
הוא הלך כופר בגמור הוא:
אפיקורוס. מפרס נגמרא (נא): ספרים
המילונים. מפרס נגמרא (נא): גמ'
והי

מחלוקת בעוקר הגוף דעבודת כוכבים
וקיום מקצת וביטול מקצת דעבודת כוכבים
דרחמנא אמר ימן הדרך אפילו מקצת
הדרך אבל עוקר הגוף דשאר מצות דברי
הכל בחנק וקיום מקצת וביטול מקצת
דבשאר מצות דברי הכל פטור מתיב רב
המנוגל יללכת זו מצות עשה בה זו מצות
לא תעשה ואי סלקא דעתך בעבודת כוכבים
עשה בעבודת כוכבים היכי משכחת לה
תרגמה רב חסדא: ונתצתם רב בעבודת
אמר מחלוקת בעוקר הגוף בין בעבודת
כוכבים בין בשאר מצות וקיום מקצת וביטול
מקצת דעבודת כוכבים דרחמנא אמר מן
הדרך מקצת הדרך אבל קיום מקצת
וביטול מקצת דבשאר מצות דברי הכל
פטור ת"ר: (המתנבא לעקור דבר מן התורה
חייב לקיים מקצת ולבטל מקצת ר"ש פוסר
ובעבודת כוכבים אפילו אומר היום עיבורה
ולמחר בטולה דברי הכל חייב אביי סבר
לה כרב חסדא ומתריץ לה כרב חסדא רבא
סבר לה כרב המנוגל ומתריץ לה כרב
המנוגל אביי סבר לה כרב חסדא ומתריץ
לה כרב חסדא המתנבא לעקור דבר מן
התורה דברי הכל בחנק לקיים מקצת ולבטל
מקצת ר"ש פוסר והוא הדין לרצון ובעבודת
כוכבים אפילו אומר היום עיבורה ולמחר
בטולה חייב מר כדאית ליה ומר כדאית
ליה רבא סבר לה כרב המנוגל ומתריץ לה
כרב המנוגל המתנבא לעקור דבר מן
התורה בין בעבודת כוכבים בין בשאר מצות
חייב מר כדאית ליה ומר כדאית ליה
לקיים מקצת ולבטל מקצת בשאר מצות
ר"ש פוסר והוא הדין לרצון ובעבודת
כוכבים אפילו אומר היום עיבורה ולמחר
בטולה חייב מר כדאית ליה ומר כדאית ליה
א"ר אבהו א"ר יוחנן יבבאל אם יאמר לך
נביא עבור על דברי תורה שמע לו חוץ
מעבודת כוכבים שאפילו מעמיד לך חמה
באמצע הריקע אל תשמע לו תניא רבי
יוסי הגלילי אומר הגיע תורה לסוף דעתה של עבודת כוכבים לפיכך נתנה
תורה במשלה בה שאפילו מעמיד לך חמה באמצע הריקע אל תשמע לו תניא א"ר עקיבא חס ושלום
שהקדוש ב"ה מעמיד חמה לעוברי רצונו אלא כגון הנביא בן עזור שמתחלתו נביא אמת ולכסוף נביא
שקר: וזוממי בת כהן: מנהגי מילי אמר רב אחא בריה דרב איקא דתניא ר' יוסי אומר מה ת"ל (ועשיתם
לו כאשר זמם לעשות לאחיו לפי שכל המזוממין שבתורה זוממיהו ובעליהן כיוצא בהן בת כהן
(היא בשריפה ואין בועלה בשריפה זוממין איני יודע אם לו הוקשו אם לה הוקשו כשהוא
אומר לעשות לאחיו (לאחיו ולא לאחותו:

הדרן עלך אלו הן הנחנקין

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ויעמד כולם צדיקים לעולם ארץ נצח מטעם
מעשה ידי להתפאר ויאלו שאין להם חלק לעולם הבא (האומר אין תחיית המתים מן
התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורוס ר"ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה
ואומר כל המחלה אשר שמת במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך אבא שאול אומר אף
ההוגה את השם באותיותיו (שלשה מלכים וארבעה הדימות אין להן חלק לעולם הבא שלשה מלכים ירבעם
אחאב ומנשה ר' יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר ויתפלל אליו וישמע תחנונו
וישיבו ירושלים למלכותו אמרו לו למלכותו השיבו ולא לחי העולם הבא השיבו ארבעה הדימות
בלעם ודואג ואחיותפל וגו': גמ' וכל כך למד תנא הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהיה לו חלק
בתחיית המתים שכל מדרותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן
מניין שכל מדרותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה שנאמר ויאמר אלישע שמעו דבר ה' (וגו') קעת מחר סאה
סלח בשקל וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון וכתוב ויען השליש אשר (המלך) נשען על ידו את איש
האלהים ויאמר הנה ה' עושה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר (הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל
וכתיב

מחלוקת. לרצון ורבי שמעון נביא בעוקר כל הגוף נעבדות
כוכבים ואומר נטעית ברוח הקודש מפי הגבורה להמנבא לעקור
כל מצות עבודת כוכבים מן המורה או לקיים מקצת ולבטל מקצת
באפי' הוא דקאמרי רצון סקילה משום דהאפי' עניינא דמחייני
הדחה נביא דגמרי סקילה מיניה בע"ז
הוא משמעי דמחייני וכל האות והמופת
וגו' נלכה ונעבדה (היינו עקירת הגוף
ובטול מקצת התם נמי כתיב נסיפא
יומתי כי דבר סרה וגו' להדיחך מן
הדרך ואפי' במקצת נמשמע ומיניה לא
משמעי קרא אלא בע"ז דדבר למד
מעניינו: אבל עוקר הגוף דשאר מצות
דברי הכל בחנק. דנפקא לן מקרא
לחרינא האמור כפרשה לחרינא דלא
מחייני בה הדחה אף הנביא אשר יוד
לדבר דבר בשמי (דברים יח) והיינו מה
שלא שמע וכתיב ומת הנביא ההוא וכל
מימה האמורה סתם חנק הוא: פטור.
דהס דבר כתיב דבר שלם ולא חני
דבר: ללכס זו מצות עשה. דרייתא
היא בספרים) גבי פרשת נביא המדיח
דכתיב בה הדחה (שס יג) להדיחך מן
הדרך אשר לך ה' אלהיך ללכת בה
וגו' ודריש קרא יחרינא ללכס זו מצות
עשה דמשמע לעשות ולא משמע
אזהרה: כה לא תעשה. דגמרינן
מאשר חטא בהס דבאל תעשה מייר
אלמא דשאר מצות נמי הכא גבי
הדחה כתיב דלי לא משמע קרא
אלא בע"ז מאי עשה איכא: ופין
נשאר מצות. דהאי ללכס בה לא משמע
ליה לרצ המנוגל אונתמס: דרחמנא
אמר מן הדרך. ואפי' קאי דאכתי
לא חרינא דשאר מצות נביא עניינא
ללכס בה כולה משמע: ד"ה פטור.
ואפילו מתחנן דהס דבר שלם כתיב
ולאו אעוקר דברי מורה האי כי יוד
לדבר דבר קאי דהס סקילה הוא אלא
לדברים נעלמא כגון דקדיש בן כנעני:
היום עובדה. כלומר היינו קיום מקצת
ויטול מקצת: כרב חסדא. דאמר
בע"ז הוא דפליגי אלכ בשאר מצות
עוקר הגוף הוא בחנק וביטול מקצת
פטור: ר"ש פוסר והוא הדין לרצון.
דגבי חנק דבר שלם כתיב ולרצ
חסדא הא דנקט ר"ש הא קמ"ל
דרישא דקמני סתמא חייב ואפילו
לרצון בחנק דרבי שמעון הוא דקא
מחייני חנק ולא סקילה דשאר
מצות נעניינא הדחה דסקילה

גליון הש"ס

מתני' כל ישראל יש להן
חלק. ע"י מחנות דף ק'
ע"י מוס' ד"ה מונות:
שם האומר אין תחיית
המתים. ע"י מוס' ד"ה
ע"י תורה: כל שם
ההנהגה א"י השם. ע"י
מוס' דף ה' ע"י תורה
י"ד ה"א. שנועט דף ד'
ע"י מוס' ד"ה חלף:
גמ' מדה כנגד מדה. ע"י
מוס' דף ח' ע"י:

מוסף רש"י

ואין בועלה בשריפה.
אלא בחנק כשאר אדם איש
(מכות ב') לאחיו ולא
לאחותו. ולא כאשר זמם
לעשות לאחיו. אלכ בכל
שאר מיתות שהיה החיוב
אשה לאיש. וזוממי אשה
נהרגין כזוממי איש. כגון
שהעידה שהרגה את
הנפש. שחלה את השבת.
נהרגין כמיסתה. שלא מיעט
כאן לחיות אלא במקום שיש
לקיים הכן הוזהר מיתות
הנעולס (דברים י' יא).
הדרן עלך אלו הן
הנחנקין

עין משפט
נר מצוה

תורה אור השלם

1. ויהי לכן וימסות ויחלצו
העם בשער יוסף:
מלכים ב ז כ
2. בן תרומה וגם מלכ
תרומה ז א מכל
משפחותיכם אשר תקחו
מאת בני ישראל ונתתם
ממנו את תרומתו
לארון הבקד:
מכבר ז ב כה
3. ואמר לעם יושבי
הארץ לתת מנפת
בדבתיים והולדת למען
יחזקו בתרותי:
רבי הויס ב לא ד
4. ושמעתי את עמי חטא
ואני שאני עליו חטא
ומתו בו כי יחלצו אני
מקדשם:
הושע א ו
5. והשיאו אותם על
אשמה באכלם את
קדושתם כי אני
מקדשם:
ויקרא כו כ
6. ואל תקחתי את בריתי
אתם לתת לדם את ארצי
כנען את ארץ מגוריהם
אשר נדו בהם: כסות ד
7. ואמר יי אל משה
עם שכב עם אביהם קדש
העם הזה וזה אחי
אלהו כב הארץ אשר
אחזק בא שמע קדשו
עונכי והפך את בריתי
אשר בריתי אלו:
דברים לו לו
8. יהיו חמורי בני ישראל
קדושתו ורוננו שכלי
עפר כי טל אורת טלך
וארץ רפאים תפיל:
ישעיהו כ ט
9. החקך כיון הטוב הולך
לדוריו למישרים ודוב
שפתי ישנים:
שיר השירים ז ט
10. ולמען הארץ וימים
הל האדמה אשר נשבע
לך לאבותיכם לתת לה
וליועם ארץ ובה חלב
ורבש:
דברים א ט
11. ואמרו הדורכים כי
אלוהים חיים עלבים
היום:
דברים ז ט
12. ובר בן קדוה ואת
מנוחת הפר תחבת
הנפש הרוח עונה:
מכבר לו לו
13. ותנפש אשר תעשה
בד יקדו מן האהרן ומן
בני ישראל ואת מנעו
וכרתה הנפש והוא
מקרב עמה:
מכבר לו לו
14. ויהי פסח בר בארץ
בראש חיים ירעש
כלבנו מריו ויציגו מעש
כעשב הארץ:
החלים עט עט

מסורת הש"ס

נמי א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מניין להיות שנאמר הנך שוכב עם אבותיך וקם וגו' מינים שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה גלום שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה הכרת תכרת בעולם הזה עונה בה לאימת לאו מהכרת תכרת אינתו הו אמרי ליה ידברה תורה זה תכרת לעולם הבא דברי ר"ע אמר לו ר' ישמעאל עולמים יש אלא ונכרתה בעולם הזה הכרת לעולם ר' ישמעאל ובין ר"ע עונה בה מאי עבדי ביה אמרתי אלא בזמן שעונה בה שאלה קליאופטרא מעיר כעשב הארץ אלא כשהו עומדין עומדין ערומין או נקברה ערומה יוצאה בכמה לבישין צדיקים שנקברים אמריתו דשכבי חיי הא הו עפרא ועפרא מי חיי אמה

מיהא פלגא בידיכו דיודע מה שעתידי להיות אית
שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתי
תניא א"ר אליעזר בר' יוסי בדבר זה זייתי ספרי
אמרתי להן זיפתם תורתכם ולא העליתם בידכם

הרי הוא אומר ¹² הכרת תכרת הנפש ההיא עונה לעולם הבא א"ל רב פפא לאב"י ולימא להו תרוייהו כלשון בני אדם כתנאי ¹³ הכרת תכרת ¹⁴ הכרת בעולם והלא כבר נאמר ¹⁵ את ה' הוא מגדף ונכרתה וכי שלם הבא הכרת תכרת דברה תורה כלשון בני אדם לכרתניא ¹⁶ יכול אפילו עשה תשובה ת"ל עונה בה מלכתא את ר"מ אמרה ידענא דחיי שבכי דכתיב ¹⁷ ויצא בלבושיהו עומדין אמר לה ¹⁸ ק"ו מחיטה ¹⁹ ומה חיטה בלבושיהו על אחת כמה וכמה א"ל קיסר לרבן גמליא

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

צא.

תולעת * שיזא מן הים אחד לשנים שנה ולזעזען צדמו תכלת¹. ולכתחלה אינו נראה בכל ההר אלא חלון אחד: ולמחר, שהגשמים יורדין מתמלא כולו חלונות. ונראה למורי שבי חלון² (רששון) משריץ כולן. אלמא יש בידו לחיות לפי שעה: גביהא בן פסיפא.

כך שמו ויהיה לו עקמומיות בגבו כדמוכת לקמן: ווי לבן חייבא. או לכס לרשעים: דחיי חייבא. אותן שכן חייין רואין אנו שמתין והיאך יעלה על דעתנו שהממים חוזרין וחיים: דלא הוו. אותן שלא היו מעולם נוצרין ונולדין וחייין אותן שהיו כבר לא כ"ש שחוזרין וחייין: א"ל. מינא: חייבא קריס לי וכו'. צא לקמחר: דמוסנא. עוררין פעלי חמס שהיו רוצין לטול חלק ביהודה ויבירושלים: שכלו בני אפריקא לדון וכו'. ובמגלת תענית חשיב להו כל און ימים שנעשה בהן נסים לשרא וקציעס יו"ט ולהכי קאמר הכא בעשרים וארבעה ניוסין לומר דיוס טוב הוא ואסור בהספד משום נס זה: ארץ כנען לגבולותיה. דלהך ארעא קרי ארץ כנען ואחם ישתס שלא כדין דשלנו הוא דכנען אבינו היה: אנטין. כתבים שלא יטול אחד בחלק בידיו כמו שעשה אברהם לישמעאל שלא לטול כמה שנתן ליצחק כלום יש לה על זה כלום: שס עומא. כסף ומעשה שדים: בכורות

אמרה ליה ברה"ק. דקיסר לרצן גמלאל שנקיה: שני יוצרים וכו'. משל הוא. אלו היו שני יוצרים צעירנו אחד יוצר כלים מן המים וכו': אמרה לו. א"כ הקב"ה אס מן המים הוא מצייר דמטפה סרוחה שהיא כמים הוא מוליד: מן העפר לא כל שכן. שנידו: דני רבי ישמעאל תנא קל וחומר כלי זכוכית.

והו היא תשובה שהשיבה לאביה: מה כלי זכוכית שעמלן ברוח של אדם. שכהוא עושה אותו יש לו שפופרת ונופח לתוכה וכן נשמע מפי האומנין: יש להם תקנה. להתיכן ולחזור ולעשות מהן כלי. והוא דאמרינן במגילה (דף טו.) ונוחין לאדם כלי זכוכית לא שאין להם תקנה אלא שנפסקין לשעתן ואין מתקיימין: עכשיו שיש מים. והכי נמי הקב"ה יוצר את האדם מטפה קטנה שאין בה ממש וכו"ש שיכול לברואו מן העפר. אי נמי כל העולם כולו יצר מתוכו: ואם אי אסא מאמין. שהקב"ה יוצר מן העפר: עכבר. שקורין אשקור"ל ויש גמנין שאין נבראין על ידי תולדה: פיוס. מתחיל לברא וללאת מן העפר ולמחר מהלך כשהוא נברא כדאמרינן בשמיטת חולין נהעור והרעוב (דף קמ.) ושמא תאמר לזמן מרובה. שאלו שרץ אינו נברא לאלתר אלא לזמן מרובה שבו או שזעזעו ומהא סבור שאין הקב"ה מחיה המתים לפי שעה: לך עלה להר וכו'. חלון.

וראה שהיום אין בו אלא חלון אחד למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלונות א"ל. ההוא מינא לגביהא בן פסיפא ווי לבן חייבא דאמרינתן מיתי חייין דחייין מיתי דמיתי חייין א"ל ווי לבן חייבא דאמרינתן מיתי לא חייין דלא הוו חיי דהוי חיי לא כ"ש א"ל חייבא קרית לי אי קאימנא בעיטנא כך ופשיטנא לעקמותך מינך א"ל אם אתה עושה בן רופא אומן תקרא ושכר הרבה תטול ח"ר ב"עשרים וארבעה בניסן איתנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים כשבאו בני אפריקא לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו היא דכתיב יארץ כנען לגבולותיה וכנען אביהון דהנהו אינשי הוה אמר להו גביהא בן פסיפא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון אמר להו רשות והלך ודן עמהם אמר להם מהיכן אתם מביאים ראיה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה שנאמר ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה אמרו לו תנו לנו זמן שלשה ימים נתן להם זמן בדרק ולא מצאו תשובה מיד ברחו והניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות ואותה שנה שביעית היתה ושוב ופסע אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו הרי הוא אומר יוה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום תנו לנו כסף וזהב שנמלתם ממנו אמר גביהא בן פסיפא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון אמר להם הדיוט שבנו נצחתם ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבינו נצחתכם נתנו לו רשות והלך ודן עמהן אמר להן מהיכן אתם מביאים ראיה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה שנאמר ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה אמרו לו תנו לנו זמן שלשה ימים נתן להם זמן בדרק ולא מצאו תשובה מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות ואותה שנה שביעית היתה ושוב ופסע אחת באו בני ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו ושלכם דכתיב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם וכתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם אמר להן גביהא בן פסיפא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון אמר להם הדיוט שבנו נצחתם ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבינו נצחתכם נתנו לו רשות הלך ודן עמהן אמר להם מהיכן אתם מביאים ראיה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה שנאמר וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וכו' אב שנתן אנטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה כלום יש לה על זה כלום מאי מתנות אמר ר' ירמיה בר אבא מלמד שמסר להם שם טומאה אמר ליה אנטונינום לרבי גוף וגשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין כיצד גוף אומר גשמה חמאת שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר וגשמה אומרת גוף חמא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור אמר ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיה בו בכורות

(א) והתשיב בשורש עשוי כפי ש' כותבין ביו"ד ואלו לרין. (ב) כי העריך ערך חלון ג' אין שם חלון אפי' אחד. (ג) ופי' מגילת תענית פ"ג. (ד) ולקמן קפ. מגילת פ"ג. (ה) ופי' העריך ערך ג' על שכתב לגמין וכו' פי' שני תולדה ודע עוד דבילקוט איתא אב שכתב לקיטין. (ו) ומתוך מד. (ז) וברשי' שפ"י לטא.

תורה אור השלם

1. צא את בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לבם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה: במדבר לו ב.
2. ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאתתו: בראשית ט טה.
3. ויו נתן את חן העם בעיני מצרים: וישאילום ויצללו את מצרים: שמות יב לו.
4. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה: שמות יב מ.
5. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה להו המצרית שפחת שרה לאברהם: בראשית כה יב.
6. ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק: בראשית כה יט.
7. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק: ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעדו: ח' קדמה אל ארץ קדם: בראשית כה יח.

גליון הש"ס

רש"י ד"ה חלון וכו'. שיזא מן הים. עיין בגליון רש"י מנחות דף מג ע"א ד"ה ועלה:

הגהות הגר"א

[א] נ"מ פסע אחת נמחק:

לעזי רש"י

אשקור"ל [אשקור"ל]. שטא.

מסורת הש"ס

11. וְהָיָה אִיךָ הַלֵּבָב
בְּיָדוֹ תִּתְּנָהּ וְאִיךָ הַמִּזְרָה
כִּי־נִשְׁכָּתִים כְּמִדָּה
שִׁבְעַת הַיָּמִים יִהְיֶה חֶבֶץ
לְאִי שֹׂכֵר עִמּוֹ וּמוֹצֵן
מִכֶּתֶר יִרְפָּא:
יִשְׁעִירוּ לוֹ
12. רְאוּ עֲתָה יֵי אֵי אֲנִי
הוּא וְאִין אֲלֵהִים עֲמִידִי
אֲנִי אֲמִית וְאַחֲרֵי מִחְצִיתִי
וְאִין אֲמִית וְאִין מִחְצִיתִי
13. דְּרִיבִּים לֵב לֵב
אֲזִי יִשְׁכָּח שְׁמִי בְּיָד
הַשִּׁדְיָה אֵת הַשִּׁדְיָה
הַזֹּאת לֵי אֲרֻרָה לֵאמֹר
אֲשִׁירָה לֵי כִי אֶבֶן אָנָּה
סוֹס וְרִכְבּוֹ רָחֵם בִּי:
שְׂמִית סוֹס
14. אִי יִבְנֶה יְרוּשָׁע
מִזְבֹּחַ לֵי אֲלֵהִים יְרוּשָׁע
וְאִין עֵבֶל: וְיִרְשָׁע ח ל
15. אִי יִבְנֶה שְׁלֹמֹה מִזְבֵּה
לְכַמּוֹשׁ שֶׁן מִזְבֵּחַ בָּרָא
אֲשֶׁר עַל שֶׁן יְרוּשָׁלַם
וְלִמְלֶכֶת שֶׁן בְּעִמּוֹ:
מְלִכִּים א י א
16. אֲשֶׁר יִשְׁעִי בִיתְךָ
עוֹד תִּחְלָלְךָ סִלָּה:
הַלֵּל ס ד
17. קֹדֶשׁ צִמְצִיץ שְׁאֵנוֹ קוֹל
יִרְאוּ רַגְלֵי כִי עַל בֵּעִין
יִרְאוּ שְׁבוּשׁ יִי צִיץ:
יִשְׁעִירוּ בִּי
18. תִּתְּנֶה צֶדֶק לֵב אֲנִי
מִן־רִשָּׁה קֹדֶלֶת יִצְחָק:
דְּרִסֵּר לֵב
19. מִזְבֵּחַ קִבְּרֹת לֵאמֹר
וּבְרִכָּה לִרְאשׁ שְׁמִיבֵיר:
מְלִי א י כ

המשייר פתיתין על שולחנו כאילו עובד ע"ז שנאמר העוררים לגד שולחן. שכן עשין שמיחין שולחן ערוך במאכל ומשמה לשם חותה ע"ז שקורין גד וממלאים כוסות של מרקמים נכורים לע"ז ששמה מני: הא. דקאמר אסור: דליכא שלימה בדידיה. שמצבא שלימה לאמר שאכל ונותר על השולחן עס הפתיתין ששייר דמחוי דלשם ע"ז עבד הכי: והא דליכא שלימה בדידיהו. דמוומנין לעני: הא גאד לביסיה לא גרסי: המחליף בדבורו. משנה דבדבורו שלא יהא ניכר: קשמו ננערס. מה קשיא אכר שלו ננער שאינו מוילד שנאמר עריה חסורא השמר עוריה שחפה מחסורא

זוכה לברכות ביוסף
משביר ואין משביר אף
הוא [השלים על האור
עם הארץ אמר רב ש
בעוה"ז זוכה ומלמדה ש
ומרוה גם הוא ¹⁷ וידה
המתים מן התורה ש
ימות יחי ראובן בעולם
הבא רבינא אמר
אדבא עפר יקצו א
לחרפות לדראון עולם
¹⁰ ואתה לך [לעין] ותנו
הימין אמר רבי אלעזר
הצבור בנחת זוכה ומ
¹¹ כי מרחמם ינהגם ו
¹⁷ וא"ר אלעזר גדולה
אותיות שנאמר ¹² כי
אלעזר גדול מקדש ש
שנאמר ¹³ פעלת ה'
מתקין לה רב אדא
גדולה נקמה שניתנת
דכתיב ¹⁴ אל נקמות
אמר ליה למילתיה ה

וְנֹאמַר וְזָכְרָהּ לְרֹאשׁ
אִי יוֹסֵף שְׁנֹאמַר וְיוֹסֵף
[הוּא] הַמִּשְׁבִּיר לְכָל
שֶׁת כָּל הַמִּלְמַד תּוֹרָה
לְעוֹלָם הֵבֵא שְׁנֹאמַר
מִמֶּד רַבָּא מַעֲיִן לְתַחֲיִית
שְׁנֹאמַר יְחִי רַבּוּבָן וְאֵל
הַהוּא וְאֵל יִמּוּת לְעוֹלָם
וְרַבֵּי חֲכָא וְרַבֵּי מִישְׁנִי
הֵבֵא לְחַיֵּי עוֹלָם וְאֵלָּה
רַב אִשִּׁי אֲמַר מִהֵכָא
וְהַתְעַמּוּד לְגוּרְלֵךְ לֵךְ
כָּל פְּרַסְמָא שְׁמַרְהוּ אֶת
הַיָּגֻם לְעוֹה"ב שְׁנֹאמַר
לְמַבּוּעֵי מַיִם יִהְיֶה
עַד שְׁנִיתָנָה בֵּין שְׁתֵּי
אֵל דְּעוּת ה' וְאִ"ר
יִתֵּן בֵּין שְׁתֵּי אוֹתוֹת
וְקֹדֶשׁ ה' כּוֹנֵנוּ יִדֵּךְ
קִרְחִינָאָה אֵלָּא מַעֲתָה
בֵּין שְׁתֵּי אוֹתוֹת
ה' אֵל נִקְמוֹת הוֹפִיעַ
יִנְמִי כְּדֻעוּלָא דְאַמֶּר

עולא שתי הופעו
למדת טובה ואחת למדת פורענות ואמר ר' אלעזר דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו שזה ניתן בין שתי אותיות ואמר ר' אלעזר כל אדם שיש בו כל הון יקר וגעים ואמר ר' אלעזר כל אדם שאין בו הוא על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו ואין באין עליו שנאמר ¹⁷ לחמך ישימו מזוזת תחתית אין את חליו ויהודה את מחמור ואמר ר' אלעזר כל אדם דעת ואמר ר"א ¹⁸ כל בית שאין דברי תורה נשמעים תאכלהו אש לא נופח ירע שריר באהלו ¹⁹ אין שרירי ר' אלעזר כל שאינו מהנה תלמידי חכמים מנכסיו לאכלו על כן לא יחיל טובו אין שריר אלא תלמידי רבי אלעזר כל שאינו משייר פת על שלחנו אינו על כן לא יחיל טובו והאמר רבי אלעזר כל המעורכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך לא כבהדיא ואמר רבי אלעזר ²⁰ כל המחליף בדבורו כאו כתיב התם ²¹ הבל המה מעשה תעתועים ואמר רבי ²² עריה תעור קשתך ²³ ואמר רבי אלעזר לעולם רבי ²⁴ בית אפל אין פותחין לו חלונות לראות נגפו ש"כ ועוצר רחם ארץ לא שבעה מים וכי מה ענין שאול שאול מכנים ומוציא והלא דברים קל וחומר ומה רחם שמכניסין ²⁵ בו בקולות אינו דין שמוציאין ממנו בקולות התורה תנא דבי אליהו צדיקים שעתיד הקדוש ברוך ה בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחייני

אשר וישלח אל מלך ירב ודוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגדה מכם מזור: והשע י ה' 19. לכן גלה עמי מבלי דעת ובבדור מתי רעב והמונו בחדא קצמי: ושיעיהו י ה' 20. קל
אש לא נפה ירע שרדי ביהול: איוב כ ו' 21. והיה כי אשר יקרא בשמי י ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה מלכות כאשר אמר י ובשרים אשר י קרא: יואל ג ה' 22. אק
טוב: איוב כ כא 23. ואתם עיני י השתבסו את הר קדשי הערבים לבד שלחן והממלאים לפני מוסר: ושיעיהו ה' א' 24. אנלי ימשי אבי ויהיני בעיני מנחמתני והבאתי עלי קל
25. הבל במועשה תעתעני בעת פקדתי איבור: יימיהו י ה' 26. עריה תעור שחקר שבעות מנות אמר סדה לה נהרות תבקע יח י חקוק י ה' 27. שאלו ועצר רחם ארץ לא
דון: משלי ל ה' 28. והנה האנאר בציון וירושלם מדוש סאה לא בהר: כל חלים בירושלם: ישיעיהו י ה' 29.

13. שבוא לא ב' תבואו ותעמנו
 בחר נחלתך מכון
 לשבחת פלתי יי מקדש
 אדני כונו ירד:
 שמח טו י
 14. אל נקמות יי אל
 נקמות דומיע:
 תהלים צ ד
 15. ובדעת ייריס
 ימלאו כל דור ירד
 נעים: משי' כ ד
 16. ביבש קצירה
 שצרתה נישם כזאת
 מאתית אותה כי עס
 ביות הוא ען כל אל
 ירחמנו עשהו ויצרו לא
 יתנו: ישעיהו יז
 17. ער הבטל שחור
 כל אנשי בריחה השיאו:
 יכלו לך אנשי שלמך
 יבדלו שמי מזור
 תחזיקן זקן תבנה יי
 עובדי א' 18. ורא
 אפרים את חילוי יהודה

את מזרו וילך אפרים אל
 דן טמון לצפוניו תאכלהו
 דן לאכלו על בן לא יחיל
 ולא ברכה בראשית כז יב
 בעה מים ואש לא אמרה

1. ענה ואמר הן אלה
 חזה גברך ארבעה שנה
 ממלכתי בנא נורא ויחל
 לא יאיתי בחרו דבר
 וי רביעאה דמה לך
 אלהון: ויבא אל כה
 2. שנת חציה ויהו
 עלת השנים כיום הלך
 לאש יהודה ולישבי
 וישלם ולקח שכל
 הקריבין ויהי חסד
 הארצות אשר הדתם
 שם ממלכת אשר מעלו
 דניאל ו
 3. בך
 4. אמרת אעלה בממך
 אחזה בסנסני ויהו
 שרך באשכלותי הגפן
 אחר אפך במחודם:
 5. שיר השירים ו
 6. איתי חלילת ותה
 איש רבב על סף ארם
 יהוה עמר קי החרסים
 7. בך במלצת אחתיו
 8. סוסים ארמים שרקים
 9. וזכרה א
 10. איש מלמך י
 11. שמוט ו
 12. ויהי אמן את הדסה
 13. היא אסתר בת דרדו
 14. שן אן לא אר
 15. ותעברת יפת ארם וטבת
 16. מראה ובמות אביה
 17. ואמא לקחה מרביב
 18. אסתר ו
 19. לבת
 20. האמר צלולה
 21. ויהי ונהרתי אוביש:
 22. ישעיהו מו ו
 23. שמוע א
 24. הכח הגדול אתה ורועך
 25. הרשעים למפך כי אבשי
 26. מופת המה כי הנני מביא
 27. אש עביר צדוקיה ו
 28. עבלי צדוקיה ו
 29. תשרפן באש לא תחמד
 30. כסף חובב עליוס ולקחה
 31. כן פן תחשך ו
 32. תועבת י אלהיך הוא:
 33. וברכי ו
 34. בארין מלכא
 35. ובנוצרץ נפל
 36. אפנהו ולגילאי סור
 37. ופנהו ויתחין אמר
 38. לפסכה לאל ויבא כ
 39. כה אמר י צבאות
 40. אלה ישראל אל אהבא
 41. כן קולו לא אר צדוקיה
 42. כן משעיה הנבאם כלם
 43. בשמי שר הנני נתן
 44. אחם בדי ובכדוריה
 45. מלך בל והם ילעניכם:
 46. יימיהו כ
 47. ולקח חם קללה
 48. לכל ילתי ידודה א
 49. בבבל לאמר ישמע
 50. צקרויה ובאחש אשר
 51. כסף מלך בבל באש:
 52. יימיהו כ
 53. יען אשר עש
 54. בבלה בישאל ונאפו
 55. את בני גרים ויהו
 56. רב בשמי שר אשר
 57. לוא צוהם ואכי הידוע
 58. יען נאם יימיהו כ
 59. יימיהו כ
 60. הכח הגדול ופני
 61. מלך ויהושפט עמר
 62. ימיו לשטנו: ויהי ו
 63. ייאמר י אל השטן
 64. ייער י בן השטן וינער
 65. זה הבחר ביהושפט
 66. הלא זה אדמ משא:
 67. ויהי ו
 68. ויהושפט ויהי לבש
 69. בגדים צואים עמר לפני
 70. המלך:
 71. ויהי ו
 72. ואמר שר
 73. השערים אלה נתן לי
 74. כי אמר אל כי בנאוי
 75. ריקם אל במתורתי: ו

תורה אור

(א) וְגִי הָעֵרֶךְ עֵרֶךְ גִּל ד' גְּלִילָה; (ב) גִּי הָעֵרֶךְ עֵרֶךְ דָּשָׁן דִּשְׁנָה וְכַח הַמוֹסֵף שֶׁהוּא בִּלְשׁוֹן יוֹן מִתְּנָה; (ג) "לֹא מֵאִלְּאֲחֵר" (ד) בִּ"ש מ"א; (ה) בִּיטָר לֹא. חוּלִין ס.; (ו) רש"ל מ"א; (ז) יִשְׁעִיה חַן.

גליון הש"ס

גמ' בבית רשע זה פקח בן
המליח. וכן גיטין דף נה
ע"ב. אשרי אדם מפחד זה:

לעזי רעז"י

שו"י. צליל. רעש.

מוסף רע"י

[illegible]

ויעשה אצום. שהיו כלם פגרים ויאכלו קוסיהם וזהממם בתוך
עצמות הפגרים כעין אצום. מנבם ועד אנטיפריס. תקומת
שבסוף התחומים: אע"פ שאף נסן באלף כסף. שהן יקרים
שאין להם רוב כרמים אפילו הכי לשמור ושמירה יהיה ממניחין
אותן לאבוד ומצירים אותן והיו

ה' ממנו ע"י שליח
מ' ה' אשר אשמע
ממנו בעצמו דכתיב
בתוך הים וכתיב
סנהריב דכתיב
נפרע הקב"ה ממנו
מלאך ה' ויד
שמונים וחמשה אלף
ומי כתיב *מרום קיצו
אותו רשע בתחלה
ה ואחר כך אחריב
יהושע בן לוי מאי
עדי ה' עליתי על
ה' אמר אלי עלה אל
ה' מאי היא דשמע
הם הוה את מי
ש ומושוש את רציין
ספ אלמלא תרגומא
ענא מאי קאמר חלף
ולכותא דבית דוד
במי שילוחא דנגדין
ין ובר רמליה א"ר
גרת ה' בבית רשע
גרת ה' *בבית רשע
היה אוכל מ' סאה
עניה

וְהָיָה צְדִיקִים יִבְרָךְ
מַעֲלָה אֹכֵל לִישְׂרָאֵל יֵרֵךְ בְּסַעֲדָתָהּ¹⁰ וּלְכֹן הִנֵּה ה' מַעֲלָה
צְדָקִים וְהַרְבִּים אֶת מֶלֶךְ אֲשׁוּר וּכְתִיב¹¹ וַחֲלָף בִּיהוֹדָה
יָעַץ אֶלָּא מִ'ט אֶעֱנִישׁ נָבִיא אֶעֱשֶׂת הַשְּׂבָמִים אִיתְנָבִי
בְּכֹלֵה יְרוּשָׁלַם בָּא נְבִיא וְאֵל¹² כִּי לֹא מוֹעֵף לֹאשֶׁר
בְּרַכְיָה אֵין נִמְסַר עִם עֵיִף בְּתוֹרָה בִּיד מִי הַמְצִיק
הַקֵּל אֶרֶצָה וּזְבוּלוֹן וְאֶרֶצָה נִפְתָּלִי וְהָאֲחֵרוֹן הַחֲבִיד
הַקֵּל מַעֲלִיהֶם עוֹל תּוֹרָה אֲבָל אַחֲרוֹנִים שֶׁהַחֲבִידוֹ
יֵרֵךְ הֵימָּן וּכְדוּרְכֵי הִירְדָן אִם חוֹזֵר כּו מוֹטֵב וְאִם לֹא
וְאֵלָה בָּא סִנְחָרִיב מֶלֶךְ אֲשׁוּר וַיִּבֶא בִּיהוֹדָה וַיַּחַן עַל
הָאֵי פֶרְדִּישָׁא אַחֲרֵי הַדְּבָרִים וְהָאִמַּת¹³ (אַחֵר מֵאֵי)
מֵימֵנָּה לִיָּה לַחֲזִיקָה מִיִּיתֵינָּה לִיָּה לַסִּנְחָרִיב וּמִסַּנָּא
לִיָּה בֵּעֵינָּה מִיד קִפֵּץ הַקֶּבֶץ¹⁴ וְנִשְׁבַּע דְּמִיתֵינָּה לִיָּה
כִּי כּו לִיָּה וְאֲשֶׁר יִנְעִינָּה הָיָה סִבּוֹן לִשְׁרֹב אֲשׁוּר
וְהָיָה צְדִיקִים יִבְרָךְ

וְכַמּוֹכָהוּ יִסּוֹר אֶ"ר יוֹחָנָן אֲמַר הֲקִבֵּ"ה יָבֵא סְנַחְרִיב וְסִיעֵתוֹ
 יָרֵד סְבִלּוֹ מֵעַל שְׂכָמָךְ וְעוֹלוֹ מֵעַל צוֹאָרְךָ וְחוֹבֵל עוֹל
 מִפְּנֵי שְׂבִלּוֹ שֶׁל חֻזְקוֹהוּ שְׁהִיָּה דוֹלֵק בְּבֵתִי כְּנִסְיֹת
 וְדֹרֶשׁ וְאָמַר כָּל מִי שְׂאִינִי עֹסֵק בְּתוֹרָה יִדְקָר בַּחֲרֵב
 וְגִבְתָּ וְעַד אֲנִשְׁפֹּרֶם וְלֹא מִצְאוֹ תִּינוּק וְתִינוּקָת אִישׁ
 אוֹתוֹ הִדּוּר הוּא אוֹמֵר ¹⁶ וְהִיָּה כּוֹס הַהוּא יִהְיֶה אִישׁ
 יִהְיֶה כָּל מְקוֹם אֲשֶׁר יִהְיֶה שֵׁם אֵלָּךְ גִּפְן בְּאֵלָּךְ
 כֶּסֶף לְשֹׁמֵר וְלִשְׂוִית יִהְיֶה ¹⁸ וְאוֹסֵף שְׁלָלְכֶם אוֹסֵף
 לוֹ לְכוּזוֹ אוֹ לְחִלּוּק אֲמַר לָהֶם כְּאוֹסֵף הַחֲסִיל מִה
 לְאֶחָד וְאֶחָד לְעִצְמוֹ אֲמָרוּ לוֹ וְהֵלֵא מִמּוֹן עֶשְׂרֵת
 כּוֹכָבִים מִיַּד טִיָּהֵר ¹⁷ (כְּדֹרֵב פֶּפֶא דְאֲמַר רַב פֶּפֶא
 עוֹת נִסֵּעַ אוֹתוֹ רִשַׁע בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם שְׁנָאֲמַר ¹⁹ בֵּא עַל
 בֵּעַ מִלּוֹן לָנוּ חֲרָדָה הֲרֵמָה גִּבְעַת שְׂאוּל נִסָּה צֹהֲלִי
 דְמִגְנָה יוֹשְׁבֵי הַגְּבִים הֵעִיזוּ ²⁰ (עוֹד הַיּוֹם בְּנוֹב לְעִמּוֹד
 הַיּוֹיִן צֹהֲלִי קוֹלֵךְ כֵּת גָּלִים נִבְיָא הוּא דְקֹאֲמַר לֵה
 הֵם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שְׁעֵשׂוּ מִצּוֹת כְּגִלֵּי הַיָּם הַקְּשִׁיבָה
 עַד דְּמִתִּיל כְּאַרְיֵה שְׂנֵא ²⁰ עָלָה אַרְיֵה מְסוּבְכִי וְגו' מֵאִי
 עֵנְיָה

למבמש ופקיד: בליו: עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה: צהלי
גבעת ירושלים: ישעיהו י כח לב 20. עלה אריה מסבכו ומשדות גרים נסע יצא ממקמו
וירמיהו ד ו

על ידי שליח. דהיינו צווי יומר אף הקצ"ה נפרע ע"י שליח ונתפס

אמר אלי עלה אל הכרז וגו' מאי
היא. היכי אמר לו הקב"ה להשחית:
ועין כי מאם העם הזה וגו' ומשום
אחז רמליו. ואמרתו להשחית?
בדלין וכן רמליו: מאדם. ה' שלח
שבע מכל מה שהיה אוכל: עטרה
ינק. צמדה: ועלה על כל אפקיו.
שחמר לו הקב"ה עלה והשחית: מ"ט.
ומחמר שנדרשות הלך שגבלי ומנבא
ועליו מאי טעמא אישענא: בא נבא
ואמר לו. נשבע על ירושלים: כי
לא חמוץ על נפשו מוצק לה. לא נחמר
עמנו של חזקיה שהיה עיף במורה
בד סנחריב המציק לו: כעת
ההרשון הקל ארזה וזבולו וארזה
נפתלי וגו' לא כראשונים. שרית
השכטים שהקלו מעליהם עול מורה
אלא התורנים עמו של חזקיה הכבדי
עליהם עול מורה והיינו דכתיב
האחרון הכבדי דרך הים עבר הירדן
גליל הגרים רחיון הללו לשמות להם
גם כיוצאי מדרים שעברו את הים
וכדורתי מנצח: אם חור זו. סנחריב
מוטע ואם לאו אשעה אותו גליל
הגרים שמגלגל בצרפה בכל הגרים. ל"א
גליל לשון גללים. מ"ד: אחרי הדברים
ובאמרה הבלה. השמא משמע שהיה
מדבר בחזקיהו שהיו עוסקין במורה
בא סנחריב מלך אשור ונבא ציהודה
ויחזק על הערים ויחמר ויצקם אליו:
האי רישא להאי פרדשנא. וכי
מצינן דורון מה לאדון כזה וכי מפני
שהשחית בחזקיהו בא סנחריב: רבינא
אמר מאי אחר הדברים והאמרת
אחר שחקן הקב"ה ונשבע. להבא
סנחריב והיינו אמת שחזותו וקיומו
של הקדוש ברוך הוא אמת:

דרך הים עבר הירדן גליל הגנים לא כראשונים עליהן עול תורה וראוין הללו לעשות להם גם כעני אני אעשה לו ⁽⁶⁾ גליל בגנים ⁽¹³⁾ אחרי הדברים והאמת הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו האי ⁽¹⁷⁾ ירשנא אמר רבינא אחר שקפץ הקב"ה ונשבע ואמר אי ליח בידך השתא אמר לא הוא בעינא ולא ביעת שישאמר וישיגנו ה' צרמים לאמר אם לא באושר ביעת

בארצו ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עולו וסבלו מעל
ויעשה אבוס לחזקתו ולסיעתו ¹⁷ויהיה ביום ההוא
מפני שמן א"ר יצחק נפחא חובל עול של סנחרני
וכבתי מדרשות מה עשה נעץ חרב על פתח בית
וזו ברקו מרן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ
ואשה שלא היו בקיאות בהלכות טומאה וטהרה ועל
עגלת בקר ושתי צאן וגו' ואומר ¹⁸ויהיה ביום ההוא
כסף לשמיר ולשית יהיה אע"פ שאלף גפן כאלף
החסיל אמר להם נביא ישראל אספו שללכם
אוסף החסיל כל אחד ואחד לעצמו אף שללכם
השבטים מעורב בו אמר להם כמשק גבים שוק
לטהרה אף ממונם של ישראל כיון שנפל ביד עוני
¹⁹עמון ומואב טהרו כסיוחון אמר רב הונא עשר מ

עית עבר במגרון למכמש ויפקיד כליו עברו מעברה קולך בת גלים הקשיבה לישה ענתות נדרה ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלם) הני טובא לכנסת ישראל צהלי קולך בת גלים בתו של אמא לישה מהאי לא תסתפי אלא איסתפי מנבוכדנצר הר

סָפָה שֶׁלִּלְכֶם אֶסֶף הַחֲסִיל כְּמִשְׁק גְּבִים שׁוֹקֵק בּוֹ יִשְׁעִיהוּ לֵג ד' 19. כָּא עַל עֵיִת עֶבֶר מִמֶּנּוּ
הָ עֵינָה עֲתוּת: דְּרִידָה מִדְּמָנָה יִשְׁכִּי הַגְּבִים הַעִיּוֹ: עֵד הַיּוֹם כְּנֵב לַעֲמֹד יִנְפֹף יִדוֹ הָרַת כָּא
לְשׁוֹם אֲרִצָּר לְשִׁמָּה עֵרֶךְ תַּצְתֵּנָה מֵאִין י

1. ויאמר פרעה מי יי
אשר אֲשַׁמֵּעַ בְּקֹלִי
לְשַׁלֵּחַ אֶת יִשְׂרָאֵל לֹא
יִדְעֵתִי אֶת יְיָ וְגַם אֶת
יִשְׂרָאֵל לֹא אֲשַׁלַּח:

שמות ה ב
2. וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל
הַיָּם וַיֹּשֶׁב הַיָּם לַפְּנוֹת
בְּכֹכֵר וַאֲיִתָּו מִצְרַיִם
וַיִּנָּעֵר יָם סוּף לְקִרְאָתוֹ וַיִּנָּעֵר יָם
אֶת מִצְרַיִם בְּתוֹךְ הַיָּם:

שמות יד כז
3. דָּרַכְתָּ בֵּין סוּסֵיךָ חֲמֹר
מִמֵּינֵי רַבִּים: חֲבֹקוּ ג טו
4. כִּיד מִלֵּאכֶיךָ חֲרַפְתָּ
אֹדְנִי וְחֵאמֹר כִּרְב רַבִּי
אֲנִי עָלִיתִי מֵרוֹם הָרִים
דָּרַכְתִּי לִבְנוֹן וְאֶכְרַת
קִקְוֹמַת אֶרְצוֹ מִבְּחֹר
כִּרְשִׁיו וְאִבְיָאָה מִלֹּן
קָצָה יַעַר כְּרַמְלָה:

מלכים ב' ט"ז
 5. ויהי בלילה ההוא
 יצא מלאך יי' ויך במחנה
 אשור מהו שמונה
 עשרה אלף וישכמו
 בבקר והנה כלם פגרים
 מחמת:
 6. ביד עבדך חרפת
 אויבי ואתמר ברך רבני
 יצתי מרום הרים
 וירכני לנגן ואברתי
 קומתי מן מבשר ישרי
 ואבוא מרש קצו ירי
 כרמלי:
 7. עתה הוצלנו מן
 המלכצדני
 8. עתה על המקום הזה
 להשתח' יי' אמר אלי
 עלה על הארץ ואתם
 השחתה:

מלכים ב יח כה
8. יען כי מאס העם הזה
את מי השלח ההלכים
לאט ומשש את רצין וכן
רמליהו: ישעיהו ח ו
9. מארת יי בבית רשע
וגוה צדיקים יברך:

מטיל ג' ל
10. ולכן הזה ארני
מעלה עליהם מי
הנהר העצומים והרבים
את מלך אשור ואת כל
בבדו ועלה על כל
אנפיקו והלך על כל
גדותיו: ישעיה ח ו
11. וחלף בידוהו שטף
מעבר עד צואר: גיע והיה
מטות כנפיו מלך רחב
ארצו עמנו אל:

יִשְׁעִיהוּ ח ה
12. כִּי לֹא מוֹעֵף לֹאֲשֶׁר
מוֹעֵץ לָהּ פֶּעַת הָרֹאשׁוֹן
הַקָּל אֲרֻצָּה וְבִלְקֹן וְאֲרֻצָּה
נִפְתָּלִי וְהָאֲחֵרֹן הַכְּבִיד
דֶּרֶךְ הַיָּם עֵבֶר הַיָּרְדֵּן
גִּלְגָּל הַגּוֹזִים:

יִשְׁעִיהָ ח כג
13. אַחֲרֵי הַדְּבָרִים
וְהָאֵמֶת הָאֵלֹהִים בָּא
סִנְחָרִיב מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיָּבֹא
בִּיהוּדָה וַיְחַן עַל הָעָרִים
הַבְּצֻרוֹת וַיֹּאמֶר לְבָקְעָם
אֵלָיו:

דברי הימים ב לב א
14. נשבע ה' צבאות
לאמר אם לא כאשר
דמיתי בן היתיה וכאשר
יעצתי היא תקום: לשבר
אשור בארצי ועל הרי
אבוטס וסר מעליהם
עלו וסגלו מעל שכמו
סור:

ישעיהו יד כד-כה
15. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא
יִסּוּר סָבְלוּ מֵעַל שְׂכָמָךְ
וְעָלוּ מֵעַל צְוָרְךָ וְחָבְלוּ
אֶת מַתְּנֵי שִׁמְךָ:

ישיעיהו י כז
16. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא
יִתְחַיֶּה אִישׁ עֵגְלַת בָּקָר
לְשֵׁתוֹ צֶאֱזָר:

ישיעיהו ו כא
17. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא
וְהָיָה כָּל מְקוֹם אֲשֶׁר
וְהָיָה שֵׁם אֱלֹהִים גָּפוֹן בְּאֵלֶּךָ

קוֹלֶךְ בַּת גָּלִים הֶקְשִׁיבִי לִי

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

צה

1. יצחק קולך בת גלים הקשיבו לישעיהו ענינה ענתות: ישיעיהו י ל
2. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכותנים אשר בעצמות בארץ בנימין: ירמיהו א א
3. גור ארזה יחזקיה משרף בני עליהו ברע רבץ בארזה וכלביא מי יקמנה: בראשית מט ט
4. חדר שמשון ואביו ואמו חמקתה ויבאו עד פרמי חמקתה ודעה כפיר אריות שאק לקראתה: שופטים יד ה
5. משא בהמנו נגב בארץ צורה ונקה לביא וליש מהם אפעה ושרף מעופף שוא על כתף צירים חלדם ועל דבשת נמלים אצרתם על עם לא יושלה: ישיעיהו ל ו
6. על שחל ופתן חדרה תרמס כפיר ותחץ: תהלים צא ג
7. לא הדריתכו בני שחץ לא צורה עילוי שחל: אייב כח ח
8. עוד היום כבד לעמר יעקב יד דר בת ציון גבעת ירושלים: ישיעיהו י לב
9. ויהי בלילה החדש ויצא מלאך ה' וירץ במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישיבמו בבקר ודעה כלם פגרים מותם: מלכים ב ט ל
10. וישבי נבד אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת ודא חגור חרשה ויאמר להכות את דוד: שמואל ב כא טו
11. תרחיב צעדי תחתיו ולא קצרו קרסלי: תהלים יח לו
12. אם תשכבו בן שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק תהלים סח יד
13. ויעזר לו אבישי בן צרויה וק את דוד הפלשתי וימיתוהו אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תחבה את רג ישראלי: שמואל ב כא יז
14. ונאבא היום אל העין ואמר י' אלהי אדני אברהם אם ישר נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה: בראשית כד מב

לשון פרסי קריטא. ל"א כפר הוא: קמטיס. הכניעו תחת הכד של זימס ויחזיק עלה למעט: מכא ליה ארעא ממוסיה. מתרנכה הארץ מתמחיו ולא חיקו. ל"א מכא נשפלת כעין גומא והיתה מגינה עליו: בארבע גריבי דמיא. בארבע סאין של מים. ל"א בארבע כורא דמיא בדי ט' גודות של מים: איטריף קמיה.

היתה טורפת ומחצטת עמלה וממרת כנפיה והומה ומלעגת: קטלה ליה ארעא. כמו לא תקפון (דברים טו). מתקלרה הארץ והגיע מהרה לארץ פלשמים: לערסא אימיה. דישני: נוולס. טווה: כד מוסיס. ערפה לאנשי סברה למקטליה בואו פלך שהיה צידה ולא נגע בו: אמה ליה לאנשי אימיה לן ההוא פלך דנפל לפנין: ה"ג פסקיה כריש מוחה וקטלה. השליך אנשי הפלך לראשה ומתה: פסקיה לדוד לשיאל. וזקו כלפי מעלה: ודן ליה. נעץ תחמיו חנימו כקרקע כדי שיפול עליו וימות: ונימא איסו. דוד עלמו לימא שס: אין כבוש. אין דעמו מכוונת לומר השס. והשסא ינל דוד והשליכו השס צרחו והלכו אנשי דוד וחזרו להס: אמה ליה. אנשי לדוד: ומאי כעיס הכא. למה זאת כאל: אמה ליה. הקציה אמר לי לזון שיכלה זרעך או תמסר ביד אינך והכי אהדרי ליה מוטען שאפול ביד אינך: אמה ליה אפיך לזונך. הסוך תפלתך ואמור לפניו מוטען יכלה זרעך ולא תמסר ביד אינך דמה לך בלעזר בנין: כר כך קירא לזון ואם לא נלעזר. משל הוא שאומרים בני אדם: סייע כהדן. עזר בתפלתך להפכה: וכוה קא רדיף כפרייהו. והס צורחין שהיה קרוב לארץ פלשמים: ופי מוט קובי. לאומו כפר שמו קובי שנין א"י לארץ פלשמים: אמרי קוס כיה. אמרו זה לזה עמוד כנגדו ולא תכרה ונכנו ולכן נקרא קובי. אינהו הו כקיליט בשמות הכפיים ועדיין היו מפחדין וצורחין: כי מטא בי פרי. שס מקוס: אמרו בין פרי גוריון. בתמיהא: כקברא. שהרגנוה: ולא

עניה ענטוס. (כמו עניה) כ' כלומר נביאות ירמיה הענתוהי היא שעתדה ללא על נבוכד נלך שחמסר ירושלים צידו: ארי כפיר וכו'. ובזכותא אחרימיס) מפורש למה נקראו לו כל השמות הללו: אי הכי דכולי קרא להני קולין) לא מחושבנא הוא א"כ ליכא אלא חשע מסעות דהא עוד היום לאו מחושבנא ונמי הוה. ומתוך עברו מעברה תרמי אינון עברו חד מעברה חד ואיכא עשר מסעות: אותו היום נשטייר

מטונה של נוב. (דמפני עון) שהיה להם לישראל על שנהרגו כהני נוב קבע הקב"ה העונש עד אותו היום ואותו יום בלבד נשטייר מומן העונש ואילו היה נלחם בירושלים בואו היום היה כובסה והכי משמע קרא עוד היום אותו יום העמידו לסנחריב על ירושלים בעון נוב: סגא כחד יומא. והיינו י' מסעות שנקע אותו היום: שדו ליה. לסנחריב: כספסרי. תחמיו טפיט בלע"ז עד כרסה ירושלים כולה: עלס וקס ומניד כרישיה. עליה עמד והיה מניד בראשו: נשדי ציה ידא האידנא. נלחם בה עמה: סמיהו. תמה הוא להטחיל היום משום חולשא דלוחמא. ל"א תמהיתו מניגעתם ודומה ליה (בסנחריב) אימתה ליתב: גולמו הרג. תמיהה של חומה. לשון פרסי. אכן רעועה מן החומה וננקעה: כה דינא בעל דינא. כיון שכן דינא בעל הריב וכן מפני שלא נכנסה בו ציוס לא הלחם ממנה וישבי בנוב. אידי דלייר לעיל בואו יום שנשטייר מטונה של נוב נקט הכא וישבי בנוב שגא על עסקי נוב: הרפה. היינו ערפה: משקל קינו. מתרגמין מתקל סופיניה: והוא סגור חרסה. והוא אסיר איספיקי חדמא: נטרד דואג האדומי. שספר לשון הרע על דוד שנתקנא בו שאל ולפי שקבל אחימלך את דוד בנוב אמר ליה שאל סוד ופגע בכהני ה' נמלא שכל ידך נהרגו ואמה נכסלו ובחטא זה נהרג שאל ושלחם בניו במלחמת פלשמים: שדר ציולי.

זרעך או תמסר ביד אויב אמר לפניו רבונו של עולם מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי יומא חד נפק לשכור בזאי אתא שמן וארמי ליה כמביא פתק ביה גירא ולא מטייה משכיה עד דאמטייה לארץ פלשתיים כדחוייה ישבי בנוב אמר היינו האי דקטליה לגלית אחי כפתיה קמטיה אותביה ושרייה תותי בי ¹⁷ בדייא אתעביד ליה ניסא מכא ליה ארעא מתותיה היינו דכתיב ¹⁸ תרחיב צעדי תחתיו ולא מעדו קרסולי ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה אבישי בן צרויה הוה קא חייף רישיה בר' גרבי דמא חזינהו כתמי דמא איכא דאמרי אתא יונה איטריף קמיה ¹⁹ אמר ²⁰ כנסת ישראל ליונה אימחילא שנאמר ²¹ כנפי יונה נחפה בכסף שמע מינה דוד מלכא דישראל בצערא שרי אתא לביתיה ולא אשכחיה אמר ²² תנן אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרבישו בשעת הסכנה מאי אתא שאל בי מדרשא אמרו ליה בשעת הסכנה שפיר דמי רכביה לפרדיה וקם ואול קפצה ליה ארעא בהרי דקא מסגי חזייה לערפה אמיה דהוות נוולא כי חזייתה פסקתה לפילכה שדתייה עילוייה סברא למקטליה אמרה ליה עלם אייתי לי פלך פתקיה בריש מוחה וקטלה כד חזייה ישבי בנוב אמר השתא הוו בי תרין וקטלין לי פתקיה לדוד לעילא ודן ליה לרומחיה אמר ניפול עלה ונקטל אמר אבישי שם אוקמיה לדוד בין שמיא לארעא ²³ ונימא ליה איהו אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין א"ל מאי בעית הכא א"ל הכי אמר לי קודשא בריך הוא והכי אהדרי ליה א"ל אפיך צלותך בר כך קירא לזבון ואת לא תצטער א"ל אי הכי סייע בהדן היינו דכתיב ²⁴ ויעזור לו אבישי בן צרויה אמר רב שעורו בתפלה אמר אבישי שם ואחתיה הוה קא רדיף בתרייהו כי מטא קובי אמרי קום ביה כי מטא בי תרי אמרי בתרי גורין קטלוה לאריא אמרי ליה זיל אשתכח לערפה אימך בקיברא כי אדכרו ליה שמא דאימיה כחש חיליה וקטליה היינו דכתיב ²⁵ אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל ת"ר שלשה קפצה להם הארץ אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו ואבישי בן צרויה אבינו צרויה הא דאמרן אליעזר עבד אברהם דכתיב ²⁶ ואבוא היום אל העין למימרא דההוא יומא נפק יעקב אבינו דכתיב

- (א) י"א לאחיו מאורסא.
- (ב) וילקוט ישיעיהו ס"י י
- איתא קתא נטשחא אחרת וע"י עוד בערך ערך גלמהרג.) (ג) ופי בערך ערך סכר מוא פי יפה באריות.) (ד) י"א מדינא.
- (ה) וברכות נג: שבת טז. קל גיטין מה"ל (ו) לעיל כ"ג. (ז) ברכות ה"ה.
- (ח) ורש"ל מח"ל.
- (ט) וילקוט משלי מתקנט בשם מדרס.) (י) וישיעיהו י.
- (כ) רש"ל מה"ל (ג) בע"ז: נוולס. (ח) בורות. רש"ל (ז) בע"ז: נדק.

גליון הש"ס
גם' אפי' בני' הינה איחל' עין י"י סוף פרק ד' ממות:

לעזי רש"י
טפיט (ספרי). שטיח.

מוסף רש"י
ואבוא היום אל העין. היום יאחז והיום בלתי ממלך שקפחה לו הארץ ובאשרה כד חב.

תורה אור

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) חולין (לא: ב) צרכות
 כ: חענית ז: ח: קוטרה יד: ,
 ג) ע"י חוס' מנילה כח:
 ד"ה אלמלא: (ד) ו"ל מפני
 חרב נעושה וגר: (ה) ע"י
 מוספות מנחות כט: ד"ה
 קורין: (ו) ו"ל ליה: (ז) רש"ל
 ח"ו.

הגהות הגר"א

[א] גמ' ד"א אין פגיעה די'
עד ואל תפגע בך. נמחק:
[ב] שם יהשאר פרחים.
ג"כ ורגלים:

מוסף רש"י

[illegible]

לדאזאמארגן ארבעים יארה אלץ בני מלכים שמים אלץ גבורים
שמים אלץ אחוץ חרב הרי קפ"ה אלץ חבל האחרים שמתו אין
מספר דאזער יהאזר פרשים אין מספר: במה הכס. המלך:
היד הגדולה. יד הגדולה לא נאמר אלא היד דמשמע היד שעמידה

מבאר שבע וילך
קום וילן שם כי בא
אמר אפשר עברתי
בו אבותי ואני לא
מיהדר כיון דהרהר
יה ליה ארעא מיד
חר אין פגיעה אלא
אל תתפלל בעד
בעדם רנה ותפלה
שם כי בא השמש
אמר הקב"ה צירק
פמר בלא לינה מיד
יב ויזרח לו השמש
לא לכל העולם כולו
שמש שבא בעבורו
לה זרעיה דדוד דכתי'
ראתה כי מת בנה
זרע הממלכה והא
התם נמי אשתייר
בן אחד לאחימלך
תר אמר רב יהודה
(לא) נשתייר אביתר
א נשתייר מזרעו של
רב יהודה אמר רב
שע בארבעים וחמשה
יושבים בקרונות של

להרוג את אלו: גביאל. ממונה
בשול הסירות: הוקק לאלו. לחיל
סנהדרין להרגן: אגב ארחן. כשחלך
לדרכך לפי תימך: לבעל דכרך
אשחש. לשונך התראה והפחיתו
נפש: נפח: עשרה. שהנער יכול
להטיף טיפה של דיו והיינו יו"ד ששאלו
עשרה: ושמואל אמר חשעה ונשאר
בו עלולות כנוקף וים. שאין סנהדרין
בו אלא דבר מועט שנים אי ששנה
גרגרים בראש אמיר כן לא יסתייר
במחנהו אלא דבר מועט וכמה חרבעה
וחמשה כשעפיה פוריה חרבעה
וחמשה והיינו חשעה: י"ד שנים
ושלשה חרבעה וחמשה. ר' יוחנן
מקרא לא דייק להו אלא הכי קאמר
הללו חמשה נשתיירו מהן סנהדרין
ושני בניו וקרא שמעם כנוקף וים
דמשייר מעט בראש ענף שנים אי
שלשה גרגרים כך יסתייר לו מעט ר'
או ה': נכודנלך דכתיב. גבי [חנניה]
מישאל ועזריה מוארז והויה די רביעאה
דמי לבר אליהן אלא דחוא גבירא
והימרו בכנסן: סנהדרין ושני בניו
דכתיב ויהי הוא משפחות בים וגו':
אי אפשר לאמר. שהקדוש ב"ה
בעצמו גלחו לסנהדרין: דליתויסו
לכנייהו. דלאמרינן שהביא עמו
חרבעים וחמשה אלף בני מלכים:
אמי

גבורים לבושי שריון קליפה ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו [ו] והשרים פורשים וכן באו על אברהם וכן עתידין לבוא עם גוג ומגוג במתניתא תנא אורך מחנהו ארבע מאות פרסי רחב צוואר סוסיו ארבעים פרסי סך מחנהו מאתים וששים ריבוא אלפים חסר חד בעי אביי חסר חד ריבוא או חסר חד אלפא או חסר מאה או חסר חד תיקו תנא ראשונים עברו בשחי שנאמר [ו]חלף ביהודה שטף ועבר אמצעיים עברו בקומה שנאמר עד צוואר יגיע אחרונים העלו עפר בגלגלים ולא מצאו מים בנהר לשדות עד שהביאו מים ממקום אחר ושתו שנאמר *אני קרתי ושתיתי מים וגו' והכתוב 'ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמינים וחמשה אלף [ויקומו] [וישכימו] בבקר והנה כלם פגרים מתים אמר ר' אבהו הללו ראשי גייסות הן אמר רב אשי דיקא נמי דכתיב ¹⁰במשמניו רזון בשמינים דאית בהו אמר רבינא דיקא נמי דכתיב ¹¹וישלח ה' מלאך ויכתד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה וגו' ויבא בית אלהיו ומיציאי מעיו שם הפילוהו בחרב שמע מינה כמה הכם רבי אליעזר אומר ביד הכם שנאמר ¹²וירא ישראל את היד הגדולה היד שעתידה ליפרע מסנחריב רבי יהושע אומר באצבע הכם שנאמר ¹³ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים היא היא אצבע שעתידה ליפרע מסנחריב ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אמר לו הקב"ה לגבריאל מגלך נטושה אמר לפניו רבונו של עולם נטושה ועומדת ממשנת ימי בראשית שנאמר ¹⁴מפני חרבות נדרו וגו' ר' שמעון בן יוחי אומר אותו הפרק זמן כישול פירות היה אמר לו הקב"ה לגבריאל כשאתה יוצא לבשל פירות הזקק להם שנאמר ¹⁵מידיו עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה והיה רק זועה הכין שמועה וגו' אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי אנב אורחא לבעל דבבך אישתמע ויש אומרים בחוטמן נשף בהן ומתו שנאמר ¹⁶וגם נשף בהם ויבשו ר' ירמיה בר אבא אמר כפיים ספק להם ומתו שנאמר ¹⁷וגם אני [הכתי] [אכא] כפי אל כפי והניחותי חמתי ר' יצחק נפחא אמר אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמר ¹⁸מרוממתך נפצו גוים וכמה נשתיר מהם רב אמר ¹⁹עשרה שנאמר ¹⁹ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם כמה נער יכול לכתוב עשרה ושמואל אמר תשעה שנאמר ²⁰ונשאר בו עוללות כנוקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבעה חמשה בסעיפיה ר' יהושע בן לוי אמר ארבעה עשר שנאמר שנים שלשה [וכו'] ארבעה וחמשה רבי יוחנן אמר חמשה סנחריב ושני בניו נבוכדנצר ונבזר אדן נבזר אדן גמרא נבוכד נצר דכתיב ²¹ורוה דרביעא דמי לבר אלהין ואי לא דחוייה מנא הוה ידע סנחריב ושני בניו דכתיב ²²ויהי הוא משתחוה בית נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכוהו בחרב אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו דכתיב ²³ביום ההוא יגלה ה' בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה אתא קודשא בריך הוא ואדמי ליה כגברא סבא א"ל כי אזלת לגבי מלכי מזרח ומערב דאייתיתניהו לבנייהו וקטלתינהו מאי אמרת להו אמר ²⁴להו ההוא גברא כההוא פחדא נמי יתיב אמר ליה הכי נעביר א"ל זיל

22. ויהי הוא משתחית בית בספר אלהיו ואדומלך ושראצו בני הכהן בירב והמה נמלטו ארץ ארץ ומלך אסר חזון תחתיו: מלכס כ ט לו 23. כיום ההוא יגלח ארני בחצר השכירה בעברו נהר בבל אשור את הראש ושער ההגלים וגם את חזון תספה: שיעיו ז כ

וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב מִכָּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חֲרֹבָה. אֲלֵמָּה זֶה לָמָּח וּכְמִיּוֹ וַיִּפְגַע בְּנִבְמוֹס שְׂעִיין לֹא הִיגַע לָמָּח שְׁהִיָּה עֲדִיין בְּנִית אֵל: שֶׁהִפְלִלּוּ זֹו אֲבֹאֲבוֹי. אֲבִרְהָם וַיֵּאמֶר^(א) אֲבִרְהָם דְּכִמְיֵי וַיַּעֲמֵם מִשֶּׁם^(ב) וַיִּחַק אֵין מִקְרָא (צִדִּי): הִרְרָר בְּדַעֲסִיָּה לְמַהֲדָר. לְמִקְוֹס: קִפְלָה לִיָּה אֲרַעָא.

ויפגע במקום שהמקום פגעו ושקפּה
 לו הלאך ומתקרב לו המקום: הכי
 גרסינן ד"א אין פגיעה אלא פסלה.
 וזכרה למורי דכחל לא מייגרסא ארן
 מלמלא: כי אל זה ירושלם חן
 מוזן לארץ: כי בא השמש. ויבא
 השמש לא נאמר אלא כי בא השמש
 ודשמע שיהיה דעמו לתזור כי עוד
 היום גדול כיון שרעה כי בא השמש
 ללן: ויורה לו השמש. משמע השמש
 שיהיה לו כבר שכל בשבילו כבר:
 ומנ"ל דכלה ורעיה דדוד. כדאפיך
 וכלותיה: הם נמי אשפיר אביהר.
 מכהני נז: שגלונות. מלכות: על
 אברהם. כנולות דב' מלכים:
 בעי אבי. האי חסר חד היכי קאמר
 אי חסר חד רבוא וכו': ראשונה.
 כח ראשונה מחיל של קמריב:
 ועברו כחשי. שטו הסוסים צירדן
 ונתמעטו המים עד שעברו: אמלטיים
 בקומה. זקופה ולא היו המים
 מגיעין אלא עד הנזאר יגיע: שחי.
 כדמו שחי: הטלו פער כרגיהם.
 שלא היה שם מים כל עיקר: קרפין.
 לשון מקור: אבד וילא מלך ה' וילך
 כהמנה אשור רבא רבא וכו' וכן
 גרסינן והא כתיב וילא מלאך ה'.
 אמלא כל ההמנה אשור אינו אלא
 קפ"ה אלף ולעיל קמני מאחמס וס'
 רבוא: הלא קפ"ה ראשי גייסות
 נגדיהן. חסר שכן עולה לחשבון

פרשים וכן באו על אברהם וכן עתידין לבוא עם
פרסי רחב צואר סוסיו ארבעים פרסי סך מחנהו
חסר חד ריבויא או חסר חד אלפא או חסר מאה
יחלף ביהודה שטף ועבר אמצעי עברו בקומה
לא מצאו מים בנהר לשותות עד שהביאו מים ממ
והכתיב "ויצא מלאך ה' ויכה במחנהו אשור מאה
כלם פגרים מתים אמר ר' אבהו הללו ראשי גיסי
הזון בשמינים דאית בהו אמר רבינא דיקא נמי דכתיב
וגו' ויבא בית אלהיו ומיציאי מעיו שם הפילוהו בחר
שנאמר¹² וירא ישראל את היר הגדולה היר שעתידה
¹³ ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים היא
של ר' יוסי הגלילי אומר אמר לו הקב"ה לגבריא
ועומדת מששת ימי בראשית שנאמר¹⁴ מפני חרבו
וזמן ביטול פירות היה אמר לו הקב"ה לגבריא ל
עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבור ביום ובליל
היינו דאמרי אינשי אנב אורחק לבעל דבבך אינשי
¹⁶ וגם נשף בהם ויבשו ר' ירמיה בר אבא אמר כפי
כפי אל כפי והניחותי חמתי ר' יצחק נפחא אמ
שנאמר¹⁸ מרוממתך נפצו גוים וכמה נשתייר מהם
יהיו וגער יכתבם כמה גער יכול לכתוב עשרה
כנוקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבע
עשר שנאמר שנים שלשה [וכו'] ארבעה וחמשה
וגבוור ארן גבוור ארן גמרא נבוכד נצר דכתיב²¹ ו
היה ידע סנחריב ושני בניו דכתיב²² ויהי הוא כ
הכוהו בחרב אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב
בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את
קודשא בריך הוא ואדמי ליה כגברא סבא א"ל כי
וקטלתינהו מאי אמרת להו אמר "להו ההוא גברא

יְהוָה וְהוֹדֵרוּ בִּבְנֵי עַמִּי הָאָרֶץ שֶׁמָּהֵן תִּצָּא תוֹרָה לְכִי הֵא מִלְחָמָה מוֹדֵעִין לָהּ 'צִדִּיק אֶתָּה ה' כִּי אֵרִיב
אֶלֶךְ אֶךְ מִשְׁפָּטִים אֶדְבֵר אוֹתָךְ מִדּוֹעַ דֶּרֶךְ רָשָׁעִים צִלַּחַה שְׁלוֹ כָּל בּוֹגְדֵי בְּגַד נִמְטַעְתָּם גַּם שׁוֹרְשׁוֹ יִלְכוּ גַם עֵשׂוֹ
מִפְּרִי מֵאֵי אֲהַדְרוּ לִיָּה ¹⁰ כִּי אֵת רְגִלִּים רִצְתָה וְיִלְאוּךְ וְאֵיךְ תִּתְחַרְחַה אֶת הַסּוֹסִים וּבִאָרֶץ שְׁלוֹם אֶתָּה בּוֹטֵחַ וְאֵיךְ
תַּעֲשֶׂה בְּגֵאוֹן הִידִין מִשָּׁל לְאָדָם אֶחָד שֶׁאִמְרָ 'כֹּחַ אֲנִי לְרוֹץ ג' פִּרְסָאוֹת לִפְנֵי הַסּוֹסִים בֵּין בָּצְעֵי הַמִּים
וְנִדְמָן לֹו רְגִלִּי אֶחָד רִץ לִפְנֵי ג' מִלִּין בִּיבִשָּׁה וּגְלָאָה א"ל וְמָה לִּפְנֵי רְגִלִּי כֵךְ לִפְנֵי הַסּוֹסִים עֵאכ"ו וְמָה
שְׁשִׁלְשֵׁת מִלִּין כֵךְ ג' פִּרְסָאוֹת עַל אֶחָת כִּמָּה וְמָה בִּיבִשָּׁה כֵךְ בֵּין בָּצְעֵי הַמִּים עַל אֶחָת כִּמָּה וְכִמָּה
אָפָּךְ אֶתָּה וְמָה בִּשְׂכָר אֶרְבַּע פְּסִיעוֹת שְׁשִׁלְמָתִי לְאוֹתוֹ רָשָׁע שְׂרָץ אֶחָד כְּבוֹדִי אֶתָּה תִּמְיָה כְּשֶׁאֲנִי מִשָּׁלֵם
שֶׁשֶׁכֶּ לְאַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב שְׂרָצוּ לִפְנֵי כְּסוּסִים עֵאכ"ו הֵינּוּ דְכָתִיב ¹¹ לְנִבְיָאִים נִשְׁבַּר לְכִי בְּקִרְבִּי רַחֲפוּ
כָּל עֲצָמוֹתַי הֵייתִי כֹאִישׁ שָׂכּוֹר וְכִגְבֵר עֲבָרוּ יָיִן מִפְּנֵי ה' וּמִפְּנֵי דְבָרֵי קִדְשׁוֹ הֵינִי ד' פְּסִיעוֹת מֵאֵי הִיא
דְכָתִיב ¹² בָּעֵת הַהִיא שָׁלַח מִרּוֹדֶךְ בִּלְאָדָן בֶּן בִּלְאָדָן מֶלֶךְ כְּבָל סִפְרִים וְגו' מִשּׁוּם כִּי חָלָה חֻזְקִיהוּ וְיִחְזַק
שִׁדְרָה לִיָּה סִפְרִים וּמִנְחָה (אֵין) ¹³ לְדִרְשׁוֹ (אֵת) הַמּוֹפֵת אֲשֶׁר הָיָה בְּאָרֶץ דָּמְרוּ רִבִּי יוֹחָנָן אֲוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁמָּת
כִּבּוֹ אַחֲזָה שְׁתֵּי שְׁעוֹת הָיָה וְכִי חָלָה חֻזְקִיהוּ וְאִיתַּפְּחָ אֲהַדְרִינֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְהַנֵּךְ עֶשֶׂר שְׁעֵי נִיחָלִיָּה
דְכָתִב ¹⁴ הִנְנִי מוֹשִׁיב אֶת צֶל הַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁר יִרְדֶּה בְּמַעֲלוֹת אֲהִי בְּשִׁמְשׁ אַחֲרֹנִית עֶשֶׂר מַעֲלוֹת וְחֹתֵב הַשֶּׁמֶשׁ
עֶשֶׂר מַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת אֲשֶׁר יִרְדֶּה א"ל מֵאֵי הֵא א"ל חֻזְקִיהוּ חָלַשׁ וְאִיתַּפְּחָ אִמְרָ אֵיכָא גְבֵרָא כִּי הָאֵי וְלֹא בְעִינָא
לְשִׁדְרוֹי לִיָּה שְׁלֵמָא כְּתִבּוּ לִיָּה שְׁלֵמָא לְמַלְכָא חֻזְקִיָּה שְׁלֵם לְקִרְתָּא דִּירוּשָׁלַם שְׁלֵם לְאַלְהָא רַבָּא נְבוּכַדְרֶצַּר
סִפְרִיָּה דְבִלְאָדָן הוּא הִיאָ שְׁעָתָא לֹא הוּא הַתֵּם כִּי אֵתָא אִמְרָ לָהּ הִיכִי כְּתִבְתּוּ אִמְרוּ לִיָּה הִכִּי כְּתִבְתּוּ
אִמְרָ לָהּ קִרְתּוֹ לִיָּה אֵלְהָא רַבָּא וְכְּתִבְתּוּ לִיָּה לְכִסּוּף אִמְרָ אֵלָּא הִכִּי כְּתוּבוּ שְׁלֵם לְאַלְהָא רַבָּא שְׁלֵם לְקִרְתָּא
דִּירוּשָׁלַם שְׁלֵם לְמַלְכָא חֻזְקִיָּה אִמְרִי לִיָּה ¹⁵ קִרְיָנָא דִּאִיגִרְתָּא אִיהוּ לִיהוּי פְּרוּוֹנְקָא רַחֵם בְּתֵרִיָּה כְּדִרְהִישׁ
דִּאִיבְרַע פְּסִיעוֹת אֵתָא גְּבִרְיָאֵל וְאֻקְמִיָּה אִמְרָ ר' יוֹחָנָן אֵילְמָלָא ¹⁶ (לֹא) כֹּא גְּבִרְיָאֵל וְהַעֲמִידוּ לֹא הִיא תִּקְנָה לְשׁוּנֵאֵיהֶם
שֶׁשֶּׁל יִשְׂרָאֵל מֵאֵי בִלְאָדָן בֶּן בִּלְאָדָן אִמְרִי בִלְאָדָן מַלְכָּא הוּא וְאִישְׁתַּנִּי אִפִּיָּה וְהוּא כִּי דְכִלְבָּא הוּא יִתִּיב בְּרִיָּה עַל
מַלְכוּתָא כִּי הוּא כְּתִיב הוּא כְּתִיב שְׁמִיָּה וְשְׁמִיָּה דִּאֲבוּהָ בִלְאָדָן מַלְכָּא הֵינּוּ דְכָתִיב ¹⁷ בֶּן יִכְבַּד אֵב וְעֵבֶד אֲדִינוּ
בֶּן יִכְבַּד אֵב הֵא דִּאֲמָרֵן וְעֵבֶד אֲדִינוּ דְכָת' ¹⁸ וּבְחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּעֶשְׂרִי לַחֹדֶשׁ הִיא שְׁנַת תִּשְׁעָ עֶשְׂרָה [שְׁנָה] לְמֶלֶךְ
נְבוּכַדְרֶצַּר מֶלֶךְ כְּבָל כֹּא נְבוּזַרְדָּנֶצַּר רַב טַבָּחִים עֹמֵד לִפְנֵי מֶלֶךְ כְּבָל בִּירוּשָׁלַם וְיִשְׁרָף אֶת בֵּית ה' וְאֵת בֵּית הַמֶּלֶךְ
וְיָמִי

ומי סליק כו' והא דכתיב: צהריה פרשתא ויעלו דקדיה אל המלך רבנא דאלמא ברבנא הוה: זו אנטוכיא. ואנטוכיא קיימא לן דליתא מארץ ישראל: **דמוס דיוקנו:** של נכוד נר: חקוקה לו על מרכבתו. של נכור אלן דומה לו כמו שעומד לפניו ולכן כתיב נר נכוד נר והיינו נכור: **טעין חלם מאה כודנייה:** משאיו שלם מאות פירות: **נגא דפרולא:** פטישי צרול: **דשניט' כפרולא:** צרול חדוד הקוף צרול אחר: **בלעתינהו:** לא בליעה ממש אלא שיכנס שהיו מתפוללין הפטישים כהכנסם בשער לשכר: **פסוקים יחד:** משמע על פתח אחד הלמו כל הכסילים וכלפנות יחד ולא הועיל כלום: **שורר נר שור:** דולג נר דולג קום וכנס ירושלים לנכור אלן קאמר. ל"א שור נר שור מדלג נר מדלג קפלת פעם אחת עם קמריה ועכשיו פעם שניה: **קופא:** מגב הפטיש ולא מחודו כמו קופא דמחטא ובי"מ דף (לח): **יודע כמביא למעלה:** מפלה היא. יודע לפניך אותו סכך עץ קרדומות ששנר צו את ירושלים כאילו הביאו למעלה בכסף הכבוד: **גבה היכלא:** ונקש לעלות לרקיע: **דרכו ביה מן שמיא:** והשפילתו: **ומה דעתיא:** מתגאה על שהיה מלחין: **עמא קטילא:** שכנר נגור עליהם על כך: **וטחני קמח:** וטחני חטים לא נאמר אלא קמח שאין צריך טחינה: **למסך:** מקום שהקלעים נומתין נלד הראש: **סולל:** קלע הראש שדומין לשלש: **גלי שוק עברי נכרס:** פורענות זה היה הקצ"ה אומר לישראל לכו וטחני קמח כלומר טחונים אתם כבר לקמח ותחזרו ותטחון עדיין תגלי קלעי ראשכם ושוקכם ותלכו בגלות: **אייתו לי ואניס:** ואנסה אם דם זכמים הוא: **כסי ולא אידמי:** שחט צהמות ולא אידמי הדם: **פרטא:** שטר צוואה: **ואיטיני:** נכחלדן: **גר טוש:** של קבל עליו שאל מלות קבל עליו של לעבוד עבודת כוכבים: **לא אור רשע:** נכוד נר: **רפינו ולא נרפסה:** שהיה הקצ"ה מבקש לרפאותו להכניס מנני בניו תחת כנפי השכינה: **אלו נהרום צבל:** שהם רעים לשמות: **ננייתא דכנל:** דקלים מרים הם שעומדים

1. ויתפשו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל רבבלה ודברו איתו משפט: מלכים ב כו ו
2. ועתה פתחיה יחד בבשיל ובילפת יתלמו: תהלים עו ו
3. יודע כמביא למעלה בסכך עץ קרדומות: תהלים עו ה
4. סלח כל אבדיו ארני בקריב קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך ארני לבחולת בת יחורק: יחזקאל א טו
5. קרי רחמי וטחני קמח גלי צמחק חשפי שכל גלי שוק עברי נדרות: ישעיהו מז כ
6. רפינו את בבל ולא נרפתה עובדה ונלך איש לארצו כי נגע אל השמים משפחה ונשא עד שחקים: ירמיהו נא ט
7. כי אין האיש בביתו דלק בדרך מרחוק: משלי יט
8. וי איש מלחמה יד שמו: שמות טו ג
9. צרור הכסף לקח בידו ליום הכסף יבא ביתו: משלי יב
10. ונאברה לי בחמשה עשר כסף חומר שערות ולקח שערות: השע ג
11. תקעו בחרש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא ד
12. שלחו כר משל ארץ מסלע מדבריה אל הר בתי ציון: ישעיהו נז ג
13. בעת ההיא נאם יי יוצאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם: ירמיהו ח א
14. ביום ההוא אקים את סבת דוד הנפלת וגדתי את פרציה ודרסתי אקים וגבתי כימי עולם: ביום ההוא אקים

צנהרות. ל"א לניויתא דכנל דקלים רעים של נהרות צבל שאין נושאים פירות לפי שהמים רעים הן לגדל פירות צסוטה (דף מו): אמרי קושטא הוא דלמיתו הני לנייתא דכנל משעת ימי בראשית איתנהו ונהר שחת הני לניויתא מי מרים ניהו: **שיבני:** שכנים: **שוק סא:** לא ממקומך ובה אל ארץ ישראל ותכנסנה: **כי אין האיש:** מקרא הוא צמל: **קריבא הוא:** בקרוב הוא ויבא צעת דוחקס. לפי דרכו של מקרא זה שהם שלחו לו שומעים אלו שהוא אכל מילתא דהוה אמרי ליה הוה משיב דבר זה: **לרור הכסף לקח בידו:** דקיים שבהן ממו: **ואכרה לי בחמשה עשר כסף:** פלימי אותה בתמרים צט"ו בניסן: **כסף וחומר שערות ולקח שערות:** דקיים שנקראו כסף חומר שערות שלשים סאין ולקח חמשה עשר סאין אלו ארבעים וחמשה דקיים שהעולם מתקיים עליהם צולין פרק גיד הנשה (דף נג). פעמים ששלשים כאן וט"ו צלחן ישראל ופעמים שט"ו כאן ושלשים צלחן ישראל * ובמסכת חולין היכא דקא מפרש האי קרא צלחיה אמרי אין כסף אלא דקיים וכן הוא אומר צרור הכסף לקח בידו: **כבר קבע להם זמן:** שלא יבא עד ע' שנה ששלים גלות צבל: **מתלגא וממטרא:** מחמת שלגים ומטרים: **סא אשינא דטורי:** סא דרך חמשים ההרים וההרים יגיגו עליך מן השלגים ומן המטרים: **שלחו כר מושל ארץ:** שלחו שלח אל נכוד נר שהיה מושל ארץ שיבא אל הר בתי ציון דרך הסלעים וההרים: **לית לי דוכסא:** לא יהיה לי מקום סביב לירושלים שנוכל אני ומיילי לישב במקום מוכסה מפני הגשמים: **קצריהם של ישראל:** מערות שלהן כפי לירושלים וצוה אתה ומיילותיך יוכלו לישב: **ויולאו את עלמות מלכי יהודה:** שעמידים להשליך מן הקצרים העלמות שנקצרים שנאמר צעת היא וגו': **איפת אתי בר נפלי:** אידי דלמרינן צרור הכסף לקח בידו שנתמעטו הצדיקים קא מיירי הא נמי צמשי וקאמ' תלמידים מתמעטין ואידי דלמרינן ותהי האמת נעדרת אימי הא דהוא אחרא דשמיא קושטא: את

לך דאיקטלינהו לכולהו מיד נח הרר תשובה בדעתיה אמר מה הם שלא איבדו אלא נפש אחת כך הוא גברא מה תיהו עליה ערק שדר פורטיחא לכיתיה ואיתגיד תנו רבנן * נעמן גר תושב היה נכור ארן גר צדק היה מבני בניו של סיסרא תורה בירושלים מבני בניו של סנחריב לימור תורה ברכים ומאן יניהו שמעיה ואבטליון מבני בניו של המן למור תורה מבני בניו ואף מוכני בניו של אורתי רשע ביקש הקב"ה להכניסן תחת כנפי השכינה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מי שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה היינו דכתיב * רפינו * את בבל ולא נרפתה עולא אמר זה נכוד נר רבי שמואל בר נחמני אמר אלו נהרות בבל ותרגמה דצינייתא * (צרידתא) דבבלאי אמר עולא * עמון ומואב שיבבי בישי דירושלם הוו כיון דשמעינהו לנביאי דקא מיתנבאי לחורבנא דירושלם שלחו לנכוד נר נצר פוק ותא אמר מסתפינא דלא ליעבדו לי כדעבדו בקמאי שלחו ליה * כי אין האיש בביתו * [א] הלך בדרך מרחוק * ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר * ה' איש מלחמה שלח להו בקריבא הוא ואתי שלחו ליה הלך בדרך מרחוק שלח להו אית להו צדיקי דבעו רחמי ומייתו ליה שלחו ליה * צרור הכסף לקח בידו ואין כסף אלא צדיקים שנאמר * ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחומר שערות ולקח שערות שלח להו הררי רשיעי בתשובה ובעו רחמי ומייתו ליה שלחו ליה כבר קבע להן זמן שנאמר ליום הכסא יבא (ל)ביתו אין כסא אלא זמן שנאמר * בכסה ליום חגנו שלח להו סיתוא הוא ולא מצינא דאתי מתלגא וממיטרא שלחו ליה תא אשינא דטורא שנאמר * שלחו כר מושל ארץ קברות שלהם מעולין אל הר בתי ציון שלח להו אי אתינא לית לי דוכתא דיתיבנא ביה שלחו ליה קברות שלהם מעולין מפלטירין שלך דכתיב * בעת ההיא נאם ה' יוצאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבו ואשר עבדום הלכו אחריהם אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק מי שמעי לך אימת אתי בר נפלי אמר ליה מאן בר נפלי א"ל משיח משיח בר נפלי קרית ליה א"ל אין דכתיב * ביום ההוא אקים את

א) ועי' פירוש רש"י פסחים קט. ד"ה שלם מחלות. (ב) גענון מ: ע"ש. (ג) שם ע"ש. (ד) בקרא רפאלו. (ה) ונע"י לטא ויכ"מ מפי רש"י דלא גרים ליה. (ו) [מסות מנ: מת. לעל צב.]. (ז) [גטין מד:].

גליון הש"ס

נב' עמון ומואב בוי. עי' פסחים קט. ד"ה שלם מחלות. (ב) גענון מ: ע"ש. (ג) שם ע"ש. (ד) בקרא רפאלו. (ה) ונע"י לטא ויכ"מ מפי רש"י דלא גרים ליה. (ו) [מסות מנ: מת. לעל צב.]. (ז) [גטין מד:].

הנהרות הגר"א

[א] נב' הלך בדרך מרחוק. נמחק:

מוסף רש"י

חלה מאה. לאו דוקא. וכן כל שלם מחלות שששים (וששים) פסחים קט. ד"ה שלם מחלות. (ב) גענון מ: ע"ש. (ג) שם ע"ש. (ד) בקרא רפאלו. (ה) ונע"י לטא ויכ"מ מפי רש"י דלא גרים ליה. (ו) [מסות מנ: מת. לעל צב.]. (ז) [גטין מד:].

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

צז.

תורה אור

אם סוכה דוד הנופלת. מלכות דוד שנפלה להכי קרי משיח צב נפלי: **עד שהראשונה פקודה.** עד שלא כלתה צרה ראשונה שניה ממחרת לבא. **פקודה כמו לא נפקד** (נמצא לא): **שבו.** שמיטה: **והמערסי על עיר אחת.** שיהא מעט מטר ויהא זה: **מיני רעב.** רעב מעט שלא יהא שובע בשום מקום: **משפחה מלומדיה.** מתוך שאין להם מה לאכול: **בשמים קולות.** ילאו קולות שכן דוד בא ללא קולות מתקיעת שופר שנאמר יתקע בשופר גדול (ישעיה ס): **מלחמות.** בין עובדי כוכבים לישראל: **דיוס הכי.** שנה אחת רעב שנה אחת שובע ואעפ"כ לא בא בן דוד: **בשמים קולות מי הוה.** ועוד כסדרן מי הוה. כלומר אלו הנרות דקמני הכא כסדרן לא אתרמו בשבוע אחד אבל כי אתרמו אחי משיח: **אשר חרפו אויביו ה' אשר חרפו עקבות משיח.** לא אתפרש הרי קרא למאי איתכני הכא דהא לא קא דריש ציה מידי ונראה למורי שכן נכתב כספרים תחלה כמו ששינו בס' אחרון דסוטה (דף מט:) בעקבות המשיח מופלא יסגא וכתבו פירוש זה על בעקבות שהוא לשון סוף כמו אשר חרפו עקבות משיח: **כיום הועד.** מקום שחלמידי חכמים מתוועדין שם ללמוד תורה: **ה' והגבול.** מקום ששמו כך משומם: **ואנשי הגבול.** אנשי גבול ארץ ישראל. דמיון ממש לכלב מ"ר. ל"א כפני הכלב שלא יתביישו זה מזה: **משפולל על הכריות.** כל העולם אומרים עליו שזיה הוא. היינו שמשפולל לשון שטות כמו מוליק יועצים שולל (איוב יב): **ליכא קושטא בעלמא.** אין אדם בעולם שדבר אמת תמיד: **אמר לי ההוא מרבנן דאי הוו יבני ליה כל חללי דעלמא לא משני בדבוריה.** לשקר ואישתעי לי הכי זימנא חדא אקלעי להוהא אתרא וקושטא שמי: **טרפא אכבא.** שהיתה שואלת אותה: **לאו אורח ארעא.** לומר היכן היא הארץ וחיפה רישה: **ה' נערים ילבינו פני וקניס.** כלומר יתפרו ויביישו אותם: **ווקניס יעמדו בפני הנערים.** לכבדם והיינו דאמרין (בסוטה ד' מט:) בעקבות המשיח מופלא יסגא: **כס קמה באמה.** לחפרה ולניישה: **היוקר יעוס.** שלא יכבדו זה את זה. יקר כבוד. ל"א היוקר יעות מכובד שנהא יהא עותן ורמאי. מ"ר: **והנסן יסן פריו.** ואעפ"כ יהיה היין ציוקר שלא יהיה צרכה בפרי ענמא. ל"א שיהיו כולן

(א) מגילה י"ב (ב) רש"ל מ"ח (ג) נוסחא מ"ח (ד) רש"ל מ"ח (ה) נ"ח מט' ע"ש (ו) י"ג ספרי (ז) י"ג אמת (ח) סוטה מט' ט' (ט) נכסרות (י) ויחזקא ע"ב: גם כע"י ליתא מלה בעינא וכן נשיל כסמון כמטותא מ"ק (י) נ"ח (ל"א) (כ) ע"ז ט"ו (כ) כס"א ליתא תחת (ט) נ"ח (שמיטה) (ג) כס"א: מלכות הרשעה.

הגהות הגר"א

[א] נ"ח אשר חרפו. נדפס כדלד רש"ל וחקק זה נחמק ההגיה: [ב] שם ואנשי גבול. נחמק חזקת גבול. וי"ח חול: [ג] שם ויני הדור כפני הכלב. נחמק: [ד] שם וסר מרע משפולל. נדפס כדלד רש"ל מ"ח נחמק ההגיה:

מוסף רש"י

בית הוועד יהיה לזנות. בית הוועד של חכמים יהיה לזנות וזוהי שכלל התמסר ואין לומר תורה יהיה חזק מחין איש ובעלי זימה מתגוררים שם. מפני שאין לעיר היו בית מדרשות שלהם: (סוטה ס"ח) ששת אלפים שנה היו עלמא. נגור על העולם להתקיים. כמנין ימי השבעה וימים השבעה שנת ונסבעת אלפים שנה לעולם (ע"ז ט"ו). שני אלפים תורה. שני אלפים ראשונים נגור עליו להיות תורה. כלל תורה ושני אלפים תורה. כלל ימות המשיח (שם).

רודפין אחר היין ומשתכרין וממייקין היין אע"פ שרוב יין בעולם: **כלו הפך לבן סהור הוא.** כשפסג הנגע כלל העור. כך כשהפכה כל המלכות למיטת חבא גאולה: **כי דין ה' עמו.** להביא להם גאולה: **כי יראה כי אולת יד.** שחלק ומחוק ידן של מסורות ומללין במלשינות: **שיפוטעו הסלמידיס.** שחזיקין ידי ישראל להחזיקין למעט: **שחבלה פרוטה.** והיינו אולת יד שיהו ידים ריקניות: **כביכול.** כאלו יכולין לומר דבר זה כלפי מעלה: **אין עוזר ואין סומך לישראל.** שיהיו שפלים למלך ואומר אין עוזר וסומך שיהיו ממייאשין מן הגאולה: **דמפסקי ביה.** לידע ממי יבא: **ועקרב.** נוסך האדם פתאום: **וסד חרוב.** שאלף שנה יהיה חרוב חזק מששת אלפים אלו דהיינו אלף שבעי: **פרי.** אלפים הוא חרב אלף שבעי ואלף שמיני: **יומו של הקצ"ה אלף שנה שנאמר כי אלף שנים בעיניך כיום אחמול כי יעבור:** משמע. ונעשה חרב: **שכולו שבת.** שהעולם משמט: **הוי ענמא.** העולם כך מתקיים: **ב' אלפים סיה סהו.** תחת' שלא ניתנה עדיין תורה והיה העולם כמנהו ומאדס הראשון עד שהיה אברהם בן נ"ב שנה איכא אלפים שנה כדמוכחי קראי דכשנשלמו אלפים שנה עסק אברהם בתורה שנאמר (נרמא) י: **ואת הנפש אשר עשו בחרן ומתרגמין דשענידו לאורייתא בחרן ואמרין במסכת ע"ז (דף ט.) גמירי דההוא שעמא הוה אברהם צר ממשיך ותתני שני: ושני אלפים תורה.** מן הנפש אשר עשו בחרן עד [אלפים] שנות המשיח ארבעים (שמיטה שנה עד שגולד יתקו ששים שנה משגולד יתקו עד שגולד יעקב הרי ק"ח וק"ל שהיו ליעקב כשכא למלכים הרי רל"ח ורד"ו שעמדו במלכים הרי תמ"ח ומשילאו ממלכים עד שנבנה בית ראשון ת"פ דלתי (מלכים א' ו) והיה בשמינים שנה ארבע מאות שנה ללאת בני ישראל מארץ מצרים וג' הרי תמק"ח ות"י שעמד בית ראשון כדמוכחי קראי על פי חשבון שנות המלכים וע' דגלות ככל ות"כ שעמד בית שני הרי תמ"ק ותמק"ח הרי אלפים פחות קע"ב וקע"ב קודם השלמת ד' אלפים נחרכ הבית ולסוף אותן קע"ב נשלמו שני אלפים תורה ואידי דאמר שני אלפים תורה קאמר שני אלפים תורה ולא שתכלה תורה אחר שני אלפים. מ"ר: **ושני אלפים שנות המשיח.** שלאחר שני אלפים תורה הוה דיני שיבא משיח ותכלה הגלות וינעל השעבוד מישראל: **אבל**

את סוכת דוד הנופלת א"ל הכי אמר רבי יוחנן דוד שכן דוד בא בו תלמידי חכמים מתמעטים והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד שהראשונה פקודה שניה ממחרת לבא ת"ר שובע שכן דוד בא בו שנה ראשונה מתקיים מקרא זה והמטרתו על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמר שניה חיצו רעב משתלחים שלישי רעב גדול ומתים אנשים ונשים וטף חסידים ואנשי מעשה ותורה משתכחת מלומדיה ברביעית שובע ואינו שובע בחמישית שובע גדול ואוכלין ושותין ושמהין ותורה חוזרת ללומדיה ^א בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא אמר רב יוסף הא כמה שביעית דהוה בן ולא אתא אמר אבי בששית קולות בשביעית מלחמות מי הוה ועוד כסדרן מי הוה (א) (אשר חרפו אויביו ה' אשר חרפו עקבות משיח) תניא ר' יהודה אומר דוד שכן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבול יאשם ^א ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ^א ופני הדור כפני כלב והאמת נעדרת שנאמר ויהי האמת נעדרת (ד' וסר מרע משתולל) מאי ותהי האמת נעדרת אמרי דבי רב מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה מאי וסר מרע משתולל אמרי דבי ר' שילא כל מי שסר מרע משתולל על הבריות אמר רבא מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא אמר לי ^א ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה רב טביומי שמיה דאי הוו יבני ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדבוריה זימנא חדא איקלעי להוהא אתרא וקושטא שמיה ולא הוו משני בדבוריהו ולא הוה מייא איניש מהתם בלא זימניה נסיב איתתא מינהון והוו לי תרתין בנן מינה יומא חד הוה יתבא דביתיה וקא חייפא רישה אתאי שיבתה טרפא ארשא ^א סבר לאו אורח ארעא אמר לה ליתא הכא שכיבו ליה תרתין בנן אתו איניש דאתרא לקמיה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה א"ל במטותא מייך פוק מאחרין ולא תגרי בהו מותנא בהנך איניש תניא ר' נהוראי אומר דוד שכן דוד בא בו ^א נערים ילבינו פני וקניס וקניס יעמדו לפני נערים

יובת קמה באמה וכלה בחמותה ופני הדור כפני כלב ואין הבן מתבייש מאביו תניא ר' נחמיה אומר דוד שכן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה מסייע ליה לר' יצחק דא"ר יצחק אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות אמר רבא מאי קרא ^א כולו הפך לבן סהור הוא ת"ר ^א כי דין ה' עמו [וגו'] כי יראה כי אולת יד ואפס עצור ועזוב אין בן דוד בא עד שירבו המסורות ד"א עד שיתמעטו התלמידים ד"א עד שתכלה פרוטה מן הכיס ד"א עד שיתייאשו וסגאולה שנאמר ויבא עזוב כביכול אין סומך ועוד לישראל כי הא דר' יורא כי הוה משבח רבנן דמעסקי ביה אמר להו במטותא ^א בעינא מניכו לא תרחקו דתנינא ג' באין בהימח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב אמר רב קטינא ^א שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר וינשגב ה' לבדו ביום ההוא אבי אמר תרי חרוב שנאמר ^א יחינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפני תניא כותיה דרב קטינא כשם שהשביעית משמטת שנה אחת ל' שנים כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה שנאמר וינשגב ה' לבדו ביום ההוא ואומר ^א מזמור שיר ליום השבת יום שכולו שבת ואומר ^א כי אלף שנים בעיניך כיום אחמול כי יעבור ^א תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח ובעונותיו

1. וגם אנכי קנעתי מקם את הגשם בעוד שלשה ירחים לקציר והמטרתו על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמר שניה חיצו רעב משתלחים שלישי רעב גדול ומתים אנשים ונשים וטף חסידים ואנשי מעשה ותורה משתכחת מלומדיה ברביעית שובע ואינו שובע בחמישית שובע גדול ואוכלין ושותין ושמהין ותורה חוזרת ללומדיה ^א בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא אמר רב יוסף הא כמה שביעית דהוה בן ולא אתא אמר אבי בששית קולות בשביעית מלחמות מי הוה ועוד כסדרן מי הוה (א) (אשר חרפו אויביו ה' אשר חרפו עקבות משיח) תניא ר' יהודה אומר דוד שכן דוד בא בו בית הוועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבול יאשם ^א ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו ^א ופני הדור כפני כלב והאמת נעדרת שנאמר ויהי האמת נעדרת (ד' וסר מרע משתולל) מאי ותהי האמת נעדרת אמרי דבי רב מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה מאי וסר מרע משתולל אמרי דבי ר' שילא כל מי שסר מרע משתולל על הבריות אמר רבא מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא אמר לי ^א ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה רב טביומי שמיה דאי הוו יבני ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדבוריה זימנא חדא איקלעי להוהא אתרא וקושטא שמיה ולא הוו משני בדבוריהו ולא הוה מייא איניש מהתם בלא זימניה נסיב איתתא מינהון והוו לי תרתין בנן מינה יומא חד הוה יתבא דביתיה וקא חייפא רישה אתאי שיבתה טרפא ארשא ^א סבר לאו אורח ארעא אמר לה ליתא הכא שכיבו ליה תרתין בנן אתו איניש דאתרא לקמיה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה א"ל במטותא מייך פוק מאחרין ולא תגרי בהו מותנא בהנך איניש תניא ר' נהוראי אומר דוד שכן דוד בא בו ^א נערים ילבינו פני וקניס וקניס יעמדו לפני נערים
2. אשר חרפו אויביו ין
3. אשר חרפו עקבות
4. כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמותה איבי איש אנשי ביתו
5. ויראה הבן והנה כסחה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן סהור
6. כי דין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם כיראיה כי אולת יד ואפס עצור דברים לב לו עיני גבורות ארץ שפלו ושחר רום אנשים ונשגב ין לבדו ביום ההוא:
7. יחינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה
8. השני ונחיה
9. ויהי האמת נעדרת
10. כי אלף שנים בעיניך
11. כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמותה כלה
12. תהלים צ ד

יְהִי לְאֶלֶף וְהַצֵּעִיר לְגוֹי עֲצוֹם אֲנִי יְיָ בַּעֲתָהּ אֲדִישָׁנָה: יִשְׁעֶיהָ ס כב 21. תְּחִלָּה הָיְתָה בְּחַזְקָתָא בַּת צִיּוֹן הָרִיעִי בַת יִירוּשָׁלַם דְּנִהָ מִלְכָּא יְבֹאֵל לָךְ צִדִּיק וְנֹשֵׁעַ הָיָא עֲנִי וְרֹכֵב עַל הַמָּוֶר וְעַל מַרְעִיתוֹ וְצֹאן יָדוֹ הָיוּ אִם בְּקָלוֹ תִּשְׁמַע: תְּהִלָּתָא ז

1. לכן יתנם עד עת יולדה ולדה ויהי אחיו ישובן על בני ישראל.
2. והנה אנכי עמך ושמרתיו בכל אשר אלהיך והשבתך אל הארץ ההיא כי לא אענך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך: בראשית כח טו.
3. ויבא יעקב מארץ ירר לו ויחן את הים אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מקומו: בראשית לב ח.
4. תפל עליהם איתותה ופחדו בגלל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יי עד יעבר עם זו קנתי: שמות טו טו.
5. כאשר יתוס איש מפניו הקריב ונעזר הדב וזכר הדבת וסמך ידו על הקיר ונשכו דבקו: עמוס ה ט.
6. שאלו נא ויראו אם ילד יזכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על גלגליו ביולדה ונהפכו כל פנים לירקון: ירמיהו ל ד.
7. לא יסור שבט מידו וימחק מבין רגליו עד כי יבא שילו ולי יקחת ענבים: בראשית כט י.
8. ויהי שמו לעולם לפני שמש יתן שמו ויתברכו בו כל גוים יאשיהו: הוליה עב יו.
9. והטחתי אתכם מעל הארץ והוא על הארץ אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם ועבדכם שם את אלהים אחרים יימם וילקח אשר לא אתן לכם ויניח: ירמיהו לו יג.
10. על אלה אלהי בוכים עיני עמי יירדו מים כי רחם ממני מנחם משיח נפשי הן בני שוממים כי גבר אובי: איכה א טו.
11. אכן חליני הוא נשא ומכאבניו סבלם ואנחנו חשבנו נגוע מכה אלהים ומענה: ירמיהו לו כד.
12. והנה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתי ונגש אלי כי מי הוא זה יקרב את לבו לגשת אלי נאם יי: ירמיהו לו כא.
13. ועברו את יי אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם: ירמיהו לו ט.
14. ונשבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה הקהה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם: יחזקאל לו כה.
15. הוי המתארים את יום יי למה זה לכם יום יי הוא חשך ולא אור: עמוס ה יח.

שאלו כוס מדי אוכל כו כהן. שמואלין האריות חוץ לקרקע ועושין מהן אכוסים במלחמת גוג ומוגוג: שאין כל דקל וכו'. כלומר עמידין פרס ומדי לבה על צבל ולכדה ונתמללה כל ארץ צבל חילות פרסיים וסוסיים ומשם באים לא"י ולכדים אותה: עד שפסעו מלכותם על ישראל ט' חדשים שנאמר לכן יתנם ישראל עד עת יולדה ילדה. היינו ט' חדשים כדמרגמינן בן יתמסרון כעידן דילתמא למילד וכתיב (מכה ה) ועמד ורעה בעוז ה' וגו' וישנו כי עמה יגדל ומתרגמינן ויתבונן מביני גלותהון: על בני ישראל. היינו כל העולם שישראל מפחירם בו: יימי. משיח ולא אחמיה: כעולא דכופיתא דחמריה. כלל הרעה של חמורו כלומר אפילו כך חזי רועה ונלכד שאלו: כופיתא. רעי כמו רמא כופתא וסכר ירדנא צבצבא בתרא (ד' עב): מאי טעמא. אמר לא אחמיה: חבלו של משיח. גורלו ולקמן צעי מאי היא. ל"א חבלו חמורו ומלכס שיחיו בימיו מחיל העובדי כוכבים: לעשות להם גס. לעלות צורעו על כרסם של מלכי פרס: כביסה שניה. בימי עורא כביסה ראשונה בימי יהושע מדהקישן הכתוב: מאי טעמא. אחו כרה חבלו צבצב בימיו שאלה אומר לא אחמיה: סנטר. מפרש צבצב (דף סה). צר מחמיהם שידע מיצרי השדות וגבוליהן עד כאן של פלוני מכאן ואילך של פלוני וצידו לרבות לאחד ולמעט לאחר וכשפגעו אותו סנטר רועה למדוד שדותיו לקצר מיצרי השדות ודומה כמי שפגע בו ארי: גבאי. גביה מס המלך: מי שכל הנכורה שלו. הקצ"ה מנטער צעמנו כיוולדה ואומר צענה שמעניר העובדי כוכבים מפני ישראל האף האדיר כזה מפני אלו: פמליא של מעלה ושל מטה. מלאכס וישראל: אפילו הגרים לא גרסינן: רביע ונפיל חורא ואילו ושדי סוסיא כחורייה. כשכן השור ונפל מעמידין סוס במקומו בצנצנו מה שלא היה רועה לעשות קודם מפלתו של שור שהיה חציב עליו שורו ביותר וכשמטרפא השור היום או למחר ממפלתו קשה לו להוליא סוסו מפני השור לאחר שהעמידו שם כך הקצ"ה כיון שראה מפלתו של ישראל נותן גדולתו לעובדי כוכבים וכשחזורים ישראל צתשונה ונגלגין קשה לו לאחד עובדי כוכבים מפני ישראל: אורייה. כמו (מלכס א ה) אריות סוסיים: דאכלי שני משיח.

שעב שיהיה צאות הימים לישראל יהיה: אלא חילק וצילק אכלי להו. כך היו גילגין לומר כאלם שאומר וכי שדים ושדמות יאכלוהו. ובמסכת חולין (דף יט.) לא חילק יענא ולא צילק יענא ולי נראה דמשמעות לשון חילק וצילק לשון מורכב כמו בוקה ומבוקה ומבולקה (נחום ב) ואמרין צולין (שם) לא חילק דרבנן דמלכין לחלק הסיון שמלכין לחלק כל הטבעת ולשיר על פני כולו ולא צילק דלבי יוסי שמלכין הסיון שחוק קלם בחוק הטבעת והשאר חוק לטבעת ונראה למורי דאין לו משמעות לא הכא ולא התם. ל"א חילק וצילק ב' דיני קדום שהיו שמויהן כך: אין משיח לישראל. שחוקיה היה משיח ועליו נאמרו כל הנבואות אלאים קרן לבית ישראל ועמד ורעה בעוז ה': אלא לדוד. צוכות דוד שהיה עמיד לומר כמה שירות ותשבחות: למשה. כשציל משה שהיה עמיד לקבל את התורה: מה שמו. של משיח: ינון שמו. כמו ינאי. כל אחד היה דורש אחר שמו: לפני שמש. עד שלא נברא היה שמו ינון ויהיו אחד (ימו) דברים שעלו במחשבה ליבראות: ולא אסן להם מנייה. עדיין לא יבא משיח: מנחם. בן חזקיה: חיוורא דבי רבי. מנורה של בית רבי: אי מן משיח הוא כגון רבינו הקדוש. אס משיח מאותן שחיים עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחולאים ומסיד גמור הוה כדאמרין צבצבא מניעה (דף פה) ואס היה מאותן שמתו כבר היה דניאל איש חמדות שדנו בסיורין בגיב אריות ומסיד גמור היה והאי כגון לאו דווקא. ל"א כגון רבינו הקדוש כלומר אס יש דוגמתו בחיים היינו רבינו הקדוש ואס דוגמא הוא למתים היינו כגון דניאל איש חמדות: דוד אחר. שעתיד למלוך עליהם: אקים הקים לא נאמר אלא אקים: כגון קיסר ופלגי קיסר. מלך ושי לו כן דוד החדש מלך כדכתיב ודוד מלכס אשר אקים ודוד המלך שני לו כדכתיב נשיא להם ולא כחזו מלך: עטלף. קלנ"א שור"ץ צע"ז ואין לה עינים: שאורה שלי הוא. שיש לי עינים לראות וגמלאי נהניס צה כך ישראל מלפין לנאולה שיש ה' יהיה להם אור אצל העובדי כוכבים למה מקיים אותו הרי הוא להם חשך ולא אור: ה"ג

ונפל תורא ואזיל ושידי ליה סוסיא באורייה אמר רב גידל אמר רב עתידין ישראל דאכלי שני משיח אמר רב יוסף פשיטא ואלא מאן אכיל להו חילק וצילק אכלי להו לאפוקי מדרבי הילל דאמר אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה אמר רב לא אברי עולמא אלא לדוד ושמואל אמר למשה ורבי יוחנן אמר למשיח מה שמו דבי רבי שילא אמרי שמו שנאמר ⁷עד כי יבא שילא דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו חנינה ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו שנאמר ⁸כי רחוק ממני מנחם משיב נפשי ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו שנאמר ⁹אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא שנאמר ¹²והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר שנאמר ¹³ועברו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם הקים לא נאמר אלא אקים א"ל רב פפא לאביי והכתיב ¹⁴ודוד עבדי נשיא להם לעולם כגון קיסר ופלגי קיסר דרש רבי שמלאי מאי דכתיב ¹⁵הוי המתארים את יום ה' למה זה לכם יום ה' הוא חשך ולא אור משל לתרגול ועטלף שהיו מצפין לאור א"ל תרגול לעטלף אני מצפה לאורה שאורה שלי היא ואתה למה לך אורה והיינו

(א) יומא י' ע"ש.
(ב) [כס"ח]: מלכות
השעלה (ג) [שם] אלא כל
העולם כולו וכן הוא גיר'
מס' [כס"ח] ע"ש פירש'
וה' [כס"ח] ע"ש פירש'
ד"ה רבא (ד) [כס"ח] ע"ש
(ה) [כס"ח] ע"ש פירש'
ד"ה רבא (ו) [כס"ח] ע"ש
(ז) [כס"ח] ע"ש פירש'
(ח) [כס"ח] ע"ש פירש'
(ט) [כס"ח] ע"ש פירש'
(י) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יא) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יב) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יג) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יד) [כס"ח] ע"ש פירש'
(טו) [כס"ח] ע"ש פירש'
(טז) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יז) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יח) [כס"ח] ע"ש פירש'
(יט) [כס"ח] ע"ש פירש'
(כ) [כס"ח] ע"ש פירש'

לעני רש"י
קלנ"א שור"ץ צע"ז.

מוסף רש"י

שמו יגרום החטא.
שמו אחר הכעסה חטאת.
וכדמיה שהענין גורם שאין
הכעסה מתקיימת וברכות
ד' [כס"ח] ע"ש פירש'
לאין בימי יהושע (שם).
כעסה. כעסה.
מגלות ככל בימי עורא (שם).
ליעשוהו להם נס. לנא
כד רמז (שם) לעלות מרוע
ועליהם שלא יעלו אלא
נכסות. כדכתיב (עורא ח)
מי כסם חלל עמו (שם) ולא
הלי אלא כנשית כורס וכל
ימי חלבי פרס שחשבו
לסל לפירס ולאחשורוס
ולצורח האחרון וברכות
ד' [כס"ח] ע"ש פירש'
אלא הקצ"ה מלך צעמנו
ויגאלם לצדו (דקמח צט.)

י' א' מ"י פ"ג מהלכות
תשובה הלכה י' ע'
ב"מ ופ"ו מהל' ת"מ הל'
י' טו"ש י"ד ע"י רמב
פ"ו ו'
י' ב' מ"י פ"ג מהל'
תשובה הלכה י' א'

תורה אור השלם

- נפש עמל עמלה לו כי
אכף עליו פירה
- משי' טו כו
כי אכף לעמל וילך
ובני רשף יגבידו עות'
- איוב ה'
לא ימוש ספר התורה
הזה מפיך והגית בו יומם
ולילה למען תשמר
לעשות בכל החתוב בו
כי אן תצליח את דרכך
ואז תשכיל:
- יחזקאל ח'
נאף אשה חסר לב
משותת נפשו דוא
משלי ו' לב
כי נעים בן תשומם
בבטן וכו' יחזק' על
שפתיו: משלי כב י'
והנפש אשר תעשה
ביר רמה מן הארץ וכן
הגר את י' היא מגדף
ונכרתה הנפש יהוא
מקרב עמה:
- מכדור טו ל'
יהיה בני לוען חרי
והיכם ואחות לוען
תמנע: בראשית י' לב
ותמנע היתה פילגש
לאליהן בן עשר ותלד
לאליהן את עמלק אלה
בני עדרה אשת עשר:
בראשית י' כ'
וילך ראובן בימי קציר
חטים וימצא דוראים
בקשרה ויבא אתם אל
לאה אמו וחתמה רחל
אל לאה תני ג' י'
מדראי ב':
- בראשית י' י'
תשב באחיו תדבר
בין אמתך תתן דפי:
- תהלים כ'
הוי משכי העין
בתחלי השוא וכעבות
העגלה חטאה:
- ישעיהו י' ה'
אלה אלופי החרי
אלוף לוען אלוף שובל
אלוף צבען אלוף ענה:
בראשית י' כט
- ואלה שמות אלופי
עשר למשפחתם
למקומות בשמקם אלוף
תמנע אלוף עלזה אלוף
יחזק': בראשית י' כ'
או יחזק' במעונו
יעשה שלום לי שלום
יעשה לי: ישעיהו כו י'
ואשים דברי בפיך
ובצל ידי כסיתך לנעם
שמים וליסד ארץ
ולאמר לציון עמי
אתה: ישעיהו נג טו
- ויקח אברהם את שרי
אשתו ואת לוט בן אחיו
ואת כל רכושם אשר
רָכְשׁוּ ואת הנפש אשר
עִשָּׂה בְּחָרָן ויצאו ללכת
ארצה כנען ויבאו ארצה
כנען: בראשית י' כ'
ושמרתם את דברי
הברית הזאת ועשיתם
אתם למען תשכילו את
כל אשר תעשון:
דברים כט ח' י' יאמר
י' אל משה עבר לפני
העם וקח אתך מוקני
ישראל ומטך אשר הכית
בו את היאר קח בךך והלכת: שמות י' ז'

ומר בכל יום. היה מסדר למדך אע"פ שקדור צפין כומר והוא יגרום
לך שמהל לעולם הנא בשמחה ונשירים: נפש עמל עמלה לו. מפני
שעמל בתורה תורה עומלת לו: כי אכף עליו פיהו. מפני שהוא
משים דברים בפיו תמיד כאכף שעל החמור. לשנא אחרינא ומר
כלומר שעוסק בשרים וצומיות מדיר
מדיר נעשה ומר כך החסר על התורה
נעשה לו קדורה צפיו: סורה עומלת
לו. שמחורת עליו ומנקהת מאת
קונה למסור לו טעמי תורה וסדריהם
וכל כך למה מפני שאכף שכפף פיהו
על דברי תורה: דרופסקי. טרנאן
כלומר כל הגופין לעמל נכראו: עוביה
לדוכי. אשכיו למי שזכה והיה עמלו
וטרחו בתורה. לשון אחר דרופסקי
כס ארץ שמשימין בו מעות כל
הגופין נרתקין הס לקנל ולהניס
דברים אשכיו למי שזכה ונעשה נרתק
לתורה: לומד סורה לפרקים. ואינו
לומד מדיר מדיר כמי שאין לו אשה
ובועל פעמים וז פעמים וז: שנאמר
כי נעים כי פשטתם. אימתי משמרת
בבטן [בזמן] שיכנו יחדיו על
שפתין: לא היה לו למשה לכתוב
אלא ואחור לטון סמנע. בתמיה. דבר
שאינו צריך הוא וכן היה מלגלג ואומר
שמתנו משה שלל לזורך ולקמיה
מפרס דהיינו מגלה פנים בתורה:
וילך ראובן וגו'. והיינו נמי שלא
לזורך: כפלי השוא. נחמס בלא
שום הנאה היה חוטא: מלכותא
כלא טנא. שר גדול אלא שאינו
מעוטר וכיון דתמנע היתה אחות
מלך ודאי נת מלך היא: מוטב
שזהה שפסח לאומה וז. לנני
אברהם ילחם (ויעקב) שכן ירלי
שמים ולא אחיה גברת לאומה אחרת
ולכן נעשית פילגש לאליהו בן עשו

שהיה מורע ילחם: לרחק. מתחת כנפי השכינה שהיה להם לגיירה:
בימי קציר חטים. לאחר שקצרו השדה שהכל רשאים ליכנס בתוך שדה
חבריהן: יברוחו. דמתרגמין ולא יתפרס מאי היא: סגלי וסגסקי
[וסכסוך]. מניין אחרים סגלי עיקרי עשנים והוא ממנוי בשמים
ואמרו של ארזן עשנים קרי סגלי
[וסכסך] [וסגסקין] נמי מין בשמים:
מעווי. תורה: שלום שלום. מרתי
וימני אחד למעלה ואחד למטה:
פלטרין של מעלה ושל מטה. דכתיב
לנטיע שמים וליסוד ארץ: אשר עשו
בחרן. דמתרגמין דשענידו לאורייתא
בחרן וקרי להו עשירה: כלילי עשאו.
לארזן דבר מזה: והלא אהרן הכהן
דכתיב (שמות ו) ויאמר אל אהרן קח
מטך ונעור ידך: מגלה פנים בתורה.
מעין פנים כלפי עוסקי תורה. מגלה
פנים משמעט לן דחמיר מאפיקורוס
לדפיקורוס היינו דלית זיה אפיקורוס
בעלמא: אלא למ"ד מבזה תלמידי
חכמים עמלן אפיקורוס הוי. כ"ש
דמבזה חברו צפני תלמידי חכמים לאו
מגלה פנים הוא והשתא מאי יניחו
מגלה פנים בתורה: מנשה בן חזקיה.
שהיה דורש באגדות של דופי: איכא
דמנסי לה אסיפא. דגרייתא דקמני
מכאן אמר רבי אלעזר וכו' המגלה
פנים בתורה רב ור' מנשה וכו': מאי
אחינן. והס אינן יודעין שעולם
מתקיים עליהם: מגלה פנים בתורה
הוא. שניפר במה שכתוב בתורה:
אס לא ברייתו יומס וילנה וגו'.
שמהנין לעולם ומקיימין [אומן] והוא
אומר דלא מהני מירי: מכאן נמי
שמעינן. שהלדיקים מהנין לאחרים:
(א)

יצר הרע בתחלה דומה לחוט של כוביא ולבסוף דומה לעבות העגלה
דאתן עלה מיתה אחות לומן תמנע מאי היא תמנע בת מלכים הואי דכתיב
אלוף לומן¹² אלוף תמנע וכל אלוף¹³ מלכותא בלא תאנא היא בעיא לאיגיורי באתה אצל אברהם יצחק ויעקב
ולא קבלוה הלכה והיתה פילגש לאליהו בן עשו אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה
לאומה אחרת נפק מינה עמלק דצערניהו לישראל מאי טעמא דלא איבעי להו לרחקה וילך ראובן בימי
קציר חטים אמר רבא בר' יצחק אמר רב מכאן לצדיקים¹⁴ שאין פושטין ידיהן בגול וימצא דודאים בשרה מאי
דודאים אמר רב יברוחי לוי אמר סיגלי ר' יונתן אמר (סיבסוך) [סביסוך]: א"ר אלכסנדר כל העוסק בתורה
לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה שנאמר¹⁵ יא יחזק במעווי יעשה שלום לי שלום
יעשה לי: רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה שנאמר¹⁶ ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתך
לנעם שמים וליסד ארץ (אמר ריש לקיש) [רבי יוחנן אמר] אף מגין על כל העולם כולו שנאמר ובצל
ידי כסיתך ולוי אמר אף מקרב את הגאולה שנאמר ולאמר לציון עמי אתה אמר ריש לקיש וי' כל המלמד
את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר¹⁷ ואת הנפש אשר עשו בחרן ר' י' (אליעזר)
אומר כאילו עשאו לדברי תורה שנאמר¹⁸ ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם רבא אמר וי' כאילו
עשאו לעצמו שנאמר ועשיתם אותם אל תקרי אותם אמר רבי אבהו וי' כל המעשה את חברו לדבר
מצוה מעלה עליו הכתוב¹⁹ כאילו עשאה שנאמר²⁰ ומטך אשר הכית בו את היאר וכי משה הכהו והלא אהרן
כהו אלא לומר לך כל המעשה את חברו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה: אפיקורוס: רב ור'
חנינא אמרי תרווייהו זה המבזה ת"ח רבי יוחנן ור' יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חברו בפני ת"ח בשלמא
למ"ד המבזה חברו בפני ת"ח אפיקורוס הוי מבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוי
אלא למ"ד מבזה תלמיד חכם עצמו אפיקורוס הוי מגלה פנים בתורה כגון מאי יכגון מנשה בן חזקיה ואיכא
דמתני לה אסיפא מגלה פנים בתורה רב ור' חנינא אמרי זה המבזה ת"ח רבי יוחנן וריב"ל אמרי זה המבזה את
חברו בפני תלמיד חכם בשלמא למ"ד המבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה הוי מבזה חברו בפני ת"ח
אפיקורוס הוי אלא למ"ד מבזה חברו בפני תלמיד חכם מגלה פנים בתורה הוי אפיקורוס כגון מאן אמר רב
יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו אמר רב נחמן בר יצחק מהכא נמי שמע מינה
דכתיב י' אס לא ברייתו יומס וילנה חקות שמים וארץ לא שמתא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא נמי שמע מינה
שנאמר²¹ ונשאתי לכל המקום בעבורם אלא כגון דרתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתא בדוכתא אחריתי ואמר
הכי אמרינן התם ולא אמר הכי אמר מר רבא אמר כגון הני דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהני לן רבנן מעולם
לא

16 וכל המחלל הוא יפה
נדרש צלילי סוף דף
שע"ה: ע"ש פ"י נאח
ומחוקק: (ט) [סופה נכ],
(ג) ונאחיה איהא כותב
יבערין נ"י טיפא יפוסה
פירש"י כותב ענינים,
(ד) [למקן קה"ה] (ט) [סופה]
יב. חילין לא. (ז) [לעיל יט]:
ע"ש. (ז) [זיל אלעזר],
(ח) צע"י: [סופה] (ט) [זיל]
אמר: (י) [רבינו משנה]
דלכות לעיל עמוד א'

הגהות הב"ח

(א) נ"י כאלו עשאו
שנאמר ימנך י"י כאלו
עשאו:

הגהות הגר"א

[א] נ"י אמר רש לקיש.
נכנס עני אית ג' [ב] שם
רבי אלעזר נכנס עני אית
א: [ג] שם רבא אמר נכנס
עני אית ב: [ד] שם אחר
אחר: נכנס עני אית ד:

מוסף רש"י

מושכי העין בחבלי
השוא. בתחלה היו מביאין
אותו עליהם ע"י חבלים
שליקן של כלם: [סופה נכ],
ובעבות העגלה. מל
ענה שקשרין כי את הפרה
למחירה: [שם]. לחרות של
עכבים שקורין
ארייתא. [שם]. גרידוס
בגדיא. ולבסוף. משלם
נמשך אחרי מעט מתנגר
והולך בו [שם]. בימי קציר
חטים. שעת הקציר היה
ולא פשט ידי בגול הניח
חטים וי עשירים אלא דבר
הפקר שאין חלם מקפיד בו
(בראשית י' י')

20. ויאמר י' אב אמצא בסדם חוששים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל

19. כה אמר י' אס לא ברייתו יומס וילנה חקות שמים וארץ לא שמתא: יימיהו לג כה
הקיום בעבורם: בראשית י' כ'

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

ק.

יבן א מ"י פ"ה מהלכות
ת"ת הלכה ה סמג
עשין עד טו"ש"ע י"ד ס'
רמז סעוף טו :

1. וידה הוא מספר למלך
 את אשר חזקה את תומת
 והנה האשה אשר החיה
 חלה בבה עקבה אל
 המלך על ביתה ועל
 שדיה ואמר יגדל אני
 בקנה זאת הוא האשה וכל
 הנה אשר חזקה
 אליה: מלכים ב ה ה
 2. ועל הנחל יעלה על
 שפתו וזה הוא מזה כל עץ
 מאכל אל יבול עליו
 ולא יתם פרוי לחקשו
 יכבר כי מימיו מן
 המקדש יהיה יוצאים
 והנה פרוי לחלה ועליו
 לתרופה יחזקא מ ב
 3. ושמהו
 שמהו שיערך לבני
 אפרח וכל גבורי לבני
 ישיבה יב: מלכים
 4. א"י אלהים אשר
 הוציאם ממצרים
 מהרם לתם
 עבדים ואשר מט
 עלבם אלוך אלהים
 קומות: יקרא כ ב
 5. אשר בנינו נסעם
 מלשים בגויות
 בגויות קוית מחסבות
 תבנית הרקל
 6. שדיוס עזרי שש
 מקדש עליון שש
 מראה כללנו בחור
 בארץ:
 7. ריון מרשן ביתך ותחל
 עתני חשק:
 8. תחלים לו ט
 9. בך ארני יום יום
 יקמנו על האל ישעיהו
 סלה
 10. מרד בשבול מלם
 ושמים בורת מלם
 כשלש על ארץ ושל
 כפלס הרים וגבעות
 במאונם: ישעיהו מ
 11. הנחל אהבי יש
 לעצתי: אהבי יש

משלי ח כא
11. בסאסאָה בשלחה
תריכנה הנה ברוחו
הקשה ביום קדים:
ישעיהו כז ח

היו: כנגד היכל וכותליו. שכן היה אורך כל ההיכל עם הכותלים ודכתיב (מלכים א' 1) והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ששים אמה וארבו וכותל מזרח שש אמות וכותל מערב שש אמות ואמה אחת טרקסין הרי י"ג אמות ואולם עשר אמה רוחב וכותל האולם שש הרי

שם וכתלו ה' הרי מ' יום' אמה של
אורך הבית הרי מאה והיאך יכולין
לכופ קומתן וליכנס בפתח שאין לו
אלא רום עשרים כדלמרת: **אשר**
בנינו. כלומר בניס שלנו יהיו לעמיד
האילנות גבוהין מגודלים: **ובנוטין**
בנוט שלנו חיות מחוטבות לבנות
היכל כלומר ככותל ההיכל מחוטבות
כמו (דברים טז) מחוטב עץ. לישנא
אחרתא האיכל דבית שני קאמר דקיס
לו היכל ס' אורך ברום מאה הוא:
לכוי דבי ויפא. ללחנות שהשמש והאור
נכנסין בהן לכל השערים גבוהים
יותר: **[להסיר פה של (טמעה)]**. להסיר
(ט) פה האלים שיהו מדברים: **להסיר**
פה של מטה. רחם של העקרית
האוחלות מן העולין (קדקות ט): **אסתר**
נמי חוקיה ארזו. והיינו הך דלעיל
למפרש: **מראהו כלבונו**. וכתיב
לעיל מינה שחורב כעורב וסמך
ליה חכו ממתיק: **יריון מדשן צינך**.
אמר לי רבי דלעיל מינה מהאי קרא
מאמר עניינא דמרעבי את עמנו
קאמר יריון מדשן צינך ששקב"ה
משביען לעובד"ב: **מלא עוממו**. מלא
חופנו של הקב"ה טובה: **וכי אפסר**
לומר כן. היאך אדם יכול לקבל
מלא עוממו של הקב"ה והרי אין
לו מקום ליתן דכל העולם כולו אינו
אלא כמות ועד אגודל: **(א)בחות**
עולמות יתן לזריק את העומם:
במה שאדם מודד. אם מדד וגמ'
זדקה לעני מלא חפניו הקב"ה מודד
בחפניו וגומ' לו: **וכי אפסר לומר**
כן. שיהא הקב"ה נותן לאדם מלא
חפניו והלא אינו יכול לסבול כל כך:
הר

נים טובות ומרגליות אמר להו
' יוחנן דיתב וקא דריש א"ל
ראית לא האמנת מלגלג על
ם קוממיות ר"מ אומר מאתם
וכותליו שנאמר 'אשר בנינו
ר' יוחנן ככוי דרבי יזקא מאי
עלה וחד אמר להתיר פה של
ות ר' יוחנן אמר לתרופה ממש
הודה רבבי סימון כל המשחר
אהו כלבנון בחור כארזים אמר
יעו לעולם הבא שנאמר 'ירויין
דיק וצדיק מלא עומסו שנאמר
לא כבר נאמר 'מי מדד בשעלו
משמיה דרבא בר מרי "עתיד
וצורותיהם אמלא יש בנימטריא
יב "בסאסאה בשלחה תריבנה
ב"ה נתן לו מלא עומסו לעולם
טובה מרובה או מדת פורענות
הוי

הוי: כנגד היכל וכותליו.
דכתיב (מלכים א') והבית
אחרו וכותל מזרח שש אמה
טרקסין הרי י"ג אמות ואולם

אסרו לן יונה רבא
דבי בנימין קמיה
להיתירא אמר רב
עורבא כי הוה חזי
ומר להו תחזו דקא
פא אמר כגון דאמר
אישתלי ואמר כגון
יתא לוי בר שמואל
קא מתקני מטפחות
יטמו מגילת אסתר
ר[ח] לא בעי מטפחת
וונא נמי מיחזי כי
זוה "הקורא רבו
מן מפני מה נענש
רכו בשמו שנאמר
לך ואת האשה הזה
עז יתיב רבי ירמיה
וקאמר עתיד הקב"ה
דשי הקדשים ועליו
ועל הנחל יעלה
עץ מאכל לא יכול
לדשיו יבכר כי מימיו
יהוה פרו למאכל
הוא סבא ⁶ויישר וכן
(אמר ליה ר' ירמיה
נא מיחזי אפקרותא
ועי קא מסיע (ליה)
לך הא שמעי לך
שובות ומרגליות שהן

רים ומעמידן בשערי
לאבני אקדה וגו'
א לא משכחין כולי
השרת דקא מנסרי א
ס כי הדר אשכחיה
אמר לו ריקה אם ל
ות מיתבי יואולך את
ר ק' אמה כנגד היס
בניית היכל וגו' כי קא
אמר להתיר פה של
אמר להתיר פה ע
ל בעלי הפה דרש ר
ולם הבא שנאמר מ
עולם הזה הקב"ה מש
תיר הקב"ה ליתן לכל
וכי אפשר לומר כן ו
גרתא דאמרי במערכ
א' ¹⁰ להנחיל אוהבי יש
ס מורד מודדין לו דכ
סו לעני בעולם הזה ה
היא מדה מרובה מדר

ללא שרו לן עורבא. לא אמרו לנו שום חידוש שלא מצינו במורה (דשרינן עורבא): [דקא שרינא לכו עורבא]. שהימר זה אינו מצינו במורה אלא סופרים אמרוהו: כגון דאמר הנהו רבנן. כאלם שאומר אמותו ת"ח לשלן צווי הוא זה שהיה לו לומר רבתינו שבמקום פלוני.

אלא שרו לן עורבא וי
כי הוו מייית טריפתא
היה חזי בה טעמא
תחזו דקא שרינא לכ
לה טעמא לאיסורא
אסרנא לכו יונה רב
הני רבנן רב פפא
הני רבנן ואיתיב בת
רב הונא בר חייה ה
סספרי דבי רב יהודה
אמרי הא [מגילת אס
אמר להו כי האי
אפקירוותא רב נחמן
שמו דאמר רבקי
ניחוי מפני שקרא
ויאמר גחזי אדני ה
בבנה אשר החיה אל
קמיה דרבי זורא ויתי
להוציא נחל מבית
כל מיני מגדים שנא
על שפתו מזה ומזה
עלהו ולא יתם פרוי
מן המקדש [המה] יוצ
עלהו לתרופה א"ל
לרבי יוחנן [א] (י"ש)
אמר כי האי
אמר ליה הא [האי]
לך] אלא אי שמי
הא "דיתיב רבי

ק' בהם עשר ברום
וד שמשותך ושערי
שתא כביעתא דצילצ
תו בים חזינהו למלא
העמידן בשערי ירוש
ם שאמרת כך ראית
ניה ועשאו גל של עצ
ראשון רבי יהודה א
נינו כזויות מחוסבות
גורמי רוב חסדא חד
התיר פה אלימן בר
ני אמר לתורא פנים
הקב"ה מבחיק זיווי
עצמו על דברי תורה
י אתא רב דימי אמר
ישועתנו סלה א"ל א
טעמא לא שכיחת ב
אות ועשרה עולמות
מאיר אימר כמדה שא
ר כן אדם נותן מלא ע
ואתה אי אומר כן אי

לא שרו לן עורבא. לא אמרו לנו
(דשרין עורבא): [דקא שרינא לכו שר
במורה אלא קופרים אמרוה: כגון דמא
ת"ח דלשון בזוי הוא זה שהיה לו
ל"א כגון דמרי רבנן דכשהוא
דבר ממכסר שום דבר מרבנן אומר
הני גנאי הוא הני אכל הנהו רבנן
גנאי: כי מטו מנלת אסתר.
למקן לה מטפתא אחרי הא מנלת
אסתר לא בעיא מטפתא כלומר בלשון
ח"ל לרב יהודה או דאי לא
מרבא מטפתא בגון האחרון ולשון
גנאי הוא דהוה לכו לנמינר לרס בלשון
שאלה כך צריכה או אינה צריכה:
מעין בית ה' ילא והשקה את נחל
שבים (ויאל ד): מדריס. דינור"ס
בעל"ל כל מיני פירות ממוקס: יצבר.
בכל חדש וחדש יתשכלו צו פירות:
שמו. שחור פלוני ואינו אומר מורי
דבי פלוני: ח"ל ההוא סבא יישר וכן
אמר רבי יוחנן. כדנריך ור' יוחנן
מני הכי קאמר כדאמרת מ"ר. ולא
גריסין וכן אמר רבי יוחנן ישר: כי
היינו שמו. מני מחיו כלפקריותא: אלא
האי שמו. מני ח"ל שמוי לך: סלגא
ועליו אורח תלמידי. אדרבי יוחנן דהיינו
אפקירותא: כדד. אכן עובד וכן
שמה: שמויך. חלומות שהמש וורח
צבה [א] כמו (מהלל פד) שמש אדקד
היינו שמש ממם. (ל"א) ללכני אדקד
שהקדי' חוקקן כמקדח עד שחוקק
צבה עשר ברס עשרים: לילגלא.
עוף קטן: גל של עצמות. שם
אדאם שמה נעשה גל של עצמות:
קוממיות. שמי קומות של אדם הראשון
בדארמין שבגיג' (דף יב). שמיעות
ה'קצה' והעמידו עד מהא אמה שנאמר
ותשם עלי כפך כף בנגימריא הכי

שְׁלֹשִׁים עַל שְׁלֹשִׁים אַמּוֹת וְחָזָר
 יְרוּשָׁלַיִם שְׁנֵאמַר ^ווּשְׁמַתִּי כְּדֵ
 לִגְלוֹג עָלָיו אוֹתוֹ תִּלְמִיד אֲמַר
 הָאִי מִשְׁכַּחֲנִין לַיָּמִים הַפְּלִיגָה סָ
 הֵנִי לְמֵאנָן אֲמַרְי עֲתִיד הַקֶּבֶ"ה
 רַבִּי דְרוּשׁ וְלֶךְ נָא הַלְרוּשׁ כִּי
 דְּבָרֵי חֲכָמִים אַתָּה ^זיִיבֵב בִּידָה
 אֲמָהָ כְּשֵׁתִי קוֹמוֹת שֶׁל אֲדָם
 בְּנִטְעִיעִים מְגוֹדִלִים בְּנִעֻרֵיהֶם כִּנֵּ
 וְעֵלְהוֹ לְתִרְפּוֹהָ ר' יִצְחָק בֶּר אֲמַר
 מִטָּה אִיתְמַר ^ח(נְמִי) הַזֹּקֵק אֲמַר
 מֵמָי לְתִרְפּוֹהָ ר' שְׁמוּאֵל בֶּר אֲמַר
 פְּנִינִי עַל דְּבָרֵי תוֹרָה כְּעוֹלָם הַזֶּה
 ר' תַּנְחוּם בֶּר' חֲנִילָאִי כָל הַמֵּרְעֵ
 מִדְּרָשׁ בִּיתָךְ וְנַחַל עֲדִינֵךְ תִּשְׁקֵם
 וְיִבְרֹךְ ה' יוֹם יוֹם יַעֲמֵם לָנוּ הָאֵ
 מִים וְשָׁמַיִם בּוֹרֵת תִּכְן אֲמַר מֵאֵ
 הַקֶּבֶ"ה לִיתֵן לְכָל צָדִיק וְצָדִיק ג'^ט
 תֵּלֵת מֵאָה וְעֶשְׂרֶה הוּא תֵּנִיא ר' ^י
 אֲמַר ר' ^י[ב] ^יהִיוֹשֻׁעַ וְכִי אֲפֻשֵׁר לָ
 הֵבֵא וְהַכְתִּיב יְשָׁמַיִם בּוֹרֵת ^י[ג] ת

[illegible]

גליון הש"ס
נמ' זה הקורא יזכר בשמו.
ע"י יצחק ג' ע"כ חז"ל
אמר:

הגהות הגר"א

[א] גמ' י"שה נמחק;
[ב] שם יהושע נמחק;
[ג] שם צורת מן ואתה.
נ"ב א"ל ר"י ואתה;
[ד] רש"י ד"ה שמשומד
כו' וזרח זהם, נ"ב עי'
רש"י בע"י

לעזי רש"י
דינטר"ס [דיינטייר"ש].
פירוד מתוקים.

מוסף רש"י

יֵשׁוּעַ יֵסֵף אֶמְרָת: שְׁבַת
(ג) שִׁיר קִלְמָתוֹ פּוֹסְחִים
(ד) חֲזִירֵי נֶחֱלָה וְדֹרְקִי
הָרֶם עֲשֵׂה לְךָ רוֹמָה,
בְּרוֹם עֲרֻשָׁם. וְיֵשׁוּעַ
בָּרוֹם לְשׁוֹן קוֹדֵם שִׁמְרָק
בְּסֵם. וְשִׁמְשֵׁנוּ יֵשׁוּעַ כִּי
שִׁמְשֵׁנוּ לְשׁוֹן קִלְמָתוֹ, כִּי
שִׁמְשֵׁנוּ לְשׁוֹן קִלְמָתוֹ, כִּי
(יֵשׁוּעַ) וְקוֹדֵם אֶלֶם
רְשָׁמִים בִּבְיָהּ אֶדְרָה,
קִלְמָתוֹ לְעֵלְיָהּ וְתִנְדָּרוֹס
לְשׁוֹן אֲנִי נִינְרָה. וְיֵשׁוּעַ
כִּינְרָה אֶדְרָה. וְיֵשׁוּעַ
עוֹף קֵץ שִׁמְשֵׁנוּ הָאֵל
שִׁמְשֵׁנוּ עֲשֵׂנוּתוֹ.
שְׁבַת: שִׁמְרָק נֶחֱלָה וְיֵשׁוּעַ
בְּסֵם. וְיֵשׁוּעַ בְּסֵם
הַלְחִיר פֶּה לֵשׁ מִנְרָה,
פֶּה אֲלֻמִּים. שֵׁן אֵלֶם הָאֵלֶם
מִנְרָה לְרֵשֶׁם. וְיֵשׁוּעַ
פֶּה לֵשׁ מִנְרָה. וְיֵשׁוּעַ
פֶּה עֲקוֹרֹת. וְיֵשׁוּעַ
אֲמַר בְּרֵשׁ. חֲזִירֵי נֶחֱלָה
קִלְמָתוֹ מִנְרָה מִנְרָה
שֵׁן אֵלֶם הָאֵלֶם.
כִּסְאָה. מִנְרָה אֲלֻמִּים
כִּינְרָה אֶדְרָה. וְיֵשׁוּעַ
לְחִירֵי מִנְרָה. וְיֵשׁוּעַ
לְחִירֵי מִנְרָה. וְיֵשׁוּעַ

מסורת הש"ס

לא יכלי ליה. בערמימותיה דמתוך שחשב כל ימיו צערמות הוא משיג ידו לזקנו ומוסף כאלם שמחשב עד שנקרסה. ל"א גרסינן הכרחא מי שיש לו היכר בזקנו שסעד כולי עלמא שלא סעדו אין יכולין להגיע לכתו. ל"א גזרחא והוא לשון קרסה. וכל הני דברי רוח ולכך אין

ו. ויצו שחקים ממעל
ודלתי שמים פתח:

- תחלים עז כה
2. כשנשט נח בחדש מאזח השני
לחיי נח בחדש השני
שבועות קשרו יום לחדש
כיוון הוזה בקטעו כל
מענית תחום רקה
וארבת השמים נפתחו:
בראשית יא
3. וראצו וראו בפני
האגמים השפעים כי
תולעם אל המות
ואשם אל תחבה וקוי
וראקו לכל כשה:
שיעורו יז כד
4. כי תצור אל עיר מים
ורבים תלחם עליה
כתקשח אל תשחית את
עצה לרחק עליו גרון כי
מותר חמלל ואחול את
פחתו כי תאדם עץ
השדה לבא מפניך
5. דברים יט כד
בראקה לבל איש
שיגהה דקר טוב
ומתנה: משלי יב כד
6. איש רעם להררע
יוש אהב קדמא:
משלי יז כד
7. כי רבים תללים
והפלה ועצמים לב
הרגה: משלי יז כו
8. כלבול מלא עון ק
תחיה מלאת עין מרמה
על ק גזול ושיגרה:
ישיעור יח כד
9. אל תאמנין בדע אל
בחסדו באלק משכבת
שמר פתרו מין:
מזיה יח
10. אל תחולל ביה
מחר כי אל תרע מל ילד
11. משלי יח כד
12. כי ימי עני רעים
וטוב לב משהה קמין:
משלי יט טו
12. סמיס אבנים יעצב
הם: בוקע עצים יסכן
13. קהלת י

היו אומר מדה טובה מרובה ממדת פורענות במדה טובה כתיב יוצאו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול ובמידת פורענות הוא אומר וארובות השמים נפתחו במידת פורענות כתיב יוצאו וראו כפגרי האנשים הפורשעים כי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר והלא אדם מושיט אצבעו כאור בעולם הזה מיד נכזה אלא כשם שנותן הקב"ה כח ברשעים לקבל פורענותם כך נותן הקב"ה כח בצדיקים לקבל טובתו: רבי עקיבא אומר "אף הקורא בספרים החיצונים וכו': תנא בספרי צדוקים ר' יוסף אמר בספר בן סירא נמי אסור למיקרי א"ל אב"י מאי מעמא אילימא משום דכתב [ביה] לא תיגמוש גילדנא מאודניה דלא ליזיל משיכיה לחבלא אלא צלי יתיה כנורא ואיכול ביה תרתין גרצים אי מפשטיה באורייתא נמי כתב לא תשחית את עצה אי מדרשא אורח ארעא קמ"ל דלא ליבעול שלא כדרכה ואלא משום דכתיב בת לאביה מטמנות שוא מפתדה לא יישן בלילה בקטנותה שמא תתפתה בערותה שמא תזנה בגרה שמא לא תינשא נישאת שמא לא יהיו לה בנים הזקינה שמא תעשה כשפים אורבן נמי אמרה ר' אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבוני זכרים אוי לו למי שבוני נקבות אלא משום דכתיב לא תעיל דריא בלבך דגברי גיבירין קטל דריא הא שלמה אמרה דאנה בלב איש ישחנה ר' אמי ור' אסי חד אמר ישיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים ואלא משום דכתיב מנע רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא אל ביתך והא רבי נמי אמרה דתניא ר' אבהו אומר לעולם לא ירכה אדם רעים בתוך ביתו שנאמר איש רעים להתרועע אלא משום דכתיב זלדקן קורטמן עבדקן סכסן דנפח בכסיה לא צחי אמר במאי איכול לחמא לחמא סב מיניה מאן דאית ליה מעברתא בדיקני כולי עלמא לא יכלי ליה אמר ר' יוסף מילי מעלייתא דאית ביה דרשינן להו אישה טובה מתנה טובה בחיק ר' אבהו תנתן אשה רעה צרעת לבעלה ר' אבהו תנתן אשה רעה צרעת לבעלה

להו צפרקא ומשמעינן להו לכולי עלמא
 גנון כל הני אשה טובה ד'ו' אשה
 רעה זרעת לבעלה מה קצתו יגרסנה
 מביתו קר הלשון של ספר בן יסראל.
 אשה רעה מתנה רעה ל'ו': **כפליים**
 מרוב הגאה חשודין ככפליים: **אל**
הט אלל בעלה. למסוך עמו' יין ושכר:
רבים היו פלגיו רובל. כמה וכמה
 וכמה מקבל רובל המחזור צביר
 ויטא' חכשתי נסים ועסקו עמהם
 שפעמים שמואלו בעלה עמה ממחזר
 עם אשתו ומכרו ופולעו: **המרגלים**
לדבר עבירה. ניואוף היה הן כניזון
 מבציר גחלת כצביר המבציר אח
 הפסח קר כל אשר לא כלה והולך:
גחלת אקרי פחם שאלו צובר
 כדאמרין (נדרות דף עג:) גחלים
 עוממות. מ'ר: **כללוב**. דירה של
 עופות: **רבים היו דורשי שלומך**.
 שאלא מתאחדו עם הכל ואף על פי
 כן לא גחלה סודך לכולם אלא לאחד
 מני אלף: **מה ילד יוס**. מה אירע'י
 היום שמה למחר איניו שמת הוא
 היום: **ונמצא**. שצמר על יוס שאינו
 עמיד לראות והיינו עולם שאינו של
 שהוא נטבער עליו ודואף על חוט
 מיוס המחמת שלא תבא עליו זרה:
כל ימי עני רעים וטוב לב משתה.
 פסוק הוא במשלי נח: **שכפל גגים גגו**.
 שעני הוא ואינו יכול להצביו לפיכך
 ממטר גגים לגגו שזירד מטר
 הגגים הגבוהים לגגו ומזליים עליו
 הגשמים ואין לו מנוחה אפילו
 בלילות: **בחרום הרים כרמו**. שאין
 לו השגת ד לקנות כרם בשפלה
 דרמים יקרים וקונה לו בחדח מן
 ההרים בזול וכל עפר שהוא מוואל
 לזבל (ולדיר) מוולך הרוח מן ההר
 לשאר כרמים שבצקעה ונמצא העני
 נפקד: **בעלי תלמוד**. שקה תלמוד
 מרוב קושיית וסוגיות ש'ס' זו משנה.
 נוטה לתלמוד: **רבה אמר אייכלה**. דבעלי
 תלמוד נהנין מייגעו שדעו להורות
 איסור והיתר אלל בעלי משנה שונה
 ואינו יודע מהו אמר דאין מורין
 הלכה מחוך משנה'ס: **יסקן**. יתחמם:
 שדעמו

מאי תקנתיה יגרשנה מביתו ויתרפא מצרעתו אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים העלם עניך מאשת חן פן תלכד במצודתה אל תט אצל בעלה למסוך עמו יין ושכר כי בתואר אשה יפיה רבים הושחתו⁷ ועצומים כל וזרוגיה רבים היו פצעי רוכל המרגלים לדבר ערוה כניצוץ מבדיר גחלת⁸ ככלוב מלא עוף בן בתיים מלאים מרמה מנע רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא ביתך רבים יהיו דורשי שלומך גלה סודך לאחד מאלף⁹ משוכבת חיקך שמור פתחי פוך אל תצר צרת מחור¹⁰ כי לא תדע מה ילד יום שמא למחר איננו ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו¹¹ כל ימי עני רעים בן סירא אימר אף לילות בשפל גנים גנו וכמרום הרים כרמו ממטר גנים לגנו וימפער כרמו לכרמים [סימן] זור"א רב"א משרשי"א חנינ"א טובי"א ינא"י יפה"ן ויחנ"ן מרח"ם יהושע"ע מקצ"ר¹² אמר ר' זורא אמר רב מאי דכתיב כל ימי עני רעים אלו בעלי תלמוד וטוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנה רבא אמר איפכא והיינו דאמר רב משרשיא משמיה דרבא מאי דכתיב¹³ מסיע אבנים יעצב בהם אלו בעלי משנה ובוקע עצים יסכן בהם אלו בעלי תלמוד רבי חנינא אומר כל ימי עני רעים זה מי שיש לו אשה רעה וטוב לב משתה תמיד זה שיש לו אשה טובה רבי ינאי אומר כל ימי עני רעים זה אסמנים וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו יפה רבי יוחנן אמר כל ימי עני רעים זה רחמני וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי רבי יהושע בן לוי אמר כל ימי עני רעים זה שדעתו

(א) יומא ער. | אקוטא וי. |
 מ"ש חוס' | שס ד"ה
 וועלס. | (ב) | ע"י | דרייף
 וועלס"ע. | (ג) | ב"ב | ע"ו
 קידוש פא: | אפאמס סה:
 (ד) | יומא ער. | סוטה מ"ב
 דרייבט סה:
 (ה) | ע"י. | (ו) | כחיות קי:
 ב"ב קמ"ו. | (ז) | ב"ב קמ"ה:
 (ח) | ב"ב קמ"ה:
 מינין גלחם. | (י) | ע"י
 ע"י. | (יא) | וילרע. | רש"ע
 (ב) | וועלס. |

מוסף רש"י

[illegible]

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

קא.

תורה אור השלם

1. שמחה לאיש במענה
פיו דרך בעתו טו טוב;
משלו טו טו
2. שמחה אם שמע
והישר לקול י' אליהו
האונת למצותיו ושמרת
כל חקיו כל המהלה
אשר שמתי במצרים לא
אשים עליו כי אני י'
רפא; שמוט טו טו
3. כי אדם אין צדיק
הרץ אשר יעשה טוב
ולא חסא; קלח טו
4. בן שחית עשר שנה
משה למצרים וחמשים
וחמש שנה
והישראל ושם אמו חצי
בה; מליכס ב אא

מסורת הש"ס

העוסק בצנין מתמסקן: הוא סבר איהו מליך. ולכן נתאמן שבע בן
דברי וקצב כל ישראל אליו והיה רוצה למלך דכחיו במקרא (ש"ב כ)
איהו מליך. ולכן נעשה יועץ לאבשלום כדי שחשו המלוכה מרוד
לאבשלום וזין בן קח יתגלה הדבר ויאמר: על מי מריבה.
שבען ושמר ששעו לא המוריה (י) ונשם

כו. ללמדו: **שכחו בעליה.** שלא
 באו לבקש לפני הקב"ה בתפלה אלא
 באו בעליה שמארו דברים של
 נחמון שאין להם תשובה: **הברכה**
אחת היא. ובי אין לך ברכה יותר.
תשובה ינחמת השיבו ועלתה יתר.
מנשה. בא בעליה שלא להתפלל
 למקום אלא לבסוף אם לא תושיעני
 ממה הועיל לי שקראתי לך יותר משאר
 אלהות והיינו דכתיב ויבצע לפני (ה')
 אלהי אבותי מכלל עד השתא לפני
 אלהות אחרים נבע: **תנא.** כי
 דאמרין דרבוה את השם בנאותיו וי
 לו חלק לעולם הבא בגבולין אבל
 במקדש לא שהרי בשם היו מברכין:
ובלשון ענה. אפילו במקדש לא. לשון
 ענה לעד שאינו הוגה בנאותיותיו
 בגשון קדש שלנו ולא שאר עשין
 לעד לשון בלעני שפה (ישעיה כח) מ"ר.
 ל"א ענה לשון עיגה מקום שיש בו
 מחבורת בני אדם שמדברין דברי חול.
 בגבולין קרי חוץ למקדש ולאסור לפרש
 שם בן ארבעים ושתים בלשון ענה
 חוץ למקדש ואי עבד אין לו חלק
 אבל בלשון קדש שפה נענש כל כך
 ובמקדש הואיל ונהגו להזכיר פירוש
 אינו נענש: **שריבע עס.** שריב את
 ישראל והשפילים: **עשה מריבה בעס.**
 ההריבם זהו עס אלו בעסק עבודת
 כוכבים אז עובד וזה מוחה בידו
 וזהו לא ידי מחלוקת: **שינעט ואל ראה.**
 זהו סכור להביט יפה ולעמוד על
 דבר עיקר ולא ראה שטעה בדאמרין
 לקמן ראה אש יונאה מאמתו וכו':
החממתך בבנין. של מנרים שמתוהו
 בבנין במקום לבנה דמפרש באגדה"
 שחמר לו תשע להקב"ה אחת הרעות
 לעסם הוה שעשוי אש אין להם
 לבנים משמין בניהם של ישראל בבנין
 ואמר לו הקב"ה קוים הם ממלך
 בגבוליו לפני אילו הם חיים היו
 רשעים [גמורים] והם חרלה תנסה
 והוא אלא מהן הלק והוא את
 מיהו. ל"ח נתממתך עסק בבנין עד
 שנעשה מך דאמרין (סוטה דף יא.) כל

ולא נכנס לארץ ישראל: ומאן לן דל
 אפי' ירבעם לעמאל דאחי והכי נמי
 מפרש לקמין) נכלהו שלשה מלכים
 וארבעה הדיוטות: הוכיח אס שלמה
 כדמפרש ואזיל דלמך דוד אביך וכו':
 ומפני מה נענש שסוכיחו כרבים.
 לבייש: סרך פרעות בחומה כדי
 שיעלו. (וירדו) ויכנסון כריות: ואסה
 גדרא אוסה כדי לעשות אנגריא.
 כדי שיכנסו שערם לירע מי נכנס
 כדי לגבות מס לבת פרעה מ"ר. ל"א
 סקרי השערים ועשה מגדל לבת
 פרעה על אחד מן השערים וכולם
 עוזרים דרך שם כדי שהיו מנזיני
 עמה לכבדה ולעגדה. כל בעדות בית
 המלך קרי אנגריא. ל"א שהיה רגיל
 שלמה לסגור דלתות העזרה ומנזיע
 מפתחות בידו ודרכו של מלך לשון ג'
 שעות ביום ישראל עומדין על
 העזרה עד שעמוד המלך ואמר לו
 ירבעם אחא רואה שימני כך אנגריא
 לבת פרעה אשתך שמתן להם
 מפתחות: (וכים) ואס המלוא. אחת מן
 הפרעות גדר ומלאו לכותל החומה
 ובנה שם מגדל לבת פרעה ולאנשיה
 שבעדין לה. לעיל מהאי קרא תביע
 ירם יד במלך כלומר קס כדברים
 כנגד המלך ומרד זו: שחלץ תפילין
 בפניו. שהיה לו לפנות לגד אחר מפני
 אימת מלכותו ולחנות שלא בפניו.
 ל"א חלץ תפילין בפניו לבא להתרים
 כנגדו בחזקה: חלץ תפילין. אין
 נכון להיות בגלי ראש לפני המלך
 ויהא התחיל במרד בכך להראות
 ולומר לו שאלו נוגע תמך: גמירי
 דאין ישיבה. הלכה למשה מסיני
 ולא מקרא: שהשיב רשע אלל
 לדיק. ואומר להם להעמיד להם
 כלם אחד בבית אל ואחד בן
 סכמיו עמו: אמר לו רשע ללדיק
 סלקא דשקל גברא כירבעם סלה
 לעבודתו כוכבים אלל לאניסוהו
 בעי. אס דעתנו שלם עמו מתראה
 כדבר וכך היה מטעה רשע ללדיק
 עד שהיו כולן מחמושים שהן היו רואים
 ושוב לא היה יכולים לחזור בן:
 ואלף

ממלך פני אדמה להכחיד בעולם הזה ולהשמיד לעולם הבא אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם למלוכה ממפני שהוכיח את שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברכים שנאמר 'וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו אמר לו דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל להגל ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא לבת פרעה ומאי וזה אשר הרים יד במלך אמר רב נחמן שחלץ תפיליו בפניו אמר רב נחמן גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם שנאמר 'וייואמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה' בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגוני ושב אל רחבעם מלך יהודה אמר ר' גמירי "דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד כיון דחזו ליה לרחבעם דיתבי ואנא קאימנא סברי הא מלכא והא עבדא ואי יתיבנא מורד במלכות הואי וקטלין לי ואולו בתריה מיד "ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הגה אלהיך ישראל אשר העלוך ממארץ מצרים וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בן מאי ויועץ אמר רבי יהודה שהושיב רשע אצל צדיק אמר להו חתמיתו על כל דעבידנא אמרו ליה הין אמר להו מלכא בעינא למיחוי אמרו ליה הין כל דאמינא לכו עבידתו אמרו ליה הין אפילו למפלח לעבודת כוכבים אמר ליה צדיק ח"ו אמר ליה רשע לצדיק ס"ד הגברא בירבעם פלח לעבודת כוכבים אלא למינסניהו הוא דקא בעי אי קבליתו למימריה ואף

תורה אור השלם

1. וְאֵלֶּה מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה
 אֲחִישֵׁר הַעֲזִיקוּךְ אֲנִשִּׁי
 חֲזָקֶיךָ מִקֵּץ יְהוֹדָה
 שְׁלֵי כֹה א
 2. וְדָבָר יְיָ אֶל מִנְשֵׁה
 וְאָמַר עֲמֹל וְלֹא הִשְׁכִּיב
 דָּבָר הַיִּמִּינִי כִּי לִי י
 3. וְכִדְבַּר יְיָ אֶל הָקָה אֶת
 יְיָ אֱלֹהֵי וַיִּכְנַע מֵאֵד
 מִלְּפָנֵי אֱלֹהֵיכֶם
 דָּבָר הַיִּמִּינִי כִּי לִי
 4. וַיֹּאמֶר קֵץ אֶל יְיָ בְּדוֹל
 עֲוֹנוֹ נִמְשָׁה
 בְּרֹאשִׁית דִּי ג
 5. וַיֹּאמֶר עֲבֹד אֲבִיו
 הַמִּרְבָּה אַחַת הוּא לֵךְ
 וְאֲבִי יִשְׁמָעֵל עִשְׂרֵי קָלוֹ וְדָבָר
 בְּרֹאשִׁית כֹּה לֹה
 6. מִקֵּה מִי מִרְבָּה אֲשֶׁר
 יִקְבֹּד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת י
 7. כְּמִדְּבַר יְיָ אֵל
 וַיִּצַּר פִּתְחָה לְכָל מֵלֵךְ
 לִאמֹר לֵךְ אֶת כָּל הַיְּלֹדֹת
 הַיֹּאֲרָה תִּשְׁלִיכֵנָה וְכָל
 הַבֵּת תַּחֲנוּן
 שְׁמוֹת אֵכ
 8. וַיְהִי דְבַר יְיָ הוּא
 לִתְלָאֵת בֵּית יִשְׂרָאֵל
 וּלְהַכְרִית אֶת הַמִּשְׁחֵמֶיךָ מִדָּעַם
 עַד הָאֲדָמָה
 מִלִּמְכָּה אֵי לֵד
 9. וְהָדָבָר אֲשֶׁר הָרִים
 יִשְׁכַּל שְׁלֹמֹה נָקָה אֵת
 הַיְּלֹדֹת אֲשֶׁר אֵת פֶּרֶץ עֵד
 דָּוִד אָבִיו
 מִלִּמְכָּה אֵי
 10. וַיֹּאמֶר יִרְבֶּעַם כִּלְבֹּ
 תַעֲרָה תִּשְׁבֹּב הַמִּמְלָכָה
 לְבֵית דָּוִד
 מִלִּמְכָּה אֵי כֹ
 11. וַיִּשְׁעֵן הַמֶּלֶךְ וַיַּעַשׂ
 כַּכֵּן וַיִּגְדֹּל וַיִּהְיֶה מִלְּחָמָה
 אֵלָהֶם לֵךְ לְכֵם מַעֲלוֹת
 וַיִּשְׁלֹכֵנָה אֶלֶּךָ אֲחִיכֶם
 יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָעֵלְךָ
 מֵאֲרָץ מִצְרַיִם
 מִלִּמְכָּה אֵי כֹכ

בַּח א מ״י פֿ״א תנ״ג
תנינא הללס 5 :

תורה אור השלם

1. יאמר יי און דאז וועט
 אר׳הען העכטן לעשונות
 הישר בעיני ככל אשר
 לבלבץ עשית ליבתי
 וואסאך בען רעכטן
 קען על קסא ישראל:
 מלכס ב י ל

2. וידוא לא שמר ללכת
 במחורתי יאמרו ישראל
 ללכת לבבון לא קר מעל
 הנאותה ירבעם אשר
 החטיא את ישראל:
 מלכס ב י ל

3. ויקץ יאמר את כל
 המלכס יאמר אללם
 אראב עבר את הבעל
 מענט ידוא יעברנו
 הרבה: מלכס ב י ל
 וישקחה שטים
 והמקור ואני מוסר
 לכללם: הוועט ב י ל

4. וירי בעת הדוא
 וירבעם יאמר מיורשלם
 ויסמא אתו וזה
 השלטי הברך
 וידוא מתכסב בשלמה
 ויחשה ושניהם לבסם
 בקדוה: מלכס א י כ
 הבל הקו מעשה
 ועתעסם בעת פקדתם
 יאבדו: ימיוהו א י כ

5. הלא אמר יי בעת דאז
 עתידו ויכנס שועה
 עורחוק ואצרך ואתנך
 לביתו את להקים ארץ
 ללחול
 ששמו: ישעיהו מ ט
 ועתה לך נחת את
 העם לא אשר ברחתי לך
 ונה מלאכי ילך לפניך
 מקדש פקדי וקדוה
 עליהם ואתנאם:
 שמוט לב י ל

6. וירי בעת הדוא וירד
 ויחשה מאת ארזי ועד רי
 מעט עדלמי ושמו
 חקדוה: בראשית ל א
 וירבעם שם
 בן שכם בן כל ישראל
 להמלך אתו:
 מלכס א י כ

7. לכן תנני שלוחים
 עלך מורשת בן חגי
 ואכזב לאכזב למלכי
 מכה א י כ

8. וזל אביו ואמו
 ואמר אין פשע חבר ווא
 לאיש משחת:
 משלי כ ד

9. ולי תגמלו את
 ועם כל ולי חכם אולא
 וזל אביו קר וישן
 ויבנך: בראשית כ ב
 ושמע בן מוסר אביו
 וואל תשח תורת אביו:
 משלי א מ

10. כי קרע ישראל מעל
 בית דוד ומלכיו את
 ירבעם בן נטן וירח
 ירבעם את ישראל
 מארזי יי והחטיאם
 חטאיה הרבה:
 מלכס ב י כ

11. אלה הירשם אשר
 באר משה אל כל ישראל
 ויבשר מירדן במדבר
 ועברו מן סוף קו
 פסאן ויבן תפל ולקן
 וחצלתו ודו זה:
 דברים א א

12. ויקרא כאנון קדו
 גדול ויחם קרבו פקודת
 ויחם ואשל כל משחתו
 ויחולא א י כ
 וזל הירב וזל ווא
 ויבשר מירדן הרעם
 ויחם בעת מציאת הדעה
 ויחם בנות חזקין ומלא
 וזל וירד וירד כרטי גמול:
 מלכס ב י כ

(א) צ"ל נקוט, (ב) צ"ל אל תשמע קונו, (ג) צ"ל אל תשמע ולא תאבה, (ד) צ"ל שיהיה מהבה, (ה) ופעל פט, שבת קמט, (ו) צ"ל ויתפלה אליו ייעשר, (ז) צ"ל צ"ל: לראש, (ח) צ"ל צ"ל: יג, יד, טו.

גליון הש"ס

רש"י ר"ה רבינו: לשון דעה ור' ע"י צ"ל: רש"י יג טו:

מוסף רש"י

כל תלם ותלם: שיה יעבורה ומקום נבזה הוא (דקדוק ק"ג).

כט א מ"י פ"ו מהלכות ברכות הלכה ג קמט עשין ס' טושי' א"ח ס"ר קמט ספיק' 6 ונכרי' פ"ו דביטות [ח].

תורה אור השלם

- בכל עת אהב הרע ואח לצרה ידלה:
- ברחם אב על בנים רחם יי על יצאיה:
- ויהי תנעל לבתו בחטאות ויכעס בן נבט ויקרא אשה את איובל בת אתבעל מלך צידים וילך ויעבר את הבעל וישתחו לו:
- מלכים א טו לא אב לגער אך אן שוא היו בגלגל שורים וזכו גם מובחרים כגלים על תלמי שדי: הושע יב יב:
- דבני מביא אלך רעה ובערתי אחריך והכרתי לאחאב משחק בקיר ויצור ועזוב בישראל:
- מלכים א כא ויקן את הקר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויקן את הקר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אזלי הקר שמרון:
- מלכים א טו כד וישלח מלכאב אל אחאב מלך ישראל העירה: מלכים א כ ב:
- ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם אל תשמע ולא תאבה:
- מלכים א כ ח וישר הדבר בעיני אבישל ובעיני כל וקי ישראל: שמואל ב י ד:
- והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל העם אשר לא נשק לו: מלכים א ט י:
- ויאמר יי מי יפתה את אחאב ויעל ויפל כדמות גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה:

- מלכים א כ ב רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני יי אשר הסתה אתו איובל אשתו: מלכים א כ ב:
- ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר ה' אליו במה:
- מלכים א כ ב לא יושב בקרב ביתי עשה רמה רבר שקרים לא יכון לגדר עני:
- תהלים קא ד ויעש אחאב את האשרה ויוסף אחאב לעשות להבעים את יי:
- אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו:
- מלכים א טו לא ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מחתאב בשמרון ויכאחו אל ידיו וימתו ויזקרהו כי יאמר בן ידושפט הוא אשר דרש את יי בכל לבבו ואין לבית אחזיהו לעצור כח למלכות:
- דברי הימים ב כ כ ט כן שתי עשרה שנה מנשה במלכו והמשיח והמשן שנה מלך בירושלם:
- דברי הימים ב לג א וישב ויקן את הקמט אשר אבד חזקיהו ויחלם למלכותו הרע מנשה כי י הוא האלהים: דברי הימים ב לג י:

איספה. נתרפא: אמרו לו. תלמידיו לא קבלת עילוף וכו': אמר אינו מי דברו כבו. מדרכם הרעה דלגא אהרן לי מלדור: אוקי אשלה מלכים. אוקי סיוס הך פירקא עד שהגיעו לג' מלכים: אמר נאמר נפסח נכדרינן. מדרש נכדרינו שהיו תלמידי חכמים נכדרינו ואין להם חלק לעמיד: א"ל.

מנשה כהנוס חכרד ונכרד דלכרד. כנומר וכי כנור אמה שנהיה חכרד וחכרד דלכרד: מהיכא כעית למשרא המוציא. איך יודע מאיזה מקום נפת אמה נרץ לנצנע המוציא: ומכרד קרית לן. ואמה קורא אומנו חכרד: מהיכא דקרים כשולא. דרפתא ממקום שנקרמין פניה של פת כמור דהיינו מלמלה או מסביבות הפת או משוליו אבל כנאמנע לא שם הביאו לפניו פרוסה של לחם לא יא' כנאמנע ומכרד אלא משוליו הפת ולא מאמנעיו. ל"א מהיכא דקרים כנומר מהיכא שמקדים לאפות והיינו הך. ל"א מהיכא דגמר כשולא ממקום שהלם אפיו יפה ולא מאומנו מקום קורא כשולא. ורשאו נראה: הוים ששון שישולו גלימך. היית מגבה שפת חלוקן מבין רגליך כדי שמהא קל לרוץ והיית רץ לשם מפני יר עבודת כוכבים שהיה שולט: נפסח כנומחא. נחמיל לדרוש כנומחא ולא אמר נכדרינו: אה לשמים. רע לשמים כדמרינו (מגילה דף יא.) כנאשורו אה ורש"י: דכתיב ואח לגרס יולד. ווי לגרס) אלמא אה * לזון רעה ווי: אב לעבודת כוכבים. שהיה אהבה ביותר דכתיב כרסם אב אלמא אב מרסם והני קדאי כדדי נקט להו: ויהי הנקל. כנאחאב כנומר קלות היו לאחאב כל מעלותיו של ירבעם: מפני מה חלה

הכסוב כירבעם. דכנמה מקומותי) כתיב לא סר מכל מטות ירבעם ולא כתיב אחאב אע"פ שהיה רשע ממנו: חסלה לקלקלה. שהיה מלך ראשון שהקדים את תבשילו: גם מנומחא. הכי רשעה דקרא כנלגל שוררס ונמו גם מנומחא כגלים על תלמי שדי: משפין כקיר.

ח"ח משיח כקירות לבו: ומניין שכד אה הכורס דכתיב והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם. והיינו ספר מורה ועל זה השיבו את הדבר הזה לא אוכל לעשות: ודילמא. מחמד עיניו היינו עבודת כוכבים: לא ס"ד. מדקאמרי ליה זקנים לא תשמע ולא תאבה ולי עבודת כוכבים מי הו אמרו ליה הכי: סבי דכפחא. זקנים שפלים שהיו רשעים כמו שמינו כנאשור דקרי ליה לכני דכפחא זקנים: שקול היה. מחלה עונות ומחלה זכויות מדמהדרי כולי האי מי יפתה את אחאב משמע דכקושי גדול נענש: רוסו של נבוס. שלפי שהיה הרג נבות היה רחמו מחזר לפתחו ולהפילו: דפרע קניס. קנאה. הפרוע נוקס חממו וקנאחו מהריב ביניהם כרוח של נבות שנקס כעסו מאחאב ואלא ממחיתו של הקצ"ה: קודר אכרס. מוחק שמות שנתורה: וכונס שם עבודת כוכבים חספיהן. לפיכך היה מתחנא שאילו היה עושה כפרהסיה לא היו מניחין (אומן) לעשות כן. קודר כמו (ועיניו) נמ. מקדרינן כדריס ל' (נוקד) ומחטט ונוקד: שגשג יי. שגשג הקצ"ה: שגשג. השכיח: מה אחאב אין לו חלק. כדלמך עוזב לעולם הבא: עשיסה. רבי יהודה דלמר יס לו חלק ורנן דלמרי אין לו חלק: כגלל

זכה עמרי למלכות מפני שהוסיף כך אחד בארץ ישראל שנאמר ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא [את] שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון א"ר יוחנן מפני מה זכה אחאב מלך ישראל שכיבד את התורה שניתנה בכ"ב אותיות שנאמר וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה ויאמר לו כה אמר בן הדר כספך וההב לי הוא וגושך ובניך הטובים לי הם כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחפשי את ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו ויאמר למלאכי בן הדר אמרו לאדוני המלך כל אשר שלחת (לעבדך) [אל עבדך] כראשונה אעשה והדבר הזה לא אוכל לעשות מאי מחמד עיניך לאו ס"ת דילמא עבודת כוכבים לא ס"ד דכתיב ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם * (לא תאבה ולא תשמע) ודילמא סבי דבהתא הוו מי לא כתיב וישר הדבר בעיני אבישלם (והזקנים) [ובעיני כל זקני ישראל] ואמר רב יוסף סבי דבהתא התם לא כתיב וכל העם הכא כתיב וכל העם דאי אפשר דלא הוו בהון צדיקי וכתיב והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו אמר ר"נ אחאב שקול היה שנאמר ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפל גלעד ויאמר זה בכה וזה אומר בכה מתקין לה רב יוסף מאן דכתב ביה * רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה' אשר הסתה אותו איובל אשתו ותנינא בכל יום היתה שוקלת שקלי זהב לעבודת כוכבים ואת אמרת שקול היה אלא אחאב וותרן בממונו היה ומתוך * שההנה תלמידי חכמים מנכסיו כיפרו לו מחצה ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר ה' אליו במה ויאמר אצא והייתי רוח שקר כפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן * מאי רוח א"ר יוחנן רוחו של נבות הירועאלי מאי צא אמר רבינא צא ממחיצתי שכן כתיב * דובר שקרים לא יכון לגדר עני אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי דפרע קנינה מחריב ביתה * ויעש אחאב את האשרה ויוסף אחאב לעשות להבעים את ה' אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו א"ר יוחנן שכתב על דלתות שמרון אחאב כפר באלהי ישראל לפיכך אין לו חלק באלהי ישראל * ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון א"ר לוי שהיה קודר איכרות וכותב עבודת כוכבים תחתיהן מנשה שגשה יר ר"א מנשה שהנשי את ישראל לאביהם שבשמים ומנל דלא אתי לעלמא דאתי דכתיב * בן שתיים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים * ויעש (הרע) [אשרה] (בעיני ה') כאשר עשה אחאב מלך ישראל מה אחאב אין לו חלק לעוה"ב אף מנשה אין לו חלק לעוה"ב: רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעוה"ב שנאמר * ויתפלל מנשה אל ה' ויעתר לו וכו': א"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו שנאמר * ונתתים לעוה"ב לכל ממלכות הארץ כגלל מנשה בן יחזקיהו מר סבר כגלל מנשה שעשה תשובה ואינוהו לא עבד ומר סבר כגלל

19. ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנונו וישיבירו מלכים ב כ א. 20. ונתתים לעוה"ב לכל ממלכות הארץ כגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלם: וימיהו טו ד

כי בי חשק. לא שייך אלא ברבנות דעלמא כלומר אותו שחשק
די וזיראמי אפלטו: ע' שברשעים סליה. שאינה כחונה נשיטת
אומיות המביא אלא תלויה היא למעלה ונראה כחונן רשעים: כיון
שנעשה אדם רש מלמעלה. שם לו שונאין ואין רוח הצדיות נוסה הימנו:

מכל וכל עד שארגו עכביש קוריהן ע"ג המזבח: היסר. נעשה לו
כהיתר: ממקום שאלא משם. מקום שאדם יוכל ממנו שבע הוא
ממנו ואינו מתאוו להנאת אותו מקום: קמאי לא ידעי לארגו.
מלכים ראשונים שלפנינו לא היו יודעים להכניס המקום כמו שהוא
מקף ואמר כלום אנו צריכין אלא
לאורו שמאיר לנו השמש יצא ויטול
אורו: שאנו משתמשין בו. שמאיר
ביתר: אחריו. בני דורו והלא
כסף וכו'. דבני דורו צדיקים היו
כדאמרן [ע"ה] נסתכל בדורו של יהויקים
ונתקרה דעתו: מפני מה לא מנו
אם יהויקים. צדי דורו שאלו להם
חלק לעולם הבא: משום דכתיב
ויסר דברי יהויקים. צמיתה. משום
דכתיב ציה רשע כזה לא מנאורו:
שם עובדים נכונים על גופו.
ממון שהיה אדוק זה: שם שמים.
משום ציון: כמלכים לא שמעתי.
מפני מה לא מנו את יהויקים:
צדיקות שמעתי. מפני מה לא
מנו מיכה צדי ארבעה הדיוטות
דמתינן: פסו מלויה לעוברי
דרכים. שהיו כל העולם מתארחין
אליו דכתיב (צמקרא) כל העובר
ושם אל הלוים זה מיכה: זה פסלו
של מיכה. כשכנס משה את השם
והשליכו על מילוס להעלות ארונו
של יוסף בא מיכה ונטלו בהצנא
והיינו דכתיב ועבר צים צרה
כשהעביר הקדוש צדק הוא לישאל
עבר מיכה עממה שצדו השם
לעשות העגל. לא מיכה עשה פסל
והצילו עמו כשעברו ישראל היס:
גר. מקומו של מיכה. בגרז הוה
פסלו של מיכה קצוץ וצוילה היה
המשק: לדחפו. למיכה: ועל דבר
זה. על פסלו של מיכה שלא מיתו
ישראל צדו ונעשו אנשי פלגש
בגגה שפלו צד צנימין והרגו מהם
ארבעים אלף [שופטים כ]: לנימה. אכילה
שמאכילין אורחים: שם משפחה.
עמון ומואב שלפי שלא קדמו ישראל
בלחם ובמים נכנסו שלא יצאו צקהל:
מעלמא עינים מן הרשעים. מעלמא
מעיי המקום שלא להניט ברשעו
לשם לו כדרכו הרעה אלא עושה
כאילו אינו רואה במעשיו:
עמון

גליון הש"ס

נפרא אבשים אין לו
חלק לעוה"ב. ע"י סופה
ק"י ע"י תוספת ד"ה
דקרי: שם ר"י ור"א חר
אבר. ע"י מדרש רבה ויקרא
סוף פ' מואב:

מוסף רש"י

מהשתרע.
במחשבתו מהשתרע ריע
אחר יורא פ"י. ע"י רעיו.
לשם השעמך משה צדיק.
צרה לשון רעות כשמי נשים
לאחר אחר. וכעספה צרה.
וזהו אל אחיה לא סקס
לנצור [שם]. רשענותו
עולה דורו. עושה אלה
עליו כמיו [ר"ח כג].

1. כי בי חשק ואפלטו
אשגבהו כי ידע שמי
החלים צד יד
יומנו מרשעים אורם
חורו קמה חשבו:
2. איוכ לו טו
הסבר עשרה נערים
נשאי בלי יואב וכו' את
אבשלום וימיתו:
שמאל ב יח טו
4. וגם דם נקי שפר
מנשה הרבה מאד עד
אשר מלא את ירושלים
פה לפה לבר מחטאתו
אשר הקטיא את יהודה
לעשות הרע בעיני יי:
מלכים ב כא טו
5. וישם את פסל המלך
אשר עשה בבית
האלהים אשר אמר
אלהים אל דוד ואל
שלמה בנו בבית הזה
ובירושלם אשר בחרתי
מכל שבטי ישראל
אשים את שמי
לעילום:
דברי הימים ב לג ז
6. והפלטו ודעוהו לו
וכל חטאתו ומעללו
המקומות אשר בנה בהם
במות העמלק והאשרים
והפלטו לפני הקבוע
הם בחובים דרבי
דוד:
דברי הימים ב לג ז
7. ואת המזבחות אשר
על הגג עלית אחז אשר
עשו מלכי יהודה ואת
המזבחות אשר עשה
מנשה בשתי חצרות בית
יהוה המלך וירץ משם
והשליך את עפרם אל
נהל קדרון:
מלכים ב כג כ
8. וישם את פסל
האשרה אשר עשה
בבית אשר אמר יי אל
דוד ואל שלמה בנו בבית
הזה ובירושלם אשר
בחרתי מכל שבטי
ישראל אשים את שמי
לעילום: מלכים ב כא ו
9. כי קצר הקצוץ
מהשתרע והמסכה צרה
בחתכות: ישיעיהו כח כ
10. כנס כד מי ידע נתן
באצרות תהומות:
החלים ב לו ז
11. צור העושה חתום
תורה בלמך:
ישיעיהו ח טו
12. ולא נבוע מלפני יי
הקבוע מנשה אביו כי
הוא אמן הרבה
אשקו:
דברי הימים ב לג כג
13. לי הכסף ולי הזהב
נאם יי צבאות: חגי ב ח
14. השמים שמים לוי
והארץ נתן לבני אדם:
החלים קטו טו
15. ויתן דברי יהויקים
ותעבתו אשר עשה
והנמצא עליו חנם
חובים על ספר מלכי
ישראל והתורה וקמלך
יוחנן בנו תחיה:
דברי הימים ב לו ח
16. ועבר בים צרה והבה
בם גלים והבישו כל
מצילות יאיר והורד באן
אשר ויטבט מצרים
ויהי יא
17. על דבר אשר לא
קדמו אחכם בלחם
ובמים בדרך צדאכם
אשר שבר
עליך את בלעם בן בעור
מפתור אדם נהרים
לקללך: דברים כג ה

יכי בי חשק ואפלטוהו אשגבהו כי ידע שמי
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו
ואכבדהו אורך ימים אשביעהו ואראהו
בישועתי אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב
וימנע מרשעים אורם וורוע רמה תשבר
מפני מה ע"י של רשעים תלויה כיון שנעשה
אדם רש מלמעלה נעשה רש מלמעלה ולא
נכתביה כלל ר' יוחנן ור"א חד אמר מפני
כבודו של דוד וחד אמר משום כבודו של
נחמיה בן חכליה תנו רבנן מנשה היה שונה
חמשים וחמשה פנים בתורת כהנים כנגד
שני מלכותו אחאב שמונים וחמשה ירבעם
מאה ושלושה תניא היה ר"מ אומר "אבשלום
אין לו חלק לעוה"ב שנאמר ויכו את
אבשלום וימיתוהו ויכוהו בעוה"ז וימיתוהו
לעוה"ב תניא ר"ש בן אלעזר אומר משום ר"מ
אחז ואחזיה וכל מלכי ישראל שכתוב בהן
ויעש הרע בעיני ה' לא חיו ולא גידונו וגם
דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר
מלא את ירושלים פה לפה לבר מחטאתו
אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני
ה' הכא "תרגימו שחרג ישעיה במעברא
אמרי שעשה צלם משאוי אלף בני אדם
ובכל יום ויום הורג (את) כולם כמאן אזלא
הא דאמר רבה בר בר חנה שקולה נשמה
של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו כמ"ד
ישעיה הרג כתיב "פסל וכתיב "פסילים
א"ר יוחנן בתחלה עשה לו פרוצין אחד
ולבסוף עשה לו ארבעה פרוצונים כדי
שתראה שכניה ותבעום אחז העמידו בעלייה
שנאמר ואת המזבחות אשר על הגג עליית
אחז וגו' מנשה העמידו בהיכל שנאמר
וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית
אשר אמר ה' אל דוד ואל שלמה [בנו]
בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל
שבטי ישראל אשים את שמי לעולם אמן
הכניסו לבית קדשי הקדשים שנאמר כי
קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס
מאי כי קצר המצע מהשתרע אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן [כי]
קצר המצע זה מלהשתרע עליו שני רעים כאחד מאי והמסכה צרה וגו' אמר רבי שמואל בר נחמני
רבי יוחנן כי הוה מטי להאי קרא הוה קא בכי מי שכתב בו "כונס כנר מי הים תעשה לו מסכה צרה
[אחז במל את העבודה] וחתם את התורה שנאמר "צור תעודה חתום תורה בלמודי מנשה "קדר את
האצרות והרם את המזבח אמן [שרף את התורה] והעלה שממית על גבי המזבח את התיר את
העוה מנשה בא על אחותו אמן בא על אמו שנאמר "כי הוא אמן הרבה אשמה "רבי יוחנן ור"א
חד אמר ששרף את התורה וחד אמר שבא על אמו אמרה לו אמו כלום יש לך הנאה ממקום
שיצאת ממנו א"ל כלום אני עושה אלא להכעיס את בוראי כי אתא יהויקים אמר קמאי לא ידעי
לארגו כלום אנו צריכין אלא לאורו יש לנו זהב פרויים שאנו משתמשין בו יטול אורו אמרו לו
והלא כסף וזהב שלו הוא שנאמר "לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות אמר להם כבר נתנו לנו
שנאמר "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני האדם א"ל רבא לרבה בר מרי מפני מה לא מנו את
יהויקים משום דכתיב ביה "ויתן דברי יהויקים ותועבתיו אשר עשה והנמצא עליו מאי והנמצא
עליו רבי יוחנן ור"א חד אמר שחקק שם עבודת כוכבים על אמתו וחד אמר שחקק שם שמים על
אמתו א"ל במלכים לא שמעתי בהדיוטות שמעתי מפני מה לא מנו את מיכה מפני שפתו מצויה
לעוברי דרכים שנאמר "כל העובר ושם אל הלוים "ועבר בים צרה והכה בים גלים א"ר יוחנן זה
פסלו של מיכה תניא רבי נתן אומר מגרב לשילה ג' מילין והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה
מתערבין זה בזה בקשו מלאכי השרת לדחפו אמר להן הקב"ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים
ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה אמר להן הקב"ה "בכבודי לא מחיתם על כבודו של בשר דם
מחיתם א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן "קסמא גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל שנאמר "על
דבר אשר לא קדמו אחכם בלחם ובמים ורבי יוחנן ידיה אמר מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים
ומעלמא עינים מן הרשעים ומשרה שכניה על נביאי הבעל "ושגנתו עולה זרון מרחקת את הקרובים
מעמון

דברים לג כח

מסורת הש"ס

וכי משוא פנים יש בדבר. והואיל ישראל רעים יותר מקדום למה לא נהפכו מקדום. לשון אחר וכי משוא פנים יש בדבר דהתם כמיב וכו' המטיר הוא בעצמו והכא כמיב שלא על ידי שליח: מדרש יסירה. לטובה דצירושלים כמיב ידי נשים רחמיניות בשליו ילדיהן היו לנרות

א"ל אחד מהם לחבירו גמל שמוחלכת לפניו
סומא באחת מעיניה ומעונה שתי נודות
אחת של יין ואחת של שמן ושני בני אדם
המנהיגים אותה אחד ישראל ואחד נכרי
אמר להן [שבאי] עם קשה עורף מאין אתם
יודעין אמרו לו גמל מעשבים שלפניה מצד
שרואה אוכלת מצד שאינה רואה אינה
אוכלת ומעונה שתי נודות אחת של יין ואחת
של שמן של יין מטמטף ושוקע ושל שמן
מטמטף וצף ושני בני אדם המנהיגים אותה
אחד נכרי ואחד ישראל נכרי נפנה ^אלדרך
וישראל נפנה לצדדין רדף אחריהם ומצא
כדבריהם בא ונשקן על ראשן והביאן
לביתן ועשה להן סעודה גדולה והיה מרקד
לפניהם ואמר ברוך שבחר בזרעו של
אברהם ונתן להם מחכמתו ובכל מקום
שהן הולכים נעשין שרים אדונייהם ופטרן
[והלכו] לבתיהם לשלום יבכה תבכה
בלילה שתי בכיות הללו למה אמר רבה
אמר רבי יוחנן אחד על מקדש ראשון
ואחד על מקדש שני בלילה על עסקי
לילה שנאמר ^בותשא כל העדה ויתנו את
קולם ויבכו העם בלילה ההוא ^גאמר רבה א"ר
יוחנן אותו ^ד(היום) ליל ט' באב היה
אמר להן הקב"ה לישראל אתם בכיתם
בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה
לדורות ד"א בלילה שכל הבוכה בלילה
קולו נשמע ר"א בלילה שכל הבוכה בלילה
כוכבים ומולות בוכין עמו ד"א בלילה שכל
הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדו
מעשה באשה אחת שכנתו של רבן גמליאל
שמת בנה והיתה בוכה עליו בלילה שמע
רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה עד שנשורו
ריסי עיניו למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה
משכנתו ^הודמעתה על לחיה אמר ^ורבא
אמר ר' יוחנן כאשה שבוכה על שכל געוריה
שנאמר ^זאלי יוחנן בחתולה חגורת בעל בעל
געוריה יהיו צריה לראש אמר ^חרבא אמר
רבי יוחנן ^ט[א] כל המיצר לישראל נעשה ראש
שנאמר ^י[א] כי לא מועץ לאשר מוצץ לה בעת

בנה אלמא רחמניוּת היו ואלו בַּסְדוֹס
כתיב יד עני ואביון לא תחזיקה
ומדה זו כפרה עליהם שלא תפכו.
לשון אחר מדה ימירה פורענות
גדולה יהיה בירושלים שלידיה היו
אובלתו זו עם זו דמכיר היו לבדות
למו ואלו בַּסְדוֹס כתיב גאון שבעת
לחם שלא טעמו טעם עוני הא
למדת גדול פורענות ירושלים
מפורענות קדום ולא היה משוא
פנים דבר: **פסל**. לשון מכלה
כלומר לא האזירים פסלם הקדש
ועשאים פסולים וכדשים חקלה זו
והיינו דמיא למעטע שנפסל ואין לו
תקנה: **מפי מה הקדים פ"א לע"ן**.
ברוב האלפא ביתא שנאמר: **מפי**
מרגלים. שהקדימו מאמר פיהם
עד שלא ראו צעין: **טועם טעם**
לחם. שהכזימו: **מזאלי** טעמים
בלחמם של ישראל שהנאה הוא להם
כשגזלין אותן: **אלו הדיינין**. מטה
משפט בשביל ענותיהם היו לחם
עמי למאכל ארבי: **מלמדי סיניקות**.
שעוין מלאכתן קדמה: **מי מנאן**.
להנך מלכס והדירות דמיתו במתני
אין להם חלק: **עוד אחד**. שלמה:
דיוקנו. של דוד אציו נשתטח לפנייהם
שלא לנמוח עמיהם: **כל יחילב לפני**
השוכים. בגיהנם: **לפני מלכים**
יחילב. בגן עדן ולא לפני השוכים:
המנחך ישלמה. וכי עליהם שלם
משלמי עונשו לאדם שאחם נמאסים
בו בשלמה לומר שאין לו חלק לעולם
הבא: **כי אסא הכהן ולא אני**.
וי הנחירה בכס תלויה ולא כי
לומר מי שיש לו חלק ומי אין לו
חלק הלא כי הדבר תלוי: **דורשי**
רשומים. דורשי פסוקים דרמכדי
(דניאל י) את הרשום ככתב אמת
היו אומרים שלכולם יש להם חלק
אפילו למנשה וירבעם ולאחאז:
לי גלעד ולי מנשה. עלי לסבול
עונם כדי שיהו הם ורשים:
מנשה כמנשמו. מנשה בן חזקיהו:
דקא

האחרון הכבד דרך הים עבר
חנן כל המציק לישראל אינו
אמר ר' יוחנן מכאן לקובלנא
דת דאילו בסדום כתיב 'וה'
וגו' [2] וכתיב 'ויגדל עון בת
מדה יתירה היתה בירושלים
עון שבעת לחם ויד עני ואביון'
סלה כל אבירי ה' בקרבי'
רבי יוחנן בשביל מה הקדים
י אכלו לחם ה' לא קראו אמר
ל מלחמן של ישראל אינו טועם
ת מי מנאן אמר רב אשי אנשי
מות דיוקנו של אביו (6) ונשמחה
ניחו עליה יצאה בת קול ואמרה
מ מי שהקדים ביתו לביתו ולא
לכיום יתיצב [בל יתיצב] לפני
ת כי אתה תבחר ולא אני וגו'
שה ואפרים מעון ראשי יהודה
(7) (ולי מנשה) זה אחאב שנפל
ס יהודה מחוקקי זה אחיזופל
דקאמי

ההלים יד יד
15. חזית לפני מחזיר
במלאכתו ואני מקדים
ויתחבב כל יתיצב לפני
חשבים: משיל כב ט
16. העממך לשמנה י
אמאס י אהת תבור
ולא אני ומה ידעת
איוב לד לג
דבר:
17. לי גלעד ולי מנשה
אפרים מעוז ראשי
יהודה מחקק: מואב סיר
חצוי על ארס אשליך
נעלי עלי
התרועע:

קו.

1. וַיֵּאָמֶר אֶת הַקֵּלִי יִשְׂרָאֵל
מִשְׁלֹל יִזְמָר אִתָּךְ
מִשְׁכָּךְ יִשְׂרָאֵל
עַל־כֵּן מְבַרְכֵּךְ כִּי
2. וּמִשְׁפּוֹתֶיךָ מִסְרִים
שֶׁנִּי יִעֲבֹךְ יִרְעָתִים
שֶׁנִּתְעַשְׂתָּ שְׂכֻחִים וְהָמָּה
הַקֵּדִים הַבָּאִים מִמָּוֶת
אֲבִי בֵּית רַבִּי:
דְּבִי הַיּוֹמִים אֵל בִּנָּה
3. וְכֵן קֵלִי יִזְמָר
עַל־מַעֲרֵי הַתְּהוֹמָה אֵל
אֲשֶׁר־עָלָה מִדְּבַר יִזְמָר
אֲשֶׁר מִגֵּב עָרַד וַיִּלֵּךְ
וַיֵּשֶׁב אֶת הָעֵמֶק:
סִטְסִים אֵל
4. וַיֵּאָמֶר מִשְׁלֹל יִזְמָר
אֵל מִי מִיָּדָה שְׁמֹאל אֵל
מִי חֶזֶק שְׁמֹאל אֵל
5. וְרַצִּים מִי מִתִּיב וְעָלָה
אֲשֶׁר־עָלָה מִדְּבַר וְעָלָה
עָרֵי אֲבִי:
מְבַרְכֵּךְ כִּי
6. וְעָתָה הֵינִי חוֹלֵךְ
לְעַמִּי לֵבָּה הַקֵּלִי אֲשֶׁר
יַעֲשֶׂה לָּהֶם אֵיזֵק לְעַמְּךָ
בְּאֶרֶצְתָּהּ הַיָּמִינִים:
מְבַרְכֵּךְ כִּי
7. כְּעַבְדִּי מִשְׁכָּךְ
קִמְצָתִי יִשְׂרָאֵל בְּמִכְרָהּ
בְּתֵאנָה
רִאשִׁיתִי
8. וְרִאשִׁית אֲבוֹתֵיכֶם מִיָּד
כָּל כֶּלֶל פְּעוּר וְקִדְּוִר
לְבַשְׁתָּ וְרוּחַ שְׁמֹאל יִזְמָר
הַשֶּׁשׁ ט
9. וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּשֻׁטִים
וַיְחַל הָעָם לִלְוֹת אֵל
בְּנוֹת מִזָּבָה:
מְבַרְכֵּךְ כִּי
9. וְתִקְרָאן לָעַם לִכְבוֹד
אֶלְלוּךָ וַיִּחַל הָעָם
וַיִּשְׁתַּחֲוֶה לְאֶלְלוּךָ:
מְבַרְכֵּךְ כִּי
10. מִקּוֹל שְׁעוֹת פְּרוֹסוֹת
אֲבִירֶיךָ מִרְעֵשׁ לִרְכֹּב
מִתּוֹן לְגִלְגָּלֵי אֶל הַפְּתִי
אֲבוֹת אֵל בְּנוֹם מִשְׁמָר
יִימֵהוּ מ
11. וַיֵּשֶׁב עֲשֶׂק אֲבִי
מְנוּיִר אֲבִי מִזָּבָה בְּנֵי:
בְּרִאשִׁית אֵל
12. אֵלֶּה הַלְּדוֹת יִשְׂרָאֵל
יִסֹּף בָּן שֶׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה
וְהָיָה רֵעֵהוּ אֶת אֲחִיו בְּרִי
וְהָיָה נָשׁ אֶת בְּנֵי בְּלָחָה
וְאֶת בְּנֵי זֹלְפָה נָשׁ אֲבִי
וְאֶת יִסֹּף אֶת בְּנֵי דִרְבָּתָם
רֵעֵהוּ אֶל אֲבִירָם:
בְּרִאשִׁית אֵל
13. וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בָּרִיךְ
מְצֻרִים בָּרִיךְ נוֹשֵׁן וַיִּחַזְקוּ
כִּי חֲסִדוֹ בָּרִיךְ מֵאֲדָה:
בְּרִאשִׁית מִי
14. וְקִבְּרוּ מִי לְיִשְׂרָאֵל
לְמוֹת וְקִבְּרוּ לְמוֹת לְיִשְׂרָאֵל
יִזְמָר אֵל אֵם מִן קִמְצָתִי
כִּי עֲבִידֶיךָ שִׁים אֵל
תַּחַת יְרֵכִי וְעֲשִׂית מְעֻדִי
וְהָיָה וְאֶתֵּן אֶל אֵל
תְּהַבִּירֵי מְבַרְכֵּךְ:
בְּרִאשִׁית מִי
15. וַיֵּשֶׁב יִזְדֵּהר מִדְּבַר
לְבַשְׁתָּ וְקִלְתָּ תַּחַת נֶפֶשׁ
וְתַחַת תַּאֲרוֹן מִן יָד וְעַד
כָּאֵר שֻׁבַּע בֵּן יִזְמָר
שְׁלֹמֶה מְלִכִּים אֵל
16. וְקָם יִשְׁשֹׁן שְׁלֹמֶה
וְהָיָה וְהָיָה מִדְּבַר
וְהִמְלִיךְ הוּא בְּאֶדְוֶה:
מְלִכִּים אֵל
17. וְאֶת מְלִיכֵי מִדְּבַר
וְעַל הַחִלְלִים אֵל אֵר וְאֵת
רֵקֶם אֶת צוּר וְאֵת הָאֵר
וְאֵת רַבֵּעַ הַמִּשְׁחָה מְלִכֵּי
מִדְּבַר אֵל בְּלִעָם בֶּן בַּעוּר
וְאֵת מִדְּבַר:
מְבַרְכֵּךְ אֵל
18. וְאֶת בְּלִעָם בֶּן בַּעוּר
וְהִקְסֵלם הָרָגוּ מִי שְׁרָאֵל
בְּתִרְבֵּי אֶת חֲלָלֵיהֶם:
וַיִּהְיֶשֶׁב יֵד כִּי

היאך יכשלו בה ישראל אלא בישראל חלה השפלות לומר שכן
נצרכין לעשה שיכשלו בה בני מואב שלא תתקוף ידי מואב על
ישראל והיינו דכתיב אשר יעשה העם הזה לעמך. מ"ר. ל"א
מולה קללתו נחברו כלומר שפלה הכתוב קללה במואב ולא רלה לכתוב
כלמי ישראל כאלו שאמר כלעט הרעש:
קלעים. כלמי של קלעים כמו
שעשין בשוקים: **בערבות מואב**
מדר שלג. שניר: כשהיה אומר לה
ישראל כלי פשתן זה כנמה זקנה
אומרת לו דמי שזיו וילדה אומרת
לו כפחות מכדי שזיו וכן עושין ע'
ב' או עד ג' פעמים: **בדור לעלמך.**
כל תכשיטין שאתה רוצה: **לדלגי.**
נדוד: **בדור בו.** שהיה משחק
ובדור בו יר הרע: **השמיעי.** היו
שומעת לתשמיש: **פיעור.** כך הייתה
עבודה של פיעור שמתרשט: לפניו:
אחר כלום מנקשין ממך אלא **פיעור**
וכוא עושה ושוב אומרת לו כפור
כפורם משך רבך והוא **עושה:**
ויעורו לבשם. מה מדרסם והלכו
אחר הנשת: **כאססם.** מתוך תלות
שהתם לזנות היו משוקלים שופרין:
הקצרה: וספרקן. גבוהן. וספרקן
[משמע] לשון מקרה: **מאי רפידים.**
איידי דלעיל אפילונו ביה ר"א ור'
יהושע נמשמעות דעשים נקיע נמי
רפידים דפליגי ביה דמי האל גוויג:
לא פסנו אכוס אל בניס. לזונות
להם: **מפני רפיון ידים.** של מורה
ומלות והכי נמי רפידים רפיון ידים
הוא כלומר מפני שרפו ידים מן
המורה כל עליהם עמלק: **שכר**
לד אלפים מישראל. שהרגו בעלמם
הקל לטוול מנבל ומקוני ממני:
נמלא סכר קרני. כך כלעט שאל
שכר ונהרג: **גוז מיניס.** תחכו ממנו:
כלעט בן כצור הקוסם פרנו כהרס.
ההוא קרס ביהושע כמינ: **ולכסוף.**
שנתן עניו לקלל את ישראל נפגעי
ממנו נזווה ועושה קוסם: **פסגה**
ושילפא סאי. אשת כנניס ושנים
היתה: **איין לגכרס ענגר.** זימה
למושכי חבל ספינה. ל"א גברי מרשים:
הרגו

ואפילו כל רוחות
ות בו אין מזוזות
אין הולך ובא עמהן
עמד קנה במקומו
בן באר מה ארז זה
ישרשיו מועטין ואין
הרוחות שבועולם
מזוזות אותו במקומו
הדומות מיד עוקרתו
עוד אלא שזוכה קנה
לכתוב ממנו ס"ת
א את הקיני וישא
ליתרו קיני לא היית
הושיבך אצל איתי
בר אבא א"ר סימאי
הוא אלו הן בלעם איוב
ג איוב ששחק גידון
וכו בני בניו לשב
ומשפחות סופרים
ממעתיים סוכתים המה
אבי בית רבב וכתבי
עלו מעיר התמרים
מי יחיה משמו אל
מחיה עצמו בשם אל)
ומה שתמצא בשעה
בניו מי ממיל כסותו
עה שנוקקין זה עם
מר רב ל"בון אספיר
עד אשר קמלי
משעברי שיעברי
איעצך אשר יעשה
לעם הזה מיבעי ליה
שם שמקלל את עצמו
אמר ל"לם אלהיהם
א והם מתארים לכלי
זה עשה להן קלעים
מבחוץ וילדה מפנים
בית הישיות והשיב בהן זונות זקניה מבחוץ וילדה
ל אוכלין ושותין ושמהין ויצאין לטייל בשוק אומרת
קש כלי פשתן זקניה אומרת לו בשוה וילדה אומרת
ש פעמים ואח"כ אומרת לו הרי את בנן בית שב
יין לא נאסר יין וא של עמוני ולא יין של נכרים
בו אמר לה השמיעי לי הוציאה יראתה מתוך חיקה
ומה איכפת לך כלום מבקשים ממך אלא פיעור [והוא]
עד שתכפור בתורת משה רבך שנא' יהמה באו בעל
ל בשמים יר"א אומר שמים שמה רבי יהושע אומר
כי אלעזר אומר ערומות פגעו בהן רבי יהושע אומר
ליעזר אומר רפידים שמה רבי יהושע אומר שריפו
מרפיון ידים אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר וישב
העם לזנות אל בנות מואב י"ישב יעקב בארץ מגורי
ו"נאמר י"ישב ישראל בארץ גושן י"יקרבו ימי ישראל
תאנתו וי"קם ה' שמן לשלמה את הדד האדומי מזרע
י את בלעם בן בעור הרגו כהרס כלעם מאי בעי התם
גיל מישראל אמר מר וזטרא בר טוביה אמר רבי היינו
יין מיניה י"א ואת בלעם בן בעור הקוסם קוסם נביא הוא
ינו דאמר אינשי מסגני וישילטי הוא איין לגברי גרי

א נמי פ"ע מהל' עומת
אכלין ה"ל ג'
ב נמי פ"ע מהל' עומת
אכלין ה"ל ג'
ג נמי פ"ע מהל' עומת
אכלין ה"ל ג'

מוסף רש"י

ושוקל כל קלים
וממורם. לדרוש קל
ממורם וממור קל לפי
המשקולת של קל וממור
(וממור טו). במגדל
הפורח באויר. י"מ
עורקין גוהי של למיד
דורשין זו כל זאת. וי"א
מגדל זה הפלגה. ולי נראה
מגדל הפתח לאיר גרמין.
ות מהלכות הלכות. מגדל
של עין עורקין ממורקין
ועומד בפמח וממור פמח
לכמה זה למד שחל איר.
במסכת הלכות (פ"ד מ"א)
ינה משה מגדל טעמו
לאחר (שם). כולי גרמין
במורקין. לא היו גדלים
כלל מגדל של ד' מדרס
אלא כמלתא בני שלט
(ברכות ב). למדנו לא
היה גדול אלא כסדר מורקין
המורקין כד. האשה
שכונשת ירק בקדירה.
במסכת טהרות היא כסדר
שני. בני דות ממיר דקיל
(עוקצין פ"א מ"א) כל דות
האכלין אם נעשה עומת
הן עומת גם האכלין הארץ
ליות. ידי ממיר וממיר
דלמורקין כסדר והמורקין
(מורקין ק"ה). מגדל האכלין
ליות הדות קומת המס
אשה שחל כסדר ירק
דיות שלטן טהרות.
דכשהיה עומת אדם
דיות ממורקין ולי אכסר
ליות ירקוק דיות שלטן.
שכונשת וממיר ממורקין
היה ממורקין כסדר. כסדר.
שליך בלע"ז. עומת שלט
המקשה שלטן יושב. כך
אשה נכר כסדר ירק ממיר
שכונשת לות ממורקין
טהרות. העלים והקלס
וממורקין (פ"ד מ"א) וי"א
כי מלך לאיר נמק שני
ועוקצין (מ"א) חיים
שכונשת בממורקין.
בממורקין עלה (בממורקין מ)
ממורקין עלן עין דהיינו
דיות. וממורקין שש.
טהרות. הדות להכיל
עומת (אכלין). דות זה חיי
למורקין ב"ה י"ד (שם)
עוקצין וי"מ עם העין
כד דמות כהן. דות זה
עין ד' ליות להכיל להם
שכונשת. דלממורקין שחל
ממורקין עומת על האכלין
ולס כסדר בממורקין ממורקין
עומת חרות יד מן העין.
לפי שכונשת ממורקין
וממורקין ולין דלמורקין שחל
למורקין כהן (ברכות ב).
היות דות. ורשומאל.
למורקין עומת ממורקין הלל
קשה על כלל הקושיות
שהיו שני כדמורקין ממורקין
בין כלל המורקין (שם) וי"א
עומת גדול. וזה היה נראה
ליה (ממורקין ב). למדנו שחל
ממורקין. י"מ פ"ס י"ד
ביות משה וממורקין של
שה מדרס וממורקין עוקצין
גם היה י"מ פ"ס. כהן
ממורקין דתי וי"א חיים וממורקין
כד קפדא ולי ממורקין
שומאל. והכי ממורקין ממורקין
נדרים (מ"א). רבי ממיר
לממורקין י"מ פ"ס (ברכות ב).
לממורקין חיים וממורקין. אלא פריעה ופריעה.
כימני עומת הממורקין. נון

הרגו אל חלליהם. מיתות הרבה משמע שאלוהו והציתו אש חתם
הצליה ותחתיו ראשו ופסל למור האש. חלליה היינו חנק חמיתת הראש
הרג כשנפל לארץ סקילה כשנפל לאור היינו שריפה: **בר פלסין**
ופלסין. ור"מ לית ליה דר' סימא דלמור לעיל (ש"ס) שלשה היו בזה ענה
דפרעה בלעם ואזינו ויתרו דלר'
סימא בלעם היה יותר מן מלחמים
ועשר שנים דהא היה בעל פריעה
דכל הן הילוד היאורה תשליכוהו
ללכני סימא כל אומן מלחמים ועשר
שנים שהיו ישראל בגלות מצרים עד
מלחמת מדין היה בלעם: **חנינא**.
תרגום של פסוק: **כד קטל יסיה**
פנחס ליסמטה. שר צבא ואפילו
קטליה אחר כל המלחמה נקראת
על שמו: **בכולו**. מלכס והדיעות:
לא פסין ומדרס. לגנאי: **לכר**
מכלס. דכל מה דמשכחת ליה
לגנאי דרוס: (ס) **שמה יא** זה **לכרס**
רעה לאחר שילא **לכרס** רעה אמר
ווי. לכרס כחב דויג: **אל הקס**
לדואג והלא **גבור אס** כמורה
למה חסהל. לכרס לשון הרע על
דוד: **לא חסד חורה עליך**. לא
חסד כמורה אמה דכתיב (משל לא)
ותורת חסד על לשונה: **מלחמים**.
שחרג נוב: **עלי פיד**. ולא בלל:
במסכה ייראו. הדקיקים היו יראים
שלא ילמד אדם ממעשיו של דואג
שהולך וחוטא ומלחם: **ולכסוף**.
כשמת בחי ימיו וסג גמולו בראשו
ישחקו: **חיל בלע** ויקאנו. המנהג
עד שמשכת מותרת: **אמר לפניו**
ומכסנו יורישנו אל. אל ממורקין לו
עד שמשכת אלא ממורקין וממורקין:
בי מדרסא. מאלה זה בית המדרש:
ושרשך מארץ חיים סלה. שרש
שלו במסכת מארץ חיים דלא
לחיו ליה בנין רבנן: **כל אוסיוס**
שכונשת. שהיה בקי בממורקין
וממורקין: **שוקל קלים וממורקין**.

יהרגו בני ישראל [בחרב] אל חלליהם אמר
רב שקיימו בו ארבע מיתות סקילה ושריפה
הרג וחנק א"ל ההוא מינא לר' חנינא מי
שמייע לך בלעם בר כמה הוה א"ל מיכתב
לא כתיב אלא מדכתיב אנשי דמים ומרמה
לא יחצו ימיהם בר תלתין ותלת שנין או בר
תלתין וארבע א"ל שפיר קאמרת לדידי חזי
לי פנקסיה דבלעם והוה כתיב ביה בר
תלתין ותלת שנין בלעם חגיגא כד קמיל
יתיה פנחס ליסמטה א"ל מר בריה דרבינא
לבריה בכולהו לא תפיש למדרש לבר
מבלעם הרשע דכמה דמשכחת ביה דרוש
ביה כתיב דואג וכתיב דויג אמר ר' יוחנן
בתחילה יושב הקב"ה דואג שחל יצא זה
לחרבות רעה לאחר שיצא אמר ווי יראים
זה (סימן גבור ורשע וצדיק חיל וסופר) א"ר
יצחק מאי דכתיב מה תתהלל ברעה הגבור
חסד אל כל היום אמר לו הקב"ה לדואג
לא גבור בתורה אתה מה תתהלל ברעה
לא חסד אל נטוי עליך כל היום וא"ר יצחק
מאי דכתיב ולרשע אמר אלהים מה לך
לספר חוקי אמר לו הקב"ה לדואג הרשע
מה לך לספר חוקי כשאתה מגיע לפרשת
מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע מה אתה
דורש בהם ותשא בריתי עלי פיד אמר ר'
אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחון
ואמר רבי יצחק מאי דכתיב ויראו צדיקים
וייראו ועליו ישחקו בתחילה יראו ולבסוף
ישחקו וא"ר יצחק מאי דכתיב חיל בלע
ויקאנו מבכמו יורישנו אל אמר ר' דוד לפני
הקב"ה רבש"ע ימות דואג אמר לו חיל בלע
יתצד לנצח אמר הקב"ה לדוד נתי דואג
יתצד לנצח אמר דאמי אמר לפני גמ אל יתצד לנצח
ימאי דכתיב יתחך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה
בי מדרשא משמיה אמר לפניו יתחך ויסחך מאהל ליהויה ליה בנין רבנן
ושרשך מארץ חיים סלה וא"ר יצחק מאי דכתיב
איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים איה סופר כל אותיות שבתורה איה שוקל ששוקל כל
קלים וחמורים שבתורה איה סופר את המגדלים שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל
הפורח באויר א"ר ארבע מאה בעי' בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר [ולא איפשט להו חד]
אמר רבא רבותא למבעי בעי' בשני דרב יהודה כולי תנוי בניקין ואנן קא מתנינן טובא ב' בעוקצין
וכי הוה מטי רב יהודה א"אשה שכונשת ירק בקדירה ואמרי לה ב' יותים שכונשת בממורקין וטהרות
אמר הוית דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא ורב יהודה שלף
מסאני ואתא מטרא ואנן צוחין וליכא דמשנה בן אלא הקב"ה ליכא בעי דכתיב ויה' יראה ללכב
אמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא [הוון] סברי שמעתא מתקיף לה מר זוטרא מאן דכתיב ביה
איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים ואת אמרת לא הוון סברי שמעתא אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא
אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה' ליראיו א"ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו שנא' הו' ימות באין מוסר
וברוב אולתו יגנה רב (אשי) אמר נצטרע שנאמר והצמתה כל זונה ממך כתיב התם לצמימות ומותרמנין
לחלוטין ותנן יאין בין מוסר ומוחלט אלא פריעה ופריעה (סימן שלשה ראו וחצי קראו) א"ר יוחנן שלשה שלשה
מלאכי חבלה נודמו לו לדואג אחד ששכח תלמודו ואחד ששרף נשמתו ואחד שפיר עפרו בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות א"ר (א"ר) יוחנן דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה דואג בימי שואל ואחיתופל בימי דוד וא"ר יוחנן
דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם תניא נמי הכי אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם כל שנותיו של דואג לא היו
אלא שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלש וא"ר יוחנן בתחלה קרא דוד לאחיתופל רבו ולבסוף
קראו חבירו ולבסוף קראו תלמידו בתחילה קראו רבו ואתה אנש כערכי אלופי ומיודעי ולבסוף קראו
חבירו אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש ולבסוף קראו לתלמידו גם איש שלומי אשר במחתו בו
אוכל

יודע לדרוש בקל וחומר: **במגדל הפורח באויר**. מתג עליונה
שלמעלה מן הנלמד מפני מה כפופה למטה. לשון מ"ר מפי השמועה.
ל"א במגדל הפורח באויר הנכנס לארץ העמים בשדה חביה ומגדל
אם הוא טמא אם לאו. ל"א ג' מאות הלכות במגדל הפורח באויר
לעשות כסוף להעמיד מגדל באויר
כגון שלש מאות הלכות בנטיעות
קשואין דלמורן פירקין דלעיל דף
פ"ה. ולמורי נראה דה"ה שלש מאות
הלכות במגדל העומד [בארץ] ומשה
אחם בזהלכות (פ"ד משה א) דמשמע
בזהי מגדל העומד באויר וטומאה
במזה כלים שנסוכו טמאים יכן
נראה לר' רבנא למכסא כעני. וללמוד
תורה רחמנא לנא בעי דהא כעני
דנב יהודה כולו חנוי כסדר מויקין
היה כל הגמרא שללן לא היה אלא
כסדר מויקין שללן היו מדינן כל
כן [לדרוש]: **האש שכונשת ירק**
בקדירה. לא אשכונשת במסכת
עוקצין: **שכונשת ירק**. כחומר או
ציר טהורים דלון מקנלן טומאה
ע"י עוקצין שללן נגד טומאה כשרשו
העלין טהורין שללן נעשין יד לעלין
מאחר שכנס שללן ממין לשללן אלא
למראה: **וימים שכונשת כעניסין**.
איתא במסכת עוקצין (פ"ד מ"א):
טריסין. עלן שללן טהורין וימים
שללן נעשין לשללן ית יד להכניס לים
טומאה: **הויות דרב ושמואל קא**
חזינא כה. דלא היה ידע מאי
עומתא הן טהורין: **סליסר מחיבא**.
י"ג ישיבות שללן עוקצין כולן במסכת
עוקצין ויודעין אותה יפה ואפי' הכי
כססין היו חסדים יותר ממנו דלא
רב יהודה כו': **לא סכירי**. לא היו
יודעין הלכה לפרשה במקנה כעומת:
דלא סלקא להו שמעתא כו'. שלל
זכר קדוה הלכה כמות: **וממורקין**
לפלסין. ולן מן לשון מלכות
גנבי מלכות: **אלופי**. היינו רבי:
אוכל

יתצד לנצח אמר הקב"ה לדוד נתי דואג
יתצד לנצח אמר דאמי אמר לפני גמ אל יתצד לנצח
ימאי דכתיב יתחך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה
בי מדרשא משמיה אמר לפניו יתחך ויסחך מאהל ליהויה ליה בנין רבנן
ושרשך מארץ חיים סלה וא"ר יצחק מאי דכתיב
איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים איה סופר כל אותיות שבתורה איה שוקל ששוקל כל
קלים וחמורים שבתורה איה סופר את המגדלים שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל
הפורח באויר א"ר ארבע מאה בעי' בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר [ולא איפשט להו חד]
אמר רבא רבותא למבעי בעי' בשני דרב יהודה כולי תנוי בניקין ואנן קא מתנינן טובא ב' בעוקצין
וכי הוה מטי רב יהודה א"אשה שכונשת ירק בקדירה ואמרי לה ב' יותים שכונשת בממורקין וטהרות
אמר הוית דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא ורב יהודה שלף
מסאני ואתא מטרא ואנן צוחין וליכא דמשנה בן אלא הקב"ה ליכא בעי דכתיב ויה' יראה ללכב
אמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא [הוון] סברי שמעתא מתקיף לה מר זוטרא מאן דכתיב ביה
איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים ואת אמרת לא הוון סברי שמעתא אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא
אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה' ליראיו א"ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו שנא' הו' ימות באין מוסר
וברוב אולתו יגנה רב (אשי) אמר נצטרע שנאמר והצמתה כל זונה ממך כתיב התם לצמימות ומותרמנין
לחלוטין ותנן יאין בין מוסר ומוחלט אלא פריעה ופריעה (סימן שלשה ראו וחצי קראו) א"ר יוחנן שלשה שלשה
מלאכי חבלה נודמו לו לדואג אחד ששכח תלמודו ואחד ששרף נשמתו ואחד שפיר עפרו בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות א"ר (א"ר) יוחנן דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה דואג בימי שואל ואחיתופל בימי דוד וא"ר יוחנן
דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם תניא נמי הכי אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם כל שנותיו של דואג לא היו
אלא שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלש וא"ר יוחנן בתחלה קרא דוד לאחיתופל רבו ולבסוף
קראו חבירו ולבסוף קראו תלמידו בתחילה קראו רבו ואתה אנש כערכי אלופי ומיודעי ולבסוף קראו
חבירו אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש ולבסוף קראו לתלמידו גם איש שלומי אשר במחתו בו
אוכל

בין מלכות מוסר למלכות מלכות. בין מלכות מוסר למלכות מלכות. בין מלכות מוסר למלכות מלכות. בין מלכות מוסר למלכות מלכות.

1. ואת בלעם בן בעור
2. ואקח אלהים תורדם
3. ודעם איש מעבדי
4. ויאמר המלך לדויג
5. ויהוה יתברך
6. ויחזק את ידו
7. ויראו צדיקים ויראו
8. חיל בלע ויקאנו
9. גם אל יתצד לנצח
10. ויחזק את ידו
11. ויאמר י"א שמואל
12. ויחזק את ידו
13. ויראו צדיקים ויראו
14. כי דתה דחקק יאבדו
15. והארץ לא חסרה
16. ואתה אנש כערכי
17. אשר יהיו נמתקין
18. גם איש שלומי אשר

מסורת הש"ס

קת.

מסורת הש"ס

רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום אמרו לו אינם עומדין בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים^(א) (מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה' וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבא) (א) דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדיו שנאמר במדבר הזה יתמו

אשטרי"א [אישטר"א].
הורית, מהות, ישות.

אשטרי"א [אישטר"א].
הורית, מהות, ישות.

הוא אנוכי אכלכל אתכם ואת פסכם ונתנם אותם ויודיע על לכם: בראשית נ כא 25. ויתן להם: חתמה בחרך נח: בראשית ו ט 27. כל אשר נשמת רוח חיים באפו מכל אשר בן האלהים התהלך נח: איוב כד כרמיס: איוב כד כח

חלק פרק אחד עשר מנהדרין

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) יישי"ד ד"ה לשם רצא
גדול. נ"צ יו"ע לעיל דף סט
ע"ב:

מוסף רש"י

הבאין מאילדיהן. וכל
אחות שנאל אל התיבה
מאילינה נאל וכן הדין,
אחות שנאל שבעה שבעה
ידע שכן טהורין ושנאל
שנים שנים שנים שטחך
שנים קדש שנים שטחך
בבפיה. מאמר פיה, ניקא
שיהא וית טחך שלה ויהיו
מקון וטורבוני ית. בשר
וידם. גם שנים, הכל דהיה
סלקא ליה. כל המאמר לו
חפיו ליה. שנים שנים לו

שדרים אצלם שמכירים בצדיקים כדאמר' בדוכתי אחריתא: וזו
טרף בפיה. בפיה היזה שואלת מוזן טרף של זית: למשפחותיהם
יאלו מן הסיבה. אלהם כל חד וחד בפני עצמו היה ולא היו אוכלין
כולם בצבוס אחד אלא משפחות משפחות: היו שרין: א"ל אליעזר.
[עבד אברהם]: רשן רבא. גדולא]

זנו של נח: **היני הויטון**. היאן
 הייטס יכולין להכין עניינים בכך
 לעשות לכל בריה ובריה חפזה:
זקיסא. שם בריה: פלה. מחתך
 כמו פלי פלוי במסכת נדה (דף נ"א):
זיסטא ויניפה. חמה לחזונו וזכו:
 ולא היה חושש לדרוס משאר בהמות:
 לא בניר **משיטא** ולא טפי **מהריסר**
 ויניא **זיסטא**. אין לך חמה קלה שלא
 תהא מנימותו יכולה לזנו ששת ימים
 שלא ימות וליא מאכל ואין לך חמה
 שיכולה לזון יותר מ"ב ימים בלי
 מאכל ומשעה כ"ש). ואית דגרסי לא
 פחות משיטא ירמי ולא טפי מתריסר
 ונתא אשתא ואארי קאי כלומר לא
 פחות משהא חדשים ולא יותר מ"ב
 חדשים ולא נהירא לי: **אורשינא**.
 עוף ושמו חול כלשון המקרא ואינו
 מת לעולם: **בספנא**. בחדר ספון
 וממוקן לי: [נאוס ה' דו]. אליעזר
 אמר פסוק זה. נאס ה' לאדני
 אמר הקב"ה לאברהם (שם) ילימני
 אדני וכו': **ממורא**. זה אברהם
 שבא מארס נהרים שהוא במזרח
 דמדינ (במדבר כג) מן ארס ינמי
 בלק מלך מואב וגו': **מל דכוס**
סנקא ליה. כל דבר המאורע ליה:
 בברי

במהמה הטוהרה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו
 "א"ר יונתן ¹⁶מאותם שלא נעבדה בהם עבירה מנא
 קולשתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירה וכל שאין
 אמר מאותן הבאין מאיליהן ¹⁷עשה לך תיבת עצי
 זון מכליגה ואמרי לה גולמיש ¹⁸צוהר תעשה לתיבה
 ומרגליות כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים ואל אמה
 ושלשים תעשה תנא תחתיים לזבל אמעיים
 שובה ניצחת השיבו עורב לנח אמר לו רבך שונאני
 מאים שנים ואתה שנאתני שאתה מניח ממין שבעה
 נמצא עולם חסר בריה אחת או שמא לאשתי אתה
 כ"ש ומנלך דנאסרו דכתיב ¹⁹ובאת אל התיבה אתה
 ואתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך וא"ר יוחנן
 שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם כלב
 ונאחזק לראות הקלו המים א"ר רימיה מכאן שדירתן
 בפיה "א"ר אליעזר אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע
 תתוקים כדבש ומסורים ביד כשר ודם מאי משמע
 חוקי ²⁰למשפחותיהם יצאו מן התיבה א"ר יוחנן
 ויהא אליעזר לשם רבא כתיב למשפחותיהם יצאו מן
 בריה שדרכה להאכילה ביום האכלונה ביום שדרכה
 ידע אבא מה אכלה יומא חד הוה יתיב וקא פאלי
 לל לה חיורא כי מתלע אכלה אריא אישחא זינתיה
 שחא אורישיה אישכחיניה אבא דגני בספנא דתיבותא
 אצערך א"ל ²¹יהא רעוא דלא תמות שנאמר ²²ואומר
 אמר שם רבא לאליעזר כי אתו עלייכו מלכי מורח
 נהרם ואותביה מימיניה והוה שדינן עפרא והוה חרבי
 ב לימיני עד אשית אויביך הדרום להגליך וכתיב ²³מי
 ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו ²⁴נחום איש גם
 מאא חד בעו [ישראל] לשדורי דורון לקיסר אמרי בהדי
 מאו

א"כ לא נפנה דרך כרמים. [כלומר לא נסור ולא נפנה את דרך הכרמים] אלא כל שעה נלך בהם. כלומר א"כ לא נלך דרך כבושה ולא נחזור מסורינו אלא נלך ונקלקל השורה דרכים משובשים בקוים ונבהימם כעני שבילי כרמים: **לעשותם.** כמו עשונות שישינו

א"כ לא נפנה דרך נ
דכתיב ילפיד בוז לעש
רגל מלמד שהיה נה
ואמר להם דברים שה
(בזוים) [מבזין] אותו
למה אמר להם הקב
המבול אמרו מבול
איש יש לנו דבר אחר
מים הוא מביא אם
לנו עששיות של בר
את הארץ ואם מן הש
דבר ועקב שמו ואמר
להם הוא מביא מבין
יבון למועדי רגל תנ
שכבת זרע שנאמר ק
רב חסדא ברותחין ק
נידונו כתיב הכא וי
וחמת המלך שכבת
ומי המבול היו על
שבעת הימים אמר ר
מתושלח ללמוד
מעבבין את הפורע

לשבעת ששניה
בראשית שהיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת בממ
להם הקב"ה זמן גדול ואח"כ זמן קטן ד"א לשבעת
העולם הבא כדי שידעו מה טובה מנעו מהן^ט מכל
אישות לבהמה מי אית לה^י א"ר שמואל בר נחמני
דע אמר רב חסדא שהעבדן לפני התיבה כל שהתניין
התיבה קולטתו בידוע שנעבדה בה עבירה רבי אב
גופר מאי גופר^י אמר רב אדא^י אמרי דבי ר' שילא
א"ר יוחנן אמר לו הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות
תכלנה למלעלה דכתיב [הוא] דקיימא תחתנים
לבהמה עליונים לאדם^י וישלח את העורב אמר ר"ל
ואתה שנאתי רכב שונאני מן הטהורין שבעה מן ה
וישולח ממין שנים אם פוגע בי שר חמה או שר צנה
צריך אמר לו רשע כמותר לי נאסר לי כנאסר לי ל
ובניך ואשתך ונשי בניך אתך וכתוב^י צא מן הת
מיכן אמרו שנאסרו בתשמיש המטה ת"ר שלשה
נקשר עורב רק חם לקה בעורו^י וישלח את היונה
של עופות טהורים עם הצדיקים^י והנה עלה זית טה
יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו
דהאי טרף לישנא דמזוני הוא דכתיב^י הטריפינו ל
^ילמשפחותם ולא הם אמר רב חנא בר בינא אמר
התיבה אתון היכן הותיתון א"ל צער גדול היה לנו בתיב
להאכילה בלילה האכלנוה בלילה האי זקיתא לא הו
רמונא נפל תולעתא מינה אכלה מיכן ואילך הוה ג
דאמר רב לא בצייר משייתא ולא טפי מתריסר זינא
א"ל לא בעית מזוני א"ל חזיתך דהות טרידא אמיתא
עם קני אנוע וכחול ארבה ימים אמר רב חנה בר לו
ומערב אתון היכי עבידייתו אמר ליה אייתי הקב"ה ל
גילי והיו גירי שנאמר^י ממומר לדוד נאם ה' לאדוני
העיר ממזרה צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכיו
זו הוה רגיל דכל דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה

1. לפיכך ברו עלצשות
שגשגן נכון למעיד: רגל;
אויב כי
2. יחבר אלהים את נח
ואת כל החיה ואת כל
הבהמה אשר אתו כבה
יערב אלהים הרע על
הקארן וישבנו הקום:
בראשית ח א
3. תתלו את הקן על
הקארן אשר הכן למעדי:
חזמת המלך שבה:
סתר ו
4. ויהי לשבעת הימים
הקארן תהיה קל על
הקארן:
בראשית ח ב
5. מכל הבהמה
הטהורה תקח לך שבעה
שבעה איש ואשתו ומכל
הבהמה אשר לא טהרה
תקח שני ואשתו:
בראשית ח ב
6. עשה לך תבת עצי
גפר תעשה אתה
התבה וקברת אתה
מבית ומחוץ ככפר:
בראשית ח ד
7. צרר תצור אתה
ואל אשה חכלנה
תעשה ופתח התבה
תעשה למעלה
למבול המים ותחשים
תחשים ותשלים תעשה:
בראשית ח ו
8. וישלח את נח
וצא ושוב על
ידים המים מעל
הקארן:
בראשית ח ו
9. ויהקמו את ביתו
וקראו ואת כל התבה
אחיה וקברו ואשתו תשי

כראשית ח
 10. צא מן התהבה אתה
 ואשתך ובניך ונשי בניך
 אתך.
 כראשית ח
 11. וישלח את היזנה
 ממנו לראות הקלו
 המים מעל פני
 הארבה;
 כראשית ח
 12. ותבא ודנה על היזנה
 ולעוף פיה עלה ויהי
 קול המים מעל הארץ;
 כראשית ח
 13. שוא ודבר כב
 וירדח ממנו שוא ונעשר
 לא תתן לו תרומה לרשע
 משלי ל
 14. כל הנהיך כל הרמש
 יכל העוף כל רומש על
 הארץ למשפחתיהם
 כראשית ח
 15. ואמר עני קני אנגע
 ויחול ארבה מים;
 איוב ט
 16. בלד ממזר ונשי עד
 לאיתי שב לימני עד
 אשיתי איבך.
 יד
 17. מן העיר ממזרח
 עד בקראו לרגלו ויד
 מלפני גיום ומלכים ויד
 מן כעיר רחוקה עד
 ששחו: שרבו מאד ב
 ששחו:

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

קט.

תורה אור

1. על כן קרא שמה בכל כי שם כלל יי שפת כל הארץ ומשם הפיצו יי על פני כל הארץ.
2. ויאמרו הבנה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוז על פני כל הארץ.
3. ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושמ אלהים אחרים לא תוכירו לא ישמע על שפתיכם כג יג פקד.
4. ואנשי סדם רעים וחסדים לא ימצאו.
5. בראשית יג יג איתנו גורל בבית הזה מבני ולא חשך מבני מאומה כי אם אותך כאשר את אשתו ואיך אעשה דרעה הגדלה האת וחסדתי לאלהים.
6. השמר לך פן ידעה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ודעה עינך באחריך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יי ויקח בך חטא.
7. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה לבד וחסדו את אשר האביא את יהודה לעשות דרע בעניי יי מלכים ב כא טז.
8. ארץ ממנה יצא להם וחתומה נדפך כמו אש: איוב כח ה.
9. פרץ נחל מעם גר והשכחים מני רגל דלו מאגוש נע: איוב כח ה.
10. עד אנה תהותו על איש תרצו כלכם בכדי נטוי גדר הדחוייה:
11. חתר בחשך בתים וימם וחתמו למא לא ידעו את: איוב כח טז.
12. יחשבו לערב חתמו ככלב ויסובבו עיר: תהלים טז ז.
13. ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקר: איוב כח ז.
14. גבלות ושינו עדר גולו ודעה חמור יתומים יתנו יחבולו שור אלמנה גבולות וישנו עדר גולו וירעו ויהוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד ויסי בציפורי אחרתן היא ליליא תלת מאה מחתרתא בציפורי אתו וקא מצערי ליה אמרו ליה יהבית אורחיה לגנבי אמר להו מי הוה ידענא דאתו גנבי יכי קא נח נפשיה דרבי יוסי שפעי מרובי דציפורי דמא ויסי אמרי דאית ליה חד תורא מרעי חד יומא דלית ליה לירעי תרי יומי הווא יתמא בר ארמלתא הבו ליה תורי למרעיה אול שקלינהו וקטלינהו אמר להו דאית

סימן שכתה היא: רעים גנוס. שטופים צוים: השמר לך פן יסיה דבר עם לבבך בליעל וגו' והיה כך חטא. והיינו ממון: ארץ ממנה יצא להם. ארץ שנעה וטובה היא: וחמסיה נהפכה: וכי מאחר שארץ ממנה יצא להם. שיש לנו שיפוע להם למה לנו עובדי דרכים: ונשכח. שלא יעברו עובדי דרכים באלונו: פרץ. הקציה נחל גפירת ואש: מעס גר. ממקום הליכתו שהיה הולך למעלה והשליכו עליהם הנשכחים מני רגל ונתלדלו (מאדם) [מאדם] ונעו לדראון: גר. קורניט נלע"ו כמו (שמאל ז יד) מים הנגרים: סכוספו. תבשור תרמיות ותאנוס: פרצו כולכם. ע"י קיר נטוי וגדר הדחוייה: יומם חסמו למו. היום סותמים וסוגרין כללו לא ידעו אור כלומר סותמין וסותמין: אפרסמון. שלהם להפקידו ציד בעלי ממון כדי שיהו מניחין פקדון שלהם צנית גמיהם וציללה מריחין האפרסמון וסותמין שם. מנהגו של מפקיד לורר וסותם: דרש ר' יוסי. כי מדרשא חמר נחשן צנים: אימרתו חס מאה מחסרתא. ע"י ריח אפרסמון שהיו מריחין ויודעין היכן מניחין ממון: מי הוה ידענא דאסו גנבי. ל"א מי הוה ידענא דגנבי אסון: שפעי מרובי דציפורי דמא. דאסו גדול הוה. ואידי דאמר לעיל אימרתו מחסרתא דציפורי דאסו דרבי יוסי הסם הוה נקיש נמי הא מילתא דכי נח נפשיה כו' לאשמעינן דמלפניו הוה: דאית

בהדי מאן. ציד מי נשלה: כי מטא להווא דיירא. כשהגיע לאותו מלון: למיכת. ללון: שרינוהו ללמיטעיה. המירו הארגונים והמלונות ופתחו ונטלו כל מה שבתוכו: אחווי. מלמקי: הנך דיורי. אותן בני הכפרים: א"כ ליבנו אחד כמורא. א"כ שצנו כדי לעלות לרקיע למה צנו אותם צנקה: היה להם לננות על אחד ההרים: הפיוס ה'. פיוס כל העולם: שדים. יש להם זורת אדם ואוכלין ושותין כבני אדם: רוחין. בלי גוף וזורה: לילין. זורת אדם אלא שיש להם כנפים כמסת מדה (דף נד:): וזו שאומרה נעבוד ע"ז כי שם כלל ה'. כלכל לשונם כדי שלא יהא אחד מכיון לדעת חבירו לעבד ע"ז: שנים [נכלל]. וכלעו יקדויות משוקעת היא בקרקע עד שיש ושליש של מעלה נשקף ושליש אמצעי קיים בקרקע ולא שהא עומד באויר: אויר מגדל. מרש המגדל (כלומר) [כמו אורה של עיר] מי עומד סביב למגדל ורואה אורה ומראה גובה שלו: משכח. שכן נגזר על אותו מקום שיסמך ולכן הם עומדים שכו את לשונם: כלל ובורסין: סימן רע לחורב. שמשכחין הלמוד מפני שעומדים באויר המגדל: למה נקרא שמה בורסין כור שפיי. כור שנתרונן מימיו כלומר משכח האדם כל מה שלומד: שאפי. כמו (ב"מ דף ט. ס.) השופה את היין לשון (ירמיה מ) הורק מכלי אל כלי. ומפני מה שמה כלל [שמשכח] אמר רב יוסף כי שם כלל לפי שכלל הקדוש ברוך הוא את לשונם לשם לקיט' היא משכח: סימן רע. כלומר שם

והעשה מלחמה נעשו קופים בלל ה' שפת כל הארץ תנאי רבי נתן ואמר כולם לשם עבודת כוכבים נתכוונו כתיב אמר רב יוחנן מגדל שליש נשלע שליש קיים אמר רב אויר מגדל משכח אמר רב יוסף בלל ובורסין סימן רע לתורה מאי בורסין אמר ר' אסי בור' שאפי: אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא וכו': ת"ר אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא וכו': אמר ר' יהודה רעים בגופן וחמאים בממונם רעים דכתיב ויהי כך חטא לה' זו ברכת השם מאד שמתכוונים וחמאים במתניתא תנא רעים בחמאים בממונם רעים דכתיב ויהי כך חטא לה' זו ברכת השם מאד שמתכוונים וחמאים דכתיב וחמאתי לאלהים לה' זו ברכת השם מאד זו שפיות דמים שנאמר גם דם נקי שפך מנשה (בירושלים) הרבה מאד [וגו'] ת"ר אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ה ומה כתיב בהם ארץ ממנה יצא להם ותחתיה נהפך כמו אש מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לו נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה לא הדריכוהו בני שחץ לא עדה עליו שחל אמרו וכי מאחר שארץ ממנה יצא להם ועפרות זהב לו למה לנו עובדי דרכים שאין באים אלינו אלא לחסרינו [ממנו] בואו ונשכח תורת רגל מארצנו שנאמר פרץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל דלו מאגוש נעו דרש רבא מאי דכתיב ע"ד אנה תהותו על איש תרצו כולם כקיר נטוי גדר הדחוייה מלמד שהיו נותנין עיניהם בבעלי ממון ומושיבין אותו אצל קיר נטוי ודוחין אותו עליו ובאים ונטולין את ממון דרש רבא מאי דכתיב חתר בחשך בתים יומם וחתמו למא לא ידעו את (ראו) [ידעו] אור מלמד שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון ומפקדיהם אצלו אפרסמון ומניחים אותו בבית גמיהם לערב באים ומריחין אותו ככלב שנא' ישובו לערב יחמו יתומים יתנו ויחבולו שור אלמנה גבולות וישנו עדר גולו וירעו ויהוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד ויסי בציפורי אחרתן היא ליליא תלת מאה מחתרתא בציפורי אתו וקא מצערי ליה אמרו ליה יהבית אורחיה לגנבי אמר להו מי הוה ידענא דאתו גנבי יכי קא נח נפשיה דרבי יוסי שפעי מרובי דציפורי דמא ויסי אמרי דאית ליה חד תורא מרעי חד יומא דלית ליה לירעי תרי יומי הווא יתמא בר ארמלתא הבו ליה תורי למרעיה אול שקלינהו וקטלינהו אמר להו דאית

- (א) [על ח' ושי"ן] (ב) כ"ש מ"ו. (ג) [גירסת כ"ש] (ד) [ג' הערוך ע"ך] (ה) [מספחה פ"ג ע"ש] (ו) [מספחה פ"ג ע"ש] (ז) [מספחה פ"ג ע"ש] (ח) [מספחה פ"ג ע"ש] (ט) [ג' ליעו] (י) [מ"ק כה"ל] (כ) [ג' ע"ש] (ל) [ג' ע"ש] (מ) [מ"ג ע"ש] (נ) [ג' ע"ש] (ס) [ג' ע"ש] (ס"א) [ג' ע"ש] (ס"ב) [ג' ע"ש] (ס"ג) [ג' ע"ש] (ס"ד) [ג' ע"ש] (ס"ה) [ג' ע"ש] (ס"ו) [ג' ע"ש] (ס"ז) [ג' ע"ש] (ס"ח) [ג' ע"ש] (ס"ט) [ג' ע"ש] (ק) [ג' ע"ש] (ק"א) [ג' ע"ש] (ק"ב) [ג' ע"ש] (ק"ג) [ג' ע"ש] (ק"ד) [ג' ע"ש] (ק"ה) [ג' ע"ש] (ק"ו) [ג' ע"ש] (ק"ז) [ג' ע"ש] (ק"ח) [ג' ע"ש] (ק"ט) [ג' ע"ש] (ק"י) [ג' ע"ש] (ק"יא) [ג' ע"ש] (ק"יב) [ג' ע"ש] (ק"יג) [ג' ע"ש] (ק"יד) [ג' ע"ש] (ק"טו) [ג' ע"ש] (ק"טז) [ג' ע"ש] (ק"יז) [ג' ע"ש] (ק"יח) [ג' ע"ש] (ק"יט) [ג' ע"ש] (ק"כ) [ג' ע"ש] (ק"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ל) [ג' ע"ש] (ק"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"מ) [ג' ע"ש] (ק"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"נ) [ג' ע"ש] (ק"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ל"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"מ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"נ"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"י) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יא) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"טו) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"טז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יז) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יח) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"יט) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"א) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ב) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ג) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ד) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ"ה) [ג' ע"ש] (ק"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"כ

וידאית ליה תורה. כך היה מנהגם של אנשי סדום של אשה לו שור אחד רועה כל בהמות העיר יום א' ומי שאין לו בהמה מנגלגין עליו לרעות ב' ימים: **אמר להם.** יממי למרי דתורה דאית ליה חד תורה

כז: דעבר במכרה. שהעבדות שלהם מימיו עזין והיו דנין כך:

דלא עבר במכרה. אלא בא דרך אחר:

דח' דרא דלכני. מי שהיו לו שורה

לנשים ומגבל ועושה אותן היה בא כל

חד וחד ונטול אחת: **שדי תומי או**

שמכי. מי שהיה מפורסם וטוב לפניו

שומים או כללים לנשן כל א' וא' היה

נטול אחת: **אומר לו.** לנגזל מה

חסרתי לך לא לקחתי ממך אלא שום

אחד ונמלא קרח מכאן ומכאן: **וייפא.**

ומללי דין: ידעם נהלים. וישכב עמה

עד שתהיה מעוברת: **עד דקדחא.**

עד שתלמח אונן: דפדע. עשה לו

פלע כמו פלדע במסכת ע"ו

(דף כח.) **כפרדורא כללע:** **דעבר**

במאי. עובר ברגליו במים: **גללא.**

מקל. לא אכן: **א"ל.** דינא לאליעזר

מאי האי: **א"ל.** אליעזר אגרא

דמחיינת לי דשקל לך דמא הב ליה

להסוא גברא דשקל לי דמא חווי דידי

כדקיימי קיימי. **ל"א ה"ג ולוא כדקאי**

קאי כך אמר ליה דין מי יתן שהייתי

במחילה: **הכי אפנו כהדיהו כל**

מאן דמומן. חסמינא לני הלולא:

לשנחו לגלימיה. יפשיטו את בגדי אותו

האים שהמנינו: **ואחא אליעזר.** עבר

אברהם: **ויסיב אסיפא דכולהו.** הן

ישכב כסוף כולם: **א"ל מאן אומנך**

לכחא: **א"ל.** אליעזר למאן דיתבי

גביה את זמנתי להכא: **שקל גלימיה.**

דיתבי לגביה ורהט לברא שהיה

מתירא שלא ישמעו אנשי המקום

שאליעזר אמר שהוא זמנו ולישנחו

למאניה הן ויש לו אלא השני ואמר

כמו כן וכן לכל אחד ואחד עד דלזלי

כולהו ואכל אליעזר כל הסעודה: **כי**

אריך גיילו ליה. כשהאורח ארוך

יותר מן המטה מקצתן אותו בספין. גיילי לשון גוך כן שמעתי. ואית דגרסי גיילי ליה: **ומסחין ליה.** עד דמתפרקי אבריו: **וכסיב שמים עילויס.** כדי שיכיר כל אחד וא' דינר שלו ויחזור ויעלונו: **ורפסא לא ממעו**

פח כדי שימותו ברעב וכשמת אזלי

כל חד וחד ושקל לדינא דידיה:

רביסא. נערה: **במלכא.** כמון כד

שלה כשילמא לשאוב מים: **שפיוס.**

סכו אחת: **איגר שורא.** על גג

החומה: **כי רבה.** על עסקי ריבה:

רבי יודא בן כהירא אומר ויאבדו

הרי הן כלכדיה המתבקשת. וזאין

לעולם הבא שכן אמר דוד על בני

קרח תעמי כשה אוזב בקש ענדן

הם מעו כשה אוזב ואחא ברחמי

הרבים בקש ענדן ומצינא לעו"ב:

מלוסין לא שפסין. שקיימו כל

מלוסין כדכמיס (ומדבר ע"ו) כי כל

העדה כולם קדושים: **מקח רע.**

המחיל בקטטה: **שעשה קרחה**

בישראל. שנכלעו: **שפסית.**

שהכעיס: **קסה שיני מולידיו.**

שנכניסו אבותיו במעשי הרעים:

בקש רחמים על עולמו. שלא יהא

נמנה עמם: **אלו מרגלים.** דלא

כתיב בהן פלוני בן יעקב: **שאיבר**

לכבו. חזק לכבו כמו (ישעיהו מו)

אזריי לך: **שישכב באנינוס.** שעשה

תשובה על שהיה עמם מחילה

בעל: **נעשו לו פלאות.** (שפירש)

[שנילל] מהם: **רשע והסין.** אי שן

מנהגן כשורה ופירש מהם: **אי שן**

רבה. אם ינלא משה מכל מקום

אחא תלמיד ואס קרח מנלא אחא

תלמיד מה לך בשררה זו: **הוא**

בעל. אני הייתי עמהן בעל ונשבעתי

להם שאם יקראוני אלק עמם: **דכול**

כנישחא קדישין. כולם ננועים וקדושים

ולא יכנסו אלי אם אני פרועה:

סמרה

אורחין כי מאריך גיילי ליה כי גוף מתחין ליה אליעזר עבר אברהם אקלע

להתם אמרו ליה קום גני אפוריא אמר להון נדרא נדרי מן יומא דמיתת אמא לא גנינא אפוריא כי הוה מתרמי

להו עניא יתבו ליה כל חד וחד דינא וכתיב שמייה עליה ורפתא לא הוה ממשי ליה כי הוה מית אתי כל חד

וחד שקיל דידיה הכי אתני בינייהו כל מאן דמומין גברא לבי הלולא לשלח גלימא הוי האי הלולא

אקלע אליעזר להתם ולא יתבו ליה גרמא כי בעי למסעד אתא אליעזר ויתבי לספא דכולהו אמרו

ליה מאן אומנך להכא א"ל לההוא [דיתבי] אתה זמנתן [אמר דילמא שמעי בי דאנא אומינתיה ומשלחי

ליה מאניה דהאי גברא] שקל גלימיה ההוא דיתבי גביה ורהט לברא וכן עבר לכולהו עד דנפקי כוליהו

ואכלא איהו לסעודתא הויא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא איגלאי מלתא שפיוה

דובשא ואוקמוה על איגר שורא אתא זיבורי ואכליה והיינו דכתיב ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי

רבה ואמר רב יהודה אמר רב על עיסקי ריבה: [א] מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ויוממותיו

האנשים מוציא דבת הארץ רעה במגפה וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבא: [ב] עדת קרח אין להם

חלק לעולם הבא [ג] שנאמר ותכם עליהם הארץ בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא דברי ר"ע רבי

אליעזר אומר עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה מוריד שאלו ויעל: ת"ר עדת קרח אין להם חלק

לעולם הבא שנאמר ותכם עליהם הארץ בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא דברי רבי עקיבא

רבי יהודה בן כתיבא אומר הרי הן כאבידה המתבקשת שנאמר תעיתי כשה אוזב בקש ענדן

כי מצותיך לא שכחתי: ויקח [קרח] אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו קרח שנעשה קרחה

בישראל בן יצחק בן שרהתיח עליו את כל העולם כצהרים בן קהת בן שחקהה שיני מולידיו בן לוי

בן שנעשה לוייה בגיהנם וליחשוב נמי בן יעקב בן שעקב עצמו לגיהנם אמר רב שמואל בר רב יצחק

יעקב ביקש רחמים על עצמו שנאמר בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי בסודם אל תבא

נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תבא נפשי ונפשי על דת אל אבירם שאיבר [א] עצמו מעשות

תשובה ואין שישב באנינות פלח שנעשו לו פלאות בן ראובן בן שראה והבין אמר רב און בן פלח אשתו הצילתו

אמרה ליה מאי נפקא לך מינה אי מר רבה אנת תלמידא ואי מר רבה אנת תלמידא אמר לה מאי אעבדי הואי

בעצה ואשתבעי לי בהדיהו אמרה [א] ליה ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהו דכתיב כי כל העדה כולם

קדושים אמרה ליה טוב דאנא מצילנא לך אשקיתיה חמרא ואורייתיה ואגניתיה גואי אותבה על בבא

וסתרתה

(א) ומה פסוק: (ב) גי' ע"י
פסוק: (ג) גי' ע"י
פסוק: (ד) גי' ע"י
פסוק: (ה) מוספת'
פסוק: (ו) מוספת' יודא'
(ז) שך לע"א]

גליון הש"ס

גם' תר' הן באברה
המתבקשת. עין מכות דף
כ"ד ע"א:

הגהות הב"ח

(א) יש"י ד"ה אמר ליה
אליעזר וכו' בנפחא הס'ד
ואח"כ צ"ל ד"ה כי אריך
ואח"כ ד"ה וימנע וד"ה
ורפסא ואח"כ צ"ל ד"ה הכי
אמר וד"ה אול אליעזר
וד"ה א"ל מאן ואח"כ צ"ל
ד"ה רביסא נערה:

הגהות הגר"א

[א] גם' מרגלים אין להם
כי עד דעת קרח. נמחק:
[ב] שם עדת קרח כו'
לעולם הבא. י"ב וכו':
[ג] שם שנאמר ותכם וכו'
עד מ"ר עדת. נמחק:
[ד] שם שאמר עלמא נמחק
מינה עולמו: [ה] שם אמר
ליה. נמחק מינה ליה:

לעזי רש"י

כפרדורא [גפרדורא].
פסוק: (כפרדורא).

מוסף רש"י

יעקב ביקש רחמים על
עצמו. שלא זכר שמו על
מתוקם. (במדבר טו א.)

לג א ב ג ד מ"י פ"ה
מהל' ח"ת הל' א סמג
עשין יב טו"ע י"ד סי'
רמב סע"ף ב:

השרופין דרש ליה להאי ואת קרח
לאחריו ואת קרח במות העדה
במגפה: וקרח בדהיי"ו. מדכתבי
ותאכל את החמשים ומאתים איש
מקריי הקטרת וקרח ממקריי
הקטרת הוה דכתיב חמשים ומאתים
מחמת ואתה ואהרן איש מחמתו.
אי"ו ואת לרבות קרח עמהם: שם
ירח עמד וזבול. לעיל מיינה כתיב
ותבשע ארץ בשעם בקיעת הארץ
שנכלו שבעה קרקע ששם וירח עמו
לאותו קרע ששמו זבול ואמרו להקב"ה
חס אי אתה עושה דין לנן עמרם
מקרח ועדמו: לא נלא. ונאמר
לעולם: בכדורי לא מחיס. שהרי
בכל יום מלי מרח ומערב בשעה
שמיחין כתיבין בראשם משמחים
לחמה: והאידנא לא נפקי עד
דמחו להו. שך גזר עליהם המקום
כן שמעתי. ל"א והאידנא לא נפקי
מאחר שראו שהפסיד הקב"ה לא נפקי
שלא מיחו לכדורו עד דמחו להו
לא נפקי שחשו לכדור המקום על
זני אדם שמשמחים לשמש ורח:
אין כל חדש חתם השמש. ואי
גיהנם לא אכרי עד ההוא שעתא
הוה ליה חדש: לקרובי פתחה.
שקרב פתחה של גיהנם ופתחה
הארץ במקום שהן: נבצר. מלשון
(ישעיה ס) עיר צורה. התקין לנן
הקב"ה מקום גבוה שלא העמידו
כל כך בגיהנם ולא מתו: טיעא.
קוטר שטעאל: בלעוי. מקום
שנבצעו לשם עדת קרח: בועא.
ראה נקב שממנו יאץ עשן: בכבא.
גיה: אשפים. שרה אותה במים. לשון
(ברכות דף יד:) משי ידיה: (וכל
שנשים יום. חזר לגיהנם ועלה לסע):

תורה אשר השלם
 1. יואמר מורן תמות
 נפשך עם פלשתיים יז
 בבבם ופל הבית על
 תהינכם ועל כל העם
 אשר בו וזרזו המיתם
 אשר המית מנזחו רבים
 מאשר המית בחייה:
 שופטים טו ז
 חכמות נשים בניה
 בניהה אולתו בניהה
 חרשנו: משלי יא
 חרשנו לפני משה
 ואנשינו מבני ישראל
 חמישים ומאתים אנשי
 עקדה קראי מועד אנשי
 שם: במדבר כב ז
 ישמע משה ופל טו ז
 פניו: שמות כח ז
 וקנאו למשה במתנה
 לאהרן קדוש יי
 תהלים קט טו
 6. ובמה יחר את האלה
 וקנה לו מחור למתנה
 מהרהגו: מלכים וקרא
 לו אלה עמד וקהל כל
 למענה: מלכים ז
 שמואל לו ז
 7. וקם משה ויחר אל
 וקח ואביקם וילכו אחרי
 דתן ופגור ישראל:
 במדבר כה ז
 8. וזכרן לבני ישראל
 למען אשר אל יקרב
 איש יור אשר אל מועד
 ואל יקרב ואל להקרי
 בקרב לפני יי ולא יהיה
 קרבן וכברנו באשר
 דבר יי ביד משה לו:
 במדבר כו ז
 9. יואמר יי לו דבר האב
 נא קח בחרק וזבא יי
 וקנה ויוצאה דנה יי
 מצרעת כשלם:
 שמות ז
 10. ויזבח אהרן וזבא
 ויקרב וימריא עם אבן
 ויקח את אשר אצל יי
 ורגל וקולת אשר אל אחיו
 בני המעל וכלם אנשי
 היתה עבוי המעל:
 מלכים א ט ז
 11. וקם מוררע ופלמי שרש
 שם: מוררע יי קרב במחמו
 ושלחם עם עז תמות חילי
 עמך: דברים כז ז
 12. ובני אליאב נגמאל
 וזכרן ואביקם הוא יי
 ודחין קריאי הנהה
 אשר הצע על משה ועל
 אהרן: בפרת יי
 במרתע על יי
 במדבר כט ז
 13. המה יי ישראל את
 אשר רבו בני ישראל את
 יי וקדשם:
 במדבר כ י
 14. ויזבח משה בת יי
 וקח עירם משה רב לאבלי
 ולחם בבקר: שמות
 יי בשמע יי את חלתיכם
 ויפגשו אתם מליכם עליו
 ונתתו מה אל עליו
 לחלתיכם כי על יי:
 שמות טו ז
 15. ודבר קנא אליהם
 ובגשלה העם היליתי
 ממצרים למוח ממדבר
 כי אין חלתיכם
 ונפגשו קנא חלתיכם
 הקלקל: במדבר כה ז
 16. שר קנא ודלה
 ראיתי תחת השמש עשר

17. ואשר עשה ליהם ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצחה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אלהיהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל: ודברים יא' 18. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקחה ואת כל הרבשה: כמדרבן טו לב' 19. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את החמישים ומאתים איש ויהיו לנו: כמדרבן כו י' 20. ואש יצאה מאח' יי ותאכל את החמישים ומאתים איש מקריביו הקטרת: כמדרבן טו לה' 21. שמש ירח נמר ובלה לאור חציו יחלבו לנגה ברכ וצחית: חביון ג יא' 22. ואם בריאה כרא' יי ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל האנשים וידעתם כי נאצו האנשים ואלה אתם: כמדרבן טו ל' 23. מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש:קהלת א ט 24. והכל רוח אחד: כמדרבן כו יא' 24.

לא ה' מ"י פ"ד מהל' ע"י
הלכה כ' פנח ע"י ע"י
ל' ב' מ"י ע"י (ה' וכלה ה')
והלכה י'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'
ל' ב' מ"י ע"י ה' ב'

תורה אור השלם

1. ועתה יגדל נא כח אלו באשר דברת לאמר: במדבר י' ו' ערותך נאמנו מאד לביתך נאזה קדש י' לארץ ימים:
2. תהלים צ"ג ה' תפלה למשה איש האלהים ארני קמנו אהה הית לנו בדר דר: תהלים צ"ג א' ביום הזה ייהי י' צאמור: לעשרת צבי ולעפרת תפארת לשאר ישיעיהו כח י' עמנו: מושפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבית מלחמה שיערה: ישיעיהו כח י' וגם אלה ביון שגו וכשכר תעו כחן וביא שגו בשכר נבלעו מן הין חנו מן השכר שגו כראח פקו פליליה:
3. ישיעיהו כח י' ולא תהיה ואת קל לפקיה ולמשה ד' לב לארני ולשפך דם חנם ולהשיג ארני לו ותישב י' לארני וזכרת את אקמור:
4. שמואל א' כה לא רבי יקצו אנשים ונפשו אשה ויהי ויצאו ויהי י' יהיה אסור ענשו יקצו באשר ישיעיהו עליו בעל האשה ונתן פליליה: שמואל כ' ב' יקצו אנשים בני בליעל מקרב ויהיו את ישיעיהו לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידענו: דברים י' טו' הבה תכה את ישיעיהו החרם אהה ואת כל אשר בה ואת בהמה לפי חרב: וברכי י' טו' ואת כל שללה חקבן אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לוי אלהך ויהיה חל עולם לא תהיה עיר:
5. דברים י' י' ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב י' מתוך אפי ונתן לך רחמים ורחוק ורחוק כאשר נשבע לאבותיך: דברים י' י' ואת עין ואת מרגשת ואת יטה ואת מרגשת את בית שמש ואת מרגשת עירי תשע ואת שני השבטים האלה: יהושע כ' טו'

אמר לפנינו וכו'. והשתא [מסתברא] כמ"ד אך אפיס ראה שזין שראה [מדה זו] בהקב"ה שהוא ארך אפיס אף לרשעים שמת: עדותך וגו' ה' לאורך ימים. היינו מדת ארך אפיס ועליה אמר משה עדותך נאמנו מאד שראה אותו בחורב ופסוק מנייה תפלה למשה איש האלהים וגו': יכול לכל. למי שעושים נבינו אפיס שממנה: כשרים. שירים שאין נחשדן כך אינו חשוב בעיניו ואינו מתגאה: ולרוח משפט. שופט את רוחו: שרודה בילרו. שנועט בילרו וחוזר בתשובה מן העבירה שער: ומסבך בילרו. מרגיז י"ט על ית"ר אם היתה ראה לו עשה עבירה זו לא דיו שנמנע מן העבירה אלא הולך ועושה מזה. ומתגבר עדיף מרודה: שער. אלו בני כנסיות: מה נשחטו אלו מאלו. שיש בהם מדות הללו מן השאר אמר הקב"ה ביון שגו: ואין פלילה אלא דיינין: מתנני' ילאו אנשים בני בליעל מקרב. שאין להם חלק לעוה"ב: וידחו אם (אנשי) [יושבי] עירם. ה' און נהרגים עד שיהיו מדימה מאותה העיר ואותו השבט עממה דמיה מקרב מקרב אותו שנט עממו: עד שירוד רובה. דכתיב [דברים י' ישיבי העיר משמע יטובה של עיר היינו רובה. לישנא אחרת עד שירוד רובה דכתיב מקרב קרי היה מרובן: ה"ג עד שירוד רובה עד שירודו אנשים או שזיו מדימה חוזה לה. שלא היו מאותה העיר: הרי אלו כיחידים. שהן בקפילה וממון פלט: ולריקים כ' עדים והתראה לכל אחד. כדילין בגמרא [ב] יחידים בקפילה לפיכך ממון פלט וממון שהחמרת עליו במיתתו הקלת עליו בממונו: הכה סכס אס יושבי העיר הלא לפי חרב הכהמרה והגמלה העובדה ממקום למקום מזליין. מדכתיב יושבי מכלל דשיעיהו של חמרים וגמלים שנשטחו בעיר ל' יוס דמפרש בגמרא [קיד]. דהו להו יושבי העיר הרי אלו מזליין אס רוב אנשי העיר הודמו וחמרים וגמלים משלימין המיעוט ועושה אותם רוב מזליין עליהם שאין ממונס אדא אלא מדונים כיחידים. וגורמין נמי לעשות אותה עיר הנדחת אס משלימים לעיר הנדחת לעשות רוב אלא ה' פסיקא טפי לחמרת וגמלת און דעתם מעורבת עם בני העיר להיות מדונין עמיהם: ה"ג הכהם אותה וכל אשר בה מכאן אמרו לדיקים וכו' ושל רשעים בין מחסרה בין מחולה לה אבירים. בגמרא [שם] מפרש לה מדכתיב כל: ואל כל שללה חקבן אל תוך רחובה און לפי רחוב עושין לה רחוב. ורחובה להשתא נמי משמע: היה רחובה חולה לה. שמקום קבון בני העיר היה חון לעיר כונסין אותה לעיר שזין לעשות לה רחוב נמוכה. רחוב קרטיא גדולה: אס העיר ואל כל שללה ואל שגל שמים. דשלל שמים פלט: מכאן אמרו הקדושים שחוכה יפדו. כלומר אין נשרפין

אלא הרי הם כשאר הקדש שזין פדייה כ"ש דשלל שמים הם: ותרומות ירקבו. ובגמ' [קיד]. מוקמי לה בתרומה כד כהן דממון כהן הוא ואל עליה איסור דעיר הנדחת דנהי דכשריפה לא הויה עם שאר שללה דקדש אקרי ולא מזולתין ביה כולי האי: מעשר שני. אפיס שהוא נאכל לשראל הואיל וקדש אקרי לא אמרי' ישרף אלא יגנו וכן כתיב הקדש יגמו: ה"ג כליל לה' אלהיך אר"ש אמר הקב"ה וכו' כליל אסא מעלה עולה שהוא כליל לפני: לא תעשה ננוס ופרדסין וכו'. בגמ' [קיד]. מפרש במאי פליגי: לכמו שהיתה כייסוד נמים: גמ' ילאו הם ולא שלוחם. אס המדיחין עמון ילאו והדיחין והרי הם מרובים ודין כסידיס אכל אס הדיחו ע"י שליל כיחידים הם כפקילה וממונס פלט: און אנשים פחות מכו'. דע"י מדיח אחד און נעשית עיר הנדחת: כדקרב. משמע כאלמנע ולא מן הספר שאס היתה עיר של ספר בין מחוץ ועודי כוכדים למחוז ישראל אינה נעשית עיר הנדחת דגורית הכמוס היא שלא תעשה עיר הנדחת: יושבי העיר ולא יושבי עיר אחרם. דהיינו מדיח מחולה עיר: לאמר נלכה ונעבדה משמע שז"ל לפנינו שכן אומרים נלכה ונעבדה ואין אמירה אלא בעדים. אלמא נריך עדים לכל אחד ואחד שיעידו עליהם מה שאמרו וה"ג נריך התראה לכל א' וא' מהם: חולקין עיר אסא. במחלה כחלקין ישראל את הארץ היו רשאלן ליתן ולחלק עיר א' לנ' שנטים כגון אס אירע להם עיר נחתום ומקמת מושבת לתחום אחר שנט אחד נוטל חלק בזאת קאם הארץ. ע"פ הגורל נלקח הארץ אס נפתלי עולה מחוס גניסור עולה עמו דהכי אמרינן כ"ב כפרק י"ג ומגמלין [דף קכב]. און חולקין. אלא כולה של אותו השבט שרודה בתחומה: מאי לאו אפי' דמדימה מאותה עיר. אס יהיו מאותו שבט נעשית עיר הנדחת ואי לא לא שס אינו מאותו שבט שהודמו אלא משבט אחר שבעיר אינו כסיף אלא בקפילה אלמא אפשר שיהו מן אותה העיר ולא מאותו שבט וה"ג כגון שחלקו עיר אחת לשני שבטים: לא. לעולם אימא לך דאין חולקין ויהי משכחת דנפלה למדימה דירודה מקמת העיר ע"י דת יורשת נחלה: ערים תשע מאס שני השבטים האלה. ממטה יהודה וממטה שמעון נטלו ט' ערים ונתנום ללוים: מאי לאו דשקל מהאי ד' ופלגה. שהיתה עיר א' של יהודה ושמעון ונטלו מהם אלמא חולקין עיר אחת לשני שבטים: ה"ג לא ד' מהאי וה' מהאי: א"ה לפרוש פרושי. הייניו שנט דשקיל מנייה ה' והי יניחו שנט דשקיל מנייה ד' ואלמא כתיב ערים תשע מאס שני השבטים משמע דכשור שקל: קשיא

אמר לפנינו רבש"ע ולא כך אמרת לי אף לרשעים והיינו דכתיב יועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר ר' חגא הוה סליק ואזיל כדרגא דבי רבה בר שילא שמעיה לההוא ינוקא דאמר י' עדותך נאמנו מאד לביתך נאזה קדש ה' לאורך ימים וסמך ליה [הפלה] למשה וגו' אמר ש"מ ארך אפיס ראה י' א"ר אלעזר א"ר חנינא עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק שנאמר ביום ההוא יהיה ה' צבאות לעשרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו וגו' מאי לעשרת צבי ולצפירת תפארה לעושים וא' רצונו ומצפים [ב] לישועתו יכול לכל ת"ל לשאר עמו [למי שמושים עצמו כשרים] ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבית מלחמה שיערה ולרוח משפט זה הרודה את יצרו וליושב על המשפט זה הדין דין אמת לאמיתו ולגבורה זה המתגבר ביצרו משיבית מלחמה זה שנושא ונותן במלחמתה של תורה שיערה אלו שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובתי מדרשות אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשחנו אלו מאלו אמר לה' וגם אלה ביון שגו וכשכר תעו [וגו'] פקו פליליה ואין פוקה אלא גיהנם שנאמר תהיה זאת לך לפוקה ואין פלילה אלא דיינין שנאמר ונתן בפלילים: מתנני' אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב שנאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרב וידחו את (אנשי) [יושבי] עירם ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט ועד שירוד רובה ועד שידחיהו אנשים הדיחיה נשים וקמנים או שהודח מיעוטה או שהיה מדיחיה חוצה לה הרי אלו כיחידים יצריבין ב' עדים והתראה לכל אחד ואחד זה חומר ביחידים במברובים: שהיחידים בסקילה לפיכך ממונס פלט ויהמרוכין כסיף לפיכך ממונס אבד [הכה תכה את יושבי העיר] והוא לפי חרב [החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום] הרי אלו מצילין אותה [וגו] שגא' החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמה לפי חרב מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין שבחוצה לה פליטין ושל רשעים בין שבתוכה בין שבחוצה לה הרי אלו אובדין [וגו] שנאמר ואת כל שללה חקבון אל תוך רחבה וגו' אס יאין לה רחוב עושין לה רחוב היתה רחבה חוצה לה כונסין אותה לתוכה שנאמר ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלהיך שללה ולא שלל שמים מכאן אמרו ההקדשות שבה יפרו ותרומות ירקבו [מעשר שני וכתבי הקדש] יגנו כליל לה' אלהיך אמר ר"ש אמר הקב"ה אס אתם עושין דין בעיר הנדחת מעלה אני עליכם כאילו אותם מעלים עולה כליל לפני

הגהות מנה"ב
רנשבורג

[א] מתנני' הרי אלו מזליין אותם שנאמר וכו' הרי אלו אובדין שנאמר וכו' כונסין אותם למוסד שנאמר אלו ג"פ שנאמר ממקום: [ב] רש"י ד"ה וידחו את כדילין כחן קשיא ומדיח יחידים:

מסכת רש"י

ולרוח משפט. לשפטים אס רחוק יהיה לעשרה [ומגלה סו]. הרודה את יצרו. כופה לשון כחשיכה וסו. דכתיב וכו' יצרו. המתגבר ביצרו. אינו הולך אחריו לעבור עבירה [ושם]. שיערה אלו שמשכימין כו'. והיינו שיערה שנטים שונים לפתוח דלתות כהשמה ולחבר שם עד זמן נעלמו [ושם]. שם אלה. אלו הרשעים המדיחין בגיהנם. ביון שגו. כלומר אף הם עשו כסם לפיכך דם [ושם]. לניסוח פקו פליליה. לחמרת [ושם]. החמרת והגמלת. שירא של חמרים ושל גמלים [בבב ח].

אמר לפנינו רבש"ע ולא כך אמרת לי אף לרשעים והיינו דכתיב יועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר ר' חגא הוה סליק ואזיל כדרגא דבי רבה בר שילא שמעיה לההוא ינוקא דאמר י' עדותך נאמנו מאד לביתך נאזה קדש ה' לאורך ימים וסמך ליה [הפלה] למשה וגו' אמר ש"מ ארך אפיס ראה י' א"ר אלעזר א"ר חנינא עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק שנאמר ביום ההוא יהיה ה' צבאות לעשרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו וגו' מאי לעשרת צבי ולצפירת תפארה לעושים וא' רצונו ומצפים [ב] לישועתו יכול לכל ת"ל לשאר עמו [למי שמושים עצמו כשרים] ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבית מלחמה שיערה ולרוח משפט זה הרודה את יצרו וליושב על המשפט זה הדין דין אמת לאמיתו ולגבורה זה המתגבר ביצרו משיבית מלחמה זה שנושא ונותן במלחמתה של תורה שיערה אלו שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובתי מדרשות אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשחנו אלו מאלו אמר לה' וגם אלה ביון שגו וכשכר תעו [וגו'] פקו פליליה ואין פוקה אלא גיהנם שנאמר תהיה זאת לך לפוקה ואין פלילה אלא דיינין שנאמר ונתן בפלילים: מתנני' אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב שנאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרב וידחו את (אנשי) [יושבי] עירם ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט ועד שירוד רובה ועד שידחיהו אנשים הדיחיה נשים וקמנים או שהודח מיעוטה או שהיה מדיחיה חוצה לה הרי אלו כיחידים יצריבין ב' עדים והתראה לכל אחד ואחד זה חומר ביחידים במברובים: שהיחידים בסקילה לפיכך ממונס פלט ויהמרוכין כסיף לפיכך ממונס אבד [הכה תכה את יושבי העיר] והוא לפי חרב [החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום] הרי אלו מצילין אותה [וגו] שגא' החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמה לפי חרב מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין שבחוצה לה פליטין ושל רשעים בין שבתוכה בין שבחוצה לה הרי אלו אובדין [וגו] שנאמר ואת כל שללה חקבון אל תוך רחבה וגו' אס יאין לה רחוב עושין לה רחוב היתה רחבה חוצה לה כונסין אותה לתוכה שנאמר ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלהיך שללה ולא שלל שמים מכאן אמרו ההקדשות שבה יפרו ותרומות ירקבו [מעשר שני וכתבי הקדש] יגנו כליל לה' אלהיך אמר ר"ש אמר הקב"ה אס אתם עושין דין בעיר הנדחת מעלה אני עליכם כאילו אותם מעלים עולה כליל לפני

והיתה חל עולם [לא תעשה] נגות ופרדסים דברי ר' יוסי הגלילי ר"ע אומר לא תבנה עוד לכמות שהיתה אינה נבנית אבל נעשית היא נגות ופרדסים [ולא ירבך בידך מאומה מן החרם שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם אבדו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם: גמ' ת"ר יצאו הן ולא שלוחין אנשים [אין אנשים פחות מב' דבר אחר אנשים] ולא נשים אנשים ולא קטנים בני בליעל בנים שפרקו עול שמים מצואריהם [מקרבן] ולא מן הספר יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת לאמר שצריכין עדים והתראה לכל אחד ואחד איתמר ר' יוחנן אמר חולקין עיר אחת לשני שבטים ור"ל אמר [אין חולקין עיר אחת לב' שבטים איתביה] ר' יוחנן לר"ל עד שיהו מדיחיה מאותה העיר ומאותו שבט מאי לאו אפי' דמדיחיה מאותה העיר אי איכא מאותו שבט אין אי לא לא ש"מ חולקין עיר אחת לב' שבטים לא דנפלה ליה בירושה א"נ ריהבנה ניהליה במתנה איתביה [ערים תשע מאס שני השבטים האלה מאי לאו ארבע ופלגא מהאי ארבע ופלגא מהאי וש"מ חולקין עיר אחת לב' שבטים לא ארבעה מהאי וחמש מהאי אי הכי לפרוש פרושי קשיא

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

קיב.

עין משפט
גר מצוה

בז א מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 סח ב מ"י שם הלכה ו:
 סח ב מ"י שם הלכה ט:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' שניס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 טו"ע ח"מ פ"ד סמג ע"פ טו:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:
 ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג ע"פ טו:

קשיא. לשון הפסוק קשה למד חולקין) אבל לא מיתוסב: גירידי. בדלית נמשכין וכן גרים רבי ככוליה הש"ס מגיד גריר ונ"ל שהוא לשון גירדא דמפרשין יחיד על שם שהוא יחיד משוך ומפרש הוא מן הכל ואין לאחרים קביצו ולשון ארמי הוא ואין דומה לו בפסוק (נדומה לו). אבל גורדו ומעמידו על גלדו (ר"ה ד' סו): הוא לשון עברי דומה לו בפסוק (לוי ב) ויקח לו חכם להמגרד בו בדלית ופי' לשון חטיטה שמחטט וגורד בסמין או בכל דבר. וגורר ב"ש לשון עברי הוא כמו (שבת ד' כג). גורר אלס מהט כסא ושלחן וכן (בב"ב ד' סו).

היה מגרר ויזא מגרר ויזא: בחר נפשיהו גירידי. ומעשיהו מעשה ודוקים ביותר הוול ומעלמם הם נחמין ודין הוא שיעשה עיר הנדחת: אבל הנד. דהודמו בחר נשים וקטנים גירידי שאין דלוקים כ"כ: כיני עבדיהו. היך נעשין רובא נדחים הוול לזריקין עדים והמראה לכל אחד ואחד: דין ומוכשין. כשרואין ב' או ג' מהם עובדים ע"ז לא יסקלו אותם ומניחין כל האחרים מלסקול אלא דין אותם לסקילה ומוכשין אותם צדית הסוהר וכן עושין עד שרואין אס מנטרפין לרובא וחוזרין ודין אותם דין אחד להריגה ומאבדין את ממונם: ומענה אס דינס. שלאחר שנגמר דינס אחת משנה אותם ומענה את דינס: דניס וסוקלין. עד חטיין דמחוקין להו מיחידים ודין וסוקלין ומחליין ואין נמצר הדבר למפרע שהדמו רובא והו כספין וממונם אבד ומחליין ואין אי אחת רשאי למשכן למיתה חמורה: ור"ל אמר מרבין לנס כני דינין. לאו משום דאין דין ב' ציוס אחד דהא אחרת בפרק נגמר דין (נעל מו). דנמיתה אחת דין אלא משום דנפיש עדים לכל אחד ואחד ואין פנאי לתקור כל אחד ואחד ציוס אחד מרבין להם כני דינים כדי שמתקבל עדותן ציוס א' ויגמור דין כולם ציוס אחד: לשערין. לנ"ד ששערין דהיינו סנהדרין קטנה: ואי אסא מוילא. אלא כסנהדרין גדולה: אלא מרבין לנס כני דינין ומעייני דיניהם. אס הוו מרובים ואס הדמו רובא מעלים את כולן לנ"ד הגדול: כמה יאכ בעיר. משנה בהשומפין (בב"ב י:): ויהא כלאשני העיר. ליתן צלורכי העיר: למסיו כני מסא. שיהא נקרא כני העיר אין נקרא בפחות מ"ב כני אבל להקריא מיושבי העיר כיון ששה ל' יוס נקרא מלאשני העיר וקרינן כהו את יושבי העיר ההוא: והמניא. בנימחא: המודר נהלא. שאומר הרי עלי קונס אס אהנה: מהרס אוסא פרט לנכסי לדיקים שחולס לה. שאס היו לדיקים דרים בתוכה והי להו נכסים מופקדים במקום אחר ביד אחרים

תורה אור השלם

1. והוצאת את האיש והאשה או את האשה והאיש אשר עשו את הדבר וירע הזה אל שערך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומותו:
 2. והנה תבנה את יושבי העיר והוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמותה לפי חרב: דברים יג טו
 3. ואת כל שללך תקבץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללך כליל לית אליהך והיתה חל עולם לא תבנה עוד: דברים יג יז

גליון הש"ס

נב' עשה חציה של עיר הנדחת. ע"י שלחם ארבע ס' מ"ע: שם יאצא זה שפחור תלישה. ע"י לעיל מו ע"ז מוס' ד"ה תלישה:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ממלן וכו' דאי לפסוק:

הגהות הגר"א

[א] נב' ואת כל אשר בה. נחמק:

מוכף רש"י

פחות מיכן דין וסוקלין. דין שאר יחידים (בב"ב ח). ויהא כלאשני העיר. לשלח עמיה בשל (שם י:): למיחיו מיתבי מתא. כשליש יוס, ונבי עיר הנדחת מבי יושבי העיר (שם ח). שיער נשים צדקניות. של עיר הנדחת שלל הדמו עמה (שערין י:). בפירא נברית. ששקיה הדקת לשערה קא מיעבא לה אי כנופה היא וינול עמה. אי כמחנה. וקויל לדיקים שבתוכה ואלו ממונם ממנה ערומים וכל ממונם נשרף. דמתי ואת כל שללה מקבץ וגו' (שם).

אין מחרימין אותן אבל נכסים שיש להם באותה העיר מחרימין אותן וטעמא מפורש לקמן: אמר ר"ש מפני מה וכו'. בכל דוכתי דרש ר"ש טעמא דקראס: ה"ג אמר מר וואו כל (לשלה) אשר בה לרבות נכסי רשעים שחטוה לה: אמר רב חסדא ובנקבצין לתוכה. נכסי רשעים הקרובין לעיר שיכולים לקבצם לתוך העיר באותו יום עצמו שזונסין שלל העיר לרבות לשורפן הן אבדים עמה אבל רחוקים דאין מגיעין לעיר אינן אבדים. ודוקא שכבר היו לתוכה אלא שמעכשיו היו מופקדים ביד אחרים אבל לא היו מעולם בתוכה כגון דנפלה להם בירושלם לא קרינא ביה שללה ואין הממונ אבד: אלא דידכו. דכני עיר הנדחת ומופקדים הם בעיר אחרת: הא אמרה. רב חסדא ובנקבצין לתוכה והא אין נקבצין: דקבל עליו אחריות. בני עיר הנדחת: כמאן דלא פליג. (א) א"ל לכותי בשר בלא שחיטה ואפילו שחטה משחט אין נשחיתו כלום דלא לשחיטה קיימא אלא למיתה ושחיטה זו היא מיתת הבהמה ואין היתר אפילו החי שאין של עיר הנדחת דמי שחט לסמן לעיר הנדחת אינו שחט אלא ממת ולא מהניא ביה שחיטה: עיפא. כל אימת דבעי פליג לה ואין חלק של עיר הנדחת מעורב בו: ל"ש שחטה משחט ל"ש קטלא מקטיל. דין בשחיטה וצין בהריגה קרינא ביה לפי חרב) דאפילו שחטה מיתה בעלמא היא ולא מהני מדי או דילמא לפי חרב היינו שלא דרך שחיטה אבל דרך שחיטה מהניא לה לטורה מדי נבילה דהי דלאכילה אימסרה ואיסור הנאה הוא אבל מהני לטורה מדי נבלה: שיער נשים דנקיות. שנעיר הנדחת מהו אי הוו ככלל ואת כל שללה חסרף או לא: רשעניות. פשיטא לן דשרף עס שלל העיר: פליגא. שזרף לגלחה: פליג נכרים. גדיל של שערות דעלמא שעושין לני קא מעבי ליה לרב יוסף אס של דנקיות היו: מחובר כנופה. שנקשר בה: כנופה דמי. וכסס שאין שורפין מלבושין שעליהן שהי דנקיות הן כך אין שורפין אותו גדיל: דפלי כסנפא. מלה אותו גדיל צידת קשרין בה עכשיו: כיון דעילא ונפא. רגילה לקוסרה חזיר אף על פי שלא קשרו עכשיו כל מקום שיהא שם נדון כמלבוש שעליה דכל שעתא דעמא עליה וכשאר מלבושין דמי: רחובה מעיקרא משמע. רחובה שהיה לה מתחלה ולא שעושין לה רחוב עכשיו: היו

קשיא איבעיא להו הודחו מאליהו מהו וידחו אמר רחמנא יולא שהודחו מאליהו או דילמא אפילו הודחו מאליהו ת"ש הדיחיה נשים וקטנים אמאי ליהוי כהודחו מאליהו הנך בחר נפשיהו גירידי הני בחר נשים וקטנים גירידי: עד שיוודח רובה: היכי עבדינן אמר רב יהודה דין וחובשין דין וחובשין א"ל עולא נמצא אתה מענה את דין של אלו אלא אמר עולא דין וסוקלין דין וסוקלין איתמר רבי יוחנן אמר דין וסוקלין דין וסוקלין ור"ל אמר מרבין להו בתי דינין איני והאמר ר' חמא בר יוסי א"ר אושעיא יהוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא איש ואשה אתה מוציא לשערך ואי אתה מוציא כל העיר כולה לשערך אלא מרבין להו בתי דינין ומעיינין בדיניהן ומסקינן להו לבית דין הגדול וגמרי להו לדיניהן וקטלי להו: הכה תכה את יושבי העיר וכו': תנו רבנן ההחמרת והגמלת העוברת במקום למקום לנו בתוכה והודחו עמה אם נשתחו שם ל' יום הן כספין וממונן אבד פחות מיכן הן בסקילה וממונן פלט ורמיהו י"ב כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר ד"ב חדש אמר רבא לא קשיא הא למיהו מבני מתא הא למיהו מיתבי מתא והתניא ה"ה המודר הנאה מבני העיר אם יש אדם שנשתחא שם י"ב חדש אסור ליהנות ממנו מיכן מותר ליהנות ממנו כיושבי העיר אם נשתחא ל' יום אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו: החרם אותה ואת כל אשר בה כו': ת"ר יהחרם אותה (א) ואת כל אשר בה פרט לנכסי צדיקים שבחוצה לה ואת כל אשר בה לרבות נכסי צדיקים שבתוכה שלא לה ולא שאל שמים ואת כל שללה לרבות נכסי רשעים שחוצה לה אמר ר"ש מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו מי גרם להם שידורו בתוכה ממונם לפיכך ממונם אבד אמר מר ואת כל שללה תקבץ לרבות נכסי רשעים שבתוכה לה אמר רב חסדא ובנקבצין לתוכה אמר רב חסדא פקדונות של אנשי עיר הנדחת מותרין ה"ד אי לימא דעיר אחרת ואיתנהו בגוה פשיטא דמותרין לאו שללה הוא ואלא דידחו ואיתנהו בעיר אחרת אי דנקבצין לתוכה אמאי מותרין ואי אין נקבצין לתוכה הא אמרה חדא זימנא לא ילעולם דעיר

אחרת דמפקדי בתוכה והכא במאי עסקינן בגון דקביל עליה אחריות מהו דתימא כיון דקביל עליה אחריות כדיריה דמי קא משמע לן אמר רב חסדא בהמה חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת אסורה עיפא חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת מותרת מאי טעמא בהמה כמאן דלא פליגא דמיא עיפא כמאן דפליגא דמיא בעי רב חסדא בהמת עיר הנדחת מקטל או דלמא כיון דשחטה מהניא לה שחיטה מהו תיקו ויפ' רב יוסף שיער נשים צדקניות מהו אמר רבא הא דרשעיות אסור תקבץ ושרפת כתיב מי שאינו מחוסר אלא קבוצה ושריפה ייצא זה שמחוסר תלישה וקבוצה ושריפה אלא אמר רבא בפירא נברית דמי אי דמחוסר כנופה כנופה דמיא לא צריכא דתלי' ב"בסימא כנכסי צדיקים שבתוכה דמי יאבד או דלמא כיון דעילא ונפא כלבושה דמי תיקו: ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחובה וכו': ת"ר אין לה רחוב אינה נעשית עיר הנדחת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין לה רחוב עושין לה רחוב במאי קמפילגי מר סבר רחובה מעיקרא משמע ומר סבר רחובה השתא נמי משמע: וההקדשות

אסורין מחוברין מותרין של עיר אחרת בין תלושין
בין מחוברין אסור מאי עיר אחרת אמר רב חסדא
יריחו דכתיב ¹³והיתה העיר ¹⁴חרם לה' ¹⁵וישבוע יהושע
כבעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' אשר יקום
ויבנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה
ובצעירו יציב דלתיה תניא ¹⁶לא יריחו על שם עיר
אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו דכתיב ¹⁷בנה
ישראל בית האלי את יריחו באבירים בכורו יסדה
רשע בשבשגוב צעירו הציב דלתיה תניא ¹⁸באבירים בכורו
רשע לא היה לו ללמוד בשגוב צעירו היה לו ללמוד
באבירים ושגוב מאי עבוד ¹⁹מאי קאמר ²⁰ה"ק באבירים
שבכורו היה לו ללמוד לאותו רשע בשגוב צעירו
וצעירו מה ת"ל שגוב צעירו מלמד שהיה מקבר
והולך מאבירים עד שגוב אחאב שושביניה הוה
אקא אוהו ואליהו מלשאל בשלמא כי ממאי יתיב
קאמר דילמא כי מילש יהושע הכי לט לא יריחו
על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו
א"ל אליהו אין אמר ליה השתא לוותתא רמשה לא
קא מקיימא דכתיב ²¹וסרתם ועבדתם וגו' וכתיב וחרה
אף ה' בכם ועצר את השמים וגו' וההוא גברא אוקים
ליה עבודת כוכבים ²²על כל תלם ותלם ולא שביק
ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה לוותתא דיהושע
תלמידיה מקיימא מיד ²³ויאמר אליהו התשבי
מתושבי גלעד ²⁴חי ה' אלהי ישראל אם ²⁵יהיה מל
וממטר וגו' בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרא וקם
ואזל ²⁶ויהי דבר ה' אליו לאמר לך מזה ופגית לך
קדמה ונסתרת בנחל כרית ²⁷והעורבים מביאים לו לחם
ובשר בבקר וגו' ²⁸מהיכא אמר רב יהודה אמר רב
ממי טביי דאחאב ²⁹ויהי מקץ ימים ויביש הנחל כי
לא היה גשם בארץ כיון דהוא דאיכא צערא כעלמא
דכתיב ³⁰ויהי דבר ה' אליו לאמר קום לך צרפתה
וכתיב ³¹ויהי אחר הדברים האלה חלה בן הצרפתה
כבעלת הבית בעא רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית
המתים אמרי ליה ³²שלש מפתחות לא נמסרו
לשלח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים
יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב אייתי הא
וישקיל האי דכתיב ³³לך הראה אל אחאב [ואתנה]
מטטר דרש ההוא גלילאה קמיה דרב חסדא משל
דאליהו למה הרבר דומה לגברא דטרוקיה לגליה
ואבדיה למפתחיה דרש ר' יוסי בצפורי אבא אליהו
קפדן

(6) [תוס' סוטה פ"ו]
(7) [נרש"י שבע"י חמה מקפיד]

היה קפדן. שנעס על אחת ואמר מי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר [מ"א ח]: איכס' מיניס. שהיה רגיל למימי לני מדרשו כל יומא ולא אמת חתלתא יומי: "ל. ר' יוסי: הא דקמא דקא קפיד מר. הכי על דבר זה שאמרתי עליך טקפיד שלא באת אלי ג' ימים מקפדנות שקלפת עלי: מפני הרעה. קודם שמבא הרעה הצדיק נאסף מכלל דכיון שמת הרעה בלילה: אבל לדיק כל לעולם פסקה הרעה שנאמר זה ינחמנו:

הדרן עלך כל ישראל וסליקא לה מסכת סנהדרין

נפטר מן העולם רעה באה לעולם שנאמר יצדיק אבר מן העולם כי מפני הרעה נאסף הצדיק צדיק בא לעולם טובה באה לעולם שנאמר יזה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו:

הדרן עלך כל ישראל יש להם חלק וסליקא לה מסכת סנהדרין

1. ולא ידבק בידך מאומה מן הדברים למען תשוב יי מחרון אפו ותתן לך רחמים ורחמך ודרכך כאשר נשבע לאבותיך: דברים יג יח
2. בבוא רשע בא גם בו ועם קלון חרפה: משלי יח ג
3. בטוב צדיקים תעליץ קריה ובאבר רשעים רנה: משלי יא י
4. הצדיק אבר ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק: ישעיהו נא
5. ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן הארמה אשר אוררה בראשית ה בט
י:

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

"הדרן עלך מסכת סנהדרין והדרן עלך. דעתן עלך מסכת סנהדרין ודעתך עלן. לא נתנשי מינה מסכת סנהדרין ולא תתנשי מינה לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:

יאמר בן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. (** חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא:

הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה בלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל בלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחכמי מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חיייתי: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת סנהדרין כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם וללמד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפני ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיה יוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם, ולשכלל היכליה בגוה, ולמעק פולחנא נוכראה מארעא, ולאחבא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה, וינצמח פרקנה ויקרב משיחהו. בחייכוך ובימיכוך ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני ריחי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

(*) פי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפראג בספר זכיות ח"א פ"ג.
(**) בסיומא וסוף תשובת הרמ"א ז"ל וכן בסוף יש"ש בב"ק כתוב רמזים על הזכרת שמות הללו.